ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

• LEGISLATURA 2025 - 2026 •

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO III

MARZO - ABRIL 2026

REDACTOR
TOMO III
LEGISLATURA 2025 - 2026

Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO

Fernando Pablo Medina Calabacero
OFICIAL MAYOR

MS.c Luis Fernando Roca Landivar
SECRETARIO GENERAL

PERSONAL DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
Abg. Fiorela B. Quispe Ch.
JEFE DE UNIDAD

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
SUPERVICIÓN

Lic. Delia Franco
Pascuala Layme Carita
Melina Guardia Grageda
Claudia Nicol Sánchez Torrez
PERSONAL DE REDACCIÓN

Ing. Raul Jesús Del Castillo Villegas
GRABACIÓN

Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-78-2026 P.O.

IMPRESO:
IMPRENTA: FULL GRAFIK
NIT: 6954888018
DIRECCIÓN: C/Omasuyos, N° 372, Zona Challapampa **La Paz - Bolivia**

PRESENTACIÓN

La publicación del presente “Redactor” TOMO III corresponde a los meses de marzo y abril de la Legislatura 2025-2026, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 178 inciso a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, y que se configura como una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los contenidos desarrollados en cada una de las sesiones ordinarias en el Pleno de la Cámara de Senadores, llevados a cabo en dicho periodo, que el cual constituye la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las senadoras y los senadores.

La preeminencia del contenido del “Redactor” en la función legislativa, se manifiesta en la construcción de la memoria institucional del trabajo desarrollado en el máximo Órgano Legislativo del Estado, toda vez que garantiza la transcripción fidedigna de la participación de las senadoras y senadores en las sesiones realizadas, conforme a la Agenda previamente establecida. Su contenido permite, además, percibir la participación sobre el desarrollo de las actividades y debates legislativos de los asambleístas nacionales de la Cámara Alta en sus funciones determinadas, de: legislar, fiscalizar y gestionar, reafirmando el compromiso con transparencia, rendición de cuentas y documentación histórica del quehacer legislativo.

Diego Ávila Navajas
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

DIEGO ESTEBAN MATEO ÁVILA NAVAJAS

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DIRECTIVA LEGISLATURA 2025 - 2026

Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
PRESIDENCIA
PDC

Carmen Soledad Chapetón Tancara
PRIMERA VICEPRESIDENCIA
UNIDAD

Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA
LIBRE

Yasmin Estivariz Villarroel
PRIMERA SECRETARÍA
PDC

Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDA SECRETARÍA
LIBRE

Rosa Tatiana Áñez Carrasco
TERCERA SECRETARÍA
UNIDAD

• SENADORES TITULARES LEGISLATURA 2025 - 2030 •

CHUQUISACA

BERTHA CARTAGENA SANCHEZ
PDC

DANIEL ANTONIO ORTIZ VELASQUEZ
PDC

TOMASA YARHUI JACOME
LIBRE

ABDON PORCEL ARANCIBIA
LIBRE

LA PAZ

NICANOR GONZALO COCHI CONDORI
PDC

ANA MARIA CRISPIN CHOQUE
PDC

JOSE MANUEL ORMACHEA MENDIETA
LIBRE

CARMEN SOLEDAD CHAPETÓN TANCARA
UNIDAD

COCHABAMBA

WILDER VELIZ ARMAS
PDC

JUDITH ROSARIO GARCIA COCA
PDC

CLAUDIA MALLON VARGAS
APB SUMATE

WANDA XIMENA MEDRANO HERVAS
LIBRE

ORURO

YASMIN ESTIVARIZ VILLARROEL
PDC

FREDDY CASTILLO CHAVEZ
PDC

MARIA ANTONIETA ALCON SANCHEZ
PDC

JOSE SANCHEZ AGUILAR
LIBRE

POTOSÍ

BERTHA NURMY GUTIERREZ MENESES
PDC

MARCELINO FLORES ORDOÑEZ
PDC

TERESA ALARCON ARANA
PDC

BETTY CANAVIRI VILLANUEVA
LIBRE

TARIJA

DIEGO ESTEBAN MATEO ÁVILA NAVAJAS
PDC

MARIA ISABEL MORENO CORTEZ
LIBRE

CESAR MENTASTI PADILLA
UNIDAD

LEONOR ROSALVA ROMERO GUTIERREZ
UNIDAD

SANTA CRUZ

PAOLA LIMBANIA LOPEZ ZEBALLOS
PDC

BRANKO GORAN MARINKOVIC JOVICEVIC
LIBRE

KATHIA LISBETH QUIROGA FERNÁNDEZ
LIBRE

ROSA TATIANA AÑEZ CARRASCO
UNIDAD

BENI

ERICK NELSON SORUCO ALPIRE
PDC

ERNESTO SUAREZ SATTORI
LIBRE

JOSE ROCA HAENSEL
UNIDAD

ANA KARINA VELASCO ÁÑEZ
UNIDAD

PANDO

CINTIA MONICA PUERTA CAMPOS
PDC

CAROL CARLO DURAN
LIBRE

JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
LIBRE

ELIANA RINA ACOSTA QUISPE
UNIDAD

• SENADORES SUPLENTES LEGISLATURA 2025 - 2030 •

CHUQUISACA

MANFRED LEO PEREZ HASSENTEUFEL
PDC

REINA ISABEL PALLARES MORALES
PDC

HUGO MARCELO CORTEZ CALVIMONTES
LIBRE

ILSE FATIMA DAVILA ARANCIBIA
LIBRE

LA PAZ

ROXANA MAMANI COLQUEHUANCA
PDC

VICTOR SEVERO QUISPE SANTANDER
PDC

MARIA ELENA PACHACUTE TICONA
LIBRE

NILTON CONDORI ALANOCA
UNIDAD

COCHABAMBA

LENNY MAYRA AYALA JUSTINIANO
PDC

ROYER IVAN MAMANI GARCIA
PDC

APOLINAR RIVERA MUÑOZ
APB SUMATE

ALDO SERGIO VILLEGAS MORA
LIBRE

ORURO

RAMIRO MAMANI RAMIREZ
PDC

VILLMA COLQUE CAMACHO
PDC

EDWIN LOPEZ QUIROGA
PDC

CINTHYA INGA GUTIERREZ GUZMAN
LIBRE

POTOSÍ

FREDDY RIOJA MELGAR
PDC

SUSANA GABRIELA RUIZ ZULETA
PDC

CANDIDATO INHABILITADO
PDC

ROGER MAMANI CORONADO
LIBRE

TARIJA

LUZMAYA ZELAYA VEGA
PDC

ROLANDO VACAFLOR GABRIEL ARANA
LIBRE

MARCELA GUERRERO VILCA
UNIDAD

MARCO ANTONIO SEGOVIA VARGAS
UNIDAD

SANTA CRUZ

RICHARD ESPADA UGARTE
PDC

KATHIA NATALIA MISERENDINO ROMERO
LIBRE

LEONARDO ROCA EGUEZ
LIBRE

LORGIO FERNANDO PAREJA SAUCEDO
UNIDAD

BENI

CESIA ROCA ESCALANTE
PDC

CLAUDIA CARDENAS VELASQUEZ
LIBRE

MABEL GIORDANO SONNENSCHEIN
UNIDAD

MARCELO MATIAS CARDONA IBAÑEZ
UNIDAD

PANDO

JESUS HUMBERTO SUAREZ EGUEZ
PDC

JORGE ANTONIO QUISPE FLORES
LIBRE

CAROLINA GIESE URRESTI
LIBRE

SICHARD HANS SORAIDE CASTEDO
UNIDAD

COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2025 - 2026)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

DANIEL ORTIZ
PRESIDENTE

FREDDY CASTILLO
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL

TOMASA YARHUI
COMITÉ DE SISTEMA ELECTORAL, DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

ERICK SORUCO
PRESIDENTE

WILDER VELIZ
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MARÍA MORENO
COMITÉ DE MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

JUDITH GARCÍA
PRESIDENTA

ANA VELASCO
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

PAOLA LÓPEZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CESAR MENTASTI
PRESIDENTE

JOSÉ ROCA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES, INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y REGIONALES

ERNESTO SUAREZ
COMITÉ DE AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

ELIANA ACOSTA
PRESIDENTA

LEONOR ROMERO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ABDÓN PORCEL
COMITÉ DE POLÍTICAS FINANCIERA, MONETARIA, TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

ANA CRISPÍN
PRESIDENTA

MARCELINO FLORES
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS, MINERÍA Y METALURGIA

BETTY CANAVIRI
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL, DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

JOSÉ ORMACHEA
PRESIDENTE

BERTHA GUTIÉRREZ
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

BERTHA CARTAGENA
COMITÉ DE CULTURAS, INTERCULTURALIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

JOSÉ SÁNCHEZ
PRESIDENTE

MARÍA ALCÓN
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DEPORTES

CLAUDIA MALLON
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL

NICANOR COCHI
PRESIDENTE

TERESA ALARCÓN
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES, INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

WANDA MEDRANO
COMITÉ DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

BRANKO MARINKOVIC
PRESIDENTE

CAROL CARLO
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA COCA

CINTIA PUERTA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERIODO CONSTITUCIONAL
2025 - 2030
NÓMINA DE SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTES
CHUQUISACA		
BERTHA CARTAGENA SÁNCHEZ	PDC	MANFRED LEO PÉREZ HASSENTEUFEL
DANIEL ANTONIO ORTIZ VELÁSQUEZ	PDC	REINA ISABEL PALLARES MORALES
TOMASA YARHUI JACOME	LIBRE	HUGO MARCELO CORTEZ CALVIMONTES
ABDON PORCEL ARANCIBIA	LIBRE	ILSE FÁTIMA DÁVILA ARANCIBIA
LA PAZ		
NICANOR GONZALO COCHI CONDORI	PDC	ROXANA MAMANI COLQUEHUANCA
ANA MARÍA CRISPÍN CHOQUE	PDC	VÍCTOR SEVERO QUISPE SANTANDER
JOSÉ MANUEL ORMACHEA MENDIETA	LIBRE	MARÍA ELENA PACHACUTE TICONA
CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	UNIDAD	NILTON CONDORI ALANOCA
COCHABAMBA		
WILDER VELIZ ARMAS	PDC	LENNY MAYRA AYALA JUSTINIANO
JUDITH ROSARIO GARCÍA COCA	PDC	ROYER IVAN MAMANI GARCÍA
CLAUDIA MALLON VARGAS	APB SÚMATE	APOLINAR RIVERA MUÑOZ
WANDA XIMENA MEDRANO HERVAS	LIBRE	ALDO SERGIO VILLEGAS MORA
ORURO		
YASMIN ESTIVARIZ VILLARROEL	PDC	RAMIRO MAMANI RAMÍREZ
FREDDY CASTILLO CHÁVEZ	PDC	VILLMA COLQUE CAMACHO
MARÍA ANTONIETA ALCON SÁNCHEZ	PDC	EDWIN LÓPEZ QUIROGA
JOSÉ SÁNCHEZ AGUILAR	LIBRE	CINTHYA INGA GUTIÉRREZ GUZMÁN
POTOSÍ		
BERTHA NURMY GUTIÉRREZ MENESES	PDC	FREDDY RIOJA MELGAR
MARCELINO FLORES ORDOÑEZ	PDC	SUSANA GABRIELA RUIZ ZULETA
TERESA ALARCÓN ARANA	PDC	
BETTY CANAVIRI VILLANUEVA	LIBRE	ROGER MAMANI CORONADO
TARIJA		
DIEGO ESTEBAN MATEO ÁVILA NAVAJAS	PDC	LUZMAYA ZELAYA VEGA
MARÍA ISABEL MORENO CORTEZ	LIBRE	ROLANDO VACAFLOR GABRIEL ARANA
CESAR MENTASTI PADILLA	UNIDAD	MARCELA GUERRERO VILCA
LEONOR ROSALVA ROMERO GUTIÉRREZ	UNIDAD	MARCO ANTONIO SEGOVIA VARGAS
SANTA CRUZ		
PAOLA LIMBANIA LÓPEZ ZEBALLOS	PDC	RICHARD ESPADA UGARTE
BRANKO GORAN MARINKOVIC JOVICEVIC	LIBRE	KATHIA NATALIA MISERENDINO ROMERO
KATHIA LISBETH QUIROGA FERNÁNDEZ	LIBRE	LEONARDO ROCA EGUEZ
ROSA TATIANA AÑEZ CARRASCO	UNIDAD	LORGIO FERNANDO PAREJA SAUCEDO
BENI		
ERICK NELSON SORUCO ALPIRE	PDC	CESIA ROCA ESCALANTE
ERNESTO SUAREZ SATTORI	LIBRE	CLAUDIA CÁRDENAS VELÁSQUEZ
JOSÉ ROCA HAENSEL	UNIDAD	MABEL GIORDANO SONNENSCHEIN
ANA KARINA VELASCO AÑEZ	UNIDAD	MARCELO MATÍAS CARDONA IBAÑEZ
PANDO		
CINTIA MÓNICA PUERTA CAMPOS	PDC	JESÚS HUMBERTO SUAREZ EGUEZ
CAROL CARLO DURAN	LIBRE	JORGE ANTONIO QUISPE FLORES
JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO	LIBRE	CAROLINA GIESE URRESTI
ELIANA RINA ACOSTA QUISPE	UNIDAD	RICHARD HANS SORAIDE CASTEDO

ÍNDICE

Pág.

65ª SESIÓN ORDINARIA.....1
Miércoles, 4 de marzo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

66ª SESIÓN ORDINARIA.....113
Jueves, 5 de marzo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

70ª SESIÓN ORDINARIA.....179
Miércoles, 11 de marzo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

71ª SESIÓN ORDINARIA.....233
Jueves, 12 de marzo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

80ª SESIÓN ORDINARIA.....311
Miércoles, 25 de marzo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

Pág.

84ª SESIÓN ORDINARIA.....429
Martes, 31 de marzo de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

88ª SESIÓN ORDINARIA.....497
Martes, 7 de abril de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

93ª SESIÓN ORDINARIA.....621
Martes, 14 de abril de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

102ª SESIÓN ORDINARIA.....661
Lunes, 27 de abril de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

105ª SESIÓN ORDINARIA.....707
Jueves, 30 de abril de 2026

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

• SESIONES •
ORDINARIAS

65ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 4 de marzo de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navaja
Primera Vicepresidencia:	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidencia	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretarios:	Sen.ª Estivariz Villarroel Yasmin
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navaja Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Medrano Hervas Wanda Ximena, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Pachacute Ticona María Elena, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Tomasa Jacome.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 09:30, correspondiente al día miércoles 4 de marzo de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen.ª Secretaria:

La Senadora Bertha Cartagena Sánchez, habilita a su suplente el Senador Manfred Leo Pérez Hassenteufel del 2 al 6 de marzo del 2026.

El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, habilita a su suplente la Senadora María Elena Pachacute Ticona del 2 al 6 de marzo del 2026.

El Senador Branko Goran Marinkovic Jovicevic, habilita a su suplente la Senadora Kathia Natalia Miserendino Romero del 2 al 6 de marzo del 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenos días al Pleno. Simplemente, para fines de registro. Para constar mi presencia en Sala, Senador Wilder Veliz Armas por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, por su intermedio saludar a los colegas. Para hacer constar mi presencia, Senador José Sánchez Aguilar por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Buenos días a la Directiva, a todos los colegas. De igual forma para fines de registro. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Buenos días a la Directiva de la Cámara de Senadores y también a los colegas. Por intermedio de la presente solicito permiso de una hora, en vista que tengo una audiencia programada con el Ministerio.

Sen. Presidente: En consideración. Aprobado. Adelante, Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Senador Presidente, buenos días a toda la Directiva y asimismo a todos los colegas Para hacer constar mi presencia en el Plenario, Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Daniel Ortiz Velázquez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo acompañamiento al Presidente Rodrigo Paz en actividades programadas en Chuquisaca, el día miércoles 4 de marzo. Adjunta actividades programadas.

El Senador Cesar Mentasti Padilla, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Por salida de Comisión a la ciudad de Santa Cruz, el día martes 3 de marzo y retorno al 5 de marzo. Adjunta solicitud de declaratoria de viaje en comisión.

La Senadora Claudia Mallon Vargas, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. El viaje en Comisión Oficial a la República Popular de China. Adjunta solicitud de declaratoria de viaje en Comisión.

El Senador Freddy Castillo Chávez, solicita tolerancia por 1 hora de acuerdo al artículo 30. Adjunta, motivo por reunión de coordinación con el Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Adjunta por permiso.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores, y la tolerancia del Senador Castillo.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Solo quería consultarle a su Presidencia, si en el caso de es posible pedir licencia cuando se trata de actos políticos.

Sen. Presidente: ¿A qué se refiere en concreto, Senadora?

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Al Senador Ortiz, porque dijo que estaba acompañando al Presidente Rodrigo en la ciudad de Sucre.

Sen. Presidente: Sí, esos no son actos políticos, son actos institucionales. Hay reuniones con instancias ahí, entrega de obras, no son actos políticos en sí ni de campaña.

Senadora Secretara, sírvase dar lectura a la nota de licencia. Que lea y ahí consideramos.

Sen.ª Secretaria: El Senador solicita licencia e indica.

"Estimado Senador Presidente; mediante el presente y este tiempo de transmitirle un fraternal saludo, me permito poner en su conocimiento y por su intermedio del Pleno de la Cámara de Senadores que hace instantes he sido convocado por el Presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, en mi calidad de Senador por el Departamento de Chuquisaca para acompañar al Dignatario de Estado en las actividades que tiene programadas en mi misma región este miércoles 4 de marzo; En tal sentido, acudo a Usted para que en aplicación del artículo 27, licencia de la Cámara Alta pueda tomar en cuenta mi licencia respectiva por 24 horas para la Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores la misma que ha sido convocada para el día de mañana 4 de marzo del presente; Por este particular me despido con las atenciones más distinguidas; Sucre Capital Constitucional de Bolivia; Firma: Senador Daniel Ortiz Velázquez."

Sen. Presidente: Hay además una documentación que viene de la Presidencia.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura

Sen.ª Secretaria: Adjunta el Presidente de la Brigada e indica.

" De mi mayor consideración al Comité Cívico de Interés Chuquisaca, la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca y de la Brigada Asambleísta Plurinacional de Chuquisaca en coordinación con el Gobierno central; tiene el bien invitar a Usted a una reunión con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, la misma que se llevará a cabo el día miércoles 4 de marzo de la presente Gestión a horas 09:30 en instalaciones de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca ubicadas en las calles Ayacucho N° 255; Su participación será de suma importancia, en fin, presentar a coordinar proyectos de alto impacto para nuestra región en beneficio del Departamento de Chuquisaca y del Municipio de Sucre, considerando la relevancia de la reunión y con el propósito de optimizar la coordinación en el Estado; Informamos que podrán participar hasta dos de representantes por institución quienes deberán estar debidamente acreditados; Con este particular saludo me despido."

Sen. Presidente: Como ustedes ven y de acuerdo al Reglamento está estipulado que a requerimiento de otro poder se puede ir a una a reuniones y no están ni el Presidente, ni el Senador en ninguna campaña política; son reuniones institucionales como están establecidas.

Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Gracias, Senador Presidente. Saludar a todos los colegas senadores a nivel nacional.

Senador Presidente, tenemos un Reglamento en el cual estipula que se debe cumplir con 24 horas antes. Asimismo, el Reglamento establece una invitación formal para una cuestión de licencia; por otro lado, mire el viernes 6 de marzo es aniversario de la ciudad de El Alto, pero si tenemos una Sesión de Asamblea es muy importante la separación de poderes ya que esta es una Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo actúa como Ejecutivo, ejecuta, coordina, tiene reuniones; creo que, por una cuestión sobre todo de cumplimiento con nuestro mandato, es importante el hecho de priorizar.

Esperemos que se haya cumplido todo el procedimiento de acuerdo al Reglamento, porque imagínese, Senador Presidente, si tenemos una invitación todos bajo una Autoridad ejecutiva, ¿venimos a sesionar o vamos a participar en esas actividades? que es comprensible, pero nuestra prioridad es la Asamblea se nos paga por legislar, y si tenemos actividades extracurriculares, evidentemente fuera de las sesiones se las puede realizar, ya que esta convocatoria, colegas, también ha sido convocada 24 horas antes y nosotros estamos con el deber de hacer ciertos reajustes. Esperemos Senador Presidente, que esto no nos lleve a una mala interpretación futura y hagamos lo que nos parezca a cada uno de los senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: En primer lugar, tengan ustedes buenos días, senadores colegas. Para hacer constar mi presencia la Sala; Senador Marcelino Flores Ordoñez por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente, saludar por su intermedio a todos los colegas.

Y a través de su Presidencia, Presidente, antes de empezar yo quisiera pedir un Minuto de Silencio por esta desgracia que pasó en la ciudad de El Alto, la caída del avión y ha habido muchos muertos, por favor, compañeros.

Sen. Presidente: Vamos a dar curso inmediatamente.

-Minuto de Silencio-

Sen. Presidente: Gracias, compañeros.

Continúe con la palabra, Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

En cuestión del permiso del compañero Ortiz, yo creo que compañeros, cada región tiene sus necesidades, ahí indica en la nota que el Presidente va a estar de manera personal en la ciudad de Sucre, entonces yo creo que como cada Senador tiene que gestionar proyectos de impacto, como bien dice en el permiso, yo creo que es justificable; compañeros, yo quisiera que no armemos mucha polémica también entenderlo, por ese lado de que cada Senador o Diputado es responsable de hacer Gestión a su sector y al Departamento que pertenece.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Tengan ustedes buenos días. Quiero hacer constar mi presencia; Senadora Ana María Crispín Choque por el Departamento de La Paz.

Y al punto al que se están refiriendo, todos los que estamos aquí pertenecemos a una ciudad, pertenecemos a un Departamento y se tienen muchas actividades. En ese sentido, en este momento se está iniciando el desfile en la ciudad de El Alto, en la avenida 6 de Marzo y también en la avenida 16 de Julio, sector Norte y Sur, en el cual yo no estoy participando porque en la vida tenemos que aprender a priorizar, según nuestra tarea recomendada; no por solamente lo que señala el Reglamento, sino también porque la población exige que mostremos ese trabajo.

La anterior semana, la Senadora Soledad Chapetón en una Sesión, solicitó que se pueda dar celeridad al tema de los Magistrados, he podido escuchar que existen algunas solicitudes también por la Senadora Yarhui y otros parlamentarios para que se pueda dar celeridad en las tareas que tiene la Comisión de Constitución y este tipo de viajes, si bien es acompañamiento y en bien de la ciudad, deja de lado el proceso administrativo que se tiene que seguir. Y ya en anterior ocasión se había mencionado, nosotros como parlamentarios, si bien tenemos que ir a diferentes lugares a sesionar, acompañar a nuestros municipios, es importante que nosotros estemos aquí presentes para poder decidir el futuro de nuestro país, si bien dicen que somos los padres de nuestro país, la responsabilidad indica que tenemos que estar aquí, porque también ustedes saben que hay un problema fuerte en las observaciones que se tiene de acuerdo al trabajo que estamos realizando.

Generar esta licencia quizás puede generar bulla hacia afuera y no queda mal un Senador, quedamos mal todos, entonces yo pido y la anterior vez también había pedido que seamos serios en esta labor de legisladores y felicitarlos a cada uno de ustedes. No hemos tenido una Sesión anteriormente y he podido ver que la Cámara de Senadores tiene la altura, tiene el profesionalismo como para tratar estos temas y no entrar al bullicio, al griterío o a ser comediantes, creo que es algo que se ha criticado en anterior Gestión y hoy, en la Cámara de Senadores se está demostrando ese respeto a la Constitución, ese respeto a la Patria y ese respeto a cada uno de nosotros.

Por lo tanto, solicito que no se pueda emitir ese permiso que se está solicitando, para que también los demás senadores demos celeridad a todo lo que tenemos. Gracias.

Sen. Presidente: Sin embargo, hay que decir que está estipulado en el Reglamento la solicitud de los permisos y de las licencias; hace un momento y durante todas las sesiones, ustedes han visto que cuando hay reuniones que están programadas por los distintos senadores aquí en La Paz o en cualquier otro lugar, se les da el espacio de tiempo necesario para cumplir estas funciones, son parte también de la capacidad de Gestión de los senadores.

En el caso del Senador Ortiz está justificado, hay una invitación del Comité Cívico convocándolo para estar presente junto al Presidente, hay una invitación del Presidente, están tratando varios de los temas de interés del Departamento de Chuquisaca; por lo tanto y de acuerdo al Reglamento, se está cumpliendo. Que no quede duda sobre eso y obviamente, si está justificado de acuerdo al Reglamento y obviamente, estas acciones son parte también de las tareas que llevamos adelante representar a la región, a veces nos exigen también la presencia en las regiones cuando se están tratando temas importantes para el mismo.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Buen día, Senador Presidente, buen día a todos. Es para hacer constar mi presencia; Senadora Ana Karina Velasco Añez por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Senador Presidente, por su intermedio suyo, saludo a la Directiva y a todos los colegas presentes.

A ver, no quiero polemizar el tema del permiso, es más, me adelanto si es que votamos, voy a votar aprobando, pero quiero hacer conocer una inquietud que creo que no es prudente que los senadores, en la coyuntura por la que estamos atravesando y la imagen que tiene, lamentablemente, el Legislativo en general por los hechos que suceden, hay gente que se encarga de desprestigiar indicando si trabajamos o no trabajamos y la población está asimilando esa situación. Creo que no es, a ver, si nosotros también, como senadores, como parlamentarios de Sucre, hemos sido invitados a través de la Brigada Parlamentaria y del Comité Cívico y es efectivamente importante esa reunión, pero es prioritario estar aquí.
Y a propósito de eso, voy a pedir al Pleno Camaral y a Usted, Senador Presidente, que al menos a la semana podamos sesionar dos veces, porque, como digo, esto ya se está convirtiendo, no quisiera que se convierta en chacota y cualquier evento que haya y no vamos a desconocer que es un evento político. Esta tarde hay un acto de proclamación de candidatos en la ciudad de Sucre, entonces, es un acto netamente político, pero como digo, no voy a polemizar, pero quiero que se tome en cuenta y sea de reflexión

para todos nosotros que realmente hay prioridades y como decía en el ámbito de la Comisión, hemos visto que efectivamente, en la Comisión que preside el Senador Ortiz, hay temas pendientes que son urgentes de tratamiento. Gracias.

Sen. Presidente: Solo puntualizar que no ha solicitado permiso para ir al acto de proclamación política, sino a una reunión donde se están tratando temas de interés departamental en las instancias del Comité Cívico.

Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Sattori: Gracias, Senador Presidente.

Primero para hacer constar que estoy en Sala; Senador Ernesto Suarez Sattori por el Departamento de Beni.

Y lo segundo, Senador Presidente, creo que estamos entrando a temas ya demasiado exquisitos dentro de la Cámara de Senadores y no deberíamos, al fin y al cabo, creo que cada uno aquí es mayor de edad y sabe muy bien cuál es su responsabilidad y cómo debería estar actuando para que empecemos a hacer de niñeros y estar mirando qué es lo que hace uno, qué es lo que hace el otro, aquí no hay uno que sea cura, todos somos políticos y vamos a cumplir funciones políticas y cumplimos funciones políticas, y obviamente está dentro de nuestras actividades hacerlo y hoy puede ser él, mañana puedo ser yo, pasado puede ser otro.

Creo que debería haber grados de tolerancia en eso, entendiendo también el rol que nos toca jugar, no descompongamos las relaciones internas dentro de lo que es esta Cámara de Senadores. Yo creo que deberíamos tratar de dar una imagen distinta, debería haber tolerancia, está bien que nos enfrentemos en temas políticos de fondo, pero ya no en temas personales, porque eso va a descomponer las relaciones. Solo como una reflexión.

Sen. Presidente: Gracias, Senador, bienvenida la reflexión.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Simplemente para aclarar, creí que se iba a entrar en votación o aprobar y es por eso que había vertido lo que dije hace un momento; pero sí ya está aprobada la licencia y está en el Reglamento, creo que estamos perdiendo tiempo y podríamos pasar a otro punto. Gracias.

Sen. Presidente: Sí, nadie ha solicitado la votación, ha sido solo una consulta para ver si correspondía o no la licencia, por eso no estamos entrando en votación.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Presidente, buenos días a su Autoridad y al Pleno de la Cámara de Senadores.

Referente al Senador de Chuquisaca, parece que al menos objetivamente está bien fundamentada la licencia, está explicando el motivo, la invitación en la cual tiene que participar como una autoridad nacional y que representa como autoridad electa a ese Departamento y si va a estar el Presidente y es parte de la gestión que se está realizando en beneficio de su Departamento, considero que eso es parte de una Gestión Parlamentaria que todos y cada uno de nosotros puede hacer en sus departamentos, siempre buscando el desarrollo de nuestras regiones de la que hemos sido electos. Por lo tanto, yo creo que es de Suficiente Discusión, Senador Presidente y es una licencia debidamente fundamentada. Gracias.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo más observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día de la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 4 de marzo de 2026; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA.

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Buenos días. Gracias, Senador Presidente. Buenos días también a los compañeros y compañeras.

Quiero solicitar respetuosamente al Pleno la modificación del Orden del Día, Presidente, este viernes 6 de marzo es aniversario de la urbe alteña, son 41 años de mi ciudad, he hecho la tramitación correspondiente para diferentes homenajes camarales. La urbe alteña tiene un millón y medio de habitantes, más de 2.500 urbanizaciones a la fecha y ha sido un análisis de parte del trabajo que vengo marcando para poder rendir homenaje a las urbanizaciones que han sido pioneras para la fundación de la ciudad de El Alto. He solicitado el trámite de un Homenaje Camaral el 26 de febrero, en el entendido de que podía haber entrado en tratamiento normal, pero por los tiempos se ha cortado Presidente y compañeros, por eso es que solicito, que el punto 2.1 de la solicitud de Homenaje Camaral para la junta de vecinos, la zona Central 12 de Octubre de la urbe alteña, sea considerada en modificación, de acuerdo al artículo 111, para la modificación del Orden del Día en su tratamiento, en aplicación al artículo 107 de Moción por Dispensación, que seguramente posteriormente será tratado.

Solo quiero pedir, que se modifique el Orden del Día y que se pueda tratar esto con Dispensación de Trámite. Esa es la petición. Gracias.

Sen. Presidente: En lo planteado por la Senadora, deberíamos ver si hay apoyo de al menos dos senadores, hay apoyo de varios.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, vamos a trasladar a Asuntos Varios la solicitud de la Senadora Chapetón, no sé si sigue en consideración el Orden del Día, si hay algún otro requerimiento de modificación.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Senador Presidente. Saludar a todos los colegas senadores.

Presidente y colegas, el lunes el Senador Branko Marinkovic presentó el Proyecto de Ley de Equilibrio Territorial de Gastos Públicos, Descentralización Funcional y Fortalecimiento Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene que ver justamente con lo que hemos luchado muchos departamentos por autonomía, hace más de 20 años y que nos falta justamente la autonomía económica, los recursos económicos, especialmente para los departamentos de: Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y que mucho como el Senador Ernesto Suarez, ha sido destituido de su cargo, ha estado preso, siguen muchos de todos los que han luchado con proceso como el Senador Branko, que ha sido exiliado y en un momento de crisis económica donde todas nuestras regiones necesitan recursos.

El Beni es un ejemplo del año pasado, su Gobernador estaba en huelga de hambre, en Santa Cruz tenemos actualmente emergencia en el tema de salud, en caminos, inundaciones y es por eso que quiero pedir, de acuerdo al artículo 107 de nuestro Reglamento, que es la Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia para que este Proyecto de Ley lo podamos tratar de manera urgente y así garantizar recursos a nuestras regiones y no solamente es el tema de nuestras gobernaciones; es para nuestras universidades públicas, es para nuestros pueblos indígenas, es para los gobiernos municipales que necesitan estos recursos y que va a llegar un presupuesto reprogramado que tiene que llegar este mes de marzo.

Es por eso la urgencia, para que ya con esta Ley podamos garantizar recursos y que las regiones nunca más tengamos que mendigar al centralismo recursos. Entonces, Presidente, pido que podamos votar para que este Proyecto de Ley lo podamos tratar en esta Sesión.

Sen. Presidente: El proyecto ha sido presentado efectivamente el día lunes y hoy deberíamos remitirlo a la Comisión. Es un proyecto demasiado importante para entrar a un tratamiento de Dispensación de Trámite, tiene que ver con recursos importantísimos del país, con competencias nacionales, subnacionales, con asignación de una serie de responsabilidades nuevas a las gobernaciones, a los municipios. Creo que no corresponde, por la importancia del mismo proyecto, ser tratado hoy con Dispensación de Trámite, sin haber además tenido los senadores el conocimiento del proyecto, creo que corresponde que le demos el tratamiento que está establecido por la Constitución y por nuestro Reglamento, que vaya a la Comisión, que se trabaje en la Comisión, habrá que seguramente armar mesas de trabajo con las autoridades subnacionales, hay que hacer una consulta al Poder Ejecutivo, hay que cambiar presupuestos, en fin, etc. Y creo que los elementos contenidos en este proyecto inviabilizan que podamos trabajar o tratarlo como un proyecto, digamos de urgencia.

Necesitamos entrar a fondo, es un tema sin duda, importantísimo para el país y no creo que debamos tratarlo con Dispensación de Trámite, pongo de todas maneras a consideración del resto de los senadores, como corresponde.

Al no haber apoyo a la Moción de la Senadora, vamos a proceder como corresponde, vamos a mandar el proyecto en su momento. No, porque no ha habido el apoyo de dos senadores, para tratar el tema. Están manifestando el apoyo para tratar el tema. Perfecto.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, sírvanse levantar la mano. Vuelvo a decir que me parece que es imprudente que llevemos adelante un proyecto semejante magnitud por Dispensación de Trámite.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: No, no quiere decir de ninguna manera que no se trabaje el tema, es fundamental, es un tema primordial para el país, pero debemos darle la importancia que corresponde.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Sí, Senador Presidente.

Simplemente pedirle a su Autoridad, en el momento oportuno, nos ceda la palabra justamente para verter algún criterio, después de que un tema ya esté resuelto.

Precisamente quise decir, que varios proyectos de ley, inclusive habiéndose cumplido los plazos establecidos, inclusive cuando se cumple la prórroga que solicitan las Comisiones, hemos pedido que algún Proyecto de Ley sea tratado en el Pleno Camaral, sin embargo, han sostenido que faltan informes, que se debe trabajar de manera responsable. En consecuencia, simplemente quise decir, que es un Proyecto de Ley importante y, en consecuencia, se debe analizar en Comisión y de manera que, con todos los informes, sea tratado en el Pleno Camaral.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Este Proyecto de Ley es sumamente importante también, no solamente para Santa Cruz, sino también para todos los departamentos, estén por seguro de que muchos vamos a apoyar porque ayuda bastante a responder a las necesidades de cada Municipio y Gobernación y por ello también y como lo dijo el Senador Presidente, apoyo bastante el tema de que por su importancia, es necesario que vayan a las Comisiones, tomando en cuenta que hay muchas; creo que he escuchado que hay Comisiones que también tienen propuestas que se puedan unificar en el bien de cada Municipio y cada Gobernación y se pueda tratar en su momento. Gracias.

Sen. Presidente: Sigue en consideración el Orden del Día. No habiendo más consideraciones, los senadores y senadoras que estén de acuerdo con el Orden del Día modificado, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Wanda Medrano Hervas, presenta el Proyecto de Ley Integral para la Seguridad y Defensa Nacional".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.ª Secretaria:

1.2 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, presenta el Proyecto de Ley de "Zona Económica Especial del ALTO ZEE-EA".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen.ª Secretaria:

1.3 El Senador Branko Marinkovic presenta el Proyecto de Ley de Equilibrio Territorial del Gasto Público, Descentralización, Funcional y Fortalecimiento Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas**.**

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Junta de Vecinos de la Zona Central 12 de octubre de la ciudad de El Alto en reconocimiento a su historia de organización y constituir un progreso comunitario representativo para la Urbe Alteña.

Sen. Presidente: Este proyecto hemos votado para ser tratado con Dispensación de Trámite en Asuntos Varios.

Sen.ª Secretaria:

2.2 El Senador Víctor S. Quispe Santander, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro por laboral espiritual y social.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.3 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Asociación Cristiana Benéfica de Rehabilitación y Reinserción de Marginados (REMAR BOLIVIA), en reconocimiento a sus 27 años, de labor social y destacado papel fundamental en la rehabilitación a personas con adicción.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, solicita al Ministro de Gobierno, a través de la Dirección de Registros, Control y Administración de Bienes Incautados –DIRCABI, informe sobre el tratamiento que se da a los bienes incautados en el Departamento de Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.2 El Senador Víctor S. Quispe Santander, solicita a la Ministra de Educación, informe sobre la Resolución Ministerial N° 0024/2023, en referencia a los colegios particulares y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.3 La Senadora Paola L. López Zeballos, solicita al Alcalde Municipal de Pailón, informe si se ha dado cumplimiento al convenio Intergubernativo de Financiamiento y Ejecución suscrito entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE dependiente del Ministerio de la Presidencia y la Alcaldía Municipal de Pailón; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

3.4 La Senadora Eliana Rina Acosta solicita:

3.4.1 A la Ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía a través de la Viceministra de Fomento al Turismo Sostenible, informe sobre la situación de las Empresas de Turismo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.4.2 Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), informe cuáles son las atribuciones específicas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, conforme a la Ley N° 393 de Servicios Financieros; y otros puntos relacionados al tema. Así también, a través de la Aduana Nacional informe sobre el estado jurídico, proceso administrativo y destino final de la mercancía contenida en el contenedor NYKU 381014-4 gestión 2012; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.5 El Senador Erick Soruco Alpire, solicita al Presidente del Consejo de la Magistratura, informe desde la promulgación de la Ley N° 025 de fecha 2 de junio de 2010, cuántos Juzgados en Materia de Contravenciones; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.6 La Senadora Ana María Crispín Choque, solicita;

3.6.1 Al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe cuántas personas se encuentran actualmente registradas como funcionarios públicos de la Carrera de Administración de Empresas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.6.2 Al Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, a través del Servicio Plural de Registro de Comercio SEPREC, informe de

manera detallada sobre la cantidad total de empresas registradas y activas; y otros puntos relacionados al tema

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.7 La Senadora Claudia Mallon Vargas solicita;

3.7.1 Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informe quiénes componen actualmente el Comité Técnico de Zonas Francas (CTZF), establecido en el D.S. 2779 Reglamento de Régimen Especial de Zonas Francas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.7.2 Al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), informe cuál es el estado actual y el curso administrativo del Trámite de Hoja de Ruta 2802, de 1 de octubre de 2025; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.8 La Senadora Wanda Medrano Hervas solicita;

3.8.1 Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Aduana Nacional, informe sobre la recepción, registro en sistema y almacenamiento de los bultos correspondientes al cargamento denominado "Marihuana Húmeda" con número de guía aérea (AWB) N° 901-12969110, retenida por Trasporte Aéreo Boliviano TAM, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru durante la segunda quincena de febrero de 2026; y otros puntos relacionados la tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.8.2 Al Ministro de Defensa, a través del Transporte Aéreo Boliviano TAB, informe de manera expresa y documental si Transporte Aéreo Boliviano, transportó el cargamento denominado "Marihuana Húmeda" con número de guía aérea (AWB) N° 901-12969110, correspondiente a la ruta Miami; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.8.3 Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe de manera detallada sobre el procedimiento normativo y técnico aplicado para la elección y asignación de representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales en las últimas elecciones generales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.8.4 Al Ministro de Gobierno, informe el tipo exacto de sustancia identificada mediante pericia química respecto al cargamento de "Marihuana Húmeda", según lo reportado en medios de comunicación incautado en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru; y otros puntos relacionados al tema. Así también a través del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, informe si el ingreso del cargamento denominado "Marihuana Húmeda", evidencia vulnerabilidad en el control de guías aéreas internacionales en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: De carácter previo, saludos a todos los colegas; de acuerdo al artículo 30 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito permiso, tengo una reunión agendada con anterioridad con JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón). Gracias.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.8.5 Al Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, a través del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio - SEPREC, informe y adjunte copia legalizada del Testimonio de Constitución, Matrícula de Comercio vigente, historial completo de modificaciones societarias y registro de representantes legales de la empresa PJM S.R.L. y CRUZBEN S.R.L.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Castillo y luego la Senadora Acosta.

Sen. Castillo: Un saludo, Senador Presidente, por medio de Usted, a todos los colegas. Para hacer con mi presencia en Sala; Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Un saludo por intermedio a todos y con la misma razón. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.8.6 Al Ministerio Público, informe sobre el caso denominado "Marihuana Húmeda", ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, con número de guía aérea N° 901-12969110, que personas fueron aprendidas detallando su identificación, calidad de proceso; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.8.7 Al Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, a través de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos - NAABOL, informe si la empresa PJM S.R.L. y CRUZBEN S.R.L., cuenta con habilitaciones vigentes para operar como consignatarios o despachantes de carga aérea internacional, en relación con el cargamento denominado "Marihuana Húmeda"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.9 El Senador Nilton Condori Alanoca, solicita al Presidente del Banco Central de Bolivia, informe de manera detallada, cuál es el origen del dinero que transportaba el avión de carga Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana, especificando la procedencia de los fondos, institución responsable, el destino final y marco legal de quien autorizó dicho traslado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.10 El Senador Humberto Suarez Egüez, solicita al Gobernador del Departamento de Pando, informe en qué y cómo se gastó los 5.000.000 millones de bolivianos destinados al Gobierno Autónomo del Departamento de Pando, para emergencias de caminos en la Gestión 2025; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe

correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

3.11 El Senador Abdón Porcel Arancibia, solicita a la Ministra de Educación y Deportes, informe y remita copia de la declaratoria, resolución, instructiva u otro instrumento oficial con el que se dispuso la alerta epidemiológica nacional por la influenza A(H3N2), variante K, incluyendo el plan de implementación específica para el Departamento de Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: La nota es dirigida a la Ministra de Salud y no al Ministro de Educación.

Sen. Presidente: Tómese nota y se hará la corrección.

Senadora Secretaria, continúe con la lectura.

Sen.ª Secretaria:

3.12 El Senador José M. Ormachea Mendieta, solicita al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), informe si el SERNAP, mediante cláusula contractual, se comprometió a gestionar permisos de pesca con carácter exclusivo a favor de operadores turísticos privados dentro del TIPNIS; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.13 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, solicita al Ministro de la Presidencia, informe cuál es la base técnica, financiera y normativa sobre la cual se calcula la propuesta distribución denominada "50/50"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.14 La Senadora Nurmy Gutiérrez Meneses, solicita al Ministro de la Presidencia, a través del Director Nacional del INRA, informe si dentro del proceso de saneamiento SAN- TCO que culminó con la Resolución Administrativa RA-ST N° 0038/2023 de 26 de mayo de 2023, se realizaron inspecciones de tierra fiscal en fecha 25 y 26 de febrero de 2023 y si se identificó la presencia de la Comunidad Indígena Tsimane "Toronjal"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.15 La Senadora Yasmin Estivariz Villarroel, solicita al Ministro de la Presidencia, informe y remita copia legalizada e íntegra de todos sus antecedentes administrativos que dieron origen al Decreto Supremo N° 5552; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.16 Los Senadores Yasmin Estivariz Villarroel, Nurmy Gutiérrez Meneses y José Sánchez Aguilar, solicitan:

3.16.1 Al Presidente del Banco Central de Bolivia, informe en relación al accidente de la aeronave militar Lokheed C-130 Hércules (FAB) siniestrado el pasado 27 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Alto y que transportaba billetes cuyo presunto destino era el Banco Central de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.16.2 Al Ministro de Defensa, informe en relación al accidente de la aeronave militar Lokheed C-130 Hércules (FAB) siniestrado el pasado 27 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Alto y que transportaba billetes cuyo presunto destino era el Banco Central de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.16.3 Al Fiscal General del Estado, informe de manera detallada y documentada cuál fue la intervención institucional del Ministerio Público desde el momento del siniestro, si se dispuso la apertura de la investigación penal de oficio para identificar el posible ilícito de origen de los billetes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.17 El Senador Wilder Veliz Armas, solicita:

3.17.1 Al Presidente del Consejo de la Magistratura, informe cuál es la escala salarial correspondiente a los funcionarios judiciales designados como secretarios de juzgado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.17.2 Al Ministro de Gobierno a través del Comandante General de la Policía Boliviana, informe de manera documental, si la Señora Ruth Janeth Ramírez Laura cuenta con antecedentes por procesos disciplinarios dentro de la institución policial; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.17.3 Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil el detalle de carga, especificar el desglose exacto de las unidades y valor nominal, contenidos en la póliza de importación de Crane Currency Mlta Limed que arribó vía BoA EL 26 de febrero; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.18 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, solicita al Presidente del Consejo de la Magistratura, a través del Encargado Distrital del Consejo de la Magistratura de La Ciudad de La Paz, informe si el documento denominado informe de Auditoría Jurídica N° CM-UCF-AJ/CGAO 01/2025 "No Programada" de fecha 17 de septiembre de 2025, se encuentra oficialmente emitido y registrado en el sistema institucional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.19 La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, remita una copia del estudio de Preinversión (TESA) aprobado para el proyecto de Construcción Unidad Educativa Oruro –Municipio de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.20 Las senadoras Judith Rosario García Coca, Paola L. López Zeballos y Ana Karina Velasco Añez, de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, solicitan:

3.20.1. Al Ministro de Defensa, informe cuáles son los criterios técnicos que primaron en el proceso de designación del Gral. Div. Jhonny Oscar Duran Lino, como General de COFADENA, si se presentó la norma vigente y se consensuó con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en su nombramiento; y otros puntos relacionados al tema. Así también a través del Comando en Jefe de la Fuerzas Armadas, informe sobre cuál la normativa legal vigente que se aplicó para realizar la convocatoria, evaluación, calificación y publicación de resultados de los ascensos de Coroneles a Generales de Brigada de la Fuerza Aérea Boliviana correspondiente a la Promoción 1992; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito.

4.1 El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 127/2025-2026(Tema: Planes Operativos Anuales desde la Gestión 2020).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

4.2 El Presidente Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 045/2025-2026 (Tema: Acefalías en la gestión 2025 en el Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

4.3 El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 113/2025-2026. (Tema: Funcionamiento del Programa Municipal de Esterilizaciones).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

4.4 La Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 389/2025-2026. (Tema: Presupuesto municipal destinados al Programa Municipal de Desarrollo Infantil, correspondiente a las gestiones 2015 hasta 2025).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

4.5 El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 067/2025-2026 (Tema: Proyecto técnico completo de construcción del Kínder Rumy Campana); N° 156/2025-2026 (Tema: Proyecto de la Carretera KM 19 (ZOFRA) – EXTREMA); N° 144/2025-2026 (Tema: Lista de proyectos especiales que fueron ejecutados y en ejecución por la Unidad de Proyectos Especiales durante las gestiones 2020 al 2025); N° 158/2025-2026 (Tema: Estado físico de ejecución de cada tramo de la RVF-13, expresado en porcentajes); N° 143/2025-2026 (Tema: Proyectos ejecutados por la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, desde la gestión 2005 a la fecha).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores Peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.6 La Contralora General del Estado interina, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 322/2025-2026. (Tema: Informe Complementario, Dictamen de Responsabilidad o Resolución Final a Informe Preliminar de Auditoría N° GL/EP41/A23 R1).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

4.7 El Ministro de Defensa, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 161/2025-2026 (Tema: Transferencia de Bs. 774.800,00 (setecientos setenta y cuatro mil ochocientos 00/100 bolivianos) al Municipio de Santa Rosa del Abuna); N° 160/2025-2026 (Tema: Supervisión, control, seguimiento y ejecución del desembolso de 774.800,00 Bs. al Municipio de Santa Rosa del Abuná para atención de desastres naturales); N° 207/2025-2026 (Tema: Cantidad de servidores públicos con los que cuenta esa cartera de Estado).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores Peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.8 El Ministro de Relaciones Exteriores, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 186/2025-2026 (Tema: Tratados, convenios, protocolos, declaraciones, ratificaciones y otros instrumentos internacionales relativos a pueblos indígenas que el Estado Plurinacional de Bolivia suscribió en los últimos 10 años); N° 241/2025-2026 (Tema: Estructura vigente de atención consular y presupuesto operativo anual por oficina (gestión 2024 y programación 2026).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores Peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.9 El Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 262/2025-2026 (Tema: Programas/proyectos vigentes aplicables a mejoramiento genético y sanitario de camélidos, bovino, ovino, avícola y piscicultura, en la Provincia Pacajes/Municipio de Calacoto); N° 130/2025-2026 (Tema: Estado actual de la construcción e implementación del "Complejo Piscícola de la Amazonía" ubicado en la comunidad de San Bernardo, Municipio de Rurrenabaque); N° 221/2025-2026 (Tema: Antecedentes epidemiológicos y la justificación para solicitar un Informe Semanal de EVENTOS SANITARIOS en los establecimientos porcícolas); N° 188/2025-2026 (Tema: Estado institucional actual del FONDIOC.); N° 197/2025-2026 (Tema: Proyecto de Inversión del Estado "Planta Piscícola del Chaco"); N° 205/2025-2026 (Tema: Cantidad de servidores públicos con los que cuenta esa cartera de Estado).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.10 La Ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 280/2025-2026 (Tema: Institución, entidad o nivel de Gobierno responsable directo del arreglo, mantenimiento, conservación o restauración de la Iglesia de Caquiaviri).
Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

4.11 El Ministro de Minería y Metalurgia, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 222/2025-2026 (Tema: Trabajadores y/o obreros dependientes de las Empresas Mineras y/o Filiales y/o Empresa Metalúrgicas y/o Unidades Productivas de la Corporación Minera de Bolivia, que no asistieron a su fuente laboral sin justificativo válido).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

4.12 El Ministro de la Presidencia, remite respuesta a las Peticiones de Informe Escrito N° 132/2025-2026 (Tema: Información oficial y actualizada sobre el caso "Fondo Indígena".); N° 060/2025-2026 (Tema: Estructura institucional del Fondo de Asentamientos).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.13 La Ministra de Educación, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 209/2025-2026 (Tema: Cantidad de servidores públicos con los que cuenta esa cartera de Estado); N° 177/2025-2026 (Tema: Convenios interinstitucionales que el Ministerio gestionó y suscribió para educación superior de formación profesional durante los últimos 5 años); N° 283/2025-2026 (Tema: Instructivo nacional o regional que prohíba o, en su defecto permita, el cobro de dinero por inscripción de estudiantes a unidades educativas); N° 187/2025-2026 (Tema: Políticas públicas implementadas en los últimos cinco años dirigidas específicamente a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.14 El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 172/2025-2026 (Tema: Política económica o instrucciones expresas por las cuales se autorizó el incremento sostenido del egreso de divisas del Banco Central de Bolivia hacia el sector privado bancario a octubre de 2025); N° 200/2025-2026 (Tema: Cantidad de servidores públicos con los que cuenta esa cartera de Estado).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.15 El Ministro de Hidrocarburos y Energías, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 057/2025-2026 (Tema: Políticas públicas a implementarse orientadas a impulsar el sector energético); N° 260/2025-2026 (Tema: Suscripción de contratos, convenios, derechos mineros, autorizaciones administrativas o actividades hidrocarburíferas y/o mineras dentro de la Reserva de Flora y Fauna Tariquía); N° 224/2025-2026 (Tema: Conflicto suscitado entre la Cooperativa de Luz Eléctrica Rurrenabaque Ltda. y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE);); N° 225/2025-2026 (Tema: Incumplimiento del contrato de comodato suscrito con la Cooperativa de Luz Eléctrica Rurrenabaque Ltda.); N° 227/2025-2026 (Tema: Cantidad de servidores públicos con los que cuenta esa cartera de Estado).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

4.16 El Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, remite respuesta a las Peticiones de Informe Escrito N° 269/2025-2026 (Tema: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) aprobado para las actividades de exploración que desarrolla PETROBRAS en la Reserva Ecológica de Tariquía); N° 298/2025-2026 (Tema: proyectos ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) a nivel nacional en los últimos 5 años); N° 218/2025-2026 (Tema: Instrumentos de gestión ambiental que respaldan o autorizan el proyecto hidrocarburífero ejecutado por la empresa brasileña Petrobras dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía); N° 213/2025-2026 (Tema: Situación actual registrada por su despacho respecto del proyecto exploratorio Domo Oso X3 (DMO-X3); N° 273/2025-2026 (Tema: Emisión de licencias ambientales para el ingreso y operación de empresas nacionales o extranjeras con fines hidrocarburíferos, mineros o productivos dentro de la Reserva de Tariquía); N° 246/2025-2026 (Tema: Documentos de Evaluación Ambiental en la reserva de Tariquía).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

4.17 El Ministro de Gobierno, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 137/2025-2026 (Tema: Registro oficial actualizado sobre la incidencia de delitos sexuales en el Departamento de Potosí en los últimos cinco años); N° 171/2025-2026 (Tema: Solicitud de designación de depositaria del bien inmueble ubicado en la localidad de Limoncito ante la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados - DIRCABI).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Solicito a la Senadora Vicepresidenta, asumir la Presidencia.

-Asume la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar electoral al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.18 El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 295/2025-2026. (Tema: Afectación de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales a los Pueblos Originarios de Tariquía).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen. Secretario:

4.19 El Fiscal General del Estado, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 343/2025-2026 (Tema: Caso: FUD: 701102012600357 seguido por el Ministerio Público a instancia de Gabriela Arias Montero en contra de Mauricio Calderón Alvarado por el delito de Biocidio); N° 354/2025-2026 (Tema: Estado procesal actual del Caso N° 201102012509353); N° 397/2025-2026 (Tema: Estado del Caso de la denuncia interpuesta en contra de los Campesinos Originarios de Tariquía).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

4.20 El Alcalde del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 100/2025-2026. (Tema: Cantidad de procesos de delimitación territorial han sido promovidos, gestionados o acompañados por el Gobierno Autónomo Departamental desde la promulgación de la Ley N° 339).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen. Secretario:

4.21 El Ministra de Salud y Deportes, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 185/2025-2026 (Tema: Políticas públicas en materia de salud implementadas en los últimos cinco años dirigidas específicamente a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuesta a Minuta de Comunicación:

5.1 La Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, remite la respuesta a la Minuta de Comunicación N° 14/2025-2026(Tema: Tarifas de transporte público).

-Reasume la Presidencia, el Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas-

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Reposición de Proyecto de Ley:

6.1 El Senador Cesar Mentasti Padilla, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 128/2024-2025 C.S. "Ley de Delimitación Interdepartamental de los tramos entre los Departamentos de Oruro (Municipio de Challapata) y Potosí (Municipio de San Pedro de Macha).

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Edwin López Quiroga, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 326/2024-2025 C.S. "Declara de interés y prioridad nacional la incorporación a la red vial fundamental el Tramo: CR. F12(Puente Caracila) El Choro –Poopo-Antequea – CR.RT. D-418(Ticaña).

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

6.3 El Senadora Wanda Medrano Hervas, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

6.3.1 N° 229/2024-2025 C.S. "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo entre las Unidades Territoriales de Santivañez con Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

6.3.2 N° 237/2024-2025 C.S. "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo entre los Municipios de Punata y Arani del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

6.3.3 N° 227/2024-2025 C.S. "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo entre los Municipios de Bolívar y Tocopaya del Departamento de Cochabamba".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

6.3.4 N°079/2024-2025 C.S. "Delimitación Intradepartamental en el Límite y/o Tramo entre las Unidades Territoriales de Santivañez y Tarata del Departamento de Cochabamba"

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

6.4 La Senadora Eliana Rina Acosta, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 033/2024-2025 C.D. "Enajenación de dos Bienes Inmuebles a Título Gratuito de Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de la Guardia a Favor de la Policía Boliviana".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Adscripción a Comisión:

7.1 El Senador Cesar Mentasti Padilla, solicita su adscripción a las siguientes Comisiones de: Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral; y de Política Internacional.

Sen. Presidente: Remítase a conocimiento de las Comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Actas de Comisión:

8.1 La Senadora Judith Rosario Gracia Coca, Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite Actas de la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

8.2 La Senadora Eliana Rina Acosta, Presidenta de la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas, remite Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

8.3 La Senadora Ana María Crispín Choque, Presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

8.4 El Senador José Sánchez Aguilar, Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite Actas de la Sexta y Séptima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Remisión:

9.1 El Ministro de Hidrocarburos y Energías, solicita ampliación de plazo para dar respuesta a las Peticiones de Informe Escrito N° 211/2025-2026; N° 226/2025-2026; N° 271/2025-2026; N° 250/2025-2026; N° 310/2025-2026 y N °292/2025-2026.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

9.2 El Ministro de Minería y Metalurgia, solicita ampliación de plazo para dar respuesta a las Peticiones de Informe Escrito N° 181/2025-2026.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen. Secretario:

9.3 El Senador Daniel Ortiz Velásquez, Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, solicita prórroga para el tratamiento de los siguientes Proyectos de Ley:

9.3.1 N° 055/2025-2026 C.S., "Que Modifica el Artículo 226 Bis del Código Penal para el Endurecimiento de Penas por Gasolinas Adulteradas de mala calidad".

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, reitero nuevamente, hemos presentado un Proyecto de Ley para la modificación del Código Penal en su artículo 226, por el tema de la gasolina adulterada, el cual está generando bastante molestia en el sector de transporte y puedo ver que no solamente está afectando a otros proyectos de ley desde la Comisión de Constitución; este problema realmente está afectando a mucha población del sector transporte y por ende a las familias. El tema que se esté solicitando prórroga para la

modificación de un artículo y otros más que estoy viendo y los anteriores que se han escuchado, llama mucho la atención, ya que no se está dando celeridad a este tema, sé que no se va a tratar en este punto, sé que en el Reglamento dice que tienen la oportunidad de solicitar esa prórroga, pero dónde está la predisposición de trabajar en bien del país, conociendo que tenemos muchos problemas en el tema de hidrocarburos.

Yo no puedo creer que, estando aquí con las leyes que se han presentado, los proyectos de ley, además este Proyecto de Ley, que no es grande, que es una revisión se tenga que generar estas prórrogas. Yo pido a todos los colegas senadores que este tema del transporte y la gasolina realmente está generando mucho daño a todas las familias en toda Bolivia, sobre todo a los que han sido afectados y se pida a todos los senadores, hubiera querido que esté aquí el Senador Daniel para decirle que dé celeridad a este tipo de procesos, pero también que se tome en cuenta en el Acta de que se está pidiendo prórroga y que la prensa si es que está, vea cómo se está haciendo. Nada más. Si puede pasar al otro punto. Era por la molestia que tengo, porque no se está tratando.

Sen. Presidente: Se hace conocer a la Comisión para que tome en cuenta la solicitud.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente, buenos días. Buenos días al Pleno.

Únicamente para aclarar, si bien soy adscrita a la Comisión de Constitución del Dr. Ortiz, se tiene que el trabajo de esa Comisión es demasiado grande y por otra parte, obviamente la solicitud de una ampliación de plazo es precisamente por esa situación; sin embargo, el punto más importante que quiero aclararles y explicar aquí a los colegas es que, así se haga la modificación de la Ley de manera inmediata y que la podamos promulgar hoy mismo, el hecho ocurrido ya no va a poder ser juzgado con esta Ley porque es un hecho anterior. Entonces, aunque se demoren haciendo lo que sea o lo presentemos en este momento, ese hecho va a ser juzgado con la Ley anterior o no va a ser juzgado si es que no hay una tipicidad de lo que hubiera ocurrido.

Entonces, es esa la aclaración, Senador Presidente, porque no podemos confundirnos nosotros como legisladores y tenemos que tener las aclaraciones necesarias en ese sentido para, sobre todo, tranquilizar también a los ciudadanos y a la prensa con esa aclaración.

Sen. Presidente: Hacer conocer también al Pleno que el día de mañana va a estar presente para el Informe Oral del Ministro de Hidrocarburos aquí, seguramente este será uno de los temas que tocaremos.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Todos los colegas saben que, si bien la Ley se hace sin retroactivo, es de conocimiento que aún siguen existiendo problemas dentro de Yacimientos, el día de hoy se tiene una fila larga de cisternas, las cuales no tienen dónde descargar la gasolina; entonces, no sabemos si ahora sí garantizamos que la gasolina va a llegar en buen estado y que veamos que esta Ley ya no se va a poder aplicar, bueno tendríamos que garantizar ello. Sin embargo, corresponde que nosotros tengamos que hacer nuestro trabajo con la celeridad posible y no sé si adivinar que ya no va a pasar nada, obviamente la Ley no es retroactiva, pero no conocemos qué es lo que va a pasar mañana o pasado o si lo conocen, háganos saber que la gasolina ya no va a tener ningún problema. Además, tomando en cuenta que se están generando ya aditivos para el tema de combustible y no sabemos de qué manera van a solucionar o no los problemas, es por eso la pertinencia y la importancia de la modificación de este artículo y esto a todos los colegas, y también a la colega que me antecedió, tenemos que dar un poquito de celeridad, no es justificable el hecho de que se diga que ya no vamos a juzgar con esta Ley y que todo va a juzgarse con la Ley pasada, pero es importante que veamos que todavía hay problemas, no ha pasado el tema de hidrocarburos, hoy cisternas están paralizadas sin saber dónde descargar.

Se tienen aditivos, qué dicen, van a subsanar aquellos problemas que se tienen. ¿Tenemos esa seguridad? ¿Conocemos la composición de esos aditivos para eliminar todas las gomas que se tienen dentro del combustible? Entonces, por eso pido que nuevamente se dé la recomendación y repensemos un poquito lo que estamos planteando, porque es un problema de Bolivia, del transporte, y tenemos que empezar a trabajar en ello.

Sen. Presidente: Senador Secretario, continúe.

Sen. Secretario:

9.3.2 N° 056/2025-2026 C.S. "De Modificación al Artículo 350 Parágrafo III E Inclusión del Parágrafo V del Código Penal, Modificado por la Ley 1102 del Consejo Nacional de Lucha Contra el Avasallamiento y el Abigeato-CONALCABI del 25 de septiembre de 2018".

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Sen. Secretario:

9.3.3 N° 057/2025-2026 C.S. "Que Modifica el Artículo 261 del Código Penal para agravar las penas por homicidios y lesiones graves y gravísimas en hechos de tránsito".

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista.

Sen. Secretario:

9.3.4 N° 013/2025-2026 C.S. "Ley de modificación al Artículo 350 del Código Penal, elevado a rango de Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, modificado por la Ley N° 1102 de 25 de septiembre de 2018 de creación del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato".

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Proyectista.

Sen. Secretario:

9.4 El Senador Wilder Veliz Armas, solicita la condecoración Especial "Franz Tamayo", para Walter David Santalla Barrientos, por su destacada trayectoria artística.

Sen. Presidente: Aquí debemos aclarar Senador que la condecoración ya ha sido otorgada al Señor en el año 1993. Hemos podido verificar este tema en la Directiva y como está establecido en la norma de Reglamento, no se puede dar dos veces la misma Condecoración, lo pongo para conocimiento. Es un dato que no teníamos conocimiento en la Sesión anterior, cuando estuvimos discutiendo el tema.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, seguramente, referente a este tema, se nos responderá de manera escrita; sin embargo, solicito la palabra, Senador Presidente, justamente para solicitar permiso por una hora, toda vez que tengo una reunión programada.

Sen. Presidente: En consideración la licencia.

Senador Secretario, continúe con la lectura de los temas que estamos tratando.

Sen. Secretario:

9.5 La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas, solicita prórroga para el tratamiento de los siguientes Proyectos de Ley:

9.5.1 N° 053/2025-2026 C.S. "Modificación de la ley N° 2247 de 14 de septiembre de 2021".

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora que solicitó la reposición del Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

9.5.2 N° 045/2025-2026 C.S. "Incremento de la Renta de Vejez Renta Dignidad".

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Petición de Informe Oral:

10.1 Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda informe cuál es la situación económica y financiera actual de BOA, expresada en bolivianos y dólares y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto; solicitada por Senadora Claudia Mallon Vargas

Sen. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la Senadora, no está presente, vamos a tomar esto para la próxima Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Resolución Camaral:

1.1 Proyecto de Resolución Camaral que modifica parcialmente el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En este punto, luego de las reuniones que hubo ayer con las Bancadas y conociendo varias de las observaciones, si les parece, hoy propondríamos hacer una presentación para conocimiento de los senadores a detalle de lo que son las modificaciones y luego pasaríamos a tener un tiempo más para consensuar estas modificaciones, creo que son modificaciones que, si bien no son de fondo en el Reglamento, son modificaciones de forma, las mismas han requerido de mayor profundización en las reuniones de Bancada.

Entonces, propondríamos hoy día hacer la presentación nada más y en el curso de la semana, tendríamos reuniones a nivel de cada una de las Bancadas con los distintos senadores para ver que podamos consensuar estos puntos y poder tratarlos tal vez en la próxima semana.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Sí, efectivamente, como había pedido mi persona, que al ser un tema tan importante deberían darnos un poco más de tiempo para poder socializar en distintas Bancadas, para no hacer duplicidad de trabajo que hoy quieren presentar, me parece que más bien deberían hacer la presentación a las Bancadas, como se hizo el día de ayer, que no pudimos terminar con el Oficial Mayor Javier, creo que ese debe ser el camino para trabajar y luego después recién debatirlo aquí; porque, si nos presentan ahora y a la vez otra vez presentan en las Bancadas de partidos, entonces como que se va haber duplicidad de trabajo. En ese sentido, sugiero que no se trate el tema el día de hoy.

Sen. Presidente: En consideración.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Saludar nuevamente a la Directiva y a los colegas.

Evidentemente, en principio, apoyar la Moción presentada por la Senadora Yarhui, en virtud de que el día de ayer, gracias a la gentileza del Oficial Mayor, se hizo una presentación adecuada y nosotros como tal hemos hecho algunas sugerencias, porque entendemos que hay modificaciones de forma, pero también hay algunas de fondo y es importante que las Bancadas, de por sí también tengan la oportunidad de compartir esta explicación, que nos pareció buena. De manera que, Senador Presidente apoyo la Moción presentada, para que esta presentación se haga por Bancada y no el día de hoy, definitivamente.

Pero, al mismo tiempo, Senador Presidente, quiero aprovechar el momento para que en función del artículo 30, voy a solicitar permiso de una hora, les ruego por razones de salud poner en consideración.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de permiso. Puede proceder, Senador.

Creo que cualquiera de las dos opciones está a consideración de los senadores, si nos hacen la presentación hoy o si trasladamos directamente esa presentación a las Bancadas, creo que vale la pena entrar a la profundidad en los temas y la próxima semana tendríamos ya la posibilidad de tratar aquí en Plenaria esas modificaciones. En consideración, aprobamos la consideración y hoy día no la tomamos en cuenta.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Solicitud de Consideración Directa:

2.1 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, solicita conforme al artículo 161 parágrafo III del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración directa del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que en ejercicio de sus atribuciones y norma legal vigente, en coordinación con las y los Ministros

de Estado e instancias pertinentes realicen de forma inmediata una investigación , transparente y pública a efecto de determinar las causas del accidente de fecha 27 de febrero de 2026 y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Sala.

Solicito a la Senadora que presente el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Bien, hemos escuchado que anteriormente, en este Orden del Día y durante el tratamiento de esta Sesión, varios de nuestros compañeros y colegas han solicitado Peticiones de Informe respecto al accidente suscitado el pasado viernes en la urbe alteña. Creo que es importante que conozcamos los detalles y las acciones que el Gobierno va a asumir frente a esta tragedia; sin embargo, estimado Presidente y también a nuestros compañeros y compañeras senadores y senadoras, es necesario que esta Cámara de Senadores emita un pronunciamiento oficial y formal para poder y no solamente para exigir información para nuestro trabajo de fiscalización, sino para poder remitir esa información oficial a la población boliviana.

No es menor el accidente que se ha suscitado, si uno revisa la información histórica de nuestro país, hace 50 años ocurrió una situación similar en el Departamento de Santa Cruz y me parece oportuno que esta Cámara pueda generar un pronunciamiento en homenaje principalmente a las 24 víctimas fallecidas de este suceso y a los 30 heridos que también hoy día se encuentran en diferentes hospitales. Efectivamente, creo que en nuestro raciocinio tenemos que ser absolutamente claros, no podemos responsabilizar al Gobierno de este trágico accidente, pero sí tenemos que ser críticos respecto a la reacción en el momento en que se llevó el tratamiento de la crisis.

Entonces, considero oportuno que los colegas presentes puedan también expresar su posición sobre este accidente y lo pido también en representación departamental y municipal que tengo, hay una ciudad que hoy día se encuentra de aniversario, pero que desgraciadamente está enlutada por este acontecimiento, que obviamente nadie quiere que se repita. Entonces, quiero solicitar a los compañeros que después de su aprobación por Tratamiento Directo, podamos entrar al fondo y al contenido de este Proyecto que he presentado. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Como corresponde, Senador Secretario, sírvase dar lectura la Minuta de Comunicación para conocimiento de todos los senadores para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

PRIMERO. La Cámara de Senadores expresa sus sinceras condolencias y solidaridad con todas las familias que la que lamentan la irreparable pérdida de sus seres queridos a causa del accidente aéreo de fecha 27 de febrero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Alto y Avenida Costanera de la misma ciudad, manifestando nuestra predisposición de acompañar y apoyar de acuerdo a nuestras atribuciones a todas las personas heridas, sus familias, exigiendo una investigación inmediata, pública a efectos de hacer conocer los resultados de la misma de forma transparente.

RECOMIÉNDESE: AL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y normativa legal vigente, en coordinación con las y los Ministros de Estado, e instancias pertinentes:

PRIMERO. Realizar de forma inmediata una investigación, transparente y pública, a efectos de determinar las causas del accidente aéreo de fecha 27 de febrero de 2026, donde un avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana, Lockheed C-103 Hércules de carga (llevando billetes impresos nuevos para su disposición y/o circulación por parte del Banco Central de Bolivia), sufrió un grave accidente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, debiendo comunicarse los resultados a la brevedad posible.

SEGUNDO. Garantice se proceda de forma inmediata con la indemnización y/o activación y cobertura de los seguros correspondientes en beneficio de las familias de las personas fallecidas, así como las personas heridas, producto del accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

TERCERO. Informar oficialmente y de forma inmediata respecto a la cantidad, origen, destino del dinero transportado en el avión accidentado de fecha 27 de febrero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de El Alto, debiéndose aclarar respecto a las diferentes a los diferentes comunicados emitidos por servidores públicos del órgano ejecutivo respecto a las afirmaciones de billete sin ningún tipo de valor legal de forma definitiva, para luego indicar que dicha determinación solo era temporal, generando incertidumbre.

CUARTO. Informar oficialmente y de forma inmediata, respecto a las disposiciones normativas instructivos, comunicaciones y/o protocolos que se aplicaron a efecto determinar la incineración de billetes trasladados trasladando trasladados en el avión accidentado de fecha 27 de febrero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

QUINTO. Realizar lo siguiente:

- Un estudio de evaluación de forma inmediata a efecto determinar los beneficios actuales para la ciudad de El Alto respecto al funcionamiento del aeropuerto internacional en este municipio.
- Un estudio de evaluación de forma inmediata a efecto de determinar las condiciones legales, administrativas, financiera, operativa y otras, así como la utilidad, necesidad y pertinencia del traslado del Aeropuerto Internacional de El Alto, a otro sector del Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, el tema es muy delicado, el tema es de fondo, yo creo que efectivamente, dentro de los instrumentos que nos permite sugerir, investigar y fiscalizar desde el Órgano Legislativo, me parece que una Minuta de Comunicación simplemente es una sugerencia. Entonces, lo que debemos hacer es tratar el tema de fondo y eso pasa por una Petición de Informe Oral o por una Interpelación, que son mecanismos que le faculta al Órgano Legislativo, me parece que no deberíamos estar aquí sin hacer una investigación profunda y limitarnos simplemente a una Minuta de Comunicación. Efectivamente, vamos a tomar otros mecanismos que en su debido momento daremos a conocer, pero quiero sentar la posición de LIBRE, el tema es muy delicado, requiere de una investigación profunda, donde deben explicarle al país el Ministro de Defensa, el Ministro de Hidrocarburos y el Ministro de Obras Públicas, quienes tienen que ver en este tema.

En ese sentido, Senador Presidente, no es que vayamos a rechazar la Minuta de Comunicación, pero el tema va más allá de una Minuta, que en las próximas horas haremos conocer los mecanismos que facultan al Órgano Legislativo para que este tema se pueda esclarecer, probablemente no solo a nosotros, sino al país. Gracias.

Sen. Presidente: Están en la libertad de hacer uso a todos los instrumentos; sin embargo, hoy estamos considerando la Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, sabemos que la Minuta es una recomendación, pero veo pertinente esta recomendación por la celeridad que se requiere, ya que hemos tenido varios casos que han pasado en el transcurso de estos cuatro meses en los que hemos podido ver que hemos enviado PIEs, hemos solicitado PIOs y muchos de estos no han sido respondidos en su momento y después de que ya ha pasado el problema, sin tener ningún tipo de solución o muestra de la transparencia con la que se está llevando a cabo, es necesario que demos celeridad cuando surjan este tipo de problemas. Me parece muy pertinente la solicitud de la Minuta de Comunicación, también tomando en cuenta que es necesario que cada uno de nosotros de acuerdo con los criterios técnicos que tengan, soliciten las Peticiones de Informe escrito o las Peticiones de Informe Oral para poder esclarecer muchas dudas que la población tiene. En ese sentido, apoyo la petición de la solicitud que está haciendo la Senadora.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

Apoyando esta Minuta de Comunicación, también quiero manifestar lo pertinente, hemos visto a muchas personas, a muchas autoridades salir en conferencia de prensa, manifestando que los alteños con palabras tal vez muy impulsivas o con palabras que son rateros o personas que se dedican a cosas ilícitas, entonces quiero decir aquí, en este Pleno que no es así, no podemos generalizar a todos los alteños por unas cuantas personas que estuvieron ese día mirando el accidente y algunos alzando algunos billetes, sin haber ayudado a los compañeros que estaban accidentados, hemos visto comportamientos de ambos lados.

Entonces, yo quiero decir que también se podría recomendar que a través del Ministerio Público o de la instancia que pertenece, que no puedan se generalizar a todos los alteños como personas que se roban todo lo que ven en el camino, ahí veíamos también a un Senador que decía que el dinero es tentado, cuando una persona es formada de nacimiento, el dinero no es tentador, entonces no podemos decir que el dinero es tentador. Escuchábamos a un Senador que manifestaba que el dinero es tentador, que por tentación se han alzado todo eso y entonces yo quiero decir que el alteño trabaja toda la noche, el alteño siempre ha vivido del comercio, así que no se puede generalizar que los alteños son de las cosas fáciles.

Por ende, también quiero decir que en este mes aniversario, es preciso tal vez conformar una comisión de investigación de senadores, como decía la compañera Yarhui, van a tener otro manifiesto qué otro manifiesto puede haber si nosotros podemos acompañar la investigación de cerca, formando una comisión a la investigación para coadyuvar y acelerar la investigación, yo creo que debemos de formar y esto no limita a la Minuta de Comunicación, no limita a nadie. Por lo tanto, queridos senadores, manifiesto que se podría argumentar, en un artículo más de que también no se pueda generalizar cualquier versión de cualquiera Autoridad basada solo en criterios personales.

Sen. Presidente: De acuerdo con las expresiones, sin embargo, no creo que tampoco sea generalizable al Gobierno la expresión de alguna persona que haya emitido algún criterio ofensivo, entiendo, en contra de El Alto, por eso mismo no sé si es oportuno en la Minuta, a no ser que se identifique claramente algún funcionario del Gobierno, para que hagamos referencia a lo mismo.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, quiero aclarar, no me estoy refiriendo a un funcionario del Gobierno, sino es que han nacido personas que han expresado de esa manera, de otros departamentos, a eso me estoy refiriendo; funcionarios de Gobierno, ninguna.

Sen. Presidente: Probablemente le he entendido mal, entonces, valga la aclaración.

Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Sí, justamente, la desgracia ha llegado a la ciudad de El Alto, un hecho sumamente insólito que nos ha soqueado a muchos alteños y al país como tal; en ese sentido, evidentemente, cualquier mecanismo de fiscalización que nos ayude a esclarecer este hecho y a investigar las causas, las vamos a apoyar; por eso, el día de ayer, mi persona ha solicitado la conformación de una Comisión Mixta de Senadores y Diputados para investigar el accidente trágico suscitado el 27 de febrero de la presente Gestión. Asimismo, evidentemente desde la Alianza LIBRE estamos trabajando en distintos mecanismos de fiscalización con el único fin de dar y honrar la memoria de quienes hoy ya no están con nosotros, Presidente; ellos quieren una verdad, quieren justicia y por supuesto que estos hechos no se vuelvan a repetir en ningún Departamento, en ninguna región, ni en el mundo.

Que esto no se vea con un tinte político, Presidente y colegas, sino con un fin de justicia, de saber causales administrativas, causales logísticas, causales que involucren a las entidades competentes, como el Banco Central de Bolivia, como es el Ministerio de Defensa, con mucho respeto, pero con mucha precisión, como lo decía un colega Senador, se ha estigmatizado a la ciudad del Alto, pero esta situación también ha mostrado cómo vive la ciudad de El Alto, sin luz, sin luminaria y tanto caos que se ha suscitado. En ese sentido, Presidente, y a todos los colegas, agradecemos que se sumen a estos instrumentos de fiscalización y evidentemente, se tiene que dar con los responsables.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

Como ya mencionaban los colegas, realmente este hecho lamentable que ha traído luto a toda Bolivia también ha generado malas interpretaciones para algunos y han dañado a nuestros queridos hermanos alteños, aunque sabemos que no todos son así y la población boliviana debe saber que no se puede tildar o actuar de manera o pronunciarse de una manera irresponsable, porque si puede pasar, no solo en su Departamento, en cualquier Departamento pero como ya lo dijo la Senadora, esperemos que no vuelva a pasar estos hechos y más que todo estos accidentes, pero de algo claro que tenemos que estar seguros es de que tenemos que hacer una investigación se tiene que hacer un mecanismo de fiscalización transparente a la población para qué, para que la población boliviana sepa realmente qué está pasando.

Ustedes saben que, hasta la actualidad, esta situación ha ocasionado un conflicto grande, no solo en el tema social porque ya ha ido a afectar con dichos que no son, no se pueden generalizar todos; ahora el tema económico que no están recibiendo los cambios de billetes, es lamentable yo estuve este fin de semana en Potosí, yo soy de Potosí y vuelvo a La Paz, bueno Potosí no está mucho, pero aquí en La Paz de que nadie te quiera recibir los billetes, hay una confusión fatal, muy aparte de la pérdida de las 24 personas fallecidas, que estoy realmente conmovida por toda la familia.

Lo económico, porque estaba entrando o saliendo, no se sabe hasta el momento, porque el Presidente sale con una situación y luego cambian a otra situación; es de merecer y me sumo a la Comisión de la Senadora Pachacute y llamo a todos los colegas que deberíamos ingresar de una vez por todas para hacer la fiscalización; tanto el Banco Central de Bolivia, como el Ministerio de Defensa deben venir y ser claros aquí ya sea con una petición oral, porque esa es la única forma que van a aclarar al país qué es lo que realmente ha pasado ese día.

Si bien no está mal la Minuta de Comunicación y no estoy en contra de ella, seamos sinceros ya lo dijo la Senadora Crispín, hasta el día de hoy colegas, no nos llegan respuestas de las Peticiones de Informes Escritos, pasa el tiempo, no hay celeridad se queda ahí y una Minuta de Comunicación, si bien está, está bien, pero lo van a tomar ahí, pronto, gracias ¿y qué va a ser de la población? ¿Qué va a ser de las familias afectadas? ¿Qué va a ser de los millones de bolivianos que se está perdiendo por estas series? ¿Qué vamos a volver a esconder a nuestra población boliviana hechos que están pasando en nuestro país? Yo creo que llamaremos a la reflexión que no es momento de solo una Minuta de Comunicación, es que todos tenemos que traer al Ministro o al Ministro al Presidente del Banco para que vengan y nos expliquen esta situación.

Sen. Presidente: Recordarles que nadie está limitando la posibilidad de otros instrumentos de fiscalización que tenemos, tampoco solicitar y hacer afirmaciones que no corresponden; está ya hecha una solicitud de un PIO para el Presidente del Banco Central que va a venir a hacer una presentación de todos esos detalles, así todos evitamos las especulaciones. Quiero hacer una corrección formal en el Trámite que estamos tratando, la solicitud del Tratamiento Directo de la Minuta de Comunicación era con Dispensación de Trámite, si bien ya hemos entrado a la consideración, voy a pedir formalmente el apoyo de dos senadores para que se trate con Dispensación de Trámite, vamos a votar como corresponde y vamos a seguir en consideración del punto.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe apoyo de más dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Tratamiento Directo para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse de levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Cartagena: Presidente, he pedido la palabra más antes, pero tal vez no ha salido en la pantalla. Primeramente, saludar a todo el pueblo boliviano siempre yo diría que es un tema muy delicado, pero qhichwa rimaypi ñirisaq.

Kay profundamente aclarakunan tiyan mana saqisunmanchu ajinallata kay pueblo boliviano necesitan explicacionesta, entonces ñuqap parteymanta como legisladora profundamenteta mañasaq aclarakunanta. Mana ñuqayku quedakusaykuchu y tal vez kay billetes maymanchus lluqsichkarqa chaykuna tukuy ima aclarakunan tiyan. Ñuqa mañani, kunan ratito may chhika compañeros trabajoyuq vendenku papata, arrozta, fideosta o mercadería cosasta. Lamentablemente kay billete juk confusionta apamun. A vecesnin por veinte bolivianos juk diata chukunchik callepi pero chay veinte bolivianos mana servintinri. Imapi quedakuchkan?

Kay profundamente tristeta apamun, como parlamentarios t'ukurina tiyan, kay esclarecekunan tiyan. Kay avión yaykumuchkarqa o lluqsichkarqa? ¿si chaymanta lluqsichkarqa chayqa aclarakunan tiyan, mayman chay chhika qullqita apachkarqa? Como pueblos bolivianos mana quedakusaqchu personalmente y chayta mañanan kay pueblo boliviano. Kay ñispa agradeceyki palabra quwasaykimanta. Gracias **Quechua.**

(Traducción: Diré en el idioma quechua. Tiene que aclararse este tema, no se puede quedar así nomás el pueblo boliviano necesita explicaciones. Yo como legisladora pediré que se dé explicaciones detalladas y claras, no nos quedaremos callados. ¿Dónde estaban saliendo esos billetes? Todo eso se tiene que aclarar, muchos compañeros tienen trabajo en la venta de papa, arroz, fideos o cosas de mercado. Estos billetes trajeron una confusión, a veces por 20 bs nos sentamos en la calle y si esos 20 bs no sirven ¿En que se está quedando? Esto trae profunda tristeza, como parlamentarios tenemos que ponernos a pensar, tiene que aclararse. ¿Este avión estaba saliendo o estaba ingresando? Si estaba saliendo de ahí, tiene que quedar en claro ¿dónde estaba llevando tanto dinero? Como pueblo boliviano no me quedare así nomás, personalmente y eso es también lo que pide el pueblo boliviano. Diciendo todo esto agradezco por darme la palabra. Gracias)

Sen. Presidente: Gracias a la traducción.

Gracias Senadora, por las expresiones, obviamente se van a seguir todos los instrumentos que tenemos para la fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenos días, Presidente. Buenos días, colegas.

Yo de principio apoyo la Moción a todos los senadores que me han antecedido, es verdad que tenemos que hacer una comisión mixta, investigar, fiscalizar y llegar a un resultado, porque la verdad se han perdido vidas humanas, eso no tiene precio; también ha convulsionado a todos –diríamos- la dignidad de los alteños también ahí se ha puesto en tela de juicio. Hace mucho la información, una mala información nos puede hacer cometer errores fatales, por esa razón es necesario esta Comisión Mixta hacerla. Ya hablaron bastante nuestros colegas senadores de qué manera podemos hacerla, yo apoyo la Moción de los anteriores senadores que me han antecedido en realizar una Comisión Mixta y ser parte de ella. Gracias.

Sen. Presidente: Voy a poner a consideración en su momento la Comisión Mixta. En este momento estamos tratando lo de la Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Senador Presidente, voy a solicitar siempre a todas las autoridades que estamos en tiempo política y cosa de este accidente, muchos están politizando, queriendo subsumir, sumar gente a su lado queriendo que representen; por lo tanto, es importante esta Petición de Informe, también en la petición sería ponerlo en algunos artículos. Si bien hay muchos niños huérfanos han quedado, aparte transportistas sin herramienta de trabajo, con deudas, sobre todo, porque el transporte en el alto, queridos compañeros, colegas, mucha gente se dedica en transporte y comercio, por eso dicen un comercio informal y por eso mismamente tratan como tratan lingonean a la ciudad de El Alto, queridos colegas, por lo tanto, yo creo también es necesario que aparte de la comisión que va a durar su tiempo, inmediatamente en esta Minuta de Comunicación se pueda incorporar el responder, indemnizar a los fallecidos y también asegurar a aquellos niños que han quedado huérfanos; vemos que un niño está batallando entre la vida y la muerte, que no tiene sus pies. Es preciso estar juntos.

Agradecemos también nuestro Presidente ha estado visitando el hospital de manera personal, es importante la visita de las autoridades, quien les habla ha estado mucho tiempo en hospital y conoce qué se siente ahí, una visita es psicológica queridos compañeros, si bien ustedes como autoridades están aquí yo les invito a que ustedes vayan a ver, por lo menos una palabra de aliento a ese compañero, hermano o hermana que está en el hospital, puedan ir a visitar, decirle, apoyarle. Hola, saldrá todo esto bien, estarás bien, esa palabra hace mucho en el hospital, cuando siendo en el hospital se necesita mucho. Y agradezco al Presidente del Estado Plurinacional que haya estado visitando a los enfermos que están, que ha pasado este accidente, no podemos politizar, muchos –reitero-, no aprovechen de politizar estando cerca a los enfermos ni a los afectados.

También podemos poner el artículo, Senador Presidente, en esta Minuta de Comunicación a que se pueda responder de manera rápida a los que son transportistas, minibuses, taxis y algunos particulares que han perdido su herramienta de trabajo, algunos que están ya parqueados; se puede poner en la Minuta de Comunicación que el Gobierno responda de manera efectiva, hemos escuchado también la opinión del Ministro que se va a responder a todos los que han pasado este mal momento, pero que sea de manera afectiva. Simplemente eso.

Sen. Presidente: Estamos siguiendo la lista, hay varios senadores todavía que han solicitado la palabra. Voy a seguir el orden que está establecido. Hay sugerencia de incorporar dos artículos por parte del Senador Cochi, le pediría que vaya redactándolos y vamos en su momento tratarlos y someter a votación también la incorporación. Seguimos con el orden de la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Buenos, días a todos los colegas senadores.

Simplemente quería hacer referencia, Senador Presidente y colegas, de que este accidente existe obviamente una responsabilidad penal, civil y hasta administrativa, donde estamos involucrados todos los sectores y se debe hacer una investigación sumamente prolija y la autoridad llamada por Ley a hacer esta investigación es el Ministerio Público y también tiene que ser y coadyuvar pues la Procuraduría y la Contraloría General del Estado, en virtud de que se trata de recursos económicos del Estado. Por lo tanto, yo recomendaría y me adhiero plenamente a la Minuta de Comunicación, Pero al mismo tiempo pediría que se incorpore también a la Minuta de Comunicación a las más de estas instituciones por el carácter y la investigación que se debe hacer de todos estos elementos. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, justamente para entrar ya a la justificación de la Minuta, creo que es oportuno de informar a los compañeros, transmitir, informar a la población y compartir con los compañeros en este Pleno de que si bien el Aeropuerto Internacional de El Alto tiene además esa categoría, es un lugar bastante conocido para los alteños, si bien no nos da, yo lo digo a criterio también personal, no nos da ningún beneficio propiamente dicho; es un lugar al cual hemos considerado como parte de nuestra casa, pero este accidente ha despertado poco la preocupación de la presencia del mismo aeropuerto de nuestra ciudad; por eso es que en la Minuta de Comunicación, en el último artículo se hace mención a que las autoridades de Gobierno hagan una evaluación, hagan un análisis de la pertinencia del traslado del aeropuerto; eso obviamente tiene que ser con complementación, con información, con análisis de las autoridades de Gobierno, que me parece prudente también manifestar esta expresión a sabiendas de que han habido pronunciamientos no solamente de organizaciones, sino también de vecinos, sino también de autoridades mismas municipales sobre este punto.

Pero mucho más importante, Senador Presidente y a nuestros compañeros senadores y senadoras es el hecho fortuito que se ha vivido el día viernes, gente que estaba en minibús, en su transporte público, como transeúntes, gente que vive y vende en el lugar que han sido las personas que han fallecido producto de este accidente, creo que es prudente –reitero- manifestar de manera formal y oficial nuestra condolencia, por eso es esta Minuta de Comunicación, pero también en su artículo Primero de la recomendación al Presidente, al primer mandatario del Estado, que no solamente además es una acción a él, sino al colectivo de los ministros, porque la Autoridad nacional trabaja con un equipo que a nuestro entender también debería de tomar una acción comprometida y que pueda realizar, como dice este documento de forma inmediata un proceso de investigación con las instancias que correspondan.

El requerimiento de la inmediatez es justamente la urgencia que requiere el pueblo boliviano para poder conocer cuál es la razón, cuál es el motivo de este accidente el pasado viernes, pero además su artículo 2 menciona la garantía que sé que el Gobierno garantice y se pueda proceder de forma inmediata la indemnización, que es lo que decía nuestro colega Senador, para las familias y se cubra -por supuesto- los seguros para las familias que también hoy día están en los hospitales y que también han perdido la vida y también han perdido, como lo decían, su patrimonio también o su herramienta de trabajo; porque hay minibuses de por medio y que hay una información oficial de forma inmediata sobre las características y el contenido del viaje porque me sumo a lo que decían nuestros compañeros, no solamente la ciudad de El Alto y el Departamento de La Paz hoy día se ve afectado con este problema que se ha generado de esta serie de los billetes, si no está en todo el territorio nacional y afecta, como lo decía la hermana Senadora de Potosí, a los que menos tienen.
Hay gente que gana cinco bolivianos, diez bolivianos al día y que no le reciban un billete que no ha sido producto del accidente, sino que ya ha tenido circulación los anteriores años, motiva también a que haya un pronunciamiento certero; creo además en nuestros colegas de la Bancada de LIBRE en particular que han hecho mención a un pronunciamiento de que les parece menor una acción de este tipo.

Creo que es importante compartir con ustedes, queridos colegas que esta Minuta de Comunicación yo lo he analizado y evaluado es también una llamada de atención. Yo reitero y coincido con todos, no se debe politizar este tema, es racional analizar que esto no es la culpa de las actuales autoridades de Gobierno, pero algo que sí debemos ser críticos y debemos ser claros también, Presidente y lo hago también como Proyectista de esta Minuta de Comunicación es de que se critica la gestión de la crisis, la reacción del Gobierno a la crisis ha confundido a la población y hasta el día de hoy creo que es importante pedirles y exigirles a las autoridades de Gobierno de que hay un pronunciamiento único por la quiero también por lo último mencionar de que una Minuta de Comunicación no es solamente notificación y punto porque en el artículo 162 de nuestro Reglamento General de la Cámara se menciona de que esta Minuta de Comunicación debe tener una respuesta. Dice:

"**Artículo 162. (Respuestas).** Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el Presidente de la Cámara enviará una nota formal de reclamo."

Entonces, no hay solicitudes de ampliación de tiempo, a diferencia de una Petición de Informe Escrito y otros instrumentos, lo cual reitero y alguien lo dijo no inviabiliza esta Minuta de Comunicación también accionar con otros instrumentos de fiscalización y acción referente al accidente. Eso era para aclaración, Presidente y nuevamente solicito a nuestros colegas senadores y senadoras, apoyen la aprobación de la Minuta para que juntos podamos, por supuesto acompañar la respuesta que pueda tener el Gobierno de este accidente el pasado viernes. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, en la actual redacción de la Minuta de Comunicación ya están comprendidos los temas que planteaba como adicionales el Senador Cochi.

Voy a ceder la palabra al Senador Soruco, viene luego la Senadora Gutiérrez, el Senador Porcel, la Senadora Pachacute en la lista.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Presidente, este es un tema que nos atañe a todos los bolivianos, primeramente, expresar las más sentidas condolencias como seres humanos a toda la familia de las personas que han perdido la vida, que se debaten entre la vida y la muerte.

Presidente, por imperio de la Constitución Política del Estado, el Órgano Legislativo es el Órgano Fiscalizador, Legislativo y deliberante del país y dentro de nuestras funciones fiscalizadoras, es menester que se haga a la brevedad posible y se apliquen todo y se activen todos los mecanismos de fiscalización, porque la Constitución lo establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y sus representantes del pueblo boliviano, están aquí los senadores y los diputados en la Cámara Baja, más allá; por eso hay comisiones en este Órgano de Justicia, de economía y diversas comisiones de donde se tienen que iniciar o ver los indicios y llegarse a una investigación exhaustiva y prolija. Es por eso que los ministros del área, llámese Ministro de Defensa, el Presidente del Banco Central, deben comparecer a este Órgano fiscalizador a través de una Petición de Informe Oral y dar una explicación al pueblo boliviano a través de sus representantes que somos los senadores.

Y más allá, que intervenga el Órgano Judicial también como otro Órgano Constitutivo del Estado, acompañado del director funcional de la investigación que es la Fiscalía. Entonces yo solicito que a la brevedad posible se activen los mecanismos de fiscalización para que comparezcan a través de una Petición de Informe Oral tanto el Ministro de Defensa Nacional como el Presidente del Banco Central de Bolivia. Gracias.

Sen. Presidente: La solicitud para el Presidente del Banco Central ha sido ya hecha, estamos gestionando, espero que mañana pueda estar en la Sesión que tenemos un PIO con el Ministro de Hidrocarburos y luego vendría con el Banco Central. Para el Ministro de Defensa todavía no ha llegado, si se prepara el PIO, obviamente la vamos a gestionar inmediatamente.

Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez: Gracias de nuevo darme la palabra Señor Presidente personalmente quiero decirles compañeros no estamos aquí politizando.

Ma ñuqa politizachkanichu sinosqa pueblo mañawan, chanta ñuqa chaypi parlachkani hermanos, yo personalmente ñuqa munani kunan phutikuchkanchik, chay chhika wañunku hermanosninchik, compañerosninchik wañupunku. Phutiykukuchkanchik ma ima ruwachkanchikchu, ñinanchik tiyan, mana ñuqa personalmente familiayta mana pierdey atiymanchu. Kanan tiyan responsables chaypi. Eso yo quiero Señor Presidente, compañeros personalmente no estamos politizando. Kaypi rinku autoridades, como nuestro Vicepresidente también rirqa, entoncesqa chayta mana urqhusunchikmanchu yo sé que Presidentepis rin, pero mana ñisunmanchu que politizachkanchik hermanos. Ñuqa personalmente mana politizaqchu jamuni, solo pueblo mañanawan chayta ñuqa riqsichichkani. Gracias Señor Presidente. **Quechua.**

(Traducción: Yo no estoy politizando, sino el pueblo me pide, por es estoy hablando hermanos, ahora nos estamos afligiendo, tantas personas fallecieron nuestros hermanos, nuestros compañeros y solo nos estamos afligiendo y no estamos haciendo nada, tenemos que decir las cosas. Personalmente no podría perder a mi familia, ahí tiene que haber responsables. Eso yo quiero Señor Presidente, compañeros personalmente no estamos politizando. Ahí fueron las autoridades como nuestro Vicepresidente entonces eso no podemos sacar, yo sé que el Presidente igual fue, pero no podemos decir que estamos politizando hermanos. Yo personalmente no vine a politizar, solamente que el pueblo me pide y eso estoy manifestando.)

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, Presidente.

Y siempre sin el ánimo de politizar los temas, es un hecho que no solo enluta a un sector o a un sector de la población boliviana, sino enluta a todo el país; por eso es menester, solidarizarse, hemos hecho el Homenaje con el Minuto de Silencio y ojalá el Estado a través de todas sus instancias realice las acción este accidente, este lamentable accidente, desnuda las falencias que tenemos a nivel nacional en varios ámbitos, pero lo que ha desnudado y quiero llamar a la reflexión a todas las autoridades inmersas en este tema.

Quisiera me presten atención los colegas por un tema de respeto; a ver, decía que lo más grave que ha desnudado este accidente es el poco, ningún criterio de manejo de crisis que tenemos como Estado y eso lamentablemente está generando todos los problemas que estamos pasando en la actualidad, sobre todo la incertidumbre y el estado de indefensión que tienen las familias más empobrecidas, que son los gremiales que salen a vender sus productos en los mercados, en los puestos informales que hay en la ciudad de El Alto. Los más afectados son ellos y realmente y eso es por una mala información, por un tema que creo que el Gobierno como tal no ha sabido manejar la crisis. Por eso hay muchísimos aspectos que deben ser aclarados por las distintas instancias del Gobierno

El Ministerio de Defensa deberá aclarar por qué se trasladó en ese avión, cuando se había trasladado en un vuelo de BoA, el Ministerio de Economía y Finanzas debe aclarar el tema financiero, el Banco Central, hay varias instituciones inmersas en este problema; por eso yo apoyo inicialmente el tema de la Minuta de Comunicación planteada por la Senadora Chapetón con la inclusión de los dos artículos o por los dos pedidos, pero sugeriría a la Senadora que separe el tema del traslado del aeropuerto para que de algún modo, ese es un tema muy importante, no se pueda mezclar con el esto no.

Nosotros desde la Bancada LIBRE hemos anunciado, la Senadora Yarhui lo anunciaba y creo que todos, todos los quienes estamos, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y todas las instituciones y sociedad en general, debemos activar todos los que me permite la Ley y la Constitución para esclarecer este tipo de accidentes, nadie, nadie quiere que vuelva a suceder, es un tema que lamentablemente ha desnudado muchísimos problemas que tenemos en el país. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Yo me voy a poner de pie porque creo que, como bolivianas y bolivianos, antes de todo, de cualquier cosa, Presidente, debemos ser humanos. Lo que ha suscitado no es una cosa menor y yo condeno, reprocho profundamente desde esta Asamblea como alteña, que vivo en ese sector, que conozco El Alto, nací en El Alto, quiero a El Alto; hay intervenciones oportunistas, ya lo dijeron los colegas ¿Qué fue la noticia? Avión con dinero cae, se olvidaron de esas personas heridas y no hablamos de cualquier persona herida, personas siniestradas, ese accidente ha sido funesto y aquí la responsabilidad, querido congreso y colegas, es de todas las instituciones que no han atendido, 24 personas fallecidas, 24 familias enlutadas, familias enteras, más de 30 heridos. No hablamos de cualquier herido Directiva, sin pies, heridos de gravedad, personas afectadas, como lo decía mi colega, era un horario pico, un horario donde los niños, los colegiales salen.

Yo les pido un poco de humanidad y no hacer versiones oportunistas, yo escuché a una Autoridad decir, hay que trasladar el aeropuerto de El Alto o que el accidente tenía que ser fatal, tenía que destrozar, no sé, ciudad, cuarta ciudad de El Alto.

No podemos actuar Presidente con esa irresponsabilidad; El Alto espera un informe, solo uno, uno que lo puede dar el Presidente de este país de manera técnica, jurídica, logística, porque el caos sigue, mi colega potosina, no saben qué billete te van a recibir o qué no, seguimos con ese lastre. Yo les pido, colegas, no hagamos esta estigmatización, este oportunismo, demos la cara, la altura.
He escuchado esta Minuta de Comunicación atentamente y hay un artículo totalmente que desvía, que se está preocupando por llevar el aeropuerto como si eso fuera solución, Presidente. Aquí se debe determinar causales, motivos, dar con los responsables, pero no con el dedo, sino de manera profesional, así que esta Minuta yo le pido con todo respeto y a la proyectista que se nos remita la copia en este momento y las Bancadas la vamos a analizar, porque yo no quiero que en El Alto mis vecinos nos tilden con el dedo ¿Qué estamos aprobando aquí?

Lo primero, resarcir el daño a las familias que han perdido un ser querido, los heridos, el daño material y por supuesto a la paralela todos los temas administrativos de fiscalización que cada uno tiene la potestad institucional. Le pido de todo corazón nos remita, no aprobaremos por aprobar de manera urgente, sé que se requiere, pero yo le pido respetuosamente que nos remita esta Minuta de Comunicación y las Bancadas lo analizamos de todo corazón y gracias.

Sen. Presidente: Entonces, está proponiendo un Cuarto Intermedio para que las Bancadas puedan revisar la Minuta de Comunicación; vamos a someter a consulta a todos, tenemos todavía tres senadores en la lista para hacer uso de la palabra, si les parece haremos ese trabajo, declaremos un Cuarto Intermedio, se analice la Minuta de Comunicación, la volvemos a tomar y retomamos con la lista de oradores aquí.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: A ver, Presidente, en lo que decía nuestro colega Pachacute, en politizar, lógicamente no van a politizar y algunas autoridades y aquí en el quinto punto que dice realizar lo siguiente, un estudio de evaluación, estamos hablando de un estudio de evaluación, ¿No es cierto? Yo creo que cualquier ciudad quiere prosperar, quiere prosperidad, quiere desarrollarse, solamente es una Minuta de Comunicación que al futuro pueda evaluarse, justamente por eso ha pedido nuestra colega Pachacute; Santa Cruz tenía el Trompillo, ha colapsado allá, ha sido por el Viru Viru y ha generado más empleo, más transportistas, más comercio, yo creo que también El Alto necesita prosperar. Gracias.

Sen. Presidente: Cuando sea cuestión previa, que no entre al fondo del tema. Estamos considerando si damos el Cuarto Intermedio o no, mientras tanto, hemos suspendido la lista de oradores sobre el contenido.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Justamente para dar pie al Cuarto Intermedio, yo le pediría concluir con la lista de oradores para que con todo ese conjunto de ideas se pueda ir al Cuarto Intermedio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente.

Lo que me voy a permitir expresar es parecer un llamado de reflexión y pido a las autoridades nacionales y a las fuerzas políticas y también a la población boliviana no hagamos leña de árbol caído; es cierto, es una tragedia que se nos ha dado día viernes, nadie contaba con esa desgracia y lamentablemente ese día se vio la inhumanidad que tenemos algunos bolivianos que hemos visto la parte más que en vez de ir a salvar una vida, se están haciendo las Peticiones de Informes, se están haciendo las Minutas de Comunicación para tener la información clara y pertinente; no podemos hacer criterios a priori sacando nuestros juicios personales; respetemos las vidas que han partido al lado de Dios y les pido en honor a la memoria de esas personas, dejemos de hacer leña de árbol caído y no prestémonos a ello.

Como asambleístas tenemos que cumplir dentro del marco normativo que corresponde, es una tragedia que lamentablemente se está dando en la Gestión de nuestro Gobierno y también demuestra cómo estos 20 años de Gobierno que hemos tenido hemos sido descuidados a todo nivel. La anterior Gestión de Gobierno nos ha hecho un daño político, económico, social y lamentablemente en esta Gestión estamos empezando a cosechar todos esos males; pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar aquí; tenemos un Gobierno que queremos cambiar, tenemos una Asamblea nueva que queremos cambiar la imagen de nuestro país y por ello mismo llamo a la reflexión y hagamos este cambio desde el nivel que estemos y no pretendamos hacer leña del árbol caído, reitero.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Presidente.

Efectivamente, Bolivia se encuentra de duelo en este momento, si bien muchos nos hemos condolido y hemos expresado nuestras muestras de solidaridad el día de la tragedia acontecida, no es menos cierto que hoy seguimos teniendo víctimas que están en hospitales, familias que siguen de duelo, tenemos una Constitución que protege la vida y hoy debemos velar porque el Estado boliviano también se preocupe de resarcir o de velar, porque se pueda resarcir los daños a estas familias, porque hay muchos que han fallecido y han dejado a familias a niños, adolescentes en orfandad; hay personas que van a quedar lisiadas sin acceso al derecho al trabajo, probablemente y no podemos nosotros como legisladores, como fiscalizadores y como además personas que debemos gestionar ante la sociedad todas estas cuestiones quedar indiferentes ante la situación.

Es cierto que tenemos diferentes medios para que podamos fiscalizar, así al igual que la Senadora Pachacute, mi persona también ha solicitado que se conforme una Comisión Especial de Investigación porque es necesario aclarar ante la población varias cuestiones, no solamente el tema del avión, porque la FAB (Fuerza Aérea Boliviana), porque BoA (Boliviana de Aviación), son distintas situaciones que si el dinero, que las aseguradoras, seguramente nos darán las explicaciones en su momento.

También es preocupante el hecho de que, si pedimos una Petición de Informe Escrito demora demasiado y eso nos obliga de repente a ir por una vía más rápida, que es una Minuta de Comunicación o una Petición de Informe Oral porque no vemos una respuesta oportuna a las Peticiones de Informe Escrito y nos obliga a tomar otras medidas; sin embargo, en el caso específico de esta Minuta de Comunicación, sí estoy muy de acuerdo en que podamos pedir que se aceleren los procesos de investigación y de respuestas inmediatas que el país requiere, especialmente la ciudad de El Alto y las víctimas.

Pero me parece que en el tema de los estudios técnicos que se solicitan con relación al aeropuerto y su probable traslado y la incidencia económica que genera, podría ir en una Minuta de Comunicación por separado, porque no podemos mezclar el dolor que hoy está atravesando el pueblo alteño con un tema netamente económico que no necesariamente es algo que se tenga que resolver en este momento y no sabemos ni siquiera si los pobladores de El Alto, el pueblo alteño, así lo quiere; no sabemos si quieren el traslado, no quieren el traslado y pienso que ese es un tema muy delicado que tendría que ir, si fuese así, en una Minuta de Comunicación por separado, porque en este momento nuestra principal preocupación tiene que ser qué ha sucedido ese día y preocuparnos por las víctimas. Esa es mi posición.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Este tema es muy preocupante, ninguno de nosotros estamos de desacuerdo para que se haga las investigaciones, todos sentimos este accidente como humanos y por lo cual tiene que llegar a una conclusión, a una investigación. Hay autoridades competentes para este para este caso, por eso digo que a cada uno de nosotros ha llegado el dolor desde el Presidente hasta el último, este dolor nos preocupa bastante. Por lo cual yo creo que como ha indicado, que no estamos desacuerdo para que se investigue hasta el último, Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, solamente con el ánimo de poder aclarar efectivamente hay una un último artículo que es el artículo quinto de este Proyecto de Minuta que quiero simplemente mencionar, no tiene absolutamente nada que ver con una situación de oportunismo, ni tampoco responde a una voluntad de la población de El Alto, no se está exigiendo el traslado; creo que es bueno de que se informe y se mencione de manera absolutamente clara; lo que se pide es un estudio y una evaluación producto justamente del pronunciamiento de algunos de algunas autoridades del Gobierno, no han indicado de que se ha hecho una maniobra muy oportuna y que por eso no se ha generado un deceso mayor.

Entonces, este artículo este punto, tiene que ver específicamente como una acción de prevención, debe haber un trabajo de revisión, debe haber una atención al hoy funcionamiento del aeropuerto, a la calidad de los aviones, etc., o sea, no podemos efectivamente sacar conjeturas ni podemos hacer apreciaciones o menciones por justamente la rapidez del tema, por lo complicado que es el tema en el proceso de investigación y lo digo también de manera absolutamente clara, yo me brindo, quiero, solicito ser partícipe del acompañamiento de un proceso de investigación, porque ojo que para la población nosotros no hacemos investigación como legisladores, pero sí podemos acompañar, hacer seguimiento y hacer que las cosas se cumplan y por supuesto, yo también me adhiero a todas las iniciativas que se han planteado.

Simplemente hago mención a esta aclaración y tal vez para poder avanzar sería también Presidente oportuno, porque no me hago problema de que se quite también este artículo por último si es que no hay digamos el consenso debido; sin embargo, creo y reitero nuevamente a nuestros compañeros y compañeras colegas que es importante en esta Sesión expresar una manifestación de este cuerpo legislativo, nosotros necesitamos porque el máximo de la autoridad de Gobierno es 15 días para poder responder o pronunciarse ante esta Minuta, pero puede hacerlo en 24 horas o menos tiempo también, depende de la reacción y decisión que tenga.

Sen. Presidente: Cedo la palabra a las senadoras y concluimos y tomamos decisión sobre el Cuarto Intermedio.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Presidente, más de 20 fallecidos, más de 40 heridos, más de 20 detenidos entre hombres y mujeres en el penal de Qalauma, en el penal de Obrajes, en el penal de Patacamaya por un incidente que ha generado malestar a toda una ciudadanía de la ciudad de El Alto. He podido percatarme que el interés es conjunto de cada uno de los legisladores, la preocupación por todos los vacíos que existe dentro de la información del Banco Central, del Ministerio de Economía y otras instancias que están inmersas en este accidente. Se ha podido ver que algunos senadores han hecho seguimiento en el tema del resarcimiento de algunas personas, personalmente me dijeron que se está generando 3.500 bolivianos para el velatorio, la pregunta es, ¿será suficiente?

Segundo, nosotros como legisladores dentro de nuestras funciones que es el de fiscalizar, tenemos que hacer conocer a la población que nosotros estamos actuando oportunamente, si bien ha existido instancias del Ejecutivo que no han podido participar de manera oportuna ante este accidente, lo cual se ha podido ver por el tema de la Policía, por el tema de las instancias correspondientes del Banco y economía, nos enseña que debemos empezar a aprender de los errores que se está teniendo; nosotros como legisladores, en el marco de nuestras funciones, tenemos que fiscalizar; sí, todo este tiempo, más de 3 meses, hemos mandado Peticiones de Informe Escrito, hemos tenido respuestas oportunas ¿Cuánto tiempo estamos esperando? más allá de lo que corresponde, estamos generando proyectos de Ley para poder solucionar algunos percances que se tiene dentro del Ejecutivo, se está aprobando.

El día de hoy, prácticamente han solicitado prórroga, cuando existen incidentes que están generando malestar y la urgencia con la que se debe tratar se está solucionando; entonces, yo me pregunto si nosotros estamos para fiscalizar y estamos viendo que no existe la respuesta oportuna, tiene que pasar un mes, dos meses para que nos respondan con los PIEs, creo yo, esta Minuta de Comunicación genera pues una esperanza para nosotros para poder demostrar a la población que estamos haciendo las cosas en su momento y no después de burro muerto; porque no va a pasar un mes y recién vamos a tener el informe y vamos a preguntar qué es lo que ha pasado. Tal vez hasta ahí otra vida más se pierda; es necesario que actuemos con celeridad, apoyo de gran manera a la Comisión que se quiere formar para que se dé tiempos perentorios.

La Directiva, cuando se tenga un problema dentro del Ejecutivo, que estén inmersos la población, que esté afectada la población, se trate de manera urgente y que sea iniciativa de la Directiva como el tema del combustible ¿Cuánto tiempo ha pasado? es más, se ha solicitado una normativa para que sancione con una Ley y nada hasta ahora. Tenemos que ser nosotros legisladores que actúen en su momento, la población nos va a exigir y nos va a juzgar y nos va a decir, qué están haciendo ustedes ante estos temas, hemos solicitado un PIE y no nos han respondido y hemos solicitado un PIO y no ha venido; hemos hecho una Interpelación y tampoco se ha podido dar.

Entonces, estamos de adorno, se supone que nosotros tenemos que exigir ir y más allá que seamos gestión, no significa que tengamos que mirar a otro lado cuando las cosas están mal, porque cada uno de nosotros quedamos mal. Nuestra función es esa, viabilizar, fiscalizar cualquier problema que tenga la población ante el Ejecutivo y si bien la Senadora, la colega está pidiendo de también en uno de los puntos el traslado del aeropuerto como un estudio para que se realice, en mi criterio yo no lo veo mal, por qué, porque a consecuencia de que el aeropuerto y la ciudad de El Alto ha crecido de gran manera, más de 1 millón de habitantes y prácticamente ni siquiera se ha cambiado el tema de los edificios, de cuántos pisos debería ser.

Se está restringiendo muchos temas, se va a hacer un estudio que va a recaer en la Alcaldía y no va a ser de la noche a la mañana un estudio que puede beneficiar a la ciudad de El Alto porque llega siendo el aeropuerto un punto donde genera caos dentro de la movilidad urbana el tema de los asentamientos y creo, yo lo veo pertinente, no está diciendo que se cambie no está diciendo que se genere un proyecto para el cambio del aeropuerto, sino está recomendando que se analice con un estudio técnico legal, además este consultivo, para que se pueda trasladar el aeropuerto de un lugar a otro, pertinente lo veo, pero no sé si será, qué respuesta nos darán.

Así que yo les pido, colegas, ante cualquier accidente, incidente que vaya a pasar en el país, la Directiva dentro de sus atribuciones y nosotros como senadores tenemos pues la tuición de tomar los temas en su momento, no después de una semana, no después de un mes. Con esto quiero terminar, Presidente solicito que esta comisión se conforme en el día de hoy después del Cuarto Intermedio para que podamos dar celeridad ante este caso.

Sen. Presidente: También pedimos a todos los senadores, no tratemos de echar más leña al fuego, el PIO se ha pedido el día de ayer. Estamos tratando que mañana se lleve adelante y los informes igual dentro de los plazos establecidos están llegando; creo que tenemos que tener, hay algunos que sí han estado retrasados, estamos haciendo los reclamos. Hoy día han llegado varios de los PIEs solicitados, entonces no me parece bueno generalizar, no, no me parece bueno generalizar, pero en un caso como estamos tomando toda la celeridad y estamos tratando que se nos atienda incluso antes de los plazos establecidos al Ejecutivo, para hacerse presente en esta Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Simplemente deseo saber si vamos a tener Cuarto Intermedio para hacer una redacción, creo que estamos dando muchas vueltas sobre el tema, me gustaría saber si va a haber Cuarto Intermedio. Entonces, pongámonos a redactar la Minuta y votemos.

Sen. Presidente: Lo que teníamos que hacer era concluir con la lista de las personas que querían hacer uso la palabra previo al Cuarto Intermedio, creo que ha sido aceptada la solicitud del Cuarto Intermedio por todos para trabajar a nivel de las Bancadas sobre la Minuta de Comunicación.

Entonces, damos, si les parece, un Cuarto Intermedio de 15 minutos en Sala, no creo que sea para más y daríamos lectura a las nuevas propuestas, veremos si incluso es posible unificar en una sola. Luego de eso, una vez votada la Minuta de Comunicación, consideraremos el tema de la comisión.

No puede ser una Comisión Mixta, no le corresponde a la Cámara de Senadores conformar una Comisión Mixta, es una atribución de la Asamblea Constitucional. Yo sugeriría una Comisión Especial, que conformemos una Comisión Especial, pero lo veremos después del Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio, continuamos con la Sesión.

Sin embargo, si les parece previo al volver a la Sesión en sí, sugeriría que tal vez los Jefes de Bancada se junten un segundo para ver si podemos unificar un solo documento, no creo que haya muchas diferencias y podríamos tratarlo. Si quieren tratamos los tres que informen los Jefes de Bancada, les demos dos minutos en Sala a los Jefes de Bancada para que con la información que traen de sus respectivos equipos nos permitan ver si hay la posibilidad de un solo documento. Se van a reunir un segundo o reiniciamos la Sesión.

Senador Secretario, sírvase verificar del Quórum Reglamentario y reiniciamos.

Sen. Secretario:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navaja Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi

Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pachacute Ticona María Elena, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Tomasa Jacome.

Existen 30 senadores, existe el Quórum Reglamentario Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tienen la palabra, los Jefes de Bancada.

Tiene la palabra, el Jefe de Bancada del PDC (Partido Demócrata Cristiano).

Sen. Pérez: Senador Presidente, quisiera solicitar que el personal de apoyo pudiera proyectar toda la Minuta de Comunicación en pantalla a efecto de que podamos ahí trabajarlo.

Senador Presidente, la Bancada plantea las siguientes modificaciones a la Minuta de Comunicación.

Al **PRIMERO** no hacemos ninguna observación tal como está. A la segunda del primero, simplemente suprimir "el aterrizaje" en el sentido que sería de la siguiente manera:

PRIMERO. Realizar de forma inmediata una investigación, transparente y pública, a efecto de determinar las causas del accidente aéreo de fecha 27 de febrero de 2026, donde un avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana Lockheed C-130 Hércules de carga (llevando billetes impresos nuevos para su disposición y/o circulación por parte del Banco Central de Bolivia) sufrió un grave accidente. Aquí lo suprimimos y directamente en el Aeropuerto Internacional de El Alto, debiendo comunicarse los resultados a la brevedad posible.

Sen. Presidente: Aquí está suprimiéndose la palabra "al aterrizaje" porque hay dudas según algunas de que ha sido en el despegue o en el aterrizaje y como va a haber una investigación ya nos dirán qué paso.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez:

SEGUNDO. Garantice se proceda de forma inmediata con la indemnización y/o activación y cobertura de los seguros correspondientes en beneficio de las familias de las personas fallecidas, así como las personas heridas y damnificadas producto del accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Lo que proponemos nosotros es incluir y damnificadas.

TERCERO. Informar oficialmente y de forma inmediata respecto a la cantidad, origen, destino del dinero transportado en el avión accidentado del 27 de fecha 27 de febrero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de El Alto y si cuenta seguro correspondiente debiéndose aclarar respecto a las diferentes a los diferentes comunicados emitidos por servidores públicos del Órgano Ejecutivo respecto a las afirmaciones de billetes sin ningún tipo de valor legal de forma definitiva, para luego indicar que dicha determinación solo era temporal, generando incertidumbre. Lo que proponemos es incluir en la parte del alto continuar y si cuenta con el seguro correspondiente.

El **CUARTO** lo mantenemos tal como está, proponemos en esas mismas líneas.

El **QUINTO** suprimir el texto en su integridad, porque entendemos de que se está mezclando conceptos y no corresponde. Es la visión nuestra, de que se refiera a otro tema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Jefe de Bancada de LIBRE.

Sen.ª Medrano: Presidente, simplemente porque momentáneamente no se encuentra la Jefe de Bancada, voy a tomar el uso de la palabra para explicar las acciones que pedimos como Bancada de LIBRE.

En las recomendaciones nos vamos directamente al punto tercero. Pedimos que se redacte de la siguiente forma.

TERCERO. Aclarar e informar oficialmente y de forma inmediata, respecto a la cantidad origen destino del dinero transportado en el avión accidentado de fecha 27 de febrero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Respecto a los diferentes comunicados emitidos por servidores públicos del Órgano Ejecutivo, respecto a las afirmaciones de billetes sin ningún tipo de valor legal de forma definitiva para luego indicar que dicha determinación solo era temporal, generando incertidumbre.

Entonces, nosotros solicitamos que al principio de la oración se incorpore "aclarar e", y por tanto sería redundante después de Aeropuerto Internacional de El Alto, debiéndose "aclarar", eso habría que suprimir.

En el punto cuarto, de la misma forma, al principio de la oración, aclarar e informar se incorporaría oficialmente y de forma inmediata respecto a las disposiciones normativas, instructivos, comunicaciones y/o protocolos que se aplicaron a efectos de terminar la señalación de billetes trasladados en el avión accidentado de fecha 27 de febrero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

Es simplemente eso y con relación al punto quinto, solicitamos que se deje sin efecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Jefe de Bancada de Unidad Nacional.

Sen. Roca Haensel: Gracias. Senador Presidente. Un saludo a todos los colegas senadores.

Como Bancada de la Alianza UNIDAD, solamente, pedimos que se suprima la recomendación quinta de la Minuta de Comunicación.

Sen. Presidente: Hemos recibido ya las sugerencias de todos, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna sugerencia al respecto. Voy a solicitar dar lectura de nuevo a las sugerencias que se han realizado y si estamos de acuerdo procedemos a la votación inmediata.

Senadora Secretaría, sírvase dar lectura a la Minuta de Comunicación, incluyendo los cambios incorporados para ir en su momento votando sobre cada caso.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

PRIMERO. Realizar de forma inmediata una investigación, transparente y pública, a efectos de determinar las causas del accidente aéreo de fecha 27 de febrero de 2026, donde un avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana, Lockheed C-103 Hércules de carga (llevando billetes impresos nuevos para su disposición y/o circulación por parte del Banco Central de Bolivia), sufrió un grave accidente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, debiendo comunicarse los resultados a la brevedad posible.

Sen. Presidente: La propuesta ahí es sacar "al aterrizar"; estamos de acuerdo que se saque "al aterrizar"

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE: AL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, que ejercicio sus atribuciones constitucionales y normativa legal vigente, en coordinación con las y los Ministros de Estado, e instancias pertinentes:

PRIMERO. Realizar de forma inmediata una investigación, transparente y pública, a efecto de determinar las causas del accidente aéreo de fecha 27 de febrero de 2026, donde un avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana Lockheed C-130 Hércules de carga (llevando billetes impresos nuevos para su disposición y/o circulación por parte del Banco Central de Bolivia) sufrió un grave accidente en el Aeropuerto Internacional de El Alto, debiendo comunicarse los resultados a la brevedad posible.

SEGUNDO. Garantice se proceda de forma inmediata con la indemnización y/o activación y de cobertura de los seguros correspondientes en beneficio de las familias de las personas fallecidas, así como las personas heridas y damnificadas producto del accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

TERCERO. Aclarar e informar oficialmente y de forma inmediata respecto a la cantidad, origen, destino del dinero transportado en el avión accidentado de fecha 27 de febrero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de El Alto y si cuenta con el seguro correspondiente respecto a las diferentes a los diferentes comunicados emitidos por servidores públicos del órgano ejecutivo

respecto a las afirmaciones de billete sin ningún tipo de valor legal de forma definitiva, para luego indicar que dicha determinación solo era temporal, generando incertidumbre.

CUARTO. Aclarar e informar oficialmente y de forma inmediata, respecto a las disposiciones normativas instructivos, comunicaciones y/o protocolos que se aplicaron a efecto de determinar la incineración de billetes transportados en el avión accidentado de fecha 27 de febrero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

Sen. Presidente: Estamos asumiendo que el artículo quinto, como han propuesto todas las Bancadas, sale de esta Minuta de Comunicación.

En consideración ahora el Proyecto completo, si quieren vamos aprobando punto por punto para de una vez salir o si estamos de acuerdo vamos de una vez a la votación, todo el proyecto.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Con carácter previo he omitido unos dos conceptos que estaban dentro de la propuesta nuestra, que es el segundo, que dice así: "Garantice se proceda de forma inmediata con apoyo integral indemnización y/o activación". Yo quisiera, que se incluya estas dos palabras de apoyo integral en el párrafo segundo, en la cláusula segunda. Es por cuestión de omisión mía.

Sen. Presidente: Sería "con apoyo integral e inmediato", en ese caso.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Correcto, gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Si no hay más sugerencias, vamos a votar.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación con las modificaciones propuestas de las Bancadas. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral:

3.1 La Senadora Soledad Chapetón Tancara presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

3.1.1 A la Urbanización Mariscal José Ballivián del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral ala Urbanización Mariscal José Ballivián del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1.2 A la Urbanización Ciudad Satélite del Distrito Municipal N° 1 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte al desarrollo urbano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral Urbanización Ciudad Satélite del Distrito Municipal N° 1 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1.3 A la Urbanización Los Lirios I del Distrito Municipal N° 10 de la ciudad de El Alto, por su labor representativa, de defensa de los límites municipales.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: En el caso de la carpeta, he solicitado se retire la solicitud específicamente de esta urbanización. Gracias.

Sen. Presidente: Habiendo la Senadora Proyectista del Homenaje Camaral solicitado el retiro, no tratamos el punto.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1.4 A la Urbanización Alto Lima del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su por su organización y lucha social.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Urbanización Alto Lima del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1.5 A la Urbanización Faro Murillo del Distrito Municipal N° 1 de la ciudad de El Alto, por su organización y lucha social.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Urbanización Faro Murillo del Distrito Municipal N° 1 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:
3.1.6 A la Urbanización 16 de Julio del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su organización.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Urbanización 16 de Julio del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1.7 A la Importadora Kortabaco Bolivia S.A., en reconocimiento a su aporte al desarrollo económico y comercial.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la Importadora Kortabaco Bolivia S.A., en reconocimiento a su aporte al desarrollo económico y comercial, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1.8 A Orlando Rojas Rojas reconocimiento a su trayectoria como músico, guitarrista y productor musical boliviano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a Orlando Rojas Rojas reconocimiento a su trayectoria como músico, guitarrista y productor musical boliviano.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Susana G. Ruiz Zuleta, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Porco, del Departamento de Potosí, por sus 59 años de creación; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Porco, del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Yasmín Estivariz Villarroel, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Dr. Jonny Edwin Quilo Rocabado del Departamento de Oruro, por su destacada y prolongada contribución al sistema de justicia; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Estivariz.

Sen.ª Estivariz: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al Dr. Jonny Edwin Quilo Rocabado del Departamento de Oruro, por su destacada y prolongada contribución al sistema de justicia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora María Pachacute Ticona presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

3.4.1 Al Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral INFOCAL, por su trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral INFOCAL, por su trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4.2 Al Instituto Tecnológico Don Bosco, por sus 57 años de fundación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral INFOCAL, por su trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a San José de Pocitos Región Autónoma del Gran Chaco, por sus 77 años de fundación; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6 El Senador Wilder Veliz Armas presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

3.6.1 A la Asociación de transporte integrado de Servicio Público "APOTE" A.T.I.S.P.A. del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral al la Asociación de transporte integrado de Servicio Público "APOTE" A.T.I.S.P.A. del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6.2 A la Sub central Agrario Titumayu del Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba por sus 22 años de aniversario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral a al Sub central Agrario Titumayu del Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba por sus 22 años de aniversario.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores, pasamos a votar.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

- Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Homenaje Camaral:

1.1 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 28/2025-2026, a Fortunato Maldonado Mamani, en mérito a su trayectoria empresarial, productiva, cultural y social con especial incidencia en la ciudad de El Alto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME C.E.P.P.I.I N° 07/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL N° 28/2025-2026, A FORTUNATO MALDONADO MAMANI.**

FECHA: **La Paz, 2 de marzo de 2026.**

En cumplimiento a lo establecido en el Art 160, Parágrafo I, Numeral 7 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y Art. 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Fue remitido a conocimiento de la Comisión de Economía Plural. Producción, Industria e Industrialización el Proyecto de Homenaje Camaral que tiene por objeto rendir reconocimiento institucional al señor Fortunato Maldonado Mamani, en mérito a su trayectoria empresarial, productiva, deportiva, cultural y social, con especial incidencia en la ciudad de El Alto

La iniciativa surge en el marco de la conmemoración del 41 aniversario de la ciudad de El Alto destacando su contribución al desarrollo productivo, generación de empleo, promoción del deporte y fortalecimiento cultural constituyéndose en referente de emprendimiento y superación personal

El Proyecto fue presentado por la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, adjuntando la documentación correspondiente conforme a lo previsto en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, adjuntando la documentación correspondiente conforme a lo previsto en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

II. MARCO NORMATIVO.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 160 numeral 7, establece como atribución de la Cámara de Senadores la facultad de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado", constituyendo este precepto la base competencial para la emisión del presente Homenaje Camaral.

Dicha atribución se encuentra desarrollada por el artículo 96 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y por el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, normativa que regula su procedimiento, estructura y requisitos formales.

Desde la perspectiva sustantiva, el artículo 306 de la Constitución reconoce el modelo económico plural, mientras que el artículo 308 garantiza la iniciativa privada y la libertad de empresa, siempre que éstas contribuyan al desarrollo económico y social del país. Asimismo, el artículo 9 establece como fines esenciales del Estado promover el desarrollo productivo, el bienestar común y la mejora de la calidad de vida de la población.

En ese marco constitucional, el reconocimiento a una persona cuya trayectoria evidencia contribución efectiva al desarrollo productivo generación de empleo, representación deportiva internacional y promoción cultural, se encuentra jurídicamente habilitado y reglamentariamente sustentado.

El Homenaje Camaral constituye un acto declarativo de carácter honorifico, sin efectos normativos obligacionales ni presupuestarios, cuyo objeto es expresar el reconocimiento institucional del Órgano Legislativo frente a servicios considerados relevantes para el Estado y la sociedad.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis integral efectuado por la Comisión de Economía Plural Producción, Industria e Industrialización, se establece que la trayectoria del señor Fortunato Maldonado Mamani presenta múltiples dimensiones de impacto económico, social y cultural.

En el ámbito empresarial y productivo, en su calidad de empresario y propietario de la Empresa Maldonado Exploraciones, ha desarrollado actividades en el área de perforación y servicios vinculados al sector minero, contribuyendo a la dinamización de una actividad estratégica para la economía nacional.

La generación de empleos directos e indirectos en la ciudad de El Alto y en otras regiones del país constituye un elemento objetivo que incide en la mejora de ingresos familiares, fortalecimiento del tejido productivo y desarrollo regional. La expansión de operaciones hacia países vecinos como Chile, Paraguay y Argentina evidencia capacidad empresarial competitiva, posicionamiento internacional y proyección del talento boliviano en el exterior.

Desde la perspectiva del modelo económico plural su actividad empresarial se alinea con el reconocimiento constitucional de la iniciativa privada como componente legitimo del desarrollo económico, siempre que contribuya al interés colectivo.

Con referencia al ámbito deportivo destaca la participación en el Rally Dakar en las gestiones 2015 2016 y 2017 representa un hecho de trascendencia internacional. El Dakar es reconocido como uno de los eventos automovilísticos más exigentes del mundo por lo que su participación no solo constituye un logro personal, sino también un acto de representación simbólica del país en escenarios globales Este tipo de representación internacional contribuye a la proyección de la imagen de Bolivia generando impacto en el ámbito deportivo y fortaleciendo la identidad nacional.

Con relación al ámbito agropecuario su incursión en la producción ganadera amplia el espectro de su contribución productiva coadyuvando a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural aspectos que se vinculan directamente con los fines esenciales del Estado previstos en la Constitución.

La diversificación de actividades productivas refleja capacidad emprendedora y adaptación a distintos sectores económicos, contribuyendo a la estabilidad y resiliencia económica.

Referente al ámbito cultural y científico, la promoción de un museo y colección de cuarzos y minerales constituye un aporte

relevante a la preservación del patrimonio natural y mineralógico, fomentando el conocimiento científico, turístico y educativo. Este tipo de iniciativas fortalece la cultura, promueve la identidad y diversifica la oferta turística y educativa.

En tal virtud la Comisión advierte que la trayectoria analizada no se limita a un solo ámbito de acción, sino que integra dimensiones empresariales, deportivas, productivas y culturales, configurando una contribución multifacética al desarrollo de la ciudad de El Alto y del país.

Asimismo, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, constatándose la procedencia formal del Proyecto.

En consecuencia, el reconocimiento propuesto no constituye un acto meramente protocolar, sino una valoración institucional sustentada en hechos objetivos que evidencian aporte económico, generación de empleo, representación internacional y promoción cultural.

IV. CONCLUSIONES.

De conformidad al análisis realizado, a Comisión concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral se encuentra plenamente respaldado por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado y la normativa reglamentaria vigente.

La trayectoria empresarial productiva, deportiva y cultural del señor Fortunato Maldonado Mamani configura una contribución relevante al desarrollo económico y social del país.

Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

El acto declarativo propuesto resulta jurídicamente procedente y reglamentariamente sustentado.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, la Comisión de Economía Plural Producción. Industria e Industrialización recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR SIN MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral que rinde justo y merecido reconocimiento al señor FORTUNATO MALDONADO MAMANI en mérito a su trayectoria empresarial, deportiva, productiva y cultural, y a su contribución al desarrollo económico y social de la ciudad de El Alto y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y reglamentarios.

Firman: Senadora Ana María Crispín Choque, Presidenta Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Marcelino Flores Ordoñez, Secretario Comité de Energía Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senadora Betty Canaviri Villanueva, Secretaria Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES.

C O N S I D E R A N D O:

Que, Fortunato Maldonado Mamani es una personalidad boliviana cuya trayectoria se ha desarrollado en el ámbito social y comunitario, con residencia en la ciudad de El Alto, considerado uno de los centros urbanos más importantes y dinámicos de Bolivia, marcando su permanencia una etapa significativa en su vida, consolidando su compromiso con el progreso y bienestar de la población alteña.

Que, Fortunato Maldonado Mamani es un destacado empresario boliviano propietario de la Empresa Maldonado Exploraciones, contribuyendo de manera significativa a la generación de empleos directos e indirectos en la ciudad de El Alto, así como en el resto del país, dinamizando la economía local y fortaleciendo al sector productivo.

Que, Fortunato Maldonado Mamani desde la fundación de su Empresa presta servicios no solamente en Bolivia, sino también en países vecinos como Chile, Paraguay y Argentina. Maldonado Exploraciones es una sociedad que opera en el área de servicios de perforación y trabajos relacionados para la minería, desde su inicio se ha caracterizado por su solidez financiera y protección de sus operaciones.

Que, Fortunato Maldonado Mamani ha representado de manera satisfactoria a Bolivia en el Rally Dakar en las gestiones 2015,

2016 y 2017, siendo un ejemplo de perseverancia, pasión deportiva y superación personal tras competir en uno de los rankings más exigentes del mundo, logrando que Bolivia se posicione a nivel internacional e inspirando a nuevos pilotos nacionales.

Que, Fortunato Maldonado Mamani, al incursionar en el ámbito agropecuario, se ha consolidado como productor ganadero, aportando a la seguridad alimentaria y al desarrollo del país.

Que, Fortunato Maldonado Mamani, a través de su musco y colección de cuarzos, se constituye en impulsor de la cultura y preservación del patrimonio natural y mineralógico, fomentando el conocimiento científico, turístico y educativo en el país.

Que, Fortunato Maldonado Mamani, gracias a su gran trayectoria, ha recibido diversos reconocimientos por su labor empresarial, deportiva y cultural, reflejo del impacto positivo de su trabajo en la ciudad de El Alto y el resto del país, evidenciando una vida dedicada al emprendimiento, desarrollo regional y promoción del país dentro y fuera de sus fronteras.

Que, gracias al aporte y contribución de Fortunato Maldonado Mamani al desarrollo productivo del país, se constituye en un ejemplo de perseverancia, desarrollo productivo y económico para la ciudad de El Alto, por ello, tras cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir el presente Homenaje Camaral, destacando su superación personal y espíritu de emprendedor.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 98 establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su artículo 160 numeral 7, artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al señor **FORTUNATO MALDONADO MAMANI,** quien, tras constituirse en un ejemplo de superación personal y espíritu de emprendedor, basando su éxito en trabajo, disciplina, dedicación y generación de empleos directos e indirectos en la ciudad de El Alto y el resto del país, impulsando el desarrollo económico y social de la Urbe alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 29/2025-2026, a la Cámara de Industria y Comercio – CAINCO El Alto, en mérito a su trayectoria histórica, con especial servicio en la ciudad de El Alto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME C.E.P.P.I.I. N° 08/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL N° 29/2025-2026, A LA CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – CAINCO EL ALTO.**

FECHA: **La Paz, 2 de marzo de 2026.**

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 160, Parágrafo I, Numeral 7 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y Art. 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Fue remitido a conocimiento de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización el Proyecto de Homenaje Camaral que tiene por objeto rendir reconocimiento institucional a la CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CAINCO EL ALTO, en mérito a su trayectoria histórica y su contribución sostenida al desarrollo productivo, industrial, comercial y de servicios en la ciudad de El Alto.

La iniciativa legislativa surge en el marco de la conmemoración del 41 aniversario de la ciudad de El Alto, destacando el rol estratégico que cumple la entidad empresarial en la articulación del sector privado, la promoción del emprendimiento, la formalización empresarial y la dinamización de la economía local.

El Proyecto fue propuesto por la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, cumpliendo con los requisitos formales previstos en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

II. MARCO NORMATIVO.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 160 numeral 7, establece como atribución especifica de la Cámara de Senadores la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado", constituyendo esta disposición la base competencial para la emisión de Homenajes Camarales.

Asimismo, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno conforme al reglamento específico, mandato desarrollado por el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, el cual regula su estructura. requisitos, procedimiento y alcance jurídico.

Desde la perspectiva sustantiva, el artículo 306 de la Constitución reconoce el modelo económico plural del Estado sustentado en la coexistencia y complementariedad de las formas de organización económica estatal, privada, comunitaria y social cooperativa En ese marco, el artículo 308 garantiza la iniciativa privada y la libertad de empresa, siempre que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

En concordancia con dichos preceptos las cámaras empresariales constituyen entidades representativas que coadyuvan a la organización, fortalecimiento y promoción del sector productivo privado desempeñando un rol relevante en la generación de empleo, inversión y crecimiento económico.

En consecuencia, el reconocimiento a una institución empresarial que ha desarrollado actividades sostenidas de promoción productiva, capacitación técnica, formalización y articulación público-privada se encuentra plenamente respaldado por el marco constitucional y reglamentario vigente.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis efectuado por la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización se establece que la Cámara de Industria y Comercio - CAINCO El Alto constituye una entidad representativa del sector empresarial alteño con una trayectoria institucional significativa, orientada al fortalecimiento del aparato productivo y comercial de la región.

La conmemoración de sus 136 años de aniversario refleja una permanencia histórica sostenida, evidenciando estabilidad institucional, consolidación organizativa y continuidad en el cumplimiento de sus fines estatutarios Esta permanencia en el tiempo constituye un indicador relevante de impacto estructural en el desarrollo económico.

Desde el punto de vista económico-productivo, la institución ha promovido acciones orientadas a impulsar el emprendimiento formal, fortalecer la capacitación técnica y profesional del sector empresarial, promover la innovación y la competitividad, generar espacios de articulación público-privada, incentivar la formalización y sostenibilidad de unidades económicas.

Estas acciones se traducen en efectos concretos sobre la generación de empleo digno, la dinamización del comercio formal y el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, contribuyendo a la consolidación de El Alto como un polo de desarrollo industrial y comercial estratégico dentro del departamento de La Paz.

Asimismo, la Comisión advierte que la labor institucional de CAINCO EI Alto se alinea con los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 9 de la Constitución, particularmente en lo relativo a garantizar el desarrollo económico con justicia social y promover el bienestar colectivo.

En el contexto especifico de la ciudad de El Alto, caracterizada por su dinamismo comercial, su base productiva emergente y su alta densidad poblacional, el rol articulador de la Cámara resulta estratégico para canalizar iniciativas empresariales, generar espacios de representación sectorial y promover condiciones favorables para la inversión y el crecimiento sostenido.

La promoción del emprendimiento, la capacitación empresarial y la profesionalización del talento humano empresarial constituyen elementos que fortalecen la competitividad regional, reducen la informalidad y consolidan un entorno económico más estructurado y sostenible.

Desde la perspectiva jurídica, el Homenaje Camaral no genera efectos normativos vinculantes ni crea obligaciones de carácter presupuestario, se trata de un acto declarativo de reconocimiento institucional que expresa la valoración política y representativa del Órgano Legislativo frente a servicios considerados eminentes al Estado.

Revisada la documentación adjunta, la Comisión constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, verificándose la procedencia formal y material del Proyecto.

En consecuencia, el reconocimiento propuesto no solo responde a criterios protocolarios, sino que se sustenta en una evaluación objetiva de la contribución institucional de CAINCO El Alto al desarrollo económico, productivo y social de la ciudad de El Alto y del Estado Plurinacional de Bolivia.

IV. CONCLUSIONES.

De conformidad al análisis realizado, la Comisión concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral se encuentra respaldado por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado y por la normativa reglamentaria vigente.

La Cámara de Industria y Comercio - CAINCO El Alto ha desarrollado una trayectoria institucional sostenida que configura un aporte significativo al desarrollo productivo industrial y comercial de la ciudad de El Alto.

Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales y procedimentales establecidos en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, en tal virtud el acto declarativo propuesto resulta jurídicamente procedente y reglamentariamente sustentado

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR SIN MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral que rinde justo y merecido reconocimiento a la Cámara de Industria y Comercio - CAINCO El Alto, en mérito a su amplia trayectoria institucional y su contribución al fortalecimiento del desarrollo económico y empresarial de la ciudad de El Alto.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y reglamentarios.

Firman: Senadora Ana María Crispín Choque, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Marcelino Flores Ordoñez, Secretario Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senadora Betty Canaviri Villanueva; Secretaria Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Cámara de Industria y Comercio - CAINCO El Alto es una institución representativa del sector empresarial de la ciudad de El Alto, constituida con el propósito de promover el desarrollo productivo, industrial, comercial y de servicios, fortaleciendo el tejido empresarial y contribuyendo al crecimiento económico regional y nacional.

Que, la Cámara de Industria y Comercio - CAINCO El Alto en la presente gestión ha celebrado 136 años de aniversario caracterizados por el apoyo al desarrollo productivo, con acciones orientadas al impulso del emprendimiento, la formalización empresarial, la capacitación técnica, la generación de empleo digno y el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, coadyuvando al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de la población alteña.

Que, la Cámara de Industria y Comercio CAINCO El Alto ha contribuido significativamente al fortalecimiento del aparato local, promoviendo el desarrollo industrial y productivo local, la dinamización del comercio formal y competitivo, la capacitación y profesionalización del talento humano empresarial, la generación de empleo digno y sostenible, la promoción del emprendimiento y la innovación y la articulación público-privada para el desarrollo regional, entre otros, que posicionan a la ciudad de El Alto como un referente de desarrollo empresarial.

Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir Homenaje Camaral a la Cámara de Industria y Comercio CAINCO El Alto, en mérito a su trayectoria institucional y apoyo al desarrollo económico y social de la ciudad de El Alto.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 98 establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su artículo 160 numeral 7, artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la **CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CAINCO EL ALTO,** en reconocimiento a su amplia trayectoria institucional, su impacto positivo en el desarrollo económico y social y el cumplimiento de principios de responsabilidad, compromiso y servicio a la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 30/2025-2026, a la Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas "El Ceibo" R.L., en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME C.E.P.P.I.I. N° 09/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL N° 30/2025-2026, A LA CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO" R.L.**

FECHA: **La Paz, 2 de marzo de 2026.**

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 160, Parágrafo I, Numeral 7 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y Art. 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

En el marco del procedimiento legislativo interno, fue remitido a conocimiento de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización el Proyecto de Homenaje Camaral N° 30/2025-2026, presentado por la Senadora proyectista, con la finalidad de rendir homenaje a la Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas "EL CEIBO" R.L., en reconocimiento a su trayectoria institucional y su aporte al desarrollo productivo del país.

Revisada la documentación adjunta, se evidencia el cumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo II del artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores.

II. MARCO NORMATIVO.

La atribución para otorgar honores públicos se encuentra prevista en el Artículo 160.I numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que faculta a la Cámara de Senadores a reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Asimismo, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno a la memoria de personajes, pueblos o hechos de relevancia, conforme a Reglamento específico.

El Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, requisitos, procedimiento y estructura para la otorgación de Homenajes Camarales.

En el ámbito competencial, corresponde a esta Comisión el análisis de iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, agroindustrial, industrialización y economía plural.

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

La Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas "El Ceibo" R.L., fundada el 5 de julio de 1977. constituye una organización de integración cooperativa conformada por pequeños productores de cacao del norte del Departamento de La Paz, estructurada bajo principios de economía solidaria y producción sostenible.

Durante su trayectoria institucional, ha desarrollado un modelo productivo integral que comprende: Producción primaria de cacao, industrialización con valor agregado, comercialización y exportación a mercados nacionales e internacionales.

Su actividad productiva se enmarca en el modelo de economía plural reconocido por la Constitución, integrando formas organizativas cooperativas como expresión legítima del sistema económico nacional.

Asimismo, su operación industrial desde la ciudad de El Alto contribuye a la generación de empleo directo e indirecto, fortalecimiento del sector agroindustrial, promoción de producción orgánica y comercio justo, incremento del valor agregado en la cadena productiva del cacao.

Desde el punto de vista jurídico, el homenaje camaral constituye un acto declarativo de reconocimiento institucional, emitido en ejercicio de competencia constitucional expresa, sin efectos constitutivos ni regulatorios, y sin implicaciones presupuestarias.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la documentación adjunta se establece que la entidad homenajeada ha demostrado una contribución sostenida al desarrollo económico nacional, consolidándose como referente del modelo cooperativo industrial y como actor estratégico del sector agroindustrial

Se verifica que el Proyecto se encuentra dentro de la competencia constitucional de la Cámara de Senadores, y cumple los requisitos reglamentarios exigidos.

En consecuencia, el reconocimiento institucional propuesto resulta jurídicamente procedente y materialmente pertinente dentro del ámbito competencial de esta Comisión.

V. CONCLUSIONES.

En mérito al análisis constitucional, reglamentario y competencial efectuado la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización determina que el Proyecto de Homenaje Camaral N° 30/2025-2026 es PROCEDENTE.

VI. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización recomienda al Pleno de la Cámara de Senadores:

APROBAR SIN MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral Nº 30/2025-2026, a favor de la CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO RL en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional y su aporte al desarrollo agroindustrial y económico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y reglamentarios.

La Paz, 2 de marzo de 2026.

Firman: Senadora Ana María Crispín Choque, Presidente Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Marcelino Flores Ordoñez, Secretario Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senadora Betty Canaviri Villanueva, Secretaria Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas e Infraestructura.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas El Ceibo R.L., fundada el 5 de julio de 1977, se constituye una

organización de integración cooperativa conformada por pequeños productores de cacao del norte del Departamento de La Paz, desarrollando un modelo productivo solidario, sostenible y con alto valor agregado.

Que, El Ceibo se ha consolidado en una estructura productiva integral que comprende la producción primaria, la industrialización y la exportación de cacao y derivados con valor agregado, contribuyendo significativamente al fortalecimiento del sector agroindustrial, promoviendo la producción de cacao orgánico desde la ciudad de El Alto, aportando el desarrollo industrial y la exportación de productos bolivianos a mercados nacionales e internacionales con estándares de calidad internacional.

Que, El Ceibo durante su trayectoria fue desarrollando empleos directos e indirectos no solamente a favor de la población alteña, sino a nivel nacional, mejorando las condiciones de vida de cientos de familias productoras, fortaleciendo la economía regional y consolidando el modelo cooperativo como pilar de la economía plural reconocida en la Constitución Política del Estado, constituyéndose en un referente nacional del modelo cooperativo industrial, integración de cooperativas de pequeños productores, promoción de la producción ecológica y sostenible.

Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el parágrafo II del artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir, Homenaje Camaral a la Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas El Ceibo R.L. reconociendo el aporte económico, social y productivo de una institución que coadyuva al desarrollo integral de la ciudad de El Alto y del Estado Boliviano.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 98 establece que "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura, del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su artículo 160 numeral 7, artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la **CENTRAL REGIONAL AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE COOPERATIVAS "EL CEIBO" R.L**., en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional, su aporte al desarrollo agroindustrial de la ciudad de El Alto y el Estado Boliviano, su liderazgo en la producción orgánica y comercio justo, así como su contribución al fortalecimiento y desarrollo económico de la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.4. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 23/2025-2026, al Monseñor Jesús Juárez Párraga, por al fortalecimiento institucional de la iglesia y a la defensa de la dignidad humana.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF – CPSEyS N° 12/2025-20296
PHC N° 010/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A MONSEÑOR JESÚS JUÁREZ PÁRRAGA.

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 23/2025-2026 en fecha 27 de febrero de 2026, presentado por la senadora Soledad Chapetón Tancara, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a MONSEÑOR JESÚS JUÁREZ PÁRRAGA, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Hoja de Vida Monseñor Jesús Juárez Párraga.
- Fotocopia de Cedula de Identidad.
- Reconocimiento del FORO "IBEROAMERICANO".
- Reconocimiento por el Gobierno Autónomo municipal de El Alto.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160 Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:
Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52. Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Ⅲ. ANÁLISIS.

El Monseñor Jesús Juárez Párraga nació el 22 de julio de 1943 en Alquerías, Región de Murcia (España), tras una sólida formación académica y religiosa en instituciones salesianas de España, llegó a Bolivia el año 1964 dedicando desde esa gestión su vida, vocación y compromiso social durante décadas al desarrollo de una intensa labor educativa y pastoral a favor de niñas, niños, jóvenes y sectores vulnerables, particularmente en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, consolidándose como un referente moral y social del país.

El 16 de abril de 1988, Monseñor Jesús Juárez fue elegido Obispo Auxiliar de La Paz y asumió como Vicario Episcopal de El Alto en un periodo decisivo para la historia de la ciudad, ese año, presidió los actos de recepción del Papa Juan Pablo II durante su primera visita a Bolivia, un acontecimiento de gran relevancia nacional, entre 1989 y 1991, ocupó el cargo de Presidente del Comité Pro Universidad de El Alto desempeñando un papel fundamental en la creación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), una importante conquista social y educativa. El 25 de junio de 1994, el Papa Juan Pablo II creó la Diócesis de El Alto, nombrando a Monseñor Juárez como su primer Obispo, cargo que ejerció hasta 2013, acompañando el crecimiento institucional, espiritual y social de la ciudad desde sus inicios.

Durante su episcopado, Monseñor Juárez se destacó como mediador y pacificador en diversos conflictos sociales y políticos que marcaron la historia de El Alto y Bolivia. Intercedió activamente en los conflictos vecinales de 1990, que llevaron a la división de la FEJUVE, y en el conflicto regional de 1997 entre vecinos y autoridades municipales. También estuvo presente en los conflictos nacionales de abril de 2000 relacionados con la problemática del agua, así como en los sucesos de febrero y octubre de 2003, conocidos como "Octubre Negro", donde defendió la vida y los derechos humanos del pueblo alteño. Además, en junio de 2005, contribuyó al diálogo y la pacificación del país.

Su compromiso con la democracia, la paz social, la justicia y el desarrollo humano integral ha sido ampliamente reconocido por instituciones nacionales e internacionales, gobiernos locales, universidades, organismos de cooperación y la Iglesia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **Monseñor Jesús Juárez Párraga.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, (No firma) Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Soledad Chapetón Tancara, solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Monseñor Jesús Juárez Párraga, nació el 22 de Julio de 1949, en Murcia España - Boliviano por naturalización, inicia una sólida formación académica y religiosa.

Que, el Monseñor Jesús Juárez Párraga, llegó a Bolivia el año 1964 dedicando desde esa gestión su vida, vocación y compromiso social durante décadas al desarrollo de una intensa labor educativa y pastoral a favor de niñas, niños, jóvenes y sectores vulnerables, particularmente en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, consolidándose como un referente moral y social del país.

Que, durante su episcopado, el Monseñor Juárez se destacó como mediador y pacificador en diversos conflictos sociales y políticos que marcaron la historia de El Alto y Bolivia e intercedió activamente en los conflictos vecinales de 1990, que llevaron a la división de la FEJUVE, y en el conflicto regional de 1997 entre vecinos y autoridades municipales.

Que, su compromiso con la democracia, la paz social, la justicia y el desarrollo humano integral ha sido ampliamente reconocido por instituciones nacionales e internacionales, gobiernos locales, universidades, organismos de cooperación y la Iglesia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores.
OTORGA:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al **Monseñor Jesús Juárez Párraga**, por su servicio eminente a la sociedad boliviana, su aporte al fortalecimiento institucional de la iglesia y su permanente defensa de la dignidad humana, constituyéndose en una figura de alto mérito, para el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.5 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No .32/2025-2026, a la Misión Global PENIEL por su valiosa labor comunitaria en la rehabilitación de personas de la ciudad de El Alto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF- CPSEyS N° 011/2025-2026
PHC N° 009/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA MISIÓN GLOBAL PENIEL.

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 32/2025-2026 en fecha 02 de marzo de 2026, presentado por la senadora Ana María Crispín Choque, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Misión Global PENIEL, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Hoja de Vida Reseña Histórica.
- Testimonio N° 106/2022.
- Certificación de Impuestos Nacional de registro en el RNC.
- Resolución de Directiva N° 086/2024-2025.
- Resolución Administrativa N° 388/07 de aprobación del Estatuto Orgánico y Reglamento de la Asociación Civil Religiosa denominada "Misión Global Peniel".
- Reconocimientos del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

II. MARCO NORMATIVO.
Constitución Política del Estado.

El artículo 160 Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98 (Naturaleza Y Objeto) La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo son 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Misión Global PENIEL, en la ciudad de El Alto, tiene 37 años de servicio en noviembre de 2025, y a nivel nacional, inició sus operaciones en el año 1988 Durante más de tres décadas, el centro de ha mantenido operativo en la zona de El Kenko, consolidándose como una de las instituciones de rehabilitación más antiguas y constantes de la ciudad.

En años recientes, la Misión Global PENIEL ha fortalecido su infraestructura técnica, con la dotación de equipamiento industrial para sus talleres, donado por el Gobierno Autónomo Municipal de el Alto (GAMEA), reafirmando con ello el respaldo estatal a su trayectoria de tres décadas.

Durante sus primeras dos décadas consolidó el modelo de Comunidad terapéutica (Años 90 2000) que, a diferencia de otros centros, implemento un sistema de internación basado en la autogestión, donde los internos aprendían oficios de mantenimiento, cocina y panadería. Esta metodología, permitió que el centro no sólo fuera un refugio, sino una escuela de vida para quienes la sociedad consideraba "casos perdidos"

Tras 35 años de funcionamiento, se ha fortalecido su infraestructura técnica para mejorar la reinserción laboral de sus internos, mediante talleres de panadería, permitiendo que la Misión produzca alimentos para su propio consumo y para la venta externa, fomentando la sostenibilidad, con una capacidad de atención promedio de 50 a 100 internos simultáneos en su sede de El Kenko.

La trayectoria de la Misión Global PENIEL está marcada por una conducta institucional ejemplar, habiendo superado con éxito las exigencias de fiscalización del SEDES y recibiendo distinciones previas como la condecoración "Bartolina Sisa". Este nuevo reconocimiento camaral se justifica por su capacidad de respuesta ante una problemática que el sistema público muchas veces no puede cubrir por sí solo, demostrando que la colaboración entre la sociedad civil organizada y las instituciones religiosas genera soluciones tangibles y de alto impacto para los sectores más desprotegidos.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la MISIÓN GLOBAL PENIEL.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, (No firma) Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora María Crispín Choque, solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Misión Global PENIEL inició su labor en la ciudad de El Alto en noviembre de 1988, surgiendo como una respuesta de fe ante el crecimiento de la indigencia y el consumo de sustancias en la urbe Alteña, bajo el nombre bíblico de "PENIEL" (Rostro de Dios), estableció su sede en la zona de El Kenko, enfocándose en rescatar a jóvenes que vivían en las calles y puentes de la ciudad.

Que, durante sus primeras dos, décadas consolidó el Modelo de Comunidad Terapéutica (Años 90 2000) que, a diferencia de otros centros, implementó un sistema de internación basado en la autogestión, donde los internos aprendían oficios de mantenimiento, cocina y panadería. Esta metodología permitió que el centro no solo fuera un refugio, sino una escuela de vida para quienes la sociedad consideraba "casos perdidos".

Que, la Misión Global PENIEL en El Alto, tiene un rol central de servicio social por más de 35 años en el municipio de El Alto, de apoyo a las personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, coadyuvando al Estado en la rehabilitación de drogodependencia y alcoholismo, áreas donde la oferta pública es limitada con una capacidad de atención promedio de 50 a 100 internos simultáneos en su sede de El Kenko.

Que, la Misión Global PENIEL en El Alto no solo brindar acogida, sino garantizar la reinserción social a través de talleres productivos (panadería, mantenimiento), reduciendo así los índices de indigencia.

POR TANTO.

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

OTORGA:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la Misión Global PENIEL por su valiosa labor comunitaria en la rehabilitación de personas con problemas de drogodependencia y alcoholismo de la ciudad de El Alto.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.6 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 022/2025-2026, a Johnny Fernández Rojas en reconocimiento a su aporte significativo desde los ámbitos social, del conocimiento, investigación y producción intelectual.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral; es a una persona de El Alto, no se refiere al Alcalde de Santa Cruz, están verificando.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón, hasta que nos traigan el homenaje.

Sen.ª Chapetón: Gracias, hasta que traigan la carpeta, como decía Usted.

Esta solicitud de Homenaje Camaral es para Johnny Fernández Rojas, que no tiene nada que ver con el Alcalde de Santa Cruz o exalcalde; Johnny Fernández Rojas tiene 70 años y creo que es oportuno en estas fechas conmemorativas, además de nuestras ciudades de poder homenajear en vida, él es un escritor, ha sido un dirigente también pionero de Ciudad Satélite. Es prácticamente cofundador de varias urbanizaciones y planes dentro de Ciudad Satélite, es cofundador también de la Asamblea de Derechos Humanos de la Ciudad del Alto en 1987.

Ha sido también él para poder conformar la Central Obrera Regional de nuestra urbe, ha sido corresponsal, periodista en el periódico Presencia en la ciudad del Alto y además ha tenido un aporte importante en el tema de comunicación y periodismo, en el tema educativo, científico y de derechos humanos; ha sido un gestor de espacios culturales, ha sido fundador de la Federación de la Prensa de Periodistas y Sociedad de Escritores y es también autor de varias obras literarias como es la ciudad del Alto, así nació el Alto, historias en imágenes, entre otras. Reitero, más allá de una rememoración, creo que es oportuno y he revisado colegas y no ha habido ningún homenaje anterior, que creo que en todas las que por lo menos se promovido no hay un homenaje y me llamó la atención inclusive urbanizaciones que tienen muchos años de vida.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a los documentos requeridos.

Sen. Secretario:

INF-CPSEyS N° 010/2025-2026
PHC N° 008/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO AL SEÑOR JOHNNY FERNÁNDEZ ROJAS.**

FECHA: **La Paz, 3 de marzo de 2026.**

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 022/2025-2026 en fecha 27 de febrero de 2026, presentado por la senadora Soledad Chapetón Tancara, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Johnny Fernández Rojas, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Copia de Carnet de Identidad.
- Hoja de Vida.
- Reconocimiento por el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad el Alto al señor Johnny Fernández Rojas.
- Reconocimiento por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia de la Cámara de Diputados por investigador de la comunidad de estudios de la ciudad de El Alto.
- Diploma de Honor por Comité Central Cívico de Juntas Vecinales de ciudad Satélite al Señor Jhonny Fernández Rojas.
- Diploma por la Central Obrera Regional al señor Jhonny Fernández Rojas.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.
Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98 (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la! Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Jhonny Fernández Rojas, nació el 26 de enero de 1956 en Oruro desempeñó un papel activo en la estructuración del tejido social de la ciudad de El Alto, participando en espacios vecinales y sindicales en momentos determinantes para la consolidación del poder urbano alteño.

Su labor como dirigente en la Junta Central de Ciudad Satélite y en la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), así como su condición de cofundador de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto en 1987, evidencia un compromiso sostenido con la defensa de los derechos humanos y la organización ciudadana.

Asimismo, su participación en instancias como la Central Única de Trabajadores y la Central Obrera Regional demuestra una articulación efectiva entre acción sindical y construcción institucional.

Su aporte intelectual en su trayectoria trasciende el ámbito dirigencial para consolidarse en la producción intelectual, la investigación histórica y la promoción cultural. Fue impulsor de espacios institucionales como el Consejo Municipal de Cultura, la Federación de la Prensa, la Asociación de Periodistas, la Sociedad de Escritores y el Comité de Promoción Científica, contribuyendo a fortalecer el pensamiento crítico y la identidad local.

Su formación en la Universidad Católica Boliviana y su especialización en el CIESPAL-OEA respaldan una práctica periodística orientada al rigor académico y al servicio público Como primer corresponsal del periódico Presencia en El Alto, aportó a la visibilización nacional de la realidad alteña en etapas en que la ciudad carecía de reconocimiento institucional.

En el ámbito editorial, su obra constituye una referencia documental relevante para la comprensión de la historia social y política de El Alto, consolidándose como parte del patrimonio bibliográfico de la urbe.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al Señor Jhonny Fernández Rojas.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, (No firma) Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
(Con modificaciones)

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora **Soledad Chapetón Tancara**, solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, considerando que el mérito ciudadano, se reconoce el trabajo activo en la vida social y sindical en la Urbe Alteña de Johnny Fernández Rojas, quien se desempeñó desde distintos lineamientos en la ciudad de El Alto, desde roles de dirigencia en la Junta Central de Ciudad Satélite y FEJUVE, hasta la defensa de derechos humanos en condición de cofundador de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, además de la creación y fortalecimiento de instancias representativas del movimiento obrero y ciudadano, como la Central Única de Trabajadores y la Central Obrera Regional.

Que, Johnny Fernández Rojas realizó un aporte significativo desde el ámbito del conocimiento, investigación y producción intelectual, impulsando y gestionando espacios institucionales vinculados a la cultura, la prensa, escritura y ciencia, como el Consejo Municipal de la Cultura, la Federación de la Prensa, la Asociación de Periodistas, la Sociedad de Escritores y el Comité de Promoción Científica.

Que, Johnny Fernández Rojas desarrolló una práctica periodística comprometida con el rigor, la ética y el servicio público, siendo el primer corresponsal del periódico "Presencia" en la ciudad de El Alto, contribuyendo a visibilizar la realidad alteña en el escenario nacional cuando la urbe alteña aún era marginada en el relato oficial de los medios de prensa.

Que, Johnny Fernández Rojas, al haberse desempeñado como consultor en diagnósticos sociales, planificación urbana, salud pública y desarrollo institucional, en coordinación con organismos como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, UNITAS y el Defensor del Pueblo, demostró una trayectoria de investigación, política pública y desarrollo humano, con la ciudad de El Alto como eje central de articulación y desarrollo.

Que, Johnny Fernández Rojas a través de sus obras literarias: "En las manos", "La Ciudad de El Alto", "Historia en imágenes", "Así nació El Alto" (en sus dos ediciones) y "Compañero Lucio tiene la palabra", coadyuvó a comprender la historia social, política y cultural de la ciudad de El Alto, constituyéndose en figura intelectual orgánico de la urbe alteña, además de investigador riguroso, periodista comprometido y ciudadano activo que entendió la palabra escrita y la investigación histórica.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores.

OTORGA:

En conmemoración al Aniversario 4'1 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a **JOHNNY FERNÁNDEZ ROJAS,** en reconocimiento al aporte significativo desde los ámbitos social, del conocimiento, investigación y producción intelectual, constituyéndose en referente patrimonial y moral de la U-be Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.7 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 027/2025-2026, a la Fundación Pública de Fieles "Red de Televisión Virgen de Copacabana - Canal 57", por su destacada trayectoria en comunicación.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF- CPSEyS N° 007/2025-2026
PHC N° 005/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN PÚBLICA DE FIELES "RED DE TELEVISIÓN Y VIRGEN DE COPACABANA" – CANAL 57.

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 027/2025-2026 en fecha 27 de febrero de 2026, presentado por la senadora Soledad Chapetón Tancara, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Fundación Publica de Fieles "Red de Televisión Virgen de Copacabana" Canal 57, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Testimonio N° 97/2021 de Certificados y Actas de Fundación Publica de fieles "RED DE TELEVISION VIRGEN DE COPACABANA CANAL 57".
- Certificado del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio SEPREC.
- Certificado de la Junta Central de Vecinos PLAN 500 "VILLA ADELA" por creación en la Urbanización de Villa Adela en fecha 12 de octubre de 1973.
- Reconocimiento de la FEJUVE EL ALTO por la fundación cuerpo de cristo como parte del legado del padre Obermaier.
- Resolución y Certificado de Reconocimiento por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz en homenaje público al Canal 57 VIRGEN DE COPACABANA.
- Hoja de Vida fundación pública de fieles "RED DE TELEVISIÓN VIRGEN DE COPACABANA CANAL 57".

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160 Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98 (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164 (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165 (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Fundación Pública de Fieles "Red de Televisión Virgen de Copacabana -Canal 57" se estableció en la ciudad de El Alto el 30 de junio de 2022. Esta institución, con una sólida inspiración católica, se dedica a actividades comunicacionales enfocadas en la evangelización, la formación en valores y la difusión cultural.

Su creación responde a la necesidad de contar con un medio de comunicación audiovisual con el objeto de difundir contenidos formativos, religiosos, culturales y sociales, promoviendo principios de solidaridad, respeto, paz y convivencia armónica, en coherencia con la tradición espiritual del país y la profunda devoción a la Virgen de Copacabana, patrona espiritual de Bolivia, consolidándose en un medio televisivo alteño con el propósito de atender las demandas sociales y de ayuda a la población vulnerable, particularmente de la ciudad de El Alto.

Su labor está íntimamente ligada a la identidad espiritual del país y a la devoción por la Virgen de Copacabana, cuya veneración

se centra principalmente en el Santuario ubicado en el municipio de Copacabana, a orillas del Lago Titicaca. Este santuario no solo es un referente religioso, sino también histórico, de gran relevancia nacional.

Durante contextos de emergencia sanitaria y situaciones de vulnerabilidad social, este medio ha desempeñado un papel crucial como fuente de acompañamiento informativo y espiritual, consolidándose como un canal de servicio a la comunidad.

Por todas estas razones, se establece que la actividad de la "Red de Televisión Virgen de Copacabana" trasciende lo puramente religioso, proyectándose de manera integral hacia los ámbitos social, cultural y educativo. Su compromiso con la comunidad demuestra que la comunicación puede ser una potente herramienta de transformación social.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la Fundación Publica de Fieles "Red Televisiva Virgen de Copacabana Canal 57.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma) Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
(Con modificaciones)

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora **Soledad Chapetón Tancara,** solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Fundación Pública de Fieles "Red de Televisión Virgen de Copacabana" Canal 57, se consolidó desde sus inicios como un medio de comunicación televisivo con inspiración católica para difundir los valores cristianos en la ciudad de El Alto y el pueblo boliviano.

Que, la Fundación Pública de Fieles "Red de Televisión Virgen de Copacabana" Canal 57, responde a la necesidad de un medio de comunicación que difunda contenidos formativos, religiosos, culturales y sociales. Promueve principios de solidaridad, respeto, paz y convivencia armónica, atendiendo especialmente a las demandas de la población vulnerable de la ciudad de El Alto.

Que, la Red de Televisión Virgen de Copacabana ofrece programación enfocada en la transmisión de celebraciones litúrgicas, actividades pastorales, espacios educativos y formación en valores, promueve programas culturales que fortalecen la identidad local y nacional, y brinda información social con un enfoque comunitario, especialmente para la población de la ciudad de El Alto, este esfuerzo genera tanto empleo directo como indirecto, promoviendo el desarrollo de profesionales y personal técnico y administrativo en la región.

Que, por el aporte espiritual y moral de la Fundación Pública de Fieles Red de televisión virgen de Copacabana-Canal 57, tras haber fortalecido la fe y valores cristianos a la comunidad de El Alto, así como la sociedad en su integridad, promoviendo principios de convivencia pacífica y respeto mutuo, difundiendo contenidos que preservan tradiciones religiosas y culturales, con el impacto comunicacional que les caracteriza, al servicio de la población, corresponde reconocer públicamente su labor institucional, destacando su contribución a los servicios eminentes prestados a la ciudad de El Alto, así como a la población boliviana.

Que, ante el significativo aporte espiritual y moral de la Fundación Pública de Fieles "Red de Televisión Virgen de Copacabana" Canal 57, que ha fortalecido la fe y los valores cristianos en la comunidad de El Alto y en la sociedad en general, promoviendo principios de convivencia pacífica y respeto mutuo, así como la difusión de contenidos que preservan tradiciones religiosas y culturales, su labor institucional se destaca su valiosa contribución a los servicios prestados a la ciudad de El Alto y a la población boliviana en su conjunto.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso He sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral I de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores.

OTORGA:

Homenaje Camaral a la **FUNDACIÓN PÚBLICA DE FIELES RED DE TELEVISION VIRGEN DE COPACABANA CANAL 57** en conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, gracias a su destacada trayectoria comunicacional, promoviendo valores cristianos la sociedad, fortalecimiento de la Fe Católica, difundiendo programas con contenidos culturales de preservación de las tradiciones religiosas y culturales, con un evidente compromiso con la sociedad boliviana y particularmente con la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.8 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 37/2025-2026, a la Universidad Privada Domingo Savio, sede Oruro, por su servicio y aporte a la educación profesional.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF- CPSEyS n° 014/2025-2026
PHC N° 012/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO, SEDE ORURO.**

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 37/2025-2026 en fecha 02 de marzo de 2026, presentado por el senador José Sánchez Aguilar, mediarte cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Universidad Privada Domingo Savio sede Oruro, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Reseña Histórica Universidad Domingo Savio - Sede Oruro.
- Resolución Ministerial N° 2907/2017.
- Resolución Ministerial N° 088/2025.
- Resolución Ministerial N| 221/2015.
- Escritura Pública de constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada, denominada Quintanilla y Asociados SRL, en la gestión 09 de junio de 2014.

- Certificado de registro obligatorio He empleadores código 3062160251.
- Reconocimiento por el Comité Cívico departamental de Oruro.
- Certificado de acreditación ambientes 100% libres de humo de tabaco.
- Certificado de agradecimiento por la Cámara de Comercio de Oruro. gestión 2021
- Reconocimiento por la Cámara de Comercio de Oruro, gestión 2021.
- Reconocimiento por el Colegio de Auditores de Oruro.
- Reconocimiento por el colegio de Psicólogos de Oruro.
- Reconocimiento por el colegio De Médicos de Oruro
- Reconocimiento por el colegio Departamental de Abogados de Oruro
- Reconocimiento por la federación de Empresarios Privados de Oruro
- Reconocimiento por el colegio de Administradores de Empresas de Oruro (CADEO)
- Reconocimiento por el colegio de Ingenieros Industriales Oruro
- Reconocimiento por el colegio Departamental de Comunicadores Oruro
- Resolución de Homenaje C.O.E.D.Y SA. N° 248/2021-2022
- Reconocimientos entre otras de distintas instituciones Públicas y Privadas.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98 (Naturaleza Y Objeto) La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164 (Declaraciones) Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informara al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

En 1988, fundo el Colegio Domingo Savio, pionero en un sistema bilingüe con doble escolaridad, revolucionando la formación integral de los estudiantes cruceños. En 1989, extendió su impacto con la creación del Instituto Domingo Savio, ofreciendo carreras técnicas superiores. El 15 de septiembre de 2000, obtuvo la autorización para establecer la Universidad Privada Domingo Savio en Santa Cruz de la Sierra, abarcando los tres niveles educativos y conformando así la Corporación Educativa Domingo Savio. En el departamento de Oruro nace el año 2015, impulsando la formación de profesionales altamente capacitados.
La Universidad Privada Domingo Savio se ha convertido en la Red Universitaria más extensa de Bolivia, siendo la principal elección de miles de estudiantes en todo el país, la singularidad radica en un sistema modular con horarios flexibles, movilidad estudiantil, docente y administrativa, convenios nacionales e intencionales, y un modelo educativo basado en competencias, que los distingue al brindar una educación personaliza la y formar profesionales con enfoque humano.

Cuenta con una comunidad estudiantil que supera los 25.000 alumnos y más de 16.000 graduados a nivel nacional, y con presencia en nueve sedes estratégicas, consolidada como la única universidad boliviana presente en los nueve departamentos del país, logrando posesionarse, como la institución educativa de mayor crecimiento e importancia en toda Bolivia.

La Universidad Privada Domingo Savio (UPDS) se enorgullece en anunciar que ha obtenido la Acreditación Institucional otorgada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), organismo con sede en México y uno de los más reconocidos de América Latina en la evaluación y acreditación de la calidad de instituciones de educación superior.

La Universidad Privada Domingo Savio sede Oruro, adquiere un valor especial al reafirmar su trayectoria y compromiso con la excelencia académica, la mejora continua y la calidad educativa, con una la calidad académica de alto nivel, cumplimiento con

altos estándares de calidad, reconocidos nacionalmente e internacionalmente.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO**, sede Oruro.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma), Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
(Con modificaciones)

C O N S I D E R A N D O:

Que, el senador **José Sánchez Aguilar,** solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, en 1988, se fundó el Colegio Domingo Savio, pionero en un sistema bilingüe con doble escolaridad, revolucionando la formación integral de los estudiantes cruceños. En 1989, extendió su impacto con la creación del Instituto Domingo Savio, ofreciendo carreras técnicas superiores.

Que, el 15 de septiembre de 2000, obtuvo la autorización para establecer la Universidad Privada Domingo Savio en Santa Cruz de la Sierra, abarcando los tres niveles educativos y conformando así la Corporación Educativa Domingo Savio, en el departamento de Oruro nace el año 2015, impulsando la formación de profesionales altamente capacitados.

Que, **UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO,** se ha convertido en la Red Universitaria más extensa de Bolivia, siendo la principal elección de miles de estudiantes en todo el país, la singularidad radica en un sistema modular, horarios flexibles, movilidad estudiantil, docente y administrativa, convenios nacionales e intencionales, y un modelo educativo basado en competencias, que los distingue al brindar una educación personalizada y formar profesionales con enfoque humano.

Que, la **UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO SEDE ORURO**, adquiere un valor especial al reafirmar su trayectoria y compromiso con la excelencia académica, la mejora continua y la calidad educativa, con una la calidad académica de alto nivel, cumplimiento con altos estándares de calidad, reconocidos nacionalmente e internacionalmente.

Que, **UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO, SEDE ORURO**, ha destacado en el departamento de Oruro por su gran contribución tanto en la política y educación ayudando a jóvenes a formarse como profesionales, bajo los principios éticos y morales.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

OTORGA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento de Homenaje Camaral a la **UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO, SEDE ORURO,** por su excelente desempeño institucional en beneficio He la Educación, comprometida con la formación de profesionales, bajo los principios éticos y morales que permiten fortalecer el desarrollo educacional de Departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.9 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 026/2025-2026, a Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni, en reconocimiento póstumo a su destacada trayectoria pastoral y su compromiso social con el pueblo boliviano, particularmente de la ciudad de El Alto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF- CPSEyS N° 008/2025-2026
PHC N° 006/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO AL MONSEÑOR EUGENIO SCARPELLINI.

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 026/2025 2026 en fecha 27 de febrero de 2026, presentado por la senadora Soledad Chapetón Tancara, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral al Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoteni, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral
- Cedula de Identidad
- Certificado de Defunción
- Hoja de Vida Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoteni
- Fotocopia de cedula de identidad
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de "EL ALTO por los XL Aniversario de Ordenación Sacerdotal.
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de "EL ALTO por los XXIV Aniversario de Creación.
- Ordenanza Municipal del Consejo Municipal de Oruro GAMO como huésped Distinguido del Municipio de Oruro de fecha 9 de octubre de 2018 al Mons. Eugenio Scarpellini Obispo de El Alto.
- Reconocimiento de Honor del Comité Cívico Pro-Ciudad El Alto por los XXXIII Aniversario de creación.
- Reconocimiento de la Unidad Educativa "Puerto de Mejillones Ciudad Satélite" por el trabajo desinteresado en apoyo educativo de los jóvenes.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:
Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). LÀ Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165 (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Eugenio Scarpellini Mazzoleni nació el 8 de enero de 1954 en Italia Boliviano por Nacionalización como Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni ejerció funciones episcopales en la Diócesis de El Alto, desarrollando una labor pastoral caracterizada por la cercanía con la población y el acompañamiento permanente a sectores vulnerables.

El Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni, Obispo de la Diócesis de El Alto, se erige como una de las figuras más destacadas en el ámbito moral y social de la historia contemporánea de la región. Su impacto trasciende su labor pastoral, se distingue por su compromiso activo con la paz social, la dignidad humana y la defensa de la vida, especialmente en los momentos críticos que vivió Bolivia y, en particular, la ciudad de El Alto.

Durante los acontecimientos políticos registrados en Bolivia en el año 2019, desempeñó un rol activo en la promoción del diálogo y la contención social, contribuyendo a la búsqueda de entendimiento en un contexto de alta polarización y conflictividad.

Asimismo, durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, participó en acciones de asistencia humanitaria dirigidas a familias afectadas por la crisis sanitaria y económica, brindando apoyo social y espiritual a la población.

El fallecimiento de Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni, ocurrido tras dos paros cardíacos sucesivos luego de haber dado positivo al coronavirus, generó un amplio reconocimiento institucional y ciudadano, motivando que el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto declare 30 días de duelo, así como la determinación de designar con su nombre un espacio público, como expresión de gratitud colectiva y memoria histórica.

Su legado trasciende fronteras, el homenaje rendido en su tumba en Bérgamo, Italia, por sacerdotes de la Diócesis de El Alto, reafirma la huella profunda que dejó no solo en Bolivia, sino en la Iglesia universal Monseñor Scarpellini Mazzoleni, es recordado como un pastor sencillo, coherente, firme en valores y profundamente comprometido con la justicia social

IV. CONCLUSIÓN.
Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma), Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
(Con modificaciones)

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora **Soledad Chapetón Tancara**, solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo

merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni nació el 8 de enero de 1954 en Verdellino, provincia de Bérgamo, Italia, demostrando desde muy joven su vocación religiosa, desde su llegada a Bolivia en 1988 como Sacerdote fidei donum, comenzó su vida pastoral trabajando inicialmente como párroco en diversas comunidades de la Arquidiócesis de La Paz, con una dedicación a la evangelización y acompañamiento pastoral.

Que, el Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni demostró su compromiso con la misión y la iglesia, siendo nombrado Obispo Auxiliar de la Diócesis de El Alto por el Papa Benedicto XVI el 2010, asimismo, el 2013 fue designado Obispo Titular de la Diócesis de El Alto por el Papa Francisco, cargo que sirvió hasta su fallecimiento.

Que, durante su servicio a la ciudad de El Alto, el Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni, se convirtió en una de las figuras morales y sociales más influyentes de la historia contemporánea de la región, su impacto va más allá de su labor pastoral, se manifiesta en su firme compromiso con la paz social, la dignidad humana y la defensa de la vida, especialmente en los momentos más críticos que vivió tanto la ciudad como el Estado boliviano.

Que, el Monseñor Eugenio Scarpellini Mazzoleni ejerció un liderazgo cercano al pueblo, se caracterizó por su compromiso con los sectores más vulnerables, promoviendo la justicia social, la defensa de los derechos humanos y una vida pastoral cercana a las realidades de la comunidad alteña y boliviana, con actividades misioneras a nivel nacional e internacional.

Que, tras el fallecimiento del Monseñor Eugenio Scarpellını Mazzoleni, en 2020 en la ciudad de El Alto, a causa de complicaciones derivadas del COVID-19, su legado continúa siendo un ejemplo de entrega pastoral. compromiso con los más necesitados, diálogo social y servicio comunitario En consecuencia, es fundamental reafirmar la importancia de fortalecer los referentes éticos que inspiran a las actuales y futuras generaciones de alteños, impulsándolos a construir una sociedad más justa y humana.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores.

OTORGA:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendır un justo y merecido Homenaje Camaral al **MONSEÑOR EUGENIO SCARPELLINI MAZZOLENI,** en reconocimiento a su destacada trayectoria pastoral, su compromiso social y su invaluable contribución al fortalecimiento espiritual y humano del pueblo boliviano, particularmente de la ciudad de El Alto.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.10 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 24/2025-2026 al Rvdo. Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer, en reconocimiento póstumo por su vocación misionera, compromiso social y su labor pastoral principalmente en la ciudad de El Alto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

CPSEyS N° 013/2025-2026
PHC N° 011/2025-2026

INFORME DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO AL PADRE SEBASTIÁN WILHELM OBERMAIER MAYER.

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2025.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N 24/2025-2026 en fecha 27 de febrero de 2026, presentado por la senadora Soledad Chapetón Tancara, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al **Rvdo. Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer**, adjuntando la siguiente documentación

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Hoja de Vida del Rvdo. Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer.
- Fotocopia de cédula de identidad.
- Certificado de Defunción.
- Reconocimiento por la República de Bolivia Honorable Cámara de Diputados Comisión de Política Social, Gestión 2009.
- Reconocimiento de la Universidad Privada "San Francisco de Asís" gestión 2014.
- Reconocimiento por la Asamblea Legislativa Plurinacional Cámara de Senadores gestión 2016.
- Diploma "Personaje del Año por los periodistas de La Razón y ATB en la gestión 2003.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.
Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto) La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164 (Declaraciones) Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165 (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer, más conocido como "Padre Sebastián Obermaier", nació el 24 de octubre de 1934 en Baviera, Alemania, ingresó a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y fue ordenado sacerdote en 1960, impulsado por su vocación misionera y compromiso social, arribó a Bolivia en la década de 1960, estableciendo su labor pastoral principalmente en la ciudad de El Alto.

Su trabajo se desarrolló en uno de los periodos más complejos de la historia contemporánea del país, caracterizado por profundas desigualdades sociales y procesos de transformación política. El Padre Sebastián Obermaier dedicó su vida al servicio de los sectores más vulnerables, promoviendo valores de solidaridad, justicia social y dignidad humana.

Fue párroco de la Parroquia Cristo Rey en la ciudad de El Alto, donde lideró diversas iniciativas sociales y educativas que buscaban

fortalecer la comunidad alteña Su labor humanitaria durante los conflictos sociales de octubre de 2003 fue notable, brindó asistencia, acompañamiento espiritual y defensa de los derechos humanos en un contexto de crisis nacional. Este compromiso lo llevó a convertirse in un referente moral y social en la ciudad, trascendiendo el ámbito religioso. A lo largo de su trabajo pastoral, defendió principios fundamentales como la paz, el diálogo y la convivencia democrática, contribuyendo a la cohesión comunitaria y al bienestar de sus feligreses.

El Rvdo. Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer, su compromiso con la democracia, la paz social, la justicia y el desarrollo humano integral ha sido ampliamente reconocido por instituciones nacionales internacionales, así como por gobiernos locales, universidades y organismos de cooperación, como un referente moral y social en la historia de El Alto y Bolivia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al **Rvdo. Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma), Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
(Con modificaciones)

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora **Soledad Chapetón Tancara,** solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, Rvdo. Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer, nació el 24 de octubre de 1934 en Baviera, Alemania, ingresó a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y fue ordenado sacerdote en 1960, impulsado por su vocación misionera y compromiso social.

Que, su acción humanitaria, su defensa de los derechos humanos y su cercanía con la población marcaron un legado perdurable. La creación y consolidación de espacios de salud, educación y organización comunitaria evidencian una visión integral de desarrollo humano, basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad social.

Que, en mérito a su trayectoria, el Rvdo. Padre Sebastián Obermaier Mayer permanece en la memoria colectiva como un símbolo de coherencia ética, compromiso cristiano y amor genuino por Bolivia. Su legado continúa inspirando a las generaciones presentes y futuras a trabajar por una sociedad más justa, fraterna y digna, reafirmando que el servicio desinteresado y la solidaridad constituyen pilares fundamentales para la construcción del bien común es orgullo para nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, Rvdo. Padre Sebastián Wilhelm Obermaier Mayer, falleció el 2 de agosto de 2016 en la ciudad de El Alto, dejando un legado de servicio, compromiso cristiano y profundo amor por el pueblo boliviano, particularmente por los habitantes de la ciudad de El Alto.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

OTORGA:

En conmemoración al "Aniversario 41" de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al **PADRE SEBASTIÁN WILHELM OBERMAIER MAYER,** en reconocimiento póstumo a su invaluable contribución social, pastoral y humanitaria a favor de la ciudad de El Alto y el pueblo boliviano, al constituirse en ejemplo de servicio y compromiso de justicia y paz social, su labor trascendió el ámbito estrictamente religioso, consolidándose como referente moral y social.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.11 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 25/2025-2026 al Instituto Comercial Superior de la Nación "INCOS" El Alto, en reconocimiento por su prestigiosa trayectoria y vocación de servicio en la formación de profesionales competentes.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSEyS n° 009/2025-2026
PHC N° 007/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO AL INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN (INCOS EL ALTO).

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 025/2025-2026 en fecha 27 de febrero de 2026, presentado por la senadora María E Pachacute Ticona, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Instituto Comercial Superior de la Nación "INCO EL ALTO", adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral
- Resolución Administrativa N°$18/01 de fecha 7 de noviembre de 2001.
- Resolución Ministerial 297/2011 de fecha 20 de mayo de 2011.
- Resolución Municipal por el Consejo Municipal de El Alto condecoración "BARTOLINA SISA" por el XXXII Aniversario de creación de la Cuarta Sección de la provincia murillo ciudad de el Alto.
- Declaratoria Camaral por la Cámara de Senadores de fecha 3 de marzo de 2014.
- Reconocimiento del Consejo Municipal de El Alto por el XIV Aniversario de creación de la carrera.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones) Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Instituto Comercial Superior de la Nación INCOS El Alto, fundado el 25 de mayo de 2001, surge como respuesta a la creciente vocación comercial de la ciudad de El Alto, inicialmente con las carreras de Contaduría General y Secretariado Ejecutivo, ampliando progresivamente su oferta académica hasta contar actualmente con diversas carreras técnicas a nivel superior.

Su origen institucional se vincula al histórico Instituto Comercial Superior de la Nación de La Paz, creado en 1909 durante la presidencia de Ismael Montes, bajo la denominación de Escuela Nacional de Comercio, constituyéndose en una de las raíces más antiguas de la formación comercial en el país.

El INCOS El Alto funciona al amparo de la Resolución Administrativa N 518/01 y normativa ministerial complementaria, consolidándose como institución fiscal técnica superior. Su misión y visión institucional están orientadas a la formación de profesionales técnicos con excelencia académica, principios éticos y compromiso con el desarrollo productivo.

A lo largo de su trayectoria, el instituto ha contribuido significativamente a la profesionalización del sector comercial alteño, formando técnicos superiores que dinamizan la economía local, especialmente en pequeñas y medianas empresas y en espacios comerciales emblemáticos como la Feria 16 de Julio.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al Instituto INCOS EL ALTO.

IV. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma), Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
(Con modificaciones)

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora **María E. Pachacute Ticona**, solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone mores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes "Reconocer honores al Estado.

Que, el Instituto Comercial Superior de la Nación INCOS EL ALTO se rige sobre un legado histórico centenario, al ser el heredero directo de la tradición académica y los valores de la Escuela Nacional de Comercio, institución de vanguardia.

Que, el Instituto Comercial Superior de la Nación 'INCOS EL ALTO fue fundada el 16 de febrero de 1909, bajo la visión modernizadora de la presidencia del General Ismael Montes, legado que fue refundado y adecuado a las necesidades de la ciudad de El Alto, el 25 de mayo de 2001 mediante la Resolución Administrativa Nº 518/01, naciendo así como una respuesta institucional a la creciente demanda de formación técnica y profesional de una de las regiones más dinámicas y productivas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la institución inició su vida académica con una estructura mínima de 2 administrativos y 7 catedráticos, liderados por el Sr. Rector Isidro Colque Ramos, bajo las carreras de Contaduría General y Secretariado Ejecutivo.

Que, tras casi un cuarto de siglo de servicio, la institución ha demostrado una capacidad de crecimiento excepcional, contando en la actualidad con un plantel de 130 catedráticos, 11 administrativos y 2 conserjes, bajo la dirección del M.Sc. Lic. Rafael Salcedo Quispe, consolidándose como un referente en la formación técnica, tecnológica y comercial en la región.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores.

OTORGA:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al Instituto Comercial Superior de la Nación **"INCOS - EL ALTO",** reconociendo su prestigiosa trayectoria y su vocación de servicio en la formación de profesionales altamente competitivos, su contribución es un baluarte fundamental para el fortalecimiento del aparato productivo, la diversificación económica y el desarrollo social de la valiente ciudad de El Alto y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.
Sen. Secretario:

1.12 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 25/2025-2026 a la Sra. Ramona Fernández Nina, en reconocimiento a su contribución de la democracia participativa.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

INF- CPSEyS N° 015/2025-2026
PHC N° 013/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA SRA. RAMONA FERNÁNDEZ NINA.

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 31/2025-2026 en fecha 02 de marzo de 2026, presentado por la senadora Ana María Crispín Choque, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento

a la Sra. Ramona Fernández Nina, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Hoja de Vida.
- Fotocopia de Cedula de Identidad.
- Fotocopia de Certificado de Nacimiento.
- Certificación de Antecedentes Penales.
- Reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, por su dedicación a proyectos en favor de esa región.
- Diploma de ADRA/BOLIVIA por entregar parte de su vida y dedicación a Proyectos de ADRA y por los logros obtenidos.
- Reconocimiento por la asociación de comerciantes minoristas en varios.
- Artículos de prensa de méritos a los logros sobre la campaña de recolección de mil ladrillos, para la construcción de la Universidad Técnica de El Alto.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar vi recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.
Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

Ramona Fernández Nina fue una destacada dirigente política alteña y Concejal Municipal de la ciudad de El Alto, electa por el partido político Conciencia de Patria (CONDEPA), organización que desempeñó un papel fundamental en la incorporación de los sectores populares, urbanos e indígenas al escenario político nacional durante las últimas décadas del siglo XX.

En el ejercicio de sus funciones como Concejal Municipal, asumió la responsabilidad de representar a sectores sociales históricamente excluidos, particularmente mujeres, comerciantes, trabajadoras y organizaciones comunitarias de la ciudad de El Alto. Asimismo, ocupó la Presidencia de la Comisión Social-Cultural del Concejo Municipal, desde donde impulsó acciones orientadas a fortalecer la participación ciudadana, promover la valoración de la identidad cultural alteña y visibilizar las demandas sociales y culturales de la población.

Su presencia en el Concejo Municipal constituyó un hecho significativo en la historia política local, al formar parte de las primeras mujeres indígenas y de pollera en acceder a cargos de representación municipal en la ciudad de El Alto, en un contexto caracterizado por la limitada participación política femenina. Su liderazgo contribuyó a abrir espacios institucionales para la participación de mujeres indígenas y sectores populares, consolidando un proceso de democratización y ampliación de derechos políticos a nivel local.

La trayectoria de Ramona Fernández Nina refleja el proceso histórico de fortalecimiento de la democracia participativa en El Alto, ciudad reconocida por su organización social, identidad cultural y protagonismo en la defensa de los derechos sociales y colectivos del pueblo boliviano.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Sra. Ramona Fernández Nina.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidenta Comisión de Política Social, Educación y Salud; (No firma), Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
(Con modificaciones)

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora Ana María Crispín Choque, solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, la Sra. Ramona Fernández Nina es una destacada dirigente política de la ciudad de El Alto, quien ejerció funciones como Concejal Municipal representando al partido político Conciencia de Patria (CONDEPA). contribuyendo a la representación política de los sectores populares, mujeres y organizaciones sociales, en una etapa fundamental del fortalecimiento institucional del Gobierno Municipal de El Alto.

Que, durante su gestión, desempeñó la Presidencia de la Comisión Social-Cultural del Concejo Municipal, promoviendo la participación ciudadana, el reconocimiento de las expresiones culturales y la atención de las necesidades sociales de la población, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública municipal con enfoque social.

Que, su participación constituye un antecedente histórico relevante al formar parte de las primeras mujeres indígenas y de pollera en ejercer funciones de representación política municipal en la ciudad de El Alto, contribuyendo a la ampliación de la participación política de las mujeres y al fortalecimiento de la democracia intercultural.
Que su trayectoria representa un ejemplo de compromiso con la inclusión social, la equidad de género, el fortalecimiento de la democracia participativa y la representación de los sectores históricamente excluidos, constituyéndose en un referente para las actuales y futuras generaciones.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Rendir un justo y merecido homenaje Camaral a la Sra. **RAMONA FERNÁNDEZ NINA**, destacada dirigente política y ex Concejal Municipal de la ciudad de El Alto, en reconocimiento a su importante contribución al fortalecimiento de la democracia participativa, la inclusión social y la representación política de las mujeres y sectores populares.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1 La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 26/2025-2026 que recomienda al Inspector General del Ejército en caso de recepcionar una denuncia anónima la admisión debe contener los elementos mínimos de iniciar una investigación como ser la relación de los hechos, identificación de los involucrados, evidencia o indicio y realizar una análisis de veracidad antes de proceder; y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF. M.C. CSEFFAAPB N° 008/2025-2026

INFORME
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA.

FECHA: La Paz, 26 de febrero de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Cursa en esta Comisión denuncia presentada por el Cnel. DAEN **Jorge Ernesto Fernández Canedo**, de fecha 19 de enero de 2026 y ampliación de 30 de ese mismo mes y año.
En lo relevante se tiene que se inició actuaciones **sin elementos objetivos,** sin indicios razonables ni contraste preliminar con presunciones subjetivas Fue perjudicado para su ascenso al grado militar sobre la base de una **"DENUNCIA ANÓNIMA",** el Comando General del Ejército, **sin pruebas suficientes, elementos de convicción creíbles e indicios razonables que viabilicen la "Carga de la Prueba",** involucró al **coronel afectado** en una supuesta **administración ilegal de combustible,** con la clara finalidad de **perjudicar su carrera** y, fundamentalmente, **bloquear la posibilidad de su ascenso al grado de General.**

Primero:

El Coronel afectado fue designado **Jefe de Transportes del Ejército** por el Comandante del Ejército de la gestión 2019, **Gral. Ejto. Jorge Mendieta Ferrufino**, a partir del **1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y no por el Gral. Iván Inchauste,** como señala la denuncia. En este contexto, es importante señalar que, cuando sucedieron los hechos denunciados, el oficial afectado **se encontraba como Jefe de Transportes SALIENTE,** entregando esa repartición al **Jefe de Transportes ENTRANTE** (designado por el Gral. Inchauste), proceso de entrega y relevo que se desarrolló a partir del **15 de noviembre de 2019.**

Segundo:

Por otra parte, en la denuncia anónima se señala que el oficial afectado fue premiado por su supuesta participación en los hechos irregulares denunciados, con una designación como **Agregado Militar al Brasil.** Al respecto, cabe aclarar que su designación, como Agregado Militar es de fecha 1 de enero de 2020, y recibió esta designación **en mérito a sus antecedentes y desempeño profesional.** Por la misma razón fue **ratificado en esa misión diplomática el año 2021.**

Tercero:

Fue perjudicado con una **orden de repliegue,** emitida por el Presidente del Estado, Luis Arte Catacora supuestamente por **prejuicios políticos,** por haber sido designado por el Gobierno de la Presidenta Añez (cabe hacer notar que el Gobierno **no designa a los Agregados Militares.**

Cuarto:

Para corroborar la **premeditación y alevosía** con la que se buscó perjudicar y amedrentar al Coronel afectado, es relevante advertir que en el proceso **no se cumplió el procedimiento legal establecido**, considerando que:

- **No se realizó un proceso administrativo previo.**

- Se desconoce si se realizó una **auditoria de esos procesos de contratación,** toda vez que **nunca se informó ni se mostraron los resultados de la misma**, en caso de que se hubiera realizado.

Quinto:

En fecha **15 de diciembre de 2021, la Inspectoría General del Ejército** notificó al oficial afectado, mediante oficio, que se estaba presentando una **denuncia penal en su contra en la justicia ordinaria,** proceso en el cual **posteriormente fue sobreseído de responsabilidad** por el Fiscal Departamental de La Paz.

Es así que, **sin instaurar previamente el proceso legal interno reglamentado,** un **Sumario Informativo Militar** en cumplimiento a las normas militares, **tampoco se tomó en cuenta** que el Art **3 de la Ley de Organización Judicial Militar,** debe aplicarse **primero la Justicia Militar antes que la justicia ordinaria,** lo cual **no fue cumplido por la institución.**

"Art. 3 LOJM (Preeminencia en la aplicación de preceptos legales). La ley militar es aplicable con preferencia a cualquier otra ley general".

Se advierte que, al percatarse de que estaban cometiendo un **error procedimental,** recién se inicia un **Sumario Informativo Militar (SIM) el 10 de enero de 2022.**

En fecha **28 de enero de 2022**, se emite el **Auto Final del SIM,** que resuelve pasar el caso a la justicia ordinaria, este Auto Final fue notificado al oficial afectado recién el **24 de marzo de 2022,** y el **28 de abril del mismo año** se anula dicho Auto Final del SIM por **errores cometidos en el proceso** (es decir, que ese Auto Final ya anulado **no tenía validez**).

Pese a que el Auto Final fue **observado** (había sido impugnado) y se encontraba **en revisión,** el **18 de abril de 2022** el Ejército presentó la **denuncia en contra del oficial afectado ante el Ministerio Público**, por el delito de **incumplimiento de deberes, sin esperar subsanar los errores observados en el SIM, cuyo** Auto Final sería anulado días después.

Recién en fecha **01 de julio de 2022,** se notificó al Coronel afectado con el **nuevo Auto Final del SIM,** ratificando la resolución anterior. Es decir, sin haber culminado un Sumario Informativo Militar fue denunciado Penalmente. Todo esto a raíz de una La **denuncia anónima presentada**, además de haber sido **gestionada de forma equivocada,** contiene **información tendenciosa y falsa,** que solo tenía la finalidad de **perjudicar al Coronel afectado**; información que con un **adecuado proceso interno previo** se hubiera respetado el principio de inocencia y no haber afectado 30 años de carrera.

II. MARCO NORMATIVO.

II.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

"Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país".

"Artículo 8.
(…)
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, **transparencia,** equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien".

"Artículo 9.
(…)
4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución".

"Artículo 13.

I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El

Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos".

"Artículo 14.

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.

III. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos".

"Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado".

"Artículo 46.

I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas"

"Artículo 109.

I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección.

"Artículo 115.

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones".

"Artículo 116.

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado".

"Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

"Artículo 119.

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios".

"Artículo 178.

I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos".

"Artículo 183.
(…)

II. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley".

"Artículo 188.
(…)
III. El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán de aplicación a los miembros del Tribunal Agroambiental".

"Artículo 256.

I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicaran de manera preferente sobre ésta.

II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables".

"Artículo 410.
(…)
II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales.

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes".

Normas convencionales
Convención Americana sobre Derechos Humanos

"Artículo 8. Garantías judiciales
(…)
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Artículo 14.
(…)
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".

II. 2 LEY N° 2341 LEY DE 23 DE ABRIL DE 2002.
LEY PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ARTÍCULO 40° (INICIACIÓN DE OFICIO).

Los procedimientos se iniciarán de oficio cuando así lo decida el órgano competente Esta decisión podrá adoptarse por propia iniciativa del órgano, como consecuencia de una orden superior, a petición razonada de otros órganos o motivada por denuncia de terceros.

II. Antes de adoptar la decisión de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente podrá abrir un periodo de información previa con el fin de conocer y determinar las circunstancias del caso.

II.3 LEY N° 974 LEY DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 LEY DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

ARTÍCULO 22. (REQUISITOS DE LA DENUNCIA).

I. Las denuncias verbales serán registradas en un Formulario de Denuncia elaborado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en el que se registrará:

1. **Datos generales y dirección del denunciante.**
2. Datos generales de la persona o personas que presuntamente realizaron o participaron en la comisión del acto de corrupción denunciado.
3. **Relación de los hechos del posible acto de corrupción denunciado.**
4. **De ser posible, señalar el periodo de tiempo en el que se produjo presuntamente el acto de corrupción denunciado.**

II. Las denuncias escritas deberán contener los mismos datos descritos en el Parágrafo precedente.

III. El incumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el presente Artículo, dará lugar a la no admisión de la denuncia, sin perjuicio de la posibilidad de presentar una nueva denuncia cumpliendo con los requisitos omitidos.

IV. En caso de denuncias anónimas, las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción gestionarán las denuncias si cumplen como mínimo los requisitos establecidos en los numerales 3 y 4 del Parágrafo I del presente Artículo.

II.4 CÓDIGO PENAL MILITAR.
CAPITULO IV INJURIAS, DIFAMACIÓN Y CALUMNIAS.

ARTÍCULO 210°. - (Injurias a superiores). El militar que por cualquier medio injurie a un superior ofendiendo su honor, dignidad, decoro y el respeto que le debe, será sancionado con seis meses a un año de reclusión. Si la ofensa fue ejecutada en presencia de otros militares, se duplicará la pena, no sirviendo de excusa que el ofendido no lleve las insignias de su grado.

ARTÍCULO 211°. - (Injurias a inferiores). El militar que injurie a otro de igual o menor graduación, será sancionado con seis a ocho meses de reclusión.

ARTÍCULO 212°. -(Difamación) El militar que pública, tendenciosa y repetidamente, revele o divulgue un hecho, calidad o conducta capaz de afectar la reputación de otro militar u organismo castrense, sufrirá reclusión de seis meses a un año.

ARTÍCULO 213°. - (Calumnia) El militar que impute a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con reclusión de uno a dos años.

ARTÍCULO 214°. - (Denuncia de buena fe). No existe difamación ni calumnia, cuando el autor denuncia de buena fe el hecho al superior para su investigación y sanción.

II.5 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR DECRETO LEY 13321 DE 22 DE ENERO DE 1976.

ARTÍCULO 1º.- (No puede existir condena sin previo proceso). Nadie puede ser condenado sin haber sido escuchado y juzgado en juicio, de acuerdo con las disposiciones establecidas en este Código.

ARTÍCULO 2°. - (Nulidad de sanciones por infracción de procedimientos). La sanción impuesta por cualquier autoridad o Tribunal Militar, sin que se hubiere cumplido el procedimiento establecido en este Código, **es nula con responsabilidad del juzgador.**

ARTÍCULO 3°. - (Tribunales judiciales preexistentes). Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni por tribunales que no hayan sido creados con anterioridad al hecho de la causa, bajo pena de nulidad.

ARTÍCULO 4°. (Presunción de inocencia). Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.

ARTÍCULO 5° (Derecho de defensa). El derecho de defensa es amplio e inviolable. Los defensores se comunicarán libremente con sus defendidos cuantas veces lo crean necesario.

ARTÍCULO 6°. - (No hay sanción sin culpabilidad). No se puede sancionar, moral ni materialmente, al encausado mientras no se demuestre su culpabilidad mediante sentencia judicial ejecutoriada, salvo las medidas preventivas y de seguridad que considere necesarias el juzgador y las establecidas en este Código.

II. 6 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR.

Art. 20 de la Ley de Organización Judicial Militar, a denuncia o querella de cualquier persona, sea civil o militar, que descubra o tuviera conocimiento de la perpetración de un delito militar.

ARTÍCULO 15°. - (Forma de la denuncia)
Toda denuncia o querella podrá contener:

1. La relación circunstanciada del hecho criminoso.
2. El nombre del sindicado, de los cómplices, si los hubiere, de los testigos y otras personas que tuvieron conocimiento del hecho, y
3. Todas las demás circunstancias que ayuden a la averiguación y a la identificación del presunto autor o autores y cómplices.

ARTÍCULO 16°. - (Denuncia formulada por militar).
Todo militar que haya descubierto o tenga conocimiento de la comisión de un delito militar, deberá presentar denuncia en forma verbal o escrita, en el término de veinticuatro horas.

ARTÍCULO 17°. - (Constancia).
Quien reciba la denuncia o querella dará al denunciante o querellante, previa su identificación, una constancia del día y la hora de la presentación, los nombres del o los denunciantes o querellantes y denunciados y los documentos que se hubieran acompañado.

ARTÍCULO 18°. - (Responsabilidad).

El denunciante es pasible de responsabilidad por el delito que cometiere con su denuncia o como resultado de ella, en caso de que ésta fuese falsa o calumniosa.

Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones como componente del debido proceso Al respecto, la SC 1369/01-R de 19 de diciembre, refiriéndose al debido proceso, expresó: entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma".

. Por su parte, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, complementando el entendimiento anterior, señaló " cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión" (las negrillas son nuestras).

De este modo la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el Artículo 11, que Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el numeral 2 del artículo 14, que Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley Adicionalmente y en el plano del Sistema Interamericano de Protección, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha dispuesto en el numeral 2, que "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad".

III. ANÁLISIS.
SOBRE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARLAMENTARIO.

La Constitución Política del Estado, establece las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su art. 158 numeral 17), disponiendo que es atribución de la Asamblea "Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas la facultad fiscalizadora abarca el poder impulsar mejorar en la Administración del Nivel Central del Estado, cuando estas impactan en el ejercicio de derechos fundamentales como en la seguridad ciudadana.

El art. 17 inc. c) del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece como competencia institucional (Gestión) los Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos

vinculados al cumplimiento de sus funciones Asimismo, podrán gestionar a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, corniforme dispone la Constitución Política del Estado".

En suma, reconoce a las Minutas de Comunicación como instrumentos formales de fiscalización entre poderes. El art 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dispone que estas son recomendaciones institucionales del Senado en Bolivia, dırıgıdas a los órganos centrales del Estado, gobiernos Autónomos, entidades de control defensa publica, sistema de justicia y universidades, dentro del cauce tradicional de control parlamentario.

Asimismo, el art 161 de la citada norma fija un trámite ordinario. Todo Senador puede presentar proyectos ante la Comisión competente, la cual debe resolver su procedencia en un plazo máximo de 3 días hábiles, si es aprobado, se eleva al Pleno para decisión final y posterior impresión y remisión física al destinatario en 24 horas. Ante la omisión de resolución en comisión el proyectista mantiene la potestad de solicitar su tratamiento directo ante el Pleno, preservando la continuidad formal del proceso legislativo

El propio Reglamento establece que es obligación de respuesta institucional del destinatario en 15 días hábiles desde su recepción y de no existir pronunciamiento, la Presidencia del Senado debe activar el reclamo formal mediante nota escrita, conforme a la práctica parlamentaria de Seguimiento y control estatal.

SOBRE LA MATERIA OBJETO DE EXHORTO DEL PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN.

El presente Proyecto de Minuta de Comunicación responde en atención a la existencia de una denuncia presentada por el Cnel. DAEN Jorge Ernesto Fernández Canedo, de fecha 19 de enero de 2026 y ampliación de 30 de ese mismo mes y año.

En lo relevante se tiene que se inició actuaciones **sin elementos objetivos**, sin indicios razonables ni contraste preliminar con presunciones subjetivas.

Fue perjudicado para su ascenso al grado militar sobre la base a una "**DENUNCIA ANÓNIMA",** el Comando General del Ejército, **sin pruebas suficientes, elementos de convicción creíbles e indicios razonables que viabilicen en la "Carga de la Prueba",** involucro al **coronel afectado** en una supuesta **administración ilegal de combustible,** con la clara finalidad de **perjudicar su carrera** y, fundamentalmente, **bloquear la posibilidad de su ascenso al grado de General.**

Es así que, **sin instaurar previamente el proceso legal interno reglamentado**, un **Sumario Informativo Militar,** en cumplimiento a las normas militares, **tampoco se tomó en cuenta** que, en virtud al **Art. 3 de la Ley de Organización Judicial Militar**, debe aplicarse **primero la Justicia Militar antes que la justicia ordinaria**, lo cual **no fue cumplido por la institución**:

"Art. 3 LOJM (Preeminencia en la aplicación de preceptos legales) La ley militar es aplicable con preferencia a cualquier otra ley general".

Por lo anterior; es importante recalcar que todos los miembros de las Fuerzas Armadas tienen los mismos derechos de cualquier otra persona, con la salvedad de la necesaria restricción de algunos de sus derechos cuyo ejercicio obstaculizaría la función militar y guarda lógica en razón de sus funciones, que algunos de sus derechos humanos, especialmente de carácter político Sin embargo, el resto de los derechos humanos, como ser carácter económico, social y cultural se les mantiene incólume, esto en el marco de la protección general. **Las garantías del debido proceso, especialmente en procesos disciplinarios, son derechos inalienables.** Los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Estos se manifiestan como derechos, facultades y condiciones necesarias para que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, tengan acceso a una vida digna.

La Constitución Política del Estado, la ley y el derecho internacional protege a las personas y garantizan el libre y pleno ejercicio de sus derechos y libertades, sin distinciones de raza, nacionalidad, sexo, origen social o posición económica, religión, forma de pensar, En este sentido los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, por lo tanto, el Estado, es el principal obligado a respetarlos y garantizar su ejercicio.

Ahora bien, en el caso concreto es necesario hacer referencia respecto a lo que se considera una denuncia que se traduce en la expresión de conocimientos con respecto al dato, referencia o información en cuanto a la comisión de un delito, la cual se realiza ante la autoridad que corresponde La denuncia es la figura por la cual se da a conocer información sobre un hecho delictuoso a la autoridad competente, tomando en cuenta que nos encontramos en un sistema respaldado por la presunción de inocencia e cual tiene un fundamento constitucional específicamente en el 116, Parágrafo I, que establece: *"Se garantiza la presunción de inocencia Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado".*

Por lo tanto, si partimos de esa idea, entonces el investigado por una denuncia anónima ¿cómo podría defenderse de una persona

de la cual no conoce ni su nombre? En materia penal ¿cómo podría querellar a una persona que denuncia falsamente Esto implica que sin siquiera conocer su identidad o clase de denuncia no puede regularse con total liberalidad, a menos que existan circunstancias graves a los sujetos que participan en ella En ese sentido, la regulación indiscriminada de una denuncia anónima haría posible que los denunciantes de mala fe generen una condena social en el sujeto que tienen por objetivo y a la vez evadan su responsabilidad por los hechos falsos atribuidos.

El hecho de que el denunciante no se identifique, no debe impedir de forma automática y radical que se investiguen los hechos a los que se refiere aquella, si bien la denuncia debe ser contemplada "con recelo y desconfianza" Se debe tener **indicios, pruebas, documentos, etc.,** que sostengan la credibilidad de los hechos narrados en la denuncia.

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1494/2015-S2 de 23 de diciembre, se encuentran: "**a)** derecho a la defensa**, b)** derecho al juez natural, **c)** garantía de presunción de inocencia, **d)** derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, **e)** derecho a un proceso público**, f)** derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable**, f)** derecho a recurrir, **g)** derecho a la legalidad de la prueba**, h)** derecho a la igualdad procesal de las partes, **i)** derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, **j)** derecho a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; **k)** la garantía del non bis in ídem; **I)** derecho a la valoración razonable de la prueba, **II)** derecho a la comunicación previa de la acusación, **m)** concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; **n)** derecho a la comunicación privada con su defensor; **o)** derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, el catálogo de derechos previamente enumerados, no constituyen un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permiten establecer el contenido expansivo de aquellos otros derechos que, en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos.

Es precisamente en atención a estos elementos constitutivos del debido proceso, que la jurisprudencia constitucional, le ha reconocido una triple dimensión a su ámbito de aplicación, así, como derecho fundamental de los justiciables, como principio procesal y como garantía de la administración de justicia.

Se reconoce al debido proceso como Derecho fundamental, porque se halla destinado para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originado no solo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

Del mismo modo y de acuerdo al contenido del art. 178. I de la CPE, el debido proceso se constituye también en un Principio que rige a la administración de justicia ordinaria, en tal sentido, deberá concebírselo como un ideal orientador en la estructuración del órgano Judicial respecto a sus competencias y al establecimiento de procedimientos que aseguren, entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la defensa sin embargo no podemos apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e imparciales que, enmarcadas dentro de los cánones legales materialicen el mayor fin del Estado construir una sociedad justa v armoniosa para vivir bien (arts. 8.11 v 9.1 CPE).

En su dimensión de Garanta jurisdiccional, se le atribuye la particularidad de constituirse en un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos en su núcleo, como elementos del debido proceso, entre ellos, la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, la facultad de recurrir, entre otros, y que se aplican a toda clase de actuaciones Judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad.

En consecuencia, el debido proceso, se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas propias de cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y que establecen con claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para cada caso en particular.

Entonces, y atendiendo la naturaleza juntica de la acción de amparo constitucional concebida como un mecanismo judicial extraordinario destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados, el prendimiento que se siga para su restablecimiento protección y ejercicio se encuentra pues consagrado a través del debido proceso como derecho en sí mismo, como principio v como garantía jurisdiccional que, por mandate constitucional obliga a su aplicación a través de la observancia y respeto de todo el acervo normativo, se trate de disposiciones constitucionales,

jurisprudencia leves reglamentos, etc. que garantizan la efectivización de derechos y garantas constitucionales establecidas y reconocidas por la Ley Fundamental".

Asimismo, el principio de la supremacía de la Constitución constituye una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder punitivo y los derechos fundamentales de la persona, por esta razón se debe garantizar el debido proceso en el ámbito militar, pues ello contribuye a lograr la protección de los derechos fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas. La denuncia anónima puede ser tratada como un instrumento ajeno al Debido Proceso, con ello creemos que resulta relevante ver si este mecanismo que no ha sido regulado en plenitud se inmiscuye en las reglas normales o viene a vulnerar la formalidad que compete al Derecho Procesal.

Una denuncia sin sustento fáctico puede tener consecuencias devastadoras. En una sociedad donde la exposición pública es inmediata y el juicio social a menudo antecede al judicial, una acusación injusta o derechamente falsa puede destruir reputaciones, carreras profesionales, asensos y/o vínculos personales de forma irreparable y como en el presente caso fue un obstáculo para que el Cnel. DAEN **Jorge Ernesto Fernández Canedo**, Siendo en tercero de su promoción, y con una carrera impecable.

Por esta razón el denunciar un ilícito es un pilar del sistema de justicia, pero esta responsabilidad no es en lo absoluta y encuentra su límite en los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado En caso la admisión de una denuncia anónima sin los requisitos mínimos se manifiesta negligencia, de forma temeraria o con la intención de dañar, el acto deja de configurarse como un ejercicio legítimo de un derecho para transformarse en un abuso del derecho, susceptible de generar responsabilidad cıvıl y obligación de indemnizar las imputaciones injuriosas contra el honor.

Es importante preservar dos valores esenciales:

Primero el derecho de toda persona a acceder a la justicia y denunciar ilícitos, y, por otro y segundo resguardar la honra de quien es acusado injustamente El derecho no puede ser utilizado como un instrumento para causar un perjuicio injustificado La libertad de denunciar, como toda libertad, con lleva responsabilidad a mayor libertad, mayor responsabilidad.

La **denuncia anónima** instrumento excepcional concebido para proteger a quien no puede hablar muestra su lado oscuro cuando se utiliza sin pruebas, sin contraste previo y con una ligereza, incompatible con el Estado de Derecho En teoría, es una herramienta de protección, en la práctica, puede convertirse en una invitación a disparar sın dar la cara. La reputación, no dispone de un botón de reinicio El perjuicio permanece y no existe archivo ni reparación procesal capaz de restablecer lo que se ha quebrado cuando la presunción de inocencia se sustituye por la **sospecha.**

Por lo expuesto, esta Comisión determino remitir una Minuta de Comunicación al Ministerio de Defensa considerando que son expresiones institucionales y recomendaciones de esta instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional dirigida en este caso al Órgano Ejecutivo - Ministerio de Defensa por ser esta instancia de representación administrativa de las Fuerzas Armadas tal como lo establece el art. 246 de la Constitución Política del Estado.

Dentro del marco normativo establecido en el art. 12 de la norma fundamental del estado que establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y electoral, esta organización esta cirnentada y fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, los miembros de esta Comisión determinaron de manera unánime, remitir este instrumento Camaral con la finalidad de verificar, y de existir algún elemento que vicie dicho procedimiento, ejecutar la respectiva normativa interna para reconducir el proceso.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidente Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaria Comité Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Al **Ministerio de Defensa** que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en coordinación con el Comando de las Fuerzas Armadas.

ARTÍCULO 1: Se recomienda a la Inspectoría General del Ejército en caso de recepcionar una denuncia anónima la admisión debe contener los elementos mínimos de iniciar una investigación como ser **relación detallada de los hechos, Identificación de los involucrados, evidencia o indicios y realizar un análisis de veracidad** antes de proceder, Asimismo, la autoridad o

gestor debe realizar un análisis preliminar para determinar si existen indicios suficientes que generen credibilidad.

ARTÍCULO 2: Para evitar mecanismos que vulneren garantías constitucionales se debe declarar de oficio improcedentes las denuncias anónimas que no tengan los requisitos mínimos a para iniciar una investigación, con el fin de no dar inicio a un proceso y llevar a cabo diligencias investigativas que en estricto rigor vulneran el debido proceso.

La Paz, 26 de febrero de 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 27/2025-2026 que recomienda al Ministro de Defensa, gestionar a través de la Unidad Jurídica o la instancia correspondiente a su despacho el cumplimiento estricto, inmediato, integral y obligatorio de la Sentencia Constitucional 1090/2019 S-1 emitida dentro de la Acción de Amparo Constitucional, en observancia de los artículos 129 y 203 de la Constitución Política del Estado, que establecen el carácter vinculante y de ejecución obligatoria de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional que concede la tutela en parte a favor del ciudadano Rene Pardo Nogales; y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF. M.C. CSEFFAAPB N° 09/2025-2026

INFORME
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA

ASUNTO: **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA.**

FECHA: **La Paz, 26 de febrero de 2026.**

I. ANTECEDENTES.

Que, en el marco de una Acción de Amparo Constitucional promovida por ex miembros de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1090/2019-S1, mediante la cual se concedió la tutela constitucional disponiendo la restitución de derechos vulnerados y estableciendo obligaciones concretas para las autoridades accionadas.

Que, conforme a los artículos 129 y 203 de la Constitución Política del Estado, las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional tienen carácter vinculante son de cumplimiento obligatorio e inmediato, y no admiten recurso ordinario ulterior.

Que, pese al carácter obligatorio de la referida Sentencia Constitucional, existirían aspectos pendientes de ejecución, lo que hace necesario el ejercicio de las facultades de fiscalización y seguimiento por parte del Órgano Legislativo.

Que en el marco de sus atribuciones la Comisión de Seguridad de Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores ha considerado pertinente promover una Minuta de Comunicación que recomiende el cumplimiento integral de la Sentencia Constitucional citada.

II. MARCO NORMATIVO.

II. 1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 158.1 numerales 3 y 18 Establece como atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional ejercer funciones de fiscalización y control sobre los Órganos del Estado, así como dictar resoluciones y pronunciamientos en el marco de sus competencias.

Artículo 160 Reconoce atribuciones específicas de la Cámara de Senadores en el ejercicio de sus funciones legislativas y de fiscalización.

Artículo 163 Señala que las Cámaras pueden organizarse en comisiones para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Artículo 109 y 410 Consagran el principio de supremacía constitucional y la obligación de todas las autoridades de someterse a la Constitución.

Artículo 129.V: Establece que la decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación.
Artículo 172.1 y 13. Dispone como atribuciones del Presidente del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como hacer cumplir las sentencias de los tribunales.

Artículo 203: Determina que las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

II.2 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

La presente Minuta de Comunicación encuentra sustento específico en los Artículos 160, 161 y 162 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que regulan la naturaleza finalidad y procedimiento de las Minutas de Comunicación como instrumentos camarales.

El Artículo 160 establece la Minuta de Comunicación como un instrumento parlamentario mediante el cual la Cámara de Senadores formula recomendaciones o sugerencias a autoridades de los Órganos del Estado en el marco de sus atribuciones constitucionales de fiscalización y coordinación interinstitucional.

El Artículo 161 dispone el procedimiento para su consideración y aprobación señalando que las Minutas de Comunicación deben ser tratadas conforme al Reglamento y aprobadas por la instancia correspondiente.

El Artículo 162 determina su remisión formal a la autoridad destinataria una vez aprobada constituyéndose en un pronunciamiento institucional de la Cámara de Senadores.

En consecuencia, la presente Minuta de Comunicación, al estar destinada a recomendar el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1090/2019-S1 se enmarca plenamente en las facultades reglamentarias de la Cámara de Senadores y de sus Comisiones constituyendo un acto legítimo de fiscalización parlamentaria orientado a garantizar el respeto a la supremacía constitucional y la ejecución obligatoria de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional.

II.3 VINCULACIÓN CONSTITUCIONALES CON EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS.

En el caso específico de la **Sentencia Constitucional Plurinacional 1090/2019-S1** la Minuta de Comunicación encuentra además sustento en:

- **Artículo 203 de la Constitución Política del Estado,** que establece que las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

- **Artículo 129 V de la Constitución,** que dispone la ejecución inmediata de las resoluciones que concedan tutela constitucional.

III. ANÁLISIS.

SOBRE LA PARLAMENTARIO MINUTA DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO.

La Constitución Política del Estado establece las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional en su art 158 numeral 17) disponiendo que es atribución de la Asamblea "Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas la facultad fiscalizadora abarca el poder impulsar mejorar en la administración del Nivel Central del Estado cuando estas impactan en el ejercicio de derechos fundamentales como en la seguridad ciudadana.

El art. 17 inc. c) del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece como competencia institucional (Gestión) los Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones Asimismo podrán gestionar a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado".

En suma, reconoce a las Minutas de Comunicación como instrumentos formales de fiscalización entre poderes. El **art. 160** del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que estas son recomendaciones institucionales del Senado en Bolivia dirigidas a los órganos centrales del Estado gobiernos Autónomos. entidades de control defensa pública, sistema de justicia y universidades dentro del cauce tradicional de control parlamentario.

Asimismo, el **art. 161** de la citada norma fija un trámite ordinario Todo Senador puede presentar proyectos ante la Comisión competente la cual debe resolver su procedencia en un plazo máximo de 3 días hábiles, si es aprobado se eleva al Pleno para decisión final y posterior impresión y remisión física al destinatario en 24 horas Ante la omisión de resolución en comisión el proyectista mantiene la potestad de solicitar su tratamiento directo ante el Pleno preservando la continuidad formal del proceso legislativo.

El propio Reglamento establece que es obligación de respuesta institucional del destinatario en 15 días hábiles desde su recepción y de no existir pronunciamiento. la Presidencia del Senado debe activar el reclamo formal mediante nota escrita, conforme a la práctica parlamentaria de Seguimiento y control estatal.

SOBRE LA MATERIA OBJETO DE EXHORTO DEL PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN.

La emisión de la presente Minuta de Comunicación encuentra sustento en la necesidad de garantizar el respeto al principio de supremacía constitucional y la eficacia de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El incumplimiento o dilación en la ejecución de una Sentencia Constitucional no solo vulnera derechos fundamentales reconocidos judicialmente, sino que también afecta la seguridad jurídica y el principio de separación y coordinación de Órganos del Estado.

En ese sentido, la Comisión de Seguridad de Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización y seguimiento institucional considera pertinente recomendar al Ministerio de Defensa adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento inmediato integral y efectivo a la **Sentencia Constitucional Plurinacional 1090/2019-S1,** garantizando así el respeto al orden constitucional y a los derechos reconocidos en sede constitucional.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Segundad del Estado. Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores recomienda APROBAR, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaria Comité Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores en cumplimiento de las atribuciones 17 19 y 20ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, así como lo dispuesto en los artículos 160 y 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIÉNDESE.

Al Ministro de Defensa, gestionar a través de la Unidad Jurídica o la instancia correspondiente de su despacho el cumplimiento estricto inmediato integral y obligatorio de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1090/2019-51, emitida dentro de la Acción de Amparo Constitucional en observancia de los artículos 129 y 203 de la Constitución Política del Estado que establecen el carácter vinculante y de ejecución obligatoria de las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional Que concedió la tutela en parte a favor del ciudadano Rene Pardo Nogales.

En ese sentido se recomienda instruir a las instancias competentes del Ministerio de Defensa y al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar la ejecución plena de la referida Sentencia Constitucional bajo responsabilidad.

Es cuanto se comunica para fines consiguientes.

La Paz, 26 de febrero de 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 27/2025-2026 que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el marco de sus atribuciones como el rector del transporte y cabeza de sector Administrativo Boliviano de Carreteras ABC, dar cumplimiento integral a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe complementario N°K1/EP02/J20 C2 al informe preliminar N° N°K1/EP02/J20 R2 y al dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-049/2025 de la Contraloría General del Estado, emergentes de la Auditoria Especial a la obra " Construcción de la Carretera Paracaya – Mizque- Aiquile, Tramo II: Puente Kuri – Cruce Vacas ; y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME CEPPII/MC NO. 007/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA.**

FECHA: **25 de febrero de 2026.**

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

El 16 de enero de 2026, la Senadora Ana María Crispín Choque presentó a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, un Proyecto de Minuta de Comunicación para el señor Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy, Ministerio de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente contenido:

RECOMIÉNDESE al señor Mauricio Zamora Liebers, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda:

En el marco de sus atribuciones como ente rector del sector transporte y cabeza de sector de la Administradora

Boliviana de Carreteras (ABC), dar cumplimiento integral a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Complementario N° K1/EP02/J20 C2 al Informe Preliminar N° K1/EP02/J20 R2 y Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-049/2025 de la Contraloría General del Estado (CGE), emergentes de la Auditoria Especial a la obra "Construcción de la Carretera Paracaya Mizque - Aiquile, Tramo II: Puente Kuri Cruce Vacas (Evaluación de Calidad)".

La carpeta del Proyecto de Minuta de Comunicación contiene la siguiente documentación:

- CITE: COM-EP.P.I.E.-AMCC-MC/Nro. 07/2025-2026 de 11 de febrero de 2026.
- Proyecto de PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN 007/2025-2026.
- Un ejemplar del Informe Complementario N°K1/EP02/J20 C2 al Informe Preliminar N° K1/EP02/J20 R2 de Auditoria Especial sobre la "Construcción de la Carretera Paracaya - Mizque - Aiquile, Tramo II: Puente Kuri - Cruce Vacas" (Evaluación de Calidad).

2. MARCO JURÍDICO.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, el presente informe se sustenta de la siguiente forma:

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 306. I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.
II. La economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

Artículo 309. La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal que cumplirán los siguientes objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos recursos.
2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas.
3. públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas.
4. Producir directamente bienes y servicios.
5. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población.

Artículo 298. II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: Numeral 9 Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la Red Fundamental.

Artículo 316. I. La función del Estado en la economía consiste en: Numeral 5. Promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.

2.2. DECRETO SUPREMO N° 4857, DE 06 DE ENERO DE 2023.

Artículo 63°. - (Atribuciones de la Ministra[o] de Obras Públicas. Servicios y Vivienda) Las atribuciones de la Ministra (o) de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

f) "Proponer promover, coordinar y dirigir políticas y normas de transporte terrestre aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario y otros, cuando el alcance abarque más de un departamento y/o tenga carácter internacional".

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). "El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio":

Artículo 34. (Naturaleza y Rol). "El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento".

Artículo 46. (Naturaleza). "Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas".

Artículo 161. (Trámite). "I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles II De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas III Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno".

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Según nota CITE: COM-EP.P.I.E.-AMCC-MC/Nro. 07/2025-2026 adjunto PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN 007/2025-2026, en la parte de justificación plantea lo siguiente:

"En el marco de las atribuciones de fiscalización y control que ejerce el Órgano Legislativo del Estado Plurinacional de Bolivia, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores, correspondiente a la Legislatura 2025-2026, tomó conocimiento del Informe Complementario N° K1/EP02/J20 C2 al Informe Preliminar N° K1/EP02/J20 R2, emergente de la Auditoria Especial practicada a la obra denominada **"Construcción de la Carretera Paracaya -Mizque - Aiquile, Tramo II: Puente Kuri - Cruce Vacas (Evaluación de Calidad)",** ejecutada bajo responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) La citada auditoria especial tuvo como objetivo emitir una opinión independiente respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, las normas administrativas aplicables y las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de la Regional Cochabamba, durante las mencionada obra, desarrollada por la ABC gestiones 2013 a 2018. El alcance del informe se circunscribe a la evaluación del control de calidad de las obras ejecutadas, habiéndose establecido, a partir del análisis de riesgos efectuado en la fase de planificación de la auditoria, el objetivo específico de verificar si los tramos de carpeta asfáltica que presentan deterioro cumplieron con las especificaciones técnicas de las capas estructurales del pavimento ejecutado, conforme a contrato y normativa vigente El periodo examinado por la auditoria comprende desde el 7 de noviembre de 2013, fecha de suscripción del contrato de obra, hasta el 5 de octubre de 2018, correspondiente al pago de la Planilla de Avance N° 44 (Planilla Final).

Los resultados expuestos, tanto en el Informe Preliminar N° K1/EP02/J20 R2 como en el Informe Complementario N° K1/EP02/J20 C2, denotan que durante la **"Construcción de la Carretera Paracaya - Mizque - Aiquile, Tramo II: Puente Kuri - Cruce Vacas"**, ejecutada por la Administradora Boliviana de Carreteras, existió incumplimiento a las obligaciones contractuales y disposiciones legales vigentes, lo cual ha ocasionado el establecimiento de indicios de responsabilidad civil de tallados en el punto del 3 del Informe de la Contraloría General del Estado (CGE), la responsabilidad civil alcanza a **Bs15.560.766,30** conforme al Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-049/2025".

En ese sentido, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye:

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes previamente expuestos y conforme el análisis del presente informe, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización determina que el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Sergio Mauricio Zamora Liebers, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es **viable.**

5. RECOMENDACIÓN.

En cumplimiento a la atribución 17° del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE al señor Mauricio Zamora Liebers, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

En el marco de sus atribuciones como ente rector del sector transporte y cabeza de sector de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dar cumplimiento integral a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Complementario N° K1/EP02/J20 C2 al Informe Preliminar N° K1/EP02/J20 R2 y Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-049/2025 de la Contraloría General del

Estado (CGE), emergentes de la Auditoria Especial a la obra "Construcción de la Carretera Paracaya - Mizque - Aiquile, Tramo II: Puente Kuri - Cruce Vacas (Evaluación de Calidad)".

Es cuanto se tiene bien informar, salvo mejor criterio de las Senadores y Senadores miembros de esta comisión.

La Paz, 25 de febrero de 2026.

Firman: Senadora Ana María Crispín Choque, Presidenta Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senador Marcelino Flores Ordoñez, Secretario Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senadora Betty Canaviri Villanueva, Secretaria Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Publicas e Infraestructura.

MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE, al señor Mauricio Zamora Liebers, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda:

En el marco de sus atribuciones como ente rector del sector transporte y cabeza de sector de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dar cumplimiento integral a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Complementario N° K1/EP02/J20 C2 al Informe Preliminar N° K1/EP02/J20 R2 y Dictamen de Responsabilidad Civil CGE/DRC-049/2025 de la Contraloría General del Estado (CGE), emergentes de la Auditoria Especial a la obra "Construcción de la Carretera Paracaya - Mizque - Aiquile, Tramo II: Puente Kuri - Cruce Vacas (Evaluación de Calidad)".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, tengo una observación, ha habido confusión, parece ahí, quisiera que se observe eso; en el 2.3 estaba la lectura.

Sen. Presidente: A ver, Senador Secretario el 2.3. ¿Qué confusión hay?

Sen.ª García: El nombre de la Comisión.

Sen. Presidente: Senador Secretario, verifique el nombre de la Comisión.

Sen. Secretario: La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerza Armadas y Policía Boliviana. Entonces fue un error aquí. El error de taipeo que está aquí.

Sen. Presidente: Senador Secretario, entonces, lea la Comisión.

Sen. Secretario: Es la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Se ha leído correctamente la Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario: Sí.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Quinto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Homenaje Camaral a la Junta de Vecinos de la Zona Central 12 de octubre de la ciudad de El Alto en reconocimiento a su historia de organización y constituir un progreso comunitario representativo para la Urbe Alteña.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, considerando el espíritu combativo, solidario y comunitario de la ciudad de El Alto, además de consolidarse como uno de los centros comerciales principales de crecimiento urbano, social y económico, es necesario reconocer a las zonas más antiguas de la Urbe Alteña, quienes aportaron no solamente a su crecimiento demográfico, sino también social, económico y cultural.

Que, es necesario reconocer la destacada trayectoria de la Zona Central 12 de Octubre y su aporte al proceso de gestación y consolidación de El Alto, en un marco de dignidad y compromiso colectivo.

Que, desde la fundación del Consejo Central de Vecinos de 13 de julio de 1957, la Zona Central 12 de Octubre, entre otras zonas de esa gestión, participó activamente en la institucionalización de la Federación de Juntas Vecinales - FEJUVE, conformando lo que se denominaban dirigentes barriales. En lo económico, la población de la Zona Central 12 de Octubre se integró a la economía popular alteña (comercio ambulatorio, ferias y pequeña producción artesanal), conformando un tejido comunitario de intercambio solidario. Estos rasgos fueron características de la zona: proceso de urbanización autogestionada y comercio popular con barrios que se asemejaban más a comunidades campesinas que a la ciudad central.

Que, durante los años 60 se consolidó la federación vecinal, asimismo, el 8 de diciembre de 1966, se fundó formalmente la Federación de Juntas Vecinales de El Alto - FEJUVE, con reconocimiento legal posterior en 1985. Esta organización —en la que confluyeron vecinos de todas las zonas, incluida 12 de Octubre— impulsó demandas históricas como servicios básicos, vivienda digna y participación ciudadana. En especial, FEJUVE y otros frentes vecinales (como el Frente de Unidad y Renovación Independiente de El Alto, FURIA) lideraron el clamor por la autonomía municipal. Gracias a estas luchas, el Congreso Nacional aprobó el 6 de marzo de 1985 la Ley N.º 728, que creó la Ciudad de El Alto como capital de la IV Sección Municipal de Murillo. Los representantes de la Zona Central 12 de Octubre estuvieron presentes en esos movimientos, consolidando el rol fundacional del barrio en la nueva ciudad autónoma.

Que, en lo cultural, esta zona compartió y promovió la rica herencia indígena-alteña (lenguas, ceremonias, mercados), integrando la movilización política con expresiones culturales propias. La economía comercial de sus calles y ferias reflejó siempre un arraigo comunitario: el comercio popular de El Alto se configuró como uno de los motores de la subsistencia vecinal. En definitiva, el homenaje que hoy rendimos resalta cómo la 12 de Octubre, desde su modesto origen rural, contribuyó a gestar una ciudad de pie y de rodillas nunca.

Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir Homenaje Camaral a la Junta de Vecinos de la Junta de Vecinos de la Zona Central 12 de Octubre de la ciudad de El Alto, por su historia de organización, espíritu de unidad, esfuerzo constante y por constituirse en un modelo de progreso comunitario.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la JUNTA DE VECINOS DE LA ZONA CENTRAL 12 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE EL ALTO**, en reconocimiento su historia de organización, espíritu de unidad, esfuerzo constante y constituirse en un progreso comunitario representativo para la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tenemos como saben, varios proyectos de Homenaje Camaral. Voy a proponer si ¿Les parece hacer un Cuarto Intermedio de una media hora en este momento o prefieren continuar? Tenemos para unos 40 minutos más o menos.

Votaremos para ponernos de acuerdo. Las senadoras y los senadores que están de acuerdo con el Cuarto Intermedio, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a un Cuarto Intermedio de media hora.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente Se levanta el Cuarto Intermedio, continuamos la Sesión.

Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario:

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navaja Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Medrano Hervas Wanda Ximena, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Pachacute Ticona María Elena, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Tomasa Jacome.

Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Simplemente, para hacer constar mi presencia en Sala; Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral a la Urbanización Ciudad Satélite del Distrito Municipal N° 1 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte al desarrollo urbano.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, considerando el espíritu combativo, solidario y comunitario de la ciudad de El Alto, además de consolidarse como uno de los centros comerciales principales de crecimiento urbano, social y económico, es necesario reconocer a las zonas más antiguas, representativas y luchadoras de la Urbe Alteña, quienes aportaron no solamente a su crecimiento demográfico, sino también social, económico y cultural.

Que, la Urbanización Ciudad Satélite del Municipio de El Alto se constituye en uno de los barrios históricos y emblemáticos de la Urbe Alteña, fundada en 1967 como parte del proceso de expansión urbana que dio origen a la consolidación territorial, social y económica de la ciudad de El Alto.

Que, la Urbanización Ciudad Satélite fue concebida como un proyecto habitacional planificado, convirtiéndose en una de las primeras zonas organizadas de la Urbe Alteña, destacándose por su organización y estructura, sus áreas verdes, equipamiento deportivo y espacios comunitarios.

Que, con el transcurso de los años, la Urbanización Ciudad Satélite, se ha constituido como uno de los más importantes centros residenciales de la Urbe Alteña, con áreas comerciales y educacionales más representativas de la ciudad de El Alto, aportando significativamente al crecimiento económico local, al desarrollo de actividades culturales y deportivas, así como la formación de generaciones de ciudadanos comprometidos con el Municipio de El Alto.

Que, las y los vecinos de la Urbanización Ciudad Satélite a lo largo de su trayectoria en la conformación y organización de sus zonas, han demostrado espíritu de unidad, solidaridad y participación activa en la consolidación de la identidad y desarrollo de la Urbe Alteña, constituyéndose en ejemplo de organización vecinal y desarrollo urbano planificado en beneficio de la población.

Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir Homenaje Camaral a la Urbanización Ciudad Satélite del Distrito Municipal Nº 1 de El Alto, por su trayectoria histórica, aporte social y compromiso cívico, como ejemplo de organización vecinal y desarrollo urbano planificado.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la URBANIZACIÓN CIUDAD SATÉLITE DEL DISTRITO MUNICIPAL Nº 1 DE EL ALTO,** reconociendo su valiosa trayectoria, su aporte al desarrollo urbano, social y económico de la ciudad, así como el compromiso permanente de sus habitantes con el progreso de la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral a la Urbanización Alto Lima del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su por su organización y lucha social.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Urbanización Alto Lima destaca por su antigüedad, su temprana estructuración vecinal y por su papel sostenido en las luchas por servicios básicos y autonomía, expresando la esencia e identidad de la Urbe Alteña.

Que, entre los registros históricos de nacimiento de El Alto muestran que, entre 1944 y 1948, se fundaron las primeras juntas vecinales que darían forma al tejido urbano y social de la futura ciudad. En esa etapa, se recuerda especialmente a dos pioneros: el fundador de Villa Dolores (1945) y Manuel Chávez Ticona, ligado al origen organizativo de Alto Lima (1948).

Que, en menos de una década, la población se expandió sobre la base de siete villas, y Alto Lima figura entre ellas como una de las más tempranas y representativas. La fundación de la organización barrial de Alto Lima está asociada a la creación formal de su junta vecinal. Una fuente académica boliviana registra que el 4 de diciembre de 1948 se fundó la Junta Vecinal de Villa Alto Lima, bajo conducción de Manuel Chávez Ticona.

Que, la Urbanización Alto Lima no sólo fue un barrio temprano, sino fue parte del núcleo dirigencial que fijó el rumbo de El Alto, pues en 1963 a través de un informe oficial sobre densidad poblacional del "Alto La Paz" se enumeró ocho zonas como base del conglomerado urbano: allí aparece Alto Lima junto a Ballivián, 16 de Julio, Dolores, 12 de Octubre, Bolívar, Tejada y la Ceja. Este mismo registro afirma que esas zonas estaban "conjuncionadas" bajo un directorio del Consejo territorial ya consolidado.

Que, la Urbanización Alto Lima se constituye en pilar de organización, resistencia y solidaridad que guía a las futuras generaciones de alteños y alteñas; por lo que habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir el presente Homenaje Camaral.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la URBANIZACIÓN ALTO LIMA DEL DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 DE LA CIUDAD DE EL ALTO**, reconociendo su organización, lucha social y consolidación con la identidad de la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Homenaje Camaral a la organización Faro Murillo del Distrito Municipal N° 1 de la ciudad del Alto por su organización y lucha social.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala; Senadora María Elena Pachacute Ticona por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Urbanización Faro Murillo fue fundada en julio de 1973, constituyéndose en un pilar fundamental en la construcción y consolidación de la identidad alteña, desempeñando un rol esencial en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y en la lucha por una ciudad más justa, democrática y equitativa.

Que, la Urbanización Faro Murillo ubicada en el Distrito Municipal 1 de El Alto, ha sido testigo de un proceso continuo de transformación y crecimiento. Desde sus inicios, la zona estuvo marcada por su cercanía a un emblemático símbolo de la historia boliviana: el Faro Murillo, una estructura que, desde su inauguración en 1849, representó un hito de referencia territorial y de comunicación en los primeros procesos de expansión urbana de la ciudad de La Paz hacia los Altos de Lima. Sin embargo, fue en la década de 1970, con el crecimiento acelerado de la ciudad de El Alto y la llegada masiva de migrantes provenientes de áreas rurales, cuando la organización vecinal cobró mayor relevancia.

Que, en julio de 1973, un grupo de vecinos y vecinas, conscientes de las necesidades comunes y la urgente demanda de servicios básicos, decidieron formar la Junta Vecinal de la Zona Faro Murillo. Esta organización no solo surgió como respuesta a las carencias urbanísticas, sino como una expresión de lucha y organización popular ante un Estado que aún no había logrado proveer los servicios mínimos para los habitantes de El Alto.

Que, la Urbanización Faro Murillo se ha consolidado como una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad, siendo un motor clave en la reivindicación de derechos civiles y en la mejora de las condiciones de vida de su comunidad. Desde sus primeras gestiones, la junta se destacó por su capacidad organizativa y su lucha por la provisión de servicios básicos como agua potable, electricidad y la pavimentación de calles. Estos logros, alcanzados mediante una constante presión política y social, sentaron las bases para que la organización vecinal de El Alto adquiriera el peso que hoy posee en la vida política y social del país.

Que, en los 51 años de existencia de la Urbanización Faro Murillo, su impacto no sólo ha sido fundamental en la mejora del entorno urbano y de la calidad de vida de los vecinos, sino también en la consolidación del movimiento vecinal de El Alto. La organización ha jugado un papel determinante en la integración de las distintas zonas de la ciudad, promoviendo la unidad y participación activa en la lucha por la democracia, la justicia social y la equidad territorial.

Que, la Urbanización Faro Murillo ha estado vinculada a procesos decisivos de la ciudad, como la Fundación de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), que ha sido clave para la organización y representación política de los barrios alteños. Además, ha sido un referente en las luchas sociales que marcaron hitos importantes para la ciudad, como la Guerra del Gas de 2003, donde El Alto se erigió como el principal baluarte de la resistencia popular.

Que, la Urbanización Faro Murillo se constituye en pilar de organización, resistencia y solidaridad que guía a las futuras generaciones de alteños y alteñas, siendo procedente en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir el presente Homenaje Camaral.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la URBANIZACIÓN FARO MURILLO DEL DISTRITO MUNICIPAL Nº 1 DE LA CIUDAD DE EL ALTO,** reconociendo su organización, lucha social y consolidación con la identidad de la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Homenaje Camaral a la urbanización 16 de julio del distrito municipal N° 6 de la ciudad del Alto por su por su organización.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, considerando el espíritu combativo, solidario y comunitario de la ciudad de El Alto, además de consolidarse como uno de los centros comerciales principales de crecimiento urbano, social y económico, es necesario reconocer a las zonas más antiguas de la Urbe Alteña, quienes aportaron no solamente a su crecimiento demográfico, sino también social, económico y cultural.

Que, la Urbanización 16 de Julio 1ra. Sección ubicada en el Distrito Municipal Nº 6 del Municipio de El Alto emerge como una de las expresiones más representativas del proceso organizativo de la ciudad de El Alto, resultado del esfuerzo colectivo de familias trabajadoras que decidieron asentarse y organizarse bajo los principios de solidaridad, cooperación y autogestión, respondiendo a la necesidad de canalizar las demandas sociales, gestionar servicios básicos, promover la seguridad ciudadana y garantizar condiciones dignas de vida para sus habitantes.

Que, la Junta de Vecinos de la Urbanización 16 de Julio 1ra. Sección ha desempeñado un rol fundamental en la consolidación de infraestructura básica, redes de agua potable, alcantarillado, electrificación, mejoramiento vial y equipamiento comunitario, promoviendo actividades culturales, educativas y deportivas que fortalecen la identidad barrial y cohesión social, convirtiéndose en un referente organizativo dentro del Distrito Municipal Nº 6 de la ciudad de El Alto.

Que, la forma de organización de la Junta de Vecinos de la Urbanización 16 de Julio 1ra. Sección reflejan los valores fundamentales de la comunidad alteña, dignidad, solidaridad y lucha por el bienestar común, contribuyendo al fortalecimiento social comunitario.

Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir Homenaje Camaral a la Junta de Vecinos de la Urbanización 16 de Julio 1ra. Sección del Distrito Municipal Nº 6 de El Alto, por su historia de organización, espíritu de unidad, esfuerzo constante y por constituirse en un modelo de progreso comunitario.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la JUNTA DE VECINOS DE LA URBANIZACIÓN 16 DE JULIO 1ra. SECCIÓN - DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 DE LA CIUDAD DE EL ALTO**, en reconocimiento su historia de organización, espíritu de unidad, esfuerzo constante y constituirse en un progreso comunitario representativo para la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Homenaje Camaral a la Importadora Kortabaco Bolivia S.A., en reconocimiento a su aporte al desarrollo económico y comercial.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Importadora Kortabaco Bolivia S.A., desarrolla actividades de importación y distribución de productos de consumo masivo, consolidando una red de comercialización que genera dinamismo económico.

Que, la labor empresarial de la Importadora Kortabaco Bolivia S.A. incide en la generación de empleos directos e indirectos en la ciudad de El Alto, así como la activación de cadenas de distribución, transporte y comercialización, aportando al movimiento económico de la Urbe Alteña.

Que, siendo que el desarrollo económico de la ciudad de El Alto se sustenta en la iniciativa privada, el comercio y la consolidación de empresas que dinamizan la economía regional y nacional, la Importadora Kortabaco Bolivia S.A. se constituye como parte de

un grupo empresarial vinculado a la importación y distribución de productos de alcance internacional, aportando al fortalecimiento empresarial en la Urbe Alteña.

Que, en ese contexto, en mérito a su trayectoria y aporte al movimiento económico, conmemorando el aniversario de la ciudad de El Alto, corresponde reconocer a aquellas instituciones privadas que desde el ámbito empresarial contribuyen al desarrollo económico local y nacional, así como el fortalecimiento de la actividad empresarial, siendo pertinente en consecuencia, otorgar Homenaje Camaral a la importadora Kortabaco Bolivia S.A., en reconocimiento a su contribución al desarrollo empresarial.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la IMPORTADORA KORTABACO BOLIVIA S.A.**, en reconocimiento a su aporte al desarrollo económico, comercial y empresarial de la ciudad de El Alto.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Homenaje Camaral a Orlando Rojas Rojas reconocimiento a su trayectoria como músico, guitarrista y productor musical boliviano.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, Orlando Rojas Rojas se consolidó como uno de los exponentes más influyentes de la música boliviana, constituyéndose en autor de más de 200 obras musicales entre géneros folklóricos y patrióticos, teniéndose entre su producción composiciones emblemáticas como Chapaco Soy, Flor de Cochabamba, Recuperemos Nuestro Mar y particularmente el Himno a la Ciudad de El Alto.

Que, el Himno a la Ciudad de El Alto, cuya autoría es de Orlando Rojas Rojas, fue aprobado por Ordenanza Municipal Nº 014/88, demostrando la expresión del amor, coraje, tenacidad, valores sociales, culturales y sentido de pertenencia de los habitantes de El Alto.

Que, el Himno a la Ciudad de El Alto se convirtió en un símbolo de identidad de una de las urbes más jóvenes y pujantes de Bolivia, interpretado con fervor y civismo en todo tipo de actos cívicos, oficiales, comunitarios y sociales, reflejando el espíritu de superación y unidad del pueblo alteño, promoviendo valores de amor patrio, solidaridad y dedicación comunitaria.

Que, considerando el mérito ciudadano de civismo en beneficio de la población alteña de Orlando Rojas Rojas, resulta procedente rendir Homenaje Camaral por su destacada trayectoria como compositor y promotor de la música boliviana y de manera especial por su autoría del Himno a la Ciudad de El Alto.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En Conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al SEÑOR ORLANDO ROJAS ROJAS**, quien, gracias a su destacada trayectoria como compositor y promotor de la música boliviana, se constituyó en autor del Himno a la Ciudad de El Alto, dejando un legado cultural de civismo, fervor, coraje, tenacidad y sentido de pertenencia de los habitantes de la Urbe Alteña.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Porco, del Departamento de Potosí, por sus 59 años de creación.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora Susana Gabriela Ruíz Zuleta, solicita se rinda homenaje camaral al Municipio de Porco ubicado en la Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, por su ANIVERSARIO DE CREACIÓN: 09 DE MARZO DE 1967.

Que, el Artículo 160 numeral 7, de la Constitución Política del Estado faculta a la Cámara de Senadores a rendir homenajes y reconocimientos a entidades territoriales que hayan contribuido de manera relevante a la historia y desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Reglamento de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores establece el Homenaje Camaral como un reconocimiento institucional otorgado mediante Resolución Camaral.

Que, el Municipio de Porco, ubicado en la Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí, es reconocido históricamente como el centro minero más antiguo de la región, con explotación de plata desde la época incaica y colonial, antecediendo al auge del Cerro Rico de Potosí.

Que, el Municipio de Porco fue creado oficialmente el 09 de marzo del año 1967, consolidándose como una entidad territorial con identidad histórica, cultural y productiva propia; y en la actualidad el Municipio de Porco continúa aportando al desarrollo económico del país a través de la minería, la agricultura, la ganadería y la preservación de sus tradiciones culturales.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral AL MUNICIPIO DE PORCO**, de la Provincia Antonio Quijarro, del Departamento de Potosí, en conmemoración a sus 59 años de aniversario de creación, celebrado el 09 de marzo del año en curso, y por su gran aporte en el desarrollo económico, cultural e histórico del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. El Proyecto de Homenaje Camaral al Dr. Jonny Edwin Quilo Rocabado del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su Artículo 160, consagra: Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: numeral 7. "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece: "La Cámara rendirá homenaje en sesión de Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal".

Que, Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores en su Artículo 4, establece el alcance de los Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, mismos que contemplan a: a) Personas naturales. (…) e) El mérito ciudadano.

Que, la Senadora Jasmin Estivariz Villarroel, conforme al Artículo 17 y 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores, ha propuesto el presente Homenaje Camaral.

Que, el Homenaje Camaral constituye una de las más altas distinciones que otorga la Cámara de Senadores, destinada a reconocer a personalidades cuya trayectoria profesional, académica y ética haya generado un impacto significativo y positivo en el desarrollo institucional, social y jurídico del país.

Que, el Dr. Jonny Edwin Quilo Rocabado ha desarrollado una carrera profesional ininterrumpida de más de cuarenta años al servicio del Estado, desempeñando funciones relevantes en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público. Su paso por estas instancias evidencia una trayectoria caracterizada por la responsabilidad, la solvencia técnica y el respeto irrestricto a los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la administración de justicia en Bolivia.

Que, ha participado de manera activa en el proceso de implementación del Código de Procedimiento Penal, Ley Nº 1970, normativa que marcó un hito para su época en la transformación del sistema penal boliviano hacia un modelo acusatorio, oral y garantista. Su intervención técnica y académica en dicho proceso, en coordinación con el Ministerio de Justicia y organismos de cooperación internacional, coadyuvó a la correcta aplicación y consolidación de este nuevo paradigma procesal.

Que, en el ámbito académico, ha demostrado una vocación docente sostenida desde el año 1994, ejerciendo la cátedra universitaria de manera continua hasta la actualidad. Su labor ha sido fundamental en la formación de generaciones de abogados, fiscales, jueces y defensores, transmitiendo no sólo conocimientos técnicos, sino también valores éticos y compromiso con la función pública.

Que, su producción intelectual constituye un aporte significativo a la doctrina jurídica nacional. Sus obras reflejan su experiencia práctica y su capacidad de sistematización del conocimiento jurídico, convirtiéndose en herramientas de consulta obligada para estudiantes, docentes y operadores de justicia.

Que, la conjunción de su trayectoria en la función pública, su vocación académica y su contribución doctrinal permiten afirmar que el Dr. Jonny Edwin Quilo Rocabado ha prestado servicios relevantes y sostenidos al Estado y a la sociedad boliviana. En consecuencia, el otorgamiento de un Homenaje Camaral no sólo constituye un acto de justicia institucional, sino también un reconocimiento al mérito, a la dedicación y al compromiso con la construcción de un sistema de justicia más sólido, accesible y confiable.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Dr. Jonny Edwin Quilo Rocabado** del Departamento de Oruro, por su destacada y prolongada contribución al sistema de justicia, a la formación universitaria y al fortalecimiento del Derecho Penal boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente.

Yo un poco preocupado quiero transmitir a los colegas este tema, esta agilización de estos reconocimientos camarales que están incluyendo en base al artículo 107, sobre todo de personas que yo no quiero hacer ningún juicio de valor respecto al Dr. Johnny Edwin Kilo, que lo conozco; sin embargo, es importante saber realmente cuál ha sido el aporte que él ha tenido, aquí se habla de aporte a la educación, sé que él es docente de la Universidad, pero qué aporte a la justicia, qué aporte al Órgano Judicial, quisiéramos saber un poco de eso. Creo que se está aprovechando, Presidente, de esta coyuntura de siempre presentar Proyectos de Reconocimiento Camaral aplicando el artículo 107 del reglamento de debates; creo que eso debemos regular Presidente.

Simplemente quiero hacer una reflexión en esa línea porque personalmente yo no voy aprobar esto porque creo que no corresponde, está en consideración de todos ustedes; simplemente quería hacer constar mi preocupación por la forma no digamos arbitraria, sino ligera que se está utilizando el artículo 107.

Sen. Presidente: Es justamente uno de los temas que estamos tratando de corregir a la hora de hacer algunos cambios en el Reglamento, sin embargo, ahora está estipulado de esa manera, hay un senador que o una senadora que es el proponente de un Homenaje Camaral es la persona que hace la justificación del tema para el Homenaje Camaral.

A primera hora de la Sesión hemos aprobado la Dispensación de Trámite para tratarlo y con Dispensación de Trámite, luego damos curso a la lectura del Homenaje Camaral y se pone en consideración. Es ahí donde obviamente debería haber si hay algunas observaciones, sugerencias o mayor argumentación y procedemos; como no se está dando eso estamos siguiendo el reglamento, pero creo que sí, esto es uno de los temas que deberíamos considerar, en la modificación del reglamento de hecho está, sí, considerado como uno de los puntos que espero tratemos la próxima Sesión.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Yo creo que, para darle celeridad, evidentemente, ya ha habido una aprobación al inicio, qué proyectos iban a ser considerados bajo el artículo 107; en cuanto haya algún inconveniente, quizá el proyectista pueda explicar en 5 minutos o 3 minutos para dar mayor claridad, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Sí, para eso se pone en consideración, el Homenaje Camaral, hay tanto el proyectista como cualquiera de los senadores puede hacer alguna argumentación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Yo voy a solicitar al Pleno un poquito más de responsabilidad en este caso, en cumplimiento a la normativa, si bien algún proyectista presenta algún Proyecto de Homenaje Camaral, alguna institución o alguna personalidad, el reglamento establece que cuando se pone en consideración la Dispensación de Trámite se le otorga 5 minutos, al proyectista en este caso, esa etapa ya se ha pasado; sin embargo, considero que a la fecha no se ha rechazado ningún Homenaje Camaral porque en nuestra condición de senadores nacionales considero que proponemos alguna institución, alguna personalidad para su distinción o en todo caso para su Homenaje Camaral.

Ahora, si el Pleno rechaza es otra cosa, sin embargo, considero que hasta la fecha no se ha rechazado de ninguna personalidad ni institución y consideramos que, como senadores, como Pleno de la Cámara de Senadores, si hay alguna solicitud de Dispensación o si hay alguna solicitud de aprobación de un Homenaje Camaral, entonces el pleno que debe resolver. Pero reitero, a la fecha no se ha rechazado ninguna solicitud de Homenaje Camaral, en consecuencia, tal vez sería sentar un mal precedente para que en consecuencia nos estemos observando entre nosotros. Simplemente, Presidente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Homenaje Camaral al Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral INFOCAL, por su trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora M. Elena Pachacute Ticona solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone; "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el "Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral - INFOCAL" fue creada bajo el amparo del Decreto Supremo Nº 22105 de 1988 y consolidada mediante el Decreto Supremo Nº 24240 de 1996, estableciendo un modelo exitoso de gestión privada con fines sociales, bajo la tuición de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la supervisión de la Federación de Empresarios Privados de La Paz - FEPLP.

Que, el "Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral - INFOCAL", cuya Sede El Alto fue establecida como el centro pionero de la Fundación, respondiendo con visión estratégica a la pujante vocación industrial y al espíritu emprendedor de la urbe alteña, convirtiéndose en el epicentro de la formación técnica especializada para el Distrito 1 y toda la zona metropolitana.

Que, la labor académica del "Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral - INFOCAL" ha sido determinante para la dignificación de la mano de obra boliviana, formando técnicos superiores con altos estándares de competitividad en áreas críticas como Mecánica Automotriz, Gastronomía, Electromecánica y Gestión Empresarial, garantizando una inserción laboral inmediata y efectiva.

Que, a través de sus modernos talleres y laboratorios, la institución ha impulsado la soberanía tecnológica y el desarrollo socioeconómico de miles de familias alteñas, transformando el talento humano en el motor productivo que sostiene la industrialización del Estado Plurinacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo, ferviente y merecido **HOMENAJE CAMARAL al "INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL – INFOCAL, EL ALTO"**, en conmemoración a su sólida trayectoria institucional forjada desde su creación destacando su contribución fundamental al cambio de la matriz productiva y el fortalecimiento del aparato industrial boliviano. Se exalta su compromiso con la soberanía tecnológica y la innovación, consolidándose como la institución de vanguardia

que garantiza la competitividad profesional de la juventud alteña y promueve el desarrollo socioeconómico sostenible del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Homenaje Camaral al Instituto Tecnológico Don Bosco, por sus 57 años de fundación.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora M. Elena Pachacute Ticona solicita el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone; "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Instituto Tecnológico "Don Bosco" fue fundado el 15 de agosto de 1969 por el Padre Pascual Cerchi, naciendo de una cooperativa de jóvenes visionarios que, en 1977, se consolidó como el "Instituto Experimental de Enseñanza Técnica Integrada", evolucionando hasta convertirse en un referente de la educación fiscal de convenio en el nivel Técnico Superior, bajo el respaldo de las Resoluciones Ministeriales Nº 629/08 y Nº 029/2011.

Que, la institución cumple un rol estratégico en la ciudad de El Alto mediante la formación de 2,369 estudiantes en ocho carreras de alta demanda industrial y tecnológica, tales como Mecánica Industrial, Automotriz, Electricidad Industrial, Sistemas Informáticos, Contaduría, Administración, Secretariado y Artes Gráficas; operando bajo el Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo con el carisma salesiano de formación humana integral.

Que, sus méritos son refrendados por logros de excelencia, destacando su oficina de intermediación laboral, a través de convenios internacionales con organismos internacionales de Canadá, y premios en el Encuentro Plurinacional de Investigación e Innovación, consolidándose como un motor de emprendimiento y soberanía científica para el Estado Plurinacional de Bolivia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo, ferviente y merecido **HOMENAJE CAMARAL al INSTITUTO TECNOLÓGICO "DON BOSCO"** de la ciudad de El Alto, en reconocimiento a su invaluable trayectoria de más de 57 años dedicados con abnegación al servicio de la educación técnica, tecnológica y productiva; exaltando su legado histórico desde su fundación el 15 de agosto de 1969 y su trascendental consolidación institucional alcanzada en el año 1977, hito que cimentó las bases para la formación integral de los más de 2,300

profesionales que hoy cursan sus ocho carreras estratégicas para el desarrollo nacional. Esta distinción celebra su inalcanzable excelencia académica, así como sus notables logros en investigación e innovación que lo posicionan como un referente de éxito e integridad, constituyéndose en un pilar fundamental para la soberanía tecnológica, el fortalecimiento de la matriz productiva y el progreso soberano del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Homenaje Camaral a San José de Pocitos Región Autónoma del Gran Chaco.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160, de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, San José de Pocitos está ubicado a los pies de la serranía del Aguaragüe, del Municipio de Yacuiba, Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija.

Que, el acta redactada en la primera asamblea vecinal del 19 de marzo de 1949 testimonia el espíritu de las familias que se organizaron en la frontera sur del país, fue el acontecimiento más importante del pueblo y el antecedente histórico fundamental para la promulgación del Decreto Supremo Nº 3026, que eleva a San José de Pocitos a rango de cantón en el año 1952.

Como todo gran acontecimiento, la fundación del pueblo fue celebrada ese mismo día según las tradiciones y costumbres de la zona. De acuerdo a los relatos, los vecinos que vivían en el lugar fueron a Pocitos argentino y se prestaron la imagen de San José de una familia que vivía al otro lado de la frontera. Cuando llegó la imagen oficiaron una novena de oraciones en devoción del santo patrono, nombraron como padrinos del pueblo a don Ernesto Mealla y a su esposa doña Elsa de Mealla; ellos oficiaron una ceremonia de bendición y organizaron la fiesta con un programa especial que incorporó las carreras de caballos, el juego de la sortija y otras actividades en la parte boliviana de la quebrada internacional.

En definitiva, el tenor del acta original, que los fundadores de la nueva villa de Pocitos boliviano redactaron el sábado 19 de marzo de 1949, refleja esa voluntad colectiva unánime de fundar un nuevo pueblo y luchar por el bienestar de las familias que se reconocieron como pociteñas; de ahí que, fue necesario sumar esfuerzos para conseguir mejores condiciones de vida.

Que, en San José de Pocitos está emplazada una de las congregaciones urbanas fronterizas más significativas del sur de Bolivia, una jurisdicción que fue constituida por sus habitantes como un nuevo pueblo con un dominio territorial muy bien delimitado y que mantiene desde sus inicios rasgos propios de identidad cultural y modos de vida.

Que, en el año 1999, tomando como referencia el 19 de marzo de 1949, San José de Pocitos, por sus 50 años de creación, recibió del Senado Nacional la Condecoración Parlamentaria Nacional en el grado de Bandera de Estaño. Y, a estas evidencias, se suma

la Declaración Camaral aprobada por los senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional al conmemorarse el 19 de marzo de 2018, los 69 años de fundación de la población fronteriza de San José de Pocitos en el Municipio de Yacuiba.
Que, San José de Pocitos, en la actualidad, es la conexión física internacional más importante con la República de Argentina y lugar por donde el comercio de importación y exportación se va desarrollando en forma creciente por más de 7 décadas, funcionado como el punto donde "nace y termina la patria".

Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba inició este 2 de marzo el mes aniversario de San José de Pocitos, con Acto e iza de banderas, concentrados en la plaza Eustaquio Méndez, y donde participaron autoridades municipales, militares, policiales, dirigentes y estudiantes, en celebración al mes de esta bendita tierra donde inicia y termina la patria.

Que, la Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a San José de Pocitos – Región Autónoma del Gran Chaco**, en su 77° Aniversario de fundación a celebrarse el 19 de marzo, además por ser una de las fronteras más importantes y pujantes del país donde el comercio de importación y exportación aporta a la economía del país, de igual manera a su gente por ser un pueblo pujante que a través de los años se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo, integración y comercio entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Homenaje Camaral a la Asociación de transporte integrado de Servicio Público "APOTE" A.T.I.S.P.A. del Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del Artículo 160, de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determinan la constitución y la Ley: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico.

Que, la historia reciente de la Asociación de Transporte Integrado de Servicio Público "Apote" - A.T.I.S.P.A., que aporta con el servicio de transporte en el desarrollo económico del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia, brindando servicio de transporte en la ruta Tiquipaya – Cercado y viceversa, al conmemorarse su Vigésimo Quinto (XXV) Aniversario de Creación establecido Mediante la Resolución Prefectural N° 275/02 del 31 de Marzo de 2002.

Que, el Senador Wilder Veliz Armas, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Asociación de Transporte Integrado de Servicio Público "Apote" - A.T.I.S.P.A.,** al conmemorarse su Vigésimo Quinto (XXV) aniversario, reconociendo su invaluable aporte con el servicio de transporte en el desarrollo social y cultural en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Homenaje Camaral al Sub central Agrario Tutimayu del Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba por sus 22 años de aniversario.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160, de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determinan la constitución y la Ley: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que, la Sub Central Agraria Tutimayu, en el Municipio de Sacaba - Cochabamba, tiene una historia ligada a la fe católica y al desarrollo local, evidenciada por la festividad de la Virgen de Carmen, que se celebra del 15 al 18 de julio de cada año. Simboliza la devoción y el progreso de la zona. Aunque no se detallan eventos históricos previos de su vínculo con Sacaba, es una región con raíces históricas desde la época incaica.

Que, el Senador Wilder Veliz Armas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160, numeral 7 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la "Sub Central Agraria Tutimayu"** al conmemorarse su Vigésimo Segundo (XXII) aniversario, reconociendo su invaluable aporte en el desarrollo, social y cultural en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Simplemente para es de corrección, no sé si está mal escrito en el Proyecto de Homenaje Camaral lo que leyó mal el segundo Secretario es Tutimayo, no es Tituayo.

Sen. Secretario: Aquí está escrito Tituayo**.**

Sen. Presidente: Se hará la corrección, gracias por la observación, Senador Veliz.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Sí, entiendo que hemos terminado con el punto.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Homenaje Camaral a la Urbanización Mariscal José Ballivián del Distrito Municipal N° 6 de la ciudad de El Alto, por su trayectoria, aporte histórico.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, considerando el espíritu combativo, solidario y comunitario de la ciudad de El Alto, además de consolidarse como uno de los centros comerciales principales de crecimiento urbano, social y económico, es necesario reconocer a las zonas más antiguas, representativas y luchadoras de la Urbe Alteña, quienes aportaron no solamente a su crecimiento demográfico, sino también social, económico y cultural.

Que, la Urbanización Mariscal José Ballivián fue fundada el 2 de septiembre de 1951, durante la revolución nacional de 1952, cuando El Alto aun formaba parte de un espacio periférico en proceso de consolidación urbana, constituyéndose en un núcleo vecinal, trabajo comunitario y construcción colectiva del territorio alteño.

Que, la citada Urbanización honra su nombre en homenaje al Mariscal José Ballivian Segurola, conocido como el "Mariscal de Ingavi" tras consolidar su victoria en la Batalla de Ingavi, fue Presidente de Bolivia entre los años 1841 y 1847, símbolo de soberanía, defensa nacional y construcción del Estado, reflejando el carácter cívico y patriótico que marco desde el inicio la identidad de sus habitantes.

Que, la Urbanización Mariscal José Ballivián se constituye en una de las zonas originarias y fundadoras que integraron el Concejo Central de Vecinos, estructura social y organizativa que antecedió y dio sustento al proceso de creación y consolidación de El Alto, como ciudad autonómica, popular y participativa.

Que, la Urbanización Mariscal José Ballivián fue parte integrante de las zonas que reforzó la iniciativa legislativa para la Creación de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, con su capital El Alto, constituyéndose como parte del núcleo territorial fundacional de El Alto, inclusive ante de su reconocimiento oficial en 1985.

Que, la Urbanización Mariscal José Ballivián fue una de las primeras zonas en consolidar una vida comunitaria organizada, con juntas vecinales activas, mecanismos de autogestión y una identidad basada en el trabajo, solidaridad y lucha por servicios básicos, experiencias que coadyuvaron en la conformación de la Federación de Juntas Vecinales - FEJUVE.

Que, la Urbanización Mariscal José Ballivián se constituye en uno de los cimientos históricos de la ciudad de El Alto, gracias al aporte decisivo de organización vecinal, vida económica, cultural y social, protagonismo en los momentos más trascendentales de la historia contemporánea boliviana.

Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el Artículo 6, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, resulta procedente rendir Homenaje Camaral a la Urbanización Mariscal José Ballivián del Distrito Municipal Nº 6 de El Alto, por su historia de organización, espíritu de unidad, esfuerzo constante y por constituirse en un modelo de progreso comunitario, además de protagonistas del presente y futuro alteño.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, señala: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su Artículo 98, establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el alcance, estructura del Homenaje Camaral, requisitos y procedimiento para la otorgación de Homenajes Camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, propuso, en el marco de sus atribuciones el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

En conmemoración al Aniversario 41 de la ciudad de El Alto, rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la URBANIZACIÓN MARISCAL JOSÉ BALLIVIÁN DEL DISTRITO MUNICIPAL Nº 6 DE EL ALTO**, reconociendo su trayectoria, aporte histórico, desarrollo social, construcción de identidad comunitaria, aporte al crecimiento urbano planificado y contribución al progreso del Municipio de El Alto.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente.

Simplemente para poder agradecer efectivamente el artículo 107 nos da esta Moción de Dispensación de Trámite por voto de urgencia; en el caso, por lo menos, de los homenajes a la ciudad de El Alto, ha ameritado este tratamiento porque este viernes es el aniversario de nuestra ciudad y sí no hemos tenido un poquito de retraso en la remisión de trámites, son tres días para las comisiones.

Personalmente voy a tomar un poco más de cuidado con los tiempos y antelación, solo que cada uno y es bueno también informar a la población que sigue esas transmisiones de que cada carpeta contiene con requisitos, cuenta con requisitos y varias de las urbanizaciones se han tomado también su tiempo para poder presentarles la razón por la que se ha hecho de esta manera y yo quiero simplemente agradecer a nombre de todos los quienes han recibido el apoyo en esta Sesión porque habiendo pasado varios alteños también en esta Cámara de Senadores, en otras legislaturas, nos hemos percatado de que nunca se han tomado en cuenta estas urbanizaciones que han sido pioneras en la ciudad de El Alto. El compositor y músico de nuestro Himno Nacional, por ejemplo, nunca ha sido tampoco homenajeado y así hay la justificación de vida en cada uno de los temas. Gracias a los compañeros y a los colegas por el apoyo y la votación de estos homenajes.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria; jueves 5 de marzo; Orden del Día, Sesión de Comisiones; La Paz, febrero de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: El día de mañana vamos a recibir el Informe Oral del Ministro de Hidrocarburos y estamos a la espera de la confirmación, también del Presidente del Banco Central para que tengamos en la Sesión de mañana los dos informes, está corriendo trámite en el Ejecutivo, pero si logramos tener, vamos a tener los dos Informes Orales, ambos son requeridos ya con bastante urgencia en esta Cámara. Yo quiero solamente agradecer y saludar a todos y al haber llevado adelante la Sesión.

Gracias y nos vemos el día de mañana.

Concluye la Sesión a horas: 15:48.

66ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 5 de marzo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara

Secretarios: Sen. ª Yasmin Estivariz Villarroel
Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.ª Añez Carrasco Rosa Tatiana

Verificación de Quórum:

Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Crispín Choque Ana María, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Medrano Hervas Wanda Ximena, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pachacute Ticona María Elena, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Porcel Arancibia Abdón, Romero Gutierrez Leonor Rosalva, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadores y senadoras. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 14:19, correspondiente al día jueves 5 de marzo de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de senadoras y senadores suplentes.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencia de las senadoras y los senadores.

El Senador César Mentasti Padilla, solicita licencia por 48 horas de acuerdo el artículo 27. Motivo por salida de Comisión a la ciudad de Santa Cruz el día martes 3 de marzo y retorno el 5 de marzo. Adjunta: La solicitud de declaratoria de viaje en comisión.

La Senadora Claudia Mallón Vargas, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Viaje en Comisión Oficial a la República Popular de China. Adjunta: Solicitud de declaratoria de viaje en comisión.

La Senadora Katia Lisbeth Quiroga Fernández, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Invitación directa por parte del Servicio Departamental de Salud desde Santa Cruz. Adjunta: Invitación de Sede Santa Cruz.

La Senadora Cinthia Mónica Puerta Campos, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Invitación a participar de la mesa de trabajo para elaboración de la Ley de la Castaña del Departamento de Pando. Adjunta: Invitación de la Presidenta de la Brigada Parlamentaria de Pando.

El Senador Ernesto Suárez Sattori, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Asistencia a la tercera reunión del modo del Corredor Bioceánico Andino Amazónico a realizarse en la ciudad, corresponde en el Departamento de Beni. Adjunta: Invitación del Gobernador de Beni.

La Senadora Carol Carlo Durán, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Reunión de Socialización del Proyecto de Ley de la Castaña. Adjunta: Invitación del Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando.

La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 26 y 28. Motivo: Salud. Adjunta: Certificado médico.

El Senador Daniel Antonio Ortiz Velázquez, solicita tolerancia por una hora de acuerdo al artículo 30, Motivo: Reunión programada en la Embajada de Estados Unidos.

El Senador Erick Nelson Soruco Alpire, solicita tolerancia por una hora y media, reunión programada en la Embajada de Estados Unidos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias y las tolerancias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Roca Haensel por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Crispín Choque por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria, jueves 5 de marzo; a horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos en Mesa.
3. Asuntos del Día.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Antes de poner en consideración el Orden del Día, solicito la modificación del mismo para que el punto Asuntos del Día sea tratado en primer lugar, ya que contamos con la presencia del Ministro de Hidrocarburos para el Informe Oral.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Orden del Día.

Al haber modificado el Orden del Día, vamos a entrar en primer lugar a la Petición de Informe Oral al Ministro de Hidrocarburos.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos del Día.

1. Peticiones de Informe Oral:

1.1. Petición de Informe Oral N° 04/2025-2026, al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe qué normas técnicas y legales

se aplican para el control de calidad de los combustibles importados y quién es el responsable de su cumplimiento y fiscalización y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto; solicitada por los senadores Abdón Porcel Arancibia, José M. Ormachea Mendieta, Tomasa Yarhui Jácome, Eliana Rina Acosta Quispe, Judith García Coca, Branko Marinkovic Jovicevic y Wilder Veliz Armas.

Sen. Presidente: Antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafos IV y V del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Secretaria:

"**Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales).** Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura per Secretaria del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.

F) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.

"**Artículo 82. (Uso de la Palabra).**

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra. La dúplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

Sen. Presidente: He solicitado a la Secretaria que lea los artículos correspondientes porque es la primera vez que en esta Gestión que nos encontramos en la situación de un Informe Oral, entonces a manera de refrescar lo que está establecido en el procedimiento, hemos pedido a la Secretaria que dé lectura. Está claramente establecido entonces, una vez que inicie el informe -voy a darle la palabra no se preocupe-, vamos a recibir una vez que la Secretaria lea las preguntas el informe del Ministro en primer lugar, luego del Presidente del Banco Central en la segunda Petición de Informe. Él tendrá un espacio de una hora para responder a todas las preguntas.

Luego, si así lo desean los senadores peticionantes, podrán hacer una consulta por 20 minutos más y el Ministro en este caso tendrá otros 20 minutos para responder, una vez realizada esa respuesta, el Señor Ministro se retira y nos quedamos al debate del tema aquí en Sala Plena.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, para fines aclaratorios deseo saber por su Autoridad debido a que en la Petición de Informe Oral firma el Senador Branco Marinkovic y firma el Senador José Ormachea, dado que los dos senadores están habilitados a sus suplentes, deseo saber si ellos pueden participar en la Petición de Informe Oral, porque están habilitados con todo derecho para la semana.

Sen. Presidente: En el Reglamento estipula que son los senadores peticionarios sí, no estipula que son los suplentes, como en todos los casos al haber cierto tipo de acciones, el suplente no asume toda la determinación que ha tomado el suplente -perdón- el titular, en este caso no son senadores peticionantes, por lo tanto, no tienen derecho a hacer la réplica sí, eso es lo que establece nuestro Reglamento, dice: "los senadores peticionantes" y no establece una excepción para el caso de las suplencias.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Bertha Nurmy Gutierrez Meneses por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Elena Pachacute Ticona por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Buenas tardes. De la misma manera, con fines aclaratorios, preguntar a la Directiva, mi persona es Presidenta de la Comisión de Economía Plural, prácticamente trabajamos o deberíamos trabajar coordinadamente con estas instancias que es la de hidrocarburos, nosotros dentro de la Comisión hemos solicitado varios PIEs (Petición de Informe Escrito) y así también tenemos un PIO (Petición de Informe Oral) pendiente el cual ha sido suspendido, al no existir las dos autoridades que están van a generar las preguntas, eso estaría dándose a ver de que no va a haber preguntas por parte de los peticionantes acabo de entenderlo y por parte de la Comisión se podría ampliar las preguntas.

Sen. Presidente: No, Senadora, lo que establece el Reglamento con claridad es que sí los senadores peticionantes van a tener derecho a réplica durante 20 minutos, sí y están presentes varios de ellos, los que no están ausentes, lo que se ha aclarado es que no corresponde que el suplente asuma el derecho a la réplica, en el caso de la Comisión y de los senadores que están vinculados a ellas si no son parte del PIE o del PIO no pueden participar en la parte del derecho a réplica. Sin embargo, después hay un debate general, una vez que se retire el Ministro, que ya ha dado toda la información, iniciamos un debate general y ahí los senadores que quieran intervenir tienen todo el derecho a hacer uso de la palabra.

Vamos a dar lectura también en su momento a esa parte para que tengamos con claridad el procedimiento. no tengo más consultas aquí, entonces voy a pedir a la Vicepresidenta, la Senadora Soledad Chapetón invite a pasar al Hemiciclo al Señor Ministro de Hidrocarburos y Energías para dar inicio a la Petición de Informe Oral.

A nombre de los senadores y senadoras, doy la más cordial bienvenida al Ministro de Hidrocarburos y Energías, Don Mauricio Merina Monroy, agradeciendo por su predisposición a una pronta participación en este ejercicio de fiscalización de la Cámara de Senadores.

Quiero expresar primero el procedimiento al Ministro. El procedimiento que está establecido, vamos a proceder a que por Secretaría se dé lectura a las preguntas, Usted dispondrá de una hora para las respuestas, máximo de una hora para generar las respuestas a las preguntas, luego los senadores solicitantes del PIO tendrán derecho a hacer una réplica por aproximadamente 20 minutos, por 20 minutos máximos y Usted tendrá derecho a una dúplica de 20 minutos también. Ese es el procedimiento que está establecido en nuestro Reglamento y vamos a proceder entonces a empezar.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto en el Informe Oral.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario: Buenas tardes a todos.

"**1.** Informe con documentación de respaldo, ¿Qué normas técnicas y legales se aplican para el control de calidad de los combustibles importados y quiénes son los responsables de su cumplimiento y fiscalización?... **2.** Informe con documentación de respaldo, en la cadena de internación, transporte, almacenamiento y distribución de los combustibles internados al país, qué fallas fueron detectadas y qué acciones correctivas se asumieron. … **3.** Informe con documentación de respaldo, quién asumirá la responsabilidad por los desperfectos mecánicos ocasionados en vehículos afectados por combustible contaminado y con qué recursos o fuentes de financiamiento se atenderán dichos daños. … **4.** Informe con documentación de respaldo, cuántos vehículos públicos y privados resultaron perjudicados como consecuencia del uso de combustible contaminado. … **5.** Informe su autoridad, con documentación de respaldo, si se están cumpliendo las normas técnicas vigentes relativas al blending (mezcla) del alcohol con la gasolina. … **6.** Informe su autoridad, con documentación de respaldo sí, luego de los hechos descritos será ratificado en

sus funciones el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). … **7.** Informe con documentación de respaldo sí, se iniciarán procesos administrativos, civiles o penales contra ejecutivos del anterior gobierno que no hubieran cumplido con el adecuado mantenimiento de las plantas de almacenaje de combustibles…. **8.** Informe su autoridad, con documentación de respaldo, cuál fue el procedimiento para la contratación de la empresa TRAFIGURA en reemplazo de BOTRADING." … **9.** Informe con documentación de respaldo, por qué la diferencia de precios en la compra de petróleo, entre BOTRADING y TRAFIGURA.

Sen. Presidente: Vamos a conceder la palabra al Señor Ministro para responder al cuestionario propuesto, recordando que tiene una hora como lo establece nuestro Reglamento.

Tiene la palabra, el Señor Ministro.

Ministro de Hidrocarburos y Energías; Sergio Mauricio Medinaceli Monroy: Gracias, Señor Presidente, a la Testera, a todos ustedes por permitirme compartir con ustedes las respuestas a estas preguntas.

Y respecto a la pregunta N° 1. Informe con documentación de respaldo, ¿qué normas técnicas ilegales se aplican para el control de calidad de los combustibles importados y quiénes son los responsables de su cumplimiento y fiscalización?

Entonces, la respuesta que está resumida, digamos, en la presentación que ustedes ven es la siguiente: las normas técnicas y legales aplicables para el control de calidad de los combustibles importados se encuentran en el Decreto Supremo N° 4718 de 18 de marzo de 2022, así como en la Resolución Administrativa de la ANH-DJ-UGJN N° 0010/2025 de 5 de agosto de 2025, mediante la cual se aprueba el reglamento específico de calidad de carburantes y lubricantes terminados.

Entonces, como es práctica usual en el mundo, se establece a través de la normativa legal la calidad que deben tener todos los combustibles que operan un determinado país, la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), conforme al artículo 7 del Decreto Supremo N° 4718:

a) Es responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las especificaciones y normas técnicas de calidad de los carburantes en las actividades de producción, transporte, almacenaje, importación y comercialización a efectos de cumplir y hacer cumplir el reglamento.

b) Verificar las especificaciones de calidad de los carburantes en los puntos de transferencia de custodia en las actividades de producción, transporte, almacenaje, importación y comercialización en todo el territorio nacional.

c) Emitir normativa técnica jurídica necesaria para el cumplimiento del presente reglamento y de velar que el usuario final reciba los carburantes dentro de las especificaciones técnicas de calidad.

Entonces, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que antes se llamaba Superintendencia de Hidrocarburos, es el ente regulador del sector hidrocarburos en nuestro país, cuando se creó esta agencia en el amparo de la Ley del SIRESE durante la década de los ´90, esto se llamaba Superintendencia de Hidrocarburos y tenía como entre otras actividades velar la calidad del downstream que le llaman, es decir, de refinación y comercialización, luego con el tiempo cambió de nombre a ANH y además se le otorgan a actividades de regulación en el ABSTRE, en lo que sería exploración y producción, entonces esta esta institución es la encargada de regular.

Por otra parte, YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) a través de la gerencia de productos derivados e industrializados solicita a la empresa proveedora de combustibles los certificados de calidad de los productos adquiridos por cada operación de importación, a fin de corroborar que el producto esté dentro de las especificaciones técnicas y parámetros establecidos en la normativa vigente a través de laboratorios de subinspector independiente, estos certificados de calidad se constituyen en uno de los requisitos técnicos exigidos por la ANH para autorizar la importación de combustibles por parte de YPFB en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 3 del Decreto Supremo N° 28419 de 21 de octubre de 2005.

Asimismo, conforme a la resolución administrativa de autorización de importación emitida por la ANH, el importador debe presentar hasta el día 10 de cada mes los certificados de calidad emitidos por los proveedores de suministro de combustibles, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 3992 finalmente, YPFB a través de la Gerencia de Comercialización administra y fiscaliza el cumplimiento del contrato de servicio de almacenaje suscrito con YPFB logística, el cual comprende las actividades de recepción, almacenaje y despacho de combustibles líquidos en plantas a nivel nacional.

Dicho contrato establece expresamente que el operador no deberá recepcionar producto que no cumpla con las especificaciones de calidad vigentes, siendo además responsable de garantizar que el producto almacenado cumple dichas especificaciones. Bien, en resumen, qué quiere decir esto. En resumen, quiere decir que la ANH está encargada de velar por el cumplimiento, pero por otra parte YPFB cuando realiza la importación, YPFB cuando realiza la importación de gasolina y diésel exige al proveedor, a la

compañía internacional unos certificados de calidad estos certificados de calidad, si ustedes los ven, son varios, como cuando uno se hace una prueba o un análisis médico, ¿No es cierto? Quizás ustedes lo conocen, en el análisis médico sale en cuánto está un determinado nivel y cuáles son los rangos permitidos algo muy parecido sale en los certificados de calidad del combustible que está importando YPFB.

Y por otra parte también existe un Departamento en YPFB que se llama YPFB Logística, que es el encargado de administrar los tanques de almacenaje, que son parte sustantiva, los tanques de almacenaje son parte importante de lo que yo voy a explicar después. Finalmente, en la etapa de importación de combustibles, el control de calidad en origen es realizado por empresas inspectoras independientes, debidamente acreditadas contratadas por YPFB. Estas empresas se encargan de efectuar el muestreo, la verificación y la emisión de los certificados de calidad en el punto inicial de transferencia de custodio, para la presente Gestión YPFB ha contratado a las siguientes inspectoras: INTERTEK y CAMÍN Cargo Control, bueno entonces estas son empresas que son una suerte de oligopolio, porque no es que hay competencia perfecta, es decir, no es que hay muchas empresas que realizan este tipo de actividades.

En este marco general, qué hace el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Hidrocarburos es el que delinea la política energética del país, YPFB es el brazo operador -si ustedes quieren- y la ANH es el brazo o la institución que regula, que fiscaliza toda la actividad que hacen los operadores, porque los operadores no solamente está YPFB, también hay otros operadores privados.

Eso respecto a la primera pregunta, está bien, como cabeza de sector, yo debo venir a informar a ustedes y a través suyo a la población de cuáles son las actividades y qué es lo que hizo YPFB pero que me gustaría que quede claro que YPFB es el brazo operador.

Respecto a la pregunta N° 2. Informe con documentación de respaldo en la cadena de internación transporte, almacenamiento y distribución de los combustibles internados al país, qué fallas fueron detectadas y qué acciones correctivas se asumieron.

Respuesta: Bien, aquí tengo la nota que es de 25 de septiembre de 2025, que yo la haré llegar de forma legal, vamos a distribuir, esta nota es enviada por la Cámara Automotor Boliviana al Presidente de YPFB de ese momento, que es el Señor Armin Dorgathen, aquí está la nota entonces, aquí para los presentes, permítanle leer el último párrafo de esta nota que remite la Cámara Automotor Boliviana al Señor Armin Dorgathen de YPFB. CITE: En los últimos meses el último párrafo: "En los últimos meses y con base en informes técnicos y mecánicos recibidos de nuestros asociados, se ha evidenciado un incremento sostenido y alarmante de quejas de usuarios y talleres especializados, quienes reportan la siguiente página: Fallos de incendios recurrentes, pérdida notable de potencia en los motores, daños de mayor envergadura que obligan al reemplazo de piezas, alto riesgo de daños irreversibles en los motores. Siguiente párrafo. Estos problemas tienen relación directa con la calidad de la gasolina comercializada en el país, la cual, según nuestras verificaciones, se encuentran por debajo de los estándares internacionales.

Esta es la prueba del boicot, porque ellos sabían que ya tenían pruebas, problemas de calidad en la gasolina y durante el periodo de transición, el equipo de transición no comunicó esto a nosotros que estábamos recibiendo el Gobierno y esta es la prueba del boicot interno que se está investigando dentro de YPFB, porque había funcionarios dentro de YPFB que sabían de este tema y no hicieron algo. En este sentido, este no es un problema que surge a partir de noviembre del 2025, este es un problema que se da en el pasado no y la respuesta a esto por parte no solo del Señor Dorgathen que era Presidente de YPFB, también del Señor Callaú, que era Director de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), quien recibe una nota parecida, la respuesta que dan ambos es, vamos a crear mesas de trabajo. Entonces, esta es una primera prueba de la por la cual nosotros podemos afirmar que esto ya se sabía antes, que hubo un boicot y que no se avisó durante digamos a los equipos de transición que se hicieron.

Luego en las fallas la segunda falla detectada y en el almacenaje YPFB identificó algunos tanques con acumulación de oxidación y sedimentos productos de la operación prolongada de estos tanques a niveles mínimos, qué quiere decir el segundo punto que se ve aquí, que como la anterior Gestión tenía problemas para llenar estos tanques, las paredes de estos tanques sufrieron un proceso de deterioro químico de oxidación. Entonces, cuando estos tanques se llenan debido a que por las gestiones de nuestro Presidente Rodrigo Paz logramos seguir gasolina y diésel y llenar estos tanques las paredes de estos tanques desestabilizan la gasolina no, ahora al incrementarse los volúmenes de combustible, el punto tres, se produce un desprendimiento parcial de esta oxidación, generando presencia de gomas y manganeso en los tanques.

Entonces es como cuando ustedes utilizan un tanque, no lo utilizan mucho tiempo, las paredes al no tener contenido empiezan a deteriorarse lo mismo pasa en las plantas de almacenaje. ¿Qué acciones correctivas se tomaron? Primero., un incremento de frecuencia del análisis de la calidad en todos los puntos de la cadena logística, ante las denuncias que se recibió YPFB incrementó el control, se tuvieron límites de calidad más estrictos, se bajaron los límites de las gomas y el manganeso, los tanques que tenían problemas fueron aislados de toda la cadena de logística, se implementó un plan de limpieza de todos los tanques. Esto también es importante mencionar estos tanques no tuvieron un proceso de mantenimiento por años y este mantenimiento cuesta dinero, cuesta dinero al Estado boliviano y no se puede hacer de la noche en la mañana porque sigue, digamos, un proceso, un programa y lo que se hace, lo que se está haciendo ahora es incorporar componentes químicos que no solamente reducen las impurezas y

potencian en el octanaje, sino también ayudarán a limpiar los inyectores de los tanques.

Déjenme comentarles qué hizo YPFB, la semana pasada contrató una empresa brasileña INTERTEK y esta empresa brasileña vino al país y esta empresa brasileña hizo una auditoría en el país y esta empresa brasileña, dijo: Algo parecido pasó en el Brasil en el pasado. Entonces esto quiere decir que este hecho técnico no es únicamente que sucede en Bolivia, sucede en varias partes y esta empresa entonces a costo del proveedor de combustible está enviando productos químicos que se están echando a las cisternas para estabilizar la gasolina y limpiar los inyectores.

Respecto a la pregunta N° 3. Informe con documentación de respaldo ¿Quién asumirá la responsabilidad por los mecánicos ocasionados en vehículos afectados por combustible contaminado y con qué recursos o fuentes de financiamiento se atenderán estos daños?

Respuesta: Aquí es muy importante mencionar, como cualquier empresa petrolera en el mundo y como cualquier empresa grande en el mundo YPFB tiene un seguro, este seguro se activa ante casos como este, porque la vida está llena de situaciones de crisis de emergencia, por eso hay compañías de seguro. Entonces, se activa un seguro, se activa y para activar este seguro se implementa el protocolo que ustedes ven en el punto dos, donde se crea el sistema de registro y evaluación de contingencias SERS, entonces qué es lo que pueden hacer los transportistas que consideran que su vehículo se había afectado, entran al sistema desde una aplicación que ya está circulando, entran al sistema, pon el RUAT o el carnet de identidad o el SOAT hacen un reporte de daños, se registran en la plataforma, desde el 4 de marzo ya está activado esto y lo que hace el seguro es evaluar estos casos en leve, mediano o grave y hay casos especiales.

Yo estuve en Trinidad, yo estuve en Tarija, yo estuve en Santa Cruz y los compañeros transportistas tienen casos especiales, me dicen: tengo mi moto, tengo un auto más grande y estos casos especiales se atenderán también de forma especial. Y finalmente entendemos que la preocupación es que el financiamiento de este pago el financiamiento de este pago es a través del reaseguro. Qué es un reaseguro, cuando una empresa de seguros boliviana contrata, es decir, ofrece una prima de un seguro a una persona, puede cubrir algunos daños, pero daños más grandes.

Imagínense el incendio de un edificio, imagínense algo muy grande, la empresa boliviana no tiene la capacidad financiera para absorber eso, entonces lo que hace la empresa de seguros es contratar una empresa de reaseguro y es la empresa de reaseguro a nivel internacional, que son grandes compañías robustas financieramente las que se hacen cargo de este costo. Entonces no es un costo que va a ir al erario nacional, es un costo que la está asumiendo la empresa de reaseguros y ustedes pueden ver en pantalla, estos son ya los números de WhatsApp de la atención al usuario, el requisito para la compensación, porque no solamente quienes quieren llevar su auto al taller podrán tener una atención, sino quienes ya pagaron por este problema van a recibir un resarcimiento por los pagos ya efectuados.

Esto fue parte del acuerdo que tuvimos con los amigos transportistas, porque entendemos que ellos no podían parar y es una cosa muy razonable, si el motor presenta problemas, el transportista no va a esperar al seguro para que le manda un taller, sino gasta de su dinero nuestro Gobierno, entendiendo que eso es cierto, va a resarcir a estas personas en el monto correspondiente.

Pregunta N° 3. Informe con documentación de respaldo ¿Cuántos vehículos públicos y privados resultaron perjudicados como consecuencia del uso de combustible?

Respuesta: Bueno, como pueden ver aquí en la pantalla, quizás un poco pequeño, hasta la fecha no se ha cuantificado el total, porque el sistema recién está en funcionamiento, es decir, todavía los transportistas están almacenando, pero lo que se tiene hasta el momento lo que se tiene hasta el momento son 1.752 reclamos completos a través del sistema, 613 placas rechazadas por el BSISA y 1.657 interacciones realizadas por el sistema que creó YPFB. Entonces, podríamos decir que casi 6.700 personas ya están en el sistema trabajándolo, ahora 6.700 vehículos es mucho, es poco ¿Cuánto representa del parque automotor boliviano? Aquí vale la pena señalar que el parque automotor está cerca de los tres millones de vehículos y motocicletas, entonces de esos los tres millones hasta el momento tenemos 6. 657 reportes. Eso para que los señores senadores tengan una dimensión de qué es lo que estamos hablando aquí.

Pregunta N° 4. Informe con documentación de respaldo. Respuesta: Bueno, esta ya fue hecha.

Pregunta N° 5. Informe su autoridad con documentación de respaldo si se está cumpliendo la normativa técnica vigente relativa al blending (mezcla) de alcohol con la gasolina.

Respuesta Primero, distinguidos senadores, Bolivia no es el único país donde se hace mezcla con etanol de hecho, en Brasil se acepta una mezcla de hasta 80%. Yo vivía en Colombia hasta el año pasado y Colombia es uno de los países puntales en el uso de biocombustible y el etanol, el uso de etanol es parte importante de la diversificación de la matriz energética, el uso de etanol permite migrar hacia economías más verdes a nivel internacional el uso de etanol es bueno porque justamente disminuye el

consumo de combustibles fósil. Pero bien, vayámonos a las normas técnicas vigentes para el uso de estos aditivos de origen vegetal, AOV, como pueden ver ahí, se quiere decir aditivos de origen vegetal.

La Ley N° 1098 de 2018 regula la mezcla de carburantes, es decir, de gasolina con aditivos de origen vegetal con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de carburantes como política de Estado y a través de esas resoluciones que ustedes ven, la 121, 008 y 191, se establecen proporciones de etanol para mezclar con gasolina de hasta 12%, obteniendo la gasolina que le llaman Gasolina Especial+ o que le llaman algunos plus, la Super Etanol 92 y la Gasolina Premium Plus, lo que hace este etanol realmente es subir el octanaje –perdón- el octanaje es lo que le da a la gasolina, lo que le permite generar potencia al motor mientras más octanaje más potencia y el motor funciona mejor.

Respecto al cumplimiento de las normas técnicas, a la fecha no se han reportado –repito- no se han reportado daños por el uso de combustible con mezcla de AOV que viene utilizando desde la Gestión 2018. YPFB verifica y controla las dosificaciones de etanol para garantizar el cumplimiento de porcentajes de mezcla en el marco de la Ley N° 1098.

Pregunta N° 6. Informe su autoridad con documentación de respaldo. ¿Luego de los hechos descritos será ratificado en sus funciones el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Respuesta: El Presidente de Bolivia mediante Resolución N° 32052 de noviembre de 2025, designó al Señor Yussef Ernesto Akly Flores como Presidente Ejecutivo Interino de YPFB, entonces es el Presidente el que designa a esta máxima autoridad y no soy yo en este caso.

Pregunta N° 7. Informe con documentación de respaldo, si se iniciarían procesos administrativos civiles o penales contra ejecutivos del anterior Gobierno que no hubieran cumplido con el adecuado mantenimiento de las plantas de almacenaje.

Respuesta: Y aquí quiero señalar que se va a iniciar proceso contra estas dos personas, porque esta es una documentación que el resultado de la pesquisa que se hizo dentro de YPFB es que tenemos acceso a esta documentación porque ya se sabía, esto ya se sabía y cuando tengamos la conferencia de prensa yo mostraré a los señores de la prensa esto.

Entonces YPFB dispuso el inicio de investigaciones técnicas y administrativas para esclarecer los hechos de manera objetiva, transparente y documentada, los resultados determinarán las responsabilidades tanto de esa autoridades y exfuncionarios como de personal actual que hubiera tenido vinculación directa, actualmente se resguardó las plantas de almacenaje involucradas y se procedió a la desvinculación de personal con relación directa al manejo y control de calidades aquí están los memos de despido de los 410 personas que hasta ahora han sido desvinculadas, 360 personas desvinculadas en enero 2026 y 50 personas adicionales en febrero de 2026, entonces, sí se está procediendo a un proceso de purga dentro de YPFB, así como de las otras empresas estatales.

Pregunta N° 8. Informe su autoridad con documentación de respaldo cuál fue el procedimiento para la contratación de la empresa TRAFIGURA en reemplazo de BOTRADING.

Respuesta: Entonces, la normativa procedimental para las contrataciones está regida por el Decreto Supremo N° 29506 de abril de 2008 que autoriza a YPFB la contratación directa a través de una convocatoria pública, así como establecer condiciones que regulan el proceso con precalificación de potenciales proponentes. La Resolución del Directorio N° 64 de septiembre de 2022 establece el reglamento específico de contratación directa de YPFB en el marco del Decreto Supremo, el procedimiento general es, como ven ahí, se invita a los proveedores, se hace la publicación de la convocatoria, se presentan las propuestas, se hace una revisión, evaluación y se selecciona y adjudica los criterios de contratación, punto de entrega, precios y plazos, experiencia, capacidad de despacho, garantía de seriedad, parámetros de calidad.

El proceso con TRAFIGURA se expone en la siguiente diapositiva, YPFB identifica la necesidad para contratar una empresa para la importación de combustibles, YPFB envía por correo electrónico la invitación a varios proponentes. YPFB realizó la convocatoria pública formal publicando a través de su página web, los proponentes presentan sus propuestas con el punto de entrega, precios y plazos, experiencia, qué yo con la evaluación realizada se realizó también la comparación de precios, TRAFIGURA presentó el menor precio.

Con base en la normativa citada, los procedimientos y los criterios se tiene una lista de empresas.

Qué es importante aquí , permítanme comentar esto, primero el hecho de que YPFB haga una adjudicación como una contratación directa, no quiere decir que no sea un proceso competitivo, porque lo que hace es un proceso de convocatoria pública y como ven ustedes, en este caso en particular se invitaron a todas las empresas que ustedes ven en la pantalla como haremos llegar esto vía física, pueden hacer la revisión de todas las empresas, entonces, se hace una convocatoria pública, en este caso se invitaron a más de 100 empresas a que presenten su propuesta.

Y ahora esta es la parte importante, en octubre del año 2025, antes de noviembre, se lanza proceso uno, vamos a llamar y el proceso 1. lo hace la anterior Gestión ya, entonces cuando en noviembre del 2025 entramos a administrar el Estado, el bien mayor para el Estado boliviano era abastecer con gasolina y diésel y es por eso que se toma la decisión de firmar el contrato de Proceso 1. porque había que traer gasolina y diésel al país.

En diciembre de 2025 se inicia proceso dos, el Proceso 2, es el que genera el conflicto en los medios y la sociedad civil porque sale una lista de empresas con un posible daño económico al Estado, resulta que del Proceso 2, no hay contrato, solo contrato de Proceso 1. Entonces, todo lo que ustedes están viendo en pantalla, todo, donde TRAFIGURA queda con el menor precio, con TRAFIGURA no hay contrato y por tanto no hay daño económico al Estado hasta el momento no se firmó el contrato, hay contrato de Proceso 1, de Proceso 2 no existe el contrato. Eso es muy importante mencionarlo por qué, porque es el Proceso 2. el que está bajo la lupa y el Proceso 2, no tiene contrato. Bien hacemos un total de 155 empresas.

Vamos a la pregunta N° 9. Informe con documentación de respaldo. ¿Por qué la diferencia de precios en la compra de petróleo entre BOTRADING y TRAFIGURA?

Respuesta: Aquí, si podemos ver la tabla, por favor, lastimosamente está muy pequeño en la tabla, la tabla que ustedes ven, bueno primero déjenme comentarles el funcionamiento de la compra de petróleo a nivel mundial, a nivel mundial se compra petróleo en función a la cotización de precios internacionales y esta cotización sube, baja de acuerdo a las condiciones de mercado, por ejemplo, hoy en día el precio del WTI está por encima de los 70 dólares el barril, hace una semana atrás estaba en orden de 65 dólares el barril, entonces las condiciones de compra varían, yo no podría decir, no podría comparar una compra de crudo de esta semana con la compra de crudo de la semana pasada, porque está hecha en periodos distintos, en periodos de tiempo distintos. Entonces, esto se llama el mercado de los commodities y el mercado de los commodities varía.

Entonces, aquí el cuestionamiento vino en la tabla uno que está en rojo ahí, que el premio o lo que está por encima del precio que ofreció BOTRADING a YPFB estaba en el orden de 9 dólares 10 centavos como ustedes pueden ver ahí, pero eso es para uno de los volúmenes. Para los otros volúmenes estaban en 22,34; 18,41 para el volumen que está ahí abajo 20,75. Entonces como podemos ver en la tabla BOTRADING ofreció primas de 9 desde 18 y de 20 hubo un mix, entonces la pregunta es ¿Por qué BOTRADING ofrece un precio tan bajito? de nueve porque y eso estamos investigando, a BOTRADING casi le permitieron o le pagaron al contado, es decir, los plazos de pago de YPFB a BOTRADING casi eran al contado, con un plazo de hasta 30 días, pero fueron hechos asi.

Entonces es distinto cuando uno está vendiendo un bien o servicio y me pagan al contado yo puedo hacer una rebaja en el precio porque me están pagando al contado, no me implica un costo financiero, en cambio con el proceso de TRAFIGURA, como podemos ver ahí en la segunda tabla, tenemos primas de 20 y 22 que uno están cerca de las primas o a veces por debajo de las primas que ofrecía BOTRADING y es cierto, están por encima de las primas de los 9, pero las primas que ofreció TRAFIGURA eran a 120 días de pago, qué quiere decir esto, que TRAFIGURA le prestaba al Estado boliviano 4 meses, le daba la facilidad a YPFB que pague por el combustible importado, que le pague en 4 meses BOTRADING puso a la pared a YPFB y le dijo: me pagas ahora. Ya yo te doy una prima menos, pero me pagas ahora, en cambio, las nuevas convocatorias públicas permiten plazos razonables de 4 meses, porque justamente así funciona el mercado internacional.

Bien, respecto la pregunta, déjeme le pregunta N° 9, bueno, la pregunta nueve era la diferencia de precios como BOTRADING.

Eso, Senador Presidente, cuanto tengo bien a informar.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro.

Por la explicación amplia y detallada creo de todos los procesos como ustedes han visto, se ha procedido a dar respuesta a cada una de las preguntas, vamos a pasar a la fase de réplica, como establece el Reglamento tenemos 20 minutos en total para que los senadores peticionarios hagan las consultas, expresen las dudas o requieran una ampliación de alguna información que nos ha presentado el Ministro.

Voy a hacer recuerdo que los senadores peticionarios presentes son, por un lado, el Senador Abdón Porcel, la Senadora Tomasa Yarhui, la Senadora Eliana Rina Costa, el Senador Wilder Veliz, Doña Judith García Coca, son los peticionarios. No está presente ni el Senador Ormachea, ni el Senador Marinkovic, que son también parte de los peticionarios.

Por lo tanto, voy a ceder la palabra a los senadores peticionantes y les pido por favor tenemos en cuenta el tiempo establecido nuestro Reglamento para este fin, es decir, 20 minutos en total. Voy a ceder la palabra de acuerdo al orden que ustedes me vayan pidiendo y como está establecido entonces en nuestro proceso administrativo.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente.
Antes de empezar con mi intervención quisiera saber si los 20 minutos es por cada peticionante.

Sen. Presidente: No, como establece el Reglamento, son 20 minutos en total, eso es lo que establece el Reglamento sí, no, por un lapso de 20 minutos dice: Los senadores peticionantes, se refiere a todos, deberán hacer uso pueden hacer uso la réplica. Entonces, son 20 minutos, les ruego tomemos en cuenta ese tiempo establecido.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, Presidente. Y por su intermedio gracias al Ministro Medinaceli por su asistencia y de verdad, si me permite, me habría gustado, nos habría gustado estimado Ministro, que el día viernes anterior pudiera haber estado en la Interpelación que se tenía programada ante el Pleno del Legislativo, lamentablemente hemos visto que no lo asesoraron bien. Pero ese es otro tema y no asistió.

Quiero hacer saber además que no todos tenemos la intención de la Censura, queríamos esperar su explicación para que el pueblo boliviano, la ciudadanía en general, quiénes están siendo afectados por este problema del combustible que ya arrastramos más de 6 meses y creíamos todos los bolivianos que a partir de la asunción del nuevo Gobierno se iban a resolver estos problemas pero vemos que lamentablemente no es así y por eso era importante su presencia Señor Ministro en la interpelación y a través de este medio también pedirle al Presidente de la Cámara de Senadores no emitir criterio alguno solicitando se suspenda la Interpelación, porque de acuerdo al Reglamento una Petición de Informe Oral es totalmente independiente de un proceso de Interpelación.

Con esas aclaraciones me voy a permitir Señor Ministro, hacer algunas preguntas puntuales espero nos proporcione toda la información que ha descrito para que podamos hacer la evaluación y hacer requerimientos adicionales, si es que corresponde, efectivamente el tema es muy técnico y no todos tenemos la posibilidad de entender los términos y la nomenclatura que utilizan en el ámbito hidrocarburo.

Usted decía, Señor Ministro que a partir de una nota de la Cámara de Transportes tenían ya las pruebas o se constituía en una prueba el hecho del boicot no, que el boicot interno que se estaba registrando, Usted también indicó que la ANH es la encargada de hacer el control de la calidad de los hidrocarburos desde el ingreso mi pregunta en ese tema Señor Ministro es ¿Cómo teniendo ya una prueba del boicot, ustedes mantuvieron como Directora de la ANH una exfuncionaria del Gobierno anterior que estuvo e incluso denunció algunos actos de corrupción?, eso respecto a la pregunta uno y a la pregunta dos.

También decía Usted que los que en el último tiempo como medidas correctivas se han realizado limpieza de los tanques de almacenamiento; todos sabemo, el país es testigo y también la nota que nos manda es que el problema de la calidad del combustible ya venía desde el mes de septiembre no, han pasado desde septiembre más de 6 meses o aproximadamente 6 meses y el problema continúa, es qué recién se están haciendo el mantenimiento a los tanques de almacenamiento.

Respecto a la pregunta 3, decía que el seguro es el que va a asumir todo el costo o el reasegurador en realidad va a asumir el costo de reparación de los vehículos afectados y Usted dice que hay una aplicación de fácil ingreso para las personas que hayan sido afectadas tanto en el transporte público como en el transporte particular, pero vemos y Usted bien lo decía Ministro, el parque automotor en Bolivia está conformado por cerca de 3 millones de vehículos. Usted decía que hasta el día de ayer se han registrado, yo por las noticias tengo entendido que se habían registrado 700 vehículos, entonces no es tan fácil registrarse eso no representa ni siquiera el 1% del parque automotor a nivel nacional.

Respecto a la pregunta 5, la mezcla que se realiza con etanol Usted nos dice Ministro, que todo este procedimiento se realice en función del Decreto Supremo N° 1098 del 2018 y en función de la Resolución Ministerial N° 191 de diciembre de 2023. No cree Usted que la normativa utilizada en un Gobierno que es que todos sabemos absolutamente corruptos, por eso lo tenemos al expresidente en la cárcel debería sentar jurisprudencia para seguir utilizando ese tipo de parámetros, cuando sabemos que ese 12% en la actualidad no se está respetando, muchos expertos en la materia han señalado que la mezcla que se está realizando es prácticamente del 20 y 25% con etanol.

Asimismo y mi pregunta va en sentido de que cómo es que si la mezcla no está generando el problema y Usted hacía mención a lo que sucede en Brasil, en Colombia, eso depende también, como Usted bien debe saber, de las condiciones climáticas de cada Departamento o de cada lugar y es extraño que la mayor cantidad de problemas se estén presentando precisamente en Santa Cruz, Beni, Tarija, algo en Oruro, entonces, no cree que el problema es por la mezcla que se está realizando, por los niveles de mezcla que se están utilizando, no respetando incluso la Resolución que establecía ¿el 12%?

Respecto a la pregunta 8, Ministro Usted decía que se han presentado 155 empresas, sin embargo, Usted mismo lo ha dicho, no se ha hecho un proceso público de adjudicación, y cómo es así y realmente llama la atención y me llama la atención, cómo es así

que se ha adjudicado a TRAFIGURA cuando el precio es de 22.34 y BOTRADING estaba trayendo a 9.10 la misma cantidad de petróleo. Y más aún me llama la atención y seguramente no hay que ser muy experto en economía o finanzas para hacer la evaluación si en el caso de BOTRADING era 30 días el pago, casi al contado decía Usted y en el caso de TRAFIGURA es a 120 días, o sea, el hecho de tener 90 días más de plazo respalda el hecho de tener que pagar un monto del 130%, un precio mayor a lo que traía BOTRADING. Quisiera nos aclare eso, Señor Ministro.

Y preguntas, tengo dos preguntas en general ¿Por qué YPFB no adquiere directamente los combustibles de la refinería de origen y prescinde de los intermediarios como TRAFIGURA?, ¿YPFB ve logística, tiene profesionales idóneos para hacer esto? y otra pregunta, ¿Por qué no se hace compras a futuro cuando los precios son bajos y se almacenan, cosa que no estamos en la situación actual, ¿Tenemos la capacidad de almacenaje para ello? ¿En qué porcentaje incrementa el precio de las compras a crédito que hace YPFB? Esas preguntas, estimado Ministro, por favor.

Sen. Presidente: Estamos en los 20 minutos, no sé si otro de los senadores peticionantes quiere hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Si me permite, Presidente, si podríamos hacer la réplica los interpelantes y luego podría responder y luego viene la dúplica.

Sen. Presidente: No, lo que está establecido claramente en la norma es que hay una réplica y de ahí viene la dúplica, la réplica es el momento en que estamos ahora, es decir, estamos en el periodo de los 20 minutos donde todos los senadores que han hecho el requerimiento pueden hacer las preguntas que consideren oportunas.

Tiene la palabra, la Senador Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Bien, por su intermedio Presidente, saludar la presencia del Señor Ministro.

Sí, tomando las palabras del Senador Porcel, nos hubiese gustado que Usted venga a la Interpelación correspondiente, porque obviamente que no es por parte de LIBRE, no es de destruirle al Gobierno, sino que las dudas se deben esclarecer precisamente en estos espacios, porque debido a que Usted comprenderá que la población no tiene voz directa, sino a través de sus parlamentarios y en el rol de fiscalización estamos presentes aquí. Pero también a la vez e agradecerle su voluntad de venir aquí en la Petición de un Informe Oral. Como comprenderá, Señor Ministro, a través de la Presidencia de la Cámara de Senadores, como comprenderá, este tema es muy delicado y este tema es muy grave, además.

Y yo voy a empezar por un tema que estoy seguro que Usted se ha informado, que a través de los periódicos internacionales dice claramente que TRAFIGURA la empresa ha sido sancionada en Estados Unidos, cuestionada en Europa por temas de corrupción; ahí lo tiene la información y precisamente en Bolivia como Usted decía, creo que se ha hecho una invitación directa cumpliendo los procedimientos, sin embargo, a mí y creo que todos merecemos que debería ser un Gobierno distinto donde se debería manejar de manera transparente cuando se trata de recursos económicos sobre todo y me parece que deberían haber hecho una licitación. Entonces, por qué no se hizo la licitación a pesar de que hizo Usted las explicaciones correspondientes de una invitación directa. Yo lo entiendo así con todos los procedimientos que Usted dijo que se había invitado a varias empresas públicamente, pero se llegó a una invitación directa y no así una licitación pública, como dice la norma en nuestro país. Empezaré por ese lado.

Indicaba también Usted Ministro, que hay un boicot interno en el Ministerio yo creo, o sea, se refería a eso, ¿Verdad? Porque yacimientos toda la dependencia pues pertenece a su ministerio, entonces, Usted sabe Ministro cuando hay un boicot como dice Usted interno, pues qué se hizo, que hizo Usted como Ministro. Cuántos procesos hasta ahora los ha hecho administrativos, penales. Yo creo que no es suficiente votarlos, como Usted dijo que 300 y no sé cuántos funcionarios los votó, pero cuando hay un tema de esta naturaleza, pues hay que proceder como debe ser, es decir, que las sanciones deberían ser duras y me parece que lo primero que han hecho es conformarse con un boicot interno que ustedes tenían.

Indicaba también que el almacenamiento que tenían para los combustibles, entendí que había oxidación, que por ahí vendría la falla y yo me pregunto ¿Acaso en el momento que se va a los almacenamientos correspondientes, no tenemos técnicos que vean esto?, o sea, es que uno viene y después lo pone y no importa de qué años y cómo están los almacenamientos no, no entendí esa parte.

Y también Usted hablaba de que no hay un daño económico, porque ustedes en el Gobierno han manifestado públicamente que van a resarcir los daños a los automóviles que han ocasionado la mala calidad de la gasolina y diésel y me hablaba aquí que ustedes van a ir a través de un seguro, reaseguro porque si entendí que el reaseguro tiene un poco más de plata para que puedan resarcir todos los daños a los automóviles.

En ese sentido, Señor Ministro me gustaría también saber en esta parte a cuánto asciende, me imagino que al tener un seguro después un reaseguro ¿A cuánto asciende hasta ahora de todos los autos dañados el monto y también cuántos automóviles se tiene registrado por Departamento y cuántos hasta ahora se les ha solucionado, es decir a cuánto se les ha arreglado o está anotado, en qué etapa está eso de resarcimiento de los automóviles que han sido dañados?

También el Senador que me antecedía decía, comprenderá, Señor Ministro no todos entendemos de esta materia, pero me gustaría saber que a lo que yo entendí que Usted explicaba que el tema de etanol, el porcentaje de etanol en la mezcla en otros países por cuidado de medio ambiente, creo que dijo, si estoy mal, que asciende hasta un 80%, yo quisiera que Usted explique públicamente cuánto porcentaje de etanol tiene ahora en Bolivia, hasta cuánto están usando la mezcla.

De momento eso Senador Presidente, seguramente va a poder explicar dado la situación complicada y delicada que tenemos sobre este tema, la población está seguramente informándose a través de los medios de comunicación es importante, Señor Ministro que Usted de verdad le hable con mucha transparencia al pueblo de Bolivia para que no haya dudas y se trabaje en el marco de la transparencia a través de su Ministerio. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenas tardes por su intermedio al Pleno de la Cámara de Senadores y así mismo al Ministro de Hidrocarburos, felicitamos y ponderamos su presencia en el Pleno de la Cámara de Senadores.

Es el primer Ministro que está dando la cara a Petición de Informe Oral, de la misma forma Señor Ministro debería presentarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional para brindar un informe así como nos está brindando a este Pleno Camaral, porque al final de cuentas el que nada hace a nada teme y asimismo no se puede utilizar chicanas jurídicas indicando de que las interpelaciones y censuras de momento no se puede aplicar; el artículo 158 numeral 18 señala claramente que entre nuestras atribuciones como Asamblea Legislativa Plurinacional está precisamente la de interpelar a todos los ministros y ministras de Estado. Eso lo dice la Constitución Política del Estado si bien la Ley N° 1315 está con una declaración constitucional como inconstitucional: el artículo 2, el artículo 3, artículo 4, pero cabe señalar que esta Ley solamente simplemente regula los efectos de la Censura.

En ese sentido está en plena el tema de las Interpelaciones y Censura, la cual ha sido ratificada también por la Presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional en ese sentido, Señor Ministro, yo le invito a que se haga presente para la próxima convocatoria una vez que se reanude el tema de la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque estos representantes que ves, los 36 senadores representamos al pueblo boliviano, cuatro senadores a cada Departamento. En ese sentido, si bien no existe respuestas a varias peticiones de informes que hemos solicitado, ojalá quiero aprovechar la oportunidad también todos los informes que estén pendientes, remita Señor Ministro, en los plazos establecidos y precisamente a raíz de que no hay respuesta surgen los PIOs y hasta interpelaciones.

Sen. Presidente: Disculpe, Senador, voy a pedirle que se concrete a las preguntas. El tiempo de 20 minutos ha transcurrido ya y Usted está hablando temas.

Sen. Veliz: Presidente estoy con la palabra, no me coarte, el Reglamento establece que sí también tenemos 20 minutos para intervenir.

Voy a referirme directamente de manera concreta a las respuestas que hemos recibido de la petición de informe verbal que hemos realizado. Al punto dos, decía el Ministro, lamentablemente las paredes de los tanques han desestabilizado la gasolina, si bien nosotros como nuevo Gobierno después de asumir si bien había escasez de gasolina, esos tanques estaban vacíos o contaminados, acaso después de asumir un solo ejemplo voy a poner, me compro una casa y había un tanque donde se recibía agua pero en ese tanque nunca han recibido agua y es correcto que yo después de ingresar a esa casa le meta no más el agua, probablemente hay animales muertos, un gato muerto, un perro muerto, acaso no se han verificado. Y, asimismo, por qué no se ha hecho la limpieza correspondiente, Hay muchas interrogantes que la población se realiza nosotros hemos resumido en nueve preguntas precisamente para el Informe Oral para la Sesión del día de hoy.

Por otro lado, referente a que se va a mantener al Presidente de YPFB, Usted decía que es tuición, atribución del Presidente, ojalá el Presidente tome las cartas en el asunto, porque a la otra pregunta también se decía que en fecha 25 de septiembre ya se tenía conocimiento sobre los daños, sobre la calidad del combustible que estuvimos recibiendo; pero también se ha escuchado decir de que recién se está iniciando las acciones legales, no hay un incumplimiento de deberes, ahí por parte de las autoridades, recién hace poco escuchamos que se les ha destituido más de 400 funcionarios de YPFB del anterior Gobierno a la fecha se sigue cogobernando con esos funcionarios corruptos que presumiblemente estarían boicoteando nuestro Gobierno.

Es muy preocupante, yo simplemente, Señor Ministro, pedirle, se ha entendido todas las respuestas a todas las preguntas, sin embargo, yo simplemente pedirle que el resarcimiento sea integral y que no sea burocrático, porque lamentablemente la mayoría de nuestra población en su conjunto ni siquiera sabe utilizar una aplicación, ni en muchos casos ni siquiera sabe utilizar un teléfono

celular.

Hoy por hoy una gran parte de nuestra población, lamentablemente han sido afectados en sus motorizados, si bien a raíz de esta irresponsabilidad de algunos malos funcionarios, ojalá esos malos funcionarios ya estén fuera, si bien no se va a afectar a las arcas del Estado para el resarcimiento de daño si hay una compañía de seguro que va a cubrir estos daños no, ojalá sea así y vamos a hacer el seguimiento minucioso.

Simplemente, Senador Presidente y nuevamente reitero que todos los informes sean remitidos a la brevedad posible por parte de su Ministerio.

Sen. Presidente: Han transcurrido ya con abundancia los 20 minutos. Vamos a parar ahí la parte la réplica para responder. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora García, le ruego al caso concreto y no ir a otros temas.

Sen.ª García: Bueno. Buenas tardes, Presidente, Ministro de Hidrocarburos, colegas, prensa.

Bueno, sé que estamos en hora, sin embargo es necesario también aclarar que esto es un PIO, no es una Interpelación no, entonces solamente voy a ir al caso, es extraño, por qué razones nos indican la cadena que se tiene tanto de internación, transporte, almacenamiento, distribución del combustible, no tiene esa, podemos decir esa garantía de poder ser transportado limpiamente, porque tenemos profesionales capacitados que tienen conocimiento preparados en YPFB, incluso ellos tienen ISO (Organización Internacional de Normalización) que han ganado y esas ISOs no, ellos no rompen si tienen algún inconveniente, entonces ellos lo vuelven a podemos decir constantemente van verificando si las ISO se cumplen, no se cumplen, qué medidas correctivas pueden realizar ellos.

Y es mucho tiempo lo que se ha tardado en poder verificar que la gasolina ha sido prácticamente, - podemos decir- en mal estado ha llegado a las refinerías o a la distribución, es de lamentar todo esto lo que está pasando porque realmente no ha habido un control adecuado podemos decir, ha sido, no sé si ha sido por parte del Gobierno o por parte de la ANH, la que está contratada para controlar la calidad de la gasolina, pero ha sido -pienso yo- falta de control de estos profesionales que han sido contratados para poder controlar que entre la gasolina en buen estado. Esa es mi pregunta.

Y otra de las preguntas es, ¿En qué fecha empezaron los despidos de estos trabajadores que se dice que ya son 410 que suman no, y por qué razones?, también otra de las preguntas es ¿Por qué pedimos 4 meses si ya no tenemos la subvención para hacer los pagos para la compra de la gasolina no? Entonces, también quisiera, no sé si está en sus manos, saber cuánto ya se ha ahorrado en esta subvención que ya no sé está dando a la gasolina, cuánto tiempo ha pasado ya que no se tiene la subvención, sin embargo, es esa subvención, ese monto, ese presupuesto que se tenía para la subvención, eso ya no se está gastando porque realmente cada uno está comprando con su dinero. Gracias. Solo eso.

Sen. Presidente: Agradeciendo las preguntas de los senadores, vamos a cederle la palabra al Señor Ministro tiene también un lapso de 20 minutos, establecido por Reglamento para llevar adelante las respuestas.

Señor Ministro, le concedo la palabra.

Ministro de Hidrocarburos y Energías: Gracias, Presidente, a todos los honorables senadores porque a través de sus preguntas yo puedo aclarar más de lo que dije anteriormente.

¿Por qué teniendo pruebas del boicot? Bueno, tuvimos a la Directora de la ANH esa era la primera pregunta. Bueno la Directora de la ANH entró en su momento, hizo un trabajo de depuración de purga de la ANH que estaba altamente contaminada, despidió, me parece, a más de 100 trabajadores en el primer mes para hacer esta purga, ella hizo denuncias sobre los actos de corrupción. Entonces, entendíamos que el trabajo que ella realizaba era el que nosotros esperábamos este proceso de purga, ahora le digo, Senador es lo que las personas le estamos viendo a las personas como profesionales y hay un tema de meritocracia aquí, entonces el desafío acá es encontrar a los mejores profesionales para que hagan el mejor trabajo posible.

Respecto a la segunda pregunta. Qué si recién se hace el mantenimiento de los tanques, ¿Por qué se hizo el mantenimiento de los tanques? Y esto se vincula con la pregunta también de la Senadora Judith García Coca. El mantenimiento de los tanques cuesta mucho dinero y lleva mucho tiempo, no es cuestión en una casa quizás uno puede hacer de un momento a lo otro -eso entiendo- pero en los grandes tanques de almacenaje del sector hidrocarburos, esto implica tiempo, esto implica recursos y las arcas del Estado y YPFB no tenían ni dólares, ni recursos para atender esto, por eso es que se creó un cronograma de mantenimiento de estas plantas y por otra parte es necesario entender que se hizo un trabajo de investigación para ver dónde surgía este problema de las gomas y el manganeso.

La tercera pregunta. La facilidad de registro que también está vinculado con lo que se dijo anteriormente, que muchas veces no se conoce ni se maneja bien las apps, entendemos y yo tuve discusión con los choferes del país y ellos manifestaron esta preocupación porque ellos me dicen no tenemos ni tiempo y muchas veces no tienen ni conexión a internet, entonces lo que acordamos con ellos es que a través de sus federaciones se establecen puntos de contacto y que las federaciones ayudarán a estos transportistas a llenar el formulario y además el seguro instalará puestos físicos en aquellos lugares donde el internet sea de difícil acceso.

Respecto a la cuarta pregunta. Si la normativa debe cambiarse, evidente tiene que cambiarse y es por eso que estamos trabajando en el Ministerio de Hidrocarburos en cuatro leyes, la Ley de hidrocarburos, la Ley de Electricidad, la Ley de Energías Verdes y la Ley de Litio, que nosotros queremos trabajar de forma conjunta y coordinada con la Asamblea y con las organizaciones vivas para que estas leyes delineen el nuevo panorama energético y que estas leyes nos ayuden a evitar problemas de suministro de calidad en el futuro y ahí yo invito a que trabajemos de forma conjunta todos nosotros para estas leyes.

Por qué se da el problema, quinta pregunta, en algunas regiones del país y en otras no, porque resulta que no todos los tanques tienen este problema, entonces en aquellos tanques que proveen a determinados departamentos se evidencian estos problemas, en tanques de otros departamentos no hay este problema.

El problema de la diferencia entre BOTRADING y TRAFIGURA, si recordamos la tabla de BOTRADING, BOTRADING tuvo primas de 18.41, 22.34 dólares y 9.10, entonces no es que solo que BOTRADING ofreció únicamente 9.10, también ofreció 22.34. Pero en eso, Senador Usted tiene razón no solamente es el plazo, hay condiciones de entrega que son distintas las condiciones de devaluación y acceso a dólares en Argentina también impactan sobre las propuestas de primas de los oferentes que vienen de Argentina, no es lo mismo trasladar desde una región argentina Pocitos no es lo mismo si este proveedor tiene acceso o no a dólares, entonces el acceso a dólares en Argentina es importante.

¿Por qué YPFB no adquiere directo de las refinerías? Porque las refinerías en el mundo no actúan de esa forma con venta directa en general, las refinerías, como deben cumplir sus obligaciones contractuales con el Banco que les prestó para hacer la inversión, hacen pre venden su producto a estos Traders, en realidad son los Traders en el mundo los que tienen la propiedad es muy difícil, es muy difícil comprar; pero Senador le digo, sacamos un Decreto Supremo para que YPFB importe crudo y actualmente YPFB está en proceso de importación de crudo, cosa que no se hizo antes.

¿Por qué es importante importar crudo? porque al importar crudo, primero estamos potenciando las refinerías que actualmente funcionan al 25% de capacidad y esperamos llegar al 80% de capacidad generando empleo y además las refinerías tienen laboratorios de calidad y además no solamente obtendremos gasolina y diésel de la importación de crudo, sino GLP, JET FUEL y todos los derivados, ya se aprobó el Decreto Supremo para lograr esto.

Ahora, por qué no se hacen compras a futuro. El mercado petrolero es muy caprichoso diríamos, porque uno puede decir una compra a futuro y qué tal si el precio baja entonces Senador, ahí estamos con un problema Usted como funcionario público, por ejemplo, compra a 65 dólares a futuro imagínese que Usted compra a 65 dólares de aquí al próximo año y el próximo año el crudo baja a 40 inmediatamente ese pobre funcionario público le cae la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque justamente hizo un contrato de compra de crudo a 65 y cuando está recibiendo el crudo como es a futuro quizás el precio está a 50, entonces a ese pobre funcionario le cae la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, es por eso que es complejo en el país utilizar instrumentos financieros como futuros, como Swap, como Forward, como Puts, por qué, porque justamente la Ley Marcelo que Cruz castiga el uso de esos instrumentos financieros.

TRAFIGURA tiene denuncias de corrupción y por qué no se hace una adjudicación directa. Muy importante señalar, se hace una convocatoria pública Senador, la convocatoria pública y después se hace la adjudicación, pero la convocatoria es pública, pero para evitar esto en el futuro es que se aprobó el Decreto Supremo para importar crudo y esta importación de crudo, la oferta de crudo en el mundo es más variada que la oferta de gasolina y diésel, sobre todo en la región y además el crudo que deben utilizar las refinerías del país es muy específico, es un crudo light porque estuvo hecha para los crudos del país. Entonces va a haber un proceso más competitivo en la compra de crudo.

Qué se hizo y por qué aparece, cuál es el boicot dentro del Ministerio. Aquí vale la pena aclarar que evidente yo soy la cabeza del Ministerio es la cabeza de sector es evidente, el brazo operativo sin embargo es YPFB y cuando YPFB comienza la operativa el bien mayor, es decir, el objetivo de los bolivianos del Gobierno era traer gasolina y diésel, entonces realmente todos estos temas se confió probablemente en que estos trabajadores no se podía cambiar los trabajadores inmediatamente no, porque el objetivo era llegar el primer día con gasolina y diésel al país para que la gente deje hacer de hacer cola en uno o dos días no.

Luego la pregunta 11. Acaso no tenían técnicos que vean la oxidación. Su pregunta, el problema con las plantas de almacenaje en el país es que tienen techo fijo, qué quiere decir un techo fijo, es como una olla que tiene una tapita, ¿No es cierto?, entonces, en algunas plantas de almacenaje en el mundo, el techo va bajando a medida que el combustible va bajando entonces, eso deja

descubierto las paredes, en YPFB el techo es fijo, está tapado si quieren, entonces cuando cae el nivel del combustible no cae el techo y las paredes no quedan expuestas. Entonces es difícil verificar porque son 20 plantas de almacenaje, es difícil identificar porque hay que hacer un proceso, todo esto es con protocolos en el sector petrolero hay que purgar todo el líquido que está en la planta de almacenaje, hay que contratar una empresa para que haga esta limpieza.

Ahora, respecto al daño económico, al resarcimiento, cuántos automóviles en cada Departamento, cuántos se solucionó. Bueno, el sistema se activó el 4 de marzo el lunes, entonces estamos en proceso de recolección de datos y hasta ahora no se tiene pues, se está en proceso de verificación de las primeras personas que ingresaron su solicitud al sistema.

Pregunta 13. El porcentaje de etanol, de hecho, la Ley a la que hago referencia establece un máximo de 25% de etanol, en las resoluciones se disminuye a 12%, pero la Ley establece un máximo de 25% no, ahora estamos en proceso de verificación de los porcentajes que se menciona, pero es importante señalar que aun cuando esté por encima de 12% está dentro de los parámetros establecidos en la Ley.

Por qué no se hizo un mantenimiento de las plantas. Esa es una buena pregunta, por qué los anteriores años no se hizo un buen mantenimiento y no se hizo un proceso de limpieza y adecuación de las plantas. Eso estamos investigando hay implicados.

Hay un incumplimiento de deberes, por qué se mantiene a los funcionarios. Bueno, aquí quiero leer y asocio a la pregunta de la Senadora García el primer despido se dio el 12 de noviembre, entonces es un proceso que ya se inició desde los primeros días de asumido el Gobierno va a haber un resarcimiento integral y no burocrático a través de las federaciones y vamos a ayudar, porque entendemos el transportista no tiene tiempo muchas veces porque vive al día, entonces estamos aplicando los mecanismos para resarcir esto.

Por qué en 4 meses se hizo este y hay mucho tiempo en verificar de qué depende esta verificación. Lo que preguntaba la Senadora, déjame utilizar un ejemplo, Senadora, hasta cuando uno se hace un examen, un test de sangre, le hacen los test de sangre usuales, estándar vamos a decir y si el médico ve que todo está bien, vaya y pase, pero si ve a un problema en su organismo, pide más análisis, es decir, incrementa los test. Lo que pasó en el país es que se hacían test estándar, digamos, sin las pruebas de manganeso y sin las pruebas de gomas, pero al evidenciar que estos test no eran suficientes, se tuvieron que activar protocolos para expandir el número de componentes que se debía verificar y lastimosamente en el país muy, solamente YPFB refinación tiene esa capacidad para hacerlo rápidamente, entonces lleva un tiempo, Senadora lleva un tiempo porque la cantidad de muestras que analiza YPFB refinación es grande, dado que este test tiene que ahora verificar muchos otros componentes.

Entonces, espero haber respondido todas sus preguntas. Les agradezco la oportunidad de dar esto, Y gracias.

Sen. Presidente: Gracias. Vamos a agradecer al Señor Ministro de Hidrocarburos por su presencia en este acto de fiscalización.

Solicito a la Senadora Chapetón acompañe al Señor Ministro para abandonar la Sala, como corresponde de acuerdo al Reglamento, una vez que esto suceda, vamos a iniciar en la fase de debate. Voy a declarar un Cuarto Intermedio de un minuto hasta que el Señor Ministro abandone el Hemiciclo. Gracias.

-Cuarto Intermedio en Sala-

Sen. Presidente: Retomamos la Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen.ª Secretaria: Existe el Quórum Reglamentario.

Sen. Presidente: Según el Reglamento corresponde ahora que instalemos una fase de debate.

Comentarles que hemos citado para las 16:30 al Presidente del Banco Central que también tiene otra Interpelación. Lo que les propongo es que hagamos el debate sabiendo que no vamos a concluir, es un tema muy amplio y complejo, hasta esa hora pararemos ese momento, daremos la bienvenida al Presidente del Banco Central, vamos a hacer hasta las 16:30 este debate.

Luego vendría la información del Presidente del Banco Central que va a seguir el mismo procedimiento, eso es lo que tenemos establecido y al final, luego de esa situación entraríamos y retomaríamos la Agenda de la Sesión del día de hoy, tenemos algunas informaciones todavía que con las cuales trabajan. Bien, se inicia la fase del debate.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, sí, efectivamente primero quisiera aclarar Presidente, creo que aquí ha habido un malentendido o es que no estoy entendiendo yo, respecto al Reglamento debido a que yo acabo de leer, dice 20 minutos por persona cada uno y no es así que no sé de dónde sacó que era global, o sea, 20 minutos entre todos, o sea, es un tema que, bueno, ya no me voy a referir a eso, pero para las próximas Peticiones de Informe que tendremos que se aplique tal como dice el reglamento.

En segundo lugar, Presidente, prácticamente quiero establecer mi posición, claro aquí que no ha habido satisfacción de las dudas, preguntas que hubiésemos querido escuchar del Ministro y lamentablemente hoy tenemos colas para la gasolina, según el Ministro decía que todo esto se había hecho porque queríamos gasolina, diésel en su momento. Sin embargo, Usted Presidente, puede ver en varios departamentos 600 de movilidades y colas y colas por la gasolina entonces, dónde está la responsabilidad de poder solucionar de todo lo que ha dicho el Señor Ministro.

Está claro que ahora tenemos no está claro respecto a los sobreprecios, tenemos gasolina podrida, tenemos cientos de movilidades haciendo colas para la gasolina, tenemos afectado a los chóferes que era su herramienta de trabajo, no sabemos en qué talleres o se está se va a arreglar no sabemos cuánto se ha dañado, cuántas movilidades, ni siquiera por Departamento, hasta ahora no tenemos datos exactos. Además, dijo el Señor Ministro que se está trabajando con la Federación de Chóferes y qué será de los automóviles privados, lamentablemente es un caos total que estamos viviendo, tenemos ministros incapaces que no tienen la posibilidad mínima de poder solucionar un tema tan fundamental para los bolivianos, como es el tema del diésel y gasolina. En estos tiempos tan difícil que estamos pasando tiempos de crisis se ve aquí el sobreprecio, se ve nada transparente, nada claro que se esté manejando de un Gobierno distinto que todos pensábamos que todos teníamos esperanza de que los bolivianos, que este Gobierno sea distinto al Gobierno negro del Movimiento Al Socialismo y lamentablemente estamos entrando con las mismas estrategias, con las mismas mañas y con los mismos problemas que no podemos solucionar ante el país.

Frente a eso Senador Presidente, nosotros no estamos satisfechos con la Petición de Informe Oral y vamos a proceder a la Interpelación correspondiente y espero que se pueda programar porque está dentro de nuestras atribuciones y está dentro del Reglamento, no necesitamos la aprobación, ya está aprobado las interpelaciones, las Peticiones de Informe Oral, Escrito y espero que en ese marco se pueda simplemente trabajar en bajo las normas que tenemos del Reglamento aquí en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y finalmente lo que es la Asamblea, es decir, la Asamblea Legislativa.

En ese sentido, esperemos que en las próximas que vengan los ministros vengan realmente a hablarle al país, a solucionarle frente a las dudas que tienen y no así con preguntas muy técnicas, con preguntas con respuestas, perdón, nada claros y además hay que hablarle al país en palabras sencillas, la población necesita solucionar tema gasolina diésel, qué pasó con los sobreprecios, por qué se les arruinó sus automóviles, qué pasará ahora, todos estos temas que ya no queremos ver filas de gasolinas, diésel. Estos temas hay que hablarles en palabras sencillas al pueblo y solucionarles.

Nosotros desde el Órgano Legislativo haremos todo lo que se pueda, pero también seremos firmes en fiscalización quienes tienen que solucionar son los del Órgano Ejecutivo y espero que estén al nivel del país que realmente necesita a sus autoridades que trabajen y den señales y no tengamos que traerles a una Petición de Informe Oral, Escrito, Interpelación ellos tienen que trabajar, responder a la altura del país que necesita soluciones de verdad en temas económicos, transparentes, no corrupción y necesitamos soluciones y que cumplan lo que han prometido en la campaña electoral. Por mi parte, es todo Presidente.

Sen. Presidente: Bien, permítame referirme a algunas de las cosas que he dicho porque son inaceptables Senadora no, no me parece ético acusar de corrupción a nadie sin pruebas, no me parece ético calificar de incapaz a un Ministro que ha venido a hacer una información aquí de acuerdo a unas preguntas previamente establecidas por ustedes.

Yo veo que el Ministro ha hecho más bien un esfuerzo por ser lo más claro posible y no creo que corresponda el tratamiento que Usted está dando y la adjetivación que está haciendo, sin embargo, bueno la Sesión está siendo grabada, corresponderá al Ministro, en este caso exigir también las reparaciones que corresponden, creo que el uso de la palabra y el hecho de estar en una Sala como esta debería más bien generar la posibilidad de que podamos hacer las preguntas, tener las dudas con todo el respeto y no entrar a calificativos que no pueden ser claramente justificados y a través de un proceso establecido. Se ha calificado el Gobierno corrupto, me gustaría que Usted pueda demostrarlo sí, me gustaría realmente pedirle que pueda demostrar que este es un Gobierno corrupto.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: A ver, yo me voy a referir Presidente, a tres temitas. El primero creo que es prudente y aconsejable que en el proceso de modificación que hagamos del Reglamento de la Cámara de Senadores podamos aclarar este tipo de dudas porque se presta a interpretaciones distintas, ¿No es cierto? El parágrafo II del punto 4 del artículo 82, efectivamente dice: La dúplica y la réplica no podrán exceder de 20 minutos cada una, o sea, es posible que se refiera a la dúplica y a la réplica no, pero se puede también interpretar qué es a quienes interviene. Eso tal vez lo debamos aclarar cuando hagamos la modificación.

El segundo tema, estimado Presidente, todos sabemos que este es un tema muy técnico, es muy técnico y no somos no somos expertos, cada quien es experto en la profesión que tiene y no tenemos la obligación desde luego, yo conozco la trayectoria del Ministro Medinaceli y es connotado profesional, pero creo que la forma de exponer, la explicación no le llega a la población, es más, yo me he quedado con muchas dudas y este tema porque, en definitiva, quién está esperando la solución de los problemas, es la población. Quiénes son los más afectados de la situación de la calidad del combustible, lamentablemente recae sobre los hombros de la gente más pobre, de la gente desprotegida, quiénes son, los taxistas, los micreros, los trufistas que cada día tienen que padecer.

Entonces, no es precisamente a nosotros que nos tiene que dar la explicación, sino es a la población a través de nosotros y desde luego que yo no estoy satisfecho porque me he quedado con muchas preguntas, porque recién estaba analizando lo que nos había dado, espero estimado Presidente, toda la documentación que ha dejado el Ministro nos puedan proporcionar para también en función de eso ampliar ya seguramente a través de PIEs o incluso visitas que yo le quisiera hacer al Ministro para poder comprender mejor lo que la explicación que nos ha dado, porque reitero, yo no me siento satisfecho con la explicación porque creo que a través de esta Petición de Informe Oral no se ha llegado a la población, la población ya no quiere incertidumbre, la población quiere certezas y nosotros a través de este Parlamento, a través de esta Cámara de Senadores, tenemos que darle eso a la población. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Sí, vamos a distribuir la documentación que nos ha dejado el Ministro, vamos a fotocopiarla para todos y les vamos a hacer llegar a la brevedad.

Bueno, hay varios temas que deben precisarse en el reglamento, sin embargo este parece estar claro, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento eso sí, si me preguntaran, yo cambiaría el procedimiento y tal vez sea la oportunidad también que podamos ver el procedimiento de lo que implica un Informe Oral no, lo ideal sería que el Ministro pueda quedarse al debate no, porque es la parte de digamos más rica y donde el resto las personas, los senadores que no han hecho la Interpelación puedan intervenir, pero bueno nuestro reglamento lo establece así, es una limitación que está puesta por la norma y no vamos a incumplir la norma sí, aunque no estemos de acuerdo con ella, tenemos que cumplirla mientras está establecido, si no ahí sí nos pareceríamos a otros gobiernos que usaban la norma y como les convenía.

Creo que a todos nos ha, en el pasado nos ha escandalizado el uso que se hacía de este tipo de instrumentos y creo que ahora más bien, aunque no estemos de acuerdo, hay que respetar la norma, sí podemos cambiarla, tenemos los espacios para cambiarla y tenemos varios instrumentos para hacer fiscalización, no es el único espacio, este espacio está determinado a este tipo de reglamentaciones y lastimosamente tenemos que cumplirlos así.

Sin embargo, le agradezco Senador creo que varios de los temas que ha especificado son los que todos estamos sintiendo.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Señor Presidente por cederme la palabra y saludar a toda la población también compañeras. Personalmente siempre en mi idioma me voy a referir a la población boliviana.

Maypichus kunan Ministro tal vez presente karin, pero mañarqani qanimpa presente kananta pero mana kasukunchu kunan pisita tal vez rikuytawan presentakamun. Ñuqa mañayman pay responsable kanan tiyan, imarayku chay chhika autos fregasqa kachkan? mal gasolinataq chayachimun kay Bolivia suyuman. Kunan ñin pay explicarin que juk inyectoreschus imataq Brasilmanta chayarimunqa ñin chaytaq motoresman yaparisun ñin, eso es mentira. Pueblota engañawachkanchik, como pueblo boliviano mana chayta permitinachu tiyan.

Kay Ministro mana kapasnin kaptinqa ripunan tiyan. Kay daños chay chhika daños kanku gente humilde, juk motor costachkan juk auto rantikullaytaq pitaq kayman responsable kanqa, pitaq trabajota chay chhika kimsa diasta, kimsa killatas ma trabajankuchu pitaq payman respondenqa? wasinkuman ni juk centavota apankuchu. Imawan chay familia tiyachkan? Entonces ñuqa mañayman jamuchun presentakamunchun chay interpelacionniyku ñuqayku presentarqayku maypichus, señor Presidente chayman presentakamuchun y respondechun. Pay responsable kachun, kunan ñin ñawpaq Gobiernoman atacan, ñawpaq gobiernomanta imapaq parlasun? Yacharqanchik imaynanchus kachkarqa kay Bolivia suyunchik, chayraykutaqcha asumen cargotaqa si yachachkanchik si mana yachasqapa ama asuminanchu karqa.

Ñuqa chayta munayman pero siempre pueblo mañawanchik que kay gasolina achkha motores dañota apamun y preciotaq manchay karupi karin, y precio ñawpaqta karqa baratopi pero motores autos allinllanta funcionachkarqanku. Ñuqa munayman que pay responsable kanan tiyan. Mana pueblo bolivianowan pukllakusunmanchu. Gente humilde kunan ratito tal vez phutiypi kanku, ñuqa personalmente chaymanta jamuni. Kunan gasolina ñapis chamunña ñin kay departamentoy Potosipaq achkha filas toda la noche puñuchkanku, entonces llullakuchkan pay chayta parlaspa, chay ukhupi paykunapura tapanakuchkanku, chay ukhupi corrupción correchkan, de frente kana tiyan, chayta pay mana munanchu kay presidentenchik kay Camara de Senadomanta pruebasta

apamuychik ñin, pay chaypi tapachkan, mana tapananchu tiyan como Presidente. Pueblo pay lluqsinqa pay jawaman payta atakanqa, pueblo ñinqa uyanpi, chayta ñuqa ñiyman de verdad como parlamentarios parlarina tiyan imaynatachus pueblo boliviano kachamuwanchik trabajaqta kasqanta trabajarina tiyan kayta ñuqa mañayman. Gracias, Señor Presidente. **Quechua.**

Quechua. (Traducción: Ahora el Ministro tal vez está presente, pero pedí antes de ayer que esté presente no hizo caso, quizás ahora viendo a pocos se presentó. Yo pido que él tiene que ser el responsable, ¿por qué hay tantos autos arruinados? hace llegar gasolina en mal estado al país Bolivia, ahora él explica que llegará inyectores de Brasil y dice eso aumentaremos a los motores. Eso es mentira. Nos están engañando al pueblo, como pueblo boliviano no debemos permitir.

Si el Ministro no tiene capacidad, tiene que irse, los daños, tantos daños son de gente humilde un motor está costando lo mismo que comprarse un auto. ¿Quién será responsable de esto? ¿Quién responderá el trabajo de tres días, tres meses, quién se responsabilizará? No están llevando a sus casas ni un centavo, ¿con que está viviendo esa familia? Entonces yo pido que venga, que se presente nosotros presentamos nuestra interpelación, donde pido Señor Presidente que se presente y responda. Que él sea el responsable, ahora ataca al anterior Gobierno. ¿Para qué habláremos del anterior Gobierno? sabíamos cómo estaba nuestro país Bolivia, por eso asumió el cargo, sí sabíamos, si él no sabía era que no asuma.

Yo quisiera eso, pero el pueblo siempre nos pide que esta gasolina arruino muchos motores y el precio está muy caro, antes el precio era barato pero los motores en los autos estaban funcionando bien. Yo quisiera que él sea el responsable, no podemos jugar con el pueblo boliviano, la gente humilde tal vez en este momento está en angustia.

Yo personalmente vengo de ahí, ahora dice que ya llegó gasolina en mi Departamento Potosí hay muchas filas, están durmiendo, entonces él está mintiendo hablando así. Ahí adentro entre ellos se están tapando, ahí adentro está corriendo la corrupción, hay que ser de frente. Eso no quiere nuestro Presidente de la Cámara del Senado, traigan pruebas nos dice, él ahí está tapando, no tiene que tapar como Presidente. Cuando él salga el pueblo lo atacará y le dirá en su cara, eso digo. Como parlamentarios hay que hablar como nos mandó el pueblo boliviano a trabajar en lo que se debe trabajar hay que trabajar. Eso pido. Gracias, Señor Presidente.)

Sen. Presidente: Gracias, a la traducción. Nuevamente decirle Senadora, que las preguntas estaban establecidas, las preguntas estaban previamente establecidas y el Ministro ha respondido a ellos. Entiendo, sin mentir nada todo está argumentado y con pruebas, sin embargo, si Usted como la Senadora Yarhui tienen pruebas de corrupción es el momento y la obligación de presentarlas. No voy, hay una lista larga Usted ha hablado con bastante amplitud, Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen. Yarhui: Presidente, le pido que conduzca en el marco de su competencia Usted como Presidente para advertir y tomar la palabra incluso debe estar en su curul no así defender de esa manera, yo en ningún momento dije corrupto y le digo exactamente qué le dije para que Usted yo no le mencioné en ningún momento Presidente, para que a cada rato Usted me esté mencionando como un ejemplo.

Yo le dijo, me dijo a mí y le dijo cuándo le devolvió la contestación a la Senadora dos veces me mencionó a mí Presidente, le ruego por favor que se enmarque un marco de respeto, yo soy Senadora al igual que Usted momentáneamente Usted preside la Cámara de Senadores y en ese marco le pido respeto y no me amenace con juicios porque me amenazó con juicios yo en ningún momento dije, acabo de ver el video que yo vertí mis criterios, se las puedo leer y me parece que estamos en una democracia donde nosotros podemos verter criterios dije claramente que hay falta de transparencia, porque a mí me quedó muchas dudas de lo que está pasando aquí en Bolivia.

Si Usted quiere defender, está bien, defienda su Gobierno, pero hágalo en el marco de respeto, no estoy conforme, también tengo derecho de poder decir lo que yo siento Presidente; en ese sentido, por favor, no me mencione, no me amenace, no me haga juicio político de una cosa que no dije, no me haga decir lo que no dije, por favor, respetos a cada persona creo que nos merecemos todos.

Sen. Presidente: Sí, al respecto nos merecemos todo, está grabado de todas maneras y lo vamos a hacer público sí, vamos a hacer público cuando Usted acusa al Gobierno de corrupto.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente por darme la oportunidad de poder intercambiar nuestra posición.

Como alguien lo decía, creo que es bueno que la población conozca de que esta Petición de Informe Oral ha sido yo diría multipartidaria no, nuestra compañera de Alianza Unidad la Senadora Eliana Rina Acosta forma parte también de la formulación de este cuestionario, que me parece que es saludable es importante porque nosotros como alguien lo dijo, además de ser

representantes de la población, debemos también ser portavoz de esta problemática que hoy día todavía, desgraciadamente seguimos arrastrando como país, lo digo así porque fui una de las personas que de manera categórica ha indicado de que la nacionalización de los hidrocarburos ha sido un fracaso, ha sido un engaño para el país.

Sin embargo, creo que también es importante manifestar, yo creo que los mismos ministros y las autoridades del Ejecutivo deben hacer seguimiento a después o el post la Petición de Informe Oral y hay que decir de manera clara, además de haber informado el Ministro que se están haciendo instruido investigaciones, tiene que haber resarcimiento de daños, que creo que es algo fundamental para la misma garantía del Estado, no puede simplemente hacerse procesos penales o procesos administrativos, sino debe ya de haber, imagino que hay una misma identificación y encargo de una auditoría específica para poder resarcir daños al Estado.

Hemos también sabemos de qué familiares del expresidente han estado involucrados en el daño económico al Estado y también hubiéramos querido conocer cuáles son las acciones en estos 3 meses que se han hecho para, reitero, resarcir daños al Estado, que creo que es algo importante, ojalá de que el Ministro pueda prepararse también para la Interpelación y pueda despejar estas dudas y pueda tener certeza a la población de que tenemos un Gobierno que está actuando de manera diferente.

También creo que todos los compañeros hemos escuchado de que se crítica a decretos supremos que son de alguna manera atentatorios también en la falta de transparencia del manejo de las adjudicaciones, que me parece algo prudente, yo creo que también el Ministro se está yendo con la información de que esta empresa, la cual está como parte de para ser adjudicada en esta segunda fase como lo ha llamado de TRAFIGURA, cuenta con denuncias internacionales, las cuales entendemos va a ayudar a que ellos tomen la decisión correcta de beneficio al país y no sigan contratando estas empresas que tienen pues una mala trayectoria y mal antecedente que han dañado a países también con el mismo tipo de servicio.

De igual manera, creo que es importante informarle a la población, yo rescato de esta de esta información que hemos recibido esta tarde que si bien a pocos a pocos días, pero ya el Ministerio ha tomado la decisión de poder marcar una línea de denuncia o de registro no, el número de WhatsApp el 72150600 que es el que nos ha mostrado él, debe de ser utilizado para que la población pueda comunicarse a este número y llenar el formulario aquí indicado de la denuncia, que no solamente van a hacer verificación sino van a resarcir si es que los transportistas han erogado un gasto por este daño y que les van a devolver y el número de atención también el 5085008 que creo que todos deberíamos de publicar, por ejemplo, estos números y el compromiso que sea también porque yo pienso que están que deberían de seguir este tipo de tiempo después de la Petición de Informe Oral, los miembros del Ejecutivo, los ministros, de que también den un tiempo y ya deberían de instalar esos puntos de registro de formulario, por ejemplo, en el área rural, que me parece que es prudente la informado de que hay esta decisión, pero tiene que hacérselo en el acto creo que estas son probablemente las reacciones que hubiéramos querido escuchar, fechas, términos, cuánto le va cuánto tiempo le va a tocar a un conductor, un transportista, recuperar el daño que ha que le ha ocasionado a su herramienta de trabajo, a su patrimonio, que bueno, son algunas de las preguntas que espero puedan ser también saldadas o saneadas, ojalá de una manera de comunicación.

Aquí también creo que es bueno, con esto cierro de pedirle, a las autoridades del Gobierno de que mejoren la línea de comunicación del Estado para el país, el Gobierno debe de mejorar los niveles de comunicación para que la población no tenga dudas porque si nosotros tenemos dudas, la población también las tiene y creemos que estas Peticiones de Informe Oral no solamente son para interpelar o para sancionar sino también para coadyuvar que es también parte de nuestro rol y nuestro trabajo.

Sen. Presidente: Son las 16:30, está ya el Presidente del Banco Central, sin embargo, tenemos varios senadores en la lista, voy a dar lectura a quienes deberían hacer uso la palabra está: la Senadora Crispín, la Senadora García, la Senadora Alcon, la Senadora López, la Senadora Canaviri Villanueva, la Senadora Medrano, es lo que me aparece en la pantalla hasta ahora. Les consulto damos la palabra a todos los que están en este momento y luego entramos a conocer el informe del Presidente del Banco Central o prefieren entrar directamente con el Presidente del Banco Central y retomamos el debate después sí, someteré a una votación si les parece, como les digo, tenemos esta lista de senadores, veamos qué hacemos.

Voy a preguntar de la siguiente manera, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo en que podamos interrumpir en este momento el debate para recibir al Presidente del Banco Central para su informe, sírvanse levantar la mano.

La pregunta es, los que están de acuerdo que suspendamos el debate en este momento para recibir al Presidente del Banco Central, sírvanse levanten la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Procederemos de esta manera. Lo que no implica que luego de la presencia del Presidente del Banco Central y el PIO que vamos a llevar adelante, retomaremos el debate sobre estos temas.

Sen. Presidente: Vamos a entonces proceder de esa manera, lo que no implica que luego de la presencia del Señor Presidente del Banco Central y de la PIO que llevemos a cabo, vamos a retomar el debate sobre estos temas de todas maneras aquí en la pantalla se mantiene la lista de oradores y vamos a retomar el orden en el que estaba sí.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Con carácter previo pedirle, más allá de pedir la palabra en este momento quisiera solicitar permiso de una hora, por una actividad que se ha planificado y se trasladado aquí.

Sen. Presidente: En consideración la licencia, perfecto puede proceder, Senadora.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2. Petición de Informe Oral N° 05/2025-2026, al Presidente del Banco Central de Bolivia, informe de forma documentada y respaldada, el monto total de los recursos financieros otorgados por el Banco Central de Bolivia BCB; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto, solicitada por los senadores Abdón Porcel Arancibia, Tomasa Yarhui Jacome, José Sánchez Aguilar, María Moreno Cortez y Betty Canaviri Villanueva.

Sen. Presidente: Bien, vamos a pedir a la Senadora Chapetón, acompañe al Señor Presidente del Banco Central para llevar adelante el segundo PIO del día.

Bien, a nombre de los senadores y senadoras, damos la bienvenida al Presidente del Banco Central, quien ha accedido también en un tiempo récord hacerse presente para llevar adelante el Informe Oral que ha sido requerido por varios senadores. Informarle Señor Presidente, que este es un instrumento de fiscalización que tiene la Cámara de Senadores en el procedimiento que vamos a seguir y que está establecido en el reglamento es el siguiente.

Vamos a pedir a la Señora Secretaria que dé lectura a las preguntas que se han establecido en el PIO, de ahí tendrá Usted un tiempo de una hora para hacer la respuesta a las preguntas, luego vendrá un periodo de réplica donde los senadores que han establecido, que han requerido el informe oral podrán intervenir durante 20 minutos, preguntas aclaratorias de profundidad o ampliar en algún caso alguno de los temas que estén planteados y luego Usted tendrá la posibilidad de una dúplica de otros 20 minutos no, transcurrido ese tiempo vamos a agradecerles su presencia y ya como Cámara de Senadores nos quedaremos a el debate que está establecido en nuestra en nuestra norma.

Así que nuevamente agradeciéndole por su pronta presencia y su voluntad de estar hoy aquí en la Cámara de Senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafo IV y V del Reglamento General.

-Reasume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

"**Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales).** Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida. Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.

f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario."

"**Artículo 82. (Uso de la Palabra).**

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra. 22 La duplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

Sen. Presidente: Con el procedimiento determinado en el Reglamento damos el inicio al acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto por las senadoras y los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretario:

"1. Informe su autoridad, de forma documentada y respaldada, el monto total de los recursos financieros otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB) al Órgano Ejecutivo desde que usted asumió la Presidencia del BCB. Señale si, existe una situación de iliquidez temporal como lo señala la Ley Nº 1670, del Banco Central de Bolivia en su artículo 22, la cual únicamente permite otorgar préstamos para atender necesidades transitorias de liquidez temporal. Detalle para cada operación: Tipo de operación realizada. Monto otorgado. Tasa de interés aplicada. Plazo del crédito. Respaldo legal para cada operación. **--- 2.** Señale su autoridad, cómo interpreta el concepto de "iliquidez temporal" o "necesidades transitorias de liquidez" en el marco del artículo 22 de la ley Nº1670 del Banco Central de Bolivia. A partir de esta definición, indique sí usted considera que actualmente existe una situación de este tipo, tomando en cuenta que el BCB ha financiado al Gobierno Central de manera recurrente durante los últimos cinco años. **--- 3.** Informe su autoridad que directores votaron a favor y que directores tuvieron un voto disidente en las operaciones de crédito aprobadas por el directorio del banco central de los últimos cinco años. Adjunte la documentación de respaldo necesaria incluyendo una fotocopia legalizada del acta de cada una de las sesiones de directorio mencionadas. **--- 4.** Informe sí, el BCB continuará otorgando financiamiento al Gobierno Central durante la gestión 2026. En caso de ser afirmativa la respuesta, exponga los fundamentos legales, técnicos y financieros que justifican esta decisión. **--- 5.** Tomando en consideración la jurisprudencia constitucional —SCP 2056/2012, SSCCPP 1911/2013, 1067/2014, 1557/2014, entre otras— que establece que: a) La Ley del Presupuesto no puede modificar leyes permanentes, como la Ley del Banco Central. B La Ley del Presupuesto no puede regular materias ajenas estrictamente al presupuesto. 3. Señale sí, el BCB ha cumplido con lo señalado en estas sentencias constitucionales en las operaciones realizadas en los últimos años, o si existió un incumplimiento en las mismas. Señale si se han utilizado artículos de la Ley del Presupuesto de los años 2025 y 2026, para modificar leyes permanentes y/o aquellas que tratan aspectos ajenos al presupuesto, de ser afirmativa la respuesta señale cuales son los casos específicos. **--- 6.** El Manual del Fondo Monetario Internacional establece que, para ser considerado Reserva Internacional, el oro debe estar certificado, tener una pureza de 99.5% y ser disponible de manera inmediata para la autoridad monetaria. Con base en esta definición internacional, informe con documentación de respaldo: a) ¿Cuántas toneladas de oro posee actualmente el BCB? b) ¿Cuántas toneladas de oro califican como reservas internacionales según el estándar del FMI? c) ¿Cuál es el nivel total actual de Reservas Internacionales del BCB aplicando esta metodología? d) ¿Cuántas toneladas de oro se contabilizan como reservas pese a no ser oro certificado? e) ¿Cuántas toneladas se contabilizan como reservas pese a no estar disponibles de manera inmediata (en reporto, vendido a futuro, etc.)? **--- 7.** Informe su autoridad de forma respaldada y documentada sí, el BCB contabiliza como reserva de oro a materiales que no cumplen con los requisitos internacionales de certificación o pureza, señalando a su vez el porcentaje en los mismos. Adjunte copia de la norma interna correspondiente, fecha de aprobación, responsables y existencia de votos disidentes. **--- 8**. Explique su autoridad, cuál es el marco normativo utilizado por el BCB actualmente para definir qué tipo de oro califica como Reserva Internacional. Señale sí, se utiliza como parámetro legal a la Ley del Oro en su artículo 9. II, considerando que hasta la promulgación se aplicaba el Manual de Balanza de Pagos del FMI. **--- 9**. Informe su autoridad, con documentación de respaldo, en qué normativa se sustenta el BCB para contabilizar como reservas el oro que no están disponibles de manera inmediata, como el oro reportado, comprometido en operaciones o vendido a futuro. **--- 10.** Explique su autoridad, por qué motivo el BCB utiliza actualmente un esquema de contabilización de reservas diferente al establecido por el Manual del Fondo Monetario Internacional. **--- 11**. Informe su autoridad sí, dejar de utilizar el Manual del FMI constituye una medida técnica justificada, exponiendo los fundamentos técnicos, o si fue una modificación destinada a evitar el cumplimiento estricto de la Ley del Oro. Señale a su vez que normativa interna regula la materia y como se desarrolló la votación dentro del directorio para su aprobación. Es decir, informe

quienes votaron a favor y quienes en contra. **--- 12.** Informe su autoridad, con documentación de respaldo sí, el BCB cumple o incumple actualmente con el requisito legal de mantener un mínimo de 22 toneladas de oro establecido en la Ley del Oro. En caso de incumplimiento, detalle qué medidas legales se han iniciado contra los responsables. **--- 13.** Indique su autoridad, de forma documentada y respaldada sí, considera técnicamente adecuado contabilizar como Reserva Internacional el oro que no está certificado o que no se encuentra disponible de inmediato. **--- 14.** Explique, por qué el actual Directorio del BCB ha decidido no utilizar el Manual del Fondo Monetario Internacional para la contabilización de las Reservas Internacionales. Exponga el sustento técnico y jurídico de esta decisión. Explique en qué normativa se basa el BCB para contabilizar como reservas oro que no cumple con los estándares internacionales de certificación o pureza. **--- 15.** Informe qué evaluación técnica y financiera ha realizado el BCB sobre los préstamos otorgados a empresas públicas. En caso de no haber tenido sustento técnico, indique qué medidas administrativas, técnicas o legales se han tomado respecto de créditos concedidos sin sustento técnico o que se encuentren en mora o irrecuperables."

Sen. Presidente: Como establece el Reglamento, entonces vamos a cederle la palabra al Presidente del Banco Central y a quien damos la bienvenida nuevamente e informarle que tiene una hora establecida como tiempo para dar respuesta a las 15 preguntas.

Tiene la palabra, Señor Presidente del Banco Central de Bolivia.

Presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza Torrico: Buenas tardes, Señor Presidente del Senado, señoras senadoras, señores senadores.

El Banco Central atiende complacido a esta Petición de Informe Oral que para su conocimiento nuestro fue entregada el día de ayer y en un afán que lo hemos hecho desde que hemos asumido la Presidencia en el Banco conjuntamente el Directorio de transparencia y de informar a toda la población y por supuesto al Senado.

Entonces vamos a proceder a contestar el cuestionario en cuestión. Bien ustedes tienen ahí en la pantalla está nuevamente la pregunta, una por una y luego detallamos la respuesta sí, gracias.

Pregunta N° 1. Dice: Informe su autoridad de forma documental y respaldada el monto total de los recursos financieros otorgados por el Banco Central al Órgano Ejecutivo desde que Usted asumió la presidencia. Señale si existe situación de iliquidez temporal, como señala la Ley N° 1670 del banco, la cual permite otorgar préstamos para atender necesidades transitorias de liquidez temporal y de detalle las operaciones.

Respuesta: Bien, en este primer cuadro, senadoras, senadores, ustedes pueden ver los recursos financieros que el Banco Central ha otorgado desde que asumimos la Presidencia, son dos créditos.

Uno, el un crédito de liquidez, como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla y un crédito extraordinario. El crédito de liquidez fue aprobado el 26 de noviembre del año pasado un monto de 16 mil millones de bolivianos. Tasa de interés 9,89 plazo un año y el respaldo legal es el artículo 22 de la Ley N° 1670 del Banco Central, típicamente un crédito de liquidez.

En la presente Gestión, el 27 de enero, aprobamos el crédito extraordinario por 31,839 millones de bolivianos a una Tasa de interés de 4,55% a un plazo de 35 años y el respaldo legal es la Ley N° 1705, que es la Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado para la Gestión 2026.

Estos dos créditos son diferentes, como su nombre lo indica, uno es crédito liquidez al amparo de la Ley N° 1670, la Ley N° 1670 del Banco Central establece y faculta al Instituto emisor a otorgar créditos al Tesoro en situaciones de iliquidez aprobadas por su Directorio y aprobadas en un marco de un programa monetario y el otro es el crédito extraordinario que ha sido facultado a través de un artículo de la Ley del Presupuesto General de la Nación, están los dos documentos, como pueden ver y también se muestra, si se puede notar ahí en la pantalla esto está en la página web del Banco Central y se lo informó automáticamente, esto en su tiempo oportunamente.

Queremos marcar esa diferencia con relación a las anteriores gestiones, todas las actuaciones del Banco Central de Bolivia en los rubros importantes de decisión que tomamos estamos informando a toda la ciudadanía a través de la página web. Entonces, el acceso a esta información del Crédito de liquidez otorgado el año pasado y del Crédito extraordinario de este año están en la página web a disposición de todo el público.

Crédito de liquidez se tiene que establecer que hay una situación de iliquidez en las cuentas de Tesoro General de la Nación. No sé si ustedes pueden ver ahí en el gráfico, cómo estaba lo que se denomina la Cuenta Única del Tesoro, que es la cuenta donde tiene la disponibilidad de recursos el Tesoro General de la Nación -tal vez el gráfico, no sé si lo pueden ver- pero en octubre del año pasado se tenía simplemente 148 millones de bolivianos; eso para el tamaño de las finanzas que maneja el Tesoro General de la Nación era básicamente cero, el Gobierno anterior dejó las arcas vacías para que el nuevo Gobierno pudiera hacer frente a obligaciones y las obligaciones de fin de año principales más evidentes, pago de sueldos y salarios a todo el sector público, a

maestros, al sector médico, a policías, militares.

La situación extrema en la que se dejó las arcas del Tesoro General de la Nación y eso también luego lo puede ratificar el Ministerio de Economía, que no había para pagar sueldos, el Estado se hubiera detenido ante esta situación. Se hizo ese análisis en el Banco Central y en cumplimiento a la Ley se otorgó el crédito que hemos mencionado atrás, de tal manera que, como pueden ver ahora ya en noviembre, diciembre, enero, febrero el Tesoro General de la Nación cuenta con los recursos suficientes como para hacer frente a todas las obligaciones que tiene.

Si vemos una serie algo más larga en cuanto a el saldo de la CUT, ustedes también pueden ver ahí como en un saldo ya diario cómo ha ido evolucionando este saldo de la CUD y cómo desde el 28 de noviembre hemos podido soportar esto, alguien nos dirá: ¡Ah!, sí, siguen siendo caja chica y ese concepto también lo queremos dejar claramente establecido de los anteriores gobiernos, en una pregunta vamos a detallar la cantidad de créditos de liquidez que dieron en los últimos 5 años, sin ninguna justificación, esto está absolutamente justificado, está respaldado por la Ley N° 1670 y servía para fines específicos y se lo dio solo una vez y el compromiso es que solo se lo íbamos a dar esa vez con el Ministerio de Economía, ahora ya tiene saldos adecuados con los cuales puede atender las necesidades. Pero este saldo de la cuenta también está expresado en lo que se denomina el programa monetario, programa monetario aprobado por el Banco Central, que también está definido en la Ley del Banco Central, la Ley N° 1670 establece las principales variables que tiene que cumplir a nivel de las cifras macroeconómicas y ustedes pueden ver ahí en el recuadro rojo como se ha determinado conjuntamente con el Ministerio de Economía, las necesidades de financiamiento sobre las cuales se ha hecho efectivo el desembolso y con esto el Tesoro General de la Nación ha podido cumplir las necesidades iliquidez y solo transitorio porque no es permanente, solo se le ha dado una vez con un crédito a corto plazo con Tasa de interés de mercado.

Estamos cumpliendo el propósito del Banco Central y nuestro compromiso al asumir la Presidencia y el Directorio y aquí los directores me están acompañando, de que no vamos a ser caja chica y no vamos a otorgar un Crédito de liquidez o cualquier otro crédito que no está establecido en el marco del programa monetario.

A la pregunta N° 2. Señale su autoridad cómo interpreta el concepto de liquidez temporal, necesidad transitoria de liquidez en el marco del 22 de la Ley N° 1670 y a partir de esta definición indique si Usted considera que actualmente existe una situación de este tipo, tomando en cuenta que el BCB (Banco Central de Bolivia) ha financiado al Gobierno central de manera recurrente durante los cinco últimos años.

Respuesta: Efectivamente, al revisar las estadísticas en el Banco Central, hemos determinado que en los últimos 5 años se ha utilizado antes de la asunción del Presidente Gobierno de manera indiscriminada los créditos de liquidez del Banco Central al TGN (Tesoro General de la Nación) el concepto de liquidez lo hemos detallado, pero es de conocimiento también lógicamente de ustedes. Entonces ahí tienen el concepto de texto de iliquidez situación en la que una entidad no cuenta con recursos disponibles para encargar su obligación tiene que ser temporal en la medida que las necesidades no sean sostenidas para que, de acuerdo a la Ley, el Banco Central otorga un crédito de iliquidez primero es temporal y se tiene que demostrar que es una situación transitoria en las cuentas del Tesoro eso es lo que hemos hecho.

El programa monetario donde establecemos esta situación en el artículo 54 de la Ley N° 1670 dice: Es atribución del Directorio aprobar el programa monetario anual y sus modificaciones. Podemos afirmar con toda seguridad ante la pregunta hoy no existe en este momento una situación de necesidad de liquidez, por lo tanto, no hay créditos que se tengan que otorgar al Tesoro General de la Nación. Todo enmarcado en el programa monetario y en el programa monetario de este 2026 no se contempla la otorgación de créditos de liquides, distinto a el periodo anterior, distinto a ese concepto que se manejaba de caja chica.

Pregunta N° 3. Informe su autoridad, qué directores votaron a favor y que directores tuvieron un voto disidente en las operaciones de crédito aprobadas por el directorio del banco en los últimos 5 años. Adjunte a documentación de respaldo necesaria, incluyendo una fotocopia legalizada del acta de cada una de las sesiones del directorio.

Respuesta: Hemos leído la pregunta, no entendemos mucho, se está juzgando lo que se ha hecho en los últimos 5 años, no sé si eso era de interés de algún Senador en particular lo podía pedir al Banco Central y le adjuntábamos las copias legalizadas no, no había necesidad de pedirlo en una Petición de Informe Oral, pero atendemos el requerimiento y les decimos que se han verificado las actas del Directorio, todos los martes tiene reunión del Directorio en el Banco Central, hemos verificado las actas desde anoche hasta hoy de 5 años y no hemos encontrado en ningún caso voto disidente por parte de ningún Director del Banco Central, he traído para dejarle al Senador Presidente copias legalizadas como nos han pedido, de todas las actas donde se aprobaron créditos y ahí tiene para conocimiento de las señoras senadoras, señores senadores, donde han sido votos unánimes.

Entonces, no encontramos el sentido de la pregunta, pero la hemos contestado y aquí vean el detalle de todos los créditos que otorgó el Banco Central, de liquidez en las gestiones, últimos 5 años tomamos del anterior Gobierno final del 2020, dos créditos, todo lo del 2021, sigo con la lista todo lo del 2022, todo lo del 2023, todo lo del 2024. Realmente eso sí significaba caja chica,

recurrir permanentemente al Banco Central para unirse de dinero que no era adecuadamente orientado y que generaba incremento de la masa salarial, incremento de la liquidez, incremento de la inflación, que luego me va a dar gusto venir a este mismo Hemiciclo para contarles cómo eso ha afectado a las finanzas, a las cifras macroeconómicas del país.

Pregunta N° 4. Informe si el BCB continuará otorgando financiamiento al Gobierno central durante la Gestión 2026 en caso de ser afirmativa la respuesta, exponga fundamentos legales, técnicos y financieros que justifiquen esa decisión.

Respuesta: Nuevamente lo que ya les he mencionado, el Directorio del Banco Central ha aprobado el Programa Monetario 2026, les pido ahí por la premura es 2026 el del actual en el que no se ejemplo, desembolsos al Órgano Ejecutivo. Entonces, es un marco de un programa monetario donde en conjunción, en conciliación con el Ministerio de Economía se ha establecido que para este año si se adecúan todas las finanzas públicas a todas las metas que exigentemente se está proponiendo el Ministerio de Economía no va a haber necesidad y ustedes ven en el recuadro rojo de otorgar créditos en el marco de la Ley N° 1670, -vale decir- créditos transitorios de liquidez de corto plazo. Entonces, a el análisis a hoy no tenemos contemplado el otorgar créditos de liquidez al Tesoro General de la Nación.

Pregunta N° 5. Tomando en consideración la jurisprudencia constitucional –SCP 2056/2012, SSCCPP 1911/2013, 1067/2014, 1557/2024, entre otras- que establece que la Ley del Presupuesto no puede modificar leyes permanentes como la ley del Banco Central, la Ley del Presupuesto no puede regular materias ajenas estrictamente al presupuesto. Señale si, el BCB ha cumplido con lo señalado en estas sentencias constitucionales en las operaciones realizadas en los últimos años o si existió un incumplimiento de las mismas. Señale si se han utilizado artículos de la Ley del Presupuesto de los años 2025 y 2026 para modificar leyes permanentes y/o aquellas que tratan aspectos ajenos al presupuesto, de ser afirmativa la respuesta, señale cuáles son los casos específicos.

Respuesta: Bien, se ha hecho el análisis legal correspondiente y antes de dar la respuesta quisiera hacer una introducción sobre este tema no, ustedes saben que ha sido práctica en los últimos 15, 20 años que en la Ley del Presupuesto General del Estado, en varios, empiecen a introducir distintas normas no, que no tenían nada que ver con el Presupuesto General de la Nación, yo he estado trabajando en el Banco Central por más de 30 años y entonces conozco perfectamente desde el año en que han iniciado esa práctica que era absolutamente irracional ,en una Ley del Presupuesto meter otras normas que tenían que ver con otros temas. Sinceramente espero como ciudadano, como Presidente del Banco Central, que esa práctica de hacia adelante se elimine totalmente y que la Ley del Presupuesto General del Estado sea solo el presupuesto y ninguna de esas normas adicional y en esto, sin duda, senadoras, senadores, la contribución de ustedes y el voto de ustedes será determinante para obtener eso, que antes era lo normal, antes del 2006 era lo normalm esa mala práctica fue de los últimos 20 años y esperamos sinceramente que eso no vuelva a suceder a futuro en base al análisis que hemos hecho en el Banco.

A ver, la Ley, la Disposición Final Primera de la Ley N° 1705, que es la Ley que aprueba el Presupuesto General para este año, no ha introducido modificaciones a nuestra Ley del Banco Central esa Disposición Adicional que la tenemos en la Ley vigente para este año únicamente constituye una autorización de un crédito extraordinario al Ministerio de Finanzas, o sea, ahí hay que distinguir. Esas sentencias constitucionales dicen a través de la Ley del Presupuesto, no pueden ustedes modificar las leyes, esencia de las leyes, no digamos quitarle una competencia al Banco Central que ya no sea ejecutor de la política monetaria no, o administrador de las reservas, eso no puede ser.

Hemos analizado la Ley N° 1705 donde se establece un crédito extraordinario, como dice ahí y eso no constituye en ningún momento modificación a nuestra Ley N° 1670 asimismo, esta disposición no regula materias ajenas al objeto propio del Banco Central, no solo está diciéndose dispone la otorgación de un crédito al Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, eso se marca esta autorización en los conceptos de presupuesto que son el manejo de la deuda pública y la operación de manejo de pasivos no. Primer punto.

Segundo punto, las leyes del presupuesto general que hace referencia la pregunta Gestión 2025 y 2026 han sido aprobadas de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 parágrafo 1 del artículo 158 de la SPA (Sistema de Organización Administrativa) qué quiere decir eso, que no ha sido aprobado por la Asamblea, pero sí de acuerdo a esto han sido publicadas y están puestas son efectivas, en consecuencia, de acuerdo al establecido en el artículo 164 estas normas son de cumplimiento obligatorio, hemos visto en el Directorio hemos dicho, esta Ley del Presupuesto General de la Nación que tiene una Disposición Final Primera, donde se autoriza a otorgar un crédito extraordinario al tesoro, está fuera del marco de la Ley N° 1670, está modificando lo sustancial de la Ley N° 1670, la Ley del Banco Central, no solo está otorgando un crédito. Ahora ya que se ha puesto en vigencia de acuerdo a la Constitución, esa norma es de cumplimiento obligatorio para el Banco Central, para el directorio y la presidencia del Banco Central absolutamente sí, lo tenemos que hacer nuevamente.

Bien, hemos hablado de la disposición de las leyes, una página más, ahora el Banco Central de Bolivia y eso también queremos dejar establecido para la programación de estas leyes del Presupuesto General del Estado 2025 y 2026 no ha sido consultado y no ha participado en la formulación de esa Disposición Adicional toda vez que esa es competencia de los ministerios de cabeza que han presentado uno se pregunta, entonces esas disposiciones donde se ha otorgado un crédito, se ha autorizado la otorgación

de un crédito al mes, ¿Fueron generadas en el Banco Central? no, ¿Dónde las generaron? eso es las instancias que tienen que ver y fueron ya efectivizadas a través de lo que hemos mandado.

Y el último concepto legal, porque esta es una pregunta básicamente jurídica legal no, de acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 027 del Tribunal Constitucional y el artículo 4 de la Ley N° 254 del Código Procesal Constitucional se presume la constitucionalidad de toda la norma que emanan los Órganos del Estado en todos sus niveles, perfecto. En tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad, esto qué quiere decir, que la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, donde hay una Disposición Transitoria que autoriza la otorgación de un crédito de refinanciamiento al Banco Central es legalmente aplicable, es de cumplimiento obligatorio y si alguien quiere decir esta norma es inconstitucional tiene que haber un pronunciamiento específico del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto es una Ley que en el Banco Central debemos cumplir, bien, esto es en cuanto a leyes.

El presupuesto y ahí nuestro mensaje, senadoras, senadores en el Banco Central es ese, nos vamos a alegrar mucho en las leyes de presupuesto General de la Nación no se metan artículos que vulneren las esencias de las otras leyes o en cualquier otra Ley, no vulnerar ha sido practica del anterior, nuestra Ley N° 1670 del Banco Central es muy buena, pero ha sido perforada en los últimos 20 años no, y eso hay que ir preservando. Ahora pasamos a otro tema.

La pregunta, el requerimiento N° 6, dice: El manual del Fondo Monetario Internacional establece que, para ser considerada Reserva Internacional, el oro debe estar certificado, tener una pureza del 99.5% y ser disponible de manera inmediata para la autoridad monetaria. Con base a esta definición internacional, informe con documentación de respaldo y ahí nos dan cinco incisos.

Cuántas toneladas de oro posee actualmente el BCB. Antes de mostrarle las cifras, aquí también nos ha llamado la curiosidad de que haya una Petición de Informe Oral de aquí del Senado, donde no se están agarrando conceptos del Fondo Monetario no, como que el Fondo Monetario aquí nos tiene que dar las reglas y las normas de cómo tenemos que hacer nosotros nuestra contabilidad y nuestra estadística, nos ha llamado la atención, pero damos cumplimiento a la información que nos están pidiendo.

Cuántas toneladas de oro posee actualmente el BCB. Ahí está, al 3 de marzo, las reservas de oro ascienden a 22,9 toneladas de oro y tiene estas categorías no, la gran mayoría está depositada en el exterior 20,5 hay un oro que está en tránsito, -vale decir- que ha salido de Bolivia y está llegando al exterior 1,7 y hay una pequeña cantidad de oro que está en la bóveda entonces este es el total de reservas del Banco Central.

Nuevamente voy a ser reiterativo hasta el cansancio en esto toda esta información está en la página web del Banco no, entonces no hay necesidad que nos pidan esto, como informe entran a la página web del Banco y cada semana, cada mes está la información, solo comentarles que el anterior Gobierno en el Banco Central cerró toda esta información y no se tenía información disponible de los últimos 3 años, nosotros ya la hemos actualizado, está permanentemente semana por semana y hemos generado la serie hacia atrás por 10 años por lo menos no. Entonces esta información está disponible y también se la ofrecemos a los señores senadores y señoras senadores.

Ahora, sobre esa base nos pregunta en el inciso b). b) ¿Cuántas toneladas de oro califican como reservas internacionales según el estándar del Fondo Monetario Internacional? Nuevamente hablan del fondo aquí no, okay, vamos a contestar, según el estándar del Fondo y ahí vamos a un aspecto que es central el manual del Fondo, como lo decía la pregunta establece dice que un oro para ser como activo de reserva tiene que tener tres condiciones: Primero, un grado de pureza alto 99.5% realmente tienen que ser barras muy de oro no, tienen que tener otro componente no. El segundo elemento es que tiene que estar certificado por una refinadora internacional, tiene que ser de libre disponibilidad no, no tiene que estar ahí y que no podamos utilizarlo como Banco Central.

Entonces, el último manual del Fondo señala que eso dice la definición de oro, como oro de reserva, pero también el Fondo, porque el Fondo tiene que ver las estadísticas y las compilaciones de todos los países del mundo, señala algo que lo hemos puesto ahí textual, la introducción de la definición estadística estandarizada de las reservas no limita la medición de la RIM (Reservas Internacionales Netas) y considera las condiciones y circunstancias específicas de cada país. Lo traduzco, el Fondo dice: El oro debería tener características, pero si un país quiere registrar en la parte de sus reservas de la manera que considere soberanamente, hágalo de acuerdo a las condiciones y circunstancias específicas de cada país. Cómo ha definido aquí soberanamente el país registrar su oro y está en la Ley N° 1670 del Banco Central, no de ahora, no del anterior Gobierno, desde que esta Ley es vigente, desde el año 1995 se dice que para las reservas es el oro físico nada más, no dice tiene que tener 90%, 100% nada.

Ahora tenemos que obligatoriamente tomar el concepto del Fondo Monetario Internacional, no, el mismo Fondo nos dice que no, que, si el país quiere adecuarse a las circunstancias propias de Bolivia pues no lo puede hacer. Por lo tanto, la respuesta a este inciso es de acuerdo a la metodología y las condiciones del Fondo Monetario, también tenemos 22,9 toneladas, ahora me pueden decir senadores, senadores ¡Ah!, pero es el concepto del Banco Central no, uno mismo se está autocalificando el mismo Fondo ha

evaluado nuestras estadísticas en cuanto a reservas de oro y ha dicho lo que están haciendo ustedes no nos ha observado. Por lo tanto, también nos da la no objeción de lo que estamos haciendo como registro en el Banco Central es adecuado.

Y ustedes para que lo tengan también porque les vamos a dejar esta presentación para conocimiento de todas las senadoras, senadores, eso es lo que dice el Sexto Manual de la Avanza de Pagos que dice: corresponde a los compiladores nacionales, voy a traducir Banco Central, la decisión de aplicar las directrices internacionales, esta definición que tiene el Fondo sobre el oro, de la manera que convenga a sus circunstancias particulares. Y abajo. Las decisiones con respecto a estas cuestiones deben tener en cuenta circunstancias como las restricciones prácticas y jurídicas y por qué hemos resaltado restricciones, porque ustedes saben que hay una restricción aprobada por la Asamblea que dice que tenemos que mantener necesariamente 22 toneladas y que no las podemos disponer. Eso también no debería ser considerado como reserva de oro no, si nos atendemos religiosa y estrictamente a lo que dice el Fondo, esas 22 toneladas ahorita no veían formar parte de las reservas, pero el propio Fondo Monetario establece esas condiciones para que podamos seguir registrando nuestras 22 toneladas en ese tema.

Y voy a ir luego más tarde a esa Disposición que nos están atando de manos en el Banco Central, adelante, por favor, y ahí está el Manual de Estadísticas que se los dejo para que lo vean que efectivamente establece el mismo parámetro sí, por favor.

Pregunta N° 6. El Manual del Fondo Monetario, siguen con el Manual, establece que para ser consideras Reserva Internacional debe estar certificado tener pureza ahí está con base a esta disposición informe ¿Cuál es el nivel total de las reservas internacionales?

Respuesta: Ahí bueno, nos preguntan de todas las reservas, vamos, por favor, aquí está el componente, voy a reiterar esto también lo tienen en la página web, tenemos en total 4.320 millones de dólares en reservas al 28 de febrero a cierre del año del mes pasado, en divisas vale decir en dólares básicamente 425 millones de dólares no, había un tiempo en que cuando nosotros administramos las reservas en el banco teníamos 10 mil, 15 mil millones no, entenderán que estamos aquí bastante delgados. En oro el componente principal 3,823 millones de dólares en el equivalente y en participación eso es el 88% y finalmente Derechos Especiales de Giro y Tramo de Reservas 72 millones. Entonces el nivel de reservas considerando los criterios del Fondo, es 4.320 es el nivel que tiene el Banco Central y es un registro adecuado.

Adelante, por favor, muy bien, en el requerimiento 6, en el inciso d) ¿Cuántas toneladas de oro se contabilizan como reservas pese a no ser oro certificado? ¿Cuál es el oro no certificado?

Respuesta: El oro que compramos y que todavía tenemos lo mantenemos en y lo llevamos al exterior y ahí se certifica entre tanto no esté certificado, la pregunta dice: Eso no debería ser reservas y nosotros le decimos no, de acuerdo a lo que hemos hablado, también nosotros soberanamente hemos dicho que ese oro físico es considerado Reserva Internacional, si no estaríamos con un nivel mucho menor y eso no tendría ningún sentido. Entonces las reservas de oro ascienden 22,9 toneladas y el BCB cumple con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 1670 donde ¿Qué dice específicamente este artículo que tiene muchos años de vigencia? Que en las Reservas Internacionales del BCB están constituidas, entre otros, por el oro físico, el oro que está en bóvedas del Banco actualmente es oro físico, por lo tanto, está en toda la facultad de ser considerado como Reservas Internacionales.

Inciso e), ¿Cuántas toneladas se contabilizan como reservas pese a no estar disponibles de manera inmediata (reporto, vendido futuro, etc.)

Respuesta: Continuamos con lo mismo y aquí viene un poco de contarles la historia, al 3 de marzo tenemos 22,9 toneladas, pero de estas 22, 9 toneladas y ese es realmente nuestro ahí reflexionamos mucho 22, 9 toneladas tenemos 22 toneladas no están disponibles están presas en el Banco Central, por qué, porque hay un artículo 9 de la Ley N° 153 que dice: El Banco Central debe mantener un mínimo de 22 toneladas de oro en las Reservas Internacionales.

Primer elemento de restricción que nos hacen para administrar nuestras reservas. Pero segundo, en la anterior administración gubernamental nos han dejado un regalito ¿Qué han hecho? Han vendido a Forward a futuro oro con pago en anticipado, han empeñado el oro como decimos ustedes llevan sus joyas a una de estas casas de empeño y les dan bolivianos no, lo mismito ha hecho el anterior Gobierno ya lo hemos esto informado cuando hemos entrado al Gobierno no, ya nos hemos enterado.

Han hecho operaciones de venta a futuro con el oro ¿Cuánto? Poquito 6,6 toneladas, monto 1.080 millones de dólares un regalito que nos han dejado y que tenemos que cumplir, cuando venza tenemos que devolver el oro para que nos devuelvan los dólares si no vamos eso, si no hacemos eso, entramos en default y perdemos. Entonces también es algo que tenemos que resolver en la actual administración.

Pregunta N° 7. Informe su autoridad de forma respaldada documentada si, el BCB contabiliza como reserva de oro a materiales, -no hemos entendido materiales- que no cumplan con los requisitos internacionales de certificación por señalando a su vez el porcentaje de los mismos. Adjunte copia de la norma interna, la fecha de aprobación.

Respuesta: Sencilla, el BCB, no contabiliza como reserva de oro ningún elemento o material diferente al oro que está como reserva de oro, ya sea en el exterior o aquí, es oro, otro tipo de materiales no están contemplados y esto está certificado por la auditoría interna del Banco Central y también por las auditorías externas.

Por lo tanto, cumplimos nuevamente con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 1670, donde se dice que parte de las RIN están constituidas por oro físico y lo del manual lo que ya les hemos mencionado, del Manual del Fondo.

Pregunta N° 8. Explique cuál es el marco normativo utilizado por el BCB actualmente para definir qué tipo de oro califica como reserva interesa, señale si se utiliza como parámetro legal la Ley del Oro en su artículo 9, considerando que hasta la promulgación se aplicaba el Manual de la Balanza de Pagos.

Básicamente es una repetición, el Banco cumple absolutamente con el marco normativo vigente. Cuál es nuestro marco normativo para decir si este oro está registrado en reservas, La Ley N° 1670, la Ley del Banco Central, artículo 15, dice ahí: Que forma parte de las reservas el oro físico. Efectivamente de las 22,9 toneladas que tenemos, 22 como ya les hemos dicho, están ahí retenidas por esta Ley N° 153, de todas maneras, el Banco Central certifica que en la compilación de estadísticas seguimos los estándares internacionales, manuales metodológicos publicados por organismos internacionales, los cuales como hemos visto brindan flexibilidad, los manuales dicen Okay, este es el concepto general, pero ve vos tus realidades internas.

Pregunta N° 9. Seguimos con este tema de informes autoridad con documentación de respaldo en qué normativa se sustenta el BCB para contabilizar como reservas el oro que no está disponible de manera inmediata, las 22 toneladas o la venta a forma como el oro reportado, comprometido o vendido a futuro.

Respuesta: Lo mismo ya hemos atendido en el requerimiento de la pregunta 6 inciso e) repetitivas son esas preguntas.

Pregunta N° 10. Explique su autoridad por qué motivo el BCB utiliza actualmente un esquema de contabilización diferente al establecido por el manual del Fondo.

Respuesta: Yo diría y por qué tenemos que necesariamente contabilizar por lo que nos dice un organismo internacional ¿no? El BCB no utiliza esquemas de contabilización diferentes sugeridos por el Fondo; aplica sus directrices, compila sus estadísticas en este marco en cumplimiento la Ley N° 1670 y no estamos incumpliendo lo que sugiere o recomienda ese organismo internacional, continuamos básicamente con el mismo concepto en sus requerimientos.

Pregunta N° 11. Informe su autoridad sí, dejar de utilizar el Manual del FMI constituye una medida técnica justificada, exponiendo los fundamentos técnicos, o si fue una modificación destinada a evitar el cumplimiento estricto de la Ley del Oro. Señale a su vez que normativa interna regula la materia y como se desarrolló la votación dentro del directorio para su aprobación. Es decir, informe quienes votaron a favor y quienes en contra.

Respuesta: Con todo lo que ya les he dicho, el BCB no ha dejado de utilizar los criterios técnicos siempre los hemos mantenido en los manuales de compilación de estadísticas, asimismo el BCB cumple con el marco normativo vigente el artículo 15 reiterativo de la Ley N° 1670 y que las reservas de oro de 22,9; 22 están ahí no están disponibles por la famosa Ley N° 153. Entonces, cumplimos y las decisiones de directorio porque dice si es que hay disensos, permítame informarles que las decisiones de directorio son tomadas absolutamente en consenso, unánimes. Continúa con ese criterio el requerimiento.

Pregunta N° 12. Informe su autoridad, con documentación de respaldo sí, el BCB cumple o incumple actualmente con el requisito legal de mantener un mínimo de 22 toneladas de oro establecido en la Ley del Oro. En caso de incumplimiento, detalle qué medidas legales se han iniciado contra los responsables.

Respuesta: No podemos confirmar aquí en la Cámara de Senadores, el BCB cumple con el requisito de mantener un mínimo de 22 toneladas de oro establecido en la Ley cumplimos, las tenemos certificamos que las tenemos y nuevamente lo de las 22,9 toneladas y las 22 que están ahí retenidas.

Y aquí queremos venir a la reflexión de las 22 toneladas. Hemos reiterado que, a esta Ley, la Ley N° 503, que establece que el Banco Central obligatoriamente debe mantener 22 toneladas de Oro, eso nosotros entenderíamos que revisando el pasado hace dos años que tenía un propósito, el Banco Central estaba vendiendo sus reservas de oro, cuando hace años dejamos la (no audible) del Banco Centra, había 42 toneladas de oro y han empezado a vender y vender.

Entonces, parecía adecuado que la Asamblea, diga: No, hasta aquí nomás Banco Central, no, no te farrees todo el oro, no te lo lleves todo, y establezcamos un límite; pero ahora en el análisis que hemos hecho y ya lo otra vez lo hemos dicho nuestro informe, fíjense estas estadísticas. Primero más del 85% de las Reservas Internacionales del Banco se encuentran en oro, ese es un elemento, pero totalmente atípico, ningún Banco Central tiene una cantidad tan grande del porcentaje de oro respecto sus divisas;

esto nos genera riesgos, nos genera riesgos de en cuanto a que no estamos diversificados, hay un tema de diversificación de las reservas internacionales, el dicho popular, no todo los huevos en la misma canasta, ahorita todos los huevos lo tenemos en una sola canasta, 85% y seguro en algún momento cuando el precio del oro empiece a bajar nos va a ir mal, pero ahorita el Banco Central está restringido, no puede hacer nada, tiene que mantener esas 22 toneladas.

Esta concentración, lo decimos ahí en la lámina, incrementa la explosión al riesgo de mercado y reduce márgenes de maniobra necesarios para mantener niveles adecuados de liquidez.

Ustedes han visto en la anterior lámina y también lo hemos mencionado, tenemos solo 400 millones de dólares en divisas y 2.800 en oro, pero no lo podemos utilizar, uno diría solo tenemos 400 en reservas; entendemos la lógica que ha habido cuando dijeron 22 toneladas se mantiene, no se lo farrean eso. Pero en este momento el Banco Central no puede convertir ese oro en divisas no lo queremos utilizar, lo queremos convertir en divisas, queremos recomponer las reservas. Con eso, qué es lo que vamos a poder hacer; en este momento el no convertir ese oro en divisas está promoviendo un mercado cambiario paralelo, porque no tenemos las suficientes divisas como para sostener un tipo de cambio, porque tenemos esa restricción de las 22 toneladas.

Tenemos costos onerosos en el Banco Central, en su hoja de avance del balance por tener estas toneladas de oro y fundamentalmente y este es el mensaje que muy amablemente queremos dirigirles senadores, senadoras, esto nos está retrasando la unificación y la flexibilización cambiaria que ya lo ha anunciado el Gobierno, que ya lo hemos anunciado nosotros, pero no tenemos en este momento las espaldas suficientes en reservas en divisas para lograr esa unificación que todo el pueblo quiere esa unificación, por qué, porque tenemos esa restricción de las 22 toneladas de oro.

Y cuando ya lo dijimos y deben recordarse alguno de los senadores y senadores, eso en un informe lo dijimos en el Banco Central, analicemos, no hemos dicho algo, analicemos en las instancias correspondientes esta norma tan restrictiva ya han salido señores diputados, señores, no sé, senadores, jamás vamos a permitir que esas 22 porque se lo van a farrear y no es así, en este momento esa norma nos está perjudicando, nos está perjudicado que no tengamos las divisas para hacer. Ahora evidentemente hay un cambio en cuanto a la utilización que nosotros hagamos de esto.

Una lámina solo para ver lo que hacen los bancos centrales, por favor, ahí está. Estos son los porcentajes que tienen países de la región para no irnos a otras latitudes no, Colombia 1% de reservas en oro; Perú 5; Brasil 6; Paraguay 10; Ecuador 35 y nosotros 85 eso cualquier administrador de Forward Bolivia dice es una barbaridad, cómo van a estar concentrar todo en un activo y lo que nosotros estamos diciendo es de que si nos permiten liberar esta restricción para qué, para que esas divisas puedan apoyar el régimen cambiario que tanto necesitamos.

En este momento, una de las restricciones, senadoras, senadores, que tenemos para ya tener un tipo de cambio flexible es que no tenemos las espaldas en divisas y si queremos utilizarlo otro está retenido, entonces ahí muy gentilmente llamamos a que puedan ustedes reflexionar sobre esta Ley, la Ley N° 1503, que nos está restringiendo el uso de reservas de oro y podamos eso hacer con todos los resguardos correspondientes no, porque antes qué hacía el anterior Gobierno vendía el oro, lo llevaba a dólares y con eso compraba combustible y se perdía las reservas. Ahora nosotros han visto el Programa Monetario y podemos explicar ampliamente, no vamos a hacer esa utilización, no hay crédito al tesoro, no hay esa utilización a combustibles, pero esto nos va a servir para apuntalar el tipo de cambio; queremos qué el tipo de cambio suba así fuertemente, no, pero esta restricción realmente nos está afectando mucho. Lo dejamos eso con mucha gentileza para reflexión de parte de ustedes.

La pregunta N° 13. Indique su autoridad, de forma documentada y respaldada sí, considera técnicamente adecuado contabilizar como Reserva Internacional el oro que no está certificado o que no se encuentra disponible de inmediato.

Respuesta: Ya ustedes saben la respuesta, adelante, por favor, el BCB contabiliza sus reservas de oro cumpliendo con el marco normativo vigente, está cumplido totalmente y eso ya se ha respondido en el requerimiento anterior.

Pregunta N° 14. Redundante. Explique, por qué el actual Directorio del BCB ha decidido no utilizar el Manual del Fondo Monetario Internacional para la contabilización de las Reservas Internacionales. Exponga el sustento técnico y jurídico de esta decisión. Explique en qué normativa se basa el BCB para contabilizar como reservas oro que no cumple con los estándares internacionales de certificación o pureza.

Respuesta: Primero la pregunta no, por qué tenemos que estar nosotros necesariamente utilizando el Manual del Fondo no. Rara la pregunta del Senador, Senadora, pero bueno, entonces nuestra respuesta es el BCB contabiliza sus reservas cumpliendo el marco normativo original y esa parte del Fondo ya la hemos explicado, el fondo no obliga a este tipo de contabilizaciones.

Aparte, el BCB no utiliza un esquema de contabilización diferente al sugería; ahí también una noticia, todos los países, todos los bancos centrales tienen que adecuar su contabilidad al Manual de la Balanza de Pago 6 del Fondo Monetario, eso es un stand nosotros lo hacemos, cumplimos las directrices, cumplimos la compilación de estadísticas y en esta parte de no la estamos incumpliendo como un poco las preguntas querían señalar. Noticia estamos migrando ya al Manual de la Balanza de Pago 7 para

ponernos al día en lo que se hace en lo que significa compilación de reservas.

Última pregunta N° 15. Informe qué evaluación técnica y financiera ha realizado el BCB sobre los préstamos otorgados a empresas públicas. En caso de no haber tenido sustento técnico, indique qué medidas administrativas, técnicas o legales se han tomado respecto de créditos concedidos sin sustento técnico o que se encuentren en mora o irrecuperables.

Respuesta: Bien, hemos cambiado tema, es un gran tema que también queremos hablarlo en la Asamblea Legislativa que son estos famosos créditos otorgados a empresas públicas, terrible es lo que decimos no, ahora, la pregunta dice: Qué evaluación técnica y financiera realizó al Banco Central. La pregunta es, nosotros como Banco Central, como los que hemos otorgado la plata, tenemos que evaluar técnica financieramente créditos, no, y va en la respuesta.

Primero, el Banco Central no le corresponde realizar la evaluación técnica financiera sobre los préstamos otorgados a las empresas. Ahora, pues porque no queremos ahí tener pega no, de acuerdo con las leyes del presupuesto general qué dicen esas leyes donde se otorgaban, esas leyes que perforaban, no decían era de presupuesto, otórguese préstamo, tal, a tal. Esa misma Ley que decía que el Ministerio cabeza de sector debe justificar uso destino de los recursos del crédito a ser adquirido por la empresa pública y que son además de prioridad necesidad en el marco del Plan de desarrollo económico y que los flujos futuros serán utilizados para el pago del crédito. Ahí está la misma Ley le ha dado la obligatoriedad al Ministerio de cabeza de justificar técnicamente que esos proyectos sean adecuados.

Entonces, con esto sabemos a quién tenemos que pedirle cuentas sobre estos proyectos que sabemos que son no son rentables y han generado tanta pérdida al Banco Central y ahí lo tienen también tenemos la información, la vamos a presentar, en cualquier informe que nos pide.

El Ministerio de Energía y Hidrocarburos cuando se aprobaron esos créditos ha tenido la responsabilidad a través de créditos a ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), a Yacimientos, a EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos) y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, al de AS, que el de ASUSS (Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo), ustedes saben es el peor, el icónico de lo que no se debería hacer. Entonces, los ministerios de cabeza son los responsables de hacer esta avaluación técnica, no el Banco Central y esta competencia se encuentra rectificada por el reglamento que dice que estas entidades tienen que cumplir.

Y para que nosotros como Banco Central lo otorgásemos los créditos debían presentar toda esta documentación, justificar uso y destino de los recursos a ser adquiridos que sean de prioridad nacional en base a la agenda patriótica que había aprobar el informe de factibilidad técnica del pueblo, aprobar la evaluación económica y financiera, establecer el flujo, todo es responsabilidad de la empresa que sea el proyecto y del Ministerio de cabeza ¿, es ahí donde tenemos que dirigir las responsabilidades sobre la ejecución de estos créditos.

Les traigo finalmente para que tomemos en memoria cuánto ha sido esta derrochera de recursos ahí está, créditos EPNE (Empresas Públicas Nacionales Estratégicas) al 28 de febrero de este año desembolsos 44,732 millones de bolivianos, ya son cantidades espantosas que se otorgan y ahí tienen cuándo se otorgó el gráfico para que ustedes también luego lo vean con detalle, empezó 2010, 2011, 2013, el 2016, 2017 fueron los años de más desembolsos de 6,800 millones de bolivianos, 5.800 realmente cantidades y ya ven desde el año 2025, 66 millones el año pasado y obviamente quiénes son los responsables, están ahí, las empresas y la determinación, hay una entidad gubernamental también que está encargando de toda la evaluación de esto, ahí el Banco Central le va a prestar todo de información respecto a la parte financiera, pero la parte de la ejecución de los proyectos es responsabilidad de la empresa y del Ministerio de Cabeza.

Bien, Señor Presidente, Senadores, senadores, gracias por la atención.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Presidente.

Muy buena y clara la explicación, vamos a pasar ahora al momento en que viene la réplica, como está establecido nuestro Reglamento, los senadores peticionantes son los que pueden hacer uso de la palabra hay 20 minutos para que los senadores peticionarios hagan las preguntas de profundidad, los cuestionamientos que quieran según lo establecido en la norma. Voy a dar lectura quiénes son los senadores peticionantes, por lo tanto, los que estarían habilitados a hacer uso la palabra en este momento está: el Senador Abdón Porcel Arancibia, la Senadora Tomasa Yarhui Jacome, el Senador José Sánchez Aguilar, la Senadora María Moreno Cortés y la Senadora Betty Canaviri Villanueva.

Bien tenemos aquí un registro de las personas que estaban en listas para hacer preguntas en el debate anterior, en el debate de presupuestos lo hemos anotado aquí para no perder el registro para cuando retomemos la fase del debate. Entonces, vamos a otorgar la palabra a los senadores peticionarios que así lo requieran, empezamos por el Senador José Sánchez Aguilar, tiene la palabra les ruego ser concretos, son sobre los temas del PIO y para que respetemos también el tiempo que tienen como derecho

los otros senadores y no se vean remitidos a tiempo menor al final. Bien, vamos a empezar a contabilizar desde ahora los 20 minutos.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. En principio, un saludo cordial al Presidente del Banco Central por su intermedio y a los colegas también.

Bien, yo voy a ser muy breve en esto, yo lo he escuchado atentamente toda la información que nos ha brindado el Presidente del Banco Central respecto sobre todo a la primera pregunta, que es un tema que a nosotros nos debe interesar, sobre todo por los créditos que el Banco Central está dando al Gobierno y estos créditos de liquidez y créditos extraordinarios, si nosotros sumamos los dos créditos hacen más de 47 millones de bolivianos y Usted hacía una mención clara y lo he escuchado atentamente y dice que el Banco Central no se va a convertir en una caja chica.

Sin embargo, hasta este momento con estos créditos, no sé cuál es la visión que Usted tiene habiendo dado estos créditos, peor aun cuando Usted hace mención de que está dando cumplimiento al Presupuesto General del Estado, un Presupuesto General del Estado que ha sido preparado por el anterior Gobierno, es decir, por el Gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo), porque en esta Legislatura no se ha aprobado todavía ningún Presupuesto General del Estado y ahí va mi primera pregunta: ¿Usted cree que es adecuado aplicar este Presupuesto General del Estado y seguir siendo, -porque esa es la visión que tiene este presupuesto- seguir siendo la caja chica y Usted dice que no, pero también reconoce que es el Presupuesto General anterior, eso en primera instancia sí.

La segunda pregunta que tengo clara y concreta: Usted cree que está cumpliendo con estos préstamos lo que establece la Constitución Política del Estado, que el Banco Central debe mantener la estabilidad del poder adquisitivo, se está manteniendo o se está creando mayor inflación. Luego, si tengo el derecho a la dúplica, Senador Presidente, voy a hacer uso de aquello. Tengo esas dos preguntas concretas. Gracias, Presidente.

-Asume la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senadora Presidenta. Yo quiero consultarle, primero saludar por su intermedio al Señor Presidente del Banco Central y preguntarle. Los créditos desembolsados en anterior Gestión son recuperables. En primer lugar. Quién los paga y qué plazos tienen para pagar. Eso es, Senador Presidente.

-Reasume la Presidencia, el Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente. Primeramente, por su intermedio, gracias al Presidente del Banco Central de Bolivia y de verdad saludo, me complace que esté aquí para explicar cómo debe ser para y siempre lo digo, no es que los senadores o alguien en particular quiera pedirle información para sí mismo, estos mecanismos de fiscalización permiten que la población en general a través del Parlamento en general conozca cuál es la realidad de lo que está sucediendo en el ámbito económico en el país.

Dicho esto, Señor Presidente, estimado Presidente del Banco Central tengo algunas preguntas puntuales una en general y un comentario, me da la impresión que Usted habría sido parte del anterior Gobierno, porque explica mucho y en cierto modo por el tono lo siento que defiende las operaciones que se han realizado.

Me extraña, nosotros sabíamos que el Banco Central en el último tiempo había prestado 17 millones al Gobierno y lo confirmamos que son 48 millones aproximadamente no, 48 mil millones de bolivianos, mi pregunta respecto a esto estimado Presidente, hay en el gráfico que nos mostró Usted hay un salto importante cuantitativo respecto a los recursos que tenía el Tesoro General en octubre decía que aproximadamente 197 millones y de pronto salta a 6,8 millones. Mi pregunta al respecto es cómo se ha financiado, de dónde provienen esos recursos de los 6,800 millones, y un comentario sobre los créditos de los 32 millones quisiera saber sí el Banco Central ha le ha proporcionado al Tesoro General como masa monetaria o era una reprogramación no me queda claro y creo que el país también está esperando esa aclaración. Eso respecto a la primera pregunta.

Respecto a la segunda pregunta, Usted señala que en este momento no hay iliquidez, porque los créditos del Banco Central solamente se accionan, si vale el término, cuando hay una necesidad transitoria de iliquidez temporal, en el mes de enero ¿había iliquidez? porque los 32 millones es en el mes de enero de la presente Gestión, es decir, que el Gobierno actual se habría prestado cerca de 48 millones de bolivianos y como comentario también eso sería ya un incumplimiento a la Ley del Banco Central.

Respecto a la quinta pregunta, porque voy a dejar a mis colegas para que puedan también preguntar en la quinta, respecto a la quinta pregunta Usted decía que para la Gestión 2026 no se van a programar o no está previsto en el programa monetario préstamos del Banco Central al Tesoro General de la Nación, yo quisiera y de verdad le pido estimado Presidente, que sea un compromiso al país de que el presupuesto y ningún presupuesto de aquí adelante tenga o contemple estos créditos, porque todos sabemos la situación nefasta en la que nos ha dejado el anterior Gobierno y a propósito de eso también estimado Presidente, veo en la explicación que da siguen utilizando como parámetro la normativa que venía desde el anterior Gobierno la Ley N° 1503 es del 2023 y después voy a argumentar por qué me preocupa ese tema.

Respecto a la sexta pregunta, Usted señala en reiteradas oportunidades por qué el Estado boliviano o el Gobierno boliviano debería regirse a través de estándares del Fondo Monetario de cualquier organismo internacional, quiénes entendemos de economía, quiénes sabemos de economía Estado, estimado Presidente sabemos que más de 100 países en el mundo utilizan los manuales del Fondo Monetario, y nosotros como signatarios del Fondo Monetario Internacional también en un marco de respeto, en un marco de seriedad sobre todo, porque si no nos regimos en los marcos establecidos por la comunidad internacional, nos pasa lo que nos ha pasado durante estos 20 años, pareciera que las normas se han hecho a cuerpo de las necesidades y de los caprichos del Gobierno anterior y por eso digo, me preocupa por qué el Gobierno actual sigue, está bien, ha heredado, pero debería haber cambios ya trascendentes en ese aspecto.

Usted decía que efectivamente tenemos actualmente 22.9 toneladas, pero lo que llama la atención y me preocupa de verdad, estimado Presidente es que 20.5 toneladas de eso están en el exterior, primero y ahí va por qué debería utilizarse los manuales o las directrices del Fondo Monetario Internacional, porque para considerarse Reserva Internacional, esos deben ser de libre disponibilidad e inmediatas, ¿No es cierto? De estas 20.5 toneladas Usted en alguna parte de su intervención dijo que más de 6 toneladas están en el exterior y por esos tenemos que pagar 1.100 millones de bolivianos o no le entendí bien o dólares para recuperar eso. Entonces, no es de libre disponibilidad, querido Presidente.

Entonces eso hay que aclararle al país, o sea, las 20.5 toneladas no están donde debieran estar y eso viene, yo entiendo, viene del anterior Gobierno y lamentablemente ustedes siguen arrastrando este tema y quisiera que nos aclare, si lo digo esto es lo porque percibo esta situación, por qué están en el exterior, es la pregunta. Y la pregunta desde luego más lógica que todos deben estarse preguntando es está disponible esas 20.5 toneladas o es solamente un registro del Banco Central de Bolivia.

A ver, la Ley N° 1670 de 1975, bien lo indicaba Usted, dice que debe ser físico, en este caso, mi pregunta es, por qué seguir haciendo lo que hacía el anterior Gobierno. Y respecto al inciso c) de la pregunta 6, mi pregunta concreta es: cuántas toneladas de oro tiene o cuántas toneladas en realidad de oro tenemos actualmente en el Banco Central de Bolivia. El inciso e) decía: ¿Cuántas toneladas se contabilizan como reservas pese a no estar disponibles de manera inmediata en reporto, vendido a futuro, etc.? Usted decía que tenemos 22.9 reiteró eso y dijo que 22 no están disponibles por Ley porque la Ley nos obliga, entonces definitivamente no tenemos nada de disponibilidad ¿No es cierto? y peor aún si ligamos a la anterior pregunta o a la anterior respuesta, cuando nos decía que 20.5 están en el exterior.

Voy a saltar a la pregunta 10 Presidente y mi pregunta es, por qué sigue utilizando la norma del Gobierno anterior respecto a no tratar de utilizar el Manual del Fondo Monetario, o sea, no quiero y que se estigmatice cuando decimos Fondo Monetario y me da la impresión estimado Presidente que Usted de algún modo estigmatiza cuando se habla del Fondo Monetario, precisamente los problemas que estamos acarreando es por no haber utilizado esos parámetros que establece la comunidad internacional.

Respecto a la pregunta 12, dice Usted, el 85% de las Reservas Internacionales son en oro y representan aproximadamente 3 mil millones de bolivianos y solo o de dólares, perdón, y solo 400 millones en divisas. Mi pregunta inmediata Presidente ¿Qué me están haciendo o van a hacer para revertir esta situación? Porque esto tiene connotaciones inmediatas en la población y bien lo apuntaba Usted, esto es muy grave porque precisamente por esto también, no se puede establecer un tipo de cambio flexibles a ciertos parámetros como los que no hay ahora, la población anda totalmente confundida es 6,96 es 6,88, es 9,01, es no sabemos. Entonces, esto es importante que Usted le aclare a la población.

Respecto a la pregunta 14 y a la 15, reitero que los parámetros del Fondo Monetario son utilizados casi por no decirlo universalmente, pero por la gran mayoría de los países.

Respecto a la pregunta 15, decíamos que hasta el 2023 el Banco Central le había prestado 37 mil millones de bolivianos a las empresas deficitarias, corruptas, como las llamemos del Gobierno anterior al 2025 esta cifra es absolutamente mayor, llega a 44 millones de bolivianos, el Gobierno está haciendo, ha iniciado algún proceso para revertir esta situación o qué mecanismos está utilizando para que se pueda recuperar algo de este dinero, porque sabemos dónde han ido a caer estos 44 millones utilizados o transferidos del Banco Central y con seguridad estimado Presidente, que ha sido uno de los factores que ha generado la inflación que hemos tenido los años anteriores, ojalá y espero el compromiso suyo como Presidente del Banco Central, que el Banco Central ya no sea más la caja chica como los nefastos 20 años anteriores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias. Sí, yo tenemos 20 minutos por si acaso.

Sen. Presidente: No, dentro de los 20 minutos general, sí.

Sen.ª Yarhui: Bueno, Presidente, a través de su Autoridad, saludar al representante del Banco Central de Bolivia gracias por venir.

Yo quisiera también decirle que, si bien están colgadas en su página toda la información, pero no es igual que Usted venga aquí y háblele al pueblo, creo que es un tema que de entrada tenemos que aclarar porque también está dentro de nuestro mandato que nosotros podemos hacer Petición de Informe Oral o Escrito como sea que mande el reglamento para poder aclarar ciertos temas.

Lo que decía Usted claramente que el Banco Central de Bolivia durante los últimos 5 años prestó mucho dinero al anterior Gobierno y también como que parece que vamos por ese camino y estamos prestando al Gobierno actual también. En ese sentido, pues me gustaría que además dijo y dice la Ley que solamente en casos de iliquidez, es decir, que cuando estamos muy mal, me imagino que va por ahí, verdad, y ahí también quisiera saber cómo se mide la iliquidez para prestar el dinero a un Gobierno no, o sea, cómo midió que realmente estamos mal para que pueda prestar el dinero, no Usted, seguramente los anteriores al anterior Gobierno y su persona al actual Gobierno, porque creo que es un punto que tenemos que aclarar y quedar claramente que pues como la Ley prohíbe si estamos cometiendo ese delito de prestar, sería gravísimo que otra vez en esta Gestión se cometa esos errores o delitos de lo que hizo el anterior Banco Central de Bolivia con el anterior Gobierno.

Luego también habló sobre las reservas del oro, que nos interesa muchísimo, que me parece que Usted también mencionó que había oro en tránsito y que quisiera saber exactamente cuánto tenemos de reserva en oro para que yo creo que, si está en tránsito, en refinación, eso no es reserva ¿Verdad? entonces tendría que estar exactamente clarificado cuánto tenemos la reserva de oro.

También la pregunta siete, me gustaría que aclare un poco sobre los votos disidentes, que no lo escuché mencionar y también habla mucho en contra del Fondo Monetario Internacional su Autoridad me parece que eso no debe ser, digamos, como una referencia internacional nosotros estamos como que no tenemos que ver nada con eso, a mí me gustaría saber eso porque dijo en varias intervenciones que no es necesario que tomemos estándares nacionales, yo no sé si entendí mal.

Luego también me gustaría saber en el último punto, Señor Presidente que, si bien el Banco Central de Bolivia para hacer ciertos préstamos o créditos para empresas que lamentablemente en el anterior Gobierno nos han metido un problema gravísimo de empresas quebradas, todo eso, en ese caso ¿Qué ahora hace el Banco Central de Bolivia? Lo vamos a dejar así ¿Cómo se recuperan los créditos?, ¿Cuánto recuperaron de la anterior o la anterior Gestión, no cuenta o ustedes también van a hacer alguna algún proceso o alguna iniciativa que ustedes puedan recuperar o se lo van a regalar? no sé cómo no entendí esa parte y creo que es muy importante también que realmente Presidente hablemos de una Gestión distinta no, nosotros confiamos de que un Presidente del Banco Central de Bolivia realmente se enmarque en la norma y no se cometa los delitos, no se cometa lo que se hizo en las anteriores gestiones para que el tema fundamental que es el tema de la economía, pues habrá que cuidarlo mucho no. Entonces, por mi parte eso me gustaría que esos puntos que acabo de indicar se pueda esclarecer.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Señor Presidente. Por intermedio de Usted, saludar al Presidente del Banco Central de Bolivia y a todos los colegas y a las personas que nos acompañan y a la prensa.

Bueno, las siguientes preguntas para aclaración al Presidente no, él indicó que se realizó un cambio de la Ley, solo un artículo por la modificación de la Ley N° 1703 para realizar el préstamo extraordinario por una sola vez que se ha prestado en esta Gestión los 32 mil millones, si se ha podido modificar ese artículo por qué no modificar que se cambien también la reservas en divisas, si hace rato mencionó que esta Ley es la que prohíbe, que afecta y que perjudicaría al Estado.

Segunda pregunta, en caso de tener libertad de manejo sobre los 22 millones que registra la norma ¿Cómo asegura Usted que no van a actuar como los anteriores gobiernos?

Tercera pregunta, hace rato indicó que ustedes no tienen la facultad ni que ni les corresponde evaluar técnicamente ni financiera o responsabilidad los préstamos o los créditos que otorgan a las empresas estatales o públicas si bien ustedes no tienen la responsabilidad, pero sí mencionó que es a través de los ministerios de cabeza; hasta la fecha sabemos que hay muchas empresas públicas que han recibido son receptoras de créditos del Banco Central de Bolivia como: YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos), ECEBOL (Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia), Mi teleférico y EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), Empresa Siderúrgico del Mutún y otras empresas ¿hasta la fecha Usted se ha reunido con las cabezas para ya realizar un cobro inmediato de estos créditos?

Y, por último, como Presidente del Banco Central de Bolivia, ¿Cómo puede comprobar y demostrar al pueblo boliviano la cantidad real que tenemos de reserva de oro?

Sen. Presidente: Con eso hemos concluido la ronda de las preguntas y voy a ceder la palabra al Presidente del Banco Central en haciéndole notar que según lo establecido en nuestra norma tiene también un tiempo de 20 minutos para dar respuestas a las preguntas.

Tiene la palabra, Señor Presidente del Banco Central de Bolivia.

Presidente del Banco Central de Bolivia: Gracias, Presidente. Bueno, tengo 30 minutos, son 25 preguntas en tener que correr algo, importante en la lámina, por favor, a ver, hasta que me pongan la lámina de los créditos, tal vez no se ha llegado a entender esto, pero para eso están estas preguntas no, el actual Gobierno ha extendido, ha otorgado solo dos créditos, uno de liquidez, como está establecido en la Ley N° 1670 hay un cuadrito al inicio, por favor, sigue no, uno de liquidez noviembre de la año pasado porque la situación del Tesoro General era desastrosa, calamitosa y para eso está la Ley N° 1670 y nos da esa potestad.

Ahí tienen ustedes el crédito de liquidez otorgado 16 mil millones, 9.89 un año, los créditos de liquidez tienen que ser de corto plazo a tasas de mercado 9.89 y demostrando la iliquidez, alguien me preguntaba ¿Cómo demostramos la iliquidez? si vemos el cuadrito de las columnas, un poquito más adelante, por favor, el Tesoro General de Nación estaba seca ahí no, lo que hemos mostrado, totalmente seco y era absolutamente indispensable el darle el crédito de iliquidez establecido por Ley, pues la Ley nos faculta dar créditos de cuando se presente iliquidez, por qué en noviembre esto subió porque ya lo hemos desembolsado sí. Entonces, está enmarcado en la Ley para que el Tesoro no entre en quiebre ahora, si esto hubiéramos dado continuamente y no hubiera habido la iliquidez, ahí sí estuviéramos siendo caja chica incumpliendo, pero lo hemos hecho solo una vez cuando el Gobierno ha recibido el Estado, cuando reciban ustedes con su cuenta de caja de con cero no, entonces ahí teníamos que dar y está establecido y se puede revisar eso -volvamos al cuadro inicial- el otro crédito inclusive tiene distintos nombres, crédito extraordinario, en el otro de 16 mil se les ha dado, se ha desembolsado fondos, sí, y lo hemos dicho en este crédito externo se les ha dado un solo recurso nuevo, solo ha sido refinanciamiento.

Los 31.839 millones de bolivianos es refinanciamiento esto lo hacen normalmente todos los bancos centrales qué quiere decir, que las obligaciones de corto plazo que anterior Gobierno ha generado a un año plazo se iban a acumular este año eso no podía pagar el Tesoro se ha juntado todas esas deudas de un año y se ha refinanciado, no le hemos otorgado ni un solo centavo adicional de desembolso, solo se refinancia. Es como cuando ustedes van a un banco, tienen una deuda, no han pagado un mes mil bolivianos y tienen el interés más 10, mil diez se deben al Banco le dicen al Banco, refinanciamiento okay, te refinancio los mil diez págame de aquí a tres meses ¿Les desembolsan plata nueva cuando refinancia el Banco? no, entonces, en el crédito extraordinario no hay caja chica es un refinanciamiento de las obligaciones de largo plazo, de corto plazo a largo plazo esto en base a qué es hecho, en base a la Ley N° 1670 no, como hemos explicado, se ha hecho en base a la Ley N° 1705 de aprobación del presupuesto ahí facultaba al Banco Central a otorgar este crédito de refinanciamiento sin otorgar un solo centavo.

En resumen, solo hemos otorgado el crédito de iliquidez de 16 mil millones una sola vez ya no hemos vuelto a otorgar créditos y por supuesto este concepto de caja chica que cada vez hagan, salgan desembolsos sin cumplir este concepto no lo hemos dado, vamos a seguir reiterando y si hay necesidad de tener una política comunicacional al pueblo más amplia es el Banco Central no está siendo caja chica, está cumpliendo la Ley y está cumpliendo lo que manda la Constitución Política del Estado.

Estos créditos son recuperables, quién los paga y cuál es el monto sí son absolutamente recuperables, por estos créditos el Tesoro nos emite pagarés letras del Tesoro y con cargo a eso nosotros estamos habilitados para debitar su cuenta. Por lo tanto, el Tesoro General de la Nación no ha ingresado en mora, ha ido pagando sus obligaciones normalmente. Cuáles son las condiciones, mencionaba la Senadora, están ahí en el cuadro y ustedes lo tienen en la presentación el de liquidez siempre es de corto plazo a un año plazo, simplemente tasa 9.89 y 16 mil millones, en cambio el crédito extraordinario es de largo plazo, 35 años 4.55% 31.839 millones es la primera vez que se hacen estos refinanciamientos no, se los ha hecho permanentemente en épocas anterior antes del Gobierno de Evo Morales también se hacía, inclusive a plazos más largos hay unos bonos a 100 años que tiene el Banco Central entonces es una práctica normal pero se diferencia entre lo que es refinanciamiento, y no le damos ni un solo centavo nuevo y lo que es liquidez.

El Senador Porcel me decía si parecía que mi exposición era del anterior Gobierno y les digo definitivamente no he estado en el anterior Gobierno y no lo defiendo absolutamente para nada, porque además hemos encontrado en el Banco Central y en mi primera conferencia de prensa a dos semanas de haberme posicionado he detallado todas las barbaridades que ha hecho el anterior Gobierno. Entonces menos podría ser del mismo.

Los recursos octubre y noviembre 6.800 por qué el gráfico, subió tanto no, ahí ustedes pueden ver las vallas en octubre 198 cero tenía el tesoro y subió a 6,845 a 9 es que ya le empezamos a desembolsar el crédito extraordinario y después de eso el Tesoro tuvo los recursos necesarios para atender las obligaciones.

Los 31.839 del crédito extraordinario, -por favor, volver al cuadrito del crédito extraordinario- exacto mencionaba el Senador si eso afectaba la masa monetaria o estaba renegociado no, esto es renegoció no incrementa más monetaria no hemos desembolsado y si uno ve la emisión en la fecha de la refinanciación, vale decir el 2 de febrero de este año, también se pueden ver las estadísticas, no se ve un incremento de esta naturaleza, no hay un salto de 31 mil millones de bolivianos en la emisión, refinanciamiento, emisión no tiene ningún tipo de incremento. Ahí también sí en la masa monetaria o la renegociación.

La siguiente pregunta y que está ligada a más adelante, nos decían, el gráfico del oro, si van también al oro, por favor, muestra que el 85% de las reservas de oro es más adelante está en oro ¿Qué mecanismos se están utilizando para revertirnos nos decía? y ahí les demostramos, les manifestamos nuestra impotencia no podemos revertir que las Reservas Internacionales tengan ese alto porcentaje me dirán por qué, porque hay una Ley que obliga al Banco Central a mantener 22 toneladas de oro sin utilización, qué quisiéramos hacer para revertir esto, quisiéramos fervientemente que haya una Ley que elimine esa norma que diga que tenemos que mantener obligatoriamente 22 toneladas de oro en nuestros reservas. Eso nos ayudaría, como también lo han dicho los senadores y agradezco el criterio de que nos ayudaría mucho realmente, liberamos eso tenemos más divisas, liberamos tipo de cambio, el futuro puede ser mejor con una simple modificación asegurándonos de que no vamos a farrear esa plata y eso nosotros sí nos comprometemos.

Empezó el Senador a hablar de estas famosos normas internacionales del Fondo y ahí les pido disculpa si es que se me ha entendido de que yo soy anti Fondo no, lo que yo decía es que las preguntas más bien parecía que decían: Hay que hacer esto, y no porque yo lo diga sino por lo que hacemos en el Banco Central; todos los años nosotros hemos dado cumplimiento a los estándares internacionales de recopilación de datos no nos hemos apartado de eso ¿Cumplimos lo que haya que cumplir con el Fondo Monetario? por supuesto que cumplimos, pero también somos respetuosos de nuestra norma y nuestra norma en la parte del oro dice que el oro físico forma parte de las reservas. Entonces, ratificamos y así lo podemos ver y lo y podemos preguntar al fondo ¿Bolivia cumple los estándares internacionales de recopilación de datos? le podemos hacer la pregunta al Fondo y nos va a responder con que sí lo hacen, entonces no nos estamos apartando del Fondo solo y hacía referencia que las preguntas estaban muy tendientes a ese tema.

¿El Gobierno ha iniciado acciones para recuperar estos recursos? La pregunta N° 15 que la tengo eso habla de los préstamos, entonces ahí también está en lámina al final, pero comentarles que hasta ahora no ha habido incumplimiento en cuanto al pago de las obligaciones de estos créditos que se ha dado a las empresas, pero diría: ¡Ah!, entonces se están pagando, está bien, no hay una trampita, todas las empresas, excepto yacimientos, tienen un garante, como ustedes pueden tener un garante de su préstamo, quién creen que es el garante, el Tesoro General de la Nación, entonces la empresa EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura), absolutamente en banca rota no cumple.

¿Quién se lo está pagando al Banco Central? El tesoro con recursos de todos los bolivianos, entonces es un desastre eso, pero ¿Qué acciones ha tomado el Gobierno del Banco Central para recuperar estos recursos? Lamentablemente, o sea, está pagando el Tesoro porque así dice la norma no, ahora independientemente de que el Tesoro nos pague a nosotros, hay que ver la rentabilidad de esas empresas y esa ya es potestad sabemos de otra instancia del Gobierno que está hay entiendo, es una instancia no, que está evaluando estas empresas el Banco Central no lo puede hacer por ya no sean caja chica.

Nos mencionan ahí en la segunda reafirmamos nuevamente, no van a haber créditos discrecionales todo enmarcado en el Programa Monetario aquí está mi directorio arriba y todos conjuntamente hemos dicho, no vamos a ser caja chica del Gobierno seguro tendré problemas con el Ministro de Economía cuando escuché esto. Pero esa es la posición firme del Banco Central de Bolivia.

Hablaban de lo que tenemos en la información Web y el informe oral, la Senadora yo le digo no, no es que hago referencia a la Web para no venir aquí, con gusto vamos a venir las veces que nos convoque, pero también quiero decir a toda la población que toda esta información no solo está para los senadores, senadores, está para todo el pueblo boliviano en la página web por eso hacía referencia a la página Web, nuestra disposición para venir a este Hemiciclo está claramente demostrar esta petición de informe me llegó ayer y estamos aquí presentes.

Cómo se mide la iliquidez, poco voy a ir a la economía nuestra también, cómo medimos cuando uno está ilíquido, cuando los ingresos que tenemos son menores a los gastos no, yo recibo mi sueldo de 3 mil bolivianos y gasto 3.500 ya estoy ilíquido, lo mismo ocurre a nivel de las finanzas grandes, el Tesoro General tiene su cuenta la CUT - Única del Tesoro, tiene ingresos todos los días, pero también tiene gastos y hay un momento en que por las circunstancias del tiempo puede estar ilíquido, pero a nosotros nos tiene que esa iliquidez es transitoria, porque si es permanente ya es otro elemento de esa manera medimos la iliquidez y vamos conciliando con el Ministerio de Economía permanentemente.

El oro, si van al cuadrito del oro, por favor, decía ese oro en tránsito realmente es oro, sí, es oro, sí es oro porque tiene un porcentaje de pureza adecuado y es propiedad del Banco Central de Bolivia ahora, cuál es el problema. Y por eso lo hemos puesto ahí sentir no, y los componentes de oro que tenemos, no hay otro cuadrito son tres divisiones no, uno es el oro que está en, es ese, a ver ahí está la división del oro. ¿Hay oro depositado en el exterior? que es otra pregunta que ya vamos a decir 20.5 toneladas hay un oro en tránsito a la fecha que hemos hecho este reporte, ahora ya no 3 de marzo, efectivamente hemos sacado de las bóvedas del Banco Oro y lo estamos llevando al exterior para ser refinado y pueda ser invertido, por eso se denomina Oro en Tránsito para Refinación eso quiere decir porque está en tránsito que no es nuestro, por supuesto que es nuestro no y se muestran ahí todos los documentos contractuales que nos certifican eso y el oro en Bóveda es el saldito que está quedando.

Cuál es nuestro compromiso en ese aspecto y que creo que va en contra de lo que decía algún Senador no, más bien yo siempre he escuchado que el oro debería estar en bóvedas del Banco no, y eso más bien no es lo que se hace en práctica internacional, en práctica internacional para que el oro sea más líquido, tiene que estar invertido en el exterior, en cuentas del exterior. Les voy a dar un ejemplo: digamos que tengamos una tonelada de oro en bóvedas ese 0,7 si lo queremos volver líquido y venderlo y tener dólares con eso, qué tendríamos que hacer, sacar ese oro del Banco Central, transportarlo hasta el exterior y empezar a venderlo entonces tardamos mucho, en cambio, el oro que tenemos depositado en el exterior es inmediato lamentablemente vendible en un día se puede vender ese oro. Entonces es mejor para conceptos de liquidez tenerlo afuera, concepto de seguridad ¿Está más seguro nuestro oro en el exterior o en bóvedas del Banco? Les hago la pregunta, nosotros creemos fervientemente que, en el exterior no, bien Oro Reservas en Tránsito.

Aclarar votos disidentes, hemos buscado, tal vez no se me ha entendido en eso, a ver, cuando en reunión de Directorio se está tomando una decisión en el Banco Central se vota y puede haber un Director, una Directora que yo no estoy de acuerdo con esto por norma tiene que anotar en el Acta, decir mi voto es disidente, yo no estoy de acuerdo con este tema, esa era la pregunta hemos revisado todas las actas del anterior Gobierno uno podía decir, pero ya que qué importa el anterior Gobierno pero lo hemos hecho porque la pregunta decía eso y no hemos encontrado ningún voto disidente; ahí solo anotamos lo que está, no decimos si está eso bien o está mal, pero no ha habido ningún voto disidente y por eso le estamos dejando la carpeta aquí al Presidente donde están todas las Actas donde firman todos los directores, todos los créditos que han otorgado está ahí. No hubo voto disidente.

Bueno ¿Habla en contra del Fondo? ya he explicado, no hablo en contra del Fondo, solo que las preguntas eran mucho Fondo, más bien estamos trabajando con el Fondo y sabemos que es importante que firmemos acuerdo con el Fondo, en algún momento cuando el Ministerio de Economía lo decida, porque eso nos va a abrir también muchas puertas, estamos trabajando mucho en el Banco Central con el Fondo y han venido visiones de trabajo no y hemos trabajado y ya tenemos resultados favorables, ahora ya el Gobierno decidirá cuándo firme el Acuerdo y eso nos va a abrir muchas puertas, entonces nada de que estoy contra Fondo por si acaso.

Qué hace el BCB para recuperar los créditos, cuánto se ha recuperado, lo que les he dicho, no tenemos ni nada mora de estos benditos créditos a lo hacemos no y la garantía, que es no lo principal, la garantía es el TGN, el TGN está pagando los platos rotos de la mala administración de estas empresas y quiénes es el TGN nosotros mismos, o sea, toda la población paga estos platos rotos.

Que se note una Gestión distinta en el BCB parece que es lo mismo del otro. Permítame decirles ahí que es absolutamente distinto nuestra Gestión yo estoy muchos años en el Banco Central y les puedo decir que esta Gestión es absolutamente hay un compromiso institucional de no hacer caja chica, hay un compromiso institucional de manejar adecuadamente las reservas, de no hacer esas operaciones de empeño del oro, de comprar oro en el mercado interno sin cosas oscuras, con reglamentación clara, de transparentar la información vean la página Web y pregunten a la gente que normalmente entraba a la Web, cómo era hace 3 meses la página Web y cómo es ahora transparenta de asistir a todas las solicitudes de peticiones de informe en esta Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados hay una Gestión distinta hemos cambiado también el personal, personal profesional técnico, porque antes había un personal muy político y en eso estamos empeñados y estamos trabajando arduamente para demostrar que la actual Gestión del Banco Central es absolutamente distinta con la que se tenía antes.

La Ley N° 1703 establece en su artículo el crédito extraordinario, por única vez y si ustedes las próximas leyes de presupuesto no ponen apruébese otro crédito, no vamos a otorgar créditos a el Tesoro porque no.

Excelente, por qué no cambiar la Ley del Oro, para que tengamos esto excelente nosotros a disposición de ustedes, a órdenes de ustedes para discutir no es un tema este sencillo discutir en todos los años, pero libérennos de esa restricción que tenemos de las 22 toneladas, porque eso sin duda va a significar beneficio para toda la población.

Cómo asegura que el BCB no actuará como los anteriores gobiernos, en la práctica y en los hechos lo estamos mencionando, no somos más caja chica, hay una independencia del accionario del directorio y vamos a ir en cumplimiento de la Ley no vamos a hacer nada que esté fuera de los lineamientos y las competencias del Banco Central.

Cómo liberar las 22 toneladas, me preguntaba siempre, es una Ley que diga, se deroga la Ley N° 153 en la parte que corresponde, vamos a hacer todo en la campaña si ustedes nos apoyan para que toda la población sepa que no es solamente liberar al Banco Central de esto, sino facultarle para que utilice adecuadamente ese nivel de reservas.

¿El Banco Central se reunió con los ministerios para realizar el cobro de los préstamos de las empresas públicas? Por Ley no, nosotros no hacemos eso, es el Ministerio de cabeza el que tiene que hacer eso el Ministerio de cabeza ahorita tiene que evaluar a EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura) qué desastre EASBA es EASBA bueno, que evalúe y que diga eso y que encuentre los responsables de esa administración, el Banco Central en la Ley está en toda la normativa, se ha limitado a otorgar los recursos para este tema.

Cómo comprobamos la cantidad de oro, no me crea en ese cuadrito, perfecto, no hay problema, hay extractos bancarios donde se demuestra que esas 20 toneladas de oro están depositadas en Bancos internacionales de primera línea es como su extracto bancario no. ¿Cómo sé que alguien tiene 10 mil bolivianos en su cuenta? Hay el extracto bancario del Banco no, igual tenemos extractos bancarios de todo esto, ponemos a disposición de los senadores, senadoras para ver. Ratificamos que afuera están 20.5 toneladas, 1.7 en tránsito que próximamente va a llegar, esperemos al exterior y 0.7 depositadas en bóvedas del Banco Central de Bolivia. Eso sería todo, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Muy clara la explicación, creo que es una muy buena explicación y quiero antes de despedir y agradecerle por su presencia, comentarles que el Presidente se ha ofrecido hacernos una breve presentación sobre el tema de los billetes no, que así que, si ustedes quieren que lo hagamos en este momento, saliéndonos un poco de lo establecido en el Reglamento, podríamos tener una explicación de primera mano.

Me pareció que vale la pena ponerlo en consideración, pero voy a someter a votación para que no digan que después estoy haciendo uso indebido de la Presidencia, bien les consultaré, hay la predisposición de hacer una presentación a la cual creo que no es oportuno que hagamos preguntas hoy, porque tenemos una agenda bastante larga, podríamos después a través de otros instrumentos hacer escuchar esta exposición del Presidente, esta exposición sobre el tema de los billetes y del último accidente que hubo.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo en recibir en este momento la explicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Perfecto. Entonces vamos a otorgarle un tiempo un tiempo de 20 minutos para que nos haga una explicación sobre el último problema acaecido.

Decirles de nuevo que esto no impide que podamos hacer cualquier tipo de instrumento que tenemos para la fiscalización, pero creo que es muy bueno aprovechar la oportunidad que está el Presidente aquí con esta disposición. Así que vamos a concederle Presidente, agradeciéndole nuevamente por su disposición estos 20 minutos para que nos haga la explicación. Gracias.

Tiene la palabra, Señor Presidente del Banco Central de Bolivia.

Presidente del Banco Central de Bolivia: Gracias, Presidente. Por la atención y disculpen si es que nos hemos extendido anterior o vamos a ser breve, pero es importante el informar a la Cámara de Senadores sobre este tema.

He recibido dos peticiones, no son peticiones, informes escritos que no van por el canal y los vamos a responder mañana mismo no, no vamos a pedir el trámite burocrático porque esa es nuestra predisposición en el Banco, atender estos requerimientos y lo vamos a hacer con mucho gusto.

Bien, vamos a hacer esto, hemos dado conferencias de prensa, pero aquí quiero resumir todo lo que ha sido este lamentable siniestro. Adelante, por favor.

Marco normativo y conceptos: Conceptos importantes que ustedes tienen que saber, primero en la Constitución Política del Estado está que le dan al Banco Central la potestad de autorizar la emisión de moneda, entonces solo es el Banco Central el que emite moneda. Primer punto.

En la Ley N° 1670 del Banco Central y es más específico dice, el:

"Artículo 10. El Banco Central ejercerá en forma exclusiva e indelegable la función de emitir la unidad monetaria, los billetes y monedas que emite el BCB son medios de pago de curso legal en todo el territorio con poder liberatorio ilimitado"

El Banco, potestad, el Banco el ponerse en circulación.

Y a lo que vamos, el BCB contratará la impresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las que emitan con fines conmemorativos, entonces está claro de esta primera lámina es potestad del Banco Central toda la parte de billetes y monedas es potestad del Banco Central y debería ser la única instancia que se pronuncie sobre este tema.

Vamos al marco normativo sobre ya propiamente los procesos de licitación, no se produce billetes y monedas en Bolivia, entonces tenemos que proceder a licitaciones para adquirir en el exterior el Banco Central tiene la responsabilidad de dotar en la economía de mantener monetario para sus transacciones, claro tenemos que ver si el material está muy viejo algunas veces no había monedas ¿se recuerdan? con dulces, esa es nuestra potestad de dar adecuado material monetario a toda la población. Para eso tenemos que hacer una Licitación Pública Internacional en el exterior en el marco de los decretos supremos de la SABS (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) desde el inicio del proceso de licitación hasta la entrega del material, fíjense, son entre 18 y 24 meses y no es que podamos decir ah, licitemos y que mañana llegue el billete no, tarda entre un año y medio y 2 años desde que tomamos la decisión por todo el proceso que significa esto y esto es propio del Banco Central, no, es de todos los bancos central por eso tenemos que tomar previsiones muy anteladas para cuando queremos tener material nuevo.

Otro elemento que va a tener luego que ver con la tragedia, en los procedimientos para la entrega de este material monetario, hay una modalidad que todos utilizan que es el Delivered Duty Pald (DDP.) ¿Qué significa eso? Que el que nos provee el material desde la planta de producción hasta la puerta del Banco Central es su responsabilidad ¿Cuándo es responsabilidad del Banco sobre este material? cuándo lo recibimos, antes de recibir no es responsabilidad del Banco Central, es responsabilidad de la empresa proveedora; estos términos son importantes justo por el siniestro que ocurrió, una vez que el Banco Central recibe el material, lo custodia, entonces entra a sus bóvedas y cuando ve que hay necesidad, recién lo pone en circulación. Ese concepto se llama monetización.

Entonces, no es que el billete que venga ya directamente está legalmente hábil, no, tiene que entrar al Banco Central, hacemos todas las certificaciones correspondientes y recién autorizamos la monetización y puesta en circulación legal y seguro por estos conceptos vamos a volver después porque esto tenemos que tener muy en cuenta en el famoso siniestro que ha ocurrido.

Adelante, por favor, ahora sobre esa base, qué se ha hecho. El Banco Central de Bolivia, el 27 de enero del 2025, en la Gestión anterior, ha suscrito luego del proceso de licitación un contrato con una empresa proveedora de estos servicios, CRANE CURRENCY MALTA LIMITED, 27 de enero, adquisición de billetes de la serie "B", de la nueva serie "B", para cubrir esta demanda de efectivo no, para ir sacando los viejitos, reponiendo y también para los nuevos requerimientos. Como hemos dicho, el contrato establece que estos billetes con CRANE nos tienen que entregar en las bóvedas del banco de acuerdo al cronograma, no es que traen la totalidad de lo que hemos contratado, viene por partidas, por cronogramas, en el año pasado se han recibido nueve embarques, no todavía nuestra Gestión, lo último recibimos en nuestra gestión, pero se han recibido nueve embarques.

Ahora, fíjense aquí en los montos, las cantidades son realmente muy grandes en piezas, o sea, en unidades de billetes de todos los cortes 966 voy a responder, 967 millones de piezas, imagínense la cantidad de este compra súper grande y en valor bueno, 74.410 millones aquí hago un acápite alguien dice que cuando ya producimos el billete, ya estamos incrementando la emisión ya va a haber inflación, falso, porque lo único que estamos haciendo es contratar la impresión de billete y traerlo a bóveda, resguardarlo en bóveda y poco a poco va saliendo esto, entonces no hay efecto de emisión cuando uno contrata la provisión de, cuándo habría efecto emisión, si inmediatamente vamos sacando billetes no, para emisión, ahí sí habría problemas.

Cuánto se ha recibido de este contrato de 967 millones de piezas en la Gestión 2025, 636, o sea, más de la mitad, ya se recibió sin ninguna dificultad del año pasado, nosotros recibimos el último embarque ya en nuestra Gestión normalmente bien. Conforme a este cronograma de entregas en el contrato se firma con la empresa no, el primer trimestre entrego tanto, el segundo tanto y así sucesivamente, se tenía programada la entrega de este décimo embarque para marzo, ahora esto tenemos que publicar obviamente que esto es información reservada no, por cuestiones de seguridad, no podría decir el Banco Central va a llegar un lote, un embarque en tal fecha, entonces nosotros estábamos bien esperando que llegue.

La totalidad de este embarque, el siniestrado, llegó desde Malta, donde es el lugar de la fábrica del proveedor hasta Santa Cruz eso llegó todo el décimo embarque sin ningún problema, ahora desde Santa Cruz el traslado hasta la ciudad de La Paz se programó en cinco vuelos dos han llegado en la mañana del viernes sin problema, el tercero fue el siniestrado y luego vinieron dos, ahora he escuchado en prensa, y cómo no han hecho esto, porque no es responsabilidad del Banco, como hemos visto en contrato eso tiene que hacer él que nos provee el dinero, voy a hacer un ejemplo ustedes están trasladando de casa, el transportista se lo lleva a sus muebles, si él elige una ruta u otra, un camión grande, chiquito, es responsabilidad del que hace la mudanza. Nosotros cuando recibimos recién nos responsabilizamos, entonces es una parte fundamental de esta tragedia la responsabilidad de lo que

el avión, por qué contrataron el TAB (Transporte Aéreo Boliviano), todo es responsabilidad de la empresa proveedora.

En el avión siniestrado, cuánto se transportaba, 17.1 millones de billetes, cortes, ya todos sabemos 10, 20 y 50 de la serie "B" para completar el décimo embarque el lunes luego de todos sucesos, en la noche hemos recibido también normalmente el saldo, 61.4 millones de billetes que constituía el resto del décimo embarque, igual han habido aquí a presiones confusiones entre cantidad de billetes, lo que es el importe, no tomaban en cuenta lo del siniestro, lo que ha sido entregado antes, esta es la información oficial y nunca la hemos cambiado, a pesar de que en la presa decían que había informaciones contradictorias, no, las contradicciones fueran de los que estaban interpretando las cifras. En el siniestro 17 millones de piezas, si volviéramos a la lámina anterior, el contrato de toda la serie "B" es de 966 millones de piezas, entonces el siniestro es de una parte pequeña de lo que teníamos.

Cuánto es el costo, ustedes pueden ver, vamos a dejar también esta presentación en para ustedes el costo, estamos ahí entre el décimo embarque, el siniestro y que no nos ha entregado. Ahora, fíjense en la última columna, nueve embarques sin problema, el décimo, una partecita siniestra y otra que ya nos ha entregado, pero todavía tenemos cantidades porque nos entregue la fábrica, que recién va a producir 206 millones de unidades y esto voy porque había no elementos decía ¡Ah!, pero no declaren la toda la serie "B" inutilizada.

Cuánto es el costo total para el Banco Central de la producción de estos billetes, 76 millones de dólares y solo de los cortes 50, 20 y 10, 41 millones de una decisión de decir que salga de circulación la serie "B" quién va a sumir los 41 millones de dólares. Es un costo que ya estamos haciendo, que estamos un contrato no podemos esta serie dejarla inutilizar.

Veamos por favor una cronología del Siniestro. Viernes 27 de febrero estamos desenvolviendo normalmente nuestra actividad, 18:00 de la tarde tomamos conocimiento a través de algunos mecanismos lo primero que tenemos que hacer es ver y confirmar si es que efectivamente en el avión siniestrado se transportaba billetes. Eso quién nos tenía que informar, el transportador y efectivamente nos confirma que en el avión siniestrado había billetes que debían ser entregados al Banco Central, inmediatamente si recuerdan a las 19:00 horas de la noche informamos a la población alguien decía no informa no, hemos informado y hemos dicho qué contrato teníamos, con qué empresa, cuáles han sido las entregas efectuadas, los mismos cuadros que hemos visto, la información sobre este embarque y que la responsabilidad sobre estos billetes siniestrados, así ya les vamos a llamar, siniestrados, era absoluta del problema sin duda, no había responsabilidad de nadie de la parte boliviana. Inmediatamente nos constituimos personalmente yo, el Directorio, algunos gerentes nos constituimos en el lugar de sinestro, déjenme comentar, pero ustedes lo han de ver en la televisión, yo lo me presentado personal escenario de altísimo resguardo, nos hemos liberado así de una convulsión social, mucha gente ahí agrupada para tratar de adueñarse, de robar el dinero que estaba desparramado en una extensión de unas dos canchas, un escenario muy riesgoso ya se había sustraído el material monetario.

Seguimos en viernes 23:00 horas de la noche, 24:00 de la noche, 01:00 de la mañana lo primero que hemos hecho y ahí agradecemos mucho, no nos vamos a cansar de agradecer a los efectivos de la Policía y a la Fuerza Aérea que está muy cerca ahí, porque ellos se organizaron para defender esas hordas que venían para sustraer los billetes, en ese momento en ese escenario de amplio desorden social, de vandalismo en coordinación con el proveedor con CRANE que era todavía el dueño de ese material monetario, adoptamos la decisión de incinerar los billetes, porque eso iba a hacer de que se bajen los ánimos de conflictos sociales, hechos violentos que hubieran derivado en pérdida, en la ambulancia, dónde yo estaba porque nos trasladaron en ambulancias nos han apedreado personalmente, casi tenemos series consecuencias y no solo a nosotros han incendiado camionetas, ha habido gente que la han golpeado hasta casi dejarla muerta, hay muchos datos de eso, ha habido vandalismo de algo, ha habido y si dejábamos ese material monetario para que sigan robando consecuencias que hubieran sido, yo no me hubiera hasta ahora podido estar tranquilo si no hubiéramos ordenado la incineración, en coordinación con la empresa proveedora.

Otro elemento que también nos ha mencionado no, nos han dicho: ¡Ah!, esa incineración tiene un costo, no tiene ningún costo para el Banco porque ese producto no ha sido entregado al Banco Central, entonces todo ese material monetario no tiene ningún costo para el Estado, no los va a ser repuesto por la empresa sin ningún costo, ya no se ha dicho con nota que la hemos mostrado también a la opinión pública.

Entonces, en ese escenario de crisis de todo lo que había, hemos tomado la mejor decisión técnica posible; dijimos hay, esto van a querer seguir robando vamos a estar hasta las 5 de la mañana evitando que sigan robando y decidimos sacar un comunicado para decir se anula la serie "B" ´para qué, para calmar ánimos, para que ya no haya esa proliferación de circulación de los billetes sustraídos; hemos seguido trabajando 04:00 o 05:00 de la mañana con la Fiscalía, se ha hecho la recuperación de billetes del siniestro, se ha llevado la FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen) parte con mucho riesgo era a 1 centímetro de que haya realmente una eclosión y eso lo puede decir las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas.

El sábado 18 nuevamente volvimos ahí y logramos todavía desde las 06:00 de la mañana recuperar parte del material que estaba en dentro del avión siniestrado, eso ya lo trajimos al Banco Central de Bolivia. Otro equipo, paralelamente en el Banco Central, todo el viernes en la noche del sábado ha ido a trabajando para identificar la numeración de los billetes, no estamos hablando de 100 billetes senadoras, senadores, estamos hablando de 17 millones de billetes que hemos tenido que identificar y hacer todo

para decir ¡Ah!, esto es lo que estaba en el siniestro y eso lo logramos hacer hasta mediodía del sábado cuando ya contábamos con esa información, ya podíamos salir a la prensa y decir ¡Ah!, hemos determinado esto anunciamos solamente una inhabilitación temporal de esta serie por 48 horas hasta el lunes y así evitamos cualquier conflicto social pero ya teníamos establecido que estaban dentro del conflicto, entonces plena validez legal de la serie "B", cortes de 50, 20 y 10 a partir del 2 de marzo del lunes y vamos a seguir reiterando, excepto de aquellos que han estado siniestrados, porque esos siniestrados han sido robo, han sido hurto, han generado, como ustedes ya saben, los siniestrados solo representa y ven en la pantalla solo el 1.5 del total de billetes en circulación.

Sábado, domingo hemos empezado a coordinar con el sistema financiero para la atención al público desde el día lunes. Aparte, adicionalmente en nuestra área de sistemas desde el sábado en coordinación con los directores del Banco, verificador de billetes, dijimos ahora cómo hacemos para lograr que se identifique cuál es un billete hábil y cuál es uno inhábil, porque tiene todas las eran billetes auténticos no, solo que no estaban en circulación, solo a través de un verificador lo pusimos en la página oficial del BCB ahora ustedes pueden entrar a la página del BCB, ya sé, pero desde el martes una aplicación que se descargue en App Store, Play Store y que funciona sin conexión a internet, uno simplemente tiene que escanear el billete y sale hasta ahí todas las actuaciones.

Por lo tanto, ha habido algún tipo de otras intervenciones de otra instancia de Gobierno en esas ya no podemos nosotros opinar no, alguien que dijo que estos billetes no tenían serie, nunca el Banco Central dijo eso, pero eso la Oposición, los sectores interesados utilizaron en tratar de desprestigiar toda la cadena de acciones que había tomado el Banco Central absolutamente responsable, sin tener ningún pecado en esto. Por lo tanto, no hubo contradicción por parte del BCB, sino una sucesión de decisiones en tiempos de crisis.

Cuáles son nuestras reflexiones sobre esto y que hemos ido analizando en todo el tema. Primero, nos hablan de anular toda la serie de los cortes, fácil, anulamos toda la serie y listo, tendríamos que asumir 41 millones de dólares, de esta serie como hemos mostrado anteriormente de 10, 20 y 50 tenemos en bóvedas del Banco Central una cantidad muy grande 300 millones de piezas; eso en lo normal tenemos que distribuir en 24 meses para eso se contrata no, para uno en 2 años distribuir qué vamos a decir que toda esta serie la votamos no podemos hacer eso, alguien decía: pero rápido, traigan una nueva serie y listo, sí el nuevo proceso del se lo iniciamos hoy de aquí a año y medio o a dos años recién nos están entregando la nueva serie que es así, los billetes antiguos de la serie "A", sí los billetes antiguos de la serie "A" y anteriores que deben tener tal vez en el bolsillo son 424 millones de pesos, no es no es un monto pequeño, pero ya están en circulación, entonces cómo podemos cambiar con estos, no podemos, si no bajaría el total de billetes en circulación. Por lo tanto, no podemos sustituir las acciones.

Qué estamos haciendo actualmente, estamos continuando con las acciones del Banco Central estamos haciendo un monitoreo reforzado en coordinación con las entidades bancarias para detectar intentos de circulación y regular a través del aplicativo la Banca ya ha montado también sus equipos para que puedan detectar si son esos billetes que vamos a llamar siniestrados, vamos a continuar en la campaña de difusión de estas series observadas y la promoción del uso de este aplicativo Billetes de Bolivia, vamos a también coordinar con las autoridades competentes para el tratamiento de cualquier hecho vinculado a la posesión o intento de comercialización indebida de estos billetes.

Estamos conscientes y así lo hemos dicho en las conferencias de prensas de la molestia que estamos causando a la población es cierto, estamos conscientes, pero ahí tenemos que entender que no ha sido una causa tribular al Banco Central, que hemos tomado todas las medidas adecuadas y que algún tipo de solución no se puede dar basado en este concepto no, no lo he puesto en la presentación pero han habido ideas de decir, bueno pero legalicemos estos billetes que han estado en el siniestro, les digo con toda sinceridad y también la del Directorio del Banco, no podemos legalizar robos, no podemos legalizar algo que es ilegal, puede ser una circunstancia que nos ayude a que ya toda la serie "B" empiece a circular, pero esa debería ser una reflexión entre todos, el Banco Central dentro de sus potestades no podría hacer eso, otras instancias tal vez pueden hacer, tal vez en estas instancias parlamentarias no, pero nuestro mensaje final es el Banco Central desde un inicio apenas enterado del tema ha tomado las acciones como ustedes pueden ver en esto y se puede comprobar en las conferencias de prensa, en las actuaciones en El Alto tendientes a minimizar este riesgo.

Estamos tranquilos de que con la quema hemos evitado convulsión social, muertes en eso estamos tranquilos, conscientes de las molestias que se causa a nivel de la población, pero no hay en este momento una solución inmediata seguimos trabajando en buscar soluciones imaginativas, creativas para lograr que este tema no afecte a la población, pero queremos informarle de todo esto Senador Presidente, senadoras, senadores, gracias

Sen. Presidente: Gracias, Presidente. Muy esclarecedora la información, creo que no vamos a dar la palabra sobre el tema como hemos quedado no estamos en ningún acto, solo hemos recibido la información, creo que eso ayuda a que nosotros podamos e realizar nuestras tareas de fiscalización a partir de tener esta información, no está en el Orden del Día, no vamos a dar la palabra sobre esto, por favor sí, no estaba en el Orden del Día, por favor, les ruego sobre este tema podemos hacer todas las intervenciones que queramos, sí.

Agradecemos la predisposición del Presidente, vamos a dar una ronda de preguntas sí, por favor, no es un acto ni de PIO ni es ninguna instancia sobre este tema, sobre el tema del oro vamos a tener un debate después no. Entonces, por favor, consultas trataremos de ser bien concretos sobre estos aspectos y entendamos en que momento estamos.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, en principio, Presidente, nos acaban de informar que es lo que ha pasado en el siniestro en la ciudad de El Alto, quiero felicitar la predisposición de informar pese que hasta hace un PIO anterior el tiempo se nos había limitado. Presidente, lo que yo le quiero pedir es de que si bien se ha roto el protocolo anterior, existe la predisposición del Presidente del Banco Central y eso se aplaude porque como Usted ha podido ver, hay muchos senadores que tienen aún preguntas y cuando alguien quiere responder a los demás yo no veo óbice alguno para que no se pueda dar felicidades, así deberían ser todos los ministros, directores en venir a dar la cara y decir, esto ha pasado con esto y no esconderse, no decir que no tienen tiempo, pero Usted se ha sacado el tiempo ¡Felicidades! nuevamente y esperemos que todos los ministros aprendan de cómo se debería coordinar este trabajo cuando existen este tipo de hechos sobre todo.

Las preguntas a las que me quiero referir, cuando se ha hecho o se ha autorizado la quema de los billetes, han existido los protocolos correspondientes a qué me refiero. Al tema de la Fiscalía ha hecho presencia se ha indagado de que solamente había billetes, ya que posteriormente se ha podido ver de qué han encontrado otros productos, desconozco cuáles y papeles, si se ha cumplido con todos los protocolos de Fiscalía, eso quiere decir que hay insumos donde la Fiscalía o las autoridades que correspondan o la Policía han tomado en cuenta cada uno de esos factores que se han quemado en ese momento.

Posteriormente, como Usted bien lo dijo, al día siguiente ha llegado a recoger algunos billetes que se encontraban aún en el aeropuerto, de la misma manera la Fiscalía ha constatado qué es lo que ha sobrado y en estos Brinks de los que se ha llevado. Esa es mi primera pregunta respecto a los billetes y qué más había.

Por otro lado, ante la Fiscalía las denuncias de estos hechos han sido realizado por su persona, o sea, me refiero al Banco Central o la empresa que ha estaba encargada del transporte y por qué me quiero referir a este tema. Nosotros como país estamos en el tercer lugar como el país más corrupto, sin embargo, no hay y tantos arrestados es más, otros se dan el lujo de viajar a otros países y seguir ahí en cambio por este hecho que ha acontecido en la ciudad de El Alto, por un accidente que no ha sido provocado por los que han recogido y no quiero justificar, pero no ha sido un accidente provocado por esas personas, tampoco ha sido un accidente en el que se ha visto de que era una caja cerrada para que puedan entrar a arruinar el lugar, no había ya no había bomberos y la gente se ha enterado y prácticamente ha generado un caos en la ciudad de El Alto.

Hoy he podido ver que tenemos muchas personas en la cárcel de Qalauma menores de 18 años, en la cárcel de Obrajes madres de familia y en el penal de Patacamaya, muchas personas, más de 20 que están arrestadas por un hecho que ha sido un accidente, un incidente que no lo aplaudo pero puedo ver que siendo el tercer país más corrupto, los procesos judiciales no se han generado pero para estas personas que han estado en el lugar, inmediatamente se ha dado una celeridad que nunca yo la había visto no les han dado siquiera la oportunidad de presentar los documentos que tienen para poder estar con detención domiciliaria. He tenido la oportunidad de trabajar en una cárcel por más de 4 años cuando uno de estos errores involucra la vida de un ser humano marca por completo la vida de las personas y estar en una cárcel por un incidente, accidente no me parece justo que se esté midiendo de otra manera para unos rápido, para los porque los que han recogido no eran personas adineradas, eran personas de pueblo y por la escasez, por todo lo que estamos viviendo, han estado ahí, no estoy aplaudiendo, pero para otros la justicia es rápida y para otros no.

Ustedes como Banco Central están como la parte denunciante solo la empresa se va a dejar de lado a estos ciudadanos, deben tener sanción sí, pero la que están llevando es muy doloroso para la ciudad de El Alto, porque ahora se tipifica a la ciudad de El Alto con criterios que no van, porque la ciudad de El Alto siendo el aniversario el día de mañana es una ciudad trabajadora, de gente luchadora y con todo lo que ha hecho por Bolivia, porque hemos tenido muchas luchas hoy el Banco Central, la empresa que corresponda está generando, no solamente ese dolor de la pérdida humana de los accidentados, sino también de esas personas que han estado ahí como si fueran grandes delincuentes, habiendo otros tipos de corrupción según los datos estadísticos que menciona a nivel internacional.

Esas dos serían mis preguntas y a todos los colegas decirles no, en el Reglamento está que tenemos un tiempo pertinente para poder hacer las preguntas para que no haya molestias y podamos llegar hasta donde se pueda llegar, nos hemos jactado de trabajar 24/7 y prácticamente apenas llega la noche ya nos queremos ir, yo creo que si tenemos que estar con todas las preguntas que se tengan trabajemos no es un caso que ha pasado así no más, es un caso que realmente amerita hacer preguntas, salir de todas las dudas para al final decir pues todo sí me ha convencido o no me convencido, cada uno tendrá un criterio diferente desde su punto de vista. Gracias y reitero, espero que los demás ministros aprendan de Usted.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Saludo a la prensa, un saludo a la Cámara y sobre todo al Presidente del Banco Central agradecerle su presencia aquí.

Es muy importante todo lo que Usted acaba de explicar, porque esta situación que ha traído tragedia, muerte se ha sido utilizada como una palestra política y sigue siendo lamentablemente, pero como Cámara de Senadores queremos dar el ejemplo de institucionalizar estos PIOs y estas interpelaciones de darle orden, de darle procedimiento, Usted vino directamente a responder un PIO y además se tomó la molestia de explicarnos unas dudas, ayer teníamos justo habíamos terminado unas minutas de comunicación para su persona que estaban entreveradas como ahorita las preguntas no, entre los siniestros, la justicia, Ley y el orden y la parte que le corresponde a Usted como Presidente.

Yo pertenezco, soy Secretaria del Comité de Seguridad de Estado, he estado en una etapa de diagnóstico legislativo de las Fuerzas Armadas y Usted mencionó algo muy importante, que este avión Hércules había sido contratado para trasladar esta última fase del contrato. Mi pregunta, además de darle valor a este proceso legislativo de Peticiones de Informes, mi pregunta es, ese día ese avión había volado hasta tres veces, ese avión ha sido contratado. Entonces por la empresa que estaba cumpliendo con su contrato se le dio la oportunidad a una de nuestras instituciones de poder generar recursos y poder mover este dinero eso porque en la parte de diagnóstico legislativo, que es algo que voy a presentar también a esta Cámara, nuestras Fuerzas Armadas hacen hasta lo imposible para sobrevivir, no tiene recursos y hacen todo lo que pueden para sobrevivir, el anterior Gobierno se ha dedicado a destruir todas nuestras instituciones nadie se ha encargado de agradecer todo lo que hacen las Fuerzas Armadas y todo lo que han tenido que soportar en estos días a causa de este siniestro. Eso es todo y muchas gracias por estar aquí presente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Por su intermedio, nuevamente saludar al Presidente del Banco Central y obviamente valorar en alto grado la predisposición que tiene de hacer algunas aclaraciones que evidentemente para nosotros sirve de mucho.

Sin embargo, yo al margen de reconocer que la parte más dolorosa han sido los 24 muertos, a quienes transmitimos naturalmente nuestras condolencias a las familias dolientes, yo tengo algunas consultas que lo voy a hacer directamente no, que han habido contradicciones, Señor Presidente del Banco Central, ha habido; Usted sabe, el Ministro de Economía salía con una posición y Usted salía con otra, al margen de esas contradicciones de que si valen hoy día, mañana, el domingo y hacemos le damos valor el lunes por qué en realidad ¿Qué porcentaje se dijo que se robó el 30% de qué de qué monto?, de cuál de los montos que se han Usted sabe. En principio se dijo 17.1 millones y después 46 mil, entonces queríamos saber eso, qué protocolo se ha seguido y creo que Usted ya lo explicó para quemar estos recursos. Y algo que me preocupa fundamentalmente los rangos no son continuos estos que han sido publicados en su momento.

Pero algo que me preocupa Presidente, es el tema de que los aplicativos que se están publicando no son los más adecuados, porque quienes manejan billetes de 20, de 10 bolivianos los niños, la gente más humilde van al mercado van a comprar pan o algo con 10 bolivianos y los aplicativos no funcionan, he escuchado atentamente lo que Usted nos ha explicado y dice que se va a buscar mejores mecanismos, porque en este momento es la población la que está sufriendo de todos estos aspectos y lo que a mí me preocupa también es, cómo es que los números de series de van cambiando de 46 millones a billetes el porqué de 17 millones los números de series están variando, también los rangos esa es la preocupación que tengo Presidente. Y obviamente tenemos los mecanismos para hacer las consultas necesarias. Simplemente he querido aprovechar este momento Presidente porque creo que es importante para que la población también tenga conocimiento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Gracias. Esto no es una Interpelación, el Presidente ha accedido a hablar un tema tan delicado como se había suscitado.

Empiezo por lo último, me hubiera gustado que nos plantee una solución acerca de los billetes ya lo dijo, no tenemos una solución inmediata, está muy claro que al Gobierno solo le interesa el dinero, no le ha interesado los 24 muertos ni los heridos, el domingo Usted sabe Presidente han levantado el avión, se lleva una movilidad con dos personas.

Tercero, Presidente, la vida de cada boliviano y boliviana no tiene precio, entendemos su Gobierno, entendemos su política, pero yo le exijo como ciudadana alteña que se disculpe por los criterios que Usted ha vertido que, por temas de robo, de hurto, decidieron quemar y más allá de quemar ustedes dicen que si hubiera habido una convulsión social.

Sabe que Presidente El Alto tiene 1 millón 200 habitantes, ¿Sabe cuántos policías tenemos? 3.200 ¿Y sabe de esos 3.200 dónde están? Están cuidando las empresas estatales para el vecino alteño, esos robos que Usted dice todos los días lo vivimos Presidente, es una ciudad caótica ha visto que había luz en ese sector Presidente no, ¿verdad? yo le exijo respetuosamente se disculpe al pueblo alteño porque hay gente honesta que están devolviendo, están haciendo fila en el Banco Central para devolver ese dinero,

así como se encarcela aquellos que han robado, muy bien por qué no se da a los responsables.

Por qué de tres aviones Hércules dos estaban en mantenimiento y solo uno servía, uno Presidente y en situación de emergencia se tenía que usar ese avión Hércules 31 qué situación de emergencia ameritaba trasladar ese dinero. Este avión pretendía servicios humanitarios de ayuda, pero por qué se ha designado para traer dinero. Pero esas preguntas se la vamos a hacer porque la Alianza LIBRE hemos solicitado una Interpelación y ahí vamos a manifestar también vamos a agotar todos los mecanismos de fiscalización, porque lo que se quiere evitar Presidente, es que no vuelva a ocurrir estos hechos un incidente que nadie lo ha premeditado, que nadie lo está utilizando como una bandera política, pero también se tiene que dar con los responsables para que no ocurra Presidente, yo le exijo aquello respetuosamente. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen.ª Porcel: Gracias, estimado Presidente. Y como lo manifestaron mis colegas senadores, gracias estimado Presidente, por su predisposición y por darse el tiempo que se requiere para dar explicación como siempre digo, la explicación no es solo a nosotros, a través nuestro es al país.

Efectivamente, hay muchas cosas que seguramente se tienen que aclarar y que este no es el momento para hacerlo, vamos a agotar todas las instancias que prevé de la Constitución para que se pueda aclarar esto, pero yo me voy a referir a algunas contradicciones que creo que ha habido y además ver si se puede sugerir algo al respecto.

A ver, yo vi seguí la conferencia de prensa de Usted y siempre me he preguntado por qué la contradicción, inicialmente dijeron 17 millones de piezas, después 46 millones, después hubo salieron indicando que los billetes no tenían serie, luego han vuelto a retroceder y todo eso, pero más allá de eso, que efectivamente lo vamos a hacer en otra instancia las preguntas, mi pregunta concreta es a ver, todo el peso en este momento se lo está transfiriendo a la población y lamentable, como siempre ya lo han dicho todos la población que más sufre estos problemas y en todos los ámbitos es la gente más humilde del país no, y en este caso ahora particularmente la población de El Alto que tiene una actividad informal, cuánto representa a ver, si eran 17 millones de piezas no, se ha incinerado.

Yo quisiera saber ¿Cuánto más o menos se ha incinerado?, ¿Cuánto se ha recuperado del avión y cuánto en realidad ha sido sustraído? Ya, para ver porque de acuerdo a los cálculos, en función de la información que se tiene, yo he calculado que no pasa, ni siquiera llega al 1%, es mucho menos al 1% lo que no sé es cuánto representa esa cantidad de billetes sustraídos en cuantía de dinero en bolivianos para ver si vale la pena lo que se está haciendo actualmente y por el tiempo lamentablemente que esto va a tener que transcurrir esto no se va a resolver, ni en uno, ni en dos años esto seguramente y está generando muchísima confusión y conflicto en la población ¿No sería mejor dejar sin efecto todas las restricciones y que de algún modo el monto sustraído pueda ser asumido por el seguro? pregunto para ver si es que eso es posible y no transferirle toda la responsabilidad o la carga a la gente más humilde del país. Eso es todo, Presidente y reitero otra vez es mi agradecimiento por su predisposición.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Nuevamente agradecer al Presidente por permitir aclarar un poquito a la población boliviana del hecho ocurrido que todo Bolivia estaba de luto no, y es importante dar soluciones.

Una pregunta directa que es el conflicto más grande de la serie "B" de los billetes si bien se hizo estas aplicaciones, la app mencionó el Presidente qué va a pasar con aquellas personas que carecen de baja economía, las caseritas del mercado, los chóferes de minibuses, las personas discapacitadas, las personas que tienen celulares de con tecla y no así de última generación, qué solución les van a dar ustedes a esa gente que ahorita está sufriendo más que todos nosotros.

Por otro lado, realmente cuál ha sido el efecto o la causa o las fallas que tuvo Hércules para tener este o para ocasión para tener este accidente. Gracias, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Señor Presidente por cederme la palabra de nuevo y quiero preguntar al Señor Ministro siempre en mi idioma. Paypis entienderencha qhichwata pero igual waturillasaqtaq castellanopipis. Ñuqa ñini kay monto mayman lluqsichkarqa?, pay indican que kaymanta Santa Cruzmanta chamuchkasqanta pero mana pueblo alteño chaypi tiyaq, chaypi rikuq ñin que La Pazmanta lluqsichkasqata Santa Cruzman. Imaraykutaq kay documentosta chaypi tarinku dirección a Miami? chayta explicanaykichik tiyan, pero kuntitan mana debatepichu kachkanchik pero ñuqa munayman chayta Señor Presidente.

Jinallataq chay qullqi mayman destinakuchkarqa?, imaptintaq liguitasniyuq karqa? Si qullqis nuevo chamuptinqa paquetitopi mana bien filadito chamun, pero chay qullqi karqa liguitasniyuq, chayta watuna tiyan. Chay ukhupi tarirpakullarqataq rikuchimuspa karqanku prensapis presente kachkarqanku, rikuchimurqanku chay ukhupi marihuanas kasqanta. Mayman chay richkarqa? Chayta

ñuqa watuni y puntualmente tal vez repetirimunqa compañera castellanopi pero igual ñuqa waturiyta munayki Presidente. ¿Esta decisión que formaron de los billetes de la serie B hasta cuándo estará vigente, Señor Presidente? Una pregunta más Señor Presidente, ¿Hasta cuándo el pueblo boliviano va a estar perjudicado con este tipo de Resoluciones sorpresas por parte del Banco Central de Bolivia? Chay watuynin kachkarqa, pachi tal vez ñawpaq waturisqayta waturimusunqa castellano simipi. Gracias. **Quechua.**

(**Traducción:** Él también me entenderá en quechua, pero igual preguntare en castellano. Yo digo, ¿Dónde estaba saliendo este monto? Él indica que de Santa Cruz estaba llegando, pero el pueblo alteño, los que viven ahí, los que vieron ahí dijeron: "que estaba saliendo de La Paz a Santa Cruz". ¿Por qué encontraron documentos con dirección a Miami? Eso tienen que explicar, pero ahora no estamos en debate, pero quisiera eso Señor Presidente.

De la misma manera, ese dinero ¿Dónde se estaba destinando? ¿Por qué tenía liguitas? Si el dinero nuevo cuando llega en filado llega, pero ese dinero tenía liguitas, eso hay que preguntarnos. Ahí adentro encontraron también, la prensa también estaba presente mostraron que ahí adentro había mariguanas. ¿Dónde estaba yendo eso? Eso yo pregunto puntualmente, tal vez la compañera va a repetir en castellano, pero igual yo quiero preguntarle Presidente. ¿Esta decisión que formaron de los billetes de la serie B hasta cuándo estará vigente, Señor Presidente? Una pregunta más Señor Presidente, ¿Hasta cuándo el pueblo boliviano va a estar perjudicado con este tipo de resoluciones sorpresas por parte del Banco Central de Bolivia? Esa era mi pregunta. Gracias, lo que pregunté antes le preguntará en castellano).

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente. Quiero también adherirme al agradecimiento de la predisposición del Presidente del Banco Central creemos de que eso ayuda no solamente a nosotros, sino principalmente a la población, porque reiteramos de que nosotros estamos siendo portavoces y lo que ha escuchado es justamente la desinformación a nuestro entender de una falta de acción a la gestión de crisis que hemos vivido no, es la falta también de comunicación por parte del Gobierno que lo vamos a criticar no sabemos si eso hay que mejorar, cambiar, implantar ese ya es un tema de análisis, pero que está afectando a la población.

Lo que yo quiero mencionar es de que si tendríamos que darle el denominativo de material monetario a estos 17 millones de piezas que Usted ha informado que estarían en este traslado del avión y al haber sido definido como material monetario, sería no sería propiamente, digamos recursos que lo han validado no, a través del Banco Central de Bolivia.

Sin embargo, Presidente, creo que es oportuno si bien ustedes han tomado las decisiones de poner una aplicación que es fácil de descargar, que se puede usar sin internet, entre otros detalles la población de a pie no tiene la accesibilidad a poder utilizar esa aplicación para verificar si el billete es válido o no válido por el Banco, entiendo y lo he escuchado también al manifestar de que han visto y que serían otras instancias las que debería de definir.

Sin embargo, Presidente si bien no ha habido y yo creo que eso es algo que hay que también decirlo de manera categórica, racionalmente y no se puede utilizar, principalmente la gente que ha sido víctima de este accidente fatal, accidente de la ciudad de El Alto, no se puede utilizar ni politizar eso creo que algo es algo que lo debemos marcar de manera clara en esta Sesión y en esta Cámara de Senadores. No podemos nosotros aprovecharnos del dolor de la gente ni de este incidente o accidente por fortuito para poder hacer leña del árbol caído pero lo que sí tenemos que decir es que debe haber un acompañamiento y una reacción del Estado frente a esto que se ha generado producto de este accidente.

Y me sumo a lo que decía el anterior Senador Porcel, tal vez en mis palabras debería de accionar y de pedir y hacer una solicitud del Banco Central para que se pueda habilitar el seguro, ya sea de la aeronave o ya sea de quien ha trasladado y ha decidido cambiar de uno u otro avión o la premura o lo que fuere que se entiende también en toda la explicación que nos ha dado, para que cubra el costo de la habilitación de estos billetes que han sido robados, secuestrados, como lo quieran definir, pero creo que sinceramente debe darle el Banco una respuesta y una y una acción de tranquilidad a la gente. No hay aquí una crítica solamente un Gobierno, hay la crítica al Estado y nosotros somos parte del Estado.

Por eso es que aprovecho la oportunidad de poderle transmitir este sentimiento y esta petición porque debería de ser el Banco quien accione la decisión de que estos billetes entren en circulación creo que eso es una obligación que tenemos como parte del Estado boliviano -les reitero-, por el reconocimiento que hay una gran cantidad de la población, no porque trabaje en la actividad informal como alguien lo dijo, sino porque realmente la gente, mucha gente, no solo en El Alto, sino esto pasó en el Beni en muchos lugares la gente trabaja y sobrevive, sobrevive del día a día, gente que tiene su capital con 10, 20 bolivianos Presidente y que no puede estar tal vez viéndose perjudicada, afligida por este problema que no lo han causado los ciudadanos y que no son responsables tampoco de que se haya sustraído este mismo material.

Y bueno, yo creo que ya hay otras preguntas que le han hecho que también despeja un poco la espero que despeje también alguna pregunta y duda que tengo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

Primero que nada, me adhiero a los colegas que me han antecedido en felicitarlo por su amplia predisposición del Presidente del Banco Central de Bolivia.

Sin embargo, para fines de registro Señor Presidente, quiero hacer constar que, en la presente Sesión, sin la Moción de Modificación del Orden del Día, su autoridad ha puesto en consideración del Pleno para tratar un asunto que no está considerado en el Orden del Día. En consecuencia, en adelante, esto para sentar como precedente, si hay algún tema urgente que no nos diga Presidente que no está en la Agenda así que el Pleno podemos tomar la decisión para tratar algún tema que no esté en agenda.

A ver, hemos escuchado la presentación y por eso felicitamos por su amplia predisposición del Presidente del Banco Central en la presentación decía que en tiempos de crisis, puede haber contradicciones, eso he entendido, que en tiempo de crisis se pueden romper protocolos, se pueden tomar decisiones como las que se han tomado en la ciudad de El Alto, ya lo han dicho los colegas que me han antecedido, no les he importado las vidas que estaban, lamentablemente personas que probablemente estaban todavía con vida, aplastadas en vehículos no les ha interesado, pero sí les ha interesado quemar rapidito los dineros que estaba transportando la aeronave Hércules.

Yo me pregunto Presidente y esto seguramente la población está siguiendo, como de costumbre, históricamente cuando pasa lamentablemente este tipo de cosas, el pobre primerito en ser encarcelado y los verdaderos responsables están libres. Estoy seguro que ni siquiera se han instaurado procesos, estoy seguro que ni siquiera se han iniciado lo que ayer hemos aprobado en este Pleno camaral una Minuta de Comunicación recomendando al Ejecutivo que les asista de manera integral con todo el apoyo que se requiera a todas las víctimas de este caso que se ha suscitado en la ciudad de El Alto.

En ese sentido reitero, no es un acto de Interpelación, no es un PIO no, es un una Petición de Informe Oral porque no estaba en Agenda, reitero, igual estamos trabajando en un proyecto de interpelación al Ministro del área, que seguramente las preguntaremos, las formularemos las preguntas en su debido momento.

Sin embargo, a nosotros nos llama mucho la atención quien habla viene de las organizaciones sociales lamentablemente la gente humilde, la gente del campo, a raíz del manejo que se ha realizado en los últimos 20 años el pueblo humilde ha quedado estigmatizada, ha quedado como delincuente, cuando no es así, sin embargo, aquí hay varios parlamentarios que vienen de las organizaciones sociales y siempre defenderemos a la gente humilde.

En consecuencia, no lo justifico el proceder de los hermanos alteños que siempre se han caracterizado de ser revolucionarios, defensores de la democracia, pero si, sí bien por desconocimiento a la normativa porque este caso este hecho ha sido fortuito, no, nunca se ha suscitado, creo, en Bolivia en ninguno de los aeropuertos y seguramente la gente por su necesidad acude si hay dinero desparramado la gente acude y se levanta el dinero y hoy por hoy son procesados, ha habido varios allanamientos para eso sí la justicia rapidito actúa para hacer allanamientos, pero cuando hace rato alguien decía en la ciudad de El Alto hay harta inseguridad, lamentablemente no hay efectivos suficientes para que puedan resguardar a este pueblo humilde que viene luchando históricamente.

En ese sentido, seguramente una vez que formulemos el pliego interpelatorio, ahí seguramente realizaremos las preguntas correspondientes lo que sí, tal vez antes de que se retire, ya que tiene esa predisposición de también de escuchar del Presidente del Banco Central de Bolivia, lo que yo quiero saber es que cuánta cantidad se ha quemado y cuánta cantidad se ha recuperado, cuanta cantidad de dinero se ha llevado a las arcas del Estado, porque hay que tomar en cuenta que los vehículos que transportan las divisas inmediatamente estaban recogiendo en bolsas. Entonces, lo que necesitamos saber con certeza es que qué cantidad de dinero se ha recuperado y qué cantidad se ha quemado.

Sen. Presidente: Bien, voy a dar la palabra a los dos senadores más que han solicitado y ahí vamos a pedir las respuestas del Presidente que con tanta la amabilidad nos sigue acompañando.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Ahora sí. Bueno, en principio saludarlo y estimado Presidente de la Cámara de Senadores y por medio de Usted también a nuestro Presidente del Banco Central de Bolivia y a todos las senadoras y senadores presentes.

Bueno, es importante tocar ese tema, yo creo que agradezco la predisposición de nuestro Presidente del Banco Central de Bolivia, que se ha quedado de verdad porque estamos de afuera del Orden del Día, no fuera de del tema del PIO, como se dice, pero primeramente como Senador quiero expresar mis condolencias a las familias víctimas del accidente aéreo del avión Hércules el 27

de febrero en el Alto Bolivia.

Bueno, al referirnos a este accidente, a veces otros queremos cubrir, queremos tapar algo que se ha visto en las redes sociales no, hay gente que sí prácticamente ha actuado de manera delictiva, hay que decirlo así no, entonces bueno, hay que decirlo y no estoy juzgando con esto al pueblo de El Alto, El Alto está caracterizado por un pueblo luchador no, un pueblo revolucionario que ha defendido la democracia en muchas instancias de la historia no, entonces lo que así quiero referirme es que cuando sucede un accidente como este realmente la gente no sabe cómo reaccionar, no sabe en un momento ves dinero tirado en el piso que ha entrado la gente allá, pero eso ya está por demás lo que sí se debe trabajar ahora es en apoyar a las familias, a las víctimas de este accidente aéreo.

Entonces, yo creo que ayer se ha tocado, se ha hablado este tema aquí en la Cámara de Senadores y que se va a tomar decisiones también al respecto desde luego, nosotros como legisladores vamos a hacer seguimiento de que se dé el apoyo correspondiente. También ha aclarado el Presidente que toda la carga estaba asegurada tiene un seguro la carga y también ha aclarado de que él no es responsable hasta que llegue hasta las bóvedas del Banco Central de Bolivia, eso ha quedado muy claro no, pero sí quiero pedirle al Presidente que se aclare el tema de los billetes no, de la serie "B", que realmente ha causado mucha confusión en la población no.

Entonces, mire el accidente ha subido el 27 febrero y cuando se declara que no tiene circulación estos billetes en Potosí, en otros distintos departamentos el billete existe y la gente ha querido ha quedado confundida no y a veces una persona, una ama de casa, un gremialista, una persona de pie común tiene los únicos 50 bolivianos en el bolsillo y quiere comprar pan para la casa y le dicen que es de la serie "B" y que no puede ser recibido imagínense ese dolor se ha causado en las personas yo le pido al Presidente que se tomen acciones al respecto para que no haya más confusión.

Acabo también de escuchar de que los billetes estaban con liguitas, prácticamente ha habido una desinformación total, las redes sabemos cómo afectan en la información, es las redes por eso decimos, mira que he escuchado que, de Miami, todo eso de verdad es importante aclarar querido Presidente, el equipo de comunicación tiene que trabajar de manera muy acertada y con celeridad es importante informar a la gente.

Ahora, el tema respecto a los billetes a la app que se ha creado, creo que también no aplica para todos, por eso es importante pensar en una solución ya de emergencia para este tema. Nada más y muy agradecido por la presencia y esperemos que también otras autoridades puedan predisponer el tiempo para aclarar todas las dudas que se tiene la población en este caso. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente, por su intermedio saludar al Presidente y agradecer que está aquí que tenga esa responsabilidad de informar a la población.

Primero comparto con la noción del compañero Senador Porcel porque es una verdad, no es cierto, pero aquí algunas autoridades, algunos senadores como Senador Veliz siguen generalizando que los alteños tienen necesidad, por eso han alzado yo quiero decir, no somos los alteños yo soy de El Alto respetemos, por favor, a la ciudad de El Alto no podemos ir ninguneando cada vez las autoridades, algunas personas, ya he aclarado aquella vez compañeros. Yo creo Señor Presidente del Banco Central, hay mucha gente de las provincias está sufriendo con sus billetes ¿Saben a quién ha caído? a las señoras de tercera edad que no saben todavía identificar, ya están mal de los ojos a esos han caído y hay varios, como yo voy siempre invitado por el Departamento, por algunos municipios y por darle a esa tercera edad, queridos compañeros, querido Presidente, he recaudado casi al 3 mil pero billetes usados 3 mil bolivianos le he cambiado con uno que era real.

Entonces, qué tenemos que hacer yo creo que Presidente, hay que dar otra metodología de solución a esto, no puede seguir así porque El Alto está confrontado ahorita entre comerciantes, entre vendedores y compradores está confrontado entre en el mini busero, igual el pasajero con el chófer está confrontado. Por lo tanto, Presidente, sería tomar mecanismos de otra forma, no es cierto por él decía, ¿Será que puede cubrir el seguro? Como Usted también ha dicho que el seguro sí cubre, entonces pues dejémosle al seguro mi querido.

Sen. Presidente: Vamos a dar la palabra al Presidente del Banco Central para que responda las preguntas.

Tiene la palabra, Señor Presidente del Banco Central de Bolivia.

Presidente del Banco Central de Bolivia: Gracias, Senador Presidente, a todas las senadoras y senadores que han vertido opiniones sobre este tema, no duden también hay un dolor en el Banco Central a nivel de todas las personas que han participado en esto sobre la tragedia.

Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que ha sido una tragedia, este evento no lo ha originado nadie y hay instancias correspondientes ante una crisis para efectuar las soluciones, pero yo anotaba por ahí y me decían que son responsables de algo, tenemos en eso les pido a senadores, senadoras que diferenciar cuáles son las responsabilidades sobre el hecho ocurrido y mi primera reflexión es ¿Ha habido alguna responsabilidad en el Banco Central sobre este siniestro? ninguna y si no hubiera habido material monetario dentro del avión, nosotros no hubiéramos participado en nada, pero responsablemente por más que este material monetario no llegó al Banco Central hemos tomado las acciones correspondientes y también no duden, no estamos durmiendo para encontrar una solución, pero yo les he querido comentar todas las alternativas que hay y en este momento no hay una solución inmediata; no estamos hablando de meses, estamos hablando de días en que hemos activado todos los mecanismos correspondientes para aminorar esa molestia, esa incomodidad que tiene la población sobre un hecho en el cual evidentemente no tenemos participación.

En este tema, quiero reiterar la disposición del Banco Central de sobre sus acciones, sobre sus responsabilidades, brindar toda la información que corresponda. Y voy a ir detallando y respondiendo todas las preguntas interrogantes de los senadores.

Primero, en la quema de billetes hay protocolos la Fiscalía, la Fiscalía es el ente encargado de efectuar toda la investigación sobre este hecho, el Banco Central ahí no tiene la potestad de investigación eso lo tiene y ya lo hemos verificado a nivel legal sobre esto y es así que desde el mismo viernes en la noche ya había fiscales ahí arriba tomando y adoptando las decisiones que les correspondía.

Había protocolos para la quema de los billetes nosotros sí teníamos una relación y una comunicación estrecha con el dueño de ese material. Hasta antes que llegue al Banco Central el dueño del material era la empresa que nos provee ese recurso, ni siquiera el Banco; nosotros, senadoras, senadores, podíamos adoptar una posición, decir ¡Ah! ese material allí, no ha llegado al Banco Central, yo no me meto en el problema, hemos actuado responsable más allá de nuestra responsabilidad y hemos adoptado las decisiones que hemos visto en el marco de esos protocolos. La quema de billetes ha sido consensuada con la empresa proveedora, que todavía era dueña de ese material, que ha dado su conformidad para efectuar esto, con el propósito de evitar mayores pérdidas humanas dijimos, ningún momento me he referido a la población alteña y no lo puedo hacer. Esa no es mi responsabilidad, pero sí lo que les puedo decir es que hemos actuado conscientemente ante la eclosión social que había allá para evitar más bien mayores daños a nivel de seres humanos, la Fiscalía es la que tiene que efectuar las denuncias.

Había una palabra ahí, una frase, el BCB está generando dolor, no hemos generado nosotros este problema y en el marco de nuestras competencias estamos más bien actuando inclusive por encima de lo que nos corresponde, sin duda no estamos nosotros generando este tema.

El avión voló tres veces, decía la Senadora López, toda la logística de cómo ese dinero venía de Santa Cruz a La Paz es responsabilidad exclusiva de la empresa proveedora del servicio el Banco Central no toma parte, no puede tomar parte, según contrato no lo puede hacer. Las medidas de seguridad que deberían establecerse con el avión, si había mayor carga de vuelo, todo eso no es responsabilidad del Banco Central y seguramente habrá instancias que efectúen la evaluación correspondiente.

Hay una crítica que aquí también la escuché y en los medios de comunicación de contradicciones, y ahí permítame decirle, yo me tengo que hacer cargo de las declaraciones del Banco Central y como les hemos mostrado en el documento, no ha habido ninguna contradicción en los anuncios que hemos hecho. En la crisis sí, hemos tenido que tomar decisiones distintas, pero eso no ha sido ninguna contradicción ustedes revisen las conferencias de prensa que hemos hecho y no ha habido ninguna contradicción en las declaraciones que hemos hecho otras instancias del Gobierno que han declarado otras cosas, ahí lamentablemente nosotros no podemos hacernos cargo.

¿Cuánto ha sido lo que se ha quemado?, ¿Cuánto ha sido lo que el Banco Central ha podido recuperar? ¿Y cuánto es lo otro que ha sido sustraído? Para llegar e identificar esas cifras, lo que no podemos cuantificar es la cantidad de billetes que han sido quemados, tenemos y estamos procesando y trabajando en esa parte, evidentemente de las 11.7 millones de piezas una parte ha sido quemada, otra parte ha sido recuperada por el Banco Central en coordinación con la Fiscalía y otra parte es la que ha sido sustraída. Tan pronto tengamos una información más fehaciente de eso, vamos a comunicar, pero son cifras estimadas porque uno no puede llegar a cuantificar cuánto fue incinerado.

Hay un tema de rangos que no han sido continuos en los números, eso ya hemos identificado y aclarado son términos más técnicos, sin duda no, que podemos con gusto aclarar a el Senador, la Senadora que así los requiere, pero básicamente es los números de serie si es que en el proceso de producción no se entranca son corridos del 100 al 200 hay 100 unidades sí está corrida, pero si del 100 al 2.000 hay 1.900 unidades y aquí han habido defectos de producción, la serie no se puede tomar por el total hemos identificado claramente y se ratifica que la cantidad de billetes en el siniestro es 17.1 millón de piezas no ha habido ningún tipo de modificación en eso, solamente una digamos una interpretación inadecuada sobre los rangos que hemos dado, ya lo hemos mencionado es un término técnico pero estamos a la orden para en cualquier instancia que nos pida el poder revisar esto.

La responsabilidad del Banco Central, yo quisiera que estén en mi lugar y digan ¿Qué responsabilidad hemos tenido sobre el evento? Ninguna, sobre la crisis, nuestra mala suerte es de que en ese siniestro estaba material monetario que debía ser entregado al Banco Central supongamos, eso lo hecho en los pensamientos de que ese material era serie "C", que no estaba en circulación, no había ningún problema o era una serie que ya estaba de salida tampoco, las situaciones se dan así era una serie nueva, es una serie nueva donde ya hay un monto que está en circulación, monto legal y hay una cantidad muy grande que todavía tiene que entrar en circulación, estamos entrampados en eso no podemos estar serie, hemos buscado las soluciones no duden y la que tenemos es la única que podemos encontrar, pero vamos a seguir dando vueltas para la solución. Pero definitivamente esa no es responde.

El Senador Porcel de los 17 millones a los 46, ofrecemos por Senador Porcel a la orden para detallar tenemos una estadística de las 17.1 millones de piezas serie por serie, número por número y le ofrecemos con todo respeto para aclarar que ese mensaje no es cierto, no tenían series lo billetes, eso ha sido una versión no del Banco Central, absolutamente no, los billetes tenían toda la serie para ya ponerse pues todo el peso se va a la población. Estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que un evento, un siniestro que no lo hemos ocasionado nosotros, ahora se le da la dificultad a la población de tener que verificar a través de los explicativos. Pero yo les digo honestamente en este momento no hay ninguna otra solución, seguimos trabajando en el mismo.

Dejar sin efecto la restricción y asumir el seguro, aquí entendamos el proceso de transporte al Banco de ese billete era de la empresa asegurado y es su seguro, no es seguro del Banco Central no es que nosotros vamos a nuestro seguro a decir restablezcan esto, es de la empresa, la empresa va a cobrar su seguro, sin duda y con eso nos va a reponer los 17 millones de piezas que han estado en el siniestro, pero es hasta ahí nomás; por eso el Banco Central no tiene costo cuando ha hecho incinerar y le van a reponer, pero el seguro no somos beneficiarios del seguro, el seguro claramente es de la empresa que nos provee los billetes.

Las aplicaciones, efectivamente estamos conscientes de que personas discapacitadas o ancianos es difícil la utilización, pero ese es el mecanismo actualmente, porque tenemos que identificar 17 millones de piezas y seguimos trabajando en eso, en la parte de comunicación para ver qué podemos hacer.

Las fallas del Hércules, simplemente decirles que eso no es potestad ni competencia del Banco Central, hay una investigación en curso y esperemos que esa investigación, la Senadora nos preguntaba dónde iba ese monto certificamos que esos materiales monetarios estaban viniendo desde Malta hasta La Paz hay guías aéreas que se pueden verificar seguramente las informaciones que salen en Tik Tok y esas cosas tampoco podemos creerlas sin tener ningún tipo de justificación.

Ligas ya se ha determinado que ese video era de hace más de 10 años, marihuana no hay en ningún lado y la investigación que determine yo he estado presente ahí en los lugares de los hechos y absolutamente no ha habido nada de este tema.

El material monetario, el politizar, la gente muerte, sin duda, ustedes van a ver en nuestros comunicados, nosotros no vamos a efectuar ningún tipo de juicio sobre esta parte tan penosa de la muerte de la gente y ni tampoco del accionar de las personas que obtuvieron este dinero, eso corresponderá a las instancias que mencionan y vean ustedes nuestros comunicados en ningún momento hemos señalado este tipo de cosas. Por lo tanto, el Banco Central no tiene que pedir disculpas en este caso, algo que no hemos mencionado en ningún lado.

Cuáles son los responsables, decíamos ahorita los ciudadanos están cargando con el peso, es cierto, pero también del otro lado Banco Central no hizo nada por esto y estamos trabajando para dar una solución, nuevamente el protocolo para la incineración tenemos el protocolo ha establecido a través, pero también tenemos que tomar en cuenta este es un incidente, nunca se ha dado en la historia económica de Bolivia y revisar, nunca que un avión transportando material monetario que ya iba a ser distribuido caiga en un evento en un lugar de ciudad donde haya población ha habido dos eventos, hemos revisado la historia, si ha habido un avión de otro país que se estrelló en el monte y ahí no hubo problema no, porque nadie iba a hacer .Entonces no tiene protocolo sobre hechos imprevistos.

Qué cantidad se quemó, solo vamos a hacer una estimación, qué cantidad se recuperó, eso ya estamos haciendo el recuento en el Banco, pero este no es billete hábil y como es parte de lo que la entidad proveedora ha servido, eso tendremos que entregarles para que nos repongan la totalidad de esto.

Quién son los verdaderos responsables del siniestro, eso nuevamente no es competencia del Banco Central es determinar habrá alguien que diga por qué el avión sufrió ese evento tan, pero tan lamentable. Nos piden optimizar los equipos de comunicación, estamos trabajando en eso senadores, senadoras para motivar una mayor difusión de las medidas que hemos desarrollado y para que, como bien mencionan, no haya confusión y una solución de emergencia es esa en la que estamos trabajando para el tema.

Senador Cochi, los de la tercera edad estamos conscientes eso vamos a brindar en la medida de que no sea posible más facilidad para las personas de la tercera edad la solución sobre esto es en este momento la que actualmente estamos viviendo, la confrontación entre comprador y vendedor, efectivamente esa se está dando, pero tenemos que seguir con las campañas.

El seguro, lo que hemos mencionado, el seguro solamente es en la parte de lo que significa la empresa transportadora.

Bien creo que he atendido todas esas preguntas y reiterar nuevamente, Senador Presidente, senadores y senadoras, la total predisposición del Banco Central para continuar trabajando en este tema y también esperamos de toda la población y de instancias tan importantes como el Legislativo de que todos podamos contribuir a lograr una solución y a lograr que se disminuyan los efectos colaterales que esta tragedia ha tenido para el país.

Sen. Presidente: Gracias Presidente del Banco Central y gracias senadores.

Solicito a la Senadora Chapetón que acompañe al Presidente del Banco Central hasta la salida agradeciéndole nuevamente la predisposición, la información que nos ha dado tanto referente al PIO como a este tema del siniestro que ha ocurrido.

Cuarto Intermedio para despedir al Presidente del Banco Central y retomamos la Sesión.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen.ª Secretaria: Existe Quorum Reglamentario para reinstalar la Sesión, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Retomamos la Sesión. Bien, como habíamos quedado deberíamos entrar ahora a la fase del debate que fue interrumpido el momento en que como habíamos acordado, también llegó el Presidente del Banco Central.

En ese momento estábamos sobre el debate de la presentación del Ministro de Hidrocarburos, sobre la explicación que hizo y teníamos a varios de los senadores que habían solicitado la palabra: la Senadora Crispín, la Senadora Alcon, la Senadora López, la Senadora Canaviri y la Senadora Medrano, retomamos en ese orden volviendo a señalar que estamos en la fase del debate, una vez que terminemos esta lista que hemos copiado de la pantalla vamos a retomar con los que están haciendo ahora la solicitud de la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, ya pasando al punto de YPFB, tengo algunas dudas, cuestionantes, había mencionado el Ministro de que la composición o la mezcla con el etanol según la Ley N° 1098 y así también con el Decreto Supremo N° 3671 se podía modificar hasta un 26% máximo dijo y está grabado lo cual ha sido un error garrafal por qué, porque la Ley simplemente aprueba el 12% máximo y eso está con Ley y con decreto y lo pueden buscar en internet. Una de los cuestionantes.

También se había hablado del tema de las licitaciones que se ha realizado hemos podido ver que en lo largo de estos últimos años, desde que nace YPFB, busca otra instancia en tema de sistemas para realizar las licitaciones correspondientes, lo cual también deja varios vacíos no, no de ahora, sino desde antes de que no se utilice el SICOES (Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia), así como lo dijo también el Banco Central, que es un medio del cual utiliza generando transparencia en base a toda la normativa que sé que maneja están exentas de esta normativa tomando en cuenta de que están generando decretos para poder licitar y hacer algunas compras de manera estratégica lo diré.

Así también había mencionado en tema de las denuncias de la ANH, la ANH lo había dicho hasta en los medios de comunicación de que había sido había visto y el que ve también es cómplice aún no se ha arremetido con la Señora tengo entendido que más de 400 funcionarios públicos han sido destituidos, más no se ha mencionado qué tipos de procesos se ha utilizado, si son administrativos, civiles, penales y bajo qué normativa estarían saliendo.

También no ha podido dar a conocer respecto a la composición, también dijo que las gomas y el manganeso eran restos de los tambores, pero en otro momento se dijo que también era el traslado que habían llegado ya mal, entonces son dos temas que llegan a contradecir y pareciera que, si bien no conocemos mucho la parte técnica, cada uno de los tanques tiene sensores los cuales te avisan el nivel de sustrato que contiene y esto te genera alertas.

Y uno de los puntos es de qué ha pasado, dónde estaban las alertas, pero decía, no se ha hecho la limpieza por la parte de la anterior Gestión según la ISO los mantenimientos tienen un una frecuencia para hacer su limpieza, es constante más allá de que no se hayan utilizado y en el momento de uso también existe una constancia, porque no puede, si bien se tienen esta frecuencia de limpieza, existe el hecho de que ha llegado de mucho tiempo y se toma en cuenta que los responsables tengan que verificar si estos tanques están limpios. Ahí he encontrado dos temas técnicos los cuales han sido errados, entonces deja mucho que desear no, son preguntas clave para poder determinar dónde realmente ha ocurrido el daño para que se pueda conocer a la población. Esto con respecto a la parte técnica y legal. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Gracias, Senador Presidente.

Bueno, el Ministro de Hidrocarburos nos dio una explicación quizás más técnica, podríamos decir, no todos somos químicos o petroquímicos no, pero, sin embargo, yo solamente me voy a algo que hemos ido analizando, es paradójico que compramos con precios altos una gasolina de mala calidad porque nos arruinaron los motores. Ahora bien, seguimos gastando comprando aditivos también para que mejore esta calidad de la gasolina, yo pienso que aquí tenemos que pensar, si bien estamos pensando austeridad, pero seguimos gastando; yo sé que este dinero va a salir también de nosotros de todos los bolivianos eso también hay que mejorar, hay que pensar y que den también una solución nuestras autoridades.

Por otro lado, también hay que indicar que YPFB, no sé cómo será este procedimiento que se hace de la compra directa de la gasolina, sería conveniente que sea una compra directa por YPFB porque tiene profesionales de buena calidad que están formando, capacitando constantemente yo no sé por qué tuviéramos que tener intermediarios, más que todo lo digo por minimizar costos. También, me hago otra pregunta, por qué no compramos la gasolina al contado, por qué tenemos que esperar 4 meses, por qué tenemos que esperar 4 meses y poder pagar un precio más alto. Esas preguntas quizás habría que analizarlo también y también nos puede dar respuesta el Ministro de Hidrocarburos Solo eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente.

Al respecto del informe de la Petición de Informe Oral que se hizo al Ministro, tenemos que aclarar lo siguiente, toda Petición de Informe Escrito, Oral, que se realicen las interpelaciones tenemos que tomarlo de lado constructivo, no tenemos que venirlo no es con la finalidad de atacar y también censurar porque uno, tenemos que tomar en cuenta que estamos recién a 4 meses, estamos entrando al cuarto mes de Gobierno. Uno.

Dos, también lamentablemente la Gestión anterior de Gobierno del MAS nos dejó pues una pésima herencia política, económica y social y estamos atravesando estos problemas y lamentablemente y eso también tiene que entender la población, hablamos tanto de la gente humilde, los levantamos como bandera, hacemos eco en los medios de comunicación, la gente humilde, por la gente pobre, discúlpeme, yo no estoy aquí para alzar a esa gente humilde por qué, porque ellos no son bandera para mis apetitos personales ni políticos. Esa gente humilde está sufriendo las consecuencias de la ineficiente administración de nuestros recursos económicos, materiales y humanos de la anterior Gestión de Gobierno de MAS, 20 años que los han utilizado como la gente humilde solamente de escalera y son esa gente humilde que está tropezando los problemas de esta situación económica y está sufriendo, no por culpa de este Gobierno; tiene que aclararse ello quienes estamos aquí sentados, todos estamos gracias al voto de esa gente que ha confiado con el cambio y pienso que no podemos seguir cometiendo los mismos errores del anterior Gobierno.

Las peticiones de informe tienen que ser de manera constructiva, no destructiva –reitero-, el problema del combustible de la mala calidad no es de esta Gestión, ha informado y ha sido bien claro hay leyes, hay procedimientos todos los que hemos escuchado la intervención del Ministro, nos queda a nosotros como autoridades investigar, interiorizarnos más sobre el tema porque están ahí con leyes, con decretos. Entonces, nosotros tenemos que ir a profundizar más ello para poder hacer una precisión más correcta, pero no estoy de acuerdo que sigamos utilizando a la gente pobre simplemente por querer salir bien en los medios de prensa, yo pienso, pido respeto para toda esa gente porque esa gente es la que está pasando, la está sopesando esta crisis económica. Gracias, Senador Presidente, nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Con respecto al PIO, nuevamente agradecer, aunque en su ausencia al Ministro por haber asistido, es gratificante ver ya profesionales al mando del barco, personas que saben explicar cuentas claras y amistades duraderas, se dicen.

En el caso de la crisis energética que está viviendo nuestro país, el desabastecimiento, el contrabando, el contrabando al que estábamos sometidos todos los bolivianos con una gasolina subvencionada que entraba aquí y volvía a salir y la revendían nuestra gasolina, hemos pasado muchas crisis en estos 4 meses, ya me parecía demasiado bueno para ser verdad, pero resulta que nos habían estado boicoteando los mismos bolivianos no, Usted Señor Joel Callaú Director Ejecutivo, Armin Dorgathen Presidente de Yacimientos personas que ya el 25 de septiembre habían sido notificadas con esta alteración de la gasolina, estas personas traidores de la Patria que aun han sido parte de la transición energética, olvidándose de nuestro país y de las consecuencias de sus actos, siguieron ahí dirigiendo este boicot masivo.

Solamente les quiero pedir a los senadores que esta Cámara realmente sea se maneje de forma institucional no como una palestra

política, nuevamente lo repito, porque vamos a perder credibilidad, nos vamos a debilitar y vamos a hacer lo que decían del anterior Gobierno, un show, un circo tenemos que intervenir en los momentos adecuados, esta vez estamos viendo a grandes ejecutivos del Poder Ejecutivo, valga la redundancia aquí sentados dando la cara pero imagínense traerlos a una Asamblea con alguien que no sabe ni los procedimientos, con interpelantes que no saben que no pueden estar en una Sala en un Hemiciclo si no están habilitados toda esa parte procedimental tenemos que cuidar porque le quitamos valor, le creamos nulidades a un acto tan poderoso como es el de la Asamblea, la Interpelación y lo que son los PIOs seamos responsables.

Y bueno, estoy realmente un poco satisfecha con el Ministro de Hidrocarburos, pero le falta maldad creo que es muy técnico, la política ahorita en Bolivia Yacimientos está plagada de políticos, no de técnicos están queriendo desestabilizar el Gobierno. Se ha creado un monopolio alrededor de YPFB nosotros como Cámara de Senadores y la Asamblea tiene que quitar ese monopolio a una empresa que solamente le está robando al país, tiene que haber libertad, libre exportación, libre importación de hidrocarburos y bueno, yo creo que en adelante vamos a poder lograr más PIOs, más PIEs que generen una Legislatura que nos logre recuperar a nuestro país a donde nos ha llevado el masismo.

Sen. Presidente: Voy a pedir a los señores de la prensa, por favor, no hablen tan fuerte nos interrumpen.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Presidente, creo que primero no debemos confundir el hecho que cuando mencionamos a las personas humildes lo hacemos por politizar o utilizar, creo que venimos de distintos sectores cada representante y de distintos departamentos y por el momento ellos no tienen ni voz ni voto en esta Asamblea y nosotros como autoridades representantes sí lo tenemos y se tiene que escuchar y tienen que hacerse escuchar a través de nosotros todo lo que están atravesando porque como Usted lo dijo colega, ellos son los que están sufriendo las grandes consecuencias desde hecho, ellos son los que están pasando cosas malas más que nosotros ¿Y qué es lo que estamos haciendo? solamente estamos escuchando en un PIO en un una Petición de Informe Oral pero díganme colegas ¿Hemos dado solución? no, hasta el momento hay una solución que nosotros mismos estemos otorgando, no. Lamentablemente deberíamos actuar más con celeridad todos nosotros.

Respecto a la gasolina, la colega indicaba que es un boicot cómo puede ser un boicot cuando son sus mismos funcionarios que han contratado y si así no lo fuera y si estos funcionarios públicos son de la anterior Gestión y si este Gobierno actual sabía que son del MAS de la anterior Gestión, que ha dañado tanto el país, porque los ha seguido teniendo tanto en YPFB, tanto en ANH en las otras instituciones públicas, en el momento de verificar una denuncia o el mal hecho o de la gasolina por qué no verificaron si ya sabían que la anterior Gestión en septiembre la gasolina era mala, por qué no optaron pues por otra situación. Es una nueva Gestión, es un nuevo Gobierno, sin ánimo de entorpecer o ir contra este Gobierno, porque se supone que como Asamblea tenemos que trabajar en conjunto, pero para dar soluciones y mejoras al país, cambiar un modelo estatal e institucionalidad, dar validez a las instituciones, no pueden venir a decir un boicot cuando tal vez es su propia gente y si están verificando nuevamente, repito, lo hago público, si verifican que son masistas, sáquenlos, por favor, está en sus manos.

A gran diferencia de la Bancada LIBRE personalmente yo no tengo ningún funcionario, ningún familiar, nadie que esté trabajando en ninguna institución pública, he ingresado estoy como autoridad de manera transparente, al igual que Libre, demostrando a la población lo que se realmente se está haciendo, se está trabajando y se debe ser transparente y es lo que le hemos pedido.

Valoro la actitud del Ministro y lo felicito a la vez tanto al Ministro como al Presidente que han venido, pero yo no entiendo por qué no vino a la Asamblea, una colega hablaba de procedimientos qué pena me da que hablemos de procedimientos cuando este Gobierno actual está pisoteando la Constitución Política del Estado, discúlpeme, es la primera Ley se han basado al Reglamento General de Cámara de Diputados, se han basado al Reglamento de Senadores pero colegas ¿Cuál es la primera Ley de Bolivia? nuestra Constitución Política del Estado y eso se tiene que respetar y si no respetamos estamos también nosotros incurriendo de ilegalidad. Ese día solamente esperaba al Ministro, no para censurarlo tal vez si se ganaba un voto de confianza como ahora, nosotros somos pues personas que escuchamos.

Yo pido qué bueno que el Ministro se dio hoy en la Cámara de Senadores, espero que en las otras asambleas que llame quien llame se hagan presentes y que esclarezcamos cada día más los hechos que están pasando y sobre todo que ya demos también solución a la gasolina, porque es raro que la gasolina llegue contaminada al oriente algunas ciudades y otras otros departamentos no, también eso es raro, hay que aclarar no, porque llega pues al Departamento de Santa Cruz, Beni más afectados un daño grande, Oruro también no. Respecto a ese punto.

Y ahora hace rato mencionó la colega que el boicot y la traición a la Patria, dijo traición a la Patria, el Señor David no sé qué mencionó, que era el Director de YPFB, por qué no públicamente se le está iniciando un proceso penal, eso debería haberlo aclarado el Ministro. Simplemente eso, Senador Presidente y muchas gracias.

Sin el ánimo de entorpecer, sin el ánimo de malinterpretar los PIOs es solamente que yo les pido que esta Gestión, hagámoslo bien, con transparencia, respetemos nuestra Constitución y cada uno de nosotros representemos bien a nuestra región, porque

cada uno de nuestros departamentos se merece respeto y cada uno de los bolivianos se merece transparencia, verdad y que trabajemos por Bolivia. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Presidente.

Simplemente primero a manera de reflexión, no tiene que hacérsenos extraño que una autoridad esté presente ya sea en la Asamblea Legislativa o en la Cámara de Senadores, al contrario, tiene que ser una práctica muy normal, porque hoy estamos aquí en representación de la población boliviana, justamente en estos primeros meses para transparentar el actuar de 20 años que ha destrozado nuestra economía y ese debe ser nuestro primer puntal.

En este último tiempo, el país ha sido testigo de una situación extremadamente preocupante muchos ciudadanos bolivianos han ido denunciando paulatinamente los daños en sus vehículos que presuntamente habrían sido causados por combustible contaminado y este hecho no es un hecho menor, estamos hablando de un producto que es estratégico y que afecta la economía nacional y cuya calidad debería estar garantizada por el Estado a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y bajo el control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también dentro de los procesos de fiscalización que debería hacer este último ente.

Lo que esta Cámara de Senadores debe comprender después de haber escuchado la exposición del Ministro de Hidrocarburos es que en ningún caso se nos ha podido garantizar que los funcionarios de su cartera, incluyendo desde luego a YPFB y la ANH, no hayan tenido responsabilidad en la importación o distribución del combustible contaminado, porque lamentablemente sigue habiendo funcionarios del anterior Gobierno, gravísimo error porque considero que en Bolivia tenemos profesionales muy capaces, no es que no exista personas capaces.

Por tanto, lo que debe preocuparnos como senadores que estamos en representación de los bolivianos que no tienen voz para llegar a estas instancias, es que no es solamente el incidente en sí, sino las posibles fallas en los controles, en la cadena de importación, el almacenamiento y la responsabilidad institucional y funcionaria es lo que hoy nos atañe a nosotros como fiscalizadores, como manda la Constitución Política del Estado, el pueblo boliviano merece saber quiénes son los que han fallado, quiénes han incurrido realmente en errores, quiénes deben ser los responsables por los daños ocasionados, a estos miles de bolivianos e incluso a instituciones públicas que hoy tienen dañado sus vehículos, lo que también genera un daño económico al propio Estado, más allá de que se trate de un boicot.

Por ello, lo que hoy se esperaba eran respuestas de repente más claras documentadas, que nos permita identificar responsables, determinar funcionarios de YPFB, de la ANH, que nos digan quiénes han tenido la responsabilidad en la importación, en la distribución, en la certificación del combustible contaminado, especialmente quienes han dado las autorizaciones es necesario conocer los resultados de los análisis de calidad previos a la distribución, quiénes han firmado estos informes, en qué terminal o planta de almacenamiento se han detectado al combustible contaminado y qué funcionarios de la ANH no han cumplido con su rol de control y de fiscalización. Me pregunto y seguramente muchos bolivianos también se preguntan debido a que el combustible no cumplía con los estándares de calidad.

Pero sobre todo qué acciones se está tomando en contra de los funcionarios responsables, pero realmente qué acciones. Lo que quiere decir que vamos a tener que seguir insistiendo en buscar las respuestas correctas y pertinentes y una vez que tengamos las contestaciones a los diferentes PIEs que se han enviado y que estamos esperando las respuestas, vamos a tener que ver el tipo de negligencia en el que se ha incurrido, acción, omisión, tenemos que definir para que se asuma la responsabilidad tenemos que identificar si ha sido un boicot eso no es suficiente, tenemos que llegar a esclarecer la responsabilidad de estas personas, porque no tenemos que olvidarnos que nos hemos reunido como Cámara de Senadores un día sábado de febrero 7 para justamente discutir una Ley especial y que además nos apremiaba.

Hoy es esa Ley N° 1709 del 10 de febrero del 2026 que impide la salida del país a las exautoridades de todos los niveles del Estado de qué nos va a servir la celeridad con la que hemos tratado esta Ley, yo les pregunto si es que no apuramos este tipo de investigaciones y de procesos o estamos esperando que pase el tiempo por el que hemos ampliado esta Ley y que estas personas se vayan de nuestro país y que nadie responda por estos hechos. Entonces, yo les voy a pedir que no claudiquemos en la lucha contra la corrupción, si realmente queremos reconstruir a Bolivia.

Sen. Presidente: Hay muchísimas interrogantes, seguro da para varios instrumentos de fiscalización no, solo con el fin de también claridad en lo que se dice, el Ministro ha respondido nueve preguntas que estaban hechas no, muchas las interrogantes que ahora se plantean y que surgen no estaban dentro de esas preguntas sí, pero bueno, eso no quita para nada que podamos hacernos esas y muchas más preguntas, porque es un tema que obviamente es fundamental para el país.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra.

Este problema que estamos debatiendo en este momento es una herencia del anterior Gobierno porque en los 20 años han practicado pues esa maña cómo van a boicotear, es la situación en los 20 años que hemos estado callados, nadie dijo nada, 20 años nos han gobernado con sus mentiras, con la corrupción. Con todo ello.

Estamos prácticamente apenas pasamos 90 días, 3 meses y nosotros estamos aquí para salvar y para tener el cambio que hemos hablado en las campañas que hemos tenido, aquí nosotros unos cuantos estamos recién en este lugar, pero hay otros sí han venido ya pasando autoridades nacionales, municipales, concejales, todo eso pero que tenemos que trabajar todos en conjunto. Yo vengo por ejemplo de un centro minero yo me gano, yo me he ganado el dinero majando la peña en el campo arando la tierra por eso yo no quisiera también que levanten la palabra de pobres, eso es ya una humillación, de todas maneras, quiero decirle a cada uno de ustedes que están presentes, hay que pensar el verdadero cambio, aquí hemos venido, como decía a trabajar para quienes nos han apoyado en las campañas, somos responsables de dar información a la gente que nos ha traído a este lugar.

Senador Presidente, como le decía, trabajaremos en coordinación con la parte Ejecutiva y con la parte Legislativa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Quiero referirme en esta ocasión a mis queridas colegas María Antonieta de Oruro y Paola de Santa Cruz hablaban de gente humilde es politizar, leamos la Constitución que dice, hacer política, según nuestra Constitución es garantizar el bienestar común y la seguridad de las personas, lo dice la Constitución lo pueden buscar en el internet también, ver a un transportista molesto porque es su fuente laboral, es gente humilde, ver a la población que está sufriendo todos los percances que han sufrido a raíz de la gasolina es gente humilde. Porque yo no he visto quejarse a otras personas en decir, me han vendido mal la gasolina, tengo que hacer arreglar el motor y estoy feliz, no todos están preocupados, pero el sector que más sufre es la gente humilde y por esa mayoría hemos ganado como PDC (Partido Demócrata Cristiano) para defender a la gente humilde, politizar cuando uno utiliza estas palabras es negar de dónde hemos venido, he escuchado a muchas personas que decían, no politicen, entonces para qué estamos hablaré técnicamente el 12% del etanol ha sido compuesto.

Hablaremos de cómo han llegado los sustratos de qué se componen, hablaremos técnicamente, pues si todos estamos con esa capacidad de defender técnicamente, cada uno de nosotros habla como sabe, como conoce, como lo entiende, cómo vive y en qué contexto está; se rieron de lo que una colega habló en otro idioma se pudo haber equivocado, pero se rieron, eso sí es respeto, se burlaron en la Asamblea politizaron me ha ofendido y hemos empezado a tocar las mesas, me ha ofendido, o sea, no confundamos y estudiemos un poquito mejor lo que dice la Constitución defender a la gente humilde es nuestro deber, cuando encontramos este tipo de irregularidades es nuestro deber y todo lo que se hace bien se aplaude, pero todo lo que se hace mal se cuestiona, se pregunta para buscar soluciones, ser propositivos.

Lamentablemente y no digo lamentablemente, hemos tenido dos autoridades aquí, a uno que es del Banco Central, que le doy un visto bueno porque ha tenido la predisposición de saber responder, pero también porque conoce su área. Sin embargo, al Ministro no ha podido responder preguntas que en su momento le han hecho aquí las otras las ha traído bien estudiaditas y lo ha dicho y eso nadie me va a dejar mentir estaba la prensa y toda la población lo ha visto; no seamos mamás helicópteros con los ministros porque eso hace daño al país, tenemos que aprender a cuestionar cuando las cosas estén mal para que nuestro país marche bien.

Queremos culpar los 20 años ya, bien ha sido, nos han hecho mucho año, pero por favor un mes, 2 meses, tres meses de Gestión, no haber limpiado la casa, no haber dicho estas personas están trabajando mal, ANH que ha trabajado ha sido Ministra o Viceministra, no sé qué tipo de autoridad, contratarla es ponerse la soga al cuello uno tiene que saber pensar, es mi soy responsable, tengo que cambiar de gente para hacer bien las cosas porque quiero hacer bien las cosas y quiero quedar bien ante el Presidente, Vicepresidente ante el país, ante todos, uno no trabaja con el enemigo, uno no duerme con el enemigo así que por favor yo les pido si vamos a hablar de politizar, hablemos bien, porque política pública es lo que hace falta a nuestro país y política pública y por defender a la gente nos quieren decir politizar, no lo voy a permitir.

Sen. Presidente: Bien, por alusión voy a dar la palabra a la Senadora Paula López y después a la Senadora Alcon y vamos a cortar esta discusión.

Vamos a volver después al debate que estamos teniendo por alusión. Perdón, Usted ya ha hecho la dos veces uso, bueno, pero eso bien, en consideración la licencia. Aprobado.

Tiene la palabra, por alusión la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Voy a responder por alusión a la Senadora Ana Crispín que me ha metido en la bolsa, yo no mencioné

en ningún momento a la gente humilde, pero sí politizar y ahora que me hizo recuerdo 20 años han utilizado la gente humilde para quedarse ahí en el Gobierno justamente con discursos como los tuyos, con eso que cuando te dan el micrófono empiezas a dividir un pensamiento unánime que tenemos aquí que es descubrir la verdad, que es descubrir y dar solución.

Hoy he escuchado a dos ejecutivos decir que hay seguros que van a cubrir y que no le va a costar al Estado, ninguna vida cubre un seguro, yo sé, nada va a cubrir el dolor de una desgracia, pero una desgracia es una desgracia Senadora no, nadie la provocó aquí.

Siguiendo y continuando para bueno, se fue la otra Senadora que también hizo alusión hacia mi persona el tema de procedimientos, en la Asamblea había una interpelante que no podía estar en la Asamblea y por lo tanto si venía el Ejecutivo a responder una Interpelación ella no hubiera podido hacer dúplica y réplica porque no podía estar en el Hemiciclo. Por lo tanto, esa interpelación hubiera sido nula. Entonces quieren exponer a ejecutivos que vienen de frente a decir la verdad a una Asamblea donde no está siendo dirigida conforme a Reglamento y se convierta un circo y nos digan que somos lo que han sido 20 años o sigamos trabajando juntos de forma responsable conforme a la Ley y el orden que es lo que tenemos que defender hasta el final, venga de donde venga, no es modificarla y arreglarla a nuestro antojo con quien se presente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Presidente, creo que estamos en un país donde reina la democracia y el estado de derecho, ha vuelto el Estado de Derecho gracias a Dios, después de 20 años de masismo, donde la Constitución Política del Estado nos da el derecho a la libre expresión somos seres humanos con diferentes pensamientos, pero así nos tenemos que respetar eso no quiere decir que seamos sujetos a ser manipulables.

Y gracias compañera, gracias colega por hacerme recuerdo de la mala experiencia de la anterior Sesión del día viernes, recuerdo que ese viernes se ha vulnerado totalmente la Constitución Política del Estado y hablamos de respeto a la Constitución Política del Estado, entonces daremos pues el ejemplo en todo Estado, en todo momento y en todo lugar, no cuando nos conviene.

Se ha vulnerado el derecho a la libre expresión el día viernes justo, tuvimos que levantarnos, tuvimos que alzar la voz para ser escuchados, ni aun así el Presidente de la Asamblea nos ha cedido la palabra y qué lamentable, porque sí eso era un circo, porque estaba bien dirigido, porque ha cedido la palabra a sus colegas que tenían preparado su discurso, pero cuando nosotros queríamos hacer la intervención no nos dejaron y por esa situación, colega, tuvimos que recurrir a levantar la voz tal como Usted manifiesta. El quedarme pasiva hasta permitir ciertos actos y usar a las personas para mis apetitos personales jamás me voy a prestar a ello y censuro la Sesión del día viernes era a esa dirección, utilizar a la Asamblea para sus apetitos personales, se ha vulnerado la Constitución Política del Estado, se ha vulnerado nuestro reglamento de la Cámara de Senadores y Diputados sí, esa ha sido la molestia y razón por la que no nos han cedido la palabra cuando queríamos nosotros intervenir no soy yo la única, varios colegas, diputados, senadores hemos estado molestos, pero vemos que autoridades que deberían estar dándonos ejemplo, estando a la altura del cargo, lamentablemente son los que están digitando esto.

Y ese día ha sido bien notorio que pretendía usar a la Asamblea para sus apetitos personales -y reitero- estoy aquí gracias al voto del pueblo jamás le he mentido a mi base y siempre le he prometido trabajar de manera honesta y transparente y le informo a mi base, he estado en los problemas cuando se ha suscitado respecto al combustible hemos solucionado los problemas en mi región porque estamos para eso, para dar soluciones, no para echar más tierra a lo que está mal. Ahora no sé si para eso sirve no, estas notas que se ha presentado ha sido de septiembre 2025 y con esto se nos abre la figura para hacer la investigación no solamente de esta Gestión de Gobierno hagamos la investigación de los 5, 15 años más, porque aquí se ha tapado.

Y también les recuerdo, compañeros, ahora hay sectores que bloquean, ahora hay sectores que marchan, ahora hay sectores que se levantan ¿Dónde estaban 20 años cuando había esta nota?, ¿Se han levantado?, ¿Han salido a marchar? no y Bolivia no olvida, todos estos sectores sociales que ahora están reclamando eran pues sus brazos operativos del anterior Gobierno masista, tampoco podemos estar tapando el sol con un dedo y me molesta sí porque yo sí en la campaña he llegado, hasta el rincón para ganarme el voto consciente de esa gente y cuánto dolor ver a esa gente humilde que solamente han ido a perder durante 20 años su voto pero jamás, en ningún momento después de ser autoridades se han dignado de llevar algo para esa comunidad y por esa situación hecho énfasis para este cambio de Gobierno, porque si no cambiábamos de Gobierno nuestro destino de nuestro país iba a ser Cuba, Venezuela y se acuerdan.

Senadores no nos vamos a olvidar 20 años que no teníamos derecho pensar diferente pensabas diferente y ya estabas detrás con tu proceso nos guste o no reconocer, gracias a este Gobierno hemos recuperado nuestro Estado de Derecho tenemos al derecho a la libre expresión y tampoco voy a permitir que se minimicen los delitos, se cometieron delitos sí, pero pedimos a las autoridades que se investigue y yo como Autoridad no me puedo dar el lujo de estar aseverando algo a mí que no me consta, primero tengo que investigar y documentarme.

Solo eso, Senador Presidente. Espero que respetemos la libre expresión y aquí estamos para respetarnos y también respeto la libertad de expresión de cada uno, no para cuestionarnos ni tampoco para ser sujetos manipulables.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Gracias, Presidente por su intermedio, gracias a todos los que están aquí.

Lo siguiente, a ver, analicemos todo lo que ha pasado después de 20 años hoy tenemos la oportunidad de poder reconstruir la Patria, pero en el camino en estos 100 días hemos tenido personas acá dentro de la Cámara de Senadores, primero que no estaban de acuerdo con la subvención, si se recuerdan bien, ha venido, han hecho micrófono con esto indicando de que no va a afectar este sector que, a tal sector, al sector vulnerable se ha entendido, se ha tomado políticas al respecto se ha dado bonos, se ha mejorado el salario mínimo nacional y todo lo demás aun así han insistido, entonces ha habido un movimiento de desestabilizar el Gobierno desde un principio ha sido planificado, para mí parece eso y me da pena que tengamos gente aquí en la Cámara de Senadores que siga trabajando en esa dirección de verdad, no pueden tener.

Ahora, aquí tenemos un documento claro del 29 de septiembre donde dice claramente aquí de la Cámara Automotor Boliviana indica que ya había fallos en encendido recurrentes, pérdida notable de potencia los motores, daño mayor de envergadura que obligan al desplazo de piezas y otras cosas no, vehículos nuevos ya tenían problemas eso indica este informe ya y no quiere decir que se conocía esto recién ha sido público, recién, por qué ha sido público, porque se ha hecho una investigación, un seguimiento, por esa razón tenemos este documento aquí y no puedo entender que sigamos tratando de culpar al Gobierno, a los ministros, ellos también han sido víctima.

Entendemos que sí no se ha hecho el cambio de autoridades de los administrativos en YPFB, en la ANH pero tenemos que entender que ha habido una razón, el anterior Gobierno no se ha ido vacío hasta el último momento le ha hecho daño a la Patria, le ha hecho daño a esas personas que hoy hablan de las personas humildes de esas personas, el transportista de a pie a ellos les hecho daño, entonces no creo que podamos seguir en esa dirección de querer, esto es un boicot, crean o no, esto es un boicot y aquí están los hijos del Presidente Arce que están fuera del país, esto ha sido planificado con anticipación.

Entonces, yo les pido a todos los senadores, seamos conscientes hoy después de 20 años y apenas a 100 días de Gobierno, estamos exigiendo, yo escucho también a un Senador que dice por allá que no trabaja, que son flojos, que todo lo demás estamos iniciando, hay muchos que aquí son nuevos, son nuevos algunos entonces, por favor, dejemos que el Gobierno haga el trabajo desde luego que con este documento a los senadores que han observado hagan fiscalicen, hagamos seguimiento y es la tarea de todos, pero no podemos estar aquí tratando de perjudicar lo que no se ha hecho en 20 años. Nada más, querido Presidente.

Sen. Presidente: Tengo solo a la Senadora Judith Rosario García, pese a que ya ha hecho uso en de la palabra en este debate no, no correspondería darle la palabra, sin embargo, no en este debate no, en el han hecho, voy a darle la palabra.

Permítame un segundito, voy a darle la palabra, no se preocupe solo que quiero aclararle que el reglamento dice una vez por 5 minutos cada Senador, Usted ya tomó la palabra, sin embargo, voy a volver a darle la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador, va a disculpar, parece que aquí tenemos senadores de primera y de segunda porque se dan más minutos a otros senadores que a nosotros mismos, va a disculpar, yo solamente quería decir Moción de Orden porque estamos un poco retrasados y la verdad, seguiremos adelante, por favor, y además de eso nosotros no queremos perjudicar a nadie, solo queremos informarnos a través de una información vamos a tomar mejores decisiones. Es eso.

Sen. Presidente: También ha solicitado la palabra nuevamente la Senadora Nurmy Gutierrez no sé si va a hacer uso la palabra, tiene le hago recuerdo que ya utilizó dentro del debate, pero bien, le vamos a ceder nuevamente sí.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra.

Yo decirle a las compañeras gracias a este decir integrar a la compañera Crispín, pero yo soy de las provincias que vengo de gente humilde, pero gracias a ese gente humilde ahorita me empiezan a reírse, se burlan de mí, pero esa gente, gracias, ahorita están sentados bien aquí sirviéndose pero yo le digo, aquí el cargo es pasajero, nadie es eterno entonces pónganse, dicen aquí, bonito hablan y no seamos como los más antes, como parlamentarios dicen, pero se ve aquí son, yo le desprecio a los profesionales pero aquí hay profesionales que con esa me da pena un profesional que se exprese que me humille, pero muy lamentable.

Pero yo digo, aquí todo en la vida se paga, yo solamente digo gracias a estos parlamentarios que están sentados, a la gente

humilde, mi base me dice que tengo que ir a reclamar estoy haciendo aquí mostrando a mi gente que esas gasolinas que no han servido tienen que ser responsables, yo por lo cual yo no puedo tapar con un dedo a este Gobierno también, no podemos culpar a los anteriores gobiernos sabíamos que estaba mal, entonces hemos asumido teníamos si no nos gustaba por qué no hemos renunciado nuestro cargo como senadores, por qué no hemos renunciado, por qué estamos aquí. Cuando hemos llegado aquí al poder estamos hablando que el anterior que era así estamos diciendo, pero sabíamos a qué problema nos estábamos metiendo y qué era, cuántos chóferes están al día a veces motor cuesta caro ¿quién va a ser responsable de ellos, compañeros Yo siempre respeto a mi gente que me yo he venido del base y no voy no he venido al dedo aquí puesto.

Entonces, yo respeto a mi gente, me encarga tienes que hablar y estoy haciendo conocer a mi pueblo y a mi Departamento, quiénes va a ser esos perjudicados. Somos gente humilde hay esos que tienen empresarios que son sentados yo sé que no van a defender pues ellos, pero esa gente que somos un autito, nos compramos un **thanta Quechua. (Traducción: viejo, usado, desgastado)** autito para irnos y ese es nuestro motor se ha fregado y ahora un auto tanta vamos a comprarnos ni para eso no alcanzamos quién va a ser responsable, hay que pensar, yo sé que aquí son empresarios, tienen hoteles, cuántos edificios, hay que ser consciente, pero yo soy de así bajo de humilde vengo, yo tengo que responder a mi gente por lo cual yo siempre digo, gracias por cederme la palabra, Senador Presidente.

Y como dice Reglamento, ustedes dicen cuando les conviene, dicen tres veces se habla dice cuando no les conviene unito, dos se habla dice no sé, no les entiendo, compañeros, pero gracias Senador Presidente y le rogaría que tengo una actividad quiero que me des permiso.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de permiso. Senadora puede proceder.

Bien, no habiendo más peticiones de la palabra para este tema cerramos el debate sobre el tema de hidrocarburos, como establece nuestro Reglamento, vamos a abrir la parte del debate de lo que fue la exposición del Presidente del Banco Central. Entonces, cederé la palabra a los senadores para que nos expresemos sobre la parte de la exposición referida al tema del oro, básicamente, el oro, las reservas, que fue el motivo del PIO. Bien tienen la palabra.

Bien, si no hay nadie que quiera hacer uso de la palabra, cerramos también esa parte y vamos a ir al siguiente punto. En realidad, hemos agotado el primer punto de la Agenda del Día para hoy modificada sí. Entonces, vamos a volver ahora sí, bien vamos a retomar la Agenda vamos con los asuntos pendientes del día, para orientación de la Senadora Secretaria, estamos en el punto 2 que dice Proyectos de Homenaje Camaral en la página.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1. La Senadora Tomasa Yarhui Jacome presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General:

2.1.1. Al Dr. Antonio José Araníbar, por su lucha por la recuperación y defensa de la democracia y su trayectoria política.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.1.2. Al Dr. Franz Barrios Villegas, por su firme y sostenida lucha por la democracia en Bolivia.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Correspondencia.

1. Proyecto de Homenaje Camaral:

1.1. El Senador Cesar Mentasti Padilla, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Departamento de Tarija en conmemoración a los 209 años de la Batalla de la Tablada y su gesta libertaria y cívica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Peticiones de Informe Escrito:

2.1. La Senadora Betty Canaviri Villanueva, solicita al Fiscal General del Estado, a través del Fiscal Departamental de La Paz, informe cuál es el estado del proceso penal, formalmente radicado respecto de los hechos denunciados en el caso doble vía El Sillar; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.2. La Senadora María Elena Pachacute Ticona solicita:

2.2.1. Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál fue la participación específica del ministerio a su cargo en la autorización, instrucción, coordinación o conocimiento previo del transporte de billetes realizado por la Fuerza Aérea Boliviana en fecha 27 de febrero de 2026; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remite al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.2.2. Al Ministro de Defensa, informe de manera técnica y jurídica, bajo qué orden administrativa se autorizó la misión de la

aeronave Hércules C-130 el 27 de febrero de 2026; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remite al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.2.3. Al Presidente del Banco Central de Bolivia, informe a raíz de los hechos ocurridos el 27 de febrero en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se produjo el siniestro de la aeronave Hércules C-130, cuál el monto total de la carga transportada; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remite al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.2.4. Al Gobernador del Departamento de La Paz, informe cuántos convenios interinstitucionales se encuentran vigentes con las Universidades Públicas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la elaboración del informe correspondiente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

3.1. El Ministro de la Presidencia, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 201/2025-2026 (Tema: Cantidad de servidores públicos con los que cuenta ese Ministerio); N° 249/2025-2026 (Tema: Marco de Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 y su Decreto Reglamentario, sobre el porcentaje de las tierras en Bolivia de propiedad del Estado) y N° 247/2025-2026 (Tema: Autonomías Indígena Originarias Campesinas que se encuentran actualmente constituidas).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

3.2. El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 268/2025-2026 (Tema: Construcción de la doble Vía Caracollo - Colomi Tramo 2B Confital - Bombeo).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento la Senadora peticionaria.

Sen.ª Secretaria:

3.3. El Gobernador del Departamento de La Paz remite respuesta a las Peticiones de Informe Escrito N° 390/2025-2026 (Tema: Inversión Publica Ejecutada por la Gobernación de La Paz).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a las senadoras peticionarios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Actas de Comisión:

4.1. La Senadora Eliana Rina Acosta, Presidenta de la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas, remite Actas de la Cuarta y Sexta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

4.2. La Senadora Ana María Crispín Choque, Presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

4.3. El Senador Wilder Veliz Armas, Presidente de la Comisión Especial y Permanente de Participación y Deliberación Ciudadana, remite Acta de la Primera Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a la Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Remisión:

5.1. La Senadora Paola Limbania López Zeballos, remite la Resolución de designación como Presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia.

Sen. Presidente: Tómese nota y adjúntese a sus antecedentes.

Sen.ª Secretaria:

5.2. El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, solicita ampliación de plazo para dar respuesta a las Peticiones de Informe Escrito N° 412/2025-2026; N° 362/2025-2026; N° 321/2025-2026; N° 315/2025-2026; N° 366/2025-2026.

Sen. Presidente: Toma nota y remita a conocimiento de los senadores peticionarios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. Petición De Informe Oral:

6.1. Al Ministro de Defensa, informe sobre el siniestro de la aeronave Hércules ocurrido en la ciudad de El Alto; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto, solicitado por Senador Erick Soruco Alpire.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra al Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Gracias, Presidente. Buenas noches a todos los colegas senadores.

Presidente, la presente Petición de Informe Oral al Señor Ministro de Defensa Nacional es justamente sobre el siniestro de la aeronave Hércules sucedido recientemente en la ciudad de El Alto, porque como Órgano fiscalizador tenemos el deber y el derecho de saber de manera pormenorizada los motivos por lo que fue contratada la empresa de Transporte Aéreo Boliviano TAB, que es justamente a la que pertenecía el avión Hércules siniestrado, verificar y fiscalizar si estaba con todos los permisos bitácoras y cumplía con todas las normativas aeronáuticas de nuestro país, en el cual se fundamentará en los puntos hacer con resultado o hacer solicitados que lo explique de manera más pormenorizada y de manera técnica el Señor Ministro de Defensa. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Minuta de Comunicación:

1.1. La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 29/2025-2026 que recomienda al Ministro de Defensa, en coordinación con el General de Transporte Aéreo Boliviano, cambio total de autoridades y requisito de nacionalidad, remover de forma inmediata a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y al personal de confianza jerárquico del TAB a nivel nacional e internacional; y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvanse dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

INFORME MC CSEFFAAPB N° 010/2025 -2026

INFORME

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA.

FECHA: LA PAZ 3 DE MARZO DE 2026.

I. ANTECEDENTES.

Cursa en esta Comisión Minuta de Comunicación, para su tratamiento legislativo presentada por la Senadora Paola Limbania López Zeballos el 27 de febrero de 2026, sobre la situación irregular por la que atraviesa Transportes Aéreos Bolivianos.

Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) es una empresa estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia, especializada en el transporte de carga aérea a nivel nacional e internacional. Su creación se oficializó el 7 de noviembre de 1977, mediante el Decreto Supremo No. 15091, estableciéndola como una empresa aérea con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, bajo la tuición del Ministerio de Defensa.

La empresa Transporta todo tipo de desde productos manufacturados hasta bienes de consumo, garantizando un manejo cuidadoso durante todo el proceso de transporte. TAB es el único operador nacional certificado para el transporte de Mercancías Peligrosas, que cuenta certificado calificado para su manejo y manipulación.

En las últimas semanas los medios de comunicación informaron que los filtros de seguridad y los servicios de apoyo logístico muchos de ellos delegados a empresas tercerizadas han fallado de manera crítica, permitiendo vulneraciones que afectan la soberanía y la imagen del Estado boliviano en el exterior. La responsabilidad no solo recae en la administración pública, sino también en las entidades privadas contratadas para el manejo de carga y vigilancia.

1. Contexto Institucional: La empresa estatal Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), creada mediante Decreto Supremo N° 15165 y constituida como una unidad estratégica bajo tuición del Ministerio de Defensa, tiene la misión de prestar servicios de transporte de carga nacional e internacional, constituyéndose en un pilar de la soberanía logística del Estado.

2. Vulneración de Controles: En fechas recientes, se han reportado incidentes de alta gravedad relacionados con el hallazgo de

sustancias controladas y mercaderías no manifestadas en aeronaves de la flota de TAB. Estos eventos denotan una ruptura en la cadena de custodia y el incumplimiento de protocolos internacionales de seguridad aérea.

3 Falla en la Tercerización: Los informes preliminares indican que las brechas de seguridad se originaron en áreas sensibles (estibaje, almacenamiento y vigilancia) que han sido delegadas a empresas privadas tercerizadas. Esta excesiva dependencia ha debilitado la capacidad de fiscalización directa del Estado, permitiendo que actores externos comprometan la seguridad nacional.

II. MARCO NORMATIVO.

II.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- Art. 232: Que establece que administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, transparencia, eficiencia y responsabilidad.
- Art. 235: Que impone a los servidores públicos la obligación de rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas dentro de sus funciones.
- Art. 244: Que mandata a las Fuerzas Armadas asegurar la defensa, seguridad y estabilidad del Estado.

Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales SAFCO).

- Establece el régimen de responsabilidad por la función pública (ejecutiva, administrativa, civil y penal) para la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y el personal jerárquico por la gestión deficiente de los recursos y la falta de controles internos.

Ley N° 1405 (Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas).

- En su articulado referente a la seguridad nacional, obliga a que las empresas estratégicas bajo administración militar mantengan los más altos estándares de integridad para no comprometer el honor y la seguridad del país.

Ley N° 974 (Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción).

- Faculta la intervención y veeduría en procesos de contratación cuando existan indicios de irregularidades que afecten el patrimonio estatal

III. ANÁLISIS.

SOBRE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARLAMENTARIO.

La Constitución Política del Estado, establece las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su art. 158 numeral 17), disponiendo que es atribución de la Asamblea "Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas" la facultad fiscalizadora abarca el poder impulsar mejorar en administración del Nivel Central del Estado, cuando estas impactan en el ejercicio de derechos fundamentales como en la seguridad ciudadana.

El art. 17 inc. c) del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece como competencia institucional: "Gestión) Los Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

En suma, reconoce a las Minutas de Comunicación como instrumentos formales de fiscalización entre poderes. El art. 100 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dispone que estas son recomendaciones institucionales del Senado en Bolivia, dirigidas a los órganos centrales del Estado, gobiernos Autónomos, entidades de control, defensa pública, sistema de justicia y universidades, dentro del cauce tradicional de control parlamentario.

Asimismo, el art. 161 de la citada norma fija un trámite ordinario: Todo Senador puede presentar proyectos ante la Comisión competente, la cual debe resolver su procedencia en un plazo máximo de 3 días hábiles, si es aprobado, se eleva al Pleno para decisión final y posterior impresión y remisión física al destinatario en 24 horas. Ante la omisión de resolución en comisión el proyectista mantiene la potestad de solicitar su tratamiento directo ante el Pleno, preservando la continuidad formal del proceso legislativo.

El propio Reglamento establece que es su obligación de respuesta institucional del destinatario en 15 días hábiles desde recepción y de no existir pronunciamiento, la Presidencia del Senado debe activar el reclamo formal mediante nota escrita, conforme a la

práctica parlamentaria de Seguimiento y control estatal.

IV. SOBRE LA MATERIA OBJETO DE EXHORTO DEL PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN.

Considerando que la empresa TAB, atraviesa por una crisis de los medios de comunicación en la cual indican que los filtros de seguridad y los servicios de apoyo logístico muchos de ellos delegados a empresas tercerizadas han fallado de manera crítica, eso origino vulneraciones que afectan la soberanía y la imagen del Estado boliviano en el exterior.

Además, que la responsabilidad no solo recae en la administración pública, sino también en las entidades privadas contratadas para el manejo de carga y vigilancia, además se tiene que en fechas recientes, se han reportado incidentes de alta gravedad relacionados con el hallazgo de sustancias controladas y mercaderías no manifestadas en aeronaves de la flota TAB. Estos eventos denotan una ruptura en la cadena de custodia y el incumplimiento de protocolos internacionales de seguridad aérea.

El proyecto de Minute de Comunicación, indica que las fallas aéreas sensibles (estibaje, almacenamiento y vigilancia) que han sido delegadas a empresas privadas tercerizadas. Esta excesiva dependencia ha debilitado la capacidad de fiscalización directa del Estado, permitiendo que actores externos comprometan la seguridad nacional. Esta situación no puede seguir manteniéndose incolame, se requiere realizar acciones inmediatas para tener una administración pública eficaz y eficiente, por lo que la proyectista propone es una serie de acciones, que deben de ser encaminadas para el correcto proceder de la empresa.

Considerando que, Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) depende estructural y jerárquicamente del Ministerio de Defensa de Bolivia, Como empresa estratégica creada en 19977, forma parte de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB), enfocando sus operaciones en el transporte de carga aérea nacional e internacional y reportado al sector defensa.

Por lo expuesto, esta Comisión determino remitir una Minuta de Comunicación al Ministerio de Defensa considerando que la propuesta cumple con los requerimientos mínimos para ser considerada en Sesión de Comisión, teniendo presente que la Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de esta instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional dirigida en este caso al Órgano Ejecutiva Ministerio de Defensa.

Dentro del marco normativo establecido en el art. 12 de la norma fundamental del estado que establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, esta organización esta cimentada y fundamentada en independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, los miembros de esta Comisión determinaron de manera unánime, remitir este instrumento Camaral con la finalidad de verificar, y de existir algún elemento que vicie dicho procedimiento, ejecutar la respectiva normativa interna para reconducir el proceso.

V. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, al Ministerio de Defensa salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta; Comisión Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez (No firma), Secretaria Comité Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

*Al **Ministerio de Defensa** que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en coordinación con el directorio Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas del Estado, Tribunal del Personal del Ejercicio y las instancias competentes.*

RECOMENDACIÓN.

*Por los expuestos, se **RECOMIENDA** al Ministro de Defensa en coordinación con General de Transporte Aéreo Bolivianos.*

1. ***Cambio Total de Autoridades y Requisito de Nacionalidad:** Remover de forma inmediata a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y al personal de confianza jerárquico del TAB a nivel nacional e internacional. Los nuevos designados **deben ser obligatoriamente de nacionalidad boliviana**, contar con un perfil profesional altamente calificado y poseer experiencia probada en gestión aeronáutica y seguridad.*

2. ***Rescisión y Nueva Licitación con Veeduría:** Proceder a la resolución inmediata de contratos con todas las empresas tercerizadoras de servicios de estibaje, logística, seguridad privada y manejo de almacenes vinculadas a operaciones sospechosas. Asimismo, se instruye **convocar de manera inmediata a un nuevo proceso de licitación pública**,*

*solicitando la participación de la **Contraloría General del Estado** y la **Unidad de Transparencia** como veedores para garantizar la idoneidad técnica y ética de los nuevos prestadores.*

3. ***Investigación de Vínculos:** Instruir una **auditoría especial** a los procesos de licitación y adjudicación anteriores para descartar posibles vínculos de complicidad, tráfico de influencias o negligencia punible y remitir los resultados de la misma a la Asamblea Legislativa Plurinacional.*

4. ***Reestructuración del Modelo de Control y Normalización:** Implementar un nuevo esquema de control directo y soberano sobre los procesos de carga. Para tal efecto, se dispone la **elaboración e implementación obligatoria de un Manual de Procedimientos Operativos de Seguridad y Logística**, que estandarice los protocolos de inspección, custodia y regímenes de responsabilidad en toda la cadena de transporte.*

Para que la reestructuración sea efectiva, el manual debería contemplar:

- ***Trazabilidad Total:** Registro biométrico y fílmico de cada persona que manipule la carga desde el ingreso a almacenes hasta el estibaje en la aeronave.*
- ***Protocolos de Verificación Cruzada:** Ninguna unidad de carga debe ser aprobada por una sola persona; se requiere la firma de al menos dos responsables de distintas áreas.*
- ***Régimen de Sanciones:** Especificar las consecuencias administrativas inmediatas ante cualquier ruptura de la cadena de custodia.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos varios.

1. Proyecto de Homenaje Camaral al Dr. Antonio José Aranibar, por su lucha por la recuperación y defensa de la democracia y su trayectoria política.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, para la consideración del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7 del artículo 160, de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de la que determina la Constitución y la Ley: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que el Dr. Antonio José Araníbar Quiroga, nacido en Cochabamba el 10 de noviembre de 1941, ha dedicado su vida a la defensa de la democracia, la justicia social y la dignidad del Estado boliviano, participando activamente en la lucha contra regímenes

dictatoriales, en la recuperación de la democracia y en la construcción de propuestas institucionales y legislativas de impacto nacional.

Que su participación en la suscripción del acuerdo político que originó la Unidad Democrática y Popular (UDP) fue un aporte clave para el retorno de la vida democrática el 10 de octubre de 1982, momento histórico que marcó el fin de las dictaduras y el reinicio del ejercicio de los derechos políticos.

Que como Diputado Nacional por varias legislaturas y como Ministro de Relaciones Exteriores (1993–1997), desempeñó un rol central en la formulación e implementación de políticas públicas y leyes que redefinieron la organización política y territorial del Estado, tales como la Ley de Participación Popular, la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley INRA, consolidando un marco legal que permitió ampliar la participación ciudadana y la autonomía local.

Que su trayectoria política lo llevó a presentarse como candidato a la Presidencia de la República en tres procesos electorales (1985, 1989 y 1993), consolidando el ejercicio de una política alternativa, plural y orientada al fortalecimiento democrático.

Que, desde 2004, su aporte continuó en la función pública internacional, desempeñando cargos de responsabilidad en la Comunidad Andina de Naciones – CAN y la Organización de Estados Americanos - OEA, promoviendo la cooperación técnica, la integración regional y la defensa de los sistemas multilaterales de derechos humanos y democracia.

Que, tras haber enfrentado procesos de persecución política, el Dr. Antonio José Araníbar Quiroga mantuvo su compromiso con el respeto al debido proceso, la justicia y la defensa de las libertades fundamentales, reafirmando su vocación por el diálogo político, el respeto institucional y la reconciliación democrática.

Que, la Senadora Tomasa Yarhui Jacome propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 1, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Dr. Antonio José Araníbar Quiroga**, en reconocimiento a su destacada trayectoria democrática, su aporte a la vida pública, su desempeño como legislador, diplomático y servidor del Estado Boliviano, y su compromiso con la construcción de una Bolivia democrática, plural y participativa.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senador Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, agradecerles a todos los senadores, senadoras, por su apoyo, por la Dispensación del Trámite para este reconocimiento debido a que estas dos personalidades han estado en procesos democráticos más importantes para nuestro país.

Hoy se encuentran ya delicados de salud, de tanta lucha, estas personas han sido exiliados en el exterior y han trabajado mucho por la gente que más necesita de hecho, como antecedente también ya han sido reconocidos por la Cámara de Diputados y es justo creo, ahora reconocerlos por la Cámara de Senadores.

En ese sentido Presidente, ruego que proceda como corresponde y agradecerles y espero que sigan apoyando para que se pueda aprobar este reconocimiento a estos líderes tan importante que han dado para fortalecer la democracia en la recuperación de la democracia prácticamente el Doctor Antonio Araníbar y el Doctor Franz Barrios Villegas.

Sen. Presidente: Estamos tratando el Homenaje Camaral al Dr. Araníbar.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyecto de Homenaje Camaral al Dr. Franz Barrios Villegas, por su firme y sostenida lucha por la democracia en Bolivia

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que, entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores, está el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, los artículos 3 inciso a), 4 inciso a) y 6. Parágrafo I. del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, permiten otorgar homenajes a personas naturales.

Que, Franz Barrios Villegas, desde su etapa universitaria en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, asumió un compromiso activo con la vida política nacional, militando en organizaciones democráticas y participando en la dirigencia universitaria, promoviendo la defensa de las libertades públicas.

Que, participó en la fundación del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1971 y, como consecuencia del golpe de Estado y la instauración de un régimen dictatorial, se vio obligado a exiliarse en la República de Chile, donde continuó su labor académica y formativa, manteniendo su compromiso con los valores democráticos.

Que, durante el periodo en que la actividad partidaria fue restringida en el país, canalizó su vocación de servicio hacia el trabajo social y el fortalecimiento organizativo, contribuyendo desde la sociedad civil a la preservación de espacios de participación y conciencia democrática.

Que, con el retorno a la democracia en 1982, asumió responsabilidades públicas como Secretario General de la Vicepresidencia de la República, participando en la reconstrucción institucional del Estado en una etapa clave de transición democrática.

Que, fue elegido Diputado Nacional por el Departamento de Chuquisaca y posteriormente electo Alcalde de la ciudad de Sucre en la primera elección directa de autoridades municipales, contribuyendo al fortalecimiento de la descentralización y de la democracia local.

Que, ejerció funciones como Concejal Municipal, Presidente de CORDECH, Consejero Departamental y Senador de la República, consolidando una trayectoria pública orientada al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al desarrollo regional.

Que, participó activamente en el debate político nacional y alentó el proceso constituyente, contribuyendo al análisis y reflexión sobre el marco constitucional del Estado Boliviano.
Que, su trayectoria política estuvo marcada por la defensa de la participación ciudadana, la pluralidad política y la consolidación del sistema democrático en Bolivia.

Que, la Senadora Tomasa Yarhui Jacome propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 1, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y

Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a Franz Barrios Villegas**, por su firme y sostenida lucha por la democracia en Bolivia, su compromiso político desde la etapa universitaria, su resistencia frente a los regímenes dictatoriales que lo llevaron al exilio, y su aporte a la reconstrucción y consolidación institucional del país a través del ejercicio de funciones públicas como Diputado Nacional, Alcalde de la ciudad de Sucre, Concejal Municipal y Senador de la República, contribuyendo al fortalecimiento de la descentralización, la participación ciudadana y el Estado de Derecho.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Al haber agotado el Orden del día damos por concluida la Sesión de hoy.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la Sesión de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria, viernes 6 de marzo de 2026; Orden del Día; Sesión de Comisiones. La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, quiero agradecer a todos los senadores y senadoras por haber participado en esta Sesión, quiero pedir especialmente un homenaje y una felicitación a la ciudad de El Alto. Solicitar que antes de irnos se entone el himno de la ciudad El Alto.

-Se entonan las sagradas notas del Himno de la ciudad de El Alto-

Sen. Presidente: Damos por concluida la Sesión de hoy. Buenas noches a todos.

La Sesión concluye a horas 21:21.

70ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 11 de marzo de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidenta:	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretarios:	Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
	Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Ayala Justiniano Lenny Mayra, Canaviri Villanueva Betty, Cárdenas Velásquez Claudia, Cartagena Sánchez Bertha, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, López Quiroga Edwin, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdon, Puerta Campos Cintia Mónica, Quispe Flores Jorge Antonio, Rivera Muñoz Apolinar, Roca Eguez Leonardo, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Velasco Añez Ana Karina, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Septuagésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 14:24, correspondiente al día miércoles 11 de marzo de 2026.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Sánchez Aguilar por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La senadora, Carol Carlos Durán, habilita al Senador Jorge Antonio Quispe Flores del 9 al 13 de marzo 2026.

La Senadora Khatia Lisbeth Quiroga Fernández, habilita al Senador Leonardo Roca Egüez del 9 al 23 de marzo 2026.

La Senadora Claudia Mallon Vargas, habilita al Senador Apolinar Rivera Muñoz del 9 al 13 de marzo 2026.

El Senador Ernesto Suárez Sattori, habilita la Senadora Claudia Cárdenas Velázquez del 9 al 13 de marzo 2026.

La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, habilita al Senador Edwin López Quiroga del 9 al 13 de marzo 2026,

El Senador Wilder Veliz Armas, habilita a la Senadora Lenny Mayra Ayala Justiniano del 9 al 13 de marzo 2026.

El Senador Branco Goran Marinkovic Jovecevic habilita la Senadora Kathia Natalia Miserendino Romero del 9 al 13 de marzo 2026.

La Senadora Teresa Alarcón Arana, Semana regional del 9 al 13 de marzo 2026. (Sin suplente)

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erick Nelson Soruco Alpire, por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Buenas tardes. Para hacer constar mi presencia en Sala Senadora Ana María Crispín Choque por el Departamento La Paz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar de lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

El Senador José Roca Haensel solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Asistencia a reunión Institucional de la Brigada Parlamentaria del Beni. Adjunta la invitación.

El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo: Invitación a Conferencia Regional Solidaridad Democrática en América Latina. Adjunta la invitación.

La Senadora Yasmín Estivariz solicita tolerancia de 2 horas de acuerdo al artículo 30, reunión con empresarios privados.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de los senadores y la tolerancia de la Senadora. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Septuagésima Sesión Ordinaria, miércoles 11 de marzo; a horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Asuntos del Día.
2. Correspondencia.
3. Asuntos de Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Orden del Día. No habiendo modificaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Homenaje Camaral:

1.1. Los senadores Abdón Porcel Arancibia y José Sánchez Aguilar, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Dr. Luis Ángel Vásquez Villamor, en reconocimiento a su valiosa contribución al derecho social, político y democrático de Bolivia; en aplicación del artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Están solicitando la Dispensación del Trámite para este Homenaje Camaral voy a ceder la palabra a la Senadora Yarhui, luego está solicitando la palabra el Senador Sánchez.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Sí efectivamente, primero voy a apoyar el reconocimiento al Dr. Vázquez Villamor, debido a que es una gran personalidad que ha hecho un aporte principal a la democracia y ha sido el primer Alcalde de la ciudad de El Alto, en ese ese sentido Presidente, también mi persona presentó un reconocimiento camaral de la misma manera que debe estar. Yo no pedí con Dispensación de Trámite, me gustaría que también se pueda considerar y ser parte de la petición que están presentando los senadores Sánchez y Porcel, que a pesar que yo dije que íbamos a presentar de manera conjunta, pero bueno, ya está hecho y quisiera incorporarme al reconocimiento. Gracias.

Sen. Presidente: Senadora se pondrá en consideración, no se preocupe.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Y por su intermedio saludar a los colegas asambleístas.

Presidente, evidentemente yo me permito poner en consideración del Pleno que el amparo del artículo 107 del Reglamento de Debates que se pueda considerar este reconocimiento con Dispensación de Trámite y voto de urgencia en virtud que ustedes conocen a Luis Vázquez Villamor por toda la trayectoria política, no solo política, sino académica también. Ustedes saben, ha sido Presidente de la Cámara de Diputados, ha sido Ministro, Embajador y ha hecho un aporte importante, sobre todo en el marco de la recuperación de la democracia.

Por tanto, Senador Presidente, sin abundar mucho en el tema seguramente al momento que se considere, en principio solicito que este reconocimiento sea tratado con Dispensación de Trámite en aplicación del artículo 107.

Sen. Presidente: Senador, veremos si hay el apoyo de al menos dos senadores tratándose de una Dispensación de Trámite. Por lo tanto, vamos a proceder a votar primero la Dispensación de Trámite a la solicitud de la Senadora Yarhui.

Para tender la solicitud se requiere, el apoyo de dos más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del Trámite para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, también se someterá a votación la incorporación el nombre de la Senadora Yarhui en el Proyecto de Homenaje Camaral, como ella nos ha explicado.

Se ha presentado efectivamente una solicitud de Homenaje Camaral, no solicitó la Dispensación de Trámite, ni sabía que los senadores iban a solicitar esta dispensación; cuando se trata de la misma persona, no creo que haya ningún inconveniente que incorporemos el nombre de la Senadora Yarhui. De todas maneras, para evitar cualquier problema en Reglamento

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con incorporar el nombre de la Senadora Tomasa Yarhui al Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, la Dispensación de Trámite y el Proyecto de Homenaje Camaral vendría solicitado por los tres senadores suscribientes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, los Senadores José Sánchez Aguilar, Abdón Porcel Arancibia y Tomasa Yarhui Jacome, solicitan el presente homenaje camaral, en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Dr. Luis Ángel Vásquez Villamor es una figura central en la historia de El Alto, donde desempeñó un papel crucial como el primer Alcalde elegido democráticamente. Su liderazgo en los inicios del municipio marcó un hito en la autonomía local y estableció un precedente en la gobernanza municipal que ha influido en el desarrollo de otros municipios en el país.

Que, su labor fue determinante en la promulgación de la Ley que otorgó a El Alto su estatus de ciudad autónoma en 1985. Al promover esta autonomía, contribuyó a que los residentes de El Alto pudieran gestionar sus propios asuntos y tomar decisiones que afectan su entorno, fortaleciendo así la democracia en el ámbito local.

Que, a través de su gestión, promovió la creación y la difusión de los símbolos oficiales de la ciudad (bandera, escudo e himno), lo que fue esencial para la construcción de una identidad cívica y cultural entre sus habitantes. Esta identidad no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también fomenta la cohesión social entre los ciudadanos.

Que, tras su mandato como Alcalde, el Dr. Luis Ángel Vásquez Villamor, continuó su carrera política ocupando altos cargos en el gobierno boliviano, como: Presidente de la Cámara de Diputados; Senador por el Departamento de La Paz; Ministro de Justicia y Derechos Humanos; Ministro de Trabajo y Microempresa; además de desempeñarse como Embajador de Bolivia en el Reino Unido. Su trayectoria ilustra un compromiso constante con la democracia y el Estado de derecho, elementos esenciales para el desarrollo institucional del país.

Que, además de su labor política, es un destacado académico en el campo del derecho constitucional. Sus obras, como: "La Reforma Constitucional" y "El Tribunal Constitucional", han sido fundamentales para el entendimiento y la evolución del marco legal en Bolivia. Su producción intelectual aporta no solo al debate académico, sino también a la práctica judicial y legislativa del país.

Que, la vida y carrera del Dr. Luis Ángel Vásquez Villamor ejemplifican el servicio al bien común y el compromiso con los valores democráticos. Reconocer su labor no solo honra su trayectoria, sino que también envía un mensaje positivo sobre la importancia de la participación ciudadana y el trabajo por el bienestar de la sociedad.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral** al **Dr. Luis Ángel Vásquez Villamor**, en reconocimiento a su valiosa contribución al desarrollo social, político y democrático de Bolivia. Su destacada trayectoria en el servicio público abarca importantes roles como Diputado, Senador, Ministro de Trabajo, Ministro de Justicia y Embajador de Bolivia en el Reino Unido; en cada uno de estos cargos, trabajó incansablemente por el bienestar de la ciudadanía, mostrando un firme compromiso con la consolidación de una sociedad democrática y solidaria.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1. El Presidente de la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley Nº 178/20252026 "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, de un bien inmueble de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a favor del Gobierno Departamental de Santa Cruz con destino a la Construcción e Implementación del Nuevo Hospital Oncológico".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2. La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Ley de "Protección y Fomento al Arte Circense Tradicional, Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial y día nacional"

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones, Pueblos Indígenas Originario y Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.3. El Senador Daniel A. Ortiz Velásquez, presenta el Proyecto de Ley de Creación del Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Orinoca"

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Homenajes Camaral:

Sen. Presidente: Haré una propuesta para ver si las senadoras y senadores están de acuerdo, se está proponiendo en el proceso de reformulación de nuestro Reglamento, que toda la parte de Homenajes Camarales, las Peticiones de Informe Escrito, las respuestas a Peticiones de Informe Escrito y las respuestas a Minutas de Comunicación el día que llegan sean transferidos directamente a las Comisiones con la idea de que vayamos ganando tiempo, obviamente también agilicemos el trabajo en Comisiones.

El día de hoy, después de la Sesión que tuvimos el día jueves tenemos 11 homenajes camarales, 24 Peticiones de Informe Escrito, 16 respuestas a PIEs que manda el Ejecutivo y 2 respuestas a Minutas de Comunicación. Como ya ocurre en la Cámara de Diputados, lo que quiero proponerles es que aprobemos ahora, como ya lo hemos hecho alguna vez cuando teníamos muchísima documentación, si ustedes estén de acuerdo que procedamos a enviar directamente a las respectivas Comisiones, a los senadores, a quienes reciben la información.

Entonces, con la licencia de ustedes, voy a solicitar primero el apoyo de ustedes a través de una votación para ver si estamos de acuerdo con que procedamos de esa manera. Es decir, que si aprobamos irían los homenajes camarales directamente a la remisión de las Comisiones pertinentes como correspondan en el caso de las Peticiones de Informe Escrito, se decreta también su remisión a las entidades solicitadas. En el punto de respuestas a Peticiones de Informe Escrito remitiremos a los senadores y senadoras peticionantes, y en el caso de las respuestas Minutas de Comunicación se dispondría su remisión a los senadores proyectistas, pero como no hemos transformado todavía nuestro Reglamento, lo que voy a pedir es que votemos para ver si están de acuerdo ustedes en dispensar el uso del Reglamento en estos temas.

La idea de esto, es que podamos ver cuánto tiempo efectivamente nos ahorraríamos si llevamos adelante la modificación del Reglamento, este parece ser uno de los puntos más cuestionados en la discusión de las modificaciones al Reglamento, solo quiero hacer el ejercicio para para que ustedes vean que sí realmente tendríamos un buen manejo de tiempo para dedicarnos ya a los temas centrales. Segundo, que es algo que ya está ocurriendo en la Cámara de Diputados hace bastante tiempo sin que haya ningún problema con la información y el conocimiento en ese caso de los diputados sobre la información.

Tercero, que nos permitiría poner en práctica lo que queremos hacer aquí entonces, voy a pedirles en primer lugar que en si están de acuerdo, hagamos la votación para la dispensación del uso del Reglamento para estos puntos que acabo de leer. Entonces, pediría a las senadoras y senadores que están de acuerdo en la Dispensación del Reglamento para transferir la información a las instancias correspondientes, solo por la Sesión de hoy, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, se aprueba la Dispensación, por tanto, en el caso repito, de los Proyectos de Homenaje Camaral se decreta su remisión a las Comisiones pertinentes, es decir, varias Comisiones van a recibir los homenajes camarales que corresponden. En el caso de las Peticiones de Informe Escrito, se decreta su remisión a las entidades solicitadas a todas aquellas entidades, tanto del Ejecutivo como de las instancias desconcentradas y descentralizadas del Estado, se les remitirá las solicitudes de Informe Escrito y en el punto de respuestas a Peticiones de Informe Escrito se decreta la remisión a las senadoras y senadores peticionantes y en el caso de las Minutas de Comunicación se dispone su remisión a los senadores proyectistas. Sí bien, pasamos desde el punto dos, entonces, aprobado esto hasta el punto seis de Reposición de Proyectos de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Presidente, quisiera que me diera unos minutos para emitir el informe correspondiente de las Peticiones de Informe.

Sen. Presidente: Adelante.

Sen. Secretario: Creo que eso va a agilizar las respuestas y las peticiones.

El día de hoy, como Segunda Secretaría, hemos enviado el tercer Informe correspondiente a todos los senadores, tanto titulares como suplentes. Hasta hoy día tenemos 14 sesiones en la cual se han realizado 588 Peticiones de Informes Escritos, de la cual 242 que representa el 41% lo ha realizado el PDC, 221, el 38% LIBRE, 107 que representa el 18% UNIDAD y 18 con el 3% SÚMATE. Entendiéndose que hasta la fecha hemos recibido solo un 9% de las respuestas dentro de los 15 días hábiles y un 3% fuera de los 15 días que se encuentran un 33% en plazo, pero hasta el momento no hemos recibido más del 55% que son 321 Peticiones de Informe Escrito que no hemos recibido en esta Cámara de Senadores.

Posteriormente a eso se hicieron esas 321 en Conminatoria de las cual hemos recibido dentro del plazo los 7 días solo 16% se encuentra en plazo un 29% y dentro de los 7 días un 15%. Es decir, que hasta la fecha de los 321 un 40% no hemos recibido de las Peticiones de Informe. Están a detalle en la segunda hoja y ahí vemos que, por ejemplo, los municipios, los ministerios y el Tribunal Constitucional y las gobernaciones son las instituciones que no están respondiendo en la mayor cantidad, tanto en las Peticiones de Informe dentro el plazo como también de las Conminatorias. Entonces es importante que conozcan del seguimiento correspondiente que hacemos como Segunda Secretaria. Gracias, Presidente.

6. Reposición de Proyecto de Ley:

6.1.1. La Senadora Susana G. Ruiz Zuleta, solicita la Reposición de los siguientes Proyectos de Ley N° 053/2019-2020 C.D. "Que Declara Interés y Prioridad Nacional la Incorporación a la Red Vial Fundamental, del Tramo Carretero "Cruce Km 101(RF-1) – Tocopaya- Bolivar- Chijmu-Caripuyo-Cruce 60-Diagonal Jaime Mendoza" que integra los Departamentos de Cochabamba y Potosí."

Sen. Presidente: Repóngase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización

Sen. Secretario:

6.1.2. Proyecto de Ley N° 115/2024-2025 C.D. "Que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni, a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, con destino exclusivo para la construcción funcionamiento, administración y otros del Instituto Técnico Superior Daniel Campos."

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

6.1.3. Proyecto de Ley N° 044/2024-2025 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito, mediante donación de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Atocha, denominado "FERECOMINSUR" a favor de la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Sur R.L."

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

6.1.4. Proyecto de Ley N° 233/2024-2025 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza a favor del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, para la construcción del edificio de justicia Tupiza."

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones, Pueblos Indígena Originario, Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

6.1.5. Proyecto de Ley N° 317/2024-2025 C.S. "Que declara patrimonio cultural y material del Estado Plurinacional de Bolivia, a la iglesia de San Miguel de Cala Cala del Ayllu de Cala Cala, Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

6.2. La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 335/2024-2025 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito, mediante donación de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo para la dirección departamental de Salud y bienestar social de Pando."

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

6.3. El Senador Abdón Porcel Arancibia, solicita la Reposición del Proyecto de Ley N° 339/2021-2022 C.D. "Que aprueba la transferencia, a título gratuito, un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, a favor del Gobierno Departamental de Cochabamba con destino exclusivo para el funcionamiento Administrativo y Operación del Instituto Tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

7. Actas de Comisión:

7.1. La Senadora Eliana Rina Acosta, Presidenta de la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas, remite Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.2**.** El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, Presidente de la Comisión Política Internacional, remite las Actas de la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.3. El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad, remite las Actas de la Segunda y Cuarta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

7.4. El Senador Daniel A. Ortiz Velásquez, Presidente de la Comisión Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, remite las Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Remisión:

8.1. El Ministro de Minería y Metalurgia, solicita ampliación de plazo para dar respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 303/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen. Secretario:

9. Denuncia:

9.1. El Señor Humberto García Balderrama, presenta denuncia en contra del Señor Wilder Velis Armas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1. La Comisión de Política Social, Educación y Salud remite el Informe sobre de Resolución Camaral N° 003/2025-2026, que resuelve en disponer que el Oficial Mayor de la Cámara de Senadores coordine las acciones administrativas necesarias ante la autoridad competente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para el retiro del busto del Ex Presidente Evo Morales Ayma, de las instalaciones del Palacio Legislativo.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CPSEyS N° 066/2025-2026
P.R.C. N° 001/2025-20226

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: RESOLUCIÓN CAMARAL DE RETIRO DEL BUSTO DEL EXPRESIDENTE EVO MORALES AYMA.

FECHA: La Paz, 3 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, recibió el Proyecto de Resolución Camaral NO 003/20252026 en fecha 22 de febrero de 2026, presentado por la senadora Claudia Mallón Vargas, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores, que por su intermedio disponer que el Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, dentro el plazo perentorio de setenta y dos (72) horas computables a partir de la emisión de la presente Resolución Camaral coordine y ejecute el retiro definitivo gel busto del Ex Presidente Evo Morales Ayma de la instalaciones del palacio legislativo; prohibiéndose de manera expresa su posterior emplazamiento en cualquier otro espacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional o su ingreso, bajo alternativa de Ley.

En fecha 04 de febrero de 2026 y dando cumplimiento a lo dispuesto en la 6ta Sesión Ordinaria de la Comisión Política Social, Educación y Salud, el Proyecto de Resolución Camaral N° 003/2025-2026, fue derivada al Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

En fecha 10 de febrero de 2026, la senadora Claudia Mallón Vargas Secretaria de Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, remite Informe N O 003/2025-2026 de Resolución Camaral, donde recomienda la aprobación de la misma.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 158. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

Ley de Monumentos de 7 de 1941

Artículo 1. Los monumentos que se levantaren en cualquier punto d República o fuera de ella a iniciativa de ésta o con fondos nacionales, para perpetuar el recuerdo de algún personaje o acontecimiento histórico, serán objeto de una ley especial. Serán acreedores a este homenaje, únicamente los personajes fallecidos.

Artículo 2. Las instituciones o corporaciones interesadas en la erección de un monumento, gestionarán ante el Congreso la aprobación de la ley a que se refiere el artículo anterior.

Reglamento General de Cámara de Senadores

Articulo 17 Inc. c) Gestión: Los senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

Artículo 34 (Naturaleza y Rol). El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio.

Artículo 46 (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 163. (Resoluciones). Las resoluciones camarales son disposiciones obligatorias en al ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades; y autoridades involucradas en este ejercicio.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional

Artículo 165. (Tramite). Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

El Proyecto tiene por objeto disponer una decisión obligatoria y vinculante, en los términos de los artículos 163 y 165.1 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, respecto a la permanencia irregular del busto del expresidente Evo Morales Ayma en el hall del Palacio Legislativo, al tratarse de un elemento habido sin contravención a la precitada Ley de Monumentos de 7 de octubre de 1941, que exige autorización legislativa expresa y limita este tipo de homenajes únicamente a personas fallecidas y con cualidades meritorias.

Proyecto de Resolución Camaral es de carácter transversal, alcanza a todas las Comisiones y Comités de la Cámara, y se circunscribe a exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Monumentos de 7 de octubre de 1941, con el objeto de restablecer el Principio de Legalidad, la coherencia institucional y la dignidad del recinto legislativo, frente a un hecho material manifiesta y objetivamente contrario al ordenamiento jurídico vigente.

Asimismo, de acuerdo con la información recabada en la Unidad de Activos Fijos de la Cámara de Diputados, el busto del expresidente Evo Morales Ayma habría ingresado como "donación"-irregular- durante la legislatura 2011—2012, sin embargo, al no haber sido registrado como un "activo fijo" de la Cámara de Diputados, técnicamente se constituye en un *Res derelictae: trad.lat.* "Un bien abandonado voluntariamente por su dueño". Mismo que debe ser retirado del hall del Palacio Legislativo por incumplir normativa vigente y no cumplir utilidad pública alguna.

En consecuencia, la Resolución Camaral propuesta tiene por objetivo cumplir y hacer cumplir la Ley de Monumentos de 7 de octubre de 1941 y preservar el uso legítimo de los espacios legislativos; reafirmando la vigencia del Principio de Legalidad y el respeto a la dignidad institucional parlamentaria y primacía del Estado de Derecho boliviano.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud concluye que el retiro del busto del Ex Presidente Evo Morales Ayma de las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia es viable. Esta acción garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y protege el interés público de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

V. RECOMENDACIÓN.

Por los antecedentes a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Resolución Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología y Deportes; (No firma por Comisión Oficial) Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Claudia Mallon Vargas solicita la presente Resolución Camaral en el marco de las atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 1, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento".

Que, el presente Proyecto de Resolución Camaral es de carácter transversal, alcanza a todas las Comisiones y Comités de la Cámara y se circunscribe a exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Monumentos de 7 de octubre de 1941, con el objeto de restablecer el principio de legalidad, la coherencia institucional y la dignidad del recinto legislativo frente a un hecho material manifiesto y objetivamente contrario al ordenamiento jurídico vigente.

Que, el artículo 34 del Reglamento de la Cámara de Senadores establece que: "El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio".

Que, el artículo 46 del mismo reglamento ordena que: "Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".

Que, el artículo 163 de la norma reglamentaria señala que: "Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y, en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones, tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

Que, el artículo 165 del mismo reglamento senatorial dispone que: "Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara, que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles".
Que, la Ley de Monumentos de 7 de octubre de 1941 regula la forma de erigir y denominar monumentos, estableciendo: "Artículo 1º.- Los monumentos que se levantaren en cualquier punto de la República o fuera de ella, a iniciativa de ésta o con fondos nacionales, para perpetuar el recuerdo de algún personaje o acontecimiento histórico, serán objeto de una ley especial. Serán acreedores a este homenaje únicamente los personajes fallecidos".

Que, de acuerdo con la información recabada en la Unidad de Activos Fijos de la Cámara de Diputados, el busto del expresidente Evo Morales Ayma habría ingresado como una "donación" irregular durante la Legislatura 2011–2012 y, al no haber sido registrado como activo fijo de la Cámara de Diputados, técnicamente se constituye en un *res* derelictae o "bien abandonado", el cual debe ser retirado del hall del Palacio Legislativo por incumplir la normativa vigente y no cumplir utilidad pública alguna.

Que, la presente propuesta tiene por objeto cumplir y hacer cumplir la Ley de Monumentos de 7 de octubre de 1941 y preservar el uso legítimo de los espacios legislativos, reafirmando la vigencia del principio de legalidad, el respeto a la dignidad institucional parlamentaria y la primacía del Estado de Derecho boliviano.

Que, el busto del expresidente Evo Morales Ayma, actualmente emplazado en el hall del Palacio Legislativo, incumple de manera manifiesta las exigencias establecidas en la Ley de Monumentos, toda vez que, habiéndose efectuado la revisión de los archivos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se registra la existencia de una Ley especial aprobada por el Órgano Legislativo.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación a los artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

R E S U E L V E:

ÚNICO. - Disponer que el Oficial Mayor de la Cámara de Senadores coordine y ejecute, dentro del plazo perentorio de setenta y dos (72) horas a partir de la emisión de la presente Resolución Camaral, todas las acciones administrativas, logísticas y materiales necesarias ante las autoridades competentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para el retiro definitivo del busto del Ex Presidente Evo Morales Ayma, de las instalaciones del Palacio Legislativo.

Asimismo, se prohíbe expresamente su posterior colocación en cualquier otro espacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional o su reingreso, bajo alternativa de Ley.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Rivera.

Sen. Rivera: Buenas tardes, Presidente y a todos los colegas.

Yo creo que la proyectista de esta Resolución, es la Senadora Claudia Mallon, me gustaría que más bien el tema se trate cuando ella esté presente para darle funcionalidad, es para darle solamente funcionalidad.

Sen. Presidente: Senador ya estamos en tratamiento del tema, ella ya solicitó esto ya hace algún tiempo y creo que estamos ya en pleno tratamiento del punto en su momento también se hizo la justificación del Proyecto.

El Senador Porcel hará el uso de la palabra sigue en Consideración el tema, el Proyecto de Resolución Camaral.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral, remítase a conocimiento del Oficial Mayor de la Cámara de Senadores.

¿Algún Senador que quiera Reconsiderar? Eso es lo que corresponde.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más de senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de la Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite informe sobre el Proyecto de Resolución Camaral que resuelve conformar la "Comisión Especial de Investigación a las AFP's y Gestora de Pública".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

INF- CS – CPPEyF N° 02/2025 - 2026

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Resolución de Comisión "Comisión Especial de investigación a las AFP's y Gestora Pública".

FECHA: La Paz, 4 de marzo de 2026.

1. NORMATIVA LEGAL.

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

8**.** Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.

Artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

1. Elaborar y aprobar su Reglamento.

1.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpelar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 53. (Comisiones Especiales). La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión.

Artículo 157. (Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes.

2. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La propuesta de conformación de una Comisión Especial de investigación a las AFP's y la Gestora Pública se encuentra plenamente respaldada por el marco constitucional y reglamento vigente.

La Constitución Política del Estado establece de manera expresa, en su artículo 158.I numeral 19, la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para realizar investigaciones en el ejercicio de su función fiscalizadora, mediante comisiones especialmente conformadas para tal efecto. Esta facultad se refuerza con el articulo 108 numerales 1 y 8, que imponen a las bolivianas y bolivianos y con mayor razón a las autoridades públicas el deber de cumplir la Constitución y denunciar actos de corrupción.

Asimismo, el Reglamento General de la Cámara de Senadores desarrolla esta atribución constitucional, otorgando a las Senadoras y Senadores la potestad expresa de fiscalización (artículo 17 inciso b), así como la facultad de crear Comisiones Especiales cuando la naturaleza del asunto requiera un tratamiento extraordinario (artículo 53). De igual forma, el artículo 157 reconoce de manera clara la potestad investigativa de la Cámara de Senadores sobre asuntos de interés público, sin perjuicio de las competencias de otros órganos del Estado.

En ese sentido, la solicitud presentada mediante la Nota CITE.N.I./C.S./T.S./R.T.C./N°14/2025-2026 cumple con los presupuestos jurídicos exigidos para la conformación de una Comisión Especial, al tratarse de malversación de fondos de los aportantes tanto jubilados como de activos, por la mala administración del anterior gobierno.

Asimismo, mediante nota Cite: S.G. N° 531/2025-2026 realiza la remisión de los nombres de Senadoras y Senadores para la conformación de la Comisión Especial de Investigación a las AFP's y la Gestora Pública, misma lista fue remitida por cada bancada.

La conformación de una Comisión Especial de investigación resulta pertinente y necesaria debido a la naturaleza sensible de los recursos involucrados. Los aportes administrados por las AFP's y la Gestora Pública corresponden a fondos de jubilación de trabajadores activos y pasivos, cuya correcta administración exige altos estándares de transparencia, legalidad, eficiencia y

responsabilidad financiera.

La información preliminar que da cuenta de presuntas transacciones irregulares, inversiones en entidades bancarias con posibles pérdidas y montos no recuperados en su totalidad, evidencia la necesidad de un análisis técnico-financiero exhaustivo. Dicho análisis debe permitir identificar responsabilidades administrativas, civiles o penales, evaluar los mecanismos de control existentes y determinar si se produjeron actos de mala administración, negligencia o malversación de fondos durante gestiones anteriores.

La participación de todas las bancadas en la Comisión Especial garantiza, además, un enfoque plural y técnico-político equilibrado, fortaleciendo la legitimidad de los resultados de la investigación y contribuyendo a la confianza pública en las decisiones que adopte el Órgano Legislativo.

3. CONCLUSIONES.

La conformación de una Comisión Especial de investigación a las AFP's y la Gestora Pública es viable, al encontrarse plenamente respaldada por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

La iniciativa se enmarca en la función fiscalizadora del Órgano Legislativo y responde al deber constitucional de investigar y denunciar posibles actos de corrupción o mala administración de recursos públicos, la investigación resulta necesaria para esclarecer presuntas irregularidades en la administración de fondos previsionales, proteger los intereses de los aportantes y fortalecer los mecanismos de control y transparencia del sistema de pensiones.

En consecuencia, el Proyecto de Resolución de Comisión es pertinente, oportuno y de interés público, recomendándose su consideración y aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.

4. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, se recomienda **APROBAR** el Proyecto de Resolución de Comisión Especial de Investigación a las AFP's y la Gestora Pública pertinente, oportuno y de interés público, salvo mejor criterio Pleno de Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General el Estado; Senador Abdon Porcel Arancibia, Secretario de Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, establece: "I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes".

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, determina: Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en las que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

Que, el Artículo 53 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone: "La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requiera tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quien determinará la finalización y extinción de la Comisión".

Que, el Artículo 157 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, ordena: "Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes".

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, ordena: "Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio."

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Sen. Rosa Tatiana Añez Carrasco, Sen. José Roca Haensel, Sen. Carmen Soledad Chapetón Tancara, Sen. César Mentasti Padilla y la Sen. Rosalva Romero Gutiérrez, mediante nota CITE.N.I./C.S./T.S./R.T.C./N°14/2025-2026, solicitan la conformación de una comisión especial para que se efectúe una investigación.

Que, los recursos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y la Gestora Pública corresponden a aportes de las trabajadoras y los trabajadores bolivianos, constituyendo fondos de alto interés público y social, cuya administración debe regirse por los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y protección del interés colectivo.

Que, la Cámara de Senadores en la 22° sesión ordinaria, remitió el Proyecto de Resolución Camaral a la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas.

Que, la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas, en su 7° Sesión Ordinaria procede a remitir el informe INF- CS – CPPEyF N° 02/2025 – 2026, recomendando la aprobación del proyecto de Resolución Camaral N° 1/2025-2026.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por el Parágrafo I, numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y en aplicación de los artículos 34, 53, 157 y 163 de su Reglamento General.

R E S U E L V E:

PRIMERO. Crear la "Comisión Especial de Investigación a las AFP's y Gestora Pública", que estará representada por siete (7) Senadoras y Senadores, representantes de las fuerzas políticas de la Cámara de Senadores.

SEGUNDO. Se designa como miembros de la Comisión Especial de Investigación a las AFP's y Gestora Pública a las siguientes Senadoras y Senadores:

1. Sen. Daniel Antonio Ortiz Velásquez (PDC)
2. Sen. María Antonieta Alcón Sánchez (PDC)
3. Sen Erick Nelson Soruco Alpire (PDC)
4. Sen. María Isabel Moreno Cortez (LIBRE)
5. Sen. Wanda Ximena Medrano Hervas (LIBRE)
6. Sen. Carmen Soledad Chapetón Tancara (ALIANZA UNIDAD)
7. Sen. Rosa Tatiana Añez Carrasco (ALIANZA UNIDAD)

TERCERO. La Comisión especial desarrollará sus actividades en un periodo de hasta tres (3) meses, a partir de la aprobación de la presente Resolución Camaral, y haciendo uso de todos los instrumentos legislativos establecidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

CUARTO. La organización, estructura y funcionamiento de la Comisión Especial creada se acordará entre los miembros que integran la misma, quienes presentarán un informe, finalizadas sus acciones, para consideración del Pleno Camaral.

QUINTO. Para el ejercicio de sus funciones y tratamiento de asuntos inherentes a la Comisión Especial creada, las Senadoras y Senadores miembros de la Comisión gozarán de pasajes y viáticos correspondientes, que deberán ser autorizados mediante Resoluciones de Comisión.

SEXTO. En observancia y aplicación del Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se autoriza al Oficial Mayor, como responsable del Sistema Administrativo, asumir las medidas administrativo-financieras necesarias, a requerimiento de la Comisión Especial creada.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral, después veremos como exige el Reglamento en estos casos sí tenemos que ir a votación por escrutinio.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Un saludo nuevamente a todos los colegas.

Presidente, plenamente de acuerdo con el Informe de la Comisión, pero revisando con la Bancada se ha encontrado una incompatibilidad en los miembros de la Bancada UNIDAD, porque ambas senadoras son miembros de la Directiva y no pueden formar parte de este Comité ni de ninguna Comisión. Entonces, hablando con la Bancada, voy a proponer otros nombres, Presidente, por favor.

Sen. Presidente: Adelante Senador.

Sen. Mentasti: Me voy a proponer a mi persona, que me han propuesto y a la Senadora Karina del Beni.

Sen. Presidente: Gracias, Senador.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Senador Presidente, solo para efectos de asistencia. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Continua en consideración el Proyecto de Resolución Camaral con las modificaciones a los nombres de los componentes que propuso el Senador Mentasti, no hay mayores consideraciones. Como comentábamos, el artículo 168 de nuestro Reglamento en su inciso d) es el que define cómo se crean las Comisiones Generales y Especiales, y exige la votación por escrutinio. Entonces, verificaremos en primer lugar que en el Proyecto se haga el cambio de los nombres señalados.

Solicito a los jefes de Bancada designen a un representante para la conformación de la Comisión de Control y Conteo de los resultados de la votación. No sé si tenemos ya todo el instrumental aquí dispuesto para realizar la votación.

Senador Roca vaya pasando adelante, por favor. La Senadora Karina y el Senador de asignado del PDC. Pedimos también al Senador Cochi que pase adelante estando conformada la Comisión de Control y Conteo.

Senador Secretario, sírvase llamar lista y convocar a las senadoras y senadores para que emitan su voto. La consigna es, quienes estén de acuerdo con la conformación de la Comisión y los nombres marcarán Sí, quienes no estén de acuerdo marcarán No. Obviamente puede haber el voto Blanco también.

Sen. Secretario: Llama lista.

Votación.

Acosta Quispe Eliana Rina, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Ayala Justiniano Lenny Mayra, Canaviri Villanueva Betty, Cárdenas Velásquez Claudia, Cartagena Sánchez Bertha, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, López Quiroga Edwin, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdon, Puerta Campos Cintia Mónica, Quispe Flores Jorge Antonio, Rivera Muñoz Apolinar, Roca Eguez Leonardo, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Velasco Añez Ana Karina, Yarhui Jacome Tomasa.

32 senadores emitieron su voto.

Sen. Presidente: Solicito a la Comisión de Control y Conteo de Votos, proceder al Conteo de Votos.

Sen. Cochi: Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, Sí, No, No, Blanco, Blanco.

28 (Veinte ocho) votos por el Sí; 2 (dos) votos por el No y 2 (dos) votos en Blanco, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias a la Comisión de Control y Contero de Votos.

Con el resultado de la votación queda aprobada la Resolución Camaral. Hay algún Senador que solicita la reconsideración de la Resolución Camaral. Adelante, Senadora Acosta.

Sen. Presidente: Agradezco a los senadores de la Comisión de Control y Conteo de Votos.

Sen. Secretario: De acuerdo al escrutinio realizado, total 32 (treinta y dos) votos emitidos, 28 (veinte ocho) votos por Sí, 2 (dos) votos por No y 2 (dos) votos en Blanco.

Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, en el marco del Reglamento solicito la Reconsideración del Proyecto de Resolución Camaral que resuelve conformar la "Comisión Especial de Investigación a las AFP's y Gestora de Pública".

Sen. Presidente: Para tender la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Y aprobada consecuentemente la Resolución Camaral y la Conformación de la Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Minutas de Comunicación:

2.1. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 31/2025-2026 que recomienda al Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, en coordinación con la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, realizar todas las acciones administrativas necesarias y pertinentes para que se cumpla con el proceso de contratación correspondiente al Proyecto denominado "Construcción Hospital de Segundo Nivel – La Asunta";y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta Comunicación.

Sen. Secretario:

INF- MC - CPPEyF N° 02/2025 - 2026

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
LEGISLATURA 2025 - 2026

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

FECHA: La Paz, 20 de febrero de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Cursa en la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas Proyecto de Minuta de Comunicación presentado el 18 de febrero de 2026 por la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara dirigido al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en referencia a la demora en la ejecución del Proyecto: **"CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL- LA ASUNTA".**

El Proyecto de Minuta de Comunicación está sustentado en el retraso administrativo y el incumplimiento de los plazos establecidos en el Convenio Intergubernativo UPRE/CIFE/IG/0085/2024 de fecha 14 de agosto de 2024, y su posterior Adenda UPRE/ADENDA/019/2025 de 01 de septiembre de 2025. Pese a la existencia de la Resolución Ministerial N° 245/25, se advierte que a la fecha no se han materializado las acciones efectivas para el inicio de obras, situación que vulnera el derecho fundamental a la salud de las y los bolivianos en el municipio de La Asunta, siendo obligación del Estado garantizar este servicio como función suprema y primera responsabilidad financiera.

2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9.
Son fines Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:
5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

Artículo 15.
I. Toda persona tiene derecho a la vida ya la integridad física, psicológica y sexual.

Artículo 18.

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativa, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

Artículo 35.

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 37.
Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Artículo 306.

V. EI Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.

Artículo 321.

II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.

Artículo 158°.

I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

2.3. Ley No. 475, modificado por la Ley No. 1152.

Artículo 3. (Definiciones). A efectos de la aplicación e interpretación a la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

8. Segundo Nivel de Atención en Salud. Es la red de hospitales que ofrece servicios en, al menos, las especialidades básicas de: Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría y Anestesiología, que dan atención a la mayoría de los cases que requieren hospitalización o atención especializada que el primer nivel no puede ofrecer. También realiza actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pudiendo contar con otras especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico local.

2.4. Reglamento General de Cámara de Senadores.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Publicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolver sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS DE COMISIÓN.

La construcción del Hospital de Segundo Nivel de "La Asunta" responde a una necesidad estructural del sistema público de salud, en tanto este tipo de establecimientos constituye el eje de articulación entre el primer nivel de atención y los hospitales de mayor complejidad. La ausencia de esta infraestructura obliga a la población a desplazarse a centres urbanos distantes, incrementando tiempos de atención, costos sociales y riesgos sanitarios, especialmente en emergencias obstétricas, quirúrgicas y pediátricas. En ese sentido, la ejecución del proyecto no debe entenderse como una obra aislada, sino como una intervención estratégica para garantizar continuidad, oportunidad y calidad en la atención en salud, coherente con los principios de eficiencia, equidad territorial y redistribución del gasto público priorizado en salud.

Asimismo, desde la ingeniería y gestión de proyectos públicos, la demora en la construcción del hospital genera impactos técnicos negativos acumulativos. La no materialización oportuna del proceso de contratación, pese a contar con financiamiento aprobado y Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión validado, expone al proyecto a riesgos de desactualización de precios unitarios, modificaciones técnicas forzadas y reprogramaciones contractuales, que pueden afectar la calidad final de la obra y elevar el costo fiscal. En proyectos hospitalarios, estos retrasos inciden además en la obsolescencia de especificaciones técnicas, equipamiento y estándares sanitarios, comprometiendo la funcionalidad futura del establecimiento. Por ello, la recomendación contenida en la Minuta apunta a preservar la viabilidad técnica, financiera y operativa del hospital, asegurando que la infraestructura se ejecute conforme al diseño aprobado y cumpla efectivamente su finalidad social.

4. CONCLUSIONES.

De lo analizado conforme la normativa constitucional y legal vigente, se evidencia que el Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda la agilización de las acciones administrativas para el proyecto **"CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL – LA ASUNTA",** se enmarca según lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, toda vez que este instrumento de fiscalización permite garantizar el resguardo del derecho a la salud de manera eficiente para el ejercicio de las facultades de control gubernamental otorgadas por la Constitución Política del Estado a las Senadoras y Senadores.

Por otro lado, se concluye que el proyecto de disposición de fiscalización no crea nuevas modalidades de control o altera o genera tramites que sean contrarios relacionados a las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional según lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores; por el contrario, su aprobación permitir que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) cumpla con los compromisos de inversión pública asumidos, garantizando la continuidad de la gestión estatal en beneficio de la población.

5. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, se recomienda **APROBAR** la Minuta de Comunicación al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta de Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria de Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia, Comité de Políticas Financiera, Montería, Tributaria y Seguros.

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158, de la Constitución Política del Estado y los Artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE, al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y normativa legal vigente, en coordinación con la Unidad de Proyectos Especiales UPRE, e instancias pertinentes:

PRIMERO. Realizar todas las acciones administrativas necesarias y pertinentes para que se cumpla con el proceso de contratación correspondiente al proyecto denominado: "CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL – LA ASUNTA", garantizando la materialización de la contratación y ejecución dentro los plazos establecidos de acuerdo al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tienen la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Solo para solicitar un permiso por una hora amparándome al artículo N° 30 de nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores, tengo una reunión programada con la Embajada de China.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de la Senadora. Aprobado.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente.

Tal vez ha sido una omisión involuntaria habría que tomar el juramento a los nuevos miembros de la Comisión y solicito se realice ese acto para cumplir con todas las formalidades.

Sen. Presidente: Senadora, teníamos la misma duda ya se hizo la consulta aquí a los senadores que conocen y cuando se trata de una Comisión temporal no es necesario el juramento, entra directamente en vigencia y empiezan a operar. Gracias de todas maneras Senadora. Estamos en el punto de considerar la Minuta de Comunicación, sobre la Construcción del Hospital de Segundo Nivel-La Asunta.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación N° 32/2025-2026 que recomienda al Ministro de la Presidencia exhortar a todas las instituciones públicas la realización de un inventario exhaustivo de los bienes considerados chatarra para identificar de forma precisa: tipo cantidad, valor y costo asociados a su almacenamiento, a fin de contar con información actualizada y verificar para una adecuada toma de decisiones de acuerdo a la normativa vigente; y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF-MC - CPPEyF N° 01/2025 – 2026

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

LEGISLATURA 2025 - 2026

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación al Ministerio de la Presidencia.

FECHA: La Paz, 20 de febrero de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Cursa en esta Comisión el Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Senadora Wanda Medrano Hervas, dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en referencia a la aplicación de la normativa vigente sobre la administración, control, baja y disposición de bienes de propiedad del Estado.

En el marco de la atribución constitucional de fiscalización y control parlamentario, se ha identificado la acumulación prolongada de bienes dados de baja y considerados chatarra en diversas instituciones públicas del nivel central del Estado. Esta situación ha sido evidenciada principalmente en unidades administrativas, logísticas y técnicas responsables de la gestión de activos fijos, donde se concentran equipos informáticos obsoletos, maquinaria en desuso, mobiliario deteriorado y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), sin que se concluya oportunamente su disposición final conforme a la normativa vigente.

La problemática descrita se presenta de manera recurrente en entidades coma el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el Ministerio de Gobierno, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Servicio General de identificación Personal (SEGIP), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), así como en empresas públicas estratégicas, entre ellas ENDE Corporación y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tanto en áreas administrativas como técnicas.

Estos hechos se sustentan en antecedentes documentales consistentes en informes de auditoría interna, reportes institucionales de inventarios de actives fijos y procesos de baja de bienes publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), así *como* en registros administrativos que dan cuenta del almacenamiento prolongado de estos bienes e incluso del alquiler de depósitos externos para su resguardo, generando costos adicionales para el Estado.

Asimismo, se ha constatado que la permanencia indefinida de bienes dados de baja responde, en muchos casos, a debilidades en la aplicación oportuna y eficiente de los procedimientos establecidos en la normativa de administración de bienes y servicios, lo que deriva en la ocupación innecesaria de espacios físicos, el deterioro progresivo de los actives y la postergación de su disposición, en contravención a los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia que rigen la administración de los recursos públicos.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 298

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

13. Administración del patrimonio del Estado Plurinacional y de las entidades públicas del nivel central del Estado.

Artículo 158°

I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

2.2. LEY N° 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES (SAFCO).

Artículo 1.- La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la capacitación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.

Artículo 3.- Los sistemas de Administración y de Control se aplicaran en todas las entidades del Sector Publico, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio.

Artículo 13.- El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

2.3. DECRETO SUPREMO N° 0181 – NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB-SABS).

Artículo 6.- (Ámbito de Aplicación) I. Las presentes NB-SASS y los instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y aplicación obligatoria por todas las entidades públicas señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de derecho público, bajo la responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos responsables DECRETO SUPREMO N° 0181 27 DECRETO SUPREMO N° 0181 de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.

Artículo 118.- (Controles Administrativos). I. El control es el proceso que comprende funciones y actividades para evaluar el manejo de bienes, desde su ingreso a la entidad hasta su baja o devolución, utilizando los registros correspondientes como fuente de información. Para efectuar este control, la Unidad Administrativa debe:

a) Realizar inventarios y recuentos periódicos, planificados o sorpresivos;
II. Para la elaboración de la información relacionada con el manejo de bienes, se utilizarán registros e informes que deberán contar con las siguientes características:
iv. Conocer las condiciones de conservación, deterioro, remodelaciones, etc., así como las de tecnología y obsolescencia en que se encuentran los bienes.

b) Los informes permitirán describir y evaluar la situación de los bienes en un momento dado.

Artículo 119.- (Toma de Inventarios). I. La toma de inventarios es el recuento físico de los bienes de uso y consumo institucional, que ser realizado en las entidades para actualizar la existencia de los bienes por cualquiera de los métodos generalmente aceptados.

II. Las entidades desarrollaran reglamentos, procedimientos y/o instructivos para el recuento físico de los bienes de consumo, activos fijos muebles y activos fijos inmuebles, en los que consideran inventarios periódicos, planificados y sorpresivos, con los objetivos de:

a) Establecer con exactitud la existencia de bienes en operación, transito, arrendamiento, depósito, mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos, siniestrados y en poder de terceros. Identificando además fallas, faltantes y sobrantes;
b) Proporcionar información sobre la condición y estado físico de los bienes;
c) Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, establecer responsabilidades por mal uso, negligencia y descuido o sustracción;
d) Verificar las incorporaciones y retiros de bienes que por razones técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido controlados;
e) Considerar decisiones que mejoren y modifiquen oportunamente deficiencias en el uso, mantenimiento y salvaguarda de los bienes;
f) Comprobar el grado de eficiencia del manejo de bienes de uso;
g) Generar información básica para la disposición de bienes;

Artículo 138.- (Registro de Almacenes). I. El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento

de bienes en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas y otros.

Artículo 169.- (inspecciones y Control Físico de Inmuebles). I. Es obligación de la Unidad de Activos Fijos realizar inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de los inmuebles. II. Estas inspecciones deben permitir controlar y precisar la situación real de los inmuebles en un momento dado, y prever las decisiones· que se deben tomar en el corto, mediano y largo plazo.

Artículo 171.- (Concepto). El Subsistema de Disposición de Bienes, es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso de propiedad de la entidad, cuando
estos no son ni serán utilizados por la entidad pública.

Artículo 172.- (Objetivos). El Subsistema de Disposición de Bienes tiene los siguientes objetivos:
a) Recuperar total o parcialmente la inversión;
b) Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda;
c) Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido;
d) Evitar la contaminación ambiental.

2.4 DECRETO SUPREMO N° 4866, 25 DE ENERO DE 2023.

I. Se modifica el Artículo 236 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, con el siguiente texto:

"Artículo 236.- (Procedimiento y Consideraciones para la baja de Bienes).
I. Las entidades desarrollaran en su RE-SABS, un procedimiento especifico por cada una de las causales establecidas en el Artículo 235 de las presentes NB SASS.
II. La baja por disposición definido de bienes procederá concluido el proceso de disposición establecido en el inciso del Parágrafo ll del Articulo 187 de las presentes NB-SABS.
III. La baja por las causales descritas en los incisos b), c), g) y h) del Artículo 235 de las presentes NB-SABS, proceder~ con base en los informes de los responsables del bien y las actas de verificación respectivas que se levantaran consignando el bien, cantidad, valor y otra información que se considere importante. IV. Cuando se produzca la baja de bienes de características especiales como los alimentos, medicamentos, reactivos de laboratorio u otros de similar naturaleza, por las causales descritas en el inciso d) del Artículo 235 de las presentes NB-SABS, el Máximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa, deber~ instruir y verificar la destrucción de los mismos, considerando la normativa ambiental u otras disposiciones correspondientes. V. Los bienes dados de baja por las causales descritas en los incisos e) y f) del Artículo 235 de las presentes NB-SABS, deberán considerar el procedimiento establecido en el Artículo 237 de las citadas normas básicas."

3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (**Trámite). I.** Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

4. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Comisión en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, ha procedido al análisis del Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Senadora Wanda Medrano Hervas, referido a la aplicación de la normativa vigente en materia de administración, control, baja y disposición de bienes de propiedad del Estado.

Del análisis de los antecedentes se evidencia la existencia de una problemática recurrente y de carácter estructural vinculada a la acumulación prolongada de bienes dados de baja y considerados chatarra en diversas instituciones públicas del nivel central del Estado. Esta situación se presenta principalmente en unidades administrativas, logísticas y técnicas responsables de la gestión de actives fijos, donde se concentran equipos informáticos obsoletos, maquinaria en desuso, mobiliario deteriorado y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), sin que se concluya oportunamente el proceso de disposición final conforme a la normativa vigente.

La Comisión constata que dicha problemática no constituye un hecho aislado, sino que se manifiesta de manera reiterada en ministerios, entidades descentralizadas y empresas públicas estratégicas, generando impactos negativos en la gestión institucional. Entre estos se identifican la ocupación innecesaria de espacios físicos destinados al cumplimiento de funciones sustantivas, el deterioro progresivo de los bienes almacenados, la pérdida de valor de los activos y la generación de costos adicionales para el Estado, derivados del almacenamiento prolongado y, en algunos casos, del alquiler de depósitos externos.

Asimismo, de las informes de auditoría interna 1, reportes institucionales de inventarios de actives fijos y procesos de baja de bienes publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), se advierten debilidades en la aplicación oportuna y eficiente de los procedimientos establecidos en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, particularmente en lo referido al control administrativo, la toma de inventarios, el registro de bienes y la ejecución del subsistema de disposición de bienes.

Desde el punto de vista normativo, la Comisión verifica que la Constitución Política del Estado atribuye al nivel central del Estado la competencia privativa sobre la administración del patrimonio público, así como a la Asamblea Legislativa Plurinacional la función de control y fiscalización de los Órganos del Estado y de las instituciones públicas. En ese marco, la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecen obligaciones claras y precisas para las entidades públicas respecto al control, inventario, conservación, baja y disposición oportuna de los bienes estatales, orientadas a la protección del patrimonio público y al uso eficiente de los recursos del Estado.

La Comisión advierte que la acumulación indefinida de bienes dados de baja y considerados chatarra contraviene los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia que rigen la administración pública, así como los objetivos del subsistema de disposición de bienes, orientados a evitar gastos innecesarios de almacenamiento, prevenir la acumulación de bienes sin uso y reducir riesgos ambientales.

En este contexto, la Comisión precisa que la administración, control, baja y disposición de bienes dados de baja y considerados chatarra constituye competencia y responsabilidad directa de cada entidad pública, bajo la conducción de su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), conforme a la Ley N° 1178 y al Sistema de Administración de Bienes y Servicios, encontrándose dicha gestión sujeta a la fiscalización de la Contraloría General del Estado. En consecuencia, no corresponde atribuir esta responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por no ser la instancia ejecutora directa de la administración de los bienes estatales

No obstante, considerando la naturaleza transversal de la problemática identificada y la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, la Comisión estima pertinente que la recomendación contenida en la Minuta de Comunicación sea dirigida al Ministerio de la Presidencia, en el marco de sus atribuciones de coordinación político-administrativa con las ministerios y entidades del nivel central del Estado. En particular, D.S. 4857 6 de enero de 2023, Articulo 22, inciso a), de sus atribuciones, faculta a dicha cartera de Estado a coordinar las acciones político- administrativas de la Presidencia del Estado Plurinacional con los ministerios, lo que permite promover acciones de coordinación, seguimiento y articulación institucional orientadas al cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de administración y disposición de bienes dados de baja.

5. CONCLUSIÓN.

De lo analizado par la Comisión, conforme a la normativa .constitucional y legal vigente, se concluye que el Proyecto de Minuta de comunicación dirigido al Ministerio de la Presidencia, referido a la aplicación de la normativa sobre la administración, control, baja y disposición de bienes de propiedad del Estado, se enmarca plenamente en las atribuciones de fiscalización y control parlamentario de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no crea nuevas modalidades de control ni introduce procedimientos contrarios al ordenamiento jurídico vigente y resulta pertinente y necesario para fortalecer la aplicación efectiva de la normativa, prevenir la acumulación indefinida de bienes dados de baja, optimizar la gestión del patrimonio público y garantizar los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos del Estado.

6. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, se recomienda APROBAR con modificaciones la Minuta de Comunicación al Ministerio de la Presidencia, conforme a las enmiendas establecidas en el presente informe salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta de Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva romero Gutiérrez, Secretaria comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senadora Ilse Fátima Dávila Arancibia, Comité de Políticas Financiera, Montería, Tributaria y Seguros.

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158, de la Constitución Política del Estado y los Artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE al Ministerio de la Presidencia que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en el marco de la normativa legal vigente, en coordinación con las instancias competentes:

PRIMERO. Exhortar a todas las instituciones públicas, la realización de un inventario exhaustivo de los bienes considerados chatarra, identificando de manera precisa su tipo, cantidad, valor estimado y los costos asociados a su almacenamiento, a fin de contar con información actualizada y verificable para una adecuada toma de decisiones, de acuerdo con la normativa vigente.

SEGUNDO. Reforzar los procesos de capacitación y difusión sobre la normativa vigente y los procedimientos aplicables para la baja y disposición de bienes, incluyendo de manera específica el manejo de chatarra, con el propósito de garantizar su correcta aplicación por parte de las servidoras y los servidores públicos responsables.

TERCERO. Establecer mecanismos de control y seguimiento que aseguren el cumplimiento de la normativa y la transparencia en la gestión de la chatarra, pudiendo contemplar la implementación de registros públicos de las operaciones de disposición o venta, así como la coordinación con las instancias de control competentes y la activación de los mecanismos sancionatorios previstos en la normativa vigente ante eventuales incumplimientos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y normativa legal vigente, en coordinación con la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, instar el estricto cumplimiento del cronograma contractual de ejecución del Tramo I, adoptando las acciones técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para evitar retrasos que afecten a la población del Departamento de Oruro y al interés público; y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF-MC-CPPEyF N° 03/2025-2026

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
LEGISLATURA 2026-2026

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Fecha: La Paz, 4 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Cursa Comunicación, presentado el 24 de febrero de 2026 por la Senadora María Antonieta Alcón Sánchez, dirigido al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en referencia a la demora en la ejecución del Proyecto "Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro - Challapata, Tramo I: Oruro -- Cruce Vinto – Cruce Huanuni", obra estratégica perteneciente a la Red Vial Fundamental del Estado.

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el marco de sus atribuciones legales y de la planificación estratégica del sector transporte, ha priorizado la ampliación y modernización de la Red Vial Fundamental, con el objetivo de mejorar la conectividad, seguridad vial e integración territorial del país. En este contexto, el tramo Oruro -- Huanuni -- Challapata ha sido identificado históricamente como un corredor estratégico debido a su alto flujo vehicular, especialmente de transporte pesado vinculado a la actividad minera, comercio interdepartamental y circulación de pasajeros, así como por los recurrentes riesgos de accidentes registrados en la vía existente.

En atención a esta problemática estructural, el proyecto "Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro – Challapata, Tramo I: Oruro - Cruce Vinto - Cruce Huanuni" fue oficialmente convocado el 03 de enero de 2024 mediante Licitación Pública Internacional, bajo el CUCE 24-0291-00-1401060-1-1, conforme a la normativa del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), establecida por el Decreto Supremo N° 0181. El proceso contempla una modalidad de contratación por el total (precio global), con un precio referencial de Bs 394.863.235,36 (Trescientos noventa y cuatro millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cinco con treinta y seis 00/100 bolivianos), publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

El financiamiento del proyecto está estructurado con un 80% proveniente de crédito externo otorgado por la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y un 20% de recursos provenientes de regalías, lo que evidencia su relevancia nacional y el compromiso del Estado con el desarrollo vial del departamento de Oruro. Asimismo, al tratarse de una vía perteneciente a la Red Vial Fundamental, su ejecución resulta clave para fortalecer la integración con el sur del país y consolidar un corredor logístico de alcance regional.

El cronograma oficial del proyecto establece como fecha máxima de entrega definitiva el 08 de junio de 2026, constituyéndose en una obra de alto impacto económico, social y logístico. En ese marco, la población del departamento de Oruro ha manifestado de manera reiterada su preocupación e interés en que la obra sea ejecutada de forma eficiente, transparente y dentro de los plazos establecidos, así como en que se garantice la planificación y continuidad de los tramos posteriores hasta Challapata, con el fin de consolidar integralmente la doble vía Oruro -- Challapata.

2. NORMATIVA LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9.
Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los 15 pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, intercultural y plurilingüe
General

Artículo 158.
I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los Órganos del Estado y las instituciones públicas.

Artículo 321.

II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.

Artículo 316.

La función del Estado en la economía consiste en:

7. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica.

Artículo 339.

I. EI Presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados

a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados por el Presupuesto General.

2.2. LEY N° 1178-LEY SAFCO.

Artículo 1
La presente La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.

Artículo 13

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

2.3. DECRETO SUPREMO N° 0181 – NB-SABS.

ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS DE LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS).

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tienen como objetivos: a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de estos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178; b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la administración de bienes y servicios.

ARTICULO 3.- (PRINCIPIOS). La aplicación de las presentes Normas Básicas está orientada bajo los siguientes principios:

a) Solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todas las bolivianas y bolivianos;
b) Participación. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de participar en los procesos de contratación de bienes y servicios;
c) Control Social. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar por la correcta ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad de bienes y servicios públicos;
e) Economía. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, se desarrollarán con celeridad y ahorro de recursos;
f) Eficacia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados;
g) Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes, deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores costos posibles;
j) Responsabilidad. Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, deben cumplir con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de sus actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas;
k) Transparencia. Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos.

2.4. REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Publicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolver sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la documentación remitida y de los antecedentes consignados en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), se establece que el proyecto "Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro -- Challapata, Tramo I: Oruro – Cruce Vinto -- Cruce Huanuni", identificado con el CUCE 24-0291-00-1401060-1-1, fue convocado el 03 de enero de 2024 bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas por el Decreto Supremo N° 0181, siendo la entidad ejecutora la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Desde el punto de vista técnico-económico, se trata de una obra de alto impacto estructural, con un precio referencial de Bs 394.863.235,36 (Trescientos noventa y cuatro millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cinco con treinta y seis 00/100 bolivianos) financiado en un 80% por crédito externo otorgado por la Banco de Desarrollo de América Latina y el Cari be (CAF) y en un 20% por recursos provenientes de regalías, lo que evidencia la magnitud de la inversión pública comprometida y la obligación de una ejecución eficiente y oportuna. Asimismo, la modalidad de contratación por el total (precio global) y el método de selección basado en calidad, propuesta técnica y costo, exigen una estricta observancia del cronograma contractual, control técnico permanente y adecuada gestión administrativa.

El cronograma oficial establece coma fecha máxima de entrega definitiva el 08 de junio de 2026, plaza que resulta determinante para garantizar la rentabilidad social del proyecto, la seguridad vial y la integración logística del departamento de Oruro. La doble vía proyectada responde a una necesidad históricamente identificada en el corredor Oruro – Huanuni -- Challapata, caracterizado por un elevado flujo de transporte pesado, vinculado a la actividad minera y al comercio interdepartamental, así como por altos índices de siniestralidad vial. En ese marco, cualquier retraso o deficiencia en la ejecución compromete directamente los objetivos técnicos del proyecto y su impacto económico y social.

El proyecto se enmarca en las competencias del nivel central del Estado, al formar parte de la Red Vial Fundamental, cuya planificación, ejecución y fiscalización corresponde al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la ABC. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 9 incisos 2) y 6), 316 incisos 6) y 7), 321 parágrafos l y II, y 339 parágrafo I, establece el deber del Estado de promover el desarrollo integral, ejecutar inversión pública eficiente y garantizar infraestructura estratégica que reduzca desigualdades regionales y fortalezca la integración territorial.

De manera complementaria, la Ley N° 1178 -- Ley SAFCO impone a las entidades públicas la obligación de administrar los recursos del Estado bajo principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y responsabilidad, estableciendo que las autoridades y servidores públicos responden por acciones u omisiones que generen daño económico o afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales. En el mismo sentido, el Decreto Supremo N° 0181 (NB-SABS) dispone que los procesos de contratación y ejecución de obras públicas deben desarrollarse respetando los principios de eficiencia, oportunidad, transparencia, control social y responsabilidad, siendo plenamente aplicables a proyectos carreteros financiados con recursos fiscales y crédito externo.

En consecuencia, la Minuta de Comunicación planteada se encuentra plenamente respaldada par el marco constitucional y legal vigente, al constituir un mecanismo legítimo de fiscalización y exhortación institucional, orientado a requerir información clara, técnica y documentada sobre el estado de ejecución del proyecto, el cumplimiento del cronograma contractual, la ejecución financiera de los recursos comprometidos y las medidas adoptadas para garantizar la conclusión oportuna de la obra y la planificación de los tramos posteriores hasta Challapata.

El proyecto de Minuta de Comunicación tiene ajustes sustantivos de técnica legislativa, precisión jurídica y fortalecimiento institucional, adecuando los verbos rectores, ampliando el alcance de las recomendaciones y alineándolas con los principios de legalidad, transparencia, planificación y control social, sin desnaturalizar el objetivo original de la Minuta de Comunicación.

4. CONCLUSIONES.

De lo analizado conforme la normativa constitucional y legal vigente, se evidencia que el Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda referencia a la demora en la ejecución del Proyecto "Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro - Challapata, Tramo I: Oruro -- Cruce Vinto -- Cruce Huanuni", obra estratégica perteneciente a la Red Vial Fundamental del Estado, se enmarca según lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

5. RECOMENDACIONES.

En consecuencia, se recomienda **APROBAR con modificaciones** la Minuta de Comunicación al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta de Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdon Porcel Arancibia, Secretario Comité de Políticas Financiera, Montería, Tributaria y Seguros.

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158, de la Constitución Política del Estado y los Artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y normativa legal vigente, en coordinación con la Administradora Boliviana de Carretera - ABC:

PRIMERO. Instar el estricto cumplimiento del cronograma contractual de ejecución del Tramo I, adoptando las acciones técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para evitar retrasos que afecten a la población del Departamento de Oruro y al interés público.

SEGUNDO. Disponer la publicación periódica, clara y verificable del avance físico y financiero del proyecto, a través de los mecanismos oficiales correspondientes, en resguardo de los principios de transparencia, control social y rendición de cuentas.

TERCERO. Exhortar la planificación, gestión y aseguramiento oportuno del financiamiento requerido para la continuidad de la Doble Vía Oruro – Challapata, garantizando la ejecución de los tramos posteriores y la consolidación integral del corredor vial estratégico.

CUARTO. Fortalecer la coordinación interinstitucional con las autoridades departamentales y municipales competentes, a fin de maximizar el impacto económico, social y productivo de la obra, asegurando su articulación con la planificación territorial y el desarrollo regional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al punto siguiente.

Sen. Secretario:

2.4. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente por su intermedio al Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística exhortar la actualización de la Encuesta de Ingreso y Gastos de los Hogares que sirve de base para el cálculo del índice de precios al Consumidor vigente, considerado el tiempo transcurrido desde su levantamiento; y otras recomendaciones al respecto.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

INF- MC - CPPEyF N° 04/2025 - 2026

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
LEGISLATURA 2025 - 2026

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Minuta de Comunicación al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.

FECHA: La Paz, 4 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 3 de marzo de 2026, mediante nota presentada por la Senadora Paola L. López Zeballos, ingresó a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas Proyecto de Minuta de Comunicación mediante el cual se recomienda al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y finanzas por su intermedio al Instituto Nacional de Estadística (INE), evaluar la actualización metodológica del índice de Precios al Consumidor (IPC).

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la Ley N° 1405 de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística es una institución pública descentralizada, técnica- especializada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, razón por la cual corresponde que la presente Minuta de Comunicación sea dirigida a dicho Ministerio, en su calidad de entidad tutora.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 5488, de 16 de noviembre de 2025, el Ministerio de Planificación del Desarrollo fue reorganizado y renombrado como Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, razón por la cual se modifica el remitente de la Minuta de Comunicación, adecuándolo a la denominación vigente del Órgano Ejecutivo.

De acuerdo a los antecedentes el índice de Precios al Consumidor (IPC) constituye uno de los principales indicadores macroeconómicos oficiales del país, en tanto mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares. Este indicador es utilizado como referencia para:

1. Determinación de incrementos salariales.
2. Reajustes del salario mínima nacional.
3. Indexación de contratos y alquileres.
4. Programación presupuestaria.
5. Evaluación del poder adquisitivo.
6. Formulación de políticas fiscales y monetarias.

De acuerdo con información técnica pública del INE, el IPC vigente utiliza como base la estructura de consume levantada mediante la Encuesta de ingresos y Gastos de los Hogares correspondiente a la gestión 2015-2016, cuya implementación dio lugar a la denominada "Base 2016", aplicada desde la gestión 2017.

Si bien la utilización de una base estadística determinada no implica irregularidad jurídica, la práctica estadística internacional recomienda la actualización periódica de las ponderaciones de la canasta del IPC, a efectos de mantener su representatividad frente a los cambios en los patrones de consume, transformaciones tecnológicas, variaciones estructurales en la economía y modificaciones en la estructura del gasto de los hogares.

El componente de alimentos y bebidas presenta una incidencia significativa dentro de la estructura del IPC, lo que reviste especial importancia considerando que dicho rubro suele representar mayor proporción del gasto en hogares de menores ingresos.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 158.l Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del estado y las instituciones públicas."

Artículo 316 El Estado dirige la economía y regula el proceso de planificación económica y social.

2.2. LEY N° 1405-LEY DE ESTADÍSTICAS OFICIALES.

Articulo 1 (Objeto) Norma la producción de estadísticas oficiales del Estado.

Articulo 2 (Marco Competencial) La elaboración de estadísticas oficiales es competencia del nivel central del Estado.

Artículo 6. (instituto Nacional de Estadística). I. El INE es una institución pública descentralizada, técnica-especializada,

con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo, con sede principal en la ciudad de La Paz y con oficinas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Articulo 7 (Atribuciones del INE) El INE es la autoridad rectora del Sistema Estadístico Plurinacional y responsable de producir estadísticas oficiales.

Articulo 20 (Carácter Oficial) Las estadísticas adquieren carácter oficial cuando son publicadas por la instancia competente.

2.3. DECRETO SUPREMO N° 4895, 22 DE MARZO DE 2023 REGLAMENTO DE LA LEY N° 1405, DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE ESTADÍSTICAS OFICIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

Artículo 1°. - (Objeto) Para mejorar la producción de las estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, el presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley N° 1405, de 1 de noviembre de 2021, de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 2°. - (Difusión y transparencia) Las entidades productoras de estadísticas oficiales deberán difundir permanentemente sus estadísticas oficiales en sus páginas web, sin perjuicio de que se publiquen por cualquier otro medio, incluida la metodología aplicada.

2.4. DECRETO SUPREMO N° 5488.

Artículo 2.- (Modificaciones).
VI. Se modifica el Capítulo V del Título lll del Decreto Supremo N° 4857, de 6 de enero de 2023, Organización del Órgano Ejecutivo, con el siguiente texto:
"CAPÍTULO V MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

2.5. REGLAMENTO GENERAL DE LA CAMARA DE SENADORES.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá~ presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS DE COMISIÓN.

El Proyecto de Minuta de Comunicación presenta consistencia técnica y pertinencia institucional, pero evidencia un ajuste necesario en el canal de tuición para asegurar su correcta tramitación y eficacia administrativa.

Desde el punto de vista institucional, la recomendación originalmente dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas resulta improcedente, toda vez que el Instituto Nacional de Estadística no se encuentra bajo su tuición. La normativa vigente define con claridad que la entidad tutora del INE es el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, por lo que la modificación del remitente no es discrecional, sino una adecuación obligatoria al marco legal vigente. Este ajuste fortalece la seguridad jurídica y evita observaciones de forma en el tratamiento de la Minuta.

Desde el análisis de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, los antecedentes expuestos permiten identificar que la solicitud contenida en la Minuta de Comunicación no cuestiona la legalidad del IPC vigente, sino que plantea una evaluación técnica razonable orientada a preservar la calidad y actualidad de un indicador oficial de alto impacto económico y social.

La utilización de una base estadística definida en este caso, la estructura de consume derivada de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2015-2016, se encuentra amparada en la normativa estadística vigente y responde a criterios técnicos adoptados par el Instituto Nacional de Estadística en el ejercicio de su autonomía especializada. No obstante, la permanencia prolongada de una misma base puede reducir progresivamente la representatividad del indicador, especialmente en contextos de cambios económicos, tecnológicos y sociales sostenidos.

En ese marco, la recomendación de evaluar una eventual actualización metodológica se adecua a estándares internacionales de buenas prácticas estadísticas, sin implicar intromisión en competencias técnicas exclusivas del ente rector. Par el contrario, se inscribe dentro de un rol legítimo de orientación y seguimiento del Órgano Legislativo respecto a instrumentos que inciden directamente en decisiones públicas y privadas de alcance nacional.

La relevancia del componente de alimentos y bebidas dentro del IPC introduce, además, una dimensión social y distributiva que refuerza la pertinencia del análisis. Dado que dicho rubro tiene mayor peso relativo en los hogares de menores ingresos, cualquier desfase en la estructura de ponderaciones podría generar efectos indirectos en la medición del costo de vida, con implicaciones en políticas salariales, presupuestarias y de protección social.

4. CONCLUSIONES.

La Comisión considera que el Índice de Precios al Consumidor constituye un instrumento fundamental para la planificación económica, la estabilidad macroeconómica y la determinación de políticas salariales y presupuestarias, en concordancia con lo previsto en el artículo 316 de la Constitución. En ese contexto, la revisión periódica de las estructuras de ponderación y de la base metodológica responde a criterios técnicos orientados a preservar la representatividad, precisión y transparencia del indicador.

En consecuencia, el Proyecto de Minuta de Comunicación no genera obligaciones contrarias al ordenamiento jurídico vigente, no altera la estructura competencial del Estado y se enmarca plenamente dentro de las atribuciones constitucionales de fiscalización parlamentaria, constituyéndose en un instrumento legítimo que contribuye al fortalecimiento institucional y a la consolidación de la confianza pública en las estadísticas oficiales del país.

5. RECOMENDACIÓN.

En mérito a lo expuesto, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas recomienda **APROBAR con modificaciones** el Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta de Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdon Porcel Arancibia, Secretario Comité de Políticas Financiera, Montería, Tributaria y Seguros.

PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158, de la Constitución Política del Estado y los Artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, por su intermedio al Director General Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística:

PRIMERO. Exhortar la actualización de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, que sirve de base para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) vigente, considerando el tiempo transcurrido desde su levantamiento.

SEGUNDO. Analizar la pertinencia de recalcular las ponderaciones de la canasta del IPC, conforme a patrones de consumo actuales, tomando en cuenta cambios estructurales en la economía y en la dinámica del gasto de los hogares.

TERCERO. Evaluar la estructura y el peso relativo del componente alimentos dentro de la canasta, considerando su incidencia diferenciada por nivel de ingresos y región.

CUARTO. Considerar la incorporación progresiva de mejoras metodológicas alineadas con buenas prácticas estadísticas internacionales y fortalecer la publicación de documentación técnica que consolide la transparencia institucional.

QUINTO. Remitir a la Cámara de Senadores un informe técnico respecto a las acciones y evaluaciones realizadas en el marco de la presente recomendación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen: Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 36/2025-2026, a Joel Sebastián Arana Mancilla en reconocimiento por su valiosa contribución al desarrollo social y tecnológico.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A JOEL SEBASTIÁN ARANA MANCILLA.**

FECHA: La Paz, 10 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 36/2025-2026 en fecha 03 de marzo de 2026, presentado por la senadora Paola L. López Zeballos, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a Joel Sebastián Arana Mancilla, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Copia de Carnet de Identidad.
- Reseña Histórica a Joel Sebastián Arana Mancilla.
- Certificado de participación de Scratch Olymiad 2025.
- Reconocimiento por la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTPSA).
- Reconocimiento por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en alianza con Robotics Education & Outreach Alliance. (COMPETIDOR).
- Reconocimiento por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en alianza con Robotics Education & Outreach Alliance (PRIMER LUGAR).
- Reconocimiento por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en alianza con Robotics Education & Outreach Alliance, (INSTITUCIÓN FINALISTA).
- Reconocimiento por la Facultad Ciencias de la Comunicación y Telecomunicaciones, UAGRM.

2. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendir homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitir de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informar al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS.

Joel Sebastián Arana Mancilla, nació el 19 de marzo de 2014, comenzó su camino en 2023, cuando dio sus primeros pasos formales en la robótica y rápidamente destacó en la 12 Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional, alcanzando el tercer lugar nacional en la categoría Robomission de la World Robot Olympiad (WRO)

Joel comenzó su incursión en la robótica a una edad temprana y rápidamente se destacó en competiciones de renombre, como la 12° Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional y la World Robot Olympiad (WRO). Su capacidad para alcanzar el tercer lugar nacional en una competencia exigente demuestra no solo habilidades técnicas, sino también un alto nivel de dedicación y disciplina.

Incluirlo en el Top 30 de emprendedores visionarios a los 11 años es un testimonio de su potencial y capacidad para generar impacto. Este reconocimiento no solo reafirma su estatus como un niño prodigio, sino que lo posiciona como un modelo a seguir entre sus pares, motivando a otros jóvenes a perseguir sus sueños y desarrollar sus habilidades.

Su victoria en la Segunda Competencia de Robótica de la Universidad Privada Domingo Savio y su representación de Bolivia en la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en México, son hitos que demuestran su capacidad de competir en un nivel elevado. Estos logros ponen de manifiesto que su talento no solo es reconocido a nivel local, sino también a nivel regional.

El primer lugar en el Desafío de Robótica Juvenil para el Bien Bolivia 2024-2025, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, subraya la relevancia de su trabajo en el contexto global. Al acercarse a la final del Global AI for Good 2025 en Ginebra, Joel se encuentra ante una plataforma internacional que puede amplificar su voz y su trabajo en pro de causas sociales.

Joel Sebastián Arana Mancilla es un ejemplo emblemático de cómo el talento y la pasión, cuando se combinan con un profundo sentido de responsabilidad social, pueden tener un impacto significativo. Su historia no solo inspira a las nuevas generaciones, sino que también pone de relieve la importancia de brindar oportunidades a jóvenes coma el, que pueden liderar cambios positivos en sus comunidades y en el mundo.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a Joel Sebastián Arana Mancilla.

5. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: José Sánchez Aguilar, Presidente de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Apolinar Rivera Muñoz, Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EN PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Paola L. López Zeballos solicita el presente homenaje camaral, en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, Joel Sebastián Arana Mancilla comenzó su camino en 2023, cuando dio sus primeros pasos formales en la robótica, y rápidamente destacó en la 12ª Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional, alcanzando el tercer lugar nacional en la categoría Robomission de la World Robot Olympiad (WRO).
Que, Joel Sebastián Arana Mancilla, con apenas 11 años, ha sido incluido en el Top 30 de los emprendedores visionarios que están marcando la historia de Bolivia, consolidándose como uno de los talentos más extraordinarios de la nueva generación.

Que, en 2024, Joel Sebastián Arana Mancilla volvió a sorprender al ganar la Segunda Competencia de Robótica de la Universidad Privada Domingo Savio, logro que lo llevó a representar a Bolivia en la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en México, confirmando su nivel competitivo a escala regional.

Que, este hito marcó la consagración de Joel Sebastián Arana Mancilla el año 2025, cuando él y su equipo alcanzaron el primer lugar en la categoría Junior del desafío de "Robótica Juvenil para el Bien" Bolivia 2024-2025. Esta competencia, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, destaca el uso de la tecnología al servicio de la humanidad. Este triunfo le abrió las puertas a uno de los eventos más importantes del mundo: la final global del Global AI for Good 2025, celebrada en Ginebra, Suiza.

Que, Joel Sebastián Arana Mancilla ejemplifica cómo el talento y la pasión, junto con un fuerte sentido de responsabilidad social, pueden generar un impacto significativo. Su historia inspira a nuevas generaciones y resalta la importancia de ofrecer oportunidades a jóvenes que pueden liderar cambios positivos en sus comunidades y en el mundo.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a Joel Sebastián Arana Mancilla**, en reconocimiento a su valiosa contribución al desarrollo social, tecnológico y humano en nuestro país, como un verdadero símbolo de inclusión y compromiso con el futuro, su destacada trayectoria en el ámbito de la robótica, tanto a nivel nacional como internacional, ha enaltecido el nombre de Bolivia e inspirado a toda una generación.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Presidente, un saludo a toda la Directiva y a todos los senadores presentes y la prensa.

Quiero un poquito comentarles sobre este homenaje a Joel Arana, es un niño de 11 años lo he conocido hace 2 años aproximadamente los papás son de La Paz y de Oruro. Él nació en Santa Cruz y estaba justamente en una competencia Internacional de Robótica. Se ganó la posibilidad de ir a Suiza y tuvo que competir con gente con personas mayores, por el tema del idioma no pudo inscribirse en los de su edad y compitió con gente mayor, con adolescentes y pudo lograr el segundo lugar a nivel mundial. Esto para llamar la atención del apoyo y del Gobierno y de todas las autoridades a todos los jóvenes que se pueda abrir estas puertas porque ahora es invitado de la NASA (Agencia Espacial de EE.UU.) realmente en Santa Cruz hay muchos jóvenes que necesitan el apoyo, no solamente de los padres sino de las autoridades para poder representarnos en grande.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 34/2025-2026, a la Universidad Pública de El Alto, en reconocimiento por su valiosa contribución en la formación de profesionales.

Sen. Secretario:

COMISIÓN POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO.

FECHA: La Paz, 10 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 034/2025-2026 en fecha 03 de marzo de 2026, presentado por la Senadora María Elena Machácate Ticona, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral
- Reseña Histórica
- Ley N° 2115 del 5 de septiembre de 2000
- Resolución Administrativa Departamental N° 1326/2021
- Certificado de Reconocimiento por el Gobierno Autónomo Municipal
- Consejo Municipal de El Alto.
- Certificado de Reconocimiento por la Asociación de Fundadores de Autonomistas de la UPEA
- Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por conmemoración a los XXV de fundación de la UPEA

2. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Articulo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendir homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones pronunciamientos que expresan la posición oficial de temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Tramite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informar al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS.

La Universidad Pública de EI Alto UPEA nace a la vida institucional el 5 de septiembre de 2000 constituye uno de los procesos más significativos de conquista social en materia de educación superior en Bolivia. Su creación no fue simplemente el resultado de una decisión administrativa del Estado, sino la expresión legitima de la voluntad colectiva del pueblo de El Alto, que, mediante una movilización histórica protagonizada por organizaciones sociales, padres de familia y una juventud comprometida, logró consolidar

el derecho a acceder a una formación profesional digna y con identidad propia. Este proceso refleja el espíritu de lucha y dignidad que caracteriza a la ciudad alteña, que supo transformar una demanda social en una institución académica destinada a servir al desarrollo del país.

El reconocimiento jurídico de esta aspiración colectiva se materializó con la promulgación de la Ley N° 2115, durante el gobierno del entonces presidente Hugo Banzer Suarez, norma que dio nacimiento oficial a esta Casa Superior de Estudios. Más allá de su valor legal, esta ley representa el triunfo de la organización social y el reconocimiento del derecho de los pueblos a construir sus propios espacios de formación académica. Asimismo, la participación de instituciones sociales y sindicales en la estructura inicial de la universidad evidencia un modelo innovador de control social y compromiso comunitario, consolidando una relación estrecha entre la universidad y las necesidades reales de la sociedad.

La Universidad Pública de El Alto se erige como un símbolo de superación, progreso y democratización del conocimiento. Desde sus modestos inicios en galpones improvisados hasta convertirse en un complejo académico que alberga a decenas de miles de estudiantes, la universidad representa el sueño colectivo de miles de jóvenes que encontraron en la educación superior una oportunidad de transformación personal y social recibió reconocimientos Por ello, rendir homenaje a esta institución significa reconocer la valentía de un pueblo que, con unidad y perseverancia, logró construir un espacio de formación profesional comprometido con el desarrollo científico, tecnológico y humano de Bolivia.

Hoy supera los 86,000 estudiantes, la UPEA ha trascendido las fronteras de la urbe alteña para consolidarse como el centro académico de referencia para las provincias del departamento de La Paz. Su identidad está profundamente ligada a la descolonización del conocimiento y al acceso democrático a la educación superior para las mayorías.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO.**

5. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Apolinar Rivera Muñoz, Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora María Elena Pachacute Ticona solicita el presente homenaje camaral, en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Universidad Pública de El Alto es el resultado de una histórica gesta social, habiendo sido creada mediante la Ley N° 2115, de 5 de septiembre de 2000, como respuesta a la demanda de formación académica superior de la valerosa ciudad de El Alto y su área rural de influencia, naciendo con una identidad propia arraigada en las organizaciones sociales y civiles.

Que, en sus albores institucionales, la Universidad Pública de El Alto consolidó su cimiento material y soberanía académica mediante la transferencia a título gratuito de los activos ubicados en la zona de Villa Esperanza: una extensión superficial de 20.000 m² de terrenos y edificaciones que se erigieron como el primer bastión del pensamiento crítico alteño, donde, superando la precariedad inicial con una voluntad inquebrantable, comenzó a forjarse la élite intelectual y profesional que hoy lidera el desarrollo de la ciudad de El Alto y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, en su proceso de institucionalización democrática, y tras ser reconocida plenamente por el Sistema de la Universidad Boliviana (CEUB) el 6 de abril de 2004, la Universidad Pública de El Alto, se constituye en el bastión de la defensa de la autonomía y el paradigma de la soberanía intelectual hacia el Bicentenario del Estado Plurinacional, siendo un ejemplo de dignidad para todo el sistema universitario.

Que, hoy, a 25 años de su creación legal, la Universidad Pública de El Alto ha trascendido los galpones deteriorados de sus inicios en Villa Esperanza para consolidarse como un gigante complejo académico de referencia en el occidente boliviano, albergando a más de 86.000 estudiantes en 37 carreras profesionales, erigiéndose así como el motor de la transformación científica, el centro de vanguardia tecnológica y el principal eje de ascenso social para la ciudad de El Alto y las provincias del Departamento de La Paz.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO,** por su invaluable contribución en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad. Su defensa de la Autonomía Universitaria y su papel en la transformación científica y tecnológica son fundamentales para la democracia boliviana. Celebramos su espíritu combativo y su compromiso con el pueblo boliviano, reafirmando su lema: **¡UPEA DE PIE, NUNCA DE RODILLAS!** Un bastión académico y social en el desarrollo del Estado Plurinacional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado, el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 33/2025-2026, al Instituto Tecnológico Bolivia Mar, en reconocimiento a su trayectoria y contribución en la formación de profesionales.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: RECONOCIMIENTO AL "INSTITUTO TECNOLÓGICO BOLIVIA MAR".

FECHA: La Paz, 10 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 33/2025-2026 en fecha 03 de marzo de 2026, presentado por la senadora María Elena Pachacute Ticona, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento al Instituto Tecnológico Bolivia Mar, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Reseña Histórica del Instituto Tecnológico Bolivia Mar.
- Resolución Ministerial N° 773/2013
- Resolución Ministerial N° 45 / 2009
- Ley N° 2192 de 27 de abril 2001.
- Ley N° 3126 de 04 de agosto 2005.
- Reconocimiento por el Instituto Tecnológico Don Bosco.

2. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores

Articulo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendir homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS.

El origen del Instituto Tecnológico Bolivia Mar, se remonta el 04 de abril de 2001, cuando bajo la presidencia del Gral. Hugo Banzer Suarez se promulga la Ley N° 2192, en un acto de estricta justicia social y cumplimiento constitucional, esta norma autorizó a YPFB la transferencia gratuita con una superficie de 44.317 m2., de terreno en la estratégica zona de Senkata a favor del Gobierno Municipal de El Alto. Esta importante extensión territorial fue destinada a la construcción del Instituto Técnico Superior "BOLIVIA MAR" sentando las bases físicas del que hoy es el principal baluarte de la formación técnica en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto.

La Ley N° 3126 consolida este impulso, elevando el proyecto a una prioridad departamental y considerando el bienestar estudiantil mediante la creación de internados. Este enfoque integral asegura no solo infraestructura, sino también recursos necesarios para el funcionamiento del instituto.

La graduación de la primera promoción en 2010 es un hito clave, pues estos técnicos, especialmente en Instalaciones de Gas, se convirtieron en capital humano fundamental para la transformación energética del país.

La colocación de la piedra fundamental el 04 de marzo de 2012, simboliza el compromiso estatal con la educación técnica, garantizando a los jóvenes de El Alto un espacio adecuado para su desarrollo profesional, el Instituto no solo representa una institución educativa, sino una herramienta crucial para el avance social y económico de la región.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento al Instituto Tecnológico Bolivia Mar.

5. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: José Sánchez Aguilar, Presidente de Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Apolinar Rivera Muñoz, Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora María Elena Pachacute Ticona solicita el presente homenaje camaral, en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la historia del Instituto Tecnológico "Bolivia Mar" tiene un noble origen el 04 de abril de 2001, cuando, gracias a la promulgación de la Ley Nº 2192, se autorizó la transferencia gratuita de más de 44.000 m² de terreno en la emblemática zona de Senkata. Este acto de visión institucional no solo garantizó un espacio físico estratégico, sino que sembró la semilla de lo que hoy se ha convertido en el principal bastión de formación técnica para el pujante Distrito 8. Así, esta iniciativa ha transformado la geografía de la zona en un verdadero centro de conocimiento, esperanza y progreso para toda la ciudad de El Alto.

Que, mediante la Ley Nº 3126 de 2005, se elevó a rango de Prioridad Departamental su edificación, impulsando la gestión de financiamiento nacional e internacional para garantizar una infraestructura digna y el equipamiento necesario para la juventud alteña.

Que, la gestión académica de 2010 marcó un hito fundacional con la graduación de su primera promoción, profesionales formados en áreas críticas como: Instalaciones de Gas, convirtiéndose en el capital humano esencial para la transformación energética y la soberanía tecnológica del Estado.
Que, el 4 de marzo de 2012 representó un punto de inflexión con el colocado de la piedra fundamental para su moderna infraestructura, simbolizando el compromiso del Estado con la dignificación de la educación técnica profesional.

Que, la consolidación del Instituto Tecnológico "Bolivia Mar" representa la cristalización de una lucha histórica por la educación técnica de calidad, logrando transformar los predios de Senkata en un complejo académico de vanguardia; proceso que hoy garantiza a las nuevas generaciones de la ciudad de El Alto un espacio digno para el aprendizaje especializado, al servicio del desarrollo industrial y la soberanía del pueblo boliviano.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un merecido Homenaje Camaral al Instituto Tecnológico "Bolivia Mar" de El Alto, en reconocimiento a su trayectoria y contribución en la formación de profesionales técnicos de excelencia, que lideran el desarrollo nacional. Su papel como vanguardia de la soberanía tecnológica y la industrialización es clave para el futuro de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 47/2025-2026, a la Asociación Cristiana Benéfica de Rehabilitación y Reinserción de Marginados "REMAR BOLIVIA", en reconocimiento a sus 27 años incansable labor social.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN CRISTIANA BENÉFICA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE MARGINADOS "REMAR BOLIVIA".**

FECHA: La Paz, 10 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 047/2025-2026 en fecha 09 de marzo de 2026, presentado por la senadora Tomasa Yarhui Jacome, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la **ASOCIACIÓN CRISTIANA BENÉFICA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE MARGINADOS "REMAR BOLIVIA"**, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral
- Currículum Vitae
- Reseña Histórica
- Resolución Ministerial 388/23 por el Ministerio de la Presidencia otorga la Personalidad Jurídica de REMAR BOLIVIA
- Testimonio N° 424/2011 de protocolización de modificación de estatuto orgánico y reglamentos de REMAR BOLIVIA
- Testimonio N° 24 / 1998 de protocolización de reconocimiento de personalidad jurídica a REMAR BOLIVIA
- Resolución Prefectural del Departamento de La Paz reconoce la Personalidad jurídica de la ASOCIACIÓN CRISTIANA BENÉFICA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE MARGINADOS "REMAR BOLIVIA"
- Certificado de No Inscripción de SEPREC por ser entidad civil sin fines de lucro.
- Reconocimiento a la ASOCIACIÓN CRISTIANA BENÉFICA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE MARGINADOS "REMAR BOLIVIA" por los 27 años de labor solidaria al servicio de la sociedad por la Cámara de Diputados.
- Reconocimiento a la ASOCIACIÓN CRISTIANA BENÉFICA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN DE MARGINADOS "REMAR BOLIVIA" por su valioso trabajo solidario.

2. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara De Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.
Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Tramite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitir~ de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informar al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS.

La Asociación Cristiana Benéfica De Rehabilitación Y Reinserción De Marginados "REMAR BOLIVIA" nace a la vida institucional en el año 1997, es una entidad civil sin fines de lucro que responde a la urgente necesidad de atención integral a poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Desde sus inicios, la institución ha desarrollado un modelo de intervención social basado en la rehabilitación, reinserción y formación en valores, combinando asistencia humanitaria con procesos sostenidos de transformación personal y comunitaria, estableciendo centros de acogida, comunidades terapéuticas y hogares de protección.

En el transcurso de su trayectoria institucional, REMAR Bolivia amplió su cobertura, pasando del tratamiento de adicciones en varones a la atención integral de, niños y niñas en situación de abandono o pobreza extrema, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores en abandono, personas en riesgo social.

El impacto generado por REMAR Bolivia es profundo y estructural, evidenciado en los siguientes aspectos de transformación de vidas mediante la rehabilitación integral permite la recuperación física, psicológica y espiritual de personas con problemas de adicción y exclusión social, facilitando procesos reales de reinserción familiar y laboral.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Asociación Cristiana Benéfica de Rehabilitación y de Inserción de marginados "REMAR BOLIVIA"**, como centro de acogida en beneficio de la población más vulnerable de Bolivia.

5. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Apolinar Rivera Muñoz, Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora Tomasa Yarhui Jacome solicita el presente homenaje camaral, en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Asociación Cristiana Benéfica de Rehabilitación y Reinserción de Marginados "REMAR Bolivia" inició sus actividades en el país en el año 1997, naciendo como un centro de respuesta inmediata a la población más vulnerable a la crisis de marginalidad.

Que, desde su fundación, ha operado bajo una visión de amor al prójimo, estableciéndose no solo como un centro de acogida, sino como una familia para aquellos que la sociedad había olvidado. Su presencia en Bolivia es parte de un esfuerzo global con más de 44 años de experiencia y presencia en 75 naciones.

Que, como institución, ha extendido sus brazos a cinco departamentos estratégicos: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni. En estas regiones, REMAR realiza una acción filantrópica ofreciendo techo y un modelo de atención integral gratuita que incluye alimentación, vestimenta, atención médica y, fundamentalmente, una formación en valores que permite la restauración del tejido social y familiar.

Que, la labor de REMAR es diversificada, atendiendo con especial cuidado a hombres con adicciones; mujeres y madres (víctimas de violencia); niñez y adolescencia (casas hogares); y población penitenciaria.

Que, el trabajo es la herramienta principal para la reinserción social, permitiendo que las personas rehabilitadas se conviertan en ciudadanos productivos para el Estado.

Que, la calidad de su servicio ha sido avalada por organismos internacionales, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, y por el Estado boliviano a través de la condecoración "Orden Nuestra Señora de La Paz".

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Asociación Cristiana Benéfica de Rehabilitación y Reinserción de Marginados - REMAR Bolivia**, en reconocimiento a sus 27 años de incansable labor social, destacando su papel fundamental en la rehabilitación de personas con adicciones, la protección de la mujer y la niñez, y su invaluable contribución a la paz social y la seguridad ciudadana en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los once días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje el Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5. La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 48/2025-2026, a la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro, en reconocimiento a su labor espiritual y social.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

INFORME:

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA ORDEN DE LOS CABALLEROS DEL SANTO SEPULCRO.

FECHA: La Paz, 10 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 48/2025-2026 en fecha 05 de marzo de 2026, presentado por el senador Víctor Quispe Santander, mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Reseña Histórica a la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro
- Personería jurídica Resolución Prefectoral N° 939 /20006
- Ordenanza Municipal GMLP N° 191 /2009
- Resolución H. Consejo Departamental N° 0279 /09
- Resolución Administrativa Prefectural N° 026, por la Prefectura del Departamento de La Paz.
- Ordenanza Municipal N° 194/2009 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
- Resolución Administrativa Prefectural N° 111/2010, por la Prefectura del Departamento de La Paz.
- Decreto Arzobispal PJ-02/2014, por Arzobispado de nuestra Señora de La Paz.
- Recortes de periódicos de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro.

2. MARCO INFORMATIVO.

Constitución Política del Estado

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores

Articulo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitir de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informar al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

3. ANÁLISIS.

La Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro, fue fundada en la ciudad de La Paz en el año 1913 por el padre jesuita Luis M. Capitán en la iglesia La Merced, bajo el nombre de Hermandad de la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro, debido a la baja participación, en 1960 se creó la Hermandad del Santo Sepulcro en la misma iglesia. En 2006 cambio de Razón Social de Hermandad a Orden mediante Personería Jurídica N° 939 /06 de 22 de noviembre de 2006 registrada en la prefectura del departamento de La Paz.

La Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro desempeña un papel activo en la promoción de la fe cristiana a través de la organización de actos litúrgicos, procesiones y actividades devocionales, particularmente durante la Semana Santa y otras solemnidades. Sus integrantes se destacan por su vocación de servicio, realizando obras de caridad y acciones comunitarias que fortalecen la unidad y el compromiso social. Inspirada en la tradición del Santo Sepulcro, símbolo de la fe cristiana que representa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la Orden ha evolucionado de custodiar lugares santos a dedicarse al servicio religioso y la acción solidaria.

La historia de las órdenes religiosas y caballerescas constituye un legado espiritual y cultural que ha trascendido siglos, promoviendo valores de fe, servicio, caridad y compromiso con los más necesitados. Entre estas instituciones destaca la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro, cuya identidad está profundamente vinculada a la tradición cristiana y al simbolismo del Santo Sepulcro como lugar central de la fe.

En la actualidad, la Orden preserva una tradición histórica y religiosa mientras realiza actividades espirituales, formativas y solidarias que fortalecen los valores cristianos y la cohesión social. Por su trayectoria y compromiso, el Órgano Legislativo debe reconocer públicamente su contribución a la vida religiosa y social.

4. CONCLUSIONES.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro.**

5. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senador Apolinar Rivera Muñoz, Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senador Edwin López Quiroga, Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Senador Víctor Severo Quispe Santander solicita el presente homenaje camaral, en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, en la ciudad de La Paz, la Orden fue fundada en el año 1913 por el padre jesuita Luis M. Capitán, en la Iglesia La Merced, bajo la denominación de Hermandad de la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro, constituyéndose en una de las organizaciones religiosas con más de un siglo de presencia histórica en el departamento.

Que, la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro se inspira en la tradición histórica vinculada al Santo Sepulcro, símbolo fundamental de la fe cristiana que representa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, constituyéndose en una expresión viva de espiritualidad, identidad religiosa y compromiso con los valores cristianos.

Que, en el año 1960 se constituyó la Hermandad del Santo Sepulcro en la misma Iglesia La Merced, consolidando su labor espiritual y organizativa, y que en el año 2006 la institución modificó su razón social de Hermandad a Orden, mediante Personería Jurídica N° 939/06, de fecha 22 de noviembre de 2006, registrada en la entonces Prefectura del Departamento de La Paz, fortaleciendo su institucionalidad y reconocimiento legal.

Que, la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro ha asumido un rol activo en la promoción de la fe cristiana, organizando actos litúrgicos, procesiones y actividades devocionales, especialmente durante la Semana Santa y otras solemnidades religiosas, contribuyendo a la preservación de tradiciones religiosas profundamente arraigadas en la sociedad paceña.

Que, la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro se distingue por su vocación de servicio y compromiso social, llevando a cabo obras de caridad, acompañamiento espiritual y acciones comunitarias que fomentan la unidad y solidaridad entre los sectores más necesitados. Participa activamente en trabajos sociales y actividades coordinadas con instituciones laicas y religiosas, como las de Semana Santa, la Feria de la Biblia en La Paz y festividades parroquiales, contribuyendo así a la formación espiritual y cultural de la ciudadanía.

Que, la historia de las órdenes religiosas constituye un legado espiritual y cultural que ha trascendido generaciones, promoviendo valores de fe, servicio, caridad y compromiso con el prójimo, que contribuyen al fortalecimiento moral y espiritual de la sociedad.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Orden de los Caballeros del Señor del Santo Sepulcro**, en reconocimiento a su labor espiritual y social, a su compromiso con la promoción de la fe cristiana y a su valioso aporte al fortalecimiento de valores de solidaridad, servicio y cohesión social.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6. La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 45/2025-2026, a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Cota Cota de la Virgen de La Merced, en reconocimiento a su destacada labor en la organización, promoción a la festividad de la Virgen de La Merced.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral N° 45/2025-2026 **"A LA ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLÓRICOS DE COTA COTA VIRGEN DE LA MERCED".**

FECHA: La Paz, 10 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 2 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e interculturalidad el Proyecto de Homenaje Camaral N 45/2025-2026, presentado por el Senador Víctor Quispe Santander.

De la revisión de documentos remitidos para la solicitud y tratamiento de Homenaje Camaral N° 45/2025-2026 solicitado por el Senador Proyectista a través de nota con CITE: V.Q./C.E.P.P.I. l/N 315/2025-2025, remite la siguiente documentación:

- Nota firmada por el Senador proyectista.
- Certificación N° 064/2025-2026 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Antecedentes, Exposición de motivos y justificación.
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Testimonio N° 208 de otorgación de Personalidad Jurídica (Sin fines de lucro) de la Asociación de -- Conjuntos Folclóricos de Cota Cota- Virgen de la Merced.
- Anexos de formato digital (fotografías, publicaciones y reconocimiento)

2. NORMATIVA LEGAL.

1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 98, parágrafo I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones La interculturalidad tendrán lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

Artículo 160, numeral I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: **elaborar y aprobar su Reglamento.**

1.1. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES

Artículo 98. establece "La Cámara rendir~ homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico."

1.1. REGLAMENTO ESPECIFICO DE HOMENAJES CAMARALES (Aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024 de 24 de julio de 2024).

Artículo 4 inciso b) "Personas Jurídicas"

Artículo 6 parágrafo ll incisos a), b), c), d) y g) que establecen los requisitos para personas jurídicas sin fines de lucro.

Artículo 7, parágrafo IV: sea la "Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisar~ y analizar la documentación y en un máximo de (3) días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. EI Pleno no poder tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente."

3. ANÁLISIS DE COMISIÓN.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen y acreditan los siguientes aspectos:

El Homenaje Camaral propuesto a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Cota Cota Virgen de la Merced presentado por el Senador Víctor Quispe Santander, se encuentra fundamentado en su invaluable y valioso aporte a la preservación, promoción y difusión Patrimonio Cultural Inmaterial, Folklórico y Devocional de la Ciudad de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Como antecedente histórico la zona de Cota Cota, cuyo nombre proviene del idioma aymara Q'uta Q'uta que significa "Lagunas Juntas", fue originalmente conocida coma Alto Calacoto. A lo largo del siglo XIX se conformaron barrios residenciales como Seguencoma, Obrajes, Calacoto, Irpavi, Achumani y Cota Cota, configurando la expansión urbana de la zona sur de la ciudad de La Paz.

La devoción a la Virgen de la Merced se remonta al año 1835, cuando el señor Julio Patiño cedió terrenos a los comunarios y se edificó una capilla en honor a la Virgen, cuya imagen fue entronizada posteriormente en Calacoto Alto y trasladada en 1975 a una nueva capilla. Desde entonces, la festividad del 24 de septiembre se consolidó como una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de la zona.

Desde 1974 hasta la actualidad, la festividad ha crecido de manera significativa, congregando a más de 27 fraternidades folkloricas que interpretan danzas pesadas, livianas y autóctonas, convirtiéndose en una de las entradas folkloricas más importantes del departamento de La Paz, con más de 51 años de vida folklórica.

Ante esas consideraciones la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Cota Cota Virgen de la Merced surge como una organización representativa de las fraternidades folklóricas que participan en dicha festividad, con el objetivo de organizar, preservar y fortalecer la tradición cultural, religiosa y social de la entrada folklórica en devoción a la Virgen de la Merced, ·patrona y protectora de la zona. Esta asociación cuenta con personería jurídica N° 208, otorgada mediante Ley Departamental N° 086/2015 y Resolución Administrativa Departamental, como así también importantes reconocimientos por Federaciones Folklóricas Departamentales de La Paz, EI Alto y las Provincias, consolidándose como una entidad cultural formalmente reconocida, cumpliendo un rol fundamental en la preservación del patrimonio cultural inmaterial, al promover danzas tradicionales como la Morenada, Cullaguada, Diablada, Llamerada, Waca Waca, Sikuris, Tinkus, Caporales, Tarqueadas, Moseñadas, Tobas, Saya Afro, danzas autóctonas y otras expresiones culturales propias de Bolivia.

Asimismo, La Asociación agrupa a más de 27 fraternidades folklóricas con décadas de trayectoria, entre ellas Morenada Verdaderos Amor Flor Kantutitas Siempre Dignos de Cota Cota (1969); Juventud Estrellas Volantes de Cota Cota; Moreda Juventud Unión Central de Chasqui; Juventud Cullaguada Antigua Rebelión X del Sur; Los Primos Solitarios de Cota Cota; Thinkus Juventud Nietos del Sur; Poderosa Morenada Cultural Virgen de la Merced; Wacas Juventud del Sur UNIFAN; Cullaguada Antigua Aventureros Dignos; Tobas del Sur Nueva Generación, Caporales Aquí Les Brinco; Achachis y Morenos Fanáticos del Sur, Morenada llpaz de Cota Cota, Unión Folklórica Cultural Señorial Illimani; Auki Auki Barbas Blancas; Comunidad Jacha Marka Legendarios; Tinkuy Los Tolckas; Cullaguada Virgen de la Merced Amigos por Siempre; Sicureada Qhana Marka, Rompe Taquitos; Tinkus Raymi; Caporales Gran Realeza; Tarqueada Unión Central Manquiri, Moseñada Impactos del Sur; Saya Afro Juventud; Caporales La Hermandad Siempre Firmes y Tinkus Jayras La Paz.

En ese entendido de acuerdo a los antecedentes presentados y señalados de acuerdo al análisis correspondiente el presente Homenaje Camaral se adecua y cumple con lo dispuesto y establecido en el Articulo 3 inc. c), Artículo 4 inc. b); Artículo 6 parágrafo II y Artículo 7 parágrafo IV del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa referente a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e interculturalidad, concluye que el Homenaje Camaral presentado cumple con todos los requisitos solicitados, asimismo considera su viabilidad y para rendir un justo reconocimiento a la "ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLÓRICOS DE COTA COTA VIRGEN DE MERCED"

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo ello, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR el presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador José Manuel Ormachea Mendieta, Presidente de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses, Secretaria Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario, Campesinos; Senadora Bertha Cartagena Sánchez, Secretaria Comité de Culturas, interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "La Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Artículo 6, parágrafo II e incisos correspondientes del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, establece los requisitos para la presentación de homenajes camarales para personas jurídicas.

Que, el Artículo 7, numeral IV, establece el procedimiento para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral, para su posterior derivación al Pleno Camaral.

Que, las festividades religiosas y folklóricas constituyen manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, siendo espacios de transmisión de conocimientos, tradiciones, valores y prácticas culturales de generación en generación.

Que, la Festividad en honor a la Virgen de la Merced de Cota Cota, celebrada cada 24 de septiembre, se ha consolidado como una de las entradas folklóricas más importantes del Departamento de La Paz, congregando a miles de devotos, fraternos y espectadores.

Que, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Cota Cota "Virgen de la Merced" ha desempeñado un rol fundamental en la organización, fortalecimiento y preservación de esta festividad, coordinando con juntas vecinales, autoridades y fraternidades afiliadas.

Que, la Asociación cuenta con personería jurídica reconocida mediante Ley Departamental N° 086/2015 y Resolución Administrativa Departamental N° 199/2021, consolidándose como una institución cultural formalmente constituida.

Que, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Cota Cota "Virgen de la Merced", promueve la diversidad de danzas pesadas, livianas y autóctonas, fortaleciendo la identidad cultural, el folklore y las tradiciones ancestrales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la participación activa de fraternidades, prestes, vecinos y autoridades demuestra el valor social, cultural y religioso de la festividad, contribuyendo a la cohesión social, el turismo cultural y el desarrollo comunitario.

Que, el Senador Víctor S. Quispe Santander propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la **ASOCIACIÓN DE CONJUNTOS FOLCLÓRICOS DE COTA COTA "VIRGEN DE LA MERCED",** en reconocimiento a su destacada labor en la organización, promoción y preservación de la festividad en honor a la Virgen de la Merced, su valioso aporte al patrimonio cultural inmaterial, al folklore boliviano y al fortalecimiento de la identidad cultural y devocional del pueblo boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar de lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.7. La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 46/2025-2026, a la Banda de Música Folklórica Señores Mayas Amantes del Folklore, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Homenaje Camaral N° 46/2025-2026 **BANDA DE MÚSICA FOLKLÓRICA "SEÑORES MAYAS AMANTES DEL FOLKLORE".**

FECHA: La Paz, 10 de marzo 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 2 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el Proyecto de Homenaje Camaral N° 45/2025-2026, presentado por el Senador Víctor Quispe Santander.

De la revisión de documentos remitidos para la solicitud y tratamiento de Homenaje Camaral N° 46/2025-2026 solicitado por el Senador Proyectista a través de nota con CITE. V.Q/C.E.P.P.I.l/ N° 316/2025-2026, remite la siguiente documentación:

- Nota firmada por el Senador proyectista.
- Certificación N° 065/2025-2026 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Antecedentes, Exposición de motivos y justificación.
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Testimonio N° 005/2022 de otorgación de Acta de Fundación, Resolución de Personería Jurídica N° 087/2006 y Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) N° 13-550/96.
- Anexos en forma digital (fotografía, publicaciones y reconocimientos)

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98, parágrafo I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

Artículo 160, numeral I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley **elaborar y aprobar su Reglamento.**

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 98. establece "La Cámara rendir homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico."

2.3. REGLAMENTO ESPECÍFICO DE HOMENAJES CAMARALES. (Aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024 de 24 de julio de 2024)

Artículo 4 inciso b) "personas jurídicas"

Artículo 6 parágrafo II incisos a), b), c), d) y g) que establecen los requisitos para personas jurídicas sin fines de lucro.

Artículo 7 parágrafo IV: señala "Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisara y analizara la documentación y en un máximo de (3) días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente."

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen y acreditan los siguientes aspectos:
El Homenaje Camaral propuesto a la **banda de música folklórica "Señores Mayas Amantes del Folklore"** presentado por el Senador Víctor Quispe Santander, se encuentra fundamentado en su invaluable y valioso aporte a la preservación, promoción y difusión del Patrimonio Cultural inmaterial y Folklórico de la Ciudad de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

De acuerdo a los antecedentes históricos el 20 de octubre de 1973 se funda la banda de música inicialmente bajo el nombre de "Mayas del Folklor", en la localidad de Laja, departamento de La Paz. Posteriormente, y como resultado de su consolidación institucional y artística, el nombre fue patentizado como "Señores Mayas Amantes del Folklore", consolidándose como una de las agrupaciones más emblemáticas del ámbito musical folklórico del país.

La prestigiosa banda cuenta con respaldo institucional y reconocimiento legal, encontrándose registrada mediante la Resolución Ministerial N° 67/73, afiliada a FEDEBAMFOLK mediante Resolución Administrativa N° 94/91, con Personería Jurídica N° 087 y

Resolución Administrativa del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) N° 13-550/96, lo que acredita su trayectoria, formalidad y aporte institucional a la cultura nacional.

Desde sus inicios hasta la actualidad, la banda "Sres. Mayas Amantes del Folklore" han difundido la música folklórica boliviana a nivel nacional e internacional, caracterizándose por su estilo propio, calidad interpretativa y repertorio variado, convirtiéndose en una referencia obligada en festividades folklóricas, barrios populares, eventos culturales y escenarios artísticos.

Es considerada una banda original en la interpretación de la danza liviana, destacándose desde la década de los setenta hasta nuestros días por su presencia constante en festividades folklóricas, donde ha sido ampliamente aplaudida y valorada por la población, demostrando afinidad, responsabilidad y compromiso con la cultura.

La agrupación ha producido múltiples composiciones propias, tanto en música como en letra, grabando material discográfico año tras año, contribuyendo al acervo musical del país y fortaleciendo la identidad cultural boliviana.

Asimismo, sus integrantes son músicos profesionales, muchos de los cuales han formado y forman parte de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Conservatorio Nacional de Música, reflejando el alto nivel técnico y artístico que caracteriza a esta histórica banda.

Ante los antecedentes referidos, se establece que la música folklórica constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, reflejando la diversidad de pueblos, tradiciones y expresiones ancestrales que conforman la riqueza cultural del país. En este contexto, las bandas de música folklórica han desempeñado un papel trascendental en la preservación, difusión y fortalecimiento del patrimonio musical boliviano.

En ese marco, la Banda de Música Folklórica Internacional "Sres. Mayas Amantes del Folklore" se ha constituido como una de las agrupaciones más representativas del folklore boliviano, con una trayectoria histórica que data desde la década de 1970 contribuyendo de manera significativa a la difusión de la música tradicional y a la consolidación de expresiones culturales en festividades, celebraciones populares y escenarios artísticos nacionales e internacionales.

Entre sus principales distinciones y reconocimientos se destacan los siguientes: 1995 diploma de honor por ser la mejor banda en la categoría danza liviana en la festividad del "Jesús del Gran Poder": 1995 primer lugar en el concurso de bandas profesionales "Apolinar Camacho"; 1996 primer lugar en el cuadro de honor dentro las bandas participantes en el Gran Poder; 1998 obtienen nuevamente el primer lugar en el concurso de bandas profesionales Apolinar Camacho; 1998 por ser la mejor banda de Bolivia hacen su gira viajando a la republica de argentina, para participar en la Festividad de la Virgen de Copacabana en el barrio San Martin "CHARRUA", continuando su gira el mismo año por el PERÚ: 2000 primer lugar en el concurso de bandas auspiciado por la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, obteniendo la "Trompeta de Oro"; 2006 y 2007 ganadores indiscutibles obteniendo la "Trompeta de Oro auspiciado por la Honorable Alcaldía de La Paz 2013 condecorados al mérito cultural por la Asamblea Legislativa de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia; y finalmente en la gestión 2014 ganadores absolutos obteniendo la "Trompeta de Oro" organizado por la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz a través del Ministerio de Culturas en la Plaza de "San Francisco".

En ese entendido de acuerdo a los antecedentes presentados y señalados de acuerdo al análisis correspondiente el presente Homenaje Camaral se adecua y cumple con lo dispuesto y establecido en el Articulo 3 inc. c); Articulo 4 inc. b); Articulo 6 parágrafo ll y Articulo 7 parágrafo IV del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

En merito a los antecedentes presentados y revisada la normativa referente a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, concluye que el Homenaje Camaral presentado cumple con todos los requisitos solicitados, asimismo considera su viabilidad y para rendir un justo reconocimiento a la **BANDA DE MÚSICA FOLKLÓRICA "SEÑORES MAYAS AMANTES DEL FOLKLORE"**

5. RECOMENDACIONES.

Por todo ello, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR el presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador José Manuel Ormachea Mendieta, Presidente Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses, Secretaria Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario, Campesinos; Senadora Bertha Cartagena Sánchez, Secretaria Comité de Culturas, interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "La Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Artículo 6, parágrafo II e incisos correspondientes del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, establece los requisitos para la presentación de homenajes camarales para personas jurídicas.

Que, el Artículo 7, numeral IV, establece el procedimiento para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral, para su posterior derivación al Pleno Camaral.

Que, la música folklórica constituye un patrimonio cultural inmaterial de gran valor histórico, social y cultural, siendo un medio fundamental para la transmisión de valores, tradiciones y expresiones identitarias de los pueblos bolivianos.

Que, la Banda de Música Folklórica "Señores Mayas Amantes del Folklore", fundada el 20 de octubre de 1973, ha contribuido durante más de cinco décadas a la difusión, preservación y fortalecimiento del folklore boliviano, convirtiéndose en una de las agrupaciones más representativas del país.

Que, la agrupación ha demostrado un compromiso permanente con la cultura nacional, participando en festividades folklóricas, eventos culturales, actividades comunitarias y escenarios internacionales, llevando en alto el nombre de Bolivia y promoviendo la identidad cultural del pueblo boliviano.

Que, la Banda de Música Folklórica "Señores Mayas Amantes del Folklore" cuenta con reconocimiento legal a través de Personería Jurídica y registro ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, lo que evidencia su institucionalidad y trayectoria formal.

Que, sus integrantes son músicos profesionales con alta formación artística, muchos de ellos vinculados a instituciones musicales de prestigio como la Orquesta Sinfónica Nacional y el Conservatorio Nacional de Música, lo que garantiza la calidad interpretativa y la contribución académica a la formación musical.

Que, su producción discográfica, sus composiciones propias y la original interpretación de danzas tradicionales como la liviana constituyen un aporte significativo al acervo musical boliviano, fortaleciendo la memoria histórica y cultural del país.

Que, el Senador Víctor S. Quispe Santander propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Banda de Música Folklórica "Señores Mayas Amantes del Folklore"**, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, su valioso aporte a la cultura boliviana, la difusión del folklore nacional a nivel nacional e internacional, y su contribución a la preservación del patrimonio cultural e identidad del pueblo boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Septuagésima Sesión Ordinaria, jueves 12 de marzo de 2026; Horas 14:00; Orden del Día; 1. Asuntos del Día; 2. Correspondencia; 3. Asuntos en Mesa; 4. Informe de Comisión; 5. Asuntos Varios; La Paz; marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Informarles que mañana tendremos el Informe Oral del Ministro de Minería, el primer punto de la Agenda del Día que está citado para las 14:00 horas.

Agradezco a las senadoras y senadores por su presencia y el trabajo el día de hoy.

Concluye la Sesión a horas: 15:52.

71ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 12 de marzo de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidenta: Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández

Secretarios: Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Ayala Justiniano Lenny Mayra, Canaviri Villanueva Betty, Cartagena Sánchez Bertha, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Quiroga Edwin, López Zeballos Paola Limbania, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quispe Flores Jorge Antonio, Rivera Muñoz Apolinar, Roca Egüez Leonardo, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Velasco Añez Ana Karina, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Septuagésima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 14:24, correspondiente al día jueves 12 de marzo de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Invitación a la conferencia regional Solidaridad Democrática en América Latina relacionada por la Fundación Foro 2000. Adjunta invitación y conformación de su participación.

El Senador José Roca Haensel, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo. Asistencia a reunión interinstitucional en la Brigada Parlamentaria de Beni. Adjunta invitación.

La Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Citación judicial. Adjunta mandamiento de comparendo.

El Senador Erick Nelson Soruco Alpire, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Reunión de coordinación para el impulso de Petición Informe Escrito en la Asamblea Departamental de Beni. Adjunta invitación.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Control Médico en la Caja de Salud CORDES a realizar control cardiología por ser paciente post operatorio. Adjunta Orden Médica.

La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28 Motivo: Enfermedad común. Adjunta Baja Médica.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Buenas tardes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Cintia Mónica Puerta Campos por el Departamento de Pando.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Septuagésima Primera Sesión Ordinaria, jueves 12 de marzo; a horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Asuntos del Día.
2. Correspondencia.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Senadoras y senadores, voy a proponer una modificación al Orden del Día, hemos recibido unas respuestas a Resoluciones Camarales planteando un conflicto positivo de competencias del Municipio de Cochabamba, estas Peticiones de Informe son parte de nuestras atribuciones el que tenemos para hacer a cualquier nivel del Estado estas solicitudes de Informe en medios escritos pueden ser orales como ustedes saben.

Sin embargo, el Municipio de Cochabamba de 2 de ellas, la 119, 125, 126 y la 120 han planteado un conflicto competencial positivo, tenemos que dar respuesta con urgencia a estas acciones, por lo tanto, solicito podamos tomar la Dispensación del Reglamento correspondiente para el tratamiento de las respuestas que tenemos preparadas, son respuestas que deben necesariamente ser aprobadas en Sesión, así que les pido por favor vayamos a la votación para proceder con la modificación en el Orden del Día para el tratamiento de estas 2 acciones de respuestas que tenemos ya planteadas y redactadas.

Tengo varias solicitudes del uso de la palabra, antes de la votación voy a darlas, porque son temas básicamente de registro.

Tiene la palabra, el Senador López.

Sen. López Quiroga: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Edwin López Quiroga por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Sí, Presidente, respecto a la modificación del Orden del Día, deseo plantear que se tome en cuenta con Dispensación de Trámite el reconocimiento al Dr. Juan Del Granado en su calidad de un profesional destacado que todos conocen que ha estado trabajando en Derechos Humanos el tema como dictaduras militares, el juicio que llevó a cabo contra ex Dictador Luis García Mesa, creo que todos lo conocemos, por favor, quisiera que se considere el reconocimiento a este personaje.

Sen. Presidente: Senadora vamos en un segundo, terminaremos el tema de la presencia y vamos a ver el apoyo de las modificaciones.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias. Buenas tardes. Mil disculpas por la tardanza. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Paola Limbania López Zeballos por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. De igual manera apoyo también la modificación del Orden del Día para el tratamiento de una Minuta de Comunicación para el Banco Central de Bolivia.

Sen. Presidente: Para atender las solitudes, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente**.**

Sen. Presidente: Sí tenemos más de dos senadores, por lo tanto, procederemos a la votación vamos considerar en una sola todas las modificaciones del Orden del Día, igual esto va a puntos Varios para su tratamiento.

Las senadoras y los senadores, estén de acuerdo con las modificaciones al Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la modificación del Orden del Día. Entonces tratamos estos puntos en el Asuntos Varios.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 Petición de Informe Oral N° 03/2025-2026, al Ministro de Minería y Metalurgia, informe sobre la administración registro, control y supervisión de derechos mineros, así como la actuación del Ministro en materia de minería ilegal, información catastral, inspección y denuncias en el marco de la Ley N° 535 y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto; solicitada por el Senador Cesar Mentasti Padilla.

Sen. Presidente: De acuerdo al procedimiento ya establecido en los artículos 147 y 82 parágrafos IV, V del Reglamento General vamos a dar inicio al acto de fiscalización, les hago recuerdo en el Reglamento se establece la invitación al Ministro en este caso hacerse presente en la Sala, la lectura de las preguntas, de ahí tiene el Ministro tiene una hora para las respuestas y luego el Senador peticionante es uno solo tendrá un espacio de 20 minutos para preguntas o cuestionamiento de profundidad, a la cual el Ministro tendría también la oportunidad de 20 minutos para la respuesta terminado ese procedimiento agradecemos la presencia del Señor Ministro y nos quedamos en el debate interno.

Solicito a la Senadora Soledad Chapetón, acompañe al Señor Ministro invite a la Sala para que demos inicio al proceso.
Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Crispín Choque por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Presidente. Buenas a todos y a la Directiva. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, quiero pedir permiso 30 minutos acaba de llegar a mi oficina el Alcalde de Santiago de Andamarca por un Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: A nombre de los senadores y senadoras doy la bienvenida al Ministro de Minería y Metalurgia Ing. Marco Antonio Calderón de la Barca, agradeciendo la voluntad que ha tenido al pedido de esta Cámara de Senadores.

Informarle Señor Ministro que el procedimiento establecido es, se va a dar lectura a las preguntas del PIO solicitado y luego Usted dispondrá de una hora para responder a las mismas -vea su uso que todo esté conectado- y luego el Senador peticionante tendrá de derecho a 20 minutos para hacer profundizaciones y requerimientos, complementación de información y luego tendrá 20 minutos para responder a las mismas. Ese es el procedimiento que está establecido, esto un procedimiento normal que tenemos dentro de nuestras facultades de fiscalización, así que muy agradecido por su presencia.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Flores.

Sen. Flores: Senador Presidente, solicito permiso tengo una reunión con SENARECOM (Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales).

Sen. Presidente: En consideración el permiso, puede proceder Senador.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafo IV y V de nuestro Reglamento en cual justamente se clasifica los procedimientos para este acto.

-Asume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

"Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales). Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida. Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.

f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario."

"Artículo 82. (Uso de la Palabra).

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra. La duplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tiempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las preguntas propuesta por el Senador peticionario.

Sen.ª Secretaria:

"**1.** En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia descrito en el 18 inciso **c)** del Reglamento de la Cámara de Senadores: Informe y remita en copia legalizada del código único de identificación de todos los Actores Productivos. Mineros y Operadores Mineros registrados, por cada una de las Direcciones Departamentales de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, en los nueve (9) departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Adjunte documentación de respaldo. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter, estratégico**;** --- **2.** Informe: Si el Ministerio sostiene que el Código Único – C.U., se asigna únicamente a áreas mineras y no a sujetos jurídicos, explique por qué no cuenta con un registro consolidado nominal de Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros a nivel nacional pese a su condición de órgano rector. Adjunte documentación de respaldo**;** --- **3.** Informe: Señale si, considera que la inexistencia de un identificador único para actores mineros debilita la trazabilidad, fiscalización y control sectorial. Fundamente técnica y

jurídicamente su respuesta. Adjunte documentación de respaldo**;** ---II. Sobre la Base cartográfica y régimen jurídico aplicable: **4.** En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi derecho de protección y asistencia descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: Informe y remita en formato Shapefile (SHP) la base de datos alfanumérica cartográfica de los derechos mineros otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM a todos los actores productivos mineros y operadores mineros mencionados en la pregunta 1. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico**; --- 5.** Informe: En su respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 015/2025-2026, el Ministerio condiciona la entrega de información a la precisión sobre si los derechos corresponden al régimen previo o posterior a la Ley N° 535. Explique por qué el Ministerio no cuenta con una base consolidada que integre ambos regímenes, considerando que la administración del recurso mineral es continua y de interés nacional. Adjunte documentación de respaldo**; --- 6.** Informe señale si existe interoperabilidad formal entre el Ministerio y la AJAM para el acceso integral al Catastro Minero Nacional, incluyendo información histórica y vigente. Adjunte documentación de respaldo**;** --- III. Sobre actividad minera en cabeceras de cuenca y fuentes hídricas: **7.** Informe en el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: cuales de los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados en la pregunta 1 tienen cuadrículas y explotan mineral en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses. De ser así remita, los estudios ambientales con carácter multisectorial señalados en el Artículo 93 parágrafo III Inciso c) de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Esta Información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico**;** --- **8.** Informe: Remita los estudios ambientales multisectoriales exigidos por el Artículo 93 Parágrafo III inciso c) de la Ley N° 535 en los casos que correspondan. Adjunte documentación de respaldo**;** --- **9.** Informe: Explique por qué el Ministerio no proporcionó información sustantiva sobre superposición en zonas hídricas estratégicas y condicionó su respuesta a una precisión normativa en la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 015/2025-2026, tratándose de una materia ambientalmente sensible y que es de su conocimiento mas no del peticionario. Adjunte documentación de respaldo**; --- 10.** Informe: Indique sí, el Ministerio cuenta con un mapa nacional de riesgo socioambiental vinculado a actividad minera en fuentes de agua estratégicas. Adjunte documentación de respaldo**;** IV. Sobre Informes Técnicos Conclusivos y Catastro Minero: --- **11.** En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: "Informe y remita en copia legalizada de los Informes Técnicos Conclusivos de todos los Actores Productivos Mineros y Operadores Mineros mencionados en la pregunta 1, emitidos desde 2015 a la fecha, por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM. Esta información será debidamente gestionada dado su carácter estratégico**; --- 12.** Informe: Por qué en su respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 015/2025-2026, el Ministerio sostuvo que requería mayor precisión para atender la solicitud. Explique por qué no procedió a remitir la totalidad de los informes existentes bajo ambos regímenes normativos, en aplicación del principio de máxima transparencia administrativa. Adjunte documentación de respaldo**; ---** V. Sobre inspecciones sectoriales: **13.** En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: "De acuerdo a registro, informe sobre inspecciones realizadas a actividades mineras en los últimos cinco (5) años por su cartera de Estado. Detalle los resultados de las mismas**;** --- **14.** Informe: En su respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 015/2025-2026, el Ministerio manifestó que la solicitud no identificaba el tipo de actuación administrativa. Explique por qué, como órgano rector, no cuenta con un registro consolidado de inspecciones sectoriales, independientemente de su naturaleza específica. Adjunte documentación de respaldo**; --- 15.** Informe: Indique sí, el Ministerio considera que la ausencia de dicha información compromete la eficacia de la rectoría sectorial. Adjunte documentación de respaldo**; ---** VI. Sobre minería ilegal y delimitación de competencias: **16.** En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: "De acuerdo a registro, informe cuantos procesos administrativos a raíz de minería ilegal inició el Ministerio de Minería y Metalurgia en cada uno de los nueve (9) departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el 2015 a la fecha. De ser así, informe sobre los resultados a la fecha**; --- 17.** En el marco de mi inviolabilidad parlamentaria y mis atribuciones de fiscalización y control descritas en los Artículos 151 y 158 parágrafo I numeral 17 de la Constitución Política del Estado, así como de mi "derecho de protección y asistencia" descrito en el 18 inciso c) del Reglamento de la Cámara de Senadores: "Remita toda la correspondencia registrada respecto a denuncias de afectación de actividades mineras en los nueve (9) departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia, que llegaron a ser de conocimiento de su cartera de Estado, en los últimos cinco (5) años**; --- 18.** Informe: En su respuesta a la Petición del Informe Escrito N° 015/2025-2026, el Ministerio afirmó que no inicia ni sustancia directamente procesos administrativos por minería ilegal, atribuyendo la competencia a la AJAM. Explique si, pese a ello, consolida estadísticas nacionales o reportes sectoriales sobre minería ilegal. Adjunte Documentación de Respaldo**; --- 19.** Informe: Detalle los lineamientos, políticas públicas o planes estratégicos aprobados por el Ministerio para enfrentar la minería ilegal desde 2015 a la fecha. Adjunte documentación de respaldo**; --- 20.** Informe: Señale si, considera que limitar su actuación a funciones de coordinación sin consolidar información nacional constituye un ejercicio efectivo de la rectoría sectorial. Fundamente su respuesta. Adjunte documentación de respaldo."

Sen. Presidente: Cedo la palabra al Señor Ministro para que responda el cuestionario planteado por el Senador Mentasti.

Tiene la palabra, el Señor Ministro.

Ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla: Gracias, Presidente. Buenas tardes senadoras, senadores. Amigos del público lo mismo y a quienes nos están viendo, pero a todas buenas tardes.

Vamos a dar respuesta a Petición de Informe Oral PIO N° 03/2025-2026. Pues una pequeña introducción, asistencia institucional al sector minero se rige por la Constitución Política del Estado la Ley N° 535 que es la Ley de Minería y Metalurgia, sus modificaciones y sus Disposiciones Reglamentarias las cuales sobre esta distribución específica de competencias, funciones y atribuciones de cada una de las entidades del Ministerio y aquellas que están bajo tuición así las que corresponde de manera específica a la administración del catastro minero, registro de derechos mineros política sectorial.

La actual situación de la minería identificado de la necesidad de impulsar ajustes normativos orientados a fortalecer la eficacia del régimen jurídico minero, particularmente referidos los modelos de otorgación de derechos nuevos y por la adecuación sus procedimientos mineros y ambientales, administración de la información, integración y aprovechamiento estratégico, así como la supervisión y control entre otros. Estos en procesos de actualización normativa buscan fortalecer la capacidad del Estado para gestionar de manera más eficiente la información del sector mejorar los instrumentos de planificación y asegurar que el régimen minero corresponda adecuadamente a las necesidades actuales del desarrollo de la actividad minera en el país.

En ese marco, se orientan a consolidar en Bolivia como una potencia minera mediante el impulso a la inversión el establecimiento de las reglas claras y seguridad jurídica, así como la a través de la reforma de la normativa sectorial con el propósito de superar las actuales limitaciones institucionales y promover el incremento de la producción minera.

Voy a proceder a las respuestas de las diferentes preguntas pasando a la pregunta 1. La respuesta es, por favor, se me puede ayudar mostrar la primera pregunta.

Entonces, de acuerdo a lo establecido del parágrafo II del artículo 41 de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia, AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) a través de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, estructura y administra la información técnica principalmente en función de los derechos mineros que se ejerce sobre áreas mineras y no sobre la identificación de actores productivos mineros u operadores mineros, es decir, catastro está ligado al área minera, en ese marco cada registro catastral contiene información relativa al titular del derecho minero, la ubicación geográfica del área y el número de las cuadrículas que la conforman en consecuencia no existe la ausencia de información respecto la titularidad.

Sin embargo, esta se encuentra asociada al derecho minero registrado y no constituye el elemento principal de organización del sistema de registro y catastro minero conforme al diseño normativo vigente, el identificador utilizado por la AJAM para la gestión de áreas mineras es el CU (Código Único), código numérico que identifica de manera única e irrepetible cada área, cada área minera registrada con la finalidad de individualizar en el catastro minero nacional no hay dos códigos idénticos.

Por otra parte, la información relativa del registro con la seguridad jurídica de los actores productivos mineros es administrada por las entidades competentes para el registro de las personas jurídicas conforme al ordenamiento jurídico vigente. En el caso de las cooperativas la AFCOOP (Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas), de acuerdo con el parágrafo II del artículo 108 de la Ley N° 356 Ley General de la Cooperativas, ejerce funciones de supervisión, fiscalización y registro de estos actores productivos mineros, de igual manera el SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio en Bolivia), antiguamente FUNDAEMPRESA (Fundación para el Desarrollo Empresarial), conforme al Decreto Supremo N° 4596 de 6 de octubre 2021, administra el registro del comercio en el cual se inscriben los actores mineros privados, para ser minero privado tiene que estar especificado su giro tiene que ser minero.

Respecto a los actores mineros estatales se rigen bajo el artículo 36 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales- el SENARECOM, en base al Decreto Supremo N° 2165 de 8 de marzo de 2006, cuyo objetivo principal es regular, registrar y fiscalizar la comercialización interna y exportación de minerales y metales, para asegurar la transparencia y el pago de las regalías.

Pregunta 2. Efectuada la aclaración en punto anterior sobre la información de catastro es preciso reiterar que en la actualidad la distribución de competencias en el sector minero se encuentra prevista en la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia y sus modificaciones, así como el Decreto Supremo N° 4157 de 6 de enero de 2023 y sus modificaciones, dichas disposiciones establecen las funciones que corresponde al Ministerio de Minería y Metalurgia y a la AJAM Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la entidad que cuenta con atribuciones específicas para la administración del Sistema de Catastro Cuadriculado Minero Nacional y el registro minero, indicar que la (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) de carácter Autártica de acuerdo al esquema jurídico este portafolio de Estado ejerce funciones de dirección definición de políticas públicas, supervisión y fiscalización general para el desarrollo de la actividad minera en el país.

Así como tuición sobre esas entidades del sector conforme a los artículos 37 y 38 de la Ley N° 535 no tiene competencia para la administración o Base de Datos paralelas sobre actores productivos mineros, conforme se claro, no por ausencia de información estatal u omisión funcionaria sino que la administración sectorial responde esa distribución de competencias que esta explicada de la Ley sectorial la Ley N° 535, para la formulación de las políticas públicas que requiere la información del catastro del cuadriculado minero, el Ministerio utiliza o emplea la información proporcionada por la AJAM, no obstante Ministerio de Minería y Metalurgia viene impulsando iniciativas de actualización normativa y modernización de los sistemas de gestión pública minera.

En el marco de proceso de visión de la Ley N° 535 con el propósito de contar con el mecanismo de integración y consolidación de las bases de datos sectoriales que permitan su interoperabilidad, modernización tecnológica, articulación institucional fortaleciendo la eficiencia en la gestión de la información la toma de decisiones y el seguimiento de la actividad minera, lo que contribuirá al diseño de la políticas públicas, la mejor en el proceso de planificación territorial de la actividad minera así como para optimizar los controles estatales de las actividades productivas.

Respuesta a la pregunta 3. Permítame señalar que este Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene estructura institucional de acuerdo a lo establecido el artículo 36 del Código de Minería y Metalurgia, se encuentra bajo su tuición entidades como la AJAM, el SENARECOM, el FOFIM (Fondo de Financiamiento para la Minería), COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) y SERGEOMIN (Servicio Geológico Minero) de acuerdo a sus atribuciones y funciones que posibilitan la trazabilidad y fiscalización y control del sector minero.

Con respecto a la pregunta 4. En relación con lo solicitado la remisión la base alfanumérica y cartográfica de los derechos mineros en formato Shapefile(SHP) corresponde precisar que dicha información forma parte del catastro minero nacional, sistema técnico especializado administrado por la AJAM conforme lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia.

La base cartográfica solicitada constituye un conjunto de datos geoespaciales cuyas extracción y remisión en formato Shapefile requiere la aplicación de procesos técnicos de validación depuración y certificación de la información, a fin de garantizar la correspondencia entre la información catastral y la situación jurídica vigente de los derechos mineros registrados, tratamiento legal a cargo de las direcciones departamentales y regional. Hay una regional del AJAM. La información contenida del catastro minero nacional comprende de los datos técnicos correlativos a la localización precisa de las áreas mineras los derechos otorgados y los titulares registrados, constituyendo información estratégica sobre la cual aplican medidas institucionales de resguardo, orientadas a preservar su integridad en atención al interés público estatal y la defensa de la colectividad debido que se vincula con la administración de los recursos naturales que constituyen el patrimonio del pueblo boliviano.

En ese sentido la solicitud planteada implicaría los hechos de la remisión integral de la base cartográfica en formato Shapefile correspondiente al sistema de catastro y cuadriculado minero, lo que supondría la transferencia completa de la información geoespacial estratégica administrado por la AJAM, en consecuencia el acceso a la información minera y los principios de transparencia deben conciliarse con la necesidad de preservar la integridad consistencia y adecuada gestión de los sistemas de información que sustenta la administración del territorio minero del Estado.

La información gráfica y alfanumérica del sistema software administrado por la AJAM el Shapefile es una base de datos que es de uso exclusivo de la entidad por la cantidad de información almacenada en varios servidores, su implementación profesional está ligada a un alto costo de Licencias de Software especializado la cual es dinámica y de cambio constante, por lo que no es posible la remisión la base de datos de un Software bajo licencia de información estratégica puede ser el objeto de mal uso y distorsión de la misma, vulnerando los intereses del Estado de resguardo de la dicha información.

Sobre la pregunta 5. En atención a la presente Petición de Informe Oral, corresponde reiterar con base normativa la distribución de competencias vigente en el sector minero, conforme a la Constitución Política del Estado a la Ley de Minería y Metalurgia y al Decreto Supremo N° 4857, en este marco la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM es la entidad responsable de la Administración del Catastro Minero Nacional y del registro minero.

Sistemas en los cuales se organiza información relativa a los derechos mineros y a las áreas mineras sobre los cuales esto se ejerce. En el actual sistema jurídico minero existen dos modalidades de ejercicio de derechos aquellos que provienen con régimen jurídico anterior a la Ley N° 535 denominados derechos mineros adquiridos o pre constituidos que anteriormente eran las concesiones mineras de acuerdo que estaban emitidas de acuerdo al Código de Minería la Ley N° 1777 de 17 de marzo de 1997, hoy en día ya no vigente y que están reconocidos por la Constitución y por la nueva normativa, es decir, por la Ley N° 535. La mayor parte de estos derechos pre constituidos adquiridos se encuentran sujetos a procesos de adecuación previstos por la normativa sectorial.

Y dos -o dicho antes de la Ley- y dos después de la Ley aquellos derechos mineros otorgados con posterioridad a la promulgación de la Ley N° 535 los cuales se tramitan y administran bajo un régimen de contratos al decir ya no tenemos régimen concesional sí un régimen de contratos administrativos mineros, licencias y los demás instrumentos establecidos por dicha norma.

La Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado y la revolución posterior de la Ley N° 535 obliga a los actores mineros a adecuarse al nuevo régimen de Contratos Administrativos dejando de existir el Régimen Concesional Minero, vamos a tener un solo régimen es un régimen de contratos.

En el marco de sus atribuciones de dirección y tuición del sector previstas en el artículo 37 y 38 de la Ley N° 535 y el Decreto Supremo N° 4857, este portafolio de Estado, es decir, el Ministerio accede a la información sectorial correspondiente a través del AJAM entidad autártica bajo su tuición y responsable de la administración de los sistemas de registro y catastro minero.

En ese contexto, la solicitud de precisión realizada en la respuesta anterior no tuvo por finalidad de restringir la entrega de información, sino asegurar que la correcta identificación de los derechos mineros consultados, consultando que estos pueden corresponder a distintos regímenes jurídicos en contra el ejercicio en trámite o sujetos a procesos de adecuación; dicha precisión permite garantizar la información remitida sea técnica y jurídicamente consistente, evitando la remisión de los datos completos o no reflejan adecuadamente la situación jurídica y administrativa de los derechos mineros dentro del sistema minero nacional.

Voy a responder a la pregunta 6. Conforme a lo establecido en el inciso a) del parágrafo I del artículo 40, i. del artículo 40 de la Ley N° 535 concordante con los incisos a) y b) del artículo 41 de la misma norma la administración del catastro cuadriculado minero y de registro minero constituye una privación exclusiva de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

En ese marco, el catastro minero nacional comprende la información técnica y territorial relativa a las áreas mineras del Estado cuya administración, custodia y actualización se encuentran centralizadas en dicha entidad por mandato legal, en consecuencia sí bien el Ministerio de Minería y Metalurgia, accede a la información sectorial correspondiente en el marco de su atribución y dirección y formulación de políticas públicas la administración integral del catastro minero nacional y su base de datos geoespacial corresponden exclusivamente a la AJAM.

No obstante en los procesos de modernización de la gestión pública minera el Ministerio de Minería y Metalurgia, viene promoviendo el desarrollo del mecanismo de interoperabilidad e integración e información sectorial entre las entidades vinculadas a la actividad minera, estas iniciativas se orientan a fortalecer de herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procedimientos administrativos vinculados al otorgamiento, seguimiento y control de los derechos mineros, articulando la información proveniente del catastro minero nacional con otros sistemas institucionales sin afectar la competencia legal del AJAM respecto a la administración del catastro podremos consultar y pero no podemos modificar nada.

Tendremos la respuesta a la pregunta 7. En relación con la consulta planteada corresponde efectuar algunas precisiones a fin de comprender el alcance del inciso c) del parágrafo III del artículo 93 de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, dicha disposición establece que en proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses las restricciones para realizar actividades mineras se encuentran sujetas a la elaboración de estudios ambientales con enfoque multisectorial.

En ese sentido, la aplicación de estas restricciones no opera de manera automática, sino que depende de la realización y evaluación de los referidos estudios en el ámbito de las competencias ambientales correspondientes. Las restricciones previstas en el citado artículo 93, no inciden en el acto administrativo del otorgamiento de derecho minero sino en la realización efectiva de las actividades mineras dentro de dicha área, no afectan el otorgamiento del derecho minero por la forma que se estructuran los derechos mineros dentro del sistema minero nacional, en ese marco la AJAM incorpora en los contratos administrativos mineros, la obligación de respetar las restricciones y contar con las autorizaciones ambientales, quedando la ejecución de las actividades mineras sujeta a las evaluaciones ambientales y a las condiciones establecidas por la autoridad ambiental competente. Entonces, un tema es la otorgación del derecho y otro es el inicio de las actividades. Estamos marcando muy claramente con ello.

Por otro lado, la identificación de derechos mineros ubicados en las proximidades de cabecera de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, requiere la superposición cartográfica entre la cubertura del catastro minero nacional y las cuberturas hidrográficas oficiales, la AJAM en su oportunidad ha informado que dispone cuberturas hidrográficas proporcionadas por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Sin embargo, actualmente no existe un instrumento técnico nacional que delimite de manera integral zonas de riesgo socioambiental vinculadas a las cabeceras de cuenca, u otras unidades hídricas estratégicas. La Ley N° 535, no contempla un procedimiento para la presentación del estudio ambiental con enfoque multisectorial dentro del trámite de otorgación de derechos mineros nuevamente otorgación de derechos, en ese sentido mientras no se cuente con un desarrollo normativo específico que regule la aplicación operativa de estudios ambientales con enfoque multisectorial previstos en el inciso c) del parágrafo III del artículo 93 de la Ley N° 535, la actividad minera debe desarrollarse en todos los casos bajo el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente y contar con los instrumentos de gestión ambiental correspondientes, conforme al artículo 219 de la Ley N° 535, los responsables del cumplimiento de normas ambientales son los titulares de derechos mineros en el marco del procedimientos de obtención de la correspondiente licencia ambiental.

En ese sentido, el control y la fiscalización ambiental de las actividades mineras corresponde a la Autoridad Ambiental Competente conforme lo previsto en el Decreto Supremo N° 24782 de 31 de julio 1997, que aprueba el Reglamento ambiental para las actividades mineras pudiendo ejercer dichas funciones la autoridad ambiental competente nacional o departamental, según corresponda de manera estricta informe a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, no cuenta con competencia ni atribuciones para la evaluación ni fiscalización de dichos instrumentos ambientales no es su función conforme establecido en los artículos 39, 40 y 56 de la Ley N° 535, correspondiendo estas funciones a las autoridades del sector ambiental en el marco del régimen jurídico citado precedentemente.

Finalmente, en la actual gestión ministerial identificado la necesidad de armonizar el régimen minero y régimen ambiental en el proceso de actualización normativa del sector con el objetivo de fortalecer la protección de fuentes de agua estratégicas y dotar de mayor claridad y seguridad jurídica a la aplicación de las disposiciones previstas en la Ley N° 535 evitando los vacíos interpretativos en la aplicación de los estudios ambientales con el enfoque multisectorial y de otro tipo de restricciones.

Vamos pasar a la pregunta 8. Al no estar reglamentado el artículo 93 parágrafo III del inciso c) de la Ley N° 535, no se cuenta con estudios ambientales con enfoque multisectorial, la pregunta precisamente nos decía. Remita los estudios ambientales multisectorial. No está Reglamentada no se han efectuado estudios ambientales con el enfoque multisectorial.

Pregunta 9. La respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 015/2025-2026, -ingreso a un lapsus no informar preliminarmente que la identificación, es decir, la respuesta estoy diciendo, al no informar preliminarmente que la identificación y la delimitación de zonas hídricas y estratégicas corresponde a las entidades competentes del sector ambiental, en el tema sabemos muy bien de que ha habido una división, hoy en día no hay el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la parte ambiental está en el Ministerio, la parte de agua está en otro, entonces tenemos que ver que va a pasar con las entidades competentes en este tema de las fuentes de agua estratégicas.

Con respecto a la pregunta 10. Como se señaló en los puntos anteriores la identificación y la evaluación y gestión de riesgo socio ambientales, así como de delimitación de fuentes de agua y áreas ambientalmente sensibles corresponde a las autoridades competentes del sector ambiental y las autoridades de la gestión de recursos hídricos, la AJAM cuenta con coberturas, cuerpos de agua, glaciares, ríos principales y ríos secundarios fuentes de aguas y presas, información limitada proporcionada por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua, respectos a los alcances del inciso c) del parágrafo III del artículo 93 de la Ley N° 535 que no incluye la información de zonas de riesgo socio ambiental.

Pregunta 11. Estamos entrando a las temáticas de informes técnicos conclusivos de catastro minero, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, ha precisado que los informes técnicos conclusivos emitidos por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero constituyen actuaciones técnicas que forman parte del procedimiento administrativo de otorgación de derechos mineros, conforme a lo previsto en el Reglamento para la otorgación y la extinción de los derechos mineros, estos informes se elaboran dentro de la etapa conclusiva del trámite administrativo, una vez efectuada verificaciones técnicas correspondientes respecto de la área minera solicitada y tiene por objeto establecer la situación técnica y catastral de área minera, constituyendo uno de los antecedentes técnicos que permiten la continuación del trámite, previo a la suscripción de la correspondiente Minuta del Contrato Administrativo Minero u otro acto administrativo que corresponda.

En ese marco, la AJAM ha señalado que no existen informes técnicos conclusivos emitidos por actor productivo minero u operador minero en abstracto, toda vez que dichos informes se realizan en relación a las áreas mineras específicas y a trámites administrativos individualizados, los cuales se encuentran identificados mediante el Código CU del catastro minero nacional. El Ministerio de Minería y Metalurgia en base al informe de la AJAM, no se encuentra en condiciones de remitir la totalidad, de los informes técnicos conclusivos emitidos de la Gestión 2015 a la fecha; toda vez que la obtención de la dicha documentación requiere el acceso a cada expediente administrativo, la reproducción física de toda la documentación y como se han requerido a la emisión de copias legalizadas, actuaciones que deben realizarse en distintas direcciones departamentales y las regionales de AJAM así como en otras instituciones como ser SERGEOMIN y otras.

En consecuencia, la remisión masiva de dichos informes implicaría un proceso administrativo de revisión, recopilación y certificación documental a nivel nacional que demanda la intervención de personal técnico administrativo y jurídico, erogación de recursos económicos, con lo que no cuenta con este portafolio del Estado para la reproducción y legalización de un volumen considerable de la documentación.

Pregunta 12. Tal como se explicó en el punto precedente, la obtención de dichos informes no corresponde a un registro centralizado disponible en el Ministerio de Minería y Metalurgia, sino que requiere la búsqueda, revisión y de reproducción documental de expedientes específicos, así como emisión de copias legalizadas, actuaciones que deben realizarse en las oficinas regionales donde se tramitan los procedimientos administrativos correspondientes.

En ese contexto, la solicitud de precisión no tuvo por objeto restringir el acceso a la información ni apartarse del principio de transparencia administrativa, sino viabilizar técnicamente la identificación y recuperación de la documentación requerida evitando la movilización indiscriminada de recursos administrativos para la revisión masiva de expedientes a nivel nacional, para ello a efectos de garantizar una respuesta completa verificable y técnicamente consistente resulta necesario que la solicitud identifique las áreas mineras administrativos y derechos mineros específicos, lo que permitirá ubicar expedientes correspondientes y remitir la documentación solicitada conforme a los procedimientos administrativos aplicables.

Sobre las inspecciones sectoriales. Pregunta 13. Conforme a lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley N° 535 Ley de Minería y Metalurgia, el Ministerio ejerce funciones de definición de políticas, dirección, supervisión y fiscalización general del sector minero, atribuciones que se ejerce de su Viceministros y direcciones operativas, en ese contexto durante últimos 5 años se han desarrollado diversas actuaciones de verificación e inspección técnica en el sector minero entre las cuales se encuentran verificación de actividad minera en el marco de la Ley N° 403 de 18 de septiembre de 2013 y del Decreto Supremo N° 1801 de 20 noviembre de 2013.

Asimismo, en el marco de la Ley N° 1333 Ley de Medio Ambiente se realizan inspecciones por la Dirección del Medio Ambiente de Consulta Pública del Ministerio de Minería y Metalurgia, en coordinación con las autoridades ambientales competentes orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables a la actividad minera.

Se adjunta un cuadro -y no sé ve muy bien- pero se va a reproducir precisamente para poder explicar mejor permítame dar lectura en los cuadros consolidados lo que estamos haciendo -permítame resumir- tenemos para diferentes años los informes totales que han sido derivados por unidad de control de fiscalización de la actividad minera.

El año 2021 es 119; el 2022 es 129; el año 2023 es 129; el 2024 es 124; el año 2025 es 122 del año 2021 al 2025 es un total de 623 inspecciones de verificación de actividad minera. Hay una torta en la cual nos muestra prácticamente que podemos decir que es muy similar de año a año. El año 2021 habíamos visto que son 119 y el año 2025 es 122, prácticamente un volumen similar esto está súper editado al poco personal que tenemos no, solamente hay 2 técnicos que realizan inspecciones no contamos con vehículos y no contamos con instrumentos de inspección y un presupuesto malo, inspecciones realizadas por la Dirección de Medio Ambiente y Consulta Pública.

Siguiente cuadro por favor. Inspecciones realizadas por la Dirección de Medio Ambiente el año 2022, fueron 38 en total de las cuales 36 fueron inspeccionada por la actividad ambiental competente y 1 por denuncia y 1 por verificación por el proceso documentos ambientales. La Gestión 2023 es 113 coordinadas con las autoridades competentes 2 por denuncia y 2 de verificación del proceso de evaluación de documentos ambientales. En el 2024 es 103 solamente las inspecciones coordinadas ambientales competentes, no hubo denuncias; 2025 es 128 inspecciones coordinadas con la autoridad competente 8 por denuncias, en total tenemos 38 para la Gestión 2022. Para la Gestión 2023 es 117. Gestión ambiental para 2024 es 103 y para 2025 es 136. Igualmente tenemos pocos técnicos, 2 en la parte ambiental para hacer inspecciones ambientales sin movilidades y sin equipos.

Pregunta 14. Existen diferentes inspecciones en el sector minero: inspecciones de carácter ambiental, e inspecciones de verificación de actividad minera. La respuesta dada en el Informe Escrito Nº 015/2025-2026, pedía dicha aclaración, para poder proporcionar dicha información acorde a la solicitud del peticionante. Las inspecciones de carácter ambiental deben llevarse adelante con participación de la Autoridad competente porque es la única que tiene potestad sancionatoria, es decir que la gente de la dirección de medio ambiente del Ministerio, no tiene capacidad sancionatoria.

La Ley Nº 403 de 18 de septiembre de 2013, establece que en su artículo 3 los alcances de verificación de actividad minera se encuentran reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 1801 de 20 noviembre de 2013, dicho Decreto Supremo dispone en su artículo 8 la verificación de la actividad minera en concordancia con lo establecido en los artículos 9 y 10 donde se determina los mecanismos y los procedimientos aplicables por el Ministerio de Minería y Metalurgia que para la misma. Conforme según el detalle.
Tenemos el registro de consolidado de denuncias de los últimos años, prácticamente se han realizado el 2021, tenemos informes para cada año de 2021 en La Paz 32 inspecciones; Chuquisaca 3 y Cochabamba 4; Oruro 6 y Potosí 68 y Santa Cruz 6 y de un total de 119. Ahí se ha verificado que algunas que sí tienen actividad minera y algunos no tiene actividad minera. Del total de las 119 se ha podido verificar que había actividad minera en 60 las áreas inspeccionadas y no había actividad minera es 59. Eso ha dado un proceso de reversión de derechos de explotación.

Para el año 2022, el resumen les voy a leer. Del total de 129 de todos los departamentos con actividad minera 49 y sin actividad minera 80, 80 que van a pasar al proceso de reversión de derechos. Para 2023 un total de 129 y 61 con actividad minera y sin actividad minera son 68. Para el año 2024 es 121 el total y 46 con actividad minera y 75 sin actividad minera y para el 2025 es 122 es el total, es 48 con actividad y 74 sin actividad.

Estamos adjuntando como anexos esto las convocatorias que son públicas que está indicando las fechas y cronogramas de inspecciones de actividad minera, esto está publicado en las páginas del Ministerio y se han informado en medio de circulación nacional.

La pregunta 15. La información sectorial existe y se encuentra disponible en los registros institucionales de las entidades competentes, conforme se evidencia en los artículos señalados de los cuales están señalados, por lo cual no existe ninguna afectación al ejercicio de la rectoría sectorial.

Pasemos a la pregunta 16. Voy a hablar sobre la minería ilegal y la delimitación de competencias. La exportación ilegal de recursos minerales constituyen en Bolivia una conducta tipificada como delito conforme lo establecido en la Ley Nº 367 del 1 de mayo de 2013, que incorporó al Código Penal, los artículos 232 bis., 232 ter., 232 quater., referidos al avasallamiento en área minera a la explotación ilegal de los recursos minerales y la venta o compra ilegal de los recursos minerales en consecuencia la persecución de dicha conducta se enmarca principalmente en el ámbito del derecho penal cuya investigación yl ejercicio de acción penal corresponde al Ministerio Público, conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En el ámbito administrativo del sector minero de la Ley Nº 535 Minería y Metalurgia, establece que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM como entidad autártica encargada de la administración superior de la actividad minera, es la instancia que ejerce las acciones administrativas orientadas a la identificación de las actividades mineras ilegales, en ese marco en el artículo 40 el parágrafo I inciso x) de la citada norma dispone la AJAM tiene la atribución de promover e interponer las acciones legales, promover e interponer acciones legales contra quienes la explotación ilegal de los recursos minerales.

Mientras que el artículo 104 prevé la emisión de las resoluciones administrativas de suspensión de actividades de mineras ilegales y la remisión de antecedentes al Ministerio Público a la persecución penal correspondiente. En ese contexto la actuación institucional al frente de la minería ilegal se desarrolla a través de informes técnicos catastrales inspecciones en campo emisión de resoluciones administrativas de suspensión de actividades de mineras ilegales y la interposición de denuncias penales ante el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia de igual manera a partir de denuncias presentadas por terceros interesados la Fiscalía puede iniciar de oficio o a instancia de parte las acciones investigativas y penales previstas con la normativa vigente conforme al ámbito de sus competencias.

De las actuaciones administrativas desarrollas por la AJAM se sustentan principalmente en atención de denuncias, verificaciones técnicas y coordinación interinstitucional las cuales permiten activar los mecanismo administrativos y penales, previstos en la normativa vigente, la información correspondiente a las actuaciones administrativas y denuncias promovidas en cada Departamento se encuentra registrada en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la entidad que administra los registros institucionales vinculados a estas actividades.

Tenemos un cuadro, permítame dar lectura al mismo las partes sustanciales está dividido por departamentos, los departamentos para diferentes años, denuncias sobre explotación ilegal de los recursos minerales. Para el 2021 es 5 en Cochabamba, 86 la jurisdicción La Paz-Beni-Pando, para Oruro 7, 16 para Potosí, ninguna para Chuquisaca, Dirección Departamental Santa Cruz 8 y la Dirección Regional Tupiza-Tarija es 12. Haciendo un total de 134.

Para el 2022, permítame leer el total y le doy lectura por el Departamento el total 158; el 2023 es 151, 2024 es 258, 2025 es 14 en Cochabamba, 182 en el Departamental de La Paz-Beni-Pando, 19 en Oruro, 32 en Potosí, en Chuquisaca es 8, Santa Cruz es 11 y Tupiza-Tarija es 59. El total es 325. Del 2021, 134 salta a 325, como pueden hay un crecimiento muy grande e importante de la minería ilegal aquí estamos viendo la actuación de AJAM. Veamos donde ha pasado algunos lugares la intervención de AJAM.

Vamos a saltar a la pregunta 17. Como cabeza del sector a nivel nacional con relación a las actividades mineras en cumplimientos a la Ley Nº 535 a virtudes atribuciones del Ministerio de Minería y Metalurgia a través de un llave control y fiscalización se viene realizando al cumplimiento de la Ley Nº 403 de Reversión de los Derechos Mineros y el Decreto Supremo Nº 1801 Procedimiento para la Reversión de Derechos Mineros, por inexistencia de actividades mineras, inspecciones realizadas por actividad o inactividad minera con detalle siguiente: Para la Gestión 2021 es 181 ese es el número de denuncias ingresadas a la Unidad de Control y Fiscalización, las denuncias para 2022 es 139, para 2023 es 93, para 2024 es 123 y para 2025 es 87.

Entonces, las denuncias incorporan a la planificación que tiene la Dirección de Unidad de Control y Fiscalización de Actividad Minera y un total de 623 denuncias registradas se logra atender 351 denuncias, lo cual representa un esfuerzo institucional realizado en el marco de la estructura operativa. Actualmente vigente como le explique tenemos 2 inspectores. En relación 272 restantes la mismas no pudieron ser atendidas dentro del mismo periodo debido a las limitaciones operativas institucionales mientras se encuentra la reducción del personal técnico disponible para labores de fiscalización la limitada disponibilidad logística que esto mientras en áreas mineras y falta de equipamiento.

La atención a denuncias continúa realizándose conforme progresivas capacidades existentes. Permítame solamente un pequeño paréntesis para decirles, que la actividad minera se realiza en los lugares más recónditos, por ejemplo, bien sencillo cordillera de 3 cruces, hay actividad minera a 6 mil y más metros no hay caminos y no se puede llegar.

Entonces, cuando un inspector va a uno de esos lugares para hacer la inspección y tenemos guía que ha denunciado comienza a caminar le dice cuando falta estamos cerca 2 horas más tarde le dice seguimos cerca, 4 horas más tarde todavía no llegan al lugar y 4 horas más tarde no hay señal no hay GPS (Global Positioning System) y no hay nada, si alguno que está cuidándolo se queda porque la condición física no le da, tiene que esperar que el compañero retorne 4 horas más tarde después posiblemente haber llegado o no ha llegado al lugar de inspección. Esa es la minería en Bolivia tenemos lugares recónditos muy alejados y donde no hay señal a menudo y es por encima de 6 mil metros de altura, la atención de denuncias continúa realizándose de manera progresiva y conforme a las capacidades institucionales existentes.

La pregunta 18. En el marco de la Ley Nº 535 Minería y Metalurgia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera ejerce las funciones operativas vinculadas a la administración del régimen de los derechos mineros y a la identificación de actividades mineras ilegales, dicha entidad es una institución autártica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia porque las actuaciones desarrollas en esta materia se articulan dentro de la política sectorial conducida por esta cartera de Estado. El Ministerio de Minería y Metalurgia, no administra ni genera directamente los registros operativos sobre minería ilegal, dicha información es producida y administrada por AJAM en el marco de su función y control de administración de la actividad minera.

En ese sentido, los reportes estadísticos y en la información generada por la citada entidad, se adjunta el reporte estadístico de 2021 al primer semestre 2025, hay una publicación de una Revista Informativa de AJAM en la cual se pueden ver precisamente estos datos estadísticos ahí tenemos los cuadros que hemos podido sacar para mostrar en pantalla. Entre la Gestión 2021 hasta 2025, la AJAM ha consolidado un trabajo constante sobre la actividad minera ilegal, en este periodo la entidad ejecutó 270 inspecciones y 7 operativos de control en 96 municipios en el territorio nacional, logrando intervenir denuncias penales ante el Ministerio Público como establece la norma para detener las actividades mineras no autorizadas, estas acciones presentan un trabajo coordinado entre el personal técnico legal de la institución y el apoyo de las comunidades e instancias competentes.

Vamos a la pregunta 19. El Ministerio de Minería y Metalurgia, en ejercicio de sus atribuciones de Dirección de la política minera y la formulación de propuestas normativas para el sector impulsó y promovió el fortalecimiento del marco legal destinado a enfrentar las actividades ilícitas vinculadas en la exportación de recursos minerales, gestionando ante las instancias legislativas correspondientes la incorporación de figuras penales específicas para sancionar a la minería ilegal y los delitos asociados a la sustracción de minerales.

Mediante la Ley N° 367 del 1 de mayo de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia, incorporó a las instancias del Ministerio de Minería y Metalurgia, al Código Penal los artículos 232 bis., 232 ter., 232 quater., tipificando por primera vez de manera expresa delitos vinculados a la actividad minera ilegal esta reforma penal introdujo las figuras el avasallamiento en área mineras explotación ilegal de recursos minerales venta o compra de ilegal de los recursos minerales, estableciendo las sanciones privativas de libertad para quienes ocupen las áreas mineras mediante violencia o engaño, explote los recursos minerales sin contar con autorización o derecho minero otorgado conforme a la normativa vigente o participen en la comercialización de minerales provenientes de estas actividades ilícitas, la incorporación de estos tipos penales constituye un hito en la política pública minera del Estado al reconocer que la minería ilegal no es únicamente una irregularidad administrativa, sino una conducta ilícita que afecta directamente los recursos minerales del país, los derechos de los titulares de los derechos mineros y la seguridad jurídica del sector.

Posteriormente, el Ministerio de Minería y Metalurgia, propuso la ampliación de este régimen penal aplicable a las conductas ilícitas vinculadas a la actividad minera como la asociación delictuosa para sustracción de minerales el hurto de los minerales, el robo de los minerales, el robo agravado de los minerales y la recepción proveniente de los delitos vinculados a la sustracción de los minerales fortalecido mediante la Ley N° 1093 de 29 de agosto de 2018. Estas disposiciones buscan garantizar que el aprovechamiento de los recursos minerales se realice dentro del marco legal establecido por el Estado protegiendo el dominio estatal de dichos recursos y evitando que las actividades extractivas ilegales distorsionen el régimen de los derechos mineros, afecta en la planificación del sector y vulnera el principio de legalidad que rige la administración de los recursos naturales. La lucha con la minería ilegal se evidencia en operativos coordinados entre diferentes instituciones del Estado al constituir la problemática compleja involucra múltiples factores de carácter penal ambiental, territorial, económico y social.

En efecto la explotación ilegal de los recursos minerales no solo implica la realización de las actividades extractivas sin derecho minero otorgado, sino que también se vincula con delitos penales afectaciones ambientales, uso individuo de los recursos naturales, conflictos territoriales y circuitos informales de comercialización de minerales.

La pregunta 20. El Ministerio de Minería y Metalurgia ejerce la rectoría del sector minero mediante el diseño y el impulso de las políticas públicas, la formulación de las propuestas formativas la supervisión de entidades bajo tuición y la coordinación interinstitucional frente a problemáticas estructurales del sector como es el caso de la minería ilegal. En ese marco la rectoría sectorial no se limita únicamente a la consolidación directa de información operativa, sino que se materializa principalmente a

través de la definición de lineamientos políticas y estrategias sectoriales, así como mediante la articulación y coordinación con las entidades competentes responsables de la administración fiscalización y control de las actividades mineras.

Asimismo, en el análisis de la problemática vinculada a la explotación ilegal de los recursos minerales se ha identificado también de fenómeno del juqueo u robo de minerales, el cual en los últimos años incremento significativo tanto en frecuencia como su Comisión como en el número de personas que participan en esas actividades ilícitas generando impactos negativos la seguridad jurídica la producción minera y la economía minera del sector.

En el pasado los jucos ingresaban 2, 3, 5 y seguidamente eran 30, hoy en día en Huanuni entran número de 300, lo cual es gran peligro están comenzado a ingresar inclusive armados. En atención a esta problemática el Ministerio de Minería y Metalurgia, viene trabajando en la elaboración de la propuesta normativa orientada a fortalecer el marco legal para la prevención y control de la minería ilegal, el comercio ilegal de los minerales y el juqueo con el objetivo de mejorar los mecanismos de control estatal y contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el sector minero condición necesaria para promover y atraer inversiones en ámbito de la minería.

Actualmente la dicha propuesta normativa se encuentra en la etapa de análisis técnico y recopilación de aportes de las distintas instancias y actores vinculados al sector a partir de los cuales se elaborará un primer borrador de proyecto normativo que posteriormente podrá ser puesta en conocimiento de las instancias correspondientes conforme a los procedimientos institucionales establecidos, el inicio de la recuperación de la información partida de la realización de la cumbre minera prevista para mayo este año en la que participarán diferentes actores productivos mineros. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro. Le agradezco por las respuestas, por haberse remitido también exactamente en el tiempo previsto como corresponde. Ahora vamos a ceder la palabra al Senador interpelante al Senador Mentasti, para lo cual tiene un máximo 20 minutos como establece la norma.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Para responder el PIO, que además también quiero comentarles a los colegas y a toda la gente que nos está viendo que esta Petición de Informe Oral viene en cumplimiento a nuestro Reglamento y por supuesto también al procedimiento establecido. Hemos mandado un PIE (Petición de Informe Escrito) el cual no satisface lo que este peticionante solicitaba por eso hemos acudido como manda el Reglamento la Petición de Informe Oral.

Bien como tengo solamente minutos quiero explicarles también a los colegas hemos solicitado esta Petición de Informe Oral con 20 preguntas las cuales como ustedes habrán escuchado al Ministro, las primeras 3 tienen que ver con el Código Único de Identificación de los actores mineros en el país, posteriormente queremos indagar e investigar sobre la base cartográfica y el régimen jurídico aplicable con respecto a esta actividad extractiva, también hemos hecho otro par de preguntas que van a sobre actividad minera en cabeceras de cuencas hídricas ahí ya empezamos más a tocar el tema medio ambiente y también como también habrán escuchado en la última parte de su exposición queremos saber sobre los informes técnicos conclusivos y el catastro minero actualizado.

Al último también lo hacemos un par de preguntas para saber qué política tiene el actual Gobierno en este caso el Ministerio que encabeza el Señor Ministro sobre la minería ilegal y la delimitación de competencias, es así que voy a empezar replicando algunas preguntas porque algunas también satisfacen que bueno no satisfacen, pero ahora sí han respondido lo que nosotros le hemos solicitado la Petición de Informe Escrito.

En la pregunta 1. Tengo entendido que el Código Único, únicamente identifica áreas mineras y no actores mineros y si me equivoco tiene la Dúplica Señor Ministro, entonces ¿qué genera esto debilita la trazabilidad de las operaciones en el país, dificulta la identificación de responsabilidades administrativas ambientales y tributarias? al mismo, también impide construir estadísticas confiables sobre quién explota los recursos minerales en el Estado, no olvidemos que la minería es un sector estratégico del país, el Estado debería contar con sistemas integrados que permitan identificar simultáneamente el área minera y el operador que le desarrolla el área extractiva.

En las siguientes preguntas que van relacionados del 1 al 3 aquí tengo que decir que Usted me responde que no pueden identificar con precisión quiénes son los operarios mineros activos en el país, con base cartográfica, ¿No es cierto?, pero hemos investigado un poco en este Hemiciclo anteriores gestiones se les ha preguntado la misma pregunta y ellos sí mandan respuesta a PIEs (Petición de Informe Escrito) con base cartográfica por supuesto identificando el área. Recomendación que la pueden hacer también ustedes en dichas respuestas -lo repito- el Ministerio proporciona la información vinculada al registro minero y al catastro minero lo que demuestra que esta información existe dentro de la administración pública lo cual Usted está a la cabeza.

En base a la pregunta 3. Reconoce que existe en varios países como ejemplo, quiero dar porque hay una acefalía importante ahí, en el Perú aquí un vecino cerca que también tiene una gran vocación minera existe el Registro Integral de Formalización Minera - REINFO, lo cual ustedes al parecer no tienen y que, por supuesto ayuda a mejorar el control estatal, ayuda garantizar la trazabilidad administrativa y ayuda a combatir la minería ilegal. Entonces, queda claro colegas senadores que esto tampoco lo tiene el Ministerio.

Cuestión de la pregunta 4. Sobre ya entrando a la base cartográfica y el régimen jurídico el Ministerio señalan que existe diferencias entre derechos mineros otorgados antes y después de la Ley Nº 535 que es el Código Minero la existencia de regímenes jurídicos y no impide que el Estado cuente con la base cartográfica consolidada el territorio minero nacional Ministro.

Por tanto, el país debería contar con un catastro minero integrado. Primera sugerencia. Y una base cartográfica nacional consolidada. Segundo. Y finalmente una visión completa del territorio concesionado o solicitado para las actividades mineras, por lo tanto, el que tiene que especificar es el Ministerio y no el peticionante.

En la pregunta 5, que también está relacionada la respuesta los PIEs anteriores se remiten planos que ya lo dije la anterior Gestión sí hay aquí la jurisprudencia que se ha respondido con planos.

En respuesta a la pregunta 6. El Ministerio ha señalado que el catastro minero es administrado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera- AJAM, esto plantea un interrogante institucional desde mi punto de vista, existe interoperabilidad real entre el Ministerio y la AJAM por lo que he podido escuchar se liga mucha responsabilidad al AJAM evidentemente que tiene la competencia. Pero, me imagino que como Órgano rector tiene que rendir un informe al Superior Inmediato y ese el Ministerio, no ve, entonces ahí corresponde precisar la información por qué depende de Usted estas instituciones Ministro, la información actualizada obviamente del catastro minero, de la distribución territorial de derechos mineros y por supuesto eso nos llevaría evolucionar. El sector la comercialización y exportación utilizar también.

En la pregunta 7. Ya entramos sobre la actividad minera en cabeceras de cuentas y fuentes hídricas que estos sí tiene importancia muy grande querido Ministro, un ejemplo nomás les doy a ustedes lo que pasa en mi región, con lo que hubo hace muchos años atrás con la famosa actividad minera del río Pilcomayo que sale de Potosí y va a hasta Tarija, que ustedes han debido escuchar en diferentes recortes de prensa. Tarija es uno de los departamentos, bueno, es el Departamento que tiene mayor concentración de la enfermedad el cáncer y se presume que es por esto por supuesto por la contaminación que tiene ese río, porque además también aquí está mi colega Senadora de la región del Chaco, ella va a dar fe lo que voy a decir, justamente los pueblos originarios: Tapiete, Guaraní y Vayanec que viven ahí están con un alto y elevado porcentaje de cáncer. Por eso la importancia de este sector de preguntas queridos colegas.

En la pregunta 7. La actividad minera en cabeceras de cuencas y fuentes hídricas, genera preocupación debido a su potencial de impactos sobre el agua lo que ocasiona lo que acabo de mencionar y por supuesto al mismo tiempo es importante que nosotros tengamos, la AJAM otorga estos derechos, ya lo ha mencionado la AJAM es la encargada a otorgar los derechos mineros en las cabeceras.

Sin embargo, se habla de un estudio ambiental multisectorial ¿qué es un estudio ambiental multisectorial? para aquellos que no conocen, porque nadie es sábelo todo, un estudio ambiental multisectorial es un estudio que prevé el posible daño o pasivo que tenga económico, social fundamentalmente ambiental. Se han otorgado durante 12 años estos permisos y el Ministro lo acaba de decir, o sea, sin estos estudios multisectoriales ambientales ¿no ve? y eso es lo que yo preguntaba quiénes actualmente se han otorgado o quiénes tienen esas concesiones sin esos estudios en cabeceras de cuenca y eso es lo no se tiene, no he hecho la culpa al Ministerio. Pero, si es algo que tenemos que reglamentar Ministro, hace que 12 años que el anterior Gobierno viene otorgando estas licencias sin cumplir con este requisito fundamental del Código Minero. Eso por supuesto nos tiene que llamar a la reflexión.

En la pregunta 8 Ministro, el propio artículo 93 establece que las actividades mineras en las proximidades de fuentes hídricas solo pueden desarrollarse si existe los estudios ambientes multisectoriales, bueno es lo que acabo decir, pero al mismo tiempo solicitarle al Ministerio se pueda de una buena vez reglamentar para que se puedan otorgar estos estudios. Ya he fundamentado por qué para garantizar el cumplimiento el artículo 93 el Estado debería con mapas de superposición en actividad minera y fuentes hídricas. Creo que algo nos ha mostrado ahí en los cuadros que ha traído, repito eso no me ha respondido en el PIE, por eso estamos aquí en el PIO y le agradezco por la información. Al mismo tiempo le solicitaría que esas diapositivas que nos lo puedan hacer llegar de manera física.

Ahora sí, para concluir esta primera parte sobre actividades mineras sobre áreas protegidas, me voy a remitir a declaraciones de la prensa en esta oportunidad y me voy remitir a Erbol, según Erbol con base de datos oficial de la AJAM existen aproximadamente 250 derechos mineros dentro de 15 de las 24 áreas protegidas en el país. Entonces, sin contar -vuelvo a repetir- con los estudios ambientales multisectoriales y tampoco sabemos quiénes son los operadores como ustedes sabrán escuchado no se puede saber.

Entonces, ahí pregunto Ministro, cómo se permitió la solicitud derechos mineros en áreas protegidas evidentemente no le endoso la responsabilidad es de los anteriores gobiernos, pero esto viene ligado la pregunta que me solicitaba la Senadora Soledad Chapetón que se lo voy a hacer al final, qué acciones adoptó el Ministerio frente a esta situación, ya estamos más de 120 días de Gobierno qué opciones va a adoptar el Ministerio. ¿Existe algún proceso o revisión de estos derechos actualmente sobre esta concesión? Información difundida también por la Agencia de Noticias Ambientales ANA -Bolivia, señala que el Gobierno analiza un decreto para regularizar -me remito a la fuente- no es a que yo le diga, un decreto para regularizar 3.982 autorizaciones mineras transitorias ¿Es esto verdad, va a ser así Ministro?, según la información publicada 2.816 operadores ingresaron al proceso de educación, pero no le concluyeron. Traslado la pregunta 1.166 operadores ni siquiera iniciaron el trámite.

Pero, vuelvo a trasladar la pregunta Ministro a su cartera de Estado, el decreto que permitirá ¿regularizar los derechos con requisitos mínimos? ¿se va a solicitar los estudios fundamentalmente que acabó de mencionar? registro vigente del derecho minero solicito también y como queda el pago de patentes mineras a la fecha. Pero además también Ministro y es bueno que la gente y la Cámara de Senadores sepa para las concesiones y las regularizaciones transitorias se requiere una Ley de la Asamblea, vale decir, que eso tiene que venir aqu,í a este Hemiciclo para que todos los senadores conozcamos dé qué se trata y dé dónde se trata sobre inspecciones sectoriales Ministro a partir de aquí Usted ha lanzado una serie de preguntas, pero si en mi caso satisfacen lo que he preguntado aquí ya son preguntas directamente sobre qué piensa hacer el Ministerio con la minería ilegal, rectoría sectorial eso algo que nos gustaría escuchar como política de Estado para poder fiscalizar de aquí en adelante. Pero Ministro yo no me quedo aquí.

Hay perdón quiero trasladar la pregunta de la Senadora Chapetón la cual me comprometí con ella porque traslado la pregunta, porque el procedimiento no le deja ningún otro Senador intervenir más que el peticionante -valga la aclaración- cuál es su evaluación del manejo de área del anterior Gobierno qué con la minería ilegal, creo que ya se lo he preguntado que está en el pliego petitorio y qué tienen pensado cambiar en esta Gestión, por ahora. Yo me quedo ahí Presidente, en esta primera etapa Réplica. Gracias, Ministro.

Sen. Presidente: Como dice el procedimiento ahora otorgarle también un tiempo de 20 minutos para las respuestas al Señor Ministro.

Tiene la palabra, Señor Ministro.

Ministerio de Minería y Metalurgia: Con respecto a las preguntas referidas al Código Único, creo que no me he dejado entender suficiente bien, el Código Único que identifica son áreas mineras son actores mineros. Eso es lo fundamental hemos identificado hemos dicho es de manera irrepetible única de cada área minera registrada con la finalidad de (no audible) el catastro minero nacional, las individualizaciones lo que viene a ser la persona jurídica o persona natural porque existe también algunas personas que sacaron las áreas mineras a su nombre eso se va siguiendo como he indicado por diferentes instancias las personas van seguidas lo que van a ser las cooperativas por la COB para el registro para las empresas de acuerdo al Código SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) y para los actores mineros estatales de acuerdo a la Ley el artículo 36 de la Ley N° 535, estas actividades en momento que entran a ser un actor productivo minero y que efectivamente está produciendo tienen un número de identificación minera que es otorgada por el SENARECOM.

Entonces, todas las actividades mineras de producción, comercialización y se utilizan diferentes formularios para este efecto, primero es registrarse para obtener el número de identificación minera es lo fundamental, con este Formulario N° 001, pero si Usted no entra en producción supongamos que es una empresa que se formalizó de acuerdo a la SENARECOM o SEPREC no está haciendo todavía producción no tiene 001, no puede llenar este formulario.

Por lo tanto, no tiene el número de identificación minera, es decir, que puede ser una empresa que está constituida, pero no está operando, en el momento que comienza a operar y comienza a vender se identifica muy rápidamente de que área viene de qué lugar está proviniendo para ello se hace mediante un Formulario N° M02 esta identificación además es fundamental importante para el pago de la regalía minera, la regalía minera como ustedes saben graba a una actividad de explotación de un recurso natural no renovable, 85% va para la Gobernación y 15% va al municipio productor. Por lo tanto, es fundamental esa trazabilidad Senador para poder decir por donde proviene esta carga, puede haber mineros ilegales que se presente el número, sí, es verdad tiene que haber una manera de poder identificar ello, es verdad, no es fácil, es una tarea pendiente. Es mucho más fácil controlar la exportación que se hace a través del Formulario N° M03 y que a través el Formulario N° M02 de venta interna.

Sin embargo, contamos con la cooperación con las gobernaciones, porque el momento que sale de un lugar hacia otro tiene que tener precisamente una tornaguía y esta tornaguía es autorizada precisamente por la COMIBOL o caso contrario por la Gobernación, si es una empresa privada lo propio, estas tornaguías nos permiten identificar del lugar, es más la trazabilidad en el sentido estricto de la palabra. Si me permite Senador, no solamente se fija de donde proviene y de que área minera viene, puede ser también que esté identificando quién le ha vendido este mineral, es muy importante ello porque tenemos que ver que en el futuro mediato, vamos a tener problemas si hay trabajo infantil, es decir que esta trazabilidad nos va a mostrar de qué lugar

proviene, si en esta cooperativa productora hubiese un trabajo infantil; una empresa bien constituida y de acuerdo a la normativa internacional no va a comprar dicho mineral porque podía ser penalizada.

Es más, Vinto por ejemplo en un momento dado una empresa extranjera, le voy a decir con nombre y apellido APOLO, le pidió una información y dijo es mi cliente o no es mi cliente, no lo vendo yo le vendo a otra gente no ha ellos, no se dio cuenta que estaba vendiendo a alguien que fabricaba soldadoras para teléfonos, celulares y computadoras este les vendía a las soldadoras. Entonces dijo en APOLO no puedes comprar porque no me ha certificado que no hay trabajo infantil. Eso es parte de la trazabilidad Senador.

Entonces, tenemos precisamente todo ello como podemos ver diferentes instancias y lo que se trata es que no haya duplicidad, es verdad que estamos todavía con debilidad para hacer estadísticas y para hacer publicaciones de todo ello por ejemplo una de las obligaciones de la SENARECOM es hacer estadísticas dichas estadísticas no está llevando adelante y les lleva adelante el Ministerio de Minería y Metalurgia, intercambiando precisamente la información tanto con la Aduana Nacional para exportaciones con los documentos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y es mucho más fácil como le indico controlar la exportación que la venta interna, estoy de acuerdo hay una debilidad una debilidad en todo el sector.

Basándonos al tema de cuencas y fuentes hídricas, entendemos la preocupación lo primero que hemos tratado hacer para poder responder de manera adecuada a las preguntas nos hemos apersonado al Ministerio de Agua para poder tener una buena definición de lo que se supone fuentes hídricas estratégicas, igualmente nos hemos apersonado a Cancillería para poder entender de mayor cabalidad, como Usted nos ha indicado, el río Pilcomayo que no solamente es de carácter nacional sino es agua internacional, bajo esas definiciones de lo que viene a ser aguas internacionales -permítame un pequeño lapsus- se identificó como fuente estratégica hídrica estratégica, aquellas para consumo humano para riego y para todo ello. Pero, desde el punto de vista, lo que viene a ser Ministerio y la Cancillería tiene mucho que ver el carácter internacional de las aguas, para que sea caracterizado como estratégica.

También nos hemos apersonado a la Gerente de Aguas y en la definición y los conceptos que nos han dado tiene mucho que ver -como Usted decía- con las áreas protegidas, entonces de esa manera la respuesta estaba orientada precisamente para poder resolver la pregunta y darle la mejor información posible que la anterior no le dimos, pero no ha sido porque no quisimos sino porque efectivamente no habíamos extendido a cabalidad los deseos que tenía Usted de carácter ambiental. En esta oportunidad, creo que lo hemos entendido de la mejor manera y hemos tratado de dar mejor respuesta en ese sentido, es verdad que dije que tenemos la carencia de información como país, no lo tenemos en este momento muy bien delimitado todo lo que viene ser las estratégicas hídricas y fuentes hídricas estratégicas.

Por lo tanto, es una tarea a llevar adelante, pero con la delimitación de ex Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, la AJAM va a trabajando precisamente en este sentido, es más, no se están dando los derechos mineros en área protegida, lo que tenemos entender me pregunta precisamente cómo han obtenido estas personas o estas entidades el derecho a trabajar, no olvidemos que la Constitución se conoce derechos pre constituidos y derechos adquiridos, por eso había la diferencia que podíamos para poder decir qué pasa antes y qué pasa después.

El registro es uno solo hoy en día y todas las ATEs (Autorizaciones Transitorias Especiales), las ex concesiones se convirtieron en autorización transitoria especial, porque la anterior Gestión del Gobierno no tuvo la capacidad de resolver el problema que había sido causado por el cambio de régimen de concesional a contrato, eso fue con la Constitución Política del Estado el 2009 que les dio dos años faltando una semana dijeron ya no son concesiones se convierte en ATE Autorización Transitoria Especial, hasta la fecha esas ATEs que tienen derechos pre constituidos y derechos adquiridos que debían haber migrado sin ninguna revisión porque ya lo tenían los derechos, entonces, se encuentran sin haber hecho esa migración.

Ese es un problema para inversión extranjera, porque cuando uno se fija la cantidad de ATEs de inversión privada, prácticamente 1.2 y el 2% si no me equivoco han podido migrar y han podido consolidar su derecho minero; es un gran problema, lo estamos y lo único tenemos que solucionarlo Senador, por qué, porque si no el titular me dice yo tengo supuestamente tengo una ATEs, pero cómo inviertas si no tengo los papeles en orden, cómo puedo construir la casa como puedo seguir invirtiendo sino tengo los papeles en orden. Hay que hacer una consolidación y hay que permitir realmente de que estas ATEs tengan sus derechos que estén constituidos. Antes tenían la concesión hoy en día ¿qué es un ATEs?, definitivamente es un problema no son nada, ese es el concepto nuestro.

Es un gran problema, entonces no se están dando derechos mineros en área protegida, sí había derechos pre constituidos que son de las cooperativas, sí derechos adquiridos de empresas privadas antes de la normativa del 535, es en la normativa 535 donde recién se incluye el enfoque de estudio ambiental multisectorial, no podemos exigir que los anteriores cumplan cuando ya tenían derecho adquirido derecho pre constituido, los nuevos ninguno de ellos ha hecho precisamente una ocupación un pedido en cabecera de Cuenca o en área protegida, es más la AJAM ha suspendido de acuerdo al Informe de AJAM la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas.

Hay que decir una cosa importante señores senadores, es el hecho que el área protegida se debería permitir trabajar a condición que se cumpla o los requisitos precisamente del parque o área protegida vamos a un ejemplo sencillo, áreas desprotegidas donde se protege la vicuña, sino afectamos a la vicuña y se cumplió precisamente con el certificado de compatibilidad que existía, que en mi criterio reponer, entonces sí se podía hacer una actividad minera.

Pero por el momento la AJAM no está otorgando derechos precisamente porque quiere precautelar hasta que solucionemos y tengamos el mismo lenguaje todos en el país, tanto legisladores como el Poder Ejecutivo tenemos que ponernos de acuerdo qué es permitido y qué no es permitido. De la misma manera tenemos que ponernos de acuerdo como regulamos el artículo 93, porque en el pasado reciente han tratado de hacer precisamente una buena interpretación y poder regular ello, nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere ser la autoridad ambiental competente para decir, yo apruebo, no apruebo este derecho que me da el estudio multisectorial.

En mi concepto para ayudar precisamente en lo que estamos preguntando senadoras y senadores, debería ser o este enfoque multisectorial un estudio ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América?, es decir, uno estudio de línea base, este estudio de línea base de carácter multisectorial como siempre se hace podría permitir que hay actividad minera al cumplimiento precisamente de ello, porque uno va a identificar y va a decir esto es lo que está contaminando en este momento y qué es lo que voy a hacer a futuro tengo que remediar ¿No es cierto? Entonces, pero nos queda pendiente esa tarea y es una tarea que es conjunta, con ustedes y conmigo.

Sobre las inspecciones, creo que estamos de acuerdo que ha sido prácticamente, creo que he absuelto en la parte de la minería ilegal, han pedido un poco más de aclaración sobre planes futuros, han debido ver ustedes puesto que podemos decir que los recortes de periódico y la información que nos brinda precisamente los medios es válida, han debido ver ustedes actuaciones de la AJAM es otra AJAM definitivamente; hoy en día se ha interviniendo y está participando precisamente bajo denuncias lo hace de manera pronta y expedita y más hemos tenido muchos lugares por ejemplo en Morochata donde la población nos ha agarrado a pedradas lo han hecho al Juez Agroambiental los técnicos que hemos mandado han tenido que salir corriendo la gente de AJAM a pesar que había policías ahí han salido de misma manera corriendo.

Yo considero, considero que es necesaria la Ley Antibloqueo, es necesaria la autorización para que la Policía pueda contar precisamente con los medios para defenderse en actos de violencia porque mandamos a la Policía para cuando hay minería ilegal con un palito y su gas, no está bien, no está bien; lo estamos mandando precisamente donde hay juqueo, ladrones armados a que los asesinen, tenemos que promulgar esa Ley Antibloqueo, tenemos que permitir precisamente que la Policía pueda responder de manera adecuada a hechos de violencia. Creo, que estoy respondiendo precisamente a sus peticiones Senador.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro. Agradecemos por las respuestas el tiempo que nos ha dedicado es realmente un campo muy complejo, seguramente vamos a tener que desarrollar muchas actividades también el tema normativo, muchas leyes ya han sido señaladas. Agradecerle nuevamente Señor Ministro por el tiempo dedicado, vamos a pedirle a la Senadora Chapetón como establece nuestro Reglamento por favor que acompañe al Señor Ministro aa abandonar el Hemiciclo.

Vamos a declarar un Cuarto Intermedio hasta el retorno de la Senadora Chapetón para poder iniciar el debate.

-Cuarto Intermedio en Sala-

Sen. Presidente: Senadora Secretaría, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen.ª Secretaria: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Corresponde ahora entrar a la fase de debate establecido en el Reglamento sobre lo que fue el PIO en su conjunto.

Quiero iniciar señalando que es un campo súper complejo, seguramente vamos a tener muchas actividades que desarrollar en este tema, quiero también felicitar al Senador Mentasti por el conocimiento que ha demostrado en el tema que las preguntas han sido muy bien elaboradas, eso muestra que obviamente hemos trabajado con conciencia en los distintos temas que estamos haciendo.

Corresponde ahora poner en consideración, obviamente no hay una aprobación o rechazo lo que se ha ocurrido en el PIO, pero si tenemos un tiempo que ustedes consideren preguntas lo vamos a tener abierto mientras las mismas existan sabemos que no tenemos a nadie del sector aquí en este momento para responder estas preguntas, pero seguramente permitirán que podamos elaborar nuevas acciones de fiscalización, algunas sugerencias tal vez podemos trabajar algunas normativas al respecto. Entonces, cedo la palabra a los senadores que estén en disposición.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Estimado Presidente. Simplemente solicito un permiso tengo una reunión agendada con el Cónsul de Israel.

Sen. Presidente: En consideración, puede proceder Senador. Solicitamos que hagan el uso del micrófono para ingresar su solicitud en el registro para ir al parte del debate.

Tiene la palabra, el Senador Leonardo Roca.

Sen. Roca Egüez: Gracias, Presidente.

Quiero felicitar al Senador Mentasti, quiero plegarme a la buena labor que ha hecho con las preguntas precisas ha sido muy claro el Ministro de Minería, el cual es un sector muy complejo y estratégico para el Estado en el cual ha develado y ha detallado la problemática actual que estamos viviendo, en ese sentido Presidente, colegas senadores, creo que imperativo tomarle la palabra al Presidente Rodrigo Paz, que ha indicado de que después del 22 del presente mes se van a iniciar el envío de un paquete legislativo a la Asamblea para que empecemos a modificar una serie de leyes que necesitan sus modificaciones por el bien del país y por el bien de muchos sectores y justamente uno que es estratégico es el sector eh Minero.

En ese sentido, Presidente dentro de la Bancada de LIBRE hemos tenido una reunión previa justamente con este tema y han empezado a salir una serie de cuestionamientos en el buen sentido una vez llegue el Proyecto de Ley de modificación a la Ley de Minería y al Código Minero para que se tome en cuenta la minería en el Oriente, el tema de la minería en el Oriente es totalmente distinto a la minería en el Occidente, porque entra entredicho el derecho propietario, si bien de manera pre constituida como indicó el Ministro, los derechos propietario en el Occidente generalmente son colectivos son con comunidades ¿ya? y está bien tipificado con el tema de las concesiones mineras ya bastante avanzado, no así en el Oriente.

Me explico, yo tengo un trabajo bastante avanzado justamente en este tema donde lamentablemente Presidente, se está contraponiendo el derecho minero que tiene el Estado con el derecho a la propiedad privada, en el Oriente el derecho a la propiedad privada está bastante constituido en el derecho agrario, el derecho a las propiedades ganaderas y el derecho también a las propiedades forestales. Estamos con un problema bastante complicado porque hay un choque a nuestro criterio de derecho, si bien el artículo 56 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada y la protege en nombre del Estado, el artículo 349 de la misma Constitución indica que los recursos naturales son de dominio directo del Estado.

Estamos hablando de que el suelo es propiedad privada y el subsuelo es propiedad del Estado, pero para llegar al subsuelo primero hay que pasar por el suelo, me entiendes más o menos como se dice vulgarmente el huevo y la gallina, ya este tipo de choque de derechos Presidente, tiene que ser analizado en la nueva modificación del Código Minero, en el cual si bien no estamos entrando en el fondo porque está garantizado por la Constitución el derecho minero en el subsuelo, pero también tenemos que dejar en claro que tenemos que defender la propiedad privada.

En ese sentido, Presidente, debemos tomar la precaución necesaria de que al menos en el Oriente porque el derecho privado es totalmente distinto, se toma en cuenta de la figura de lo que se llama en derecho, el derecho preferente, si bien por un tema estratégico se van a entrar a hacer operaciones mineras como ejemplo en el Oriente se tiene que tomar el derecho preferente de los dueños de la tierra.

El gran problema que estamos ocupando en este momento es que por encima del derecho privado de productores, ganaderos o agricultores justamente se han dado las cuadrículas mineras a empresas privadas y empresas cooperativas, vulnerando el derecho a la propia privada. En ese sentido, creemos que es conveniente hoy por hoy, una vez el Ejecutivo envíe los proyectos de ley, justamente en este tema estratégico se tome como referencia al menos donde esté consolidado el derecho propietario se dé la potestad del derecho preferente. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente.

Si bien, nosotros no somos peticionarios, pero bueno, como Usted indicaba que efectivamente el tema de minería es pues muy complejo, pero a la vez es súper importante que necesitamos cambiar ciertas leyes como la Ley de Minería, Hidrocarburos, de Litio que van a generar un movimiento económico al desarrollo de nuestro país.

En ese sentido, creo que los puntos que estaba en duda de cierta manera hemos conocido por parte del Ministro. Me imagino que después vendrán ya las sugerencias en torno a una Ley que podamos conocer nosotros o nosotros podamos tener también iniciativa en el Órgano Legislativo para trabajar en este tema de la minería que es fundamental, estamos hablando de las empresas mineras y también de las cooperativistas, ¿Verdad?

Yo, no conozco mucho del tema, pero para el desarrollo de nuestro país es fundamental trabajar en este tema y al menos hemos conocido durante los 20 años que ha habido pues minerías ilegales o cooperativas ilegales, creo que es un tema que tenemos que trabajar que todos debemos comprender que en Bolivia trabajamos en base a normas la Constitución, las leyes, que tenemos que estar enmarcados en las normas, es decir, que Bolivia vive en un estado de derecho o puede ser que haya tanta ilegalidad, lo que como sucedió durante los 20 años estamos ante un desafío distinto y en ese sentido debemos trabajar en este tema fundamentalmente en el tema del Código de Minero leyes de Minería, me imagino que el Órgano Ejecutivo tendrá la iniciativa para poder mandarnos el paquete de leyes que ya mencionaron públicamente.

En ese sentido Presidente, yo quisiera también tomar y marcar una posición frente a este tema que, si bien es tan necesario que trabajar en este tema de Minería que va a traer movimiento económico, desarrollo a nuestro país, que es un tema estratégico que necesitamos cambiar el Código de Minería y las normas. Pero también quería Presidente y quiero manifestar en la línea que te decía el Senador Mentasti, tenemos nosotros donde están sentados, seguramente otras legalmente otras ilegalmente, pero siempre está en concordancia o cercanía con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, me parece que ese es un tema fundamental que también tenemos que elevar la voz de esas comunidades porque si bien debemos tener un Gobierno que genere economía a través de la minería, pero también no debemos ser solamente rentistas, sino también humanista.

Porque pues se pierde muchas vidas que se afecta a los pueblos indígenas por el tema del mercurio, que lamentablemente muchos pueblos han sido afectados y que no solamente los pueblos indígenas, yo creo que también a toda la población en general se ha afectado a través de la alimentación, porque cuando se contaminan con el uso excesivo del mercurio, eso va afectando a la producción a la vida humana a los derechos de nuestros pueblos indígenas y que todo código y toda Ley debe tomar en cuenta la participación de nuestros pueblos indígenas y uno de los temas importantes para este tema es el derecho a la consulta de nuestros pueblos indígenas, si cuando una empresa va a ir a explotar, si estamos hablando de una minería que estoy seguro que en esa zona -ahí decía el Ministro- que iban a las montañas que se perdía la señal que en esas zonas están nuestros pueblos indígenas, están las comunidades campesinas si a ellos no se les consulta, no se hace una Consulta Previa, además de buena fe que dice claramente la norma, incluso reconocido a nivel internacional.
Entonces estamos violando sus derechos de nuestros hermanos.

Quiero establecer claramente Presidente que tenemos que tener un Gobierno humanista, un Gobierno que trabaje efectivamente que nosotros vamos a colaborar en reformar el Código de Minería en las leyes, pero también quiero que se tome en cuenta todo el tema de nuestros pueblos indígenas y ahí también están las mujeres que han perdido varias vidas, las mujeres, nuestros hermanos digo nuestros hermanos porque yo creo que de todos son los hermanos que están en esa zona y que muchas veces durante los 20 años que no se los ha escuchado. Y ellos han sido arremetidos porque no tenían la voz o porque no eran afines al Gobierno y había empresas mineras que han arremetido con violar los derechos de nuestros hermanos y las consecuencias que se ve ahora.

Sí pudiéramos ir a ver, yo estoy hablando, por ejemplo, simplemente un ejemplo que pongo del río Pilcomayo, el río Pilcomayo que, contaminado, pero hace tremendamente a los hermanos de la zona que viven y no saben cómo sufren en la producción agrícola en su salud; han tenido que migrar dejando su identidad cultural, dejando el lugar donde ellos sobrevivían en la zona y muchos han tenido que morir. Entonces querido Presidente, solamente quiero también un poco de elevar esa voz la preocupación de nuestros pueblos indígenas y trabajemos bajo una norma respecto al Código Minero, como le decía un tema muy complejo para mí en particular no vengo de ese gremio, pero sí es un sector muy importante que tenemos que empezar a apoyar y legalizar que se trabaje en el marco de la norma de la Constitución, pero también respetando la vida, respetando los derechos de nuestros hermanos. Por mi parte sería eso.

Sen. Presidente: Senadora, son realmente muchos temas lo que se involucran en esto.

Tiene la palabra, la Senadora Miserendino.

Sen.ª Miserendino: Gracias, Senador Presidente.

Quisiera, aprovechar este espacio del debate general para hacer una reflexión sobre el estado de la minería en Bolivia, queridos colegas, porque más allá de las respuestas que hemos escuchado hoy día, las preguntas planteadas en esta Petición de Informe Oral evidencian problemas estructurales que el país no puede seguir postergando, no solamente son medidas de forma, sino de fondo, la minería ha sido históricamente uno de los pilares de la economía boliviana, generando ingresos empleo desarrollos en distintas regiones.

Sin embargo, el modelo actual presenta debilidades institucionales que generan preocupación, no solo económica, sino también ambiental y social. Lo que hemos escuchado hoy día también nos revela vacíos importantes, la falta de un registro consolidado de actores mineros debilidades en el catastro minero, ausencia de información integrada sobre inspecciones y escasos datos

consolidados sobre la minería ilegal, lo que evidencia problemas de gobernanza en el sector y nosotros como el Legislativo debemos tomar nota de eso.

Ahora uno de los aspectos más sensibles es el impacto ambiental y como es un tema muy técnico, puedo hablar con fundamento. Bolivia, ahorita vive una expansión significativa de actividades mineras especialmente vinculadas al oro, muchas de ellas en zonas ecológicamente frágiles como cabeceras de cuencas y ríos amazónicos. Ya escuchamos los efectos que conllevan el Senador César lo mencionaba que lo cual felicito su moción y el apoyo los efectos en la calidad del agua en la salud de las comunidades y con estudios científicos en los principales riesgos ambientales con niveles preocupantes de contaminación en los ríos y poblaciones dependen de esos recursos. Ahora el desafío que tenemos nosotros como senadores no frenar a la minería, sino hacer de este sector una actividad estratégica de transparencia institucional y control efectivo del Estado.

La minería puede seguir siendo un motor económico, pero solo si se administra con reglas claras señores, en pleno respeto al medio ambiente y a las comunidades, ese es el desafío que tenemos como Estado y como Asamblea y también Senador Presidente, permítame remitirme en nombre de Senadora Carolina Giese de Pando, hablar también por el Departamento de Pando con datos que es necesario que sepamos como Asamblea les han entrega cuadrículas sin tener licencias ambientales el río Madre de Dios en el 2025, fue declarado sujeto de derecho, este río pasa por la Reserva Nacional de Vidas Silvestre Manuripi y toda actividad minera debería ser cesada, las concesiones mineras tienen que tener una Consulta Previa con las comunidades indígenas.

Pero, aún no hay resultados notables de acciones de que haya, entonces es una de las cuestionantes que debemos hacernos, también existen muchos informes de los indígenas presentados al Tribunal Agroambiental que manifiestan que alrededor del 90% de la actividad minera es ilegal y que solo un 10% es legal y operan dentro de la cuadrícula de la AJAM, entonces qué acciones está tomando el Ministerio y el AJAM. Para terminar un estudio en el 2023, fue Centro de Documentación que Bolivia manifestó que nueve de cada persona fueron evaluadas cerca del río Madre de Dios y Beni que superan el límite seguro.

Entonces, 3 de cada 10 tienen problemas cardiovasculares, la contaminación en el cuerpo de estas personas por el consumo de pescado que es su principal fuente de alimentación, entonces señores la contaminación por mercurio en comunidades amazónicas -eso está documentado científicamente- nos llama la atención y aquí les voy a pasar un dato también que 9 de cada 10 mujeres indígenas evaluadas tenían niveles de mercurio por encima del límite seguro y hablando en un tema técnico para que ambos la comparación el límite recomendado internacionalmente es de 1 ppm que son partes por millón y han encontrado arriba de 3.2 hasta 5 y en algunos casos llegaron a 22.

Entonces, yo creo que eso nos llama a la reflexión y atención, si bien lo dijo el Ministro y también el Presidente que esto es un tema muy técnico de mucho tiempo, entonces me sumo a la petición del Senador César y también le ofrezco toda mi voluntad para trabajar por este sector. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Mil disculpas, Presidente. La verdad que amparada en el artículo 30 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, me permito, por favor, pedirle permiso a ausentarme, tal vez por el resto de la Sesión, ya que tengo una reunión programada más de dos semanas con el Viceministro de Medio Ambiente y es de acuerdo a mi Comité, por favor.

Sen. Presidente: Gracias, Senadora. En consideración, puede retirarse Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Flores: Buenas tardes, colegas.

Primeramente, yo me siento muy triste porque mi Departamento de Pando se ha visto en los datos que ha crecido en la minería ilegal. Quisiera hacer un énfasis lo que es en el medio ambiente hasta dónde vamos a dejar que los daños ambientales afecten para tomar acción, nosotros no podemos hablar a futuro de proyectos ambientales sino cuidamos ahora el medio ambiente, si bien es cierto, que la minería ha sido un pilar para nuestro país, tiene que ser controlada, tiene que ser regular y eso es lo que exigimos actualmente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Ayala.

Sen.ª Ayala: Agradecer al Senador Mentasti por el poner el tema en mesa y la verdad.

Creo que antes de pensar en crear muchas más leyes tenemos que empezar a ver qué leyes no estamos cumpliendo como país, para información de varios senadores actualmente desde el año 2017 Bolivia firmó un tratado que es el Tratado de Minamata que trata sobre la eliminación del uso de mercurio para las actividades mineras, hecho que hasta ahora llevamos 9 años. Incumpliendo nosotros como Bolivia.

Aparte, hay que comentar que la minería así es un sistema económico que nos ayuda a generar bastantes divisas para el país, tanto por la venta interna como externa, pero también tenemos que empezar a mirar otros tipos de maneras de generar recursos como país, por ejemplo, en muchos países alrededor de Bolivia, tenemos por ejemplo, Brasil se está mirando lo que son los Bonos de Carbono, un claro ejemplo es la Gobernación de Mato Grosso, que actualmente genera Bonos de Carbono increíblemente y agradezco realmente lo que generamos como Bolivia, una de las impulsoras de este nuevo sistema que está haciendo el tema de los Bonos de Carbono en Brasil y la implementación en Brasil es boliviana.

Tenemos que empezar a ver no solo la minería como ámbito de salvación para poder recuperar o tener dinero como Bolivia, hay miles de maneras de dar sostenibilidad a un país sin tener que ingresar a un daño ecológico grave, que muchos sistemas es la minería también actualmente y para información para muchos de los diputados, senadores que tenemos aquí presentes también tenemos que hablar del ingreso de Bolivia, no solo los Bonos de Carbono, sino a la mejor a tecnificativa de tecnologías.

Por ejemplo, desde hace unos años Canadá ha entrado a un cese ambiental del tema Minero, esta tecnología actualmente está dentro del mercado y se ha ofrecido a Bolivia para poder tecnificar y muchas de esta tecnología nos llega sin uso de mercurio, actualmente la minería con uso de mercurio gasta más o menos 60 mil dólares de manera anual, el costo del litro de mercurio en los mercados bolivianos comprados de manera legal de sistemas alemanes, lo que llega de Alemania está costando entre los 1800 a los 2 mil dólares, generando mensualmente una empresa minera que actualmente hacen un trabajo bastante artesanal utilizan tres litros de manera mensual de mercurio, mismos que al ser de manera artesanal son arrojados a los ríos, la tecnología que actualmente manejan varios países India, Canadá elimina el uso de mercurio, como les digo no podemos solo mirar a la minería como salvación, tenemos que ver otra implementación.

Quisiera que nos informemos como senadores del tema de los bonos de carbón, aplicación del Tratado de Minamata y hay otros tratados más que están sobre esta temática, además aclarar también y comentarles sí se hace la Consulta Previa en varios de los lugares, yo he trabajado durante 5 años en temas mineros.

El tema es el control y la fiscalización de la AJAM, la Ley N° 535 es una Ley buena, yo he trabajado con esa durante más de 5 años, qué es lo que pasa, el error más grande es la aplicación de esta Ley está sumamente mal aplicada el AJAM aplica de manera indiscriminada sin conocimiento y ni que decir de los mismos juzgados, yo he llegado a ámbitos constitucionales por procesos que al final los mismos juzgados agroambientales no conocen no saben, no existen fiscales con especialidad en estos temas; tenemos que empezar a trabajar no solo en crear leyes, sino en enseñar a las personas que aplican la normativa a cómo aplicarla como realizar la correctamente y nosotros como senadores aplicar también los tratados que estamos firmando, así que por favor los invito ser un grupo proactivo y empezar a informarnos sobre este tema y más bien buscar la manera de que la población misma se entere, se informe y sea parte de un cambio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

Felicitar al Ministro que vino, que es importante que pueda informar a la población boliviana y también al Senador con algunas preguntas que sí (no audible), pero en lo personal el Ministro me dejó con muchas dudas, sabemos que la minería es importante y sobre todo del Departamento que vengo ustedes saben que generamos bastante ingreso al Gobierno central con regalías mineras y aportación minera, desde hace mucho tiempo atrás.

Sería bueno que, si se va a lanzar este paquete en nuestro Presidente, tome en cuenta la modificación total de la Ley de Minería N° 535 y sus reglamentos de otorgación y que ahí el otro reglamento, porque al modificar este reglamento se va a adecuar como ya está mencionando algunos colegas respecto al medio ambiente.

Respecto a la Consulta Previa respecto al catastro minero, que es muy importante porque lamentablemente la anterior Gestión se ha hecho una irregularidad enorme donde Catastro Minero vendía concesiones mineras a los productores mineros las instituciones como AJAM y SENARECOM, COMIBOL, SERGIOMIN han hecho un gran negociado durante estos 20 años, esperemos que con nuestra con esta nueva gestión a la cabeza del Presidente Rodrigo Paz, cambie esta situación y no tengamos como directores a ex masistas, porque tengo entendido que en el Departamento de Oruro está como Presidente actual, perdón, como Director de SENARECOM un ex funcionario que ha cometido hechos irregulares, ha hecho un desfalco al Estado con una empresa S.A. Minera de Exportación de Oro, cuáles son las tareas de estas instituciones como ta,l AJAM qué es lo que tiene que hacer desde el momento que ingresa la solicitud de un área minera tiene que verificar a cuantas cuadrículas también por respetar los plazos como tal dentro de los plazos.

Dentro de los plazos está, primero que se le otorga la inscripción se presenta las cuadrículas, catastro minero es el que le otorga le indica toda esta situación, posteriormente se sale un Auto de Admisión les tiene un plazo de 3 días, no se respeta estos plazos,

la Consulta Previa tiene que ser 15 meses, no se va, se va a las consultas previas lamentablemente será una, dos, tres consultas Previas con los comunarios y sin respeto a nuestros hermanos indígenas originarios campesinos, pero, también se está mal interpretando esto de la Consulta Previa, porque también a causa de esto se han aprovechado muchos y a los actores productores mineros, cuántos también les han pedido pues cosas a cambio antes se pedían genérame un escuela, una cancha pero actualmente ya sobrepasan solicitan pues 100 mil dólares, 50 mil dólares o ser socios que está bien sí.

Pero tampoco nos aprovechemos esta situación hay que regularizar tanto para el sector minero también para sector indígena originario campesino, de que se tiene que respetar sus derechos al medio ambiente, pero claro que sí colegas, estoy de acuerdo, se tiene que regularizar bien y una vez que se llegue de acuerdo en la Consulta Previa colegas se tiene que otorgar inmediatamente la firma de Contrato Administrativo Minero, porque se tarda un montón porque las cifras de hace rato que el Ministro de Minería ha generado por qué tan bajo yo me sorprende porque esas estadísticas ese resultado de decir que se ha otorgado –discúlpeme- en Gestión del 2021 a la fecha 120 somos 9 departamentos existen varias concesiones mineras a nivel departamental, ya sea auríferas, sea complejos de Zinc, Plata que sé yo hay concesiones hay pues más de mil, 2 mil, que sé yo y no son pues 121 concesiones mineras.

Creo que esos datos también están falsos colegas, hay que hablar la realidad a nuestro pueblo boliviano e indicar que es lo que realmente está pasando quienes también donde nosotros obstaculizamos, nosotros la Asamblea cuando otorgamos el Contrato Administrativo Minero viene aquí vuelve a la AJAM, AJAM otorga recién al productor eso tarda, o sea, hay que estabilizar una normativa actual con un cumplimiento de plazos inmediatos porque también los mineros nos ayudan a que Bolivia se estabilice en lo económico. Por un lado.

Por otro lado, la Ley Ambiental que sí tenemos que cuidar sectores muy importantes, sí, pero tampoco tenemos que ser tan duros no desde ya me refiero duros porque el AJAM es el ente fiscalizador y el ente que verifica dónde va a dar el área, dónde se va a otorgar la concesión minera, si tiene por algo Catastro el SERGEOMIN el encargado de ver toda geopolítica, de ver el todo el plano de las concesiones sabe dónde está pasando río, sabe dónde está pasando un sembradío, ellos tienen que verificar e indicar que sí se puede otorgar o que no se va a otorgar.

En el caso de que estaríamos llegando a afectar ríos, sembradíos o estos temas que está dañando también el tema, no sé si es correcto, que hace rato la colega dijo que daña que hay mujeres que están con sangre con mercurio, no se tendríamos que hacer examen realmente es correcto y que sean verificados el SERGEOMIN tiene que dar de trabajar conjunto con la AJAM para no dar estas áreas mineras o las concesiones mineras, la AJAM realmente esperemos que esta gestión cambie porque está lleno de corrupción, hacen un negociado fatal ofrecen sus concesiones mineras y eso debería hoy regular y hacer una auditoria el Presidente.

Yo, presenté un PIE y hasta la fecha no se me ha respondido ahora me voy con la institución de SERGIOMIN que es el encargado que ha mencionado justamente el Ministro hace rato indicando él lo ha dicho SERGEOMIN se encarga de regularizar respecto a la verificación quien ingresa, quién no ingresa las operativas de mineral hay que hablar en claro, SENARECOM se encarga de dar el Formulario N° M02 que es sobre la exportación a las empresas privadas o cooperativistas, las cooperativistas no solicitan también eso también regularizar.

Pero SERGEOMIN que tiene la obligación de ir a verificar en cada volqueta, en cada conteiner no sé qué se yo cuándo de mineral qué tipo de mineral que se está llevando, pero hasta la fecha discúlpeme el recibe denuncias de SERGEOMIN nada, elige a quién va a controlar ya que no es, esperemos que en esta Legislatura en este nuevo modificación de las leyes y en el paquete que se va a lanzar tomen en cuenta todas esas situaciones se dé la institucionalidad, con responsabilidad a los directores también a los funcionarios públicos que van a ingresar, que no hagan un negociado de la minería de las áreas mineras. También el Estado, porque el Ministro dijo hace rato cuando no hay, no pagan patentes los mineros, vuelven las áreas mineras y quién los tiene y el Estado retorna al Estado las concesiones mineras y el Estado los tiene ahí y elige que así que no, se tiene que hacer una auditoría realmente hasta el final no, tiene que mostrarse la transparencia que hay en estas instituciones esperemos que tomen en cuenta esta situación Senador Presidente, nuestro Ministro y nuestro Presidente de la nación.

Otro tema importante que también que vamos a estamos en riesgo es el tema del agua que se tiene que tomar en cuenta a nivel nacional y dentro de las normativas ambientales tenemos que una normativa del agua, porque también la minería está con agua hay que ver este aspecto que no llegue a dañar.

Respecto un punto que la colega hace rato se mencionaba, mencionado a cerca del mercurio, que si bien llega de otro país y es cierto que es muy dañino es una sustancia controlada, por eso esta denominado como una sustancia controlada el mercurio sí y quién tiene la responsabilidad de garantizar es la Aduana y qué está haciendo nuestra Aduana ahora, a ver tenemos instituciones especializadas para verificar qué tipo de minerales tenemos y la Aduana tiene que de una vez verificar y ser responsable y controlar respecto a esta sustancia.

Otro tema que tocó el Ministro que me llama la atención, las Fast Track los contratos inmediatos que se ha dado un tiempo para beneficiar a algunos sectores, no tengo nada contra mi sector porque soy parte de un sector minero, ahora quiero que sean imparciales tanto a nivel privado como cooperativista y hay que buscar una normativa donde sí coadyuve a la mejor economía a nuestro país, pero tampoco vulnere nuestro Medio Ambiente y tampoco haga pelear a nuestros productores mineros.

La Gestión anterior ha habido un conflicto de cooperativistas con empresas privadas, qué lindo sería y los digo aquí y que me está escuchando que los hermanos cooperativistas se reúnen con los privados y quedar con un acuerdo y que también se genere un porcentaje de pagos a impuestos porque algunos sectores no pagan también, eso hay que ver que lleguen a un acuerdo y que implementemos la tecnología para evitar daños de medio ambiente en la minería, eso es lo que Bolivia, Bolivia, necesita traer la tecnología medios de protección para protegerla en nuestras áreas, nuestros bosques y nuestras montañas.

En el sector del Beni como decía o del área del Oriente, el derecho propietario está entrando en riesgo a causa de esta situación, porque ya han hecho sus negociados en el AJAM y les están dando las áreas dentro de la propiedad privada de uno y eso se tiene que volver a regularizar y revisar, es un tema que realmente me hubiera gustado que el Ministro explique un poco a todo el país porque no es ser, pues tan técnico, no todos somos técnicos o conocidos en la materia o sabemos realmente cómo es el proceso o el procedimiento de la minería como tal nuestro país necesita ministros, necesitan directores que nos aclaren las dudas que nos ayuden a mejorar y cambiar, espero que el sector dinero sea apoyado de la misma manera tanto privado como cooperativista y se tome en cuenta temas regaletarios importantes y respecto a esto y espero que hoy hablemos de la minería voy a tocar un tema muy importante que ya netamente me voy a referir a mi región a mi Departamento de Potosí, creo que en mi Departamento de Potosí, el Ministro mismo dijo hace rato el 85% se va al nivel central y el 15% se queda en el Departamento lo que yo anote, ahora si estoy equivocada mil disculpas yo anote.

Pero creo, que ya es justo de que Potosí reciba una justa regalía también una nueva implementación de una gestión pública para resguardarme mi Cerro Rico de Potosí, colegas mi Cerro Rico Potosí se me está cayendo, hemos mandado informes y Peticiones de Informes Escritos, estoy pidiendo ayuda al Ministerio tanto de patrimonio, tanto del medio ambiental y ahora de Minería que no se me responde, mi Cerro de Rico Potosí es patrimonio y hasta la fecha no dice nadie ni mismo Presidente de Bolivia se menciona respecto al hundimiento del Cerro Rico de Potosí como ve una gestión pública y el Ministro de Minería es el principal encargado de ir y verificar y ya hacer algo. Lo voy a hacer querida colega, voy a hacer PIE le agradezco por la sugerencia.

Simplemente, esa situación Senador Presidente y que el Ministro en algunos datos no nos mientan porque la minería ilegal de la Gestión 2021 de 181, 139 es falso la minería ilegal pues está en todo lado y no hay una estadística total, ahora le aseguro donde se está haciendo hay que creo ser poco más cuerdos ya que indagar un poco más de los resultados exactos. Simplemente eso gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Presidente, la minería es el motor económico de Bolivia, por años ha estado sustentando a diferentes departamentos y Potosí uno de ellos que ha ayudado bastante en toda la economía, muchas familias dependen de ello. Sin embargo, a la fecha muy poco ha cambiado en el tema del extractivismo, he tenido la oportunidad de dialogar con muchos mineros de diferentes sectores, quienes manifestaban la gestión pasada de que ellos quieren pagar sus patentes, quieren legalizarse.

Pero lastimosamente, las instancias gubernamentales, AJAM entre otros no les permite ello, porque desde el momento que retiran el oro tienen que pagar su coimita en el peaje a los policías ,desde que van llevando el transporte a otras instancias gubernamentales tienen que pagar su coimita para que salga, estas instancias no permiten que ellos puedan manejar el oro de manera adecuada y uno de ellos decía nosotros estamos dispuestos a pagar al Gobierno es más, queremos que nuestra plata vaya al Gobierno para que se pueda generar políticas públicas, programas, proyectos, pero no nos permiten en todo lado tenemos que pagar coimas, esto era una queja de la Gestión pasada, hemos cambiado de Gobierno.

Hoy estamos a la presencia hace un momento del Ministro de Minería y como no se nos permitía preguntar, hemos cambiado y estamos cuatro meses ya casi, en estos cuatro meses, cuáles han sido las acciones que se ha generado durante todos estos cuatro meses con todas las indagaciones que se veían o que se han escuchados o era el secreto de Estado, muchos de los que están afuera están en este ámbito conocen las irregularidades que se han manejado, los mismos mineros lo dicen, nosotros como en la Comisión de Economía Plural en ningún momento nos han visitado para poder trabajar normativas, no hay catastro, no hay una base de datos digital, prácticamente no había mencionado el Ministro que tiene 2 funcionarios para ir a controlar el tema de la minería, 2 funcionarios, o sea, la idea es de ayudarlos a que sean ilegales con 2 funcionarios o viceversa. La idea es que esto se vaya a mejorar.

La minería no está mal porque es el motor económico de todo país, lo que está mal es la burocracia administrativa que permite las irregularidades en el tema de corrupción, son esas cosas que debemos cambiar; sabemos todos que el mercurio hace daño y lo bien lo dijo hace un momento es una sustancia controlada, si bien en la Gestión 2023 se ha permitido que se compre este

químico, mi pregunta es, estamos permitiendo lo ilegal con una normativa con un Decreto Supremo del 2023, pese que se tuvo un Convenio de Minamata que había mencionado en el cual se debería reducir el consumo del mercurio, pero todo lo contrario, quiénes son los que proveen, en México es un cártel que está a cargo del tema de la venta de mercurio, aquí en nuestro país quiénes compran quiénes son los que están generando el crecimiento de esta compra, cuando nosotros como Gobierno lo que deberíamos motivar es de utilizar tecnología limpia para que podamos sacar minerales, pero sin dañar nuestro medio ambiente sin dañar y sin dejar enfermedad de nuestro país, quién va a rescatar la salud de todos los comunarios que viven alrededor del río Pilcomayo.

Entonces, muy bien de este tema como que 4 meses y no hemos arrancado para generar cambios y es el momento de que lo hagamos, yo invito a cada uno de los senadores aquí presentes, más allá de los lineamientos políticos que suelen existir y les pido dejemos de hablar de Bancadas porque yo como Bancada todos tenemos que ser autónomos y empezar a trabajar porque esos lineamientos hacen daño cuando se quiere construir una política. Y la prensa y a mí me alegra que las prensas participen mucho de estos escenarios, porque son ellos quienes pueden mostrar de que senadores porque somos padres de la Patria, qué senadores realmente quieren coadyuvar en la mejora de nuestro país y con ello decirles que trabajemos en empezar a generar normativas que vayan a ayudar este sector.

Agradezco al colega Mentasti, quien ha hecho este PIO para que podamos abrir los ojos porque el tiempo pasa, son 4 meses perdidos que no hemos podido avanzar en una normativa nos quedan 4 años y 8 meses para que podamos avanzar no importa de dónde venga, no importa que venga de una Comisión de Educación o Salud para poder trabajar este tema; muchos se han adscrito, pero es momento que como senadores, empecemos a trabajar e invitarles a cada uno de ustedes que desde la Comisión de Economía Plural vamos a generar estos espacios y como la mayoría casi en un 90% están adscritos en esta Comisión empecemos a trabajar y realizar jornadas en la que tengamos que ya empezar a generar resultados con normativas y eso nos va a poder ayudar a no solamente criticar porque ya todos estamos cansados, todo está mal, todo está mal y todo está mal.

Entonces, tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a generar resultados en conjunto más allá del color político, hoy somos nosotros quienes estamos representando a nuestro país y si lo vamos a hacer creo yo cuando termine la Gestión vamos a recibir un aplauso, por qué, porque vamos a mejorar la calidad de vida de quienes hoy están pagando los platos rotos de la minería.

Con esto colega colegas quiero decirles que es posible tener una minería sin mercurio, es posible que nuestro país pueda utilizar tecnología limpia, es posible, pero el Estado, nosotros como legisladores somos esa vía para poder hacer esto posible. Gracias, Presidente por las palabras y espero que en una próxima oportunidad empecemos a trabajar, quedan todos invitados y se les va a hacer llegar la invitación correspondiente para dar estos primeros pasos desde Legislativo en tema de Minería.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: En primera instancia felicitar al Senador Mentasti por esta Petición de Informe Oral, como decía la Senadora Crispín, abierto el debate para que podamos nosotros percatarnos que existen muchos vacíos en las leyes vigentes y que sobre todo tenemos que dar como legisladores una solución definitiva y respuestas de satisfagan a todas las partes involucradas en la explotación minera tenemos que darles respuesta a las propiedades privadas a los pueblos indígenas a las poblaciones que río Abajo son afectadas por los deslaves o por los residuos de separadores de metales que son tóxicos como se dijo ya y que tenemos en Tarija, sobre todo con el río Pilcomayo, las acreditaciones que el mercurio es neurotóxico y que muchísimos de nuestros pobladores ya están presentando síntomas, que son realmente alarmantes. Para ello, una preocupación y sobre todo una sugerencia para la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización sobre todo al Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia, tenemos que conseguir porque no siempre las personas que integran esas comisiones tienen la experticia suficiente para hacerlo, tenemos que contar como senadores con apoyo de expertos para que la ley cumpla y cubra todos los aspectos como ser, por ejemplo, el respeto al medio ambiente también.

Entonces, desde ya tendríamos que estar preocupados por esas situaciones para que no solamente hagamos un debate con todos los aspectos que han sido tocados en este Hemiciclo en esta oportunidad, sino también para que realmente demos una solución definitiva a estos problemas, se debe capacitar también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando se esté considerando esta Ley de que es una obligación que tiene que estar en la propia Ley que todos los operadores de estas actuaciones tengan que ser personas que estén capacitadas para hacerlo que quién se encargue de la producción minera que quien se encargue de los juzgamientos que quien se encargue de administrar la AJAM, por ejemplo, sean personas que realmente capaces y realmente competentes para resolver de acuerdo a lo que el espíritu de la Ley que pretendemos este aprobar sea pues la que se cumpla y sobre todo tendríamos que tener este para redactar la nueva Ley de Minería que responde a los desafíos actuales.

Estructurar una norma bajo pilares que son fundamentales como por ejemplo la institucionalidad y la modernización del control porque la minería ilegal prospera donde el Estado está ausente o tecnológicamente obsoleto, la nueva Ley tiene que incluir catastro mineros digital y en tiempo real, porque tardamos años meses en lo que se tiene que hacer, se tiene que implementar tecnologías satelital para monitorear concesiones detectar actividad no autorizada de forma inmediata porque si no hay eso, no tenemos nada,

hay que bancarizar obligatoriamente todas las transacciones de comercializaciones de minerales, especialmente del oro que debe pasar por un sistema financiero para rastrear el origen lícito de los metales, ¿No es cierto?, esas son las cosas mínimas que nosotros tendríamos por lo menos tocar en nuestras leyes.

El fortalecimiento de la AJAM y la SENARECOM porque tenemos que dotar de mayor capacidad, coercitiva y presupuesto a las entidades de control para que no sean meros espectadores como son hasta ahora y además algunos que se hacen de la vista gorda.

Otro pilar fundamental sería el rigor ambiental y los pasivos mineros donde no existe minería moderna sin responsabilidad ambiental extrema, la Ley tiene que ser inflexible en temas, como por ejemplo, la prohibición total del mercurio como decíamos anteriormente, hay que establecer un calendario de transición inmediata hacia tecnologías de gravimetría que se llama lixiviación controlada también, que es otro de los aspectos, tenemos que generar las garantías económicas de cierre para exigir un seguro, un fondo de garantía antes de iniciar la explotación, si la empresa se va como ocurre con algunas empresas internacionales, el Estado debe tener los fondos para la remediación también la protección de cuencas hidrográficas porque hay que blindar las áreas protegidas, las fuentes de agua potable estableciendo zonas de exclusión minera innegociable.

Hay que combatir como tercer Pilar, frontalmente a la minería ilegal y eso va a ser un trabajo titánico porque la minería ilegal no es solo un problema ambiental es un problema de seguridad nacional y de crimen organizado Senador Presidente, se tiene que tipificar penalmente con agravación de penas, hay que endurecer las penas para la explotación ilegal y la comercialización de minerales de origen dudoso, un control de maquinaria pesada que también es importante porque vemos en los ríos y en y en los lugares donde existe, por ejemplo, la explotación de oro maquinaria pesada y no existe un registro obligatorio y rastreo por GPS de esas retroexcavadoras y las dragas son máquinas sin registro en zonas mineras que esas tienen que ser confiscadas o tienen que ser este retiradas hay que formalizar los plazos, hay que ofrecer muchos incentivos técnicos a quienes se formalicen, pero con realmente un garrote de sanciones definitivas para quienes decidan permanecer en la sombra.

Finalmente, el cuarto pilar sería una Consulta Previa y beneficio social, si bien evidentemente como decía la colega hace un momento, eso se ha convertido en un mecanismo de extorsión por parte de quienes tienen que ser los consultados, se tiene también que establecer mecanismos como para que ese conflicto social y no ocurra y que la Ley garantice que la riqueza se quede también en la región porque la Consulta Previa libre e informada se tiene que reformar digamos reforzar este derecho constitucional para que las comunidades indígenas tengan voz real sobre su territorio.

Pero también cuidando de que no se convierta en un medio extorsivo por parte de estas autoridades indígenas en muchos de los casos y también habría que considerar Senador Presidente que las regalías con impacto local se podrían hacer de que se modifique las distribuciones de las regalías para que un porcentaje mayor se destine directamente a proyectos de desarrollo sostenible y salud en los municipios productores, esa es más o menos. Ese es el eje con el que se debería trabajar y realmente tenemos un desafío muy importante como asambleístas para que podamos hacer de que nuestra Bolivia independientemente del color que tengamos cada uno con nuestra en nuestro partido o nuestra alianza política tengamos que hacer que Bolivia pueda surgir con estos temas y que podamos tener una mejor legislación en base a todo lo anteriormente mencionado. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Buenas tardes a todos, a la Directiva y a la prensa.

Primero, la primera parte informarle Presidente que tenemos nuestra Segunda Sesión de la Comisión de Ética y vamos a salir, pero antes de salirnos quería hablar sobre lo que se vio ahora, realmente quiero felicitar nuevamente desde el corazón a Tarija porque realmente la política nos están dando muchos caminos y mucha luz, el discurso de hoy y del debate y de todo lo que se ha escuchado, nace la necesidad de dar un mensaje de unidad que hagamos un pacto, que podría llamarse autonómico porque siempre hemos dicho Bolivia es rica, Bolivia es millonaria y todos en base a la minería en un principio.

Pero en realidad tiene que ser en base a nosotros, a nosotros como seres humanos, como bolivianos patriotas que somos y bueno, como en toda área en cualquier diagnóstico que hagamos en cualquier área de nuestro país, todo está desordenado, todo está dividido y creo que el pacto autonómico invita a las nuevas autoridades en las sub nacionales, tanto gobernadores alcaldes a ponerse a trabajar con nosotros en conjunto, informar también que he estado enviando varios PIEs y me he encontrado con gobernadores que dicen, no se entrometan en nuestros asuntos. Cuando uno está tratando más bien coadyuvar y obtener la información adecuada para poder elaborar la normativa en todos los aspectos en todos los niveles, ya sea municipales, Gobernación y nacional que es lo que nos corresponde.

Bueno, no tengan esas puertas cerradas porque la intención como están viendo en este momento es resolver hay mucha información que se ha obtenido ahorita que es muy rica en el sentido de datos, acuerdos tratados internacionales, las afectaciones, las ideas de poder beneficiar a las comunidades, realmente a los lugares donde son ricos en realidad, son ellos los ricos en este

caso, las regalías deberían ser en un 10% para esos lugares donde se extraen la minería, este desorden legislativo que ha dividido a las cooperativas a las empresas privadas en sus normativas, nos llama a nosotros a la necesidad de unir y de hacer realmente a todos iguales ante la ley, ahora hay desigualdad de la minería y todo esto que estamos conociendo a cada uno de nuestros departamentos, pues que nos una en un pacto autonómico en base a la minería, que eso va a ser en realidad futuro a nuestros hijos y el futuro nuestro. Gracias, Presidente. Le pido permiso para salir.

Sen. Presidente: En consideración, creo van a salir varios dos o tres y no nos afecta el Quorum. Ahora le toca Senador, un segundo, por favor, estamos bien perfecto, pueden salir senadores que están en la Comisión de Ética.

Tengo y Usted quiere cuestión previa Senador, perfecto, voy a leer una lista larga todavía tenemos una lista está el: Senador Flores, Senador Quispe, Senadora Cartagena, Senadora García, Senadora Gutiérrez, Senador Nicanor Gonzales y está Usted ahora Senador Mentasti.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Quería referirme específicamente al Informe Oral. Pero, realmente estoy preocupado por el tema de los permisos eventuales temporales por hora, si contamos en este momento no tenemos Quórum, Senador Presidente, yo creo que de algún modo tenemos que reglamentar hacer que la gente que todos prioricemos este tema de las sesiones, o sea, ya se sabía anticipadamente, ya nos comunican con anticipación qué día vamos a tener Sesión y hacen compromisos que no debieran interrumpir, yo no creo que haya actividad más importante que tener que estar aquí. Definitivamente siento vergüenza ajena por los que se van se paran sin decir nada, piden permiso media hora y ya no vuelven, realmente le pido disculpas al país por esta actitud de algunos senadores que no han asumido su responsabilidad de ser Senador y me da vergüenza, lo debo decir así.

Senador Presidente haber creo que los informes orales también es algo que debemos reglamentar hacer modificaciones en el Reglamento, porque lamentablemente a quienes no quisiéramos participar exponiendo nuestras inquietudes cuando están las autoridades y no hemos firmado la petición, no podemos hacerlo, no sé si algún rato podamos hacer revertir esta situación.

En entrando al tema específico del informe presentado por el Ministro, todos estamos conscientes convencidos que la minería ha sido y es uno de los pilares fundamentales del sustento del país de la economía del país. Todos estamos conscientes también que en los últimos años que lamentablemente ha habido una tal desorganización y desinstitucionalización que seguramente ahora lo prioritario es revertir esta situación. Ya no me voy a referir, tenía muchos puntos que decir, pero ya lo han dicho los colegas sobre los problemas que tenemos en la actualidad sobre los problemas que está generando la minería ilegal en Bolivia, se dice que en el país hay tres grupos corporativos que están corroyendo la ética la moral y la vida misma institucional del país y estos grupos corporativos o magias organizadas son el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal en el país y cuando el Ministro no quiero desmerecer la información que nos ha presentado el Ministro es un sector muy muy técnico altamente complicado. Por eso no voy a entrar en detalle.

Pero me preocupa de verdad y me habría gustado expresarle mi preocupación en sentido que la información que nos presenta del quinquenio 2025 que no es atribuido a su Gestión, me da la impresión incluso por el tono que lo expone como si todo estuviera bien.

Yo no creo, estoy convencido de que no está bien todos conocemos de la minería ilegal en el Norte paceño, cómo se están destruyendo poblaciones indígenas en las riberas del río Pilcomayo y nos dicen que en Chuquisaca ha habido 8 denuncias, o sea, eso debiera llamar la atención he visto que todavía hay asesores del Ministro y me alegra que estén aquí, debe llamarnos a la reflexión porque hay, por qué se está presentando esa situación, debería yo esperaba de este informe que el Ministro nos venga a decir qué cosas vamos a hacer, qué cosas estamos planteando para revertir la caótica situación de la minería en Bolivia.

Yo no creo que haya boliviano consciente que diga que la minería después de los 20 nefastos años que hemos tenido está bien, está destruyendo poblaciones enteras en el Norte de La Paz, en Pando y en Beni en la ribera del río Pilcomayo ya no pueden los campesinos, ya no pueden consumir el pescado que antes consumían que era en el sustento de sus familias. Por eso me quedo, me quedo con sabor a poco y con sabor a nada con el informe técnico expuesto por el Ministro porque no debería justificar lo que se ha hecho en el último quinquenio más bien debería aprovechar la oportunidad para decirnos cómo vamos a revertir esta situación y en definitiva yo no voy a evaluar si es buena o no es buena la Ley N° 535.

Pero en su implementación en su reglamentación y es más en las instituciones de fiscalización y que regulan el sector minero definitivamente no está bien y ojalá haya cambios porque en eso, lamentablemente en esas instituciones se han encaramando también organizaciones criminales organización criminales como hay en Yacimientos.

Pero, lamentablemente no se está haciendo los cambios todos los días escuchamos que se está ratificando, se está nombrando gente ligada al anterior Gobierno y si hay alguien de la prensa, quisiera que transmita esta inquietud al Ministro y al Gobierno, no podemos seguir como estamos, se tienen que hacer cambios estructurales, tanto normativos como de organización en todas las

instituciones del país y más aún en instituciones o sectores estratégicos como el Minero como el hidrocarburífero. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Solo con fines de informe para todos estamos con Quórum Reglamentario, tenemos 23 senadores presentes y sino no podíamos llevar adelante la Sesión. Pero muy válida la reflexión.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Flores: Presidente, mil disculpas de todo esto, pero quisiera pedirles licencia tengo una reunión presente a las 17:00 de la tarde.

Sen. Presidente: En consideración de la Sala, estamos con Quorum Reglamentario sí y adelante Senador.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Gracias, Presidente. Ñawpaqpi kachun jatun napaykuy colegas senadores senadoras igualmente Presidente, miembros de la Presidencia. Ñuqa qhichwapipuni parlasaq Ministro Mineriamanta jamuspa explicawanchik pero de canto a canto explicarpawanchik leyesta pero ñuqa munarqani siempre parte por parte explicanawanchikta entendinanchikpaqjina, entonces chayniqpi tapukunapaq, mayqintataq astawan importantes kachkan mineriamanta. Actualmente kunititan mana nimayqin seguramente yachachkanchikchu Bolivianchikpi machkha mineriaspunitaq funcionachkanku, chantapis mana kay minerías chayllachu chanta minerías kachkallantaq kay mayuspi agregados ñisqayku chaypis chayllamantaq referikuchkan. Mineríallataq chay Cooperativa agregados ñichkanchik Cooperativasmanta chay mayuspi explotachkanku, chantatapis anticipawanku achkha colegas senadoras.

Ñuqa parlasaq más que todo Rio Pilcomayumanta chay kantupi tiyakuqkuna manaña llamk'ayninkupi, manaña huertasninku kapun jatuchaq, pero manaña puquchikunkuñachu mana kanñachu puquy ancha chay mayu kantuspi. Imaptin ancha contaminancion kachkan chay mercurio ñisqawan además familias, warmis, embarazadas kaqkuna wawitasta nacechikunku mana sanitostachu, chantapis afectachkan animales kaqkunaman, parte producciónman chaykunasta qhawananchik kanman como autoridadesjina imaynanmanta solucionta qunapaq pueblo bolivianoman. Además, jinallataq piskunachus mineriasniyuq trabajachunku según normasman, según procedimientosmanjina amaña ajina clandestinamente amaña kachunchu chay minerías trabajaqkuna a veces particularmente chaykuna ruwanku, pero mana convenientechu kanman tukuy chayta seguimiento ruwana como autoridades nacionales kachkanchik y pueblo bolivianoman resultadosta jaywananchikpaq. Manaña kaymanta jaqayman siguellapuni ajina contaminasqas kananpaq tal vez mana pescadollatachu, pescadotapis contaminachkan pero la mayoría producción agrícola chay mayu kantuspi kachkan chaykunaman chay pisi palabrasllawan, gracias seguramente, aquí tenemos una traductora a ella igual hay que hacer trabajar también. Gracias, Señor Presidente. **Quechua.**

(**Traducción:** Antes un saludo a las senadores y senadores colegas, igualmente Presidente y a todos los miembros de la presidencia. Yo hablare siempre en quechua, vino el Ministro de Minería a explicarnos de canto a canto nos explicó las leyes, pero yo quería que nos explique parte por parte para entender y en se momento para preguntar qué es lo más importante de la minería. Actualmente no creo que nadie sabe cuántas minerías están funcionando en Bolivia, además no solo son las minerías también hay en los ríos los agregados a eso también hace referencia, la minería también está en agregados de las cooperativas y ellos están explotando en los ríos, también ya me anticiparon algunos colegas.

Yo hablaré más que todo del río Pilcomayo, los que viven ya no tienen espacio en sus trabajos, ni sus huertas, ya no producen ya no produce en cercanías del río. Porque hay mucha contaminación con mercurio, además las familias y los hijos de las mujeres embarazadas no están naciendo sanos, también está afectando a los animales que hay ahí y la producción esos problemas debemos ver como autoridades, cómo podemos dar solución al pueblo boliviano. De la misma manera los que tienen sus minerías que trabajen según las normas, según los procedimientos que ya no funcionen clandestinamente los que trabajan en las minerías a veces trabajan de esa manera, no sería conveniente que trabajen así, tenemos que hacer seguimiento como autoridades nacionales para dar buenos resultados a la población boliviana. Para que más adelante no siga contaminando, a los pescados igual están contaminando, pero hay gran mayoría de producción alrededor del río con esas pocas palabras hago conocer. Gracias, seguramente, aquí tenemos una traductora a ella igual hay que hacer trabajar también. Gracias, Señor Presidente)

Sen. Presidente: Gracias, Senadora por las expresiones.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes colegas.

Bueno ya todos mis colegas que me han antecedido han hablado algunas cosas que también tenía que decir, lo único que puedo decir ahora es sabemos que hay minería en el Occidente como en el Oriente.

Sin embargo, qué se está haciendo por la minería en la frontera porque también hay minería en la frontera, con nuestros vecinos, por ejemplo, Brasil que acciones y que prevención que controles se están llevando con ellas eso también quisiera hacer esa pregunta al Ministro de Minería, porque pienso yo que lo importante es poner énfasis en los estudios ambientales multisectoriales que tienen que ser con reglas claras y también tienen que minimizar las actividades ilícitas que se están haciendo en diferentes sectores o en diferente fronteras también tiene que haber cambios estructurales como ya me ha antecedido mi colega Senador, en el Ministerio de Minería con profesionales capacitados eso es lo esencial.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias, Senador Presidente. Por cederme la palabra, saludar a la población boliviana.

Maypichus ñuqapis parlarisaq qhichwamanta de verdad kay Departamento de Potosí tal vez tiyakuyku kay mineriamanta, entoncesqa tal vez afectan medio ambienteta que tal vez Pilcomayo ñichkanku maypichus compañeras tienen razón, pero qhawarispallataq kay Bolivia Suyu mantienesqa karqa kay pueblo Potosí regalíaswan entonces lamentablemente mana ñuqaykupta como pueblo potosino kaykuchu juk emprepasarios ma tiyapuwaykuchu campomanta lluqsimuyku mineriaman dedicakuyku no hay otro trabajo. Imawan kawsasayku ñuqayku como pueblo potosino? Chayrayku mañani Gobierno Centralman algo población potinaman jaywachun, kachun empresas trabajanaykupaq manaña dedicakunaykupaq mineroman. Porque si mana empresas, mana fuentes de trabajo kanqachu, mayman risayku, si o si ñuqayku dedicakusayku mineríaman es que ñuqaykupta trabajoyku chay. Yo sé que tal vez parlarispa mana siempre contradecispachu compañeros cooperativasta, cerroykupis chinkaykullachkantaq pero cerroyku sayachinaykupaq kay COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) t´ukurinan tiyan Ministrowan haber mayman kay Cooperativasta apallanqataq fuentes de trabajota rikuchinan tiyan.

COMIBOL yaykun, pueblos indígenas ñisqaman, chay ukhupi corrupción corren mana ima consultarinchu pueblo maypichus lugares tiyakunku chayta ma consultanchu, maqanaykuchin pueblotawan, cooperativastawan paykunaqa fácilmente pataman jampurpanku pero mana chayta qhawarinchu kay COMIBOLmanta ñisqa may chhika tal vez mana Potosillapichu kachkan tal vez kay departamentospipis lo mismo pasachkan como pueblos indígenas tal vez mana chakritayuq quedakuchkanchik, yaku contaminasqa pero mana fuentes de trabajo kaptin mayman risun. Chayta waturikunallataq tiyan, ñuqa rogayman kay Gobierno, kay Departamento de Potosí jaywanan tiyan chay chhika tiempo mantienen kay pueblo bolivianota y ñuqaykutaq regaliaswan pisisituwan kachkayku pueblo bolivianomantaq kay pueblos consiente kanan tiyan hermanos apoyamuchkan achkhata chuqamuchkan kay departamentomanta kay regaliasta**.** Kay Leyta urqhusun chayqa yo sé que t'ukuna tiyan profundamente, analizana tiyan siempre con pueblos indígenasta ñuqa rogayman participachinawaykuta. Participayta ñuqa munani y parlariyta munani kay Departamento de Potosirayku, porque ñuqa chaymanta jamuni, ñuqayku lamentablemente kay pueblo Potosí todo el tiempo mineríawan tiyakuyku, mana trabajoyku kanchu que pisi regaliasniyku yaykumun tal vez wakin departamentos mana chayta responderiwaykuchu pero mana bien agradecimiento kanchu pero imanaykuman tal vez ñawpaq autoridades pantanku kay regaliasta pisita urqhusqankupi i kayta mañayman y siempre agradecida palabra quwasaykimanta Señor Presidente.

Kay Leyta urqhusun chayqa yo sé que t'ukuna tiyan profundamente, analizana tiyan siempre con pueblos indígenasta ñuqa rogayman participachinawaykuta. Participayta ñuqa munani y parlariyta munani kay Departamento de Potosirayku, porque ñuqa chaymanta jamuni, ñuqayku lamentablemente kay pueblo Potosí todo el tiempo mineríawan tiyakuyku, mana trabajoyku kanchu que pisi regaliasniyku yaykumun tal vez wakin departamentos mana chayta responderiwaykuchu pero mana bien agradecimiento kanchu pero imanaykuman tal vez ñawpaq autoridades pantanku kay regaliasta pisita urqhusqankupi i kayta mañayman y siempre agradecida palabra quwasaykimanta Señor Presidente. **Quechua.**

(**Traducción:** Yo también hablaré en quechua, es verdad que tal vez el Departamento de Potosí vive de la minería, entonces tal vez afecta al medio ambiente, las compañeras están mencionando al Río Pilcomayo y tienen la razón, pero también hay que ver que el pueblo de Potosí ha mantenido a Bolivia con sus regalías. Entonces lamentablemente nosotros como pueblo potosino no somos empresarios, no tenemos empresas, salimos del campo nos dedicamos a la minería no hay otro trabajo. ¿Con qué viviremos nosotros como pueblo potosino? Por eso, pido al Gobierno Central que, de algo a la población potosina, que haya empresas para que trabajemos para que ya no nos dediquemos a la minería, porque si no hay empresas para trabajar, no habrá trabajo ¿dónde iremos? si o si nos dedicaremos a la minería, ese es el trabajo de nosotros. Hablando no es para contradecir a los compañeros cooperativistas, nuestro cerro también se está cayendo para hacer parar la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) y el Ministro deben analizar donde llevarán a los cooperativistas y tiene que mostrar fuentes de trabajo.

Cuando la COMIBOL ingresó a los pueblos indígenas, ahí adentro circula la corrupción no consulta nada al pueblo o a los que viven en esos lugares hace pelear al pueblo y a los cooperativistas ellos fácilmente suben, pero desde la COMIBOL no ven eso, quizás lo mismo esté pasando en otros departamentos no solo en Potosí, quizás los pueblos indígenas se estén quedando sin sembradíos el agua está contaminado, pero si no hay fuentes donde iremos. Eso también hay que ver, yo rogaría al Gobierno que de algo al Departamento de Potosí que tanto tiempo ha mantenido al pueblo boliviano y los pueblos tienen que ser conscientes hermanos

Potosí está apoyando con mucho, se está dejando mucho de las regalías. Si sacamos esta Ley yo sé que tenemos que pensar profundamente, tenemos que analizar siempre con los pueblos indígenas; yo rogaría que nos hagan participes. Yo quiero participar y quiero hablar por mi Departamento Potosí que vivimos todo el tiempo con la minería no tenemos trabajo, pocas regalías ingresan al Departamento, quizás otros departamentos no nos responden eso y no hay un buen agradecimiento ya que podríamos hacer, tal vez las anteriores autoridades se equivocaron por sacar pocas regalías y pido siempre eso. Siempre agradecida por cederme la palabra Señor Presidente.)

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

En primer lugar, me estoy incorporando por el permiso que he solicitado, es muy importante hablar sobre este tema tal vez podemos hablar mucho de esta situación, yo soy de Potosí, pero no solamente camino por ahí, sino que he entrado a bocamina a trabajar a majar la peña. Eso soy, primera vez estoy en este lugar anteriores autoridades que han pasado y que han estado en este lugar también hablaron de minería.

Pero, que ha hecho hasta ahora no han hecho nada aquí estoy viendo muchos que han pasado por este lugar la minería ilegal, es verdad hay pues esa minería ilegal quién ha fomentado eso, ha fomentado pues el masismo que todos conocen, durante 20 años se han enriquecido hasta autoridades, el mercurio quién utiliza acaso utilizamos los que trabajamos en el Estaño, en la Plata no utilizamos, utilizarán pues los que explotan el oro en ese lugar sí están utilizando mercurio.

Hay que pensar en la Ley Minera los que estamos aquí tenemos que pensar y tenemos que analizar como esa Ley está caduco o está todavía puede funcionar como una Ley, eso es lo que tenemos que pensar para eso creo que estamos aquí los parlamentarios, los padres de la Patria, que nos llaman es verdad también que la mayoría tiene que tecnificarse ya no tiene que ser como aquellos años, la minería en Potosí está 700 años por si acaso desde la colonia, la montaña de plata que llamamos está cayéndose a pedazos quién dice algo, esa montaña de planta tiene historia, está en nuestro Escudo Nacional de Bolivia, ahí está la minería de Potosí ha mantenido a Bolivia y sigue manteniendo con sus regalías.

Pero, no recibe como tiene que recibir está repartiendo a sus hermanos departamentos, pero no lo reconocen, por eso decimos muchas veces que Bolivia debe a Potosí, cuándo nos devolverán, por eso compañeros siempre hay que analizar esto y le estoy indicando que esta mano ha entrado a bocaminas a bajar la peña, no hablo nomás he trabajado y sigo trabajando hasta ahora, tal vez pocos conocen la mina como es la mina, entramos a la mina bajo la tierra a unos 800 a 1000 metros bajo la tierra estamos, pero trabajando para mantener nuestra familia y también a Bolivia y al mundo entero desde la colonia. Con esas palabras quiero terminar mí intervención Senador Presidente y quisiera hablar horas y horas no se puede ya.

Sen. Presidente: Gracias, Senador por sus sentidas palabras, son realmente bien recibidas aquí en la Cámara de Senadores.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todos los colegas, senadoras y senadores y buenas tardes a todos.

Casi en el plan ya han dicho muchos todos y yo quisiera rogar a todos senadores mi persona está trabajando también en la Ley Minera y si alguien está trabajando lo podemos juntar y empezar a reforzar, para mí sería bien hermoso, ¿No es cierto?, pero también invito aquí a todos los senadores y senadoras vayan al lugar porque si aquí teóricamente con reuniones con los mineros o con los cooperativistas, asalariados nos vamos a reunir no vamos a sacar una buena Ley tenemos que llegar al terreno, o sea, los mineros ilegales de dónde vienen porque el trámite hay adentro es burocrático o hay intereses personales o sino con los ciudadanos de las comunidades, por eso hay minería ilegal, cuántos muertos ha habido en el Departamento de La Paz, cuando ha levantado el fiebre de oro por Yane, se recuerdan, cuántos muertos hasta se han matado muchas familias, yo creo que tenemos que adecuar nuestra Ley minera acorde a Bolivia.

Yo agradezco infinitamente a nuestro creador a Dios que todavía tenemos este mineral, que podemos decir vamos a tener plata sino hubiera mineral que haríamos compañeros que estaríamos pensando hacer ahora, por eso es importante que cada sector también piense en el agro ahí decía la Senadora de Potosí en qué vamos a trabajar justamente tenemos que sustituir este trabajo minero con algo compañeros y para eso hay que trabajar todos unidos, yo creo que esta Gestión hemos venido no a responder a los jefes sino a legislar y a conformar que leyes para venir a años venideros dejar una Ley boliviana acorde. La Ley del Minero es obsoleto, es obsoleto ese minero que quiere aportar quiere surgir hasta el Banco no le presta un minero no puede prestarse diciendo que es minero, o sea, hay ver de todo lado querido senadores usar la tecnología es importante.

Yo me pregunto, ¿el satélite Tupak Katari nos servirá? ¿porque nos tendría servir eso habrán construido con una meta y nos habrá dado algo de beneficio a los bolivianos? y me pregunto la fecha vencimiento es 2030, de 2030 qué vamos hacer y creo que un

satélite se puede autofinanciar todavía porque los mineros tienen que estar calando semanas y meses bajando algunos mineros buscando el oro y no encuentran y otro lugar entran y es que no estamos facilitando también la tecnología, creo que hay de este PIO ha salido muchas dudas, y les invito a todos los senadores que podamos trabajar y si alguien está trabajando lo juntemos, pero sería bien preciso ir a visitar compañeros, Bolivia tiene varios minerales. Yo les invito al Departamento de La Paz nomás vayan por Apolo, vayan por Pelechuco, vayan por Charazani, Aucapata, Tipuani, Guanay, Chima, Unotuloni, Caranavi, vayan por Inquisivi, vayan por Mina Argentina, Caracoles, Arcopongo, vayan compañeros van a ver que traen harto mineral.

Pero, qué pasa con la minería ilegal porque lo trabajan ilegal y lo venden ilegal, hay rescatadores también de otros países compañeros si ponemos normas y yo sé que esa minería hermanos nos daría más plata más plata, Bolivia no tendría que estar prestándose sino construir con su propia economía, por eso les invito senadores y senadoras puedan unirse, tenemos un cierta parte avanzado posterior consensuamos con los mineros, también hay que adecuarlos a los compañeros mineros y no son todos los que hacen daño a la minería, hay lugares hay formas de hacer una minería sana. Quien les habla fabrica todos los insumos de minería Pelton, Samalgamadoras, Cribas, Chancadoras todo se puede fabricar aquí todavía no se puede traer, ahí se puede implementar la tecnología.

Yo creo, adecuando a la minería se puede hacer muchos mejor queridos compañeros, ahí decía el Senador Flores, que él ha trabajado en la mina si antes se trabajaba a pulso con taqueador, con cuchillo, con combo se trabajaba antes, seguramente que ha trabajado después ha aparecido las perforadoras Yetadlas ha aparecido debe conocer yo creo que senadores es mucho, yo siempre he despertado mi Señor padre era minero, pero yo no he trabajado sí fabricamos esos insumos de minería.

Yo creo, que compañeros todos debemos unirnos y cada Departamento somos responsables también para juntar y hacer una Ley fuerte, tenemos que visitar nuestros lugares que tenemos minerales, tenemos en La Paz, compañeros y otros departamentos, tenemos: zinc, plata, plomo, estaño, cobre, sieleta, uranio, hierro, aluminio, oro y muchas cosas más en el Departamento de La Paz, así como ha sido el pilar fundamental económico Potosí también es La Paz, siguiendo por Oruro hay que reconocer a esos 3 departamentos y van a seguir todavía y otros departamentos se vienen también con lo que es el oro, en la Amazonía, en Santa Cruz, está apareciendo el oro, solamente hay que adecuarlo con una Ley que pueda respaldar la venta.

Ahora, senadores sale el oro ilegal a los países vecinos, porque no hay una normativa, entonces yo creo que hay que trabajar una normativa bien clara y actualizada acorde al país que vivimos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Gracias, Presidente.

Con carácter previo, como ya es de su conocimiento Presidente, tengo viaje a la ciudad de Santa Cruz, justo con el Tribunal Agroambiental, solicito amparando el artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito permiso.

Sen. Presidente: En consideración. Aprobado.

Nuevamente ha solicitado la Senadora Crispín, es una vez por Senador. Sin embargo, es el último que le vamos a conceder.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: El tema en respecto no es el tema en debate. Sin embargo, creo yo el Senador colega tiene mucha razón estamos quedando muy mal ante la población son 15 senadores ausentes por diferentes circunstancias, creo que deberíamos regular y no dice el Reglamento de alguna manera tal vez copiar siempre he dicho se vas a copiar lo bueno se puede hacer la Cámara de Diputados se pronuncia con todos los proyectos que se va a tratar en el día y eso ayuda también a que podamos conocer a nuestros asesores y a la población para ver qué temas vamos a tratar, por un lado conocer que es lo que se va a tratar para que no sea simplemente un Orden del Día vacío. Como sugerencia.

Por otro lado, establecer los días que vamos a llevar la Sesión para que los colegas no agenden en esos días que tenemos Sesión porque los temas que tratamos en aquí son importancia nadie va a decir que no son importantes mejor me voy a mi reunión, entonces creo se podría establecer un cronograma por todas las semanas, he podido ver quienes en la última semana nos hemos podido reunir el miércoles y jueves a las dos de la tarde tal vez podría ser de manera regular para que ningún colega tenga que agendar en ese horario reuniones, salvo como aquellos que señalo que el Senador que acaba de salir dijo que ya tenía una reunión programada en otro Departamento salvo, ello, pero ya no salidas para que no sea una falta de respeto hacia la población como se está transmitiendo no van a decir 15 senadores han faltado, van a decir todos los senadores no trabajan.

Entonces, mediante ello yo les pido como sugerencia establecer esos dos días laborales en temas de Sesión y ya para que no tengamos estos percances, no será bonito ver las sillas vacías, 15 senadores no es poco no son 2 ni 3 son 15, para que podamos nosotros mostrar la transparencia y eficiencia con la que se quiere trabajar.

Sen. Presidente: Sí, eso habíamos quedado habíamos establecido aquí en Plenaria los días de Sesión era miércoles y jueves, hoy hemos intentado hacer temprano, bueno la Agenda del Ministro no era posible en la mañana, por eso hemos tenido que hacer en la tarde.

Sin embargo, las próximas sesiones donde no dependamos de terceros, obviamente iniciarán en la mañana siempre mejor para que todos podamos programar mejor nuestro tiempo y si no hay oposición seguimos manteniendo esos dos días para sesiones mínimamente, es decir, miércoles y jueves entendiendo los otros días hay trabajo en Comisiones y hay trabajos en las regiones también hay reuniones de Bancada y hay una serie eventos que los senadores que tienen que asistir.

En cuanto al tema de Agenda sí estamos pasando en digital todo lo que es el contenido, entiendo que está llegando correctamente para que sepan todo lo que se tiene que tratar en el día, la única dificultad que tenemos ahí que queremos también corregir el Reglamento es hasta las 18:00 de la tarde del día previo, se puede recibir documentación que tiene que entrar para el tratamiento en la Sesión eso hace que el equipo trabaje casi hasta las 12 de la noche para poder completar y a primera hora del día siguiente pasarles toda la información que vamos a trabajar en las sesiones. Eso sí está previsto.

Pero no me parece la mala idea, regularicemos el tema de licencias también cuando estemos discutiendo el tema de Reglamento, que espero sea la próxima Sesión. Aprovecho más bien para pedir a las Bancadas agendemos las reuniones para discutir a fondo los contenidos y podamos acordar todos los cambios que necesitamos en el Reglamento.

Habiéndose concluido la lista de oradores, quiero felicitar a los senadores, hemos tenido realmente un gran debate, sé que han quedado muchas cosas pendientes sobre todo ha quedado agendada, creo mucha tarea para en adelante en este tema, seguramente vamos a tener que trabajar hacer informes, pero también el tema de la Ley lo comentaron varios los senadores y otros instrumentos que se requieran para este tema. Creo que el objetivo del debate ha sido plenamente alcanzado siempre queda la insatisfacción de no poder decir todo, pero se han comentado muchos temas de mucha urgencia y mucha importancia para el país.

Como corresponde, doy por concluido el acto de fiscalización

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Minuta de Comunicación:

2.1 La Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, presenta los siguientes Proyectos de Minuta de Comunicación; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General:

2.1.1 Que recomienda al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, realizar, a través de las instancias técnicas departamentales competentes, la evaluación inmediata de los daños ocasionados en la infraestructura vial del Departamento.

Sen. Presidente: La Senadora a pedido que sea tratado con Dispensación de Trámite como corresponde nuestro Reglamento.

La solicitante es la Senadora Kathia Lisbeth Quiroga. No esta. Remítase a la Comisión esta solicitud.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.1.2 Que recomienda al Ministro de Defensa, disponer a través del Viceministerio de Defensa Civil, la evaluación técnica inmediata de caminos y vías de acceso afectados por las inundaciones en el Municipio de San Antonio de Lomerío, con el objeto de identificar los criterios que requieren intervención urgente y determinar las medidas necesarias para restablecer la transpirabilidad.

Sen. Presidente: Es el mismo caso que anterior a pedido la Senadora la Dispensación de Trámite, al no encontrarse presente y no hay justificación, remítase a la Comisión para el trabajo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.1.3 Que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC, realizar una evaluación técnica inmediata del estado de los tramos de la Red Vial Fundamental que se encuentran afectados de San Antonio de Lomerío y zonas aledañas.

Sen. Presidente: Ocurre lo mismo, remítase también esta solicitud a la Comisión respectiva.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 La Senadora Antonieta Alcón Sánchez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Instituto Tecnológico IAI, en reconocimiento a su trayectoria institucional y su contribución a la formación técnica; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: La Senadora Alcón no está presente. Sí y su titular adelante.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Presidente. Por la delegación de la colega Senadora María Antonieta Alcón Sánchez, quién no se encuentra esta semana habilitada y al amparo del artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito al Pleno Dispensación del Trámite para el Homenaje Camaral al Instituto Tecnológico Industrial IAI, que es del Departamento de Oruro.

Se trata de una prestigiosa institución educativa fundada el 19 de marzo de 1968, que ha dedicado más de 5 décadas a la formación técnica de profesional de jóvenes también de adultos, contribuyendo de manera significativa al desarrollo educativo al desarrollo productivo y social del Departamento de Oruro y del país en general y sobre todo Senador Presidente y colegas considerando que la próxima semana indicada institución celebra 58 años de vida es que presentó esta solicitud a nombre de la Senadora María Antonieta Alcón Sánchez, para que se pueda otorgar un reconocimiento a esta trayectoria al compromiso social y aporte permanente a la educación técnica de Bolivia de este instituto. Por estas razones apelo a todos ustedes colegas para que apoyen la Dispensación antes solicitada y aprueben la misma.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Instituto Tecnológico I.A.I., fundado el 19 de marzo de 1968, constituye una institución educativa dedicada a la formación técnica industrial, contribuyendo durante décadas a la capacitación profesional de jóvenes y adultos del Departamento de Oruro.

Que, el Instituto Tecnológico I.A.I. desarrolla programas de formación profesional a nivel técnico medio y técnico superior en áreas industriales y tecnológicas, contribuyendo al fortalecimiento del aparato productivo nacional.

Que, el Instituto Tecnológico I.A.I. forma parte del Movimiento Internacional de Educación Popular Fe y Alegría, promoviendo una educación inclusiva, integral y orientada al servicio de la sociedad.

Que, el Instituto Tecnológico I.A.I. se ha consolidado como una institución referente en la formación técnica industrial en el Departamento de Oruro, aportando al desarrollo educativo, tecnológico y productivo del país.

Que, el Instituto Tecnológico I.A.I., actualmente se dedica a impulsar y liderar la formación profesional y capacitación laboral de la región, ampliando la cobertura territorial y siendo modelo en todas las áreas a través del fortalecimiento organizativo, económico, tecnológico y pedagógico.

Que la Senadora María Antonieta Alcon Sánchez propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al INSTITUTO TECNOLÓGICO I.A.I.** del Departamento de Oruro, por su destacada trayectoria institucional y por su importante contribución a la formación técnica y tecnológica de profesionales, aportando al desarrollo educativo, social y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3.2 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Barrio San José Obrero del Municipio de Yacuiba Región Autónoma del Gran Chaco, en conmemoración a sus 60 años; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Gracias, Senador Presidente. A los miembros de la Directiva a todos los senadores que se encuentran dentro de este Hemiciclo.

Yo quiero hacer referencia al Barrio San José Obrero de Yacuiba, ya que solamente a través de los años y a través del trabajo de las directivas y los propios vecinos se ha ido consolidando como un punto de convergencia para todos los yacuibeños porque no solamente celebra un aniversario rescate y pondera el día del Padre. Pero también celebra la fiesta religiosa de San José.

Entonces, da lugar también una serenata que de alguna manera cuide y precautela nuestras costumbres y tradiciones a través de una ordenanza municipal en el año 2011, el Consejo Municipal institucionaliza este lugar con la finalidad de todos los vivientes de Yacuiba puedan celebrar esta fecha en este barrio, este barrio es frontera con Argentina y este barrio tiene muchas unidades educativas tiene previos deportivos tiene nuestro estadio provincial también en ese entendido con la finalidad de ponderar este trabajo que se viene mantener la unidad y realzar esta fecha tan importante es que solicitamos que se pueda aprobar este Homenaje Camaral también quiero aclarar que a través de una Declaración Camaral N° 165/2021-2022, se hace un reconocimiento.

Sin embargo, los vecinos y dirigentes manifiestan que este reconocimiento no llegó a sus manos y con la finalidad de rectificar esta situación que he presentado, también este Homenaje Camaral Senador Presidente.

Sen. Presidente: También ha solicitado la Dispensación de Trámite, es decir, que nos acojamos al artículo 107 del Reglamento, para eso necesitamos considerar la Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que, entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores, está la de: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el barrio "San José Obrero" fue fundado hace 60 años en la ciudad de Yacuiba, en honor al santo "San José", cuya celebración está enlazada al Día del Padre Boliviano.

Que, la Junta Vecinal "Barrio San José Obrero" cuenta con Personería Jurídica emitida por el entonces Prefecto del Departamento de Tarija, Dr. Gustavo Ugarte Ruiz, mediante Resolución Prefectural N° 026-95 de 24 de febrero de 1995.

Que, este populoso barrio fue cuna de importantes hombres y mujeres chaqueños que sobresalieron en la cultura, el folclore, la ciencia, el deporte y la política, aportando a la región destacados profesionales.

Que, cuenta con importantes aspectos en su desarrollo, tales como: la Unidad Educativa Socioproductiva "Aroma", el Colegio Raúl Antelo, el Colegio Germán Busch, el CEA para adultos, la Capilla San José Obrero y el Estadio Provincial Ovidio Messa Soruco, conocido comúnmente como el Estadio Provincial, principal estadio de fútbol en Yacuiba.

Que, junto a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, por disposición de la Ordenanza Municipal 11/2011, año a año se organizan las actividades programadas por el Día del Padre y la famosa serenata, a la que acuden vecinos y habitantes de Yacuiba y comunidades cercanas, donde se resalta la fe, el civismo y el folclore chaqueño.

Que, la Cámara de Senadores, en la gestión 2021-2022, emitió la Declaración Camaral N° 165/2021-2022, rindiendo un justo y merecido homenaje en conmemoración a sus cincuenta y seis años de fundación.

Que la Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al barrio "San José Obrero"**, en su **60° aniversario de fundación,** uno de los barrios más antiguos del Municipio de Yacuiba, Región Autónoma del Gran Chaco del Departamento de Tarija, a celebrarse el 19 de marzo del presente año.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Correspondencia.

1. Proyecto de Homenaje Camaral:

1.1 La Senadora Judith Rosario García Coca, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas, en reconocimiento a su trayectoria histórica, cultural, productiva y autonómica de esta región.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Peticiones de Informe Escrito:

2.1 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, informe sobre las políticas públicas para fomentar la producción de productos agroindustriales con valor nutritivo en la Amazonía boliviana implementada desde la gestión 2024, en aplicación a la Ley N° 1567 de 8 de julio de 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.2 El Senador Cesar Mentasti Padilla, solicita al Ministro de la Presidencia, a través del Viceministerio de Autonomías, informe las razones por las que, hasta la fecha, la solicitud de Testimonio y copia legalizada, presentada por la Cámara Boliviana Italiana de Comercio e Industria no fue atendida; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.3 El Senador José Sánchez Aguilar, solicita al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, informe cuál es la situación Epidemiológica actual del Chinkingunya en el departamento, detallando número de casos sospechosos, confirmados y destacados en la presente gestión; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

2.4 La Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, solicita:

2.4.1 Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si en el Municipio de San Antonio de Lomerío existen áreas mineras; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.4.2 Al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe si la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC ha recibido informes técnicos respecto a los daños de la red vial fundamental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

2.4.3 Al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, informe si el Municipio de San Antonio de Lomerío cuenta con proyectos de inversión pública registrados en el SIGEP; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 268/2025-2026(Tema: Regulación tarifaria del transporte público urbano y el control de precios); N° 402/2025-2026;(Tema: Resolución Municipal N° 100/2025 estudio técnico de costos y hojas de costos actualizados); N° 294/2025-2026;(Tema: Caso Tola contra Alanoca CUD:201502022503024).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

3.2 El Ministro de la Presidencia, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 329/2025-2026 (Tema: Protocolos sobre el tráfico de flora y fauna); N° 212/2025-2026 (Tema: Decreto Supremo 5503); N° 23/2025-2026 (Tema: Denuncia de corrupción).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionarios.

Sen.ª Secretaria:

3.3 El Ministro de Minería y Metalurgia, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 303/2025-2026 (Tema: Lista de contratos mineros).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen.ª Secretaria:

3.4 El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 366/2025-2026 (Tema: Registros institucionales).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Sen.ª Secretaria:

3.5 El Ministro de Hidrocarburos y Energías, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 346/2025-2026 (Tema: estado del proyecto de construcción Electrificación Rural Municipio de Calacoto La Paz).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Actas de Comisión:

4.1 La Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4.2 El Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de la Comisión Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite Acta de la Novena Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

4.3 El Senador José Sánchez Aguilar, Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite la Acta de la Octava Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Remisión:

5.1 El Senador Branko G. Marinkovic Jovicevic Presidente de la Comisión de Tierra y Territorio Recursos Naturales y Medio Ambiente, solicita prórroga para el tratamiento del Proyecto de Ley N° 044/2025-2026, "Joky de Protección Integral y Bienestar animal".

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a conocimiento del Senador Proyectista.

Sen.ª Secretaria:

5.2 El Director General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores, pone en conocimiento y consideración memorial de denuncia de la señora Lisseth Rojas Prado en contra de Alcalde del Municipio de Tiquipaya y otros, por incumplimiento de deberes, probable peculado, atentado contra el patrimonio natural, recomienda remitir antecedentes a la Comisión correspondiente.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a conocimiento de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio

Ambiente.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Minuta de Comunicación:

1.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Alcaldesa Municipal de El Alto, gestione el diseño, emplazamiento y construcción de un monumento al Cóndor Andino (Kuntur Mallku) en el eje neurálgico de la Ceja, concebido como hito urbano que jerarquice el ingreso a la ciudad y represente la soberanía, altitud y el Patrimonio Natural y Cultural declarado mediante la Ley N° 1525.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME COTEYA/MC No. 002/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN A LA ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO.**

FECHA: **10 de marzo de 2026.**

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

El 3 de 2026, la Senadora María Elena Pachacute Ticona presentó a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, un Proyecto de Minuta de Comunicación para la Señora Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, conforme al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente contenido:

RECOMIÉNDESE

A la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto que, en el marco de sus atribuciones y competencias, gestione de manera inmediata.

Proceder, a través de las instancias técnicas correspondientes (Secretaría de Movilidad Urbana y Secretaría de Infraestructura Pública), a la reubicación del monumento a Ernesto "Che Guevara actualmente situado en el sector de La Ceja (Distrito 1).

Gestionar el diseño, emplazamiento y construcción de un Monumento Monumental al Cóndor Andino (Kuntur Mallku) en el eje neurálgico de La Ceja. Este debe ser concebido como un hito urbano que jerarquice el ingreso a la ciudad y simbolice la soberanía, altitud y el Patrimonio Natural y Cultural declarado mediante la Ley N° 1525.

Implementar un plan de mejora del entorno paisajístico y luminotécnico en el área del nuevo monumento, con el fin de convertir este espacio en un punto de referencia turística y un símbolo de orgullo e identidad para las y los ciudadanos de El Alto.

El Proyecto de Minuta de Comunicación contiene la siguiente documentación:

- Antecedentes.
- Normativa vigente
- Minuta de Comunicación.

2. MARCO JURÍDICO.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, el presente informe se sustenta de la siguiente forma:

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 108. "Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores.

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial".

Artículo 346. "El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales.

La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión".

Artículo 381.

"I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo

2.2. LEY N° 1525-LEY INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONDOR ANDINO, KUNTUR MALLKU (VULTUR GRYPHUS), DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

Artículo 1º.- (Objeto) "La presente Ley tiene por objeto garantizar la protección y conservación del Cóndor Andino, Kuntur Mallku (Vultur gryphus) en el Estado Plurinacional de Bolivia".

Artículo 4º.- (Declaratoria) "Se declara al Cóndor Andino, Kuntur Mallku (Vultur gryphus) Símbolo, Patrimonio Natural y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia".

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). "El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio".

Artículo 34. (Naturaleza y Rol). "El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento".

Artículo 46. (Naturaleza). "Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores

dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas".

Artículo 161. (Trámite). "I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopte decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno".

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la Senadora María Elena Pachacute Ticona se enmarca formalmente dentro de las atribuciones previstas por el artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que reconocen a este instrumento como una expresión institucional de recomendación dirigida a autoridades del nivel central y de los gobiernos autónomos. Desde el punto de vista competencial, la Cámara de Senadores tiene plena facultad para emitir recomendaciones al Órgano Ejecutivo municipal, siempre que no invada competencias exclusivas ni sustituya la voluntad administrativa de la entidad autónoma

En cuanto al objeto material de la Minuta, la recomendación dirigida a la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto se vincula con competencias expresamente reconocidas a los gobiernos municipales en el artículo 302 de la Constitución, particularmente en lo referido a la planificación del desarrollo humano, la preservación del medio ambiente y la construcción y mantenimiento de infraestructura y bienes de dominio municipal. En consecuencia, la propuesta no configura una intromisión competencial, sino una exhortación política dentro del marco de coordinación interinstitucional.

La fundamentación jurídica relativa a la protección del Cóndor Andino encuentra respaldo expreso en la Ley N° 1525, que declara al Kuntur Mallku símbolo, patrimonio natural y cultural del Estado. Asimismo, los artículos '346 y 381 de la Constitución refuerzan el carácter estratégico del patrimonio natural y la obligación estatal de establecer medidas para su conservación. Desde esta perspectiva, la iniciativa tiene coherencia normativa en cuanto promueve la visibilizarían simbólica de una especie declarada patrimonio nacional.

No obstante, es necesario precisar que la Ley N° 1525 no establece una obligación directa para los gobiernos municipales de erigir monumentos ni sustituir iconografía urbana existente, sino que fija un marco de protección y declaratoria simbólica. En ese sentido, la Minuta debe ser cuidadosamente formulada como recomendación política orientada a fortalecer la identidad cultural y ambiental, evitando presentarla como mandato derivado automático de la Ley, lo que podría interpretarse como una extensión indebida de su alcance normativo.

Desde el punto de vista de técnica legislativa, es jurídicamente relevante destacar que las Minutas de Comunicación, conforme al artículo 160 del Reglamento General, son instrumentos de recomendación y no generan efectos vinculantes. Por tanto, su pertinencia debe evaluarse no solo en términos de legalidad formal, sino también de oportunidad política y razonabilidad institucional. En este caso, la materia abordada identidad simbólica urbana y patrimonio natural se inscribe dentro del debate público legítimo, aunque requiere una formulación prudente para evitar tensiones innecesarias con la autonomía municipal.

Asimismo, la invocación de los deberes constitucionales previstos en el artículo 108, relativos a la defensa de los símbolos y la protección del medio ambiente, refuerza el sustento axiológico de la propuesta. Sin embargo, dichos deberes son de carácter general y no habilitan por sí mismos decisiones administrativas concretas, por lo que deben ser utilizados como marco orientador y no como fundamento directo de una obligación específica de actuación municipal.

En términos de pertinencia institucional, la Minuta resulta viable siempre que se consolide como una exhortación orientada a promover el fortalecimiento de la identidad cultural y ambiental de la ciudad de El Alto, en armonía con la Ley N° 1525 y las competencias municipales. Para ello, se recomienda introducir modificaciones por estilo y precisión conceptual, adecuando el lenguaje a la naturaleza no vinculante del instrumento y eliminando afirmaciones que puedan interpretarse como imposición o descalificación histórica.

En conclusión, el Proyecto de Minuta de Comunicación es jurídicamente procedente en cuanto a su forma, competencia y materia, pero requiere modificaciones por estilo, técnica legislativa y pertinencia en su aprobación, a fin de garantizar que su contenido respete plenamente la autonomía municipal, se ajuste al alcance real de la normativa invocada y preserve el carácter institucional, sobrio y recomendatorio que debe caracterizar a una expresión formal de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes previamente expuestos y conforme el análisis del presente informe, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina que el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Señora Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto es viable con enmienda.

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno Camaral APROBAR CON ENMIENDA el presente Proyecto de Minuta de Comunicación de dirigida a la Señora Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

Es cuanto se tiene bien informar, salvo mejor criterio de las Senadores y Senadores miembros de esta comisión.

La Paz, 10 de marzo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originarias y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE

A la Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto que, en el marco de las competencias exclusivas establecidas en el Artículo 302 Parágrafo I numerales 2, 5 y 28 de la Constitución Política del Estado, y en observancia de lo dispuesto por el Artículo 4 de la Ley N° 1525 de 9 de noviembre de 2023, gestione de manera inmediata las siguientes acciones:

1. Gestionar el diseño, emplazamiento y construcción de un Monumento Monumental al Cóndor Andino (Kuntur Mallku) en el eje neurálgico de La Ceja, concebido como hito urbano que jerarquice el ingreso a la ciudad y represente la soberanía, la altitud y el Patrimonio Natural y Cultural declarado mediante la Ley N° 1525.

2. Disponer, a través de las instancias técnicas competentes —Secretaría de Movilidad Urbana y Secretaría de Infraestructura Pública— la reubicación del monumento a Ernesto "Che" Guevara actualmente emplazado en el sector de La Ceja, Distrito 1, conforme a criterios técnicos, urbanos y administrativos.

3. Implementar un plan integral de mejoramiento paisajístico y luminotécnico en el entorno del nuevo monumento, a fin de consolidar este espacio como punto de referencia turística y como símbolo de identidad y orgullo para las y los ciudadanos de El Alto.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 38/2025-2026, al Departamento de Cochabamba en conmemoración a su primera fundación como "Villa de Oropesa".

-Asume la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 012/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC - N° 038/2025-2026 "AL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA CONMEMORANDO SU PRIMERA FUNDACIÓN COMO VILLA DE OROPESA".**

FECHA: **10 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

EI 20 de febrero de 2026, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral al Departamento de Cochabamba en conmemoración a su primera fundación como Villa de Oropesa. El mismo fue numerado como PHC 038/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje
- Antecedentes.
- Reseña histórica
- Marco Legal
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción
- Documentación de respaldo

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Articulo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgar homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/lo digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El análisis de pertinencia jurídica del Homenaje Camaral al Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su primera fundación como Villa de Oropesa, debe partir de la competencia constitucional expresa atribuida a la Cámara de Senadores. El artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado faculta a este Órgano Legislativo a reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado, atribución que no se limita a personas naturales, sino que se extiende a pueblos, regiones y entidades territoriales cuya trayectoria histórica y aporte al país resulten significativos.

En concordancia con el artículo 269, parágrafo I, de la Norma Suprema, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. En ese marco, el Departamento de Cochabamba constituye una entidad territorial reconocida constitucionalmente, con identidad histórica propia y relevancia estructural en la configuración política, económica y social del Estado, lo que legitima su consideración como sujeto de homenaje institucional.

El artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que la Cámara rendirá homenaje en Sesión del Pleno a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según reglamento específico. Esta disposición habilita formalmente la misión de homenajes por efemérides departamentales, cuando estas revistan trascendencia histórica, como ocurre con la conmemoración de la fundación de la antigua Villa de Oropesa, antecedente directo del actual Departamento de Cochabamba.

Asimismo, el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales contempla expresamente la procedencia de proyectos de homenaje por efemérides nacionales, departamentales, municipales o regionales, así coma por sucesos históricos relativos a la historia del país. En consecuencia, la conmemoración de los cuatrocientos cincuenta y cinco años de la fundación de la Villa de Oropesa se adecua plenamente al objeto y alcance de la normativa reglamentaria vigente.

Desde el punto de vista histórico, la región de K'ochapampa, posteriormente denominada Kanata y finalmente Villa de Oropesa, posee antecedentes prehispánicos vinculados al Kollasuyu del Tawantinsuyo, con presencia de pueblos originarios que conformaron la base étnica y cultural del valle. Este pasado precolonial refuerza la continuidad histórica del territorio y su aporte a la construcción del Estado boliviano en su dimensión plurinacional.

La fundación formal de la Villa de Oropesa el 15 de agosto de 1571, bajo autoridad virreinal, constituyó un acto jurídico-político que dio origen a una entidad urbana organizada institucionalmente mediante cabildo, provisión real y designación de corregidor, configurando el germen de la actual Cochabamba. Este acontecimiento no solo tiene relevancia histórica. sino también jurídica, al representar la formalización de una estructura administrativa que perduró y evolucionó hasta convertirse en uno de los departamentos ms importantes del país.

La evolución de Cochabamba desde su condición de villa colonial hasta su consolidación como departamento demuestra una trayectoria institucional sostenida, marcada por su aporte agrícola, comercial, cultural y político al desarrollo nacional. Tal continuidad histórica y contribución estructural constituyen elementos objetivos que justifican el reconocimiento público por parte del Órgano Legislativo.

En ese contexto, el proyecto de Homenaje Camaral presentado par la Senadora proyectista cumple con el procedimiento previsto en el Reglamento General y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, al haber sido remitido a la comisión competente para su análisis, debate y emisión de informe, garantizando el principio de legalidad y el debido trámite parlamentario.

No obstante, del análisis efectuado en comisión se advirtió la necesidad de introducir modificaciones por razones de estilo, técnica legislativa y precisión conceptual, a fin de armonizar la redacción con el lenguaje institucional propio de los actos camarales.

En consecuencia, desde la perspectiva constitucional, reglamentaria e histórica, el Homenaje Camaral al Departamento de Cochabamba par la conmemoración de la fundación de la Villa de Oropesa resulta jurídicamente procedente, encontrándose debidamente sustentado en el marco normativo aplicable y en la relevancia histórica del acontecimiento, siendo pertinente su aprobación con modificaciones para garantizar coherencia formal, seguridad jurídica y adecuada técnica legislativa.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisi6n por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 038/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Departamento de Cochabamba en conmemoración a su primera fundación como Villa de Oropesa es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje camaral PHC N° 038/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Departamento de Cochabamba en conmemoración a su primera fundación como Villa de Oropesa, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 10 de marzo de 2026

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el 15 de agosto de 1571 se realizó la fundación de la Villa de Oropesa, antecedente histórico de la actual Cochabamba, hecho que marcó el inicio de su organización institucional y el desarrollo de una identidad histórica, cultural y social que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Que, el Departamento de Cochabamba, desde sus raíces prehispánicas en el Kollasuyu hasta su consolidación como entidad territorial del Estado Plurinacional de Bolivia, ha contribuido de manera significativa al desarrollo económico, productivo, cultural y político del país.

Que, la conmemoración de los cuatrocientos cincuenta y cinco años de la fundación de la Villa de Oropesa constituye una fecha de especial relevancia histórica que amerita el reconocimiento institucional de la Cámara de Senadores mediante la aprobación del correspondiente Homenaje Camaral.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Departamento de Cochabamba**, en reconocimiento a la conmemoración de los cuatrocientos cincuenta y cinco años de su primera fundación como "Villa de Oropesa", a celebrarse el 15 de agosto de 2026.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 39/2025-2026, a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, en conmemoración a su 170 aniversario.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 013/2025-2026

INFORME:

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 039/2025-2026 "A LA PROVINCIA PACAJES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EN CONMEMORACIÓN A SU 170° ANIVERSARIO".**

FECHA: **10 DE MARZO DE 2026**.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 25 de febrero de 2026, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, en conmemoración a su 170^0 aniversario. El mismo fue numerado como PHC 039/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.
El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.

- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.
Reglamento específico de Homenajes Camarales

Artículo. l (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). l. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El análisis de pertinencia jurídica del Homenaje Camaral a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz por su 170^{0} aniversario debe partir de la competencia constitucional expresa conferida a la Cámara de Senadores. El artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado faculta a este órgano legislativo a reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado, atribución que comprende no solo a personas naturales, sino también a entidades territoriales cuya trayectoria histórica e institucional sea relevante en la configuración del Estado boliviano.

En el marco del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. En consecuencia, la provincia constituye una unidad territorial reconocida por el ordenamiento constitucional, con identidad jurídica y administrativa propia, lo que la habilita como sujeto legítimo de reconocimiento honorífico por parte del Órgano Legislativo.

La creación de la Provincia Pacajes mediante Decreto de 29 de marzo de 1856 constituye el hito histórico—jurídico que sustenta su existencia formal dentro de la organización republicana del Estado. La conmemoración de 170 años desde dicha fecha representa una efeméride ^{s} de Significativa trascendencia institucional, al reflejar la continuidad histórica y administrativa de esta unidad territorial dentro del Departamento de La Paz.

Desde el punto de vista reglamentario, et artículo 96 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que la Cámara podrá rendir homenaje a pueblos o hechos relevantes de la historia nacional, mientras que el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regula el procedimiento y alcance de estos reconocimientos. En ese sentido, un aniversario provincial debidamente acreditado mediante antecedente histórico-jurídico encuadra plenamente en el objeto normativo que habilita la emisión de un Homenaje Camaral.

La Provincia Pacajes, integrada actualmente por ocho municipios y con capital en Coro Coro, constituye un espacio territorial con organización político—administrativa consolidada. Su estructura institucional refleja la vigencia del proceso de descentralización y autonomía previsto en la Constitución, lo que refuerza la legitimidad de un reconocimiento público que valore su continuidad histórica y su aporte al desarrollo regional.

El análisis demográfico presentado en los antecedentes, con datos censales comparativos entre 2012 y 2024, evidencia una dinámica poblacional significativa que impacta en la planificación territorial, prestación de servicios y políticas públicas. Este crecimiento poblacional no solo es un dato estadístico, sino un indicador de vitalidad institucional y social que reafirma la pertinencia de reconocer la trayectoria histórica de la provincia en su aniversario.

Asimismo, la vocación productiva predominantemente rural y las condiciones propias del altiplano paceño configuran un contexto particular de desafíos estructurales que han sido enfrentados históricamente por sus comunidades. El homenaje no implica una valoración coyuntural, sino el reconocimiento a un proceso histórico de permanencia, organización y aporte al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado en su conjunto.

En cuanto al procedimiento, se verifica que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N O 039/2025-2026 fue presentado formalmente ante la Presidencia de la Cámara de Senadores y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, acompañando la documentación exigida por el Reglamento Específico. Este cumplimiento procedimental garantiza la observancia del principio de legalidad y el respeto al trámite parlamentario correspondiente.

No obstante, del análisis efectuado por la Comisión se advirtió la necesidad de introducir modificaciones por razones de estilo, técnica legislativa y precisión conceptual. Dichas modificaciones no alteran el fondo del reconocimiento, sino que buscan adecuar la redacción a los estándares formales propios de un acto camaral, armonizar referencias normativas y precisar con mayor claridad el alcance territorial del homenaje.

En consecuencia, desde la perspectiva constitucional, reglamentaria e histórica, el Homenaje Camaral a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz por su 170^{0} aniversario resulta jurídicamente procedente. La efeméride se encuentra debidamente sustentada en un hito normativo de creación provincial, el procedimiento ha sido cumplido conforme al reglamento, y las modificaciones introducidas obedecen exclusivamente a criterios de estilo y pertinencia técnica, por lo que corresponde su aprobación con modificaciones por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUCIONES

Para finalizar; en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 039/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, en conmemoración a su 170 ^{0} aniversario es PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda: Al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N O 039/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje a la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, en conmemoración a su 170^{0} aniversario, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuando informo para fines Constitucionales y de Reglamento.

La Paz, 10 de marzo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, mediante Decreto de 29 de marzo de 1856 se creó la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, constituyéndose en una unidad político–administrativa con identidad histórica propia, cuya continuidad institucional se ha mantenido a lo largo de ciento setenta años de vida republicana.

Que, la Provincia Pacajes, integrada por ocho municipios y con capital en Coro Coro, representa un territorio de profunda raíz histórica, identidad cultural altiplánica y organización social consolidada, contribuyendo al desarrollo social, productivo y territorial del Departamento de La Paz.

Que, la conmemoración del CLXX (170) aniversario de creación de la Provincia Pacajes, a celebrarse el 29 de marzo, constituye una efeméride de relevancia departamental que amerita el reconocimiento institucional de la Cámara de Senadores.

Que, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Provincia Pacajes** del Departamento de La Paz, en conmemoración a su 170° de creación, reafirmando su memoria histórica, su identidad cultural y su aporte al desarrollo del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.3 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 40/2025-2026, al Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 188 aniversario.

-Reasume Presidencia, el Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas-

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA
No. 014/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC - N° 040/2025-2026 "AL MUNICIPIO DE PUNATA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, EN CONMEMORACIÓN A SU 188° ANIVERSARIO".**

FECHA: **10 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lb dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

EI 25 de febrero de 2026, el Senador Wilder Veliz Armas presentó en Presidencia de la Camara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral al Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 188° aniversario. El mismo fue numerado como PHC 040/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Articulo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgar homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de Senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual ser remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El análisis de pertinencia jurídica del Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 188° aniversario, debe partir de la competencia constitucional expresa conferida a la Camara de Senadores. El artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado establece como atribución de esta instancia legislativa la facultad de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado, disposición que habilita al Órgano Legislativo a rendir reconocimientos institucionales a entidades territoriales cuya trayectoria histórica, cultural o productiva haya contribuido al desarrollo del país.

En ese marco, corresponde señalar que los homenajes camarales constituyen actos institucionales de carácter honorifico mediante los cuales la Camara de Senadores reconoce hechos históricos, efemérides, instituciones o entidades territoriales que poseen relevancia dentro de la historia y el desarrollo del Estado boliviano. Por tanto, el reconocimiento al Municipio de Punata se inscribe dentro de esta tradici6n parlamentaria orientada a resaltar la memoria histórica y el aporte de las comunidades locales al fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.

Desde el punto de vista constitucional, el artículo 269 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. En consecuencia, el

municipio constituye una entidad territorial autónoma plenamente reconocida por el ordenamiento jurídico, con competencias propias y una identidad histórica e institucional consolidada, lo que lo convierte en sujeto legítimo de reconocimiento honorifico por parte de la Cámara de Senadores.

El Municipio de Punata posee una trayectoria histórica ampliamente documentada que se remonta a la época prehispánica, cuando la región estuvo habitada por pueblos originarios vinculados a la cultura andina y posteriormente influenciada por la expansión del Imperio Inca. Esta continuidad histórica se consolidó durante el periodo colonial con la fundación del asentamiento el 15 de febrero de 1781, constituyéndose desde entonces en un importante centro poblacional y productivo del Valle Alto cochabambino.

Asimismo, la evolución institucional de Punata se encuentra reflejada en el proceso histórico que llevó a su consolidación como unidad político-administrativa dentro del territorio nacional, destacando la creación de la Provincia de Punata mediante decreto del 18 de mayo de 1838 durante la Presidencia de Andrés de Santa Cruz, así como su posterior elevación al rango de ciudad mediante ley de 19 de enero de 1900. Estos hitos normativos reflejan la importancia histórica de Punata dentro de la organización territorial del país.

Desde una perspectiva socioeconómica, el Municipio de Punata constituye uno de los centros productivos más importantes del Valle Alto cochabambino. Su economía se basa principalmente en la producción agrícola y frutícola, destacándose cultivos como durazno, pera, manzana, ciruela, frutilla, maíz, papa y trigo, además de la actividad lechera y el comercio regional. Estas actividades productivas contribuyen significativamente a la economía regional y al abastecimiento alimentario de los mercados locales.

De igual manera, la identidad cultural de Punata representa un componente fundamental dentro del patrimonio cultural del departamento de Cochabamba. Tradiciones coma la producción artesanal del rosquete -que ha llevado a la ciudad a ser conocida como la "Capital del Rosquete"-, la elaboración de chicha y la preservación de ferias y festividades tradicionales reflejan una rica herencia cultural que constituye parte integral de la diversidad cultural del Estado boliviano.

En el ámbito institucional, el Municipio de Punata cuenta con una estructura territorial y administrativa consolidada, organizada en cinco distritos municipales que integran numerosas organizaciones territoriales de base. Asimismo, su población, que según el Censo de Población y Vivienda 2024 alcanza a 35.248 habitantes, evidencia una dinámica demográfica relevante dentro del Valle Alto, acompañada de servicios en áreas fundamentales como salud, educación y desarrollo productivo.

En cuanto al procedimiento legislativo, se verifica que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 040/2025-2026 fue presentado ante la Presidencia de la Cámara de Senadores y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis correspondiente, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales. La documentación presentada incluye antecedentes históricos, justificación, marco legal y respaldo documental, lo que permite sustentar adecuadamente la solicitud de reconocimiento institucional.

No obstante, del análisis efectuado por la Comisión se advirtió la necesidad de introducir modificaciones por razones de estilo, precisión conceptual y técnica legislativa, a fin de adecuar la redacción del proyecto a los estándares formales propios de los actos camarales. Dichas modificaciones no alteran el fondo del reconocimiento propuesto, sino que buscan mejorar la coherencia normativa, la claridad expositiva y la pertinencia institucional del homenaje.

En consecuencia, desde la perspectiva constitucional, histórica e institucional, el Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba por su 188° aniversario resulta jurídicamente procedente. La efeméride se encuentra debidamente sustentada en antecedentes históricos verificables, el procedimiento legislativo ha sido cumplido conforme al Reglamento y las modificaciones introducidas responden exclusivamente a criterios de estilo y pertinencia técnica, por lo que corresponde su aprobación con modificaciones por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 040/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 188° aniversario es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías,
recomienda:

Al Peno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 040/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 188° aniversario, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 10 de marzo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, fundado el 15 de febrero de 1781 y posteriormente consolidado dentro de la organización territorial del Estado, constituye una importante región histórica del Valle Alto cochabambino, destacada por su aporte al desarrollo social, económico y cultural del departamento.

Que, Punata, conocida como la "Perla del Valle", se caracteriza por su relevante vocación agrícola y frutícola, siendo un importante centro de producción de duraznos, peras, manzanas, maíz y otros productos agropecuarios que contribuyen al abastecimiento alimentario regional y al dinamismo económico del Valle Alto.

Que, el Municipio de Punata posee una rica identidad cultural reflejada en sus tradiciones, ferias y gastronomía, destacando la producción artesanal del tradicional rosquete, elemento emblemático de la cultura local que forma parte del patrimonio cultural y gastronómico del departamento de Cochabamba.

Que, el Senador Wilder Veliz Armas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Municipio de Punata** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su Centésimo Octogésimo Octavo (188°) aniversario, reconociendo su valiosa trayectoria histórica, su aporte al desarrollo productivo del Valle Alto y su riqueza cultural, que contribuyen al fortalecimiento de la identidad y el progreso del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.4 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 41/2025-2026, al Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 41 aniversario.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 015/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 041/2025-2026 "AL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, EN CONMEMORACIÓN A SU 41° ANIVERSARIO".**

FECHA: **10 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe.

I. ANTECEDENTES.

El 25 de febrero de 2026, el Senador Wilder Veliz Armas presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral al Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 41 ° aniversario. El mismo fue numerado como PHC 041/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.
Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Articulo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgar~ homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de Senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; las antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual ser remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

EI Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 041/2025-2026, presentado ante la Cámara de Senadores, tiene por objeto rendir un reconocimiento institucional al municipio de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, en conmemoración a su cuadragésimo primer aniversario de creación municipal. En ese marco, corresponde analizar la pertinencia jurídica, institucional y procedimental de dicho reconocimiento, efectos de establecer si el mismo se adecua a las atribuciones constitucionales y reglamentarias de la Cámara de Senadores.

En primer término, la Constitución Política del Estado establece en su Artículo 160 numeral 7 que es atribución de la Cámara de Senadores "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Esta disposición otorga a la Cámara Alta la facultad de reconocer públicamente a personas, instituciones, hechos históricos o entidades territoriales que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo del país, constituyendo el fundamento constitucional que respalda la emisión de homenajes camarales.

En concordancia con lo anterior, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que la Cámara rendir homenajes en Sesión del Pleno a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, conforme al reglamento específico aplicable. Esta disposición amplía el alcance del reconocimiento institucional, permitiendo que los homenajes camarales también están dirigidos a pueblos, regiones o municipios cuya trayectoria histórica o aporte al desarrollo nacional sea relevante.

Asimismo, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores establece el procedimiento y los criterios para la presentación, análisis y aprobación de este tipo de iniciativas legislativas. En particular, se reconoce la procedencia de homenajes vinculados a efemérides municipales, hechos históricos o acontecimientos de relevancia cultural y social para el país, lo que respalda jurídicamente la iniciativa presentada en relación con el municipio de Colcapirhua.

Desde una perspectiva histórica e institucional, el municipio de Colcapirhua fue creado oficialmente el 15 de abril de 1985 mediante la Ley N° 579, posteriormente modificada por la Ley N° 923 de 18 de marzo de 1987, constituyéndose como la Quinta Sección Municipal de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba. En consecuencia, la conmemoración de su aniversario constituye una efeméride oficial, dentro de la organización territorial del Estado, susceptible de ser reconocida mediante un homenaje camaral.

Adicionalmente, Colcapirhua posee una identidad histórica y cultural que se remonta a épocas prehispánicas, particularmente vinculada al sistema de almacenamiento agrícola del Imperio Inca mediante las denominadas "qollqas", estructuras utilizadas para el acopio de productos agrícolas. Este antecedente histórico refuerza la relevancia cultural del municipio y evidencia su aporte a la memoria histórica y patrimonial de la región.

En el ámbito productivo y económico, el municipio de Colcapirhua ha tenido históricamente una vocación agrícola, destacándose como un importante centro de cultivo y almacenamiento de granos dentro del valle central cochabambino. Esta actividad productiva ha contribuido al abastecimiento alimentario regional y ha formado parte de la dinámica económica de los valles interandinos del departamento de Cochabamba.

De igual manera, en las últimas décadas el municipio ha experimentado un importante proceso de crecimiento urbano y demográfico, consolidándose como parte fundamental de la Región Metropolitana Kanata. Este proceso ha transformado progresivamente a Colcapirhua en un espacio estratégico de desarrollo industrial, residencial y de integración metropolitana dentro del eje central del departamento de Cochabamba.

En el marco del análisis técnico efectuado por la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, se ha verificado que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 041/2025-2026 cumple con los requisitos formales establecidos por la normativa vigente, habiendo sido presentado por un Senador en ejercicio de sus atribuciones y acompañado de los antecedentes, justificación, reseña histórica, marco normativo y documentación de respaldo correspondientes.

No obstante, durante el proceso de revisión técnica y jurídica se ha identificado la necesidad de realizar ajustes de redacción, ordenamiento normativo y precisión conceptual en el contenido del proyecto, con el propósito de mejorar su claridad, coherencia y adecuación a los estándares de técnica legislativa aplicables a los homenajes camarales. En ese sentido, la Comisión considera pertinente recomendar su aprobación con modificaciones por razones de estilo y pertinencia, sin que dichas modificaciones alteren el espíritu ni el objeto del reconocimiento propuesto al municipio de Colcapirhua en conmemoración a su 41° aniversario de creación.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 041/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 41° aniversario es PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.

V. RECOMENDACIÓN.

Par lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 041/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 41° aniversario, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 10 de marzo de 2026

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Colcapirhua, ubicado en la Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, fue creado mediante la Ley N° 579 de 15 de abril de 1985 y posteriormente modificado por la Ley N° 923 de 18 de marzo de 1987, constituyéndose como la Quinta Sección Municipal de dicha provincia y consolidándose como parte fundamental de la Región Metropolitana de Cochabamba.

Que, históricamente el territorio de Colcapirhua fue un importante centro de producción y almacenamiento agrícola durante el periodo prehispánico, evidenciado por la presencia de las qollqas o silos de almacenamiento en el cerro Kenamari, que permitían acopiar granos para su distribución en el Imperio Inca, reflejando la relevancia estratégica de esta región dentro de la organización económica de aquella época.

Que, el Municipio de Colcapirhua ha experimentado un proceso sostenido de crecimiento y desarrollo, pasando de ser una zona predominantemente agrícola y artesanal —reconocida por su tradición alfarera y por sus habitantes conocidos como "mankallut'as"— a consolidarse actualmente como un importante centro urbano, productivo y residencial dentro del área metropolitana del Departamento de Cochabamba, contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Senador Wilder Veliz Armas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Municipio de Colcapirhua** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su Cuadragésimo Primer (41°) aniversario de creación y en reconocimiento a su historia, identidad cultural y aporte al desarrollo social, productivo y urbano del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.5 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 42/2025-2026, al Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 126 aniversario.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA
No. 016/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 042/2025-2026 AL MUNICIPIO DE SIPE SIPE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, EN CONMEMORACIÓN A SU 126° ANIVERSARIO".**

FECHA: **10 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido' o en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así coma lo dispuesto para el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

EI 25 de febrero de 2026, el Senador Wilder Veliz Armas presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral al Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 126° aniversario. El mismo fue numerado como PHC 042/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Articulo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.
Reglamento específico de Homenajes Camarales

Artículo.1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Articulo 98 del Reglamento General de la Camara de Senadores otorgar~ homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de Senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual ser remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En el marco de las atribuciones conferidas a la Cámara de Senadores por el Articulo 160, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, corresponde a esta instancia legislativa reconocer honores públicos a personas, instituciones, pueblos o acontecimientos que hayan prestado servicios eminentes al Estado o que posean un significado histórico, cultural o social relevante para la nación. En ese sentido, el proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Sipe Sipe se encuentra dentro del ámbito de las competencias constitucionales de esta Cámara, al tratarse de una conmemoración vinculada a la historia y al desarrollo territorial del país.

Asimismo, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que el Pleno Camaral podrá rendir homenaje a pueblos, hechos o personalidades que formen parte de la historia nacional, conforme al reglamento específico que regula la materia. Bajo este marco normativo, los homenajes camarales constituyen un instrumento institucional mediante el cual el órgano legislativo reconoce y visibiliza acontecimientos históricos, así como el aporte de las entidades territoriales al desarrollo del Estado.

El proyecto presentado por el Senador proyectista tiene como objeto rendir homenaje al Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, en ocasión de conmemorarse su centésimo vigésimo sexto (CXXVI) aniversario de creación, establecido mediante la Ley de 16 de enero de 1900, lo cual constituye un hito institucional relevante en la organización territorial del país. La conmemoración de este aniversario refleja la consolidación histórica, administrativa y social de este municipio dentro de la estructura territorial del Estado boliviano.

Desde el punto de vista histórico, el municipio de Sipe Sipe posee una significativa relevancia dentro de la historia nacional, debido a su estrecha relación con acontecimientos vinculados al proceso independentista, particularmente con la Batalla de Sipe Sipe o Batalla de Viluma de 1815, uno de los enfrentamientos más importantes ocurridos en el Alto Per~ durante la guerra de independencia. Este hecho histórico otorga al municipio un lugar destacado en la memoria histórica del país.

Adicionalmente, el territorio de Sipe Sipe presenta una importante herencia cultural y arqueológica vinculada a las civilizaciones prehispánicas, destacando el conjunto arqueológico Inkarraqay, evidencia material de la presencia y organización de las culturas andinas en el Valle Baja de Cochabamba. Este patrimonio cultural constituye un elemento fundamental para la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el ámbito económico y productivo, el municipio se caracteriza por su marcada vocación agropecuaria, siendo un importante productor de hortalizas, papa, maíz y productos derivados de la actividad láctea, además de la producción vitivinícola tradicional

que le ha permitido consolidarse como la denominada "Tierra de la Uva y el Guarapo". Estas actividades productivas contribuyen al desarrollo económico regional y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el departamento de Cochabamba.

Asimismo, la ubicación geográfica de Sipe Sipe dentro del Valle Bajo cochabambino y su integración a la dinámica metropolitana de la región le otorgan un rol estratégico en los procesos de desarrollo territorial, articulación productiva y crecimiento poblacional del departamento, lo que refuerza la pertinencia institucional de reconocer su trayectoria histórica y su aporte al desarrollo regional.

Por otra parte, corresponde señalar que el Proyecto de Homenaje Camaral presentado ha sido objeto de modificaciones de forma, estilo y precisión normativa, realizadas en el marco del proceso de análisis técnico legislativo, con el propósito de adecuar su redacción a los criterios de técnica legislativa, coherencia normativa y claridad institucional exigidos por el Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales.

Estas modificaciones no alteran el fondo ni el propósito del proyecto presentado, sino que buscan mejorar su estructura, precisión conceptual y redacción formal, garantizando que el instrumento legislativo cumpla adecuadamente con los estándares de calidad normativa y con el procedimiento parlamentario establecido para este tipo de reconocimientos institucionales.

En consecuencia, considerando el sustento constitucional, reglamentario, histórico, cultural y productivo expuesto, así como la adecuación formal realizada al documento, se concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 126° aniversario, resulta legalmente pertinente, institucionalmente justificado y procedente para su consideración y eventual aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó~ que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 042/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 126° aniversario es PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.

RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías. recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 042/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Sipe Sipe del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 126° aniversario, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 10 de marzo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Sipe Sipe, situado en el Valle Bajo del Departamento de Cochabamba, fue creado mediante Ley de 16 de enero de 1900, constituyéndose en la Segunda Sección Municipal de la Provincia Quillacollo, y consolidándose a lo largo de su historia como un territorio de importante valor histórico, cultural y productivo para el desarrollo regional y nacional.

Que, el Municipio de Sipe Sipe posee una significativa relevancia histórica por haber sido escenario de importantes acontecimientos vinculados al proceso independentista, destacando la Batalla de Sipe Sipe o Batalla de Viluma de 1815, además de contar con un

valioso patrimonio arqueológico como el conjunto Inkarraqay y una reconocida tradición agropecuaria y vitivinícola que le ha valido el reconocimiento como "Tierra de la Uva y el Guarapo".

Que, el Senador Wilder Veliz Armas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Municipio de Sipe Sipe** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su centésimo vigésimo sexto (126°) aniversario de creación, reconociendo su valioso aporte histórico, cultural, productivo y social al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.6 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 43/2025-2026, al Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 265 aniversario.

Sen. Presidente: En sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 017/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 043/2025-2026 AL MUNICIPIO DE SACABA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, EN CONMEMORACIÓN A SU 265° ANIVERSARIO.**

FECHA: **10 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

'EI 5 de febrero de 2026, el Senador Wilder Veliz Armas presentó~ en Presidencia de la Cámara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral al Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 265° aniversario. El mismo fue numerado como PHC 043/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y Redacción
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Articulo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Camera de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Articulo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgar homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá~ presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de Senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual ser remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En el marco de las atribuciones constitucionales conferidas a la Cámara de Senadores, corresponde efectuar el análisis de pertinencia del Proyecto de Homenaje Camaral PHC - N° 043/2025-2026, presentado con la finalidad de rendir un reconocimiento institucional al Municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba. con motive de la conmemoración de su Ducentésimo Sexagésimo Quinto (CCLXV) aniversario de fundación. Dicho análisis se realiza en atenci6n a la normativa vigente ya la relevancia histórica, social y productiva del municipio objeto del homenaje.

En primer término, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que es atribución de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado. Esta disposición constitucional constituye el fundamento jurídico que habilita al Órgano Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, a otorgar homenajes camarales a personas, instituciones o entidades territoriales que hayan contribuido al desarrollo histórico, cultural, económico o social del país.

De igual manera, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone quo la Cámara podrá rendir homenaje en Sesión del Pleno a la memoria de personajes, pueblos o hechos relevantes de la historia nacional, conforme al reglamento específico correspondiente. En este sentido, la iniciativa presentada se encuentra dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición reglamentaria, al tratarse de un reconocimiento a un municipio cuya trayectoria histórica y aporte al desarrollo regional resulta significativa.

Asimismo, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024, establece el procedimiento para la tramitación y aprobación de este tipo de reconocimientos, señalando que cualquier Senadora o Senador puede presentar el respectivo proyecto ante Presidencia de la Cámara, adjuntando

los antecedentes y documentación que respalde la solicitud. En el presente caso, se evidencia el cumplimiento de dicho procedimiento, habiéndose remitido la propuesta a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su correspondiente análisis e informe.

Desde una perspectiva histórica, el municipio de Sacaba posee una trayectoria relevante dentro del proceso de conformación territorial y desarrollo del departamento de Cochabamba. Su fundación definitiva el 29 de junio de 1761, bajo la denominación de Villa de San Pedro de Sacaba, por encargo de la Real Audiencia de Charcas, marcó el establecimiento de un centro poblado estratégico que posteriormente se consolidaría como un punto de tránsito, intercambio económico y articulación territorial entre el occidente y el oriente del actual territorio boliviano.

De igual forma, los antecedentes históricos del municipio evidencian que el territorio de Sacaba posee raíces preincaicas e incaicas, vinculadas al antiguo asentamiento de Sarkjapa, lo cual refleja la continuidad histórica y cultural de este espacio geográfico desde ~pocas prehispánicas hasta la actualidad. Este proceso histórico configura un patrimonio cultural y social que justifica el reconocimiento institucional per parte del Órgano Legislativo.

En el ámbito económico y productivo, 'el municipio de Sacaba se ha consolidado como un importante centro agroproductivo del departamento de Cochabamba, destacando especialmente en la producción de papa, así como en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la producción de semilla certificada, bioinsumos y proyectos de industrialización de derivados agrícolas. Esta vocación productiva ha contribuido de manera significativa al abastecimiento alimentario y al fortalecimiento de la economía regional.

Asimismo, el crecimiento demográfico y urbano experimentado por Sacaba en las últimas décadas ha permitido su consolidación como la segunda ciudad más poblada del departamento de Cochabamba, integrándose al eje metropolitano del valle central. Este proceso de expansión urbana, acompañado por el desarrollo comercial, gastronómico y de servicios, refleja su importancia estratégica dentro de la dinámica económica y social de la región.

En ese contexto, la conmemoración del Ducentésimo Sexagésimo Quinto (CCLXV) aniversario de la fundación del municipio de Sacaba constituye una ocasión propicia para reconocer su aporte histórico, cultural y productivo al desarrollo del departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia, en concordancia con el espíritu y finalidad de los homenajes camarales establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, corresponde señalar que el proyecto de Homenaje Camaral objeto de análisis presenta algunas modificaciones de forma y estilo que no alteran el fondo de la propuesta, orientadas mejorar la precisión normativa, la coherencia de la redacción y la pertinencia institucional del reconocimiento. Dichos ajustes responden a criterios de técnica legislativa y ordenamiento del contenido, con el propósito de viabilizar adecuadamente su consideración y eventual aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determine que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 043/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Sacaba del Departamento
de Cochabamba, en conmemoración a su 265° aniversario es PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías,
Recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 043/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su 265° aniversario, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 10 de marzo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba, fundado el 29 de junio de 1761 como la Villa de San Pedro de Sacaba, constituye uno de los centros históricos, culturales y productivos más importantes de la región, destacándose por su relevante aporte al desarrollo agroproductivo, comercial y social del departamento.

Que, el Senador Wilder Veliz Armas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Municipio de Sacaba** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su Ducentésimo Sexagésimo Quinto (265°) aniversario de fundación, reconociendo su valioso aporte histórico, cultural, productivo y social al desarrollo del departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.7 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 44/2025-2026, al Municipio de Toco del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a sus 70 años de fundación.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 18/2025-2026

ASUNTO: PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC - N° 044/2025-2026 "AL MUNICIPIO DE TOCO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA POR SUS 70 AÑOS DE FUNDACIÓN.

FECHA: 10 DE MARZO DE 2026.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 20 de febrero de 2026, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas presenta en Presidencia de la Cámara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral al Municipio de Toco del Departamento de Cochabamba, por sus 70 arias de fundación. El mismo fue numerado coma PHC 044/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica-
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificado de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Ho. menajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Articulo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgar homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la Cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o Digitel, la cual ser remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE COMISIÓN.

El análisis de pertinencia jurídica del Homenaje Camaral al Municipio de Toco del Departamento de Cochabamba por sus setenta años de creación debe sustentarse, en primer término, en le competencia constitucional expresa atribuida a la Cámara de Senadores. El artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado faculta a esta instancia legislativa a reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado, atribución que comprende a las entidades territoriales que, por su trayectoria histórica e institucional, han contribuido al desarrollo nacional.
En concordancia con el artículo 269, parágrafo I, de la Norma Suprema, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. El municipio, como entidad territorial autónoma reconocida constitucionalmente, posee identidad jurídica, estructura administrativa y competencias propias, lo que lo convierte en sujeto legítimo de reconocimiento honorifico por parte del Órgano Legislativo.

El Municipio de Toco fue creado el 3 de abril de 1956 mediante Decreto Ley N° 4355, constituyéndose en la Segunda Sección Municipal de la Provincia German Jordán del Departamento de Cochabamba. Este acto normativo representa el fundamento jurídico

de su existencia institucional, por lo que la conmemoración de sus setenta años constituye una efeméride formalmente acreditada y plenamente verificable en el ordenamiento jurídico nacional.

Desde la perspectiva reglamentaria, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que la Cámara podrá rendir homenaje a pueblos o hechos relevantes de la historia nacional, mientras que el Reglamento Específico de Homenajes Camarales contempla expresamente la procedencia de homenajes por efemérides municipales. En consecuencia, el aniversario de creación del Municipio de Toco se enmarca de manera directa en las disposiciones que regulan este tipo de reconocimientos.

El análisis histórico demuestra que Toco no solo posee un origen jurídico republicano, sino también antecedentes coloniales que consolidaron su identidad territorial y social desde el siglo XVI. La existencia de patrimonio arquitectónico, coma el templo de San Miguel y edificaciones tradicionales, evidencia continuidad, histórica y valor cultural, elementos que fortalecen la justificación de un homenaje institucional.

En el ámbito demográfico, los datos oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024, que registran 7.208 habitantes, permiten dimensionar la realidad poblacional del municipio y su dinámica social. Este dato no constituye un simple indicador estadístico, sino un reflejo de la vigencia institucional del gobierno municipal y de su rol en la prestación de servicios y organización del territorio.

La vocación productiva del Municipio de Toco, basada principalmente en la actividad agropecuaria y en la provisión de alimentos para el autoconsumo y el mercado regional, evidencia su aporte concreto a la seguridad alimentaria y al sostenimiento. económico de los valles cochabambinos. Este componente productivo refuerza la valoración de su contribución al desarrollo departamental y nacional.

En cuanto al procedimiento legislativo, se verifica que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 044/2025-2026 fue presentado conforme a lo establecido en el Reglamento Específico, acompañado de la documentación requerida y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y autonomías para su análisis. Este cumplimiento formal garantiza la observancia del principio de legalidad y el respeto al debido trámite parlamentario.

Producto del análisis en comisión, se determinó~ la procedencia del proyecto, introduciendo modificaciones por razones de estilo, técnica legislativa y pertinencia conceptual. Estas modificaciones tienen par objeto mejorar la redacción, precisar adecuadamente la referencia a la creación municipal y armonizar el contenido con los estándares formales propios de un acto camaral, sin alterar el fondo ni la finalidad del homenaje.

En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, reglamentario e histórico, el Homenaje Camaral al Municipio de Toco por sus setenta años de creación resulta jurídicamente pertinente y procedente. La efeméride cuenta con respaldo normativo claro, el procedimiento ha sido

cumplido conforme al Reglamento y las modificaciones introducidas responden exclusivamente a criterios de forma y técnica legislativa, por lo que corresponde su aprobación con modificaciones por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 044/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Toco del Departamento de Cochabamba, para sus 70 arias de fundación es PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno ·de la Comisión de Organización Territorial del Estado y autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 044/2025-2026 que rinde un justo y-merecido homenaje al Municipio de Toco del Departamento de Cochabamba, por sus 70 arias de fundación, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 10 de marzo de 2026

Firman: Senador César Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senadora Claudia Cárdenas Velásquez, Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Toco, Segunda Sección Municipal de la Provincia Germán Jordán del Departamento de Cochabamba, fue creado mediante Decreto Ley N° 4355 de 3 de abril de 1956, constituyéndose en una unidad político–administrativa con identidad histórica y continuidad institucional.

Que, el Municipio de Toco, con una población de 7.208 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2024, desarrolla una importante actividad agropecuaria que contribuye a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de los valles cochabambinos, fortaleciendo la producción local y el abastecimiento regional.

Que, la conmemoración de sus setenta años de creación, a celebrarse el 3 de abril de 2026, constituye una efeméride de relevancia municipal y departamental, que amerita el reconocimiento institucional de la Cámara de Senadores por su trayectoria histórica, su identidad cultural y su aporte al Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Municipio de Toco** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a sus setenta (70) años de creación, a celebrarse el 3 de abril de 2026, en reconocimiento a su memoria histórica, su identidad cultural y su valioso aporte al desarrollo del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite los siguientes informes inherentes a Peticiones de Informe Escrito, presentadas por las siguientes Senadoras y Senadores, concluyendo que las mismas se encuentran dentro las atribuciones competenciales establecidas en la normativa vigente:

3.1.1 Del Senador Erik Soruco Alpire, dirigida al Gobernador del Departamento de Beni, sobre la calidad de la gasolina en el Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.2 Del Senador Erik Soruco Alpire, dirigida al Alcalde Municipal de Trinidad, sobre la calidad de gasolina en el Municipio de Trinidad.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.3 Del Senador José Manuel Ormachea, dirigida al Alcalde Municipal de Sucre, sobre los procesos de contratación de bienes y servicios que suscribió ese Gobierno Municipal.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.4 Del Senador José Manuel Ormachea, dirigida al Gobernador del Departamento de La Paz, sobre las denuncias de contaminación en las cabeceras de río derivada por las actividades de minería ilegal.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.5 Del Senador Erik Soruco Alpire, dirigida al Alcalde Municipal de Riberalta, sobre la inversión en el Laboratorio Amazónico de Biología Molecular.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.6 Del Senador Erik Soruco Alpire, dirigida al Alcalde Municipal de Santiago de Andamarca, sobre recursos de inversión ejecutados para el Museo Interactivo de Movimientos Campesinos.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Andamarca, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.7 De la Senadora Carol Carlo Durán, dirigida al Gobernador del Departamento de Pando, sobre plan de puesta en marcha del Hospital de Tercer Nivel "Dr. Hernán Messuti Ribera".

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: En este punto al amparo del artículo 80 de nuestro Reglamento de Debates, quiero hacer conocer a los colegas

senadores particularmente a su Autoridad de una respuesta que nos ha llegado respecto a las interpelaciones, queremos constar nuestra posesión como LIBRE al respecto Presidente.

Por tanto, les voy a pedir respetuosamente nos pueda ceder la palabra.

Sen. Presidente: Sí, pasamos los puntos que están en orden y les voy a ceder.

Sen. Sánchez: Estamos en Asuntos Varios.

Sen. Presidente: Sí, pero hay varios puntos en el tratamiento y que pasen los puntos y le vamos a ceder.

Senadora Secretaria, continúe.

Sen.ª Secretaria:

1. Proyecto Resolución Camaral que resuelve rechazar el conflicto positivo de competencias planteado por el Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente; Jhonny Joel Flores Vicepresidente, Nadya Marcela Vidaurre Inturias, Secretaria, todo el Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito PIE Nº 119/2025-2026.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la modificación del Orden del Día para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral. Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Resolución Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 145 de la Constitución Política del Estado determina: "*La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano*".
Que, el Artículo 153 de la Constitución Política del Estado dispone: "*I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. (…)*".

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece: "*I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (…) 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas*".

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado prevé: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (…)*".

Que, el Artículo 135 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de julio de 2010, determina: "*(OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN). (…) II. Todos los gobiernos autónomos deberán presentar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional o el Órgano Ejecutivo Plurinacional y sus instituciones, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los órganos del nivel central del Estado deberán transparentar la información fiscal y cualquier otra, a excepción de aquella declarada confidencial por seguridad nacional según procedimiento establecido en norma expresa. III. Asimismo las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la información y respuestas que fuesen requeridas por la Asamblea Legislativa Plurinacional*".

Que, el Artículo 27 de la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, establece: "*(Trámite en la Comisión de Admisión). (…) II. La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos: (…) c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo (…)*".
Que, el Artículo 85 del Código Procesal Constitucional determina: "*(Objeto). I. El Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos sobre las: (…) 2. Competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado, o la Ley a las Entidades Territoriales Autónomas. (…) II. Se entenderá por Órgano Constitucional a todo Órgano Público regulado en la Constitución Política del Estado y al que ésta le confiera atribuciones, funciones o responsabilidades propias. III. Se entenderá por legislación de las Entidades Territoriales Autónomas aquellas que asignen, desarrollen o regulen competencias en el marco de la Tercera Parte, Título I, Capítulo Octavo de la Constitución Política del Estado*".

Que, el Artículo 92 del Código Procesal Constitucional prevé: "*(Procedencia). I. *El conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, procederá como conflicto positivo, cuando una de ellas entienda que la otra ejerce una determinada competencia que no le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado o la Ley (…)*".

Que, el Artículo 94 del Código Procesal Constitucional determina: "*(Legitimación). Tienen legitimación para plantear o para que el sean planteados conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas: 1. La Asamblea Legislativa Plurinacional y los Órganos Deliberativos de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, cuando el conflicto se formule sobre competencias legislativas (…)*".

Que, el Artículo 95 del Código Procesal Constitucional dispone: "*(Procedimiento previo). I. La autoridad o autoridades que se consideren afectadas requerirán al Órgano correspondiente, que el acto cuestionado sea derogado o declarado nulo (…) IV. El Órgano correspondiente resolverá en forma motivada el requerimiento dentro de los siete días siguientes a su recepción, aceptando o rechazándolo, sin recurso posterior*".

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (…) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública*".

Que, el Artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Senadores prevé: "*(Ámbito de Fiscalización). La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: (…) II. A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción*".

Que, el Artículo 163 determina: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

C O N S I D E R A N D O:

Que, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, la Cámara de Senadores en la 25ª Sesión Ordinaria de 18 de diciembre de 2025 procedió a la emisión de la Petición de Informe Escrito PIE N° 119/2025-2026, presentada por la Senadora Carolina Giese Urresti, solicitando información referida a la existencia de programas y campañas municipales de esterilización, registro de animales, denuncias de maltrato o crueldad animal y otros puntos referidos al tema, al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Que, en fecha 16 de enero de 2026 el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante nota GAM-CE-37/2026 se circunscribe a dar a conocer que la petición de informe escrito PIE N° 119/2025-2026 fue remitido al Concejo Municipal de Cochabamba para su tratamiento correspondiente.

Que, en fecha 09 de marzo de 2026, mediante memorial suscrito por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flore Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, todos del Concejo Municipal de Cochabamba, plantean inicio de conflicto positivo de competencia, solicitando la nulidad del Oficio PIE N° 119/2025-2026, bajo el argumento que, la facultad de fiscalización del Concejo Municipal de Cochabamba, se ve afectada por la petición de informe escrito emitida por la Cámara de Senadores, señalando que el legislativo municipal es la única instancia facultada para fiscalizar al ejecutivo municipal y considerando que la Asamblea Legislativa Plurinacional limita su ejercicio de fiscalización únicamente al nivel central del Estado.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la fiscalización parlamentaria es una atribución constitucional, que se realiza a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

Que, uno de los mecanismos para ejercer la atribución de fiscalización es la Petición de Informe Escrito, cuyo procedimiento es regulado por el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Que, la Petición de Informe Escrito N° 119/2025-2026 fue emitida de manera correcta y en estricto apego al procedimiento establecido por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 158 I.

17. y 160 1. de la Constitución Política del Estado, Articulo 153 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y artículos 4, 17 b), 141 y 142 del Reglamento General.

Que el Código Procesal Constitucional dispone que el Órgano Correspondiente debe resolver en forma motivada la aceptación o rechazo el requerimiento de nulidad de acto cuestionado.

Que, el Pleno de la Cámara de Senadores como nivel máximo de decisión y deliberación, a través de una Resolución Camaral, es la única instancia legislativa que puede pronunciarse sobre la nulidad o no de un instrumento de fiscalización emitido.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el conflicto positivo de competencia adolece de incongruencias, toda vez que, confunde el ejercicio de atribuciones constitucionales con la materialización de competencias de legislación.

Que, si bien la Cámara de Senadores emisión la Petición de Informe Escrito N° 119/2025-2026, esta deviene de una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que se plantea de manera equivocada el conflicto de competencia únicamente a una de sus cámaras y no a través de su Presidencia a toda la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el planteamiento de conflicto positivo de competencia y solicitud de nulidad de la Petición de Informe Escrito N° 119/2025-2026 por parte del Concejo Municipal de Cochabamba, se efectuó incumpliendo el plazo establecido por el Parágrafo II del Artículo 95 del Código Procesal Constitucional.

Que, si bien se adjunta el Auto Constitucional 0447/2025-CA que dispone la admisión de un recurso similar contra la Cámara de Diputados, también el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió los Autos Constitucionales 0355/2024-CA y 0387/2024-CA, que rechazan este tipo de planteamientos al no contar con un argumento firme y por referirse a una atribución y no una competencia.

Que, en consecuencia, la Cámara de Senadores, al emitir la Petición de Informe Escrito N° 119/2025-2026 amparado en la atribución de fiscalización, concordante con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y el Reglamento General de la Cámara de Senadores debe rechazar el planteamiento del conflicto positivo de competencia y mantener firme y subsistente el referido instrumento de fiscalización.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General y el Código Procesal Constitucional;

R E S U E L V E:

ÚNICO. **RECHAZAR** el conflicto positivo de competencia, planteado por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flores Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, todos del Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 119/2025-2026.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Correspondería en este punto de acuerdo al Reglamento que algún Senador que solicite la Reconsideración de la Resolución para concluir de trámite de mesa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyecto de Resolución Camaral vuelve a rechazar el conflicto positivo de competencia de Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flores Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, todos del Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 120/2025-2026.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la modificación del Orden del Día para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral. Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 145 de la Constitución Política del Estado determina: "*La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano*".
Que, el Artículo 153 de la Constitución Política del Estado dispone: "*I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. (…)*".

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece: "*I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (…) 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas*".

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado prevé: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (…)*".

Que, el Artículo 135 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de julio de 2010, determina: "*(OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN). (…) II. Todos los gobiernos autónomos deberán presentar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional o el Órgano Ejecutivo Plurinacional y sus instituciones, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los órganos del nivel central del Estado deberán transparentar la información fiscal y cualquier otra, a excepción de aquella declarada confidencial por seguridad nacional según procedimiento establecido en norma expresa. III. Asimismo las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la información y respuestas que fuesen requeridas por la Asamblea Legislativa Plurinacional*".

Que, el Artículo 27 de la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, establece: "*(Trámite en la Comisión de Admisión). (…) II. La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos: (…) c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo (…)*".

Que, el Artículo 85 del Código Procesal Constitucional determina: "*(Objeto). I. El Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos sobre las: (…) 2. Competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado, o la Ley a las Entidades Territoriales Autónomas. (…) II. Se entenderá por Órgano Constitucional a todo Órgano Público regulado en la Constitución Política del Estado y al que ésta le confiera atribuciones, funciones o responsabilidades propias. III. Se entenderá por legislación de las Entidades Territoriales Autónomas aquellas que asignen, desarrollen o regulen competencias en el marco de la Tercera Parte, Título I, Capítulo Octavo de la Constitución Política del Estado*".

**Que, el Artículo 92 del Código Procesal Constitucional prevé: "*(Procedencia). I.* *El conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, procederá como conflicto positivo, cuando una de ellas entienda que la otra ejerce una determinada competencia que no le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado o la Ley (…)*".

Que, el Artículo 94 del Código Procesal Constitucional determina: "*(Legitimación). Tienen legitimación para plantear o para que el sean planteados conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas: 1. La Asamblea Legislativa Plurinacional y los Órganos Deliberativos de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, cuando el conflicto se formule sobre competencias legislativas (…)*".

Que, el Artículo 95 del Código Procesal Constitucional dispone: "*(Procedimiento previo). I. La autoridad o autoridades que se consideren afectadas requerirán al Órgano correspondiente, que el acto cuestionado sea derogado o declarado nulo (…) IV. El Órgano correspondiente resolverá en forma motivada el requerimiento dentro de los siete días siguientes a su recepción, aceptando o rechazándolo, sin recurso posterior*".

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (…) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública*".

Que, el Artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Senadores prevé: "*(Ámbito de Fiscalización). La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: (…) II. A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción*".

Que, el Artículo 163 determina: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

C O N S I D E R A N D O:

Que, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, la Cámara de Senadores en la 25ª Sesión Ordinaria de 18 de diciembre de 2025 procedió a la emisión de la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 120/2025-2026, presentada por la Senadora Lenny Ayala Justiniano, solicitando información referida al proceso de licitación "Servicios de manejo de Residuos" y otros puntos referidos al tema, al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Que, en fecha 13 de febrero de 2026 el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante nota GAM-CE-114/2026 se circunscribe a dar a conocer que la petición de informe escrito P.I.E. N° 120/2025-2026 fue remitido al Concejo Municipal de Cochabamba para su tratamiento correspondiente.

Que, en fecha 09 de marzo de 2026, mediante memorial suscrito por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flore Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, todos del Concejo Municipal de Cochabamba, plantean inicio de conflicto positivo de competencia, solicitando la nulidad del Oficio P.I.E. N° 120/2025-2026, bajo el argumento que, la facultad de fiscalización del Concejo Municipal de Cochabamba, se ve afectada por la petición de informe escrito emitida por la Cámara de Senadores, señalando que el legislativo municipal es la única instancia facultada para fiscalizar al ejecutivo municipal y considerando que la Asamblea Legislativa Plurinacional limita su ejercicio de fiscalización únicamente al nivel central del Estado.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la fiscalización parlamentaria es una atribución constitucional, que se realiza a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

Que, uno de los mecanismos para ejercer la atribución de fiscalización es la Petición de Informe Escrito, cuyo procedimiento es regulado por el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Que, la Petición de Informe Escrito N° 120/2025-2026 fue emitida de manera correcta y en estricto apego al procedimiento establecido por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 158 I. 17. y 160 1. de la Constitución Política del Estado, Articulo 153 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y artículos 4, 17 b), 141 y 142 del Reglamento General.

Que el Código Procesal Constitucional dispone que el Órgano Correspondiente debe resolver en forma motivada la aceptación o rechazo el requerimiento de nulidad de acto cuestionado.

Que, el Pleno de la Cámara de Senadores como nivel máximo de decisión y deliberación, a través de una Resolución Camaral, es la única instancia legislativa que puede pronunciarse sobre la nulidad o no de un instrumento de fiscalización emitido.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el conflicto positivo de competencia adolece de incongruencias, toda vez que, confunde el ejercicio de atribuciones constitucionales con la materialización de competencias de legislación.

Que, si bien la Cámara de Senadores emisión la Petición de Informe Escrito N° 120/2025-2026, esta deviene de una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que se plantea de manera equivocada el conflicto de competencia únicamente a una de sus cámaras y no a través de su Presidencia a toda la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el planteamiento de conflicto positivo de competencia y solicitud de nulidad de la Petición de Informe Escrito N° 120/2025-2026 por parte del Concejo Municipal de Cochabamba, se efectuó incumpliendo el plazo establecido por el Parágrafo II del Artículo 95 del Código Procesal Constitucional.

Que, si bien se adjunta el Auto Constitucional 0447/2025-CA que dispone la admisión de un recurso similar contra la Cámara de Diputados, también el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió los Autos Constitucionales 0355/2024-CA y 0387/2024-CA, que rechazan este tipo de planteamientos al no contar con un argumento firme y por referirse a una atribución y no una competencia.

Que, en consecuencia, la Cámara de Senadores, al emitir la Petición de Informe Escrito N° 120/2025-2026 amparado en la atribución de fiscalización, concordante con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y el Reglamento General de la Cámara de Senadores debe rechazar el planteamiento del conflicto positivo de competencia y mantener firme y subsistente el referido instrumento de fiscalización.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General y el Código Procesal Constitucional;

R E S U E L V E:

ÚNICO. **RECHAZAR** el conflicto positivo de competencia, planteado por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flores Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, todos del Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 120/2025-2026.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Correspondería en este punto de acuerdo al Reglamento que algún Senador que solicite la Reconsideración de la Resolución de la misma.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Solicito la Reconsideración de la Resolución Camaral que resuelve rechazar en el conflicto positivo de competencias planteado por los integrantes del Concejo Municipal de Cochabamba.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. La Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas que remite informe sobre Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda Presidente del Banco Central de Bolivia en su condición de Órgano Rector del Sistema Intermediación Financiera nacional emite una Resolución que determine la monetización de todos los Billetes de Sirie "B" a fin que adquiere el valor legal.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la modificación del Orden del Día para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a la Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE al Presidente del Banco Central de Bolivia:

ÚNICO. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales de determinar y ejecutar la política monetaria, así como de autorizar la emisión de la moneda, en su condición de única autoridad monetaria y cambiaria del país y órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, proceda a gestionar las acciones administrativas correspondientes mediante la emisión de una **RESOLUCIÓN** que determine la autorización (monetización) de todos los billetes en cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B, a fin de que adquieran pleno valor legal.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Proyecto de Homenaje Camaral del Juan Del Granado Cosio en reconocimiento a su firme compromiso con la defensa de la Democracia.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Homenaje Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, está la de: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, los artículos 3 inciso a), 4 inciso a) y 6, parágrafo I, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales permiten otorgar homenajes a personas naturales.

Que, Juan Fernando Del Granado Cosío es un abogado boliviano cuya trayectoria pública ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

Que, desempeñó un papel fundamental en el juicio de responsabilidades contra el exdictador Luis García Meza Tejada, proceso judicial histórico que culminó en 1993 con la condena a treinta años de prisión sin derecho a indulto, constituyéndose en uno de los hitos más relevantes en la lucha contra la impunidad en Bolivia.

Que, dicho proceso representó un precedente histórico en la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos, al demostrar la capacidad del sistema judicial boliviano de juzgar a los responsables de graves vulneraciones al orden constitucional.

Que, posteriormente, fue elegido Diputado Nacional, desde donde contribuyó al fortalecimiento institucional del Estado y al desarrollo del debate democrático en el ámbito legislativo.

Que, Juan Fernando Del Granado Cosío fue elegido Alcalde de la ciudad de La Paz en 1999 y reelegido en 2004, desempeñando dos gestiones consecutivas en las que promovió políticas orientadas al fortalecimiento institucional, la modernización administrativa y la transparencia en la gestión pública.

Que, a lo largo de su trayectoria pública, ha promovido iniciativas orientadas al fortalecimiento de la democracia, la reforma del sistema de justicia y la consolidación del Estado de Derecho en Bolivia.

Que, su trayectoria constituye un ejemplo de compromiso con la defensa de las instituciones democráticas y la lucha contra la impunidad en el país.

Que la Senadora Tomasa Yarhui Jacome propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a Juan Fernando Del Granado Cosío**, en reconocimiento a su firme compromiso con la defensa de la democracia; a su papel fundamental en el proceso judicial que permitió la condena del exdictador Luis García Meza Tejada, contribuyendo a la lucha contra la impunidad y al fortalecimiento del Estado de Derecho; así como por su trayectoria en la vida pública democrática del país, desempeñando funciones como Diputado Nacional y Alcalde de la ciudad de La Paz, aportando al fortalecimiento institucional y a la consolidación del sistema democrático boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Nosotros como Bancada LIBRE, queremos hacer conocer nuestra preocupación por el rechazo que Usted ha hecho a esos 3 Proyectos de Interpelación a los ministros de Economía, de Transporte y de Defensa, porque entendemos Senador Presidente respetuosamente que Usted está vulnerando nuestros derechos constitucionales establecidos en el 158, numeral 17 y 18 particularmente también lo que establece el artículo 151 de nuestro Reglamento, porque Usted hace una interpretación que el artículo 39 del Reglamento que no le da esa facultad de hacer esa interpretación, hemos recibido una respuesta donde Usted pretende hacernos entender de qué estamos queriendo aprovechar el suceso que se dio el trágico accidente naturalmente el 27, cuando el fondo del tema Presidente es un tema económico se trata de políticas económicas de Gobierno porque estamos preguntando que se va a hacer no solo con el tema de Serie "B" que ha pasado cómo se va a aplicar como se va solucionar ese tema el 30% que se ha quemado, que se han robado.

Pero, además Usted sabe Presidente en él envió que hubo de Malta a Viru Viru que vino en el avión de vuelo de BoA (Boliviana de Aviación), venían casi mil millones de bolivianos dónde se encuentran esos billetes de 100 y 200 por qué Presidente, el hecho de inyectar recursos significa o creamos mayor inflación eso es política económica de Gobierno de Estado, son esos temas Presidente y lo que nos preocupa y se lo digo respetuosamente Usted nos está vulnerando ese derecho que tenemos constitucionalmente asumiendo una atribución que no faculta no hay en ninguna parte de las atribuciones que a Usted faculte el artículo 39 que diga que Usted puede hacer este tipo de selección.

Por eso Presidente, yo le voy a pedir respetuosamente pueda reencausar el trámite estas 3 interpelaciones, por lo contrario significa que Usted está actuando ultra pitita es algo que no se puede hacer porque Usted estaría cometiendo delitos sacando resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes una Resolución Usted sabe más que nadie Presidente y se lo digo y les pido a todos los colegas senadores no podemos actuar de esa manera, creo, que es un derecho de todos los legisladores plantear estos aspectos.

Por tanto, Presidente no solo con esa fundamentación legal, creo que nos respalda totalmente, la Ley, la Constitución y el Reglamento para viabilizar eso y no es digo nuevamente en el marco del absoluto respeto y no es Usted para calificar no tiene autoridad ni facultad para calificar sí es estamos pidiendo una política de Gobierno de Estado, reitero Presidente con esto concluyo respetuosamente pedirle reencausar estos 3 trámites de interpelación que lo hemos planteado en el tiempo oportuno.

Sen. Presidente: Primero en derecho también a poder responder sobre la nota que les he mandado y después voy a dar la palabra a todos sin problema.

Primero, el artículo 39 de nuestro Reglamento que Usted menciona y define establece que es lo que hace la Presidencia, la Presidencia aprueba la Agenda a ser considerada la Sesión del Pleno Camaral, esa aprobación se hace en función a las solicitudes que llegan que cumplen los requisitos para que el Pleno pueda considerar o para que se asigne trámite que le corresponde, la Presidencia no es una simple oficina de correspondencia.

Respecto a la Interpelación en concreto, las interpelaciones en concreto las senadoras y los senadores sabemos que en el artículo 151 se establece y expresa con claridad cuándo se debe plantear una interpelación y la Asamblea Legislativa Plurinacional puede plantear una Interpelación a ministros de Estado para obtener la remoción y la modificación de las políticas consideradas inadecuadas en las notas que ustedes me mandan me solicitan que pase como una oficina de correos a la Presidencia de la Asamblea estas solicitudes de información sobre los hechos luctuosos que han ocurrido con el accidente y no así una Interpelación en concreto una acción de un Ministro para ir a la Censura o para corregir una política pública en específico.

Adicionalmente en esa nota está firmada por diputados por lo tanto entendiendo que los diputados también los mecanismos en su Sala, no correspondía que yo envié esa nota a la Presidencia, esas han sido consideraciones a través de las cuales yo me he permitido devolverles la nota, sin rechazar en ningún momento por proceso sino que ustedes en función lo que está establecido de acuerdo a lo que se define como las atribuciones de cada uno de los senadores y de los diputados pueda llevarse a cabo esta

solicitud no es necesariamente el camino único que sea vía el Presidente o la Presidencia de Diputados que se solicite la Interpelación cualquier Senador puede hacerlo, yo al evaluar el contenido y el hecho que había diputados estaban solicitando a la Presidencia de la Cámara de Senadores he considerado que esas notas deben reconsiderarse y se les he devuelto en ese sentido.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Sí efectivamente con todo respeto dirigiéndonos, la Bancada LIBRE que el día de ayer habíamos presentado las 3 interpelaciones como los tengo aquí que nos ha sido devuelto prácticamente con copia a todos los senadores y diputados que firmamos esta Interpelación.

Sin embargo, Presidente nosotros sí nos hemos enmarcado en la Constitución también en el Reglamento y claramente dentro del Reglamento está dentro de nuestras atribuciones está el fiscalizar está el de pedir interpelaciones, Peticiones de Informe Escrito, Oral, Escrito y no queremos entorpecer nada de lo que el Gobierno esté realizando más bien queremos que aclaren sobre el tema ocurrido en la ciudad de El Alto.

Creo, que toda la población necesita saber todos los bolivianos estamos confundido sobre el tema de corte de billetes de la quema hacia donde iba dirigido todos los cortes de los billetes y yo creo es un tema más bien todos los senadores y diputados deberíamos estar preocupados en que vengan estos Ministros a la Interpelación Presidente, no siempre puede causar una remoción del cargo, todos sabemos que obviamente cuando viene pues hay sí procederá censura o no dependerá de cada uno de los diputados estén es esa Interpelación obviamente que si no están conformes tienen derecho también a pedir censura, para la censura se necesita dos tercios de voto.

Entonces, Presidente yo le pido en el marco de respeto a la Constitución, del Reglamento que obviamente no vamos a entrar a votar este tema porque no es necesario lo que estamos pidiendo Senador Presidente es que a través de su Presidencia pueda subsanar este grave error diría yo para que pueda proceder con la interpelación correspondiente a los 3 ministros debido aquí ese tema es muy importante para todos los bolivianos y nosotros se estamos en marcados dentro de nuestras facultades de la Constitución y el Reglamento que dice claramente el artículo 17 del Reglamento que nos permite realizar tanto las interpelaciones y los otros que acabo de mencionar.

En ese sentido, Presidente le pido que pueda subsanar tomaré como un rechazo que nos ha hecho, que nunca había visto durante todo que estamos haciendo seguimiento incluso de gestiones pasada, creo que debemos marcar una Gestión distinta una Gestión más transparente y coadyuvemos más bien al Gobierno que pueda esclarecer estos hechos no entorpezcamos la labor de fiscalización de la Cámara de Senadores, se han firmado otros diputados y senadores finalmente la Interpelación se va a hacer en la Asamblea convocado por el Presidente Nato de la Asamblea del Congreso el Vicepresidente Lara, yo le pipo que pueda encausar este pedido o esta petición que ha presentado la Bancada LIBRE, tanto con sus diputados y senadores por la importancia del tema.

Le sugiero, Presidente que reencause le encamine vamos a volverla a presentar para que Usted proceda como dice la Constitución como indica el Reglamento podemos hacer la Interpelación correspondiente lo más antes posible porque de lo contrario este tema va a ser muy complicado de que se quede así sin ninguna explicación por parte del Gobierno y los ministros, hagamos las cosas cumpliendo la norma marquemos una diferencia de la anterior Gestión cumplamos la Constitución, cumplamos el Reglamento y la Bancada LIBRE de la Cámara de Senadores pide a su Presidencia en marcado en la norma pueda reencausar y pueda marcar esta petición al Vicepresidente Lara, en su calidad del Presidente Nato del Congreso para que pueda convocar a la Interpelación correspondiente como sabemos que se hace en la Asamblea Legislativa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, Presidente.

Quiero, que asimile lo que le digo de verdad con el mayor respeto ningún ánimo de entorpecer o conflictuar la relación al interior de la Cámara de Senadores y Usted en la nota que nos remitió no hace mención a ninguno de los 2 argumentos que ahora lo expone en sentido el cual sería su atribución para devolvernos las interpelaciones, yo estoy buscando el artículo 39 en todos sus puntos que van desde la letra a) hasta la letra u) y no encuentro esa atribución de la Presidencia.

Por otra parte, hace mención a que de algún modo nos estaría causando algún problema el hecho de que estén firmando también diputados la Interpelación se lleva adelante en el ámbito de la Asamblea Plurinacional donde participamos los senadores y diputados, entonces eso tampoco está previsto en el Reglamento de la Cámara de Senadores.

Respecto al argumento que expone en la nota que nos ha remitido ahí dice que no se estarían cumpliendo el objetivo de la Interpelación yo con absoluta transparencia le digo y particularmente voy a hablar sin comprometer, no tengo ningún interés la

remoción del Ministro o de alguno de los Ministros, lo que se persigue a través de estas interpelaciones es que de una vez podamos determinar o que el Gobierno reencause la forma de hacer Gestión Pública como lo diferente a la que estamos haciendo y ahí se adecua perfectamente lo que dicen el artículo 151 dice obtener su remoción y la modificación de la o las políticas consideradas inadecuadas.

En este caso, sí hay políticas monetarias afectadas y el hecho de que entre o no entre la circulación una masa monetaria papel billete es política monetaria influye al tema inflación que también es la política fiscal, entonces si hay varios elementos que nos hacen ver que no se están aplicando políticas adecuadas y más en el tema de gestión del conflicto del problema que habido ahora tenemos un grave problema y es más hemos presentado hemos pedido que se en la anterior Minuta de Comunicación que hemos aprobado estamos mandando al Banco Central para que pueda aplicar algún mecanismo para resolver ese problema de los billetes también desde luego es parte de esto. Entonces, Presidente creemos más bien es un error el habernos devuelto esto y le ruego que pueda reconsiderar su posición para que esto continúe su curso, el curso que corresponde.

Sen. Presidente: Con el mismo respeto con mi consideración es obvio que se tengo los argumentos suficientes de parte de ustedes para corregir un error que haya cometido lo haría sin ningún problema. Sin embargo, lo que Usted acaba de especificar y recuerda la presencia del Banco Central aquí cuando explicó con absoluta claridad.

Creo, todos hemos estado de acuerdo al decir que esa masa monetaria que estaba por llegar al Banco Central de ninguna manera afectaba económicamente al país ni afectaba a la política monetaria ni afectaba la inflación, sí es una cantidad de moneda que no llegó y no se hizo efectiva era un cupo dentro de una masa grande de remesas que se estaba recibiendo de monedas para ponerlas recién en circulación que no había afectación en una política en específico.

Esa una explicación muy clara del Presidente del Banco Central, que la hizo en esta instancia y para lo cual obviamente ahí y todavía tenemos los instrumentos para seguir haciendo la fiscalización y tener una información adecuada a mi criterio antes de llegar a una interpelación está en proceso de investigación todo lo que ha ocurrido ese día como ustedes han debido informarse a través de prensa y a través de las conferencias que han dado las distintas autoridades.

Hay un proceso de investigación a detalle en todos los campos de ahí es que me parece personalmente lo considero así y no estamos ante la necesidad como Usted bien lo ha planteado de tener una intención de remover un Ministro de Estado, ni la necesidad de modificar medidas de política pública consideras inadecuadas, lo que ha ocurrido es un accidente lo que está viniendo es una parte de cantidad de dinero debería haber sido entregado al Banco Central todo lo demás está en la investigación a mi consideración me parece absolutamente precipitado plantear en este momento una interpelación, quiero que también ustedes consideren eso, no puedo yo asumir una acción que corresponde a las tareas del legislativo.

Si la considero que esta inadecuadamente fundamentado o no tiene los complementos necesarios y nada obliga a que ustedes me manden a mí eso como Presidente o a la Presidencia para poner en términos no personales para solicitar una interpelación directamente dirigiéndose al Vicepresidente, pueden hacerlo y no está establecido el camino que es vía la Presidencia ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores, entiendo que la Interpelación puede solicitada por cualquier parlamentario se hace ante obviamente a la Vicepresidencia, por eso mismo que he tomado esta decisión no veo en la intención la necesidad de plantear la remoción de alguno de los Ministros planteados para la Interpelación, veo que ha ocurrido o afecte la política monetaria como Usted está planteando Senador lo digo con todo el respeto lo digo con absoluto respeto que Usted es gran profesional es buen economista, tiene la información suficiente que ha sido presentar en su momento por el Banco Central, el Presidente del Banco Central para saber que este tema no está afectando la política monetaria de todas maneras como les digo esta en expedito en los caminos para que se proceda.

Otro tema que, quiero también señalar en ningún momento estoy cuartando el derecho que ustedes ejerzan cualquiera de las acciones de fiscalización que están planteadas en nuestro Reglamento y en nuestro ordenamiento jurídico, no estoy yo rechazando la Interpelación no me corresponde no debo hacer. Por lo tanto, creo que no es necesario este acto, sin embargo, hay varios oradores todavía voy a cederles la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: También en el marco del absoluto respeto por lo que acaba Usted mencionar voy a argumentar de que existe un mandato imperativo de la Constitución Política del Estado que es la norma suprema, establece que la fiscalización es una función esencial de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así tenemos el artículo 158 en su parágrafo I, numeral 18 interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta a las Ministras o los Ministros de Estado, que al decir iniciativas de cualquier asambleísta la Constitución reconoce el derecho individual del legislador para activar el control del Órgano Ejecutivo y el Presidente del Senado y el ser un par no puede anular una facultad que la Constitución Política del Estado nos otorga como senadores.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores, define taxativamente las funciones de la Presidencia y precisamente del artículo 19 de que se ha mencionado entre las funciones suyas esta representar a la Cámara presidir las sesiones y aprobar la

Agenda. Sin embargo, esta aprobación de la Agenda es el acto administrativo de orden y no un poder de veto sobre mecanismos de fiscalización constitucional.

Entonces, según el artículo 36 también la Directiva tiene que velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias y rechazar una Interpelación legalmente presentada sería por el contrario una violación directa su deber de velar por la vigencia de la fiscalización.

Con relación al procedimiento y a la debida tramitación que Usted ha mencionado cuando un Senador presenta un Pliego Interpelatorio el procedimiento Reglamentario que es supletorio al de Diputados en lo pertinente según el artículo 7 de la Ley de la Regulación de la Censura establece como pasos obligatorios la recepción que es el documento que ingresa por la Secretaría el trámite, el Presidente de remitir el pliego a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional se es para la Sesión de Asamblea o agendar en la Cámara según corresponda y ni el Reglamento ni la Ley otorgan al Presidente la facultad de juzgar la pertinencia y el fondo de las preguntas para rechazar el trámite su labor es meramente procedimental verificar el cumplimiento de los requisitos de forma cómo ser las firmas la identificación de la autoridad.

En consecuencia, este rechazo es arbitrario porque Usted Senador Presidente con todo respeto, no remite esa Interpelación o la bloquea en alguna forma incurriría en la vulneración al derecho a la fiscalización porque está coartando el mandato representativo de los senadores interpelantes y además estaríamos ante un precedente ante democrático, porque el Senador dejaría de ser un Órgano de deliberante para convertirse en una instancia de protección del Ejecutivo una de esas.

Entonces, lo que pretendemos es que los ministros tengan que explicar ante esta instancia cuales han sido más bien el contenido de nuestra Interpelación explicar cada uno de los puntos y con eso como dijo la Senadora Yarhui, no siempre se termina en una remoción de los ministros de Estado, por el contrario conocen ustedes de que como LIBRE no tenemos mayoría para hacer eso, pero vamos a dar una satisfacción también a todo el país para que se sepa a través de respuestas que vayan a presentar cuales son realmente los hechos y cuáles son las actuaciones del Ejecutivo en estos hechos luctuosos que han afectado la vida del país en estos últimos días.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

De igual forma bajo el margen del respeto que Usted se merece, apelando siendo la cabeza de esa Cámara representando a la Cámara de Senadores y las atribuciones que a Usted le competen según el Reglamento General de la Cámara de Senadores, es de representarnos y es nuestro Presidente.

Anteriormente mis colegas se han mencionado las normativas que nos respaldan al representar esta Interpelación y el primero es la Constitución Política del Estado, lo cual le pido le solicito y le ruego respetemos nuestra primera Ley magna de nuestro país y también respetemos el Reglamento General de la Cámara de Senadores, que ya en los artículos 39, 151 y 7, ya se han referido de que esta Interpelación lo puede hacer cualquier persona y se Usted habla también respecto a solicitud y el procedimiento y si nos vamos al Reglamento de la Cámara de Diputados indica bien claro, los diputados deben presentar la Interpelación por escrito al Presidente de la Cámara determinando la materia y el objeto bien claro dice indica es las interpelaciones se presentan ante el Presidente de la Cámara que a través de Usted se mande al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en este caso nuestro Vicepresidente Edmand Lara.

Simplemente, le pedimos Senador Presidente que no vulneremos ningún tipo de derechos y respetemos y aclaremos esta situación, nuestro objetivo como LIBRE, no es dañar no es perjudicar a este Gobierno central que ahora ustedes están es aclarecer es ser transparentes es que la población boliviana esté pues conforme con todas las explicaciones de estos 3 ministros, la población boliviana que todos los días nos pide que es lo que está pasando realmente, hasta el día de hoy nos piden justificativos de los billetes de serie "B", por eso, le pido encarecidamente, por favor, reconsidere piénselo que Usted dé una respuesta positiva a esta Interpelación y no lo rechace y no le devuelva como ha devuelto sin fundamento, porque tampoco tiene atribución para hacer eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui. Estamos averiguando que se están parpadeando algunas luces.

Sen.ª Yarhui: Yo creo que no es entrar a debate, no amerita el debate simplemente estamos pidiendo que cumpla su atribución de enviar esta Interpelación; Usted no es Ministro, no tiene por qué respondernos a las interrogantes que estamos realizando en la Interpelación tampoco está en debate cumplimiento de la norma, el Reglamento, y la Constitución.

Entonces, a nosotros nos ha extrañado porque lo decimos aquí Presidente para que no se cometa ningún error al momento que Usted comete error todos entramos en la misma bolsa, la Cámara de Senadores que cae en desprestigio, por eso hemos decidido

tomar la palabra en Asuntos Varios y que vuelva ocurrir nunca más esto porque, o sea, vamos a quedar muy mal, no está en debate, ya está en la norma y en la Constitución y lo único que tiene que hacer Presidente es enviar la Interpelación y no vamos a debatir más porque tendríamos que hacer con los ministros lo que estamos esperando Presidente, otra vez reitero, si incurrimos en este error o delito va a ser terrible vamos a dejar nefasto precedente en la Cámara de Senadores. Solamente pedimos como Bancada LIBRE que se cumpla la Constitución y la norma y proceda a remitir donde corresponde.

Sen. Presidente: Solo argumentar que en ningún momento estoy coartando el derecho a solicitar la Interpelación, está claro, que se establecido en la norma de diputados y lo que mandar y lo voy hacer no tengo ningún inconveniente en cumplir como está establecido en el Reglamento y lo que se me parecía que el instrumento no es el adecuado sí ante un proceso que está en investigación al no haber un resultado que modifique las políticas que hay otros instrumentos que podíamos usar para hasta que termine la investigación tener los argumentos suficientes para ir a una interpelación, en ese marco respetando lo que dice nuestro Reglamento de Debates y el rol de la Directiva está que los procedimientos correctamente establecidos, hay me parecer varios instrumentos que podríamos utilizar hasta que la investigación por lo menos concluya podemos seguramente hacer las interpelaciones que sean necesarias que no quita de ninguna manera que se pueden hacer interpelaciones en este momento, yo no estoy negando en ningún momento ese derecho a nadie.

Sin embargo, voy a considerar a los senadores, no tengo ningún inconveniente en retractarme de algo que pueda haber interpretado de mala manera.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Nuevamente, en el marco del absoluto diálogo y concertación y de respeto Presidente y no queremos este error como jurisprudencia y si Usted se fija la respuesta que no da no tiene ninguna fundamentación legal, por eso le pedimos reencausar esto porque somos respetuosos del procedimiento así lo establece que nosotros debemos recurrir al Presidente de la Cámara y eso es lo que hemos hecho Presidente. Simplemente, eso pedirle nuevamente ya lo ha aceptado Usted y lo que no queremos que quede como jurisprudencia porque esto puede quedar podemos rectificar eso es lo que le estamos pidiendo Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Agradecerle también como Usted indico lo va a mandar, entonces sería para mi bien como Usted no se puede atajar es nuestro deber fiscalizar a todo el pueblo, no creo que los ministros también que tengan miedo tienen que venir y tienen dar la cara al pueblo boliviano, solamente eso queremos tal ni van a ser interpelados y si viene no hay problema. Eso solamente y Usted reconoce que lo van a enviar, bienvenido sería Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Yo también agradezco que se pueda recibir estas apelaciones y después mandar a la Asamblea Legislativa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Solo a manera de hacer una reflexión queridos colegas, primero a veces anticiparse antes que la investigación seguramente que después que la investigación nos diga vamos a tener otras preguntas también, yo me adhiero a lo que dice el Presidente de la Cámara de Senadores, no apresurarse en la Interpelación, porque después van a aparecer muchas interrogantes.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el Día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria; viernes 13 de marzo; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz; marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 19:28.

80ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 25 de marzo de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidencia	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidencia	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretarios:	Sen.ª Estivariz Villarroel Yasmin
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo

Verificación de Quórum:

Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Ávila Navaja Diego Esteban Mateo, Cartagena Sánchez Bertha, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, García Coca Judith Rosario, Guerrero Vilca Marcela, Gutierrez Guzmán Cinthya, Mallon Vargas Claudia, Mamani Colquehuanca Roxana, Mamani Ramírez Ramiro, Marinkovic Jovicevic Branko Goran, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José, Pallares Morales Reina Isabel, Pareja Saucedo Lorgio Fernando, Porcel Arancibia Abdón, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Quispe Santander Víctor, Rioja Melgar Freddy, Roca Escalante Cesia, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Ruiz Zuleta Susana Gabriela, Soraide Castedo Richard Hans, Suarez Egüez Jesús Humberto, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Villegas Mora Aldo Sergio, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Octogésima Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 09:50, correspondiente al día miércoles 25 de marzo de 2026.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, Senador Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Teresa Alarcón Arana, por el Departamento de Potosí. No me han llamado en la lista.

Sen. Presidente: Perfecto, ahora verificamos.

Sen. Secretario: Sí Presidente, es que es sin suplente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenos días a la Directiva por su intermedio al Pleno. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Wilder Veliz Armas por el Departamento de Cochabamba. Pese a que estaba a las 09:00 en punto, creo que la Directiva se ha atrasado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo y de la Directiva. Un saludo para todas las colegas y los colegas senadoras y senadores y asimismo a los medios de comunicación presentes.

Presidente, una recomendación para que lo tomen en cuenta desde la Directiva, se entiende por supuesto, que los bloqueos, las marchas, las movilizaciones, los paros siempre tienen como epicentro nuestra sede de Gobierno, nuestra ciudad de La Paz y es en estas circunstancias que también podría ser posible sesionar por los mecanismos digitales de las nuevas tecnologías que tenemos a disposición, como ya se ha hecho en su momento.

Ya hemos tenido en algún fin de semana alguna Sesión urgente por Zoom y si es que hay un impedimento para que se pueda establecer un Quórum Reglamentario en una siguiente oportunidad y existen dificultades materiales para que las senadoras y los senadores se hagan presentes en este Pleno Camaral, existe la posibilidad mediante la Resolución Camaral que se ha aprobado el año 2020 por la pandemia del COVID, a que podamos sesionar utilizando las tecnologías de la información y la comunicación que

tenemos disponibles, por ejemplo, el Zoom.

Esto es una de las circunstancias a las que se podría utilizar y la recomendación obviamente es que para que se pueda se pueda garantizar un Quórum Reglamentario, sin mayor dilación y mayores retrasos, justamente porque es absolutamente impredecible, por ejemplo, si es que este paro se va a alargar más de 24 horas, tal vez se ratifique, por ejemplo, 48 horas con medidas de presión escalonadas y progresivas, no lo sabemos se puede utilizar el mecanismo vía Zoom.

No quiero decir con esto que tengamos que en absoluto abusar de aquello, porque la población también espera una presencia de nosotros y no acostumbrarnos a sesionar desde nuestros hogares, pero existen situaciones donde claramente podemos hacer uso de estas tecnologías. Es simplemente una recomendación. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a tomar en cuenta la sugerencia, tenemos y hemos tenido una Sesión y además, estamos perfilando en las correcciones al estatuto este tipo de sesiones para que obviamente sean parte también de los espacios que utilizamos para llevar adelante nuestras tareas. Gracias Senador de todas maneras.

Tiene la palabra, el Senador Soraide.

Sen. Soraide: Buen día, Senador Presidente. Buen día colegas. Simplemente para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Richard Hans Soraide Castedo por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Buenos días a la Directiva. Colegas de igual forma para que se me tome en cuenta en la lista. Para hace constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rioja.

Sen. Rioja: Gracias, Senador Presidente. Buenos días a todos los colegas.

Quiero manifestarle sobre el punto del colega Ormachea, se está revisando el Reglamento de Debates y como debe incorporarse este tema y muchos otros temas, yo he visto que se nos ha hecho llegar, aquí está el Oficial Mayor que en realidad, simplemente son reformas muy elementales, hay que buscar sustanciales y para esto obviamente que tenemos que estar de acuerdo con una Comisión porque está básicamente podríamos llevarlo en Asuntos Varios, pero el Reglamento que se nos ha presentado adolece de reformas muy administrativas, más que de fondo.

Eso yo quisiera que lo tome en cuenta y estoy de acuerdo con la incorporación del sistema digital, a pesar que no estoy de acuerdo en el sistema digital, que el propio Presidente del Estado, el Presidente Rodrigo Paz esté en un ámbito fuera de la legalidad de la constitucionalidad. Esa sería mi opinión al respecto.

Sen. Presidente: Estamos considerando dos reformas, una primera que va a ser más de carácter operativo, digamos, temas formales para agilizar las reuniones y estamos ya conformando una comisión realmente grande con expertos para modernizar el Reglamento como un todo que nos va a llevar bastante más tiempo y obviamente lo vamos a trabajar en consenso con todos los senadores.

Este mismo trabajo se está haciendo desde el año pasado, ya se trabajó durante todo el Receso, una Comisión de los asesores y obviamente se concentraron en los aspectos más de carácter administrativo y procedimentales.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Buen día. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana Karina Velasco Añez por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Villegas.

Sen. Villegas: Presidente, para hacer constar constar mi presencia en Sala, Senador Aldo Sergio Villegas Mora por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Buenos días, Presidente. Un saludo cordial a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Marcela Vilca Guerrero por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Buenos días a la Directiva y también hago extensivo mi saludo a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Antonieta Alcon Sánchez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Vamos a seguir registrando a medida que vayan llegando los senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Daniel Antonio Ortiz Velázquez, habilita a la Senadora Reina Isabel Pallares Morales del 23 al 27 de marzo de 2026.

El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, habilita a la Senadora Roxana Mamani Colquehuanca del 23 al 27 de marzo del 2026.

La Senadora Ana María Crispín Choque, habilita a el Senador Víctor Severo Quispe Santander del 23 al 27 de marzo del 2026.

La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, habilita a el Senador Aldo Sergio Villegas Mora del 23 al 27 de marzo del 2026.

La Senadora Yasmín Estivariz Villarroel, habilita a el Senador Ramiro Mamani Ramírez del 23 al 27 de marzo del 2026.

El Senador José Sánchez Aguilar, habilita a la Senadora Cinthya Gutiérrez Guzmán del 23 al 27 de marzo del 2026.

La Senadora Bertha Nurmy Gutierrez Meneses, habilita a el Senador Freddy Rioja Melgar de 23 al 27 de marzo 2026.

El Senador Marcelino Flores Ordóñez, habilita a la Senadora Susana Gabriela Ruiz del 23 de marzo al 27 de marzo 2026.

El Senador César Mentasti Padilla, habilita a la Senadora Marcela Guerrero Vilca del 23 de marzo al 27 de marzo del 2026.

La Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco, habilita a el Senador Lorgio Fernando Pareja Saucedo del 23 al 27 de marzo 2026.

El Senador Erick Nelson Soruco Alpire, habilita a la Senadora Cecia Roca Escalante del 23 al 27 de marzo del 2026.

La Senadora Cintia Mónica Puerta Campos, habilita a el Senador Jesús Humberto Suarez Egüez del 23 al 27 de marzo del 2026.

La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, habilita a el Senador Richard Hans Soraide Castedo del 23 al 27 de marzo del 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

La Senadora Paola Limbania López Zeballos, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Reunión de urgencia con los vecinos del Barrio San Joaquín por la inseguridad ciudadana. Adjunta una nota de invitación.

La Senadora Reina Isabel Pallares Morales, solicita tolerancia por 2 horas al inicio de la Sesión: Por vuelo de la ciudad de Sucre a La Paz.

El Senador Branko Goran Marinkovic Jovicevic solicita tolerancia por 2 horas. Motivo: Vuelo que está retrasado**.**

Sen. Presidente: Sabemos que el Senador Marinkovic está llegando ya a las instalaciones.

En consideración del Pleno, la solicitud de licencia de la Senadora y las tolerancias de la Senadora Pallares y el Senador Marinkovic. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día de la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Octogésima Sesión Ordinaria, miércoles 25 de marzo de 2026; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA.

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Antes de dar la palabra a los senadores que están solicitando, voy a proponer la modificación del Orden del Día, como ustedes saben, está presente el Señor Ministro de Gobierno para el Informe Oral y voy a pedir en ese sentido que votemos el cambio de Orden del Día que empecemos con los Asuntos del Día, donde daríamos paso a este Informe Oral por parte del Señor Ministro de Gobierno.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Modificación del Orden del Día, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, procederemos de esta manera. Solicito a la Senadora Chapetón que acompañe al Señor Ministro para que se haga presente en la Sesión. Mientras tanto, voy cediendo la palabra a los senadores que han estado llegando.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Buenos días, estimado Presidente y por medio de Usted a todos nuestros colegas. Para constar mi presencia en Sala, Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenos días, Senador Presidente. Buenos días colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Judith Rosario García Coca por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Egüez: Gracias, Senador Presidente. Un saludo para Usted y para todos los colegas.

Yo quisiera proponer también si se pudiera para Asuntos Varios, no nos dio el tiempo de poder introducir el día de ayer cinco Peticiones de Informe Escrito. Lamentablemente el vuelo llegó un poco atrasadito y tuvimos unas contingencias, pero lo hemos introducido hoy día. Es un tema muy urgente para el Departamento Pando y nos gustaría solicitar que se pueda modificar para que podamos introducir y se ha leído la Petición de Informe Escrito, cinco que hemos realizado.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud del Senador que en Asuntos Varios introduzcamos estas cinco Peticiones de Informe. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Entonces lo incorporamos en el Orden del Día en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Gracias, Senador Presidente.

De igual manera solicitaba si en Asuntos Varios podíamos incorporar un instrumento camaral como la Minuta de Comunicación por la situación que estamos atravesando, el paro que actualmente nos ha perjudicado a muchos, pero vemos que esto no se

puede intensificar para la próxima semana, los días venideros podemos plantear desde nuestro Hemiciclo una recomendación urgente para que podamos recomendar al Gobierno soluciones inmediatas sobre las demandas que está exigiendo la población y que precisamente está alterando un poco el orden público. Sobre ese tema quería que este aspecto se pueda incluir en Asuntos Varios.

Sen. Presidente: Hay alguien más que quiera introducir alguna Modificación en el Orden del Día, porque como tenemos que votar.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: De igual forma, Senador Presidente, gracias. Estoy viendo el Orden del Día y no están mis Homenajes Camarales, ustedes saben que el 1° de abril estamos con la fundación de Potosí y quisiera, que se introduzca dos Homenajes Camarales a los colegios muy importantes en la ciudad de Potosí.

Sen. Presidente: Lo van a verificar, cuándo presentó Senadora.

Sen.ª Canaviri: Ayer, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Está todo lo que entrado hasta las 18:00, sí está.

Sen.ª Canaviri: Sí y justo me sorprende que no está ahorita.

Sen. Presidente: Van a verificar.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Quisiera, que se dé lectura a la nota que he presentado el día viernes ya, de la Reposición del Proyecto N° 77/2024-2025, "Ley del Ejercicio del Derecho a la Objeción de Conciencia al Servicio Militar." No está en Agenda.

Sen. Presidente: En el caso de lo que Usted ha solicitado en la nota, lo estamos derivando a Comisión, porque al tratarse de un Proyecto de Ley de Reposición requiere la consulta a las Fuerzas Armadas antes de su tratamiento Directo en Sala necesitamos que se haga esa consulta.

Entonces, si Usted tuviera la voluntad vamos a proceder de esa manera, enviarlo a la Comisión para que se haga los trámites respectivos con las Fuerzas Armadas y las consultas correspondientes y luego trataremos en Plenaria como corresponde.

Sen. Presidente: Vamos a votar entonces la incorporación de las tres solicitudes pendientes. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con incorporar las solicitudes de los senadores al Orden del Día en Asuntos Varios, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Gracias, Senador Presidente. Un cordial saludo a cada uno de los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Roxana Mamani Colquehuanca del Departamento de La Paz.

Llegué un poco atrasada porque dijeron a hasta las 11:00 y también me adhiero a lo que dijo el Senador, es sobre el paro que se está suscitando hoy en la ciudad de El Alto, en todo lo que es Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Simplemente Senador Presidente, para secundar la Moción del Senador Quispe Santander; sin embargo, ya sometió a votación y ya se ha aprobado para que se pueda incorporar en Asuntos Varios.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Es simplemente con referencia a la solicitud del colega Senador Quispe Santander, una Moción de carácter procedimental.

El Senador Quispe, ahora que se ha aprobado su solicitud para que ingrese en Asuntos Varios, lo que está pidiendo que es que esta entidad Camaral se pronuncie sobre los conflictos que se están suscitando, el Senador Quispe lo que debe hacer y lo que procede a ser tratado es redactar un Proyecto de Minuta de Comunicación justamente para el Ejecutivo nacional que sea leído en el Pleno y que de esa manera sea tratado, aprobado o rechazado e inclusive modificado si es que lo ve conveniente este Pleno Camaral.

Simplemente para que no solamente piense que a través de una Moción de una recomendación al Ejecutivo nacional queda claro, no, en absoluto. Se tiene que redactar un Proyecto de Minuta de Comunicación y tiene el Senador Quispe hasta el momento en el que se trate en Asuntos Varios para presentarnos por escrito. Simplemente eso es una anotación de carácter procedimental Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Así tiene que ser, es decir, no vamos a votar en el aire sino sobre la base de una Minuta de Comunicación propuesta por el Senador.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, creo que debemos, encaminar la Sesión, está el Ministro. Yo creo que esos temas lo deberíamos tratar antes de invitarle al Ministro, por respeto sugiero que entremos al tema.

Sen. Presidente: Así vamos a proceder.

Vamos a dar inicio entonces al punto del Informe Oral, agradecemos la presencia del Señor Ministro, quiero tan solo recordarles lo establecido en el procedimiento, como ustedes saben, se va a dar lectura a las preguntas que fueron remitidas por el peticionante, en este caso el Senador Veliz.

A partir de eso, el Señor Ministro tendrá una hora de tiempo para responder a las preguntas, luego el Senador peticionante tendrá derecho a la réplica con tiempo máximo de 20 minutos y el Señor Ministro tendrá a continuación otros 20 minutos respectivos para responder las acciones correspondientes. Transcurrido esos momentos el Señor Ministro se retira, al cual agradeceremos su presencia y nos quedamos en debate en la Cámara, para tocar todos los puntos que corresponde.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las preguntas de la solicitud de Informe Oral.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral

1.1. Petición de Informe Oral N° 01/2025-2026, al Ministro de Gobierno; sobre la intervención policial en el desbloqueo del municipio de Colcapirhua de fecha 8 de diciembre de 2025, en la que se reportaron enfrentamientos con saldos letales; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto; solicitada por el Senador Wilder Veliz Armas.

Sen. Presidente: Antes de dar inicio a la Petición de Informe Oral, Senador Secretario, sírvase dar lectura a los artículos 147 y 82 parágrafos IV y V del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

"**Artículo 147. (Procedimiento de los Informes Orales).** Las y/o los solicitantes, a tiempo de formular la petición de informe oral, presentarán por escrito un cuestionario claro y conciso que deberá ser respondido por la autoridad recurrida.

Los Informes Orales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) Lectura per Secretaria del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de la o las Autoridades convocadas, respetando el orden del cuestionario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de la o las Autoridades convocadas.

e) Una vez retirada la autoridad, inicio del debate por parte de los miembros de la Comisión en caso de que se trate de un Informe Oral prestado ante Comisión o debate de los miembros del Pleno en caso de que se tratare de este ámbito.

F) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su correspondiente impresión y distribución a las Senadoras y Senadores.

g) La respuesta de los informantes, la réplica y dúplica se realizarán haciendo uso de los tiempos señalados en el parágrafo III del Artículo 82 del presente Reglamento.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la sesión señalada para su realización, declarándola permanente por tiempo y materia, si fuere necesario.

"**Artículo 82. (Uso de la Palabra).**

IV. En las Peticiones de Informe Oral, la Autoridad informante dispondrá de una hora como máximo, para el uso de la palabra. La dúplica y la réplica no podrán exceder de veinte minutos, cada una. El resto del tempo estará destinado al debate general, en el que cada Senadora y Senador que intervenga dispondrá de un máximo de quince minutos.

V. Cuando los miembros de la Directiva deseen tomar parte en el debate, lo harán desde sus curules y no desde la testera."

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuestionario propuesto en el Informe Oral.

Sen. Secretario:

"**1.** Informe, a través de un informe técnico, que autoridad o funcionario autorizó la intervención de efectivos policiales, de fecha 8/12/2025, en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua, del Departamento de Cochabamba, adjuntando documentación de respaldo correspondiente. --- **2.** Informe, cuáles son las acciones legales o administrativas que se están realizando en contra de los efectivos policiales acusados de presuntamente ocasionar el deceso de los señores Sinforiano Carrillo (o Sinforiano C. C., 38 años) y Pablo Padilla (o Pablo P. M., 47/48 años) en la intervención del desbloqueo del municipio de Colcapirhua del departamento de Cochabamba de fecha 8/12/2025. --- **3.** Informe con documentación, cuál es el protocolo que debe seguir la Policía Boliviana, cuando se realiza una intervención policial en una manifestación o desbloqueo de carreteras, adjuntando documentación de respaldo. --- **4.** Informe, cuáles son los actuados que ha realizado la Policía Boliviana a la fecha, dentro del proceso de investigación por los hechos ocurridos en el marco del desbloqueo del Municipio de Colcapirhua de Cochabamba de fecha 8/12/2025, adjunte documentación de respaldo. --- **5.** Informe y detalle, qué evidencian los reportes policiales con relación a las personas heridas en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua en el Departamento de Cochabamba de fecha 8/12/2025, asimismo adjunte el informe policial que establezca las causales de las heridas sufridas. --- **6.** Informe, con documentación de respaldo, cuáles son las divisiones y/o unidades operativas de la Policía Boliviana que intervinieron en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba que derivó en enfrentamientos de fecha 08/12/2025. --- **7.** Informe con documentación de respaldo, cuál es el parámetro o el criterio técnico, para que se hayan destinado efectivos policiales a realizar la intervención de fecha 08/12/2025 en el desbloqueo del municipio de Colcapirhua de Cochabamba, además señale la cantidad de efectivos policiales destinados para el mencionado desbloqueo y adjunte la nómina del personal que participó en el operativo realizado en el desbloqueo de Colcapirhua. --- **8.** Informe, si está permitido el porte y uso de armas de fuego de un efectivo policial en manifestaciones, desbloqueos u otros similares, señale cuál es el marco legal en el que se respalda este actuar. Informe si está permitido el porte de uso de arma de fuego de un efectivo policial en manifestaciones, desbloqueo u otros similares. Señale cuál es el marco legal en que se respalda este actuar. --- **9.** Informe, si el subteniente Joaquín Castellón, quien habría disparado presuntamente en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua de Cochabamba, cuenta con antecedentes disciplinarios o penales al interior de la Policía Boliviana y, en caso de existir dichos procesos, señale qué acciones legales se habrían realizado hasta la fecha. --- **10.** Informe, cuáles son las políticas que se están implementado a través del Ministerio de Gobierno para cambiar la imagen de la Policía Boliviana como órgano rector."

Esas son todas las preguntas, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Voy a conceder entonces la palabra al Señor Ministro, agradeciendo nuevamente su presencia.

Tiene la palabra, Ministro de Gobierno.

Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta: Gracias, Senador Presidente.

Quiero comenzar saludando a todos los miembros de la Cámara de Senadores, a la Directiva encabezada por Usted y a todos los miembros de esta Directiva y vengo aquí en cumplimiento a la Petición de Informe Oral que ha sido emitida por uno de los miembros de esta Cámara de Senadores.

1. Informe, a través de un informe técnico, qué autoridad o funcionario autorizó la intervención de efectivos policiales, de fecha 8/12/2025, en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba, adjuntando la documentación de respaldo correspondiente.

Respuesta: La intervención de efectivos policiales en fecha 8 de diciembre de 2025 en el Municipio de Colcapirhua, se realizó a solicitud del Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua - Ing. José Nelson Gallinate Torrico-, mediante nota GAMC/DESP/EXT. N° 1799/2025 de 4 de diciembre de 2025, y en cumplimiento a la instrucción judicial efectuada por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0970/2023-S4 de 23 de octubre de 2023 y el Auto de Ratificación de 4 de diciembre de 2025, que dispuso: "3° Requerir el apoyo de la fuerza pública, en el caso de que esta sea necesaria, debiendo a tal efecto notificarse con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Comandante Departamental de Cochabamba de la Policía Boliviana; para que, previa coordinación con la parte demandante, haga cumplir lo ordenado precedentemente…". (Se adjunta nota del GAM y la instrucción judicial)

En consecuencia, la intervención policial realizada en fecha 8 de diciembre de 2025 y se ejecutó en cumplimiento de una solicitud formal de la autoridad municipal competente y en observancia de una disposición emanada de autoridad jurisdiccional constitucional, en el marco de las atribuciones establecidas para la Policía Boliviana por el artículo 251 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 734, Ley Orgánica de la Policía Boliviana.

2. Informe, cuáles son las acciones legales o administrativas que se están realizando en contra de los efectivos policiales acusados de presuntamente ocasionar el deceso de los señores Sinforiano Carrillo (o Sinforiano C. C., 38 años) y Pablo Padilla (o Pablo P. M., 47/48 años) en la intervención del desbloqueo del Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba de fecha 8/12/2025.

Respuesta: La Policía Boliviana ha iniciado y gestionado dos procesos de orden legal, uno de carácter administrativo disciplinario y otro penal, conforme el siguiente detalle: Se inició un proceso investigativo disciplinario, por la presunta comisión de "Faltas graves" signado con Caso N° 257/25 el cual a la fecha se encuentra en la etapa de investigación, y está a cargo del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, en el marco de la Ley N° 101, del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Por otro lado, la Policía Boliviana a través del Comando Departamental de Cochabamba, formuló una denuncia ante el Ministerio Público, caso que a la fecha se encuentra signado con el CUD 309102042501606 el cual se encuentra en etapa de investigación. Asimismo, de oficio el Ministerio Público en su rol de "ejercer la acción penal pública" ha aperturado proceso penal con N° de caso CUD 309102042501582.

En consecuencia, a la fecha se encuentran en curso tres procesos vinculados a los hechos investigados, uno de naturaleza disciplinaria en la vía administrativa institucional al Interior de la Policía y dos procesos penales bajo dirección funcional del Ministerio Público, todos actualmente en etapa y desarrollo.

3. Informe con documentación, cuál es el protocolo que debe seguir la Policía Boliviana, cuando se realiza una intervención policial en una manifestación o desbloqueo de carreteras, adjuntando documentación de respaldo.

Respuesta: Para este efecto la Policía Boliviana actúa bajo: El "Manual para Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público", aprobado este Manual mediante Resolución Administrativa N° 0266/2017 del Comando General de la Policía Boliviana, que dispone la elaboración de un Plan de Contingencia, el cual está definido como el instrumento que "indica las diversas situaciones que pueden presentarse a un comandante y la forma de enfrentarlas, preparando uno para cada sector donde se pueda ocurrir una emergencia".

Esta disposición se encuentra inserta en el Capítulo Cuarto de Administración de Operaciones Policiales y Mantenimiento y restablecimiento del orden público dentro de la sección planificación inciso 4 2.1 referente a planes.

El segundo instrumento que utiliza es el "Manual de Técnicas Básicas de Intervención Policial en Contexto de Derechos Humanos", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 0171/2021 del Comando General de la Policía Boliviana, que en su Capítulo IV (Manejo de Crisis), específicamente, en la página 219, dentro de la "Guía para negociadores no entrenados", se instruye la obligación de: "Elaborar el plan de contingencia y actualizarlo permanentemente ante una posible rendición u otra reacción".

El tercer instrumento que se utiliza es el Código de Conducta de la Policía Boliviana, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 043/15 del Comando General de la Policía Boliviana, que dispone el respeto y protección de la dignidad humana, prohibiendo el uso excesivo de la fuerza o tratos inhumanos, en estricta sujeción a normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

Por tanto, el accionar policial en estos contextos, se encuentra debidamente normado, limitado, supervisado y sujeto a control interno.

Estos instrumentos establecen reglas respecto al accionar policial bajo criterios técnicos y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y humanidad, priorizando siempre el uso de medios persuasivos, disuasivos y el diálogo antes de cualquier despliegue operativo o uso de la fuerza.

Asimismo, la actuación policial en contextos de control de multitudes se rige por los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, particularmente los Principios Básicos, el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, adoptados por las Naciones Unidas en 1990, los cuales establecen que el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

4. Informe, cuáles son los actuados que ha realizado la Policía Boliviana a la fecha, dentro del proceso de investigación por los hechos ocurridos en el marco del desbloqueo del Municipio de Colcapirhua de Cochabamba de fecha 8/12/2025, adjunte documentación de respaldo.

Respuesta: Quiero señalar aquí que todo lo que estoy aseverando, Senador Presidente, se encuentra debidamente respaldado por la documentación.

La Policía Boliviana a través del Comando Departamental de Cochabamba, en cumplimiento al Artículo 57 de la Ley N° 734, Orgánica de la Policía Nacional (hoy boliviana), remitió los antecedentes del caso al Ministerio Publico para su investigación constituyéndose en parte denunciante y víctima contra los presuntos Autor/Autores.

La mencionada investigación ha sido signada con caso número de CUD 309102042501606, y a la fecha se encuentra en proceso de investigación junto con proceso con número de CUD 309102042501582 el cual fue aperturado de oficio por el Ministerio Público, cuyos actuados en ambos casos se encuentran bajo dirección funcional del Ministerio Público.

5. Informe y detalle, qué evidencian los reportes policiales con relación a las personas heridas en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua en el Departamento de Cochabamba de fecha 8/12/2025, asimismo adjunte el informe policial que establezca las causales de las heridas sufridas.

Respuesta: Los reportes del Comando Departamental de la Policía de Cochabamba, desglosan que el operativo policial de desbloqueo se desarrolló en un contexto de alta conflictividad, luego de más de diez días de bloqueo del acceso al botadero municipal, situación que generaba riesgos sanitarios para la población, según el informe del Comando Departamental de Policía. La intervención se efectuó en cumplimiento a las disposiciones legales y judiciales – Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0970/2023-S4 de 23 de octubre de 2023, además como del Auto de Ratificación de 4 de diciembre de 2025 orientadas a restablecer el orden público y habilitar el ingreso al relleno sanitario.

Conforme a los reportes policiales, durante el desarrollo del operativo el contingente policial fue recibido con agresiones directas por decenas de grupos movilizados que ocupaban y bloqueaban la zona, quienes agredieron al personal policial empleando petardos, piedras, explosivos artesanales y otros objetos contundentes directamente contra integridad física del personal policial, pretendiendo impedir su ingreso al botadero.

Esta situación derivó en enfrentamientos que ocasionaron personas heridas de ambos grupos. En cuanto al personal policial más de siete policías resultaron heridos, uno de ellos con lesión producida por arma de fuego, lo que evidencia el nivel de riesgo al que estuvo expuesto el personal desplegado para el restablecimiento del orden público. Paralelamente, se reportó el fallecimiento de dos personas y de varios heridos durante los enfrentamientos, hechos cuya autoría y circunstancias fueron sometidos a investigación para determinar el origen de los disparos y las responsabilidades correspondientes.

Según los reportes policiales, el contingente policial actuó conforme al "Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza" y dentro del marco constitucional, destacando que su intervención se produjo en cumplimiento de una orden judicial destinada a garantizar el acceso al botadero municipal, donde la actuación policial se desarrolló principalmente en un marco de defensa y contención, frente a ataques que ponían en riesgo la integridad y la vida del personal policial desplegado en el lugar.

En ese sentido, los reportes policiales sostienen que la intervención no tuvo como finalidad agredir a la población civil, sino cumplir el deber legal de restablecer el orden público, actuando frente a un escenario de violencia en el que el personal policial debió resguardar su integridad y la de terceros mientras ejecutaba la orden judicial correspondiente.

Cabe señalar que todo lo manifestado forma parte de los reportes o informes policiales del operativo de 8 de diciembre de 2025 y a la fecha se encuentran arrimados al cuaderno de investigaciones, a cargo del Ministerio de Público. Por lo que, con el fin de

no entorpecer el proceso de investigación, dichos reportes policiales deben ser requeridos al Ministerio Público, dado que el Ministerio Público es el director funcional de los procesos, de las investigaciones de los procesos.

6. Informe, con documentación de respaldo, cuáles son las divisiones y/o unidades operativas de la Policía Boliviana que intervinieron en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba que derivó en enfrentamientos de fecha 08/12/2025.

Respuesta: De acuerdo al Plan de Contingencia No. 004/2025 de MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO "BOTADERO DE COTAPACHI COLCAPIRHUA" desarrollado por la Policía Boliviana para la intervención del 8 de diciembre de 2025, en cumplimiento del "MANUAL PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO", y el "MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL EN CONTEXTO DE DERECHOS HUMANOS" señalados en el la respuesta del punto 3; en el operativo se desplazan 13 unidades operativas:

1. Estación Policial Integral de Colcapirhua.
2. Estación Policial Integral de Tiquipaya.
3. Estación Policial Integral de Sipe Sipe.
4. Dirección Seccional de Vinto.
5. Dirección Seccional de El Paso.
6. Radio Patrulla.
7. Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana.
8. Dirección Regional de Bomberos.
9. El grupo de Jefes y Oficiales de Servicio "Grupo Alfa" todos dependientes del Comando Regional de Policía del Valle Bajo.
10. Personal de apoyo del Comando Departamental de Policía Cochabamba.
11. Unidad Táctica de Operaciones Policiales – U.T.O.P.
12. Unidad de "DELTAS.
13. Personal de apoyo.

Fueron los que intervinieron en esta operación.

7. Informe con documentación de respaldo, cuál es el parámetro o el criterio técnico, para que se hayan destinado efectivos policiales a realizar la intervención de fecha 08/12/2025 en el desbloqueo del municipio de Colcapirhua de Cochabamba, además señale la cantidad de efectivos policiales destinados para el mencionado desbloqueo y adjunte la nómina del personal que participó en el operativo realizado en el desbloqueo de Colcapirhua.

Respuesta: El número de efectivos policiales destinados fueron considerados en el marco del Plan de Contingencia No. 004/2025 MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO "BOTADERO DE COTAPACHI COLCAPIRHUA" en el cual de acuerdo a las atribuciones y funciones de conservación del orden público y defensa de la sociedad, se ha determinado la cantidad de 133 efectivos policiales los cuales participaron en el operativo solicitado por el Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua, en cumplimiento a lo determinado por las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

Conforme al Plan de Contingencia N° 004/2025 "Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público – Botadero de Cotapachi Colcapirhua", el operativo policial contó con un total de 133 efectivos policiales:
63 efectivos dependientes del Comando Regional de Policía Valle Bajo.
70 efectivos dependientes del Comando Departamental de Policía Cochabamba.

En la carpeta que se entrega se adjunta el Plan de Contingencia N° 004/2025 "MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO "BOTADERO DE COTAPACHI COLCAPIRHUA.

8. Informe, si está permitido el porte y uso de armas de fuego de un efectivo policial en manifestaciones, desbloqueos u otros similares, señale cuál es el marco legal en el que se respalda este actuar.

Respuesta: En el marco de los operativos policiales destinados al mantenimiento y restablecimiento del orden público, corresponde señalar que los instrumentos operativos institucionales —como el Manual para Operaciones de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público y el Manual de Técnicas Básicas de Intervención Policial en Contexto de Derechos Humanos— establecen lineamientos técnicos para la actuación policial, orientados a que las intervenciones se desarrollen bajo criterios de gradualidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, priorizando medios preventivos y disuasivos propios de la gestión de multitudes. Dichos instrumentos constituyen normativa operativa de carácter administrativo aprobada por el Comando General de la Policía Boliviana, destinada a regular procedimientos y directrices de actuación en contextos de manifestaciones, desbloqueos u otras situaciones de alteración del orden público.

No obstante, la portación y eventual uso de armas de fuego por parte del personal policial se encuentra regulada por normas de rango constitucional y legal dentro del ordenamiento jurídico boliviano. El Artículo 251 de la Constitución Política del Estado establece que la Policía Boliviana tiene como misión fundamental la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de la ley. Asimismo, la Ley N° 734, Ley Orgánica de la Policía Boliviana, en sus artículos 56, 57 y 58, regula el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos policiales en el ejercicio de sus funciones institucionales.

De igual forma, los artículos 18 y 51 de la Ley N° 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, concordantes con el artículo 45 del Decreto Supremo N° 2175, establecen que la Policía Boliviana es la única institución estatal facultada para la adquisición, registro, tenencia, portación y uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados de uso policial. En consecuencia, el porte y uso de armas de fuego por parte de efectivos policiales se encuentra jurídicamente previsto y regulado por el marco constitucional y legal vigente, debiendo su empleo sujetarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza en la función policial.

En el caso particular de los hechos suscitados en el Municipio de Colcapirhua en fecha 8 de diciembre de 2025, corresponde señalar que la presunta utilización de un arma de fuego por parte de un efectivo policial se encuentra actualmente bajo investigación por las instancias competentes, a efectos de determinar las circunstancias del hecho y la eventual existencia de responsabilidades. En ese sentido, conforme se desgloso previamente, el servidor policial sindicado se encuentra sometido a tres procesos legales, consistentes en un proceso disciplinario en la vía administrativa institucional y dos procesos de naturaleza penal, los cuales se desarrollan conforme a los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, siendo dichas instancias las llamadas a establecer con base a los segmentos probatorios correspondientes y si la actuación se ajustó o no al marco legal de los propios operativos.

9. Informe, si el subteniente Joaquín Castellón, quien habría disparado presuntamente en el desbloqueo del Municipio de Colcapirhua de Cochabamba, cuenta con antecedentes disciplinarios o penales al interior de la Policía Boliviana y, en caso de existir dichos procesos, señale qué acciones legales se habrían realizado hasta la fecha.

Respuesta: El subteniente Joaquín Castellón, antes de la intervención del 8 de diciembre de 2025, - me refiero la desbloqueo- no registraba antecedentes disciplinarios con Resolución Sancionatoria ejecutoriada, según reporta la Dirección General de Investigación Policial Interna y del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

Como resultado del reporte policial y los hechos acontecidos en fecha 8 de diciembre de 2025 en el Municipio de Colcapirhua y conforme lo desglosado en el punto 2 del presente Petición de Informe Oral se ha iniciado dos procesos de orden legal y uno de carácter administrativo disciplinario, sustanciado ante el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, y otro de orden penal denunciado ante el Ministerio Público. Dichos procesos se encuentran en etapa de investigación a efecto que las instancias llamadas por ley determinen las responsabilidades correspondientes.

10. Informe, cuáles son las políticas que se están implementado a través del Ministerio de Gobierno para cambiar la imagen de la Policía Boliviana como órgano rector.

Respuesta: A partir de los lineamientos del Presidente Constitucional Rodrigo Paz Pereira, y la Gestión de Gobierno instaurada el 8 de noviembre de 2025, desde el Ministerio de Gobierno y en coordinación con la Policía Boliviana, se vienen implementando políticas y acciones orientadas a fortalecer la institucionalidad, la transparencia, la lucha contra el crimen y la confianza ciudadana en la institución policial. En ese marco, durante los primeros meses de Gestión del actual Gobierno se han impulsado acciones dirigidas, a:

- Reforzar la seguridad ciudadana,
- La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico,
- Así como el fortalecimiento de los mecanismos internos de control y supervisión institucional.
- Resguardar la institucionalidad y recuperar la institucionalidad de la Policía Boliviana.
- Transparencia y la digitalización de la misma.

Quiero señalar aquí, si bien la Policía Boliviana como cualquier institución del Estado, enfrenta desafíos heredados de gestiones anteriores -entre ellos denuncias vinculadas a hechos de corrupción, falta de institucionalidad, falta de transparencia, entre otros- también es evidente que se vienen adoptando medidas orientadas a mejorar su funcionamiento, profesionalización y transparencia, lo cual forma parte de un proceso progresivo de fortalecimiento institucional.

Entre los avances institucionales también corresponde destacar los siguientes: La actual gestión ha impulsado criterios de institucionalidad y meritocracia en la conducción policial, evitando interferencias políticas en la designación del Alto Mando Policial, particularmente en lo referido a los cargos de Generales Mayores y Generales Primeros, Directores nacionales y los otros cargos, práctica que en anteriores gestiones fue objeto de cuestionamientos por presuntas designaciones direccionadas.

Esto yo quiero decirles distinguidos senadores, ha sido una política muy de fondo en la Policía, tanto el Comandante, el Sub Comandante, el Jefe del Estado Mayor y el Alto Mando Policial que está compuesto por los Comandantes Departamentales y los Directores de las Fuerzas Contra el Narcotráfico, de Lucha Contra la Corrupción, etc., han sido designados por sus méritos, por su calificación académica y por los antecedentes. Yo he tenido que enfrentar una serie de presiones de amigos, de dirigentes políticos, de diferentes presiones para tratar de recomendar a uno u otro Comandante en el Departamento esto, y he preferido a veces hasta ganarme un grado de enemistad, pero no hemos dado curso, aquí la Policía se ha designado por sus méritos, por sus antecedentes y estamos demostrando con limitaciones algunos resultados.

Asimismo, en el ámbito de transparencia y control institucional, se vienen implementando mecanismos concretos para fortalecer la lucha contra la corrupción y promover la participación ciudadana. En ese sentido, en el mes de febrero de la presente Gestión se implementó el "Sistema Informático de Gestión de Denuncias por Presuntos Hechos de Corrupción", disponible a través del portal institucional de la Policía Boliviana, herramienta desarrollada en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que permite registrar y canalizar denuncias de manera transparente y sistematizada.

De igual forma, estas acciones se articulan con el Plan Integral de Seguridad Interna "200 Años al Servicio de la Patria", la Policía está cumpliendo 200 años, – Plan Complementario N° 01/2026 de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, mediante el cual se fortalecen los mecanismos de atención ciudadana, control disciplinario, seguimiento de denuncias y programas de capacitación en ética, valores institucionales y transparencia, orientados a consolidar una Policía Boliviana cada vez más profesional, transparente y al servicio de la sociedad.

Asimismo, venimos impulsando procesos de modernización institucional orientados a la incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión policial.

Eso es cuanto tengo bien informar, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro. A nombre de los senadores y en propio le agradezco por la información facilitada este Pleno. Vamos a cederle la palabra al Senador que ha planteado el Informe Oral.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

Primero que nada, un saludo cordial al Ministro de Gobierno y agradecer también por la comparecencia a esta Sesión de Informe Oral, aunque un poco tardío, entendemos que el Ministro de Gobierno estaba con mucho trabajo, con mucha tarea, la solicitud es del 12 de diciembre Señor Ministro y está compareciendo después de casi más de 3 meses, van a ser 4 meses con el 12 de abril; sin embargo, si bien existe este tipo de solicitudes de Petición de Informe Oral, encarecidamente le pedimos Señor Ministro que dé prioridad, porque aquí está la representación de los nueve departamentos.

Aquí estamos como senadores que representamos a los diferentes departamentos y este tipo de información necesariamente se requiere de manera pronta y oportuna, porque este tipo de hechos no pueden volver a suceder. Hemos escuchado atentamente las respuestas a cada una de las preguntas, si bien existía lo que es el plan de contingencia para la intervención a este conflicto de después de prácticamente más de 10 días de conflicto que se ha suscitado y obviamente la basura también ya afectaba a estos dos municipios; en este caso a Quillacollo y Colcapirhua.

Sin embargo, en sus respuestas decía Señor Ministro, que la investigación ante la DRP (Dirección de Responsabilidad Profesional) está en curso, por el derecho a la réplica voy a formular las siguientes preguntas:

¿En qué etapa o en qué estado se encuentran este proceso de investigación, considerando que han transcurrido más de 3 meses? Obviamente después de una investigación ya deberá seguramente establecerse si realmente ha habido faltas cometidas por parte de la Policía o inclusive delitos, porque hay que tomar en cuenta que ha habido -en mi criterio- uso excesivo de la fuerza pública. Nunca se ha visto ni en conflictos nacionales que el Policía utilice su arma reglamentaria y dispare en contra de la humanidad de la población.

Usted lo ha dicho también, que el artículo 251 de la Constitución Política del Estado señala claramente que entre sus facultades de la Policía Boliviana está la de defender precisamente a la sociedad, en este caso, la Policía Boliviana ha defendido a la sociedad, ha defendido la integridad, en este caso había conflicto entre dos municipios, estaban confrontados entre pobladores de dos municipios.

Si bien entre su dentro de su rol constitucional está también la de preservar el orden público, ¿era necesario disparar en contra de la humanidad? realmente esto preocupa y ha consternado, obviamente, a toda la población cochabambina. En ese sentido, si

bien se ha realizado esta intervención bajo un plan de operaciones, este plan de operaciones Señor Ministro, ¿cumple con los parámetros internacionales de uso legítimo de la fuerza pública, conforme prevé el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y asimismo de la oficina de El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
Y la siguiente pregunta con el derecho a la réplica. Señor Ministro, si bien Usted lo ha dicho, que el Alcalde ha solicitado la intervención policial mediante nota, el Alcalde en este caso del Municipio de Colcapirhua y también uno de los que ha fallecido lamentablemente, que hoy por hoy aún llora todavía la familia que ha perdido a su ser querido y era un funcionario público. ¿Tiene algún grado de responsabilidad el Alcalde Municipal? ¿Un funcionario público qué hacía en el lugar del conflicto? ¿Quién ha ordenado? ¿Esos aspectos están investigando?

Por último, Señor Ministro, hemos preguntado también para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos, ¿Qué políticas está implementando su Ministerio? porque se supone que si se hace este tipo de intervenciones, Usted ha informado que han participado policías de Sipe Sipe del Comando Regional de Sipe Sipe, Comando Regional de Vinto, Comando Regional de Tiquipaya y entre otros comandos regionales, prácticamente todas las unidades que forman parte del Comando Departamental de la Policía han participado.

Se supone que la Policía debería ir con toda la indumentaria que si bien en este tipo de conflictos, lamentablemente a veces hay pobladores que va también en contra de la humanidad de nuestra Policía Boliviana, pero la Policía Boliviana estaba con toda la indumentaria de protección necesaria, efectivamente decía en su informe que se está trabajando en el fortalecimiento interno, pero no queda claro de qué forma se está fortaleciendo de manera interna para que la Policía también tenga todas las condiciones, para que en este tipo de conflictos también no sufran o en todo caso no existan decesos en parte en el lado de la Policía Boliviana.

Es lamentable que Usted lo ha dicho, que hay más de siete policías heridos lamentablemente y dos decesos por parte de los de los pobladores en este caso, que estaban protagonizando este bloqueo, reitero, este tipo de Peticiones de Informes, Señor Ministro, precisamente es para saber con claridad qué es lo que ha pasado y hoy estamos recibiendo esa información de primera mano de su Ministerio.

En muchos puntos está totalmente clarísimo, por lo que agradecemos aunque un poco tardío, pero agradecemos por las respuestas a cada una de las preguntas, son situaciones que seguramente a nosotros nos preocupa como legisladores, como senadores que representamos a nuestros departamentos -y reitero- no puede volver a suceder este tipo de hechos, ni en el lado de la Policía Boliviana, ni en el lado de alguna población que seguramente por alguna situación protagoniza este tipo de conflictos sociales. Gracias, Señor Ministro.

Sen. Presidente: Gracias, Senador. Muy amable por las preguntas de aclaración. Vamos a pasarle la palabra al Señor Ministro haciéndole recuerdo que tiene un espacio de hasta 20 minutos para las respuestas.

Tiene la palabra, Señor Ministro.

Ministro de Gobierno: Gracias, Senador Presidente. Gracias, Senador.

Yo voy a pedir que sobre todo en la pregunta 2 que ha hecho el Senador peticionante del Informe puedan acompañarme con algunas imágenes que hemos preparado para esta Petición de Informe. Dado que uno es lo que puede relatar, pero otras cosas son los hechos que se reflejen el día que sucedió este tema, uno puede hablar cosas, pero otra cosa es ver en el escenario qué es lo que verdaderamente ha sucedido.

Entonces, mientras tanto, doy respuesta a la primera pregunta. En qué instancia se encuentra el proceso interno contra el efectivo policial.

Voy a empezar en esta pregunta indicando que mediante una Resolución Interna de la Policía Boliviana se ha prohibido el uso de armas de fuego en la dispersión, contención de este tipo de manifestaciones sociales. El oficial que llevó y cometió esta falta, ¿No es cierto? llevó esta arma de fuego sin autorización de sus superiores fue una lástima, es un muchacho joven, es un muchacho de 25 años, muy bueno, excelente alumno, pero que cometió el error de llevar el arma.

Segundo, este asunto se encuentra hoy en el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana en el marco de la Ley N° 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, este Tribunal distinguido Senador actúa completamente de manera autónoma a su Comando y al Ministerio, tiene sus plazos, tiene sus términos, realiza sus propias investigaciones, es más o menos una especie de Ministerio Público dentro de la Policía. Entonces, nosotros no podemos intervenir.

Entonces nosotros no podemos intervenir en esto, estamos esperando, obviamente, tanto en el Comando, yo he hablado con el Comandante General de la Policía antes de venir, como el Ministerio de Gobierno que es la entidad de coordinación con la Policía

Boliviana en estas tareas de que está haciendo el régimen interdisciplinario. Pero también debemos señalar que el mencionado oficial se encuentra suspendido, también hay dos procesos, como he señalado en el informe que están dentro del Ministerio Público que las atribuciones de la Ley del Ministerio Público son las que toma la dirección funcional de la investigación conjuntamente con el Órgano Jurisdiccional.

Con respecto a la pregunta dos, yo voy a pedir que en este momento se pasen estos videos en los que la Policía ha sido agredida, la Policía en determinado momento que estaba acompañando un contingente de vehículos grandes, unos camiones, para descargar la basura en el botadero de Colcapirhua, al ingresar la Policía resguardando los camiones, es cuando los efectivos fueron atacados brutalmente. Incluso en algún caso van a ver ustedes una imagen, se quería quemar a los efectivos policiales. Ahí se ve a los policías que se estaban retirando.

-Proyección de video-

Creo que es suficiente. Bueno esos fueron los hechos distinguido Senador por los que atravesó la Policía ese día, hay policías heridos, hubo policías heridos por con arma de fuego, hubo policías lastimados, claro, la cantidad de policías eran menor a la que estaban esperando; pero el problema de fondo de este conflicto de Colcapirhua y quiero decirlo aquí, aunque no está dentro de la Petición, es un conflicto por terrenos, es una disputa de loteadores, por qué, porque al hacerse un botadero ahí, estos terrenos habían sabido elevar de precio. Entonces, estaban disputando quién se apropiaba de un terreno u otro y por lo tanto intervinieron y cerraron las vías de acceso al botadero para que la empresa encargada de votar la basura no pueda ingresar. Ese es el contexto en el cual se desarrolló esto.

Tercero, qué políticas, qué tipo de responsabilidades tiene el Alcalde. Yo creo que aquí ha habido una acción prolija yo diría, no es mi función defender al Alcalde, nada; hay una Sentencia Constitucional, hay una Acción de Cumplimiento de esa Sentencia Constitucional y es en base a estos instrumentos legales y la petición del Alcalde de Quillacollo y de Colcapirhua para que la Policía intervenga, es decir, si hay una responsabilidad en este caso el Alcalde actuó de acuerdo a lo que se emitieron las sentencias constitucionales y la Policía actuó en consecuencia a esta normativa.

Qué políticas está adoptando el Ministerio, es bien difícil esto porque la Policía lamentablemente ha sufrido en los últimos 20 años un proceso de desinstitucionalización, de designación vía direcciones políticas, direccionalidades políticas que salían del Gobierno para determinados delitos, para determinados destinos, para determinadas funciones. Nosotros hemos cortado eso de raíz, de raíz, el Comandante General, el General Sokol ha sido un oficial que ha sido durante toda su vida un oficial que fue el primero de su curso, nunca tuvo una denuncia de corrupción, es más, él asiste a su trabajo en minibús y no tiene un inmueble propio, lo mismo puedo decir del Subcomandante el General Peña.

Ellos son los que han estructurado los mandos, ahora es perfecta la Policía, es buena, no, de ninguna naturaleza, tenemos todavía limitaciones, finalmente es una institución que tiene 40.000 efectivos y uno no puede responsabilizarse de los 40.000, pero los destinos, las funciones que están cumpliendo los servidores públicos policiales se están haciendo en base a su carrera, a su meritocracia y a los antecedentes que puedan tener. Con esto creo haber respondido Senador.

Sen. Presidente: Gracias, Señor Ministro. Concluimos la primera parte de este acto de Informe.

Luego de agradecer a nombre de todos los senadores y senadoras la presencia del Ministro, solicito a la Senadora Chapetón acompañe al Ministro a abandonar la Sala. Agradeciendo nuevamente por su presencia.

Vamos a declarar un Cuarto Intermedio en Sala.

-Cuarto Intermedio en Sala-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio, continuamos con la Sesión.

Senador Secretario, informe si existe el Quórum Reglamentario para continuar.

Sen. Secretario: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Como corresponde ahora entramos a la fase del debate, es una fase que como todos sabemos, ya está habilitada para que los senadores a su libre voluntad puedan solicitar la palabra e iniciamos un debate justamente sobre tanto lo que ha planteado el Ministro, así como las preguntas que se han realizado sobre el tema respecto. Así que cedo la palabra a los senadores y las senadoras que quieran hacer uso de la misma.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Creo que ha sido muy importante escuchar la información de nuestro Ministro de Gobierno, creo que ha sido muy claro en cada una de las respuestas; sin embargo, esto como dije en mi intervención nos debe llamar poderosamente la atención a cada uno de los senadores de los diferentes departamentos.

Si bien tenía todavía, Presidente, el derecho al uso de la palabra para la dúplica en este caso a manera de recomendar también a nuestro Ministro, pero bueno también sería pertinente, tal vez para futuras Peticiones de Informe Oral, tal vez sería pertinente para concluir otorgar la palabra a los senadores peticionantes para que puedan intervenir con el derecho a la dúplica; sin embargo recomendar tal vez, Presidente no me quedó claro de que aún no se está trabajando en políticas públicas, si bien nos dijo el Ministro de que están trabajando de manera interna en el fortalecimiento de la Policía considero que desde la Comisión de Fuerzas Armadas, Seguridad del Estado y la Policía Boliviana sería pertinente tal vez trabajar en una Minuta de Comunicación recomendando, uno que deben tener la Policía Boliviana, políticas públicas claras para que estos hechos no puedan volver a sucederse.

Dos, también no solamente es criticar a la Policía Boliviana, sabemos en qué condiciones está nuestra Policía Boliviana, en las fronteras principalmente están en condiciones inhumanas, sin servicios básicos, salarios bajos.

En consecuencia, creo que es pertinente que desde la Comisión también se emitan Minutas de Comunicación, recomendando en este caso tanto al Ministerio y también al Comando General de la Policía y también al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que se pueda mejorar. Uno, la calidad de vida. Dos, el tema de los salarios y también la dotación de los servicios básicos, la infraestructura de sus viviendas, principalmente en las fronteras que están nuestra Policía Boliviana. Simplemente eso, Presidente; sin embargo, nuevamente agradecer y felicitar al Ministro por comparecer a esta Petición de Informe Oral.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rioja.

Sen. Rioja: Gracias, Senador Presidente.

Hemos escuchado muy atentamente al Ministro de Gobierno, en otros países se llama Ministerio de Orden Público con Derechos Humanos, ese es un avance hasta la nomenclatura del sistema de gobierno, hoy hemos escuchado nuestra historia en Bolivia, era una historia sangrienta desde el principio, es decir, desde la independencia y ha sucedido que a través de esta historia después se ha justificado lo injustificable, esto lo sucedido en Cochabamba, en Colcapirhua, con estos señores que han fallecido y también estos señores que han ejecutado órdenes en base según también se dice a manuales y estrategias de desarrollo y resolver crisis emergentes de conflictos.

Debemos no solamente recomendar, sino que la nueva política de la Policía Boliviana, que en realidad en todo el país está cuestionada por la agresividad también que existe en el desarrollo de sus operaciones policiales, el Señor Ministro, obviamente que tiene experiencia en este sentido de establecer un inter crimines, hemos visto que este inter crímenes lo ha desarrollado en base a una fundamentación que implica de alguna manera un desarrollo, digamos, que no ha terminado se tiene que determinar que los culpables, porque hay víctimas, hay familias que han sufrido.

Yo quiero señalar aquí a todos mis colegas, el artículo 15 de nuestra Constitución establecen dentro del título correspondiente de derechos fundamentales y garantías, que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, sexual, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, etc., degradante y humillante. Pero en este caso debe cambiarse el manual de contingencia que ha señalado el Ministro de Gobierno, porque aquí el mismo artículo 1 de derechos fundamentales no existe la pena de muerte y cuando un Policía o tal vez un señor del Ejército de las Fuerzas Armadas, nosotros hemos hecho el servicio militar, estamos prohibidos de tocar a alguien como bajo bandera y más en Policía está bajo bandera permanente.

Entonces qué implica ello, el respeto a la dignidad de la persona humana, lamentablemente, por qué se llegan a los conflictos, tenemos un conflicto en El Alto que lo vamos a tratar en Asuntos Varios. Tenemos una serie de conflictos que va a tener la sociedad porque busca resolver sus problemas, pero no es pues a tiros lo que vamos a resolver, entonces puede este esté oficial puede tener eficientemente una aprobación en la misma institución, pero prácticamente aunque tenga 100, pero si no tiene respeto a los derechos humanos, es un peligro para la institución misma, debemos señalar al Ministro de Gobierno que obviamente el respeto a los derechos humanos es pues esto, responsabilidad del uso de la fuerza.

El mismo Ministro de Gobierno dice, nos basamos en la constitucionalidad estos principios fundamentales, la legalidad, la necesidad, la progresividad, pero cuando se enfrenten a situaciones similares de municipios, entonces va a salir a matar algún de ellos a ciudadanos. No podemos tolerar Aquello estamos perfeccionando nuestra democracia y si hay que perfeccionar este Manual, hay que hacerlo con correspondiente participación de la sociedad civil, tiene que cambiarse ese Manual de del Sistema Anticrisis porque estamos en peligro, cualquier alcalde va a pedir la fuerza pública y está peligro, ciudadanos y ciudadanas de que alguna persona frente a una movilización de bandera que se lo ve con un temor de gestión pública, puede suceder esta situación.

Nosotros estamos obligados como legisladores que, si la norma no está en forma perfecta, obviamente a perfeccionarla y cada generación tiene esa obligación de ir perfeccionando, entonces la primera impresión que me ha dado el Ministro de Gobierno que evidentemente se ha basado en esto y el Ministerio de Gobierno, nosotros los demócratas cristianos respetamos la dignidad de las personas, de las colectividades es nuestra razón de ser como partido político. Por ello yo manifiesto aquí al Pleno, a los ciudadanos que nos ven, que la Democracia Cristiana no ha venido al Gobierno pues a usufructuar el poder, sino a servir el poder y cómo podemos servir, es garantizando sus derechos humanos y nuestras instituciones tienen que desarrollar las competencias correspondientes en el marco de los derechos humanos. Vemos que esos estándares internacionales que señalaba el Ministro no están adecuados a un desarrollo del marco normativo.

Los bolivianos no estamos en guerra, pues permanente, pero se la quiere hacer, cualquier conflicto se lo quiere hacer grande, pero falta una política de desarrollo de convivencia institucional, el mismo Ministro señalaba y decía, hemos recibido una institucionalidad muy frágil, debilitada, porque había de alguna manera un monopolio de un partido político y que estaba a merced los cargos, los Currículums Vite se están mejorando, señalaba. Tenemos que desarrollar una recomendación mucho más amplia, pero eso tiene que socializarse con la con todos los actores sociales.

Entonces, Senador Presidente, estamos de acuerdo aquí con el colega que hizo esta Petición de Informe Oral porque no queremos llegar pues a interpelaciones. El segundo, el otro paso era por la Interpelación, por la dejadez; yo tengo un informe aquí de Peticiones de Informes Escritos, el 60% no responde el Gobierno a los diputados y senadores y no es así porque funciona un Gobierno, un gobierno pues se construye a partir de la socialización y el enfrentamiento a los problemas, pero en democracia es eso.

No vamos a sacar a las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden público para desarrollar políticas y tener confrontaciones con nuestros ciudadanos, hay que poner un alto ya al abuso y la prepotencia que existe en algunas instituciones por el hecho, no responder al informe escrito, ya es una prepotencia a este órgano importante que es el órgano de realidad de la democracia, el que recuperó la democracia.

Entonces, estoy de acuerdo totalmente con señalaba el proponente de la resolución de que debe modificarse la normativa interna de crisis que se sitúa en los conflictos sociales en nuestra sociedad, por lo que le decía, cualquier institución entonces va a entrar a reproducir hechos violentos, tenemos que ser una nueva Bolivia, una Bolivia pacífico constructiva, esa es la Bolivia que quiere nuestro país donde las soluciones se ven dialogando y no por el menos trámite que yo resuelvo cualquier autoridad subnacional, yo resuelvo a través del orden público; llamo a la Policía para que se cumpla este objetivo de resolver problemas, lo conflictúa más bien.

Senador Presidente, esa sería mi opinión respecto a este tema tan importante para desarrollar una convivencia pacífica y de una democracia en paz. Resolvamos nuestros problemas; tenemos problemas que el Gobierno no sabe gestionar las soluciones públicas, no solamente en el tema del de la Policía, hay muchos temas económicos, hay muchos temas en todas las áreas, si el Gobierno construye inteligentemente las respuestas a las diversas problemáticas socioeconómicas, políticas, en base al derecho internacional y el derecho nacional, vamos a ser una sociedad muy progresista y sobre todo con desarrollo social integrador. Eso es lo que busca nuestro país. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: Gracias, Presidente.

Bueno, agradecidos con el Informe Oral que nos da el Ministro de Gobierno, pero deseen cuenta, los dos colegas que nos han antecedido han sido claros la Policía debe cuidar, precautelar nuestra sociedad, pero qué es cuando la sociedad saca un arma en contra de los policías, primera vez en la historia que veo que se quiera, no sé, pues este hasta llamarle la atención a un Ministro, porque uno de sus funcionarios policiales ha visto el video, se ha defendido, eso ya no es una sociedad civil pacífica, eso ya es otra cosa y yo les digo a los que quieren echarle barro en este momento a la Policía. Lamentablemente muy frágil está nuestra legislación para ese tema.

Muchos parlamentarios aquí van al Brasil, van y saben que en el Brasil primero te disparan y después te preguntan, porque la ley y el orden debe prevalecer en un Estado con este tipo de acciones delincuenciales, llamémosle. Yo, por ejemplo, cuando he sido dirigente nacional, más de 70 bloqueos hemos realizado, pero nunca le hemos faltado el respeto a la Policía al orden; eso ya escapa, ya no es un tema de una organización organizada que busca algún derecho, eso ya es tema vandálico y las imágenes fueron claras, las imágenes que hemos visto hace rato, los policías prácticamente han sido humillados han sido de todo y ahí es donde creo que se aplica la legítima defensa, ¿no es verdad?

Yo más bien solicito que la Comisión pueda hacer una revisión de lo que son sus estatutos, sus reglamentos más que todo de la Policía y también nosotros como parlamentarios poner una actualización donde la Policía también se lo pueda proteger en este tipo de casos como decía, en el Brasil, en otros países, primero te disparan cuando te ven con un arma y luego te preguntan.

Bolivia yo creo que no debe ser la excepción, por eso es que justamente se ven los altos índices de criminalidad en nuestro país. Esa sería este mi intervención y nosotros también como parlamentarios pongamos conciencia en ello.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Gracias al Senador Veliz por sus intervenciones, al igual que al Ministro por hacerse presente un poco tarde, como mencionaba el Senador Veliz.

Aquí tengo la batería de preguntas que nos han facilitado y que han sido interpuestas por el Senador Veliz, recibida con fecha 26 de enero por parte del centro de correspondencia 26 de enero de 2026; estamos a 25 de marzo de 2026, casi dos meses que esta batería de preguntas ya se la tenía interpuesta y que ya estaba siguiendo los canales correspondientes. Hace exactamente 10 minutos, me han entregado a mí, no sé si les han entregado a ustedes la batería de preguntas, hace 10 minutos; no puede ser posible, nosotros todos los senadores, debíamos haber tenido esto mínimamente 24 horas antes en nuestros casilleros, en nuestras oficinas, porque si no estamos en la nebulosa.

Senador Veliz, estamos de acuerdo, seguramente estamos en la nebulosa, las senadoras, los senadores, colegas de Usted si es que no sabemos con exactitud qué es lo que va a preguntar el Senador Veliz para poder complementar, para poder indagar, para poder investigar y para tener que contar con conclusiones orgánicas por parte de cada una de las Bancadas para poder intervenir de mejor manera en esta instancia de debate que tenemos en este preciso momento sobre el intercambio que han tenido el Ministro y el Senador.

No puede volver a ocurrir que nosotros tengamos que buscar por nuestro lado la batería de preguntas, sí la teníamos el día de ayer, pero no sé la verdad si es que habrá llegado de manera formal o no a la Bancada, independientemente de aquello; claramente cada uno de nosotros necesitamos por un tema de responsabilidad contar con la batería de preguntas por lo menos 24 horas antes cuando se programa una Petición de Informe Oral con el Ministro.

Estoy seguro que una buena parte, si no la mayoría de mis colegas están de acuerdo, esto no va Presidente, a mi intervención al fondo del asunto como otras intervenciones, sino a las formas y en ese sentido creo que estamos fallando, estamos veo aquí inclusive colegas de la Bancada mayoritaria que están asintiendo; por tanto, creo que no es descabellado solicitar que tengamos la batería de preguntas con bastante tiempo de antelación en nuestros casilleros, en nuestros despachos, en nuestras oficinas, en nuestras comisiones y en nuestros comités, no es nada descabellado pedir algo así, es por responsabilidad con el país para tomar una determinación si es que claramente las respuestas del Ministro han sido suficientes o han sido insuficientes te tienen que hacer un análisis exhaustivo de cada una de ellas para tener una opinión formada ¿Qué es lo que nos demanda la población? y para lo que han votado por nosotros.

Sen. Presidente: Lo que está establecido es que las preguntas las elaboran los peticionantes y son quienes tienen; sin embargo, no me parece para nada malo la sugerencia. No hay un procedimiento establecido en este aspecto; sin embargo, me parece muy oportuno que cuando se esté ya por concretizar el Informe de Petición de hacer llegar a los senadores. Vamos a proceder de esa manera.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Ya me han antecedido mis compañeros o mis colegas, lo único que yo voy a hacer notar esto es el de poder analizar todos estos hechos que han acontecido en Colcapirhua y Quillacollo. Hay que analizar, hay que ver de qué manera podemos dar un resultado para no volver a repetir estos hechos; por ejemplo, había una Acción Popular que fue resuelta por el Tribunal Constitucional.

Los accionantes tenían que coordinar con el Comandante de la Policía Departamental, pero eso no ha sucedido, quien ha coordinado ha sido el Ingeniero Nelson Gallinate Torrico, el Alcalde de Colcapirhua, eso qué nos da a entender, que cualquier alcalde puede coordinar pese que él no era accionante eso no puede volver a suceder, tenemos que tomar alguna medida para no volver a ocurrir, que no vuelva a ocurrir eso, yo pido a todos los colegas que podamos realizar algunas medidas correctivas para que no puedan suceder estos hechos. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Guzmán: Buenos días, Senador Presidente.

Ante esta Petición de Informe Oral, que realmente la mayoría desconocíamos la batería de preguntas, yo, no me adhiero a la Petición de Informe, porque hay que estar en las filas también de la Policía, nosotros como legisladores no podemos solamente defender a la población, sino también a la Policía, debemos ser imparciales, qué pasa con las acciones que han pasado en Llallagua,

donde han matado a tantos policías y a soldados donde los han golpeado, qué están haciendo, nada y estos actos que han pasado en Colcapirhua han sido actos vandálicos, actos que solamente han ido a pelear por sus terrenos y por terrenos que no tiene ni siquiera derecho propietario.

La verdad, si nosotros vamos a realizar alguna acción, tiene que ser una acción en beneficio tanto a la población como a la Policía, no podemos desproteger tampoco a la Policía indicando de que están realizando mal sus trabajos, sus funciones y nada, porque la Policía es llamada por el Estado, por el Gobierno, por las alcaldías para proteger, no para desproteger y lastimosamente mucha gente de las poblaciones se han acostumbrado a hacer bloqueos o a bloquear o a golpear directamente a la gente que no está de acuerdo con ellos. La verdad, en esta parte es necesario trabajar con la comisión de la Policía, de las Fuerzas Armadas, pero no desproteger a la Policía ni tampoco a la población, tenemos que ser imparciales para que podamos realizar todos estos tipos de acciones y poder recomendar. Nada más, Senador Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Agradecer primero la presencia del Ministro y aquí quiero ser enfática en la petición, Presidente, creo que debemos acelerar las Peticiones de Informe Oral o Escrito o las Minutas de Comunicación, de lo contrario la Cámara de Senadores queda sin ningún efecto de trabajo, porque esto yo creo que en su momento hubiera sido un tema de análisis profundo y lamentablemente pues estamos como alguien decía mucho tiempo, ya yo le sugiero a la Directiva y a su Presidencia que programen todas las peticiones en el momento.

Eso va a coadyuvar a ambos, tanto al Ejecutivo como también a nosotros, porque de hecho algún Senador decía, nosotros somos representantes de nuestros departamentos, al ser representantes senadores de todo Bolivia, estamos en la obligación también de gestionar, de fiscalizar todo tipo de abusos, si se puede llamar así, porque yo no voy a tomar posición de ningún lado, lo que más debemos proteger es la vida.

Para proteger la vida no debemos llegar a este extremo, porque escuchando algunos senadores también hay, yo diría, ambos extremos y eso es malo, lo que tenemos que proteger es que no se pierda la vida humana, que es lo más sagrado, yo pienso de cualquier lado; en ese sentido, Presidente, solamente solicitarle que apresuremos las Peticiones de Informe Oral Escrito, Minutas de Comunicación para que no suceda lo que hoy nos está sucediendo, porque ya más allá de quién lo hizo, el tema es que debemos hacer lo más antes posible estas peticiones.

De mi parte sería eso, me imagino que está en proceso de investigación, como lo dijo el Ministro y esperemos, pero con la sugerencia de que los próximos avancemos lo más antes posible y en el momento, por ejemplo, hoy tenemos un problema tan grave, el tema del diésel y gasolina, que me estoy entrando a otro tema solamente para poner el ejemplo, por ejemplo, como esos temas, nosotros debemos elevar nuestras voces desde la Cámara de Senadores en este caso y no siempre con la finalidad de entorpecer el trabajo de los ministros, sino con la finalidad incluso de aportar, yo creo, al trabajo que ellos están realizando. Entonces, en ese sentido le sugiero que programemos los pendientes que tenemos.

Sen. Presidente: De las tres solicitudes de Informe Oral, dos hemos atendido antes del plazo establecido, la del Ministro de Gobierno fue imposible por varios temas.

La agenda del Ministro estaba muy complicada, tenía viajes programados hecho que no podamos concretar la fecha hasta esta oportunidad; sin embargo, es válida la reflexión, creo que hay temas que hay que tratar lo antes posible y obviamente tenemos un conjunto de otros instrumentos también para poder agilizar el tratamiento los temas. Por lo tanto, invitamos a los senadores a hacer uso de los mismos.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente. Saludar a los colegas y algunos amigos de la prensa que todavía están aquí.

En principio siempre es grato y loable reconocer la presencia de las autoridades a quienes pedimos las Peticiones Orales, yo me voy a referir a tres temitas de forma y uno de fondo. A ver, en el tema de forma para las próximas, si bien no está establecido en nuestro Reglamento por un tema de respeto a las autoridades, yo esta mañana lo veía al Ministro escuchando temas demasiado administrativos nuestros aquí y creo que no es prudente. El Ministro de Gobierno, como todos sabemos, debe tener pues miles de cosas que hacer en el evento de hoy día, seguramente el venir así con anticipación todo le lleva tiempo.

Entonces creo que es prudente que todos tomemos conciencia de eso y este tema de pedir la palabra -perdón la expresión- y voy a decir para los tardones para decir estoy presente, no sé cómo hacemos, pero tenemos que resolver es falta de respeto para todos quienes hacemos el esfuerzo en venir y cumplir con el tiempo, con el que nos citan.

Un segundo tema de forma y eso también creo que es ya reiterado, a ver, la Petición de Informe planteada por el Senador Veliz,

en su momento era muy importante, la explicación dada ahora en ese momento seguramente habría sido importante la sociedad, la gente que ha estado involucrada en el tema, saber que ha sido la intervención policial a solicitud del Alcalde porque había una Sentencia Constitucional habría sido importante, pero 3 meses después ya no tiene ningún sentido; seguramente solo las familias de los dos que fallecieron, lamentablemente se acuerdan de lo que sucedió en Colcapirhua. Entonces es un tema se debe tomar en cuenta para este tema, la Directiva hacer los esfuerzos para que los ministros puedan estar oportunamente.

El tercer tema de forma que planteo también va al tema del Reglamento, yo lo veía el Senador Veliz cuando quería hacer uso de la palabra después de la réplica del Ministro; eso no está contemplado en nuestro Reglamento, el inciso f) o el inciso e) ya pasa al tema del debate en el Pleno sin que esté él, eso también para considerar porque es necesario, porque no sirve de nada escuchar la explicación del Ministro y no tener la posibilidad de observar o por lo menos decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, eso debemos tomar en cuenta.

Ya en el tema ya sobre el informe del Ministro, considero que nosotros como asambleístas y representantes de la sociedad civil, esta es la institución donde la máxima expresión de la representatividad en el país, creo que tenemos que cuidar el lenguaje que utilizamos cuando se trata de emitir criterios respecto al accionar de una institución o de una autoridad.

Yo a los que dicen, a los que hablan, porque han hecho uso de la fuerza pública, quisiera verlos en el escenario y qué harían cuando están rodeados de personas a punto de perder la vida, entonces, hay que tomar conciencia de eso y tener cuidado en lo que expresamos, porque definitivamente, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que han expuesto, cada quien tiene el criterio que corresponda, pero yo digo que debemos tomar como nosotros el país nos está viendo y la sociedad observa nuestro comportamiento. Entonces, debemos tener el cuidado debido.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Al respecto del informe que se nos ha proporcionado el Ministro de Gobierno, nos tiene que llamar la atención, estamos viendo una institución desprotegida, lamentablemente es una herencia que nos ha dejado en la anterior Gestión de Gobierno el masismo, porque en los bloqueos qué vemos en las marchas que se dan, lamentablemente vemos ya hordas delincuenciales y aquí vemos a un policía que está siendo procesado, qué es de esas personas que han incitado a la violencia, hasta cuándo se va ser condescendiente con estas hordas delincuenciales y que están ocasionando caos en nuestro país. Es hora que se haga cumplir la normativa para ambos.

La Constitución Política del Estado nos da nuestros derechos y obligaciones y es hora también de nosotros como autoridades nacionales y representantes de cada Departamento socializar a nuestras organizaciones sociales lo que es la Constitución Política del Estado, muchas veces por desconocimiento también cometen delitos y entiendo la razón del policía que ha ido armado sin autorización.

Tomemos en cuenta el antecedente de Llallagua, mataron a cuatro policías en la anterior Gestión de Gobierno, dónde está la investigación, dónde está, qué proceso se les ha seguido a esas personas que han matado, han segado vidas y eso también llama la atención. Y también a la reflexión a todos los líderes que convocan a este tipo de bloqueos, marchas, también se les tiene que sancionar porque son ellos los que convocan a esas actividades y donde también se incrustan hordas delincuenciales, se tiene que normar y se tiene que aplicar lo que es la Constitución Política del Estado, el Código Penal y también se tiene que trabajar en algunas leyes que lamentablemente en la anterior Gestión de Gobierno nos han dejado con muchos candados y queda trabajo para cada Comisión de elaborar y modificar algunas leyes que va más de beneficio y está apañando actos delincuenciales. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mallon.

Sen.ª Mallon: Un saludo a todos los colegas.

Y recogiendo las impresiones de todos los senadores, nosotros en esta Asamblea cumplimos un rol de fiscalizar y legislar, pero no somos jueces y en este caso también hemos podido escuchar y evidenciar que de alguna manera se trata de culpar al Alcalde de Colcapirhua, ese no es nuestro rol, nosotros aquí estamos en una lógica de hacer una Petición de Informe Escrito Oral para tener mayores datos y profundizar una investigación, pero nosotros no somos ni jueces ni fiscales y está por supuesto, el lado de la Policía Boliviana que está muy venida a menos, una institución que tiene en sus hombros supuestos hechos de corrupción, pero también está el otro lado los suboficiales que salen a las calles en defensa de los derechos de todos los bolivianos cuando hay bloqueos, cuando hay enfrentamientos están desarmados.

Esos policías han perdido un brazo, una pierna, un ojo, pero nadie dice nada por ellos, que hay de los derechos de lado de la Policía Boliviana, entonces ojalá que esta Petición de Informe Oral sirva de alguna manera para acelerar el proceso de investigación, para esclarecer esos hechos que han sucedido en Cochabamba, en Colcapirhua, de manera concreta por el tema de la basura y que hoy lo estamos viviendo aquí en La Paz porque también hay bloqueos.

Entonces, creo que de alguna manera nosotros aquí en la Asamblea lo que deberíamos más bien pedir es que el proceso no sea tan burocrático y que logremos realmente en su momento tener a la autoridad aquí para que la población pueda tener mayores luces cuando hay enfrentamientos de esa naturaleza, pero de ninguna manera nosotros somos ni jueces ni fiscales, será la justicia quien determine quiénes son los responsables de haber permitido el uso de armas de fuego, pero nosotros estamos aquí para fiscalizar y legislar. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz, le damos por segunda vez.

Sen. Veliz: Agradecerles a todos los colegas por sus intervenciones, consideramos que es el primer PIO (Petición de Informe Oral) solicitado al Ministro de Gobierno y solamente para fines de declaración al colega Ormachea, la solicitud se ha presentado el 12 de diciembre, no en enero. En enero, precisamente hemos reformulado algunas preguntas porque había error de tapeo y por esa razón tal vez pusieron el sello de enero; sin embargo, ni bien hemos presentado la solicitud, la Presidencia inmediatamente ha remitido al Ministerio de Gobierno y para la siguiente Sesión estaba programada el Informe Oral.

Lamentablemente faltando un día como ahora, nos cursa una nota para conocimiento el Ministro de Gobierno, tenía no sé qué problemas que atender, entendemos su Ministerio es bastante grande y necesariamente atiende también temas muy delicados, hemos entendido. Consiguientemente hubo una segunda reprogramación, nos han comunicado también al Senador peticionante y estuvimos igual listos para la Sesión, a último momento nos comunican que se veía imposibilitado el Ministro de poder comparecer ante la solicitud, también se ha entendido, en ese trajín han transcurrido más de 3 meses y por esa razón decía que en las futuras peticiones de informe también nos dé pues prioridad a nosotros que representamos al pueblo boliviano.

Hemos pedido encarecidamente al Ministro, con seguridad en adelante con todas las falencias seguramente vamos a ir subsanando y también un poco yo extrañado, Presidente, a través de Secretaría General, Oficialía Mayor, se les debe extender las preguntas precisamente para este tipo de intercambio de criterios para el debate como tal, se les debe extender con anticipación las preguntas o en todo caso los Comités, algunas Comisiones, inclusive no tenemos ni fotocopiadora, no tenemos ni impresoras, están sin tóner. En ese sentido sería pertinente, hay servidores públicos, hay auxiliares, hay asistentes, por consiguiente, deben dejar 24 horas antes mínimamente las preguntas para que también estén empapados todos los senadores de qué se trata la Petición de Informe.

Por otro lado, queridos colegas, un PIO no debe entenderse como que, si el Senador Peticionante se está parcializando con cierto sector, cuál debe ser el espíritu de un PIO, necesariamente como una colega decía, para esclarecer y para dar la celeridad el proceso de investigación, miren a casi 4 meses de lo que ha pasado estos hechos, que no pueden volver a sucederse, como lo hemos manifestado, sigue en etapa investigativa, no hay todavía sanción, ni para quienes lo han victimado a los siete efectivos policiales hay siete heridos de parte de la Policía, el cual debe investigarse y debe sancionarse también, porque tampoco no vamos a justificar ni defender, pues, algo indefendible.

Y de la misma forma dentro del proceso disciplinario, seguramente la Dirección de Investigaciones Internos de la Policía Boliviana determinará también el grado de responsabilidad en este caso de la Policía, son hechos que deben esclarecerse, porqué he presentado este PIO, he sido presionado por mi Departamento de Cochabamba, qué es lo que estamos haciendo como senadores, pronúnciense por lo menos han pedido un informe, hemos sido cuestionados y en el marco de nuestras prerrogativas constitucionales es que hemos presentado la Petición de Informe, reitero queridos colegas, no se está parcializando absolutamente con ninguno.

Un hecho similar sucedió en la anterior Gestión de Gobierno en Potosí, tampoco puede sucederse, quiénes son de este Departamento ya deberían inclusive pedir los informes escritos, en qué etapa se encuentran también las investigaciones. Entonces, creo que es en cumplimiento nomás de nuestro rol de fiscalización y nuestras prerrogativas constitucionales es que estamos haciendo este tipo de peticiones de informes.

Yo simplemente, Presidente, le agradezco cuando su Presidencia y la Directiva actúan con celeridad, se debe felicitar y se debe agradecer también, oportunamente han programado esto y por cuestiones de tiempo del Ministro es que no se ha podido llevar adelante de manera pronta y oportuna, pero como alguien dice, más vale tarde que nunca y realmente las respuestas también nos sirven para poder replicar a nuestra población en este caso. Gracias.

Sen. Presidente: Gracias, muy amable por las expresiones, realmente el PIO es uno de nuestros instrumentos y nadie puede ni siquiera justificar el por qué hacerlo si necesitamos hacerlo, tenemos que ejercer es parte de nuestras tareas, es parte la Directiva también obviamente agilizar estos procesos. En este caso tuvimos situaciones especiales, pero hemos cumplido a raja tabla el Reglamento. Si no hay más oradores, cerraríamos esta parte y continuamos con el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 El Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve rechazar el conflicto positivo de competencia, planteado por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flores Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, todos del Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito PIE N° 240/2025-2026.

Sen. Presidente: Como recordarán, en una Sesión anterior ya hemos resuelto un tema referido a esta solicitud de rechazar nuestro rol de poder solicitar informes, como en el caso anterior, hemos redactado también ahora una Resolución Camaral, que voy a pedirle al Senador Secretario que lea haciendo conocer a los señores del Municipio de Cochabamba, que esto es parte de las atribuciones del Parlamento y que obviamente tienen que responder a la solicitud escrita.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral para su consideración en el Pleno.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 145 de la Constitución Política del Estado determina: "La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano".

Que, el Artículo 153 de la Constitución Política del Estado dispone: "/. La Vicepresidenta o et Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. (.. .)" .

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece: "l. Son atribuciones de /a Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (..) 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas".

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado prevé: "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: I. Elaborar y aprobar su Reglamento (..)".

Que, el Artículo 135 de la Ley N' 031 Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de julio de 2010, determina: "(OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN). (.. .) II. Todos los gobiernos autónomos deberán presentar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional o el Órgano Ejecutivo Plurinacional y sus instituciones, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los órganos del nivel central del Estado deberán transparentar la información fiscal y cualquier otra, a excepción de aquella declarada confidencial por seguridad nacional según procedimiento establecido en norma expresa. III. Asimismo las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la información y respuestas que fuesen requeridas por la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Que, el Artículo 27 de la Ley N' 254 Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 20121 establece: "(Trámite en la Comisión de Admisión). (…) II. La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos: (…) c) Cuando ('arezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo (...).

Que, el Artículo 85 del Código Procesal Constitucional determina: "(Objeto). I. El Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos sobre las: (…) 2. Competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado, o la Ley a las Entidades Territoriales Autónomas. (.. .) II. Se entenderá por Órgano Constitucional a todo Órgano Público regulado en la Constitución Política del Estado y al que ésta le confiera atribuciones, funciones o responsabilidades propias, III. Se entenderá por legislación de las Entidades Territoriales Autónomas aquellas que asignen, desarrollen o regulen competencias en el marco de la Tercera Parte, Título I, Capítulo Octavo de la Constitución Política del Estado".

Que, el Artículo 92 del Código Procesal Constitucional prevé: "(Procedencia). /. El conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, procederá como conflicto positivo, cuando una de ellas entienda que la otra ejerce una determinada competencia que no le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado o la Ley (…)".

Que, el Artículo 94 del Código Procesal Constitucional determina: "(Legitimación). Tienen legitimación para plantear o para que el sean planteados conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas: I. La Asamblea Legislativa Plurinacional y los Órganos Deliberativos de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, cuando el conflicto se formule sobre competencias legislativas (. . .)"

Que, el Artículo 95 del Código Procesal Constitucional dispone: "(Procedimiento previo). /. La autoridad o autoridades que se consideren afectadas requerirán al Órgano correspondiente1 que el acto cuestionado sea derogado o declarado nulo (…) IV. El Órgano correspondiente resolverá en forma motivada el requerimiento dentro de los siete días siguientes a su recepción: aceptando o rechazándolo, sin recurso posterior".

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: "(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública".

Que, el Artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Senadores prevé: " (Ámbito de Fiscalización). La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: (... J II. A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción".

Que, el Artículo 163 determina: "(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

C O N S I D E R A N D O:

Que, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, la Cámara de Senadores en la 33a Sesión Ordinaria de 15 de enero de 2026 procedió a la emisión de la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 240/2025-2026, presentada por la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara, solicitando información referida a las políticas públicas, programas, planes y proyectos vinculados a la gestión integral de residuos sólidos y otros puntos referidos al tema, al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Que, en fecha 16 de marzo de 2026, mediante memorial suscrito por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flore Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, miembros del Concejo Municipal de Cochabamba, plantean inicio de conflicto positivo de competencia, solicitando la nulidad del Oficio P.I.E. N° 240/2025_20261 bajo b-1 argumento que, la facultad de fiscalización del Concejo Municipal de Cochabamba, se ve afectada por la petición de informe escrito emitida por la Cámara de Senadores, señalado que el legislativo municipal es la única instancia facultada para fiscalizar al ejecutivo municipal ; considerando que la Asamblea Legislativa Plurinacional limita su ejercicio de fiscalización únicamente al nivel central del Estado.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la fiscalización parlamentaria es una atribución constitucional, que se realiza a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado1 con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

Que, uno de los mecanismos para ejercer la atribución de fiscalización es la Petición de Informe Escrito, cuyo procedimiento es regulado por el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Que, la Petición de Informe Escrito N° 240/2025-2026 fue emitida de manera correcta y en estricto apego al procedimiento establecido por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 158 l. 17. y 160 I. de la Constitución Política del Estado, Articulo 153 de la Ley N' 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y artículos 4, 17 b), 141 y 142 del Reglamento General.

Que, el Código Procesal Constitucional dispone que el Órgano Correspondiente debe resolver en forma motivada la aceptación o rechazo el requerimiento de nulidad de acto cuestionado.

Que, el Pleno de la Cámara de Senadores como nivel máximo de decisión y deliberación, a través de una Resolución Camaral, es la única instancia legislativa que puede pronunciarse sobre la nulidad o no de un instrumento de fiscalización emitido.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el conflicto positivo de competencia adolece de incongruencias, toda vez que, confunde el ejercicio de atribuciones constitucionales con la materialización de competencias de legislación.

Que, si bien la Cámara de Senadores emitió la Petición de Informe Escrito N° 240/2025-2026, esta deviene de una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que se plantea de manera equivocada el conflicto de competencia únicamente a una de sus cámaras y no a través de su Presidencia a toda la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el planteamiento de conflicto positivo de competencia y solicitud de nulidad de la Petición de Informe Escrito N° 240/2025-2026 por parte del Concejo Municipal de Cochabamba, se efectuó incumpliendo el plazo establecido por el Parágrafo II del Artículo 95 del Código Procesal Constitucional, toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba tuvo conocimiento del mismo en fecha 26 de enero de 2026 y el planteamiento de incompetencia se presentó en fecha 16 de marzo de 2026.

Que, si bien se adjunta el Auto Constitucional 0447/2025-CA que dispone la admisión de un recurso similar contra la Cámara de Diputados, también el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió los Autos Constitucionales 0355/2024-CA y 0387/2024-CA, que rechazan este tipo de planteamientos al no contar con un argumento firme y por referirse a una atribución y no una competencia.

Que, en consecuencia, la Cámara de Senadores, al emitir la Petición de Informe Escrito N° 240/2025-2026 amparado en la atribución de fiscalización, concordante con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y el Reglamento General de la Cámara de Senadores debe rechazar el planteamiento del conflicto positivo de competencia y mantener firme y subsistente el referido instrumento de fiscalización.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General y el Código Procesal Constitucional;

RESUELVE:

ÚNICO. RECHAZAR el conflicto positivo de competencia, planteado por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flore Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, miembros del Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 240/2025-2026.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, considero que vale la pena está el tratamiento de este proyecto para recordarle a todas las senadoras y a todos los senadores que si cualquiera de ustedes colegas recibe una respuesta de cualquier Gobierno Autónomo Municipal o cualquier Gobierno Autónomo Departamental o cualquier Concejo Municipal o cualquier Asamblea Legislativa Departamental u otras instancias de las Entidades Territoriales Autónomas, negándose a responder Peticiones de Informe Escrito o negándose a apersonarse aquí a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia están cometiendo ellos un delito, tienen toda la facultad y tienen toda la atribución privativa de fiscalizar a cualquier nivel del Estado, ya sea al central o ya sea a los subnacionales.

En la anterior Legislatura, la respuesta recurrente de parte de varios gobernadores y de parte de varios alcaldes y de parte de varios concejales y asambleístas departamentales indicaba de que, la instancia competente para que los fiscalicen eran ya sea el ejecutivo municipal o ya sea el legislativo municipal o departamental, es absolutamente falso, están cometiendo un delito de Incumplimiento de Deberes, que es un delito penal; por tanto la recomendación para todas las senadoras, los senadores y para todos las asambleístas, si es que nos están escuchando desde la Cámara de Diputados, es que nunca acepten que un alcalde, un gobernador o cualquier instancia del nivel subnacional del Estado le responda con que este no es la instancia competente para poder fiscalizarse.

Nosotros fiscalizamos absolutamente todo el Estado nacional en sus cuatro Órganos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y en los nueve departamentos con los más de 330 municipios que cuenta nuestro país al nivel de las Entidades Territoriales Autónomas.

Sen. Presidente: No habiendo más oradores pasaríamos a votar la aprobación del Proyecto de Resolución Camaral.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral, No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Corresponde, según nuestros procedimientos, que algún Senador plantee la Reconsideración de la Resolución recién aprobada para cerrar el circuito de su tratamiento final.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: En el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores, Senador Presidente, solicito al Pleno la Reconsideración.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores

Informe, Senador, Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Resolución Camaral, remítase a la instancia correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Minuta de Comunicación:

3.1. El Senador Abdón Porcel presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGTA), Navegación aérea y Aeropuertos Bolivianos NAABOL y Boliviana de Aviación BoA, acelerar y viabilizar los procesos normativos y necesarios, para implementación definitiva de las políticas de "Cielos Abiertos" en Bolivia, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Se está solicitando la Dispensación de Trámite para atender este tema.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Minuta de Comunicación para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17a del Artículo 158, de la Constitución Política del Estado y los Artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, a iniciativa del Senador Abdón Porcel Arancibia, se aprobó en la 80a Sesión Ordinaria de la fecha, la Minuta de Comunicación que transcribimos a continuación:

RECOMIENDA:

Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Nivel Central del Estado, dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, así como a las leyes vigentes y reglamentos aplicables.

En ese sentido, se recomienda que, a través de las instancias correspondientes bajo su dependencia, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DG AC), la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) y Boliviana de Aviación (BOA), se instruya y garantice la adopción de las acciones necesarias para:

1. Acelerar y viabilizar los procesos normativos necesarios para la implementación definitiva de la política de "cielos abiertos" en Bolivia, priorizando la libre competencia, el ingreso de nuevas líneas aéreas, para lograr un desempeño eficiente de los servicios de transporte aéreo en Bolivia, realizando las modificaciones a la Ley N' 2902 de Aeronáutica Civil y demás disposiciones que correspondan para permitir el ingreso de nuevos operadores nacionales y extranjeros, democratizar el mercado, fomentar la inversión y garantizar la libre competencia en beneficio de los usuarios.

2. Resolver de manera inmediata la crisis operativa de Boliviana de Aviación (BOA), implementando un plan de contingencia efectivo que garantice la continuidad, regularidad y seguridad de los vuelos en todo el territorio nacional, poniendo fin a los retrasos y cancelaciones que perjudican a los usuarios.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Estimado Presidente, solamente para pedirles a los queridos colegas el apoyo para esta Minuta de Comunicación, puesto que creo que todos somos testigos y somos víctimas de la situación del transporte aéreo en Bolivia, lamentablemente en el último tiempo se ha desinstitucionalizado todo el sistema y producto de esa desinstitucionalización es que tenemos ahora la situación catastrófica del sistema aéreo integral en Bolivia y no es solo el transporte de pasajeros o el transporte comercial de pasajeros, sino también el transporte comercial de carga, el tema de las operaciones aeronáuticas que presta el TAB (Transportes Aéreos Bolivianos) y la FAB (Fuerza Aérea Boliviana) a través de la empresa pública aérea también. Entonces, les pido su apoyo para que esta Minuta de Comunicación se pueda viabilizar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, creo que esta es la oportunidad donde debemos adherirnos a esta iniciativa del Senador Abdón Porcel, quién está proyectando una Minuta de Comunicación, toda vez que todos somos testigos y seguramente no estuvimos encontrando el camino, el conducto para de alguna manera mejore el tema de principalmente el tema de los horarios, en este caso BoA. Hay lamentablemente retrasos continuos, hay bolivianos y bolivianas que tienen que estar varados en los aeropuertos más de tres hasta cuatro horas este último con espera hasta de casi 2 horas.

En consecuencia, la población queda en total indefensión, ahí nomás se escucha decir, hablar, rumorear a nuestros compatriotas bolivianos, nadie dice nada, nadie hace algo; ojalá esto mejore pensábamos que iba a mejorar con el nuevo Gobierno, no hacen nada nuestras autoridades. Así nos critican y creo que es pertinente apoyar este Proyecto de Minuta de Comunicación que precisamente recomienda para la implementación definitiva de las políticas de cielos abiertos en Bolivia. Simplemente, Presidente, apoyo la Moción para que esta Minuta de Comunicación sea aprobada por el Pleno Camaral.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, sí, estoy de acuerdo con apoyar la Minuta de Comunicación debido a que es una sugerencia que se debe solucionar lo más antes posible el tema de la política de cielos abiertos, que ahí está incluido el tema de BoA, la mala calidad de servicios que tiene en Bolivia; sin embargo, Presidente, yo prácticamente presenté casi más de un mes ya un Proyecto de Ley que creo que eso sería realmente efectivo aportar, porque ya el Proyecto de Ley es de cumplimiento obligatorio.

Mientras una Minuta es una sugerencia, lo cual puede hacer caso o no el Órgano Ejecutivo, me gustaría que, yo sé que tengo que presentar una nota para que puedan este apresurar, pero no en son de queja, pero me gustaría que la Comisión correspondiente eleve el informe lo más antes posible para su tratamiento y aprobación de este Proyecto de Ley que es una iniciativa que hemos recogido también de varias instituciones que entendidos en la materia.

El Proyecto de Ley expresa claramente la necesidad de tener una política de cielos abiertos, también se habla ahí la función que debe realizar BoA o de mejorar también sus servicios, me gustaría que lo más antes posible puedan elevar el informe y tratemos este Proyecto de Ley, yo creo que eso será un mejor aporte más bien a las soluciones que de momento vive el país en temas de servicios de aeronaves. Gracias.

Sen. Presidente: Solo con fines informativos, hacerles conocer que se está trabajando profundamente el tema, hay ya bastantes avances y en algún momento le pediremos al Ministro de Obras Públicas que nos haga un informe a detalle de cómo está; sin embargo, en la sintonía que hay en la Cámara de Senadores hoy, solo informarles que sí se está trabajando sobre el tema, hay varias alternativas, hay varias instancias que hay que resolver para llegar a una declaratoria de cielos abiertos y se está avanzando en esos temas en el Ejecutivo.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Buenas tardes, Senador Presidente, a todos los miembros de la Cámara de Senadores

Quiero, al igual que la Senadora Tomasa Yarhui hacer referencia que en el mes de diciembre solicité la reposición de una ley de cielos abiertos que fue presentada la anterior Gestión; sin embargo, pesé que fue en el mes de diciembre la Presidenta de la Comisión, la Senadora Ana Crispín, no ha recibido respuesta formal de este proyecto. Me tomé la atribución de mandar una carta directa anexando copia de este Proyecto de Ley al Licenciado Mauricio Zamora en su calidad de Ministro de obras Públicas y recibí una respuesta hace algunos días atrás.

Evidentemente nada alentadora y también se señala lo que Usted manifiesta de que se está trabajando a través de un marco legal que pueda dar vigencia a los cielos abiertos, pero hay un párrafo dentro de los informes que se me han hecho llegar que evidentemente me preocupa. Dice: "El Proyecto de Ley de cielos abiertos representa una liberación radical que debilita la soberanía aérea y el rol estratégico del Estado, amenaza la estabilidad de las empresas estratégicas estatales y operadoras bolivianas, contradice la Constitución, etc."

Quisiéramos creer que si se va a habilitar una política pública de cielos abiertos, esta no tiene que ser centralista, no queremos atacar a las empresas estatales, queremos que sean competitivas; en ese entendido, creo que la Minuta que el día de hoy propone el Senador Porcel es sumamente conveniente, porque nos da la oportunidad también de que podamos presionar de alguna manera, de acelerar esa política pública que sentimos muchos de nosotros y lo sienten muchos de los bolivianos que hacen uso de las líneas aéreas.

Pero también hay un detalle que preocupa y es la falta de participación de la parte ejecutiva en las mesas, técnicas, esa es otra de las debilidades, entendemos que el Ejecutivo está trabajando en políticas públicas de diferentes temas, pero necesitamos contar con la presencia de los técnicos de la parte ejecutiva para ver si nuestros proyectos son viables, no son viables o en definitiva nos vamos a limitar a recibir los proyectos de la parte ejecutiva ejerciendo una función legislativa. En ese entendido, Senador Presidente y compañeros senadores, apoyar la Minuta de Comunicación que plantea el Senador Porcel.

Sen. Presidente: No hay más oradores, pasaremos a votar la aprobación de la Minuta de Comunicación.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Homenaje Camaral:

4.1 La Senadora Cintia Mónica Puerta Campos presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

4.1.1. A la Unidad Educativa Evangélica Metodista "Amerinst" Cobija por sus 39 años de aniversario.

Sen. Presidente: La Senadora que ha hecho la petición ha solicitado la aplicación del artículo 107 del Reglamento, es decir, la Dispensación de Trámite para este Homenaje Camaral. No sé si hay algunos senadores que aprueban la Dispensación de Trámite, lastimosamente la Senadora no está presente.

Tiene la palabra, Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, efectivamente, la colega Mónica Puerta, que es de la Bancada, lamentablemente está con su semana regional, eso es lo que nos informan, sin embargo, no se ha solicitado a que podamos también defender en este caso la solicitud de Dispensación de Trámite en el marco del artículo 107 del Reglamento General de la Cámara Senadores, toda vez que en su criterio como solicitante obviamente considera esta distinción, este Homenaje Camaral que es muy importante para la Unidad Educativa Evangélica Metodista por sus 39 años de aniversario y asimismo a esa institución, al Foro Ciudadano de la Mujer, FOCIDEM Pando, por sus 10 años de fundación.

Y toda vez que está muy próximo el aniversario de estas dos instituciones, ya no va a haber Sesión y es por esa razón la colega Senadora solicita la Dispensación de Trámite en el marco del artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, Senador Presidente y obviamente se pone en consideración del Pleno.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Egüez: Como la peticionante de esto es nuestra Senadora titular, nos adherimos a ello, toda vez de que la Unidad Educativa Evangélica Metodista Amerinst es una institución educativa que ha sacado buenos profesionales, el cual muchos de ellos han sido concejales, han sido autoridades en el municipio y es un justo homenaje poder hacerle pues su reconocimiento. De la misma forma al Foro Ciudadano de la Mujer, FOSIDEM.

Sen. Presidente: Vamos por parte, senadores, uno por uno, hay entonces la información, hay la solicitud de un Senador.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado atribuye competencia específica y exclusiva a esta Cámara para reconocer honores públicos por servicios eminentes, en ejercicio de función simbólica representativa del interés general educativo a carácter del artículo 78 de la Constitución Política del Estado.

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales habilitan homenajes a efemérides de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal con eminencia acreditada, requiriendo antecedentes foliados y reseña histórica y otros según los artículos 5 y 6 en su numeral II del citado reglamento específico mencionado líneas ut supra.

Que la Unidad Educativa Evangélica Metodista "Amerinst" Cobija, fundada el 23 de marzo de 1987, mediante Convenio Global Número 294 del Ministerio de Educación del 11 de marzo de 1987, celebra su aniversario institucional cada 18 de marzo, cumpliendo 39 años de servicios educativos continuos en el Departamento de Pando.

Que los antecedentes históricos acreditan las gestiones iniciadas en 1975 por el Prof. Francisco Flores Quisbert ante el señor Ernesto Nishikawa, exalumno del Instituto Americano de Cochabamba, directivos del Instituto Americano de La Paz y Cochabamba, autoridades del Ministerio de Educación y el Rvdo. Zacarías Mamani, Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia.

Que las gestiones de 1985, involucraron al Rvdo. Rolando Villena, Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia; Prof. Fernando Ortube, Director General del Instituto Americano de La Paz; Dr. Carlos Azad Arce, Jorge Justiniano, Andrés Gutiérrez y Dr. Carlos Camacho, Senador por el Departamento de Pando, acompañados por el Prof. Francisco Flores.

Que en septiembre de 1986 la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia envió una comisión especial conformada por el Prof. Antonio Nina, Secretario Nacional de Servicio; Hermano Guillermo Benítez, Director Nacional de Formación Cristiana; Prof. Rogelio Guzmán, Director del Colegio Evangélico "Panamericano" de Trinidad; Profesores José María Barriga y Carlos Carranza, directivos del Instituto Americano de La Paz; Lic. Reinaldo Portillo, Técnico del Departamento de Investigación y Acción Educativas Metodista; profesor Max Oscar Vargas, Supervisor de la obra educativa del Distrito Oriente; y Prof. Simón Céspedes, Secretario de Servicio del distrito Oriente.

Que los pioneros Prof. Luis Aramayo y Rvdo. Raúl Villarreal, con técnicos del Departamento de Investigación y Acción Educativas Metodista, organizaron la gestión educativa y curricular, selección de personal docente y administrativo, y matrícula inicial en ciclos básico e intermedio.

Que la Unidad Educativa Evangélica Metodista "Amerinst" Cobija ofrece actualmente educación en niveles inicial, primario y secundario bajo un modelo pedagógico integral basado en los pilares mente, alma y cuerpo, consolidándose como referente educativo del Departamento de Pando.

Que su trayectoria de 39 años ininterrumpidos ha contribuido significativamente al capital humano de la región amazónica norte, superando asimetrías territoriales y fortaleciendo el desarrollo educativo en zona fronteriza estratégica.

Que la efeméride del 18 de marzo de 2026 califica como efeméride departamental de relevancia nacional por su vinculación con la historia educativa de Cobija en el Departamento de Pando con referencia a su artículo 4 del Reglamento de Homenajes Camarales.

Que, en mérito a los servicios eminentes acreditados documentalmente durante 39 años, resulta procedente y justificado otorgar el Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Evangélica Metodista "Amerinst" Cobija conforme al marco normativo vigente.

Que, Senadora Cintia Mónica Puerta Campos propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Evangélica Metodista "Amerinst" de Cobija, en conmemoración de su aniversario de 18 de marzo y sus 39 años de fundación de 1987 a 2026, en reconocimiento a su relevancia histórica, educativa, cultural y social, así como por su compromiso en el fortalecimiento de la identidad amazónica y el desarrollo integral del Departamento de Pando.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.1.2. Al Foro Ciudadano de la Mujer "FOCIDEM Pando "por sus 10 años de fundación.

Sen. Presidente: El Senador Veliz hizo la argumentación para este caso, también se solicita la Dispensación de Trámite, debería haber al menos dos senadores que aprueban o que apoyan que consideremos la solicitud.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado atribuye competencia específica y exclusiva a esta Cámara para reconocer honores públicos por servicios eminentes, en ejercicio de su función simbólica representativa del interés general, particularmente en materia de derechos humanos y protección de los derechos de las mujeres.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales facultan la emisión de reconocimientos a instituciones, hechos o trayectorias con eminencia acreditada, respaldados por antecedentes y reseña histórica.

Que, el Foro Ciudadano de la Mujer "FOCIDEM PANDO" es una organización social sin fines de lucro con sede en la ciudad de Cobija, Departamento de Pando, que agrupa a mujeres urbanas y rurales, orientada al empoderamiento femenino, la formación de lideresas y la defensa del derecho a una vida libre de violencia.

Que, sus antecedentes institucionales se remontan al primer movimiento en favor de la mujer, impulsado el 8 de marzo de 2016, como respuesta a la necesidad de generar espacios de defensa frente a la vulneración de derechos, consolidándose posteriormente

con su fundación formal el 8 de marzo de 2018 en la ciudad de Cobija y fortaleciendo su institucionalidad con la obtención de su Personería Jurídica el 2 de marzo de 2021.

Que, a la fecha, FOCIDEM PANDO cuenta con una trayectoria de 10 años desde su gestación y 8 años desde su fundación, consolidándose como un referente en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la Amazonía boliviana.

Que, la organización ha desarrollado un trabajo sostenido en la visibilización de problemáticas estructurales que afectan a mujeres, niñas y adolescentes, tales como los embarazos en adolescentes, la violencia sexual, la impunidad y otras formas de vulneración de derechos, contribuyendo a la generación de conciencia social y al fortalecimiento del tejido social en el Departamento de Pando.

Que, FOCIDEM PANDO brinda atención integral a víctimas de violencia mediante acompañamiento jurídico, apoyo psicosocial, seguimiento de casos y acciones de prevención, contando con un equipo multidisciplinario de profesionales en las áreas de Derecho, Psicología, Trabajo Social, Medicina y Enfermería.

Que, la organización promueve procesos de capacitación, empoderamiento y liderazgo dirigidos a mujeres, adolescentes y niñas, así como iniciativas como el Centro AIDA, orientadas a la prevención de embarazos en adolescentes y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en coordinación con instituciones de salud y mediante alianzas estratégicas.

Que, FOCIDEM PANDO articula acciones con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, contribuyendo al fortalecimiento de políticas públicas, la participación ciudadana y la construcción de agendas de igualdad de género con enfoque intercultural y amazónico.

Que, su labor se desarrolla en un contexto regional con limitaciones estructurales, altos índices de violencia y vulnerabilidad social, donde su accionar resulta fundamental para la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Que, el trabajo de FOCIDEM se alinea con los compromisos internacionales y constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de igualdad de género, no discriminación y derecho a una vida libre de violencia, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la Ley N.º 348.

Que, en mérito a su destacada trayectoria institucional, su compromiso sostenido a lo largo del tiempo y su invaluable aporte a la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, corresponde otorgar un reconocimiento camaral.

Que, la Senadora Cintia Mónica Puerta Campos propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al Foro Ciudadano de la Mujer "FOCIDEM PANDO", con sede en la ciudad de Cobija, provincia Nicolás Suárez del departamento de Pando, en reconocimiento a sus 10 años de trayectoria desde su gestación y 8 años de vida institucional, destacando su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes; su lucha contra toda forma de violencia de género; su aporte al empoderamiento femenino y la formación de lideresas; así como su contribución al fortalecimiento del tejido social, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y el desarrollo integral con enfoque de género en la región amazónica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Senador Secretario, antes de poner en consideración el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, no sé con la consideración de mis colegas aquí, pasamos demasiado tiempo en el tema de los Homenajes Camarales, que la verdad que no cambian en nada el país y las cosas que necesitamos hacer, tenemos bloqueos afuera, un sinfín de cosas que se tienen que hacer, no hay forma de ver en la reglamentación que no los pasen los Homenajes

Camarales una semana antes nosotros, el que tenga observaciones que lo observe, si no hay observaciones que pasen directamente a votación, porque creo que esto es demasiado perder el tiempo y no avanzar en el beneficio del país.

Sen. Presidente: Sí, esto es uno de los temas que estamos tratando de corregir en las modificaciones al Reglamento, es muy rutinario y exige todos estos pasos, mientras no tengamos aprobado el nuevo Reglamento, lastimosamente tenemos que remitirnos al mismo. Así que con la dispensación y la voluntad de ustedes vamos a tener que proceder, creo que todavía hay varios más no queda otra que cumplir el Reglamento.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2. El Senador Nicanor Cochi Condori, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General:

4.2.1. Al Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz, en conmemoración de sus 32 años de creación.

Sen. Presidente: Este es un Homenaje Camaral que también requiere de la aplicación del artículo 107, no sé si hay algún Senador que va a justificar el mismo.

Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: Gracias, Senador Presidente. Nuevamente un saludo cordial a cada uno de los colegas.

En aplicación del artículo 107 del Reglamento General de Cámara de Senadores, correspondiente a la Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, corresponde considerar el Proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Nazacara de Pacajes, en justo reconocimiento a su historia, identidad y aporte al desarrollo local y regional.

Nazacara de Pacajes constituye una entidad municipal con trayectoria propia de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, cuya presencia institucional y valor territorial merecen el reconocimiento de esta Cámara; por ello solicito al Pleno la aprobación del Homenaje Camaral al Municipio de Nazacara. Es cuanto solicito a cada uno de nuestros de nuestros colegas que se pueda homenajear a este municipio.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado establece, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado, facultad que respalda la emisión de homenajes camarales en favor de pueblos, instituciones y entidades territoriales con relevancia histórica y aporte al desarrollo nacional.

Que, mediante Ley N.º 1540 de 17 de marzo de 1994, se creó la Séptima Sección Municipal de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, con capital Nazacara de Pacajes, determinándose su existencia jurídico-administrativa como entidad territorial municipal y consolidándose su reconocimiento dentro de la organización territorial del Estado.

Que, la creación del Municipio de Nazacara de Pacajes fortaleció la representación de sus comunidades, la planificación municipal, la gestión pública local, el acceso progresivo a servicios y la articulación institucional dentro del altiplano paceño, permitiendo encauzar de mejor manera las demandas de la población y el ejercicio de la autonomía municipal.

Que, el Municipio Nazacara de Pacajes forma parte de la identidad histórica y cultural de la Provincia Pacajes y del Departamento de La Paz, preservando tradiciones, organización comunitaria, prácticas socioculturales, vocación productiva agropecuaria y formas propias de convivencia que fortalecen el tejido social y aportan al patrimonio vivo del altiplano boliviano.

Que, la conmemoración del XXXII (32) aniversario de creación municipal constituye una ocasión propicia para reconocer el esfuerzo colectivo de sus habitantes, autoridades originarias, organizaciones sociales y autoridades municipales, así como su aporte a la continuidad institucional, la cohesión territorial, la producción agropecuaria altiplánica y la vida comunitaria en beneficio de la región.

Que, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Otorgar un justo y merecido Homenaje Camaral al Gobierno Autónomo Municipal de Nazacara de Pacajes del Departamento de La Paz, en conmemoración de su XXXII (32) aniversario, que fue celebrado el 17 de marzo del presente año, en reconocimiento a su trayectoria histórica, su identidad cultural, su contribución a la memoria regional y al fortalecimiento social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2.2. Al Sindicato Mixto de Transporte "Litoral" de Patacamaya, en conmemoración por sus 60 años creación.

Sen. Presidente: Es el mismo caso que la anterior, solicitan la aplicación del artículo 107, por lo tanto, no sé si hay algún senador que quiere hacer la exposición de motivos.

Tiene la palabra, la Senadora Mamani.

Sen.ª Mamani Colquehuanca: De acuerdo al artículo 107, asimismo, no corresponde considerar este Proyecto de Homenaje Camaral al Sindicato de Transporte Litoral en reconocimiento a su trayectoria institucional y aporte al servicio de transporte y a la integración social y económica de su región, se trata de una organización que ha prestado un servicio relevante a la población, contribuyendo a la movilidad, articulación y dinámica económica de su ámbito de acción; por ello, nuevamente pedirles, les solicito al Pleno la aprobación del Homenaje Camaral al Sindicato de Transporte Litoral. Es cuanto solicito, mi estimado Senador Presidente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente**.**

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado reconoce como atribución de la Cámara de Senadores la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el marco normativo institucional de la Cámara de Senadores contempla un Reglamento Específico de Homenajes Camarales, listado por el Senado como normativa vigente, cuyo alcance comprende a personas jurídicas públicas o privadas, entre las cuales pueden ser comprendidas aquellas entidades sociales y organizativas que acrediten trayectoria, aporte institucional y mérito público.

Que, conforme a su Resolución de Reconocimiento, dicha entidad fue fundada el 23 de marzo de 1966 y conmemora en la gestión 2026 sus sesenta años de vida institucional, realizando actividades conmemorativas en la ciudad intermedia de Patacamaya, provincia Aroma del Departamento de La Paz.

Que, el Sindicato Mixto de Transporte "Litoral" constituye una organización de transporte de servicio interprovincial e interdepartamental, vinculada históricamente a la movilidad de pasajeros y a la articulación territorial de Patacamaya con otras rutas y poblaciones, actividad que cumple una función social, económica y de integración regional.

Que, el Municipio de Patacamaya posee especial relevancia territorial en el altiplano paceño y se proyecta como punto de tránsito, articulación vial y desarrollo logístico, lo cual refuerza la importancia de las organizaciones de transporte que han sostenido el servicio y la conectividad durante décadas.

Que, el reconocimiento parlamentario a entidades con amplia trayectoria institucional no constituye únicamente un acto protocolar, sino una forma de valorar la organización social, el trabajo perseverante de sus afiliados, la memoria colectiva construida en torno al servicio y la contribución efectiva al desarrollo local y regional.

Que, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir justo y merecido Homenaje Camaral al Sindicato Mixto de Transporte "Litoral" de Patacamaya, en conmemoración de sus sesenta (60) años de creación institucional, fundado el 23 de marzo de 1966, en reconocimiento a su trayectoria orgánica, su aporte a la movilidad y conectividad territorial y su contribución sostenida al servicio de la población.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3 La Senadora Judith Rosario García Coca, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro, en conmemoración de los 85 años de creación.

Sen. Presidente: Al igual que en el anterior caso, están solicitando la aplicación del artículo 107, no sé si la Senadora está presente para hacer la argumentación.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Al igual que los anteriores colegas, pido también el apoyo para la aprobación del Homenaje Camaral a la Provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro por la conmemoración de los 85 años de creación y Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado establece que es atribución de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara de Senadores rendirá homenaje a personajes, pueblos o hechos relevantes de la historia nacional.

Que, la Provincia Ladislao Cabrera constituye una de las regiones históricas del Departamento de Oruro, caracterizada por su riqueza cultural, productiva y social.

Que, mediante Ley de 13 de octubre de 1941 se creó la Provincia Ladislao Cabrera, estableciéndose como capital provincial la población de Salinas de Garci Mendoza, región reconocida por su destacada producción de quinua real y por el fortalecimiento de la identidad cultural de sus pueblos.

Que, al conmemorarse los ochenta y cinco (LXXXV) años de creación de la Provincia Ladislao Cabrera, corresponde reconocer la historia, el aporte productivo, cultural y social de sus habitantes, así como su contribución al desarrollo del departamento de Oruro y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, es deber de la Cámara de Senadores reconocer y destacar acontecimientos históricos que fortalecen la identidad y el desarrollo de las regiones del país.

Que, la Senadora Judith Rosario García Coca propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la Provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro, en conmemoración de sus ochenta y cinco (LXXXV) años de creación, como justo reconocimiento a su trayectoria histórica, a la riqueza cultural de sus pueblos y al valioso aporte de sus habitantes al desarrollo social, cultural y productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.4 El Senador Wilder Veliz Armas, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral para la Escuela Básica de Música (ESBAPOLMUS), en conmemoración de los 15 años de creación; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Al igual que en los casos anteriores, se solicita la aplicación del artículo 107.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Efectivamente, en virtud del artículo 107, donde establece que es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que por carácter perentorio o de emergencia así lo requiere. En ese sentido, el aniversario de esta importante institución que forma policías, que está establecido en el Municipio de Sacaba, está de aniversario este lunes 28 de abril, en ese sentido, considerando que antes de esa fecha ya no va a haber otra Sesión, por tal motivo solicito la Dispensación de Trámite aprobándose este Proyecto de Homenaje Camaral para la Escuela Básica de Policías de Música (ESBAPOLMUS), en conmemoración a sus 15 años de creación.

-Asume la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determinan la Constitución y la ley: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según reglamento específico.

Que, la Escuela Básica Policial de Música – ESBAPOLMUS, fue creada y oficializada por la Resolución Administrativa N° 039/2011, de 29 de marzo de 2011; se ha constituido históricamente en un elemento esencial en la construcción de la identidad institucional de la Policía Boliviana.

Que, el Senador Wilder Veliz Armas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la Escuela Básica Policial de Música - ESBAPOLMUS, en conmemoración de su décimo quinto (XV) aniversario, reconociendo su valiosa trayectoria histórica y su contribución a la música y el arte en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

-Reasume la Presidencia, el Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.5 El Senador Cesar Mentasti Padilla, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Bodega Milcast CORP-Vinos Aranjuez en conmemoración a sus 50 años de vida institucional; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Se ha pedido la aplicación del artículo 107.

Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Quiero hacer uso de la palabra de acuerdo al colega proyectista César Mentasti Padilla, en los artículos 107 y 164 de nuestro Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito tenga bien a proceder con el tratamiento por Dispensación de Trámite del Proyecto de Homenaje Camaral bodegas Milcast CORP-Vinos Aranjuez por sus 50 años de vida institucional y su destacada contribución no solo en el Departamento de Tarija, sino en nuestro país, siendo un aparato principal en el tema industrial, pero sobre todo el aparato económico que se genera en nuestro Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores reconocen como atribución de la Cámara de Senadores: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, MILCAST CORP. – Vinos Aranjuez constituye una empresa representativa del sector vitivinícola boliviano, cuyo origen se remonta a la iniciativa del Ing. Agr. Miguel Milton Castellanos Espinoza, consolidándose como un emprendimiento que ha

contribuido de manera sostenida al fortalecimiento de la producción agroindustrial en el sur del país.

Que, el 31 de marzo de 1976 se llevó a cabo la bendición oficial de la bodega, constituyéndose este acto en el hito fundacional que marca el inicio formal de sus actividades productivas, desarrolladas de manera continua hasta la actualidad, consolidando una trayectoria de esfuerzo, constancia y compromiso con la calidad.

Que, a lo largo de su trayectoria, MILCAST CORP. – Vinos Aranjuez ha contribuido significativamente al desarrollo económico regional mediante la generación de empleo, la inversión en infraestructura productiva, la diversificación de su oferta y la proyección de productos bolivianos en mercados nacionales e internacionales.

Que, la empresa ha demostrado un compromiso permanente con la innovación y la excelencia, incorporando nuevas variedades de uva, desarrollando zonas productivas emergentes y posicionando a Bolivia en el ámbito de la vitivinicultura de altura, constituyéndose en un referente del sector a nivel nacional.

Que, el Senador César Mentasti Padilla propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a MILCAST CORP. – Vinos Aranjuez, en conmemoración de sus cincuenta (50) años de vida institucional, destacando su trayectoria sostenida desde el hito fundacional del 31 de marzo de 1976, en reconocimiento a su invaluable aporte al desarrollo de la vitivinicultura boliviana, al fortalecimiento de la producción agroindustrial y a su contribución al crecimiento económico regional y nacional, constituyéndose en un referente de calidad, innovación y compromiso con el desarrollo productivo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.6 La Senadora Betty Canaviri Villanueva, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

4.6.1. A la Unidad Educativa "Tomás Frías" de la ciudad de Potosí, en conmemoración de sus 41 años de fundación.

Sen. Presidente: Es igual que los otros casos, se aplica el artículo 107, no sé si alguna Senadora quiere argumentar al respecto.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional otorgar reconocimientos a personas e instituciones que se hubieran destacado en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Senadora Betty Canaviri Villanueva solicita el presente homenaje camaral al amparo de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Unidad Educativa "Tomás Frías" fue fundada el 1 de abril de 1985 por iniciativa de la Cooperativa Educacional "Tomás Frías" R.L., con el propósito de brindar servicios educativos a la sociedad potosina.

Que, la Unidad Educativa "Tomás Frías" fue legalizada mediante Resolución Ministerial N.º 2564 de 31 de julio de 1989, consolidándose como una institución educativa reconocida dentro del sistema educativo boliviano.

Que, la Unidad Educativa "Tomás Frías" desarrolla su labor educativa en el marco de la Ley N.º 070 de Educación "Avelino Siñani – Elizardo Pérez", promoviendo la formación integral de los estudiantes.
Que, la Unidad Educativa "Tomás Frías" ha contribuido significativamente a la formación académica, científica y humanística de generaciones de estudiantes del Departamento de Potosí.

Que, la Unidad Educativa "Tomás Frías" ha destacado en competencias académicas de alto nivel, obteniendo reconocimientos internacionales, como la Medalla de Bronce obtenida por el estudiante Alex Wilzon Quispe Cruz en competencias internacionales de matemáticas.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Tomás Frías", de la ciudad de Potosí, del Departamento de Potosí, en conmemoración de sus 41 años de fundación, a llevarse a cabo el 1 de abril de la presente gestión, en reconocimiento a su destacada labor educativa y a su valiosa contribución a la formación integral de la juventud boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.6.2. A la Unidad Educativa "1ro de Abril" de la ciudad de Potosí, en conmemoración de sus 57 años de fundación.

Sen. Presidente: Es el mismo caso, no sé si hay algún Senador que quiere argumentar al respecto.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: De igual manera les pido a los colegas y a todos de que me puedan apoyar en aprobar este Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "1ro de Abril" que cumple sus 57 años de fundación, al igual que ese mismo día es una fecha importante para mi querido Departamento de Potosí es la fundación del Departamento y esta Unidad Educativa tiene mucha historia y es muy importante para el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional otorgar reconocimientos a personas e instituciones que se hubieran destacado en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la Senadora Betty Canaviri Villanueva solicita el presente homenaje camaral al amparo de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que la Unidad Educativa "1ro de Abril B" se constituye en una institución educativa con una trayectoria histórica que se remonta a la época republicana, inicialmente como Escuela de Artes y Oficios "Libertador Simón Bolívar", contribuyendo a la formación técnica y productiva de la población.

Que la Unidad Educativa "1ro de Abril B" responde a su nombre como un homenaje histórico a la fundación de la Villa Imperial de Potosí, fortaleciendo el vínculo entre la institución educativa y la identidad cultural e histórica de la región.

Que la Unidad Educativa "1ro de Abril B" ha desarrollado un proceso sostenido de crecimiento institucional, reflejado en la ampliación de su infraestructura, el fortalecimiento de su planta docente y el incremento de su población estudiantil, consolidándose como un referente del sistema educativo fiscal en la ciudad de Potosí.

Que la Unidad Educativa "1ro de Abril B" ha contribuido significativamente a la formación académica, científica y humanística de

generaciones de estudiantes del Departamento de Potosí.

Que la Unidad Educativa "1ro de Abril B" promueve activamente la formación integral de los estudiantes mediante la participación en actividades académicas, técnicas, culturales y cívicas, fortaleciendo valores, identidad cultural y compromiso social.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "1ro de Abril B", de la ciudad de Potosí, del Departamento de Potosí, por sus 57 años de fundación, a llevarse a cabo el 1 de abril de la presente gestión, debido a su destacada labor educativa y a su importante contribución a la formación integral de la juventud boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Sí, Senador Presidente, apoyo en primer lugar el Homenaje Camaral, pero por cuestión de orden quería poner un tema, hace un par de semanas atrás presenté un Proyecto de Homenaje Camaral y como no estaba yo para defender y nadie usó la palabra lo rechazaron, no lo aprobaron solamente porque no estaba la persona.

Claro, obviamente, pero en el anterior caso hubo ese mismo y votaron; es importante aprobar los camaradas, yo no estoy en contra que no se pueda aprobar, pero también en Secretaría General me indicaron esa fecha que si no estoy yo para defenderla no se puede presentar el Proyecto de Homenaje Camaral; eso también era un tema que me causó un poco de impresión.

Secretaría General tendría que aceptar, no sé si en la gestión de Usted o el anterior Secretario General, pero me indicaron eso, mientras Usted no esté para defenderla, pues no podemos aceptar su Homenaje Camaral, entonces esas cuestioncitas se podían modular y podía ser como ahora, inmediatamente aprobarles, solamente es cuestión.

Sen. Presidente: Solo con fines de aclaración Senador, lo que se vota es la Dispensación de Trámite, si no hay nadie que requiere la Dispensación de Trámite, no se rechaza el Proyecto de Homenaje Camaral, se lo manda a una Comisión. Eso es lo que ha ocurrido en ese caso.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

3. Proyectos de Ley:

1.1 La Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 196/2025-2026 "Se aprueba la transferencia de un predio de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, a favor del Órgano Judicial de Bolivia, con destino a la construcción de la Casa Judicial de Camargo"

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Claudia Mallon Vargas, presenta los sigues Proyecto de Ley:

1.2.1 "Ley de Economía Creativa e Industrias Culturales y Creativas".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.2.2 "Ley que Incorpora y Reconoce a las Personas con Trastorno del Espectro Autista TEA en el Marco de la Ley N° 223 de 02 de marzo de 2012".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, presenta el Proyecto de Ley "Ley de devolución total y voluntaria de aportes al Sistema Integral de Pensiones".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.4 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, presenta el Proyecto de Ley de "Mi Salud Mental".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.5 La Senadora Judith Rosario García Coca, presenta los siguientes Proyectos de Ley;

15.1 "Ley de Seguridad y Defensa Integral del Estado".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

15.2 "Ley Orgánica del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional COSDEP".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

15.3. "Ley del Sistema de Inteligencia del Estado Plurinacional".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

1.6 El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

1.6.1 "Declaración de Interés Nacional la Construcción e Incorporación a la Red Vial Fundamental de la Carretera Tramo Río Abajo (La Paz)- Quillacollo (Cochabamba)".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.6.2. "Que declara al pato zambullidor del Lago Titicaca patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones, Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.7 El Senador José Sánchez Aguilar, presenta el Proyecto de Ley "Transitorio para cubrir las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.8 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, presenta el Proyecto de Asamblea Legislativa Ley "Ley de Modificación a la Ley N° 804 de 11 de mayo de 2016 Ley Nacional del Deporte".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 El Senador José M. Ormachea Mendieta, presenta el Proyecto de Declaración Camaral al "Pepino Paceño como personaje emblemático del carnaval de La Paz por su valor Histórico, cultural y social, constituyéndose en símbolo de la identidad de la ciudad de La Paz y del Pueblo Boliviano.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Homenaje Camaral:

3.1 La Senadora María Elena Pachacute Ticona, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a La Escuela Naval Militar "Eduardo Avaroa Hidalgo" por sus 53 años de invalorable trayectoria, como el primer instituto de formación militar naval de Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a Unidad Educativa "San Simón de Ayacucho" por sus 200 años de fundación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Tomasa Yarhui Jácome, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Compañía Papelera de industria y comercio Mendoza Sociedad Anónima "COPELME S.A."

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

3.4 Los senadores Abdón Porcel Arancibia, Daniel Ortiz Velásquez, Tomasa Yarhui Jácome y Bertha Cartagena Sánchez presentan el Proyecto de Homenaje Camaral al Departamento de Chuquisaca por sus 217 aniversario del grito libertario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.5 La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral;

3.5.1 Al Municipio de Aiquile del Departamento de Cochabamba, por sus 127 años de fundación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.5.2 Al Municipio de Omereque del Departamento de Cochabamba, por sus 46 años de fundación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.5.3 Al Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, por sus 121 años de fundación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

3.6 La Senadora Luzmaya Zelaya Vega, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral;

3.6.1 A Zulema Bruno Rojas, en reconocimiento a su disciplina en el Taekwondo y sus logros.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6.2 A Lisseth Santos Yohani, en reconocimiento a su trayectoria en el Taekwondo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6.3 A Matthew Jefferson Renteria Santos, en reconocimiento a su disciplina en el Taekwondo y sus logros.
Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6.4 A Yasir Andersson Renteria Santos, en reconocimiento a su disciplina en el Taekwondo y sus logros.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6.5 A Maylen Alexa Gareca Santos, en reconocimiento a su trayectoria en el Taekwondo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.6.6 A Iván Maximiliano Taboada Miranda, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Nurmy Gutierrez Meneses, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

3.7.1 A Liam Matías Vargas Fernández, por su desempeño académico en Matemáticas, Ajedrez y Robótica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.7.2 A Liam Santiago Vargas Fernández, por su desempeño académico en Matemáticas, Ajedrez y Robótica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.7.3 A Andrei Ramírez Cardenas, por su desempeño a su académico, científico y deportivo.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Erick Soruco Alpire, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

3.8.1. A Ivar Rodríguez Yañez, por su destacada e impecable trayectoria como músico, compositor, artista plástico y maestro ebanista.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

3.8.2. A Gustavo Adolfo Cabrera Ergueta, por su impecable y proliferada trayectoria como compositor, guitarrista y arreglista.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.3. A la Unidad Educativa "Juana Azurduy de Padilla" de la ciudad de Riberalta por su invaluable aporte en la formación estudiantil.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.4. A la Unidad Educativa de Fe y Alegría "Nuestra Señora del Carmen II" de la ciudad de Riberalta por su invaluable aporte en la formación estudiantil.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.5. A la Unidad Educativa "Ismael Carrasco Telleria" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus años de invaluable labor educativa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.6. A la Unidad Educativa "Jorge Haensel" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a su invaluable aporte en la formación integral.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.7. A la Unidad Educativa "Riberalta I" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a su invaluable labor pedagógica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.8. A la Unidad Educativa "Félix Sattori Román I" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria educativa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.9. A la Unidad Educativa "Ciro Mendizabal Aparicio" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus 54 años de trayectoria educativa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.10. A la Unidad Educativa "21 de septiembre" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus 26 años de trayectoria pedagógica.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.11. A la Unidad Educativa "San José Obrero I" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus 80 años de invaluable servicio educativa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.12. A la Unidad Educativa "Gral. Federico Roman I" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus 74 años de formación integral a la niñez.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.13. A la Unidad Educativa "3 de febrero" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus 67 años de trayectoria educativa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.14. A la Unidad Educativa "San Francisco II" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a sus 34 años de invaluable labor educativa.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.8.15. A la Unidad Educativa "Barbarita Paz Yamane" de la ciudad de Riberalta en reconocimiento a su invaluable formación técnica humanista de jóvenes y adultos.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.9 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

3.9.1 A la Unidad Educativa "Antofagasta Noruego Nro. 1" de la ciudad de El Alto en reconocimiento a sus 30 años de aniversario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

3.9.2 Al Sr. Álvaro Quemaya Aguilar, en reconocimiento en su trabajo, esfuerzo y proyección del Estado Boliviano a nivel internacional, incentivando a la práctica del deporte.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Senador Erick Soruco Alpire, solicita:

4.1.1 Al Presidente del Consejo de la Magistratura, informe sobre la Convocatorias Públicas Nacionales de Registradores y Subregistradores de la Ciudad de El Alto, porque hasta la fecha no tiene un subregistrador; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo la Magistratura, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.1.2 Al Ministro de la Presidencia, a través del Director Nacional del Instituto Nacional de Reformas Agraria INRA, informe si existe una denuncia de avasallamiento en los predios denominados San Miguel y Puerto el Carmen, en el Municipio de Sena de la Provincia Madre de Dios del Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.1.3 Al Alcalde del Municipio de Guanay, informe sobre las denuncias realizadas sobre el incumplimiento al Decreto Supremo N° 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en la adquisición de vehículos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

4.1.4 Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Gerente General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Entel S.A., Informe sobre el Estado Técnico y Operativo Actual de los Proyectos TSI 1 y TSI 2, y los proyectos de infraestructura rural, la Licitación Pública 022/2024 y el y el tramo Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Ministerio de Obras Públicas, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2 La Senadora Ana María Crispín Choque solicita:

4.2.1 Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, detalle la razón social de la empresa, nacionalidad, monto adjudicado y el plazo de ejecución del componente de obra y supervisión de proyecto Construcción Ciudad UNASUR San Benito de Cochabamba con SISN 081-10021-00000; y otros puntos relacionados al tema. Así también de manera detallada sobre la relación de proyectos

ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales UPRE a nivel nacional en los últimos 5 años; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2.2 Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informe la ruta logística de las cisternas con gasolinas presuntamente de mala calidad que quedaron paradas en la Refinería de Palmasola, desde su ingreso al país hasta su llegada; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2.3 Al Ministro de Defensa, a través del Transporte Aéreo Boliviano TAB, informe si la aeronave involucrada contaba con una póliza de seguro vigente al momento del siniestro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2.4 Al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, informe sobre el estado actual de los proyectos Construcción Planta Integral de Transformación de Alimentos Jesús de Machaca con SISIN 0287-40931-00000; y otros puntos relacionados al tema. Así también informe sobre la ejecución física y financiera del proyecto Planta Industrial de Cárnicos en San Borja etapa actual de ejecución del proyecto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.2.5 Al Ministro de Minería y Metalurgia, solicita informe sobre el avance físico y financiero del programa de prospección que está ejecutando actualmente a nivel Nacional; y otros puntos relacionados al tema. Así también a través del Director Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, informe si la AJAM tiene la misión de dirigir, administrar, registrar, controlar y fiscalizar las actividades mineras en todo el país; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, solicita:

4.3.1 A la Contralora General del Estado a.i. informe si se ha realizado auditorias financieras, operativas o especiales a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS durante la Gestión 2020 hasta la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3.2 Al Ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, informe cuál es la situación administrativa de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS, detallando su estructura organizacional vigente y el estado de su intervención o administración; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3.3 Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe y señale cuál es la entidad pública que actualmente administra, opera, controla y comercializa los servicios del Satélite de Telecomunicaciones Túpac Katari; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3.4 Al Ministro de Relaciones Exteriores, informe y remita copia íntegra de la Declaración Conjunta de 16 de marzo de 2026, así como copia de los instrumentos bilaterales suscritos en dicha oportunidad y toda nota, instructivo o comunicación oficial emitida por esa Cartera de Estado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3.5 A la Ministra de Salud y Deportes, informe y remita sobre todos los establecimientos públicos de salud del Municipio de Mecapaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.3.6 Al Ministro de Gobierno, informe y remita documentación de respaldo sobre la hoja de ruta, cronograma responsable, estado de avance y de las acciones de seguridad publica derivadas de la declaración conjunta de 16 de marzo del 2026 y del acuerdo bilateral para fortalecer las acciones de cooperación contra el crimen organizado transnacional; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

4.4 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez a través del Presidente a.i. del Banco Central de Bolivia, informe de forma documental cuáles fueron los criterios técnicos, jurídicos y operativos que sustentaron la decisión de inhabilitar temporalmente a la circulación de los billetes de BS. 10, 20 y 50 correspondientes a la serie B tras el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Voy a proponer algo a los senadores y senadoras, tenemos una gran cantidad de los mismos tipos de comunicación a las distintas áreas, si ustedes me permiten, podríamos hacer una votación para que se nos autorice a la Secretaría General que remita todas las notas y los informes que ustedes los tienen aquí escritos, así nos ahorramos bastante tiempo en este trámite.

En consideración de las senadoras y los senadores que estén de acuerdo podamos mandar esto a Secretaría General y que pase a las instancias correspondientes, sírvase levantar la mano los que están de acuerdo.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a proceder de esa manera, sí hay varios senadores que han pedido uso de la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente.

Solicitaría que para la próxima voy a presentar el tema de los Homenajes Camarales, estamos manejando al pato que no vuela, al chancho rengo, absolutamente todo, yo creo que esto se ha vuelto un negocio. Discúlpeme, Presidente, a mí me gustaría que haya una normativa de a quién se puede homenajear.

Porque además si uno no está de acuerdo, van y le dicen, este colegio, este Senador no quiso homenajear, pero se está homenajeando a colegios que tienen 20 años de funcionamiento, que la verdad, todos tienen el mismo mérito y todas las cosas, pero creo que tenemos que poner una normativa y que venga además que le está costando al Estado un mundo de plata que no hay porque estos homenajes cuestan plata posteriormente aparte del tiempo, que tenga que pasar por un municipio, una

gobernación, una aprobación de su Asamblea; pongámosle una normativa, le pido Presidente, al tema de los Homenajes Camarales.

Sen. Presidente: Sí, en la propuesta de modificación al Reglamento estamos haciendo una sugerencia de estos temas para ponerlo, obviamente a consideración de todos, mientras tanto no hay nada que podamos hacer al respecto, es una preocupación para todos, desde hace tiempo, sin quitar el merecimiento a nadie, pero realmente tenemos gran cantidad de Homenajes Camarales a distintas instituciones, organizaciones, personas seguro todas merecidas, pero sí debería haber un reglamento que especifique, por ejemplo, cuándo se puede, para evitarnos que esto se vuelva en una situación, en realidad que no aporta mucho.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Concuerdo parcialmente con la intervención del Senador Marinkovic, digo parcialmente, porque actualmente existe una reglamentación para los Homenajes Camarales específicamente, está entre las seis normativas más relevantes en cuanto al funcionamiento de nuestra entidad camaral, además de las otras 36 normas, 37 normas, códigos y procedimientos que con los que contamos para el funcionamiento de esta entidad.

Y también hace falta, por supuesto y eso lo indica el Reglamento General de la Cámara de Senadores, reglamentación interna de las comisiones, en algunos casos se establece en el Reglamento General de la Cámara de Senadores que se debe aprobar un reglamento interno con códigos de procedimiento para cada uno de las Comisiones.

Digo esto porque la mayoría de los homenajes pasan por mi Comisión, porque es la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Ordinario, Campesinos e Interculturalidad, que es obviamente es la institución espejo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Culturas de la Cámara de Diputados y asimismo del Viceministerio de Culturas, muchas veces estos homenajes camarales inclusive generan responsabilidades económicas por parte del nivel central del Estado y tomando en consideración que estamos en una crisis económica bastante fuerte, inclusive desde el Viceministerio de Culturas tienen pues el presupuesto apretado.

Entonces, siempre hay que tener consideraciones con respecto a los homenajes, más allá de las presiones que normalmente recibimos como senadoras y senadores por parte de nuestros de nuestras regiones, de nuestras localidades, de nuestras unidades educativas, de nuestras instituciones, hay que tener una suerte de conciencia y consideración con que el presupuesto del Estado muchas veces no alcanza y esto genera compromisos económicos. Eso en primer lugar.

Y, en segundo lugar, Presidente sobre la solicitud que Usted ha puesto en consideración para todas las senadoras y los senadores de que en esta oportunidad se dispense la lectura de todo lo que nos corresponde saber, tener conocimiento; por supuesto algunos hemos leído en su integridad previo, a esta Sesión todos los puntos a tratar y creo, considero y en esta ocasión apoyo en que simplemente se pueda enviar y remitir a través de Secretaría General.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existen personas que no forman parte de esta entidad Camaral, sino que nos acompañan, por ejemplo, los medios de comunicación y personas de grupos de interés que quieren escuchar que sea leído y que sea puesto en consideración adentro de el Orden del Día, que sea implementado dentro del Orden del Día, que sea aprobado, que esté y forme parte un Proyecto de Ley que es de interés de las personas.

Por eso no hay que acostumbrarnos tampoco a que este tipo de prácticas sean recurrentes, en esta oportunidad específica, claro hay mucho, creo que todos tenemos la responsabilidad de leerlo en su integridad, esto sí nos ha mandado el día de ayer, pero existen oportunidades en los que vienen aquí a platea personas que quieren saber si es que se está yendo por el canal correspondiente con los Proyectos de Ley que son de su interés.

Entonces, es importante que sean manifestado públicamente y que públicamente conozca la población que nosotros estamos tratando los proyectos de ley y las iniciativas legislativas, los instrumentos legislativos que le interesa a la población y que muchas veces se apersonan simplemente para saber si se está tratando, si se está remitiendo a la Comisión que corresponde.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Gracias, Presidente.

Sí hay unas cuestiones de orden que se podía aplicar, en el tema de los Homenajes Camarales, yo no creo que implique un gasto económico al Estado, es un reconocimiento que da la Asamblea Legislativa y en este caso la Cámara de Senadores a situaciones que han cumplido años y han cumplido también diferentes actividades a nivel personal o institucional; sin embargo, el procedimiento es la siguiente y la que propongo también para el Reglamento.

Aquellos Homenajes Camarales que no tengan tanta importancia, es decir, para Gobiernos Departamentales por su aniversario, municipales, provinciales, sí tienen que tratarse en el Pleno, los demás casos, las comisiones tendrían que aprobarlas directamente

para que puedan otorgar los reconocimientos respectivos. Eso se estila, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el Senador Ormachea debe saber bien que en la Cámara de Diputados solo se aprueba en Plenario aquellas que son de suma importancia y tengan un rango de importancia a nivel municipal, provincial o departamental, aniversarios departamentales, eso sí tiene consideración Pleno, los demás las Comisiones tienen que aprobarlas para evitarnos este cúmulo de Homenajes Camarales, que muchas veces sí se está volviendo también la otra observación muy recurrente que pidamos Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, pero sin aplicar lo que dice el reglamento.

El Reglamento es claro y que nos dice para pedir tema de moción de trámite debemos establecer que son caracteres perentorios o de emergencia y en los que hemos pedido actualmente solamente un senador, Senador Veliz ha indicado que es este lunes su aniversario, por lo tanto, es perentorio, entonces ahí sí se puede establecer su necesidad de aprobarla, pero nosotros tendríamos que establecer un mecanismo normal que vaya a la Comisión.

Cuando viene con Informe de Comisión es directo, es tratar solamente la Resolución y se aprueba porque ya ha sido revisado, analizado por la Comisión, entonces, esos dos temas podíamos establecer como mecanismos bien claros para poder avanzar en la dinámica de las sesiones, las respuestas a Peticiones de Informe Escrito, esta mañana lo estaba observando, interesa más al que ha planteado tener la respuesta; por lo tanto, no es necesario poner en la redacción de qué se trata, solamente enumerarlos, respuestas a la Petición Escrita, número tan, tan, así se enumeraba en la anterior legislatura y el Senador que estaba interesado sabía que su petición ya tiene respuesta, entonces lo buscaba en Secretaría General o le llegaba. Entonces ahí también hay que resumir ese tema.

Estos aspectos son de carácter administrativo, no te dice el Reglamento, así que internamente nosotros podemos adecuarnos a un mayor dinamismo para poder generar una actividad más eficiente dentro de esta Asamblea.

Sen. Presidente: Gracias Senador por las sugerencias, van a ser tomadas en cuenta.

Tiene la palabra, el Senador Rioja.

Sen. Rioja: Senador Presidente, yo creo que los Homenajes, las Resoluciones Camarales, todo el proceso que se está realizando ahora para perfeccionar el Reglamento de Debates todavía no está en consideración y estamos viendo ahora debilidades, pero no hay que olvidar que la sociedad, sus instituciones, las personas tienen también el mérito de haber contribuido al país, estos servicios eminentes que desarrolla no demerita con alguna posición de que debemos tocar o no tocar el tema en este caso, yo entiendo que deberíamos haber entrado en temas sustanciales de la legislación.

Yo veo aquí, digamos, el Proyecto de Ley del Senador Branko, que planteó el Senador Branko Marinkovic de la tierra, por decir de la modificación de Reforma de la INRA no estuvo Potosí en realidad la parte jurídica y obviamente en Potosí no se consultó, digamos a los sectores, por poner un ejemplo a los sectores campesinos, indígenas campesinos y no había sustento, digamos estadístico, hoy se va a tratar una ley también del tema del abigeato, un tema que podemos discutirla también.

Entonces, en este tema sustanciales, lo que pasa Senador Presidente, yo le voy a decir como crítica y autocrítica también que se acumulan una serie de homenajes, resoluciones y se lo dejan para determinados momentos y yo no sé si el Secretario General nos hace conocer, esto debíamos haber tenido esto ya con anticipación. Yo creo que el propio Reglamento con 72 horas debe cerrarse, no 24 horas, porque con 24 horas ni la propia Directiva va a poder leer para tener el tema de Agenda.

Entonces, el Reglamento tiene que ser muy puntual para que tengamos la oportunidad de desarrollar la sana crítica en la legislación, la sana crítica se establece obviamente a través de los jueces, pero la legislación también tiene la sana crítica y es por eso que el legislador es una especialidad altamente científica.

Por ello, Senador Presidente, se ha acumulado una serie de situaciones, yo voy al punto, el caso de Potosí, nosotros tenemos ya el 1° de abril homenajes y está retrasado y hemos tenido que meter ahora una impronta para que se desarrolle, digamos, en conmemoración de Potosí, cuando debería haber sido ya antes. Entonces yo le digo Senador Presidente, a Usted y su Directiva, que obviamente tiene que en base a estas debilidades que se presentan actualmente tomar en cuenta muy en serio, tiene al Oficial Mayor para este efecto y la modificación tiene que ser por eso sustancial, este es un falso camino que estamos siguiendo. Esta es mi reflexión.

Sen. Presidente: Solo informarle que todo lo que se presenta se trata en las fechas, el retraso a veces viene la solicitud de Dispensación de Trámite porque el proyectista no lo metió en el tiempo previsto; sin embargo, toda la información estamos coordinando, como dice nuestro Reglamento, hasta las 18:00 horas de la tarde del día anterior al evento estamos obligados a recibir la documentación, esa es también una de las modificaciones que estamos proponiendo al Reglamento para que tengamos el tiempo en necesario para poder leer, estar informarnos, seguramente asesorarnos en muchos temas que no son de conocimiento general, pero vale la reflexión, son esos temas los que han hecho que plantemos esta primera modificación que es en temas de

procedimiento, pero son como Usted ve también importantes.

Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Bueno, yo quisiera retomar porque creo que hemos hablado de todo, pero no así lo que Usted ha puesto en consideración, Usted ha sido bastante claro en manifestar de que, si podemos nosotros avanzar en el punto, porque aquí ya está en la documentación que se nos ha facilitado, es decir, que todo el tema de los PIEs podamos avanzar directamente, ya sea al punto cinco, respuesta, Petición de Informe Escrito o directamente a seis actas de Comisión.

Entonces, yo les pediría suficiente la Moción de Suficiente Discusión, por qué, porque en este tema porque el tema de los Homenajes Camarales, compañeros, nos gusta, no tiene un Reglamento y mientras no se modifique, compañeros, todos, pero absolutamente todos somos libres de presentar los Homenajes Camarales y si yo gozo del apoyo de este Pleno, por supuesto que lo puedo sacar.

Entonces para mí eso está bastante claro y si no hay esa modificación, colegas, yo creo que además no es el punto de discusión en este momento y ya hemos pasado ese punto de los Homenajes Camarales, por esa razón Presidente, yo le pediría si Usted hace la consulta, yo voy a dar a favor porque considero que esta documentación lo vamos a poder ya revisar más a fondo, e ir avanzando en materia en otros temas que sí tal vez requieran el análisis y la deliberación de este Pleno. Gracias.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de la Moción de Suficiente Discusión. Estamos de acuerdo.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: A ver, aprovechando la oportunidad, porque muy pocas veces se discute, se debate y se llega a una conclusión en situaciones de esta naturaleza que estamos tratando, voy a permitirme Presidente, leer el artículo 107, qué establece referente a la Dispensación, Moción de Dispensación de Trámite y Voto Urgencia y seguramente es una de las únicas veces que voy a permitirme leer porque en adelante ya tenemos que tener conocimiento.

Dice:

"**Artículo 107. (Moción de Dispensación de Trámite y Voto Urgencia).** Es la propuesta presentada para eximir del cumplimiento del trámite normal a los asuntos que por el carácter perentorio o de emergencia, así lo requieren. Su consideración procederá con el apoyo de por lo menos dos Senadoras y Senadores y será resuelta por mayoría absoluta de votos de los presentes. La o el solicitante podrá efectuar una fundamentación por un tiempo máximo de 5 minutos."

Y aquí quiero llamar a la reflexión a todos los colegas, será que cuando solicitamos el tratamiento por Dispensación de Trámite será que tenemos esa opción de defender en 5 minutos, justificar el voto urgente por el tema perentorio, no está sucediendo.

En consecuencia, hasta la fecha Presidente, si de aquí a dos semanas, tres semanas es el aniversario, qué sé yo de una institución de mi región y hoy estoy presentando por Dispensación de Trámite, en mi criterio no corresponde, porque yo he planteado por Dispensación de Trámite Presidente y he fundamentado en un plazo quizás menos de 5 minutos.

El lunes es el aniversario de esta importante institución que yo considero y antes del lunes, después de hoy día, probablemente no va a haber Sesión, porque estamos sesionando una vez a la semana mayormente, por consiguiente, veo que es urgente el tratamiento de este Homenaje Camaral, como llega una invitación a esta Autoridad, bueno, también debo honrar con un Homenaje Camaral aprobado por el Pleno de este importante Órgano del Estado y por esa razón se ha planteado el tratamiento sea por Dispensación de Trámite.

El Senador Ormachea decía que estos Homenajes Camarales se tramitan en su Comisión, daremos también trabajo a la Comisión, entonces seguramente si son 2 semanas, tres semanas y falta para para el tratamiento de un Homenaje Camaral, con seguridad la Comisión debe emitir su informe ante el Pleno antes de la fecha establecida, porque si emite su informe después de la actividad tampoco ya no corresponde.

En ese sentido, yo simplemente, Presidente, recomendar a la Directiva, si algún colega presentamos, si algún Senador, Senadora presentamos el voto urgente, la Dispensación de Trámite debe ser fundamentada justificada en un plazo de 5 minutos y si está fundamentada seguramente el Pleno aprobaremos, ¿No es cierto? Para no justamente tardar como ahora hemos tardado bastante, hemos aprobado varios Homenajes Camarales por Dispensación de Trámite y obviamente cuando la comisión presenta, remite su informe ante el Pleno, inclusive en paquete, podríamos seguramente aprobar o simplemente para dar un poco más de celeridad a los diferentes trámites que se tienen en este Pleno Camaral, Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pareja.

Sen. Pareja: Cómo está, Presidente, amparado en el artículo 30, pido permiso por el retraso.
Tengo una reunión ya programado.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de licencia. Aprobado.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Quisiera que por favor nos ubiquemos a la a la solicitud que su Presidencia ha pedido, creo que no estamos en debate para pedir Suficiente Discusión, sino que ha pedido la consideración de las Peticiones de Informe Escrito a que puedan pasar de manera directa, creo a los que han solicitado, me gustaría que nos enfoquemos ya al tema y el resto está en el Reglamento, mientras no se no se modifique el Reglamento, no se puede hacer nada.

Sí, si todos tienen que seguir presentando, si creen que es urgente la Dispensación del Trámite, lo tienen que hacer, están amparados en el Reglamento, si es rechazado, aquí será rechazado hasta 24 horas antes, dice el Reglamento que podemos presentar todo tipo de iniciativas, no se puede hacer nada tenemos que cumplir el Reglamento mientras no modifiquemos. Entonces, yo creo que el debate que se ha generado, Presidente, está ya un poquito de más.

Sen. Presidente: Vamos a proceder entonces a retomar en el punto que correspondería luego de que hemos autorizado que todo lo que requiere de envío por parte de Secretaría vaya directamente, no lo tratemos aquí, vámonos, al punto 11. Petición de Informe Oral.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura el siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Petición de Informe Oral:

11.1 Al Ministro de Gobierno, informe y aclare sobre los hechos del denominado "Caso Maletas", referido al ingreso de 32 maletas en un vuelo Charter por la ex Diputada Laura Rojas el 29 de noviembre de 2025 y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto; solicitadas por los Senadores María Isabel Moreno Cortez, Wanda Ximena Medrano Hervas, Abdón Porcel Arancibia, Tomasa Yarhui Jácome, Betty Canaviri Villanueva, José Sánchez Aguilar, José Ormachea Mendieta, María Pachacute Ticona.

Sen. Presidente: Conforme corresponde al artículo 145 del Reglamento, vamos a conceder la palabra a uno de los senadores peticionantes para que fundamente la necesidad y la importancia del acto de fiscalización, no sé quién de los senadores hará la exposición de motivos.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente.

Bueno, creo que es por demás necesario, importante, no sé si ya a estas alturas urgente, pero es un tema que lamentablemente pareciera que ha quedado en el olvido cuando es un tema demasiado importante, se ha utilizado un pasaporte diplomático, está involucrada la Aduana Nacional, está involucrada la administración de aeropuerto está involucrado muchísima gente y hasta ahora no tenemos una información cabal sobre el tema y ojalá no pasen el olvido como otros casos están pasando, por la urgencia de otros temas que se están suscitando en el país, estos temas que también son importantes han dejado de ser atendidos por el Gobierno.

Sen. Presidente: En cumplimiento entonces al artículo 146 del Reglamento, se fijará fecha y hora para la verificación del acto de fiscalización.

Voy a proponer un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio, continuamos la Sesión.

Sen. Secretario: Existe el Quórum Reglamentario.

Sen. Presidente: Se reinstala la Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisión.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Comisión de Constitución, Derechos Humanos Legación y Sistema Electoral referido al Proyecto de Ley N° 513/2024-2025 C.D., "Que Modifica el Artículo del Código Penal Elevado a Rango de Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997 modificado por Ley N° 1102 De 25 de septiembre de 2018 de Creación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato- CONALCABI". Informe Impreso y Distribuido

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

INF-COMCDDHHLYSE N°4
PL N° 513/2024-2025 C.D.

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE LEY N° 513/2024-2025 CD "LEY DE MODIFICACIÓN AL ART. 350 DEL CÓDIGO PENAL ELEVADO A RANGO DE LEY N° 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997 MODIFICADA POR LEY N° 1102 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO - CONALCABI"**

FECHA: La Paz, 10 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Que, en fecha 02 de febrero de 2026 mediante nota CITE: CSEFFAAPB N° 0159/2025-2026, se remite el Proyecto de Ley N° PL 513/2024 – 2025 CD, por parte de la Sen. Ana Karina Velasco Añez, Secretaria del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que la misma presentó el Proyecto de Ley Nº 0513/2024-2025 **"LEY DE MODIFICACIÓN AL ART. 350 DEL CÓDIGO PENAL ELEVADO A RANGO DE LEY N° 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997 MODIFICADA POR LEY N° 1102 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO - CONALCABI"**, en tal virtud la mencionada autoridad remite y solicita que la misma sea tratada por la comisión pertinente en este ente Camaral, para que el mismo sea tratado de acuerdo a procedimiento.

El presente Proyecto de Ley cuenta con la siguiente documentación: 1) Proyecto de Ley N° 513/2024-2025; 2) Informe de la COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN E INDUSTRIA con CITE: INF /CEPPI/CR/N°16/2024-2025; 3) Informe MJTI-DGDNC-INF-Z-79-2023 del VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES – DIRECCIÓN GENERAR DE DESARROLLO NORMATIVO CONSTITUCIONAL, 4) Informe Legal D.G.A.J. – U.A.J. N° 368/2023 de fecha 15 de agosto de 2023, 5) Informe Legal INF/DGAJ/UAJ/0262-2023 de fecha 20 de julio de 2023, 6) Proyecto de Ley N°071/22-23, 7) Informe Legal DGAJ/UAJ/- N°234/2022 de fecha 15 de junio de 2022, 8) anexos y: 9) Hoja de Ruta.

II. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

El proyecto se fundamenta y sustenta en la siguiente base normativa:

- **Constitución Política del Estado (CPE):** Artículos 13. I); Artículo 14. I); Artículos 56.I); Artículo 158.I) 3); 298.II)
- **Ley N° 1102 de 25 de septiembre de 2018:**
  - **Artículo 2 (Creación)**
  - **Artículo 3 (Conformación)**
  - **Artículo 4. (Atribuciones)**
  - **Disposición Adicional Única:** Determina que el Reglamento puede ser reformado total o parcialmente mediante el voto afirmativo de dos tercios del total de sus miembros.
- **Ley N° 1970 de 25 de mayo de 1999: Artículo 232. I), 6)**

➢ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

Artículo 4 señala "(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento".

Artículo 46. Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico."

El Artículo 52. Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: a) A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración.

Artículo 130. (Informe de la Comisión) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

III. ANÁLISIS.

III.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY.

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene por objeto fundamentar la aprobación del **Proyecto de Ley N° 513/2024-2025**, que modifica el **Artículo 350 del Código Penal boliviano**. Esta iniciativa responde a la necesidad de modernizar la normativa contra el abigeato, un delito que afecta directamente el sector ganadero – motor económico de regiones como Santa Cruz – y la seguridad de las comunidades rurales.

El proyecto fue elaborado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados, y remitido a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional el 24 de octubre de 2025.

4. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN.

El abigeato representa una amenaza significativa para el desarrollo del sector ganadero en Bolivia, que contribuye con aproximadamente el **15%** del Producto Interno Bruto agropecuario. En regiones como Santa Cruz, donde la ganadería es una actividad económica clave, los índices de este delito han aumentado en los últimos años, generando pérdidas millonarias, desconfianza en el mercado y afectando la seguridad de los ganaderos y sus familias.

La normativa vigente, desde su modificación en 2018, no había abordado la diversidad de modalidades del delito ni ajustado las sanciones a la realidad actual del sector, lo que limitaba su efectividad para disuadir y sancionar adecuadamente a los responsables.

5. CONTENIDO CLAVE DEL PROYECTO Y BENEFICIOS ESPERADOS.

3.1 Clasificación por tipo de ganado.

- **Disposición:** Distingue dos rangos de sanción según la especie: 6 meses a 1 año para porcino, caprino y ovino; 2 a 4 años para caballar, mular, asnal, bovino, bufalino y camélido sudamericano.

- **Beneficio**: Ajusta la gravedad de la sanción a la valoración económica y social de cada tipo de ganado, garantizando proporcionalidad entre el delito y la sanción. Esto permite abordar casos de menor impacto económico sin sobrecargar el sistema judicial, mientras que se sanciona con rigor los delitos que afectan especies de mayor valor.

3.2 Amplia definición de conductas ilícitas.

- **Disposición:** Incluye como conductas punibles la apropiación indebida, modificación o marcado de señales ajenas, marcado indebido de animales ajenos y faena/comercialización sin autorización.

- **Beneficio:** Cubre todas las etapas de la cadena del abigeato, desde la apropiación inicial hasta la comercialización del producto ilícito, evitando que los responsables se valgan de lagunas legales para eludir la sanción.

3.3 Agravantes establecidas.

- **Disposición:** Incrementa la sanción a **4 a 8 años** cuando se presentan circunstancias como: más de 1 cabeza de ganado afectada, participación de múltiples personas, animales de alto valor genético, relación laboral de dependencia con la víctima, aprovechamiento de desastres naturales o infortunios, y uso de armas o violencia.

- **Beneficio**: Permite abordar los casos más graves y organizados del abigeato, que suelen generar mayores pérdidas y afectar la seguridad pública. La inclusión del uso de armas y violencia responde a la preocupación por la seguridad de los ganaderos que intentan proteger su patrimonio.

3.4 Sanción por receptación.

- **Disposición:** Penaliza la recepción de ganado proveniente de abigeato con 6 meses a 1 año (si proviene de párrafos I y II) o 2 a 4 años (si proviene de párrafo III).

- **Beneficio:** Rompe la cadena de comercialización del ganado ilícito, al sancionar no solo a quienes se apropian del ganado sino también a quienes lo reciben y comercializan, lo que reduce la rentabilidad del delito.

6. APARTADO ESPECIAL:

FUNDAMENTOS FIRMES PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.

4.1 Alineamiento con políticas nacionales.

El proyecto se enmarca en la Política Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, que tienen como objetivos proteger los recursos productivos del país y garantizar la seguridad de la población. Su aprobación fortalecerá la capacidad del Estado boliviano para cumplir con estos compromisos, además de dar cumplimiento a las directrices del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato (CONALCABI), institución creada para coordinar acciones contra este ilícito.

4.2 Impacto económico directo en el país y la región de Santa Cruz.

- En Santa Cruz, la ganadería bovina representa más del **60%** de la producción nacional de carne, con una participación de **25%** en el PIB regional. La aprobación de la ley reducirá las pérdidas anuales estimadas en más de 200 millones de bolivianos, permitiendo a los ganaderos invertir en mejora genética, infraestructura y generación de empleo rural.

- Además, fortalecerá la credibilidad del sector ganadero boliviano en mercados nacionales e internacionales, facilitando el acceso a contratos de comercialización y apertura de nuevos nichos de mercado.

4.3 Aporte a la seguridad y bienestar de las comunidades rurales.

El abigeato no solo afecta el patrimonio económico, sino que genera un clima de inseguridad en zonas rurales, donde los ganaderos y sus familias enfrentan riesgos al intentar proteger sus animales. La aprobación del proyecto:

- Disuadirá la violencia asociada al delito, al establecer sanciones severas para quienes usen armas o ejerzan violencia sobre personas.

• Contribuirá a reducir la marginación de las comunidades rurales, al proteger su principal fuente de ingresos y fortalecer la cohesión social.

• Mejorará las condiciones de vida de miles de familias dedicadas a la ganadería, desde pequeños productores hasta empresas agropecuarias.

4.4 Cumplimiento de estándares internacionales y comparación con países vecinos.

La propuesta se alinea con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre protección de recursos ganaderos, y se equipara con las legislaciones de países como Argentina, Brasil y Perú, que han implementado normativas similares con resultados positivos:

• En Brasil, la modernización de la ley contra el abigeato redujo los casos en un 35% en los primeros dos años de vigencia.

• En Argentina, la inclusión de la receptación como delito propio contribuyó a desarticular redes criminales dedicadas a la comercialización de ganado ilícito.

• La aprobación permitirá a Bolivia fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra el abigeato transfronterizo, especialmente en regiones limítrofes con Brasil y Paraguay.

4.5 Viabilidad de implementación.

El proyecto no requiere inversiones presupuestarias adicionales significativas, ya que se apoya en estructuras existentes como el CONALCABI, la Policía Nacional con unidades especializadas en lucha contra el abigeato, y el sistema judicial. Su implementación se puede articular con programas ya en marcha, como el Registro Nacional de Ganado y la modernización de los mercados agropecuarios.

Además, la flexibilidad del texto permite la posterior inclusión de ajustes mediante reglamentos, lo que garantiza su adaptabilidad a cambios en el sector ganadero y nuevas modalidades del delito.

7. CONSIDERACIONES PARA SU OPTIMIZACIÓN.

Para maximizar la efectividad de la ley una vez aprobada, se recomienda:

1. Incluir definiciones complementarias: Establecer un reglamento que defina términos como "animal de alto valor genético", para evitar ambigüedades en la aplicación judicial.
2. Implementar medidas preventivas: Coordinar con el CONALCABI, el Ministerio de Desarrollo Rural y entidades ganaderas para desarrollar programas de registro de ganado, capacitación a productores y fortalecimiento de controles en rutas y mercados.

3. Fortalecer la coordinación interinstitucional: Establecer mecanismos de trabajo conjunto entre Policía, fiscales, jueces y el CONALCABI para agilizar las investigaciones y garantizar la aplicación efectiva de la normativa.

IV. CONCLUSIONES:

El Proyecto de Ley N° 513/2024-2025 **"LEY DE MODIFICACIÓN AL ART. 350 DEL CÓDIGO PENAL ELEVADO A RANGO DE LEY N° 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997 MODIFICADA POR LEY N° 1102 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO - CONALCABI"** representa un paso fundamental para combatir el abigeato en Bolivia, al modernizar la normativa y adaptarla a las necesidades actuales del sector ganadero y de las comunidades rurales. Su aprobación contribuirá a proteger el **PATRIMONIO DE LOS GANADEROS, FORTALECER LA ECONOMÍA RURAL Y MEJORAR LA SEGURIDAD EN LAS ZONAS AFECTADAS**.

IV. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR EL PROYECTO DE LEY N° 513/2024-2025, CON LA INCLUSIÓN DE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, A FIN DE GARANTIZAR SU EFECTIVIDAD EN LA PRÁCTICA**, salvo mejor criterio de las Senadoras y los Senadores en sesión plenaria.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senador Daniel Ortiz Velásquez, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora Tomasa Yarhui, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género Generacional, y Personas Privadas de Libertad); Senador Freddy Castillo, Secretario Comité de Constitución, Legislación e Interpretación, Legislativa y Constitucional.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en la estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 513/2024-2025 C.D.
PROYECTO DE LEY "LEY DE MODIFICACIÓN AL ART. 350 DEL CÓDIGO PENAL, ELEVADO A RANGO DE LEY N° 1768 DE 10 DE MARZO DE 1997, MODIFICADO POR LA LEY N° 1102 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO – CONALCABI"

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar el Artículo 350 del Código Penal elevado a rango de Ley por la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1987, modificado por la Ley N° 1102, de 25 de septiembre de 2018, de creación del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato – CONALCABI**.**

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES). Se modifica el Artículo 350 del Código Penal elevado a rango de Ley por la Ley N° 1768, de 10 de marzo de 1997, modificado por la Ley N° 1102, de 25 de septiembre de 2018, de Creación del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato – CONALCABI, con el siguiente texto:

"**Artículo 350 (ABIGEATO).**

I. Será sancionado con privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año, quien en relación a una (1) cabeza de ganado porcino, caprino u ovino, incurra en alguna de las siguientes conductas:

1. Se apodere o apropie indebidamente de ganado;
2. Marque, señale, borre o modifique las marcas o señales de animal ajeno.
3. Marque o señale, en campo o propiedad ajena, sin consentimiento del dueño del campo, animal orejano;
4. Marque o señale animal orejano ajeno, aunque sea en campo propio; o,
5. Faene, comercialice o transporte ganado ajeno o no haya sido autorizado por el propietario.

II. Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años, quien en relación a una (1) cabeza de ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino o camélido sudamericano, incurra en alguna de las conductas descritas en el Parágrafo precedente.

III. En los casos de los Parágrafos I y II del presente Artículo, la sanción será agravada de cuatro (4) a ocho (8) años de privación de libertad, cuando:

1. El hecho recaiga sobre dos (2) o más cabezas de ganado caballar, mular, asnal, bovino, bufalino, porcino, caprino, ovino o camélido sudamericano;
2. El hecho sea cometido por dos (2) o más personas;
3. Se trate de animales de alto valor genético;
4. La persona autora mantenga una relación de dependencia laboral con la víctima;
5. El hecho se cometa en ocasión de un desastre natural, convulsión popular o aprovechándose de un accidente, o de un infortunio particular o, que el bien se halle fuera del control del dueño; o,
6. Se utilicen armas de fuego o se ejerza violencia sobre las personas.

IV. La recepción establecida en el Artículo 172 del presente Código, proveniente de los Parágrafos I y II del delito de abigeato, será sancionada con privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año; cuando provenga del Parágrafo III del delito de abigeato, será sancionada con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años"

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

DISPOSICIÓN PRIMERA. Para efectos de la presente ley, se debe entender por abigeato como el "Delito que consiste en el hurto de bestias o ganados arreándolos, porque es ésa la forma material de ejecutarlo, cuando no se trate de animales que pueden llevarse cargados…" (Ossorio, 2008)

DISPOSICIÓN SEGUNDA. Mediante Ley especial se establecerá formalmente los mecanismos de coordinación interinstitucional, incluyendo la creación de consejos regionales, el desarrollo de un sistema de información integrado y la elaboración de protocolos de actuación conjunta.

DISPOSICIÓN TERCERA. Se dispone la implementación de programas de capacitación y sensibilización para los funcionarios públicos y la población en general.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande con las modificaciones propuestas por la Comisión. Tienen la palabra las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Estoy de acuerdo con el Proyecto de Ley, el abigeato, las penas son muy bajas y realmente está causando un daño económico muy grande al ser que como dan un año de cárcel, nadie va a la cárcel y el robo se ha vuelto un tema realmente muy importante en toda la zona del Oriente boliviano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Buenas tardes, Senador Presidente, senadoras, senadores y pueblo de Bolivia.

Me dirijo ante el Pleno con un sentido de urgencia, pero también con la convicción de que estamos dando un paso histórico para proteger el esfuerzo de quienes alimentan nuestra Patria, como son los ganaderos de Bolivia y que estamos tratando hoy no es una simple reforma técnica, es un escudo jurídico para el productor el ganadero y para la seguridad alimentaria de todos los bolivianos. Durante décadas el abigeato ha sido erróneamente visto como un delito menor, pero hoy la realidad nos golpea, el robo de ganado ha evolucionado, ya no estamos ante un caso aislado de necesidad, estamos ante clanes criminales organizados que operan con armas de fuego, que utilizan logística de transporte y que destruyen años de inversión genética en unas solas horas, en una noche ellos carnean y hacen el abigeato.

Un pequeño productor que pierde tres cabezas de ganado por sino o una vaca lechera, no solo pierde un animal, pierde el sustento de su familia, la educación de sus hijos y su capital, la ley actual, colega, ha quedado corta, la impunidad ha sido el incentivo para los delincuentes, ha sido un tema pendiente en el país y una demanda en el sector que ha visto históricamente muy afectado en este delito, que cada vez tiene características de ser más violento sin que el Estado le preste la debida atención.

En este sentido, este es un delito silencioso que muchos casos ni siquiera lo denuncian, afectando la seguridad de uno de los sectores productivos más importantes del país, como es el ganadero. Como estado tenemos el deber de dar las garantías legales institucionales necesarias para este sector que representa un pilar fundamental en la seguridad alimentaria del país, esta modificación del artículo 350 del Código Penal busca justicia real mediante tres pilares fundamentales.

Uno, establecemos penas claras según el tipo de ganado, reconociendo que el impacto económico varía, pero el delito ha debe ser castigado en todos sus niveles, proponemos a las penas de 4 a 8 años de cárcel cuando el delito se cometa con violencia, cuando participen dos o más personas o cuando esto es vital, se afecte animales de alto valor genético, robar genética es robar el futuro de Bolivia, necesitamos herramientas legales que permitan a los fiscales actuar con contundencia al elevar las penas hasta los 8 años en casos de agravantes como el uso de armas o bandas organizadas, enviamos un mensaje claro.

La impunidad en el campo se terminó con este Proyecto de Ley, ahora las denuncias oficiales muestran una cifra moderada, existe una cifra negra, delitos no denunciados estimados en un 65% debido a la desconfianza entre las penas actuales que los delincuentes deben que evita evaden fácilmente, ejemplo, las denuncias registradas en el 2025 aproximadamente son de 230 a 250 casos anuales reportados formalmente, pero hay muchos otros que no denuncian, que son la mayoría.

Tres, no hay abijados y no hay quienes compren los robados, por eso endureceremos las penas para la para la receptación, el que compra carne de dudosa procedencia también es cómplice del sufrimiento de las familias rurales.

Este proyecto se enmarca en la política nacional de desarrollo rural sostenible y la estrategia nacional de seguridad ciudadana, cuyo objetivo es proteger los recursos productivos y garantizar la seguridad de la población. Senadores y senadoras, la seguridad jurídica en el campo es la base de la inversión y el desarrollo, no podemos pedirles a nuestros productores que sigan apostando por el país si el Estado no es capaz de garantizarle que su propiedad será respetada, les pido su voto de confianza para que el decreto para este Decreto de Ley, colegas y les pido que cada uno de ustedes lleve este mensaje claro a cada rincón de nuestra Bolivia. El trabajo se respeta y el crimen se paga. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Gracias, Presidente. Por intermedio de Usted quiero saludar a todos los colegas senadores y senadoras.

De acuerdo con este Proyecto de Ley, Presidente, porque la verdad que el abigeato, aparte de tener una sanción muy leve, es una lacra para todas nuestras regiones, para todo el Departamento, para todo el país y cuando hablamos del abigeato, hablamos del robo de ganado, yo quiero decirle a mis colegas senadores y senadoras que no solamente esta ley va a beneficiar a los productores ganaderos del Beni y de Santa Cruz, que ahí está la mayor concentración, sino afecta a todo el país, porque todo el país, los nueve departamentos, tienen vocación ganadera, si no me equivoco, el que menos tiene es el Departamento de Oruro, que llegan a las 100.000 cabezas de ganado y nosotros no podemos permitir, Presidente, queridos colegas, que se afecte el patrimonio que con tanto esfuerzo han hecho los productores ganaderos, porque no solamente afectan a la sociedad, a la economía, también afectan a la salud pública. Por eso, Presidente, es muy importante que todos los senadores aprobemos esta ley para que sea un ejemplo que la delincuencia se la tiene que combatir.

Pero no solamente tiene que ser la aprobación de la Ley, Presidente, sino que también tenemos que hacer un seguimiento para que esta ley se cumpla, para que los policías, los jueces, los fiscales cumplan con su trabajo, porque no es llevarlo hasta un juzgado y después lo suelten y siga impunemente haciendo los delitos como le vengan en gana; por eso yo creo que el día de hoy le vamos a dar un alivio importante a este sector productivo como es el ganadero, que tiene muchas dificultades, porque muchos piensan que es largar 1000 cabezas de ganado o 100 vacas o 10 vacas a un campo y ahí se reproducen nomás sin que nadie las mire, no Presidente.

El sector productivo tiene problemas en el tiempo inundaciones, tiene el tiempo de sequía también muchos problemas, hemos estado directamente durante estos 20 años perseguidos por el Estado, por el Gobierno, nos han visto como terratenientes, como personas directamente que atentábamos contra el país, por eso yo creo que ahora a partir de esta nueva Gestión la situación va a cambiar y es muy importante que esta Ley sea aprobada, promulgada y lógicamente vienen mejores días para el sector productivo, especialmente para el sector ganadero.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Voy a fundamentar un poco porque se trata de un Informe de la Comisión debido a que el Presidente titular no se encuentra en esta Sesión, para que los colegas senadores, senadoras comprendan, prácticamente se ha hecho una modificación solo solamente de un artículo que es el 350 del Código Penal para aumentar la sanción correspondiente que era de anteriormente en el Código era de 3 a 6 y ahora se está aumentando de 4 a 8 años, el resto de lo que se ha leído tiene que ver con el artículo 350, pero fundamentalmente lo que nosotros estamos aprobando en este momento es la modificación de esta parte aumentando la sanción, es decir, lo que era de 3 a 6 ahora se aumenta de 4 a 8 años.

Comprendo, creo que es un tema fundamental escuchando a los ganaderos, sobre todo de las tierras bajas, si podríamos llamar así, pero la finalidad de la ley es proteger a estos sectores, productores ganaderos, no solamente de las tierras bajas, sino también de las tierras altas, prácticamente de todos los que se dedican a este sector, pero también los que viven en Bolivia no, se trata de proteger a todos los sectores ganaderos de todo Bolivia, se ha visto también que principalmente quienes son los afectados de este robo de ganado, si podríamos llamar así en palabras sencillas, es proteger, su fuente de trabajo, su economía familiar, contribuyendo de esta manera principalmente a dar una seguridad en el área rural, en el sector ganadero.

Se trata de eso principalmente, Presidente, ha habido una unanimidad de apoyo en la Comisión y por eso también firmamos los tres miembros que conformamos la Comisión de Constitución y con esa aclaración creo que es muy importante darles seguridad a todos los sectores ganaderos principalmente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Sattori: Gracias, Presidente.

Sumando a todas las participaciones que ha habido, creo que lo que hay que rescatar es el punto final, es solamente modificación de un artículo y nada más, el artículo que hoy rige es un artículo demasiado blando para proteger y dar seguridad jurídica al sector productivo. El artículo que hoy está en vigencia solamente aplica para medidas sustitutivas y cuando son medidas blandas como

estas no se para el abigeato, no se para el hurto, el robo del ganado y en momentos tan difíciles que está viviendo el país hoy, que necesita tener mayor producción, tener seguridad jurídica y que el Estado pueda darle también garantías a los productores, creo que es pertinente que se modifique ese artículo para que pueda existir también como medida la detención preventiva, de manera de que con eso también ya un poco se pueda parar o frenar el robo de ganado.

Si vamos a tener medidas leves, débiles como las que tenemos, va a seguir habiendo una afectación tremenda a un sector tan importante como es el sector ganadero, un sector productivo que como ya lo decían mis colegas, es un sector que muchos creen que es fácil mantenerlo, no, se tiene que lidiar con muchas cosas, se tiene que lidiar con climas, inundaciones, sequías, se tiene que lidiar con enfermedades, con una serie de dificultades que se presentan y obviamente también tener que enfrentar el hurto, el robo, el abigeato de lo que se produce viene a ser un tema contraproducente, obviamente para los productores.

Entonces, quiero también, Presidente, apelar a la comprensión de todos los colegas senadores y senadoras para que puedan apoyar la modificación de ese artículo, que no se está cambiando nada más que las medidas que se deben aplicar, en vez de que haya medidas sustitutivas, también se pueda aplicar la detención preventiva para hacerla un poquito más severa la sanción y tratar de proteger al sector productivo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Presidente, también ardiéndome a las palabras de los senadores que me han antecedido, yo quiero dar siempre una mirada desde lo técnico, porque el abigeato ya no es un simple hurto de subsistencia como era antes, hoy estamos ante verdaderas mafias organizadas que despojan a los productores o a las familias de su patrimonio y ponen en jaque la seguridad alimentaria en muchos casos en, por ejemplo, las familias del norte que tienen su ganado como un medio también de subsistencia.

No se puede seguir permitiendo que la justicia sea una puerta giratoria para quienes desvalijan el campo y por ello es de que es importante también que estemos conscientes que la pena de 4 años de prisión efectiva sea aplicada y por qué es imperativo agravar esta pena, porque existe, a diferencia de un comercio en la ciudad, el ganadero tiene su capital, que son sus animales, expuestos en miles de hectáreas o en muchas hectáreas, muchas veces en zonas fronterizas o de difícil acceso y un productor que pierde 10 cabezas de ganado, no solo pierde la carne, sino también pierde años de mejora genética y el sustento de toda una generación.

Hay unas cifras que alarman, que son las que se dan en las denuncias porque se han multiplicado en todo el territorio nacional el abigeato y no es un fenómeno aislado de una provincia o de un Departamento de Bolivia, es una epidemia rural y la impunidad actual derivada de penas que son muy leves, han permitido a la libertad en todo caso no es libertad condicional, sino solamente es una medida simple como una medida cautelar que sea sustitutiva a la detención preventiva y esto les permite la libertad inmediata para actuar como un incentivo para el delincuente.

Por otro lado, también otro de los aspectos que hay que considerar es de que hay un riesgo sanitario y económico, porque el abigeato alimenta los mercados clandestinos de carne que no cumplen ningún control de salubridad y esto no solo es un robo de la propiedad privada, sino es un atentado contra la salud pública y la economía formal.

La propuesta de los 4 años tiene una razón técnica y jurídica fundamental, hay que evitar de que estas personas, en la mayoría de los casos en nuestros códigos, las penas menores a 3 años para la sanción penal, ya no estamos hablando de las medidas cautelares, sino la sanción en sentencia, cuando se fija un mínimo de 4 años, la persona que está acusada de este delito va a la cárcel y hay un mensaje contundente, quien roba ganado va a la cárcel y no hay beneficios de libertad inmediata para quienes destruyen el esfuerzo del campo y por otro lado está el efecto disuasorio, que la ley tiene que tener un límite claro, si el costo de delinquir es bajo, el delito seguirá creciendo; entonces, elevar el piso de la sanción es la única forma en la que el delincuente piense dos veces antes de cometer esta clase de hechos.

Entonces, está debidamente justificada esa modificación de la ley porque hay que sancionar el abigeato que, entre otras cosas, como comentábamos con el Senador Ormachea, el abigeato también en estas áreas en el Altiplano uno creería que no existe, pero es un delito frecuente y que además afecta muchísimo más a las familias porque se trata del medio de subsistencia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Gracias, Presidente, buenas tardes a todos.

Primero quiero felicitar a quienes han sido proyectistas de este Proyecto de Ley nacional, creo que todas nuestras regiones a quienes representamos vivimos esta situación, particularmente yo vengo de una familia ganadera, toda mi vida sé de qué es enfrentarse al abigeato y muchos de los casos han quedado impunes, porque lo que te dejan son pequeñas cosas y han llegado casos extremos en varias de nuestras comunidades campesinas al no tener en realidad justicia en estos temas y por la retardación

de las personas que tienen que actuar para hacer la reparación del daño, pues lamentablemente en muchos de los casos no llegan y estos casos extremos en el caso de Tarija, muchos ha llegado a justicia comunitaria y al hinchamiento.

Entonces son situaciones que inclusive la parte social, las mismas comunidades lo ven con buenos ojos este Proyecto de Ley, porque lo que se trata y como dice la colega Senadora Moreno, es tratar de que estos delitos ya no se cometan en nuestras comunidades campesinas, en el caso de Tarija es increíble ver como altas horas de la noche en camiones, allá no es una zona de camélidos, pero entiendo también que en otras regiones sí existe, todo tipo de ganado, sea camélido, entre otros que estoy viendo aquí la clasificación.

En ese sentido, lo que quiero ratificar que es de vital importancia poder tratar, ya no quisiera ya que sigan desapareciendo mi ganado y creo que nadie el que tanto cuesta poder tener el mismo. Sin embargo, yo lo que sugiero colegas, es que primero veamos si lo vamos a tratar en grande y después posteriormente ahí ya artículo por artículo veamos realmente la propuesta concreta en cada artículo.

Entiendo bien que todos los aportes que se han dado a conocer es subir la pena, evidentemente, no es por subirlo, pero ya en detalle se analizará y se hará también algunas consultas a la Comisión que ha emitido el informe. Si esto, por ejemplo, ha sido socializado, es un tema elemental que a mí me gustaría saberlo, si tiene ese respaldo social.

Entonces por mí, por mi parte, si me preguntan en el momento que toque el tratamiento de cada artículo, por supuesto que yo también voy a apoyar esta Moción de poder subir la pena punitiva cuántos años seguramente va a haber una coincidencia entre todos ustedes por mayoría, colegas, al final bueno, voy a apoyar la Moción por mayoría, pero compañeros, primero considero yo si se aprueba este Proyecto de Ley ya ir avanzando artículo por artículo, ver cuáles van a ser las modificaciones o en su defecto tal vez, no sé si es que también por ahí no se aprueba en grande devolverlo con las consideraciones debidas a la comisión y se respectivo tratamiento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, la misma situación que he advertido en una intervención anterior, no sé ya con todo respeto, colegas senadores, ¿a alguien le ha llegado ayer el Proyecto de Ley, a alguien le ha llegado ayer? Absolutamente a nadie le ha llegado ayer a sus casilleros. Por favor, Secretario General, es decir, es una verdadera burla para estos senadores y estas senadoras que nos entreguen minutos antes un Proyecto de Ley, estamos de acuerdo, hemos tenido que conseguir por nuestras vías también ayer en la reunión de Bancada para poder exponerlo ante nuestra Bancada y poder tener una proposición sobre este tema y tener un acuerdo sobre aprobar o no aprobar.

Que por cierto lo queremos aprobar, claro que sí, está bien, estamos de acuerdo con los colegas que vienen del Oriente boliviano, del Sur del país, que han tomado la palabra que por cierto también el abigeato es un problema muy grande en el occidente del país, en los Andes, en el altiplano, pero por favor por responsabilidad con Bolivia, necesitamos tener esa información previo a estar aquí, por favor es una cosa que realmente no es algo muy complicado de solicitar; es decir, queremos avanzar a prácticas distintas a las que habían en otras gestiones, en otras gestiones nos querían dejar pues sin información permanentemente.

Esquivaban su responsabilidad de brindar la información suficiente como para tenerla en el momento del tratamiento de los proyectos de ley, esa era una práctica del pasado, que no vuelva a ocurrir, por favor. Quiero creer que ha sido un error que no tiene mala fe, pero necesitamos tener la información para estudiarla, algunos nos dedicamos a estudiar de manera concienzuda de manera responsable, de manera juiciosa los proyectos de ley que el país requiere, que nosotros tengamos conocimiento sobre las mismas para consultar también pues a los expertos en las distintas materias y que ellos nos puedan dar su criterio informado y estudiado, porque claro no todos sabemos todo, no tenemos por qué saberlo todo.

Pero hay pues todo un periodo de tiempo, 48 horas antes, una semana antes, lo ideal sería una semana antes para poder consultar pues a quienes saben, que nos den un criterio formado y en función a eso podamos consultarlo en reuniones de Bancada. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Asumimos la queja y la compartimos, dice que el día de ayer se repartió y parece que por equivocación solo han distribuido el Informe de la Comisión y no el Proyecto. Vamos a hacer los ajustes necesarios, llamar la atención a quien corresponde y muy válidas las palabras Senador, pido disculpas por esta situación.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Solamente como aclaración quiero decirles a mis colegas senadores que me han antecedido, lo explicó muy bien el Senador Ernesto Suárez, la Senadora del Beni Karina Velasco también; simplemente aquí es la modificación de un artículo, pero es muy importante que sepan que no viene de esta Legislatura, hemos pedido la Reposición de este Proyecto de Ley para que sea aprobado el día de hoy por nuestra Cámara de Senadores, es muy importante, queridos senadores, que la sociabilización ya

se viene dando de muchos años atrás, no es que ahorita nomás ha tocado el tema y que nosotros lo estamos sacando de una forma sin hacer el trabajo previo, la sociabilización previa a este Proyecto.

Por eso es que queremos decirle y pedirles a todos y cada uno de ustedes que este es un proyecto consensuado con todos los productores, con todo el sector, con toda la sociedad y es muy importante que el día de hoy le demos una certidumbre al sector productivo aprobando esta ley que va a ser de mucha importancia para el sector ganadero. Eso sería, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Presidente y voy a empezar siempre por tener la situación clara, de mi parte también está con la decisión de aprobar el Proyecto de Ley, no se preocupa en ese tema, pero sí tenemos que cuidar algunos aspectos muy importantes de técnica legislativa.

Este Proyecto de Ley, como bien lo ha dicho, pero no se ha mandado el Informe, leyendo el Informe, yo me he dado cuenta que viene de la anterior Legislatura, 2024-2025 lo ha repuesto la Senadora Judith Rosario García y ha pasado a la Comisión para su tratamiento, obviamente cambiar el Código Penal, eso también tenemos que tener en cuenta, ser conscientes que es un Código Penal que estamos cambiando un artículo 350, aumentar penas para garantizar una seguridad jurídica, de acuerdo, está dentro de la política también del Presidente Rodrigo Paz que establece ciertos mecanismos que puedan articular, la seguridad jurídica es un bien máximo que tiene que tener nuestra población y sobre todo para cualquier otro ciudadano.

Pero en el tema ya así de detalle hay ciertos errores que lo he visto en el Informe mismo de la Comisión, el Informe de la Comisión nos da un poco del contexto de los antecedentes, cómo ha ido tratando esta Ley, ahí establece que se ha tratado de Legislatura la ha repuesto tal Senadora, pero sí falta aquí si se ha hecho conocer o no al ejecutivo actual, si se ha pasado tal vez una mesa técnica, como digo, no es necesario hacer nuevamente un informe si se ha socializado, hacer una mesa técnica y ahí pulir los últimos detalles y el actual Gobierno también está reflejado sobre este proyecto.
Yo creo que es más seguro que sí veces es viable ese tema.

Pero también hay, por ejemplo, hay en el parágrafo 4.1 del Informe dice: El Proyecto se enmarca en la política nacional de desarrollo rural sostenible y la estrategia nacional de seguridad ciudadana. Esta política nacional de desarrollo rural sostenible es de la anterior Gestión, no es del actual, entonces, hay un elemento que va un poco más sobre este aspecto, podemos señalar también en el 5.2. Implementar medidas preventivas, coordinar con el CONALCABI (Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato), el Ministerio de Desarrollo Rural y entidades ganaderas, no hay Ministerio de Desarrollo Rural. Esas cositas yo creo que la Comisión misma debía haber visto en detalle para no tener estos elementos en el Informe de Comisión debía hacerse actualizar. Es un tema un poco más de técnica legislativa, como le digo.

Y finalmente lo que me preocupa así en cuestiones para aportar, eso quiero decir, no lo estoy queriendo perjudicar, pero por ejemplo dice que este, lo que ha venido de la Cámara de Diputados estaba aquí, se ha repuesto, ya tiene informe, pero se está modificando ¿Qué se está modificando aquí en la Cámara de Senadores, en la Comisión? Eso tenemos que establecer, al parecer si estoy tomando bien, se está modificando con la inclusión de Disposiciones Complementarias para la difusión, definición de términos y la coordinación interinstitucional a fin de garantizar su efectividad en la práctica, es lo que dice el Informe, se está modificando aquí actualmente en la Cámara de Senadores, pero estamos modificando un artículo del Código Penal y la modificación indica Disposiciones Complementarias, en el Código Penal no podemos colocar Disposiciones Complementarias ¿Dónde lo vamos a colocar eso? por técnica legislativa habría que arreglar tal vez ponerlo bis. o ter., algún tema para que no deformemos el Código Penal.

En el Código Penal no existe esto en el artículo 50, Disposiciones Complementarias, eso cuestión de forma, eso quiero que me entiendan, yo creo que es un tema muy importante para el sector ganadero y como bien lo dice el Senador Ormachea, me sumo a él, me pasaron hace 5 minutos esta modificación, no la tenía y el Informe no tenía, eso tenía que haber sido siempre el Informe de Comisión va plegado el Proyecto Modificatorio. En cualquier situación se trabaja de esa manera, pero se puede subsanar estos errores, pero mi posición va en procura de ser con crítica constructiva, no perjudicando, sino que podamos establecer ciertos mecanismos que pueden tener legal vigencia para lo futuro, porque es una ley que obviamente ahora va a bajar a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados se va a volver a tratar, eso es el tema cuando se hacen modificaciones, entonces, eso es un poquito lo que quería comentar.

Sen. Presidente: Gracias, Senador por todas las aclaraciones, sí creo que vale la pena que en la estación en detalle veamos los temas que Usted está planteando, no sé si alguien de la Comisión quiere responder alguna de las cuestionantes que se han hecho, las observaciones, parece que no hay nada al respecto.

Tiene la palabra, el Senador Rioja.

Sen. Rioja: Esta es una Ley, la del abigeato de la reforma del Código Penal, es una Ley estructural, no solamente sectorial y se ve aquí que están entrando en reformas parciales a códigos, mañana puede ser Código Civil o en forma parcial su procedimiento de ambos y debemos ver con mucho detalle el tema del abigeato en el pasado se lo impuso ante la reforma por nuestro estudio de derecho penal, se lo puso abigeato, con qué sentido se subió, había un dominio de los patrones ante la revolución nacional frente a sus obreros y en este sentido ellos ampliaron las penas, las penas como ahora se está ampliando.

El delito y la pena son proporcionales, si nosotros queremos hacer una reforma, del parricidio de 30 años, que son tres elementos fundamentales en la Constitución está establecido delito de pena mayores vemos que se ha incorporado de 2 a 4 años y se ha diversificado de alguna manera el ganado pequeño con el ganado mayor que es el ganado vacuno.

Entonces hubo en aquellas oportunidades un desarrollo de protección al patronazgo y este indicador, este elemento del pasado se lo vuelve nuevamente a reponer en esta circunstancia con una pena sancionadora, obviamente la proporcionalidad se hace en base científica toda reforma del Código Penal, desde el primer artículo hasta el último, se lo tiene que ver en su totalidad para que esa cualidad y esa ponderación entre el delito y la pena se desarrolle en ese ámbito, con una responsabilidad cuando se vea tal vez con las reformas constitucionales, con la modificación de la reforma constitucional parcial que se piensa hacer, va a haber muchos entre ellos va a estar seguramente la reforma del Código Penal y ahí vamos a ver a profundidad, como decía anteriormente el Colega, el tema de las reformas penales es un proyecto grande y obviamente ahí entran también la participación del Órgano Judicial ellos por la experiencia que tienen una opinión y veo que no hay una opinión en estos aspectos, ustedes saben muy bien que hay tres factores que tiene el sistema.

El sistema capitalista, no son trabajo, tierra y la parte de los recursos y en este tema de tierra obviamente está o hacia abajo el suelo y el subsuelo, o sea implica también el tema de minería y hacia arriba la agricultura que se desarrolla. Yo considero Senador Presidente, distinguidos colegas que este tema debe ser con amplitud debatido en futuras sesiones, cuando ya haya el planteamiento de desarrollar la reforma del Código Penal, porque hay muchos artículos en este tema que debe reformarse. Mi voto sería por rechazar por el momento este Proyecto que está en consideración.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: Bueno, hemos escuchado atentamente a los colegas, es cierto a mí me lo acaban de traer también hace ratito aquí al curul, yo antes de rechazar prefería más bien Aplazarlo hasta el día de mañana, por lo menos para que nos pueda dar tiempo de poder leer y no entrar en controversia también con la normativa. En ese sentido, yo sugiero y que se pueda aplazar hasta el día de mañana y se lo pueda introducir en el día del Orden del Día de mañana, en el Orden del Día y entre todos ya teniendo conocimientos, como decía el colega Ormachea, que por lo menos un día antes nos los puedan proporcionar, podamos leerlo y mañana ya entre todos poder entender un poquito mejor lo que quieren los senadores del Beni. Entonces yo me sumo a que esto se tiene que dar, pero que todos podamos por lo menos interiorizarnos un poquito más.

Sen. Presidente: Solo con fines información ha estado colgado en la página de la Cámara de Senadores hace una semana el Proyecto también, ¿No es cierto? que físicamente no se les ha hecho llegar, pero estuvo colgado en la página.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen. Canaviri: Presidente, viendo la importancia de este Proyecto de Ley, que es muy importante el abigeato, que es un delito y simplemente se está hablando de la modificación de un artículo en el tema sancionatorio, que eso hay que aclarar colegas, esto es muy importante, pero si bien no lo conocemos y también nos llegó a última hora la modificación, que es lo que entendí hace rato, eso sí eso no estoy de acuerdo, por lo cual estaría de acuerdo y apoyo al colega donde dice lo aplazaremos hasta el día de mañana, para que por lo menos el día de hoy lo podamos revisar de una manera más responsable y no equivocarnos al aprobar este Proyecto de Ley, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Sattori: A ver, yo vuelvo a hacer hincapié en lo que se ha mencionado, es un solo artículo el que se está modificando y es la pena en vez de que sea de 2 a 4, que sea de 4 a 8 para que haya un poco la restricción o el temor ante quienes roban lo ajeno, roban lo ajeno, claro. Hay un adagio popular por ahí que reza y dice, ají en este es refresco, claro, mirarlo desde allá se lo ve con otros ojos porque uno no lo siente, Presidente, pero el sector productivo que se ve afectado o los ganaderos que se ven afectados permanentemente por este delito, sí lo sentimos.

Presidente, yo solamente quiero decirle una cosa, no hubo un solo candidato a la Presidencia que no se haya reunido con las federaciones de ganaderos de Santa Cruz, de Beni, Pando y que hayan estado de acuerdo con esta modificación, desde ahí que me hace este pedido no es de los senadores del Beni, es de los sectores productivos del país, los que se ven afectados profundamente por este mal, porque no hay una sanción que pueda frenar el hurto o el robo de ganado por ser débil.

Entonces, Presidente, yo le voy a sugerir, si pudiéramos tener un Cuarto Intermedio, para poderlo discutir y luego ese Cuarto Intermedio entrar a analizarlo, porque estamos hablando de un solo artículo, no estamos hablando de modificar varios artículos ni entrar a profundizar en el código, un Cuarto Intermedio para que podamos discutirlo, Presidente, un ratito entre Bancadas y posteriormente tomaremos la decisión.

Sen. Presidente: Tengo varios senadores en la lista. Si les parece lo del Cuarto Intermedio, pondré en consideración o quieren que sigamos con la lista.

Tiene la palabra, Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, a ver, esta es una Ley que ya existe, que lo único que se está modificando es la pena, no se está, si todos hoy día dicen no queremos, no se modifica la pena, nada más la Ley sigue vigente se está modificando la pena, porque lamentablemente la pena es muy baja, entonces no desincentiva el robo de todo tipo de animales y eso realmente es una pena si no se aprobara yo le digo antes del Cuarto Intermedio, tómenlo de esta manera, si no se aprueba la Ley sigue vigente, solamente que la pena es muy reducida. Nada más, Presidente.

Sen. Presidente: Si están de acuerdo, vamos a ir al Cuarto Intermedio de 10 minutos. No creo que nos lleve a demasiada discusión.

Vamos a votar también la segunda, no se preocupe, pero lo vamos a hacer después del Cuarto Intermedio.

Tiene la palabra, el Senador Veliz, que ha pedido con carácter previo.

Sen. Veliz: Gracias, por concederme la palabra.

A ver, estamos hablando de la modificación de un artículo que agrava la pena punitiva en este caso, si la pena es mínima, obviamente quienes se dedican al abigeato, quienes roban el ganado ajeno, pues no tienen temor porque no entran a la cárcel y con seguridad este tema no solamente se da en el Oriente, vale decir en Santa Cruz, en el Beni y otros departamentos donde se dedican a criar el ganado en grandes cantidades.

Esto también sucede en el área rural tanto de los valles y también del Altiplano y del Occidente, con qué sacrificio una familia se compra una yunta para trabajar en el tema del agro, porque aún no ha llegado la mecanización al área rural y por consiguiente aún todavía trabajan con la yunta y el pardo suizo está aproximadamente entre 15.000 a 20.000 bolivianos. De manera frecuente están robando el ganado del campo y lamentablemente la pena es muy mínima. En consecuencia, yo considero inclusive ya no entrar en un Cuarto Intermedio, simplemente se está aumentando la pena punitiva y si esto está sucediendo en las diferentes regiones del país, considero en mi criterio sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, no deberíamos directamente tratar este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, únicamente, nadie está en desacuerdo en que se agrave la pena, yo he hecho una fundamentación en ese sentido, pero tenemos la información en este momento y tenemos sobre todo el análisis de nuestros técnicos que no puede haber en un Proyecto de Ley una observación, hay más bien una observación, las Disposiciones Complementarias dentro del manual de técnica legislativa, no existe la figura de Disposiciones Complementarias por la redacción tendrían que ser Disposiciones Finales y además este siguiendo la misma línea en el artículo 1 no correspondería porque poner una definición en esta parte y menos con una cita de un libro; esos son cambios de forma porque la eliminación del artículo como tal no modifica el objeto de la ley.

Entonces, eso es lo único que hay que hacer, tenemos que hacer una modificación a esto y seguir adelante, nadie se está oponiendo a la modificación de la sanción, sino cumplamos con las formalidades de la ley, porque si nosotros estamos haciendo mal algo, entonces vamos a después pasar vergüenzas por no hacer las cosas correctamente.

Sen. Presidente: Gracias Senadora, por la orientación en jurídica sobre este aspecto. Creo que ese es uno de los temas que deberíamos corregir, yo planteaba que lo corrijamos cuando veamos en detalle; sin embargo, ha habido dos planteamientos. Uno de hacer un Cuarto Intermedio y el otro de tratarlo recién mañana, al tratarse de un solo artículo en realidad que estamos modificando y de una parte pongo en consideración de la Sala que vayamos a la votación del Proyecto en su estación en grande.

Sí están de acuerdo pasaremos a la votación en estación en grande, quienes no estén de acuerdo, obviamente proponen que lo hagamos mañana. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Entiendo que tenemos dos senadores en la lista de oradores todavía que querían referirse a este tema procedimental, no sé si quieren hacer uso la palabra o vamos directamente a la votación del proyecto. Tendrían la palabra, el Senador Freddy Rioja y el Senador José Roca.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Solamente informarle que queremos retirar las Disposiciones Complementarias, así que para que sea tratado como ha venido de la Cámara de Diputados, pero también es muy importante, sin modificaciones, querido Presidente y colegas senadores, pero es muy importante también ya que estamos en este debate que sepan que esta Ley va a beneficiar sobre todo a los pequeños y medianos productores, porque ustedes saben que el abigeato es una lacra, ustedes saben que cuando el abigeato le llega a los pequeños productores, a los medianos productores, difícilmente se pueden reponer; por ello es que también nosotros estamos haciendo justicia con ellos que necesitan del apoyo y que necesitan que esta Ley sea sancionada y promulgada. Eso sería, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Ha habido la propuesta de retirar todo lo que es la parte de Disposiciones Complementarias, vamos a votar sobre eso antes de su tratamiento en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Rioja.

Sen. Rioja: Abigeato significa, Senador Presidente, arriar los animales por delante, es el concepto de abigeato, pero aquí hay un detalle donde en sus justificaciones que hacen, en el pasado lo que pasaba que los propietarios de ganado los amenazaban de alguna manera a los obreros trabajadores con denunciarlos por abigeato y eso fue grave, porque los esclavizaban posteriormente y los ataban a una servidumbre total, era la esclavitud. Yo tengo también en la zona del Chaco, mis padres son de la zona del Chaco, hay tierras, hay muchos ganados también y mis abuelos son potosinos, el Mariscal Bernardino Bilbao Rioja, potosino; por eso me siento orgulloso representar a Potosí en esta oportunidad, porque ellos nuestros antepasados lucharon por tener justicia en el país, en todos los ámbitos y el tema agropecuario es fundamental.

Es fundamental para cuidar también nuestros recursos. Yo no veo ni aquí el Informe no veo la cuantificación, se hace una comparación con Paraguay, se hace una comparación con Brasil, que ha resuelto el incremento de pena, si así fuera los temas de los delitos penales con el incremento de penas que nuestra Constitución dice a 30 años resolveríamos el tema de la delincuencia de los delitos, pero no es así.

Yo estoy totalmente de acuerdo en que un párrafo aquí dice, si hay una relación laboral, hay una relación laboral entre un patrón y un obrero, esa causal no debería existir, por qué, porque vamos a retroceder en el tiempo con esta pena, se ha duplicado la pena; entonces, como es un tema de proporcionalidad en función de del hecho activo, frente este hecho activo hay pues la cuestión pasiva en derecho penal, en ello va pues la ponderación como le decía al principio y yo estaría de acuerdo de que los distinguidos colegas hagan un análisis de esta disposición y el alcance mismo.

Pero yo pediría a los que han repuesto esta Ley, cuantifiquen, no en base a lo que señalan los países limítrofes otra problemática nosotros no tenemos nada que hacer con esas realidades, pero aquí no hay ninguna cuantificación ni en la zona Andina ni en la zona Oriental. Entonces pedí al Senador Presidente que se dé curso a la proposición relativa a hacer el análisis para el día de mañana, no en esta oportunidad.

Sen. Presidente: Ya hemos votado al respecto y ha sido por unánime la votación.

Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Gracias, Presidente, colegas.

Ya habiéndose aprobado el Proyecto en grande, creo que corresponde entrar en Detalle; entonces, yo le quisiera pedirle, querido Presidente, que se pueda ya dar lectura al título del Proyecto de Ley y el artículo 1, para ir avanzando, por qué le digo esto, creo que al escuchar a algunos colegas tienen la preocupación de que quieren que se mantenga el Proyecto intacto, en lo personal no podría mantenerse intacto el Proyecto, porque ya hemos escuchado las observaciones que por técnica legislativa.

Aquí estamos en la Cámara Revisora precisamente para corregir esos temas, colegas y si eso implica que hagamos esas propuestas, ya sea de duplicar el tema de la pena punitiva o eliminar el tema de la Disposición Primera que tal vez ha sido aprobada de la mejor manera en la Cámara de Diputados, pero son temas que se tienen que corregir, porque luego pasa vergüenza ajena y esa

vergüenza ajena creo que ahorita estamos a tiempo y por eso yo pediría, Presidente, en el entendido de que ya para mí se ha aprobaba en grande o si no se aprobaba en grande, posteriormente ya ir avanzando artículo por artículo, porque yo entiendo que estamos avanzando en esa línea.

Sen. Presidente: Estamos en la parte considerativa para la aprobación en grande todavía, luego entramos a la aprobación en Detalle.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Gracias, Presidente.

A ver, la técnica legislativa es importante que conozcamos en el sentido de que hay un Proyecto de Ley que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, ha llegado a la Cámara de Senadores y ha sido derivado a la Comisión, la Comisión ha hecho su análisis y no ha hecho ninguna observación ni modificación al Proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Diputados, lo que ha hecho la Comisión es revisar y modificar y proponer al Plenario Disposiciones Complementarias que no se adecúan a la técnica legislativa.

Entonces, Presidente, lo que correspondería es que se trate el Proyecto o Usted proponga las dos porque la Comisión ha revisado y el Plenario es la máxima instancia, en este caso los que estamos aquí, de que se proponga de que se apruebe el informe tal cual se aprobó en la Cámara de Diputados o que se apruebe la recomendación que hace la Comisión, la complementación, porque si se aprueba con la complementación más allá de la tiene que retornar a la Cámara de Diputados. Entonces, yo puedo sugerir eso, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Eso es lo que corresponde, entonces, tenemos dos opciones. El proyecto como vino de la Cámara de Diputados y las recomendaciones que aprobó la Comisión que se suman al proyecto.

Entonces vamos a votar por esta situación, voy a proponer la siguiente votación, en primer lugar, antes de la aprobación en grande. Uno, los senadores y las senadoras que estén de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Comisión, sírvase levantar la mano porque no estén de acuerdo, obviamente estamos rechazando esas modificaciones y acto seguido vamos a pasar luego a la votación en grande del Proyecto de Ley que ha venido de la Cámara de Diputados con o sin recomendaciones.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con incorporar al Proyecto de Ley que vino de la Cámara de Diputados las Disposiciones Complementarias trabajadas en la Comisión, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Por lo tanto y a continuación pongo en consideración la aprobación en grande del Proyecto de Ley de Abigeato enviado por la Cámara de Diputados. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con su aprobación en su estación en su estación en grande, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (**OBJETO)** La presente Ley tiene por objeto modificar el Artículo 350 del Código Penal, elevando a rango de Ley por la Ley N° 1768 del 10 de marzo de 1987, modificado por la Ley N° 1102, de 25 de septiembre 2018, de creación del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato- CONALCABI.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que están de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en estación en detalle.

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES). Se modifica el Artículo 350 del Código Penal elevado al rango de Ley por la Ley N° 1768 del 10 de marzo de 1997, modificado por la Ley N° 1102, de 25 de septiembre de 2018, de Creación del Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato- CONALCABI, con el siguiente texto:

"Artículo 350 (ABIGEATO).
I. Será sancionado con privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año, quien en relación a una (1) cabeza de ganado porcino, caprino u ovino, incurra en algunas de las siguientes conductas:

1. Se apodere o apropie indebidamente ganado.
2. Marque, señale, borre o modifique las marcas o señales del animal ajeno.
3. Marque o señale, en campo o propiedad ajena, sin consentimiento del dueño del campo animal orejano:
4. Marque o señale animal orejano ajeno, aunque sea en campo propio; o
5. Faene, comercialice o transporte ganado ajeno o no haya sido autorizado por el propietario.

II. Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años, quien en relación a una (1) cabeza de ganado, caballar, mular, asnal, bovino, bufalino o camélido sudamericano, incurra en alguna de las conductas descritas en el parágrafo precedente.
III. En los casos de los Parágrafos I y II del presente Artículo, la sanción será agravada de cuatro (4) a ocho (8) años de privación de libertad, cuando:

1. El hecho recaiga sobre dos (2) o más cabezas de ganado, caballar, mular, asnal, bovino, bufalino, porcino, caprino, ovino o camélido sudamericano.
2. El hecho que sea cometido por dos (2) o más personas.
3. Se trate de animales de alto valor genético.
4. Las personas autoras mantenga una relación de dependencia laboral con la víctima.
5. El hecho se cometa en ocasión de un desastre natural, convulsión popular o aprovechándose de un accidente o de un infortunio particular o que el bien se halle fuera del control del dueño; O
6. Se utilice armas de juego o ejerza violencia sobre las personas.

IV. La receptación establecida en el Artículo 172 del presente Código proveniente de los Párrafos I y II del delito de abigeato, será sancionado con privación de libertad de seis (6) meses a un (1) año; cuando provenga del Párrafo III del delito de abigeato, será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Simplemente para preguntarle si es que nos podrían aclarar a las senadoras y los senadores que reponen este Proyecto, los proyectistas, a qué se refieren con el parágrafo III del numeral 5 del artículo 2. a qué se refieren con convulsión popular, entiendo que toda Ley de hecho va contar con la reglamentación, pero simplemente para que en caso de que cualquier este ciudadano, como es el derecho e o institución, como es el derecho de todas las bolivianas y todos los bolivianos, pueda someter esta norma a algún tipo de control de constitucional convencionalidad, sepan qué es lo que entienden los proyectistas reposicionantes por convulsión popular.

Sen. Presidente: No sé si alguien de la Comisión ¿quiere expresarse?

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Presidente, le contestamos al Senador Ormachea, este artículo claramente define cuando en el Departamento, el país esté con una convulsión social, un problema agravado y aprovechando esa situación, ese desorden, los delincuentes, los abigeistas quieren hacer el delito estipulado en este artículo. A eso se refiere, querido Senador.

Sen. Presidente: Entendido, ¿Senador Ormachea, está claro?

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Presidente, para comprar igual este igual directamente que siempre será especialmente en esta zona, en las regiones, el tema de inundación, aprovechando directamente que los propietarios están preocupados, están salvatando su ganado directamente, la gente, mucha gente aprovecha para cometer esos delitos y es ahí donde está el atenuante a esta pena; por eso

es que está muy claramente definido en el presente artículo de modificación.
Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Egüez: La pregunta va para los colegas proyectistas, parágrafo III, numeral 5. Aprovechándose de un accidente o de un infortunio particular, todo ganadero debe tener su animal encerrado, en el Beni los animales están en las carreteras en la noche. Hablemos de ganado vacuno, ganado caballar, constituye un peligro latente para los que circulan en movilidad y hay una ley, la 700, si no me equivoco, que esta ley obliga pues al que quiera tener ganado a tenerlo encerrado a su ganado, lo choca porque el caballo incluso es el más peligroso en la carretera que es regresero le llaman que se le dice a la derecha y se vuelve a la izquierda; lamentablemente lo choca y el dueño ni siquiera se hace responsable y ahí dicen, ya lo constituyen en abigeato, por eso es que yo le decía que esta Ley debería ser un poquito aplazada hasta el día de mañana.

Porque es importante, pero también tiene su contra, incluso hay aquí otro donde dice que se va a agravar la pena si el abigeatista es su dependiente del dueño del ganado, pero ya lo escuchábamos al hermano Senador de Potosí de que esto ha venido sucediendo durante años. El patrón muchas veces se aprovecha del empleado para no pagarle su plata que le corresponde y lo demandan por abigeato. Entonces esas cosas tenemos nosotros que ver también, no solamente decir, ¡Ah!, hay que sancionar, pero queda del pueblo humilde, quede el pueblo que realmente necesita que también le brindemos protección.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Solamente un temita de forma, en el Artículo 1 se hace referencia que la Ley N° 1768 es del 10 de marzo de 1987, en el artículo 2 dice de 10 de marzo de 1997, se debe corregir ese pequeño error. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rioja.

Sen. Rioja: Presidente, si uno va al artículo 350 lo que significaba el abigeato. El que se apoderaré o apropiaré indebidamente de ganado caballar, mular, bovino, caprino y lanar será sancionado con reclusión de 1 a 5 años. Señalaba esto y tengo aquí el Código Penal del Dr. Benjamín Miguel que señala sobre el abigeato e indicaba: Este delito del abigeato el 350, que es original del 1973, señala este constitucionalista y penalista, era muy ampuroso, casuístico y detallista, por lo que la reforma lo ha sintetizado. No obstante, lo cual dice lo mismo a través de una norma general que implica la tipicidad del abigeato. Se hace la tipicidad de este delito y lo que vemos aquí es que se hace un desarrollo hasta procedimental, lo que señalaba de aquella legislación a la actual y vemos que se determina un procedimiento casi especial. Es decir, estamos construyendo una Ley especial cuando no corresponde, porque la técnica jurídica implica pues la parte procesal. Eso es determinado la parte procesal, aquí hay muchos abogados, yo soy abogado y administrador de empresas.

Entonces, en la redacción casuística del caso de la Ley de reforma es muy reiterativa y detallista y muy ampulosa, lo que no ocurre con otras tipicidades de los delitos, por ese mismo por esa misma razón señalaba con razón al colega de Pando, que debemos modificar o postergar hasta mañana. Yo estoy en esa línea para que este perfeccionamiento de esta reforma sea así yo entiendo que usted tiene también alguna inclinación para que de una vez resolvamos, pero algunas leyes obviamente no es incrementar penas, no, sino ver el futuro y la realidad de nuestro país, a pesar que obviamente tienen derecho de opinar en contrario, esa sería mi parecer. Gracias.

Sen. Presidente: No tengo ninguna inclinación en que se acabe de una vez, no corresponde esa afirmación, lo que sí hemos votado las dos opciones, solicito que nos sometamos a la democracia en este caso.

Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Creo que es necesario a lo mejor explicar un poquito todo esto, no es cierto Presidente que abigeato sea soltar el ganado por delante, no, no.

Voy a seguir con el tema abigeato voy a entrar, el abigeato es un delito punible y estipulado los códigos legales de la mayoría de los países ganaderos, ese es el abigeato y eso es lo que hoy estamos tratando aquí; por eso es que, Presidente, es bueno que se siga después de las decisiones que se han tomado, no es cierto, Presidente, que se acuse a gente cuando hay accidentes en las carreteras, eso no es abigeato, no es abigeato.

Es cierto que el ganado sale a las carreteras y generan peligro, es cierto, pero durante todos esos tramos Presidente, deberían haber alambradas para evitar de que el ganado salga y muchas veces todo este alambrado se echa a perder por el agua, se pudre o por los mismos abigeatistas que lo rompen para robar ganado Presidente, que lo sueltan el alambrado.

Entonces, creo que entiendo muy bien la posición con todo su derecho de senadores que tienen a oponerse, pero creo que sería bueno que se lo haga utilizando también términos valederos que sean reales, porque a cualquiera que le roben hasta una gallina

le duele, ganado mucho más.

Por lo tanto, creo que aquí lo que se está haciendo es tratar de darles garantías jurídicas a los productores y no de fomentar el robo Presidente, si queremos fomentar el robo, metámosle, pues metámosle, dejemos las cosas como están y dejemos que el país se siga hundiendo como se hundió durante estos 20 años, porque esas normas impuestas vienen de estos 20 años de gobiernos anteriores, porque siempre lo vieron al sector productivo como el sector enemigo y por eso es que nunca se consideró ninguna de las propuestas que hizo el sector productivo.

Hoy todos los candidatos a la Presidencia han priorizado la seguridad jurídica y esto es parte de seguridad jurídica, todos los candidatos a la presidencia se comprometieron en trabajar conjuntamente con los sectores productivos para que esto pueda ser aplicable y sea punible para parar todo lo que fue y lo que viene siendo el robo de ganado, eso se llama abigeato; por lo tanto, Presidente le voy a pedir que sigamos, ya se votó en grande y pasemos a la siguiente estación.

Sen. Presidente: Recordar que estamos en el voto a detalle del artículo 2, está en consideración el artículo 2. No sé si hay más opiniones al respecto o si no pasamos a la votación.

Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Senador Presidente, saludarles a todos mis colegas.

Yo solamente tengo una duda con relación al planteamiento en la redacción, en el parágrafo I del artículo que estamos revisando se mencionan tres tipos de ganado. Dice: Ganado por signo, caprino bovino. En el parágrafo II, se mencionan cinco, caballar, mular, asnal, bovino, bufalino o camélido sudamericano y en el numeral 1 del parágrafo III se mencionan 8 tipos de ganado. Entonces, mi pregunta es si no hay alguna incoherencia ahí, si se tienen que incorporar a los 8 en todos los parágrafos para que no haya incompatibilidad. Solamente eso.

Sen. Presidente: Tienen la palabra, los miembros de la Comisión.

Tiene la palabra, Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Es por error no han puesto todo, pero sí corresponde, como es para todo Bolivia, en toda la Bolivia hay este tipo de ganadería, es para para todas las clases de animales.

Sen. Presidente: Está sugiriendo, Senadora, que se incorporen todos, lo cual implicaría una modificación, porque lo que nos informan que en el código está establecido de esta manera y así vino de la Cámara de Diputados, entonces, si hacemos cualquier modificación vuelve a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: La solución a esto es que se proponga un Proyecto nuevo después de la Modificación de este artículo específico en el Código Penal para no estar obviamente dando vueltas en lo mismo, que complementariamente posterior a la aprobación de este Proyecto de Ley que versa y tiene que ver específicamente con el aumento de la pena de dos (2) a cuatro (4) años a de cuatro (4) a ocho (8) años.

Es la modificación que nos interesa, que después alguien presente un Proyecto de Ley Modificatorio de este tema de los tipos de ganado y si están contemplados en cada uno de los articulados; si alguien tiene alguna complementación, una mejora, una reforma, una modificación posterior que la presente posteriormente a la aprobación de esto, así nos evitamos que vuelva a la Cámara de Diputados.

Sen. Presidente: Además, viendo con detalle entiendo que se refiere a la tipificación de las penas y son distintos tipos de ganado, por decirlo de una manera genérica y está establecido así, es decir, por ejemplo, de 6 meses o 1 año para quienes incurran en ganado porcino, caprino, ovino y es define los casos. Después habla de 2 a 4 años para el otro conjunto más amplio de ganado y eso creo que a eso se corresponde.

Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Sattori: Yo quisiera hacer una consulta, si modificamos algo aquí, ¿va a ser pasible a que esto vuelva remitido a la Cámara de Diputados?

Sen. Presidente: Así es.

Sen. Suarez Egüez: Entonces, yo sugiero que no le cambiemos, pues, si lo que queremos es adelantar, nadie está en desacuerdo de este Proyecto, eso que quede claro para los senadores del Beni, Santa Cruz, Pando para nadie está en desacuerdo lo que nosotros queríamos era revisar para que no tengamos problemas a futuro, solo eso. Entonces, este Presidente que quede como está, ya que quede como está porque si le cambiamos algo, lo van a derivar de nuevo allá y vamos a seguir perdiendo tiempo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Yo apoyo a la Moción del Senador Ormachea, ya que se pueda ver, porque también tenemos que hacer algo bueno, no es aprobar por aprobar la técnica legislativa que nos falta, todas esas cositas hay que ajustar, por favor, para poder aprobar un buen Proyecto de Ley. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente, buenas tardes a todos los compañeros.

Creo que es importante, Presidente, solicitarle de que haya una sanción a la parte técnica, porque sinceramente deberían de haber cumplido el artículo 135 para poder extender el documento de la Ley, del Proyecto de Ley, para que lo podamos conocer como dice la norma, mínimamente con 24 horas de anticipación, si bien efectivamente está colgado en la página, lo que dice el artículo específicamente es que debería de remitirse este documento para que tengamos el tiempo de la revisión.

Haciendo una revisión para todos, creo que esto debe acompañar un poquito a esta iniciativa Legislativa del anterior de los anteriores diputados y senadores, en la única modificación que existe de acuerdo y comparando el Código Penal actual con este Proyecto de Ley es en la que está en el romano III de cuatro. El actual Código dice de 4 a 6 años y el Proyecto dice de 4 a 8 años, no hay más, es la única modificación que se está solicitando no se está solicitando características del tipo de robo ni no, es lo único que se está solicitando, yo creo que eso es bueno que todos sepamos, debería de haberse modificado también los otros romanos que sinceramente, por lo que hemos escuchado aquí de la iniciativa de quienes han decidido desarchivar este Proyecto.

No es de que se va a seguir va a seguir probablemente otro tipo de robos sin sancionarse de manera mucho más ejemplar, como lo han dicho, porque sí, cuando uno habla de penas de 6 meses a un año, hay pues ese favoritismo, si vale el término o esa posibilidad que se beneficien, los que los que generan o roban, más bien dicho de acuerdo a la misma forma de aplicar a través de los jueces las sanciones, creo que ahí está claro que no estamos moviendo nada con este Proyecto de Ley y lo que sí deberíamos de intentar promover, principalmente quienes han justificado el Proyecto Ley, es otra disposición normativa, creo que tenemos el tiempo para hacerlo para que sea mucho más ejemplar esta sanción. Sin embargo, este es el único punto que está que remite por lo menos este Proyecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Guerrero.

Sen.ª Guerrero: Presidente, considero desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero al final es mi punto de vista de manera personal, escuchando a los colegas, creo que nos han dado más luces de las observaciones que existe a este Proyecto de Ley nacional y para mí un Proyecto de Ley nacional debe estar debidamente claro y hay algunas contradicciones que estábamos analizando y para mí no solamente es modificar el parágrafo III, sino también hay hasta tema de redacción, como decía por técnica Legislativa en el artículo 2 en las modificaciones, pero también hablábamos inicialmente de estas disposiciones complementarias que hasta ahorita no me queda bastante claro, aquí debería estar la Comisión para explicar con claridad, porque por ahí escuché de que esto lo ha insertado la Comisión y ya el hecho para mí de insertar la Comisión, esto sí o sí se iba a volver no más a la Cámara de Diputados.

Ahora bien, soy respetuosa de las propuestas de que paralelamente se podría trabajar otro Proyecto de Ley, yo creo que para qué vamos a trabajar tantos proyectos de ley cuando en realidad aquí podemos establecer de manera clara la tipificación, lo que estamos buscando, es dar mayor sanción privativa a todos aquellos ladrones -lo voy a decir así- que roban a estos vagos que roban el ganado y lo que se especifica aquí en la clasificación, que me parece muy bien, pero que para mí sí compete hacer las modificaciones respectivas.

Y en el afán de apoyar compañeros, entiendo que es un proyecto de reposición, entiendo que es de vital importancia, creo que el equipo técnico Presidente todas estas observaciones que están saliendo, ya deberíamos ir viendo una redacción alternativa que sea el consenso de todos quienes estamos aquí para ir avanzando, es una propuesta que lo planteo Presidente, por decir, inicialmente dijimos que no van a ir a estas Disposiciones Complementarias, perfecto.

Hemos dicho que vamos a subir la pena punitiva, ya no van a ser 2 años, van a ser muchísimo más, entonces, ya ir viendo esas alternativas porque al fin final, creo que este Pleno tiene la capacidad luego de decidir si apoya o no o tal vez emplaza a que se pueda tratar con mayor tiempo y se pueda tomar la decisión que se requiere. O tal vez de repente digan dejarlo tal como está,

personalmente yo no apoyaría esa Moción, por qué no lo apoyaría, porque creo que esta instancia donde nosotros sí podemos enmendar este tipo de observaciones que se ha hecho en el Pleno. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: A ver, rememorando un poco, hemos votado para excluir las Disposiciones, Complementarias que hizo la Comisión; por lo tanto, ya no están no estuvieron ya cuando votamos el Proyecto en grande. Segundo, hemos votado el artículo 1 y estamos votando el artículo 2 y ahí hay todo el mundo tiene todo el derecho de plantear lo que mejor le parezca; sin embargo, en algún momento se acaba la discusión y tenemos que ir a la votación, para ver si lo aprobamos como está o si lo modificamos.

No tengo más solicitudes de la palabra, así que si no hay más vamos a someter a votación el artículo, lo cual no implica que se puedan hacer otras leyes, se puedan hacer modificaciones, después todo lo que uno quiera, pero corresponde para avanzar en el tema que sometamos a votación el artículo 2.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 2 en su estación en detalle, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Mil disculpas, no es por querer intencionalmente retrasar o perjudicar de alguna manera, simplemente para aclarar que la motivación que nos lleva a aprobar rápidamente este Proyecto de Ley tiene que ver con que estamos de acuerdo todas las Bancadas con que se aplique con celeridad, lo antes posible este aumento de pena, los detalles, se podrán modificar con proyectos de ley, todos los senadores tienen derecho a presentar los proyectos de ley que quieran y lo podemos hacer posteriormente, no hay ningún problema y no es por una falta de rigurosidad por parte de esta Cámara de Senadores, que estamos por ahora obviando temas como por ejemplo, la clasificación ovina, porcina, camélida, etc. sino porque todos tenemos aquí un interés legítimo que la sanción aumente lo antes posible, de una vez, para generar la seguridad jurídica que todos estamos buscando y que ya lo ha mencionado el Senador Suarez, todos los candidatos que se han presentado a las elecciones nacionales han prometido el país. Es todo Presidente.

Sen. Presidente: Con el voto anterior hemos aprobado en su estación en detalle el Proyecto de Ley también.

Habiéndose aprobado en su estación en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Por lo tanto, corresponde ahora ver si hay algún Senador que solicite la Reconsideración del mismo de acuerdo a lo establecido en nuestro Reglamento, debe ocurrir este paso, es que alguno de los senadores presente la Reconsideración.

Tiene la palabra, Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: El Proyecto que nos han presentado hay las Disposiciones Complementarias y esas tendrían que estar también consideradas antes de que se haga o no.

Sen. Presidente: Ya hemos votado excluyéndolas, hemos votado antes de la estación en grande excluyendo las mismas.

Sen.ª Moreno: Entonces, no he estado atenta. Disculpas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Un poco yo sé que hay muchas cosas, pero la ganadería, la cría de ovejos, de todos los animales, inclusive los camélidos han cambiado muchísimo en el país en los últimos años y hay un tema de inversión en genética que es muy fuerte.

Ganaderos en Santa Cruz y en el Beni hoy en día este tenemos animales, vacas que valen arriba de los 100 mil dólares, o 200 mil dólares entonces, que roben una de esas vacas hacen un daño terrible, no solamente al dueño del animal, sino a la genética en sí, porque en muchos casos las carnean animales que nunca fueron diseñados para eso, sino para transmitir genética y mejorar los atos ganaderos en el país, lo que nos ha llevado a una exportación de carne que no hemos visto nunca en el país, que nos está yendo muy bien por la genética que tenemos en este momento, es una inversión de muchísimos años.

A mí generar un animal de esa calidad en general son 10, 15 años de prueba genética, de mezclas, de cosas que realmente nos toman muchísimo tiempo, entonces, yo entiendo perfectamente bien a todos esos que se sienten afectados y lamentablemente las penas como están hoy no fomentan decaiga, yo creo que este Estado en este momento está buscando que la legalidad vuelva al país y no la ilegalidad, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, aquí yo no creo que esto cambie en nada, no va a haber esclavitud, no va a haber nada de esas cosas en el país porque eso este creo que nos tenemos que ocupar todos, no solamente aquí en este Hemiciclo, sino todo el país, de erradicar alguna mala práctica que pueda tener y el que la tenga la va a seguir haciendo con o sin ley.

El tema es proteger a todos aquellos que trabajan y que de verdad tienen un esfuerzo mayúsculo en todo esto. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, hemos sancionado la Ley como corresponde, según nuestro Reglamento viene este paso que exige que algún Senador plante la Reconsideración para cerrar el tema, como en todos los casos las leyes.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que modifica el artículo del Código Penal elevado a rango de Ley N° 1768 del 10 de marzo de 1997, modificado por la Ley N° 1102 del 25 de septiembre del 2018 de Creación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Abigeato CONALCABI.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de Reconsideración de la Ley. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.2. La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, presentan el Proyecto de Resolución Camaral para la conformación de una Comisión Especial de investigación denominada "Gasolina Contaminada".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

CJPMPyDLE-INF. PRC N° 01/2025-2026

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO
Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO

INFORMA

ASUNTO: PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "GASOLINA CONTAMINADA".

I. ANTECEDENTES.

En fecha 09 de febrero de 2026 la Senadora Soledad Chapetón presenta a Presidencia del Senado su "Solicitud de Conformación de Comisión Especial" sobre el caso "Maletas" y "Gasolina Contaminada", en fecha 20 de febrero de 2026 se recepciona en la (1>misión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado el oficio de Secretaria General de la Cámara de Senadores el cual remite la Solicitud de la Senadora Chapetón e Informe de la Unidad de Análisis Legislativo, en fecha 23 de

febrero de 2026 la Comisión remite oficio dirigido a la Senadora Chapetón solicitando complementación de documentación (Proyecto de Resolución Camaral) para conformación de Comisión Especial, en fecha 06 de marzo de 2026 se remitió una nota reiterativa, en fecha 09 de marzo de 2026 se recepciona la respuesta a las solicitudes firmado por la Senadora Chapetón presentando el Proyecto de Resolución Camaral del caso "Gasolina Contaminada" solicitando su atención conforme a requerimiento, así mismo, solicita el retiro de la conformación de una comisión
especial respecto al caso denominado "Maletas" argumentando que ya se encuentra bajo control jurisdiccional en una etapa de investigación dentro de un proceso penal ordinario.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

la normativa que fue considerada para el presente Informe Complementario es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- El Artículo 158. "1. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (...) 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas (...) 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes (...)''.

- El Artículo 160. "Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento".

b) REGLAMENTO GENERAL DE CÁMARA DE SENADORES.

- El Artículo 4. "(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda (...)".

- El Artículo 17. "(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. (...)".

- El Artículo 46. "(Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".

- El Artículo 49. "(Comisiones y Comités Permanentes). I. La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, cuyas denominaciones y afinidad temática están definidas por la estructura de la Constitución Política del Estado".

- El Artículo 52. "Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. (...) b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia (...)".

- El Artículo 53. "(Comisiones Especiales). La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requieran tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quién determinará la finalización y extinción de la Comisión".

- El Artículo 157. "(Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes".

- El Artículo 163. "(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio".

- El Artículo 165. "(Trámite). 1. Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la

Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles. II. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada.

III. ANÁLISIS:

El Proyecto se Resolución Camaral se rige, primordialmente, por el establecido en la Constitución Política del Estado, que en su Artículo 158, Parágrafo I, numeral 19, otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional la atribución de realizar investigaciones en el marco de sus funciones fiscalizadoras a través de comisiones elegidas para tal efecto. Esta facultad es de naturaleza irrenunciable y constituye un pilar del control democrático sobre los demás Órganos del Estado y las instituciones públicas.

En ese contexto, la Senadora Soledad Chapetón Tancara, ostenta la legitimidad activa para impetrar la conformación de una Comisión Especial, amparada en las facultades de fiscalización que el Reglamento General de la Cámara de Senadores otorga de manera individual y colectiva a sus miembros en sus Artículos 17 inciso b) y 157.

La pertinencia de esta potestad investigativa se justifica plenamente por el interés público predominante en el caso denominado "Gasolina Contaminada". Se han reportado afectaciones directas y masivas al parque automotor nacional, presuntamente derivadas de una deficiente calidad en el combustible, adulteración en los procesos de mezcla con etanol o fallas en la cadena de importación y almacenaje. Al tratarse de un servicio público estratégico y de un producto que dinamiza la economía del país, cualquier irregularidad que genere daños a la propiedad privada de los ciudadanos y perjuicios económicos al Estado, bajo las figuras de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y sabotaje, requiere una intervención inmediata del Ente Legislativo.

Por tanto, esta Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, considera que la solicitud es necesaria para transparentar el ejercicio de la función pública y determinar responsabilidades en las instancias correspondientes como YPFB, ANH y Ministerios del área, garantizando así el resguardo de los derechos de la población usuaria.

Inicialmente, la petición de la Senadora impetrante fue objeto de una observación de forma por parte de esta Comisión, donde, si bien la facultad investigativa es inherente al mandato senatorial, su ejercicio para la creación de instancias extraordinarias debe canalizarse obligatoriamente mediante un instrumento específico como el Proyecto de Resolución Camaral. En estricta observancia del Artículo 165, Parágrafo 1 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, esta Comisión solicitó formalmente la complementación del trámite mediante la nota ALP/CS/C]PMPDLE/ENSA/N° 254/2025-2026 y su reiterativa.

En respuesta a dicho requerimiento, en fecha 09 de marzo de 2026, la Senadora Soledad Chapetón remitió el correspondiente Proyecto de Resolución Camaral, documento que contiene la estructura mínima necesaria (Vistos, Considerando y, Por Tanto) para ser sometido a votación en el Pleno de la Comisión, con esta acción, se ha subsanado la omisión documental inicial, permitiendo que esta Comisión adquiera la competencia plena para dictaminar sobre el fondo de la propuesta. Por tanto, el trámite cumple con el principio de legalidad y el debido proceso legislativo, al haber transitado desde una solicitud de comunicación al Presidente hacia un proyecto normativo formal debidamente fundamentado.

Un aspecto determinante en la configuración del presente informe es la modificación sustancial de la pretensión inicial de la Senadora solicitante. Mediante nota ALP/C.S./Ira. VPDCLNN°’052/2025-2026, la autoridad peticionante manifestó de manera expresa su voluntad de proceder al retiro de la solicitud de conformación de una comisión especial respecto al caso denominado "Maletas" argumentando que ya se encuentra bajo control jurisdiccional en una etapa de investigación dentro de un proceso penal ordinario.

Al excluir el caso "Maletas" la Asamblea Legislativa concentra su capacidad fiscalizadora en el caso "Gasolina Contaminada", el cual, por su naturaleza técnica y administrativa, requiere un abordaje especializado que no colisione con investigaciones en curso sobre otros temas.

Por lo expuesto, el presente Proyecto de Resolución Camaral se centran exclusivamente en la problemática de la gasolina, dándose por concluido cualquier trámite relacionado con el caso "Maletas'' en esta instancia.

La pertinencia de conformar una Comisión Especial de Investigación encuentra su mayor sustento en la crisis de operatividad y confianza que afecta actualmente al sector de hidrocarburos. Según los antecedentes presentados en la nota original y el Proyecto de Resolución Camaral, existen indicios suficientes sobre una afectación sistémica al parque automotor nacional, derivado de una presunta degradación en la calidad de la gasolina distribuida en el mercado interno.

Se han reportado daños mecánicos recurrentes y perjuicios económicos a propietarios de vehículos, presuntamente vinculados a gasolina "contaminada" o adulterada. La Asamblea Legislativa no puede ser indiferente ante la vulneración de los derechos

patrimoniales de la población usuaria de servicios públicos.

Es imperativo investigar técnicamente el proceso de importación, las condiciones de almacenaje en las plantas de YPFB y, especialmente, el protocolo de mezcla de gasolina con etanol. La falta de transparencia en estos procesos podría esconder ineficiencias administrativas o, en el peor de los casos, actos de sabotaje y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

El combustible es un recurso estratégico para la movilidad y la producción nacional. Una irregularidad en su calidad no solo afecta a vehículos particulares, sino que pone en riesgo el transporte de carga y pasajeros, configurando posibles delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica que deben ser esclarecidos por la vía parlamentaria.

La gravedad de los hechos expuestos supera la capacidad de respuesta de una fiscalización ordinaria, requiriendo una instancia extraordinaria que pueda requerir información detallada a los órganos competentes para transparentar el ejercicio de la función pública en el sector energético.

Una vez determinada la viabilidad técnica y legal de la investigación, corresponde a esta Comisión evaluar si la estructura organizativa planteada en el Proyecto de Resolución Camaral permite alcanzar los objetivos de fiscalización de manera eficiente.

Al respecto, se formulan las siguientes consideraciones:
El Artículo Primero y Segundo del proyecto proponen una conformación de cinco (5) senadores y/o senadoras. Esta cifra es considerada adecuada, ya que permite la representación de las diferentes fuerzas políticas (minoría y mayoría) de la Cámara de Senadores, garantizando la objetividad e imparcialidad en el proceso investigativo.

El Artículo Tercero establece un periodo de vigencia de hasta dos (2) meses a partir de la aprobación de la Resolución. Este plazo se considera razonable y proporcional a la complejidad técnica del caso, permitiendo la solicitud de informes escritos (PIE), informes orales (PIO) y posibles inspecciones a las plantas de almacenamiento y mezcla.

En cumplimiento del Artículo 181 del Reglamento General, el proyecto faculta al Oficial Mayor para realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias, se modifica el Proyecto de Resolución Camaral en esta parte debido a que se debe trabajar de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que se tenga en la Cámara Senadores, el cual será canalizado por las Unidades administrativas y financieras correspondientes tomando en cuenta que estamos en un Estado de austeridad financiera.

Se ratifica que la Comisión Especial deberá concluir sus funciones con la presentación de un Informe Final ante el Pleno Camaral, el cual determinará las recomendaciones legales, administrativas o de derivación al Ministerio Público si se encontrasen indicios de responsabilidad penal.

Por lo expuesto, la estructura planteada en el Proyecto de Resolución cumple con los estándares de técnica legislativa y asegura una fiscalización efectiva sin dilaciones innecesarias.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado al amparo de los Artículos 53, 163 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el **PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "GASOLINA CONTAMINADA",** sea **APROBADO CON MODIFICACIONES**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Erick Nelson Soruco Alpire, Presidente Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; Senadora Lenny Mayra Ayala Justiniano, Comité de Justicia Plural y Consejo de la Magistratura; Senadora María Isabel Moreno Cortez, Secretaria Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el parágrafo 1 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece: "I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa

Plurinacional, además de las que determina esta Constitución: (...) 19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes".

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: "(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (...) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en las que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública (...)".

Que, el Artículo 53 del citado Reglamento General manifiesta: "La Cámara de Senadores, por voto de mayoría absoluta de los presentes, podrá crear Comisiones Especiales para el tratamiento de asuntos cuyo carácter requiera tramitación extraordinaria. La Comisión Especial presentará un informe al Pleno Camaral para su consideración, quien determinará la finalización y extinción de la Comisión".

Que, el Artículo 157 de la misma norma reglamentaria dispone: "(Potestad de Investigación). Por mandato del numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución, la Cámara de Senadores, por intermedio de sus Comisiones permanentes o de Comisiones especiales, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público, sin perjuicio del control que realicen otros órganos competentes
Que, las senadoras y senadores tienen la atribución de fiscalizar e investigar, ya sea por intermedio de una comisión permanente o por intermedio de una comisión especial.

Que, es de conocimiento público la afectación al parque automotor por la mala calidad de la gasolina, generando daños a los vehículos y perjuicios a propietarios, apresurándose además un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, sabotaje y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, por lo que resulta pertinente y urgente la investigación de estos hechos, inherentes a la importación de gasolina, proceso de mezcla de gasolina con etanol, causas que conllevan a una gasolina de mala calidad, proceso de almacenaje y control de calidad, y distribución de la gasolina.

Que, en este contexto, corresponde conformar la comisión especial con la participación de Senadoras y Senadores, mediante los bloques de mayoría y de minoría de la Cámara de Senadores, mereciendo su designación a través de la presente Resolución Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones determinadas por el Parágrafo I, numeral 19 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y en aplicación de los artículos 53, 157 y 163 de su Reglamento General,

RESUELVE:

PRIMERO. Crear la "Comisión Especial de Investigación sobre la mala calidad de la gasolina, daños a los vehículos y perjuicios a propietarios, posibles procesos penales por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, sabotaje, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, emergente de la importación de gasolina, proceso de mezcla de gasolina con etanol, causas que conllevan a una gasolina de mala calidad, proceso de almacenaje, control de calidad y distribución de la gasolina".

SEGUNDO. Designar como miembros de la "Comisión Especial de Investigación sobre la mala calidad de la gasolina, daños a los vehículos y perjuicios a propietarios, posibles procesos penales por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, sabotaje, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, emergente de la importación de gasolina, proceso de mezcla de gasolina con etanol, causas que conllevan a una gasolina de mala calidad, proceso de almacenaje, control de calidad y distribución de la gasolina", a las siguientes Senadoras y Senadores:

Aquí se debe designar

TERCERO. La Comisión Especial desarrollará sus actividades en un periodo de hasta tres (3) meses, a partir de la aprobación de la presente Resolución Camaral, haciendo uso de todos los instrumentos de fiscalización establecidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

CUARTO. La organización, estructura y funcionamiento de la Comisión Especial se acordará entre los miembros que integran la misma, quienes presentarán un informe finalizadas sus acciones, para consideración del Pleno Camaral.

QUINTO. Para el ejercicio de sus funciones y tratamiento de asuntos inherentes a la Comisión Especial, las Senadoras y Senadores miembros de la Comisión gozarán de los pasajes y viáticos correspondientes, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los cuales deberán ser autorizados mediante Resolución de Comisión.

SEXTO. En cumplimiento al Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. se autoriza al Oficial Mayor, como responsable del Sistema Administrativo, asumir las medidas administrativo-financieras necesarias, a requerimiento de la Comisión Especial, para su funcionamiento, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Cámara de Senadores

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Hay que hacer notar, sin embargo, que no se ha sugerido nombres de senadores que participantes, están sugiriendo la conformación de una comisión y han dejado en blanco los espacios de quienes la conformarían. Entonces, vamos a sugerir el tratamiento de esta Resolución Camaral y para eso cedo la palabra a los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, me gustaría participar de esta Comisión, pero más allá de eso, no sé si se puede modificar también dentro de la Resolución Camaral, que esta comisión tenga el derecho de pedir el nombre de los beneficiarios finales de las empresas que venden el combustible a Bolivia y de los intermediarios. Esa es la única manera que vamos a poder llegar al fondo de esto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: De igual manera, no sé si me permiten, no he participado casi ninguna de las comisiones que se han conformado, me gustaría participar, estoy muy munido del tema y también de los mecanismos que se hace durante este proceso de lo que es el combustible. Entonces, pongo en consideración, pero más que todo manifestada mi participación. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Guzmán: Buenas tardes, Senador Presidente.

De la misma manera me gustaría participar de la Comisión, siendo que conozco bastante bien la materia de hidrocarburos, conozco la logística de compra de llegada, las certificaciones y todo en lo que es la materia de hidrocarburos y de la misma manera de la agencia de hidrocarburos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, de la misma manera que me han antecedido, quisiera ser parte de esta Comisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Egüez: Presidente, yo quisiera consultar si los suplentes podemos formar parte de este tipo de comisiones, ya que como Senador de Pando me gustaría también formar parte de la misma.

Sen. Presidente: No hay ningún inconveniente, Senador a la participación, titulares y suplentes en las comisiones.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: A ver, varias aclaraciones, en primer lugar, se tiene que votar el apruebo o el rechazo del Proyecto de Resolución para conformar la comisión. Después, posteriormente, lo que debiese ocurrir es que las Bancadas se reúnen y se ponen de acuerdo de quién va a formar parte de esa comisión por parte de cada Bancada.

Un Jefe de Bancada, los Jefes de Bancada entregan la nota a justamente el Presidente de la Cámara de Senadores indicando que tienen senadores representantes, quiénes van a ser los senadores representantes para esa comisión y no me queda muy claro, habrá que revisar no recuerdo realmente si es posible que puedan participar senador suplente. Es todo, presidente. Gracias. Así es como tiene que proceder.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador veliz.

Sen. Veliz: Justamente se me ha adelantado el colega Ormachea, el conducto regular, si bien la Comisión a la cual pertenezco, la Comisión de Justicia Plural, ha emitido precisamente este Proyecto de Resolución, para la conformación de una Comisión Especial para que investigue sobre la gasolina de mala calidad, efectivamente es menester que se ponga en consideración si el Pleno Camaral aprueba o rechaza la Conformación de la Comisión Especial.

En caso de aprobarse, efectivamente, así como lo hemos hecho hasta ahora, se declarará un Cuarto Intermedio de 5 a 10 minutos para que las Bancadas se pongan de acuerdo, propongan nombres y de manera que se vaya a conformar esta Comisión Especial.

Consideramos que es muy importante esta comisión, precisamente como Comisión habíamos remitido este Proyecto de Resolución Camaral para la conformación de una Comisión Especial, toda vez que a la fecha no hay lamentablemente resarcimiento de los daños de manera integral, muchos requisitos que no se han podido cumplir, no se está lamentablemente resarciendo ni al 50% de toda la población afectada.

Simplemente a manera de conocimiento para el resto de los colegas, ni bien se ha dado este tema del problema de la mala calidad de combustible, esta autoridad ha interpuesto una Acción Popular en fecha 6 de febrero de 2026, imagínense ya han transcurrido dos meses, recién hay señalamiento para el 9 de abril. En consecuencia, hasta la justicia constitucional lamentablemente no es está siendo eficiente precisamente para atender este tipo de casos donde se han vulnerado derechos colectivos.

Entonces, yo considero particularmente, Presidente y colegas senadores, que es muy urgente la conformación de esta Comisión Especial que investigue desde el momento que se trae el combustible de afuera, de qué país quiénes decepcionan, quiénes hacen el control, creo que es menester en esta coyuntura, además donde hay movilizaciones por el sector del autotransporte y esta Comisión debe trabajar por tiempo y materia. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Si estamos en el momento de consideración de la vigencia o no de la de la comisión, de la propuesta de la Comisión.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: De igual manera ya me antecedieron mis colegas, lo habían dicho que la conformación de esta Comisión Especial es primero la aprobación y luego la conformación entre Bancadas, de igual manera sigamos nomás el Reglamento, Senador Presidente y hacemos el Cuarto Intermedio para la conformación de la Comisión. Gracias.

Sen. Presidente: Estamos siguiendo el Reglamento, no se preocupe, pero hay varios senadores que han pedido la palabra.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Presidente, hay un adagio muy importante en el cual dice que hay que ampliar lo favorable y restringir lo odioso, hay cosas que podemos avanzar sin necesidad de estar haciéndole caso a la letra muerta de lo que dicen muchas cosas, por Reglamento, porque es muy importante que avancemos hacia adelante, es importante que esa comisión se conforme, es muy importante que las Bancadas correspondientes que tienen presencia en la Cámara de Senadores, miren cuáles son los senadores y senadoras que van asumir esa responsabilidad.

Pero esa responsabilidad se la tiene que hacer, querido Presidente, queridos colegas, de cara al pueblo con transparencia, sin hacer un uso político de la misma y sin menos hacer una bandera política también de la misma, porque queremos un resultado de la Comisión y de toda esa investigación que se realice; por eso, Presidente, como Bancada de la línea de seguridad estamos totalmente de acuerdo en que haya ese Cuarto Intermedio, nos reunamos con Bancada y nosotros definamos cuáles van a ser los senadores o senadores que van a representar esa Comisión.

Sen. Presidente: Primero vamos a votar si se aprueba la Comisión, después ya vemos el tema de su conformación.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, quiero saludar el haber agendado este Proyecto de Ley, de hecho, hemos hecho seguimiento al mismo, son varias semanas ya desde el momento que presentado esta este Proyecto asistiendo a la Comisión. La Comisión ha hecho una importante complementación porque como decía el Senador Branko, el alcance de esta Comisión llega justamente hasta poder promover procesos penales a los responsables de este problema social que el día de hoy estamos viviendo.

Por otro lado, se ha decidido dejar justamente la posibilidad de los nombres para que conformen esta comisión con la intención

de que justamente creí que la Comisión iba a pedir usa la palabra, pero prefiero hacer la aclaración, se decidió dejar abierto esto para que justamente se solicite un Cuarto Intermedio y las Bancadas puedan sugerir los nombres para la conformación de la misma.

Yo entiendo de que solo los miembros de la Directiva estamos imposibilitados de participar de la comisión hubiera querido participar; sin embargo la Bancada seguramente Alianza UNIDAD daremos también la sugerencia para que participe, por otro lado, el tiempo que se ha dará a la Comisión es de 3 meses, yo había sugerido en el Proyecto inicial que sea dos, pero en la comisión se ha definido que se amplíe esto con la intención de que pueda haber inclusive visitas en el lugar si así considerara la Comisión Específica.

Entonces, simplemente yo quiero manifestar que el alcance de esta comisión incluye justamente esta posibilidad de conocer a quiénes son los proveedores de combustible, cuáles han sido las razones por las que se ha cambiado el tipo de compra del combustible y todos, todos los detalles que implica y estamos teniendo información extraoficial, pero esta Comisión lo que va a hacer es tener información oficial y específica, esa es la justificación, que quería complementar.

Sen. Presidente: No hay más solicitudes de la palabra. Un solo detalle, en esta instancia donde definimos las atribuciones y competencias de la Comisión, la comisión tiene todas las atribuciones y derechos que tenemos cualquier Senador para investigar todo lo que sea necesario; entonces, no hay necesidad de complementar nada, respecto, obviamente será el trabajo de la comisión el que define el grado de profundidad al que llegan en la investigación. Vamos a proceder entonces a votar la conformación de esta Comisión Especial.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la conformación de esta Comisión, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Como se ha solicitado, vamos a entrar a un Cuarto Intermedio de 5 minutos. Les ruego no sea mucho más para que por Bancada nos hagan llegar los nombres de los miembros que participarían en esta Comisión.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario,

Sen. Secretario: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Retomamos la Sesión.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Presidente, solicito lo siguiente como Bancada de la Alianza UNIDAD para que estemos todos bien representados, todas las fuerzas, que el número de la comisión se eleve a siete integrantes para que una de esas integrantes sea nuestra Senadora Claudia Mallon por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Creo que nos ha ganado, nos ha primeriado a todos, creo que ha sido sensación también en nuestra Bancada. En consideración elevamos al siete el número. Aprobado.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Vamos a pedir entonces a las Bancadas que nos hagan llegar los nombres.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, lo que corresponde es enviar una nota formal cada Bancada indicando a quiénes han definido en este Cuarto Intermedio como miembros de la Comisión Especial de Investigación que se va a proceder a aperturar, en este momento se está redactando en nuestra Bancada justamente esa nota; sin embargo, queremos dejar en este momento en actas y para registro público que la Bancada de LIBRE ha designado al Senador Branco Marinkovic y a la Senadora Cinthya Gutiérrez como los miembros de la Comisión de Investigación del caso gasolina basura por parte de la Bancada LIBRE.

Sen. Presidente: Vamos a pedir a las otras Bancadas, nos hagan conocer el nombre, es cierto que la nota es lo que respalda, finalmente la decisión de la Bancada, pero podemos ir adelantando. Creo que la decisión ha sido en las comisiones, no sé. ¿Por la Bancada de PDC?

Tiene la palabra, la Senadora Ruiz.

Sen.ª Ruiz: Buenas tardes a todos, como Bancada de PDC hemos escogido nosotros a los dos senadores, invitando también a la Senadora Mallon; están los nombres de Claudia Mallon, Teresa Alarcón y Víctor Quispe. Serían los tres senadores. Gracias.

Sen. Presidente: En realidad son dos de la Bancada más la invitación, nos sumamos a la invitación de todos. ¿Por la Bancada de UNIDAD?

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: La Bancada de Alianza UNIDAD ha propuesto que dentro de esta Comisión esté la Senadora Rosalva Romero Gutiérrez y el Senador José Roca Haensel.

Sen. Presidente: Queda entonces conformada la Comisión con los siete senadores que han sido presentados. Vamos a ratificarlo, obviamente o vamos a documentarlo al momento que lleguen las notas de las distintas Bancadas.

Tiene la palabra, Senador Rioja.

Sen. Rioja: Al desarrollar el tema, debería tomarle juramento correspondiente.

Sen. Presidente: No corresponde cuando son comisiones transitorias, sí, la hemos conformado, hemos llegado de acuerdo a los nombres y lo que establece nuestro reglamento es eso, no hay juramento en caso las Comisiones Especiales.

Senador Secretario, sírvase dar lectura con el siguiente punto.

Sen Secretario:

3. Proyectos de Minuta de Comunicación:

3.1 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Ministra de Salud y Deportes dentro del marco de sus competencias, se cumpla con todos los requisitos necesarios para garantizar acciones inmediatas que aseguren la provisión continua, suficiente y oportuna de medicamentos, para personas que padecen de epilepsia; y otras recomendaciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen Secretario:

INF-CPSEyS N° 022/2025-2026
MC. N° O02

INFORME
COMISIÓN POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **MINUTA DE COMUNICACIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE SALUD Y DEPORTES.**

FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 11 de marzo de 2026, el Senador José Sánchez Aguilar, presenta en la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, el proyecto de Minuta de Comunicación, dirigida a la Señora Ministra de Salud y Deportes, donde "Recomienda garantizar acciones inmediatas que aseguren la provisión continua, suficiente y oportuna de medicamentos, para las personas que padecen de epilepsia".

En fecha 18 de marzo de 2026 y dando cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores el Proyecto de Minuta de Comunicación, fue aprobada la 9na Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

La Constitución Política del Estado (CPE) establece las facultades y atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso concreto el Senado y los senadores que lo componen. En su artículo 158, numeral 17, señala que es atribución de la Asamblea "controlar g fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas". La facultad fiscalizadora incluye la obligación de impulsar mejoras administrativas cuando estas impactan en el ejercicio de derechos fundamentales como la seguridad social.

El Artículo 18 todas las personas tienen derecho a la salud. Establece; II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna.

Artículo 35. 1 y II El Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso universal y gratuito de la población a los servicios de salud.

Artículo 37 El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

La Ley N° 475.

Establece la ampliación de prestaciones de salud y la obligación del Estado de garantizar medicamentos esenciales dentro del sistema público.

La Ley N° 1152.

Crea el Sistema Único de Salud (SUS), estableciendo el acceso universal, gratuito y oportuno a medicamentos esenciales para la población que no cuenta con seguro de corto plazo.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos
permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas.

III. ANÁLISIS.

La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a un número significativo de personas en el Estado Plurinacional de Bolivia, requiriendo tratamiento farmacológico permanente y continuo para el control de crisis convulsivas y la prevención de complicaciones que pueden comprometer la vida y la integridad de los pacientes, con daños irreversible e incluso riesgo de muerte.

Diversas asociaciones de pacientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación ante la intermitencia en el abastecimiento de medicamentos antiepilépticos en establecimientos del sistema únicos de salud, afecta directamente a niños, jóvenes y adultos quienes dependen exclusivamente del sistema público.

Asimismo, el listado nacional de medicamentos esenciales contempla fármacos antiepilépticos cuya provisión debe estar asegurada mediante procesos oportunos de programación, adquisición y distribución, bajo responsabilidad del Ministerio de Salud y Deportes.

IV. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firma: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17° del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE:

A la Ministra de Salud y Deporte, dentro del marco de sus competencias, se cumplan con todos los requisitos necesarios para garantizar acciones inmediatas que aseguren la provisión continua, suficiente y oportuna de medicamentos para las personas que padecen de epilepsia, así como la implementación de medidas administrativas urgentes para evitar el desabastecimiento de medicamentos destinado al tratamiento de epilepsia.

Estas acciones son vitales para prevenir interrupciones en el tratamiento que puedan poner en riesgo la vida y la integración de quienes dependen de estos medicamentos.

La salud de nuestra población es una prioridad y, como tal, es imperativo actuar con rapidez y determinación. Espero que estas recomendaciones sean consideradas y se implemente un plan de acción efectivo para salvaguardar la salud pública en Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

3.2. La Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, recomienda al Defensor del Pueblo, que realice la orientación y asesoría ciudadana a la familia Luis Abel Melgar, adolescente de 13 años asesinado en el municipio de San Ramón del Departamento del Beni en fecha 6 de febrero de 2026; y otras recomendaciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN M.C./J.R.H. N° 003/2025-2026 SOBRE EL ASESINATO DE UN ADOLESCENTE EN SAN RAMÓN BENI.**

FECHA: La Paz, 17 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

El 9 de febrero de 2026, el Senador José Roca Haensel presentó ante la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores el "Proyecto De Minuta de Comunicación M.C./J.R.H. NC) 003/2025-2026 Sobre El Asesinato De Un Adolescente.

En San Ramón Beni", por medio del cual recomienda a la Defensoría del Pueblo lo siguiente:

" 1. El acompañamiento inmediato a la familia de la víctima, brindando apoyo legal, psicológico y social.
2. La supervisión del proceso investigativo, velando por el respeto de los derechos de la niñez y la transparencia en las actuaciones

de las autoridades competentes.
3. La emisión de un pronunciamiento público que reafirme el compromiso institucional con la defensa de los derechos de la niñez y la exigencia de justicia en este caso.
4. La coordinación con organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, para fortalecer mecanismos de prevención y protección frente a la violencia armada.
5. La -elaboración de un informe especial sobre la situación de la niñez en el Beni, que permita identificar riesgos y proponer medidas estructurales de protección."

II. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

- **Constitución Política del Estado.**

"Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte."

"Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado."

Artículo 206.
(...)
V. Las Asambleas Legislativas Departamentales o Consejos Departamentales seleccionarán por dos tercios de votos de sus miembros presentes, una terna por cada uno de los vocales de los tribunales Departamentales Electorales. De estas ternas la Cámara de Diputados elegirá a los miembros de los Tribunales Departamentales Electorales, por dos. tercios de votos de los miembros presentes, garantizando que al menos uno de sus miembros sea perteneciente a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del Departamento.

- **LEY 870 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2016 LEY DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.**

ARTÍCULO 5. (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Defensoría del Pueblo:
1. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, en casos de vulneración de derechos individuales y colectivos manifiestamente.
2. Presentar Proyectos de Ley y proponer modificaciones a Leyes, Decretos y Resoluciones no judiciales, en materia de su competencia, en diferentes niveles de gobierno.
3. Investigar, de Oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado, las Leyes y los Instrumentos Internacionales, e instar at Ministerio Público el inicio de las acciones legales que correspondan.
4. Solicitar a las autoridades, servidores públicos, representantes legales de empresas
privadas, mixtas y cooperativas que prestan servicios públicos, o autoridades indígenas originario campesinas, la información que requiera para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.
5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas que aporten al cumplimiento, vigencia y promoción de los derechos humanos, a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.
6. Acceder libremente a los centros de detención e internación, policial o militar; institutos de formación policial o militar, casas de acogida, centros de atención de la niñez y adolescencia, y de adultos mayores; hospitales, centros de salud o instituciones que brindan servicios de salud; refugios temporales; centros de información y educación; sin que pueda oponerse objeción alguna, a efectos de velar por el cumplimiento y promoción de los derechos de las personas que ahí se encüentran.
7. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción.
8. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios.
9. Elaborar los reglamentos y la normativa interna para el ejercicio de sus funciones, en el marco de la presente Ley.
10. Interponer las acciones correspondientes contra las autoridades o servidoras y servidores públicos, representantes legales de empresas privadas, mixtas o cooperativas que presten servicios públicos, o autoridades indígenas originario campesinas, en caso de no ser atendidas sus solicitudes.

- **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite).
I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.
II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas
III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno."

III. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN.

En el marco del artículo 160 del Reglamento General de la Cámara de senadores, corresponde analizar la viabilidad jurídica de las recomendaciones contenidas en la Minuta de Comunicación dirigida a la Defensoría del Pueblo, verificando su compatibilidad con las atribuciones conferidas por la Ley N') 870 de 13 de diciembre de 2016, Ley del Defensor del Pueblo, así como con la Constitución Política del Estado.

La Defensoría del Pueblo es una institución constitucionalmente reconocida, independiente y con mandato específico de defensa, promoción y vigilancia de los derechos humanos frente a actos u omisiones de entidades públicas, sin ejercer funciones jurisdiccionales ni investigativas penales.

En ese marco, se realiza el siguiente análisis por puntos:

1. Sobre el acompañamiento legal, psicológico y social a la familia de la víctima.

El artículo 23, parágrafo 1, inciso a) de la Ley N'' 870 establece como una de las estrategias de intervención defensoríal **la asesoría ciudadana.**

Asimismo, el artículo 14 de la citada norma reconoce entre sus funciones la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente de grupos en; situación de vulnerabilidad.

En consecuencia, el acompañamiento institucional a la familia de la víctima, en términos de orientación, gestión defensorial y apoyo dentro de sus competencias, resulta **jurídicamente viable**, en tanto se enmarca en las atribuciones expresamente previstas por la Ley N° 870 y no implica patrocinio legal obligatorio ni sustitución de otras instancias competentes.

2. Sobre la supervisión del proceso investigativo.

La recomendación relativa a la "supervisión del proceso investigativo" implica un análisis competencial estricto, pues la dirección funcional de la investigación penal corresponde constitucionalmente al Ministerio Público, conforme al artículo 225 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Ministerio Público dirige la investigación de los delitos y ejerce la acción penal pública.

Por su parte, la Ley N'' 870 no otorga a la Defensoría del Pueblo atribución para intervenir en la conducción de procesos investigativos ni ejercer control sobre la dirección funcional de fiscales o autoridades jurisdiccionales.

En consecuencia, una recomendación que implique supervisión directa o control del proceso investigativo resultaría jurídicamente inviable por invadir competencias del Ministerio Público.

3. Sobre la emisión de un pronunciamiento público institucional.

El artículo 14 numeral 3 de la Ley N'' 870 establece como función del Defensor del Pueblo:
"Promover el cumplimiento de los derechos específicos de la infancia; niñez y adolescencia, y de los derechos de las mujeres y grupos vulnerables, con énfasis en medidas contra la violencia y discriminación."

En ese sentido, la emisión de un pronunciamiento público en defensa de los derechos de la niñez y en rechazo a hechos de violencia constituye una manifestación legítima de su mandato constitucional y legal.

Por tanto, esta recomendación resulta viable, al encontrarse directamente vinculada con sus funciones de promoción y defensa de derechos humanos.

4. Sobre la coordinación con organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales.

La recomendación de coordinación interinstitucional encuentra sustento expreso en el artículo 14 de la Ley N° 870, particularmente en los numerales: 3,5,6 y 9 que establecen la promoción de derechos de la niñez y grupos vulnerables; el diseño, ejecución y supervisión de políticas, programas y proyectos institucionales para la defensa de derechos humanos; la promoción y ejecución de campañas de comunicación y sensibilización y el impulso a la participación ciudadana para la vigilancia de derechos y garantías constitucionales, respectivamente.

Estas disposiciones evidencian que la coordinación con sociedad civil y autoridades forma parte del mandato institucional de la Defensoría del Pueblo.

En consecuencia, esta recomendación es jurídicamente procedente y compatible con la normativa vigente.

5. Sobre la elaboración de un informe especial sobre la situación de la niñez en el Beni.

El artículo 15, parágrafo I, de la Ley N° 870 establece el deber de la Defensora o Defensor del Pueblo de informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la situación de los derechos humanos en el país, sin perjuicio de convocatorias específicas realizadas por las Cámaras o Comisiones legislativas.

Asimismo, dentro de sus atribuciones se encuentra la elaboración de informes y recomendaciones sobre temáticas específicas de derechos humanos.

En ese sentido, la elaboración de un informe especial sobre la situación de la niñez en el departamento del Beni se encuentra dentro del marco competencial de la Defensoría, constituyendo una acción compatible con su mandato legal.

Por tanto, esta recomendación resulta viable y jurídicamente fundamentada.

IV. CONCLUSIÓN.

Del análisis realizado se advierte que, el PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN M.C./J.R.H. N' 003/2025-2026 SOBRE EL ASESINATO DE UN ADOLESCENTE EN SAN RAMÓN BENI. Resulta viable con modificaciones.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores. recomienda APROBAR CON MODIFICACIONES el "PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN M.C./J.R.H. N' 003/2025-2026 SOBRE EL ASESINATO DE UN ADOLESCENTE EN SAN RAMÓN BENI", salvo mejor criterio de las Senadoras y los Senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Daniel Ortiz Velásquez, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Legislación y Sistema Electoral; Senadora Vilma Colque Camacho, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación, Legislativa y Constitucional; Senador Hugo Marcelo Cortez Calvimontes, Secretario Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanas y Equidad Social, (Género Generacional, Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Personas Privadas de Libertad).

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución conferida en el artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado y los artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIÉNDESE, al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro que, en el marco de sus competencias disponga las siguientes acciones:

1. Realice la orientación y asesoría ciudadana a la familia Luis Abel Melgar, Adolescente de 13
años asesinado en el municipio de San Ramón, del Departamento del Beni en fecha 6 de febrero de 2026.

2. Efectuar el seguimiento defensorial al desarrollo de las investigaciones, velando por el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los vinculados a la niñez y adolescencia, en estricta observancia de la independencia del Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales.

3. Emitir un pronunciamiento institucional reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos de la niñez y la exigencia del esclarecimiento del hecho.

4. Coordinar con autoridades competentes y organizaciones de la sociedad civil acciones orientadas al fortalecimiento de mecanismos de, prevención y protección frente a hechos de violencia que afecten a niñas, niños y adolescentes.

5. Evaluar un informe especial sobre la situación de la niñez en el departamento del Beni, identificando factores de riesgo y proponiendo medidas estructurales de protección.

-Reasume la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

-Reasume la Presidencia, el Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas-

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase a la Defensoría del Pueblo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

3.3 La Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, recomienda a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM, disponer de la anulación de las concesiones mineras que representan riesgos para la vida, salud y medio ambiente, a nivel nacional, con prioridad en aquellas otorgadas en el territorio indígena originario campesino; y otras recomendaciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen Secretario:

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORME: CTTRNMA/MC No. 004/2025-2026

ASUNTO: **MINUTA DE COMUNICACIÓN.**

FECHA: 19 de marzo de 2026.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1 60 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores. la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Cursa en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente nota CITE: C.E.P.P.1//N.I. No. 0365/2025–2026 de 16 de marzo de 2026 presentada por la Senadora Ana María Crispín Choque remitiendo Proyecto de Minuta de Comunicación para su tratamiento respectivo.

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 1 58 parágrafo 1 numeral 1 7 señala que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la de: "77. controlar y fiscalizar los Órganos del Estado y las Instituciones Públicas".

Por su parte el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 160 establece que:

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). "Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas **Y DEMÁS ENTIDADES PÚBLICAS".** (negrillas añadidas)

En concordancia con el precitado. el artículo 161 del mismo cuerpo normativo, señala el procedimiento para el trámite para las Minutas de Comunicación estableciendo lo siguiente:

Artículo 161. (Trámite). "l. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuto en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno"

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El documento analizado corresponde a una Minuta de Comunicación que se sustenta en un, conjunto de disposiciones constitucionales, legales y estándares internacionales vinculados a la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígena originarios campesinos y la gestión de los recursos naturales. En este marco, se invocan principios fundamentales como el derecho a un medio ambiente sano, el carácter estratégico y no privatizable de los recursos hídricos, así como la obligación estatal de garantizar la consulta previa, libre e informada frente a actividades extractivas.

El contenido central del documento expone una problemática crítica derivada del incremento de la actividad minera aurífera. particularmente en áreas protegidas y territorios indígenas, como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y otras regiones de alta biodiversidad. Se advierte que estas actividades, muchas veces desarrolladas por cooperativas en alianza con intereses privados, estarían generando impactos ambientales severos, incluyendo deforestación, contaminación de ríos mediante el uso de mercurio y afectaciones irreversibles a ecosistemas estratégicos.

Asimismo, el documento incorpora evidencia científica relevante que da cuenta de altos niveles de contaminación por mercurio en poblaciones indígenas de la cuenca amazónica, superando ampliamente los límites tolerables para la salud humana. Esta situación se vincula con afectaciones neurológicas. sensoriales y sistémicas, lo que configura un escenario de vulneración de derechos fundamentales, no solo en términos ambientales, sino también en materia de salud pública y supervivencia cultural de los pueblos indígenas.

En el plano institucional, se identifica a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como la entidad competente en la administración, control y fiscalización de la actividad minera, incluyendo la otorgación de derechos y contratos. Sin embargo, el documento cuestiona implícitamente el ejercicio de estas competencias, sugiriendo la existencia de autorizaciones otorgadas sin los debidos estudios multisectoriales, particularmente en zonas sensibles como cabeceras de cuenca.

En función de estos elementos, la Minuta de Comunicación formula recomendaciones concretas, orientadas principalmente a la anulación de concesiones mineras consideradas peligrosas a nivel nacional, con especial énfasis en aquellas ubicadas en territorios indígenas y áreas protegidas. De igual manera, se propone la remisión de antecedentes al Ministerio Público respecto de autoridades que hubieran autorizado actividades mineras sin el cumplimiento de requisitos técnicos y ambientales, en resguardo del derecho a la vida, la salud y el medio ambiente.

Finalmente, se deja constancia de que se identifican aspectos de forma que requieren atención, por cuanto su modificación resulta pertinente a efectos de mejorar la técnica legislativa y la precisión en la redacción en la determinación de las responsabilidades institucionales involucradas.

IV. CONCLUSIONES.

Los miembros de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, ha realizado un análisis sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJ AM), llegando concluir que la misma se encuentra dentro de las facultades parlamentarias establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, el Pleno de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJ AM).

Es cuanto informamos para fines consiguientes, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Carol Carlo Duran, Presidenta en Ejercicio Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Kathia Natalia Miserendino Romero, Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Cintia Mónica Puerta Campos, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento de la atribución 17'' del artículo 1 58 de la Constitución Política del Estado y los articulo 1 60 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

RECOMIÉNDESE, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM):

1. Disponer la anulación de las concesiones mineras que representen riesgo para la vida, la salud y el medio ambiente, a nivel nacional. con prioridad en aquellas otorgadas en territorios indígena originario campesinos y áreas protegidas en el marco de la protección de los derechos a la vida, la salud y aun medio ambiente sano; debiendo, en el marco de sus competencias, promover alternativas de actividad productiva que garanticen la protección de los bienes comunes y la preservación de la vida como valor superior.

2. La remisión de oficio al Ministerio Público de los antecedentes e informes técnicos correspondientes, cuando existan indicios de responsabilidad penal en la autorización de asignación de cuadrículas mineras en cabeceras de cuenca sin la realización de estudios multisectoriales; debiendo, en su caso, promover las acciones legales que correspondan conforme a normativa vigente, en resguardo de la salud pública y el derecho a la vida.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4. Proyectos de Homenaje Camaral:

4.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 060/2025-2026, al "Municipio Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas de Garcí Mendoza".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA
No. 020/2025-2026

ASUNTO: PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC –N° 060/2025-2026 "AL MUNICIPIO AUTÓNOMO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE SALINAS DE GARCI MENDOZA"

FECHA: 17 de marzo de 2026.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 11 de marzo de 2026, la Senadora Judith Rosario García Coca presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, el proyecto de Homenaje Camaral al Municipio Autónomo Indígena Originario Campesino de Garci Mendoza. El mismo fue numerado como PHC 060/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

- El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:
- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Articulo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 060/2025-2026, presentado por la Senadora Judith Rosario García Coca, tiene por objeto rendir reconocimiento al Municipio Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas de Garci Mendoza, en atención a su trayectoria histórica, su relevancia productiva y su consolidación como entidad autónoma en el marco del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese contexto, corresponde a la Comisión evaluar su pertinencia jurídica, institucional y material.

En primer término, se verifica que el proyecto se encuentra debidamente sustentado en el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que faculta a la Cámara de Senadores a reconocer honores públicos por servicios eminentes al Estado. Esta disposición constituye el fundamento normativo suficiente para la emisión de homenajes camarales, en tanto instrumentos de reconocimiento institucional a hechos, regiones o colectividades de relevancia nacional.

Asimismo, el proyecto cumple con los parámetros establecidos en el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, habiendo sido presentado conforme al procedimiento previsto, acompañado de antecedentes, justificación, reseña histórica, marco legal y documentación de respaldo, lo cual permite su adecuado tratamiento en instancia de comisión.

Desde el punto de vista histórico e institucional, Salinas de Garci Mendoza presenta una trayectoria relevante dentro del altiplano boliviano, destacándose como una región con identidad propia, con reconocimiento legal desde inicios del siglo XX y con un proceso sostenido de desarrollo territorial, político y social que justifica su consideración como sujeto de reconocimiento por parte del órgano legislativo.

De igual manera, se valora de manera especial el proceso de transición hacia la Autonomía Indígena Originaria Campesina, consolidado el año 2021, como expresión del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígena originario campesino, en el marco del modelo autonómico previsto en la Constitución Política del Estado. Este elemento reviste particular importancia al constituir un avance concreto en la profundización del Estado Plurinacional.

En el ámbito económico-productivo, la región se constituye en un actor estratégico en la producción de quinua real, producto de alto valor nutricional y reconocimiento internacional, cuya producción y comercialización contribuyen significativamente al desarrollo económico local y nacional, fortaleciendo las economías comunitarias y la soberanía alimentaria.

En cuanto a su dimensión cultural, el municipio resguarda importantes manifestaciones del patrimonio material e inmaterial, incluyendo la presencia de estructuras organizativas tradicionales como ayllus y markas, así como sitios arqueológicos de relevancia, lo que evidencia la continuidad histórica de los pueblos originarios y su aporte a la diversidad cultural del país.

No obstante, del análisis integral del proyecto, la Comisión ha identificado la necesidad de realizar modificaciones de forma, estilo y técnica legislativa, orientadas a mejorar la precisión del lenguaje, la coherencia interna del documento y la adecuada estructuración de sus partes. Estas modificaciones no afectan el fondo ni la finalidad del homenaje, sino que buscan fortalecer su calidad normativa.

En particular, se considera pertinente ajustar ciertos aspectos en la denominación institucional, redacción de la parte expositiva y consistencia entre los antecedentes y la parte resolutiva, a fin de garantizar uniformidad con otros instrumentos aprobados por la Cámara de Senadores y evitar ambigüedades interpretativas.

En consecuencia, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos constitucionales reglamentarios y sustantivos, y considerando la relevancia histórica, cultural, productiva y autonómica del Municipio Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas de Garci Mendoza, la Comisión concluye que el proyecto es pertinente y procedente, recomendando su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores con las modificaciones de forma y estilo señaladas.

V. CONCLUSIONES.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 060/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio Autónomo Indígena Originario Campesino de Garci Mendoza es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

VI. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores APROBAR CON MODIFICACIONES el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 060/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio Autónomo Indígena Originario Campesino de Garci Mendoza, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 17 de marzo de 2026

Firman: Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Mabel Giordano Sonnenschein, Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Ernesto Suarez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, Salinas de Garci Mendoza, actualmente constituida como Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas, posee una trayectoria histórica relevante en el altiplano boliviano, con reconocimiento legal desde inicios del siglo XX y una consolidación progresiva de su organización territorial y política.

Que, el proceso de conversión a Autonomía Indígena Originaria Campesina, consolidado el 4 de enero de 2021, constituye un hito en el ejercicio del derecho a la libre determinación y autogobierno de los pueblos indígena originario campesino, en el marco del modelo autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la región se destaca por su importancia económica como uno de los principales centros de producción de quinua real en Bolivia, actividad que contribuye al desarrollo económico, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las economías comunitarias.

Que, la preservación de su identidad cultural, sus estructuras organizativas tradicionales y su patrimonio histórico y arqueológico, constituyen un aporte significativo al patrimonio cultural y a la diversidad del Estado boliviano.

Que, la Senadora Judith Rosario García Coca propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado y los Artículo 98 y 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas de Garci Mendoza**, en reconocimiento a su trayectoria histórica, su proceso de consolidación autonómica, su aporte a la producción de quinua real y su contribución al desarrollo económico, cultural y organizativo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4.2 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 077/2025-2026, al "Departamento de Tarija en conmemoración a sus 209 años de la Batalla de La Tablada en su Gesta Libertaria".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA
No. 019/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC –N° 077/2025-2026 "AL DEPARTAMENTO DE TARIJA EN CONMEMORACIÓN A LOS 209 AÑOS DE LA BATALLA DE LA TABLADA EN SU GESTA LIBERTARIA Y CÍVICA"**

FECHA: 17 de marzo de 2026.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98. del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 04 de marzo de 2026, el Senador César Mentasti Padilla presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, proyectos de Homenaje Camaral al Departamento de Tarija en conmemoración a los 209 años de la Batalla de La Tablada en su gesta libertaria y cívica. El mismo fue numerado como PHC 077/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley.

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Articulo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 077/2025-2026, presentado por el Senador César Mentasti Padilla, tiene por objeto rendir un reconocimiento institucional al Departamento de Tarija en conmemoración a los 209 años de la Batalla de La Tablada y su gesta libertaria y cívica. En el marco del análisis efectuado por la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, corresponde evaluar la pertinencia jurídica, histórica y procedimental de la iniciativa, a fin de determinar su adecuación a la normativa vigente y a las atribuciones conferidas a la Cámara de Senadores.

En primer término, corresponde señalar que el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado establece como atribución de la Cámara de Senadores la facultad de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado". Esta disposición constitucional constituye el fundamento jurídico que habilita al órgano legislativo a otorgar homenajes y reconocimientos institucionales, particularmente cuando se trata de acontecimientos históricos o aportes significativos al desarrollo del país.

En ese sentido, la conmemoración de la Batalla de La Tablada reviste una importancia histórica ampliamente reconocida en la construcción del proceso independentista del sur de El Alto Perú. La participación de las milicias tarijeñas y el liderazgo de Eustaquio "Moto" Méndez constituyen elementos históricos que evidencian el aporte del pueblo tarijeño a la lucha emancipadora, configurando un hecho de relevancia nacional que justifica su reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores.

Asimismo, la Comisión advierte que el proyecto presentado se encuentra respaldado por antecedentes históricos, una exposición de motivos y un marco legal que contextualizan adecuadamente el alcance del homenaje propuesto. Dichos elementos permiten sustentar la Iniciativa dentro de los parámetros establecidos por el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, el cual regula el procedimiento y los requisitos para la tramitación de este tipo de reconocimientos institucionales.

De igual manera, el análisis realizado evidencia que la Batalla de La Tablada no solo posee relevancia desde el punto de vista histórico, sino que constituye un elemento central en la construcción de la identidad regional del Departamento de Tarija. La memoria colectiva asociada a esta gesta libertaria ha contribuido a consolidar valores cívicos, culturales y democráticos que forman parte del patrimonio histórico de Bolivia.

En ese marco, la conmemoración anual del 15 de abril y las actividades culturales conocidas como los "Abriles de Tarija" reflejan la vigencia de este acontecimiento en la vida social y cultural del departamento. Estas manifestaciones no solo preservan la memoria histórica de la región, sino que fortalecen la cohesión social y la identidad cultural, aspectos que justifican el reconocimiento institucional propuesto.

No obstante, en el proceso de revisión del proyecto, la Comisión ha identificado la necesidad de introducir modificaciones de forma, estilo y técnica legislativa, destinadas a mejorar la claridad, coherencia y precisión del texto. Estas modificaciones no alteran el espíritu ni el objeto del homenaje propuesto, sino que buscan adecuar su redacción a los estándares utilizados en los instrumentos aprobados por la Cámara de Senadores.

En particular, se considera pertinente ajustar algunos aspectos de redacción en la exposición de motivos, así como en la estructura del proyecto de homenaje camaral, con el propósito de fortalecer la consistencia normativa y la correcta articulación entre los antecedentes, la fundamentación histórica y la parte declarativa del instrumento.

En consecuencia, desde el punto de vista jurídico y procedimental, la Comisión considera que el Proyecto de Homenaje Camaral cumple con los requisitos establecidos en la normativa constitucional y reglamentaria vigente, al encontrarse debidamente fundamentado y orientado a reconocer un acontecimiento histórico de significativa relevancia para el país.

Por las razones expuestas, y luego del análisis correspondiente, la Comisión concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N 077/2025-2026 resulta pertinente y procedente, recomendando su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores con las modificaciones de forma y estilo señaladas, en resguardo de la técnica legislativa y de la calidad normativa de los instrumentos emitidos por esta instancia legislativa.

V. CONCLUSIONES.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 077/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Departamento de Tarija en conmemoración a los 209 años de la Batalla de La Tablada en su gesta libertaria y cívica es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

VI. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 077/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Departamento de Tarija en conmemoración a los 209 años de la Batalla de La Tablada en su gesta libertaria y cívica, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento,

La Paz, 17 de marzo de 2026

Firman: Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Mabel Giordano Sonnenschein, Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Ernesto Suarez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el 15 de abril de 1817 se libró la histórica Batalla de La Tablada, acontecimiento decisivo en las luchas por la independencia en el sur del Alto Perú, en el que las fuerzas patriotas tarijeñas, bajo el liderazgo del coronel Eustaquio Méndez, derrotaron a las tropas realistas, consolidando el espíritu emancipador de la región.

Que, la gesta libertaria del pueblo tarijeño constituyó un aporte significativo al proceso independentista que posteriormente daría lugar a la creación del Estado boliviano, reafirmando los valores de libertad, dignidad y autodeterminación de los pueblos.

Que, la Batalla de La Tablada se ha constituido en un hito histórico y simbólico para el Departamento de Tarja, formando parte de la memoria colectiva y de la identidad cívica y cultural de la región.

Que, la conmemoración de los "Abriles de Tarija", desarrollada en torno al 15 de abril, constituye una manifestación cívica y cultural que reafirma la memoria histórica, las tradiciones regionales y el compromiso con los valores patrióticos.

Que, al conmemorarse 209 años de la Batalla de La Tablada, corresponde reconocer la importancia histórica de este acontecimiento y el aporte del Departamento de Tarija a la memoria histórica, cultural y cívica del Estado boliviano.

Que, el Senador César Mentasti Padilla propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado y los Artículo 98 y 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Departamento de Tarija,** en conmemoración a los 209 años de la Batalla de La Tablada y su gesta libertaria y cívica, en reconocimiento a su aporte histórico al proceso emancipador y a su contribución a la memoria histórica, cultural y cívica del Estado boliviano.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4.3 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 57/2025-2026 a Erick Gabriel Sánchez Alcocer por su trayectoria científica, académica y tecnológica".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

INF- CPSEyS N° 024/2025-2026
PHC N° 021/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A "ERICK GABRIEL SÁNCHEZ ALCOCER"**

FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 57/2025-2026 en fecha 16 de marzo de 2026, presentado por la senadora **Claudia Mallon Vargas,** mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a **Erick Gabriel Sánchez Alcocer,** adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Carnet de Identidad.
- Hoja de Vida de Erick Gabriel Sánchez Alcocer.
- Reconocimiento al primer lugar por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en coordinación con Robotics Education & Outreach Alliance. (14 de febrero de 2026).
- Reconocimiento al tercer lugar por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en coordinación con Robotics Education & Outreach Alliance. (14 de febrero de 2026).
- Reconocimiento al tercer lugar por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnologia en coordinación con Robotics Education & Outreach Alliance. (14 de febrero de 2026).
- Reconocimiento al tercer lugar por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en coordinación con Robotics Education & Outreach Alliance. (25 de octubre de 2025).
- Reconocimiento al segundo lugar por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en coordinación con Robotics Education & Outreach Alliance.
- Certificado de Reconocimiento por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Club de Robótica Sucre.
- Otros reconocimientos de indole local y nacional.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:
Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Ⅲ. ANÁLISIS.

Erick Gabriel Sánchez Alcocer, nacido el 12 de octubre de 2009 en la ciudad de Cochabamba, representa la esencia de la nueva juventud boliviana: una generación que no solo sueña con el futuro, sino que lo construye con determinación y talento, es un estudiante destacado del emblemático, Colegio San Agustín de Cochabamba, Erick ha convertido su curiosidad natural en una disciplina ejemplar. Desde sus primeros años, manifestó una inclinación innata por entender los engranajes del mundo digital y la sofisticación de la automatización; una pasión que, con el tiempo, dejó de ser un interés personal, para transformarse en una vocación de servicio que hoy lo perfila como uno de los referentes más brillantes de la nueva generación de científicos e ingenieros en nuestro país.

Su camino hacia la excelencia, está marcado por una ética de trabajo incansable y una madurez intelectual que trasciende su edad. No es coincidencia que su propia institución lo haya distinguido con el galardón de "**Estudiante de Alto Vuelo"** durante las gestiones 2024 y 2025. Este reconocimiento no solo premia un promedio académico; rinde tributo a un espíritu inquieto, a una voluntad que no conoce de fronteras y a un desempeño que sobresale por su compromiso inquebrantable con el conocimiento y la innovación.

Más allá de las aulas, Erick ha asumido con honor el rol de embajador de nuestra soberanía tecnológica, llevando la bandera de Bolivia a los escenarios más competitivos del continente. Su nombre quedó grabado en la historia de la robótica latinoamericana en febrero de 2026, en Oaxaca, México, durante la **XV edición de la Liga Latinoamericana de Robótica "Robomatrix Continental Master".** Allí, compitiendo contra las mentes más brillantes de la región, Erick se alzó con el **Primer Lugar** en la categoría de RoboFut Bachillerato.

Su perfil se consolida con una formación técnica de élite, avalada por certificaciones internacionales de la **Cisco Networking Academy,** su dominio en áreas estratégicas como la Ciberseguridad, la Ciencia de Datos y la Programación avanzada, es el testimonio de un joven que entiende que la tecnología es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad.

Erick Gabriel Sánchez Alcocer, no es solo un estudiante de excelencia es un símbolo de esperanza y progreso, un testimonio vivo de que la juventud boliviana está lista para ser protagonista en la construcción de un Estado Plurinacional moderno, tecnológico y soberano.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a **"Erick Gabriel Sánchez Alcocer".**

V. RECOMENDACIÓN.

Cámara En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Senadora Claudia Mallon Vargas solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, Erick Gabriel Sánchez Alcocer, nacido el 12 de octubre de 2009 en la ciudad de Cochabamba, actual estudiante del prestigioso Colegio San Agustín de la ciudad de Cochabamba, ha forjado desde temprana edad una trayectoria de excepción en los campos de la ciencia y la tecnología; trayectoria que, cimentada en la disciplina y la visión de vanguardia, lo ha posicionado como un referente indiscutible de la juventud boliviana en la robótica competitiva de alta jerarquía internacional.

Que, su excelencia académica es el pilar de su éxito técnico, habiendo sido distinguido con el galardón de "Estudiante de Alto Vuelo" por el Colegio San Agustín durante las gestiones 2024 y 2025; reconocimiento que certifica no solo su capacidad intelectual, sino un compromiso inquebrantable con la formación integral, la ética del esfuerzo y un desempeño académico sobresaliente que prestigia al sistema educativo nacional.

Que, en el escenario de la robótica continental, alcanzó un hito histórico para el país al consagrarse con el Primer Lugar en la categoría RoboFut Bachillerato durante la XV edición de la Liga Latinoamericana de Robótica en Competencia "Robomatrix Continental Master", celebrada en Oaxaca, México, en febrero de 2026; un triunfo que representa la conquista del talento boliviano frente a las mentes más brillantes de la región.

Que, su presencia en el ámbito nacional es sinónimo de liderazgo y constancia, acumulando victorias y podios en los certámenes de mayor exigencia en el país, tales como el Primer Lugar en el certamen Chasqui Bot (logrando la acreditación para representar a Bolivia en Ecuador), el Tercer Lugar en el Campeonato Nacional de Robótica Bicentenario Sucre Bot (2025), y sitiales de honor en sucesivas versiones del Agustín Bot y Robomatrix Bolivia, consolidando un palmarés que refleja una evolución técnica constante.

Que, todos estos méritos, fruto del esfuerzo personal, el apoyo familiar y la guía institucional, constituyen un aporte eminente al Estado Plurinacional de Bolivia, al proyectar una imagen de soberanía tecnológica y excelencia educativa, convirtiendo a Erick Gabriel Sánchez Alcocer en un modelo a seguir y en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de bolivianos en el campo de las ciencias exactas y la ingeniería.

Que, su dedicación, ingenio y los triunfos obtenidos bajo la tricolor nacional en los escenarios más exigentes del continente se consideran servicios eminentes que fortalecen la identidad y el orgullo de nuestra patria, demostrando que la juventud boliviana posee la capacidad de liderar la revolución tecnológica global.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento de **Homenaje Camaral a Erick Gabriel Sánchez Alcocer**, por su destacada trayectoria científica, académica y tecnológica, como ejemplo de creatividad, compromiso social y excelencia en el desarrollo de talentos extraordinarios en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

-Reasume la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4.4 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 035/2025-2026 a la Carrera de Economía de la Universidad Mayor, Real y Pontifica de San Francisco Xavier de Chuquisaca" por sus 85 años de vida institucional.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

INF- CPSEyS N° 021/2025-2026
PHC N° 019/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A LA "CARRERA DE ECONOMÍA" DE LA UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA.**

FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N 035/2025-2026 en fecha 3 de marzo de 2026, presentado por el senador Abdón Porcel Arancibia, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento A LA "CARRERA DE ECONOMÍA" de la UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral
- Reseña Histórica
- Acta de fundación de la Facultad de Ciencias Económicas
- Resolución N° 005/96 elevar el rango de Facultad a la Carrera de Economía.
- Resolución 071/98 reconocida por la Facultad de ciencias Económicas y Administrativas Personería de la Universidad Mayor, Real Y Pontificia De San Francisco Xavier de Chuquisaca.
- Comisión Nacional de Acreditaciones de Carreras Universitarias CNACU por la MERCO SUR
- Certificado de Reconocimiento por su valioso aporte de formación académica y profesional de generaciones de economistas por su contribución al desarrollo científico social y productivo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes to merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Articulo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que

los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Carrera de Economía tiene un origen histórico consolidado, El hito fundacional de esta trayectoria se remonta al 30 de abril de 1941, fecha en la que mediante resolución universitaria se fundó la Escuela Superior de Comercio, antecedente directo de la actual Carrera de Economía. Este proceso se gestó en el seno del Honorable Consejo Universitario, cuando el Rector Dr. Aniceto Solares sometió a consideración el proyecto de creación del área en sesión del 27 de enero de 1941, conformándose una comisión de estudio; posteriormente, en sesión del 23 de abril de 1941, se aprobó el informe junto con los planes de estudio y el reglamento de la unidad académica.

Posteriormente, en 1942, la institución alcanzó el rango de Facultad de Economía, consolidando su presencia dentro de la universidad y convirtiéndose en un referente en la formación económica en el departamento de Chuquisaca.

La carrera representa una institución histórica del sistema universitario boliviano, con continuidad académica durante más de ocho décadas, durante su trayectoria, la Carrera de Economía ha contribuido a la formación de profesionales especializados en análisis económico, políticas públicas y gestión del desarrollo, quienes han participado en instituciones públicas, gobiernos municipales y departamentales, empresas privadas, organismos internacionales, universidades y centros de investigación.

La Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) de la USFX ofrece un grado de Licenciatura que se completa en cuatro años, con diversas modalidades de titulación como trabajo dirigido, tesis y examen de grado. Su estructura académica incluye áreas de desempeño profesional en el diseño y análisis de políticas económicas, consultorías y docencia. La malla curricular abarca asignaturas clave como Microeconomía y Macroeconomía, además de componentes de investigación que garantizan una formación analítica y aplicada.

En 2022, la Carrera de Economía de la FCEE-USFX obtuvo acreditación internacional al MERCOSUR, y en 2023 fue reacreditada a nivel nacional al CEUB, consolidando asi su calidad y prestigio académico. Estos logros, junto con su continuo aporte a la formación profesional, la investigación económica y la vinculación con la sociedad, merecen un homenaje institucional al conmemorar sus 85 años de existencia.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **"Carrera de Economía"** de la **Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR CON MODIFICACIONES el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Senador Abdón Porcel Arancibia solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la "Carrera de Economía" de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca nació el 30 de abril de 1941, de la Escuela Superior de Comercio, origen directo de la actual Carrera de Economía, iniciando actividades académicas el 27 de mayo de 1941 y consolidando progresivamente su estructura académica.

Que, en su trayectoria histórica, la unidad académica impulsó la investigación económica, destacándose la fundación en 1951 del Instituto de Economía y Finanzas, y desarrolló procesos de continuidad y fortalecimiento institucional conforme a las transformaciones universitarias y nacionales.

Que, la Carrera de Economía cuenta con una misión orientada a la formación de profesionales eficientes y éticos, con enfoque integral, investigación e innovación, y desarrolla un plan académico que incorpora asignaturas fundamentales del campo económico, así como componentes de investigación científica y formulación y evaluación de proyectos, fortaleciendo un perfil analítico y aplicado.

Que, la Carrera de Economía, en mérito a su calidad académica, fue acreditada internacionalmente al MERCOSUR (2022) y re acreditada nacionalmente al CEUB (2023), consolidando estándares de excelencia y prestigio institucional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX),** en conmemoración a sus ochenta y cinco (85) años de vida institucional y su constante contribución a la formación profesional de economistas comprometidos con el bienestar social; su labor ha sido fundamental para el desarrollo regional y nacional, estableciendo bases sólidas para un crecimiento sostenible y equitativo en Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral. Extendemos también los correspondientes saludos.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4.5 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 049/2025-2026 a la Unidad Educativa "San Simón I" de la Comunidad Originaria Carpari del Departamento de La Paz, por su destacada labor en la formación y enseñanza académica.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

INF- CPSEYS N° 025/2025-2026
PHC N° 022/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "SAN SIMÓN I".**

FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 049/2025-2026 en fecha 13 de marzo de 2026, presentado por el senador **Víctor Quispe Santander,** mediante cual solicita al Presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la **Unidad Educativa "San Simón I",** adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral. Resolución Ministerial N° 1174 de fecha 18 de mayo de 1987 de funcionamiento de la Unidad Educativa "SAN Simón I" I
- Acta de Refundación de la Unidad Educativa "SAN Simón 1 de fecha 12 de febrero de 1965.
- Resolución Administrativa N° 141/2009 por la prefectura del departamento de La Paz aprobar la legalidad del funcionamiento de la Unidad Educativa.
- Certificado de registro de Unidad Educativa por el Ministerio de Educación.
- Certificado de la Escuela Sustentable de la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables GAMLP.
- Reconocimiento de la Comisión de Política Internacional, Comité de Relaciones Económicas Internacionales, por sus 59 años de vida
- Reconocimiento por la comunidad Carpani- Ayllu Hampaturi por sus LIX años de fundación.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "San Simón I" constituye una institución con sólida trayectoria histórica y significativo impacto social en su región, evidenciando un proceso de consolidación progresiva dentro del sistema educativo.

en Desde su fundación 1965, la institución ha experimentado transformaciones estructurales y denominativas que reflejan su adaptación a las necesidades educativas de las comunidades de Villa Palcoma, Villa Carpani y Villa Lorocota. Este proceso evolutivo, formalizado mediante resoluciones ministeriales y administrativas, demuestra su legitimidad jurídica y continuidad institucional.

Asimismo, la refundación realizada en 2008 mediante decisión soberana de la Asamblea General de las comunidades originarias del Ayllu Hampaturi fortalece su identidad institucional, evidenciando un modelo educativo sustentado en la participación comunitaria y el compromiso colectivo con el derecho a la educación.

La institución no solo ha ampliado su cobertura académica desde el nivel inicial hasta secundaria en implementación, sino que también ha mantenido una labor sostenida en la formación integral de estudiantes, contribuyendo al desarrollo humano de la región. Este esfuerzo se encuentra respaldado por documentación oficial vigente y reconocimientos institucionales, como su certificación como "Escuela Sustentable".

En consecuencia, la Unidad Educativa "San Simón I" se configura como un referente educativo comunitario, cuyo aporte histórico, organizativo y formativo justifica plenamente su reconocimiento por su contribución al desarrollo educativo y social.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa "San Simón I".**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Senador Víctor Quispe Santander solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Unidad Educativa "San Simón I" fue fundada el 12 de febrero de 1965, ha consolidado su institucionalidad mediante reconocimiento legal, ampliación progresiva de niveles educativos y funcionamiento regular acreditado por normativa vigente.

Que, la Unidad Educativa "San Simón I" tiene su origen histórico en fecha 12 de febrero de 1965, cuando inició sus actividades bajo el nombre de "Simón Bolívar", que posteriormente adoptó el nombre de "Ladislao Cabrera" en 1976, bajo la dependencia del Distrito de La Paz.

Que, en el año 1987, obtuvo Resolución de funcionamiento bajo el nombre de "San Simón", consolidando los niveles inicial y básico, reafirmando su reconocimiento oficial en el sistema educativo nacional.

Que, la Unidad Educativa "San Simón I" representa más de cinco décadas de trayectoria educativa, marcadas por cambios de denominación, ampliaciones de nivel y consolidación institucional, siempre con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de niños y jóvenes de la región.

Que, la Unidad Educativa ha sido pilar fundamental en la formación académica, ética y social de generaciones de estudiantes de la región, contribuyendo al desarrollo humano y comunitario; su historia demuestra el esfuerzo conjunto de autoridades originarias, padres de familia, trabajadores y docentes que, a través de la organización comunitaria y la Asamblea General, preservaron la identidad y continuidad histórica de la institución.

Que, actualmente la Unidad Educativa "San Simón I" continúa formando estudiantes en el nivel primario y secundario, constituyéndose en un pilar fundamental para la comunidad originaria Carpani del Ayllu Hampaturi.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "San Simón I"** de la Comunidad Originaria Carpani del Departamento de La Paz, por su destacada labor en la formación y enseñanza de estudiantes, demostrando un alto compromiso con la formación académica, educando con responsabilidad y eficiencia en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y

los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Homenaje Camaral, a la Unidad Educativa San Simón I en el entendido de que siempre recibir este tipo de Homenajes acompaña y fortalece la principalmente la al cuerpo académico y administrativo de la Unidad Educativa.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidenta, simplemente para solicitar poder apersonarme ante su autoridad, a la autoridad del Presidente que acaba de volver para remitir formalmente la nota firmada por el Jefe de Bancada alterno de la Alianza LIBRE con la nómina para la conformación de la Comisión Especial de Investigación Gasolina Contaminada con los miembros de nuestra Bancada.

-Reasume la Presidencia, el Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas-

Sen. Presidente:

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Aprovechando, Presidente, solicito para fines de registro, solicito una copia legalizada de la Resolución Camaral que hemos aprobado sobre la confirmación de la Comisión Especial.

Sen. Presidente: Recibido.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4.6 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 050/2025-2026 a la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo", por su destacada labor en la formación y enseñanza de niños y niñas con responsabilidad académica.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

INF- CPSEyS N° 023/2025-2026
PHC N° 020/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "PEDRO DOMINGO MURILLO"**

FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 050/2025-2026 en fecha 16 de marzo de 2026, presentado por el Senador Víctor Quispe Santander, mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo", adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral
- Reseña Histórica.

- Resolución Ministerial N 57/2020 de "Pedro Domingo Murillo"
- Certificado de Registro de la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo" por el Ministerio de Educación SIE 80730555.
- Reconocimiento Cámara de Senadores por destacado trabajo con el compromiso y la excelencia académica.
- Acta de Reconocimiento y Condecoración por la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz
- Declaración Camaral N°392/2023-2024 de la Cámara de Senadores.
- Reconocimiento por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz a sus 50 años de fundación al mérito educativo.
- Reconocimiento por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
- Reconocimiento por Ayllu Originario Palcoma Kupi - Lupacas.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Pedro Murillo" tiene sus orígenes antes de la Guerra del Chaco, nace a la vida institucional en 1920, cuando inició como centro de alfabetización comunitaria, consolidándose posteriormente bajo el impulso de la educación adventista y evolucionando hasta constituirse en unidad educativa fiscal reconocida por el Estado. La donación de terrenos por familias comprometidas y su consolidación legal mediante Resolución Suprema de 1976 y Resolución Ministerial NNº 2075/87 fortalecieron su institucionalidad, adoptando el nombre del prócer Pedro Domingo Murillo.

En 2018 se determinó oficialmente como fecha de fundación el 16 de julio de 1972, contando actualmente con 53 años de labor ininterrumpida en la formación académica, ética y social de generaciones de estudiantes. La institución respalda su trayectoria con documentación legal vigente y múltiples reconocimientos parlamentarios y educativos.

Su legado histórico, su contribución al desarrollo humano y su impacto social en la región, la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo ha mantenido una labor constante en la formación académica, ética y social de sus estudiantes, contribuyendo al desarrollo humano de su comunidad estudiantil, la educación se convierte en el motor que impulsa el desarrollo sostenible, la innovación y la equidad de Bolivia**.**

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo".**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el senador Víctor Quispe Santander solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo" fue fundada el 16 de julio de 1947 en la comunidad originaria de Palcoma y legalmente reconocida mediante Resolución Ministerial N° 2975, de 4 de agosto de 1987; ha consolidado su institucionalidad dentro del sistema educativo nacional, adoptando la denominación del prócer de la gesta libertaria Pedro Domingo Murillo, símbolo de lucha, libertad y compromiso con la patria.

Que, a lo largo de su trayectoria histórica, la referida Unidad Educativa ha desempeñado un rol estratégico en la formación académica de niños y niñas estudiantes, constituyéndose en un eje fundamental para el desarrollo educativo de la población local, mediante la provisión de condiciones adecuadas de enseñanza y la continuidad sostenida de su labor pedagógica.

Que, la institución se encuentra integrada por un plantel docente y administrativo conformado por profesionales en educación, quienes, en el marco de su vocación de servicio, asumen el compromiso de brindar una educación de calidad orientada a la transformación social y al fortalecimiento del desarrollo humano.

Que, en ese contexto, la Unidad Educativa "Pedro Domingo Murillo" se distingue por su permanente búsqueda de excelencia académica, incorporando procesos de mejora continua e innovación pedagógica, contribuyendo de manera significativa a la alfabetización, formación integral y desarrollo de generaciones de estudiantes, con impacto directo en el progreso educativo y social del municipio.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo**, por su destacada labor en la formación y enseñanza de niños y niñas estudiantes, demostrando un alto compromiso con la formación académica, educando con responsabilidad y eficiencia en favor del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:
4.7 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 051/2025-2026 a la Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II", por su destacada labor en la formación, enseñanza y promoviendo valores cívicos.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

INF- CPSEyS N° 027/2025-2026
PHC N° 024/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "EDUARDO ABAROA II"**

FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 051/2025-2026 en fecha 13 de marzo de 2026, presentado por el Senador **Víctor Quispe Santander,** mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a la **Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II",** adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Resolución Administrativa N° 3377/2024 de fecha 22 de noviembre de 2024 por el Director Departamental de Educación regularización de funcionamiento.
- Reconocimiento por el Subalcaldia Hampaturi Macro Distrito VIII Sección de Desarrollo Integral.
- Reconocimiento por la Subalcaldia Hampaturi Macro Distrito VIII del GAMLP.
- Reconocimiento por el Consejo de Mallkus Originarios Ayllu Hampaturi.
- Certificado Registró de Unidad Educación por el ministerio de educación a la Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II",
- Homenaje Camaral N° 036/2023-2024 por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, por 50 años de labor en formación y enseñanza.
- Reconocimiento por la Comisión Política Internacional y Comité de Relaciones económicas Internacionales de la Cámara de Senadores por el Compromiso de trabajo realizado.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II" se encuentra ubicada en la comunidad de Lorocota, cantón Hampaturi, al nor-este del

departamento de La Paz, formando parte del Distrito Educativo La Paz 3 y constituyéndose como unidad anexa de la Unidad Central "San Simón I de la comunidad de Carpani.

La institución tiene su origen en una legitima demanda social de acceso a la educación, emergente en la década de, 1950, cuando los niños de la comunidad de Lorocota debian trasladarse largas distancias para recibir formación básica. Esta realidad motivó una respuesta organizada de los comunarios, quienes, mediante esfuerzo colectivo y aporte solidario, lograron consolidar su funcionamiento hasta su creación oficial en 1974. evidenciando un proceso genuino de construcción educativa desde la base social.

Desde su fundación, la Unidad Educativa ha desempeñado un rol estratégico en la formación académica, ética y cívica de generaciones de estudiantes, constituyéndose en un pilar del desarrollo local, especialmente en contextos de limitaciones estructurales propias del ámbito rural. Su permanencia en el tiempo, bajo modalidad multigrado y con recursos limitados, refleja no solo resiliencia institucional, sino también un compromiso permanente con el derecho a la educación.

Asimismo, su denominación en honor a Eduardo Abaroa fortalece la construcción de identidad nacional, al vincular el proceso educativo con los valores de patriotismo, sacrificio y defensa de la soberanía, propios de la Guerra del Pacifico, generando una formación integral que trasciende lo académico.

Actualmente, la Unidad Educativa cuenta con infraestructura nueva y servicios básicos, atiende el nivel inicial y primario (de 1 a 6") en turno mañana, bajo modalidad multigrado, con cuatro profesores y una directora encargada. Asimismo, cuenta con un Consejo Educativo conformado por presidente, vicepresidente y colaboradores que se renuevan anualmente.

El aniversario institucional se celebra cada 23 de marzo, fecha que coincide con la conmemoración de la Defensa del Litoral y la pérdida del mar, reforzando el carácter cívico y patriótico de su denominación.

Su historia refleja el sacrificio, la solidaridad y el compromiso de los comunarios, la institución no solo ha formado generaciones de estudiantes, sino que ha fortalecido valores de identidad, patriotismo y responsabilidad social en una comunidad rural que ha sabido defender el derecho a la educación como pilar del desarrollo.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II".**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el senador Victor Quispe Santander, solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el articulo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II" emerge como expresión legítima de organización y conciencia social, fruto del esfuerzo comunitario de la década de 1950, cuando los habitantes de la entonces Villa Rosario, hoy comunidad de Lorocota, impulsaron la creación de un espacio educativo propio, consolidando el acceso a la educación como derecho colectivo**.**

Que, su fundación oficial en octubre de 1974, bajo dependencia del Ministerio de Educación y Cultura, no solo formaliza su existencia institucional, sino que reafirma el ejercicio efectivo del derecho a la educación en el área rural, adoptando el nombre del héroe nacional Eduardo Abaroa, enalteciendo los valores de patriotismo, sacrificio y defensa de la soberanía.

Que, la conmemoración de su aniversario cada 23 de marzo, reviste un profundo significado histórico y cívico, al coincidir con la evocación de la Guerra del Pacifico, fortaleciendo la memoria colectiva y el sentido de identidad nacional en la comunidad educativa.

Que, la denominación de la Unidad Educativa perpetúa la memoria de Eduardo Abaroa como símbolo de valentía, dignidad y amor a la patria, constituyéndose en referente formativo que inspira a las nuevas generaciones a cultivar valores de compromiso, servicio y responsabilidad social.

Que, en ese marco, la Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II" se consolida como un espacio de formación integral que promueve la identidad nacional, el respeto por la historia y el fortalecimiento de valores cívicos, contribuyendo de manera significativa al desarrollo humano y social de la comunidad de Lorocota y del Estado boliviano en su conjunto.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1, de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento de **Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Eduardo Abaroa II"** de la Comunidad Lorocota del Departamento de La Paz, en reconocimiento a su destacada labor en la formación educativa, promoviendo valores de civismo, patriotismo y compromiso con la patria, inspirados en el legado de honor, valentía y defensa de la soberanía nacional del héroe boliviano Eduardo Abaroa, cuyo nombre honra a este establecimiento, quien se inmortalizó en la historia durante la Guerra del Pacífico, constituyéndose en ejemplo permanente para las presentes y futuras generaciones.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4.8 La Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 058/2025-2026 a la Unidad Educativa "Rafael Bustillos A" del Municipio de Uncia del Departamento de Potosí, en conmemoración por sus 80 años de vida institucional.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

INF- CPSEyS N° 026/2025-2026
PHC N° 023/2025-2026

INFORME DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD

ASUNTO: RECONOCIMIENTO A LA UNIDAD EDUCATIVA "RAFAEL BUSTILLOS A" DEL MUNICIPIO DE UNCÍA

DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

FECHA: La Paz, 18 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

Mediante hoja de ruta interna la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, se recibió el Proyecto de Homenaje Camaral N° 058/2025-2026 en fecha 16 de marzo de 2026, presentada por la senadora **Susana Ruiz Zuleta,** mediante cual solicita al presidente de la Cámara de Senadores se realice el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral de Reconocimiento a **la Unidad Educativa "Rafael Bustillos A"** del municipio de Uncía del departamento de Potosí, en conmemoración a sus ochenta (80) años de vida institucional, adjuntando la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Resolución Suprema N°25385 de fecha 27 de agosto de 1947 por Autorización de construcción para la Unidad Educativa Rafael Bustillos.
- Certificación de fundación de fecha 1 de abril de 1946 del colegio nacional mixto diurno "Rafael Bustillos"
- Condecoración por Resolución Suprema de fecha 27 de abril de 1971 del consejo de ministros
- Certificado de Registro de la Unidad Educativa "Rafael Bustillos" de por el Ministerio de Educación.
- Resolución Administrativa Distrital N°004/2024 de fecha 1 de febrero de 2024 por el Ministerio de Educación.
- Antecedentes Históricos.
- Resolución Camaral N°086/2023-2024 otorga la condecoración especial "Franz Tamayo" a la Unidad Educativa "Rafael Bustillo"
- Declaración Camaral N 147/2022-2023, por la Cámara de Senadores de fecha del 22 de marzo de 2023
- Reconocimiento por la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados R.H. N° 207/2021-2022.
- Reconocimiento por la Cámara de Diputados por los LXXVI de valioso trabajo en educación de fecha 14 de julio de 2022.
- Reconocimiento por la Asamblea Legislativa Plurinacional Brigada parlamentaria de Potosí a los 76 años de fundación de la Unidad Educativa "Rafael Bustillos" de fecha 1 de abril de 2022.
- Reconocimiento por el Gobierno Autónomo Municipal de Uncía por sus 79 años de labor permanente.
- Reconocimiento por el Concejo Municipal de Uncía por el trabajo desarrollado en el ámbito educativo.
- Declaración Camaral N°045/2016-2017, por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia de fecha 30 de marzo de 2016 conmemorando sus 70 aniversario.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

El artículo 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 52 Inc. g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaración y Minutas de Comunicación.

Artículo 98. (Naturaleza Y Objeto). La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional

Artículo 165. (Trámite) Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

La Unidad Educativa "Rafael Bustillos A" fue fundada el 21 de noviembre de 1945 por Decreto Supremo, constituye una institución de alto valor histórico, social y educativo dentro del contexto minero de Bolivia, particularmente en el Norte de Potosí.

Su fundación responde a una necesidad estructural de acceso a la educación para los hijos de trabajadores mineros en un contexto de desigualdad social, lo que evidencia su origen como una institución con vocación inclusiva y compromiso con la justicia social. En este sentido, su consolidación como el "Decano de los centros mineros" refleja no solo antigüedad, sino liderazgo educativo en la formación de generaciones provenientes de distritos emblemáticos como Siglo XX y Catavi.

Asimismo, la institución ha desempeñado un rol estratégico al constituirse durante años como la única alternativa de educación secundaria en la región, democratizando el acceso al bachillerato y contribuyendo al desarrollo humano de sectores históricamente vulnerables. Su trayectoria, respaldada por más de siete décadas de funcionamiento continuo, demuestra estabilidad institucional y capacidad de adaptación a las transformaciones del sistema educativo.

La Unidad Educativa "Rafael Bustillos A", cuenta con Registro de Unidad Educativa (RUE) vigente, forma parte del subsistema de educación regular y desarrolla el nivel de Secundaria Comunitaria Productiva, lo que acredita su funcionamiento formal dentro del sistema educativo nacional.

Su identidad institucional, vinculada a la figura histórica de Rafael Bustillo Montesinos y a la memoria colectiva del movimiento minero, fortalece su carácter simbólico y formativo, constituye un referente educativo de relevancia histórica y social, cuyo aporte a la educación y al desarrollo de los sectores mineros justifica plenamente su reconocimiento institucional.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Política Social, Educación y Salud, concluye que es viable rendir un merecido reconocimiento a la **Unidad Educativa "Rafael Bustillos A"** del municipio de Uncía, provincia Rafael Bustillo, del departamento de Potosí, en conmemoración a sus ochenta (80) años de vida institucional.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Política Social, Educación y Salud de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente Proyecto de Homenaje Camaral, salvo mejor criterio de los miembros de la Comisión.

Firman: Senador José Sánchez Aguilar, Presidente Comisión de Política Social, Educación y Salud; Senadora Claudia Mallon Vargas, Secretaria Comité de Vivienda, Régimen Laboral Seguridad Industrial y Seguridad Social; Senadora María Antonieta Alcon Sánchez, Secretaria Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología Y Deportes.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la senadora Susana Ruiz Zuleta, solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Unidad Educativa "Rafael Bustillos A", fue fundada en 1946 en el Municipio de Uncía del Departamento de Potosí, surge como respuesta a la necesidad histórica de acceso a la educación de los hijos de trabajadores mineros, en un contexto de desigualdad social, constituyéndose en un instrumento de inclusión y movilidad social.

Que, la institución ha consolidado su trayectoria como "decano de los centros mineros", desempeñando un rol estratégico en la formación de generaciones de estudiantes provenientes de centros mineros emblemáticos, contribuyendo de manera directa al desarrollo humano, educativo y social de la región.

Que, a lo largo de su existencia, ha mantenido una labor educativa ininterrumpida, promoviendo la formación académica, cultural, científica y social, formando ciudadanos que han aportado significativamente en diversos ámbitos del país.

Que, su trayectoria por más de siete décadas, así como la conmemoración de sus Bodas de Diamante y el fortalecimiento de su infraestructura educativa, reflejan su permanencia, evolución y compromiso con la calidad educativa.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 160, numeral 1, de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores;

OTORGA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento de Homenaje Camaral a la **Unidad Educativa "Rafael Bustillos A",** del municipio de Uncía, provincia Rafael bustillo, del departamento de Potosí, en conmemoración a sus ochenta (80) años de vida institucional, y por ser referente en la vida académica e historia del Departamento de Potosí y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

4.9 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 59/2025-2026 a la Fraternidad Llamerada San Andrés, en conmemoración a sus 40 años de aniversario.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen Secretario:

INFORME N°006 C.S- C.N.P.I.O.C.I./H.C. N° 59/2025-2026
5° SESIÓN DE COMISIÓN

INFORME
PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME: **Proyecto de Homenaje Camaral N° 59/2025-2026 a la "FRATERNIDAD LLAMERADA SAN ANDRÉS"**

FECHA: La Paz, 19 de marzo 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 13 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el Proyecto de Homenaje Camaral N° 59/2025-2026, presentado por la Sen. Judith Rosario García Coca.

De la revisión de documentos remitidos para la solicitud y tratamiento de Homenaje Camaral N° 59/2025-2026 solicitado por el Senador Proyectista a través de nota con CITE: ALP/CS/CSEFAPB/HC. N° 227/2025-2026, remite la siguiente documentación:

- Nota firmada por el Senador proyectista.
- Certificación N° 126/2025-2026 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Antecedentes, Exposición de motivos y justificación.
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Testimonio N° 579/2014 de otorgación de personalidad Jurídica a la Asociación Sin Fines de Lucro "Fraternidad Llamerada San Andrés"
- Anexos en formato digital (fotografías y reconocimientos de premios obtenidos desde la gestión 1992 hasta la gestión 2025).

2. NORMATIVA LEGAL.
2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98, parágrafo I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

Artículo 160, numeral I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley elaborar y aprobar su Reglamento.

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 98. establece "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Picho, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

2.3. REGLAMENTO ESPECIFICO DE HOMENAJES CAMARALES (Aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024 de 24 de julio de 2024).

Artículo 4 inciso b) "Personas Jurídicas"

Artículo 6 parágrafo II incisos a), b), c), d) y g) que establecen los requisitos personas jurídicas sin fines de lucro.

Artículo 7, parágrafo IV: señala "Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de (3) días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente."

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen y acreditan los siguientes aspectos:

El Homenaje Camaral propuesto a la "Fraternidad Llamerada San Andrés" presentado por la Sen. Judith Rosario García Coca, se encuentra fundamentado en su invaluable y valioso aporte a la preservación, promoción y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial y Folklórico de la Ciudad de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Fraternidad Llamerada San Andrés constituye una organización cultural emblemática vinculada históricamente a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de acuerdo a sus antecedentes, sus inicios se remontan al año 1980 siendo que docentes y estudiantes de la Universidad promovieron la creación de una fraternidad folklórica destinada a representar a la comunidad universitaria en las principales manifestaciones culturales del país.

Posteriormente, después de un periodo de interrupción ocasionado por el contexto político nacional de la época, la fraternidad fue refundada el 7 de marzo de 1986, consolidándose desde entonces como una organización cultural dedicada a la preservación y difusión de la danza de la Llamerada, una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural boliviano.

A lo largo de su trayectoria institucional la Fraternidad Llamerada San Andrés ha desarrollado un importante trabajo cultural, promoviendo la participación de docentes, estudiantes y ex estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural universitaria y nacional.

Asimismo, la fraternidad se destacó por su participación sobresaliente en las principales entradas folklóricas del país, obteniendo reiteradamente primeros lugares de premiación desde el año 1992, lo que demuestra el compromiso, disciplina y excelencia artística de sus integrantes.

En reconocimiento a su trayectoria institucional, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante Resolución Administrativa Departamental N° 0972/2014, otorgó Personalidad Jurídica a la asociación sin fines de lucro denominada Fraternidad Llamerada San Andrés, protocolizada mediante Testimonio Notarial N° 579/2014, consolidando formalmente su existencia institucional.

Esta fraternidad desarrolló en el transcurso de sus cuatro décadas un permanente aporte a la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la identidad cultural boliviana.

Entre sus principales aportes se destacan: La preservación y difusión de la danza de la Llamerada, expresión folklórica originaria de Bolivia y reconocida como parte fundamental del patrimonio cultural del país; La transmisión intergeneracional de la cultura, mediante la incorporación de bloques juveniles e infantiles que garantizan la continuidad de las tradiciones folklóricas; La generación de impacto económico y social, mediante la contratación de músicos, artesanos, bordadores, pollereras, sastres, joyeros y otros actores vinculados a las industrias culturales y creativas y la defensa del patrimonio cultural boliviano, particularmente frente a procesos de apropiación indebida de la Llamerada en el ámbito internacional, reafirmando su origen y expresión cultural genuinamente boliviana.

En ese entendido de acuerdo a los antecedentes presentados y señalados de acuerdo al análisis correspondiente el presente Homenaje Camaral se adecua y cumple con lo dispuesto y establecido en el Artículo 3 inc. c); Articulo 4 inc. b); Articulo 6 parágrafo II y Articulo 7 parágrafo IV del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa referente a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, concluye que el Homenaje Camaral presentado cumple con todos los requisitos solicitados, asimismo considera su viabilidad y para rendir un justo reconocimiento a la **"FRATERNIDAD LLAMERADA SAN ANDRÉS".**

5. RECOMENDACIONES.

Por todo ello, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el presente Proyecto de Homenaje Camaral

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador José Manuel Ormachea Mendieta, Presidente Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses, Secretaria Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Bertha Cartagena Sánchez, Secretaria Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Articulo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, Artículo 6 parágrafo II e incisos correspondientes establecen los requisitos para la presentación de homenajes camarales para personas jurídicas.

Que, el Artículo 7 numeral IV del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, establece el procedimiento para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral para su posterior derivación al Pleno Camaral.

Que, a lo largo de su trayectoria institucional, la Fraternidad Llamerada San Andrés ha desarrollado un importante trabajo cultural, promoviendo la participación de docentes, estudiantes y ex estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural universitaria y nacional.

Que, la fraternidad se destacó por su participación sobresaliente en las principales entradas folklóricas del país, obteniendo reiteradamente primeros lugares de premiación, lo que demuestra el compromiso, disciplina y excelencia artística de sus integrantes.

Que, en reconocimiento a su trayectoria institucional, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante Resolución Administrativa Departamental N° 0972/2014, otorgó Personalidad Jurídica a la asociación sin fines de lucro denominada Fraternidad Llamerada San Andrés, protocolizada mediante Testimonio Notarial N° 579/2014, consolidando formalmente su existencia institucional.

Que, esta fraternidad desarrolló en el transcurso de sus cuatro décadas un permanente aporte a la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la identidad cultural boliviana.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus facultades establecidas en el artículo 160, numeral I de la Constitución Política del Estado, Articulo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Articulo 7 numeral IV del Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

OTORGA:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la "FRATERNIDAD LLAMERADA SAN ANDRÉS"** en conmemoración de su XL (40) Aniversario, en reconocimiento a su destacada trayectoria cultural, mostrando de manera ininterrumpida la danza de la Llamerada desde su refundación hasta la fecha, por su permanente aporte a la preservación, promoción y difusión de esta expresión genuina del patrimonio cultural boliviano, así como por su compromiso con la defensa de la identidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y su valiosa contribución a la transmisión intergeneracional de las tradiciones folklóricas,

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen Secretario:

5. Peticiones de Informe Escrito:

5.1 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite los siguientes informes inherentes a Peticiones de Informe Escrito, presentadas por las siguientes senadoras y senadores, concluyendo que las mismas se encuentran dentro las atribuciones competenciales establecidas en la normativa vigente:

5.1.1 De la Senadora María Elena Pachacute Ticona, dirigida al Gobernador del Departamento de La Paz, sobre los convenios interinstitucionales que se encuentran vigentes entre la Gobernación del Departamento de La Paz, con las universidades públicas, privadas e institutos técnicos a la fecha.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen Secretario:

5.1.2 Del Senador Jesús Humberto Suarez Egüez, dirigida al Gobernador del Departamento de Pando, sobre el gasto y destino de cinco millones de bolivianos para Emergencia de caminos en la Gestión 2025.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con la nota de atención.

Sen Secretario:

5.1.3 De la Senadora Paola L. López Zeballos dirigida al Gobierno Autónomo Municipal de Pailón, sobre cumplimiento del Convenio Intergubernativo-Módulo Educativo Cañada Larga del Municipio de Pailón.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Pailón, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del día.

Sen Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. El Senador Erick Soruco Alpire, solicita:

1.1 Al Fiscal General del Estado informe sobre el estado de los procesos del Señor Erick Vázquez; y otro punto relacionado al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen Secretario:

1.2 Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Gerente General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. Entel S.A., Informe respecto a las estaciones de radio base en funcionamiento en el Departamento Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen Secretario:

1.3. Al Ministro de la Presidencia, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, informe la certificación de tierra fiscal a nombre de Carlota Destre en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen Secretario:

1.4. A la Contraloría General del Estado interina informe si se ha realizado auditoría técnica y financiera al Gobierno Autónomo Departamental de Pando entre la Gestión 2020-2025; y otros puntos relacionados al tema. Asimismo, informe si se ha si se ha realizado auditorías técnicas y financieras al Gobierno Autónomo Municipal de Cobija entre la Gestión 2020-2025; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Contraloría General del Estado, con nota de atención.

Sen Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda el Ministerio de Hidrocarburos para que a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se efectúen de manera urgente las operaciones de resarcimiento a las personas afectadas por la calidad de combustible.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Modificación del Orden del Día para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo.

Sen Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del Artículo 158, de la Constitución Política del Estado y los Artículos 107, 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, a iniciativa del Senador Víctor S. Quispe Santander, se aprobó en la 80° Sesión Ordinaria de la fecha, la Minuta de Comunicación que transcribimos a continuación:

RECOMIÉNDESE:

Al Ministerio de Hidrocarburos y Energías para que, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, se efectúen de manera ágil, oportuna y urgente las operaciones de resarcimiento a las personas afectadas por la calidad del combustible utilizado en sus vehículos; asimismo, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la realización de informes periódicos de la calidad del combustible que se está distribuyendo actualmente, con el objetivo de garantizar que el combustible cumpla con los estándares establecidos y se encuentre en óptimas condiciones para su comercialización y uso.

La respuesta a la Minuta de Comunicación deberá ser remitida a la Cámara de Senadores en el término de quince días hábiles a partir de su recepción, de acuerdo al artículo 162, del Reglamento General de esta instancia legislativa.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Santander: Voy a tratar de ser muy breve, principalmente hemos presentado esta Minuta de Comunicación por la situación que atravesamos, estamos en una situación muy conflictiva no podemos dejar como Parlamento, más que todo como Cámara de Senadores fijar que este tema pueda generar mayor caos.

Entonces, están ya las propuestas para el resarcimiento, pero cuál será la demora y la preocupación de este ente Camaral es que se pueda priorizar este pago para que puedan bajar la situación tan álgida que estamos viviendo y la segunda etapa es que también sigue esta susceptibilidad que tipo de combustible estamos cargando; por ello sería también óptimo que se hagan periódicamente, es decir cada 15 días un informe de la calidad de combustible que ya se está comercializando.

Esto va a poder un frenar un poco de lo que podía ocurrir en nuestro país por la preocupación, más que todo esta mañana hemos sido testigos de lo contundente que ha sido, al menos a mí me ha costado bajar de la ciudad de El Alto, salí 5 de la mañana llegué aquí 08:30, entonces había mucha convulsión, eso lo puedo palpar porque he bajado la mitad de la autopista y la otra mitad a pie y vi cómo estaba la población, más que todos los choferes enardecidos y la población también, no solamente son los choferes, sino que hay también personas particulares en muchos casos que también han sufrido este tema.

Entonces, eso son insumos que pueden querer estallar en algún tema, por eso como Cámara de Senadores tenemos que manifestar nuestra predisposición para solucionar este tema, va en ese sentido esta Minuta de Comunicación. Por ello solicitar a todos los colegas pedir su apoyo para que podamos aprobar esta Minuta.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

La Senadora Judith Rosario García ha solicitado agendar el Tratamiento al Proyecto de Ley N° 77/2024-2025.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota de referencia. En realidad, solicitó que se dé lectura a la nota.

Sen Secretario:

"Señor; Diego Mateo Ávila; Cámara de Senadores; Ref.: Su contenido; De mi mayor consideración; El Proyecto Ley N° 077/2024-2025 Ley del Ejercicio de Derecho a la Objeción de conciencia al servicio militar, el cual fue puesto, fue repuesto por CITE N° 0117/25-2026 del 16 de enero del 2026 por la suscrita Senadora y se encuentra en las oficinas de la Secretaría General de la institución; El anterior Secretario General informó que el citado proyecto será tratado directamente en Sesión del Pleno Camaral; Por lo expuesto, solicito a su Autoridad que en la siguiente Sesión se agende para su tratamiento, considerando que el mencionado Proyecto de Ley cuenta con los informes de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores; Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas; Firma: Senadora Judith Rosario García Coca."

Sen. Presidente: Como quedamos al inicio de la Sesión se decreta la remisión del Proyecto de Ley a la Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas para que la misma pueda enviar en consulta a las instituciones pertinentes. Entonces, procedemos de esa manera Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, repuse este Proyecto de Ley de Objeción de Conciencia al Servicio Militar como una alternativa democrática, constitucional y respetuosa de los derechos fundamentales de nuestros jóvenes.

Este Proyecto no va a debilitar a las Fuerzas Armadas, al contrario, las va a fortalecer porque promueve una institución basada en la voluntad, el compromiso y la vocación, no a la imposición; la objeción de conciencia es un derecho reconocido internacionalmente que permite a los ciudadanos optar por formas alternativas del servicio al país sin ser obligados a aportar armas o ingresar a un sistema con el que no están de acuerdo por razones éticas, morales o personales.

En ese marco, instamos con firmeza al Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional a priorizar el tratamiento y aprobar

este Proyecto de Ley en resguardo de la vida, la dignidad y los derechos de la juventud boliviana; este no es un debate postergarle, es una responsabilidad histórica que debemos asumir con seriedad y compromiso frente al país, hoy no solo hablamos de casos, hablamos de vidas humanas, hablamos de justicia, hablamos de dignidad y hablamos de un país que debe avanzar. Gracias.

Sen. Presidente: Entonces, procederemos de acuerdo a lo definido y esperamos el pronto tratamiento aquí en el Plenario del Proyecto de Ley.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Octogésima Primera Sesión Ordinaria; jueves 26 de marzo; Orden del Día, Sesión de Comisiones; La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Agradeciendo a las senadoras y los senadores por su participación. Gracias.

Concluye la Sesión a horas: 17:23.

84ª SESIÓN ORDINARIA
Martes, 31 de marzo de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta:	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Secretarios:	Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alcon Sánchez María Antonieta, Alarcón Arana Teresa, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Castillo Chávez Freddy, Carlo Duran Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Crispín Choque Ana María, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, Mallon Vargas Claudia, Marinkovic Jovicevic Branco Goran, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cinthia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Velasco Añez Ana Karina, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadores y senadoras. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 15:28, correspondiente al día martes 31 de marzo de 2026.

Vamos a oír el himno de Potosí, hoy es el aniversario la fundación de la ciudad de Potosí, y luego ya seguimos con lo que corresponde.

Como les anunciaba al principio, vamos a solicitar dar paso a el Himno de Potosí. Solicito ponerse de pie.

-Se entonan las sagradas notas del Himno del Departamento de Potosí-

Sen. Presidente: ¡Viva Potosí!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitación de senadoras y senadores suplentes.

Sen.ª Secretaria: No existe solitudes de habilitación, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Presidente.

Quiero saludar en este momento con mucho cariño a mi querido Potosí por su aniversario de fundación fue un primero de abril de 1545 cuando se fundó la Villa Imperial de Potosí tras el hallazgo de la plata en el Cerro Rico por el Señor indígena Diego Huallpa, ya han pasado más de 480 años desde su descubrimiento y hoy es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO, por su aniversario, por su inmenso valor histórico para el mundo.

Actual Potosí continúa sosteniendo a Bolivia por sus regalías mineras, por eso con profundo respeto, quiero rendir homenaje a esta tierra bendita que verdaderamente vale un Potosí colegas, ayúdenme a decir:

¡Viva Potosí!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Agradecer el homenaje que hizo el Senador Flores.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Ernesto Suárez Sattori, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo de su licencia. Tema de salud. Adjunta Baja Médica.

La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Reunión con la Federación de Adulto Mayor, mal estado del camino de carretera de Tarija el Chaco. Adjunta invitación de reunión.

La Senadora Betty Canaviri Villanueva, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Invitación a la conmemoración del aniversario del surgimiento de Villa Imperial. Adjunta invitación.

El Senador Wilder Veliz Armas, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Por entrega Homenaje Camaral a la Asociación de Transporte de Servicio Público Apote, aniversario Botas de Plata. Adjunta invitación.

La Senadora Paola Limbania López Zeballos, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Error de aerolínea reprogramación de vuelo extravío de equipajes. Motivo: boleto de electrónico de la aerolínea respuesta a denuncia extravió de equipajes.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de tolerancia de la Senadora y el Senador.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita tolerancia de acuerdo al artículo 30, por 45 minutos Motivo: Reunión de Gerente General de la ABC.

La Senadora Carol Carlos Durán, solicita tolerancia de acuerdo al artículo 30 por 1 hora. Motivo: Reunión con el Gerente General del ABC.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de tolerancia de la Senadora y el Senador. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria, martes 31 de marzo; a horas 15:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Voy a permitirme poner en consideración de los senadores la modificación del Orden del Día, pedir que empecemos por el Informe de Comisiones, tenemos tres o cuatro leyes cortas que tratar, preferiríamos que la hagamos ahora al empezar la Sesión, porque obviamente dos de ellas por lo menos son leyes bien importantes para el país, son leyes impositivas que han llegado y voy a pedir ahí no solo el cambio el Orden del Día, sino en su momento la dispensación del uso del Reglamento porque llegaron anoche tarde las leyes del informe Comisión, pero creo que es urgente que las tratemos hoy día, sobre todo previendo que tal vez mañana tengamos un día feriado, lo que implicaría retrasar tal vez una semana el tratamiento de estas leyes.

Entonces, voy a solicitar primero la consideración del cambio del Orden del Día y en su momento ya solicitaremos la modificación de Reglamento. En consideración la propuesta.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente.

Dentro de la modificación del Orden del Día, la Senadora Betty Canaviri de Potosí debido a la fundación de la ciudad de Potosí está presentando un Proyecto de Ley que declara capital del turismo al Municipio de Uyuni, Departamento de Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia, me gustaría que se pueda también considerar, creo que es muy importante que podamos tratar este Proyecto de Ley dentro de la Sesión del día de hoy.

Sen. Presidente: Perfecto. En consideración, entonces, trataríamos primero todos los proyectos de ley que tenemos pendientes antes de entrar al tratamiento de los otros puntos sí, incluido el de la Senadora Canaviri.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la modificación del Orden del Día.

Bien. Entonces, Verificamos el Orden del Día y el mismo queda aprobado con el siguiente orden no, empezamos por Informe de Comisiones, luego vendríamos en los puntos siguientes.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente.

Aprovechando para saludar a el Municipio de Potosí por su aniversario. Senador Presidente, solicito conforme al Reglamento que la Senadora Secretaria nos pueda, por favor, decir a todos los presentes cuántos somos no, cuál es el número de senadoras y senadores que tenemos con asistencia el día de hoy.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar el número de senadores y senadoras presentes en Sala.

Sen.ª Secretaria: Son 27 senadores y senadoras presentes en Sala, Senador Presidente.

Sen. Presidente: 27 senadores en Sala. Dos senadores que han pedido tolerancia uno de 45 minutos, seguramente se incorporarán en cualquier momento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1. La Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y sistema Electoral, remite el informe del proyecto de Ley N° 080/2025-2026 C.S. "Ley Especial del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental".

Sen. Presidente: Bien, antes de entrar al tratamiento de este Proyecto Ley, voy a pedirles nuevamente tengan la voluntad de aprobar lo siguiente, estamos esperando la llegada de los miembros del Tribunal Agroambiental que van a estar presentes a las 16:30 cuando ellos lleguen iniciaríamos con el tratamiento de este Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el informe del Proyecto de Ley N° 115/2025-2026 C.D., "Que abroga la Ley N° 3446 de 21 de julio de 2006, Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF", y sus modificaciones".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta**.**

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente.

Solicito que la Dispensación en virtud del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto a la distribución de los informes de Comisión de los proyectos de ley N° 115 y 193, Presidente puesto que ayer hemos entregado casi en el límite de la hora, entonces no hemos tenido la oportunidad de cumplir esa formalidad.

Entonces previo al tratamiento, solicito esa Dispensación para la distribución de los informes Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, bueno, nuevamente ha ocurrido algo que nosotros ya habíamos solicitado con mucha educación que no vuelva a pasar, que es que nos entreguen los informes de los proyectos a último momento, a última hora ha vuelto a suceder, nosotros de todas maneras hemos deliberado como Bancada de LIBRE sobre la pertinencia o no de este proyecto, tiene por supuesto el Informe, la firma de uno de nuestros senadores, del Senador Porcel.

Sin embargo, hay tiempos y hay momentos para entregar los informes y entiendo he conversado con el Presidente que recién les ha llegado hoy día, pero estas cuestiones se tienen que subsanar y lo digo con el mayor de los respetos, con el mayor de las diferencias para con ustedes porque nuevamente les decimos a los senadores de la Directiva, habemos senadores que nos gusta estudiar y revisar muy a profundidad lo que queremos aprobar o rechazar o modificar.

Por tanto, realmente tiene que haber algún tipo de medida correctiva, no sé si esto tiene que pasar por llamar la atención a la Comisión, a los técnicos, al Secretario General Interino, a alguien ¿No es cierto?, porque de verdad que esto no puede seguir pasando no, es eso, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Como le explicaba cuando conversamos, en este caso sí tenemos una situación especial, no podíamos obviamente postergar el tratamiento de estos dos proyectos, la Comisión trató el día de ayer los mismos y los proyectos llegaron con el retraso, en realidad no con el retraso, llegaron el día de hoy en la mañana para ser distribuidos, así se hizo, podríamos tratarlos el día de mañana sin ningún problema en la Sesión que tenemos programada, pero ante la eventualidad de que el día de mañana sea un día feriado y no tratemos el tema, va a postergarse una semana el tratamiento de estos temas tan importantes. Ese es el motivo por el que estamos pidiendo este tratamiento acelerado hoy pidiendo el no uso del Reglamento del artículo, dando uso más bien al reglamento en su artículo 135, de tal manera que podamos tratar inmediatamente estos dos proyectos que son proyectos que van a beneficiar a bueno a toda la población en términos generales no, ese es el motivo.

Entiendo el reclamo perfectamente y estamos corrigiendo ya desde la anterior semana todos estos casos ustedes han visto, el Proyecto Ley Agroambiental ha sido distribuido con la suficiente anticipación, en este caso tenemos esta situación especial y por eso les pido la voluntad para que podamos entrar al tratamiento del mismo.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Tengan ustedes buenas tardes.

Bueno, de la misma manera, esto ya se había visto en el primer mes y se había solicitado de que toda la información en cuanto a los proyectos que se vaya a tratar sean remitidos, mínimo con 24 horas para que nosotros podamos estudiarlos.

Hemos tenido proyectos nosotros, muchos de nosotros creo hemos presentado proyectos, personalmente uno que es la modificación del artículo 226 bis. que trata sobre la penalización a funcionarios públicos que hayan mezclado el tema de la gasolina algo que está pasando en nuestro país y creo yo y toda la población lo sabe, todo lo que está pasando con el tema de gasolina no se ha priorizado. Entonces, si vamos a priorizar unos proyectos y otros no, cuando otros sí son neurálgicos, entonces yo pido que se debe tomar las medidas correspondientes y dar el tiempo de las 24 horas para que podamos estudiarlo y repito, no es con el afán de molestar, pero pareciera que estamos dando lugar a los comentarios que hacen afuera de decir que solamente vamos a levantar la mano, para estudiar un Proyecto de Ley, cualquiera sea, aunque sea más pequeño, corresponde que sea analizado 24 horas antes, no a última hora.

Y en este momento con todo lo que tenemos que hacer y si bien el Proyecto de Ley Agroambiental se ha presentado con anticipación esto ha sido pues un aplauso para la Comisión que ha trabajado ello, pero estos últimos yo les pido por favor que hagamos las cosas como se ha observado hace muchos meses atrás y reiteradas oportunidades se ha pedido que sea 24 horas

antes, simplemente ello y que por favor se respete esta solicitud de muchos senadores hace más de dos meses, tres meses antes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenas tardes Presidente, colegas.

Apoyo la Moción de la Senadora Ana Crispín, es verdad tenemos que basarnos en nuestro reglamento tenemos que estudiar, no es aprobar por aprobar cualquier Ley, discúlpenme, hay que estudiar, hay que analizar nosotros, especialmente mi persona no es de la Carrera de Derecho, pero sí tengo que analizar qué es lo que vamos a aprobar y con anticipación tenemos que leer esas leyes. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, querido Presidente. Con todo cariño a todos los que han hablado haciendo un reclamo justo, quiero decirles que ayer hemos terminado nuestra Sesión nosotros a las 7 de la noche, teníamos 10 proyectos que tratar, informes.

Entonces, quiero que sepan eso, entonces por eso para nosotros era importante queríamos dividir la mitad para hoy, la mitad para mañana, pero hemos recibido obviamente una urgencia en relación a este Proyecto de Ley N° 196, porque el día 3 es el aniversario del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo más bien y se trata de una simple transferencia que hemos revisado que realmente cumple todo, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que cumple todos los requisitos, actualización del folio, actualización del plano catastral, o sea, está todo en regla, ¿No es cierto?, para decir que no hay una sobre posición, ningún proyecto actual, o sea, realmente está todo en regla y nuestra intención y nuestra buena intención es un artículo único.

Entonces, yo quiero pedirles con todo respeto y todo cariño, colegas, que consideremos número uno que el aniversario es el tres ante la eventualidad de que iba a ser para mañana, tal vez este el feriado, entonces es importante que lo tratemos ahora, porque podría ser que mañana no iba a entrar.

Nosotros esta mañana inmediatamente hemos movido nuestros técnicos, pero como les digo, hemos tratado 10 proyectos anoche hasta las 7 de la noche entre informes y proyectos de ley, entonces pedirles nuevamente ya nos faculta nuestro reglamento en el marco del artículo 107, no es cierto, que podamos tener esa Dispensación y hagamos el tratamiento de la Ley con las disculpas del caso, reitero nuevamente, no es la forma en la que a mí me gusta trabajar, pero en esta razón y en esta eventualidad, como hemos estado hasta las 7 de la noche, yo les pido que entiendan que por eso no les han podido remitir, tal vez no, pero pido esa Dispensación y el tratamiento y obviamente ya lo hice la solicitud en el marco de nuestro Reglamento, solo eso. Presidente.

Sen. Presidente: Sigue en consideración si hay alguna opinión más al respecto, si no pasaremos a la votación.

Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, por cederme la palabra, Señor Presidente, y saludar a toda la población boliviana del Departamento de Potosí, que mañana cumple, perdón.

Napaykuni qhichwapi maypichus kay departamentoy cumpleykuchkan q'aya entonces tukuy pikunachus población potosino uyarimuwachkanku paykunapaq juk jatun napaykuy kachun jinallataq pueblo bolivianopaqpis. **Quechua.**

(**Traducción.** Les saludo en quechua, en la que mi Departamento está de aniversario el día de mañana la población potosina me está escuchando, un gran saludo para ellos de la misma manera a la población boliviana.)

Refiriendo al tema de la compañera, sí, es necesario saberlo profundamente el proyecto hacer conocer nosotros porque mi persona no es abogado, entonces yo necesito profundamente las explicaciones que me asesoran y entonces para apoyar si el proyecto está bien detallado o no.

Entonces si en ese caso si cualquier proyecto aprobamos con rapidez entonces para mí no estaría bien, por lo cual no estaría mi persona y recién noms ha llegado también estos documentos y hay que analizar profundamente y por lo cual no estaría de acuerdo. Gracias, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente. A través de su intermedio, un saludo afectuoso a todos los colegas senadores y con el deseo de que esta noche la selección nos regale un triunfo, ojalá así sea.

A ver, un poquito para explicar respecto a los dos proyectos de ley que estamos tratando de aprobar el día con Dispensación de Trámite. El primer proyecto es para abrogar una Ley del 2006 denominada Impuesto a las Transferencias Financieras ITF, si ustedes recuerdan el 2006 el Gobierno del MAS impuso un impuesto para todos aquellos quienes teníamos ahorros en cualquier Banco del sistema financiero que nos imponía un 3 x mil no, si uno depositaba 100 dólares le cobraban 3 dólares, si retirábamos 100 dólares nos cobraba 3 dólares ¿ya?, eso es lo que se está tratando de abrogar, es un tema que creo a todo el país nos interesa.

Y el segundo Proyecto de Ley que es el actualmente por la compra de combustible, si uno compra 100 bolivianos de combustible en cualquier surtidor del país le dan solo una factura, si compra por 100 bolivianos, por ejemplo, le dan una factura solo de 70 bolivianos y 30 bolivianos no goza del crédito fiscal eso lo hizo el Gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) con el afán de un poco compensar seguramente la subvención que había a los combustibles. Entonces ese es un tema que también creo nos interesa a todos los ciudadanos del país, si cargamos 100 bolivianos, nos den la factura del crédito fiscal de 100 bolivianos.

Entonces, son estas dos leyes que yo creo, yo soy parte de la Comisión que no afecta negativamente a nadie, más bien ese en beneficio del país y cierto, comparto con la preocupación expresada por el Senador Ormachea en sentido de que esto debiera pasarse la documentación con anterioridad, pero en este caso debo decir, lo decía la Senadora Presidente de la Comisión, que hemos trabajado ayer hasta tarde y por eso no se ha pasado. Ese es el argumento, pero son dos proyectos de ley que son importantes para el beneficio del país.

Sen. Presidente: Gracias, Senador por la oportuna aclaración. Bien, no habiendo más comentarios vamos a someter entonces a votación estos dos proyectos, lo que vamos a hacer es la votación para la Dispensación de Reglamento en el caso de estos dos proyectos que tienen que ver con el tema impositivo, sí y luego vamos a ver el de Camargo con Dispensación de Trámite, es otro caso son casos distintos.

Bien, voy a entonces solicitar a los senadores y senadoras que estén de acuerdo con la Dispensación del artículo 135 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, respecto a la distribución del informe de la Comisión con veinte cuatro horas de anticipación, de los informes de los proyectos de Ley N° 115/ 2025-2026, N° 193/2025-2026, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación respecto a la Distribución del informe de la Comisión con veinte cuatro horas de anticipación. Entramos al tratamiento de los dos proyectos mencionados.

El Proyecto Ley N° 115/2025-2026, en Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión del Proyecto Ley para su consideración en su estación en grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

-Asume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INF – PL - CPPEyF N° 02/2025-2026

INFORMA

ASUNTO: PROYECTO DE LEY N° 115/2025-2026 C.D. LEY QUE ABROGA LA LEY N° 3446 DE 21 DE JULIO DE 2006, "IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-ITF" Y SUS MODIFICACIONES.

FECHA: La Paz, 30 de marzo de 2026.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 12 de febrero de 2026, el Diputado Roberto Julio Castro Salazar, Presidente de la Cámara de Diputados, mediante nota CITE: P. N° 109/2025-2026, remite a la Presidencia de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 115/2025-2026 CD, que abroga la Ley N° 3446 de 21 de julio de 2006, "Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)".

En el marco de la 61° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 26 de febrero de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción dispone la remisión del referido, Proyecto de Ley a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, la cual se efectiviza en fecha 4 de marzo de la presente gestión.

Posteriormente, conforme a lo determinado en la 7° Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, de fecha 4 de marzo de 2026, el Proyecto de Ley es remitido para su análisis y elaboración del informe correspondiente al Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Finalmente, en fecha 17 de marzo de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia, en su calidad de Secretario del citado Comité, remite el Informe de Comité a la Presidencia de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, mediante nota CITE: CS/C.P.F.M.T./A.P.A. N° 075/2025-2026.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:

22. Política económica y planificación nacional.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional demás de las que determina esta Constitución y la ley:

23. A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del nivel central del Estado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del Órgano Ejecutivo la presentación de proyectos sobre la materia. Si el Órgano Ejecutivo, en el término de veinte días no presenta el proyecto solicitado, o la justificación para no hacerlo, el representante que lo requirió u otro, podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación

Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

2.2. CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY N° 2492 DE 2 DE AGOSTO DE 2003.

Artículo 5° FUENTE, PRELACIÓN NORMATIVA Y DERECHO SUPLETORIO.

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa:
1. La Constitución Política del Estado.
2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.
3. El presente Código Tributario.

5. Los Decretos Supremos.
6. Resoluciones Supremas,
7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultado al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.
II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

Artículo 6º PRINCIPIO DE LEGALIDAD O RESERVA DE LEY.
I. Sólo la Ley puede:
1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo

2.3. LEY N° 3446 DE 21 DE JULIO DE 2006.

Artículo 1 CREACIÓN Y VIGENCIA. Créase un impuesto a las transacciones financieras de carácter transitorio, que se aplicará durante treinta y seis (36) meses.

2.4. LEY N° 1546 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Artículo 9. INGRESOS PÚBLICOS PARA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. I. Se modifica en el Artículo 1 de la Ley N° 3446 de 21 de julio de 2006, el texto: "hasta el 31 de diciembre de 2023" por "hasta el 31 de diciembre de 2028.

2.5. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 17. FACULTADES. Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 52. FUNCIONES. Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.
Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

a) Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

Artículo 130. INFORME DE COMISIÓN. I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Artículo 131. PROYECTOS DE LEY CON ENMIENDA O MODIFICACIÓN. - La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 115/2025 - 2026 CD "LEY QUE ABROGA LA LEY N° 3446 DE 21 DE JULIO DE 2006", mediante nota MINPR/DGAJ/UA-0026-CAR/25 de fecha 15 de diciembre de 2025, suscrita por Rodrigo Paz Pereira Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Nota CITE: MINPR/DGAJ/UA/0027-CAR/25 suscrita por Rodrigo Paz Pereira Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 15 de diciembre de 2025, Informe técnico Legal del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas MEFP/VPT/DGTI/UTN/N° 018/2025 de Víctor Hugo Morales Martínez, Director General de Tributación Interna.
- Nota de remisión por secretaria general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia de fecha 16 de diciembre de 2025 a la Cámara de Diputados. -Nota con CITE: P.N. N° 109/2025-2026, la Cámara de Diputados remite el Proyecto de Ley N° 115/2025-2026 CD "LEY QUE ABROGA LA LEY N° 3446 DE 21 DE JULIO DE 2006 a la Cámara de Senadores para proseguir con el trámite legislativo en fecha 12 de febrero de 2026.

4. INFORME DEL COMITÉ DE POLÍTICAS FINANCIERA, MONETARIA, TRIBUTARIA Y SEGUROS.

En fecha 17 de marzo de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, tributaria y Seguros remite informe de Comité mediante nota con CITE: CS/C.P.F.M.T./A.P.A. N° 090/2025-2026 fecha 17. de marzo de 2026, recomienda **APROBAR** el Proyecto de Ley N° 115/2025 2026 C.D., Ley que Abroga la Ley N° 3446 de 21 de Julio De 2006, "Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF" y sus Modificaciones.

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Ley N.º 3446, promulgada el 21 de julio de 2006, creó el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) como un tributo de carácter transitorio, destinado a gravar los débitos y créditos realizados en cuentas bancarias, así como otras operaciones financieras efectuadas a través de entidades del sistema financiero nacional. Su objetivo principal fue incrementar la recaudación fiscal en un contexto de necesidad financiera del Estado, mediante la aplicación de una alícuota específica a las transacciones sujetas al impuesto.

La norma dispuso que las entidades de intermediación financiera actúen como agentes de retención, siendo responsables de recaudar y transferir el impuesto al Estado, con el propósito de simplificar el mecanismo de cobro. Asimismo, estableció exenciones y exclusiones para determinadas operaciones, en particular aquellas vinculadas a actividades del sector público, organismos internacionales y otras operaciones expresamente autorizadas por norma legal.

Si bien la ley establecía una vigencia limitada de treinta y seis (36) meses, el ITF fue prorrogado de manera sucesiva mediante leyes posteriores, principalmente a través de normas financieras y presupuestarias, transformando un impuesto excepcional en un gravamen permanente. Esta situación generó cuestionamientos respecto a su coherencia con los principios de transitoriedad, seguridad jurídica y eficiencia tributaria.

En la coyuntura actual de demanda de divisas, el ITF se constituye en un costo adicional de transacción que encarece el flujo de dólares en la economía formal. La permanencia de este impuesto incentiva el desplazamiento de operaciones hacia mercados informales o extra-bancarios, donde no existe control estatal, lo que resulta contradictorio con los objetivos de lucha contra el lavado de activos y la legitimación de ganancias ilícitas. En este contexto, la abrogación de la Ley N° 3446 se presenta como una medida necesaria para devolver competitividad al sistema bancario y facilitar el flujo de divisas en la economía.

La justificación fiscal para mantener el ITF se ha erosionado progresivamente. De acuerdo con datos del Viceministerio de Política Tributaria (Nota N° 207/2025), la participación del ITF en la estructura de ingresos del Estado es marginal, situándose por debajo del 0,4% de la recaudación total.

El Gráfico 1 muestra la participación del ITF en la recaudación tributaria total, evidenciando de forma clara su irrelevancia fiscal. Los tributos estructurales —como el IVA, IUE, IT e ICE concentran aproximadamente el 99,6 % de los ingresos tributarios, mientras que el ITF aporta apenas el 0,4 %. Esta mínima participación confirma que el ITF no cumple un rol significativo en el financiamiento del Estado, pese a los costos que genera. En términos de política fiscal, el gráfico demuestra que la eliminación del ITF no compromete la sostenibilidad del equilibrio fiscal, pero sí permitiría reducir distorsiones, mejorar la liquidez del sistema financiero y optimizar la estructura tributaria en favor de impuestos más eficientes y de mayor impacto recaudatorio.

Gráfico 1 Participación en la recaudación total

Un sistema tributario moderno debe caracterizarse por su sencillez y eficiencia. El ITF impone una carga administrativa significativa tanto a las entidades de intermediación financiera, en su rol de agentes de retención, como al Servicio de Impuestos Nacionales, en las tareas de control y fiscalización. La eliminación de un impuesto con tan baja incidencia recaudatoria permitiría a la administración tributaria concentrar esfuerzos en tributos estructurales, como el IVA o el IUE, optimizando el uso de los recursos públicos y reduciendo la burocracia financiera para los usuarios del sistema.

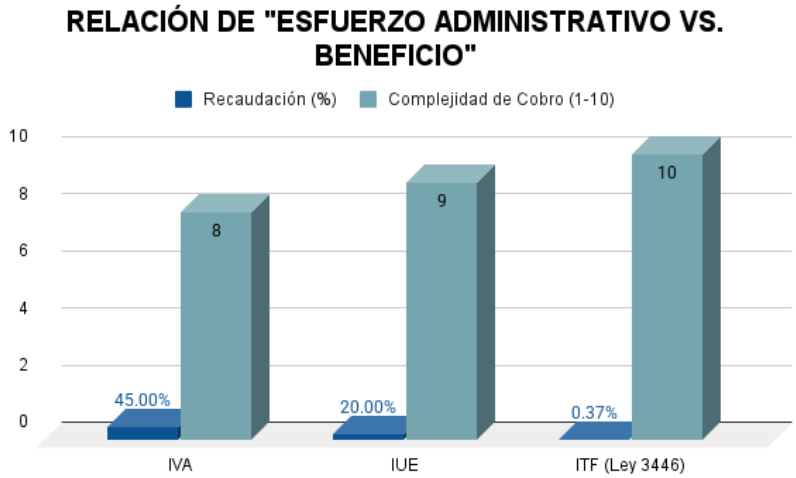


Gráfico 2 Relación de "Esfuerzo administrativo vs Beneficio"

El Gráfico 2 ilustra la relación entre el esfuerzo administrativo y el beneficio fiscal de tres impuestos del sistema tributario boliviano, evidenciando una clara asimetría entre la complejidad de cobro y el nivel de recaudación. El IVA, con una complejidad alta pero controlable (8), concentra cerca del 45 % de la recaudación, lo que demuestra que su diseño de base amplia y su mecanismo de control lo convierten en un impuesto eficiente. El IUE, con mayor complejidad (9), reduce significativamente su aporte al 20 %, reflejando mayores costos de fiscalización, cumplimiento y riesgos de elusión. En contraste, el ITF (Ley N.º 3446) presenta la máxima complejidad administrativa (10) y genera apenas el 0,37 % de la recaudación, constituyéndose en el ejemplo más claro de ineficiencia tributaria, donde el esfuerzo institucional resulta desproporcionado frente al beneficio fiscal obtenido. En conjunto, el gráfico respalda la necesidad de racionalizar el sistema tributario, priorizando impuestos estructurales y eliminando gravámenes transitorios que han perdido justificación económica y administrativa.

El análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) para las gestiones venideras proyecta una inversión pública significativa en procesos de industrialización. Para que este modelo sea sostenible, se requiere un sector privado con adecuados niveles de liquidez y acceso a servicios financieros eficientes. En este contexto, el ITF, al gravar el movimiento de capitales, actúa como un "peaje financiero" que frena la dinámica de pagos a proveedores internacionales y la importación de bienes de capital no exentos, generando presiones inflacionarias derivadas de los costos transaccionales.

En este marco, la abrogación de la Ley N.º 3446 debe entenderse como una política fiscal expansiva orientada a la oferta. Al liberar al sistema financiero de este gravamen, se envía una señal de confianza al mercado internacional y a los organismos multilaterales respecto al fortalecimiento del sistema bancario boliviano. En un escenario en el que el PIB real proyecta un crecimiento cercano al 3,5 %, conforme a estimaciones oficiales del PGE y de los escenarios macroeconómicos del Órgano Ejecutivo, la eliminación de barreras al flujo de capitales constituye una herramienta técnica superior a la mera recaudación de un impuesto que, en la actualidad, resulta insignificante para el equilibrio fiscal del Estado.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ha dejado de constituirse en una herramienta eficaz de política económica, para convertirse principalmente en un obstáculo administrativo que encarece y distorsiona las operaciones del sistema financiero. Su eliminación permitirá facilitar la captación de divisas, fortalecer la intermediación financiera y contribuir a la reducción de la brecha existente entre el mercado formal y el mercado informal de transacciones.

En mérito a lo expuesto, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas considera **VIABLE** la aprobación del Proyecto de Ley.

Por tanto, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno Camaral la **APROBACIÓN** el Proyecto de Ley N° 115/2025 – 2026 C.D., Ley que Abroga la Ley N° 3446 de 21 de Julio De 2006, "Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF" y sus Modificaciones, salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor

Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria; Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario, Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en consideración en su estación en Grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 115/2025 – 2026 C.D.

LEY QUE ABROGA LA LEY N° 3446 DE 21 DE JULIO DE 2006, "IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF" Y SUS MODIFICACIONES

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se abroga la Ley N° 3446, de 21 de julio de 2006, "Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF" y sus modificaciones.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: A la Comisión no, que ha revisado el proyecto, cuántos millones se estaría recaudando por año y qué es lo que se va a hacer con ese vacío dentro del Tesoro General del Estado. Sabemos que esto va a beneficiar a muchos de los que son empresarios, sabemos que microempresarios que pagan el tema del ITF y es bueno viendo, revisando el proyecto si es oportuno, pero ¿Cuánto se estaría, de cuánto de dinero se estaría hablando que estaría ya dejándose de cobrar? Nada más, esa explicación.

Sen. Presidente: No sé si la Comisión quiere hacer uso de la palabra ahora.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente.

El análisis de fondo en realidad tiene que ver con el principio de la temporalidad este impuesto se creó tan solo iba a ser para 36 meses y se amplió, se amplió de manera abusiva, ¿No es cierto?, porque estamos hablando de la disponibilidad de los recursos que cada persona tiene, que los empresarios tienen y tenían que pagar un impuesto por el manejo de un recurso propio y que también perjudicaba a las empresas. Tenía una temporalidad, sin embargo, se amplía esa temporalidad, o sea, violando el principio de la temporalidad se amplía una vez más y luego se pretendía ahora ampliarlo hasta el 2031.

Entonces, en realidad en base al principio de la temporalidad y el principio que tiene de la igualdad de un impuesto, entonces hemos considerado importante su derogación más bien, porque no se han en dos oportunidades que debería haberse cesado este impuesto se le dio continuidad no, entonces era necesario restituir un error, porque es un realmente es un error tributario, violó inclusive los principios de la recaudación tributaria, esto se iba no se iba a repartir, sino que se gastaba tan solo en la concentración de una sola finalidad.

Entonces, no olvidemos que el principio de la recaudación es que se debe coparticipar y esa recaudación no se coparticipaba no, entonces eso básicamente es lo que hemos observado cómo Comisión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, pensaba que nuestra Jefe de Bancada no estaba, por eso he tomado la palabra, pero bueno la posición de la Bancada LIBRE es muy clara nosotros estamos completamente de acuerdo con la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras y lo vamos a decir desde un carácter técnico.

Agradecemos obviamente las consideraciones técnicas de la Senadora, sino desde un carácter netamente de principios e ideológico, este impuesto básicamente le estaba quitando a las ciudadanas y a los ciudadanos algo que es completamente suyo y que no puede ser de nadie más, que es una parte del dinero que le pertenece cuando realiza una transacción financiera no tiene por qué tocar ese dinero el Estado boliviano.

Desde un inicio de este impuesto a las transacciones financieras, por más que se haya alargado el periodo por el cual se estaba cobrando, no tenía ningún tipo de sentido económico, ¿No es cierto?, este impuesto cumple con 4 íes ¿Qué me refiero con cuatro íes? Es un impuesto injusto, invasivo e incoherente, no guardaba ningún tipo de relación con una recaudación justa, equilibrada y democrática en el sentido económico que beneficie a grandes rasgos a las ciudadanas y los ciudadanos, sino que perjudicaba a quienes son productores, a quienes viven del día a día, a quienes son pequeños, grandes, medianos y microempresarios.

Y esto desde el sentido de la posición ideológica en el cuadrante o en el espectro ideológico de nuestra organización política que es LIBRE y estamos pues a favor del liberalismo y del liberalismo en cuanto a no solamente los derechos y las libertades del individuo, sino también a su derecho a transaccional y a su derecho a hacer transferencias sin que el Estado los invada en lo más íntimo que tienen, que es cómo manejar y administrar su propio dinero sin que esté interviniendo el Estado con esas transacciones y esas transferencias. Es como que de repente te pongan un impuesto por ir a la plaza, ir al parque, tomar agua, respirar, no, este es un asunto absolutamente personal de cada uno de cuántas veces quiere hacer transacciones y transferencias. Gracias, Senador.

Por lo tanto, consideremos que ese impuesto era absolutamente totalitario y que desde el punto de vista de la Bancada LIBRE estamos completamente de acuerdo con su eliminación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, un poquito para aclarar lo que son los impuestos el ITF y para la Senadora Canaviri, a ver si lo puedo clarificar un poquito. Es un impuesto en cascada, puesto que se graba varias veces dentro de la misma cadena de producción o distribución esto fue un desespero en su momento cuando lo hace el Gobierno hace muchísimo tiempo y se queda grabado y si uno mira en lo que es la curva de Laffer para los que han estudiado economía, mientras más impuestos gravas la recaudación empieza a bajar. Y es lo que nos ha pasado en Bolivia empezamos a gravar demasiados impuestos y especialmente en las transacciones sobre los dólares al exterior, entonces eso te grava un impuesto que hace que empecemos a ir hacia los mercados informales y el Estado deja de recaudar. Entonces, si miramos la curva del Laffer, mientras menos, mientras más bajas tus impuestos, va a llegar un momento en que va a pasar por encima la curva de recaudación, va a estar por encima de la curva impositiva de lo que son las Tasas y eliminar este que especialmente es un impuesto en cascada, el ITF va a ayudar muchísimo a la economía, por lo tanto, estoy completamente de acuerdo. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Buenas tardes, Presidente. por su intermedio un saludo cordial a la Directiva y asimismo al Pleno Camaral. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Antonieta Alcon Sánchez por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, tal vez evidentemente este impuesto va a ayudar a mucha población que maneja el dinero para diferentes tipos de negocios, sin embargo, es importante que conozcamos cuánto ha sido recaudado y de qué manera se ha ayudado al Gobierno y ¿Será que esto no llega a afectar a las reservas? Nada más, era mi pregunta para conocer ese dato y amplificar si tienen la respuesta y si no de igual manera sabemos que vamos a poder preguntar a la Comisión posteriormente. Nada más.

Sen. Presidente: Quiere responder la Comisión, Presidenta adelante.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente.

Para responderle a la Senadora representa solo el 0.04% de recaudación, porque no olvide, no olvidemos que lastimosamente como te cobraban por hacer una transferencia a un depósito, la gente ha optado por entrar a criptomonedas, a otro tipo de transacciones e inclusive llevarlas, o sea, lastimosamente no se utilizaba, no se depositaba.

Entonces, la afectación es mínima, porque como les digo, además de que el 96% es el tipo de recaudación que se coparticipa y que es la importante para los niveles de Gobierno no, pero en este caso particular, como vio el principio de la temporalidad, el principio de la disponibilidad de recursos propios también, ¿No es cierto?, entonces la afectación es tan solo en esa medida Senadora Crispín. Solo eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, en la misma línea, a ver, para no dar muchas vueltas al respecto, este impuesto tenía tres características.

Primero, es un impuesto confiscatorio, es un impuesto que desincentiva la formalidad y es un impuesto que definitivamente no significa en la actualidad un porcentaje importante que pueda afectar a las reservas en absoluto. Nada más, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Bueno, estimado Presidente, por su intermedio de Usted un saludo cordial a la Directiva y asimismo al Pleno Camaral. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro.

Sin embargo, es importante tocar este tema no, del ITF es un impuesto muy injusto, ha sido un impuesto muy injusto para la población, para todos aquellos emprendedores es de conocimiento que todos cuando inician un negocio no, van a inscribirse en impuestos internos, hacen su trámite y de entradita cuando ingresas uno cuando emprende no siempre gana, pero tenía que pagar este impuesto era muy injusto de verdad.

Por esta razón yo también estoy de acuerdo con ese Proyecto de Ley. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Gracias, Presidente. Buenas tardes a su Autoridad y por su intermedio a todos los colegas senadores.

Presidente, estamos en un Estado de derecho donde consideramos que los bolivianos ese Estado de derecho fue violado y vulnerado por el régimen del Movimiento Al Socialismo durante 20 años Presidente, donde el régimen del Movimiento Al Socialismo lo que trataba era de ahogar al empresario boliviano, de ahogar económicamente al ciudadano boliviano en vez de darle incentivos a la producción, a la exportación, a generar las divisas de dólares.

Es en ese marco Presidente, que de una manera de un terrorismo tributario y abusivo se crea el ITF, el Impuesto a las Transacciones Financieras, Presidente la abrogación de este impuesto consideramos que va a ser un gran incentivo tributario para el sector empresarial, para el ciudadano boliviano emprendedor que genera fuentes de trabajo y que tiene toda la libertad de realizar transacciones financieras, económicas, comerciales y mercantiles y que se veía vulnerado, se veía prohibido.

Por lo tanto, entrabamos en la decadencia económica, en la crisis económica que hoy atraviesa Bolivia una crisis que, desde el Parlamento, desde la Cámara de Senadores, tenemos que apoyar para sacar adelante a nuestro país. Presidente, yo considero que sí es viable la aprobación para la abrogación del ITF. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se abroga la Ley N° 3446, de 21 de julio de 2006, "Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF" y sus modificaciones.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, y siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley que abroga la Ley N° 3446, de 21 de julio de 2006, "Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF" y sus modificaciones.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.3. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el informe del Proyecto de Ley N° 193/2025-2026 C.D., "Que deroga el Artículo 18 de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado -Gestión 2021, previsto en el inciso w) del Parágrafo I del Artículo 47 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999 de Administración presupuestaria, incorporado por la Disposición Final Segunda de la Ley N° 1613 del Presupuesto General del Estado-Gestión 2025, publicada el 1 de enero de 2025, quedando excluido del Texto del Anexo de la Ley N° 2042".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS

INF – PL - CPPEyF N°3 /2025 – 2026

INFORMA

ASUNTO: **PROYECTO DE LEY N° 193/2025 – 2026 C.D. "PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY Nº 1356, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2021, PREVISTO EN EL INCISO W) DEL PARÁGRAFO I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY Nº 2042, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1999, DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, INCORPORADO POR LA DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DE LA LEY Nº 1613, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2025, PUBLICADA EL 1 DE ENERO DE 2025, QUEDANDO EXCLUIDO DEL TEXTO DEL ANEXO DE LA LEY Nº 2042."**

FECHA: La Paz, 30 de marzo de 2026.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 12 de febrero de 2026, el Diputado Roberto Julio Castro Salazar, Presidente de la Cámara de Diputados, mediante nota con CITE: P. N° 108/2025-2026, remite a la Presidencia de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley que Deroga el Artículo 18 de la ley Nº 1356, de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, previsto en el inciso w) del Parágrafo I del Artículo 47 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, incorporado por la disposición final segunda de la Ley Nº 1613, del Presupuesto General Del Estado - Gestión 2025, publicada el 1 de enero de 2025, quedando excluido del texto del Anexo de la ley Nº 2042.

De acuerdo a la 61° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores en fecha 26 de febrero de 2026 la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Ley N° 193/2025–2026 C.D., Proyecto de Ley que Deroga el Artículo 18 de la ley Nº 1356, de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, previsto en el inciso w) del Parágrafo I del Artículo 47 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, incorporado por la disposición final segunda de la Ley Nº 1613, del Presupuesto General Del Estado - Gestión 2025, publicada el 1 de enero de 2025, quedando excluido del texto del Anexo de la ley Nº 2042 en fecha 4 de marzo de la presente gestión.

Posteriormente, conforme a lo dispuesto en la 7° Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de fecha 5 de marzo de 2026, es remitido para su análisis y elaboración de informe al Senador Abdón Porcel Arancibia, secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros en fecha 5 de marzo de 2026.

Finalmente, en fecha 24 de marzo de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia, en su calidad de secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros, remite el Informe de Comité a la Presidencia de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, mediante nota con CITE: CS/C.P.F.M.T./A.P.A. N° 101/2025-2026.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 298. I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:
22. Política económica y planificación nacional.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional demás de las que determina esta Constitución y la ley:

> **23.** A iniciativa del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos de competencia del nivel central del Estado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa Plurinacional a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del Órgano Ejecutivo la presentación de proyectos sobre la materia. Si el Órgano Ejecutivo, en el término de veinte días no presenta el proyecto solicitado, o la justificación para no hacerlo, el representante que lo requirió u otro, podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación.

Artículo 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

2.2. CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY Nº 2492 DE 2 DE AGOSTO DE 2003.

Artículo 5° FUENTE, PRELACIÓN NORMATIVA Y DERECHO SUPLETORIO.

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa:
1. La Constitución Política del Estado.
2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.
3. El presente Código Tributario.
5. Los Decretos Supremos.
6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultado al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.

Artículo 6° PRINCIPIO DE LEGALIDAD O RESERVA DE LEY.

I. Sólo la Ley puede:

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo

2.3. LEY N° 1356 LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020 - LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2021.

ARTÍCULO 18. CRÉDITO FISCAL POR LA COMPRA DE GASOLINA O DIESEL. - Las personas naturales o jurídicas que compren Gasolina o Diésel Oíl de cualquier origen, para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), computarán como crédito fiscal sólo el 70% (setenta por ciento) sobre el crédito fiscal del valor de la compra. Este tratamiento también es aplicable al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) y en la devolución del impuesto previsto por el Artículo 11 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente)

2.4. DECRETO SUPREMO N° 4857, 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 46 ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA. - Las atribuciones del Viceministerio de Política Tributaria, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

a) Ejercer a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la condición de Autoridad Fiscal;

b) Formular e implementar políticas tributarias, aduaneras y arancelarias, así como proyectar las disposiciones legales y normativas correspondientes;

2.5. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 17. FACULTADES. Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 52. FUNCIONES. Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

a) Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

Artículo 130. INFORME DE COMISIÓN. - I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Artículo 131. PROYECTOS DE LEY CON ENMIENDA O MODIFICACIÓN. - La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 193/2025 – 2026 CD "LEY QUE ABROGA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY N° 1356 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2020", mediante nota MINPR/DGAJ/UA-0016-CAR/25 de fecha 15 de enero de 2026 suscrita por Rodrigo Paz Pereira Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. (copia en carpeta)
- Informe Técnico Legal del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas MEFP/VPT/DGTI/UTN/N°21/2025 de Víctor Hugo Morales Martínez, Director General de Tributación Interna de fecha 24 de diciembre de 2025. (copia en carpeta).

- Informe Técnico Legal del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas MEFP/VPT/DGTI/UTN/N°21/2025 de Víctor Hugo Morales Martínez, Director General de Tributación Interna de fecha 29 de diciembre de 2025. (copia en carpeta).
- Nota de remisión por Secretaria General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia de fecha 20 de enero de 2026 a la Cámara de Diputados. (copia en carpeta)
- Nota con CITE: P.N. N° 108/2025-2026, la Cámara de Diputados remite el Proyecto de Ley N° 193/2025 – 2026 C.D. a la Cámara de Senadores para proseguir con el trámite legislativo en fecha 12 de febrero de 2026. (copia en carpeta)
- Informe de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados de fecha 10 de febrero de 2026. (copia en carpeta)

4. INFORME DEL COMITÉ DE POLÍTICAS FINANCIERA, MONETARIA, TRIBUTARIA Y SEGUROS.

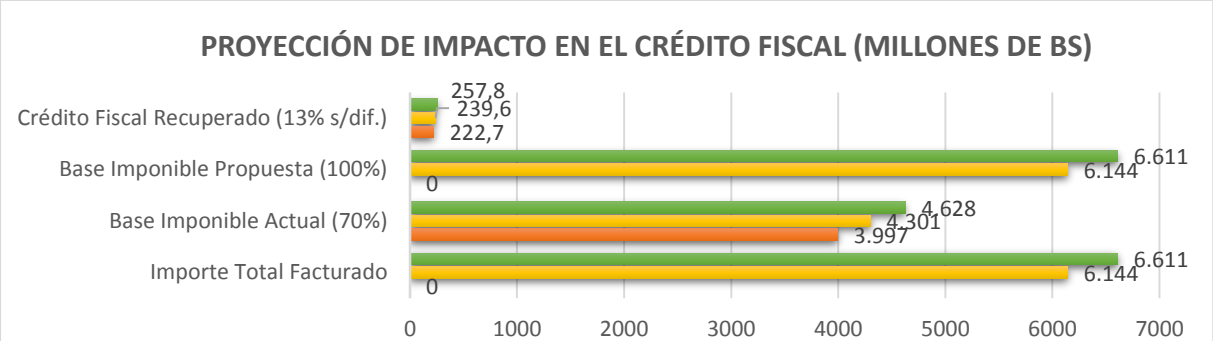
En fecha 24 de marzo de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros remite informe mediante nota con CITE: CS/C.P.F.M.T./A.P.A. N° 101/2025-2026 fecha 24 de marzo de 2026, recomienda **APROBAR con modificación.** De acuerdo a la revisión del texto aprobado por la Cámara de Diputados, se advierte que la redacción del Artículo Único incorpora referencias normativas adicionales que no resultan indispensables para la derogación propuesta, generando una estructura innecesariamente compleja que puede afectar la claridad e interpretación de la disposición; en ese sentido, y en aplicación de criterios de técnica legislativa orientados a la precisión, simplicidad y coherencia normativa, se considera pertinente adecuar su redacción, circunscribiéndola de manera directa y expresa a la derogación del Artículo 18 de la Ley N° 1356**.**

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La restricción del crédito fiscal al 70 % de la base imponible en la compra de combustibles, establecida originalmente en el Artículo 18 de la Ley N° 1356, constituyó un mecanismo de compensación fiscal orientado a mitigar el gasto público derivado de la subvención estatal a los hidrocarburos. Desde la perspectiva de la técnica tributaria, esta medida alteró el principio de neutralidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al limitar el derecho de cómputo pleno del crédito fiscal bajo el argumento de que el Estado ya asumía una fracción del costo del bien mediante subsidios directos. En consecuencia, dicha restricción nació con una naturaleza estrictamente condicionada a la existencia de un régimen de precios subvencionados financiado por el Tesoro General de la Nación (TGN).

La complejidad de la propuesta derogatoria, que involucra a las Leyes N° 2042 y N° 1613, responde a la necesidad de sanear la arquitectura jurídica presupuestaria del país. El inciso w) del parágrafo I del Artículo 47 de la Ley N° 2042 opera como un contenedor de disposiciones permanentes de administración presupuestaria, en cuyo marco se incorporó la limitación del 70 % a fin de otorgarle continuidad normativa. Posteriormente, la Ley N° 1613 (Presupuesto General del Estado – Gestión 2025) ratificó dicha restricción mediante su Segunda Disposición Final. En este contexto, una derogación parcial generaría una antinomia jurídica, por lo que resulta jurídicamente necesaria la eliminación integral de la cadena normativa que sostiene la medida, a fin de preservar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos del impuesto.

El cambio sustancial en la variable económica se produce con la promulgación del Decreto Supremo N° 5503, que establece una nueva estructura de precios basada en valores de mercado, eliminando el subsidio para la mayoría de los combustibles. Al desaparecer la subvención, desaparece también la *ratio legis* que justificaba la limitación del crédito fiscal. Mantener la restricción bajo este nuevo régimen implicaría una vulneración al principio de equidad tributaria y configuraría una forma de confiscatoriedad indirecta, en tanto el contribuyente asume el 100 % del costo de adquisición, pero solo puede computar el 70 % del crédito fiscal correspondiente.



	Importe Total Facturado	Base Imponible Actual (70%)	Base Imponible Propuesta (100%)	Crédito Fiscal Recuperado (13% s/dif.)
Gestión 2025 (Est.)	6.611	4.628	6.611	257,8
Gestión 2024	6.144	4.301	6.144	239,6
Gestión 2023	0	3.997	0	222,7

Gráfico 1 Proyección de Impacto en El Crédito Fiscal (Millones De Bs)

El análisis cuantitativo evidencia una distorsión financiera inmediata: en apenas siete días de vigencia del nuevo esquema de precios establecido por el Decreto Supremo N° 5503, se generó una brecha de Bs 4.041.597 en crédito fiscal no reconocido a favor de los contribuyentes. Proyectado a la gestión 2025, el mantenimiento de esta restricción implicaría un perjuicio económico estimado en aproximadamente Bs 1.983 millones para los sectores productivos y la ciudadanía.

El Gráfico 1 muestra que, bajo el esquema vigente, únicamente el 70 % del importe total facturado constituye base imponible, reduciendo de manera artificial el aprovechamiento del crédito fiscal. Así, la base imponible alcanzó Bs 3.997 millones en 2023, Bs 4.301 millones en 2024 y una proyección de Bs 4.628 millones para 2025, pese a que el volumen facturado fue significativamente mayor. En contraste, la propuesta de restitución del 100 % de la base imponible permitiría considerar la totalidad de lo facturado Bs 6.144 millones en 2024 y Bs 6.611 millones en 2025 eliminando la distorsión generada por la restricción.

Como resultado directo, el crédito fiscal computable (13 %, sin derecho a devolución) registra un incremento sostenido: Bs 222,7 millones en 2023, Bs 239,6 millones en 2024 y una proyección de Bs 257,8 millones en 2025. Estos datos demuestran que la ampliación de la base imponible no supone un aumento de la alícuota ni la creación de un nuevo beneficio tributario, sino una corrección técnica en el cálculo del impuesto, con efectos positivos sobre la eficiencia del sistema, la liquidez de los contribuyentes y la sostenibilidad financiera en el mediano plazo. Si bien la Ley N° 2042, de Administración Presupuestaria, no regula de manera directa el sector de los hidrocarburos, su Artículo 47 incorporó disposiciones permanentes de carácter presupuestario que dieron continuidad normativa a la limitación del reconocimiento del crédito fiscal en la compra de combustibles, cuya validez estaba condicionada a la existencia de un régimen de subvención estatal. Al haberse modificado de forma estructural dicho contexto económico, la permanencia de esta disposición genera una disfunción normativa que afecta la correcta aplicación del Impuesto al Valor Agregado y vulnera el principio de neutralidad tributaria. En consecuencia, resulta jurídicamente procedente recomendar la derogación integral de la cadena normativa que sostiene esta limitación, a fin de restituir el reconocimiento pleno del crédito fiscal conforme al régimen general vigente, preservar la coherencia del sistema presupuestario y garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos del impuesto.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Del análisis jurídico-tributario y económico se concluye que la limitación del crédito fiscal al 70 % de la base imponible en la compra de combustibles ha perdido su fundamento, al haber sido concebida como un mecanismo excepcional vinculado a un régimen de subvención estatal hoy inexistente. La modificación estructural del sistema de precios torna incompatible su vigencia con los principios de neutralidad y equidad del Impuesto al Valor Agregado, generando distorsiones económicas y una disfunción normativa en el marco de la administración presupuestaria. En consecuencia, resulta jurídicamente **VIABLE** recomendar la derogación integral de la cadena normativa que sustenta dicha restricción, a fin de restituir el reconocimiento pleno del crédito fiscal y garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos.

Por tanto, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno Camaral la **APROBACIÓN** del Proyecto de Ley N° 193/2025–2026 C.D., "Proyecto de Ley que Deroga el Artículo 18 de la Ley N° 1356, de

28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado – Gestión 2021, previsto en el inciso w) del parágrafo I del Artículo 47 de la Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, incorporado por la Disposición Final Segunda de la Ley N° 1613, del Presupuesto General del Estado – Gestión 2025, quedando excluido del texto del Anexo de la Ley N° 2042", salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez**,** Secretaría Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 193/2025 – 2026 C.D.

"PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY Nº 1356, DE 28 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2021, PREVISTO EN EL INCISO W) DEL PARÁGRAFO I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY Nº 2042, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1999, DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, INCORPORADO POR LA DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DE LA LEY Nº 1613, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2025, PUBLICADA EL 1 DE ENERO DE 2025, QUEDANDO EXCLUIDO DEL TEXTO DEL ANEXO DE LA LEY Nº 2042."

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se deroga el Artículo 18 de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2021, previsto en el inciso w) del Parágrafo I del Artículo 47 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, incorporado por la Disposición Final Segunda de la Ley N° 1613 del Presupuesto General del Estado - Gestión 2025, publicada el 1 de enero de 2025, quedando excluido del Texto del Anexo de la Ley N° 2042.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, un marcado favor a la Comisión, si nos podrían explicar en qué consiste este artículo. Dos cuál es la justificación técnica y este, según el informe que nos han presentado, este se habría aprobado, se habría modificado en el transcurso de esta Gestión o existe alguna, no sé, observación por el cual se esté modificando ahora. Esas tres preguntas, por favor.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, para responder a la colega el Artículo Único, como han podido ustedes ver, hace referencia a que se va a derogar el artículo 18, el artículo 18 que establecía obviamente en el marco de la subvención al combustible, obviamente había cualquier persona que compraba el combustible no podía disponer del crédito fiscal en su totalidad, o sea, del 100% porque un 30% por el tema de la subvención estaba había una restricción. Entonces, ante un Estado donde ya no existe la subvención del combustible -por supuesto- que es justo que toda persona que compra gasolina tenga la posibilidad de un crédito fiscal al 100%.

Entonces, por eso tan solo hace referencia a la derogación del artículo 18 que hablaba en el 2020 de tan solo esa disposición, entonces es tan solo, es muy simple esa explicación, pero tan solo se refiere al crédito fiscal que debemos tener todos nosotros al 100% ahora.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Gracias, Presidente.

Quiero comenzar señalando que, si bien el objetivo de la norma puede resultar razonable en el actual contexto económico, no podemos legislar por legislar de manera apresurada ni con deficiencias técnicas que comprometan la seguridad jurídica del país.

Este proyecto presenta serias observaciones en su técnica legislativa, su redacción es excesivamente compleja con múltiples remisiones normativas innecesarias, lo que genera confusión y abre la puerta a interpretaciones contradictorias, una Ley debe ser clara, precisa y fácil de aplicación; no es instrumento que genere incertidumbre. Asimismo, no se establece de manera expresa los efectos jurídicos de la derogación, no se aclara desde cuándo aplicará ni qué ocurrirá con los créditos fiscales generados bajo el régimen anterior, esto vulnera los principios fundamentales como la seguridad jurídica y Ley y la previsibilidad normativa.

Por otro lado, no se evidencia un análisis fiscal integral que permita conocer el impacto real de esta medida en la recaudación del Estado y en la sostenibilidad de las finanzas públicas, no podemos modificar el régimen tributario sin una evaluación responsable en el marco de los principios establecidos en nuestra Constitución. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. A través suyo saludar a los colegas y saludar a los hermanos potosinos que están de aniversario, a los colegas y a todo el Departamento.

A ver, primero que nada, queridos colegas, lo que tenemos que entender es que, si compramos algo ejemplo vamos a poner, 100 bolivianos y como al crédito fiscal vamos a poner 70 bolivianos si ya hemos alzado la subvención de la gasolina era para palear, ¿No es cierto?, si la gasolina estamos pagando al precio exacto, entonces los 100 tiene que entrar a crédito fiscal, tenemos que declarar eso.

Yo soy transportista, compañeros, y yo lo que tenía que hacer es si echaba 1000 bolivianos, 700 declaraban y 300 se iba a la nada, yo creo que compañeros es adecuado porque ya se ha alzado la subvención, por lo tanto, nosotros este Proyecto de Ley vamos a apoyar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, sí, concuerdo con el Senador, colega Nicanor, esta fue una medida que se tomó en la época del MAS que fue más bien arbitraria, inconstitucional, empezar a reducir lo que se puede recaudar o recibir de vuelta lo que es un impuesto al valor agregado que tiene que ser devuelto, para el transporte es muy importante, ya que su principal costo es el combustible, poder recuperar su crédito fiscal de un gasto que obviamente incurre en el momento de transportar cualquier material, porque es el gasto principal que incurren los transportistas, es un gasto fundamental en el agro también el combustible y al no poder recuperar por completo está bien, como dicen, había subvención, pero en este momento no hay subvención y probablemente nos preparemos para una alza bastante fuerte en este momento en los combustibles debido a la guerra en el Medio Oriente y va a ser realmente duro para el transporte, para el agro y todo lo demás, no poder recuperar todo lo que tenían en crédito fiscal en este momento. Eso ayudará a que de alguna manera no se dispare tanto el transporte ni el costo de los alimentos básicos en el país y creo que es fundamental aprobar esta Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, por aclaración no, a mis colegas, no estamos en contra de que se vaya a eliminar este impuesto o esta retención que se realizaba, todo lo contrario, al haberse retirado la subvención, apenas se ha hecho eso, se debería haber realizado ello.

Sin embargo, aquí la cuestionante es de que por más facilito que sea o porque sea un artículo pequeño, es necesario que nosotros analicemos el informe técnico, cuáles son las normativas que ha implicado ello, o sea, si nosotros estamos entrando como senadores, no podemos nosotros decir. sí, se aprueba porque ya no vamos a pagar simplemente, sino porque como legisladores necesitamos conocer qué normativa se ha tocado para que podamos eliminar, abrogar este artículo, esta Ley, esta normativa es ello lo que hemos cuestionado. No estamos en contra, colegas va a ayudar a muchos de los sectores, ya se debería haber hecho, pero las cosas como quien dice, hay que hacerlas bien y como corresponde, si nosotros hubiéramos tenido el suficiente tiempo, quizás hubiéramos analizado bien y ni siquiera hubiéramos preguntado.

Es importante saber cuánto se ha generado, qué presupuesto se ha generado tanto como en el anterior impuesto y como el de ahora, cuánto es. No en porcentaje, sino en montos económicos para que cuando prensa pregunte, han eliminado esto y cuánto de dinero se recaudaba con esto Acaso no es necesario saber cuánto monto se ha recaudado bajo estos impuestos. Esa era la pregunta, vamos a votar a favor. Pero pido, solicito a todos los senadores.

Yo he tenido una Ley que es muy importante en el tema de gasolina, si yo hubiera querido con los informes técnicos, lo hubiéramos aprobado también por dispensación, pero hemos respetado las reglas que nos han impuesto, porque lo dice el Reglamento y por ello es que hemos solicitado las hemos puesto las preguntas en mesa para tener esas respuestas. No es con el afán de molestar, pero es necesario que como legisladores si bien no somos abogados, tengamos que conocer cuáles son los precedentes que empujan a que cada normativa se vaya a aprobar. Solamente ello. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se deroga el Artículo 18 de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2021, previsto en el inciso w) del Parágrafo I del Artículo 47 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, incorporado por la Disposición Final Segunda de la Ley N° 1613 del Presupuesto General del Estado - Gestión 2025, publicada el 1 de enero de 2025, quedando excluido del Texto del Anexo de la Ley N° 2042.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley N° 193/2025 -2026.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Buenas tardes, Senador Presidente y a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Julio Diego Romaña Galindo por el Departamento de Pando. He solicitado permiso por una hora y estamos aquí. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Gracias, Senador Presidente. Saludar a todos los colegas. De la misma manera para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Carol Carlo Durán por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Bien, seguimos entonces en el punto, volvemos al primer Proyecto de Ley, están presentes los miembros del Tribunal Agroambiental, vamos a invitarles a pasar al Hemiciclo para que nos hagan la exposición de motivos para el tratamiento de la presente Ley.

Voy a pedir a la Senadora Chapetón, por favor acompañe a los miembros del Tribunal Agroambiental para que se hagan presentes en la Sala. Invito a los senadores de la Directiva pasen a sus curules para permitir la presencia de los miembros del Tribunal Agroambiental aquí en la Testera.

Bien a nombre de los senadores y las senadoras, damos una cordial bienvenida a los miembros del Tribunal Agroambiental del país esta tarde donde queremos dar inicio al tratamiento del Proyecto de Ley presentado por el Tribunal Agroambiental, trabajado por la Comisión de Constitución; el mismo ha tenido una fase de breve de socialización en lo poco que nos permite el actual reglamento en algunos lugares y para iniciar el tratamiento del mismo hemos visto por conveniente invitarlos para que estén aquí los miembros del Tribunal Agroambiental y que nos puedan hacer conocer los criterios que tienen al respecto de la urgencia de la aprobación de esta Ley y obviamente sobre alguno de los temas que ellos consideren oportuno.

Vamos a cederles la palabra a la Señora Presidenta del Tribunal Agroambiental, la Magistrada Roxana Chávez Rodas. Buenas tardes, bienvenida.

Presidenta del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrada Roxana Chávez Rodas: Gracias. En primer lugar, agradezco al Señor Presidente, a la Directiva y a todos los senadores por recibirnos el día de hoy y podernos escuchar a la Sala Plena del Tribunal Agroambiental.

Nos encontramos el día de hoy los cinco magistrados de este Tribunal, justamente para hacer conocer la necesidad que tiene este Tribunal Agroambiental de contar con una Ley especial de la jurisdicción.

Bien sabemos y es conocimiento de todos los bolivianos que la Jurisdicción Agroambiental ha sido creada con la Constitución Política del Estado el 2009, sin embargo, a la fecha la misma no cuenta con una Ley especial, no cuenta con una ley de la Jurisdicción Agroambiental, pese a que el Tribunal Constitucional en dos oportunidades a través de dos sentencias constitucionales, la 065 de 2015 de 28 de julio y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 017/2019 del 24 de abril del 2019 ha exhortado a la Asamblea Legislativa a que se le dote de una Ley especial de la Jurisdicción Agroambiental es más, le ha dado un plazo de 6 meses, sin embargo, en su momento los anteriores legisladores no tuvieron la voluntad política y no se trató y jamás se le dotó a la Jurisdicción Agroambiental de una Ley.

Lamentablemente esta jurisdicción ha tenido que igual seguir adelante porque igual debe seguir brindando el servicio al pueblo boliviano y a la sociedad, hoy presentamos, no es la primera vez, anteriormente se ha presentado proyectos ante la Cámara de Diputados, los mismos los cuales en realidad no han sido tratados nuevamente hoy nos encontramos en esta digna institución que creo que ahora sí se va a poder trabajar, que ahora sí nosotros realmente estamos muy esperanzados en que vamos a poder contar de una Ley Jurisdiccional. Esta Ley no es por si acaso, estimados senadores, no es una Ley que vaya a determinar delitos o delitos ambientales. Esta es una Ley adjetiva, es una Ley procedimental.

El Tribunal Agroambiental ha venido tramitando causas, los juzgados agroambientales han venido tramitando causas, sin embargo, lo ha tenido que hacer a través de la jurisprudencia, porque no a la falta de una Ley, no podemos parar como Tribunal debemos responder al pueblo, ya lo dije, entonces no establece esta Ley penas, ni sanciones, es netamente procedimental.

En un momento, por favor, Señor Presidente, con mucho respeto le pido y al Pleno que se le pueda brindar la palabra al Magistrado Cristian Méndez para que pueda exponer ya la estructura de la Ley como tal.

Sen. Presidente: Cedo la palabra al Magistrado para que nos haga la explicación respectiva.

Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrado Richard Cristhian Méndez Rosales: Gracias. Buenas tardes, estimados senadores y senadoras. Dar las gracias siempre en principio a Dios solo por gracia de él es que nos encontramos aquí como autoridades.

En mi condición de Magistrado del Tribunal Agroambiental y antes como asistente y como letrado del Tribunal, ya 10 años en la jurisdicción, he podido advertir que se han trabajado varias leyes y propuestas de Ley para desarrollar y para otorgar a la

Jurisdicción Agroambiental una Ley procesal como lo tiene el Tribunal Constitucional, como lo tiene la Jurisdicción Ordinaria Civil y Penal y bueno, hemos tenido la apertura del Senador Daniel Ortiz a quien agradecemos de sobremanera, porque ha estado trabajando con nosotros en las mesas técnicas, toda vez que este Proyecto de Ley ya se presentó el año 2020 en la época de la pandemia, fue el primer proyecto ante los incendios forestales que ocurrían en Bolivia fue el clamor del pueblo boliviano ante el tráfico de fauna silvestre, la contaminación de los ríos por uso de mercurio, el exceso de basura en los gobiernos municipales, caso K´ara K´ara por ejemplo, la contaminación del río Madre de Dios, el incumplimiento a los tratados y convenios internacionales que Bolivia ha ratificado, como por ejemplo, el Convenio de Minamata, el Acuerdo de Escazú, entre otros, que no han sido honrados por el pueblo por el Estado boliviano durante muchos años.

Prueba de ello es que una de las leyes fundamentales, una de las cinco leyes fundamentales que tiene Bolivia y que está en la Constitución Política del Estado es la Ley del Órgano Judicial promulgada del año 2010 y esta Ley, en su artículo 155 establece una reserva de Ley para la Jurisdicción Agroambiental, norma, artículo 155, que jamás fue cumplido por los anteriores gobiernos, no obstante que, como dice la Magistrada, hubieron exhortaciones del propio Tribunal Constitucional que el año 2019 exhortó a la Asamblea que se promulgue en un plazo de 6 meses esta norma.

Y por qué es importante esta norma queridos colegas, ustedes saben que en Bolivia hay un problema sustancial en cuanto al derecho de propiedad agraria, la producción agraria, el cumplimiento de la función social, función económica social, el límite de la superficie máxima de la propiedad agraria que conforme el 398 de la Constitución Política del Estado, es de 5 mil hectáreas y esto ha generado un sin número de interpretaciones contradictorias de parte del Tribunal Constitucional y por supuesto a generar un estado de inseguridad jurídica, en Bolivia no se atreven a invertir los productores agrícolas y esto es importante porque la Jurisdicción Agroambiental resuelve, no solo el problema de la propiedad agraria, sino también la posesión como tal y en este último tiempo recién el tema ambiental.

El año pasado esta Sala Plena ha tomado conocimiento y ha tramitado de manera directa la Constitución Política del Estado en el tráfico de jaguares en Bolivia, ha conocido el problema de la contaminación del río Madre de Dios, del río Tequeje, del río Tuichi que está aquí en el Norte de La Paz, he tenido la oportunidad de ir con la Justicia Indígena a ver cómo se contamina el río y cómo en las riberas de los ríos los pueblos están siendo anegados y cómo nuestra fauna silvestre está desapareciendo, todos estos aspectos van a poder ser tramitados, regulados procedimentalmente a partir de esta Ley que es estrictamente procesal.

La Jurisdicción Agroambiental cuenta con 63 juzgados agroambientales en todo Bolivia cinco Magistrados a diferencia de la Jurisdicción Ordinaria ellos tienen más de mil cuatrocientos jueces en todo Bolivia y además tienen vocales, en cambio la Jurisdicción Agroambiental deviene, como lo dice la Magistrada por creación de la propia Constitución y no fue hasta el año 2012 que recién entra en vigencia, pero llamaba mucho la atención que un Tribunal Agroambiental solamente resuelva temas agrarios de problemas particulares, y no así derechos colectivos, intereses difusos y todo aquello lo resolvían a través de acciones populares y se ha saturado la jurisdicción constitucional con acciones tutelares, acciones de amparo, etc.

Entonces, este Proyecto de Ley contempla 332 artículos, la estructura de este proyecto contempla, en primer lugar, una fase inicial que tiene que ver con los principios propios de la Jurisdicción Agroambiental que nos distinguen de la Jurisdicción Ordinaria, uno de los principios más importantes, el principio precautorio y el principio de prevención ambiental, el año 2024 se han quemado 12.6 millones de hectáreas en Bolivia, pero nadie, ni el Tribunal Agroambiental anterior no ha tomado conocimiento directo y no ha querido tramitar un proceso por falta de norma procesal agroambiental. Problemas como esos han sido soslayados por autoridades anteriores y vemos que este es un momento histórico para la Asamblea Legislativa Plurinacional porque que por primera vez está permitiendo el debate, el análisis de una Ley estructural y fundamental que va a permitir consolidar a Bolivia como un país evidentemente protector de su Madre Tierra y de la naturaleza y de todos los derechos colectivos e intereses difusos.

La primera parte entonces tiene que ver con los principios generales del derecho agroambiental, una segunda parte que tiene que ver ya con los trámites procesales, las demandas, los plazos, los recursos de alzada, de impugnación, recursos revocatorios, compulsas, recursos de casaciones, todo que todo aquello que tiene que ver con el trámite del proceso oral agroambiental ante los jueces agroambientales y posteriormente vamos a tener una acápite que tiene que ver con la competencia de la jurisdicción agroambiental, porque la jurisdicción agroambiental tiene competencia no solamente en el área rural, sino también en el área urbana por temas de contaminación del aire, del suelo, de los recursos hídricos, etc. incluso de la agricultura -o perdón- de la actividad agrícola urbana, porque cuando se amplían las manchas urbanas, el cambio de uso de suelo no es inmediato las propiedades que son rurales se incorporan a las manchas urbanas, pero el cambio de suelo no es inmediato y entonces ¿Quién debe resolver ese problema? El juez ordinario, no lo va a poder resolver porque tiene que ver con temas de producción, de cumplimiento de función social, función económica, social, etc. Entonces, esos temas son los temas que deben ser resueltos por la Jurisdicción Agroambiental y es este Proyecto de Ley el que nos va a permitir de alguna manera palear y generar seguridad jurídica a la población boliviana.

El tercer acápite que el contenido de este Proyecto de Ley tiene que ver con la competencia del Tribunal Agroambiental en sus dos salas, la Sala Primera y la Sala Segunda, pero también de la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, tiene competencias en

materia de procesos contenciosos administrativos. Cuando ustedes tienen propiedades agrarias y son sometidas al proceso de regularización del derecho de propiedad agraria que se llama saneamiento, que está a cargo del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) la resolución final que defina los derechos puede ser impugnada ante el Tribunal Agroambiental de manera directa en el plazo de 30 días a través del proceso contencioso administrativo y el contencioso administrativo no es más que un control de legalidad de las actuaciones de la autoridad administrativa, que en este caso es el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia) pero no solamente vemos temas que tienen que ver con el INRA, tenemos que ver problemas ambientales que resuelven procesos administrativos ante la autoridad ambiental competente, sea departamental, como son las gobernaciones, o sea nacional como es ahora el Ministerio de Planificación y Medio Ambiente.

Son estos temas que va conociendo las Salas del Tribunal Agroambiental a través de los contenciosos administrativos, pero también conoce las demandas de nulidad de título ejecutoriales, cuando estos títulos ejecutoriales contienen algún elemento o algún vicio procesal, como son por ejemplo, la Simulación Absoluta, el Error Esencial, la Ausencia de Causa, la Violación de la Ley aplicable, que están tipificados en el artículo 50 de la Ley N° 1715, pero es una Ley Agraria que es del año 1996 y a la actualidad esa norma ha quedado un tanto en desuso porque la propia Jurisdicción Agroambiental ha generado reglas de interpretación y sus reglas y que en muchos casos a partir de las sentencias constitucionales se han generado contradicciones absolutas entre una jurisdicción especializada agroambiental y un Tribunal Constitucional, que lamentablemente ustedes conocen hasta no hace mucho han generado resoluciones contradictorias especialmente en temas sustanciales como son el problema del avasallamiento de la propiedad agraria.

El problema del avasallamiento genera bastante inseguridad jurídica y este proceso, esta Ley Procesal tiene un acápite en procedimientos especiales y en estos procedimientos especiales se ve el trámite de las demandas de desalojo por avasallamiento, pero qué es lo innovador de este Proyecto de Ley que se van creando las acciones ambientales preventivas, precautorias y de responsabilidad ambiental. Ustedes saben que la actividad del ser humano genera pasivos ambientales, pero hay actividades que generan mayor en gran medida una magnitud de daño ambiental considerable que por lo cual genera pasivos ambientales, y quién resuelve, ¿Quién debe conocer esos problemas de reparación, de restauración, de rehabilitación de los componentes de la Madre Tierra? Si no es solo la Jurisdicción Agroambiental, los jueces agroambientales y el propio Tribunal Agroambiental.

Pero, qué ocurre con aquellos daños ambientales transfronterizos como son los incendios forestales, que como hemos visto y acabo de señalar 12.6 millones de hectáreas es como haber hecho desaparecer todo Cuba ¿Y quién resuelve ese problema?, ¿Cómo debe resolverse ese problema? Es este Código Procesal Agroambiental que establece todas las etapas, las fases de la resolución de ese tipo de problemas y las formas de impugnación, problemas de tráfico de fauna silvestre, el problema de los conflictos entre la Jurisdicción Agroambiental y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, cómo se resuelven los conflictos de competencia, cómo se resuelve la justicia de paz, algo que caracteriza a la Jurisdicción Agroambiental es la labor de itinerancia del Juez Agroambiental, cosa que no lo tiene el juez, la jurisdicción ordinaria ¿Qué es lo que hace un Juez Itinerante? Acude al lugar del conflicto porque sabemos que, en las comunidades agrarias, rurales, el área dispersa, es muy difícil trasladarse, son kilómetros de kilómetros que tienen que acudir las partes para buscar justicia y en cambio cuando tienes jueces itinerantes se van programando actividades para que el juez acuda a los lugares donde existe conflicto.

Y eso es lo que va a resolver también este Proyecto de Ley de la Jurisdicción Agroambiental, hay muchos temas técnicos que seguramente los abogados conocen como los procesos especiales de estructura monitoria que también conoce esta se va a conocer y se va a tramitar a partir de este Código Procesal Agroambiental, por ejemplo, el cese de la copropiedad, cuando existen varios hermanos que han heredado una propiedad agraria ¿Cómo se divide esa propiedad agraria?, ¿Será que se puede dividir la pequeña propiedad? y hemos visto con bastante agrado que ustedes hayan tratado el tema de la conversión de la pequeña propiedad a una mediana propiedad. Es una necesidad urgente porque la Ley no puede petrificarse en el tiempo, la Ley tiene que resolver los problemas actuales, situaciones como esas tiene que resolverse también a través de los procesos de estructura monitoria, la resolución de los contratos ante la falta de pago, el cese de la copropiedad, el régimen de bueno y los procesos de estructura monitoria como son los procesos ejecutivos, cuando existen deudas de suma líquida y exigible y existe la garantía no solo de la propiedad agraria, sino también la garantía de la producción agraria.

Temas como estos son los que se van a resolver a partir de esta Ley Procesal Agroambiental no, no quiero cansarles porque son temas técnicos que tienen que ver con plazos procesales, que tienen que ver con recursos, con medios de impugnación, etc., que ya no creo que el tiempo nos pueda alcanzar, pero en resumen es esto lo que pretende, darle y otorgarle seguridad jurídica a la población boliviana y especialmente al sector productivo y garantizar la protección de todos los servicios ambientales.

Ustedes saben que en el mundo la lógica de protección del medio ambiente tiene que ver con 17 objetivos del desarrollo sostenible, 17 objetivos que van a poder ser materializados a través de una garantía de seguridad jurídica que le va a otorgar la Asamblea al pueblo boliviano, porque así el pueblo boliviano va a saber que su propiedad agraria va a tener una garantía de protección, no solamente por la inscripción formal, sino también por una decisión de las altas autoridades de la Jurisdicción Ambiental, va a tener la garantía de la protección de sus ríos, de sus bosques, de sus sitios RAMSAR, de su patrimonio natural, que hasta el día de hoy lamentablemente existe un tráfico inusitado de fauna silvestre.

Con estas palabras quiero agradecer por haberme otorgado darme la posibilidad de poder conversar con ustedes y exponerles de manera breve y resumida qué es lo que busca esta Ley Procesal Agroambiental. Gracias Presidente y senadores.

Sen. Presidente: Gracias, Magistrado Méndez.

Tiene la palabra nuevamente, la Magistrada Chávez.

Presidenta del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrada Roxana Chávez Rodas: Gracias, estimados senadores.

Ustedes han podido ya escuchar de manera general y también lo han podido ver seguramente ya porque se ha hecho también una exposición a los magistrados que ha sido organizada por la Comisión de Constitución, esta es la segunda vez que nos dirigimos a sus autoridades y ya han seguramente han podido revisar que esta Ley es netamente procedimental, esta Ley regula los procedimientos, los plazos, los mecanismos bajo los cuales va a ir o tiene que trabajar la Jurisdicción Agroambiental, la jurisdicción, los he dicho hace un momento, va a seguir trabajando en el marco de qué, de la jurisprudencia de la doctrina de institutos internacionales inclusive, pero no es, considero y creo que lo considera la Sala Plena también, no podemos dejar en indefensión, en incertidumbre y acarrear más en lo que es la inseguridad jurídica para el mundo litigante porque nosotros a través de la jurisprudencia sabemos cuáles son nuestros plazos para emitir una sentencia, pero el mundo litigante no tiene una Ley especial donde pueda acudir y pueda decir: ¡Ah!, en este caso, si no estoy de acuerdo con esta sentencia sobre avasallamiento, puedo interponer una casación, tengo este plazo, no hay donde acudan.

Entonces, necesita una Ley que integre todo porque tenemos la Ley N° 1715, supletoriamente utilizamos el Código Procesal Civil, necesitamos integrar en una sola Ley todos estos aspectos para como quién dicen hoy día que juega Bolivia, cuando uno va a la cancha vaya con las normas claras, ¡No es cierto!, entonces es necesario brindar seguridad jurídica al pueblo boliviano, brindar certidumbre y creo que ahora está en manos de ustedes poder brindar esta seguridad jurídica y certidumbre a la población boliviana. Gracias, Presidente y señores senadores.

Sen. Presidente: Gracias, Magistrada. Vamos a pasar, si los magistrados así lo permiten a un momento de preguntas que quieran hacer los senadores, rogándoles si pueden absolver las mismas no. Entonces voy a ceder la palabra a los senadores y senadoras que quieran hacer alguna consulta previa, que entremos ya al tema del tratamiento de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente. Solamente una pregunta, ¿El Proyecto de Ley entonces ha sido presentado por el Tribunal que ustedes presiden?

Sen. Presidente: Recogen las varias preguntas y luego responden.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. A través suyo saludar a la Presidenta Roxana Chávez Rodas, a todos los Magistrados que están aquí presentes.

Gracias por estar aquí y para sacar de las dudas, ¿No es cierto?, en el entorno del proyecto hemos lecturado nos hemos dado la tarea de dar lectura, hay algunas contradicciones en algunos artículos ¿es modificable? Nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente por su intermedio saludar a los Magistrados.

Bien, yo tengo algunas preguntas que quiero que me las resuelvan, a ver evidentemente se ha encontrado en estos 332 artículos una serie de contradicciones, obviamente que tenemos la facultad de hacer algunas modificaciones y estoy convencido que este Código Procesal Agroambiental es fundamental, sobre todo para solucionar temas de fondo.

Yo tengo unas varias preguntas, una de las principales es saber ¿Cuál hasta qué nivel de competencia van a llegar cuando tocan que pueden resolver temas en el área urbana y también en el área rural? Segundo, no he encontrado, la Constitución establece que la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es igual en jerarquía que la Jurisdicción Ordinaria, pero también que la Jurisdicción Agroambiental ese tema no está muy claro en esto, en respeto a la misma Constitución.

Y tercera pregunta, no se toca el tema de la titulación individual de las TIOC (Territorios Indígena Originario Campesinos), si me equivoco, les pido mil disculpas al respecto. Estas en principio estas tres preguntas, por favor, por su intermedio Presidente a los

Magistrados.

Sen. Presidente: Tenemos tres senadores más que están solicitando la palabra para hacer consultas, no sé si ustedes prefieren responder a este grupo de preguntas que hubo y luego damos paso nuevamente a los senadores.

Presidenta del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrada Roxana Chávez Rodas: Gracias.

El Proyecto de Ley se lo ha remitido justamente a la Presidencia de la Cámara de Senadores, el mismo
se ha trabajado en mesas técnicas con el Dr. Daniel Ortiz, Presidente de la Comisión de Constitución, pero este proyecto ha sido trabajado por la Jurisdicción Agroambiental nosotros lo hemos trabajado respondiendo a la pregunta del Senador, evidentemente, no es que no estamos viniendo aquí a imponer jamás, venimos con mucha humildad a que realmente podamos dar respuesta a la población y podamos contar con una Ley especial, se tendrá que hacer modificaciones, por supuesto, estamos aquí prestos para eso, es más en las mesas técnicas se han hecho varias modificaciones, hemos estado prestos y seguimos con esa predisposición y evidentemente, ya lo ha dicho el Senador, también es una atribución de ustedes como como senadores.

Ahora, respecto a las contradicciones, va a haber un momento justamente en este mismo Hemiciclo en el cual ustedes van a poder hacer si una vez se apruebe en el caso hipotético en grande ya cuando estén en detalle, cuando vayan artículo por artículo, y seguramente ahí nosotros por supuesto que estamos dispuestos a hacer modificaciones y también explicarles, porque muchas veces puede que no se esté entendiendo lo que queremos decirles y sea simplemente unos cambios de forma.

Estamos aquí, se lo hemos dicho al Presidente de Comisión, al Presidente de la Cámara de Senadores, los cinco magistrados vamos a estar aquí para poder subsanar cualquier duda que tengan ustedes y seguramente cuando haya igual la revisión de artículo por artículo estaremos igual aquí presentes para subsanar o para que veamos de modificar –obviamente- esto tiene que estar enmarcado en lo que se ha venido haciendo en lo que establece la jurisprudencia, porque si no también en vez de ayudar le vamos a brindar mayor inseguridad jurídica al mundo litigante que ya viene trabajando con la jurisprudencia que tenemos y que ya ha venido tramitando casos ante la Jurisdicción Agroambiental.

El tema de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, nosotros lo tenemos claro como Jurisdicción Agroambiental, es más, tenemos protocolos y guías que nos hacen el trabajo o que bajo el cual hacemos el trabajo conjunto entre la Jurisdicción Agroambiental y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; si es que tenemos que especificar más, no tenemos problema, estamos prestos, pero nosotros trabajamos muy de la mano con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por qué porque nuestro trabajo, si bien está en el campo y en la ciudad entendemos que la mayor parte de nuestro trabajo es en el área rural no, es en el área rural.

Sin embargo, en temas ambientales y en temas que ya la misma jurisprudencia constitucional nos ha dado competencia, lo realizamos en el área rural, en el área urbana, mejor dicho; ejemplo es el tema de ambiental, el tema de la basura y como este tenemos varios temas en el cual sí nos compete un tema ambiental y entre otros que la jurisdicción constitucional a través de sentencias nos ha ido dando competencia y lo cual con esta Ley sí lo estamos poniendo ya claro, porque no todos ni todo el mundo litigante va a revisar todas las sentencias del Tribunal Constitucional y nuestras sentencias por eso es que es necesario nuestra Ley especial para que cuando un litigante quiera interponer una acción vaya, revise este procedimiento y pueda tener claro, cuándo, en qué plazo, cómo debe hacerlo. Eso sería todo, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Cederé de nuevo la palabra a los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, creo que la aclaración es importante, a mí me preocupa el tema de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina por qué, porque creo que es la parte más fundamental que se debe tratar, sobre todo porque si bien la Constitución dice que son iguales en jerarquía, lamentablemente con la Jurisdicción Ordinaria hay una Ley de deslinde Jurisdiccional y no quisiéramos que eso entre en este plano también.

Justamente por eso mi preocupación y la aclaración que la Magistrada nos hace es importante, simplemente esa aclaración para que no exista de pronto otra Ley de deslinde jurisdiccional entre la Jurisdicción Agroambiental y naturalmente la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente. Por su intermedio, saludar a todos los Magistrados, Magistradas.

Quisiera volver a consultar a la Presidenta, cómo nació este Proyecto de Ley de Procedimiento de Procesal del Tribunal Agroambiental, eso es muy importante para nosotros, querida Presidenta, porque yo pertenezco a la Comisión de Constitución y

no les había visto en ninguna reunión a ustedes y que también me gustaría saber, o sea, si nació de ustedes la Ley o ustedes ya lo presentaron en la anterior Gestión la Ley y que eso estamos tratando ahora o hicieron nueva Ley.

Y también me gustaría saber con qué Bancadas ustedes han socializado, porque es importante que ustedes al ser magistrados me imagino que no han tomado una visión de partido político, porque aquí en, como verán, aquí estamos de varios partidos políticos, o sea, obviamente que somos senadores, pero para nosotros es importante socializar con distintas Bancadas para que tenga un mayor conocimiento.

También me gustaría preguntar, no estoy entrando al fondo, sino que me gustaría saber si ustedes han socializado con otros sectores que tienen que ver con este tema, porque una Ley tiene que socializarse, una Ley tiene que ustedes sobre todo como Magistrados sabrán qué pues tenemos que conocer y tenemos que estar en conformidad con esta Ley. Esta es una de las preguntas quizá no de fondo, sino de forma.

También quiero aclararles que no es que no estamos de acuerdo ya eso es un tema que queremos también posicionar aquí como la Bancada LIBRE en mi condición de Jefa de Bancada de LIBRE, no es que estamos rechazando, sino que estamos preguntando la forma de dónde nació esta Ley, cómo socializaron ustedes, por qué no socializaron también con distintas Bancadas, primera pregunta, que si también si lo hicieron con otros sectores, porque se trata de una Ley de Procedimiento de Código Procesal del Tribunal Ambiental, como ustedes lo manifestaban, es la primera vez que se va a tratar y se trata de 332 artículos, es hartísimo. Por eso también nosotros hemos estado trabajando un poco con los técnicos de nuestras Comisiones y Comités, como está organizado aquí en la Cámara de Senadores.

Y pregunta para el doctor con las disculpas que si no un poco que nos explicaban si no hay intromisión en el campo de intromisión con el procedimiento civil, penal, administrativo, como que ahí veíamos ciertas contradicciones. En esa parte me gustaría un poco que también lo pueda aclarar, seguramente después que ustedes se retiren, nosotros vamos a entrar en debate, pero quiero sentar nuestra posición de Bancada LIBRE, no es que no estamos de acuerdo, me parece súper importante, sino con la forma que tenemos ciertas dudas y ciertas preguntas que se deberían aclarar.

Creo que ninguno de los senadores que estamos presentes aquí no vamos a estar en contra de aquella Ley o procedimiento que favorezca al funcionamiento y al mejoramiento de la aplicación de las leyes o que tenga que ver con el beneficio del país, no lo vamos a estar, porque queremos marcar una diferencia profunda de lo que era el anterior –pues- el anterior Legislativo, o sea, queremos trabajar de manera conjunta más allá de los colores políticos, pero también queremos realmente que se trabaje en el marco de la transparencia y con todos, se trata de eso. Esas dos preguntas, querido Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen.ª Mentasti: Gracias, Presidente. De nuevo, dar las buenas tardes Presidenta y a los Magistrados sean bienvenidos aquí a la Cámara.

Presidenta, indudablemente es una importante norma que va a servir como marco norma para que ustedes puedan emitir resoluciones, y por supuesto un tema que indudablemente no solamente lo ve el país, sino el mundo y es por eso también que haciendo una lectura del Proyecto de Ley quiero consultar porque he notado de manera rápida una contradicción con estándares internacionales en algunos artículos. Como primer elemento. Y me refiero al Pacto de Kioto y otros que emiten algunas resoluciones que por supuesto son a nivel mundial.

Segundo, veo también una indebida confusión entre derecho sustantivo y derecho constitucional no, ahí tendríamos que ser un poco más, porque le estamos dando una atribución fuerte al Tribunal Constitucional en este Proyecto de Ley no.

Y finalmente consultar sí, pero finalmente consultar si es que se ha podido revisar, si ha habido legislación comparada con otros países en este tema, como así también una última consulta, si se ha puesto en conocimiento del Ejecutivo y las instrucciones que correspondan.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Tengan ustedes buenas tardes a todos los que hoy nos están visitando, las autoridades agroambientales.

Bueno, tengo varias dudas. La primera es en su artículo 20, si no me equivoco, en su artículo 20 ustedes mencionan que se va a intervenir el área urbana y perdón, el cinco se va a coordinar con los GAMs (Gobiernos Autónomos Municipales) porque no lo menciona, entonces por el tema de jurisdicción sabemos que hay algunos percances y como sugerencia sería bueno que intervengan o coordinen con los GAMs que ahora se va a tocar por el tema de que ya se está tocando el área urbana.

Por otro lado, en el artículo 19 en su versículo 1, dice: Si se declarara improcedente el recurso de costas, costos al recurrente. Prácticamente se está hablando de que va a haber un costo, pero en su artículo 2 mencionan por tema de principios "gratuidad", entonces no está yendo con un choque de artículos, uno habla de costos y el otro de gratuidad.

Ahora este proyecto ¿ha sido socializado con los sectores?, sobre todo con el sector de los pueblos indígenas para que pueda ser aprobado. Esas son mis tres preguntas.

Y, por último, quiero felicitar también por el artículo número 18, medidas cautelares ambientales de oficio eso quiere decir que vamos a poder intervenir diferentes lugares que estén generando este malestar simplemente de oficio, ya no a denuncia. Por ese artículo quiero felicitarlos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Senador Presidente. Por su intermedio un saludo a todos los senadores y desde luego a los miembros del Tribunal Supremo Agroambiental.

Efectivamente concuerdo con varias de las posiciones de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra y efectivamente es importante contar con un marco procesal para el Tribunal Agroambiental, sin embargo, no es menos cierto que esta Jurisdicción Especial Agroambiental conforme la Constitución Política del Estado debe conocer asuntos agrarios, forestales, ambientales, aguas y biodiversidad.

Su enfoque primordial es la propiedad agraria y el uso de recursos naturales, más no la insolvencia mercantil y vemos que en el proyecto que nos han cursado existe en el artículo 176 y siguiente, Procesos Concursales que son netamente del área civil que no corresponderían al área agroambiental porque de hecho ya hay Procesos Ejecutivos, ¿verdad?, entonces de repente seguramente en el tratamiento de la Ley va a ser importante que ustedes estén presentes para ir explicando por qué, porque definitivamente, así como lo he leído, no puedo estar de acuerdo con que dentro de la Jurisdicción Agroambiental existan Procesos Concursales de hecho.

Por otro lado, también debemos decir que se está tomando la procedencia y el plazo para las acciones de reivindicación con un plazo tan solo de 5 años, lo que sería atentatorio a los intereses seguramente de muchas personas, porque tenemos amplia jurisprudencia de que la acción reivindicatoria es indescriptible, entonces de repente son contradicciones muy importantes que hay que considerarse y que ustedes deberían justificarlas además.

Pienso que tal vez la presencia de hoy ustedes aquí ante el Pleno del Senado debería haber sido para explicarnos propiamente la Ley, el proyecto no, porque todos sabemos y conocemos que es necesario tener un procedimiento, eso nos queda claro, pero queremos saber por qué se ha diseñado de esta manera, porque tengo además otras observaciones no, como la parte de la acción al mejor derecho propietario, que también tengo mis observaciones, no lo quiero hacer demasiado largo, tengo también unas observaciones con relación a la parte del artículo 299 con relación a los autos y sorteos porque ¿Qué pasa con los terceros interesados? No están contemplando que puede haber terceros interesados.

Asimismo, también pienso que es muy importante el hecho de que en materia agroambiental no se traten las usucapiones, no debería haber usucapión en materia agroambiental, a no ser que nos expliquen cuál es su visión no.

Asimismo también hay que de repente recibir una explicación pormenorizada de toda la parte de procedimiento netamente ambiental, no agrario, porque no puede ser el mismo procedimiento para la parte agraria como para la parte ambiental y eso no está determinado ni bien definido en este Proyecto de Ley, es más, inclusive preocupa bastante que no se encuentra un procedimiento específico respecto a las Zonas RAMSAR, los humedales que son de importancia nacional especialmente por el hábitat que tenemos en estas zonas no, tenemos 11 sitios designados en Bolivia que cubren más de 14.8 millones de hectáreas, que convierte a nuestro país de hecho en uno de los países con mayor superficie de humedales y por tanto es muy importante que dentro de este Proyecto de Ley se considere la parte ambiental sobre todo y no está considerado, no está la inversión de la prueba en materia ambiental, no lo ha encontrado, por lo menos no se lo ha visto.

Entonces al parecer es todavía un Proyecto de Ley que debe tratarse con mucho cuidado, que debe socializarse mucho más, deberían tal vez de manera -cómo sugerencia- haber analizado este Proyecto de Ley con las Bancadas debería haberse analizado también con ciertos grupos de la sociedad organizada que se dedican a temas ambientales, que se dedican a temas agrarios para poder fortalecer esto. Pienso que es un reto también para nosotros como legisladores poder avanzar no estamos en contra, pero sí queremos algo que sea netamente de la Jurisdicción Agroambiental, sin interferir en otras materias, porque eso también estaría en contra de la Ley de Organización Judicial y no vamos a modificar esa Ley, entonces tenemos que definir muy bien el marco en el que ustedes van arreglar los procesos. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, vamos a volver aquí para las respuestas, son varias preguntas. Tengo todavía a cuatro senadores más

que quieren hacer uso de la palabra, hacer consulta seguramente. Pasaremos la palabra al Magistrado Méndez, para que inicie las respuestas de lo que fue este segundo grupo.

Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrado Richard Cristhian Méndez Rosales: Gracias, querido senador y senadores.

Importante las preguntas que ustedes realizan. La Senadora Tomasa nos dice: ¿Cuál es el origen de la Ley? Les comento que este Proyecto de Ley ha sido presentado por primera vez en la Cámara de Senadores, se lo ha canalizado a través del Senador Daniel Ortiz, porque proyectos de Ley similares fueron presentados en la Cámara de Diputados desde el año 2020 y fueron repuestos el año pasado yo estuve como Presidente del Tribunal Agroambiental y suscribimos un Convenio con la Cámara de Diputados, se comprometieron públicamente a trabajar el Proyecto de Ley, pero lo curioso es que derivaron a tres comisiones y nunca prosperó el trabajo, vanos fueron los intentos.

El 11 de marzo del año 2020, mi persona como Letrado del Tribunal en aquel entonces hizo la defensa del primer Proyecto de Ley el año 2020, un día antes de la pandemia en la Comisión Tierra y Territorio, pero como ustedes podrán advertir, no ha habido interés del anterior Gobierno en temas ambientales, se hablaba de la Madre Tierra, pero hasta el día de hoy no tenemos la Defensoría de la Madre Tierra, la Ley N° 071 en su artículo 10 crea la Defensoría de la Madre Tierra y lo condiciona el funcionamiento a una Ley que hasta el día de hoy no existe.

Entonces, fueron vanos los intentos querida Senadora, ese es el origen de esos proyectos pero este es un nuevo proyecto con contenidos más ambientales, por ejemplo, si Usted ve el artículo 44, parágrafo II de este proyecto, dice que en materia ambiental rige la inversión de la carga de la prueba y o carga dinámica de la prueba y esto por ejemplo, no estaba en otros proyectos y esto lo recogemos del artículo 8 numeral 3 del acuerdo de Escazú que fue ratificado por Bolivia el año 2019 mediante la Ley N° 1182. Entonces, hay una tradición de Proyectos de Ley, pero esta es la primera vez que la Cámara de Senadores le pone interés a un proyecto de vital importancia.

Segunda pregunta, nos decía la Senadora. Si se ha socializado, como le acabo de señalar, desde el año 2020 ha habido varias mesas de trabajo con la Jurisdicción Indígena con los gobiernos autónomos municipales de entonces, recuerdo muy bien que el año 2021 los gobiernos municipales de La Paz nos pidieron a la Jurisdicción Agroambiental cómo se va a aplicar la Ley N° 755 en el tema de la conversión de botaderos a cielo abiertos en rellenos sanitarios si ellos no tenían presupuesto y cómo la jurisdicción podía ayudar, miren, la Ley N° 755 del año 2015 residuos sólidos, normas dispersas Usted lee la Ley N° 300 Ley Marco de la Madre Tierra sus artículos 41, 42, 43 hablan de la Jurisdicción Agroambiental, pero no le dicen cómo se va a tramitar, le dicen tiene legitimación para activar incluso de oficio progresos ambientales, pero no dice cómo, entonces ahí tenemos una serie de conflictos porque hay normas sustantivas, pero no hay una norma procesal y esta es la primera vez que vemos un tema procesal.

Lo propio ha pasado ya hace mucho tiempo, por supuesto, con gobiernos autónomos departamentales, evidentemente nosotros no podemos inmiscuirnos en temas de competencias exclusivas, concurrentes, privativas ni compartidas no es labor, porque la labor de esta Ley es estrictamente procesal, no es tema sustantivo y tiene que deslindar competencias solamente de la Jurisdicción Agroambiental y bueno.

Luego la intromisión nos decían que es posible que exista intromisión bueno, en realidad no, porque el artículo 78 de la Ley N° 1715 del año 1996 la Ley INRA, establece un Régimen de Supletoriedad para la Jurisdicción Agraria, el año 1996 hasta el año 2009 existía el Tribunal Agrario pero hasta el día de hoy existiendo Tribunal Agroambiental todavía aplicamos una norma que estaba diseñada para una Jurisdicción Agraria, solo agraria y esa norma establecía un Régimen de Supletoriedad a la norma procesal civil.

Pregunta, la Jurisdicción Agroambiental, la jurisdicción agraria son parte del derecho social, el derecho civil es parte del derecho privado la pregunta es cómo el derecho privado todavía está vigente en el derecho social, el tema ambiental, el tema agrario tiene que ver con el cumplimiento de la función social, con el cumplimiento de la función económica social, porque en materia agraria a diferencia de materia civil, el derecho de propiedad agraria no es absoluto. Artículo 397 de la Constitución señala que el trabajo es la fuente fundamental para adquirir y conservar la propiedad agraria y a continuación el parágrafo II y III establece el concepto de función social y el parágrafo III, función económica social, el uso sustentable y el aprovechamiento sustentable de la tierra.

Entonces está condicionado el derecho de propiedad al cumplimiento de la función social o al cumplimiento de la función económica social y esto me va a servir para poder argumentar por qué la reivindicación en materia agraria está condicionado a un plazo de caducidad que no ocurra en materia civil, en materia civil tu derecho de propiedad es perpetuo, en materia agraria está condicionado constitucionalmente lo está, tendríamos que cambiar la Constitución para que se convierta en un derecho de propiedad a perpetuidad. Gracias, Senadora por las preguntas.

Al Senador Mentasti puede ser, nos decía: ¿Hay contradicción en los o perdón, el Senador Mentasti ¿Sí hay contradicción con

estándares internacionales como el protocolo de Kioto? En realidad, no hay contradicción porque es una norma procesal y una norma procesal no tiene que ver con derecho sustantivo, los estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio de Minamata, el Acuerdo de Río, el Acuerdo de Escazú, son normas supranacionales que se aplican de manera directa por mandato de la Constitución, incluso que son parte del bloque de constitucionalidad, esta norma no se inmiscuye en temas sustantivos y de aplicación directa como manda la Constitución.

Luego nos preguntaba el que va a haber una atribución entre sustantivo y constitucional, en realidad esta norma es solamente para la Jurisdicción Agroambiental, para jueces agroambientales y para las salas del Tribunal Agroambiental, nada más.

Luego nos decían si hemos utilizado legislación comparada, por supuesto que sí, acabo de leerles el artículo 44 y eso recoge del Acuerdo de Escazú la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba así como esto también si Usted en el artículo 107, el Interdicto de Posesión Ecológica, esto lo utilizan en Costa Rica, hace unos 6 años atrás estuvo uno de los Magistrados de Costa Rica en un seminario internacional en el que nos daba las pautas que por qué un país como Bolivia, que tiene una Ley de la Madre Tierra no protege el interdicto de posesión ecológica y se ha incorporado esto y es parte de los tratados y convenios internacionales.

Y nos pregunta si ha sido puesto en conocimiento del Ejecutivo, miren, el año 2021, 2022 hubo proyectos sobre la base de los cuales se ha hecho este proyecto que sí fueron canalizados a través del Órgano Ejecutivo de entonces.

Respondiendo a las preguntas de la Senadora Ana María, nos dice, el artículo 5 el tema de la competencia urbana y rural y su deslinde si ha habido consulta con los GAMs en materia ambiental, el Tribunal Agroambiental tiene competencia en todo el territorio nacional, sea urbana o sea rural. En tema ambiental, en las ciudades tenemos el problema de la polución, tenemos el problema de la basura, prueba k´ara a k´ara en Cochabamba, el Tribunal Agroambiental ya ha resuelto el tema, está pendiente de su ejecución y se ha coordinado por supuesto con los gobiernos municipales que nos consultan este tipo de problemas para poder solucionar técnicamente.

Nos decía también la Senadora el artículo 19 costas y costas que sería una contradicción con la gratuidad, el acceso a la justicia es gratuita, pero cuando el conflicto es entre dos particulares, las costas y costos tiene que ver con que aquella persona que hubiera demandado sin derecho y hubiera activado el aparato judicial sin tener derecho y se hubiera declarado improbada la demanda, ha hecho incurrir en gastos a quien ha sido demandado, porque el que ha sido demandado ha tenido que contratar un abogado, ha tenido que hacer gastos por peritajes, por ejemplo y si se le ha declarado improbada la demanda ¿Quién le va a pagar lo que ha gastado?, quién le ha demandado. Esos son costas y costos y esto es en todas las materias, no solamente en materia agroambiental.

Luego la coordinación con la GIOC (*Gobierno Indígena Originario Campesino)*, esta norma, como les acabo de decir, es procesal la Ley N° 073 es la Ley de Deslinde Jurisdiccional es su artículo 5 establece ese deslinde entre las distintas jurisdicciones y entre ellas la agroambiental.

Y finalmente el artículo 18, las Medidas Cautelares, efectivamente Senadora Ana María estas Medidas Cautelares deben ser tramitadas de oficio en caso de flagrancia o cuando el hecho sea notorio y sea evidente, por ejemplo, en un problema entre particulares por sobre posición de predios por ejemplo, o el avasallamiento de propiedades si el juez agroambiental en un trámite especial de avasallamiento identifica que existe contaminación de ríos, de aguas, tráfico de fauna o incendios forestales, de oficio por cuerda separada debe activar su competencia ambiental y emitir medidas cautelares de prohibición de realizar esas actividades. Por eso es que se plantea y se ha incorporado el tema de que las medidas cautelares deben ser de oficio. Gracias, Senadora Ana María.

La Senadora Wanda Medrano nos decía, hay el tema de la Insolvencia Mercantil, los Procesos Concursales el artículo 176, les quiero comentar que la propiedad agraria y ustedes bien lo han hecho recientemente, han convertido la pequeña propiedad en una mediana propiedad ¿Qué ocurre con la mediana propiedad? La medida propiedad y la empresa agrícola implica la inversión de capitales, implica el uso de tecnología y además trabajos trabajadores asalariados. La empresa agrícola cumple con los estándares del derecho comercial ¿Y qué pasa si una empresa agrícola suscribe un contrato con otra empresa y se vuelve insolvente o ha dado en garantía su propiedad su empresa agrícola?, ¿Cómo va a recuperar si tiene varios acreedores? No hay más que el concurso de acreedores.

Entonces se ha utilizado por analogía esto lo decimos porque ya se han tramitado casos, los jueces agroambientales ya han tramitado casos de esta naturaleza, los jueces agroambientales han tramitado procesos voluntarios, lo que lo que significa que esta Ley, este Código Procesal nace de la experiencia, o sea, nosotros no estamos viniendo a innovar algo, sino como les acabo de decir desde el año 1996 el artículo 78 ha establecido un Régimen de Supletoriedad a materia agraria porque ustedes se preguntarán ¿Cómo es que los jueces agroambientales conocen, por ejemplo procesos coactivos de cobro de dinero? ¿Podrán hacerlo? Por supuesto que sí, porque el debate nace de la jurisprudencia como fuente del derecho si hay alguien que debe y se vuelve insolvente y no ha pagado y existe una Sentencia Ejecutoriada que establece quién tiene que pagar, tiene que ejecutarse

esa decisión judicial y en materia agraria, al igual que en materia del derecho civil, cuando se tratan de medianas propiedades o de empresas agrícolas, tiene que aplicarse esos institutos jurídicos del derecho civil, pero interpretando conforme la Constitución Política del Estado.

La Usucapión, esto no es nuevo queridos colegas, el año 2019 el Tribunal Constitucional ha establecido que la Jurisdicción Agroambiental tiene derecho u obtiene competencia para tramitar demandas de Usucapión en propiedades rurales ¿Qué pasa si una propiedad rural se incorpora a la mancha urbana? Se incorpora la mancha urbana por la ampliación de la mancha urbana, esa propiedad tiene un antecedente y un origen agrario, pero ya está dentro de la mancha urbana. Sin embargo, el uso y destino de esa propiedad sigue siendo agrícola, pero está dentro de la Mancha Urbana y el Tribunal Constitucional nos ha dicho en una Sentencia Constitucional de un conflicto de competencias entre la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, que es el Juez Agroambiental que debe tramitar en esos casos la Usucapión. Entonces no nos estamos inventando queridos colegas.

Y luego tenemos el tema, otra pregunta muy interesante dice: ¿Por qué no se ha diferenciado en tema agrario y tema ambiental? Esa fue una discusión muy amplia de varios años que efectivamente había corrientes que decían que sí debería diferenciarse, pero nuestra Constitución en su artículo 189 no hace esa distinción, establece a una Jurisdicción Agroambiental y, por tanto, respetando esos cánones internacionales es que se ha desarrollado este procedimiento.

Sitios RAMSAR, no son competencias no, no pueden estar incorporados en una Ley procesal porque los Sitios RAMSAR han sido declarados por normas, por leyes ustedes tienen la posibilidad de declarar un espacio como Sitio RAMSAR cuando cumpla las condiciones y los estándares internacionales para aquello. La inversión de la carga de la prueba, ya les he respondido, está en el artículo 44 y finalmente, bueno creo que esas son las preguntas en general que puedo absolver. Gracias, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Gracias, Senador Presidente.

He revisado con detenimiento este Proyecto de Ley y considero que es un avance histórico para la tutela judicial efectiva de los derechos de la Madre Tierra y la biodiversidad de nuestro país. Desde mi Comité, como saben, en mi Comité de Medio Ambiente que presido, Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático, quiero destacar tres puntos fundamentales que fortalecen nuestra labor en la Amazonía y en las áreas protegidas.

Primero, este proyecto eleva a rango de principios de Ley críticos como el de in dubio pro natura, que obliga a la autoridad judicial a fallar a favor de la naturaleza cuando existe duda o prueba insuficiente no ve, este se complementa con el principio precautorio que prohíbe usar la falta de certeza científica para proteger medidas eficaces ante peligros de daños graves o irreversibles.

Segundo, para este Comité es vital la de nuestras reservas el artículo 48 de este proyecto es tajante no se puede conciliar sobre afectaciones a áreas protegidas, reservas forestales, Sitios RAMSAR, ni bofedales esto garantiza que el patrimonio natural no sea objeto de negociación entre particulares, protegiendo ecosistemas frágiles de la Amazonía que son esenciales contra el cambio climático.

Tercero, quiero resaltar la legitimación amplia en materia ambiental, el proceso garantiza que cualquier persona individual o colectiva y las autoridades públicas de cualquier nivel puedan interponer acciones ambientales para exigir la protección de los derechos de la Madre Tierra esto es pondera a nuestras comunidades indígenas y a la sociedad civil en la defensa del medio ambiente.
Finalmente, es notable que los jueces agroambientales tengan ahora la facultad de imponer medidas cautelares de oficio, incluso en flagrancia para detener daños ambientales de manera inmediata, esto es precisamente lo que necesitamos para combatir la deforestación y las actividades ilegales de nuestras áreas protegidas.

Por todo lo expuesto, consideramos dentro de mi Comité que este procedimiento es una herramienta técnica y jurídica indispensable para afrontar las crisis climáticas y proteger nuestra biodiversidad. Solicito que se tome en cuenta la importancia de mantener la no regresión en los estándares de protección ya alcanzados y como conclusión también y para apoyarles a señores, este Proyecto de Ley representa un avance significativo en la modernización de la justicia agroambientales en Bolivia, alineándose con la Constitución Política del Estado y estándares internacionales ¿no ve? Su enfoque prioriza la prevención del daño ambiente, el acceso efectivo a la justicia, la inclusión de sectores vulnerables y el uso de herramientas tecnológicas, consolidando un sistema más eficiente, protector y acorde a las necesidades actuales. Creo que nosotros necesitamos tener esa voluntad política por el bien de nuestra naturaleza.

Entonces, mi voto va a ser obviamente por nuestra naturaleza, por defender el medio ambiente, entonces yo los felicitos señores, que han venido a explicarnos y la verdad muy buena su Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo, saludar a los magistrados del Tribunal Agroambiental que nos visitan y que nos exponen su punto de vista sobre la importancia de este Proyecto de Ley.

Presidente, no voy a entrar a el fondo del asunto ni a la discusión del mismo, sino que me veo obligado, obviamente para que se dé un proceso de debate, de discusión conforme al Reglamento y que se dé de la mejor manera posible el mismo a hacer una observación de carácter procedimental. Se ha mencionado, se ha sugerido que los señores Magistrados estén presentes en el momento del debate de este Proyecto de Ley, tanto en su estación en grande como su estación en detalle y eso bajo Reglamento no corresponde, ¿No es cierto?

Así que después de las explicaciones que agradecemos nos están brindando los señores y las señoras Magistradas y Magistrados, vamos a por supuesto, invitarlos a que abandonen el Hemiciclo con mucho respeto para que podamos nosotros tener una discusión sobre la base de la autonomía que tenemos como ente Camaral y para que en estación en grande y en estación en detalle podamos verter nuestros puntos de vista, los posicionamientos de cada una de las Bancadas, posicionamientos individuales también, y de ser pertinente aprobar o rechazar con o sin modificaciones este Proyecto de Ley.

Simplemente eso para que quede claro que obviamente si es que hay algunas observaciones de algunos colegas de que esto debía ser en la Comisión y en la Comisión correspondiente, que es en este caso la Comisión de Constitución se debía haber dado una socialización más adecuada dentro de lo que pueden hacer los señores Magistrados, que es visitar a la Comisión y también hacer esta dinámica dentro de la Comisión y no se ha hecho.

Bueno, eso no es un tema que deba ser digamos suplantado en esta Asamblea con el hecho de que nos acompañen artículo por artículo revisando este Proyecto de Ley porque eso es una facultad absolutamente privativa de este Ente Camaral de debatir, consensuar, no es cierto, aprobar o rechazar o modificar cualquier Proyecto de Ley en sus dos estaciones, viene siendo una discusión que solamente se puede dar entre senadores Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Sí, ese es el procedimiento adecuado, estamos ahora en una fase e inicial de consultas, aprovechando la presencia de los Magistrados y obviamente después ya entraremos a discutir el procedimiento que vamos a seguir, es un proyecto bastante largo no, vamos a requerir de tiempo para su tratamiento con seguridad, lo vamos a hacer de acuerdo a como está establecido en nuestro Reglamento.

Bien, tenemos tres senadores con la idea de poder hacer preguntas no, aprovechando la presencia de los Tribunos aquí para aclararnos algunas dudas que tengamos.

Luego procederemos como ha señalado el Senador Ormachea, vamos a invitar a los Magistrados que se retiren para poder nosotros deliberar como corresponde.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente saludar a los Magistrados del Tribunal Agroambiental.

El proyecto persigue un objetivo legítimo y necesario, especializar la tutela judicial en materias agrarias y medioambientales, pero contiene disposiciones en su redacción actual que presentan riesgos serios de inconstitucionalidad de acuerdo a lo que hemos revisado y de incompatibilidad con obligaciones convencionales, Acuerdo de Escazú, jurisprudencia interamericana, así como disposiciones procesales que requieren precisión y salvaguardas para garantizar el debido proceso, la separación de funciones entre jurisdicción y administración, la motivación y proporcionalidad de medidas cautelares y la sujeción a precedentes del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Qué principales problemas hemos detectado. Uno, confieren efectos ejecutivos automático a actos administrativos sin control judicial efectivo. Dos, limitan recursos ordinarios o crean finalidades de cosa juzgada absoluta, sin cause de revisión constitucional. Tres, ausencia de reglas claras de coordinación con la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina la TIOC y mecanismo de consulta previa. Cuatro, facultades cautelares amplias sin garantía procesales suficiente permiten medidas cautelares de oficios sin plazos de revisión. Cinco, con limitaciones a la tutela judicial efectiva por clausura de recursos. Seis, vacío sobre remisión de expedientes administrativos y protección de la cadena de custodia. Siete, afirmaciones sobre implementación sin estudio presupuestario y, Ocho, amplían competencias del Tribunal Agroambiental sin reglas claras de coordinación con otras jurisdicciones.

De todas maneras, esto es un Proyecto de Ley que vamos a poder complementar, modificar y vamos a presentar en todo esto que hemos observado, las modificaciones a todos los artículos que corresponden.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente por cederme la palabra y saludar también a los Magistrados que están presentes.

Solo es mi pregunta dentro de la autonomía indígenas originarios campesinos ¿Sería considerable incorporar la consulta previa e informada frente a la invasión de trabajos legales de la minería? Solo es una pregunta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Ñawpaqpi kachun jatun napaykuy personaykipaq igualmente kay magistradas magistrados pikunachus kachkanku paykunapaq igualmente colegas senadoras, senadores muy buenas tardes. Ñuqapis juk chhikanta munani kayman parlayta, porque según revisarisqaman qhawarisqamanjina chay Ley de Proyectota faltan respaldos beneficiarios, piskunachus beneficiasqas kanqanku paykunamanta respaldo faltan. Chantapis ñuqa munayman socializanata astawan a fondo, porque mana suficienteraqchu kachkan chay socializacion ruwakunmanpuni chay mana kaymanta qhipaman astawan como senadoresjina como parlamentariosjina mana juchachasqa kachkananchikpaq.

(**Traducción:** Antes un gran saludo a su persona, a las magistradas, a los magistrados, para las senadoras u senadores colegas. Yo también quiero hablar un poco según la revisión a ese Proyecto de Ley faltan los respaldos de beneficiarios, los que serán beneficiados, falta respaldo de ellos. Además, yo quisiera que se socialice a fondo, porque la socialización aún no es suficiente, tiene que realizarse la socialización para que más adelante a nosotros como senadores, como parlamentarios para no ser culpables.)

Porque mana imapis chay rato pacha atikunchu ruwakuy, porque analizana tiyan, revisana tiyan y ñuqaykupis como autoridadesjina, parlamentariosjina yachanayku tiyan a fondo, imasta parlachkan kay Ley de Proyectopi entonces chaymanjina runamanpis explicanapaq seguramente kuntitan uyarimuwachkanchik pueblo boliviano imatachus ñuqanchik kaypi decidisunchik, imatachus parlachkanchik seguramente uyarichkawanchik paykunapis. Chayrayku ñuqa ñini mana demaschu kachkan socializana watiqmanta, aunque tardaspapis imapis mana chay ñispa ñuqa jark'akuchkanichu, kay Proyecto de Ley si o si rinan tiyan ñawpaqman pero socializa tiyan allinmanta tukuy runamasis kaqkuna paykunapis yachanankupaq imaynamanta kay Ley de Proyecto aprobakunqa chayta. Gracias Señor Presidente, seguramente la traductora aquí debe estar ella traducirá Señor Presidente a ella también tenemos que hacer trabajar. Gracias Señor Presidente. **Quechua.**

(Traducción: Antes un gran saludo a su persona, a las magistradas, a los magistrados, para las senadoras u senadores colegas. Yo también quiero hablar un poco según la revisión a ese Proyecto de Ley faltan los respaldos de beneficiarios, los que serán beneficiados, falta respaldo de ellos. Además, yo quisiera que se socialice a fondo, porque la socialización aún no es suficiente, tiene que realizarse la socialización para que más adelante a nosotros como senadores, como parlamentarios para no ser culpables.

Cualquier cosa no se puede hacer ese mismo rato, porque se tiene que analizar, nosotros también como autoridades, como parlamentarios tenemos que saber a fondo el contenido del Proyecto de Ley, según eso también para explicar a las personas. Seguramente en este momento el pueblo boliviano nos está escuchando lo que estamos decidiendo, lo que estamos hablando ellos también están escuchando. Por eso digo que no está demás socializar nuevamente, aunque tardando más tiempo, diciendo esto no estoy en contra del Proyecto de Ley, tiene que llevarse adelante, pero tiene que socializarse de a poco con todas las personas ellos también tienen que saber cómo se aprobara este Proyecto de Ley.)

Sen. Presidente: Bien, cedemos entonces la palabra al Magistrado Cristian Méndez en primer lugar para proceda las respuestas.

Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrado Richard Cristhian Méndez Rosales: Gracias Senador y gracias senadores por las preguntas.

Senador Ormachea nos pedía más adecuada, correcto, la Senadora Katia Quiroga nos hablaba acerca de los riesgos de inconstitucionalidad que puede haber en la norma, indudablemente que pueden existir no, pero ustedes como senadores en el debate lo verán, verán si existe o no, sin embargo, nosotros hemos hecho un test de constitucionalidad y no hemos visto en una norma procesal que exista algún vicio; es probable que sí. Luego las limitaciones de la tutela judicial, bueno no sé en qué medida la tutela judicial puede estar limitada cuando más bien estás otorgando una norma procesal, un vacío en la remisión de expedientes, bueno la remisión de expedientes son temas que están ya establecidos en la Ley del Órgano Judicial, como cuándo quiénes llevan los registros, etc. artículo 98 de la Ley N° 025.

Después amplían competencia del Tribunal Agroambiental, en realidad, no es que ampliamos la competencia, sino que la competencia ya está en la Constitución en su artículo 189 establece que el Tribunal Agroambiental tiene competencia para tramitar demandas respecto a prácticas que ponen en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies. Entonces, lo único que

ha hecho el tribunal ha sido aplicar de manera directa el artículo 189 de la Constitución Política del Estado y que, claro, por supuesto, ahora está plasmada esa competencia directa en el Proyecto de Ley.

Luego la Senadora Gutierrez nos decía que había que ver el tema de la consulta previa con la GIOC dentro de temas de minería ilegal, el tema de la Consulta Previa está en la Ley N° 535, que es la Ley de Minería y Metalurgia, entonces nosotros no podríamos tratar temas de consulta Previa en un tema procesal porque además estaríamos invadiendo competencia que además ya está prevista en la Ley N° 535, la Ley de Minería y Metalurgia. Y bueno, eso en cuanto a las preguntas que han planteado.

Sen. Presidente: Vamos a ceder la palabra a la Magistrada Rocío Vásquez.

Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrada Rocío Vásquez Noza: Bueno, buenas tardes, estimados senadores y senadoras.

Respecto a la pregunta de la Senadora y la preocupación referida a la consulta previa, esta Jurisdicción Agroambiental y la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, entendiendo que la consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, ha incorporado en este proyecto el tema de la consulta previa, más no ha desarrollado el procedimiento, por qué razón, porque este derecho que es reconocido en el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, también en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas que ha sido ratificada por nuestro país en la Ley N° 357 y nuestra propia Constitución en el artículo 30, en el artículo 304 y además en la Ley de Desarrollo Constitucional como es la Ley N° 036 del Régimen Electoral, establece que la consulta previa libre e informada debe realizarse aplicando normas y procedimientos propios de cada nación y pueblo indígena originario campesino supervisado por el Órgano Electoral a través del SIFDE (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático).

Entonces, entenderán que cada nación y pueblo indígena originario campesino tiene su propia norma y procedimientos propios, ¿No es cierto? entonces nosotros no podríamos soslayar aquello y desarrollar un único procedimiento en una norma que es de especialidad de esta Jurisdicción Agroambiental más sin embargo, siendo lo que dice la Constitución Política del Estado, que la consulta previa, libre e informada debe realizarse, de manera previa y antes de que el Estado dicte medidas legislativas o administrativas no, que estén referidas a la otorgación de licencias para la exploración o explotación de recursos naturales; por ejemplo, en territorios indígenas y que estos puedan afectar los derechos de pueblos indígenas, se recoge esto en el proyecto más no se desarrolla el procedimiento. Eso quería, estimados senadores aclararles. Gracias.

Sen. Presidente: Vamos a ceder la palabra al Magistrado Claure.

Decano del Tribunal Agroambiental, Magistrado Dr. Víctor Hugo Claure Hinojoza: Gracias, Presidente.

Saludar a todos los senadores. Ñuqa tumpa parlaykurisaq igual kay misk'i qhichwapi maypichus tapuriwanchik qhichwapi ñispa mana qamkuna qhawarispa socializachkankichikchu kay Leyta ñispa entonces ñuqaykupis ajina como magistrados tribunalmanta llamk'arispa kachkayku maypichus bajaspa kachkayku basesman tukuy ima riqsichispa kay Codigo Procesal Agroambientalta porque q'alito riqsinanchik tiyan porque kayqa mana ñuqayku phichqa magistradospaqchu ni kay 36 senadorespaqchu sino kachkan q'ala pueblo bolivianopaq. Entonces ajinamanta ñuqayku trabajaspa kachkayku, trasladakuspa kay jisq'untin departamentospi riyku entonces trabajasta chaypi kachkayku kunanpis kaypi tarikuyku qamkunataq tapuchkawayku ñuqayku respondechkayku qamkunamanpis kan hay dudas entonces kanan tiyan chay complementaciones kanan tiyan chay aclaraciones o cambios chayqa entonces ruwakunan tiyan chay. Chaypaq kachkanchik kaypi qhawarinapaq, discutirinapaq tukuy ima, mana kayman ñuqayku jamuchkaykuchu kay apamuchkayku qamkuna aprobanaykichikpaq tiyan ñispachu, mana sinoqa kanan tiyan chay consenso entre todos. **Quechua.**

(**Traducción:** Saludo a todos los senadores, yo igual hablare en la lengua dulce quechua, en la que nos preguntaron en quechua, ustedes viendo no están socializando la Ley, nosotros como magistrados del Tribunal estamos trabajando bajando a las bases, presentando todo del Código Procesal Medioambiental. Porque todos debemos conocer esto no es solo para nosotros los cinco magistrados, ni para los 36 senadores, sino es para todo el pueblo boliviano. De esta manera nosotros estamos yendo y trabajando en los 9 departamentos, ahora igual estamos aquí ustedes ya también, nos están preguntando y nosotros estamos respondiendo. En ustedes igual hay la duda y las aclaraciones, complementaciones si es necesario los cambios también tiene que haber. Estamos para eso para revisar, para consensuar no estamos viniendo aquí diciendo que tiene que aprobar sino tiene que haber un consenso entre todos.)

En ese sentido, nosotros como magistrados estamos en esa línea, estamos trabajando con diferentes organizaciones justamente para poder socializar y que conozcan este Proyecto de Ley no es para los cinco magistrados ni para los senadores, este este Proyecto de Ley cuando se convierta en Ley va a ser para el pueblo boliviano no.

Entonces, lo que nosotros queremos que también ustedes como legisladores nos apoyen no, entonces estamos para eso para poder trabajar conjuntamente de manera coordinada. En ese sentido agradecerle Presidente.

Sen. Presidente: Bien, no hay más consultas, vamos a agradecer a nombre de todos los senadores y senadoras la presencia de los magistrados, agradecemos el tiempo que nos han dedicado, sabemos que van a estar atentos también a cualquier consulta que en la fase de tratamiento hagamos por los canales correspondientes a ustedes y con seguridad, vamos a poder encontrar un buen esquema para poder también trabajar a profundidad cada uno de los temas que seguramente están tratando en el proyecto, es un proyecto que tiene mucho contenido y seguramente nos va a llevar el tiempo necesario y prudente para un tratamiento adecuado.

Vamos a declarar un Cuarto Intermedio para despedir a los Magistrados en Cuarto Intermedio en Sala un par de minutos y luego volvemos para ya definir el procedimiento que vamos a seguir para el tratamiento de la Ley, nuevamente gracias y bueno, bienvenidos a este Hemiciclo. Gracias, adelante.

Va a hacer uso la palabra la Presidenta del Tribunal Agroambiental.

Presidenta del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Magistrada Rocío Vásquez Noza: Gracias.

Realmente a comparación de otras gestiones, ahora sí se ve la voluntad que existe por parte de los legisladores y eso ya es un comienzo, es un comienzo para que el pueblo boliviano vuelva a creer en nosotros no, y que vuelva a creer también en su justicia.

Sen. Presidente: Cuarto intermedio en Sala.

-Cuarto Intermedio en Sala-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase verificar el Quórum Reglamentario para retomar la Sesión.

Sen.ª Secretaria: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Retomamos la Sesión. A ver, vamos a generar una serie de sugerencias para que las tratemos. Primero deberíamos empezar el tratamiento la Ley es una Ley bastante larga, solo la lectura para hacer el tratamiento en grande, obviamente nos va a llevar muchísimo tiempo y luego su tratamiento también nos va ya artículo por artículo seguramente nos va a llevar muchos días. Ahí tenemos una sugerencia de poder, pero lo vamos a plantear respectivamente y como corresponde en el momento, pero antes de llevar a esos temas proponerles lo siguiente, que haya un tratamiento que nos permita ir agendando la Ley a medida que vayamos disponiendo los tiempos para ver también temas de consultas, todos los aspectos correspondientes.

Hay en el Reglamento un procedimiento para esto, sí, bien, después volveríamos al punto de Correspondencia si, como corresponde ahí igual vamos a solicitar que nos permitan como la vez anterior poder hacer la derivación directa a las Comisiones y entraríamos al tratamiento de Asuntos del Día, bien solo eso como mapeo de cómo vendría el resto de la Sesión. Entonces volviendo ya al punto en concreto. Solicito a la Senadora Secretaria dar lectura al punto donde estábamos para continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.1. La Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y sistema Electoral, remite el informe del proyecto de Ley N° 080/2025-2026 C.S. "Ley Especial del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental".

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, bueno según la Ley que se está presentando, me extraña mucho porque yo presenté un Proyecto de Ley N° 43/2025-2026 de Competencia Extraordinaria del Tribunal Agroambiental, no sé por qué razón me rechazaron, porque no se llevó ni a consulta nada, directamente ha salido un rechazo y me extraña que la Comisión de Constitución el 10 de marzo de la presente Gestión trató también el Proyecto de Ley, este Proyecto de Ley N° 80/2025-2026, Ley Especial de Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental posteriormente me entero que esta propuesta legislativa que planteé está inserta en el artículo 6, numeral 7 y el artículo 235 y siguientes el informe debió recomendar la acumulación al Proyecto de Ley N° 80/2025- 2026 y no al rechazo.

Sin embargo, respeto la decisión de los miembros de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, en el sentido que mi propuesta fue tomada en cuenta en el Proyecto de Ley N° 80/2025-2026, sin embargo, recomiendo que no debería haber hecho de esa manera o de esa forma porque es pienso yo, que no es lo legal o reglamentario que se debería haber hecho. Gracias.

Sen. Presidente: No sé si los miembros de la Comisión quieren comentar algo al respecto, esto ha ocurrido en la Comisión, no ha ocurrido aquí en el Pleno no.

Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Senador Presidente, por intermedio de Usted un gran saludo a los colegas senadores.

Si bien existe el Proyecto de Ley que ha propuesto la Senadora, se ha tratado dentro de lo que es la Comisión de Constitución, tomando en cuenta que hacía énfasis al tema de competencias del Tribunal Agroambiental, ellos ya tienen esas competencias, eso lo que hemos hecho notar en nuestro informe, un caso de ejemplo, es el caso el Jaguar que ya tiene las competencias competentes el Tribunal Agroambiental, por eso nosotros lo hemos rechazado, porque no podemos ir en contra de las competencias que ya están establecidas. Senador Presidente, es para informarlo.

Sen. Presidente: No sé si eso genera la respuesta. De todas maneras, en la Comisión pueden volver a discutirlo bien.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, antes de entrar al fondo de tratamiento el Proyecto de Ley que está en Agenda. Solicito bueno, me voy a permitir leer; habiendo escuchado con atención la exposición de los Magistrados del Tribunal Agroambiental, a quienes agradecemos por la información brindada y considerando la importancia de este Proyecto de Ley, solicito el Aplazamiento del tratamiento del Proyecto de Ley Especial de Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, sin entrar al análisis de fondo en virtud del artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

"Artículo 105. (Moción de Aplazamiento). Es la propuesta para postergar la consideración del asunto en debate por un tiempo determinado o indeterminado, en tanto se cumplan los requisitos de información, trámite previo o impugnación en curso. Se votará sin debate y su aprobación requiere la mayoría absoluta de votos."

Esta solicitud Senador Presidente, no significa que nosotros nos oponemos al Proyecto de Ley, por el contrario, como Bancada de LIBRE reconocemos importancia para el fortalecimiento de la Jurisdicción Agroambiental y del sistema de justicia. Sin embargo, debido a la amplitud del proyecto que son varios artículos, es importante contar con un plazo razonable para su análisis técnico y legal a fin de evitar errores o vacíos en su aprobación y garantizar una decisión responsable y debidamente fundamentada. En ese sentido Presidente, quisiera que tome en cuenta la posición de la Bancada LIBRE.

Sen. Presidente: Vamos a someter después de ceder la palabra a la Senadora Chapetón y creo que el Senador Ortiz, vamos a someter a votación como corresponde esto no, lo que está solicitando es obviamente el Aplazamiento, lo que implica que en cualquier momento podemos reponer el proyecto para su tratamiento.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente.

Si creo que es importante mencionar de que varios de los compañeros de Alianza UNIDAD hemos hecho una revisión inicial al procedimiento de la presentación del Proyecto Ley no, el procedimiento básicamente tiene que ver con el contenido y la justificación del Informe de la Comisión que ha presentado este Proyecto de Ley, la cual carece de un aspecto elemental, el cual nos ha llevado a la conclusión de la presencia de los Magistrados que ningún lugar del informe de la Comisión menciona de que este es un Proyecto de Ley presentado por el Tribunal.

Por otro lado, si bien la atribución institucional de este Tribunal es la protección de derechos de la madre tierra y los recursos naturales a través de estos 63 juzgados, es importante también mencionar el alcance mismo que ha tenido al día de hoy por información de los Magistrados sobre el tema de cuidado, precaución de tierras e indígenas originarias no y este contexto por lo menos atribuye que la Comisión debió tener una posición, una evaluación, un análisis, por ejemplo de un pronunciamiento aunque no un criterio propiamente del INRA, del Viceministerio de Medio Ambiente, del Viceministerio de Agua, la cual pueda completar o –reiter- generar un pronunciamiento propiamente de este Proyecto Ley nosotros estamos el día de hoy para poder acompañar esta ausencia normativa necesaria porque nosotros también reconocemos, valoramos el esfuerzo que haya hecho el Tribunal.

La misma Comisión con estas reuniones de socialización a las que lastimosamente muchos de nosotros hemos podido asistir, pero consideramos que el Informe debió no hacer mención a todos estos aspectos para que nosotros también tengamos una complementación importante de análisis y evaluación. También la locución de varios de los colegas que han entrado al fondo del análisis de este Proyecto de Ley, las cuales hablan de inconstitucionalidad, de incongruencia también nos llama la atención para que nosotros podamos solicitar se aplique en este ámbito y en esta parte la consideración de este Proyecto de Ley el artículo 134

del Reglamento General de la Cámara de Senadores para poder solicitar una Moción de Aplazamiento al tratamiento del Proyecto Ley para que se pueda hacer esta complementación que a nuestro criterio sería útil para así tener una complementación y un tratamiento responsable de esta disposición legal. Con el compromiso, reitero de poder acompañar y aprobar lo antes posible este proyecto o esta futura Ley. Eso es, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Senador Presidente, yo creo que lo que corresponde es según el Reglamento de la Cámara de Senadores, dar lectura al Informe que hemos emitido de la Comisión de Constitución luego de eso nosotros nos adherimos igual a la solicitud de la Senadora Tomasa, según el artículo 105 de nuestro Reglamento de la Cámara de Senadores, la Moción del Aplazamiento del Proyecto de Ley N° 080/2025-2026 la Ley del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, tomando en cuenta que es de suma importancia para el pueblo boliviano tratar esta Ley, pero sería bueno colocar que la fecha que hasta la siguiente semana volver a tratarlo, porque si lo suspendemos sin fecha es una incertidumbre para el pueblo boliviano y es muy necesario tratar esta Ley en la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, no, en la misma línea, pero este sí hay que poner una fecha determinada porque no podemos ponerlo indeterminado esto estaríamos aplazando demasiado yo creo que no es tiempo suficiente para que comencemos la próxima semana ya a tratar esta Ley, nada más Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: En realidad, como complemento Presidente, para eso existen las reuniones de Directiva y las reuniones con las Bancadas donde se determina una posible potencial fecha para retomar este asunto, creo que esos son los instrumentos con los que contamos y que debemos continuar en esa vía, en ese canal correspondiente. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Sí, ese es el camino la Directiva en coordinación con las Bancadas deberíamos definir cuándo reponemos el tratamiento si y obviamente hay que tomar la urgencia del caso bien así lo vamos a hacer.

Voy a solicitar a la Señor Secretario de lectura al Informe de la Comisión y entramos luego a solicitar la consideración del Aplazamiento, si les parece, para que tengamos todos los conocimientos del informe de la Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

INF-COMCDDHHLySE N° 03
PL N° 80/2025-2026

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE LEY N° 080/2025-2026 CS "LEY ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL"**

Fecha: La Paz, 10 de marzo de 2026.

I. ANTECEDENTES.

El 25 de febrero de 2026 mediante nota CITE: CS-CCDH-DOV/287/2025-2026 del 25 de febrero de 2026, el Senador Daniel Antonio Ortiz Velásquez presentó el Proyecto de Ley N° 080/2025-2026 "LEY ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL", al Senador Diego Ávila Navajas. Presidente de la Cámara de Senadores, para que el mismo sea tratado de acuerdo a procedimiento.

En cumplimiento a lo determinado en el 61ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores se remitió el Proyecto de Ley N°

080/2025-2026 a esta Comisión el 3 de marzo de 2026.

El presente Proyecto de Ley cuenta con la siguiente documentación: 1) Proyecto de Ley N° 080/2025-2026; 2) Exposición de Motivos; 3) Nota con Ref. PRESENTA PROYECTO DE LEY 02/2025/2026 "LEY ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL", dirigida al Presidente de la Cámara de Senadores de 25 de febrero de 2026, 4) Hoja de Ruta.

II. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

- ***Constitución Política del Estado.***

"Artículo 158.
I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:
3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
5. Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura."

*"**Artículo 179.***
I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley."

*"**Artículo 186.** El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Se rige en particular por los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad."*

*"**Artículo 189.** Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por la ley:*
***1.** Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.*
***2.** Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales.*
***3.** Conocer y resolver en única instancia los procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas.*
***4.** Organizar los juzgados agroambientales."*

*"**Artículo 342.** Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente."*

*"**Artículo 345.** Las políticas de gestión ambiental se basarán en:*
(…)
3. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente."

*"**Artículo 410.***
***I.** Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.*
***II.** La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:*
***1.** Constitución Política del Estado.*
***2.** Los tratados internacionales.*
***3.** Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena.*
***4.** Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes."*

- ***CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.***

*"**ARTÍCULO 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS).***
***I.** Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general."*

- ***LEY 1715, LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA.***

*"**Artículo 1. (Objeto).** La presente ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria."*

- ***LEY 3545, MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1715 RECONDUCCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA.***

*"**ARTICULO 1 (Objeto).** El objeto de la presente Ley es modificar e incorporar nuevas disposiciones a la Ley Nº 1715 de 18 de Octubre de 1996 - Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, así como adecuar y compatibilizar sus disposiciones a la Ley Nº 3351 de 21 de Febrero de 2006 - Ley de Organización del Poder Ejecutivo"*

- ***LEY 025, LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL.***

"Artículo 4. (EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL).
***I.** La función judicial es única en todo el territorio del Estado 3 Plurinacional y se ejerce por medio del Órgano Judicial a través de:*
***2.** La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales"*

*"**Artículo 131. (NATURALEZA).***
***I**. La jurisdicción agroambiental es parte del Órgano Judicial, cuya función judicial se ejerce conjuntamente las jurisdicciones ordinaria, especializadas y jurisdicción indígena originaria campesina. Se relaciona con estas jurisdicciones sobre la base de la coordinación y cooperación.*
***II.** Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sean de competencias de autoridades administrativas."*

*"**Artículo 155. (RESERVA LEGAL).** Los aspectos no regulados en el presente Título, serán establecidos en Ley Especial de la Jurisdicción Agroambiental."*

- ***SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 065/2015 DE 28 DE JULIO DE 2015.***

*"**3º** Siendo que el plazo previsto por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial, transcurrió de sobremanera desde el 3 de enero de 2012, se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, efectivizar los mecanismos legislativos, adecuando el marco normativo-reglamentario de la jurisdicción agroambiental. A cuyo efecto por Secretaría de este alto Tribunal, notifíquese con una copia del presente fallo constitucional, al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su consideración y consiguiente cumplimiento".*

- ***SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL NO. 0017/2019 DE 24 DE ABRIL DE 2019.***

*"**3°** Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional analice, considere y sancione una ley especial de la jurisdicción agroambiental dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación con la presente Sentencia".*

- **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**

"Artículo 4 señala "(Atribuciones Constitucionales). I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda. II. La Cámara de Senadores, por mandato del Articulo 160 de la Constitución Política del Estado, tiene además las siguientes atribuciones específicas: a) Elaborar y aprobar su Reglamento."

"Artículo 46. Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico."

***"El Artículo 52**. Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: a) A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración."*

***"Artículo 130.** (Informe de la Comisión) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración."*

III. ANÁLISIS.

III.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY.

De acuerdo con el análisis de la documentación adjunta, se identifican los siguientes aspectos:
El Proyecto de Ley N.º 080/2025-2026 C.S., denominado "Ley Especial del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental", en su versión original consta de trecientos treinta y dos (332) artículos. Su finalidad es regular el procedimiento aplicable en la Jurisdicción Agroambiental.

De los fundamentos expuestos por el proyectista en la exposición de motivos del Proyecto de Ley se destaca lo siguiente:

• La Judicatura Agraria fue creada en 1996 mediante la Ley N° 1715, Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, no obstante, este comenzó a funcionar recién en el año 2000 gracias a la *vacatio legis* establecida por la Ley N° 2025; su función inicial fue resolver conflictos relacionados con la posesión y el derecho de propiedad agraria, consolidándose en la actualidad como instancia especializada en materia rural.

• En 2006, la Ley N° 3545 amplió sus competencias hacia actividades agrarias, forestales, el uso y aprovechamiento de aguas y también incluyó otras materias vinculadas a recursos naturales renovables. Por otra parte, se aplicó el procedimiento oral agrario y determinó que, de manera supletoria, el procedimiento civil debía utilizarse para tramitar las causas que no tenían regulación específica.

• El proyectista señala que inicialmente el Tribunal Agrario Nacional asumió la resolución de procesos contencioso-administrativos relacionados con saneamiento y titulación de tierras, concesiones forestales y acceso al agua. Que este Tribunal emitió sus primeras resoluciones y sentencias entre 2000 y 2001 incluyendo casos sobre nulidad de títulos ejecutoriales y recursos de casación, con ello, consolidó su rol como máxima instancia en materia agraria.

• No obstante, la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, amplió sus competencias y la transformó en Jurisdicción Agroambiental, desde entonces, conoce acciones agrarias, forestales, ambientales y de aguas, así como demandas por daños al medio ambiente y la biodiversidad; también resuelve en única instancia demandas de nulidad de títulos y procesos contenciosos vinculados a recursos naturales.

• La Jurisdicción Agroambiental tiene un enfoque integral y sostenible, protegiendo no solo el derecho a la tierra, sino también el medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra. Esta ampliación de competencias busca garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, además de permitir que las generaciones presentes y futuras puedan vivir bien.

• Ahorra bien, el problema radica en que actualmente la Jurisdicción Agroambiental aplica diversas normas de manera complementaria, como la Ley N° 1715, la Ley N° 477 y el Código de Procedimiento Civil. La falta de una norma procesal propia genera dispersión y limitaciones, por ello, surge la necesidad de una Ley Especial que unifique y regule de manera clara el procedimiento agroambiental.

• En virtud a los puntos tratados con anterioridad y en cumplimiento de la legislación vigente en territorio nacional se reconoce que el mandato constitucional y el bloque de constitucionalidad imponen la necesidad de una ley especial que regule la administración de justicia agroambiental, pues esta norma debe garantizar el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la justicia ambiental.

• La Constitución Política del Estado reconoce el derecho al medio ambiente sano, protegido y equilibrado – arts. 33 y 34-; este derecho corresponde a las generaciones presentes y futuras, así como a otros seres vivos, además, faculta a cualquier persona a ejercer acciones legales en su defensa y obliga al Estado a actuar frente a daños ambientales.

• Los arts. 186 al 189 de la Constitución establecen una jurisdicción especializada para tutelar derechos agrarios, ambientales y sobre recursos naturales renovables. Esta competencia permite resolver conflictos vinculados a la Madre Tierra y al medio ambiente, siendo su finalidad brindar protección especializada y efectiva.

• Por otra parte, se menciona que la Ley N° 071 reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos y establece deberes para el Estado y la sociedad. En la misma se impone el principio de regeneración y la obligación de preservar el equilibrio de los sistemas de vida.

• También, se hace mención a que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, comprometiéndose a garantizar acceso a la justicia ambiental con procedimientos eficaces y autoridades especializadas. El acuerdo exige medidas cautelares, mecanismos de reparación y amplia legitimación activa, lo que refuerza la necesidad de una ley procesal especializada.

• Señala que La Declaración de Río de 1992 establece que debe garantizarse acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos en materia ambiental, este principio fundamenta el acceso a la información, participación y justicia ambiental.

• En la Declaración sobre Justicia, Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental se destacó que la sostenibilidad requiere leyes claras y mecanismos judiciales accesibles, también se reconoció la relación entre derechos humanos y medio ambiente. Se enfatiza la necesidad de procedimientos especializados y efectivos.

• Actualmente, las normas procesales agroambientales se encuentran dispersas en distintos cuerpos legales lo que está generando dificultades y limitando el acceso efectivo a la justicia, por ello se requiere unificar y sistematizar las reglas procesales en una Ley Especial.

• Ahora bien, respecto a lo mencionado en el punto anterior, también se menciona que el Tribunal Constitucional, mediante las Sentencias Constitucionales – SCP 065/2015 y la SCP 0017/2019-, exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar una Ley especial agroambiental., siendo que en la Sentencia de 2019 incluso fijó plazos para su tratamiento y sanción.

Por todo lo mencionado, el proyectista hace nota que la aprobación de esta norma es de carácter necesario e imperioso para garantizar procesos ágiles y efectivos en defensa de los derechos del medio ambiente y reguardando los derechos agrarios del pueblo boliviano.

III.2 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 080/2025-2026 C.S.

La sociología ha demostrado que las necesidades humanas van evolucionando constantemente, en consecuencia, las normas deben adecuarse siempre a la actualidad social respondiendo a cada una de las necesidades mediante normas específicas –principio de especialidad-. En virtud a ello, es menester resaltar la imperiosa necesidad de contar con una norma especial que regule el procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, pues el hecho de recurrir a normas ajenas a la materia está ocasionando que exista complejidades en la resolución de causas.

No obstante, fuera de la parte social, ya dentro del área legal, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional No. 065/2015 de 28 de julio de 2015, mediante el cual señala "*3º Siendo que el plazo previsto por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley del Órgano Judicial, transcurrió de sobremanera desde el 3 de enero de 2012, se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, efectivizar los mecanismos legislativos, adecuando el marco normativo-reglamentario de la jurisdicción agroambiental. A cuyo efecto por Secretaría de este alto Tribunal, notifíquese con una copia del presente fallo constitucional, al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su consideración y consiguiente cumplimiento*". Por otra parte, la Sentencia Constitucional No. 0017/2019 de 24 de abril de 2019 señaló "*3° Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional analice, considere y sancione una ley especial de la jurisdicción agroambiental dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación con la presente Sentencia*".

Al respecto, corresponde señalar que la Constitución Política del Estado en el artículo 203 señala que *"Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de* ***cumplimiento obligatorio****, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno."*, determinado de esta manera que todas las Sentencias y Autos Constitucionales son de cumplimiento obligatorio, pues estas resoluciones se engloban en el bloque de constitucionalidad; por otra parte, el Código Procesal Constitucional también ha señalado un aspecto similar, el artículo 15 que de manera textual expresa:

> ***"ARTÍCULO 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS).***
>
> *I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.*

II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares."

En consecuencia, es innegable que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tiene una responsabilidad ineludible con la jurisdicción Agroambiental, se debe promover una Ley especial que regule su procedimiento siendo este el momento óptimo para hacerlo ya que el Estado tiene una nueva imagen democrática, por lo tanto, este Proyecto de Ley es completamente pertinente, no obstante, esta comisión también debe analizar el fondo del Proyecto para, de ser necesario, realizar aportes modificatorios.

Bajo ese entendido, en cumplimiento de las exhortaciones constitucionales – los cuales son de obligatorio acatamiento-, el proyectista ha planteado la "Ley Especial del Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental". Hasta la fecha, el procedimiento de la jurisdicción agroambiental se ha regulado por medio de la Ley 1715 modificada por la Ley 3545, además se ha determinado utilizar de forma supletoria el Código Procesal Civil cuando exista vacíos legales, los cuales por cierto son bastantes ya que no se cuenta con una norma especializada. Además, la Jurisprudencia del Tribunal Agroambiental, también ha enmarcado ciertos procedimientos para que esta institución pueda trabajar de tal manera que garantice los derechos de las personas y la madre tierra.

Ahora bien, del análisis en extenso del presente Proyecto de Ley se puede observar que se ha recopilado todos y cada uno de esos procesos dispersos en una sola norma, en consecuencia, se está cumpliendo con el objeto del proyecto, el cual es normar los procedimientos de competencia de la jurisdicción agroambiental.

Por otra parte, es destacable hacer mención que esta Ley, en pleno cumplimiento del Acuerdo de Escazú, ha determinado en su Título VIII acciones en materia ambiental, además de plasmar el principio de flexibilización en la legitimación activa, es decir, cualquier persona puede iniciar procesos ambientales.

Por otra parte, también es destacable determinar que las medidas cautelares en aras de protección de los Derechos Ambientales, se determinan inclusive de oficio lo que innegablemente garantizará el vivir bien y una vida digna de las presentes y futuras generaciones.

El Proyecto de Ley N° 080/2025-2026 cumple con todos los aspectos técnicos-legales para poder concretizarse como una norma que regula el procedimiento de una jurisdicción tan importante como lo es el agroambiental, más aún en la actualidad cuando se vive un desorden agroambiental, en consecuencia, corresponde su aprobación sin modificaciones.

IV. CONCLUSIÓN.

Del análisis realizado se advierte que el Proyecto de Ley N° 080/2025-2026 CS **"LEY ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL"**, aglomera y traza la ruta para todo el proceso de la jurisdicción Agroambiental de forma técnica y adecuada, por lo que se considera su APROBACIÓN bajo los fundamentos expuestos en el acápite III.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR** el Proyecto de Ley N° 080/2025-2026 CS **"LEY ESPECIAL DEL PROCEDIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL**", salvo mejor criterio de las Senadoras y los Senadores en sesión plenaria.

Firman: Senador Daniel Ortiz Velásquez, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistemas Electoral; Senador Freddy Castillo, Secretario Comité de Constitución, Legislación e Interpretación, Legislativa y Constitucional; (No firma) Senadora Tomasa Yarhui Jacome Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social, (Género Generacional, Personas con Discapacidad, Tercer Edad y Personas Privadas de Libertad).

Sen. Presidente: Vamos ahora a someter a votación la solicitud de Aplazamiento que de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 de nuestro Reglamento define el procedimiento que debemos seguir, entonces las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con esta solicitud de Aplazamiento del Proyecto Ley N° 080/2025-2026 de la Ley Especial de Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda por lo tanto aprobada la solicitud de Moción de Aplazamiento del Proyecto de Ley N° 080/2025-2026 de la Ley Especial de Procedimiento de la Jurisdicción Agroambiental.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación.

2.1. La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Gobernador del Gobierno Autónomo de Santa Cruz que ante la situación que atraviesa el Municipio de San Antonio de Lomerío por las intensas Precipitaciones pluviales e inundaciones que han derivado en el deterioro de caminos, daños de puentes y el aislamiento de diversas comunidades, recomienda realizar a través de las instancias técnicas departamentales competentes, la evaluación inmediata de los daños ocasionados en la infraestructura vial departamental y en el acceso a las comunidades afectadas; y otras recomendaciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Senador Presidente, simplemente para solicitar a quien desee, por supuesto de las distintas Bancadas correspondientes a la representación del Departamento de Santa Cruz nos informen cuál es la situación y el estado del Departamento, tomando en consideración que estas recomendaciones obviamente van a nivel central del Estado, pero que todos tengamos la misma la misma lógica, porque viene de una entidad camaral estas recomendaciones y que se pueden hacer efectivas mediante políticas públicas si es que aceptan estas recomendaciones por parte del Ejecutivo Nacional, simplemente para saber a detalle la urgencia, la emergencia, la premura que debiéramos tener para que esto sea efectivo no, con esto no estoy diciendo que ponga en duda que exista una preocupación sustanciada sobre los hechos que han están acaeciendo en el Departamento de Santa Cruz, pero nos gustaría saber un poco más a detalle qué es lo que está ocurriendo para que sepamos direccionar o no una Minuta de Comunicación como corresponde en este caso no. Gracias.

Sen. Presidente: Vamos a poner en Sala primero para consideración el Proyecto de Minuta de Comunicación, daremos lectura y vamos a pasar la palabra como han solicitado a los miembros de la Bancada de Santa Cruz, si es que quieren hacer uso la palabra, sí.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME COTEYA/MC No. 003/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ.**

FECHA: **25 de marzo de 2026.**

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

El 17 de marzo de 2026, Secretaría General remitió a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, un proyecto de minuta de comunicación presentado, originalmente por dispensación de trámite, por la Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández para el Señor Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, conforme al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente contenido:

> *"**RECOMIENDA** al **Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz** que, ante la situación de emergencia que atraviesa el municipio de San Antonio de Lomerío, en el departamento de Santa Cruz, ocasionada por las intensas lluvias e inundaciones que han provocado el deterioro de caminos, daños en puentes y el aislamiento de diversas comunidades, disponga la adopción de las siguientes acciones:*

Primera. *Realizar, a través de las instancias técnicas departamentales competentes, la evaluación inmediata de los daños ocasionados en la infraestructura vial departamental y en los accesos a las comunidades afectadas, a fin de identificar los tramos críticos que requieren intervención urgente para restablecer la conectividad en la región.*

Segunda. *Disponer el desplazamiento de maquinaria pesada, equipos técnicos y recursos logísticos para la ejecución de trabajos de limpieza, habilitación provisional, mantenimiento y rehabilitación de caminos y puentes afectados por las inundaciones, priorizando aquellos tramos que permitan restablecer el tránsito y el acceso a las comunidades que se encuentran incomunicadas.*

Tercera. *Coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío, el nivel central del Estado y las instancias del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias, con el propósito de articular una respuesta institucional oportuna y eficaz para la atención de la emergencia y la rehabilitación de las zonas afectadas.*

Cuarta. *Coadyuvar, en el marco de sus competencias y en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío y las instancias del nivel central del Estado, en la provisión de asistencia humanitaria y apoyo logístico a las comunidades afectadas, priorizando el abastecimiento de alimentos, agua potable, medicamentos y otros insumos básicos destinados a las familias damnificadas.*

Quinta. *Disponer que, a través del Servicio de Encauzamiento de Ríos y Regularización del Río Piraí (SEARPI), se realicen trabajos de emergencia en las zonas afectadas por las inundaciones en el municipio de San Antonio de Lomerío, así como la elaboración de un diagnóstico técnico hidrológico y de riesgos, que permita identificar las causas de las inundaciones, evaluar el estado de los cauces y establecer medidas de mitigación, prevención y encauzamiento orientadas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas".*

El Proyecto de Minuta de Comunicación contiene la siguiente documentación:

- Antecedentes.
- Normativa vigente
- Minuta de Comunicación.

2. MARCO JURÍDICO.

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, el presente informe se sustenta de la siguiente forma:

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 108. "*Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:*

11. *Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias".*

2.2. LEY N° 031, "LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN, DE 19 DE JULIO DE 2010".

Artículo 100. (GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES). "*En aplicación del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 72 de la presente Ley se incorpora la competencia residual de gestión de riesgos de acuerdo a la siguiente distribución:*
II. *Los gobiernos departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas:*
1. *Conformar y liderar comités departamentales de reducción de riesgo y atención de desastres, en coordinación con los comités municipales.*
2. *Consolidar los indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de desastres informados por los gobiernos municipales, efectuando el seguimiento correspondiente a escala departamental.*
3. *Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo.*
4. *Evaluaciones del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y metodología común para clasificar los mismos, monitorearlos, comunicarlos dentro del ámbito departamental y reportarlos al Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE).*
5. *Elaborar sistemas de alerta temprana vinculados a más de un municipio.*
6. *Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de los niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación del riesgo.*

__7__. Declarar desastre y/o emergencia, en base a la clasificación respectiva y acciones de respuesta y recuperación integral de manera concurrente con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos.
__8.__ Normar, diseñar y establecer políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel departamental.
__9.__ Definir políticas y mecanismos que garanticen la financiación de medidas de reducción de riesgos de desastre incorporadas dentro de la gestión del desarrollo".

2.3. LEY N° 602, "LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS", DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Artículo 1. (OBJETO). "*La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales*".

Artículo 12. (COMITÉ DEPARTAMENTAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES - CODERADE Y COMITÉ MUNICIPAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES - COMURADE). "***I.*** *Los Comités Departamentales y Municipales de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres, son las instancias de los niveles departamental y municipal del Estado, encargados de coordinar, promover y recomendar acciones de gestión de riesgos dentro de su ámbito territorial, en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado y de los lineamientos estratégicos sectoriales.*
II. *La estructura, composición y funciones de los Comités Departamentales y Municipales de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres, serán reglamentados mediante norma departamental y municipal respectivamente, en el marco de la presente Ley y su reglamento.*
III. *La Secretaría Técnica de los Comités Departamentales y Municipales de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres, recaerá en el área funcional o unidad organizacional de gestión de riesgos de los gobiernos autónomos departamentales y los gobiernos autónomos municipales de acuerdo a sus competencias*".

Artículo 13. (COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL-COED Y COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COEM). "***I.*** *Son las instancias conformadas por instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales a nivel departamental y municipal respectivamente, vinculadas con la atención de desastres y/o emergencias y la recuperación.*
II. *El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental - COED y el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal - COEM, serán conformados, activados y liderados por los gobiernos autónomos departamentales y municipales a través de sus áreas funcionales o unidades organizacionales de gestión de riesgos en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil*".

Artículo 18. (OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS). "*Los ministerios y las instituciones públicas en materia de gestión de riesgos deben:*
a) *Incorporar la gestión de riesgos en los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes sectoriales, sean estos en el nivel nacional, departamental, regional, municipal o indígena originario campesino, según corresponda, introduciendo con carácter obligatorio y preferente, acciones y recursos para la gestión de riesgos, con énfasis, en la reducción de riesgos a través de la prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción, en el marco de los lineamientos estratégicos y directrices formulados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, como ente rector de la planificación integral del Estado.*
b) *Proponer y promover mecanismos de transferencia de riesgos, tales como seguros y otros, orientados a minimizar los efectos de las eventuales pérdidas en los sectores productivos, agrícola, pecuario, forestal, vivienda y otros.*
c) *Incorporar la evaluación de riesgo en sus proyectos de inversión pública de acuerdo a lineamientos e instrumentos establecidos por el ente Rector*".

2.4. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto). "*El presente Reglamento General regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado. Los instrumentos camarales que establece esta norma son de cumplimiento obligatorio*".

Artículo 34. (Naturaleza y Rol). "*El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio. El Pleno Camaral ejercerá sus atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y el presente Reglamento*".

Artículo 46. (Naturaleza). "*Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico*".

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). "*Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado y demás entidades públicas*".

Artículo 161. (Trámite). "*I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.*
II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas. III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno".

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Minuta de Comunicación referido a la situación de emergencia en el municipio de San Antonio de Lomerío se encuentra, en términos generales, dentro del marco de competencias y atribuciones de la Cámara de Senadores, conforme a lo establecido en los artículos 158 de la Constitución Política del Estado y 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que reconocen a este instrumento como una expresión institucional de recomendación dirigida a otras instancias del Estado. En este sentido, la iniciativa es formalmente procedente, al constituirse en un mecanismo de coordinación y exhortación frente a un asunto de interés público.

La problemática, descrita y relacionada con inundaciones, afectación a infraestructura y aislamiento de comunidades, configura un escenario de emergencia que justifica la intervención institucional del nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos. La referencia a la declaratoria de desastre municipal refuerza la urgencia de la situación y sustenta la pertinencia de que el Órgano Legislativo, en ejercicio de su rol de fiscalización y articulación, emita una recomendación orientada a promover acciones inmediatas.

Desde el punto de vista constitucional, la invocación del artículo 108 numeral 11 es adecuada, en tanto establece el deber de socorrer en casos de desastre, constituyéndose en un fundamento axiológico que legitima la actuación estatal. Asimismo, el artículo 316 numeral 6 refuerza la obligación del Estado de implementar políticas de prevención y atención de desastres, lo que otorga coherencia al planteamiento de adoptar medidas urgentes para mitigar los impactos en la población afectada.

En el ámbito competencial, la Minuta se dirige al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, lo cual resulta pertinente a la luz del artículo 100 de la Ley N° 031, que asigna a los gobiernos departamentales competencias exclusivas en materia de gestión de riesgos, incluyendo la coordinación interinstitucional, la evaluación de riesgos, la atención de desastres y la ejecución de acciones de respuesta y recuperación. En consecuencia, la recomendación se encuentra correctamente orientada al nivel de gobierno que tiene capacidad operativa y normativa para intervenir en este tipo de situaciones.

De igual manera, la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos proporciona el marco normativo específico que sustenta la necesidad de acciones coordinadas entre niveles de gobierno. Las disposiciones relativas a los comités de reducción de riesgos (CODERADE y COED) y a las obligaciones de las instituciones públicas en esta materia evidencian que la respuesta a emergencias debe ser integral, articulada y basada en criterios técnicos, lo cual se refleja adecuadamente en las acciones propuestas en la Minuta.

Las medidas recomendadas —evaluación de daños, desplazamiento de maquinaria, coordinación interinstitucional, asistencia humanitaria y acciones a través del SEARPI— guardan coherencia con las competencias departamentales y con los principios de la gestión de riesgos. No se advierte una invasión de competencias municipales ni del nivel central, sino más bien una propuesta de articulación que responde al carácter concurrente de la gestión de desastres, lo cual refuerza su pertinencia jurídica.

Sin embargo, desde la perspectiva de técnica legislativa, el documento presenta aspectos que requieren ajustes formales y de redacción, particularmente en la exposición de motivos y en la estructura del contenido. Se identifican reiteraciones, extensiones innecesarias y ciertas imprecisiones en la secuencia argumentativa que deben ser corregidas para garantizar claridad, coherencia y solidez institucional en el instrumento.

Asimismo, resulta necesario adecuar el lenguaje empleado para reforzar el carácter recomendatorio de la Minuta, evitando formulaciones que puedan interpretarse como mandatos imperativos. En este tipo de instrumentos, la precisión terminológica es fundamental para no desnaturalizar su alcance jurídico ni generar posibles observaciones en el proceso de aprobación.

En ese entendido, la Comisión considera que el Proyecto de Minuta de Comunicación es pertinente en cuanto a su objeto, fundamentación y destinatario, al abordar una situación de emergencia que requiere atención inmediata y coordinación interinstitucional. No obstante, su aprobación debe estar condicionada a la incorporación de modificaciones por estilo, orden y técnica legislativa, a fin de optimizar su redacción y adecuarla plenamente a los estándares formales de la Cámara de Senadores.

En conclusión, la Minuta de Comunicación analizada es jurídicamente viable y responde a una necesidad pública evidente, enmarcándose en las competencias constitucionales y legales vigentes; sin embargo, presenta observaciones de forma que ameritan modificaciones por estilo y pertinencia en su aprobación, con el propósito de fortalecer su claridad, precisión y eficacia como instrumento de recomendación institucional.

4. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes previamente expuestos y conforme el análisis del presente informe, en virtud a las disposiciones constitucionales establecidas y en cumplimiento al Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina que el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Señor Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz es **viable con enmienda**.

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno Camaral **APROBAR CON ENMIENDA** el presente Proyecto de Minuta de Comunicación de dirigida al Señor Luis Fernando Camacho Vaca, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Firman: Senador José Roca Haensel, Presidente en Ejercicio, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Marcela Guerrero Vilca, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIENDA:

Al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que, ante la situación de emergencia que atraviesa el Municipio de San Antonio de Lomerío, ocasionada por las intensas precipitaciones pluviales e inundaciones que han derivado en el deterioro de caminos, daños en puentes y el aislamiento de diversas comunidades, disponga la adopción de las siguientes acciones:

Primero. Realizar, a través de las instancias técnicas departamentales competentes, la evaluación inmediata de los daños ocasionados en la infraestructura vial departamental y en los accesos a las comunidades afectadas, a fin de identificar los tramos críticos que requieren intervención urgente para el restablecimiento de la conectividad en la región.

Segundo. Disponer el desplazamiento de maquinaria pesada, equipos técnicos y recursos logísticos necesarios para la ejecución de trabajos de limpieza, habilitación provisional, mantenimiento y rehabilitación de caminos y puentes afectados por las inundaciones, priorizando aquellos tramos que permitan restablecer el tránsito y el acceso a las comunidades que se encuentran incomunicadas.

Tercero. Coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío, el nivel central del Estado y las instancias del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias, con el propósito de articular una respuesta institucional oportuna y eficaz para la atención de la emergencia y la rehabilitación de las zonas afectadas.

Cuarto. Coadyuvar, en el marco de sus competencias y en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío y las instancias del nivel central del Estado, en la provisión de asistencia humanitaria y apoyo logístico a las comunidades afectadas, priorizando el abastecimiento de alimentos, agua potable, medicamentos y otros insumos básicos destinados a las familias damnificadas.

Quinto. Disponer que, a través del Servicio de Encauzamiento de Ríos y Regularización del Río Piraí (SEARPI), se ejecuten trabajos de emergencia en las zonas afectadas por las inundaciones en el municipio de San Antonio de Lomerío, así como la elaboración de un diagnóstico técnico hidrológico y de riesgos que permita identificar las causas de las inundaciones, evaluar el estado de los cauces y establecer medidas de mitigación, prevención y encauzamiento orientadas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Y tomamos en cuenta lo sugerido por el Senador Ormachea, alguien de la Bancada de Santa Cruz quiere hacer uso de la palabra, para comentar esos temas en la situación del Departamento.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, bueno, la situación en Santa Cruz está bastante crítica en todo sentido, las lluvias continúan no es solamente ya un tema camino, es cosecha, un sin fin de problemas que estamos teniendo, entendemos que la naturaleza es un tema que no podemos controlar, pero toda ayuda que se pueda dar en este tema hay que hacerlo, he estado mirando pronósticos, lamentablemente pronostican no un el Niño este año, un Super Niño que preocupa aún más todavía.

Entonces, todas las medidas que se puedan tomar para mitigar este lo que se está viviendo en este momento, este sería bienvenido.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Bueno, gracias al Senador Marinkovic por la exposición en todo caso con la lectura del Proyecto de Minuta de Comunicación se aclara una duda que tenía, que tiene que ver con cuánto va a ser el nivel de intervención del Ejecutivo nacional, obviamente porque está dirigido esto al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, considerando que probablemente el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no habría tenido la los recursos, la logística, el dinero, la gente para poder hacerlo solo.

Entonces en la Minuta de Comunicación y agradezco Presidente, que se haya dado lectura para poder aclarar esa situación y que obviamente no se vea abandonado el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, tomando en cuenta de que va a iniciar después de una segunda vuelta electoral, un periodo de transición, no es verdad, donde claramente el uno de los dos nuevos gobernadores, dependiendo del voto del pueblo boliviano, va a tener también que seguir atendiendo de carácter urgente esta situación llegado al asiento gubernamental de ese Departamento hermano. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1. La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite los siguientes informes inherentes a Peticiones de Informe Escrito, presentadas por las siguientes senadoras y senadores, concluyendo que las mismas se encuentran dentro las atribuciones competenciales establecidas en la normativa vigente:

3.1.1. Del Senador Erick Soruco Alpire, dirigida al Gobernador del Departamento del Beni, sobre la construcción de los caminos de la red departamental del Beni.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.1.2. De la Senador Erick Soruco Alpire, dirigida al Gobernador del Departamento del Beni, sobre el mantenimiento y la refacción de caminos de la red departamental del Beni.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Beni, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.1.3. De la Senadora Mónica Puerta Campos, dirigida al Gobernador del Departamento de Pando, sobre el Contrato Administrativo N° 002/2025 y la prestación de servicios de asfalto ejecutada por el Servicio Departamental de caminos de Pando (SEDCAM).

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Pando, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.1.4. De la Senadora Betty Canaviri Villanueva, dirigida al Gobernador Autónomo del Departamento de Potosí, sobre los programas, proyectos, difusión, ítems médicos y presupuesto en salud para el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, con nota de atención.

Ahora sí retornamos, habiendo concluido el tercer punto, retomamos el tema de la Agenda del día, deberíamos venir al punto de Correspondencia y solicito a los senadores que se nos autorice a la Directiva hacer la derivación de todo el tratamiento de Correspondencia que tenemos. Voy a pedirles en ese sentido, si están de acuerdo.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo en que a la Directiva se derive todo el tratamiento de Correspondencia, sírvanse se permitan levantar la mano para que podamos llevar adelante esta tarea.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, se derivará por Directiva cada uno de los aspectos de la comunicación que tenemos en la Agenda del día, como corresponde y vamos a obviamente a informarles de estos aspectos de manera escrita.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Ley:

1.1. Los senadores Teresa Arcón Arana, Betty Canaviri Villanueva, Susana G, Ruiz Zuleta y los Diputados Juan José Torrez Flores, Jorge Luis Quecaño Colque, presentan Proyecto de Ley "Que Declara de Interés del Nivel Central al Estado la Construcción de Transporte por cable (Teleférico) en la Ciudad de Potosí"; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Bien, este es un Proyecto de Ley que realmente que implica muchos aspectos, sobre todo aspecto requiere de un análisis económico muy a fondo, la construcción del teleférico es realmente muy caro, no es algo que podamos tratar, entiendo, con Dispensación de Trámite el día de hoy, requiere informes ambientales, una serie de aspectos que son necesarios, los senadores peticionantes han pedido la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este proyecto.

Considero personalmente que esto no es posible, debemos enviarlo a la Comisión porque debe hacerse todo el análisis socioeconómico, hacer las consultas con el Poder Ejecutivo para que realmente tengamos un proyecto que sea viable y podamos analizarlo en los plazos establecidos y con las condiciones necesarias. De todas maneras, como los senadores han pedido la Dispensación de Trámite, vamos a poner en consideración sí, la Dispensación de Trámite implicaría que tratemos inmediatamente el proyecto en estos aspectos ¿no?

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, Senador Presidente, por darme la palabra.

De conformidad al artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración y tratamiento de la presente Sesión del Proyecto de Ley "Que Declara de Interés del Nivel Central al Estado la Construcción de Transporte por cable (Teleférico) en la Ciudad de Potosí", como justo reconocimiento al aniversario de fundación de la ciudad de Potosí, que se celebra este 1° de abril de la presente Gestión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, un poco de acuerdo en su línea, creo que esto compromete muchísimos fondos y hay que hacer un análisis un poquito más detallado de lo que comprometería en sentido económico.

Yo sé que no se está ordenando hagan un teleférico en este momento, pero pone al Gobierno en la obligación de hacerlo, no sé en qué tiempo ni en el futuro no, y creo que merece un poquito más de atención en un momento en el país que no está en

condiciones, toda mi solidad con los amigos y hermanos de Potosí, Santa Cruz, tenemos necesidades también que podríamos traerla, pero creo que sería una irresponsabilidad en este momento enmarcarnos de un gasto que realmente el Gobierno no lo puede hacer. Nada más, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, en la misma línea, pero con una consideración hermanos potosinos, hermanas potosinas, en este su aniversario, no tiene que ver nuestra forma de pensar sobre este proyecto en cuanto a un olvido a Potosí en absoluto no queremos que se interprete de esa manera para nada para con el pueblo potosino. Pero de verdad en esta ocasión necesitamos mayor información, necesitamos las consideraciones del Ejecutivo Nacional para que nos puedan informar sobre la viabilidad financiera de este Proyecto de Ley, porque no hay que olvidar que cuando se declara, como este Proyecto de Ley pretende de interés nacional un proyecto de esta envergadura, genera un compromiso económico del nivel central del Estado, ya sea en el mediano, corto plazo como también en el largo plazo, pero estamos tratando de sacar entre todos al país de una profunda crisis económica.

No hay que olvidar un dato que recién me he enterado el día de ayer, que tenemos solo 51 millones de Reservas Internacionales Netas, 51 millones ¿Saben cuántos teníamos de Reservas Internacionales Netas el año 2013? 13 mil millones, pero tenemos 51 millones. De verdad no tiene nada que ver con un intento de postergación para el pueblo potosino, pero de verdad, siendo nosotros los paceños ciudadanos que contamos en este momento con nueve líneas del teleférico y que lamentablemente es una empresa pública del Estado deficitaria hasta el día de hoy, tenemos a hacerles alguna recomendación al respecto no, el mantenimiento de un teleférico consta de millones de dólares anuales, no es verdad, que realmente le cuestan muchísimo al país, nosotros reivindicamos, por supuesto el hecho de que por ejemplo, el Departamento de Oruro tenga un teleférico nosotros también o es que tenga un tren Cochabamba, no vamos en contra, no es cierto, son obras estratégicas muy importantes pero hay que ver la viabilidad, la factibilidad; hay que ver si el gasto, la inversión tiene el retorno correspondiente.

Sabemos que es una inversión pública, sabemos que no se mide de esa manera, pero en un momento de crisis económica cualquier servicio que provee el Estado se tienen que procurar que genere un retorno, ¿No es cierto?, para poder redistribuirlo, no solamente en el caso de La Paz o de Oruro, de Cochabamba que tienen estos medios de transporte públicos, sino también en un posible proyecto para el Departamento de Potosí. No estoy diciendo que no a priori, pero necesitamos los estudios técnicos, la viabilidad económica, los estudios medioambientales, que varias carteras de que el Ejecutivo nacional den su visto bueno, que haya una deliberación adentro de la Cámara de Senadores, también de la Cámara de Diputados.

Es decir, lo que quiero que se queden de esta intervención es que nosotros no tenemos ningún afán de perjudicar al pueblo potosino, en absoluto; más bien lo que queremos hacer es que esto se haga de la mejor manera, hacer las cosas bien, para que tenga la certeza de que si no es este, tal vez cualquier otro proyecto que se pueda plasmar para el transporte público en Potosí sea en beneficio real, sólido en el tiempo no, para el desarrollo urbanístico de esta ciudad que le debemos, como siempre nos lo dicen y tienen todo el derecho a decirnos, le debemos los bolivianos demasiado, le debemos que existamos como país, eso le debemos a Potosí. Entonces no queremos que se interprete de una mala manera. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

Es verdad que nuestro Departamento, nuestro municipio y más que toda la ciudad ha crecido ya bastante, por esa situación tenemos que pensar en modernizar también nuestra ciudad.

Todos y cada uno de ustedes conocen, senadores colegas, Potosí es el mayor aportador con sus regalías mineras al erario nacional; nos dicen que estamos sentados ahora en la silla de oro, pero parecería que no quieren siempre apoyar, siempre quieren que Potosí esté atrás o relegado como la quinta rueda del camión. Esto lo vamos a exigir, esto lo vamos a pedir que cada uno de ustedes también piensen en Potosí, no nos olvidaremos que Potosí años y años, hace rato hemos mencionado que Potosí está aportando y se ha fundado ya casi 481 años, por eso les vamos a pedir a cada uno de ustedes, mediten y piensen. Nada más, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Senadores, no requiere un presupuesto aún, tampoco tiene un plazo para que el Estado pueda ejecutar este proyecto, simplemente que el Gobierno dé prioridad a realizar los estudios, trabajo técnico y buscar financiamiento para que a mediano largo plazo y hacer posible este sueño de todos los potosinos. Les pido, senadores por favor, que recapaciten y nos colaboren a los potosinos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Presidente, una felicitación y un saludo anticipado a los amigos potosinos, hermanos sureños.

Como tarijeño hago carne también de lo que significa -por supuesto- ser uno los departamentos que aporta mucho a los heraldos nacionales, que se han hecho muchas obras en el país a través de las regalías de recursos naturales no renovables como el de Tarija por ejemplo y lo que se ha sacado de Potosí muchos años.

Entonces este siempre vamos a estar a su lado, pero es importante también recomendar y en mi vida política he tenido la oportunidad en los espacios que he estado de los legislativos de siempre respetar los roles, no conminar al Ejecutivo a generar "x" o "z" obra a través de una Ley, porque eso es gobernar a través de una Ley. Hay otros mecanismos tal vez una minuta de recomendación, no sé, proponerle que pueda ejecutar esa obra para el Departamento de Potosí, pero yo en Tarija siempre lo he vivido -les repito- en los espacios que he tenido ha habido esas diferencias de que se quiere gobernar a través de leyes combinando a la autoridad Ejecutiva hacer "x" o "z" proyecto.

Y con eso no quiere decir que estoy en contra del proyecto ustedes viven ahí, soy autonomista federalista de convicción, ustedes saben qué es lo que necesita Potosí, por supuesto, no voy a discutir si es viable o no el teleférico; tal vez recomendarles que escuchen algunas recomendaciones como las que les hace el Senador Ormachea, que tienen aquí ese sistema de transporte público pero les repito yo, en mi formación Presidente y eso es bueno también dejarlo como precedente, el combinar a través de un Proyecto de Ley la ejecución de "x" o "z" obra no es viable para mí, siempre he sido un tractor de aquello hay otros mecanismos que tenemos a través de nuestro Reglamento para poder solicitar X o Z proyectos al Ejecutivo de turno en las diferentes regiones Presidente y no se olviden que ya también viene el 15 de abril.

Entonces, no sería bueno también que nosotros conminemos no, al Ejecutivo a generar "x" o "z" proyecto a través de una Ley podría ser también una recomendación, una sugerencia que puedan solicitarle, tal vez un préstamo, ahí se vienen varios proyectos y el Presidente ha anunciado la apertura, pero eso es Gestión de ustedes, compañeros. Yo solamente me limito a transmitirles mi apoyo como sureño, pero siempre dejándoles bien en claro mi punto con respecto al procedimiento. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Senadores en general por las exposiciones que han hecho, bien está la solicitud para ver la Dispensación de Trámite no sé si hay dos senadoras que apoyan la solicitud de Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen siete senadores, no existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, remítase a la Comisión para su tratamiento como corresponde.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2. La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, solicita el tratamiento del Proyecto de Ley N° 196/2025-2026 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo a favor del Órgano Judicial de Bolivia"; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Están solicitando la Dispensación de Trámite.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, como ya había dicho al inicio de cuando hicimos el cambio del Orden del Día, que el Municipio de Camargo o más bien ante el aniversario del Municipio de Camargo hay una solicitud de una transferencia y enajenación de predios para la construcción de la casa judicial.

Entonces eso ha quedado aprobado en la Cámara de Diputados y obviamente como ante la imposibilidad probable de no poder tratarlo mañana es que yo solicito en el marco del artículo 107 el tratamiento de este proyecto puesto que es un Artículo Único, hemos revisado todos los antecedentes, como lo dije, los requisitos están actualizados, no existe ningún óbice para observarlo, es muy concreto la enajenación, existen las leyes municipales que respaldan que son de noviembre del 2025 es 1.470 m², el Folio está actualizado.

Entonces ante el aniversario que va a ser el 3, es que pido el tratamiento de este Proyecto de Ley porque es de anhelo y creo que es para una labor para una finalidad positiva como es la construcción de la casa judicial en el Municipio de Camargo. Entonces ese en virtud de ello, Presidente, solicito la Dispensación para su tratamiento.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, en virtud de lo expresado por la Senadora Presidente de la Comisión, me adhiero a la solicitud para que se pueda tratar con Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, este tema viene arrastrando de muchos años atrás, se trata del Municipio de Camargo es muy importante la construcción, como acaba de señalar la Presidenta de la Comisión. Gracias por ponerle interés a este tema, si bien estamos tratando con Dispensación del Trámite es precisamente por el aniversario que tiene el Municipio de Camargo que es el 3 de abril, entonces me adhiero a la solicitud y espero que podamos aprobar.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Marcela Guerrero Vilca, presenta el Proyecto de Ley "Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina a través de la Importación, Transporte e Internación a Territorio Nacional por Operadores Privados"; en aplicación al Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: En este caso igual hay una solicitud de Dispensación de Trámite, yo quiero sin embargo poner dos temas en consideración no. Uno existe ya un decreto que permite la libre importación y que está siendo operado y que obviamente va en el mismo sentido de la Ley , ya está en vigencia del Decreto, se ha autorizado ya y se está abriendo la operación a varios operadores privados para que puedan importar.

Segundo, que al tratarse de una Ley que establece o que determina un conjunto de aspectos de carácter tributario, corresponde que el tratamiento inicial vaya por la Cámara de Diputados a través de la Cámara de Senadores. En ese sentido, hay que pedir a la Senadora proyectista que transfiera el Proyecto Ley que está presentando a algún Diputado para que lo presente en la Cámara respectiva. Bien esas son consideraciones creo de peso que nos impedirían tratar siquiera el tema de la Dispensación de Trámite, no sé qué opinan ustedes.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, sin embargo, es importante, bueno, nosotros en la Bancada LIBRE estamos de acuerdo con el

contenido del Proyecto de Ley, obviamente como Usted lo ha mencionado, porque es una Ley de carácter tributario, corresponde a la Cámara Baja tratarlo en su primera instancia, ¿No es cierto?

Sin embargo, la recomendación es que claramente este Proyecto de Ley continúe porque no basta con un Decreto Supremo, a qué me refiero con que no basta con un Decreto Supremo. A que, de aquí a 5 años, 4 años pueda haber otro Gobierno, que abrogue ese Decreto Supremo y volvamos a lo mismo a foja cero, mientras que en una Ley aprobada le va a ser difícil, mucho más difícil a cualquier Gobierno sacar un Decreto Supremo que vaya contrario a una normativa ya aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en esta Gestión. Eso es todo, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: De acuerdo, recomendaremos a la Senadora que encamine el proyecto para que sea tratado en la Cámara de Diputados, sí, no corresponde hacer ni el tratamiento de la Dispensación de Trámite, no estamos según la Constitución en la atribución de tratar como Cámara de Origen este Proyecto de Ley, aquí está establecido por la Constitución lastimosamente que todos los proyectos de carácter tributario tienen que iniciarse en la Cámara de Diputados, sí. Bien, con esa recomendación entonces pasamos al otro punto.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1. La Senadora Marcela Guerrero Vilca, presenta el Proyecto de Resolución Camaral que se funda en la necesitad institucional del cumplimiento de las normas reglamentarias que regulan el desarrollo de las sesiones plenarias, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Bien, este proyecto ha sido presentado por la Senadora Marcela Guerrero ella no está presente, no sé si hay alguno de los senadores que pide la Dispensación de Trámite para el mismo.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Bien, yo voy a solicitar la Dispensación de Trámite. No he tenido la oportunidad de poder hablar bien con la colega Guerrero, pero me imagino que es de fundamental importancia este tratamiento para ella, Presidente.

Sen. Presidente: Bien, no sé si hay algún hay apoyo a la solicitud de Dispensación de Trámite. Bien, habiendo apoyo, vamos a pasar a el tratamiento la misma este proyecto que está pidiendo el cumplimiento de las normas reglamentarias que regulan el desarrollo de las sesiones plenarias.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 10 votos, se requería 17, no hay la mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado la solicitud de Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, remítase a la Comisión correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Minuta de Comunicación:

3.1. La Senadora Betty Canaviri Villanueva presenta los siguientes Proyectos de Minuta de Comunicación, en aplicación del Artículo

107 del Reglamento General:

3.1.1. Que recomienda al Ministro de Minería y Metalurgia, en el marco de sus atribuciones y norma vigente, realizar operativos inmediatos de control y fiscalización en el Cerro Rico de Potosí, con el fin de identificar y detener actividades de explotación ilegal".

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Lastimosamente no se encuentra la Senadora, tampoco he podido revisarlo porque nos han entregado antes de la Sesión, sin embargo, este Proyecto de Resolución Camaral señala y aunque ya han votado que se pueda generar 24 horas antes la información.

Prácticamente es lo que hemos pedido al principio y creo yo para hacer tratamiento de este tipo de proyectos deberíamos dar lectura para entenderlo al no encontrarse la Senadora proyectista o la que ha generado ello, porque la mayoría no lo ha leído y si yo les pregunto a uno de los senadores nadie se va a dar cuenta, pero al principio hemos solicitado algunos de que se pueda generar la información correspondiente 24 horas antes no, de la información que se vaya a tratar. Pero no se ha dado lectura y todos creo que no tenían conocimiento de qué trataba el Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Presidente: Bien, ya hemos procedido a la votación sobre el tema de la Dispensación de Trámite, sin embargo, también recordarles que este punto está tratado en las modificaciones al Reglamento, al procedimiento Reglamento que estamos a punto de presentar después de consensuar con las distintas Bancadas para un fácil tratamiento entonces, no va en contraposición de ninguna manera la reformulación que estamos pidiendo al Reglamento en esta línea.

Bien, entonces por favor continuemos con la Sesión, sí, estamos en el tratamiento en la solicitud de Dispensación de Trámite para el tratamiento de una Minuta de Comunicación que ha presentado la Senadora Canaviri. No sé la Senadora no está presente no, no sé si hay algún Senador que quiere hacer la presentación de la Minuta de Comunicación. No, este no hemos votado todavía.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, en vista de que la Senadora Canaviri no se encuentra en esta Sesión, sin embargo, me parece que es importante aprobar son minutas de comunicación, es decir, que son recomendaciones.

Entiendo que debe haber problemas en Potosí respecto al 3.1.1 que recomienda el Ministro de Minería y 3.1.2 también que recomienda al Comando Departamental de la Policía Boliviana disponer de la ejecución de operativos inmediatos permanentes estratégicos en el Cerro Rico de Potosí y zonas mineras con el fin de prevenir y combatir el robo de minerales por parte del grupo de denominado Jukus, entonces yo pienso que es una recomendación Presidente, que debe ser urgente y solicito que se pueda aprobar estas Minutas de Comunicación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón. Ya hizo uso la palabra no.

Sen.ª Alarcón: Sí.

Sen. Presidente: Solo que solicitaba de nuevo.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, voy a dar lectura a la recomendación que se está realizando.

Sen. Presidente: No, momento, momento. Primero vamos a votar la Dispensación de Trámite sí.

Sen.ª Crispín: Para que se trate.

Sen. Presidente: ¿Qué?

Sen.ª Crispín: Justamente para que se trate por dispensación, pero dar lectura.

Sen. Presidente: Cuando se vota la dispensación se da lectura sí. Hoy lo que necesitamos es solo el apoyo de dos senadores para proceder a la votación de la Dispensación de Trámite en este momento.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE *al Presidente Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en el marco de sus atribuciones y normativa vigente:*

PRIMERO: *Realizar operativos inmediatos de control y fiscalización en el Cerro Rico de Potosí, particularmente en áreas superiores a la cota 4400, con el fin de identificar y detener actividades de explotación ilegal de minerales.*

SEGUNDO: *Implementar medidas efectivas de seguridad y vigilancia en bocaminas y accesos estratégicos, fortaleciendo los mecanismos de control existentes, incluyendo la reestructuración y modernización del sistema de torna guías.*

TERCERO: *Coordinar con la Policía Boliviana y otras instancias competentes acciones conjuntas destinadas a desarticular redes de robo y comercialización ilegal de minerales.*

CUARTO: *Diseñar e implementar un plan integral de preservación del Cerro Rico de Potosí, que contemple medidas técnicas, ambientales y de seguridad para evitar daños estructurales.*

QUINTO: *Remitir un informe detallado a la Cámara de Senadores sobre las acciones adoptadas, resultados obtenidos y medidas futuras a implementar respecto a esta problemática.*

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente era para fundamentar sobre la Dispensación de Trámite, así que ya no tiene sentido.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.1.2. Que recomienda al Comando Departamental de la Policía Boliviana, disponer de la ejecución de operativos inmediatos, permanentes y estratégicos en el Cerro Rico de Potosí y zonas mineras con el fin de prevenir y combatir el robo de minerales por parte del grupo denominado Jukus.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE *al Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Potosí, en el marco de sus atribuciones y normativa vigente:*

PRIMERO: *Disponer la ejecución de operativos inmediatos, permanentes y estratégicos en el Cerro Rico de Potosí y zonas mineras circundantes, con el fin de prevenir y combatir el robo de minerales por parte de grupos denominados "jukus".*

SEGUNDO: *Fortalecer la presencia policial de manera permanente en accesos, bocaminas y puntos críticos, implementando controles efectivos que permitan la identificación y desarticulación de redes delictivas.*

TERCERO: *Adoptar medidas específicas de protección para los trabajadores mineros, garantizando su integridad física frente a posibles hechos de violencia.*

CUARTO: *Coordinar acciones interinstitucionales con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Minería y otras instancias competentes para el desarrollo de un plan integral de seguridad en el sector minero.*

QUINTO: *Realizar labores de inteligencia y seguimiento destinadas a identificar a los responsables de estos hechos delictivos, promoviendo su aprehensión y procesamiento conforme a ley.*

SEXTO: *Remitir un informe detallado a la Cámara de Senadores sobre las acciones implementadas, resultados obtenidos y medidas futuras a ejecutar en relación a esta problemática.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Homenaje Camaral:

4.1. La Senadora María Antonieta Alcon Sánchez presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

4.1.1 La Ingeniera Noelia Fernández Nogales, por su destacada trayectoria como Ingeniera Comercial.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, en las anteriores sesiones se había establecido que este tipo de homenajes, sobre todo a personas deberían de cumplirse los requisitos correspondientes, yo no sé y mi pregunta es al Secretario General si ha revisado esta documentación, si ustedes revisan Presidente, por lo menos en cuanto concierne al Colegio de Ingenieros Comerciales, estoy revisando y recién va a cumplir 5 años, el Reglamento establece Presidente, que se debe cumplir una serie de requisitos, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, debe tener reconocimientos anteriores a esta al reconocimiento que se le hace en la Cámara.

Y, además, Presidente utilizan artículos del Reglamento que la verdad no coinciden hacen mención al artículo 164 del Reglamento y el artículo 164 del Reglamento habla de las declaraciones que deben necesariamente pasar a la Comisión, el procedimiento está en el artículo 165. Por tanto, Presidente y no es que quiera entrar en contradicción con los colegas senadores, sin embargo, creo que debemos empezar a respetar los procedimientos para reconocer estos aspectos, creo que se debe revisar en detalle y es responsabilidad del Secretario.

Yo recuerdo que cuando nosotros presentábamos revisaban minuciosamente, pero veo y se nota en esto y lo tengo que mencionar al Colegio de Ingenieros, cómo pues la Cámara de Senadores va a hacer un reconocimiento al cumplimiento de sus 5 años, me parece realmente devaluar a la Cámara de Senadores en estos reconocimientos. Y yo le pido disculpas a los senadores proyectistas, pero creo que hay que hacer una revisión minuciosa de estos aspectos. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Muy oportuna la sugerencia y la recomendación, vamos a pedir al Secretario que por favor nos informe sobre todos estos proyectos de Homenaje Camaral si cumplen, sí, para su tratamiento, los que no cumplen no los vamos a tratar.

Tiene la palabra, el Secretario General de la Cámara de Senadores, Dr. Fernando Velásquez Miranda, para que nos informe sobre el procedimiento que se ha tomado.

Secretario General de la Cámara de Senadores, Dr. Fernando Velásquez Miranda: Senadoras, senadores, efectivamente, obviamente, como son trámites que han ingresado con la Dispensación del Reglamento, entonces entran con la solicitud del proyecto y los antecedentes más la certificación nada más.

Entonces, obviamente no, no pasa por una fase de revisión preliminar porque precisamente se están excusando del Reglamento, esa es la razón Presidente, por la cual también se lo ha agendado para consideración de los senadores.

Sen. Presidente: En consideración esta situación, tenemos varios proyectos de Homenaje Camaral con Dispensación de Trámite, pongo en consideración de los senadores el tratamiento en los mismos o no.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, yo en tono con mi colega, el Senador Sánchez este, creo que debemos darle un poquito más de importancia los homenajes que hacemos en la Cámara de Senadores, son muy importantes y esto de dispensar los trámites y ni siquiera ver si cumplen, creo que no es correcto.
Yo postergaría todo lo que tenemos hoy hasta que no pase por una Comisión y se ve si cumplen los requisitos, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, Senador Presidente.

En la misma línea, o sea, cuando uno ve estos homenajes camarales, particularmente a personas y veo y de verdad debe llamarnos a la reflexión cuando planteamos este tipo de homenajes estamos desacreditando un homenaje de la Cámara de Senadores.

Entonces, sugiero en la línea que planteaba el Senador Sánchez que todos estos homenajes camarales pasen necesariamente por la Comisión para su análisis y solamente cuando haya algún Homenaje Camaral a una institución, a un establecimiento que tenga muchos antecedentes, se pueda por el tiempo excepcionalmente el tratamiento con Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidente, concuerdo que los homenajes camarales, especialmente para ciudadanos meritorios deberían pasar por un filtro que son las comisiones correspondientes, porque ahí se va a verificar efectivamente si corresponde o no corresponde el otorgarles un Homenaje Camaral.

Sin embargo, tampoco podría estar de acuerdo con que en una sola votación se diga que no se va a tratar uno por uno los casos que se han sometido a Dispensación de Trámite para la Sesión de hoy, específicamente por qué, porque en mi caso yo he solicitado de manera excepcional la dispensación de un Homenaje Camaral para la Organización de Estados Iberoamericanos la OEI, que tiene una presencia en Bolivia de 16 años ya a través de varios proyectos que se han ido ejecutando en nuestro país y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es el mayor organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa no, y tiene una presencia en más de 20 países.

La siguiente semana el representante de la OEI va a estar en nuestro país y de repente después de 16 años sería prudente que como Cámara de Senadores podamos hacer un Homenaje Camaral, por lo menos, dado que el día sábado pasado se ha concluido con uno de los últimos proyectos que ha sido el fomento a la lectura en niños de primaria a través del Ministerio de Educación y se ha concluido el día sábado con ese proyecto. Entonces creo que cada caso es particular y no podríamos determinar que no se trate uno por uno.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Precisamente estos homenajes camarales propuestos por mi persona están amparados en el artículo 107 del Reglamento General por Dispensación de Trámite, también se ha considerado todos los antecedentes que tiene pues estos documentos va a pasar a la Comisión y la Comisión lo va a evaluar, pero sin antes entrar ni aprobar la dispensación, ya estamos cerrándolas, pues no me parece correcto, tenemos primero que ir a votación y la votación va a ir por esa Comisión cumplamos lo que dice el protocolo del Reglamento, el hecho de que no estemos de acuerdo personalmente no nos da derecho a que podamos vulnerar el Reglamento de la Cámara de Senadores no, y ojo que todas las autoridades que proponemos un reconocimiento no lo hacemos porque eso tenemos alguna afinidad o alguna amistad, vemos como región también vemos qué instituciones trabajan y han aportado por la región de Oruro no, entonces uno tiene que vivir para conocer y para saber y también proponer.

Entonces solicito y exijo que por favor se cumpla lo que dice el Reglamento y estoy metiendo como dice el artículo 107 por Dispensación del Trámite. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, ya en una ocasión, en una Sesión anterior, hemos tratado este tema, el de tratar por dispensación y creo yo ha habido muchas llamadas de atención porque habíamos aprobado Proyectos de Homenaje Camaral sin tener los precedentes, antecedentes que ayudan a que se pueda dar estos homenajes. Creo yo, y con justa razón también el Presidente lo dijo en una determinada ocasión de que se tiene que cumplir ciertos procedimientos para todos no, cada uno de nosotros queremos realizar homenajes camarales, pero tenemos que cumplir con los requisitos, si no estaríamos privilegiando a unos y desmereciendo otros trabajos. Y concuerdo con la compañera con la colega Wanda de que se debe tratar cada uno por uno y se debe entrar a votación.

Sen. Presidente: Bien, a ver, la Comisión respectiva que recibe el homenaje tiene 3 días cuando se trata de Homenaje Camaral para tratar el tema no, tampoco es que vamos a tardar un montón de tiempo y que se va a pasar el tiempo establecido, entonces creo que el procedimiento está bien establecido en este caso en el Reglamento y la idea es que respetemos el Reglamento sí, no estamos hablando como el caso de otros temas que hay dos semanas o algunos plazos ampliados.

Pedimos a todos los senadores que estén trabajando los Proyectos de Homenaje de Camaral revisen los requisitos no, obviamente esto es una incomodidad que tengamos que tratarlo aquí, pero es necesario, yo no sé si en el presente caso hay algún Homenaje Camaral de los que han sido presentados que requiera de un plazo menor a los 3 días, que implicaría mandar a una Comisión para que lo tratemos de manera adecuada aquí.

Entonces, solicito a los proyectistas que nos informen si es decir el homenaje o la fecha en la que quieren hacer presente el Homenaje Camaral es menor a 3 días para que podamos tratarlo con Dispensación de Trámite, de no ser así, solicitaría también que en esta oportunidad mandemos todos los Proyectos de Homenaje Camaral a las comisiones respectivas para que en el plazo de 3 días podamos tratarlos, es decir, en la próxima en la Sesión que sería el próximo miércoles, si es que no es bueno. Mañana no podríamos tratarlo.

Bien, por eso solicito a los senadores que han proyectado si tienen la urgencia de hacer la presentación menor al plazo establecido en el Reglamento de 3 días de los homenajes camarales, que nos informen ahora no, que pidan la palabra y nos informen ahora para que en esos casos sí tratemos con Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, yo tengo un Proyecto de Homenaje Camaral para la Unidad Educativa San Antonio, que cumple ya este lunes, yo creo que no vamos a tener Sesión y por lo tanto se solicitó, si son tres días, estos días ya tenemos feriados Presidente, considerando que no va a haber más sesiones si es que hubiera sesiones para mañana pasado, esperemos con gusto. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, se ha verificado los requisitos para el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, cumple totalmente todos los documentos, todos los requisitos hemos recaudado y no le falta nada. Se puede revisar si Usted.

Sen. Presidente: Bueno, este es un proyecto que sí deberíamos tratar con Dispensación de Trámite no, vamos a recolectar todos y después pasamos a la votación de la dispensación de uno por uno

Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Señor Presidente, respecto a la Dispensación del Trámite, me he atrevido a presentar su Homenaje Camaral porque también se avecina su aniversario del Colegio de Ingenieros, entonces, sí se va a necesitar los tres días, la creencia que lo trate la Comisión correspondiente no, entonces una vez derivado ya dará su informe verdad.

Sen. Presidente: Perdón, está solicitando que apliquemos la dispensación ¿Cuándo es el aniversario?

Sen.ª Alcon: Es el 4 de abril, pero su acto es el 9 de abril.

Sen. Presidente: Hay tiempo no, ya.

Sen.ª Alcon: Sí.

Sen. Presidente: En ese caso sí hay tiempo.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidente, en el caso que propongo para la Organización de Estados Iberoamericanos, el Señor Mariano Jabonero, Secretario General, va a estar presente en Bolivia - La Paz, el miércoles 8 de abril, que es la siguiente semana, considerando que tal vez mañana haya feriado, el viernes no va a haber actividades, etc. no alcanza el tiempo, es por eso que se ha solicitado la Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Bueno, en ese caso también correspondería.

Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Senadora Presidente. No se encuentra la Senadora Betty Canaviri, pero ha pedido un Homenaje Camaral para el colegio Otto Felipe Braun, que cumple el 7 de abril de la presente Gestión.

Sen. Presidente: Está en el Orden del Día, no ha llegado, no está en el Orden del Día porque no ha llegado seguramente en el plazo.

Sen.ª Alcon: Está, en el 4.3.

Sen. Presidente: Perfecto, Okay.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, nuevamente, a ver, yo estoy de acuerdo en que se haga el tratamiento punto por punto como corresponde, sin embargo, a todas luces podemos darnos cuenta, yo soy parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y ocurre que este colegio ha sido formado el 2021, no tiene ni 5 años.

Por tanto, los miembros de esa institución no cumplen pues, de lejos los requisitos porque tienen que tener una serie de reconocimientos anteriores a esto que es lo máximo, por eso Presidente, coincido plenamente de que se trate punto por punto para ver si realmente han cumplido, pero simplemente por los datos que han acompañado en estas resoluciones, uno puede darse cuenta perfectamente que no cumplen. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Gracias, Senador.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Y perdón, Presidente, y quiero aprovechar eh el artículo 165 establece con claridad que tenemos 3 días para hacer el informe; también le pido que se dé agilidad al traslado, al envío de la documentación de parte de la Secretaría porque tarda aproximadamente 3 días y lo digo con experiencia, hemos hecho el reclamo correspondiente y le pido por favor en eso también darle agilidad. Gracias presidente.

Sen. Presidente: Gracias por las dos recomendaciones, vamos a proceder así.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, miren el Homenaje Camaral en diferentes ámbitos necesita la información correspondiente para que se pueda generar estos homenajes, tal cual es el ejemplo que se lo había dado como la Senadora Soledad Chapetón para el Homenaje Camaral en la ciudad de El Alto para el aniversario, ella lo ha tramitado un mes y medio casi antes y como yo lo he realizado casi de antes, poco antes de un mes, me he tenido que adherir al homenaje y esto es una prueba clara de que si tenemos retrasos, tenemos que empezar a ver de qué cuándo va a realizarse ello para trabajar pues un mes y medio y con el tiempo oportuno y no tengamos estos debates innecesarios en temas de Homenaje Camaral.

Yo pido, Presidente que se dé cumplimiento a lo que dice la normativa y no es con el afán de molestar, pero si en un determinado momento yo traigo mi Homenaje Camaral faltando unos, qué sé yo, una semana antes y voy a pedir por dispensación, se estaría premiando que se traiga a última hora no, y esto que sea para todos por qué, porque señaló el Senador de que no cumplen ciertos requisitos y qué va a pasar si damos un Homenaje Camaral porque ya estamos a destiempo y no cumple con los requisitos, quién va. Yo puedo decir cada panadero alaba su pan, yo puedo decir sí cumple con todos los requisitos llegado el momento puede que no cumplan con los requisitos es por eso que existen las instancias correspondientes para que se dé prueba fehaciente de que todo está bien.

Entonces yo pido y no es con el afán de molestar, pero las reglas se han hecho para todos no, y tenemos que empezar a cumplirlas.

Sen. Presidente: Bien, como hemos acordado, entonces trataríamos hoy día los proyectos de Homenaje Camaral que son tres que requieren de urgencia sí, vamos a solicitar uno por uno la Dispensación de Trámites y su tratamiento no, si en el tratamiento vemos que no corresponde porque no corresponde, digamos hacer un Homenaje Camaral a esa institución, obviamente no lo aprobamos.

Voy a pedir entonces a los senadores que estén de acuerdo con aprobar la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Homenaje Camaral presentado por la Senadora María Antonieta Alcon Sánchez.

Previamente, para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No hay dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión para su tratamiento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2. La Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la científica y la cultura (OEI)en Bolivia, en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional y aporte al desarrollo de la educación, en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidente, como le refería hace un momento, se ha solicitado en mérito al artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Dispensación de Trámite en mérito a que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura en Bolivia, tiene un trabajo desde el año 2009 que está ratificado mediante la Ley N° 021 del 16 de junio de 2010 ya tiene 16 años trabajando en Bolivia de forma directa a través de los ministerios correspondientes en coordinación.

Y casualmente el 8 de abril va a estar presente el Secretario General en nuestro país y nunca se les ha hecho a través de la Cámara de Senadores un homenaje por tantos proyectos que se han ido desarrollando, ellos han hecho proyectos para la reinserción sostenible para retornados vulnerables latinoamericanos han puesto a disposición instrumentos de cooperación con el fin de promover intercambio de experiencias y modelos para la especialización y desarrollo profesional, han apoyado la profesionalización y mejora de la formación y capacitación de artistas y gestores culturales y han contribuido al fortalecimiento de canales de integración y consolidación del espacio cultural iberoamericano a través de la creación y el desarrollo de redes de cooperación cultural.

También se han dedicado a coadyuvar en la mejora de la eficiencia del funcionamiento del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas en el marco de las actividades contempladas en el plan de trabajo anual y tenemos una serie de proyectos que se han ido desarrollando y como les decía el día sábado anterior se ha concluido con el Proyecto de Promoción y Fortalecimiento de la Lectura en el Estado Plurinacional de Bolivia esto se ha desarrollado en los nueve departamentos, entonces es un momento importante para que podamos reconocer la labor que hace esta organización Iberoamericana en nuestro país.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 19 votos, dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, de decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160, de la Constitución Política del Estado establece: "*Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".*

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 17, establece como fines esenciales del Estado promover el acceso a la educación, la cultura, el desarrollo científico y tecnológico, orientados al Vivir Bien de la población boliviana.

Que, mediante Ley N° 021 de 16 de junio de 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia ratifica el "Acuerdo entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para el establecimiento de la Oficina de Representación", suscrito en la ciudad de La Paz el 2 de octubre de 2009, consolidando así un marco jurídico de cooperación internacional en áreas estratégicas.

Que, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) constituye un organismo internacional de carácter intergubernamental que tiene como finalidad promover la cooperación entre los países iberoamericanos en materia de educación, ciencia, cultura y desarrollo social.

Que, la OEI en Bolivia ha desarrollado importantes programas y proyectos orientados al fortalecimiento del sistema educativo, la

promoción de la cultura, el desarrollo de capacidades técnicas, la inclusión social y el respeto a la diversidad cultural, entre los cuales destacan iniciativas en lectoescritura, educación intercultural bilingüe, formación técnica profesional, primera infancia, desarrollo de indicadores culturales, uso de tecnologías de la información y comunicación y fortalecimiento institucional.

Que, dichas acciones han contribuido significativamente al fortalecimiento de políticas públicas, la mejora de la calidad educativa, la promoción de la identidad cultural y el desarrollo integral de la sociedad boliviana, en coordinación con entidades del Estado.

Que, Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), ha recibido el 26 de marzo de 2026, en Ámsterdam el PREMIO ANA FRANK por su "Compromiso con los Derechos Humanos a través de la educación, la ciencia y la cultura, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad".

Que, es deber de la Cámara de Senadores reconocer a instituciones nacionales e internacionales que coadyuvan al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia mediante acciones concretas en beneficio de la población.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervás, conforme al artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, propuso el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **HOMENAJE CAMARAL A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) EN BOLIVIA**, en reconocimiento a su destacada trayectoria institucional y valioso aporte al desarrollo educativo, científico, cultural y social del Estado Plurinacional de Bolivia, así como a su permanente labor de cooperación internacional en beneficio del pueblo boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.3. La Senadora Betty Canaviri Villanueva, presenta Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa Otto Felipe Braum del municipio de Potosí, en reconocimiento a sus 54 años de fundación; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, de decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 77, parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado establece: *"La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla". "El Estado y la sociedad, tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la senadora Betty Canaviri Villanueva, propuso el presente homenaje camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el Artículo 160 numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que establece: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".*

Que, la Unidad Educativa Mariscal "Otto Felipe Braun" fue fundada el 7 de abril de 1972 en el Municipio de Potosí, como resultado del desdoblamiento del Colegio Nacional "Juan Manuel Calero".
Que, la Unidad Educativa Mariscal "Otto Felipe Braun" lleva el nombre del destacado militar Otto Philipp Braun, héroe de la independencia sudamericana que luchó junto a los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.

Que, la Unidad Educativa Mariscal "Otto Felipe Braun", durante más de cinco décadas, ha contribuido a la formación académica, científica, cultural y deportiva de generaciones de estudiantes potosinos.
Que, la Unidad Educativa Mariscal "Otto Felipe Braun" ha obtenido importantes reconocimientos y logros en actividades deportivas, educativas y culturales, destacando en los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales y en diversas actividades académicas.

Que, la Unidad Educativa Mariscal "Otto Felipe Braun", junto con la Banda de Guerra del Colegio Mariscal Otto Felipe Braun, se ha consolidado como un referente cultural e institucional, participando en eventos nacionales e internacionales.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL MARISCAL "OTTO FELIPE BRAUN"**, del Municipio de Potosí, provincia Tomás Frías, Departamento de Potosí, por su destacada labor educativa y su trayectoria al servicio de la juventud potosina, en su 54 aniversario de fundación, a llevarse a cabo el 7 de abril de la presente gestión, por su importante contribución a la formación integral de la juventud boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

El resto de los proyectos de Homenaje Camaral pasan a las comisiones respectivas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyectos de Ley:

1.1. Proyecto de Ley N° 196/2025-2026 C.D. "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo a favor del Órgano Judicial de Bolivia"; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite el presente Proyecto de Ley. En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en Grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 196/2025-2026

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un predio de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, con una superficie de 1.470,38 m² (un mil cuatrocientos setenta con 38/100 metros cuadrados), ubicado en el Distrito 1, Barrio "6 de Agosto", Calle "25 de Mayo", del Municipio de Camargo, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Camargo bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 1.07.1.01.0002816, cuyas colindancias son: al Norte, con la Quebrada del Media Luz; al Sur, con la Calle "25 de Mayo"; al Este, con la propiedad de las familias Yarvi y Sánchez, y al Oeste, con la Parroquia de Camargo; a favor del Órgano Judicial de Bolivia, con destino a la construcción de la "Casa Judicial de Camargo", de conformidad con la Ley Autonómica Municipal N° 228, promulgada en fecha 6 de enero de 2026 por el Gobierno Autónomo Municipal de Camargo.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

Firman: Diputado Roberto Julio Castro Salazar, Presidente; Diputado Mario Lima Paz, Primer Secretario; Cámara de Diputados; Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea

Sen. Ormachea: Presidente, a ver, esta discusión la hemos tenido en la anterior Legislatura y es más, se ha presentado un Proyecto de Ley que el Movimiento Al Socialismo no quiso tratarlo en ningún momento fue presentado por el Diputado en ese entonces, y actual Diputado también de la Bancada de UNIDAD, el Dr. Carlos Alarcón y versa en lo siguiente, las transferencias

de terrenos, no es cierto, obviamente por precepto constitucional tienen que pasar, por esta entidad, por este poder, por este Órgano del Estado, pero le quitan efectivamente mucho tiempo a las Comisiones, a los Comités y obviamente al Pleno Camaral con esto me estoy diciendo en absoluto que estoy en desacuerdo con este proyecto en particular pero tomando en consideración que en este momento existe la intención por parte de esta Presidencia de la Cámara de Senadores de reformular el Reglamento General de esta Cámara, la recomendación para que no pase por un Proyecto de Ley es que le demos más vida o le demos más trabajo, le demos más asuntos que tratar y cosas que hacer a las Brigadas parlamentarias. Okay.

Las brigadas parlamentarias podrían ser una instancia, un lugar en el que se pueda derivar directamente estos proyectos de ley de transferencias, no es cierto, algunos me dicen: no, pero de verdad que en la anterior Legislatura hemos estado repletos de estas transferencias que inclusive superan al número en muchas oportunidades y lo van a ver, lo van a ver, superan el número en muchas oportunidades inclusive a los proyectos de Homenaje Camaral, llegan más proyectos de transferencia de terreno que de Minutas de Comunicación, de Resoluciones Camarales, no lo están viendo en este momento, pero en el transcurso de 5 años van a ver que nos van a atiborrar de proyectos de transferencias de terrenos.

Por tanto, sería recomendable que a partir de aprovechando la discusión de este proyecto, no estoy entrando al fondo no, sino a una discusión mayor, más amplia no, y que los senadoras y las senadores en el momento en el que se proceda a consultarles sobre las modificaciones que se vayan a hacer en el Reglamento General, consideren sí se consideren que estos proyectos se deriven directamente a las Brigadas parlamentarias porque ellos tienen el conocimiento en el terreno, en el lugar sobre si es como no es conveniente que se haga una transferencia en un Departamento determinado.

Es solo para abrir la discusión, es solo para abrir la posibilidad, y ver si es que se cuenta con el apoyo ya expreso en algún momento de ustedes para que esto sea posible, porque las Brigadas parlamentarias en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no cuenta con una actividad que siquiera justifique, el presupuesto que se les asigna no, con esto no quiero decir algunos deben ser presidentes o Directiva de brigada que no están haciendo nada, pero yo he sido Secretario de Brigada durante 3 años seguidos y realmente es muy poco comparado con lo que se eroga de gastos para con el trabajo que se está haciendo.

Entonces, entendemos que las brigadas podrían ser un espacio adecuado para que justamente se trate transferencias de terrenos y nosotros nos aboquemos a situaciones más sustantivas, más relevantes de carácter nacional. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a pedir a la Comisión que está trabajando el tema de la reformulación, de la propuesta de reformulación del Reglamento, tome en cuenta lo que Usted ha señalado.
No habiendo más observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título gratuito, de un predio de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo, con una superficie de 1.470,38 m² (un mil cuatrocientos setenta con 38/100 metros cuadrados), ubicado en el Distrito 1, Barrio "6 de Agosto", Calle "25 de Mayo", del Municipio de Camargo, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, registrado en las oficinas de Derechos Reales de Camargo bajo Folio Real con Matrícula Computarizada N° 1.07.1.01.0002816, cuyas colindancias son: al Norte, con la Quebrada del Media Luz; al Sur, con la Calle "25 de Mayo"; al Este, con la propiedad de las familias Yarvi y Sánchez, y al Oeste, con la Parroquia de Camargo; a favor del Órgano Judicial de Bolivia, con destino a la construcción de la "Casa Judicial de Camargo", de conformidad con la Ley Autonómica Municipal N° 228, promulgada en fecha 6 de enero de 2026 por el Gobierno Autónomo Municipal de Camargo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora queda aprobada la presente Ley, remítase a la Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, en el marco del procedimiento solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley "Que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Camargo a favor del Órgano Judicial de Bolivia"

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario: No existe más en carpeta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, solicité cuando se modificó el Orden del Día el tratamiento del Proyecto de Ley que declara Capital de Turismo al Municipio de Uyuni, Departamento de Potosí del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Betty Canaviri debido a la importancia del día de mañana 1° de abril que se recuerda la fundación de Villa Imperial de Potosí.

En ese sentido solicito pueda considerarse con tratamiento directo ya que no implica gastos al Estado el Proyecto de Ley se encuentra creo, en Mesa y además ya ha sido aprobado.

Entonces ahora tocaría leerla.

Sen. Presidente: Por favor, le pido al Secretario nos informe, creo que no estaba en Mesa no, el Proyecto Ley.

Sen.ª Yarhui: Sí, hemos aprobado

Sen. Presidente: En Comisión, han aprobado.

Sen.ª Yarhui: No, aquí en Dispensación de Trámite

Sen. Presidente: No, sí, en cambio de Orden del Día. Sí, pero no estaba en el Orden del Día. solícito Están trayendo el proyecto, por favor. Bien, vamos a pedir un poquito de paciencia a los senadores, están trayendo el proyecto sí.

Aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en Grande.

Sen. Secretario: De todas maneras, quisiera antes de poder dar lectura, esto es un Proyecto de Ley que fue presentado el 30 de marzo este Proyecto de Ley tiene que ir, el tratamiento con Dispensación de Trámite es cuando ha incumplido los 15 días que debía tratarse, entonces es importante esto que tomemos en cuenta. Como ya hay una instrucción voy a dar lectura, pero es importante si vamos a cumplir los Reglamentos como dice.

SE DECLARA CAPITAL DEL TURISMO AL MUNICIPIO DE UYUNI, DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Se declara al Municipio de Uyuni, Provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí **"CAPITAL DEL TURISMO"** del Estado Plurinacional de Bolivia, por contar con lugares turísticos en sus distintas comunidades campesinas y pueblo indígenas, como el Salar de Uyuni, la Isla Incahuasi, Cementerio de Trenes, Laguna Colorada y otros, además de difundir e incentivar la actividad productiva, agrícola y ganado camélido, que son de relevancia nacional e internacional.

ARTÍCULO 2. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Gobierno Autónomo Municipal de Uyuni, en el marco de sus competencias establecidas en la normativa vigente, quedan encargados de la implementación de planes y programas de protección, promoción y difusión de capital turística Municipio de Uyuni, Provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Solicito la Reconsideración de la Dispensación de Trámite, en este caso no teníamos la información correspondiente, la fecha de presentación del proyecto.

Entonces, solicito a las senadoras y senadores la Reconsideremos la Dispensación de Trámite que hemos aprobado hace un momento, hace un par de horas sin haber tenido toda la información al respecto. Para que se considere y el tratamiento y de acuerdo a lo que está establecido en Reglamento cumpla los requisitos sí, es para cumplir el Reglamento.

Los senadores y las senadoras que estén de acuerdo con Reconsiderar la Dispensación de Trámite de este proyecto, para que lo remitamos en su tratamiento a la Comisión respectiva, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe.

Sen. Presidente: No se ha entendido bien.

Voy a repetir las solicitudes. Bien, este proyecto hemos aprobado hace un par de horas la Dispensación de Trámite para su tratamiento, no teníamos la información de que el proyecto no fue presentado en el momento adecuado.

Entonces, voy a pedir la Reconsideración de la Dispensación de Trámite para el tratamiento del proyecto, cosa que si ocurre mandaríamos el proyecto a que cumpla todo el requerimiento y no esté sometido, por ejemplo, a una impugnación de inconstitucionalidad por el procedimiento.

Los senadores y las senadoras que estén de acuerdo con Reconsiderar la Dispensación de Trámite de este proyecto, para que lo remitamos en su tratamiento a la Comisión respectiva, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud de Rechazo de la solicitud de Dispensación de Trámite. Remítase el Proyecto de Ley a la Comisión respectiva, para su debido tratamiento.

Bien, antes de clausurar la Sesión como corresponde, una vez que hemos acabado el tratamiento, informarles que probablemente como nos va a ir bien hoy, mañana sea un día festivo, feriado que se ha declarado un día festivo, en ese caso, obviamente suspenderíamos también la Sesión, solo para información de las senadoras y los senadores.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy agradezco, perdón, tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, Presidente. A ver, esperando siempre que ganemos esta noche y que Bolivia salga triunfadora, por eso están nuestros emblemas aquí.

Quisiera solicitar, ojalá no suceda, si no se da lo que estamos esperando, la Sesión de mañana pueda ser a las 09:00 o 10:00 de la mañana, porque dado que el día jueves es un día feriado ya no hay vuelos para volver hasta el día jueves, entonces quisiéramos los que somos del interior podamos tener la posibilidad de viajar mañana mismo. Entonces solicito se puede considerar que la Sesión se lleve a cabo a las 09:00 o 10:00 de la mañana.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Sí, Presidente. Sí, en la línea que decía el Senador Porcel, los que venimos del interior realmente es un calvario llegar a la ciudad de La Paz por los problemas de vuelo, de combinación de vuelo y dado que el día jueves y viernes es feriado peor aún no, los vuelos ya están llenos desde ahora y además a Sucre tenemos un solo vuelo.

Entonces, le pido por favor, Presidente, que podamos reconsiderar o considerar que la Sesión sea a las 09:00 de la mañana.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias por cederme, Señor Presidente, la palabra. Solamente si es que se llevaría mañana la Sesión, yo les rogaría que me pudieran dar permiso, porque mañana voy a estar por la nuestra fundación de nuestro Departamento de Potosí, entonces yo quería era que me den permiso y eso lo rogaría.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, Senador Presidente. Lo mismo, nosotros somos de Potosí y por la fundación de Potosí mañana quisiéramos pedir permisos si se lleva a cabo la Sesión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, a la petición de los compañeros vamos a apoyar y por su intermedio quiero decir a los hermanos potosinos que seguramente nos están viendo, ¡Felicidades!, un año más cumplen y tal vez nuestros colegas se están yendo un poco resentidos, aparte que han presentado un proyecto, pero eso no quiere decir que aquí acaba, hay que trabajarlo en progresar nuestros departamentos. Entonces mil felicidades a los compañeros que están pidiendo permiso seguramente van a asistir también y sea también considerado.

Sen. Presidente: Bien, a ver, vamos a poner en consideración lo que se está planteando, tanto la hora empezar en la mañana, en la Sesión anterior habíamos aprobado empezar en la tarde, tener la Sesión en la tarde porque se entendía que el partido iba a durar hasta muy tarde hoy y bueno, en realidad hasta las primeras horas de la mañana y seguramente el festejo.

Yo voy a poner otro punto más en consideración debido a que hemos apretado la Sesión de hoy día para considerar los temas importantes, también voy a solicitar que se considere si tenemos la Sesión mañana, para mañana teníamos pensado una Sesión de carácter administrativa y empezar tal vez el tratamiento del Proyecto de la Ley del Tribunal Agroambiental.

Hoy hemos visto que es necesario dar un tiempo más para algunas consideraciones al mismo, por lo que tendríamos para el día de mañana solo temas de carácter administrativo. Entonces también podemos considerar, si ustedes lo ven, el no tener una Sesión el día mañana de tal manera que permitamos libremente a los compañeros de Potosí asistir al festejo del aniversario de la ciudad de Potosí, bien pondremos en consideración entonces en primer lugar el tener o no, después la hora, si les parece.

Voy a poner entonces en consideración y voy a pedir el voto de los senadores que estén en la disposición de que el día mañana por los puntos señalados no tengamos Sesión, los que estén de acuerdo en que no tengamos Sesión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la Sesión de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Octogésima Quinta Sesión Ordinaria, miércoles 1° de abril; Sesión de Comisiones; La Paz, marzo de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Bien, por lo tanto, el Orden del Día de mañana sería trabajo de Comisiones.

Concluida la Sesión de hoy, gracias a todos.

La Sesión concluye a horas 21:31.

88ª SESIÓN ORDINARIA
Martes, 7 de abril de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta:	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidenta:	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretarios:	Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Cardona Ibáñez Marcelo Matías, Carlo Duran Carol, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Giordano Sonnenschein Mabel, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Marinkovic Jovicevic Branko Goran, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pérez Hassenteufel Manfred Leo, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Suarez Sattori Ernesto, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas tardes, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito a la Senadora Secretaria, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Octogésima Octava Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 14:30, correspondiente al día martes 7 de abril de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y senadores suplentes.

Sen.ª Secretaria:

La Senadora, Bertha Cartagena Sánchez, habilita al Senador Manfred Leo Pérez Hassenteufel del 6 al 10 de abril de 2026.

El Senador Freddy Castillo Chávez, habilita a la Senadora Vilma Colque Camacho del 6 al 10 de abril de 2026.

La Senadora, María Isabel Moreno Cortez, habilita al Senador Rolando Vacaflor Gabriel Arana del 6 al 10 de abril de 2026.

El Senador José Roca Haensel, habilita a la Senadora Mabel Giordano Sonnenschein del 6 al 10 de abril de 2026.

La Senadora, Ana Karina Velasco Añez, habilita al Senador Marcelo Matías Cardona Ibáñez del 6 al 10 de abril de 2026.
Sen. Presidente: Antes de pasar a la consideración.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Gracias, Senador Presidente. Buenas tardes a toda la Directiva y a todos los colegas. Solicito permiso por una hora, tengo reunión con la Ministra de Educación.

Sen. Presidente: Cuando estemos en el punto de las licencias Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a toda la Directiva y a los colegas senadores, buenas tardes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, buenas tardes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Carmen Soledad Chapetón por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Tomasa Yarhui Jacome por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen.ª Secretaria:

La Senadora Vilma Colque Camacho, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 26. Motivo: Síndrome Emocional. Adjunta Baja Médica.

El Senador Erick Nelson Soruco Alpire, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 27. Motivo: Reunión de coordinación para el impulso de Minutas de Comunicación en la Asamblea Legislativa del Departamento de Beni. Adjunta invitación.

El Senador Rolando Vacaflor Gabriel Arana, solicita licencia por 48 horas de acuerdo al artículo 26. Motivo: Infección por influencia Tipo A. Adjunta Baja Médica.

La Senadora María Antonieta Alcón Sánchez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Motivo: Bloqueo en la ciudad de Oruro, no puedo llegar a la ciudad de La Paz. Adjunta información escrita de prensa.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Buenas tardes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Crispín Choque por el Departamento de La Paz.
Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenas tardes al Pleno Camaral. De igual forma para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Wilder Veliz Armas por el Departamento de Cochabamba, toda vez que hemos estado en una actividad de la Comisión Especial y Permanente de Participación y Deliberación Ciudadana.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Buenas tardes, Presidente y senadores estábamos en un evento de la Comisión Especial. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente un saludo y a los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Solo hay la solicitud de la Senadora para ausentarse por una hora.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Octogésima Octava Sesión Ordinaria, martes 7 de abril; a horas 14:30.

ORDEN DE DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.

3. Asuntos en Mesa.
4. Informe de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, abril de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Orden del Día. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Orden del Día, sírvase levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el presente Orden del Día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Correspondencia

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Judith Rosario García Coca, presenta el Proyecto de Ley "Ley marco del Sistema Nacional de Información Geoespacial y de la Cartografía oficial del Estado".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.ª Secretaria:

1.2 Senadora Ana María Crispín Choque, presenta el Proyecto de Ley "Ley corta para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Secretaria:

1.3 El Senador Branko G. Marinkovic Jovicevic, presenta el Proyecto de Ley "Ley de Fiscalización e Inspección Presencial de las Reservas de oro del Banco Central de Bolivia"

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Secretaria:

1.4 El Senador Diego E. M. Ávila Navajas, presenta el Proyecto de Ley "Ley de Incorporación de rutas Departamentales de Tarija a la Red Vial Fundamental".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción Industria e industrialización.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Homenaje Camaral.

2.1 El Senador Víctor Quispe Santander, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

2.1.1 A la Unidad Educativa "Cristo Rey Fe y Alegría" del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus 55 años de fundación.

2.1.2 A Radio Qhana 98.5 F.M, en reconocimiento a su labor comunicacional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.2 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

2.2.1 Al Colegio Técnico Humanístico "Cardenal Maurer", por sus 49 años de trayectoria institucional.
Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.2.2 A la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca por su trayectoria institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.2.3 A la Radio San Gabriel Arcángel, por sus 70 aniversario de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.3 El Senador Freddy Castillo Chávez, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

2.3.1 A la Unidad Educativa Aroma, conmemoración de sus 50 años de creación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.3.2 A la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, por sus 20 años de creación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Política y Policía Boliviana.

Sen.ª Secretaria:

2.4 La Senadora Susana G. Ruiz Zuleta, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:

2.4.1 A la Selección Boliviana de Fútbol, en reconocimiento a su incuestionable esfuerzo rumbo al mundial 2026.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.4.2 Al Municipio de Uyuni del Departamento de Potosí, por sus 137 años de creación.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.ª Secretaria:

2.5 La Senadora Bertha Cartagena Sánchez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al Centro de formación integral rural Vera, del Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca, en conmemoración a sus 34 años de vida institucional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.6. El Senador Erick Soruco Alpire, presenta los siguientes Proyectos de Homenaje Camaral:
2.6.1. A la Unidad Educativa "Antonio Vaca Diez I", de la ciudad de Riberalta, en conmemoración a su aniversario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen.ª Secretaria:

2.6.2. A la Unidad Educativa "Antonio Vaca Diez II", de la ciudad de Riberalta, en conmemoración a su aniversario.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 La Senadora Ana María Crispín Choque, solicita:

3.1.1 A la Alcaldesa Municipal de El Alto, informe cuántas ambulancias del Servicio de Urgencias Municipales, quedaron fuera de servicio desde el mes de enero de 2026.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

3.1.2 Al Ministro de Trabajo y Previsión Social, informe sobre la situación administrativas del personal de ese Ministerio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.3 Al Ministro de Defensa, informe sobre los hechos relacionados con el fallecimiento del conscripto Axel Vilacaisa en diciembre de 2025; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.4 Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe sobre todas las observaciones en los procesos de habilitación de candidaturas para las elecciones subnacionales gestión 2026; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.5 Al Ministro de Gobierno, informe cuál es el protocolo institucional y médico aplicado para el traslado del cadete Pablo Reboso Valencia; y otros puntos relacionados al tema.
Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.1.6 Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe número total de dependientes del Viceministerio de Cooperativas Mineras; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.2 La Senadora María Elena Pachacute Ticona, solicita:

3.2.1 Al Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, informe si el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con su Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos aprobado por el nivel central; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.2.2 Al Gobernador del Departamento de La Paz, informe qué acciones de fiscalización realizó la Gobernación sobre el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

3.3 El Senador José Sánchez Aguilar, solicita:

3.3.1 Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe cuál es el procedimiento oficial que deben seguir las cooperativas mineras para declarar la producción y comercialización de oro ante el SENARECOM; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.3.2 Al Ministro de Relaciones Exteriores, informe sobre el cumplimiento o incumplimiento de la Minuta de Comunicación M.C. N° 79/2024-2025 de fecha 20 de mayo de 2025, emitida por el ex Presidente del Estado Plurinacional del Estado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.4 La Senadora María Isabel Moreno Cortez, solicita al Fiscal General del Estado, informe sobre el estado actual de del proceso con CUD 704302282500108; y otros puntos relacionados al tema. Así también informe sobre el estado actual de del proceso con CUD 601102012400993; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.5. El Senador Leonardo Roca Egüez, solicita:

3.5.1. Al Ministro de la Presidencia informe bajo qué fundamento jurídico el Viceministerio de Tierras derivó la respuesta a PIE N° 60/2025-2026 al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.5.2. Al Ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, informe sobre la administración financiera del Fondo de Asentamiento Humano correspondiente a gestión 2009 a 2025

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.6. La Senadora Mabel Giordano Sonnenschein, solicita al Ministro de Defensa, informe sobre las acciones realizadas por ese Ministerio, para garantizar el derecho de acceso a la información de los adjudicatarios del predio "La Tamborada"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.7 La Senadora Judith Rosario García Coca, solicita:

3.7.1 Al Ministro de Defensa, informe sobre el cumplimiento de la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas; y otros puntos relacionados al tema. Así también remita informe respecto a la donación y disposición normativa para la entrega de la camioneta Toyota HILUX, a la Fuerza Aérea Boliviana; y otros puntos relacionados al tema. También, informe respecto a hechos irregulares vinculados a 16 hectáreas de terreno de propiedad al Ministerio de Defensa"; y otros puntos relacionados al tema. De igual manera informe cuál es la normativa legal que se aplicó para realizar la convocatoria de los ascensos de Coroneles a Generales de Brigadas en el Ejército en la gestión 2023; y otros puntos relacionados al tema. Por último, informe si el Cnel. Primo Abel Butrón Machicado, cumplió con todos los requisitos de ascensos; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.7.2 Al Ministro de Gobierno, informe qué parámetros técnicos y normativos institucionales fueron aplicados en las evaluaciones físicas el 5 de febrero del 2026 en la ANAPOL; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.8 Los Senadores Cesar Mentasti Padilla y Lorgio Pareja Saucedo solicitan al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, a través del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, informe cuál es la normativa y los plazos municipales de acuerdo a la Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0510/2025; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electora, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.9 La Senadora Claudia Mallón Vargas, solicita:

3.9.1 Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuál es la formación académica y títulos profesionales en el sector ENDE; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.9.2 Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es la nómina de personal dependiente y correspondiente escala salarial en ambos casos de la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.10 La Senadora Eliana Acosta Quispe, solicita:

3.10.1 Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe cuáles son los criterios técnicos, variables y metodológicos que utiliza la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la asignación de cupos de combustible; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.10.2 Al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, informe el número total y actualizado de servidores públicos que presentan servicios en FONABOSQUE; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.11 El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Presidente del Tribunal Agroambiental, informe sobre el auto de Admisión Ambiental N° SP-TAA 003/2025 de fecha 5 de junio de 2025; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Agroambiental, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.12 La Senadora Ilse Dávila Arancibia, solicita:

3:12.1 Al Presidente del Consejo de la Magistratura, informe sobre todos los procesos penales y civiles en contra del Sr. Jarlin Coca Orozco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo la Magistratura, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.12.2 Al Fiscal General del Estado, informe sobre todos los procesos penales y civiles en contra del Sr. Jarlin Coca Orozco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.12.3 Al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, informe sobre todos los procesos penales y civiles en contra del Sr. Jarlin Coca Orozco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.13 La Senadora Carol Carlo Duran, solicita ampliación de respuesta al Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, informe respecto a los Proyectos ejecutados por el Fondo de Desarrollo Indígena en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.14 El Senador José Roca Haensel, solicita:

3.14.1 Al Ministro de Relaciones Exteriores, informe si en la presente gestión se han realizado cambios de autoridades consulares en todo país donde Bolivia cuenta con representación; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.14.2 A la Ministra de Educación, solicita ampliación de informe de PIE N° 368/2025-2026; y otros puntos relacionados al tema. Así también solicita ampliación de informe de PIE N° 369/2025-2026; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.15 La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, solicita al Ministro de la Presidencia, informe del estado actual del diseño o implementación de la Política Pública de Corresponsabilidad de Ciudadanos anunciados por la Directora de Igualdad de Oportunidades; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.16 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, solicita:

3.16.1 Al Gobernador del Departamento de La Paz, informe sobre la transferencia a título gratuito de bien inmueble del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz a favor del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remita a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

3.16.2 Al Concejo Municipal de Quillacollo, informe si se dio respuesta a las solicitudes realizadas del Sr. Johnny Fernández Rojas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remita a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen.ª Secretaria:

3.17 punto. El Senador Fredy Castillo Chávez, solicita al Ministro de Relaciones Exteriores. Informe cuántos trámites de otorgación o adecuación de personalidad jurídica iniciados entre las gestiones 2018 y 2024 han sido concluido hasta la fecha y otros puntos relacionados al tema. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.18 La Senadora María Alarcón Sánchez, solicita al Ministro de Gobierno, informe cuándo y cómo tuvo conocimiento la institución de las presuntas agresiones sufridas por el cadete por parte de camaradas de grados superiores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.19 El Senador Cesar Mentasti Padilla, solicita:

3.19.1 A la Ministra de Salud y Deportes, informe la situación jurídica e institucional actual del Consejo Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.19.2 Al Ministro de la Presidencia, informe respecto a la designación del Director Nacional de la a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, y de la designación de la Directora Departamental del INRA Chuquisaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.20 El Senador Abdón Porcel Arancibia, solicita al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, informe sobre los recursos del Contrato de Préstamo N° 5835/OC-BO, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BIP; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen.ª Secretaria:

3.21 El Senador Nicanor Cochi Condori, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, informe en fecha se realizó la última inspección interna a los almacenes de medicamentos a la Caja Nacional de Salud; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Ministro de Minería y Metalurgia, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 419/2025-2026; 449/2025-2026; N° 82/2025-2026; N° 420/2025-2026; N° 513/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.2 El Ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 460/2025-2026; N° 568/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.3 La Presidente del Consejo de la Magistratura, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 356/2025-2026

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.4 El Ministro de Gobierno, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 331/2025-2026; 251/2025-2026; N° 214/2025-2026; N° 339/2025-2026; N° 365/2025-2026; N° 244/2025-2026; N° 309/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.5 El Gobernador del Departamento de La Paz, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 91/2025-2026; N° 619/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.6 La Ministra de Educación, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 503/2025-2026; N° 520/2025-2026; N° 533/2025-2026; N° 473/2025-2026; N° 475/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.7 El Ministerio Obras Públicas Servicios y Vivienda, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 497/2025-2026; N° 378/2025-2026; N° 337/2025-2026; N° 535/2025-2026; N° 538/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.8 El Ministro de la Presidencia, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 430/2025-2026; N° 380/2025-2026; N° 456/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.9 El Ministro de la Relaciones Exteriores, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 467/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.10 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 502/2025-2026; N° 598/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.11 La Ministra de Salud y Deportes, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 567/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.12 El Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 357/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:
4.13 La Alcaldesa Municipal Sustituta de Potosí, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 115/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.14 El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 440/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.15 La Ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 445/2025-2026; N° 451/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen.ª Secretaria:

4.16 El Ministro de Hidrocarburos y Energías, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 310/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.17 El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 560/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.18 El Ministro de Defensa, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 374/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen.ª Secretaria:

4.19 La Universidad Amazónica de Pando, remite respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 445/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Actas de Comisión:

5.1 La Senadora Betty Canaviri Villanueva, remite Acta de la Décima Sesión Ordinaria de la Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, e Infraestructura.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

5.2 La Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana remite Acta de la Novena Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

5.3 La Senadora Ana María Crispín Choque, remite Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural. Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

5.4 El Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite Actas de la Duodécima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen.ª Secretaria:

5.5 El Senador José M. Ormachea Mendieta, Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad, remite Actas de la Quinta Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómense nota y remítase a Primera Secretaría.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

6. Adscripción:

6.1 La Senadora Ana María Crispín Choque, solicita la adscripción a la Comisión Especial de Investigación sobre la mala calidad de la gasolina".

Sen. Presidente: Remítase a conocimiento la Comisión solicitada.

Senador Secretario, continúe.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

7. Respuestas a Minutas de Comunicación:

7.1 El Ministro de Defensa, remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 16/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Sen. Secretario:

7.2 El Ministro de Minería y Metalurgia, remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 19/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Sen. Secretario:

7.3 El Ministro de Relaciones Exteriores, remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 20/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposición de Proyecto de Ley:

8.1 La Senadora Susana G. Ruiz Zuleta, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

8.1.1 N° 102/2024-2025 C.S. "Declara Prioridad Nacional la Construcción de la Carretera Doble Vía Sucre – Potosí."

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

8.1.2 N° 08/2024-2025 C.S. "Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de las Ciudades de Sucre y Potosí inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones, pueblos Indígenas, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Remisión:

9.1 EL Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, solicita prórroga de plazo de 15 días para remitir las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito N° 434/2025-2026; 547/2025-2026;485/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen. Secretario:

9.2 El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, solicita prórroga de plazo de 10 días remitir la respuesta de Petición de Informe Escrito N° 483/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen. Secretario:

9.3 El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, solicita prórroga, para remitir informes de los Proyectos de Ley N° 069/2025-2026. C.S.; N° 078/2025-2026. C. S, N° 083/2025-2026. C.S.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador Proyectista.

Sen. Secretario:

9.4 El Senador Nicanor Cochi Condori, solita solicita prórroga, remitir informe de Proyecto de Ley N° 067/2025-2026. C.S.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador proyectista.

Sen. Secretario:

9.5 La Ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, solicita prórroga de plazo de 10 días para remitir la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 480/2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Petición de Informe Oral:

10.1 Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe sobre la situación económica y financiera actual de BoA; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto, solicitado por la Senadora Claudia Mallón Vargas.

Sen. Presidente: Senadora Mallon, si quiere argumentar al respecto.

Tiene la palabra, la Senadora Mallon.

Sen.ª Mallón: Hay un error, porqué el Ministerio respondió al PIE, que nosotros hicimos llegar, bueno demoraron un poco más de 10 días, pero yo no he solicitado un PIO.

Sen. Presidente: Senadora, vamos a pedir a Secretaría que verifique que es lo que ha pasado. No sé si corresponde a otra Senadora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve rechazar el conflicto positivo de competencia, planteado por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flores Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, todos del Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 400/2025-2026.

Sen. Presidente: No está, el Senador Walter Reynaldo Flores. Perdón. Debemos leer la Resolución como corresponde.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 145 de la Constitución Política del Estado determina: "*La Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano*".

Que, el Artículo 153 de la Constitución Política del Estado dispone: "*I. La Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional. (…)*".

Que, el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece: "*I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: (…) 17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas*".

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado prevé: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (…)*".

Que, el Artículo 135 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de julio de 2010, determina: "*(OBLIGATORIEDAD DE PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN). (…) II. Todos los gobiernos autónomos deberán presentar la información que fuese requerida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional o el Órgano Ejecutivo Plurinacional y sus instituciones, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los órganos del nivel central del Estado deberán transparentar la información fiscal y cualquier otra, a excepción de aquella declarada confidencial por seguridad nacional según procedimiento establecido en norma expresa. III. Asimismo las autoridades de los gobiernos autónomos están obligadas a presentarse personalmente a brindar la información y respuestas que fuesen requeridas por la Asamblea Legislativa Plurinacional*".

Que, el Artículo 27 de la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, establece: "*(Trámite en la Comisión de Admisión). (…) II. La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos: (…) c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo (…)*".

Que, el Artículo 85 del Código Procesal Constitucional determina: "*(Objeto). I. El Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá y resolverá los conflictos sobre las: (…) 2. Competencias atribuidas por la Constitución Política del Estado, o la Ley a las Entidades Territoriales Autónomas. (…) II. Se entenderá por Órgano Constitucional a todo Órgano Público regulado en la Constitución Política del Estado y al que ésta le confiera atribuciones, funciones o responsabilidades propias. III. Se entenderá por legislación de las Entidades Territoriales Autónomas aquellas que asignen, desarrollen o regulen competencias en el marco de la Tercera Parte, Título I, Capítulo Octavo de la Constitución Política del Estado*".

Que, el Artículo 92 del Código Procesal Constitucional prevé: "*(Procedencia). I.* *El conflicto de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas, procederá como conflicto positivo, cuando una de ellas entienda que la otra ejerce una determinada competencia que no le corresponde de acuerdo a la Constitución Política del Estado o la Ley (…)*".

Que, el Artículo 94 del Código Procesal Constitucional determina: "*(Legitimación). Tienen legitimación para plantear o para que el sean planteados conflictos de competencias entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, y entre éstas: 1. La Asamblea Legislativa Plurinacional y los Órganos Deliberativos de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, cuando el conflicto se formule sobre competencias legislativas (…)*".

Que, el Artículo 95 del Código Procesal Constitucional dispone: "*(Procedimiento previo). I. La autoridad o autoridades que se consideren afectadas requerirán al Órgano correspondiente, que el acto cuestionado sea derogado o declarado nulo (…) IV. El Órgano correspondiente resolverá en forma motivada el requerimiento dentro de los siete días siguientes a su recepción, aceptando o rechazándolo, sin recurso posterior*".

Que, el Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: "*(Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: (…) b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del*

Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública".

Que, el Artículo 141 del Reglamento General de la Cámara de Senadores prevé: "*(Ámbito de Fiscalización). La Cámara de Senadores ejercerá su función de fiscalización, en los siguientes ámbitos: (…) II. A las Entidades territoriales Autónomas previo informe de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que elaborará su informe en un plazo máximo de siete (7) días a partir de su recepción*".

Que, el Artículo 163 determina: "*(Resoluciones). Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

C O N S I D E R A N D O:

Que, en ejercicio de sus atribuciones de fiscalización, la Cámara de Senadores en la 52ª Sesión Ordinaria de 11 de febrero de 2026 procedió a la emisión de la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 400/2025-2026, presentada por la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, solicitando información referida al relleno sanitario de K'ara K'ara, monitoreo ambiental, procesos sancionatorios, auditoría y otros puntos referidos al tema, al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

Que, en fecha 18 de marzo de 2026, mediante nota GAMC-CE suscrita por el Cap. Manfred Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en atención al P.I.E. N° 400/2025-2026, remite copia simple de la Resolución Municipal N° 9819/2026 que determina la titularidad del rol de fiscalización que ejerce el Órgano Legislativo Municipal sobre el Órgano Ejecutivo Municipal.

Que, en fecha 31 de marzo de 2026, mediante memorial suscrito por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flores Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, miembros del Concejo Municipal de Cochabamba, plantean inicio de conflicto positivo de competencia, solicitando la nulidad del Oficio P.I.E. N° 400/2025-2026, bajo el argumento que, la facultad de fiscalización del Concejo Municipal de Cochabamba, se ve afectada por la petición de informe escrito emitida por la Cámara de Senadores, señalando que el legislativo municipal es la única instancia facultada para fiscalizar al ejecutivo municipal y considerando que la Asamblea Legislativa Plurinacional limita su ejercicio de fiscalización únicamente al nivel central del Estado.

C O N S I D E R A N D O:

Que, la fiscalización parlamentaria es una atribución constitucional, que se realiza a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

Que, uno de los mecanismos para ejercer la atribución de fiscalización es la Petición de Informe Escrito, cuyo procedimiento es regulado por el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Que, la Petición de Informe Escrito N° 400/2025-2026 fue emitida de manera correcta y en estricto apego al procedimiento establecido por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 158 I. 17. y 160 1. de la Constitución Política del Estado, Artículo 153 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y artículos 4, 17 b), 141 y 142 del Reglamento General.

Que, el Código Procesal Constitucional dispone que el Órgano Correspondiente debe resolver en forma motivada la aceptación o rechazo el requerimiento de nulidad de acto cuestionado.

Que, el Pleno de la Cámara de Senadores como nivel máximo de decisión y deliberación, a través de una Resolución Camaral, es la única instancia legislativa que puede pronunciarse sobre la nulidad o no de un instrumento de fiscalización emitido.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el conflicto positivo de competencia adolece de incongruencias, toda vez que, confunde el ejercicio de atribuciones constitucionales con la materialización de competencias de legislación.

Que, si bien la Cámara de Senadores emitió la Petición de Informe Escrito N° 400/2025-2026, esta deviene de una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que se plantea de manera equivocada el conflicto de competencia únicamente a una de sus cámaras y no a través de su Presidencia a toda la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Que, el planteamiento de conflicto positivo de competencia y solicitud de nulidad de la Petición de Informe Escrito N° 400/2025-2026 por parte del Concejo Municipal de Cochabamba, se efectuó incumpliendo el plazo establecido por el Parágrafo II del Artículo 95 del Código Procesal Constitucional, toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba tuvo conocimiento del mismo en fecha 20 de febrero de 2026 y el planteamiento de incompetencia se presentó en fecha 31 de marzo de 2026.

Que, si bien se adjunta el Auto Constitucional 0447/2025-CA que dispone la admisión de un recurso similar contra la Cámara de Diputados, también el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió los Autos Constitucionales 0355/2024-CA y 0387/2024-CA, que rechazan este tipo de planteamientos al no contar con un argumento firme y por referirse a una atribución y no una competencia.

Que, en consecuencia, la Cámara de Senadores, al emitir la Petición de Informe Escrito N° 400/2025-2026 amparado en la atribución de fiscalización, concordante con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y el Reglamento General de la Cámara de Senadores debe rechazar el planteamiento del conflicto positivo de competencia y mantener firme y subsistente el referido instrumento de fiscalización.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General y el Código Procesal Constitucional;

R E S U E L V E:

ÚNICO. **RECHAZAR** el conflicto positivo de competencia, planteado por Walter Reynaldo Flores Uriarte Presidente, Jhonny Joel Flores Flores Vicepresidente y Nadya Marcela Vidaurre Inturias Secretaria, miembros del Concejo Municipal de Cochabamba y mantener subsistente la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 400/2025-2026.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Secretario:

1.2 Proyecto de Resolución Camaral, que resuelve disponer la realización de una Sesión Ordinaria en fecha 14 de abril en la ciudad de Tarija, en conmemoración de su 209 aniversario, recordando la histórica victoria de la Batalla de La Tablada.

Sen. Presidente: De conformidad al artículo 72 parágrafo IV del Reglamento General a efectos de llevar a cabo la Sesión en la ciudad de Tarija, el Pleno debe aprobar la realización de la misma por temas administrativos, por lo que solicito a las senadoras y los senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 153 de la Constitución Política del Estado determina: "*(…) IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionar en un lugar distinto al habitual dentro el territorio del Estado, por decisión de la Plenaria y a convocatoria de su Presidenta o Presidente*".

Que, el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado dispone: "*Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (…)*".

Que, el Artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: "*El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio*".

Que, el Artículo 72 del Reglamento General de la Cámara de Senadores prevé: "*(…) II. Las sesiones ordinarias de la Cámara serán permanentes, realizándose de lunes a viernes y durante todas las semanas del mes. (…) IV. Conforme dispone el Artículo 153, Parágrafo IV, de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cámara de Senadores podrán sesionar en un lugar distinto al habitual dentro del territorio del Estado, por decisión del Plenario y a convocatoria de su Presidenta o Presidente*".

Que, el Artículo 73 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: "*I. Las sesiones del Pleno Camaral y de las Comisiones se llevarán a cabo los días hábiles de la semana, a convocatoria de sus respectivos Presidentes (…)*".

Que, el Artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone: "*Las Resoluciones Camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio*".

Que, conforme lo establece el Parágrafo IV del Artículo 72 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, no existe impedimento para que la Cámara de Senadores lleve a cabo una sesión ordinaria en otro departamento, siempre y cuando se cuente con el apoyo de su Pleno Camaral, esta decisión deberá ser aprobada mediante una Resolución Camaral, que se constituye en el instrumento legislativo que permite ejercer sus competencias y atribuciones.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su Reglamento General;

R E S U E L V E:

PRIMERO. Disponer la realización de una sesión ordinaria en la ciudad de Tarija en fecha 14 de abril de 2026, en conmemoración de su 209 aniversario, recordando la histórica victoria de la Batalla de La Tablada.

SEGUNDO. Autorizar al Oficial Mayor, como responsable del Sistema Administrativo, asumir las medidas necesarias para el desarrollo de la sesión ordinaria a desarrollarse en la ciudad de Tarija, así como el traslado de las Senadoras y Senadores, como el personal necesario.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Resolución Camaral, remítase al conocimiento de Oficialía Mayor.

Solo informar a las senadoras y los senadores que en una reunión de la Directiva de la Cámara de Senadores hemos acordado tener este tipo de sesiones, por lo menos una vez durante la Gestión en cada uno de los departamentos en ocasión de la fecha del aniversario departamental, cívico departamental para esta Gestión la idea es poder tener 3 sesiones en ocasión de la efeméride de los departamentos de: Tarija, Chuquisaca y Potosí. El próximo año tomaríamos otros 3 departamentos y la subsiguiente otros 3 departamento, de tal manera que podamos sesionar en todos los departamentos. Habiendo informado eso.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta Comunicación:

2.1 Los senadores Cinthya I. Gutiérrez Guzmán y José Sánchez Aguilar presentan el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Hidrocarburos y Energías, para que cumplan con todos los requisitos necesarios dentro del marco de sus competencias y se tomen acciones inmediatas para asegurar la correcta distribución y venta de gasolina en el país; en aplicación del artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para la consideración de esta Minuta de Comunicación, está solicitando la Dispensación de Trámite por lo cual corresponde que algún Senador solicite y haya por lo menos el apoyo de dos o más senadores.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar al Pleno de la Cámara de Senadores.

Evidentemente esta Minuta de Comunicación era urgente la anterior semana, sin embargo, es importante seguir tratando por en principio solicito la Dispensación de Trámite para la consideración de esta Minuta de Comunicación.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE, al Señor Ministro de Hidrocarburos y Energías, para que se cumplan con todos los requisitos necesarios dentro del marco de sus competencias y se tomen acciones inmediatas para asegurar la correcta distribución y venta de gasolina en el país. Demostrando que las recientes denuncias que afectan el normal abastecimiento de la cadena hidrocarburífera, afectan de gran manera al consumidor final, dañando totalmente los vehículos con fallas mecánicas, arruinando sus bombas de gasolina y motores, por lo que se recomienda tomar las siguientes acciones urgentes que se encuentran en el marco de sus competencias:

1. **Autorizar el cambio de combustible:** Instruir a YPFB, realizar el cambio del combustible - gasolina contaminada, a las estaciones de servicio a nivel nacional, previo análisis de verificación y certificación por parte de la entidad ANH, corroborando si la misma cumple o no con los estándares básicos de calidad.

2. **Certificaciones y verificación:** Coordinar con la ANH, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la realización de inspecciones a las estaciones de servicio, para verificar la calidad del combustible, en el marco de su plan operativo y disponibilidad técnica institucional.

3. **Almacenaje:** Instruir a YPFB, contar con tanques de almacenaje a nivel nacional, con el fin de trasladar el combustible contaminado a un solo tanque, en el cual realicen el proceso de descontaminación, si correspondiese.

4. **Monitoreo continuo:** Establecer un programa de seguimiento para evaluar la efectividad de las medidas implementadas y ajustar las estrategias conforme sea necesario.

La cadena hidrocarburífera es de mucha prioridad para la población y, como tal, es imperativo actuar con rapidez y determinación. Esperamos que estas recomendaciones sean implementadas, con un plan de acción efectivo que permita tomar acciones oportunas y no generen daños económicos en Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Evidentemente esta Minuta de Comunicación fue presentada el día 30, es decir antes de estos problemas que se han suscitado en el Departamento de Oruro, donde ya se tomaban este tipo de previsiones justamente el tema de debate en este momento en Oruro, el cambio de combustible, por eso es esta Minuta de Comunicación era urgente.

Por lo tanto, creo que en ese marco regularizar sobre todo dar a conocer cuál es la posición que tiene el Ministro de Hidrocarburos respecto al cambio de combustible a las certificaciones y verificaciones que se tiene que llevar adelante es que solicito el apoyo y respetuosamente se apruebe esta Minuta de Comunicación, Presidente, pidiéndoles a los colegas senadores que nos puedan apoyar en esta Minuta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente.

De acuerdo con el Senador, pero estos días he estado un poco averiguando el tema combustible por lo que estamos en la Comisión y es imposible reprocesar combustible, hay ciertas normas que no lo permiten ni tenemos las refinerías pueden hacer y lo que tiene que hacer es colocar aditivos y limpiar tanques y un sin fin de cosas, tiene que hacer estoy de acuerdo que se tiene que retirar mercado, pero va a hacer logísticamente un trabajo bien complejo en el tema de combustible en este momento creo que deberíamos ver obviamente que se retire del mercado tampoco entrar a sancionar a surtidores con ese tipo de cosas, porque no son culpables exigir que limpiecitos los tanques que va a ser fundamental.

Sen. Presidente: Creo, que es oportuno la sugerencia. Voy a pasar de nuevo la palabra al Senador José Sánchez Aguilar.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Simplemente, para hacer alguna aclaración, nosotros no estamos pidiendo ninguna sanción sino la realización de inspecciones, el problema de este momento ha sido el tiempo Usted que este Proyecto de Minuta de Comunicación fue preparada casi dos semanas atrás.

Por tanto, Presidente creo que no influye nada este aspecto, comparto la preocupación que tiene el Senador Branko por tanto no afecta ese criterio en esta Minuta de Comunicación con absoluta claridad lo único que establece para las estaciones de servicio para que hagan una verificación del combustible no se olvide que en su momento el Gobierno y el Ministerio dijo que este combustible se adulteraba en las estaciones de servicio, lo único que estamos pidiendo también se haga alguna pequeña verificación. Simplemente eso Presidente, como aclaración.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Homenaje Camaral:

3.1 El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a FEJUVESUR El Alto por su IV aniversario; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

Vamos a rectificar que vaya a la Comisión Senador Presidente, puesto que tenemos el tiempo todavía y estamos adjuntando los documentos pertinentes.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión para su tratamiento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Freddy Castillo Chávez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la "Escuela Superior de Policías", en conmemoración a sus 53 años de vida institucional; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: No está el Senador Freddy Castillo, creo que está en Oruro y no ha podido retornar no sé si hay alguien quiere justificar el Proyecto de Homenaje Camaral presentado por el Senador Castillo. Creo que no hay nadie, que haya conocido la urgencia y el requerido al Senador. Por lo tanto, vamos a pasarlo a la Comisión también para su análisis respectivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral al "Centro de Rehabilitación y Capacitación para Ciegos 15 de abril" de la ciudad de Tarija; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes a todos los senadores y senadoras que el día de hoy nos acompañan.

Hoy me toca hablar de hombres y mujeres, aun sin ver con los ojos, han aprendido mirar la vida con una fuerza que quizás que muchos no tenemos, vengo de hablar la dignidad del esfuerzo silencioso de superación diaria el Centro de Rehabilitación y Capacitación para Ciegos 15 de abril, que se encuentra funcionando en la capital del Departamento de Tarija, no es solo una institución es un espacio donde la esperanza se vuelve aprendizaje, donde la dependencia se transforma autonomía y donde cada logro por muy pequeño que parezca presenta una conquista enorme en el Departamento de Tarija. Existen más de 800 personas no videntes que a diario tratan de superar estas barreras para integrarse y llevar una vida normal, es por eso que considero que con el paso del tiempo se ha ido debilitando el aporte económico.

Pero, hay personas que trabajan dentro de estos centros que aportan a diario a través de su convicción a través de su esfuerzo más allá de un salario, por esa razón quiero pedirles que este 17 de abril tengamos la oportunidad de hacer esta entrega del Homenaje Camaral a esta institución que va a cumplir 21 años de vida al servicio de la población tarijeña.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente. Solamente bueno ya se ha aprobado, pero me parece que la palabra correcta se dice la

Discapacidad Visual y no así, me doy cuenta que era Centro Rehabilitación y Capacitación para Ciegos, esa palabra ciegos, ya me di cuenta pensé que el nombre estaba así para aclaración se llama discapacidad visual.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Presidente. Buenas tardes a la Directiva y a los colegas.

Simplemente, Presidente no se tocó el punto 3. que también había solicitado mediante la aplicación del artículo 107 del Reglamento la Dispensación de Trámite, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene razón Senadora, vamos a retomar de una vez aprobemos o rechacemos este Proyecto de Homenaje Camaral. Retomamos el punto un pequeño error aquí.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160, de la Constitución Política del Estado establece que, entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores, está el: "*De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS "15 DE ABRIL" de la ciudad de Tarija es parte integrante del Instituto Boliviano de la Ceguera y cumple su XXI aniversario el 17 de abril de 2026.

Que, el CERECCI "15 de Abril" fue creado mediante Resolución Administrativa IBC N° 031/05, de 10/11/2005, y su funcionamiento fue modificado por Resolución Administrativa IBC/DE N° 21/2012, de 18/09/2012, constituyéndose como la instancia operativa de la entidad en el Departamento de Tarija, con el objetivo de brindar servicios especializados de rehabilitación, habilitación y otras acciones integrales orientadas a promover la inclusión social y el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad visual, en el marco de la misión institucional del Instituto Boliviano de la Ceguera.

Que, el CERECCI "15 de Abril" cuenta con Número de Identificación Tributaria (NIT) 136539020.
Que, el CERECCI "15 de Abril" es una institución reconocida a nivel departamental y nacional por brindar servicios de calidad en tema de habilitación, rehabilitación y capacitación para las personas con discapacidad visual, formando ciudadanos con independencia personal en el ámbito familiar, educativo, social y laboral. Promueve la inclusión plena de la persona ciega (con ceguera total o de baja visión), mediante servicios oportunos y adecuados, desarrollando su autovaloración e independencia.

Que, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija asigna recursos económicos para el funcionamiento del CERECCI "15 de Abril", como único centro especializado en la temática de la ceguera en el departamento, para garantizar una rehabilitación integral.

Que, el CERECCI "15 de Abril" ha recibido reconocimientos por su labor en el ámbito municipal.
Que, la Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS "15 DE ABRIL" DE LA CIUDAD DE TARIJA**, por conmemorarse su XXI aniversario el 17 de abril del año en curso, realizando un loable trabajo en beneficio de la autonomía e independencia de las personas ciegas o con baja visión, a través de los servicios de habilitación básica, rehabilitación básica funcional, capacitación, estimulación y rehabilitación visual de sus beneficiarios.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Betty Canaviri Villanueva, presenta el Proyecto de Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Liceo de Señoritas Potosí", en conmemoración a su 54 aniversario de fundación; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: De igual forma solicito al Pleno Camaral que puedan apoyarme que se me apruebe este Proyecto de Homenaje Camaral, ya que esta Unidad Educativa Liceo de Señoritas Potosí, ha sido destacada en el Departamento de Potosí, este 9 de abril está cumpliendo su aniversario y es una representación solamente justamente por la característica de educación sino cultural y también de deportes. Simplemente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 77, parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado establece: "La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla". *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la senadora Betty Canaviri Villanueva solicita el presente homenaje camaral al amparo de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7, de la Constitución Política del Estado, que dispone: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, el "Liceo de Señoritas Potosí" fue fundado el año 1972 en el Municipio de Potosí, constituyéndose desde entonces en una institución educativa referente en la formación académica y humana de la juventud femenina del departamento.

Que, el "Liceo de Señoritas Potosí", bajo su lema institucional "Paz, Cultura, Saber", ha orientado su labor educativa al desarrollo integral de sus estudiantes, promoviendo valores éticos, disciplina, identidad cultural y excelencia académica.

Que, el "Liceo de Señoritas Potosí" durante más de cinco décadas de vida institucional ha contribuido de manera significativa a la formación académica, cultural y social de generaciones de estudiantes, fortaleciendo el rol de la mujer en la sociedad boliviana.

Que, el "Liceo de Señoritas Potosí" ha desarrollado una destacada participación en actividades académicas, deportivas y culturales, obteniendo importantes logros y reconocimientos que reflejan su compromiso con la excelencia educativa.

Que, el "Liceo de Señoritas Potosí" cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades educativas, consolidándose como un espacio de formación integral que promueve el conocimiento, la cultura y los valores en la juventud potosina.

Que, el "Liceo de Señoritas Potosí", a lo largo de su trayectoria institucional, se ha constituido en un pilar fundamental para el desarrollo educativo del Departamento de Potosí, formando generaciones de mujeres comprometidas con el desarrollo social, cultural y académico del Estado Plurinacional de Bolivia.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al LICEO DE SEÑORITAS "POTOSÍ"**, ubicado en el Municipio de Potosí del Departamento de Potosí, por su destacada labor educativa y su trayectoria al servicio de la formación, en sus 54 años de fundación (1972–2026), llevado a cabo el 4 de abril de la presente gestión, por su importante contribución a la formación integral de la juventud boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

-Asume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el informe del Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 C.S. "Ley de Delimitación Interdepartamental de dos Tramos entre los Departamentos de Oruro (Municipio de Challapata) y Potosí (Municipio de San Pedro de Macha).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus dos estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DE TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME COTEYA /PL No. 001/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE LEY NO. 090/2025-2026 C.S. "LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)".**

FECHA: **31 DE MARZO DE 2026.**

I. ANTECEDENTES.

El 15 de noviembre de 2023, a través de nota MPR/VCGG/DGGLP-0032-CAR/23, Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia remitió a Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley de "Delimitación Interdepartamental del Límite y/o Tramo de dos Departamentos de Oruro - Potosí". El mismo fue remitido por conducto regular a la Cámara de Senadores, numerado como PL N° 066/2023-2024 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

El 17 de septiembre de 2024, como resultado de reuniones informativas sostenidas con el Viceministerio de Autonomías y los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro y Potosí, el Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores remitió a la Presidencia de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías el informe INF.PL/C.A.D./N°002/2023-2024 que recomendaba la aprobación de la propuesta normativa sin modificaciones previo cumplimiento de las recomendaciones del punto X.4. con relación a algunas observaciones a la propuesta normativa, entre ellas un error de transcripción o redacción en la Resolución Ministerial N° 485/2019. De forma exacta, esta resolución señalaba erróneamente en su punto Tercero sobre límites no conciliados, la denominación de "Caracollo" y no así el municipio de "Challapata" y que desde 2019 había sido objeto de reclamos de complementación y enmienda, de forma oportuna y también extemporáneamente, por parte de ambos gobiernos autónomos departamentales.

El 2 de octubre de 2024, a través de nota P. N° 406/2023-2024, la Presidencia de la Cámara de Senadores solicitó al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia que, a través de la instancia que corresponda del Ministerio de la Presidencia, se proceda a la corrección del punto tercero de la Resolución Ministerial N° 485/2019 que incorpora la denominación errónea Municipio de Caracollo debiendo ser el correcto Municipio de Challapata en el Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 CS.

El 1 de noviembre de 2024, la Presidencia de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías remitió a Secretaría General de la Cámara de Senadores el PL N° 066/2023-2024 para custodia y archivo en razón de la conclusión de la legislatura 2023-2024.

El 19 de noviembre de 2024, el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, respondió a la nota P. N° 406/2023-2024 con el Informe Técnico Legal MPR/VA/DGOT/ULOT-0218-INF/24, de 07 de noviembre de 2024, emitido por la Unidad de Límites y Organización Territorial del Viceministerio de Autonomías. En el señalado informe, la Unidad señalada concluye y recomienda lo siguiente:

> "***Se señaló que existe un error de taipeo, en el subtítulo de los cuadros de las áreas de sobreposición y no en la parte resolutiva del Punto Tercero de la Resolución N° 485/2019, que determina límites no conciliados y que cuentan con actas de conciliación, extremo que no afecta el fondo de la resolución y no***

es objeto de tratamiento en el Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 que aprobara la delimitación de los límites conciliados.
(…)
Por los antecedentes señalados y siendo que la Secretaría del Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores y el asesor Abg. Juan Carlos Campero de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías conocieron y participaron de las reuniones aclaratorias, corresponde la aprobación de la Ley de Delimitación interdepartamental entre los Departamentos de Oruro y Potosí de los límites que cuentan con actas de conciliación y que se encuentran en los antecedentes del Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 C.S.".

El 17 de diciembre de 2024, el entonces Senador Presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías solicitó a Presidencia de la Cámara de Senadores, la reposición del Proyecto de Ley N° 066/2023-2024 CS. El mismo fue numerado como PL N° 128/2024-2025 CS y remitido a la comisión del Senador solicitante, conforme al reglamento. No obstante, el proyecto no tuvo informe de comisión aprobado durante la legislatura 2024-2025.

El 27 de febrero de 2026, el Senador César Mentasti Padilla solicitó a Presidencia de la Cámara de Senadores la reposición del Proyecto de Ley N° 128/2024-2025 CS. El mismo fue numerado como PL N° 090/2025-2026 CS y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

El 05 de marzo 2026, en instalaciones de la oficina de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, se llevó a cabo una reunión informativa y aclaratoria sobre el Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 CS entre la Comisión Camaral señalada con representantes de la Dirección Departamental de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la Dirección Departamental de Límites del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el Viceministerio de Autonomías. De conformidad al acta de reunión, todas las partes reunidas concluyeron en lo siguiente:

"***1. El proyecto de ley, mediante consenso de todas las partes presente en la reunión, fue determinado como viable para su aprobación.***
2. La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías se compromete a tratar el Proyecto de Ley mencionado a brevedad.
3. Se estableció por consenso de las partes, que el error de redacción en la Resolución Ministerial 485/2019 del 17 de diciembre de 2019 no afecta a los límites conciliados del Proyecto de Ley".

La carpeta del Proyecto de Ley cuenta con 976 fojas, cuyos antecedentes fueron revisados por parte del personal técnico de la Comisión y se cumplió que reúne la documentación y las etapas necesarias acorde al procedimiento establecido en los Artículos 44 al 49 de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, concordante con los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto Supremo N° 1560 de 17 de abril de 2013.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del proyecto de ley es la siguiente:

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 1. "*Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país*".

Artículo 2. *"Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley".*

Artículo 163. "*El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera:*
3. *Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores*".

Artículo 269. "***I.*** *Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.*

II. *La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.*

III. *Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley*".

Artículo 270. "*Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución*".

Artículo 272. "*La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones*".

B. LEY N° 031 – LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ", DE 19 DE JULIO DE 2010.

Artículo 16. (MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES).

"***I.*** *La modificación y delimitación de las unidades territoriales está sujeta a lo dispuesto en la ley que regula las condiciones y procedimientos para el efecto.*

II. *La creación de nuevas unidades territoriales, que cumplan con los requisitos establecidos por ley, implica la modificación y delimitación simultánea de las unidades territoriales de las que se desprenden (…)*".

C. LEY N° 339 – LEY DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES, DE 31 DE ENERO DE 2013.

ARTÍCULO 1.- (OBJETO DE LA LEY). "*La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales*".

ARTÍCULO 2.- (ASIGNACIÓN COMPETENCIAL). "*Se asigna la competencia de delimitación de las unidades territoriales como competencia exclusiva del nivel central del Estado, establecida en el parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, y la cláusula residual establecida en el Artículo 72 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización 'Andrés Ibáñez"*.

ARTÍCULO 11. (ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD COMPETENTE DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO). "*Son atribuciones de la entidad competente del nivel central del Estado:*

1. *Llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales que involucren límites interdepartamentales.*
2. *Emitir normas técnicas y guías para los procedimientos administrativos de delimitación de unidades territoriales.*
3. *Solicitar al Órgano Legislativo Plurinacional, emitir mediante Ley, convocatoria a referendo en caso de no existir acuerdo o conciliación entre unidades territoriales municipales de un mismo departamento, una vez concluida la vía administrativa.*
4. *Prevención y gestión de conflictos de delimitación de unidades territoriales interdepartamentales.*
5. *Solicitar a los responsables de límites de los gobiernos autónomos departamentales, información pertinente de la organización territorial departamental.*
6. *Mantener actualizado el Sistema de Información de Organización Territorial.*
7. *Realizar la densificación de la Red Geodésica con fines de límites.*
8. *A requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, remitir a dicho tribunal los antecedentes de los procedimientos administrativos de delimitación interdepartamental que no hayan alcanzado la conciliación.*
9. *Concluido el proceso de delimitación, en cada caso elaborar el Anteproyecto de Ley de Delimitación de Unidades Territoriales interdepartamentales y remitirlo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
10. *Remitir el Anteproyecto de Ley de los procesos de delimitación intradepartamental a la Asamblea Legislativa Plurinacional.*
11. *Promover, diseñar e implementar políticas que permitan un proceso ordenado, concertado y democrático de delimitación de las unidades territoriales.*
12. *Otras inherentes al cumplimiento de sus funciones o que se le asigne por Ley o Reglamento*".

ARTÍCULO 25. (APROBACIÓN DE LA DELIMITACIÓN). "*La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará mediante Ley la delimitación de unidades territoriales por todo el perímetro, por colindancia o por tramo*".

ARTÍCULO 31. (LEYES DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES). "***I.*** *Toda delimitación de unidades territoriales será aprobada mediante Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional.*

II. *Las leyes deberán emerger de procedimientos administrativos de conciliación, de resultados del referendo o de fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en la delimitación de unidades territoriales y obligatoriamente fijarán los límites de la unidad territorial con datos georreferenciados precisos. III. El Anteproyecto de Ley será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado o por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando corresponda*".

ARTÍCULO 44. (INICIO DEL PROCEDIMIENTO). La presentación de la solicitud del procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales departamentales, se inicia ante la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial.

ARTÍCULO 45. (REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO). "*Los requisitos para la solicitud de inicio son:*

a) *Acreditación ante la autoridad competente en límites de los solicitantes.*
b) *Documentación que sustente la identificación de los límites por la o las partes*".

ARTÍCULO 46. (DEMARCACIÓN DE ÁREAS CONCILIADAS). "*Con las actas de conciliación de límites, la autoridad competente deberá:*

a) *Demarcar el tramo donde se llegó a acuerdos, excluyendo los tramos no conciliados que se presentaren.*
b) *Concluido el proceso de demarcación del perímetro y tramos donde se llegaron a acuerdos, se emite resolución de delimitación homologando los acuerdos alcanzados.*
c) *Los límites interdepartamentales no conciliados se convertirán al procedimiento de delimitación de áreas en conflicto, a ser sustanciado y resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia*".

ARTÍCULO 47. (RESOLUCIONES). "*La Ministra o el Ministro de Estado competente emitirá:*

a) *La resolución de delimitación que homologa los acuerdos alcanzados.*
b) *La resolución que determine límites no conciliados*".

ARTÍCULO 48. (CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA). "*El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación concluye con la Resolución que homologa los acuerdos alcanzados y/o resolución que determine límites no conciliados*".

ARTÍCULO 49. (ANTEPROYECTO DE LEY). "*Concluido el proceso de demarcación, el Instituto Geográfico Militar remitirá un informe a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial, para la elaboración de un Anteproyecto de Ley y su inmediata remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento*".

D. DECRETO SUPREMO N° 1560, REGLAMENTO DE LA LEY N° 339 DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE 18 DE ABRIL DE 2013.

Artículo 20°.- (Procedimiento) "*El procedimiento de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales se desarrollará en única instancia y tiene las siguientes etapas:*

a. Etapa de inicio;

b. Etapa de ejecución en campo;

c. *Etapa final del procedimiento*".

Artículo 21°.- (Etapa de inicio) "*Esta etapa comprende las siguientes actividades:*

a. Presentación y contenido de la solicitud;

b. Revisión técnico legal por límite y/o tramo;

c. Solicitud de información a la Coordinación Técnica Interinstitucional;

d. Nota de admisión o subsanación;

e. Notificaciones;

f. Pronunciamiento de los colindantes;

g. Informe de pronunciamiento;

h. Reunión de coordinación y planificación;

i. *Cierre de la etapa de inicio*".

Artículo 22°.- (Etapa de ejecución en campo) "*La etapa de ejecución en campo, se desarrollará en el área de colindancia y comprende las siguientes actividades:*

a. Notificación;

b. Reuniones de conciliación entre comunidades colindantes en el área en conflicto;

c. Señalización y codificación de vértices;

d. Medición geodésica y/o topográfica;

e. Suscripción de actas;

f. *Cierre de la etapa de ejecución en campo*".

Artículo 23°.- (Etapa final del procedimiento) "*En la etapa final del procedimiento, se realizarán las siguientes actividades:*

a. Demarcación;

b. Informe técnico legal de evaluación;

c. Resolución de delimitación;

d. *Anteproyecto de ley*".

Artículo 63°.- (Anteproyecto de Ley de Delimitación) "*Emitida la resolución de delimitación, el Ministerio de Autonomías elaborará el Anteproyecto de ley de delimitación y conforme a procedimiento, en el plazo de veinte (20) días hábiles, el mismo será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional adjuntando la carpeta original del procedimiento*".

E. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°057/2013, DE 17 DE MAYO DE 2013.

Esta norma que precisa los procedimientos técnicos administrativos necesarios para la aplicación de la Ley N° 339.

F. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 17. (Facultades). "*Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:*

a)** Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas".***

Artículo 19. (Deberes Generales). *"Las Senadoras y los Senadores, además de las obligaciones establecidas por la Constitución Política del Estado, tendrán los siguientes deberes generales: **a)** Cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento General".*

Artículo 34. (Naturaleza y Rol). "*El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las Senadoras y Senadores en ejercicio (…)***"**.

Artículo 46. (Naturaleza). *"Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico".*

Artículo 52. (Funciones). "*Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.*

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

***a)** Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados (…)*".

Artículo 99. (Sesión de Comisiones). *"Las Sesiones de Comisiones se ajustarán al presente Reglamento en todas sus modalidades y procedimientos establecidos para las sesiones ordinarias del Pleno Camaral".*

Artículo 100. (Sesión Permanente por Materia para Informes Orales). *"Las Comisiones podrán solicitar informes orales a las ministras o ministros del Órgano Ejecutivo, Máximas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Órgano Electoral y a cualquier autoridad del Estado, los mismos serán recibidos y debatidos en las Comisiones en Sesión Permanente por Materia".*

Artículo 124. (Presentación y Requisitos). "*Los Proyectos de Ley serán presentados a la Presidencia de la Cámara de Senadores en triple ejemplar firmado por la Senadora o Senador proyectistas y acompañando copia en formato magnético.*

Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia".

Artículo 130.- (Informe de Comisión). "*I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.*
(…)

II. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración".

III. ANÁLISIS.

El Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 C.S. se inserta de manera expresa dentro del régimen constitucional de organización territorial del Estado, el cual atribuye al nivel central la competencia exclusiva para la delimitación de unidades territoriales, conforme al Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y desarrollado por la Ley N° 339. En este sentido, la naturaleza jurídica del proyecto no es discrecional ni meramente declarativa, sino constitutiva, en tanto tiene por finalidad dotar de certeza jurídica a límites interdepartamentales mediante una ley formal, requisito indispensable para la validez y eficacia de cualquier delimitación territorial.

Los dos tramos consensuados objeto de delimitación interdepartamental dentro del proyecto de ley, conforme las coordenadas precisas que corresponde al Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 19 sur y coordenadas geodésicas, son los siguientes:
El Tramo 1 (conciliado) comienza del **vértice ORPT001** con coordenadas: (Este 796190.057, Norte 7897682.552, Latitud 18º59'31.44421"s y Longitud 66º11'12.73332"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT002** con coordenadas: (Este 796464.405, Norte 7897705.357, Latitud 18º59'30.56052"s y Longitud 66º11'03.37371"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT003** con coordenadas: (Este 796659.259, Norte 7897398.088, Latitud 18º59'40.44419"s y Longitud 66º10'56.54914"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT004** con coordenadas: (Este 796820.213, Norte 7897120.304, Latitud 18º59'49.38728"s y Longitud 66º10'50.89859"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT005** con coordenadas: (Este 796799.123, Norte 7896984.013, Latitud 18º59'53.82719"s y Longitud 66º10'51.54446"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT006** con coordenadas: (Este 796746.262, Norte 7896150.531, Latitud 19º00'20.93961"s y Longitud 66º10'52.89385"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT007** con coordenadas: (Este 796775.635, Norte 7895244.543, Latitud 19º00'50.36534"s y Longitud 66º10'51.39388"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT008** con coordenadas: (Este 796690.182, Norte 7895134.561, Latitud 19º00'53.98387"s y Longitud 66º10'54.25318"w).

El Tramo 2 (conciliado) comienza del **vértice ORPT009** con coordenadas: (Este 798936.316, Norte 7892834.462, Latitud 19º02'07.55139"s y Longitud 66º09'36.24227"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT010** con coordenadas: (Este 799259.038, Norte 7892696.997, Latitud 19º02'11.84859"s y Longitud 66º09'25.13899"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT011** con coordenadas: (Este 799451.897, Norte 7892651.201, Latitud 19º02'13.23520"s y Longitud 66º09'18.52376"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT012** con coordenadas: (Este 799600.949, Norte 7892567.650, Latitud 19º02'15.87168"s y Longitud 66º09'13.38443"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT013** con coordenadas: (Este 799754.660, Norte 7892513.126, Latitud 19º02'17.56243"s y Longitud 66º09'08.10195"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT014** con coordenadas: (Este 799822.386, Norte 7892487.672, Latitud

19º02'18.35385"s y Longitud 66º09'05.77365"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT015** con coordenadas: (Este 800032.009, Norte 7892331.274, Latitud 19º02'23.32540"s y Longitud 66º08'58.52413"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT016** con coordenadas: (Este 800132.860, Norte 7892198.292, Latitud 19º02'27.59342"s y Longitud 66º08'55.00422"w).

Desde una perspectiva de constitucionalidad material, el proyecto se adecua al Artículo 269 de la Constitución, que establece que la delimitación de unidades territoriales debe realizarse conforme a condiciones definidas por ley, lo cual se materializa precisamente a través del procedimiento previsto en la Ley N° 339. Asimismo, el proyecto es coherente con los principios de organización territorial del Artículo 270, particularmente en lo relativo a la coordinación, la lealtad institucional y la solución pacífica de conflictos, elementos que se reflejan en el proceso de conciliación administrativa previo.
El análisis de los antecedentes permite evidenciar que el proyecto no surge de una iniciativa aislada, sino de un procedimiento administrativo complejo, técnico y reglado, iniciado ante la autoridad competente del nivel central del Estado, conforme a los Artículos 44 y 45 de la Ley N° 339. Esto reviste especial importancia, ya que la delimitación territorial no puede ser objeto de decisión política directa sin sustento técnico previo, siendo indispensable la existencia de un proceso administrativo que garantice la participación de las partes involucradas.

En este marco, la intervención del Viceministerio de Autonomías adquiere un rol central, no solo como instancia técnica encargada de conducir el procedimiento, sino como autoridad responsable de validar el cumplimiento de las etapas procedimentales. El informe técnico-legal emitido por esta instancia no constituye un mero antecedente, sino un elemento de control de legalidad sustantiva, en tanto certifica que el proceso de delimitación ha cumplido con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Un aspecto particularmente relevante en el análisis jurídico del proyecto es la naturaleza de los tramos objeto de delimitación. La Ley N° 339 distingue claramente entre tramos conciliados y no conciliados, estableciendo procedimientos diferenciados para cada caso. En el presente proyecto, se observa que la propuesta normativa se limita estrictamente a la aprobación de los tramos conciliados, excluyendo de su alcance el tramo no conciliado, lo cual es jurídicamente correcto y evidencia una adecuada aplicación del marco normativo.

Esta delimitación parcial no constituye una fragmentación indebida del proceso, sino una consecuencia directa del diseño normativo, que permite avanzar en la consolidación de acuerdos sin necesidad de esperar la resolución de todos los conflictos. En este sentido, el proyecto respeta el principio de progresividad en la delimitación territorial, evitando la paralización de procesos por la existencia de controversias puntuales.

En relación con el error identificado en la Resolución Ministerial N° 485/2019 del Ministerio de la Presidencia, el análisis jurídico permite concluir que su tratamiento ha sido adecuado y conforme a derecho. De manera específica, se ha señalado que existe un error de "taipeo" circunscrito al subtítulo de los cuadros de las áreas de sobreposición y no en la parte resolutiva del Punto Tercero de la referida resolución ministerial, el cual determina los límites no conciliados que cuentan con actas de conciliación. Este elemento es determinante, puesto que confirma que el error no incide en el contenido decisorio del acto administrativo ni en la delimitación de los tramos conciliados.

En ese mismo sentido, corresponde precisar que dicho error no afecta el fondo de la Resolución Ministerial N° 485/2019, ni constituye materia objeto del proyecto de ley en análisis, ya que el mismo —desde su versión inicial como Proyecto de Ley N° 066/2023-2024— se limita a la aprobación de los límites conciliados. Esta delimitación del objeto normativo refuerza la seguridad jurídica del proyecto, al evitar que aspectos ajenos o no consolidados en sede administrativa sean incorporados indebidamente en la ley.

Este criterio es consistente con los principios generales del derecho administrativo, que distinguen entre vicios formales subsanables y vicios sustanciales que afectan la validez del acto. En el presente caso, el error no incide en el contenido resolutivo ni en los acuerdos de conciliación homologados, por lo que no constituye un impedimento para la aprobación del proyecto de ley.

Asimismo, el hecho de que dicho error haya sido objeto de observación, análisis y pronunciamiento por parte de las instancias técnicas competentes demuestra la existencia de un control interno efectivo, lo que refuerza la legalidad del proceso y reduce riesgos de impugnación futura.

Desde el punto de vista procedimental, el proyecto evidencia el cumplimiento de todas las etapas previstas en el Decreto Supremo N° 1560, incluyendo la etapa de inicio, la ejecución en campo y la etapa final. Este cumplimiento no es meramente formal, sino sustancial, en tanto garantiza que la delimitación se base en mediciones técnicas, acuerdos entre partes y validación institucional.

La ejecución en campo, en particular, constituye un elemento clave del proceso, ya que es en esta etapa donde se materializan los acuerdos mediante la identificación de vértices, la medición geodésica y la suscripción de actas de conciliación. La existencia de estos elementos otorga soporte empírico y técnico a la delimitación propuesta.

En cuanto al contenido del proyecto, el Artículo 3 destaca por su nivel de precisión técnica, al incorporar coordenadas georreferenciadas en sistema WGS-84, lo cual es un requisito indispensable conforme al Artículo 31 de la Ley N° 339. Esta precisión no solo cumple una función descriptiva, sino que garantiza la ejecutabilidad de la norma.

Asimismo, desde la perspectiva de técnica legislativa y de claridad normativa, corresponde precisar que en el Artículo 3 del proyecto de ley se ha procedido a retirar expresamente la descripción correspondiente al tramo no conciliado, decisión que responde a la necesidad de evitar interpretaciones erróneas o confusiones respecto al alcance material de la norma. La inclusión de referencias descriptivas a tramos que no forman parte de la delimitación aprobada podría generar la percepción de que dichos segmentos territoriales se encuentran también objeto de aprobación legislativa, lo cual resultaría contrario al objeto del proyecto y al procedimiento establecido por la Ley N° 339. En tal sentido, la supresión de esta descripción cumple una función de depuración normativa y precisión jurídica, garantizando que el texto legal se limite exclusivamente a los tramos efectivamente conciliados y consensuados entre las partes, y evitando que la referencia a segmentos no resueltos pueda interpretarse como una aprobación tácita o implícita de los mismos. Esta decisión se alinea con el principio de seguridad jurídica, en la medida en que asegura que el contenido de la ley refleje de manera estricta el resultado del procedimiento administrativo de delimitación territorial y los acuerdos formalmente homologados.

De igual manera, en lo que respecta al Artículo 4 del proyecto de ley, se ha introducido un ajuste de orden técnico consistente en la separación de la tabla de vértices originalmente contenida en un solo cuadro en dos tablas diferenciadas, cada una correspondiente a uno de los tramos conciliados objeto de delimitación. Esta modificación responde a criterios de sistematicidad, claridad expositiva y correcta interpretación de la información geoespacial incorporada en la norma. Al estructurar la información de los vértices en dos tablas independientes, se logra una correspondencia directa entre la descripción textual de cada tramo establecida en el artículo precedente y el detalle técnico de las coordenadas que lo componen, permitiendo identificar de manera inequívoca los vértices que integran el Tramo 1 (conciliado) y aquellos que corresponden al Tramo 2 (conciliado). Esta reorganización no altera en absoluto el contenido material de las coordenadas ni la delimitación propuesta, sino que constituye una mejora de técnica legislativa orientada a facilitar la lectura, interpretación y posterior implementación de la norma por parte de las instituciones competentes, particularmente aquellas encargadas de la gestión cartográfica y la incorporación de los datos en sistemas de información geográfica.

La inclusión de coordenadas exactas y su sistematización en el artículo 4 permiten su incorporación en sistemas de información geográfica, lo que facilita su implementación por parte de las entidades competentes y reduce la posibilidad de conflictos interpretativos.

El Artículo 5, al establecer un listado de comunidades con carácter referencial, introduce un elemento de contextualización territorial que, si bien no tiene efectos jurídicos directos sobre la delimitación, contribuye a la comprensión del alcance espacial de la norma. La aclaración de que no se modifica la denominación de las comunidades es jurídicamente pertinente.

El Artículo 6, que aprueba el mapa oficial como parte integrante de la ley, cumple con el principio de integralidad normativa, al complementar la descripción textual con representación gráfica, lo que resulta esencial en materia de delimitación territorial.

Desde la perspectiva de técnica legislativa, el proyecto presenta una estructura clara y ordenada, con una secuencia lógica que va desde la definición del objeto hasta la descripción técnica y los elementos complementarios. No se advierten contradicciones internas ni ambigüedades relevantes.

El consenso alcanzado en la reunión de 05 de marzo de 2026 entre el Viceministerio de Autonomías y los gobiernos autónomos departamentales de Oruro y Potosí constituye un elemento de legitimidad política y técnica que refuerza la viabilidad del proyecto. Este consenso es coherente con el principio de coordinación interinstitucional.

Desde el punto de vista de la autonomía territorial, el proyecto no vulnera las competencias de las entidades territoriales autónomas, sino que se limita a consolidar acuerdos alcanzados en el marco de un procedimiento regulado, respetando la participación de dichas entidades.

Finalmente, el análisis integral del proyecto permite concluir que el mismo cumple con los requisitos de legalidad, constitucionalidad, técnica normativa y viabilidad procedimental, al sustentarse en un proceso administrativo válido, contar con respaldo técnico suficiente y reflejar un consenso entre las partes involucradas, lo que justifica su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de las Senadoras y Senadores, la misma determinó que el presente **Proyecto de Ley PL N° 090/2025-2026 CS "*LEY DE DELIMITACIÓN***

INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)" ha cumplido con lo establecido en la norma constitucional y la normativa legal para delimitación interdepartamental en todas sus etapas, lo que ha dado lugar a la elaboración del proyecto de ley y su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando que el mismo es **VIABLE CON MODIFICACIONES** para su tratamiento legislativo.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente **Proyecto de Ley PL N° 090/2025-2026 CS** "***LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)"***, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 31 de marzo de 2026.

Firman: Senador César Mentasti Padilla; Presidente Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora José Roca Haensel, Secretario Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 090/2025- 2026 C. S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE DOS TRAMOS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ORURO (MUNICIPIO DE CHALLAPATA) Y POTOSÍ (MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACHA)

ARTÍCULO 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto la delimitación de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha).

ARTÍCULO 2. (Delimitación). En sujeción a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Nº 339, de 31 de enero de 2013, de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha), de acuerdo al detalle descrito en el Artículo 3 de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (Descripción del trazo de la línea limítrofe). El límite entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha) se describe mediante las coordenadas precisas que corresponde al Sistema de Referencia WGS-84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), zona 19 sur y coordenadas geodésicas, de la siguiente manera:

El Tramo 1 (conciliado) comienza del **vértice ORPT001** con coordenadas: (Este 796190.057, Norte 7897682.552, Latitud 18º59'31.44421"s y Longitud 66º11'12.73332"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT002** con coordenadas: (Este 796464.405, Norte 7897705.357, Latitud 18º59'30.56052"s y Longitud 66º11'03.37371"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT003** con coordenadas: (Este 796659.259, Norte 7897398.088, Latitud 18º59'40.44419"s y Longitud 66º10'56.54914"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT004** con coordenadas: (Este 796820.213, Norte 7897120.304, Latitud 18º59'49.38728"s y Longitud 66º10'50.89859"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT005** con coordenadas: (Este 796799.123, Norte 7896984.013, Latitud 18º59'53.82719"s y Longitud 66º10'51.54446"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT006** con coordenadas: (Este 796746.262, Norte 7896150.531, Latitud 19º00'20.93961"s y Longitud 66º10'52.89385"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT007** con coordenadas: (Este 796775.635, Norte 7895244.543, Latitud 19º00'50.36534"s y Longitud 66º10'51.39388"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT008** con coordenadas: (Este 796690.182, Norte 7895134.561, Latitud 19º00'53.98387"s y Longitud 66º10'54.25318"w).

El Tramo 2 (conciliado) comienza del **vértice ORPT009** con coordenadas: (Este 798936.316, Norte 7892834.462, Latitud 19º02'07.55139"s y Longitud 66º09'36.24227"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT010** con coordenadas: (Este 799259.038, Norte 7892696.997, Latitud 19º02'11.84859"s y Longitud 66º09'25.13899"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT011** con coordenadas: (Este 799451.897, Norte 7892651.201, Latitud 19º02'13.23520"s y Longitud 66º09'18.52376"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT012** con coordenadas: (Este 799600.949, Norte 7892567.650, Latitud 19º02'15.87168"s y Longitud 66º09'13.38443"w), continúa por el muro de piedra hasta el **vértice ORPT013** con coordenadas: (Este 799754.660, Norte 7892513.126, Latitud 19º02'17.56243"s y Longitud 66º09'08.10195"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT014** con coordenadas: (Este 799822.386, Norte 7892487.672, Latitud 19º02'18.35385"s y Longitud 66º09'05.77365"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT015** con coordenadas: (Este 800032.009, Norte 7892331.274, Latitud 19º02'23.32540"s y Longitud 66º08'58.52413"w), continúa en línea recta hasta el **vértice ORPT016** con coordenadas: (Este 800132.860, Norte 7892198.292, Latitud 19º02'27.59342"s y Longitud 66º08'55.00422"w).

ARTÍCULO 4. (Listado de Coordenadas). Las coordenadas georreferenciadas de los vértices se encuentran en Sistema de Referencia WGS-84, zona 19 sur, de acuerdo al siguiente detalle:

Tramo I

Nº	VÉRTICE	COORDENADAS UTM		COORDENADAS GEODÉSICAS	
		ESTE	NORTE	LATITUD	LONGITUD
1	ORPT001	796190.057	7897682.552	18°59'31.44421"s	66°11'12.73332"w
2	ORPT002	796464.405	7897705.357	18°59'30.56052"s	66°11'03.37371"w
3	ORPT003	796659.259	7897398.088	18°59'40.44419"s	66°10'56.54914"w
4	ORPT004	796820.213	7897120.304	18°59'49.38728"s	66°10'50.89859"w
5	ORPT005	796799.123	7896984.013	18°59'53.82719"s	66°10'51.54446"w
6	ORPT006	796746.262	7896150.531	19°00'20.93961"s	66°10'52.89385"w
7	ORPT007	796775.635	7895244.543	19°00'50.36534"s	66°10'51.39388"w
8	ORPT008	796690.182	7895134.561	19°00'53.98387"s	66°10'54.25318"w

Tramo II

9	ORPT009	798936.316	7892834.462	19°02'07.55139"s	66°09'36.24227"w
10	ORPT010	799259.038	7892696.997	19°02'11.84859"s	66°09'25.13899"w
11	ORPT011	799451.897	7892651.201	19°02'13.23520"s	66°09'18.52376"w
12	ORPT012	799600.949	7892567.65	19°02'15.87168"s	66°09'13.38443"w
13	ORPT013	799754.66	7892513.126	19°02'17.56243"s	66°09'08.10195"w
14	ORPT014	799822.386	7892487.672	19°02'18.35385"s	66°09'05.77365"w
15	ORPT015	800032.009	7892331.274	19°02'23.32540"s	66°08'58.52413"w
16	ORPT016	800132.86	7892198.292	19°02'27.59342"s	66°08'55.00422"w

ARTÍCULO 5. (Listado de Comunidades). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, se encuentran en Sistema de Referencia WGS-84, según el siguiente detalle de comunidades, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades.

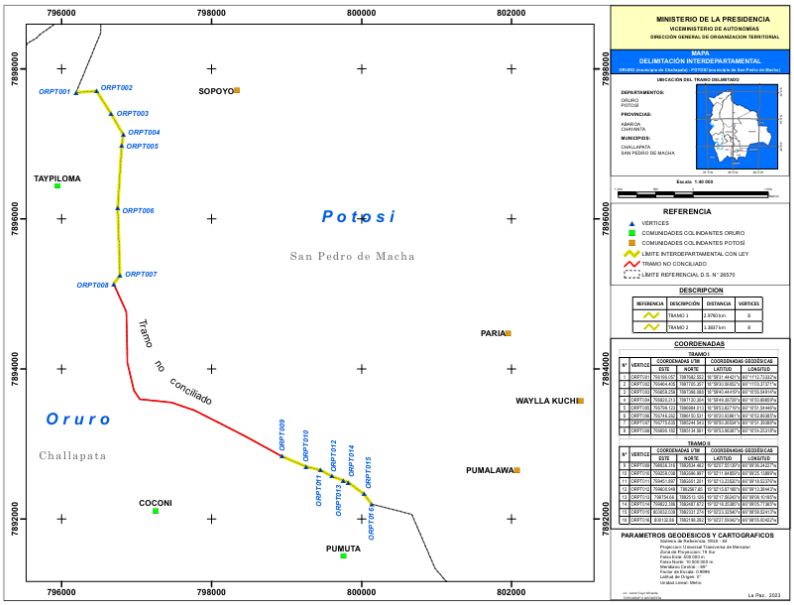
DEPARTAMENTO DE ORURO

Nº	ESTE	NORTE	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD
1	795944	7896437	19	TAYPI LOMA
2	799757	7891504	19	PUMUTA

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Nº	ESTE	NORTE	ZONA	NOMBRE DE LA COMUNIDAD
1	798338	7897708	19	SOPOYO
2	801957	7894471	19	PARIA
3	802073	7892651	19	PUMALAWA
4	802923	7893574	19	WAYLLA KUCHI

ARTÍCULO 6. (Mapa oficial). Se aprueba el mapa oficial de dos tramos limítrofes entre los departamentos de Oruro (municipio de Challapata) y Potosí (municipio de San Pedro de Macha), consignado en el Anexo que es parte indivisible de la presente Ley.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos los colegas de la Cámara. Por supuesto a la gente que nos invita Presidente, es bueno que sepan también se ha invitado a todas las autoridades, tanto municipales como indígenas originarias de ambas comunidades que han estado en la ciudad de La Paz, ahora por motivos ya explicados lamentablemente no pudieron llegar, creo alguien llegó por ahí. Bienvenidos si están por ahí.

Segundo, Presidente, les voy a pedir que me escuche un par de minutos a los colegas porque es importante que conozcan los antecedentes de este Proyecto de Ley que estamos hablando de límites territoriales y lamentablemente en el país este tema es bastante complejo que tenemos que demostrar que el diálogo y conciliación nos podemos poner de acuerdo los bolivianos.

Entonces, Presidente el Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 tiene por objeto ya le he dicho nomen iuris la aprobación de limitación interdepartamental porque estamos hablando no solamente de dos municipios de dos departamentos, sino de dos tramos conciliados entre el Departamento de Oruro a través del Municipio de Challapata y el Departamento de Potosí a través del Municipio de San Pedro de Macha, este proyecto no constituye una decisión política importante apreciación que la tomen discrecional ni una delimitación realizada de esta Cámara, sino que es una etapa final de un procedimiento administrativo, técnico que ya fue desarrollado y concluyó por la instancia competente del nivel central del Gobierno.

Asimismo, la Ley N° 339 establece claramente que la delimitación de unidades territoriales esa es una competencia exclusiva del nivel central del Estado, lo cual se ha seguido de la cabalidad y que el procedimiento debe desarrollarse a través de las etapas

técnicas y administrativas que incluyen conciliación entre las partes, trabajo de campo identificación de vértices, mediciones geodésicas y la emisión de las resoluciones administrativas que homologuen los acuerdos alcanzados que por su puesto se encuentran en el Informe respectivo de la Comisión, Presidente.

En el presente caso, procedimiento administrativo fue desarrollado por el Viceministerio de Autonomías, instancia que condujo el proceso de conciliación administrativa entre las partes colindantes y posteriormente labró el Ante Proyecto de Ley que hoy estamos tratando.

Es importante destacar también que el Proyecto de Ley que hoy tratamos que el límite exclusivamente la aprobación de dos tramos conciliados lo cual es plenamente coherente con el diseño normativo de la Ley N° 339, que establece que los tramos conciliados pueden aprobarse mediante Ley sin necesidad de esperar la resolución de los tramos no conciliados.

Por lo tanto, es proyecto no pretende resolver la totalidad de límite departamental entre Oruro y Potosí, porque existe otros conflictos de límites -es bueno mencionarlo- y solamente se refiere a los límites ya mencionados. En relación con los antecedentes el proyecto corresponde señalar que el 15 de noviembre de 2023, la Presidencia del Estado Plurinacional remitió a esta Asamblea el Proyecto de Ley de Delimitación Interdepartamental entre departamentos de Oruro y Potosí, el cual fue registrado en la Cámara de Senadores designado como el Proyecto de Ley N° 066/2023-2024. Esto como antecedente Presidente.

Posteriormente, el Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores tras sostener reuniones informativas con el Viceministerio de Autonomías y los gobiernos departamentales de ambos departamentos emite un Informe recomendando la aprobación de la propuesta, qué pasa después en ese proceso se identifica una observación relacionada con Resolución Ministerial N° 485/2019, específicamente en un error de redacción, lo cual por supuesto retrasó la aprobación de este Proyecto de Ley, el cual se mencionaba Municipio de Caracollo en el lugar de Challapata y en los subtítulos de los cuadros de áreas sobre posición, o sea, había sobre posición en este municipio, este aspecto fue posteriormente analizado por la Unidad de Límites y Organización Territorial del Viceministerio de Autonomías, que mediante otro Informe Técnico Legal establecido, se trataba únicamente de un error de tapeo en subtítulos de los cuadros pertenecientes al tramo no conciliado y no en la parte resolutiva; tema importante a que tomen en cuenta colegas de la Resolución Ministerial, lo que no afecta el fondo del acto administrativo ni los tramos conciliados del objeto de la presente Ley.

Tenemos también al técnico del Viceministerio de Autonomías que concluyó que correspondía continuar con el tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley, respecto los límites que cuentan en actas de conciliación cuentas con actas de conciliación Presidente, en el marco de este tratamiento del 5 de marzo de 2026, la Comisión sostuvo una reunión informativa y aclarativa con representantes del Viceministerio de Autonomías, y las direcciones departamentales de ambos departamentos para la posterior conciliación en dicha reunión todas las partes concedieron en la viabilidad del Proyecto de Ley su acto que está certificado a través de actas Presidente, que quede muy en cuenta y se emite por supuesto la resoluciones correspondientes.

Es importante destacar también que la Comisión revisó la totalidad de los antecedentes del proceso que se encuentran contenidos en una carpeta con 96 fojas verificándose que procedimiento administrativo cumplió todas etapas previstas en la Ley N° 339 y en el Decreto Supremo N° 1560, asimismo del punto de vista técnico el proyecto incorpora las coordinadas referenciales precisas en el sistema que acaba de dar lectura en el Proyecto de Ley WGS-84 y proyección UTM zona 19 sur cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo 31 de la Ley N° 339.

En el proceso de análisis legislativo de la Comisión también introdujo algunas modificaciones de carácter estrictamente técnico Presidente y colegas y a través de la técnica legislativa, con el objetivo mejorar con claridad la normativa del proyecto. De igual manera en el artículo 4 se procedió a separar la tabla de vértices como dos cuadros como acaban de ver diferenciados uno corresponde al tramo 1 conciliado y otro corresponde al tramo 2 conciliado, lo cual permite más clara correspondencia entre la descripción textual de los límites y sus coordinadas geográficas. Estas modificaciones no alteran en lo absoluto el contenido del material del proyecto ni la delimitación propuesta, sino que constituye mejores técnicas legislativas orientadas a facilitar interpretación y aplicación futura de la norma.

También corresponde informar colegas para el tratamiento del presente proyecto se cursaron invitaciones, que lo acabo de mencionar al inicio de mi intervención a ambas autoridades para que puedan estar hoy presentes en el tratamiento de la presente norma.

Finalmente, Senador Presidente luego de análisis técnico, jurídico y procedimental de a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, que determinó la aprobación del Proyecto de Ley N° 090/2025-2026 porque cumple con todos los requisitos establecidos con la Constitución y por la Ley N° 339 en su Reglamento; en ese marco la Comisión aprobó por unanimidad el Informe correspondiente recomendando al Pleno de la Cámara de Senadores la aprobación del mencionado proyecto.

Por esta razón Presidente y colegas, consideramos que se ha cumplido con todos los criterios técnicos legales y procedimentales y existe el consenso entre las instancias involucradas correspondientes a acompañar la recomendación.

Quiero, nuevamente resaltar Presidente, que el diálogo y la concertación han prevalecido en la aprobación de este Proyecto de Ley, que está en todo el legajo de antecedentes que hemos presentado para la aprobación del Proyecto de Ley Presidente.

Sen. Presidente: Gracias por las explicaciones, creo que han sido amplias y contundentes. Tenemos una lista de oradores a la hora de considerar este Proyecto de Ley en su aprobación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen. Crispín: Gracias, Presidente. En base al artículo 30, solicito permiso de una hora a razón de que estamos llevando a cabo el trabajo de la Ley para la juventud, solicito una hora por favor a todos los colegas senadores me pueden ceder este tiempo.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de la Senadora Crispín. Puede proceder Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sánchez: Presidente, yo quiero dejar constancia en esta Sala, en esta Sesión respecto sobre este tema, sobre todo en el tema de límites entre Oruro y Potosí, lamentablemente no se encuentran los demás asambleístas por estos problemas que tenemos en Oruro. Este es un tema de antigua data este tema de conflictos de límites ha habido muertos entre Laimis y Qaqachacas, yo no creo discúlpeme, yo aún a pesar estar adscrito en esta Comisión jamás he sido convocado en ningún momento, porque me hubiera gustado hacer constar esto que estoy diciendo en este momento.

Yo tengo algunas preguntas se realmente este tema de las coordinadas georreferénciales han sido verificadas por la Comisión y no solo estar establecidos en el marco de lo que establece los documentos sé que han cumplido probablemente todo lo que establece la Constitución y las leyes.

Sin embargo, este tema de límites Presidente, en Oruro ha sido un tema de conflicto realmente terrible en décadas, por tanto no creo, no creo que si hubiera buscado en consenso necesario y discúlpeme a la Comisión, por eso estoy reclamando porque en el artículo 3, 4, 5 y 6, ya establecen en definitiva estos límites que al contrario de solucionar los problemas pueden crear muchos más conflictos por eso es que los Laimis y Qaqachacas en su momento no se querían ni ver se ha conformado una Comisión que se llaman los Ayllus en Paz, ellos eran los responsables de estar en este momento y no veo a ninguna autoridad que esté en este momento.

Lamentablemente Presidente, este tema de límites no solo entre Oruro y Potosí también tenemos Oruro y La Paz, con la Provincia Aroma y una serie de aspectos son temas bien delicados, por eso me pregunta es en principio a la Comisión si ya han ido a verificar estas coordenadas georreferénciales, si ha habido socialización con estas comunidades que han hecho mención en este Informe Técnico y no solo basarnos en el Informe que puede haber brindado el Viceministerio de Autonomías.

Creo, que con estas pequeñas consideraciones Presidente, y que quiero hacer constar en Acta mi desacuerdo que se trate inmediatamente este Proyecto de Ley, voy a solicitar al amparo del artículo N° 105 la Moción de Aplazamiento para la consideración de este Proyecto de Ley, porqué en ese tiempo a nosotros nos va a permitir a consultar a nuestras autoridades sobre todo a las autoridades originarias quiénes son y quiénes están inmersos en este conflicto de hace décadas Presidente, de hace décadas, ha habido decenas de muertos y creo que es una responsabilidad nuestra como Asambleístas del Departamento de Oruro, solicitar este aspecto pidiéndole respetuosamente nos permitan hacer una consulta como corresponde. Reitero mi solicitud de Moción de Aplazamiento, Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a poner en consideración en su momento. Vamos a ceder la palabra a los restantes senadores, seguramente van a hacer consulta y luego vamos a ceder la palabra al Senador Mentasti nuevamente para una respuesta y en función a eso vamos a considerar la solicitud del Senador Sánchez.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, si bien no soy de la zona, pero en la época que me tocó unos meses de ser Ministra realmente este tema fue muy preocupante porque el tema de los límites territorial entre Potosí y Oruro es muy delicado, por eso a través de su Presidencia consulto al Presidente de la Comisión, si tenemos Actas firmadas de consentimiento de los pueblos indígenas de la zona, si tenemos Actas de consentimiento de ambos municipios y de ambos departamentos, yo sé que el tema es técnico.

Pero, cuando se trata de límites territoriales es muy delicado, yo concuerdo con lo que decía el Senador José, de hecho, incluso se ha perdido vidas de lugares, tal vez que para muchos dirían que no es significante para los que viven en la zona es significante, es delicado, me parece que deberíamos saber a través obviamente del Presidente de la Comisión, si no ha habido una resolución si no habido una carta o una queja en ese sentido si tenemos realmente que una aprobación total, si habido eso pues se podría

ver, pero también línea que decía el Senador José.

Yo creo, que no hay que apresurarnos en este tema son años que están en esta pelea entre dos departamentos, a mí me gustaría saber, por ejemplo, los senadores de Potosí -me imagino- que también están interiorizados en este tema si están de acuerdo los senadores de Oruro, porque tiene que ver con estos dos departamentos en las zonas que viven los pueblos indígenas en ese sector los municipios que tienen que ver en ese sector, son temas que yo hago la consulta al Presidente de la Comisión, para que nos pueda aclarar que realmente aprobemos una Ley consensuada para que no nos generen más problemas posteriores, si es posible como el Senador decía aquí podrían estar los interesados, así también nos dan a nosotros confianza que efectivamente estamos actuando en base a la conformidad de la zona.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senador Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Buenas tardes, Senador Presidente. Saludar a todos los senadores, gracias por cederme la palabra.

Sí, este tema es muy delicado, y también yo rogaría a la Comisión el Presidente nunca jamás me ha convocado, no me ha invitado encima soy del Comité de Naciones Pueblos Indígenas, tengo que saber y no me ha convocado y por lo cual no sé si tiene Actas, indica que los compañeros de Potosí están presentes, no veo, no veo. Entonces, por lo cual tiene que ser este tema, solicito personalmente que se aplace. Eso lo podía rogar Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

De igual forma como representante y autoridad del Departamento de Potosí a nivel nacional me siento sorprendida, porque este Proyecto de Ley debería haber sido socializado primero con las autoridades de los lugares, segundo por lo menos convocarnos aquí en la Cámara de Senadores a las autoridades que estamos representando como el Departamento de Oruro como aquí los representantes del Departamento de Potosí, lo cual no me sorprende personalmente porque es un conflicto muy delicado desde hace años establecer que hayan llegado a un consenso como lo dijo el Presidente de la Comisión, tanto de San Pedro y Oruro.

Yo creo que no, también preguntarle al Presidente de la Comisión si es que él realmente fiscalizó, verificó estas delimitaciones si fue al lugar delimitación, lo cual Senador Presidente, creo que es importante que las autoridades de los lugares vengan y ellos se manifiesten respecto a este tema, si es cierto o no el consenso que han llegado, porque nosotros no podemos venir aprobar un Proyecto de Ley sin habernos escuchado sin Actas físicas, sin un acuerdo o escuchar a cualquier de los representantes de los dos departamentos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, yo veo con mucha preocupación Presidente, pareciera que algunos colegas nos quieren agarrar en curva o nos quieren sorprender, esto precisamente sucede porque de que sirve que somos adscritos a las diferentes comisiones no nos convocan no socializan los proyectos los que llevan adelante, se supone que como adscritos deberíamos ser convocados a sus sesiones de las Comisiones.

Pero, con excepción de una Comisión ninguna más nos hace llegar las convocatorias para las sesiones de la Comisiones y sabemos, entendemos perfectamente quienes conocemos las organizaciones territoriales de base los problemas de límites que lamentablemente que hoy por hoy como autoridades hemos heredado, sabemos que es muy delicado; ha habido fallecidos, ha habido enfrentamientos, ha habido heridos no solamente en este sector en los diferentes partes del Departamento, del país hay problemas de límites debemos destrabarla, sí, debemos sentarnos con las autoridades como se ha escuchado hay Actas de Conformidad entre municipios entre comunidades por lo menos deberían ser parte las autoridades que representan a estas regiones, hoy por hoy se están pronunciando siendo senadoras que representan a estos departamentos no tienen conocimiento. Preocupa mucho Presidente, en la forma que se pretende obrar sorprendiéndonos con este tipo de proyectos de ley.

Estoy seguro que el Pleno de la Cámara de Senadores aprueba este Proyecto de Ley, estoy seguro que mañana pasado va a haber movilizaciones, estoy seguro que mañana pasado en estas regiones va a haber convulsión y debemos actuar de manera responsable. Yo instó a los colegas principalmente a los presidentes de la diferentes Comisiones si hay senadores adscritos convóquennos a sus sesiones así vamos a estar empapados informados de lo que están tratando de manera que en este tipo de sesiones no haya pues sorpresas. Simplemente Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

Es verdad que este tema no se ha tratado en la Comisión correspondiente o no nos han convocado para esta situación esto viene ya de hace años, conocemos también esta situación ya han indicado varios colegas que habido muertes, ha habido heridos en este lugar.

Yo creo, para esto la Comisión debía ir al lugar, ver en qué situación está antes que aprobemos esta Ley, porque no podemos aprobar así por así, parecería que quieren echemos combustible más a ese conflicto no se puede aprobar, alguien ya lo ha dicho que los indicados de ese lugar de Macha y Challapata, Laimis y Qaqachacas tiene que estar en este lugar para que a nosotros nos informe de todo ese problema, solicitamos también el Aplazamiento, eso es como nosotros como senadores como representantes que estamos en este lugar vamos a solicitar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: Gracias, Presidente.

Un poco explicar en qué consiste este Proyecto de Ley, Presidente este proyecto no se tiene que prestar a ningún mal entendido con respecto a la aprobación, creo que no debería bajo ningún motivo cuestionarse, porque es una competencia primero departamental y estos procesos no nacen de la noche a la mañana; parece que algunas autoridades lastimosamente no se han involucrado dentro de sus departamentos. Pero, esto lo define la Gobernación a través de diferentes procesos de socialización.

Es posible que este proceso lleve años como muchos de ustedes lo saben y están diciendo que hay un conflicto, pero este documento nos muestra que ha habido un consenso, porque si no hubiese habido un consenso eso tendría definirse de otra manera. Entonces ese es procedimiento la Ley esta así, nosotros deberíamos aprobar esto, porque si no aprobamos también los recursos no van a llegar a esos municipios, la distribución de los recursos va a quedar estancado y no va se va a saber para qué Departamento o que Gobernación va a manejar esos recursos de esos municipios, los recursos que ustedes saben se convierten en obras, para la salud, para la educación, para caminos.

Entonces, muchos municipios, muchos departamentos añoran precisamente a llegar este punto en la que nos encontramos actualmente, cuando hablamos del municipio interdepartamental entonces se define, cuando no hay consenso se define a través de un referéndum que van a definir a que municipio quieren pertenecer; cuando es interdepartamental, cuando no hay conformidad definirán de manera judicial.

Entonces no corresponde que nosotros cuestionemos un trabajo que con seguridad vienen desarrollando diferentes gobernaciones y equipos técnicos con respecto a este proyecto, el no aprobarlo significa más bien evitar que lleguen los recursos a los departamentos y a estos municipios que independientemente sin alguna oportunidad habrán tenido conflictos, pues estos documentos nos muestran que han llegado un consenso a través de esas mesas de trabajo con seguridad les ha instalado depende también del Viceministerio de Autonomías.

Yo les pido a los colegas que nos estanquemos que no perjudiquemos estas son leyes que van a beneficiar a los departamentos son leyes que con seguridad llevan la larga data con anterioridad nos estamos hablando lo han definido o de la Comisión de la Cámara de Senadores ha definido por Ley por supuesto no, esta Ley han definido los departamentos, entonces no corresponde que nosotros cuestionemos, y mucho peor que podemos rechazar porque sería un perjuicio para esa población.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Hemos escuchado con mucha atención las observaciones de varios senadores las cuales le respeto mucho, especialmente la solicitud de Aplazamiento que también lo puedo entender.

Pero, es bueno explicarles que este Proyecto de Ley ya viene de mucho tiempo atrás y ha sido solicitada reposición del mismo por las mismas autoridades, porque no solamente este Proyecto de Ley hay varios proyectos de Ley que vienen a la Comisión para Reposición y tema de límites y obviamente cuando lo primero que ve la Comisión es que haya la conformidad correspondiente eso es a través de Actas a través de conciliación y a través del diálogo. Eso lo puedo entender, está a criterio de ustedes el Aplazamiento, lamentablemente las autoridades no han podido llegar por bloqueo existente en Oruro, ustedes lo saben, ellos han sido los que han solicitado de una buena vez la viabilidad de este Proyecto de Ley, ya en su momento les mostraremos las Actas correspondientes.

Yo si no voy a dejar pasar Presidente, es lo que se ha mencionado aquí que no se convoca, aquí tengo la Acta original, aquí el Senador Veliz su sello y recepción de la invitación aquí está les hago llegar a la Sesión, del Senador Sánchez también del Senador Marcelino también aquí está sello de recepción invitándolos a la Sesión como adscritos, aquí no le han dicho pregúntenlo a su personal aquí está su sello de Comisión, aquí esta original, entonces no puedo dejar eso Presidente, o sea, se venga y se mienta en público que no se le ha invitado, aquí está vuelvo a repetir y aquí está el sello de cada una de las Comisiones de los senadores,

les doy copia si quieren.

Entonces, por favor Presidente puedo entender la Moción de Aplazamiento, puedo entender las observaciones técnicas al proyecto, la justificación especialmente a los senadores que representan a estos departamentos puedo entender y podemos debatir el Aplazamiento. Lamentablemente no vinieron las comunidades, pero también hay las Actas de Conformidad y la Consulta Previa que mencionaba la colega Tatiana, es por eso es que nos hemos puesto el trabajo de poder delimitar aquello y los que han ido al lugar para hacer la delimitación según el sistema que nos habilita la ley ha sido el Ejecutivo. Lo primero que hacemos nosotros en Comisión es justamente verificar que haya la conformidad, porque tenemos varios proyectos de ley, pero no hay la conformidad necesaria ni la conciliación necesaria por eso no viabilizamos. Este es el único que se ha podido avanzar en un proceso de conciliación entre ambos municipios y no solamente han participado las autoridades democráticamente electas como municipio encargados de límites de las gobernaciones, sino también las autoridades indígenas originarias campesinas de ambos municipios.

Pero, repito Presidente y que quede en Acta, por favor, puedo entender la Moción de Aplazamiento que este Pleno debata podemos Aplazar no me hago ningún problema, los perjudicados van a ser los municipios, pero está bien si ese es el criterio mayoritario del Pleno, esperemos que vengan y ellos den conformidad de aquello, está bien, a ellos tendríamos que explicarles por qué no han convocado a los senadores representantes de ambos departamentos, si es bueno preguntarles a las autoridades municipales y departamentales e indígenas originarios campesinos de Challapata y de San Pedro, lo que si vuelvo a repetir Presidente, no puedo dejar pasar la no convocatoria y lo se miente si les dice que no se les ha convocado; aquí está el Acta y aquí está el sello de cada una de las Comisiones de los senadores que han manifestado aquí que no han sido invitados no han sido convocados.

Sen. Presidente: Gracias, Presidente de la Comisión por la aclaración.

Tengo lista bastante larga de oradores después han solicitado nuevamente el Senador Sánchez, la Senadora Alarcón y la Senador Nurmy Gutiérrez, el Senador Veliz, el Senador Cochi, el Senador José Manuel Ormachea, y parece que hay algunos que no aparecen en la pantalla. Creo que los argumentos han sido puestos en la mesa, vamos a ceder la palabra a quienes están solicitando solo en función a lo que podamos hacer el buen uso de tiempo, por favor, no repitamos los argumentos que hayan sido esgrimidos. Solo les pido eso.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: En principio quiero expresar mis disculpas si me equivoque, lamentablemente y probablemente sea un tema administrativo, naturalmente es una responsabilidad nuestra si es así lo ha mostrado con documentos mil disculpas.

Sin embargo, Presidente creo que la Bancada o la Brigada de Potosí y de Oruro en caso soy el único porque los demás en Oruro, estamos pidiendo este Aplazamiento, justamente por eso esta aprobación límites que nos están proponiendo y como lo han reconocido y no ha sido verificada estas coordinadas georreferénciales es un problema -y lo reitero-, que ha habido muertos ha sido una lucha y no creo que los involucrados –discúlpenme- si están ahí los Qaqachacas y los Laimis, los ayllus en paz que eran los responsables de buscar todos estos aspectos habrán firmado un Acta de Conformidad.

Y lo que ha respondido implícitamente, Presidente de la Comisión y es que no se ha verificado solamente están trabajando en base de informes de que ha hecho obviamente en el marco de la Ley y creo que por lo menos cuando existen este tipo de conflictos de décadas, lo pertinente, lo adecuado sería ir a verificar conversar con los involucrados es que esa visión es que tenemos nosotros los de Potosí y los de Oruro porque conocemos este conflicto de décadas y que ahora me llama la atención que en meses se hubiera solucionado este problema, eso nos preocupa. Lo digo personalmente es realmente preocupante que un problema más de 30, 40 años atrás lo hubiesen disuelto en 4 meses eso sí me llama la atención y no estoy diciendo que dudo Presidente. Para no abundar más solicito respetuosamente el Aplazamiento de la consideración de este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: A ver, han leído el Informe, ahí nos hablan que esta conciliación se inició el año 2023 y no estamos hablando de meses, creo que hay un trabajo técnico que corresponde y ha sido hecho del Ejecutivo están las Actas de conciliación y están las Actas con las distintas autoridades de la zona, yo he trabajado en el momento de conflicto de la zona el año 2007 y 2008 que fue conflictos con los muertos, hemos trabajado en el proceso de pacificación de la zona, sí creo que hay un trabajo técnico de mucha data, sin embargo, tampoco me opongo que se considere la solicitud de Aplazamiento y no se corresponde que esta Cámara de Senadores vaya a ser una verificación los senadores y los miembros de la Comisión una verificación fotográfica de los Hitos, esa es una tarea que está establecida de acuerdo a la norma por el Ejecutivo IGM (Instituto Geográfico Militar) nos muestra los dos puntos de concertación y eso lo vamos a tomar en cuenta para que tomemos una decisión bien informada de lo que corresponde para llevar adelante esta solicitud.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, Senador Presidente.

Bueno, yo me adhiero a las palabras de mis colegas del Departamento de Potosí, en sentido que deberían hacer socializar las Actas de Conformidad para así nosotros hacer seguimiento correspondiente y consultar a los municipios de ambos departamentos sobre la conformidad de los mismos y no aprobar por aprobar. Solicito en consecuencia el Aplazamiento, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, creo que es importante, bueno con la aclaración que ha realizado en este caso el Presidente de la Comisión que está poniendo en consideración del Pleno del Proyecto de Ley si administrativamente algo está fallando al cumplimiento del Reglamento interno, seguramente vamos a proceder ante la negligencia de algún funcionario de la Cámara de Senadores, voy a provechar la oportunidad para pedir una copia de descargo y con eso vamos proceder conforme establece el Reglamento interno de los servidores públicos de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, Presidente creo no amerita más debate, se han pronunciado representantes de estos departamentos, senadores que representan a estos departamentos que no han tenido conocimiento. Hay una Moción de Aplazamiento precisamente formulado por los senadores que representan a estos departamentos, la cual ha sido secundado por varios senadores y a propósito apoyo la Moción y adhiero también a la solicitud.

En consecuencia, Presidente, en cumplimiento del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Senadores, voy a formular la Moción de Cierre de Debate, hay una Moción de Aplazamiento en consecuencia qué amerita poner en consideración porque aquí no va a primar caprichos de nadie aquí se debe respetar lo que decide el Pleno de la Cámara de Senadores.

En ese sentido, Presidente considero que sin entrar a mayores consideraciones de orden legal ni de hecho ni derecho, creo que es pertinente poner en consideración y con su resultado seguramente se procederá conforme establece el Reglamento de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Está pidiendo que votemos Suficiente Discusión y aún tenemos varios senadores en la lista.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Suficiente Discusión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Aprobada la solicitud de Suficiente Discusión. Se ha solicitado también la solicitud de Aplazamiento, vamos a votar a la consideración.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de Aplazamiento del tratamiento del presente Proyecto de Ley, para cumplir lo que se ha requerido en esta Sala, sírvanse levantar la mano.

No veo porque tengo una lista bastante larga. Voy a ceder la palabra al Presidente de la Comisión y a la Senadora Yarhui.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Presidente, no es importante, lo he dicho y lo repito y no voy redondear el tema, si esta Cámara considera suficiente el poder Aplazar considera mayoritario lo vamos apoyar por respeto a los representantes de ambos departamentos, por supuesto que sí y no voy estar en contra de mis colegas que además representan a estas regionales. Lo que sí Presidente voy a recomendar también lo pueda emitir las misivas correspondientes a las autoridades que han participado que han firmado el Acta que, por supuesto les vamos a hacer llegar colegas para que puedan constar que, ha habido la conciliación necesaria, ¿No es cierto?, lo repito hoy tendrían haber estado aquí esas autoridades que han firmado el Acta.

Pero, por respeto a ustedes y autoridades de los departamentos, yo también me sumo a la Moción de Aplazamiento hasta que ustedes puedan hacer las consultas necesarias a las autoridades a estas regiones que puedan tener el visto bueno para poder aprobarlo. Simplemente eso Presidente. Bueno los temas administrativos aquí esta voy a hacer llegar a cada uno de ustedes para que puedan tomar acciones que corresponda.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, solamente quiero dejar también mi posición, yo creo que la Cámara de Senadores es para debatir y no para enojarnos. Lo que hemos hecho nosotros es consultar sí hubo consensos, eso no quiere decir que no vamos a aprobar ni queremos perjudicar a estos dos departamentos, sino que hay consenso obviamente que vamos a apoyar Presidente, quiero que

ese tema este claro porque como que aquí las versiones se están refiriendo que no queremos aprobar, eso no quiero se mal entienda, sino que ahora que vamos a entrar al voto si gana que se aplace un tiempo y que no sea mucho tiempo que les permita a los senadores de Potosí y de Oruro de hacer las consultas y que se ponga otra vez en la aprobación correspondiente. Solo eso Presidente.

Sen. Presidente: Creo que no estamos votando del fondo del proyecto, sino la Moción de Aplazamiento, que implica básicamente eso, que tenga el tiempo suficiente para las consultas necesarias. No sé si hay un punto nuevo sino vamos a la votación.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Sin el ánimo de entorpecer, mal interpretar esta situación quiero hacer mención y también ya han mencionado mis colegas potosinos sobre todo que no nos responsabilicen en querer Aplazar este Proyecto de Ley, no lo estamos haciendo porque no queremos que no se apruebe un Proyecto de Ley, nosotros como potosinos estamos buscando cualquier tipo de proyecto y que vaya económicamente para que crezca mi Departamento de Potosí, no nos responsabilicen.

Pero, no cometamos errores donde nos pueda traer más conflictos, solo por aprobar una Ley nos va a traer más conflictos aun recordemos que ya ha habido muertes por lo cual yo les pido, y con concuerdo con mi colega Tomasa Yarhui, la Cámara de Senadores es para debatir temas importantes de nuestras regiones y no así enojarnos Senador Presidente, personalmente yo le pediría si se vuelve a tratar este tema o Usted me dice cuando yo paso por Comisión veo las Actas, veo todos los consensos que ha llegado con todo gusto.

Tengo entendido si bien se han reunido con autoridades y no así con las comunidades es distinto. Simplemente eso y recalco Senador Presidente que no se responsabilice a las autoridades nacionales e indicar que no quería, queremos pero que se haga realmente de una forma consensuada con Actas que realmente exista pruebas físicas. Simplemente eso, al Presidente de la Comisión.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente.

Creo que nosotros estamos aquí para darles soluciones al país y no para postergarla, está bien que sea un Aplazamiento, creo que hay que ponerle plazo Presidente porque el país necesita bastante avanzar no podemos decir lo Aplazamos y volver a tocarlo de aquí 6 meses un año, creo que hay poner un plazo máximo 30 días para votemos sobre este tema Presidente, que cada uno vaya a sus regiones vea y haga las consultas necesarias.

Pero, creo necesario por lo que necesite en este momento es soluciones, no que estemos aplazando, aplazando y aplazando no tomemos decisiones, al final nos han elegido por voto popular estamos aquí porque comunidades, autoridades absolutamente todos han votado para que nosotros demos soluciones al país y no para que otra vez estemos volviendo para atrás cada vez en todas las leyes para ver se vamos a llegar a dar solución o no entonces. Le propongo Presidente que le ponga un plazo.

Sen. Presidente: Bien así vamos a votar. La idea es con plazo fijo máximo 30 días para que volvamos a tratar el proyecto y vamos si se aprueba la Moción de Aplazamiento vamos a devolver el proyecto a la Comisión para que distribuya la información respectiva a los senadores y se organice el proceso de consulta de los senadores de las regiones a la zona y un plazo máximo 30 días tendríamos que estar agendando de nuevo el tratamiento este Proyecto de Ley.

Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Aplazamiento para el tratamiento de este Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen. ª Secretaria: Unanimidad, Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la solicitud de Aplazamiento del Proyecto de Ley en un plazo de 30 días para un posterior tratamiento. Recomendamos a la Comisión llevar adelante todo el trabajo organizacional para las consultas.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. ª Secretaria:

1.2 La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el informe del Proyecto de Ley N° 612/2024-2025 C.D. "Ley de enajenación a título gratuito de un bien inmueble de Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos a favor de la

Universidad de El Alto- UPEA".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. ª Secretaria:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
INF- PL – CPPEyF N° 01/2025 – 2026

INFORMA

ASUNTO: **PROYECTO DE LEY N° 612/2024 – 2025 C.D. "LEY DE ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO – UPEA".**

FECHA: La Paz, 30 de marzo de 2026.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 29 de octubre de 2025, el Diputado Omar Al Yabhat Yujra Santos, Presidente de la Cámara de Diputados, mediante nota con CITE: P. N° 1132/2024-2025, remite a la Presidencia de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 612/2024–2025 CD, "Ley de Enajenación a Título Gratuito de un Bien Inmueble de Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos a Favor de la Universidad Pública de El Alto – UPEA".

En fecha 20 de noviembre de 2025, la Secretaría General de la Cámara de Diputado, mediante nota con CITE: CD-SG-UATL N° 025/2025-2026, remite diez Proyectos de Ley aprobados correspondientes a la Legislatura 2024–2025, conforme a lo determinado en la 10° Sesión Ordinaria, a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas para su tratamiento.

En fecha 27 de noviembre de 2025, la Presidencia de la Cámara de Senadores remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Ley N° 612/2024–2025 CD, "Ley de Enajenación a Título Gratuito de un Bien Inmueble de Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos a Favor de la Universidad Pública de El Alto – UPEA".

Posteriormente, conforme a lo dispuesto en la 2° Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, de fecha 9 de diciembre de 2025, el Proyecto de Ley es remitido para su análisis y elaboración de informe al Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Finalmente, en fecha 6 de marzo de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia, en su calidad de Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros, remite el Informe de Comité a la Presidencia de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, mediante nota con CITE: CS/C.P.F.M.T./A.P.A. N° 075/2025-2026.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 77.

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.

Artículo 91

I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social.

Artículo 92.

I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos y títulos profesionales con validez en todo el Estado.

Artículo 93*.*

I. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.

II. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los mecanismos de participación social de carácter consultivo, de coordinación y asesoramiento.

III. Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados financieros a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano Ejecutivo.

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas de desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

V. El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la región, en función de sus potencialidades.

Artículo 103.

I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

13. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.

Artículo 163. 2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 339. II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

2.2. LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Artículo 6. DEFINICIONES. - A los efectos de esta Ley se entiende por:
II. Respecto a la administración de las unidades territoriales:

1. Entidad Territorial. Es la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley.

3. Autonomía. - Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa.

Artículo 7. FINALIDAD. - II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines:

> **2.** Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional**.**
>
> **5.** Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma**.**

Artículo 8. FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMÍAS. - En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones:

> **3.** La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural.

Artículo 109. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS.
I. Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente.

Artículo 133. ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES.
I. Los acuerdos intergubernativos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre éstas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberativos.

2.3. LEY N° 482 DE 14 DE ENERO DE 2014 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

Artículo 3. CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL. La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos.

Artículo 16. ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. - El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:

4. En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 26. ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O EL ALCALDE MUNICIPAL.
La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

28. Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley Municipal de autorización de enajenación de Bienes de Dominio Público y

Bienes Inmuebles de Patrimonio Institucional; una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

2.4. LEY DE INSCRIPCIÓN DE DERECHOS REALES DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1887.

Artículo 1°. - Ningún derecho real sobre inmuebles, surtirá efecto si no se hiciere público en la forma prescrita en esta ley. La publicidad se adquiere por medio de la inscripción del título de que procede el derecho, en el respectivo registro de los derechos reales.

2.5. DECRETO SUPREMO N° 0181 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB-SABS).

Artículo 180 INFORME LEGAL: Dispone que todo acto de disposición de bienes deberá contar con Informe Legal previo que establezca la factibilidad jurídica, verifique la titularidad y determine la competencia institucional.

ARTÍCULO 204.- CONCEPTO. La enajenación es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra persona natural o jurídica.

ARTÍCULO 205.- ALCANCE. - Podrán enajenarse los bienes de uso de propiedad de la entidad pública.

La enajenación de bienes inmuebles de entidades públicas deberá sujetarse a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 207.- FORMAS DE ENAJENACIÓN. - La enajenación podrá ser:

a) A título gratuito, mediante:
i. Transferencia gratuita entre entidades públicas;

ARTÍCULO 208.- CONCEPTO. - La enajenación a título gratuito es la cesión definitiva del derecho propietario de un bien, sin recibir una contraprestación económica a cambio del mismo.

La enajenación a título gratuito podrá darse mediante transferencia gratuita entre entidades públicas o donación.

2.6. DECRETO LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1975.

Artículo 85 BIENES DEL ESTADO Y ENTIDADES PÚBLICAS. - Los bienes del Estado, los Municipios, las Universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que le conciernen.

Artículo 1538 PARÁGRAFOS I, II Y III señala que**: "**Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales", "Los actos por los que se constituyen, trasmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".

2.7. LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 122 de 28 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO ÚNICO. – Se MODIFICA el artículo 6 de la ley Municipal Autónoma N°065 de 14 de mayo de 2016 de acuerdo al siguiente texto:

> **Artículo 6. (APROBACIÓN).** Mediante la presente Ley Municipal, el concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, Aprueba la enajenación a título Gratuito bajo la modalidad TRANSFERENCIA GRATUITA ENTRE ENTIDADES PUBLICAS del gobierno Autónomo Municipal De Palos Blancos a la Universidad ubicada del El Alto – U.PE.A., un terreno ubicada en la AV. KANTUTA, ESQ.AV. LOS ROBLES, ESQ. AV FLORIDA, ESQ. LOS TAJIBOS-URB.LAS MARAVILLAS – MZNO. 6-L.01, Municipio de Palos Blancos, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, con una superficie de 3383,56 mts2., USO ASIGNADO-EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN SUPERIOR, lote terreno que se encuentra inscrito debidamente ante derechos reales bajo la matrícula con Folio Real N° 2.11.4.01.000.5405."

2.8. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 17. FACULTADES. - Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:
a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 52. FUNCIONES. Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

a) Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

Artículo 130. INFORME DE COMISIÓN. I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Artículo 131. PROYECTOS DE LEY CON ENMIENDA O MODIFICACIÓN La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

2. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Ley Autonómica Municipal N° 122, de 28 de diciembre de 2024, Artículo Único. – Se MODIFICA el artículo 6 de la Ley Municipal Autónoma N° 065, de 14 de mayo de 2016, conforme al siguiente texto: "Artículo 6. (Aprobación). Mediante la presente Ley Municipal, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos aprueba la enajenación a título gratuito, bajo la modalidad de transferencia gratuita entre entidades públicas, del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos a favor de la Universidad Pública de El Alto – UPEA, de un terreno ubicado en la Av. Kantuta, esq. Av. Los Robles, esq. Av. Florida y esq. Av. Los Tajibos, Urb. Las Maravillas, Manzano N° 6, Lote N° 01, municipio de Palos Blancos, provincia Sud Yungas, departamento de La Paz, con una superficie de 3.383,56 Mts2, con uso asignado: Equipamiento de Educación Superior, inmueble que se encuentra debidamente inscrito en Derechos Reales (copia en carpeta).
- Ley Municipal N° 065, de 14 de mayo de 2016, *Artículo 6 (Aprobación).*– Mediante la presente Ley Municipal, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos aprueba la enajenación del bien inmueble referido (copia en carpeta).
- Plano de Lote Georreferenciado, emitido por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana – Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, de fecha 20 de junio de 2023 (copia en carpeta).
- Convenio Interinstitucional, de fecha 28 de noviembre de 2022, suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y la Universidad Pública de El Alto – UPEA (copia en carpeta).
- Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.11.4.01.0005405, vigente, correspondiente a un inmueble ubicado en la Av. Kantuta, esq. Av. Los Robles, esq. Av. Florida, con una superficie de 3.383,56 m², cuyos linderos son: Norte: Av. Kantuta; Sur: Av. Los Tajibos; Este y Oeste: Urb. Las Maravillas, Manzano N° 06, Lote N° 01, de fecha 19 de enero de 2026 (copia en carpeta).
- Certificado Catastral N° 02/2026 (copia en carpeta).
- Certificación Jurisdiccional (copia en carpeta).
- Informe Legal GAMPB/OE/MCVR/N° 14/2026, de fecha 23 de febrero de 2026, referido a la solicitud adicional de documentación para el tratamiento del Proyecto de Ley (copia en carpeta).
- Informe Técnico-Legal GAMPB/MMM/SMTOP/DOTPU–C/N° INF-024/2023, de fecha 3 de julio de 2023, respecto a las características técnicas del lote de terreno, conforme Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.11.4.01.0005405 (copia en carpeta).
- Nota CITE: GAMPB/BAH/AL/N° 012/2026, de fecha 23 de febrero de 2026, suscrita por el Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, mediante la cual se remite la documentación complementaria relativa al Proyecto de Ley (copia en carpeta).

4. INFORME DEL COMITÉ DE POLÍTICAS FINANCIERA, MONETARIA, TRIBUTARIA Y SEGUROS.

En fecha 6 de marzo de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y de Seguros, remitió el Informe del Comité mediante Nota CITE: CS/C.P.F.M.T./A.P.A. N° 075/2025-2026, de la misma fecha, en el cual recomienda la **APROBACIÓN con enmiendas** del Proyecto de Ley N° 612/2024–2025 CD, "Ley de Enajenación a Título Gratuito de un Bien Inmueble de Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos a Favor de la Universidad Pública de El Alto (UPEA)".

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos se encuentra legalmente facultado para administrar los bienes de dominio público de propiedad municipal; en consecuencia, se halla habilitado para disponer la enajenación a título gratuito de un bien inmueble a favor de la Universidad Pública de El Alto – UPEA.

De la revisión de la documentación presentada, se evidencia el derecho propietario del inmueble mediante Folio Real con Matrícula Computarizada N° 2.11.4.01.0005405, ubicado en la provincia Sud Yungas, Sección Cuarta, municipio de Palos Blancos, en la Urbanización "Las Maravillas", con una superficie total de 3.383,56 m². Asimismo, se adjunta el Plano de Lote Georreferenciado, emitido por la Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana – Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, el cual establece la ubicación y delimitación precisa del predio.

De igual manera, se verificó la Ley Autonómica Municipal N° 122/2024, de 28 de diciembre de 2024, norma que regula la disposición del bien inmueble y aprueba la transferencia a título gratuito del predio del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos a favor de la Universidad Pública de El Alto – UPEA, destinado a la implementación de una sede de formación en educación superior.

Conforme a la documentación revisada, la ubicación y características del lote de terreno se detallan de la siguiente manera:

PROPIETARIO	Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos
DEPARTAMENTO	La Paz
PROVINCIA	Sud Yungas
MUNICIPIO	Palos Blancos
ZONA	Urbanización Palos Blancos
MANZANO	06
LOTE	01
SUPERFICIE	3.383,56 m²
USO DE SUELO	Equipamiento
EQUIPAMIENTO	Educación Superior
FOLIO REAL	No 2.11.4.01.0005405

Asimismo, de la documentación cursante en el expediente legislativo, se advierte que el bien inmueble objeto de la enajenación se encuentra registrado como bien de dominio público municipal, clasificado como área de equipamiento, con uso de suelo destinado a educación superior, conforme a la normativa de ordenamiento territorial vigente en el municipio de Palos Blancos.

De igual forma, se tiene constancia de que la transferencia propuesta se enmarca en un convenio interinstitucional suscrito entre el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y la Universidad Pública de El Alto – UPEA, instrumento que establece la finalidad específica del bien inmueble, así como los compromisos asumidos por la entidad beneficiaria respecto a la utilización del predio conforme a su destino institucional.

Consta en el expediente que la iniciativa fue sometida a consideración del Concejo Municipal de Palos Blancos, instancia que emitió la normativa autonómica correspondiente, en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por la Constitución Política del Estado y la legislación municipal vigente.

Finalmente, se observa que el trámite administrativo y legislativo fue acompañado por informes técnicos, legales y de planificación urbana emitidos por las instancias municipales competentes, los cuales forman parte integral del respaldo documental del Proyecto de Ley, sin que en esta etapa se emita valoración sobre su suficiencia o pertinencia.

7. ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY.

Por lo verificado, se procedió a analizar el articulado de PL N° 612/2024–2025 CD, mismo fue enmendado de la siguiente manera.

TEXTO ORIGINAL	TEXTO CON ENMIENDA
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el Art. 158, Parágrafo I, numeral 13 de la Constitución Política del Estado**–**se aprueba y autoriza la enajenación a título gratuito del bien inmueble de área de equipamiento en la Urbanización Las Maravillas de la Capital del Municipio de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, mismo que cuenta con una superficie de 3383.56 m² de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos con folio real con Matrícula 2.11.4.01.0005405 y los datos técnicos contenidos en el mismo a favor de la Universidad Pública de El Alto – U.P.E.A., para la construcción de infraestructura que permita la educación superior en beneficio de los estudiantes del municipio de Palos Blancos de acuerdo a la Ley Municipal Autónoma N° 065 promulgada el 14 de mayo de 2016 por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y modificada por la Ley Autonómica Municipal N° 121/2024 promulgada el 30 de diciembre de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.	**ARTÍCULO ÚNICO.** De conformidad con el Art. 158, Parágrafo I, numeral 13 de la Constitución Política del Estado, se aprueba y autoriza la enajenación a título gratuito del bien inmueble de área de equipamiento en la Urbanización Las Maravillas de la Capital del Municipio de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, mismo que cuenta con una superficie de 3383.56 m² de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos con Folio Real con Matrícula 2.11.4.01.0005405 y los datos técnicos contenidos en el mismo a favor de la Universidad Pública de El Alto – U.P.E.A., para la construcción de infraestructura que permita la educación superior en beneficio de los estudiantes del municipio de Palos Blancos de acuerdo a la Ley Municipal Autónoma N° 065 promulgada el 14 de mayo de 2016 por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y modificada **por la Ley Autonómica Municipal N° 122/2024 promulgada el 28 de diciembre de 2024** por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los días del mes de marzo de 2026

El cambio realizado en el texto corresponde a una enmienda de forma destinada a corregir un **error material en la referencia normativa**, sustituyendo la Ley Autonómica Municipal N.º 121/2024, de fecha 30 de diciembre de 2024, **por la Ley Autonómica Municipal N.º 122/2024, promulgada el 28 de diciembre de 2024, que es la norma correcta y vigente que modifica la Ley Municipal Autónoma N.º 065**; esta corrección no altera el objeto, alcance ni contenido sustantivo del artículo, sino que garantiza la precisión legal, coherencia normativa y seguridad jurídica necesarias para la validez y correcta aplicación de la disposición.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Por todo lo expuesto y en mérito al análisis técnico, jurídico y documental efectuado, se concluye que el Proyecto de Ley N° 612/2024–2025 CD se enmarca en las competencias constitucionales del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, responde a una finalidad pública legítima, cuenta con respaldo documental suficiente y cumple con el procedimiento legislativo establecido, no advirtiéndose vulneración a la Constitución Política del Estado ni a la normativa vigente, por lo que, resulta **VIABLE SU APROBACIÓN**.

Por lo precedentemente la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR con enmiendas** el PROYECTO DE LEY N° 612/2024 – 2025 CD "LEY DE ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO – UPEA"., salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY N° 612/2024 – 2025 CD

"LEY DE ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO – UPEA"

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con numeral 13, el Art. 158, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, se aprueba y autoriza la enajenación a título gratuito del bien inmueble de área de equipamiento en la Urbanización Las Maravillas de la Capital del Municipio de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, mismo que cuenta con una superficie de 3383.56 m² de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos registrado bajo Matrícula Computarizada N° 2.11.4.01.0005405 y los datos técnicos contenidos en el mismo a favor de la Universidad Pública de El Alto – U.P.E.A., para la construcción de infraestructura que permita la educación superior en beneficio de los estudiantes del municipio de Palos Blancos de acuerdo a la Ley Municipal Autónoma N° 065 promulgada el 14 de mayo de 2016 por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y modificada por la Ley Autónoma Municipal N° 122/2024 promulgada el 28 de diciembre de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con numeral 13, el Art. 158, Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado, se aprueba y autoriza la enajenación a título gratuito del bien inmueble de área de equipamiento en la Urbanización Las Maravillas de la Capital del Municipio de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz, mismo que cuenta con una superficie de 3383.56 m² de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos registrado bajo Matrícula Computarizada N° 2.11.4.01.0005405 y los datos técnicos contenidos en el mismo a favor de la Universidad Pública de El Alto – U.P.E.A., para la construcción de infraestructura que permita la educación superior en beneficio de los estudiantes del municipio de Palos Blancos de acuerdo a la Ley Municipal Autónoma N° 065 promulgada el 14 de mayo de 2016 por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y modificada por la Ley Autónoma Municipal N° 122/2024 promulgada el 28 de diciembre de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Senador Presidente.

Quiero hacer notar un error de tapeo que hemos tenido, este Proyecto de Ley ha sido tratado en la Cámara de Diputados remitido y obviamente cuando hacía referencia a la Ley Municipal estaba establecida la fecha "30 de diciembre", en los antecedentes obviamente de la Ley estaba registrado esa fecha lo que nosotros verificamos.

Sin embargo, en el Comité hemos pedido una nota aclaratoria al Municipio porque nosotros veíamos que la Ley era de 28 y nos extrañaba que la Cámara de Diputados, hubiera hecho la referencia al 30 de diciembre de 2024 y no así al 28 que se registraba en la Ley Municipal, lo cierto es que nos ha llegado recién esa aclaración y por lo que solicito obviamente, no perjudica aprobación en grande ni en detalle, solicito mantener obviamente la fecha del 30 de diciembre no así el 28 o sea es un error de redacción lo cual solicito su corrección que no afecta el fondo de la Ley, por favor, solo la referencia de la Ley Municipal. Solo eso, Presidente.

Sen. Presidente: Se va a proceder a la corrección.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, igualmente no es una observación de fondo sin embargo es de redacción, si Usted lee el artículo en la primera parte dice conformidad el numeral 13, el artículo 158, en esa parte hay un vacío dice numeral 13 de qué artículo, eso está mal redactado, yo pido que se modifique de la siguiente manera: "De conformidad del artículo 158, parágrafo I, numeral 13 de la Constitución Política del Estado" creo que la redacción tiene que ser adecuadamente entendible Presidente. Simplemente esa observación.

Sen. Presidente: Si estamos de acuerdo procederemos a la corrección, está correcto, que se haga la corrección y pasamos a las dos correcciones solicitadas del artículo en detalle.

Sen.ª Secretaria: Presidente, me gustaría dar lectura al numeral 13 del artículo de conformidad de numeral 13, el artículo 158 se refiere del artículo 158.

Entonces, dice el artículo 158, numeral 13 aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado. Es correcto es la competencia que nos da la Constitución y el parágrafo I nos dice también del artículo 158 son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley.

Por lo tanto, creo que tal vez mejorar la redacción, pero es concerniente digamos a las competencias constitucionales está hablando del 158, parágrafo I y del artículo del numeral 13 del 158.

Sen. Presidente: Se instruye al equipo técnico realizar la corrección, pedimos a la Secretaría y pasamos a la votación.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, la preocupación surge a partir de que este proyecto ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, cualquier modificación alteración por mínima que sea nos obliga a nosotros a remitir a la Cámara de Diputados, esta es una transferencia de público a público, y bueno esa es la preocupación aparte el tema de los requisitos que se deber de presentar algunos documentos se desfasan requieren actualizaciones y podría también perjudicar.

Sen. Presidente: No es una modificación, es una enmienda en este caso, es una enmienda porque solo está precisando el orden de los artículos con los incisos y nada más, no estamos cambiando ni generando alguna modificación al contenido mismo de la resolución.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, evidentemente iba a hacer referencia lo que Usted acaba de decir porque en el Informe está evidentemente el texto original y no tenía ese error de redacción y nosotros por hacer la enmienda por la fecha que ya justifiqué el pedido como es la Cámara de Diputados ya estamos haciendo nuevamente esa corrección, inclusive en el texto original está como corresponde el artículo 158 el numeral 13 parágrafo I tal como debería ser y no afecta nada, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidente, en realidad, era lo mismo que ha dicho la Senadora Acosta, el texto original remitido por la Cámara de Diputados está totalmente correcto así podríamos trabajar sobre eso.

Sen. Presidente: Que se proceda a la modificación de acuerdo como ha venido el texto originalmente y pasamos a la votación. Habiéndose corregido el error vamos a pasar a la votación.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Solicito la Reconsideración de la Ley.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.3 La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, remite el informe del Proyecto de Ley N° 021/2025-2026 C.S. "Enajenación a título gratuito en calidad de donación de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, a favor de la Fundación Redimidos, con la sigla FUNDARED, con uso exclusivo para la construcción de la fase 2 de capacitación del Centro de Formación FUNDARED Centro, según Ley Autonómica Municipal N° 015/2024".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. ª Secretaria:

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS
INF – PL- CPPEyF N° 4/2025 – 2026

INFORMA

ASUNTO: **PROYECTO DE LEY N° 021/2025 – 2026 C.S. "ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN REDIMIDOS, CON LA SIGLA FUNDARED, CON USO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO, SEGÚN LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 015/2024".**

FECHA: La Paz, 30 de marzo de 2026.

De conformidad al numeral 4 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas ha elaborado el presente informe:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 04 de diciembre de 2025, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco, en su calidad de Tercera Secretaria de la Cámara de Senadores, mediante nota CITE:N.I/C.S./T.S./R.T.A.C./N°17/2025-2026, remite a la Presidencia de la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley N° 021/2025 – 2026 C.S. "ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN REDIMIDOS, CON LA SIGLA FUNDARED, CON USO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO, SEGÚN LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 015/2024".

En fecha 16 de diciembre de 2025, la Unidad de Control Legislativo y Redacción de Secretaria General, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el PROYECTO DE LEY N° 021/2025 – 2026 C.S. "ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA, A FAVOR DE LA FUNDACIÓN REDIMIDOS, CON LA SIGLA FUNDARED, CON USO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO, SEGÚN LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 015/2024", conforme en lo dispuesto en la tercera sesión de comisión de planificación, Política, Económica y Finanzas, en fecha 17 de diciembre de 2025, se remite el proyecto de ley para su análisis y elaboración de informe al Senador Abdón Porcel Arancibia Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria tributaria y Seguros.

En fecha 22 de enero de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria Tributaria y Seguros, solicita documentación adicional para el tratamiento del proyecto de ley al Gobierno Autónomo Municipal Cotoca.

En fecha 19 de febrero de 2026, el Senador Abdón Porcel Arancibia Secretario del Comité de Políticas Financiera, Monetaria, tributaria y Seguros remite informe de Comité mediante nota con CITE: CS/C.P.F.M.T./A.P.A. N° 048/2025-2026 de fecha 19 de febrero de 2026 a la presidencia de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas.

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

13. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.

Artículo 163. 2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones.

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 339. II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley.

2.2. LEY N° 31 DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Artículo 6. DEFINICIONES. A los efectos de esta Ley se entiende por:

II. Respecto a la administración de las unidades territoriales:

1. Entidad Territorial. Es la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley.

3. Autonomía. - Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa.

Artículo 8. FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMÍAS. - En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones:

> **3.** La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural.

Artículo 109. PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS.

I. Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente.

2.3. LEY N° 482 DE 14 DE ENERO DE 2014 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.

Artículo 16. (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL).

El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:

4. En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 26. ATRIBUCIONES DE LA ALCALDESA O EL ALCALDE MUNICIPAL.

La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

28. Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley Municipal de autorización de enajenación de Bienes de Dominio Público y Bienes Inmuebles de Patrimonio Institucional; una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

2.4. DECRETO SUPREMO N° 181 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB-SABS).

Artículo 180 (INFORME LEGAL): Dispone que todo acto de disposición de bienes deberá contar con Informe Legal previo que establezca la factibilidad jurídica, verifique la titularidad y determine la competencia institucional.

Artículo 204.- (CONCEPTO). La enajenación es la transferencia definitiva del derecho propietario de un bien a otra persona natural o jurídica.

Artículo 205.- (ALCANCE). Podrán enajenarse los bienes de uso de propiedad de la entidad pública.

La enajenación de bienes inmuebles de entidades públicas deberá sujetarse a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Artículo 207.- FORMAS DE ENAJENACIÓN. La enajenación podrá ser:

a) A título gratuito, mediante:
i. Transferencia gratuita entre entidades públicas;
ii. Donación.

Artículo 208.- CONCEPTO. La enajenación a título gratuito es la cesión definitiva del derecho propietario de un bien, sin recibir una contraprestación económica a cambio del mismo.

La enajenación a título gratuito podrá darse mediante transferencia gratuita entre entidades públicas o donación.

Artículo 211. DONACIÓN. - La donación es la cesión, sin cargo, del derecho propietario de un bien de uso, que podrá realizar una entidad pública a instituciones o asociaciones privadas sin fines de lucro, que estén legalmente constituidas en el país, siempre que brinden servicios de bienestar social, salud o educación.

2.5. DECRETO LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1975.

Artículo 85 BIENES DEL ESTADO Y ENTIDADES PÚBLICAS. - Los bienes del Estado, los Municipios, las Universidades y otras entidades públicas, se determinan y regulan por la Constitución y las leyes especiales que le conciernen.

Artículo 1538 Parágrafos I, II y III.- Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código "La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales", "Los actos por los que se constituyen, trasmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados".

2.6. LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 015/2024 de 10 de abril 2024.

ARTÍCULO PRIMERO. - De conformidad con el Numeral 13, parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se APRUEBA la enajenación a título gratuito en calidad de donación de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, del Departamento de Santa Cruz, de una superficie de 10.093,23 Mts.2, ubicado en la zona Este de Cotoca, Urbanización "El Puente", U.V. 502, Mza.- 7, Lote No. 1 del municipio de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez, del Departamento de Santa Cruz, Folio Real con Matrícula Computarizada No. 7.01.2.01.0111935, Asiento A-1 de fecha 10/03/2022, con las siguientes colindancias : Al Norte colinda con Calle S/N y mide 153.70 Mts.; Al Sur colinda con Calle S/N y mide 160.90Mts.; Al Este colinda con Calle S/N y mide 65.74 Mts.2; Al Oeste colinda con Calle S/N y mide 64.74 Mts., […]

2.7. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

a) Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración, dando prioridad a los remitidos por la Cámara de Diputados.

Artículo 130. (Informe de Comisión). I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.

Artículo 131. (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Proyecto de Ley en su parte expositiva y dispositiva.
- Ley Autonómica Municipal N° 015/2024 de 10 de abril 2024, promulgada por el Gobierno Autonómico Municipal de Cotoca sobre "LEY MUNICIPAL DE ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN LOTE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN REDIMIDOS CON LA SIGLA "FUNDARED" CON USO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO". (copia en carpeta)
- Informe Legal INF.LEG.DIR. – JUR.N° 057/2024 del 19 de marzo de 2024, emitido por la Directora Jurídica del Gobierno Autónomo municipal de Cotoca, sugiere y recomienda sobre "ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN LOTE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN REDIMIDOS CON LA SIGLA "FUNDARED" CON USO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO", aprobación de enajenación de bienes de patrimonio institucional del Estado en calidad de donación. (copia en carpeta)
- Informe Técnico O.T.P.N.°02/2024, de 18 de marzo de 2024, emitido por el Director de Plan Regulador del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, sobre el terreno ubicado en la zona Este de Cotoca, comunidad del Puerto Pailas Urbanización "El Puente", U.V.502, Mza.- 7, lote No 1, con la superficie de 10.093,23 Mts.2, se encuentra libre y disponible de asignación de Proyectos de ejecutar. (copia en carpeta)
- Certificado Catastral de 20 de marzo de 2024 emitido por el Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca. (copia en carpeta)
- Plano de ubicación y uso de suelo del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca de fecha 30 de octubre de 2023. (copia en carpeta)
- Resolución administrativa SJD DAJ RJ 2023 012 del 19 de enero de 2023, emitido por Secretario de Gestión Institucional a.i. en representación el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Resuelve otorgar personería jurídica a la persona colectiva con la denominación Fundación Redimidos – con la sigla – FUNDARED, como persona jurídica sin fines de lucro. (copia en carpeta)
- Estatuto Orgánico Institucional de Fundación Redimidos – Con la sigla – FUNDARED sin fines de lucro. (copia en carpeta)
- Nota CITE: CS/C.P.F.M.T. y S./A.P.A.N°022/2025-2026, Solicitud adicional de documentación para tratamiento de proyecto de ley. (copia en carpeta)

- Certificado Catastral de fecha 20 de enero de 2026, emitido por el Director de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca. (original)
- Plano de ubicación y uso de suelo del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca de fecha 21 de enero de 2026 (original)
- Folio Real con Matrícula computarizada N°. 7.01.2.01.0111935 Vigente de fecha 22 de enero de 2026. (Original en carpeta)
- Convenio interinstitucional de cooperación para la implementación de: FUNDARED CENTRO – Fase II, entre Fundación Redimidos. (FUNDARED) – Gobierno Autónomo de Municipal de Cotoca de 31 de octubre de 2023. (original)
- Minuta de Transferencia a Título de Donación de acuerdo a Ley Autonómica Municipal N°015/2024 de 10 de abril 2024, promulgada por el Gobierno Autonómico Municipal de Cotoca sobre la "ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN LOTE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN REDIMIDOS CON LA SIGLA "FUNDARED" CON USO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO" de fecha 31 de octubre de 2023. (original)
- Acta de entrega del bien inmueble de fecha 31 de octubre de 2022.
- Carta de compromiso de ejecución y apoyo filantrópico institucional, emitida por Representante Legal VAES – Empresa Tercerizadora de Servicios en Construcción y Servicios de 05 de enero de 2026. (original)
- Nota de compromiso de ejecución, transparencia y apoyo filantrópico – proyecto: FUNDARED CENTRO FASE II, emitida por la empresa Constructora FFV de fecha 15 de enero del 2026. (original)
- Nota emitida por Director Nations Información Centre el Pacífico Sur (UNIC) y United Nations Information Center para Brasil (UNIC RIO) de fecha 23 de enero de 2025. (original)

4. INFORME DEL COMITÉ DE POLÍTICAS FINANCIERA, MONETARIA, TRIBUTARIA Y SEGUROS.

El informe de Comité de Políticas Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros de la Cámara de Senadores recomienda la **APROBACIÓN con enmiendas** el PROYECTO DE LEY N° 021/2025-2026 C.S. "ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO EN CALIDAD DE DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN REDIMIDOS CON LA SIGLA "FUNDARED" CON USO EXCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO, SEGÚN LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL N° 015/2024".

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En el marco de lo establecido en el numeral 13 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que atribuye a la Asamblea Legislativa Plurinacional la facultad de aprobar la enajenación de bienes de dominio público, y conforme al procedimiento legislativo previsto en el Artículo 163 del texto constitucional, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas emite el presente informe para consideración del Pleno Camaral.

En ese sentido, se establece que el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, en su condición de entidad territorial autónoma conforme a la Ley N° 031, tiene competencia para la administración de sus bienes, habiendo cumplido con el procedimiento legal previo para su disposición mediante la emisión de la Ley Autonómica Municipal N° 015/2024, que autoriza la enajenación del bien inmueble objeto del presente Proyecto de Ley.

El lote de terreno objeto de la donación está destinado a la **Fundación Redimidos – FUNDARED**, organización sin fines de lucro con sede en Santa Cruz de la Sierra, legalmente constituida y con personalidad jurídica vigente, cuyo objeto institucional se orienta al desarrollo de programas sociales y educativos dirigidos a la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad. El bien inmueble será utilizado específicamente para la construcción de la Fase 2 del Centro de Formación FUNDARED, destinada a procesos de capacitación y formación integral, en concordancia con el uso de suelo establecido como equipamiento y con fines de interés social y beneficio colectivo.

Del análisis de la documentación técnica, consistente en Folio Real, certificado catastral y plano de ubicación, se verifica la existencia, ubicación, superficie y titularidad del bien inmueble, evidenciándose plena correspondencia entre los datos técnicos y lo dispuesto en la Ley Autonómica Municipal N° 015/2024, lo cual garantiza la seguridad jurídica respecto al derecho propietario y la correcta individualización del bien.

En concordancia con lo anterior, el Informe Técnico O.T.P. N° 02/2024 establece que el lote de terreno se encuentra libre y disponible, sin afectación a proyectos municipales en ejecución o en planificación, permitiendo su disposición sin comprometer el interés público ni la planificación territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca.

Desde el punto de vista legal, el Informe Legal INF.LEG.DIR. - JUR. N° 057/2024 concluye que se han cumplido las formalidades legales y administrativas exigidas por la normativa vigente, recomendando la remisión del trámite a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, lo cual respalda la legalidad del procedimiento desarrollado por el nivel municipal.

Asimismo, se ha verificado que la Fundación Redimidos – FUNDARED cuenta con personalidad jurídica vigente y naturaleza sin fines de lucro, conforme a la Resolución Administrativa correspondiente, y que su objeto institucional se orienta a actividades de carácter social y educativo dirigidas a sectores vulnerables, lo cual justifica la finalidad de la donación en términos de interés social y beneficio colectivo.

De igual manera, la documentación complementaria adjunta, consistente en convenios interinstitucionales, actas de entrega y compromisos de ejecución, permite evidenciar la viabilidad del proyecto y el destino específico del bien inmueble, garantizando que el mismo será utilizado conforme al objeto de la donación y evitando su uso indebido o distinto al autorizado.

En función a la documentación técnica verificada, las características del bien inmueble son las siguientes:

PROPIETARIO	Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca
DEPARTAMENTO	Santa Cruz
PROVINCIA	Andrés Ibáñez
MUNICIPIO	Cotoca
ZONA	Urbanización "El Puente"
MANZANO	7
LOTE	01
SUPERFICIE	10093.23 Metros²
USO DE SUELO	Equipamiento
EQUIPAMIENTO	Construcción Fase 2 de capacitación del Centro De Formación FUNDARED Centro
FOLIO REAL	7.01.2.01.0111935

6. MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE LEY.

Por lo verificado, se procedió a analizar el articulado de PROYECTO DE LEY N° 021/2025-2026 C.S., mismo fue **MODIFICADO** de la siguiente manera.

TEXTO ORIGINAL	TEXTO CON MODIFICACIÓN
DECRETA: **ARTÍCULO PRIMERO.** de conformidad con el numeral 13, parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se **APRUEBA** la enajenación a título gratuito en calidad de donación de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, del Departamento de Santa Cruz, de una superficie de ~~**10.093,23**~~ **Mts.2**, ubicado en la zona Este de Cotoca, **Urbanización "El Puente", ~~Uv~~. 502, Mza.~~.~~ 7, lote No. 1, del Municipio de Cotoca,** Provincia Andrés Ibañez del Departamento de Santa Cruz, folio real con matrícula Computarizada No. 7.01.2.01.0111935~~, Asiento~~	**DECRETA:** **ARTÍCULO ÚNICO. -** De conformidad con el numeral 13, parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se **APRUEBA** la enajenación a título gratuito en calidad de donación, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, del departamento de Santa Cruz, de una superficie de 10093.23 Metros², ubicado en la zona Este de Cotoca, Urbanización "El Puente", U.V. 502, Mza. 7, lote No. 1, del Municipio de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, según Folio Real con Matrícula Computarizada N°7.01.2.01.0111935, con las siguientes colindancias: Al Norte con la calle S/N y mide 153.70 MTS.; al Sur

~~A-1 de fecha 10/03/2022~~, con las siguientes colindancias: Al **Norte ~~colinda~~** con calle S/N y mide 153.70 **~~Mts.~~**; al **Sur ~~colinda~~** con Calle S/N y mide 160.90 **~~Mts~~**., al **Este ~~colinda~~** con Calle S/N y mide 65.74 **~~Mts.~~** 2; al **Oeste ~~colinda~~** con Calle S/N y mide 64.70 **~~Mts., y~~** las siguientes coordenadas:

PUNTOS	ESTE	NORTE
V1	521415,12	8045979,16
V2	521404,08	8046043,07
V3	521557,21	8046056,27
V4	521575,43	8045993,10

A favor de la FUNDACION REDIMIDOS con la sigla "FUNDARED", **~~con Personalidad Jurídica No. RA SJD DAJ PJ 2023012, de fecha 15 de enero de 20263,~~** para la **CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO**, de conformidad a la Ley Municipal Autonómica No. 00/0024 promulgada el 00/03/2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca.

ARTÍCULO SEGUNDO. – En cumplimiento del artículo 212 par. II, del Decreto Supremo 0181, se establece el término de dos (2) años a partir de la promulgación de la presente **~~Ley Municipal,~~** para la construcción del **CONSTRUCCIÓN DE LA FACE 2 DE CAPACITACION DEL CENTRO DE FORMACION FUNDARED CENTRO,** caso contrario el lote de terreno señalado en el artículo primero será restituido al Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, previa formalidades legales.

ARTÍCULO TERCERO. - El Órgano Ejecutivo municipal quedara encargado de complementar el procedimiento administrativo hasta la transferencia del terreno en calidad de Donación a la institución solicitante.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los. del mes de … dos mil veinticinco

con la Calle S/N y mide 160.90 MTS, al Este con la Calle S/N, y mide de 65.74 MTS.; al Oeste con la Calle S/N y mide 64.70 MTS., con las siguientes coordenadas:

PUNTOS	ESTE	NORTE
V1	521415,12	8045979,16
V2	521404,08	8046043,07
V3	521557,21	8046056,27
V4	521575,43	8045993,10

A favor de la FUNDACIÓN REDIMIDOS con la sigla "FUNDARED", con Personería Jurídica otorgada por la Resolución Administrativa N°005/2022 de fecha 3 de febrero de 2022, registrado bajo el código RA SJD DAJ PJ 2023 012 de 19 de enero de 2023**,** para la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO, de conformidad a la Ley Municipal Autonómica N° 015/2024 promulgada el 10 de abril de 2024, por el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, del departamento de Santa Cruz.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los … días del mes de febrero de 2026.

El contenido ha sido modificado, toda vez que se realizaron ajustes sustanciales y técnicos orientados a adecuarlo a la competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la correcta técnica legislativa, suprimiendo disposiciones propias de una ley municipal (plazos de ejecución, encargos administrativos y referencias indebidas al Decreto Supremo N° 0181), corrigiendo errores materiales en fechas, numeración y datos institucionales, y unificando la estructura normativa en un artículo único, limitándose exclusivamente a la aprobación de la enajenación conforme al numeral 13, parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, lo que fortalece su coherencia jurídica, constitucionalidad y viabilidad legal**.**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Por lo expuesto, y en mérito al análisis técnico y legal realizado, así como a la documentación adjunta, se concluye que el Proyecto de Ley N° 021/2025–2026 C.S. cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, no advirtiéndose contradicción alguna con el ordenamiento jurídico, por lo que resulta jurídicamente **VIABLE**. Asimismo, se establece que la finalidad de la donación responde a un interés social y educativo, garantizando el uso adecuado y exclusivo del bien inmueble en beneficio de la colectividad.

En consecuencia, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores recomienda al Pleno Camaral la **APROBACIÓN con modificaciones**, del Proyecto de Ley N° 021/2025–2026 C.S., denominado "Enajenación a título

gratuito, en calidad de donación, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, a favor de la Fundación Redimidos, con la sigla FUNDARED, con uso exclusivo para la construcción de la Fase 2 de capacitación del Centro de Formación FUNDARED Centro, conforme a la Ley Autonómica Municipal N° 015/2024", salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, Presidenta Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; Senador Abdón Porcel Arancibia, Secretario Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE LEY 021/2025-2026 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se **APRUEBA** la enajenación a título gratuito, en calidad de donación, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del Departamento de Santa Cruz, con una superficie de 10.093,23 m², ubicado en la zona Este de Cotoca, Urbanización "El Puente", U.V. 502, Mza. 7, lote Nº 1, del Municipio de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, según Folio Real con Matrícula Computarizada Nº 7.01.2.01.0111935, Asiento A-1, con las siguientes colindancias: al Norte, con la calle S/N y mide 153,70 mts.; al Sur, con la calle S/N y mide 160,90 mts.; al Este con la calle S/N y mide 65,74 mts.; y al Oeste con la calle S/N y mide 64,70 mts.; con las siguientes coordenadas:

PUNTOS	ESTE	NORTE
V1	521415,12	8045979,16
V2	521404,08	8046043,07
V3	521557,21	8046056,27
V4	521575,43	8045993,10

A favor de la FUNDACIÓN REDIMIDOS, con la sigla "FUNDARED", con Personería Jurídica otorgada por la Resolución Administrativa N° 005/2022 de fecha 3 de febrero de 2022, registrado bajo el código RA SJD DAJ PJ 2023 012 de 19 de enero de 2023, para la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal Nº 015/2024, promulgada el 10 de abril de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, del Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente**.** Buenas tardes nuevamente a Usted a todos los miembros de la Cámara de Senadores.

Voy remitirme a la última parte del Informe de la Comisión en la que me indica después de todos los antecedentes la Disposición que generalmente que escriben los abogados que salvo al mejor criterio del Pleno a mérito a eso salvo mejor criterio, yo tengo algunas apreciaciones del Proyecto de Ley porque cuando hablamos de transferencia a título gratuito de un bien mueble de propiedad en este caso del Municipio de Cotoca, hay que tener el cuidado que se cumpla principalmente el Decreto Supremo N° 0181 que dispone justamente en el marco de la Ley N° 1178, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es una disposición normativa a la cual esta instancia tiene que cumplir al igual que la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, hemos revisado y el Municipio de Cotoca no cuenta con una carta orgánica un Proyecto de Ley, sí cuenta efectivamente el Departamento con un Estatuto.

Sin embargo, más allá de estas normativas que están dentro del marco autonómico propiamente dicha, estas normas nacionales tienen que ser cumplidas al pie de la letra, entonces creo que es importante preguntar a la Comisión propositiva de este proyecto algunas salvedades que el Informe Técnico de Comisión no cuenta, como por ejemplo, cuál es el bien social que esta Fundación estaría prestando en el Municipio de Cotoca, no específica cuál es el servicio que se va a dar; hay algunos antecedentes que la misma Comisión hace mención específicamente, por ejemplo, en la hoja número 3 en la documentación adjunta hace mención, por ejemplo, Acta de Entrega de bien inmueble de fecha 31 de octubre de 2022, por lo cual por ejemplo quién habla hace dudar que esto sería una regularización de transferencia, aunque se entiende sería una complementación, una segunda fase su subtítulo

también hace mención porque decide la Comisión poner por ejemplo esta Acta de Entrega de transferencia, esta sería un trámite diferente.

De igual manera en el marco de la observación tal vez la misma Comisión pueda despejar, pero en lo que a mí conlleva esta es la última instancia de revisión de documentos de transferencia, entonces no podemos tampoco solamente dejarnos llevar con una Ley Municipal de aprobación que efectivamente es un documento general que todos deberíamos de cuidar de que cumpla, pero revisando la misma Ley de Transferencia hay algunas observaciones que yo quiero hacer notar -que reitero- tal vez la Comisión puede aclarar de que por ejemplo hay excepciones en el Decreto Supremo N° 181 y la excepción tiene que ver con que quedan exceptos las transferencias de bienes de dominio público y bienes de dominio público patrimonio institucional; cuando uno también revisa los antecedentes del Informe hace mención a estas áreas estaría denominada como equipamiento. Entonces, esa es una observación que yo quiero hacerle notar en el Pleno.

Como también porque reitero y no indica en el Informe de la Comisión ni tampoco indica la Ley de Transferencia Municipal de que por ejemplo este se haya inscrito en el POA (Programa Operativo Anual) del Municipio de Cotoca, porque son requisitos que deberían estar inscritos para proseguir con el trámite, entonces hay algunos otros detalles más que reitero me parece muy fundamental por lo mencionar estos extremos con el bien de poder garantizar que estemos haciendo una aprobación coherente correspondiente dado que esta Fundación no es una institución del Estado sino es una institución privada, no es una Fundación que si bien no tiene fines de lucro, reitero no específica ni la Ley ni el Informe cuál es el beneficio específico que esta sirva o tenga al municipio propiamente de Cotoca.

Sen. Presidente: Vamos a pedir a la Comisión, por favor, que dé respuesta a las inquietudes de la Senadora que ha manifestado, la Senadora Chapetón.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Cada vez que hacemos una Disposición de bienes, ¿No es cierto? tenemos los municipios de regirse por la Ley N° 482 Ley de Gobiernos Municipales que autoriza y lo dice muy claramente a hacer transferencias a las Entidades Territoriales Autónomas y Disposición de Bienes de Dominio Público y en ese marco existe la Ley Municipal N° 015, que la Ley misma 482 establece que los concejos municipales deberán autorizar las transferencias y la enajenación de bienes de dominio público.

Primero, esta transferencia cuenta con una Ley Municipal en el marco de 482, pero adicionalmente la colega Chapetón hace referencia al Decreto Supremo N° 181 las Normas Básicas de la Administración de Bienes y Servicios, qué dice esta norma en su artículo 211 cuando se refiere a las donaciones, dice: Que establece la donación como una forma de disposición de bienes de entidades públicas -el Gobierno Municipal- a instituciones o asociaciones privadas sin fines de lucro legalmente constituidas y que dice la Ley N° 015 Municipal dice: Que la FUNDARED con Personalidad Jurídica Race tantos DAPG/2023 del 12 de abril de 19 de enero del 2023, que para tener esa personería ya establecido la naturaleza de la entidad que lo ha hecho un Gobierno Departamental ahí está establecido la naturaleza de la Fundación y todo los demás.

Por lo tanto, no nos toca a nosotros objetar la naturaleza, porque seguramente en los informes de la Ley Municipal está establecido todos aquellos aspectos, porque si bien es cierto escueta la redacción de la Ley Municipal que sería lo observable, pero no es nuestra facultad observarla, por eso la redacción son más concretas las redacciones a veces en el Oriente, pero hace referencia, primero la naturaleza de la Fundación legalmente constituida tal como establece el Decreto Supremo N° 0181.

Dos que permite en el caso que las Entidades Territoriales puedan hacer las transferencias las donaciones más bien a instituciones privadas sin fines de lucro y en este caso nosotros lo que hemos hecho ante la redacción un poco escueta de la Ley ha sido pedir una aclaración a las informaciones complementarias a la Fundación, y evidentemente nos dijo era para jóvenes de drogo independientes que se iba construir aquello.

Además, hemos revisado que la Ley Municipal diga que ante el incumplimiento podrá volver al Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, se restituye, esa es una condición que se pide siempre que se le da a una institución sin fines de lucro que supuestamente tiene una necesidad el cumplimiento, un proyecto, un recurso que quiere ejecutarlo, obviamente se establece que puede restituirse que es algo que debemos nosotros observar y lo hemos observado.

Entonces, obviamente la redacción de la Ley de Autonómico y vuelva decir parece escueta, pero adjunta absolutamente toda la documentación que establece que hay legalidad y que el objeto es lícito y la finalidad es también de educación de formación, porque sabemos muy bien que solo puede las áreas de equipamiento son para educación y salud en este caso concreto para fines educativo.

Entonces, esos son los fundamentos hemos pedido como le digo una aclaración a la Fundación para saber de qué tipo de institución se trataba y que tipo de construcción de capacitación concretamente para esto. Eso es nosotros lo que podemos decir como Comisión que hemos observado absolutamente todos esos detalles, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Antes de ceder la palabra a la Senadora Añez, voy a pedir a la Senadora Chapetón vuelva aquí a la Testera y no podemos seguir solo con los dos miembros de la Directiva en la Testera.

Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: Presidente, en el mismo, sentido como hace la explicación la Senadora Presidenta de la Comisión quiero ampliar un poco con respecto a la documentación que adjunta a este Proyecto de Ley que se ha presentado por mi persona, adjuntamos el Proyecto de Ley en su parte positiva, adjuntamos la Ley Autonómica Municipal, se adjunta el Informe Legal del Gobierno Municipal de Cotoca, adjuntamos el Informe Técnico, Certificación Catastral, Plano de ubicación, Resolución Administrativa, Estatuto Orgánico de la Institución de la Fundación Redimidos, la nota de solicitud adicional de documentación para el tratamiento del Proyecto de Ley, porque esto fue a un Comité y el Comité solicitó información y esa información fue enviada a la Comisión, certificado catastral de fecha 20 de enero de 2026, Folio Real de la Matrícula Computarizada, el Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Implementación de FUNDARED en su fase dos entre la Fundación Redimidos y el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca; está adjuntada la Minuta de transferencia a título gratuito la donación de acuerdo a la Ley de Autonómica, el Acta de Entrega de bien inmueble de fecha 31 de octubre, la Carta de Compromiso de Ejecución de Apoyo Filantrópico Institucional emitida por el representante Legal VAES - Empresa Tercializadora, la nota de compromiso para la ejecución de esta fase y la nota emitida por el Director Nacional de Información Center Pacífico del Sur(UNIC) y las Naciones Unidas (UNIC RIO) de fecha 23 de enero de 2025.

Entonces, cuando hablamos de la transferencia para la FASE 2, yo quisiera explicar un poco cuando hablamos de la FASE y no estamos hablando de la fase de construcción sino estamos hablando de la fase de rehabilitación. Esta fundación, actualmente dividamos la primera fase de rehabilitación es para las personas que tienen mayores daños y un grado delincuencial muy adictivo, para la construcción de esta FASE necesitamos un espacio mucho más grande y estamos hablando alrededor de 500 personas. Cuando hablamos de la FASE 2 que es la concerniente a este proyecto de transferencia, estamos hablando de personas que tienen adicción, pero tienen mayor razonamiento cognitivo y voluntad propia de rehabilitación y que son digamos antisociales. Cuando hablamos de la FASE 3 que actualmente FUNDARED está trabajando en la FASE 3 estamos hablando de personas que tienen razonamiento total que solamente han tenido una adicción social que ellos consumen droga dentro de sus habitaciones, pero que están insertados en la sociedad, que por lo tanto no son considerados antisociales.

FUNDARED viene trabajando en la FASE 3 porque ellos tienen un formulario que forma parte de la documentación que manejan ellos, donde establece, es una evaluación psicológica que le hacen y hay determinan que FASE corresponde. La FASE 3 que son de 4 meses aproximadamente previo a la reinserción social es la única que viene trabajando FUNDARED actualmente en el Municipio de Cotoca, en la localidad de Puerto Pailas porque ahora actualmente no tienen las condiciones para poder digamos trabajar la FASE 2 o una FASE 3. Entonces, en la FASE 3 han logrado reinsertar a muchos jóvenes que no solamente pertenecen al Municipio de Cotoca sino también que van desde Santa Cruz y esto obviamente en coordinación con instituciones a nivel de departamental.

Este el formulario que utilizan los trabajadores, los psicólogos para poder determinar qué FASE sin este formulario corresponde la fase 2 pues no son atendidos por FUNDARED son derivados a otros centros que pueden contar con esas condiciones.

Ahora qué quiere la FUNDARED la tercera ya la vienen trabajando que es la reinserción y la segunda fase es una fase donde reconocen la adicción de manera voluntaria, pero también ellos voluntariamente acuden a un centro ese lugar actualmente no lo tienen ese lugar es precisamente para lo que sí está trabajando esta Ley de Transferencia porque va a trabajar a nivel educativo, entonces dentro del Informe también se ha presentado el proyecto que se va a desarrollar que consiste en una cancha polifuncional un depósito lugares donde van a tener un salón de eventos van a tener talleres donde van a poder trabajar carpintería, donde van a poder trabajar jardinería.

Entonces, existe también un área un lugar donde va a haber internación para mascotas donde ellos van a poder tener ese relacionamiento con las mascotas, entonces que no haya confusión con respecto a la FASE, la fase no hace construcción la FASE es la reinserción la FASE es el proyecto sí que maneja la fundación.

Por lo tanto, aquí por ejemplo para algunos si quieren puedo enseñarles pues este el lugar donde ellos actualmente desarrollan la fase 3 que cuentan con recepción, ellos trabajan con jardines, ellos tienen un gimnasio en el lugar, tienen un comedor ellos están ahí se reinsertan a la sociedad, pero en esta FASE 2 necesitan mayores condiciones y mayores recursos. Es por eso que este directorio que tiene la iniciativa que viene trabajando desde 2020, incluso con este tipo de poblaciones, ha conseguido los respaldos de diferentes instituciones avales y por ejemplo aquí hay un aval de factibilidad institucional que le otorga las Naciones Unidas, ellos ya vienen trabajando. Este proyecto consiste en inversión 500 millones de dólares ya está prácticamente garantizado.

Pero, necesitamos también la aprobación de la transferencia para que ellos puedan ponerlo a su nombre y no tengan ninguna observación a nivel internacional, por lo que verán este un trabajo que beneficia a la sociedad y que sin duda viene digamos a

paliar ayudar en muchas cosas que los anteriores gobiernos tampoco se han ocupado porque no podemos negar que existe un índice de drogadicción alto en nuestro país de 100 personas que tienen adicciones uno a consumido en algún momento en su vida droga. Entonces, con esa visión la Fundación viene trabajando actualmente en esa área, eso sería Presidente pedirles a todos los colegas que podamos aprobar este proyecto porque es de gran beneficio para la sociedad cotoqueña.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, por la explicación entiendo que el proyectista es la Senadora Tatiana, me pregunta va a, no en el sentido otra vez quiero que se aclare bien, no estoy queriendo entorpecer el proyecto a mí me parece por las explicaciones y dudas parece que hace una labor social tremendamente importante para este tema tan delicado como es la droga, la inserción de los que caen a esto, mi pregunta es quiénes dirigen la Fundación y si tiene un dueño son varios y tienen los porcentajes también quisiera un poco más que nos amplíes los porcentajes que atiende esta Fundación a los que son afectados. Por una parte.

Por otra parte, quienes financian, quién financia, quién sostiene el auto sostenible ellos cobran y cuánto es, es gratis, estos temas creo que son importantes para poder aprobar, esta Ley me perece que es importante otra vez me parece que esta ampliación me imagino que va a haber una ampliación para eso están pidiendo este terreno y pues me imagino que va a haber una construcción, quiénes financiarán si tiene la aprobación un organismo internacional, será el municipio, quién fiscaliza es autónomo. Me gustaría que un poco más ampliar para que tengamos nosotros conocimiento y respaldarnos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, sí, una consulta a la proyectista a las colegas Tatiana, efectivamente no se desmerece el trabajo que hacen este tipo de instituciones en nuestros municipios, en nuestros departamentos se pondera y debemos apoyar desde todo punto de vista, pero también debemos ser cautelosos debemos ser guardianes en este caso áreas que pertenecen al Estado como tal, sea al Gobierno Municipal, departamental o al Gobierno nacional, estamos hablando de un predio municipal que se pretende enajenar a título gratuito en la calidad de donación de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, sabemos que las fundaciones, las ONGs (Organización No Gubernamental) están por proyecto, están tiempo sí sus entes financiadores siguen financiando podrían seguir funcionando años tras año.

Pero, he visto fundaciones, ONGs que dejan de recibir algún financiamiento para seguir realizando el trabajo social que realizan prácticamente estas ONGs se van, entonces ante esa situación no era mejor darles en calidad comodato para 20 años, 30 años y no darles en calidad de enajenación de título gratuito si se cumple 20 y 30 años se sigue continuando con el trabajo social esta ONGs para otros 20 años más, se amplía nomás el comodato, por qué no en calidad comodato, y por qué en calidad enajenación a título gratuito. Eso simplemente pregunto porque he sido en mi municipio guardián y defensor de las áreas verdes, porque lamentablemente a veces algunas autoridades efectivamente municipales en este caso tienen la atribución de enajenar a título gratuito de predios municipales. Si fuese otra institución del Estado ha cambiaría la figura, estamos hablando de Fundación, es una inquietud; seguramente nos ampliara también la información cuáles han sido los motivos. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Aprovecho saludar a todos los colegas de la Cámara de Senadores.

Al ser un proyecto presentado para nuestra región de Santa Cruz, les pido todo su apoyo como bien ha mencionado la Senadora Chapetón si bien no contamos con una carta orgánica, hemos tenido mucho retraso en crecimiento político en nuestra región, pero también menciona la solución ante eso que es Decreto Supremo de Evo Morales es N° 181, que habla de la donación que solamente se tendría complementar con eso, si es que no está en este Proyecto de Ley. Estamos claros en ese artículo habla bien sobre la donación: Es la cesión sin cargo, del derecho propietario de un bien de uso, que podrá realizar una entidad pública a instituciones o asociaciones privadas sin fines de lucro, que estén legalmente constituidas. No dice si el nombre, si quién, cómo, cuándo, sino que esté legalmente constituido.

En ese caso voy a tratar mostrar alguna imagen de un drogo independiente recuperado, gracias a esta Fundación que tiene bastante experiencia, no es aparecida recién, aquí hay otra ahí pueden ver a la persona drogo dependiente recuperado. En ese sentido, les pido por favor a todos los colegas que aprueben este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Nosotros no dudamos del trabajo que puede hacer esta Fundación sobre en el ámbito social, yo solo me voy y no dudo de la información que nos brinda sobre todo la Senadora Tatiana. Tengo algunas consultas, se hablaba mucho que esta donación va a ir para trabajar en la FASE 2 y 3, me consulta en principio obviamente es estamos donando como lote del terreno, creo que es un área de equipamiento ¿tiene alguna infraestructura? Esa es mi primera pregunta.

Segundo, en el informe que nos ha dado he escuchado, se escuchado mal mil disculpas dice que esta Fundación viene trabajando desde 2020, cuando si ustedes revisan su personería jurídica recién lo ha sacado el 2023, por tanto, creo que hay algunas contradicciones en la redacción tal vez y coincido con la Senadora Yarhui, de dónde van a financiar estas fases o de dónde tienen financiamiento eso es importante.

La tercera, consideración creo que de acuerdo a mi criterio lo más adecuado que se hace normalmente no es darle en enajenación a título gratuito, sino creo que lo más viable y coincido con el Senador Veliz, podía ser en calidad de comodato por 30 y 40 años, creo que es lo más adecuado. Esa es mi posesión personal Presidente y esas son las preguntas que tengo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cardona.

Sen. Cardona: Gracias, Presidente.

Bueno aquí estaba revisando un poco que esto viene del 2018, no solamente es para el tema drogo independiente viene para el tema de niños porque esta diversos ayudan a los niños, ayudan a animales mascotas, ayudan a familias que no tienen recurso y ayudan también el tema de adultos mayores y no solamente a drogo independientes porque aquí está clara porque nos han dado una documentación donde señala claramente aquí es el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, se encuentra registrado ellos ya tenían que hacer pues una inspección, etc. nosotros le estamos buscando a una situación que es ayuda y en el tema de ayuda hasta es bíblico que no sepa tu mano derecha lo que estás dando por eso una de las colegas decía quiénes son de la Fundación y no creo que eso sea el fondo, el fondo es que se quiere ayudar está en el artículo 70, 71, 72 y la Constitución Política del Estado hay normativas que abren y más aquí mismo señala el artículo 158 en el tema de enajenaciones, etc., ahora sí la preocupación es que si esta Fundación no va a estar en el tiempo no solamente se puede dar como decía el colega Veliz como dato hay una cláusula que uno puede tener se puede revertir siempre cuando no cumpla la función social.

Entonces, eso es claro, no estemos dándole vuelta aquí se trata de ayudar al compañero y sino ayudamos quién va a ayudar -y vuelvo recalcar- y no solamente tiene para el tema de drogaditos sino viene para una serie de fases que tienen los niños aquí están las fotos y las muestro entran al internet ahí está nuestra computadora podemos verificar en el tema de documentación la proyectista ya lo tiene nada más.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: Voy a tratar de recordar las preguntas con respecto de dónde se va a financiar estas fases que en realidad no son todas las fases es la segunda fase, la tercera fase se va a construir en otro municipio que han tenido también un donativo.

Pero, que ellos también trabajando primero en la tercera fase porque no implica mayores inversiones es una fundación que viene madurando que actualmente trabajan en la FASE 3 que es como dejemos volvemos a la anterior la FASE 3 es aquellas personas que están adaptadas socialmente, pero que tienen problemas de adicción no siempre de drogas algunos tienen adicciones sentimentales por ejemplo ellos trabajan en todos los ámbitos incluso en el ámbito Espiritual.

Entonces, la segunda fase ya cuenta con 3 notas que fueron presentadas en la Comisión de voluntarios que van a dos voluntarios empresas y uno que va a donar el material y otros van a construir están dentro de las cartas el compromiso de ejecución y apoyo filantrópico institucional ya hay una certificación de aval y factibilidad institucional de la Naciones Unidas que esta la nota y le podemos proporcionar donde detalla si quieren se lo puedo leer digamos que Center de Información de las Naciones Unidas para el Pacífico Sur certifica y reconoce al Señor Carlos Alejandro Núñez como representante legal de la fundación redimido.

Esta certificación daba la factibilidad institucional a favor de la Fundación redimido con sigla FUNDARED, con el ni tanto organización sin fines lucro legalmente constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia y ellos hablan de la construcción de esta fase la construcción en puesta en marcha expresamos el respaldo institucional que certifica que el proyecto de FUNDARED centro para la FASE 2 es gestionable y factible socialmente pertinente y alineados con los principios del desarrollo sostenible de rehabilitación social prevención de adicciones y reintegración educativa tiene 133 miembros que tiene la fundación la mayoría son profesionales y mucho de estos chicos se han rehabilitado en la tercera fase también, porque FUNDARED invierte también en el ámbito educativo y es los recursos son recursos propios prácticamente del interior de la Fundación y está compuesta con muchos profesionales que vienen aportando y ayudando, el Presidente de la Fundación se llama le voy a leer de la Mesa Directiva para que ustedes puedan el Presidente se llama Alejandro Alcey Núñez Ing. Industrial como primera profesión y segunda profesión tiene de Comunicador Social es un joven también que ha delirado en algunas iglesias también está involucrado con esta labor.

El Alejandro Alcey Núñez el Presidente de FUNDARED y Elver Ceiber el Director de FUNDARED Centro, Luis Jesús Rodríguez es el Gestor de Enlace Empresarial FUNDARED, José Eduardo Sosa Taborga, Sub Director de FUNDARED Centro, que eso está digamos en los mismos estatutos que ellos han remitido que en el proyecto que han remitido a la Comisión, tiene un proyecto que se interesa para por ayudar a los más necesitados es una Fundación integral que abarca no solamente rehabilitación sino también

educación, salud, ellos están proporcionando algunos seguros de salud son 21 personas que están manejando que están involucrados de acuerdo a cada capacidad que tiene.

En este documento yo tengo el detalle, tanto del Directorio, el Directorio de FUNDARED matriz, el Directorio de FUNDARED Centro y quienes son los responsables, por ejemplo, ellos ya tienen identificados quién ve el proyecto de carpintería y el técnico Eduardo Wari, quién es el Eduardo Wari es un miembro de la fundación, el proyecto soldadora el Técnico Wilder Cambará es un ciudadano que vive en Puerto Pailas, que también quiere contribuir porque es una localidad porque los jóvenes han caído en adicción, proyecto albañilería Maicol, Mancilla ellos tienen de acuerdo a los documentos se han presentado a la Comisión.

Que una de las preguntas que dice por qué transferencia y por qué no donación cuál era por qué no comodato, el Municipio de Cotoca se caracteriza por un municipio de dar y trabajar permanentemente los proyectos sociales, mi persona el 2019, hizo aprobar la primera Ley de transferencia a nivel nacional que permitió transferir a privados en el 2019 y 43 viviendas que construyó el Gobierno el municipio puso el terreno, el Gobierno hizo las viviendas para 43 personas con discapacidad y la visión de las autoridades era que estas personas no pueden estar sujetos también al capricho algún gobernante o distorsión o la manipulación de alguna autoridad.

Por lo tanto, nosotros ingresamos coordinamos con el municipio y mi persona también fue la proyectista de esa Ley que permitió que se le transfiera, es decir, que cada familia, cada persona con discapacidad tenga el derecho propietario de esto, entonces no nos quedamos ahí hicimos también se han construido viviendas para madres solteras para familias vulnerables y se han construido viviendas para personas que realmente necesitan ha habido una selección muy exhaustiva de eso, la visión que se tiene digamos como cotoqueños como autoridades es que no puede estar sujeto a chantaje.

Pero, más allá de eso, Usted sabe colega Senador de que no es lo mismo comodato que derecho propietario para poder acudir a Organismos Internacionales afuera porque aquí ellos están sosteniendo con sus propios recursos prácticamente y los jóvenes también hacen actividades, tenemos fotografías donde ellos porque ustedes saben que tiene que estar ocupados esta juventud digamos especialmente esta población ellos van y limpian las orillas del río grande porque el Puerto Paila está a las orillas del río grande ellos hacen permanentemente actividades sociales porque se tienen que involucrar con la sociedad.

Entonces, creo es ese es el principal motivo Senador el hecho de la visión que tenemos nosotros como pobladores como cotoqueños como autoridades, es de que ellos puedan contar con eso para que puedan captar mayores inversiones mayores recursos. No sé si hay alguna pregunta creo que con eso le aclaro las dudas, tengo la documentación están las cartas ahí hay dos empresas aparte de Naciones Unidas que ha dado prácticamente su aval para que este proyecto se dé también tengo dos empresas una que va a proporcionar el material y otro también que poner manos de obra, a veces muchas veces cuando nosotros no estamos involucrados en este tema social hasta nos parece una locura, pero hay gente, por ejemplo que pierde casas pierde autos invierte tanto dinero rehabilitar a sus hijos que no pueden hacerlo.

Sin embargo, esta Fundación ha podido llegar a la gente trabajando no solamente con el cuerpo sino también la mente, el alma y el espíritu ya conseguido resultados que ha hecho mucha gente le tenga mucho agradecimiento y haga aportes también. Entonces nosotros como autoridades, por supuesto no queremos quedar indiferente reconocemos el trabajo que ellos realizan como Fundación es una Fundación de jóvenes que demoró en sacar su personería, por eso cuando hablamos el 2020 hay una diferencia digamos con respecto a la personería porque ellos ya venían trabajando haciendo ayudas mientras le otorgaban su personería, porque es una personería integral no solamente de asistencial social.

Entonces, una figura nueva también para los gobiernos departamentales y quién va a fiscalizar esto, esto fiscaliza los gobiernos departamentales, las fundaciones son fiscalizadas y supervisadas por los gobiernos departamentales, nosotros como autoridades estamos tranquilos en ese sentido porque es una entidad que va a fiscalizar también en caso de alguna Disolución también la Ley establece que mecanismos se tiene que activar. Eso es todo y gracias y reiterar de nuevo la solicitud de aprobación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: En principio quiero felicitar a todas las instancias que están trabajando en bien de la juventud para reinsertar nuevamente a la sociedad cuando están con conflictos en temas de alcoholismo y drogas, es muy importante mencionar ello.

Sin embargo, cuando se trata de generar un terreno o un espacio para este tipo de fundaciones que debe cumplir con ciertos requisitos y uno de ellos es si cuenta con una copia legalizada personalidad jurídica y segundo se tiene el proyecto a diseño final y el plan de sostenibilidad financiera, un informe de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) a instancias judiciales sobre los antecedentes de los ciudadanos que están dentro de la Directiva, por qué, porque una Fundación para tener la legitimidad porque muchas fundaciones pueden aparecer nos pueden decir que están trabajando en bien de un sector social.

Pero, cuando se da legitimidad al objetivo que ellos plantean es cuando ya se ha generado auditorias, controles fiscales que tengan trascendencia; la Fundación según información que tengo nace el 2020 y 2021 en la Gestión de Jeanine Añez y justamente parte

del Directorio de ellos prevalece y no sé si me estoy equivocando aquí dice, en conflictos sociales que se ha tenido en esta gestión conflictos de choque y uso de recursos lo cual ha generado, se ha cuestionado en ese momento el tema logístico financiero del Estado.

Por otro lado, estos antecedentes dejan como un mal Presidente de una fundación no debería inmiscuirse políticamente lo ha hecho en esas gestiones y se debe cuestionar en este caso la idoneidad moral técnica y los antecedentes que se tienen de Gestión 2019 y 2020, donde se vinculó con actos de violencia en procesos judiciales y generan esto dudas bien público sobre todo para cuidar la situación de los jóvenes en situación de vulnerabilidad y la conformación de esta entidad parece responder a favores políticos de gestiones pasadas y no a un plan de desarrollo municipal técnico esto genera susceptibilidad y esto lo he buscado en internet, o sea, no es un secreto de Estado y aquella persona que quiere buscar en el internet por los nombres que se ha mencionado son de la Directiva es por ello se debería ser más cuidadoso para poder generar estos predios a las personas con estos 3 requisitos que se tiene ante la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) se debe representar los 3 requisitos que he mencionado, nosotros para que no cometamos el error de favorecer a una instancia que aún no ha sido controlada auditada en su momento. Nada más. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Evidentemente, coincido plenamente la preocupación que tiene la Senadora que me ha antecedido, justamente he ingresado al internet y he encontrado algunos datos que me preocupan por eso tenso momento quiénes administraban, cuáles son cuantitativamente los beneficios sociales que han llevado adelante esta Fundación, porque no hay que olvidar que una Fundación tiene derecho privado es una persona jurídica con derecho privado.

Por tanto, es preocupante cuando ya la Senadora nos informa que solamente tiene avales, por eso preguntábamos en su momento, que financiamiento nos pueden asegurar para realizar estos avances en estas gestiones en la FASE 2, en esta FASE 3 porque se supone que es una institución totalmente sería, no lo estoy poniendo duda, pero me preocupación va a por eso, porque ha dicho con claridad con estos avales se va a conseguir financiamiento para construcciones y si consideramos que es de derecho privado esto va a ser construido para la Fundación con recursos en los terrenos que el Estado esta donando.

Por tanto, esas son mis preocupaciones Presidente, yo tengo mucha preocupación respecto, no solo a los antecedentes que ha leído la Senadora sino a los miembros quienes son realmente los miembros de este Directorio de esta Fundación que, por cierto - vuelvo a reiterar- recién está en vigencia aproximadamente 2 años y meses. Por lo tanto, creo que es un tema que abra que tocarlo con mucho cuidado Presidente. Esa es mi posición personal. Gracias.

Sen. Presidente: Antes de dar la palabra al Senador Suarez, vamos a esperar el retorno de la Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Gracias, Presidente.

Yo quisiera no entrar a hacer una evaluación sobre la Fundación en sí, creo que hay un tema mucho más fondo que debemos analizar Presidente, y es un tema que debemos para poderlo definir el tema autonómico, la autonomía, si bien yo soy Senador nacional, pero no voy a dejar de ser autonomista hay un municipio que está dispuesto a entregar terrenos para que una Fundación venga construya y preste un servicio social y desde aquí, desde La Paz, desde la Cámara de Senadores somos nosotros los encargados o de autorizar o negar. Este es el país centralista, para eso tiene alcalde, tiene concejales municipales que sean los responsables de todo lo que pase en ese municipio.

Qué conozco yo, qué conoce otro Senador que no pertenece a Santa Cruz, y no voy a entrar a tocar el tema de la Fundación sino el principio autonómico; que dejemos de ser los senadores o el Estado nacional el que tenga que definir la suerte de los municipios y los departamentos. Solamente ese comentario, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

Me adhiero al Senador que me antecedió, aparte de ser autonómico tenemos que tocar el otro tema, tema de los jóvenes que están en vulnerabilidad personas que tienen adicción al alcohol, o sea, viendo esa realidad senadores, Bolivia tendrá dinero para invertir para esta clase de compañeros bolivianos, ahora se hoy aplazamos o rechazamos, yo no me voy consciente yo digo que viendo la realidad de los bolivianos y alguien que está queriendo apoyar esa clase de personas, aparte de lo que ha dicho el Senador que me ha antecedido las autonomías son respetables que un municipio este ofreciendo, seguramente que tiene fundamentos, yo no soy Senador de Santa Cruz no conozco el municipio.

Pero, me adhiero a la petición de ese mismo municipio, seguramente la siguiente semana voy a presentar de la misma forma casi parecido, ojalá no me rechacen y me digan también que Fundación viene porque voy a presentar para los niños discapacitados, niños que nacen con una discapacidad es igual que esas personas que ahora viven en la calle y debíamos estar preocupados todos en traer un ONG que se preocupe de esas personas que están en las calles, que duermen en las calles y mueren en las calles que nadie se preocupa a esos que van con sus ganados y con su perro van en las calles duermen quién se preocupa. Yo me pregunto, creo por humanidad queridos colegas senadores deberíamos aprobar y preocupándonos de esto.

Sin embargo, darles siempre el trabajo a los senadores del Departamento de Santa Cruz, también fiscalicen y que todo este proyecto avance en lo se ha planificado, porque cada Departamento tiene sus expectativas y las aspiraciones como debe ser.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: Hay cosas creo que no amerita contestar, o sea, hay situaciones que involucra a Jeanine Añez, lee algo que le manda alguien no sé con qué mal intención digamos no, he entrado por si caso para ver como dicen por supuesto que no me aparece tal vez tiene que poner Fundación Redimidos.

Con respecto al funcionamiento de la Fundación de la personería jurídica es de 19 de enero de 2023, o sea, es una Fundación que tiene más de 3 años, entran a cuestionar digamos a la Directiva, yo le cuento una experiencia yo conocí al Presidente hombre es nuevo que realizan muchísima acción social mucho más lo que hacen el mismo país dentro de Bolivia, y tienen sede en Perú, en Colombia y cuando yo lo conocí él me dijo que él inicio esa labor porque él tenía adicción, yo soy un adicto, todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido adicción.

Entonces, no podemos juzgar y tienen que sacarse esa tara si el Estado no se ocupó de eso demos gracias, aquí hay gente que realmente con vocación lo está haciendo, independiente no es el caso porque el Presidente de la Fundación me acaba de mandar su Currículums en esa preocupación, tiene 3 profesiones y él por un motivo personal también decidió ayudar a la población porque de donde es él de Puerto Pailas, hay muchos casos de adicciones y él quiere sacar esa gente de ahí.

Entonces yo le agradezco a los colegas que han expresado su respaldo, por supuesto, que tenemos que confiar también en nuestras autoridades municipales y las decisiones que tienen; ellos también son elegidos de manera directa y esta ha sido una decisión no solamente en la sociedad en su conjunto también del Concejo Municipal y del Alcalde Municipal que es un proyecto que viene trabajando hace mucho tiempo y que se cuenta con los respaldos y la garantía que se va a construir y también con el convenio con el Gobierno Municipal establece esa normativa, ellos tienen un plazo de 2 años desde la aprobación y la inscripción a Derechos Reales para poder concretar estos proyectos, está todo completamente respaldado.

Creo que es el ámbito humano no es cuestionable este proyecto, ustedes también meten proyecto y nosotros todo lo que sean para el bien y de la sociedad, por supuesto, que lo aprobamos, ¿No es cierto?, entonces todos tenemos derecho a cuestionar, los entiendo escucho, pero creo que está por demás respaldado en el informe que ha hecho minuciosamente la Comisión, porque han estado incluso hasta en el lugar, han estado en contacto permanente con los miembros de la Fundación que son gente destacada y no es gente como dice la Senadora,, o sea que tiene que ver Jeanine Añez, con este Proyecto de Ley, por favor, o sea, es un insulto digamos, o sea, sacar Jeanine Añez desde 2019 a este proyecto realmente como proyectista la verdad que no encuentro ni pies, ni cabeza.

Y bueno en ese ámbito queridos senadores les pido nuevamente, les reitero de que podamos aprobar este proyecto para qué mí municipio que yo represento siga esta Fundación haciendo este tipo de labores sociales de poder reinsertar a personas que tienen problemas de adicción. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Solo bien corto, para secundar a la Senadora Tatiana y un poco evaluar el comportamiento y la conducta que la Cámara de Senadores que iba convertir una constante, se ha tomado en cuenta mucho en los 3 proyectos de ley que se han tratado hoy. En la primera el Aplazamiento porque las autoridades máximas no estaban de acuerdo con ese Proyecto de Ley, incluso la Comisión que estaba tratando ha estado de acuerdo con que las máximas autoridades no estaban en la misma línea y pues se pusieron de acuerdo para aplazar, hemos apoyado.

Vino el proyecto siguiente para la donación también o transferencia de una propiedad para una universidad educativa aquí en El Alto, y ha habido unanimidad no hubo ni siquiera un cuestionamiento, en este caso les pido lo mismo estamos las autoridades aquí de Santa Cruz y del Oriente, autonomistas todos, hay una Ley Municipal, que aprueba hay un Decreto Supremo nacional que nos avala. Solamente les pido por favor ese apoyo a nuestra región de Santa Cruz y el Municipio de Cotoca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, yo creo que colegas con todo respeto nosotros tenemos que circunscribirnos a nuestras funciones y atribuciones, aquí nos ha pedido simple y llanamente la aprobación de una transferencia, qué tenemos que ver nosotros sí está en el marco constitucional nuestra obligación hacemos esas transferencias.

Segundo, tenemos que ver la naturaleza del bien y la naturaleza que vamos a transferir es institución pública hay un procedimiento, es una institución privada hay un procedimiento la 0181 y hemos cumplido, hay un presupuesto a observar el que haya un plazo para el cumplimiento del privado que siempre cuando tenga sea sin fines de lucro lo ha demostrado es de 2023, son las cosas que han observado, yo he sido concejal me ha tocado más bien asambleísta me ha tocado aprobar la personería y todo aquello que ustedes han observado lo han observado en su momento, así que en su momentos los asambleístas departamentales lo observaron; cuando querían ver el terreno, la naturaleza los concejales lo observaron, o sea, que nosotros cumplamos nuestra función y atribución.

La nuestra es concretamente ver se tiene la base legal, el objeto lícito y cumple, ¿No es cierto?, creo que no debería haber mayor controversia por eso hemos hecho un Artículo Único, hemos aclarado obviamente como dijo la Senadora Añez, hemos pedido aclaración complementaria a la Fundación. Solo eso colegas, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mallon.

Sen.ª Mallon: Gracias, Presidente. Un saludo a todos los colegas.

A ver, cuando hay dudas razonables y lo han expresado varios de los colegas no son temas de ir en contra del Proyecto de Ley que además al parecer tiene un beneficio de carácter social, pero si corresponde el Aplazamiento por esas dudas razonables, tendremos que votar pues y serán los votos cuando la colega hace mención el tema autonómico los concejos municipales, etc., todos sabemos también que en varios municipios en gobernaciones hay mayorías, bueno con esa mayoría con ese rodillo se aprueban cosas que de repente están en duda y aquí estamos para debatir, no somos el Movimiento Al Socialismo y no estamos para levantar nuestra mano porque sí y si se genera un debate hay dudas razonables bueno se tendrán que complementarla la documentación y aclarar se existe o no es ese tema, en cuestión en internet porque es una información que cualquiera de nosotras pueda acceder no es un tema personal o que vaya en contra de la región o de la autonomía como tal que por cierto hay que profundizarla y eso es una tarea un compromiso del Gobierno de turno.

Entonces, seamos también coherentes con nuestra labor de fiscalización, no estamos aquí para levantar la mano porque sí ni tampoco se trata de dañar o de perjudicar un Proyecto de Ley en este caso de Unidad Nacional o de Alianza UNIDAD como se llama o de LIBRE, etc. estamos para debatir y eso es lo que corresponde. Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Por alusión. Se decía que me están dictando mil disculpas Senadora, pero yo no rijo a mensajes de Wasap para decir lo que tenga que hacer, mi pensamiento y todo lo que digo es propio y apenas he llegado he buscado la información correspondiente en cuanto el proyecto se estaba tratando, ni siquiera conocía porque he pedido permiso y el colega Ormachea que me había mencionado el nombre y ustedes ya me han dado algunas pautas de los nombres simplemente se ha buscado en internet.

Al no vivir en Santa Cruz, ni en otros departamentos no conozco la coyuntura los problemas y las personas, es por esa razón que me dirijo yo a buscar en el internet cualquier precedente o antecedente y no estoy leyendo ahora por qué, porque la información que he vertido ha sido la información que me ha generado y no se trata de quien haya sido Presidente, pero la información que me ha generado menciona de este tema, pero Usted lo acaba de decir lo han generado el 2023 y no es con el afán de molestar.

Pero, cualquier Fundación para tener credibilidad debe tener años hay muchas fundaciones que aquí en Bolivia tienen años que están trabajando en bien común de la población más vulnerable, es por esa razón imagino, yo que se le ha cedido algunos espacios desconozco, pero en esta ocasión al no tener lo histórico y la cantidad de años para que se genere credibilidad con temas de auditoria, control y fiscalización es que mí pregunta nace y no con el tema y a los colegas decirle no con el afán de molestar a sí es una Fundación que trabaja en bien de un sector vulnerable.

Existen muchas personas que trabajan en ese bien y un aplauso para todas aquellas fundaciones que lo hacen, pero el fin no es que me estoy oponiendo a esa Fundación a los objetivos que tiene, sino a que se cumplan aquellos requisitos que generan idoneidad en la Fundación, para que se pueda adquirir un bien inmueble; no es personal porque me ha generado ese tema que me están ordenando o mandando mensajes me parece que es una falta de respeto hacia mi persona como no supiera pensar y buscar la información.

Por otro lado, decirles que si bien existen estas dudas decirle a la colega ha mencionado creo que no estamos negando;

simplemente, estamos solicitando de que puedan cumplir estos requisitos se puedan pasar a ser aprobados de manera correcta sí es que se puede y en votación se decidera pues si somos minoría los que estamos pidiendo de que se cumplan los requisitos será pues minoría y lo vamos a respetar y con el afán de no perjudicar más a la Sesión.

Creo que se lo vamos a tomar a título personal va a ser como la Cámara de Diputados vamos a empezar a discutir cosas que no se debe, que yo he pedido es algo técnico y si se ha mencionado a la Señora Añez, porque eso es la información que me ha arrojado y nada más espero que entremos a votación.

Sen. Presidente: Se acabado la lista de oradores corresponde entonces pasar a la votación no hubo ningún momento la solicitud de Aplazamiento de Proyecto de Ley.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente. Hay 27 senadores en Sala y hemos aprobado 17 y necesitamos solamente 15 para mayoría absoluta.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Sí, Presidente. Pero era antes de la votación, yo porque ya había pedido más antes y no se me dio.

Sen. Presidente: Estábamos en proceso de votación.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Era previa a la votación.

Sen. Presidente: Discúlpeme por no haber percibido, disculpen senadores.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen.ª Secretaria:

ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13, Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se **APRUEBA** la enajenación a título gratuito, en calidad de donación, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca del Departamento de Santa Cruz, con una superficie de 10.093,23 m², ubicado en la zona Este de Cotoca, Urbanización "El Puente", U.V. 502, Mza. 7, lote Nº 1, del Municipio de Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, según Folio Real con Matrícula Computarizada Nº 7.01.2.01.0111935, Asiento A-1, con las siguientes colindancias: al Norte, con la calle S/N y mide 153,70 mts.; al Sur, con la calle S/N y mide 160,90 mts.; al Este con la calle S/N y mide 65,74 mts.; y al Oeste con la calle S/N y mide 64,70 mts.; con las siguientes coordenadas:

PUNTOS	ESTE	NORTE
V1	521415,12	8045979,16
V2	521404,08	8046043,07
V3	521557,21	8046056,27
V4	521575,43	8045993,10

A favor de la FUNDACIÓN REDIMIDOS, con la sigla "FUNDARED", con Personería Jurídica otorgada por la Resolución Administrativa N° 005/2022 de fecha 3 de febrero de 2022, registrado bajo el código RA SJD DAJ PJ 2023 012 de 19 de enero de 2023, para la CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN FUNDARED CENTRO, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal Nº 015/2024, promulgada el 10 de abril de 2024 por el Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca, del Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Presidente.

Yo tengo una duda de aclaración, aquí habla en la lectura dice a favor de la Fundación Redimidos con la sigla FUNDARED, con Personería Jurídica otorgada por la Resolución Administrativa N° 005/2022 de 3 de febrero de 2022 y luego habla de otro registro con un código de 19 de enero de 2023, yo estoy con la Resolución Administrativa que es la única que cursa en el sistema de la Gobernación y es el 19 de enero de 2023, yo quiero saber de dónde es esta Resolución Administrativa N° 005/2022 de 3 de febrero de 2022, porque tampoco está en los antecedentes y la única que yo he encontrado repito es la del 2023.

Sen. Presidente: Pasamos la palabra a la Comisión que nos hagan conocer el detalle que consulta la Senadora Wanda Medrano, ha solicitado también el Senador Sánchez la pregunta y luego pasamos a la Comisión.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Sí, Presidente, cuando se nos hizo la información se nos brindó la información se hablaba de un artículo de reversión y si no cumplían los plazos de inversión que es tampoco está mencionando en este Artículo Único se daba plazo de 2 años para la construcción y no figuran estas consideraciones que nos fueron informados.

Por tanto, pregunto por qué no se tomaron en cuenta estos plazos que nos han informado sobre todo el artículo de reversión en caso de que incumpla estos compromisos. La pregunta para la Comisión, Presidente.

Sen. Presidente: No hay más preguntas para la Comisión.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Solamente, con el ánimo de poder coadyuvar y agradezco la complementación la proyectista del documento, creo que va a ser importante que pueda complementarse este artículo también con los detalles de cuál es el servicio que va a prestar la Fundación, porque si bien tiene nombre que probablemente en los anexos que no nos han pasado estaría la utilidad, el fin, etc. de la misma en el proyecto en este Artículo Único no menciona, entonces solicitaría que se haga la complementación del bien y el uso principalmente de esta área.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Primero hemos aprobado en grande, la proyectista ha hecho una explicación, pero un poco más con chuis de todo, Directorio todo.

Sin embargo, cuando yo expuse, expuse 4 puntos los importantes que estamos cumpliendo las NB- SABS (Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios), la previsión que nosotros generaría la responsabilidad sería así, no proveemos el cumplimiento lo que dice la Ley Autonómica Municipal N° 015, que establece en el artículo 2 que no cumplirse la construcción se restituye al Gobierno Municipal, hace parte de los anexos de la Ley y los respaldos de la Ley misma.

Entonces, yo hice referencia a ello, hice referencia de funciones y atribuciones que en el marco que nos genera responsabilidad hice referencia también observamos cómo Comisión N° 1 que cumpliera que sea una institución sin fines de lucro, hemos pedido la Resolución Administrativa que la aprueba sin fines de lucro parte también el respaldo de los anexos y los respaldos de la Ley y la conclusión de los informes, ¿No es cierto?, la Resolución SJD DAJ PJ 2023 012 de la Santa Cruz de la Sierra que aprueba la Personería Jurídica de Fundación como tal.

Yo quiero pedirles colegas, primero que ya hemos aprobado en grande, creo que ha quedado es una Fundación sin fines de lucro, que la 181 no habla del comodato y habla de que la forma de darle a un privado o a una institución sin fines de lucro es a través de la donación, para que esta donación se cumpla sea efectiva la Ley Municipal establecido un plazo de 2 años. Creo que esos son los aspectos importantes que no deberían ser observados. La otra Resolución es con la que se ha obtenido la Personería Jurídica el 2023. Solo eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Amparados en el Reglamento de Debates otra vez quiero sentar mi posición no es que estamos en desacuerdo, me parece respecto que varios senadores han tomado la palabra y muchas dudas y amparados en el artículo 106 Moción Emergente propuesta nueva, producto de la discusión que se ha tenido aquí en la Sesión, el artículo 47 todos los Informes de Comisión se someten al Pleno, si efectivamente ha sido aprobado en grande, reitero otra vez que solicito Moción Emergente amparados en los artículos 106 y 47 para devolver el asunto a la Comisión para que se pueda investigar más. Quisiera que ponga en consideración esta propuesta Presidente, en cualquier momento se puede pedir eso y no siempre al final o al inicio, eso dice el Reglamento.

Sen. Presidente: Vamos a poner en consideración, pero voy a terminar de ceder la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: A ver, efectivamente debo reiterar, que esto no se trata de estar en contra menos de proyectos o fundaciones que van a protegerse de repente o tratar de restablecer a estas personas que tienen algunas cuestiones sobre adicciones, porque nunca vamos a estar desacuerdo de aquello más cuando sabemos que el Estado, hoy en día de repente no puede invertir los recursos en este tipo de proyectos no va a por ahí, pero, sino vamos por el tema del principio de legalidad que es eso lo que nosotros tenemos que de repente proteger y velar como senadores.

Yo quiero, de nuevo voy a leer van a disculpar que insista tanto, pero es que debo hacerlo aquí dice claramente la redacción del Proyecto de Ley en su Artículo Único que la FUNDACIÓN REDIMIDOS con la sigla FUNDARED, con Personería Jurídica otorgada por la Resolución Administrativa N° 005/2022 de fecha 3 de febrero de 2022, bueno para empezar aquí tampoco dice esta Resolución por quién ha sido pronunciado tengo que suponer que es por el Gobierno Departamental de Santa Cruz.

Entonces, bueno, yo he entrado nuevamente con este número a la página del Gobierno Departamental de Santa Cruz, y esta Resolución Administrativa por fin la he encontrado la 005/2022 como dicen en este Proyecto de Ley, se refiere básicamente a delegar al Secretario de Salud y Desarrollo Humano, la función de suscribir las resoluciones de apertura e inscripción y registro, y otorgación de licencias a empresas y otros asuntos por no decirles que consta de 6 artículos en su parte resolutiva. Estoy hablando de un tema de legalidad y de responsabilidad, cualquiera de ustedes en sus computadoras pueden entrar y verificar lo que estoy diciendo y después de la coma en el Proyecto de Ley dice; "…, registrado bajo el Código RA SJD DAJ PJ 2023 012 de 19 de enero de 2023. Pero esa sé ustedes buscan nuevamente ese número de resolución es otra resolución, es otra, que esa si existe efectivamente, esa sí corresponde a la Personalidad Jurídica de FUNDARED. Ese si existe también, pero esa se pertenece FUNDARED pero no la 005/2022.

Entonces discúlpenme, no es que estoy en contra, al contrario, yo realmente me encanta aprobar proyectos que van en beneficio a la población y siempre lo voy a hacer, pero tenemos que verificar bien la cuestión legal, no corresponde esa Resolución Administrativa es por eso que yo pedía la explicación a que corresponde, porque no es como dice en el documento del Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Ante la intervención de la colega que me antecedió voy a leer si me permiten y tenemos una copia legalizada de la Resolución Administrativa más bien esta denominada como RA SJD DAJ PJ 2023 012 y dice:

Resolución Administrativa.

Que, la Constitución y el Estatuto Departamental de Santa Cruz, la Ley Departamental, Código Civil, Resolución Administrativa 005/2022 de 3 de febrero de 2022, el memorial de solicitud de Personería Jurídica y el Informe Legal N° 012/2023 de 19 de enero de 2023.

VISTOS.

Considerando la Constitución prevé en el artículo 300 en la numeral 1 establece como competencia exclusiva del Gobierno Departamental Autónomo otorgar Personería Jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones entidades civiles sin fines de lucro que desarrollan actividades en el departamento.

Que, la Ley Departamental 50 establece en el ámbito de aplicación los requisitos y procedimientos para que el Gobierno Autónomo Departamental otorgue la personalidad jurídica que de acuerdo el informe SJD DAJ PJ 2023 012 de 19 de enero de 2023. Concluye que la solicitante Fundación REDIMIDOS con la sigla FUNDARED ha cumplido con la obtención de su personería.

Ahí dice:

POR TANTO:

El Secretario institucional en virtud a la Resolución Administrativa N° 005/2022 del 3 de febrero de 2022, y en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz por delegación Resuelve: Artículo primero otorgar la personería jurídica a la persona colectiva a la FUNDACIÓN REDIMIDOS FUNDACIÓN FUNDARED.

Estoy haciendo una referencia que hay una Resolución Administrativa que tiene una nominación diferente que aprueba la

otorgación de la personería jurídica ya con Resolución Administrativa N° 005/2022. Entonces, que hace referencia a los dos números de resoluciones que Usted hace referencia, pero hemos precisamente he visto el cumplimiento de esta parte y que la Ley Municipal contemple obviamente la validez o el número de la Resolución de la Personería Jurídica, porque eso nos toca observar seguramente el Gobierno Departamental, los asambleístas y los secretarios quien tenía otorgar la personería ha observado los demás detalles. Cuando nos dice la otra colega que se haga un aplazamiento que se requiera más información no sé qué más información se puede requerir ya se ha dado todo lo que se podía dar, toda la que se podía dar, no corresponde pedir antecedentes penales no nos corresponde a nosotros, en el marco de la fiscalización les corresponde a los asambleístas en todo caso.

Yo quiero pedir que realmente se respete por eso está la autonomía y la 482 permite que cada nivel de Gobierno Municipal y Departamental en el marco de sus atribuciones y funciones haga las aprobaciones que corresponde, a nosotros nos tocaba observar que haya una Ley Municipal hemos observado eso, que este en el marco que vuelvo a decir la SABS hemos observado ello, entonces que ya lo ha explicado que cumple el objeto y realmente tiene sin fines de lucro en fin social. Entonces, no entiendo cuál el afán de pedir mayor información porque nosotros no podemos pedir mayor información de la que definitivamente hemos visto que es lícito, legal y suficiente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, creo, que ha habido una discusión álgida sobre tema, ha habido dudas, pero creo que la Comisión ha hecho su trabajo y la Comisión es la responsable de aprobar y no aprobar todas estas cosas, entonces sugiero que entremos directo a la votación Presidente, no sé ir en esta infructuosa discusión con la que no vamos hallar un final la Comisión dice que está todo en orden, que declaró que es un plazo de 2 años sino se divierte la donación y punto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: En todo caso, entendiendo cuál es la motivación la que hacen constar esta Resolución Administrativa N° 005/2022, no corresponde la incorporación de esa Resolución porque causa confusión esa Resolución ha sido pronunciada por el Secretario, o sea, por una Unidad que se llama Gestión institucional, entonces es una Resolución previa con luego se dicta la Resolución de la Personería Jurídica.

Entonces, causa demasiada confusión, solamente tiene que hacerse constar el código de la Resolución de la Personería Jurídica para evitarnos tanto conflicto, y tanto problema.

Sen. Presidente: Estamos en vías de solución. La propuesta de la Senadora Wanda es que saquemos la mención de la Resolución de una Unidad Técnica del Gobierno Municipal para que no se cause mayor confusión en la redacción y de la Comisión están de acuerdo procederemos de esa manera y vamos por favor a la votación.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Sin embargo, consideramos que hay una Moción, voy a apoyar la Moción, Senador Presidente toda vez que se ha escuchado a varios colegas, se ha hablado muy técnicamente en consecuencia me voy adherir y voy a secundar la Moción de la colega Yarhui, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Le pusimos la consideración no tenía ningún apoyo establece el propio artículo 106 debería tener al menos, la consideración, pero ella propuso la Resolución o consideración y nadie apoyo. Acaba de apoyar uno de los senadores lo que dice el artículo 106 que debe ser al menos de 2 senadores, ahora sí hay el apoyo, entonces sí ponemos en consideración la Resolución de la Moción Emergente.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción Emergente propuesta por la Senadora Yarhui, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No hay mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Moción Emergente.

Vamos a ir a la votación del Artículo Único con las modificaciones propuestas.

Están solicitando de nuevo la votación, las modificaciones solicitadas han sido quitar la referencia al Reglamento de esa Unidad

Administrativa del Gobierno Municipal y 2 introducir el objeto de la Fundación, el objeto de la Fundación que es la rehabilitación de personas con adicción en el tema de drogas, creo entiendo.

Vuelvo a solicitar. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle con las modificaciones propuestas, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Perdón, una consulta no puedo ver si la Directiva si está votando. Volvemos a levantar por favor.

Sen. Presidente: Vamos a solicitar que se paren los senadores que están de acuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley.

Sen.ª Secretaria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 votos. Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en detalle con las modificaciones propuestas.
Sen.ª Secretaria: No cuenta el Presidente.

Sen. Presidente: Sí, yo no emito voto. Está comprobada la mayoría, se requerían 14 votos para que haya la mayoría. Por lo tanto, queda aprobado Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No hay mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Cuántos votos son.

Sen.ª Secretaria: 9 votos.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), ante la situación que atraviesa el Municipio de San Antonio de Lomerío, del Departamento de Santa Cruz ocasionada por las intensas lluvias e inundaciones que han provocado el aislamiento de diversas comunidades y riesgos para la salud de la población, dispongan de las siguientes acciones; realizar una evaluación técnica inmediata del estado de los tramos viales de la Red Vial Fundamental que se encuentra afectadas con riesgo de interrupción al Municipio; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME CEPPII/MC No. 0010/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA.**

FECHA: **23 de marzo de 2026.**

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

I. ANTECEDENTES.

Por nota con CITE: 2DA. VICEPRES No. 67/2025-2026 de fecha 10 de marzo de 2026, presentada por la Sen. Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, ante la Presidencia de la Cámara de Senadores, se remite el Proyecto de Minuta de Comunicación destinado a la atención del municipio de San Antonio de Lomerío, del departamento de Santa Cruz. Conforme al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente contenido:

*"**RECOMIENDA** al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que, ante la situación de emergencia que atraviesa el municipio de San Antonio de Lomerío, en el departamento de Santa Cruz, ocasionada por intensas lluvias e inundaciones que han provocado el aislamiento de diversas comunidades y riesgos para la salud de la población, disponga la adopción de las siguientes acciones:*

***Primera.** Realizar una evaluación técnica inmediata del estado de los tramos de la Red Vial Fundamental que se encuentren afectados o con riesgo de interrupción en el municipio de San Antonio de Lomerío y zonas aledañas, a fin de identificar los puntos críticos que requieren intervención urgente para garantizar la transitabilidad.*

***Segunda.** Disponer el desplazamiento de maquinaria pesada, personal técnico y recursos logísticos necesarios para la ejecución de trabajos de limpieza, estabilización de plataformas, rehabilitación provisional y mantenimiento de los tramos carreteros y puentes afectados, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y asegurar la conectividad regional.*

***Tercera.** Coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío y las instancias del nivel central del Estado competentes en gestión de riesgos, a fin de articular una respuesta institucional oportuna para la atención de la emergencia y la rehabilitación de la infraestructura vial estratégica.*

***Cuarta.** Adoptar medidas preventivas y de monitoreo permanente en los tramos de la Red Vial Fundamental que atraviesan o conectan con las zonas afectadas, con el propósito de evitar interrupciones mayores del tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía."*

II. MARCO JURÍDICO.

Artículo 108 numeral 11, de la Constitución Política del Estado, establece el deber de socorrer en casos de desastres y contingencias. Asimismo, en el Artículo 316 numeral 6 de la señalada norma se determina la obligación del Estado de promover políticas de prevención y atención de desastres naturales.

La Ley N° 602 de Gestión de Riesgos, establece el marco normativo para la gestión integral del riesgo, disponiendo; Coordinación entre niveles de gobierno, atención oportuna de emergencias y responsabilidad en la rehabilitación y respuesta ante desastres.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores en sus artículos 160 y 161, regulan la naturaleza, finalidad y procedimiento de las Minutas de Comunicación, estableciendo su tratamiento a través de la Comisión correspondiente y su posterior consideración por el Pleno.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De la revisión de antecedentes y normativa aplicable, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización establece que:

Que el Proyecto de Minuta de Comunicación ha sido presentado para su tratamiento conforme al procedimiento regular establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

La Comisión advierte que, si bien la situación descrita reviste importancia, el tratamiento mediante trámite ordinario no vulnera ni limita la atención del asunto, permitiendo un análisis adecuado y conforme a procedimiento.

Lo manifestado en el Proyecto de Minuta de Comunicación corresponde a un evento adverso de origen hidrometeoro lógico, derivado de las intensas precipitaciones pluviales, desborde de ríos, saturación de suelos, estos factores han generado inundaciones de magnitud significativa, con efectos acumulativos sobre la infraestructura vial (Red Vial Fundamental y caminos secundarios), viviendas y asentamientos humanos, actividades productivas (agrícolas y de subsistencia), sistemas de abastecimiento y acceso a servicios básicos.

En tal virtud, la Comisión advierte que estos eventos no constituyen hechos aislados, sino que responden a patrones recurrentes de vulnerabilidad territorial, asociados a condiciones estructurales como, débil resiliencia de infraestructura vial, insuficiente mantenimiento preventivo, limitada capacidad de respuesta inmediata en zonas rurales dispersas.

La emergencia descrita trasciende el ámbito meramente material, configurando una afectación directa y múltiple a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad personal, ante riesgos físicos derivados de inundaciones, derecho a la salud, por la interrupción del acceso a servicios médicos y exposición a enfermedades, derecho a la alimentación, debido a la dificultad en el abastecimiento, derecho a la libre circulación, por la intransitabilidad de caminos, derecho a una vivienda digna, ante posibles daños estructurales.

En ese marco, la Comisión considera que el Estado, en todos sus niveles, se encuentra obligado a adoptar medidas positivas inmediatas, conforme al mandato constitucional de protección de la población frente a desastres.

También se advierte que uno de los aspectos más críticos identificados es la afectación a la infraestructura vial, lo cual genera efectos en cadena, como aislamiento de comunidades, interrupción de cadenas de suministro, incremento de costos de transporte, paralización de actividades productivas.

La Comisión destaca que la Red Vial Fundamental cumple una función estratégica en la integración territorial y económica, por lo que su afectación no solo impacta a nivel local, sino también en la dinámica regional y nacional.

En consecuencia, la rehabilitación oportuna de caminos y puentes constituye una medida prioritaria para restablecer condiciones mínimas de normalidad.

Si bien la gestión de riesgos implica competencias concurrentes entre niveles de gobierno, la magnitud de los daños reportados evidencia que la capacidad de respuesta del nivel municipal puede verse sobrepasada, se requiere movilización de recursos técnicos, logísticos y financieros de mayor escala. En ese sentido, la intervención del nivel central del Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), resulta necesaria, por la competencia sobre la Red Vial Fundamental Oportuna, para evitar la profundización de la crisis.

Las acciones propuestas en la Minuta de Comunicación se alinean con los principios de la gestión de riesgos establecidos en la normativa vigente, particularmente en lo referido a prevención, mediante monitoreo permanente de tramos viales. Respuesta a través del despliegue de maquinaria y personal técnico. Rehabilitación, mediante la estabilización y mantenimiento de infraestructura afectada.
Asimismo, la propuesta incorpora un enfoque de coordinación interinstitucional, elemento esencial para garantizar una respuesta eficaz y evitar duplicidad de esfuerzos.

En ese contexto, la emisión de la Minuta de Comunicación se configura como un mecanismo legítimo para incidir en la gestión pública y promover acciones inmediatas, sin invadir competencias del Órgano Ejecutivo.

IV. CONCLUSIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que:

La situación que atraviesa el municipio de San Antonio de Lomerío, a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales y el desborde de ríos, constituye una emergencia de carácter grave y verificable, que ha generado afectaciones significativas a la infraestructura vial, la conectividad territorial y las condiciones de vida de la población.

Dicha situación implica una afectación directa a derechos fundamentales, tales como la vida, la salud, la alimentación y la libre circulación, lo que activa la obligación del Estado, en todos sus niveles, de adoptar medidas inmediatas, coordinadas y eficaces.

El Proyecto de Minuta de Comunicación presentado es jurídicamente **viable**, pertinente y adecuado, en tanto se orienta a promover acciones concretas y oportunas por parte del nivel central del Estado, en el marco de sus competencias en materia de infraestructura vial y gestión de riesgos.

Las medidas propuestas resultan razonables, proporcionales y técnicamente idóneas para atender la emergencia, contribuyendo a la rehabilitación de la transitabilidad, la restitución de la conectividad y la mitigación de los impactos en la población afectada.

El tratamiento del presente proyecto mediante trámite ordinario se ajusta plenamente a la normativa vigente, garantizando el análisis técnico-legislativo correspondiente sin desmedro de la atención oportuna del asunto.

V. RECOMENDACIÓN.

En mérito a los antecedentes expuestos, la atribución 17° del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el análisis efectuado, la Comisión:

RECOMIENDA la **aprobación** de la Minuta de Comunicación, en todos sus términos, exhortando al Sr. Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para que, a través del Sr. Ernesto Alberto Farfán Torrez, Presidente Ejecutivo a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras, para la adopción de las siguientes acciones:

Primera. Realizar una evaluación técnica inmediata del estado de los tramos de la Red Vial Fundamental que se encuentren afectados o con riesgo de interrupción en el municipio de San Antonio de Lomerío y zonas aledañas, a fin de identificar los puntos críticos que requieren intervención urgente para garantizar la transitabilidad.

Segunda. Disponer el desplazamiento de maquinaria pesada, personal técnico y recursos logísticos necesarios para la ejecución de trabajos de limpieza, estabilización de plataformas, rehabilitación provisional y mantenimiento de los tramos carreteros y puentes afectados, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y asegurar la conectividad regional.

Tercera. Coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío y las instancias del nivel central del Estado competentes en gestión de riesgos, a fin de articular una respuesta institucional oportuna para la atención de la emergencia y la rehabilitación de la infraestructura vial estratégica**.**

Cuarta. Adoptar medidas preventivas y de monitoreo permanente en los tramos de la Red Vial Fundamental que atraviesan o conectan con las zonas afectadas, con el propósito de evitar interrupciones mayores del tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Es cuanto se tiene bien informar, salvo mejor criterio de las Senadores y Senadores miembros de esta Comisión.

La Paz, 23 de marzo de 2026.

Firman: Senadora Betty Canaviri Villanueva, Presidenta en Ejercicio Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Susana Ruíz Zuleta, Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Víctor Quispe Santander, Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

"**RECOMIÉNDESE** al Sr. Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para que, a través del Sr. Ernesto Alberto Farfán Torrez, Presidente Ejecutivo a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras**:**

Primera. *Realizar una evaluación técnica inmediata del estado de los tramos de la Red Vial Fundamental que se encuentren afectados o con riesgo de interrupción en el municipio de San Antonio de Lomerío y zonas aledañas, a fin de identificar los puntos críticos que requieren intervención urgente para garantizar la transitabilidad.*

Segunda. *Disponer el desplazamiento de maquinaria pesada, personal técnico y recursos logísticos necesarios para la ejecución de trabajos de limpieza, estabilización de plataformas, rehabilitación provisional y mantenimiento de los tramos carreteros y puentes afectados, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y asegurar la conectividad regional.*

Tercera. *Coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío y las instancias del nivel central del Estado competentes en gestión de riesgos, a fin de articular una respuesta institucional oportuna para la atención de la emergencia y la rehabilitación de la infraestructura vial estratégica**.***

Cuarta. *Adoptar medidas preventivas y de monitoreo permanente en los tramos de la Red Vial Fundamental que atraviesan o conectan con las zonas afectadas, con el propósito de evitar interrupciones mayores del tránsito y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente.

Esta solicitud de Minuta de Comunicación la he realizado porque tuvo hace más de un mes el Alcalde de San Antonio de Lomerío que es un municipio indígena de la Zona de la Chiquitanía de la Provincia Ñuflo de Chávez la cual tiene 2 ríos que han dejado a este municipio bajo el agua, donde la población está sufriendo por falta de alimentos falta de medicamentos hasta fecha que hoy me he comunicado con el Alcalde no ha aparecido ni la ABC a pesar de ser una carretera nacional ni la Gobernación de Santa Cruz y por eso pido a todos los colegas senadores que puedan aprobar esta Minuta de Comunicación para que la ABC se apersone y realice este estudio técnico estos ríos se llenan de agua pasan la carretera y no hay por donde es un municipio indígena que está en este momento incomunicados que necesita la atención del Gobierno nacional y del Gobierno departamental, Presidente.

Sen.ª Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen.ª Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.2 La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ejecute de manera inmediata la implementación de luminarias en todos los tramos de la carretera industrial doble vía Yacuiba – Campo Pajoso.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN

INFORME CEPPII/MC No. 009/2025-2026

INFORMA:

ASUNTO: **PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA.**

FECHA: **23 de marzo de 2026.**

De conformidad al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización ha elaborado el presente informe:

I. ANTECEDENTES.

En el marco de las atribuciones constitucionales de fiscalización, la Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez presentó una Minuta de Comunicación orientada a garantizar la seguridad vial en la Carretera Industrial Doble Vía Yacuiba – Campo Pajoso (Primera Fase), ubicada en el municipio de Yacuiba, Región del Gran Chaco del departamento de Tarija.

Manifestando como antecedente relevante que en fecha 20 de enero de 2026 se remitió nota formal al Presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras, solicitando la implementación de luminarias, mantenimiento continuo y medidas urgentes de prevención de accidentes en dicha vía, sin haberse recibido respuesta oportuna ni evidencia de acciones concretas.

Asimismo, se establece que la carretera fue entregada oficialmente en la gestión 2024 como parte de la Red Vial Fundamental, constituyéndose en infraestructura estratégica para el desarrollo regional y nacional. Sin embargo, la carencia de iluminación en tramos extensos ha generado condiciones de alto riesgo, derivando en accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

En consecuencia, la Minuta de Comunicación se plantea como un mecanismo institucional de fiscalización y recomendación dirigido al Sr. Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para que, a través del Sr. Ernesto Alberto Farfán Torrez, Presidente Ejecutivo a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras, conforme al Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, con el siguiente contenido:

> "RECOMIÉNDESE al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para que, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras**:**

PRIMERO: Ejecute de manera inmediata la implementación total de luminarias en todos los tramos de la Carretera Industrial Doble Vía Yacuiba – Campo Pajoso (Primera Fase) que actualmente carecen de iluminación.

SEGUNDO: Garantice mediante normativa interna el mantenimiento permanente, funcionamiento continuo y pago regular del servicio de energía eléctrica correspondiente, conforme a la Ley No. 966 y demás normativa aplicable**.**

TERCERO: La adopción de medidas urgentes y complementarias de prevención y seguridad vial, a fin de evitar nuevos accidentes de tránsito y resguardar la vida e integridad de las usuarias y los usuarios de esta vía estratégica de la Red Vial Fundamental.

Asimismo, se solicita que dicha Cartera de Estado informe documentadamente a la Cámara de Senadores, dentro del plazo establecido por el Reglamento, sobre las acciones ejecutadas, el cronograma de implementación y los mecanismos de supervisión adoptados para el cumplimiento de la presente recomendación.

La carpeta del Proyecto de Minuta de Comunicación contiene la siguiente documentación:

- CITE: COMMITÉ: CPPIPCGE.SEN.LRRG/MC No. 002/2025-2026 de 03 de marzo de 2026.
- Proyecto de PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN 009/2025-2026.
- Impresiones de noticias de fechas 23/01/2026, 23/01/2026, referentes al tema.

II. MARCO JURÍDICO.

La Constitución Política del Estado de Bolivia establece en su artículo 158, numeral 17, la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de controlar y fiscalizar a los órganos del Estado y entidades públicas, facultad que sustenta la presente actuación.

Asimismo, la señalada norma reconoce implícitamente la seguridad vial como componente del derecho a la vida, a la integridad física y a la libre circulación, imponiendo al Estado la obligación de garantizar condiciones adecuadas para el tránsito seguro.

Por su parte, la Ley N° 966 dispone que el Derecho de Vía de la Red Vial Fundamental es de dominio público e incluye todos los elementos funcionales necesarios para garantizar la circulación segura, siendo responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras la gestión integral, mantenimiento y prestación de servicios.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores, en su artículo 19, incisos a), b) y f), establece como deberes de las Senadoras y Senadores velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y coordinar acciones con instituciones públicas.

Asimismo, los artículos 160 y siguientes del citado Reglamento regulan las Minutas de Comunicación como instrumentos de recomendación institucional, estableciendo en el artículo 162 la obligación de respuesta en un plazo de quince (15) días hábiles por parte de la entidad destinataria.

En este contexto, la iluminación vial constituye un elemento esencial de la infraestructura carretera, cuya implementación no es discrecional, sino una obligación jurídica derivada del marco normativo vigente.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis técnico jurídico realizado, la Comisión establece lo siguiente: La Minuta de Comunicación presentada se enmarca plenamente en las atribuciones constitucionales y reglamentarias de fiscalización de la Cámara de Senadores, constituyendo un instrumento idóneo para canalizar demandas sociales y exigir el cumplimiento de obligaciones estatales.

Por otro lado, la falta de iluminación en una carretera perteneciente a la Red Vial Fundamental implica un incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento integral por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras, en tanto la seguridad vial forma parte del contenido esencial del derecho de vía.

La omisión en la implementación de luminarias genera riesgos directos a la vida e integridad física de las personas, configurando una posible vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Se constata una falta de respuesta institucional oportuna a la solicitud formal realizada por la Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, lo cual contraviene principios de eficiencia, responsabilidad y servicio a la ciudadanía que rigen la administración pública. Las medidas propuestas en la Minuta de Comunicación, que versan sobre la implementación de luminarias, mantenimiento permanente y medidas de prevención son razonables, proporcionales y plenamente coherentes con el marco normativo vigente.

IV. CONCLUSIÓN.

La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización concluye que la Minuta de Comunicación presentada es constitucional, legal y pertinente, al evidenciar una problemática real que afecta la seguridad vial en una infraestructura estratégica del país.

Asimismo, se establece que existe una omisión administrativa por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, entidad competente en el cumplimiento de sus obligaciones legales, lo que justifica plenamente la intervención fiscalizadora del Senado.

V. RECOMENDACIÓN.

En mérito a los antecedentes expuestos, la atribución 17° del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el análisis efectuado, la Comisión:

RECOMIENDA la **aprobación** de la Minuta de Comunicación, en todos sus términos, exhortando al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a que, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras, proceda a:

PRIMERO: La implementación inmediata de luminarias en los tramos no iluminados de la Carretera Industrial Doble Vía Yacuiba – Campo Pajoso (Primera Fase).

SEGUNDO: Garantizar el mantenimiento permanente, funcionamiento continuo y pago del servicio eléctrico correspondiente.

TERCERO: Adoptar medidas urgentes y complementarias de seguridad vial.

CUARTO: Remitir informe documentado a la Cámara de Senadores dentro del plazo reglamentario, conforme al artículo 162 del Reglamento General.

Es cuanto se tiene bien informar, salvo mejor criterio de las Senadores y Senadores miembros de esta comisión.

La Paz, 23 de marzo de 2026.

Firman: Senadora Betty Canaviri Villanueva, Presidenta en Ejercicio de Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; Senadora Susana Ruíz Zuleta, Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia; Senador Víctor Quispe Santander, Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE *al Sr. Mauricio Zamora Liebers, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para que, a través del Sr. Ernesto Alberto Farfán Torrez, Presidente Ejecutivo a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras**:***

PRIMERO: *Ejecute de manera inmediata la implementación total de luminarias en todos los tramos de la Carretera Industrial Doble Vía Yacuiba – Campo Pajoso (Primera Fase) que actualmente carecen de iluminación.*

SEGUNDO: *Garantice mediante normativa interna el mantenimiento permanente, funcionamiento continuo y pago regular del servicio de energía eléctrica correspondiente, conforme a la Ley No. 966 y demás normativa aplicable.*

TERCERO: *La adopción de medidas urgentes y complementarias de prevención y seguridad vial, a fin de evitar nuevos accidentes de tránsito y resguardar la vida e integridad de las usuarias y los usuarios de esta vía estratégica de la Red Vial Fundamental.*

CUARTO: *Remitir informe documentado a la Cámara de Senadores dentro del plazo reglamentario, conforme al artículo 162 del Reglamento General.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Yo quisiera por ahí reflejar un poco los antecedentes, esta doble vía se ha hecho surge a raíz de un Decreto Supremo que permitía el año 2019, que se lleve adelante esta infraestructura vial importante, porque nosotros nos conectamos con la Argentina.

Sin embargo, esta obra fue concluida y entregada el año 2024; del 2019 al 2024 pasaron 5 años, pero al margen de haber pasado 5 años no se entregó en las condiciones que debería haber sido entregado otro de los detalles es de que esto no fue pagado el 100% por el Estado, no salió la plata total de las arcas del Tesoro General, sino que el Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco puso más del 50% por la necesidad de evitar tantas muertes.

Pero, esto de la construcción no ha llevado a frenar de los accidentes de tránsito continúan y más un par de meses una flota impacto con un camión, y lamentablemente hizo frente a un hospital supuestamente de Tercer nivel que no atendía y tuvieron que socorrer a la gente. Entonces la situación crítica es totalmente oscura transitar la ruta 9 y transitar esta doble vía. en ese sentido Senador Presidente, senadores pido por favor que podamos acompañar esta Minuta, el Chaco está atravesando situaciones complejas no solamente tema de iluminación, se ha colocado las luminarias se han robado los cables y no hay nadie que se haga cargo se ha hablado de convenios se hablado de las diversas soluciones, pero pasa el tiempo y la soluciones no llegan y la población sigue transitando a oscuras cada noche y cada día para volver a sus comunidades.

Otro de los temas y quiero aprovechar también ya que esa Minuta va a dirigida al Ministro Mauricio Zamora, es la ruta al Chaco es increíble que se haya disentido cerros de cientos de metros y tengamos que transitar con riesgo que el cerro nuevamente impacte con los vehículos en los cuales tránsitos, la ABC igual que mencionaba la compañera Senadora no se ha hecho presente para poder realizar la limpieza necesaria, ha habido enfrentamientos y recién apareció una comisión para comprometer un trabajo posterior que no sabemos si se va a cumplir, pero es necesario articular es necesario mantener integrados y las carreteras son prioridad no quiero decirlo de tal manera, pero parece hay una omisión extrema necesitamos reconducir la situación por el bienestar de los sectores productores por la integración departamental y nacional Senador Presidente. Así que compañeros pedirles por favor que me puedan acompañar con esta Minuta de Comunicación sea aprobada para que de esta manera podemos llegar al Ministro son muchas las cartas que he enviado, pero considero que esta Minuta podría ser la solución.

Sen. Presidente: En consideraron del Pleno el Proyecto de Minuta de Comunicación No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Presidente, necesito solicitar en amparo del artículo 30 para poder salir de la Sesión, porque tengo agendado una entrevista muy importante para poder apoyar una Ley que hemos aprobado aquí para mi región.

Sen. Presidente: Consideración la solicitud de la Senadora, aprobado. Proceda Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Mallon.

Sen.ª Mallon: Presidente, de la misma manera amparado en el artículo 30, solicito permiso tengo una entrevista con medio de comunicación por el resto de la Sesión.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de la Senadora Mallon, aprobado. Proceda Senadora.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.3 La Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Defensa en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, realizar las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la incorporación del Eje Nº 8 denominado Bolivia con Seguridad y Defensa Integral.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

INFORME MC CSEFFAAPB N° 011/2025 -2026

INFORME
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA.

FECHA: LA PAZ 13 DE MARZO DE 2026.

I. ANTECEDENTES.

Cursa en esta Comisión Minuta de Comunicación, para su tratamiento legislativo presentada por la Senadora Paola Limbania López Zeballos el 12 de marzo de 2026.

Bolivia se encamina a una nueva década de planificación estratégica (2026-2035). Sin embargo, la experiencia histórica y la coyuntura geopolítica actual demuestran que no existe desarrollo sostenible sin seguridad jurídica y física. Los planes previos han priorizado el crecimiento económico, pero han dejado en un segundo plano la arquitectura de defensa que debe proteger dicho crecimiento. La incorporación del Eje N° 8 busca corregir este desequilibrio, integrando la visión del "Plan Bolivia" con la protección de nuestros activos estratégicos.

La vulnerabilidad de nuestras fronteras, los ataques cibernéticos a instituciones del Estado y la necesidad de proteger recursos estratégicos (litio, tierras raras, hidrocarburos) exigen que el PROPLENADE (Planeamiento Estratégico Nacional de la Defensa) no corra por una vía paralela, sino que se fusione con el SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado). Esta propuesta garantiza que cada inversión en salud, transporte o industria tenga un componente de seguridad que la haga resiliente ante amenazas internas o externas.

IMPACTO ESPERADO.

- **Soberanía Aeroespacial y Marítima:** Control efectivo de nuestro espacio ante el narcotráfico y actividades ilícitas.
- **Resiliencia ante Desastres:** Una gestión de riesgos liderada por capacidades estratégicas que minimice el impacto económico de desastres naturales.
- **Desarrollo Fronterizo:** Convertir las zonas de seguridad fronteriza en polos de desarrollo económico real.

CUADRO COMPARATIVO: INTEGRACIÓN SPIE – PROPLENADE.
Para facilitar la comprensión de la propuesta, se presenta la siguiente tabla que justifica la necesidad de la complementación entre sistemas:

Ámbito de Acción	Sistema Actual (SPIE)	Propuesta con Eje N° 8 (SPIE + PROPLENADE)
Enfoque Principal	Desarrollo socioeconómico y reducción de pobreza.	Binomio indisoluble: **Seguridad para el Desarrollo.**
Protección de Recursos	Explotación e industrialización de recursos naturales.	**Custodia estratégica** y blindaje de recursos frente a intereses externos.
Integración Territorial	Construcción de carreteras y vías de comunicación.	Infraestructura con **doble propósito** (civil y soberanía logística).
Tecnología	Digitalización de servicios públicos.	**Ciberdefensa** de la infraestructura crítica del Estado.
Gestión de Crisis	Reacción ante emergencias y desastres naturales.	**Prevención y capacidades estratégicas** de respuesta inmediata.
Presencia en Fronteras	Centros de salud y escuelas aisladas.	**Asistencia integral en zonas críticas** con apoyo logístico militar.
Marco Legal	Normas generales de planificación.	**Actualización normativa** para una industria de seguridad nacional.

II. MARCO NORMATIVO.

- **Constitución Política del Estado de Bolivia.**

La CPE establece las bases del sistema de planificación estatal y el rol del Estado en el desarrollo económico y social del país.

En ese sentido la, a continuación, se detalla la normativa establecida en nuestra Norma Suprema:

a) Artículo 306: Señala que el modelo económico boliviano es plural y orientado a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien.
b) Artículo 316 (numeral 1): Establece como función del Estado conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana.
c) Artículo 317: Indica que el Estado debe dirigir la economía y regular los procesos de planificación.
d) Artículo 321: Señala que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto y la planificación.

- **Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado.**

Es la norma central que regula el proceso de planificación en Bolivia.
- Crea el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).
- Establece la articulación entre planificación y presupuesto.
- Define los niveles de planificación:
- Nacional
- Sectorial
- Territorial
- Institucional

Resultado del Proceso de Planificación:
- Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)
- Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI)
- Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI)

- Planes Estratégicos Institucionales (PEI)
- Planes Operativos Anuales (POA)
  - Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)

Complementa el sistema de planificación al establecer:

- Sistema de Programación de Operaciones (SPO).
- Vinculación entre planificación, presupuesto, administración y control.

III. ANÁLISIS

SOBRE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARLAMENTARIO.

La Constitución Política del Estado, establece las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su art. 158 numeral 17), disponiendo que es atribución de la Asamblea "Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas" la facultad fiscalizadora abarca el poder impulsar mejorar en la administración del Nivel Central del Estado, cuando estas impactan en el ejercicio de derechos fundamentales como en la seguridad ciudadana.

El art. 17 inc. c) del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece como competencia institucional: *"(Gestión) los Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado".*

En suma, reconoce a las Minutas de Comunicación como instrumentos formales de fiscalización entre poderes. El art. 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dispone que estas son recomendaciones institucionales del Senado en Bolivia, dirigidas a los órganos centrales del Estado, gobiernos Autónomos, entidades de control, defensa pública, sistema de justicia y universidades, dentro del cauce tradicional de control parlamentario.

Asimismo, el art. 161 de la citada norma fija un trámite ordinario: Todo Senador puede presentar proyectos ante la Comisión competente, la cual debe resolver su procedencia en un plazo máximo de 3 días hábiles, si es aprobado, se eleva al Pleno para decisión final y posterior impresión y remisión física al destinatario en 24 horas. Ante la omisión de resolución en comisión el proyectista mantiene la potestad de solicitar su tratamiento directo ante el Pleno, preservando la continuidad formal del proceso legislativo.

El propio Reglamento establece que es obligación de respuesta institucional del destinatario en 15 días hábiles desde su recepción y de no existir pronunciamiento, la Presidencia del Senado debe activar el reclamo formal mediante nota escrita, conforme a la práctica parlamentaria de Seguimiento y control estatal.

IV. SOBRE LA MATERIA OBJETO DE EXHORTO DEL PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN.

Considerando que Bolivia se encamina a una nueva década de planificación estratégica (2026-2035), la experiencia histórica y la coyuntura geopolítica actual demuestran que no existe desarrollo sostenible sin seguridad jurídica y física.

Estos planes previos han priorizado el crecimiento económico, pero han dejado en un segundo plano la arquitectura de defensa que debe proteger dicho crecimiento. La incorporación del Eje N° 8 busca corregir este desequilibrio, integrando la visión del "Plan Bolivia" con la protección de nuestros activos estratégicos.

La debilidad de nuestras fronteras, los ataques cibernéticos a instituciones del Estado y la necesidad de proteger recursos estratégicos (litio, tierras raras, hidrocarburos) exigen que el PROPLENADE (Planeamiento Estratégico Nacional de la Defensa) no corra por una vía paralela, sino que se fusione con el SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado). Esta propuesta tiene el objetivo de garantizar que cada inversión en salud, transporte o industria tenga un componente de seguridad que la haga resiliente ante amenazas internas o externas.

Por lo expuesto, esta Comisión determino aprobar el Proyecto de Minuta de Comunicación presentada por la Sen. Paola Limbania López Zeballos al Ministerio de Defensa considerando que la propuesta cumple con los requerimientos mínimos para ser considerada en Sesión del Plenario de la Cámara de Senadores, teniendo presente que la Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de esta instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional dirigida en este caso al Órgano Ejecutivo - Ministerio de Defensa.

Dentro del marco normativo establecido en el art. 12 de la norma fundamental del estado que establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y electoral, esta organización esta cimentada y fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, los miembros de esta Comisión

determinaron de manera unánime, remitir este instrumento Camaral con la finalidad de verificar, y de existir algún elemento que vicie dicho procedimiento, ejecutar la respectiva normativa interna para reconducir el proceso.

I. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR**, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, al Ministerio de Defensa salvo mejor criterio del Pleno Camaral.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta de Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaría de Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaría de Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE *al Ministro de Defensa que, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, realizar las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la incorporación del Eje N° 8 denominado "Bolivia con Seguridad y Defensa Integral" dentro del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) 2026 – 2035 "Nuestro Futuro", bajo los siguientes lineamientos:*

1. ***Articulación Estratégica:*** *Realizar la complementación efectiva entre el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y el Proceso de Planeamiento Estratégico Nacional de la Defensa del Estado (PROPLENADE), asegurando que la seguridad sea el eje transversal que viabilice los proyectos de desarrollo en los restantes ejes del Plan.*

2. ***Soberanía Tecnológica y de Infraestructura:*** *Priorizar los objetivos de Ciberseguridad, Ciberdefensa, Innovación Tecnológica y la protección de Recursos Naturales Estratégicos como pilares de la supervivencia del Estado en el contexto del siglo XXI.*

3. ***Presencia Estatal Efectiva:*** *Fortalecer la gestión de riesgos, la atención de salud en zonas de difícil acceso y la integración mediante transporte seguro para garantizar el bienestar general en todo el territorio nacional.*

4. ***Actualización Normativa:*** *Impulsar un marco legal moderno que permita la generación de capacidades estratégicas e industriales para la defensa, fomentando una cultura de seguridad integral en la población boliviana.*

5. ***Incorporación del Eje N° 8 "Bolivia con Seguridad y Defensa Integral"****; contempla los siguientes objetivos:*

1. *Seguridad y Defensa con gestión institucional.*
2. *Seguridad y Defensa del espacio aéreo.*
3. *Desarrollo, protección y administración de los Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres*
4. *Gestión de Riesgos.*
5. *Participación en el desarrollo integral.*
6. *Recursos naturales estratégicos asegurados y protegidos*
7. *Marco normativo actualizado.*
8. *Generación de capacidades estratégicas.*
9. *Industria con seguridad integral.*
10. *Integración con transporte seguro.*
11. *Infraestructura para la integración nacional.*
12. *Innovación tecnológica y desarrollo con soberanía.*
13. *Representación y participación diplomática.*
14. *Ciberseguridad y ciberdefensa.*
15. *Atención de salud en zonas de difícil acceso.*
16. *Cultura de seguridad integral.*
17. *Comunicaciones seguras.*
18. *Garantizar servicios públicos estratégicos.*

19. *Protección de un entorno natural con conciencia y respeto ambiental.*
20. *Neutralizar y/o minimizar el impacto de las amenazas identificadas en el ámbito global, regional y nacional que afecten a la seguridad integral*

6. *En caso de no aceptarse la creación de un nuevo Eje, se considere la opción y pertinencia de incorporar la Seguridad y Defensa del Estado, en los demás Ejes, teniendo en cuenta que dicha temática implica su integralidad en los 7 ejes actuales.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad, remite el Informe del Proyecto de Declaración Camaral No. 01/2025-2026 "que declara al Pepino Paceño como personaje Emblemático del Carnaval de La Paz, cuya protección y salvaguardia son esenciales para la preservación de la memoria histórica".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen.ª Secretaria:

DECLARACIÓN CAMARAL N° 001MC.S.
C.N.P.I.O.C.I./PDC N° 01/2025-2026
6° SESIÓN DE COMISIÓN

INFORME

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME: Proyecto de Declaración Camaral N° 01/2025-2026 **"AL PEPINO PACEÑO COMO PERSONAJE EMBLEMÁTICO DEL CARNAVAL".**

FECHA: La Paz, 2 de abril de 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 17 de marzo del presente año a través de nota con CITE: SEN.JMOM/L N 0 54/2025-2026, dirigida a la Presidencia de la Cámara de Senadores, el Senador José Manuel Ormachea Mendieta, conforme lo establecido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores solicita Declaración Camaral al 'Pepino Paceño como Personaje Emblemático del Carnaval de La Paz, por su valor Histórico, Cultural y Social constituyéndose en Símbolo de la Identidad de la Ciudad de La Paz y del Pueblo Boliviano.

En fecha 31 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, conforme a lo decretado por la Presidencia de la Cámara de Senadores remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el Proyecto de Declaración Camaral NO 01/2025-2026.

De la revisión de documentos remitidos para la solicitud y tratamiento de Declaración Camaral N O 01/2025-2026 solicitado por el Senador Proyectista se remitió la siguiente documentación:

- Nota de solicitud firmada por el Senador proyectista.
- Antecedentes, Exposición de motivos y justificación.
- Proyecto de Declaración Camaral.
- Anexos publicaciones de periódicos y leyes Municipales

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 98, parágrafo III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 99, parágrafo II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley:

Artículo 298, Parágrafo ll, Numeral 25, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado la definición de políticas estatales para la protección, defensa y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general, otorgando el mandato de resguardar las expresiones que forman parte de la identidad nacional.

2.2 CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (UNESCO), RATIFICADA POR EL ESTADO BOLIVIANO MEDIANTE LEY N° 3299, define al Patrimonio Cultural Inmaterial como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este instrumento establece la obligación de los Estados Parte de adoptar las medidas necesarias para garantizar su salvaguardia, identificación, documentación y protección, lo que implica para el Estado boliviano no solo un deber de preservación, sino también el reconocimiento formal de manifestaciones que constituyen expresión viva de su identidad, como es el caso del Pepino Paceño.

2.3 CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES (UNESCO), ratificada mediante Ley N ^{O} 3424, establece en su Artículo 7 la obligación de adoptar medidas para proteger y promover las expresiones culturales en su territorio, especialmente cuando estas se encuentren expuestas a riesgo de grave menoscabo. Este marco legal compele a las autoridades bolivianas a actuar frente a cualquier amenaza de apropiación o distorsión cultural y refuerza el deber estatal de reconocer aquellas manifestaciones identitarias cuya protección resulta indispensable para la preservación de la diversidad cultural nacional.

2.4 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" RATIFICADO MEDIANTE LEY N° 3293 EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005, establece en su Artículo 14 el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y dispone que los Estados adopten medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura. En consecuencia, dicho mandato convencional obliga al Estado a garantizar la protección de aquellas expresiones que, como el Pepino Paceño, constituyen una manifestación viva del patrimonio cultural y del ejercicio efectivo de los derechos culturales de su población.

2.5 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ" N° 031.

Artículo 86 Parágrafo I inciso 2: Dispone que.
De acuerdo a la competencia exclusiva del Numera/ 25 del Parágrafo ll del Attícu/0 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

2 Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control de/ patrimonio cultura/ materia/ e inmaterial de interés genera/ y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional".

2.6 LEY N° 530 – LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO (20 DE MAYO DE 2014)

Artículo 12 (Parágrafo I): señala que "Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, música, lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos leyendas, Vestimentas, atuendos, historia oral, danzas idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, medicinales, botánica y genéticas."

2.7 LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA Nº 117 de 13 de febrero de 2015, que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de La Paz al "Pepino", en el mes de febrero de la presente gestión a través de **LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA Nº 602** se estableció Declarar el 2026 como el año de la reivindicación, fomento, protección y promoción del "Pepino", por ser un personaje icónico dentro de la memoria cultural del Municipio de La Paz

2.8 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 122 inciso **h)** señala: "Resolución y Declaración Camaral

Artículo 164. "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional."

Artículo 165. parágrafo I. "Los proyectos de Resolución y Declaración camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles."

II. "El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada."

III. "Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno."

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Declaración Camaral propuesto establece de acuerdo a sus fundamentos que el contenido que la identidad cultural de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz se encuentra profundamente vinculada a la figura del Pepino Paceño. Su aparición data a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como resultado de un proceso social posterior a la Guerra del Pacifico. En este escenario de posguerra, la sociedad paceña buscó en sus expresiones festivas un mecanismo de cohesión y autoafirmación, permitiendo que personajes populares como el Pepino comenzaran a ocupar el espacio público como referentes de una identidad local emergente frente a la crisis institucional.

Con carácter posterior el carnaval se consolidó como un espacio de expresión colectiva. Las élites urbanas celebraban con personajes europeos de la comedia del arte, como pierrots y arlequines, mientras que los sectores mestizos e indígenas mantenían sus propias formas festivas en las zonas periféricas, particularmente en inmediaciones del Cementerio General y las laderas de la ciudad. En ese cruce de tradiciones comenzó a gestarse una figura propia.

El Pepino surge de la adaptación local de esos personajes europeos, pero transformado por la realidad paceña y fundido con elementos del Kusillo andino, espíritu festivo vinculado a los ciclos agrícolas y a la siembra.

Desde inicios del siglo XX, la prensa escrita constituye una fuente fundamental para rastrear la evolución del Carnaval paceño. Los periódicos revisados desde 1901 registran los nombres de comparsas con marcada influencia extranjera, reflejando la presencia de modelos festivos europeos en la ciudad. En 1908, los registros fotográficos documentan primera vez la presencia visible de un Pepino en medio de un grupo de carnavaleros. bien su aparición pudo haberse producido años antes, incluso a finales del siglo XIX, esta imagen, constituye el primer testimonio gráfico conocido del personaje mestizo paceño.

Durante la década de 1920, la presencia del Pepino se volvió frecuente en distintas comparsas urbanas. Asimismo, portaba el tradicional "chorizo, que consiste en una media rellena de arena o aserrín con la que abría paso entre la multitud, lanzada monedas a los niños y consolidaba una interacción directa con el público, convirtiéndose en una figura reconocible y esperada.

La evolución del Pepino no puede desvincularse del crecimiento urbano de La Paz, ciudad que se expandió trepando las laderas y recibiendo importantes flujos de migración campo-ciudad durante el siglo XX. A medida que nuevos barrios se consolidaban y sectores populares se incorporaban con mayor fuerza a la dinámica urbana, el Pepino se convirtió en un símbolo compartido que trascendía diferencias económicas y sociales

Un momento decisivo en su consolidación ocurrió tras la Revolución Nacional de 1952. Las transformaciones estructurales impulsadas por el nuevo Estado ampliaron derechos ciudadanos y promovieron una identidad nacional centrada en el sujeto mestizo. Este cambio en la estructura social permitió que el Pepino dejara de ser un personaje de las periferias para tomar el centro de la ciudad, simbolizando el empoderamiento de las mayorías y la ruptura de las barreras sociales previas. En ese escenario, el Pepino resultó representativo de esa nueva Bolivia que se reflejaba en la ciudad de La Paz y que buscaba integración social como el reconocimiento de sus mayorías.

Por otra parte, numerosas leyendas acompañan su origen, considerándolo un personaje símbolo de fertilidad. Su carácter ambiguo, jovial, travieso, libre, pero también introspectivo, expresa la esencia misma del carnaval como espacio de inversión simbólica del orden cotidiano. Bajo la máscara, cualquier ciudadano puede participar del desfile sin distinción social, ejerciendo una forma de libertad festiva que trasciende normas y jerarquías

En las décadas posteriores, pese a momentos de inestabilidad política que afectaron la continuidad de las celebraciones, el personaje no desapareció. A partir de los años setenta y ochenta, las comparsas se organizaron formalmente y surgieron asociaciones que fortalecieron la institucionalidad del Carnaval paceño. Este proceso de consolidación institucional debe entenderse también en el marco del fortalecimiento municipal producido a fines del siglo XX, cuando la descentralización del Estado y la ampliación de competencias locales permitieron a los gobiernos municipales asumir un rol activo en la protección y promoción del patrimonio cultural.

Este nuevo escenario hizo posible que las expresiones urbanas no solo se sostuvieran por organización comunitaria, sino que adquirieran respaldo normativo. La confección de trajes y máscaras se profesionalizó, elevando la calidad artesanal y dignificando la tradición. El traje evolucionó de diseños sencillos a vestimentas más elaboradas y vistosas, reflejando también el ascenso económico y la consolidación social de sectores populares y comerciantes que sostienen la fiesta. Este proceso de organización demuestra que el Pepino no es un símbolo improvisado, sino una tradición viva respaldada por estructuras comunitarias.

El ciclo ritual del personaje refuerza su profundidad histórica. Su aparición coincide con el inicio del carnaval y su despedida se realiza el Domingo de Tentación, cuando simbólicamente es "enterrado", práctica que dialoga tanto con antiguas tradiciones europeas del entierro del carnaval como con concepciones andinas vinculadas a los ciclos agrícolas y a la renovación de la vida, siendo así el Pepino el máximo exponente del sincretismo entre tradiciones europeas y nacionales indígenas. Asimismo, su esencia en celebraciones como el Jisk'a Anata conecta la ciudad con el mundo rural y reafirma el carácter intercultural del Carnaval paceño. Este sincretismo no representa una contradicción, sino una continuidad histórica que integra herencias diversas en una expresión común.

En el ámbito normativo, La Ley Municipal Autonómica N° 117 de 13 de febrero de 2015, Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de La Paz al "Pepino". Personaje Tradicional del Carnaval Paceño, toda vez que forma parte de la ritualidad andina. agradecimiento a la Pachamama por la producción agrícola en la época del jallu - pacha o época de lluvias. Este reconocimiento institucional le da un marco normativo legal-local que respalda medidas de protección, promoción y salvaguarda cultural frente a apropiaciones o usos no autorizados.

Asimismo, es importante establecer que en concordancia con la Ley Municipal Autonómica N° 117 de 13 de febrero de 2015, que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de La Paz al "Pepino", en el mes de febrero de la presente gestión a través de la Ley Municipal Autonómica N° 602 se estableció Declarar el 2026 como el año de la reivindicación, fomento, protección y promoción del "Pepino", por ser un personaje icónico dentro de la memoria cultural del Municipio de La Paz, asimismo establece en su contenido normativo las políticas de gestión que el Órgano Ejecutivo Municipal a través de las unidades organizacionales competentes, coadyuvara en el seguimiento y gestión conducente a viabilizar la solicitud presentada ante la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, de Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al Personaje Tradicional del Carnaval Paceño "Pepino".

En ese entendido por los antecedentes históricos y normativos, la presente Declaración Camaral responde a una necesidad institucional concreta que consiste en reconocer oficialmente al Pepino Paceño como parte del patrimonio cultural inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, fortalecer la soberanía cultural y rendir homenaje a los sectores populares que, durante más de un siglo, han sostenido esta tradición.

Por ello, gestionar su declaración como pronunciamiento que expresa la posición oficial de la Cámara de Senadores constituye un acto de justicia histórica y de reafirmación institucional como elemento de protección de la memoria colectiva, la continuidad cultural y el derecho del pueblo boliviano a expresar su identidad con orgullo.

En ese entendido de acuerdo a los antecedentes presentados y señalados de acuerdo al análisis correspondiente la presente Declaración Camaral se adecua y cumple con lo dispuesto y establecido en los Artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores referidos al objeto, pertinencia y tramitación.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa referente a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, concluye que la Declaración Camaral presentada cumple con todos los requisitos solicitados, asimismo considera su viabilidad al existir sustento normativo para el pronunciamiento oficial por parte de la Cámara de Senadores respecto a Declarar al Pepino Paceño como

personaje emblemático del carnaval de La Paz por su valor histórico, cultural y social, estableciéndose en símbolo de la identidad de la ciudad de La Paz y del pueblo boliviano.

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo ello, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR el presente Proyecto de Declaración Camaral.

Es cuando se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador José Manuel Ormachea Mendieta, Presidente de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses, Secretaria de Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Bertha Cartagena Sánchez, Secretaria de Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado, en sus artículos 98, 99, 100 y 101, establece que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado, que el patrimonio cultural es inalienable, inembargable e imprescriptible, y que las manifestaciones artísticas en su componente intangible gozan de especial protección, imponiendo al Estado el deber ineludible de preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 298, parágrafo II, numeral 25, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado la definición de políticas estatales para la protección, defensa y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general, otorgando el mandato de resguardar las expresiones que forman parte de la identidad nacional.

Que, en el ámbito internacional, el Estado Plurinacional de Bolivia es parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, la cual fue ratificada y elevada a rango de Ley del Estado mediante Ley N.º 3299; instrumento que obliga al país a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia, identificación y protección formal de las expresiones que las comunidades reconocen como su patrimonio, tales como el Pepino Paceño.

Que, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, ratificada por el Estado boliviano mediante Ley N.º 3299, impone la obligación jurídica de adoptar medidas de protección cuando las expresiones culturales se encuentren expuestas a riesgo de menoscabo, facultando al Estado a actuar frente a cualquier amenaza de apropiación indebida o distorsión cultural.

Que, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", ratificado mediante Ley N.º 3293, establece en su artículo 14 el derecho de toda persona a participar en la vida cultural; mandato convencional que obliga al Estado boliviano a garantizar la protección, conservación y difusión del Pepino Paceño como una manifestación viva y fundamental del patrimonio nacional y del ejercicio de los derechos culturales.

Que, la Ley N.º 530 del Patrimonio Cultural Boliviano reconoce el carácter colectivo del patrimonio cultural inmaterial, establece la propiedad comunitaria de expresiones tradicionales y dispone la obligación de adoptar medidas activas de salvaguarda frente a cualquier riesgo de apropiación indebida, desnaturalización o uso no autorizado.

Que, la protección del Pepino Paceño no constituye únicamente un acto declarativo, sino el cumplimiento de un mandato constitucional, legal e internacional que impone al Estado la defensa activa de su soberanía cultural y de su patrimonio intangible frente a cualquier forma de usurpación o utilización indebida.

Que, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en ejercicio de su facultad legislativa y dentro del ámbito de sus competencias, declaró al Pepino Paceño como Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio, consolidando su reconocimiento y protección en el ámbito local; en consecuencia, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N.º 031, corresponde al nivel central del Estado fortalecer dicha tutela mediante su reconocimiento de carácter nacional.

Que, la identidad cultural de la ciudad de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra profundamente vinculada a la figura del Pepino Paceño, personaje central del Carnaval paceño, cuya evolución histórica acompaña los procesos de modernización liberal, expansión urbana, migración campo-ciudad y transformación social desde finales del siglo XIX.

Que, el Pepino Paceño surge del sincretismo urbano-andino, resultado de la adaptación de figuras europeas de la comedia del arte y su fusión con elementos del Kusillo Andino, vinculados a los ciclos agrícolas y al jallu-pacha, consolidándose como expresión genuinamente boliviana de carácter sui generis.

Que, desde inicios del siglo XX, registros periodísticos y municipales documentan la presencia continua del Pepino en comparsas urbanas, evidenciando su permanencia histórica y su masificación tras la Revolución Nacional de 1952, como símbolo de integración social.

Que, el Pepino participa activamente en el Anata–Carnaval Paceño y en el Jisk'a Anata, configurándose como expresión identitaria que trasciende el ámbito local para constituirse en patrimonio cultural de todos los bolivianos y bolivianas.

Que, conforme a los artículos 164 y 165 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, las Declaraciones Camarales constituyen el instrumento mediante el cual esta Cámara expresa su posición institucional sobre asuntos de interés nacional vinculados a la identidad, la cultura y la memoria colectiva.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

D E C L A R A:

ÚNICO. Declarar al Pepino Paceño como personaje emblemático del Carnaval de La Paz por su valor histórico, cultural y social, estableciéndose como símbolo de la identidad de la ciudad de La Paz y del pueblo boliviano, fusionando el sincretismo histórico entre tradiciones urbanas y andinas que fortalecen la identidad colectiva de todas y todos los bolivianos, manifestándose en materia artística con carácter simbólico, intangible, ritualístico y festivo, cuya protección y salvaguardia son esenciales para la preservación de la memoria histórica y la propiedad intelectual colectiva del pueblo boliviano, en favor de la soberanía cultural y de la defensa activa del patrimonio cultural.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el proyecto de declaración camaral

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen.ª Ormachea: Senador Presidente, por intermedio suyo quisiera en primer lugar extender un saludo un cordial saludo a su Autoridad, a su distinguida Directiva a todos los colegas senadoras y senadores presentes en el Plenario. Asimismo, como los medios de comunicación que nos acompaña y a toda la ciudadanía presente en el palco.

El artículo 99 de la Constitución Política del Estado establece que es mandato de los legisladores el adoptar medidas concretas en defensa de nuestras culturas, como Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores se encuentra en mis facultades presentar instrumentos legislativos relacionados a la protección el fomento de las expresiones culturales de nuestro Estado, quizás colegas este proyecto se podría llegar a pensar como algo tal vez superfluo, algo tanto un baladí, quizás poco urgente tomando en cuenta por supuesto todo lo que tenemos que tratar de manera urgente, combustible recuperación económica, límites, enajenaciones y entre otros.

Sin embargo, cuando hablamos de cultura no hablamos de superfluo estamos hablando no solo de que somos sino también hablamos de lo que vamos a defender frente al mundo sobre nuestra historia y hacerle frente a cualquier intento de apropiación cultural, también desde el plano legal, yo quisiera preguntar a los colegas qué pensarían colegas se por ejemplo los tarijeños la fiesta tradicional de Tarija de comadres y compadres fuera exhibida en otro país como se estuviera origen extranjero, se indignarían, qué pensarían en el Departamento de Beni se la Chope Fiesta fuera apropiada culturalmente por cualquiera de nuestro vecinos borrando la historia del Beni, qué pensaría los colegas potosinos si la Festividad de Ch'utillos de Potosí se copiase en otro país sin que reconozca su raíz o el Corso de Corsos en Cochabamba como se han sentido.

Creo yo la mayoría de nuestros compatriotas del Departamento de Santa Cruz y los departamentos de oriente con ese terrible agravio de cortar el Tipoy, por cierto, nos duele profundamente el desprecio y el agravio hacia el Tipoy la vestimenta tradicional de nuestra región Oriental que no es simplemente trozo de tela, es el símbolo de la identidad de la mujer cruceña la mujer beniana y la mujer pandina. Nuestras condolencias para todos quienes forman parte de Bancadas del Oriente boliviano.

En fin, creo que todos se sentirían indignados sé si produjeran agravios apropiaciones de sus expresiones culturales regionales que forman parte de la interculturalidad de nuestro Estado, eso no cabe duda y estoy seguro que le pedirían su apoyo a los otros departamentos lo que es claramente suyo. Les comento que lamentablemente esto lo que está pasando con figura central del

carnaval paceño e identidad paceña en nuestras fiestas desde finales de Siglo XIX hasta nuestra época, que es todos saben cómo famoso pepino de la ciudad de La Paz.

Hemos visto con indignación como en vecino país del Perú, no solamente se ha comenzado a utilizar el pepino paceño en las festividades recientes sin los créditos y el reconocimiento a la fuente originaria correspondiente de esta expresión cultural paceña, sino que han intentado despojarlo deliberadamente de su origen, inclusive, argumentando que pertenecería originalmente al Perú, cuando nunca se ha visto un carnaval en ninguna otra parte del mundo y menos del Perú, donde esa expresión cultural sea una figura preponderante ni siquiera existente.

Obviamente, este proyecto no trata de restringir el intercambio cultural con el hermano país del Perú con el compartimos mucha cultura, mucho folklore mucha historia como también con el Norte del Chile, no se puede evitar bailen las danzas con las vestimentas que ellos prefieran, de lo que se trata colegas es de exigir respeto reconocimiento de las fuentes originarias de una expresión cultural que es indudablemente nuestra y que legislemos a favor de esta figura del carnaval paceño y también esto implica a decir al mundo, aquí hay un país que respeta y aprecia lo suyo y se le exige que se lo respete de la misma forma todo el mundo y que vamos a hacer lo mismo con todas las expresiones de este país que nos pertenecen de origen.

Este colegas no es un Homenaje Camaral, hay que dejarlo claro es una Resolución Camaral, la Resolución es un instrumento de mucho mayor pero para que institucionalmente esta Cámara de Senadores o establezca que el pepino es incuestionablemente paceño y boliviano de esta ciudad y para demostrarlo hemos presentado y contamos con todo el legajo, con los antecedentes históricos a través de la investigación archivística documental y de Hemeroteca que demuestran que el origen del pepino data de finales del Siglo XIX y esta su origen es en el marco de carnaval de la ciudad de La Paz post de la Guerra del Pacífico y sin existir parangón cultural de expresión cultural alguno en otro país que se asemeje a la figura del pepino.

Colegas se nos apoyan con este Proyecto de resolución podremos reforzar de la manera más sólida con respaldo de esta Cámara de Senadores a las gestiones que posteriormente se van a realizar por distintos y diversos paceñidad para que el reconocimiento del pepino paceño sea elevado como patrimonio material por parte de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural) como ya lo tiene por ejemplo el carnaval de Oruro y también de la ciudad de Sucre como Patrimonio Cultural de la Humanidad que nos generan por supuesto tan orgullo como país también queremos que todo el país sin orgullezca de una expresión cultural como es el pepino paceño del carnaval de esta ciudad. Eso es todo.

Eso sería todo, les pediría encarecidamente muy humildemente como paceño que apoyen a esta expresión cultural que le pertenece al Municipio de La Paz al Departamento de La Paz y al pueblo boliviano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senador Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Presidente, en el mismo marco de complementación, creo que para los paceños está marcado la identificación histórica yo heriría de esta tradición desde la infancia los paceños conocemos los paceños esta identificación que además hoy día tiene que ser un cuidado del Patrimonio, la mención que hacia el Presidente de Comisión tiene que ver con la actividad de la Virgen de la Candelaria que ha tenido la República del Perú en esta la actividad que han pretendido apropiarse justamente de este personaje paceño, entiendo que en mes de noviembre de año 2025 se ha denunciado esta intención apropiación pública.

Entonces, parte del cuidado y desguardo de este Ente colectivo esta justamente generar acciones, creo que me intervención tiene que ver con una recomendación porque si bien esta Declaración Camaral genera un pronunciamiento emitido y oficial por parte de esta Cámara y contamos con una Ley N° 530 que es la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano a la cual también deberíamos de hacer mención, puesto que al día de hoy contamos con una Ley Municipal Autonómica N° 117 que es emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la que declara en realidad al Pepino como Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de La Paz a este personaje. En ese entendido esta Ley Nacional de Patrimonio Cultural entre otras declaraciones patrimoniales de desguardo y cuidado cultura y lo que implica la cultura en este caso paceña da también recomendación, da también diríamos tareas a lo que son los consulados bolivianos tienen que hacer las gestiones del cuidado y desguardo obligaciones de denunciar el hecho a nuestras embajadas y nuestros consulados representación del Estado boliviano Plurinacional deben de tomar acciones frente a estas denuncias no solamente ante el Ministerio Público sino ante organizaciones competentes en el exterior por todo el relacionamiento internacional que tenemos.

La sugerencia que quiero hacer a la Comisión es que puede elevar el rango nacional esta Ley Municipal para que se pueda ser una obligación de las Embajadas y Consulados a cuidar estos detalles de no apropiación de la identidad cultural de los paceños.

Sen. Presidente: Una pequeña aclaración Senador Ormachea, no han solicitado una Resolución Camaral sino una Declaración Camaral para no tener ningún.

Tiene la palabra, la Senadora Añez.

Sen.ª Añez: Gracias, Presidente, por supuesto que vamos a apoyar el presente proyecto que nace de las Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad y considero que en este momento como hace el Senador mención a unas declaraciones muy acertadas que hace una supuestamente periodista en contra del Tipoy que utilizamos las mujeres cruceñas realmente, creo que estas personas está perdiendo el horizonte en sí de la defensa que debería tener o la bandera que lleva la defensa hacia mujeres porque yo realmente no se ella en su cabeza se es mujer o sí es hombre porque el ataque sufrimos de ella que en lo personal no me siento aludida, pero sí estoy en la obligación de defender de lo que es mi cultura y mi identidad, el ataque es de un macho, el ataque es machista, es ataque que hace ella hacia la mujer a una mujer que tiene feminidad a una mujer que quiere lucir vestido, a una mujer camba de buena silueta que quiere mostrar su figura a través de un Tipoy, a una mujer que es limpia que ama a su hogar que cuida a sus hijos es un ataque machista. Nosotros desde la Brigada se han pronunciado en contra de estas declaraciones no sé porque en reiteradas oportunidades, parece que obedece a alguien ella, que lo único que quiere es dividir a la población que quiere enfrentarnos.

Creo que eso tiene que quedar en el pasado ese tipo de declaraciones machista, porque son declaraciones machistas que ella hace en contra de la mujer cruceña al querer desvirtuar la vestimenta que utilizamos, más allá digamos como dice la Senadora racistas bueno la verdad que nosotros en el Oriente ningún boliviano todos tenemos igualdad condiciones y no debemos sentirnos más menos que nadie.

Pero, sí el ataque machista que ella hace en contra de la mujer cruceña por supuesto que amerita una disculpa por parte de esta ciudadana en contra de nuestra cultura de nuestra identidad porque nosotros en Santa Cruz el cruceño es amante de su tierra el cruceño, es amante de su cultura de su música de su vestimenta, creo que ella ir y hacer este tipo de provocaciones públicamente son ataques machistas, yo no sé en su cabeza ella es un hombre quiere atacarnos a las mujeres.

Entonces, yo le pido digamos que se disculpe públicamente creo que la sociedad paceña también debe juzgar digamos esta situación, porque realmente van en contra obedecer seguramente por eso seguramente algún instructiva porque lo único que quiere es dividir a la mujer dividir a los hombres dividirnos entre bolivianos, y creo que eso tiene que quedar en el pasado. Son las prácticas de Evo Morales.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, de igual forma tomar en cuenta de que se vamos apoyar este Proyecto de Declaración Camaral y que quede precedente también en la Cámara de Senadores para apoyar todo tipo de aspecto cultural de distintos departamentos, como lo decía es importante que nosotros vayamos e identificándonos y también nacionalizando toda nuestra cultura ustedes saben que caporal, el Tinku, la morenada todas esas distintas danzas que presenta a Bolivia como tal se quieren apropiar otros países y creo que no es correcto pediría a la Comisión que también podrían una recomendación se pueda trabajar de estos aspectos para que una vez respetemos defendamos todo lo cultural que es de nuestro país de Bolivia. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias, Senador Presidente por cederme la palabra.

Respecto a nuestra cultura como Comité de Naciones y Pueblos Indígenas, me remito sobre nuestras vestimentas, nuestras culturas, nuestras danzas no se tienen que ser olvidados se tiene que respetar, por lo cual yo veo muy discriminada a esta cultura de cruceñas vestimenta Tipoy, no lo pueden permitir y no lo pueden cortar de esta forma. La cultura nos une a toda Bolivia, por lo cual como Comité de aquí tenemos sacar una resolución esta persona sea tiene que ser castigo ejemplar, no podemos permitir que nuestras culturas que se estén bajonados por la discriminación yo le rogaría a todos los compañeros que se tiene que respetar nuestras culturas.

También pido a esta señora que es muy atrevida, yo digo que es muy atrevida, yo veo que cada vez se pelea, pero está bien eso es su forma, pero no debería tratar a los indígenas de esta forma y pido que se disculpe públicamente a todos los hermanos, a toda Bolivia, a todo el pueblo boliviano.Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente.

Hablando sobre este tema de la cultura Potosí tiene variedad de costumbres carnaval donde empieza empezamos en Potosí con la baja de Tata Q'aqcha que llamamos, ahí empezamos faltando casi varias semanas todavía cada pueblo tiene sus costumbres, el Tinku de donde viene del Norte Potosí de Macha ahí ha nacido también en Yura lugar en cada comunidad, en cada provincia tenemos nuestros costumbres en Potosí, hay algunos que nos han traído copias, por ejemplo para Todos Santos que nos han traído eso que se llama Jaloe que cosa, es una copia, eso nos han traído.

Pero, eso no es nuestra costumbre nuestra cultura eso no es, les contaría de Potosí tenemos costumbres bailes y danzas todo lo que se quiera, entonces hay que respetar nuestras culturas y nuestras costumbres que tenemos porque también tocamos varias clases de instrumentos: charangos, guitarras, quinas, flautas; bueno montón de cosas. Y para terminar quiero decirles hay que respetarnos nuestras costumbres son sagrados. Nada más, Senador Presidente, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, Primero que nada, Presidente me adhiero que han antecedido quienes han solidarizado con lo que ha acontecido referente a la vestimenta del Oriente boliviano obviamente desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado hoy por hoy constitucionalmente los pueblos indígenas originarios campesinos la pluralidad, hablando en términos de vestimenta idioma, cultura y danza, etc., indudablemente Bolivia es reconocida mundialmente por su inmensa riqueza cultural destacando como destino turístico líder en ese sentido nosotros como autoridades nacionales que nos corresponde precisamente recuperar alguna identidad cultural que lamentablemente por alguna situación se esa perdiendo.

Quién habla con todo orgullo viene de un pueblo originario quechua parlante Mayllapipis siempre defiendesunchik runa masisninchikta ñuqanchikjina qhichwa parlaqkunata. **Quechua.** (**Traducción:** Donde sea siempre defenderemos a nuestro prójimo que hablan quechua como nosotros), hay 36 nacionalidades en nuestra querida Bolivia.

En ese sentido considero que no va a ser el primer Proyecto de Declaración Camaral en este caso que está presentando el Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad que declara al Pepino Paceño como personaje emblemático del carnaval de La Paz, no es pues algo ajeno desde que he tenido el uso de razón además en la escuela nos enseñan la danza paceña, el pepino y etc., es de La Paz.

Pero, si esta iniciativa no hubiera nacido de algún legislador cuando lo vamos a hacer y considero que debemos recuperar nuestra identidad cultural lamentablemente en su momento por estigmatización del pueblo originario campesino que nos tildaban como masistas, el hecho de vestir mi vestimenta originaria jamás me va a hacer masista en consecuencia vamos a seguir expresando lo que sentimos, vamos a seguir en el marco de nuestro derecho de libertad de expresión vamos a seguir diciendo lo que pensamos y lo que sentimos.

En su momento lamentablemente por la estigmatización estaba desapareciendo la vestimenta de mi pueblo el Ch'ulu. **Quechua.** (**Traducción:** Chulo, gorro para cubrir la cabeza), el sombrero, el Juk'uta. **Quechua.** (**Traducción:** Abarca), poncho hecho por las propias manos de nuestros hermanos de Palca perteneciente al Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba; hoy por hoy nuestras resoluciones hemos incorporado que la central regional Palca ya no solamente es una central regional sino es una central regional indígena originaria campesina y lo decimos con todo orgullo.

En ese sentido, creo que se debe trabajar en este tipo de Declaraciones Camarales para recuperar nuestra identidad cultural en las diferentes regiones del país, reitero somos un país muy diverso ojalá en este tiempo que vamos a estar aquí podamos conocer las diferentes comunidades de nuestro país conocer sus usos y costumbres sus tradiciones ancestrales y de verdad ojalá en alguna oportunidad sesionemos como Cámara de Senadores en un pueblo indígena para conocer su realidad, ahí seguramente vamos a poder también de alguna forma trabajar con esta gente desprotegida vulnerable que necesitan mucho de sus autoridades. Todos sabemos que lamentablemente más de 20 años de Gobierno del MAS (Movimiento Al Socialismo) solamente a los pueblos indígena Originario Campesinos, solamente nos han utilizado como bandera.

Pero, tampoco han permitido, ejemplo, que podamos administrar nuestra justicia en el marco de la Ley N° 073, la Constitución Política del Estado tanto la Ley N° 073 establece claramente que hay igualdad de jerarquía entre todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, pero los hechos no existen, creo que debemos trabajar muchos proyectos y precisamente esta autoridad está trabajando en ese sentido. De antemano colega Ormachea, cuenta con el apoyo de esta autoridad porque comparto plenamente que se debe trabajar en este tipo de declaraciones camarales para preservar nuestra identidad cultural en cada región, te has adelantado y lo has dicho que has mencionado como ejemplo, el corso cochabambino referente también a nivel nacional estamos trabajando en un proyecto esperemos también contar con el apoyo del Pleno de la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente.

Darle el apoyo al Senador Ormachea, más que nada creo que el tema era los actos de la señora, señorita, señor Galindo no sé, no merecen que lo discutamos en la Cámara de Senadores exactamente lo que ella quiere, me parece un despropósito, creo iríamos a la votación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, bueno creo que son dos temas que habría que tratar o diferenciar o separar, es uno de los temas que ha propuesto el Senador Ormachea, respecto a la Declaración Camaral ¿verdad? y creo que todos estamos acuerdo, creo que procede la votación.

Segundo tema, se me gustaría tocar el tema de la identidad del Tipoy, porque o sea si bien, no es darle importancia, pero un tema de esta naturaleza me parece que sí deberíamos pronunciarnos al haber tocado la identidad de la mujer cruceña de la mujer que viste Tipoy está tocando a las mujeres bolivianas a las mujeres de pollera, a las mujeres que llevan Lliklla. **Quechua.** (**Traducción:** Aguayo) a Aymilla. **Quechua.** (**Traducción:** Vestido tradicional) en fin.

Entonces, creo de verdad la Cámara de Senadores debe hacer un pronunciamiento no se tendríamos ponernos de acuerdo con las mujeres también, porque no los varones porque es un tema de todos me parece que deberíamos separar dos temas, Presidente.

Sen. Presidente: Estamos ahora tratando la Resolución propuesta por el Senador Ormachea sobre el tema del pepino y el otro tema ha salido ahí en la discusión, yo lo que sugeriría es que yo creo que hay varios senadores que están reclamando el tema se proyecte una Resolución una acción camaral correspondiente para que le haremos conocer. Les pido por favor nos remitamos al tema que estamos en tratamiento.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, muy de acuerdo estoy con el apoyo total de darle al Senador Ormachea, es necesario recuperar nuestra cultura, nuestras culturas porque estaríamos perdiendo identidad en todo caso nuestras tradiciones, nuestros idiomas, el arte que tenemos el pueblo no sabe quién es y ni de dónde viene cuando perdimos nuestra cultura, hay que ir recuperando esta cultura también hay que ir funcionando como un árbol cuando perdemos la cultura estaríamos funcionando como un árbol sin raíces. Solo eso, corto. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Gracias, Presidente.

Yo quiero solicitarle que entremos a la votación del planteamiento que ha hecho el Senador Ormachea, y en el segundo caso una simple sugerencia no vale la pena que una Cámara de Senadores se rebaje a la altura de una persona como esa, no vale la pena y las cosas hay que tomarle como de quien viene y esa señora no merece que absolutamente nadie le dé una respuesta. Es mi criterio.

Sen. Presidente: Hemos terminado las consideraciones vamos a pasar a votación sobre la Declaración Camaral para usar el término exacto.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4. Proyectos de Homenaje Camaral:

4.1 La Comisión de Organización T erritorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No.86/2025-2026, al Municipio de Omereque del Departamento de Cochabamba por sus 46 años de fundación.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 021/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 086/2025-2026 "AL MUNICIPIO DE OMEREQUE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA POR SUS 46 AÑOS DE FUNDACIÓN".**

FECHA: **31 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 18 de marzo de 2026, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, el proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Omereque del Departamento de Cochabamba, por sus 46 años de fundación a celebrarse el 9 de mayo de 2026. El mismo fue numerado como PHC 086/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Artículo. 2. (Marco Jurídico). La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.

Artículo. 7. (Procedimiento). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en

físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 086/2025-2026, presentado por la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, tiene por objeto rendir un reconocimiento institucional al Municipio de Omereque del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a sus cuarenta y seis (46) años de fundación, efeméride que se celebra el 9 de mayo de 2026. En ese sentido, corresponde a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías analizar la pertinencia jurídica, institucional y material del proyecto, conforme a las atribuciones conferidas por la normativa constitucional y reglamentaria vigente.

En primer término, se advierte que la iniciativa encuentra sustento en lo dispuesto por el Artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado, el cual establece como atribución de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado. Esta disposición constituye el fundamento constitucional que habilita al Órgano Legislativo a emitir reconocimientos institucionales a hechos históricos, regiones o entidades territoriales que hayan contribuido al desarrollo del país.

De igual manera, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, en concordancia con el Reglamento Específico de Homenajes Camarales, regula el procedimiento mediante el cual las Senadoras y Senadores pueden presentar proyectos de homenaje, estableciendo los requisitos formales y el trámite correspondiente ante las comisiones competentes para su análisis e informe.

En el presente caso, se evidencia que el proyecto ha sido presentado cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente, adjuntando la documentación correspondiente que incluye antecedentes, reseña histórica, justificación, marco legal y documentación de respaldo, lo cual permite su adecuada evaluación por parte de esta Comisión.

Desde el punto de vista histórico y administrativo, el Municipio de Omereque fue creado mediante la Ley N° 520 de 9 de mayo de 1980, durante el gobierno de la presidenta Lidia Gueiler Tejada, estableciéndose como la Tercera Sección Municipal de la provincia Campero del departamento de Cochabamba, con capital en la localidad de Omereque. Este acto normativo permitió consolidar la organización territorial y administrativa de la región, fortaleciendo las capacidades de gestión local y el desarrollo institucional del municipio.

Asimismo, el análisis de los antecedentes permite evidenciar que Omereque forma parte de la región del Cono Sur cochabambino, territorio caracterizado por una importante vocación agrícola que constituye uno de los pilares fundamentales de la economía local y regional, destacándose particularmente en la producción de sandía y tomate, productos que han otorgado reconocimiento a la región en el ámbito departamental.

De igual forma, la ubicación geográfica del municipio a orillas del río Mizque constituye un elemento determinante para el desarrollo de su actividad agrícola, en tanto las aguas de este río representan una fuente esencial para el riego de los cultivos y el sostenimiento de la producción agrícola que caracteriza a la región.

En el ámbito social y cultural, el municipio conserva importantes tradiciones, costumbres y manifestaciones propias de los pueblos del valle cochabambino, las cuales reflejan la riqueza cultural de sus habitantes y su estrecha relación con la tierra, la producción agrícola y las prácticas comunitarias que forman parte de su identidad territorial.

No obstante, del análisis integral del proyecto presentado, la Comisión ha identificado la necesidad de introducir modificaciones de forma, estilo y técnica legislativa, orientadas a mejorar la precisión del lenguaje, la coherencia del texto y la adecuada articulación entre los antecedentes, la justificación y la parte resolutiva del proyecto de homenaje camaral. Dichas modificaciones no alteran el fondo ni la finalidad del reconocimiento propuesto.

En consecuencia, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y reglamentarios, así como la pertinencia histórica, social y productiva del reconocimiento propuesto, la Comisión concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 086/2025-2026 resulta pertinente y procedente, recomendando su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores con las modificaciones de forma y estilo señaladas, en resguardo de la técnica legislativa y de la calidad normativa de los instrumentos emitidos por esta instancia legislativa.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 086/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al

Municipio de Omereque del Departamento de Cochabamba, por sus 46 años de fundación es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 086/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Omereque del Departamento de Cochabamba, por sus 46 años de fundación, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 31 de marzo de 2026.

Firman: Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador José Roca Haensel, Secretario de Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario de Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides municipales y departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Omereque del Departamento de Cochabamba fue creado mediante la Ley N° 520 de 9 de mayo de 1980, estableciéndose como la Tercera Sección Municipal de la Provincia Campero, con capital en la Localidad de Omereque, consolidando de esta manera su organización territorial y administrativa dentro de la estructura del Estado.

Que, el Municipio de Omereque, ubicado en la región del Cono Sur cochabambino, se caracteriza por su importante vocación agrícola, destacándose en la producción de diversos cultivos que constituyen la base de su economía local, así como por la preservación de sus tradiciones culturales y el esfuerzo de su población en el desarrollo productivo y social de la región.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Municipio de Omereque** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a sus cuarenta y seis (46) años de fundación, reconociendo su aporte histórico, social, cultural y productivo al desarrollo del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

4.2 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 87/2025-2026, al Municipio de Aiquile del Departamento de Cochabamba por sus 127 años de fundación.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 022/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 087/2025-2026 "AL MUNICIPIO DE AIQUILE DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA POR SUS 127 AÑOS DE FUNDACIÓN".**

FECHA: **31 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 18 de marzo de 2026, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, el proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Aiquile del Departamento de Cochabamba, por sus 127 años de fundación a celebrarse el 8 de julio de 2026. El mismo fue numerado como PHC 087/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). *El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.*

Artículo. 2. (Marco Jurídico). *La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.*

Artículo. 7. (Procedimiento). *I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.*

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 087/2025-2026, presentado por la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, tiene por objeto rendir un justo y merecido homenaje al Municipio de Aiquile del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a sus 127 años de fundación como capital de la Provincia Campero, efeméride que se celebra el 8 de julio de 2026. En ese sentido, corresponde analizar la pertinencia jurídica, institucional y simbólica de la iniciativa presentada ante la Cámara de Senadores.

En primer término, es importante señalar que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 160 numeral 7, establece como atribución específica de la Cámara de Senadores la facultad de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado. Esta disposición constitucional otorga el fundamento jurídico que habilita a esta instancia legislativa a emitir homenajes camarales dirigidos a personas, instituciones o entidades territoriales que, por su trayectoria histórica, cultural o social, hayan contribuido al desarrollo del país.

En concordancia con lo anterior, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales regulan el procedimiento para la presentación, análisis y consideración de este tipo de reconocimientos. En particular, el Artículo 98 del Reglamento General establece el marco para el tratamiento de este tipo de iniciativas, permitiendo a las Senadoras y Senadores presentar proyectos de homenaje que posteriormente son remitidos a la comisión correspondiente para su evaluación.

Desde el punto de vista procedimental, el proyecto cumple con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente, habiendo sido presentado mediante nota dirigida a Presidencia de la Cámara de Senadores y acompañado de los antecedentes, reseña histórica, justificación, marco legal y documentación de respaldo correspondiente. Asimismo, el mismo fue debidamente numerado y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis, en atención a su competencia temática.

En cuanto al contenido del proyecto, la iniciativa se sustenta en antecedentes históricos relevantes que dan cuenta de la importancia del Municipio de Aiquile dentro de la estructura territorial y administrativa del departamento de Cochabamba. En particular, se destaca la creación de la Provincia Campero mediante Decreto Supremo de 8 de julio de 1899, durante el gobierno del presidente José Manuel Pando, estableciéndose a Aiquile como su capital administrativa, situación que posteriormente fue ratificada mediante Ley de 22 de enero de 1900.

De igual manera, el análisis permite evidenciar que el municipio de Aiquile posee una significativa relevancia cultural dentro del país, particularmente por su estrecha relación con la música tradicional andina y la fabricación del charango, instrumento emblemático del folklore boliviano. Este reconocimiento se encuentra respaldado por la Ley N° 2582 de 9 de diciembre de 2003, mediante la cual se declaró a Aiquile como Capital Nacional del Charango, resaltando el aporte de sus artesanos y músicos al patrimonio cultural del Estado.

Asimismo, el municipio se ha consolidado como sede de la Feria y Festival Nacional e Internacional del Charango, evento que convoca anualmente a intérpretes, constructores de instrumentos y visitantes provenientes de diferentes regiones del país y del extranjero, constituyéndose en un espacio de difusión y preservación de la identidad cultural boliviana.

En el ámbito económico y productivo, Aiquile también cumple un rol relevante dentro del Cono Sur cochabambino, destacándose por su producción agrícola, particularmente en el cultivo de cebolla, así como de otros productos tradicionales como papa, maíz, trigo y frijol, que constituyen la base de la economía local y contribuyen al abastecimiento regional.

De igual manera, resulta pertinente mencionar que el municipio ha enfrentado importantes desafíos a lo largo de su historia reciente, entre ellos el terremoto ocurrido el 22 de mayo de 1998, considerado uno de los eventos sísmicos más significativos

registrados en el país. A pesar de los graves daños ocasionados, la población de Aiquile demostró una notable capacidad de resiliencia y reconstrucción, fortaleciendo su tejido social y reafirmando su identidad comunitaria.
Finalmente, tras el análisis correspondiente, la Comisión considera que el proyecto de homenaje presentado es pertinente y se encuentra debidamente fundamentado en antecedentes históricos, culturales y normativos que justifican el reconocimiento propuesto. No obstante, en el marco del trabajo técnico legislativo desarrollado por la Comisión, se introdujeron modificaciones de forma, estilo y precisión en la redacción del proyecto, con el objeto de mejorar su claridad, coherencia normativa y pertinencia institucional, razón por la cual se concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral es procedente con modificaciones.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 087/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Aiquile del Departamento de Cochabamba, por sus 127 años de fundación es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 087/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Aiquile del Departamento de Cochabamba, por sus 127 años de fundación, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 31 de marzo de 2026

Firman: Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador José Roca Haensel, Secretario de Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario de Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides municipales y departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Aiquile, capital de la Provincia Campero del Departamento de Cochabamba, constituye uno de los centros históricos, culturales y productivos más representativos de la región del Cono Sur cochabambino, consolidándose a lo largo del tiempo como un importante núcleo poblacional y administrativo del sur del departamento.

Que, mediante Decreto Supremo de 8 de julio de 1899, durante el gobierno del presidente José Manuel Pando, se creó la Provincia Campero, designándose a Aiquile como su capital administrativa, disposición que fue posteriormente ratificada mediante Ley de 22 de enero de 1900, consolidando su importancia política y territorial dentro del Departamento de Cochabamba.

Que, el Municipio de Aiquile es reconocido a nivel nacional por su importante tradición cultural vinculada a la música andina, razón por la cual fue declarado Capital Nacional del Charango mediante la Ley N° 2582 de 9 de diciembre de 2003, destacando la labor de sus artesanos y músicos en la fabricación e interpretación de este instrumento emblemático del folklore boliviano.

Que, el Municipio de Aiquile se distingue además por su actividad productiva, particularmente en el ámbito agrícola, siendo reconocido como uno de los principales productores de cebolla del Departamento de Cochabamba, además de otros cultivos tradicionales que constituyen la base económica de la región y contribuyen al desarrollo productivo del departamento.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Municipio de Aiquile** del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su ciento veintisiete (127) años de fundación como capital de la Provincia Campero, a celebrarse el 8 de julio de 2026, reconociendo su importante aporte histórico, cultural, productivo y social al desarrollo del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

4.3 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 88/2025-2026, al Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba por sus 121 años de fundación.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 023/2025-2026

ASUNTO: ***PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 088/2025-2026 "AL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA POR SUS 121 AÑOS DE FUNDACIÓN".***

FECHA: **31 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 18 de marzo de 2026, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas presentó en Presidencia de la Cámara de Senadores, el proyecto de Homenaje Camaral al Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, por sus 121 años de fundación a celebrarse el 12 de septiembre de 2026. El mismo fue numerado como PHC 087/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.

- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

***Artículo*. 160.** Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). *El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.*

Artículo. 2. (Marco Jurídico). *La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.*

Artículo. 7. (Procedimiento). *I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.*

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 088/2025-2026, presentado por la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas, tiene por objeto rendir un justo y merecido homenaje al Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su ciento veintiún (121) años de fundación como municipio. En ese marco, corresponde a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías realizar el análisis jurídico, histórico e institucional que permita determinar la pertinencia del reconocimiento propuesto.

En primer término, corresponde señalar que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 160 numeral 7, establece como atribución de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado. Esta disposición constituye el fundamento constitucional que habilita a esta instancia legislativa a emitir homenajes camarales como manifestaciones institucionales de reconocimiento a personas, instituciones o entidades territoriales que han contribuido al desarrollo histórico, cultural, social o económico del país.

En concordancia con lo anterior, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y el Reglamento Específico de Homenajes Camarales establecen el procedimiento y las condiciones para la presentación, consideración y aprobación de este tipo de iniciativas. En particular, el Artículo 98 del Reglamento General reconoce la facultad de las Senadoras y Senadores de presentar proyectos de homenaje camaral, los cuales deben ser remitidos a la comisión competente para su análisis y posterior informe al Pleno Camaral.

Desde el punto de vista procedimental, se verifica que el proyecto fue presentado conforme a las formalidades establecidas por la normativa vigente, mediante nota dirigida a la Presidencia de la Cámara de Senadores, acompañando el proyecto de homenaje, los antecedentes, la reseña histórica, la justificación, el marco legal y la documentación de respaldo correspondiente. Posteriormente, el mismo fue remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis, en atención a su competencia temática.

En cuanto a los antecedentes históricos expuestos en el proyecto, se advierte que el municipio de Quillacollo posee una larga trayectoria histórica cuyos orígenes se remontan a épocas anteriores al periodo colonial, vinculadas a asentamientos de pueblos originarios de las culturas aymara y quechua. Estos antecedentes reflejan la importancia histórica de la región dentro del proceso de ocupación y desarrollo territorial del actual departamento de Cochabamba.

Asimismo, se señala que la villa de Quillacollo fue fundada el 14 de septiembre de 1593 por Joan de Soliz y Francisco de Moya, hecho que forma parte de los registros históricos del Archivo Histórico Municipal de Cochabamba. Posteriormente, mediante la promulgación de la Ley de 14 de septiembre de 1905, se consolidó oficialmente su fundación como municipio, en el marco de la reorganización territorial que dispuso la división de la provincia de Tapacarí.

En ese contexto, corresponde precisar que, si bien la fundación oficial del municipio data del 14 de septiembre de 1905, tradicionalmente la celebración de su aniversario se adelanta al 12 de septiembre, con el propósito de no coincidir con los actos cívicos conmemorativos del aniversario departamental de Cochabamba, que se celebra el 14 de septiembre. Esta práctica ha sido adoptada de manera histórica por las autoridades y la población del municipio para facilitar el desarrollo de sus actividades conmemorativas.

El análisis también permite identificar que el municipio de Quillacollo posee una importante vocación productiva, particularmente en el ámbito agropecuario, destacándose históricamente en la producción de cultivos tradicionales como maíz, papa, cebolla y haba, además de actividades vinculadas a la producción lechera, granjas avícolas y porcinas, así como la producción de flores y cultivos bajo invernadero, los cuales constituyen un componente relevante de su economía local.

De igual manera, el municipio cuenta con importantes atractivos turísticos y patrimoniales, entre los que se destacan la Hacienda Pairumani vinculada a Simón I. Patiño, así como diversos espacios naturales en la región del Tunari, elementos que contribuyen a la actividad turística y al valor histórico y paisajístico del departamento de Cochabamba.

Finalmente, se destaca el rol cultural y religioso que desempeña Quillacollo a nivel nacional, particularmente por ser sede de la Festividad de la Virgen de Urkupiña, considerada una de las celebraciones religiosas más importantes del país, que congrega cada año a miles de fieles, turistas y fraternidades folklóricas provenientes de diferentes regiones de Bolivia y del exterior, fortaleciendo la identidad cultural y la integración nacional.

En consecuencia, tras el análisis realizado, la Comisión considera que el proyecto de homenaje presentado resulta pertinente y se encuentra debidamente fundamentado en antecedentes históricos, culturales, sociales y productivos que justifican el reconocimiento institucional al Municipio de Quillacollo. No obstante, en el marco del trabajo técnico legislativo desarrollado por la Comisión, se introdujeron modificaciones de forma, estilo y precisión en la redacción del proyecto, con el objeto de mejorar su claridad, coherencia normativa y pertinencia institucional, motivo por el cual se concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 088/2025-2026 es procedente con modificaciones.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 088/2025-2026 que rinde un justo y merecido al Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, por sus 121 años de fundación es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 088/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, por sus 121 años de fundación, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 31 de marzo de 2026.

Firman: Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador José Roca Haensel, Secretario de Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario de Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides municipales y departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba posee antecedentes históricos que se remontan a épocas anteriores al periodo colonial, con presencia de asentamientos vinculados a pueblos originarios de las culturas aymara y quechua, lo que refleja la larga trayectoria histórica de esta región dentro del proceso de formación territorial del departamento.

Que, la villa de Quillacollo fue fundada el 14 de septiembre de 1593 por Joan de Soliz y Francisco de Moya, conforme consta en registros históricos del Archivo Histórico Municipal de Cochabamba, consolidándose posteriormente su fundación oficial como municipio mediante la promulgación de la Ley de 14 de septiembre de 1905, que estableció su organización político-administrativa en el marco de la división de la provincia de Tapacarí.

Que, si bien la fundación oficial del municipio data del 14 de septiembre de 1905, tradicionalmente la celebración de su aniversario se adelanta al 12 de septiembre, con el propósito de no coincidir con los actos cívicos conmemorativos del aniversario del Departamento de Cochabamba, práctica que ha sido adoptada históricamente por las autoridades y la población del municipio.

Que, el Municipio de Quillacollo se distingue por su importante actividad productiva en el ámbito agropecuario, así como por su relevancia cultural y religiosa a nivel nacional, destacándose la Festividad de la Virgen de Urkupiña, considerada una de las celebraciones religiosas más importantes del país, que congrega anualmente a miles de fieles y visitantes de distintas regiones de Bolivia y del exterior.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervás propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido homenaje al Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, en conmemoración a su ciento veintiún (121) años de fundación como municipio, celebración que tradicionalmente se realiza el 12 de septiembre, reconociendo su importante aporte histórico, cultural, religioso y productivo al desarrollo del Departamento de Cochabamba y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

4.4 La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 89/2025-2026, "Al Departamento de Chuquisaca por el 217 aniversario de Grito Libertario del 25 de mayo de 1809.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

INFORME PHC/COTEYA No. 024/2025-2026

ASUNTO: **PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL PHC – N° 089/2025-2026 "AL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA POR EL (CCXVII) 217 ANIVERSARIO DEL GRITO LIBERTARIO DEL 25 DE MAYO DE 1809".**

FECHA: **31 DE MARZO DE 2026.**

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como lo dispuesto por el Pleno Camaral, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

El 17 de marzo de 2026, las Senadoras Tomasa Yarhui Jacomé y Bertha Cartagena Sánchez y los Senadores Daniel Ortiz Velásquez y Abdón Porcel Arancibia presentaron en Presidencia de la Cámara de Senadores, el proyecto de Homenaje Camaral al Departamento de Chuquisaca, en conmemoración al 217° aniversario del Grito Libertario de 25 de mayo de 1809. El mismo fue numerado como PHC 087/2025-2026 y remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis y respectivo informe.

El presente Proyecto de Homenaje Camaral cuenta con la siguiente documentación:

- Proyecto de Homenaje.
- Antecedentes.
- Reseña histórica.
- Justificación.
- Marco Legal.
- Certificación de la Unidad de Seguimiento y Control Legislativo y de Redacción.
- Documentación de respaldo.

II. MARCO NORMATIVO.

Constitución Política del Estado.

Artículo. 160. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Numeral 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento específico de Homenajes Camarales.

Artículo. 1 (Objeto). *El presente reglamento específico tiene por objeto regular el procedimiento para rendir Homenajes camarales por la Cámara de Senadores.*

Artículo. 2. (Marco Jurídico). *La Cámara de Senadores en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Artículo 160. numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores otorgará homenajes, según corresponda.*

Artículo. 7. (Procedimiento). *I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Homenaje Camaral ante presidencia de la cámara de senadores con una nota de solicitud adjuntando el proyecto de Homenaje Camaral en dos copias, en físico y digital; los antecedentes podrán ser presentados en físico y/o digital, la cual será remitida mediante el Pleno Camaral a las comisiones respectivas según la temática y competencia.*

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 089/2025-2026 tiene por objeto rendir un justo y merecido homenaje al Departamento de Chuquisaca, en conmemoración al CCXVII (217) aniversario del Grito Libertario del 25 de mayo de 1809, acontecimiento histórico que marcó el inicio del proceso emancipador en el continente americano. En ese marco, corresponde a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías realizar el análisis jurídico, histórico e institucional del proyecto presentado, a fin de determinar la pertinencia de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.

En primer término, corresponde señalar que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 160 numeral 7, establece como atribución de la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado. Esta disposición constitucional constituye el fundamento jurídico que habilita a esta instancia legislativa a emitir homenajes camarales como expresiones institucionales de reconocimiento a personas, instituciones o entidades territoriales que han contribuido de manera significativa al desarrollo histórico, político, social y cultural del país.

De igual manera, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como el Reglamento Específico de Homenajes Camarales aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024, establecen el marco procedimental para la presentación, tratamiento y aprobación de este tipo de iniciativas. En ese sentido, se reconoce la facultad de las Senadoras y Senadores de presentar proyectos de homenaje camaral ante la Presidencia de la Cámara de Senadores, los cuales deben ser remitidos a la comisión competente para su análisis y posterior informe al Pleno Camaral.
Desde el punto de vista procedimental, se verifica que el presente proyecto fue presentado cumpliendo las formalidades establecidas por la normativa vigente, acompañando la documentación correspondiente que incluye antecedentes, reseña histórica, justificación, marco legal y documentación de respaldo. Asimismo, el mismo fue remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis, en atención a su competencia temática.

En cuanto al contenido del proyecto, los antecedentes históricos expuestos evidencian la profunda relevancia del Departamento de Chuquisaca dentro de la historia política y constitucional de Bolivia. La ciudad de Sucre, capital del departamento y capital constitucional del Estado, ha sido escenario de hechos trascendentales que marcaron el inicio del proceso independentista y la posterior consolidación del Estado boliviano.

En particular, el levantamiento popular ocurrido el 25 de mayo de 1809 en la entonces ciudad de La Plata, hoy Sucre, es reconocido por la historiografía boliviana y latinoamericana como el "Primer Grito Libertario de América". Este movimiento revolucionario, protagonizado por sectores universitarios, criollos y populares, logró la destitución de las autoridades coloniales españolas y sentó las bases ideológicas y políticas del proceso emancipador que posteriormente se expandiría a otras regiones del continente.

La relevancia histórica de este acontecimiento no se limita al ámbito departamental, sino que trasciende al plano nacional y continental, al haber constituido el antecedente directo de las revoluciones independentistas que posteriormente se desarrollaron en distintos territorios de América Latina. En ese sentido, el reconocimiento institucional a esta efeméride contribuye a preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad nacional.

Asimismo, el Departamento de Chuquisaca posee un patrimonio histórico, cultural y académico de incalculable valor para el país. La presencia de instituciones históricas como la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, fundada en 1624, la Casa de la Libertad, escenario de la firma del Acta de la Independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, constituyen pilares fundamentales del legado histórico de la nación.
De igual manera, la ciudad histórica de Sucre fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 13 de diciembre de 1991, reconocimiento que destaca su valor arquitectónico, urbanístico e histórico como uno de los conjuntos urbanos coloniales mejor conservados de América Latina.

En virtud de los antecedentes expuestos, la Comisión considera que el Proyecto de Homenaje Camaral presentado resulta plenamente pertinente desde el punto de vista constitucional, histórico e institucional, al tratarse de una efeméride de profunda trascendencia para la historia del Estado boliviano y del proceso emancipador del continente americano.

No obstante, en el marco del trabajo técnico legislativo desarrollado por la Comisión, se introdujeron modificaciones de forma, estilo y precisión en la redacción del proyecto, con el propósito de mejorar su coherencia normativa, claridad expositiva y pertinencia institucional, razón por la cual se concluye que el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 089/2025-2026 es procedente con modificaciones y corresponde su consideración por el Pleno de la Cámara de Senadores.

IV. CONCLUSIÓN.

Para finalizar, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Senadores, la misma determinó que el presente Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 088/2025-2026 que rinde un justo y merecido al Departamento de Chuquisaca, en conmemoración al 217° aniversario del Grito Libertario de 25 de mayo de 1809 es **PROCEDENTE CON MODIFICACIONES.**

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el Proyecto de Homenaje Camaral PHC N° 088/2025-2026 que rinde un justo y merecido homenaje al Departamento de Chuquisaca, en conmemoración al 217° aniversario del Grito Libertario de 25 de mayo de 1809, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto informo para fines constitucionales y de reglamento.

La Paz, 31 de marzo de 2026.

Firman: Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador José Roca Haensel, Secretario de Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesinas y Regionales; Senador Ernesto Suárez Sattori, Secretario de Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, parágrafo III, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el 25 de mayo de 1809, en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, se produjo la gesta revolucionaria conocida como el Primer Grito Libertario de América, acontecimiento histórico que marcó el inicio del proceso emancipador en el continente y sentó las bases para las posteriores luchas independentistas en América Latina.

Que, el movimiento revolucionario del 25 de mayo de 1809 contó con la participación de destacados próceres y líderes revolucionarios, entre ellos Jaime de Zudáñez, Bernardo de Monteagudo, Manuel de Zudáñez, José Joaquín de Lemoine, José Mariano Serrano y Juan Antonio Álvarez de Arenales, quienes impulsaron el levantamiento popular que cuestionó el dominio colonial y promovió los ideales de libertad y autodeterminación de los pueblos.

Que, el Departamento de Chuquisaca, con su capital Sucre, constituye un referente histórico fundamental para Bolivia, al haber sido escenario de importantes acontecimientos políticos y jurídicos, entre ellos la firma del Acta de la Independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825 en la Casa de la Libertad.

Que, la ciudad histórica de Sucre fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 13 de diciembre de 1991, en reconocimiento a su excepcional valor arquitectónico, urbanístico e histórico, constituyéndose en uno de los centros históricos coloniales mejor preservados de América Latina.

Que, al conmemorarse el CCXVII (217) aniversario del Grito Libertario del 25 de mayo de 1809, corresponde al Estado reconocer y exaltar la trascendencia histórica de esta gesta emancipadora, que representa un hito fundamental en la construcción de la identidad nacional y en la consolidación del proceso independentista en América.

Que, las Senadoras Tomasa Yarhui Jacomé y Bertha Cartagena Sánchez y los Senadores Daniel Ortiz Velásquez y Abdon Porcel Arancibia propusieron, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al Departamento de Chuquisaca**, al conmemorarse el CCXVII (217) aniversario del Grito Libertario del 25 de mayo de 1809, reconociendo su invaluable aporte histórico, cultural, social y político en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia y de América Latina, honrando la memoria de los próceres de la Revolución de Chuquisaca y reivindicando el legado libertario de esta gesta heroica como fundamento de la identidad nacional y continental.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4.5 La Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 054/2025-2026 a la Policía Boliviana por sus 200 años de fundación a celebrar el 24 de junio de 2026.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INFORME N° H.C. 01 C.S.- C.S.E.FF.AA.P.B.
09° SESIÓN DE COMISIÓN

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA

INFORME: Proyecto de Homenaje Camaral Nº 054/2025-2026 **A LA POLICÍA BOLIVIANA POR SUS 200 AÑOS DE FUNDACIÓN A CELEBRARSE EL 24 DE JUNIO DE 2026.**

FECHA: La Paz, 26 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 16 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana el Proyecto de Homenaje Camaral Nº 054/2025-2026, presentado por la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas.

De la revisión se evidencia la siguiente documentación:

- Nota firmada por la senadora proyectista.
- Exposición de motivos
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Anexos (Declaración Camaral N| 164/2018 – 2019 y Ley N° 734, Ley Orgánica de la Policía Nacional de 8 de abril de 1985)

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 251. I. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. II. Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52 (Funciones). - Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

> **g).** Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

2.3. REGLAMENTO ESPECIFICO DE HOMENAJES CAMARALES (Aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024 de 24 de julio de 2024).

Artículo 3 (Definiciones)

b) Hechos Histórico: Es un evento o acontecimiento único e irrepetible, ocurre en un espacio (lugar) y tiempo (día y año) especifico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero.

Artículo 4 (Alcance)
b) Personas jurídicas públicas o privadas.

Artículo 6 (Requisitos). II. Para personas jurídicas:
a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.

b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el Proyecto de Homenaje Camaral en formato digital editable

d) Fotocopia simple de documentación que acredite Personalidad Jurídica, primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad. Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionadas al objeto del Homenaje Camaral.

g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionados al objeto del Homenaje Camaral.

Artículo 7 (Procedimiento).

IV. Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de (3) días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente.

V. La Comisión podrá solicitar a la senadora o senador proyectista, complementación de documentación. Esta solicitud tendrá efecto suspensivo respecto al plazo establecido en el inciso anterior. El o la proyectista tendrá el plazo de (3) tres días hábiles, para remitir o modificar lo solicitado. En caso de que la senadora o senador proyectista no realice las mismas, se remitirá a Secretaría General el informe de rechazo y no ameritará su presentación en el Pleno Camaral.

VIII. Los Homenajes Camarales, serán aprobados por mayoría absoluta de las Senadoras y Senadores presentes en sala.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Policía Boliviana fue creada el **24 de junio de 1826**, durante el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, en los primeros años de vida independiente de la República de Bolivia, proclamada el 6 de agosto de 1825. En ese momento histórico, Bolivia recién consolidaba su estructura institucional tras la independencia, por lo que el Decreto de 1826 estableció la organización inicial de la fuerza policial como órgano dependiente del Poder Ejecutivo, encargado del mantenimiento del orden en las ciudades y del cumplimiento de disposiciones gubernamentales.

Tras la independencia, el naciente Estado boliviano enfrentaba el desafío de organizar sus instituciones fundamentales para garantizar el orden interno, la seguridad pública y el cumplimiento de las leyes. En ese contexto, se estableció la institución policial como organismo encargado de preservar el orden público, proteger a la ciudadanía y asegurar la estabilidad social en el territorio nacional.

En sus inicios, la organización policial tenía una estructura básica, dependiente del Poder Ejecutivo, con funciones orientadas principalmente al resguardo de ciudades, control del orden urbano y ejecución de disposiciones gubernamentales. Con el transcurso de los años, la institución fue evolucionando en su estructura orgánica, formación profesional y especialización de funciones, adaptándose a los cambios políticos, sociales y jurídicos del país.

Durante el siglo XIX y principios del XX, la Policía fue consolidándose como institución permanente del Estado, ampliando sus competencias en materia de seguridad ciudadana, investigación criminal y mantenimiento del orden público. Con el tiempo se estructuraron comandos departamentales, unidades especializadas y sistemas de formación académica para profesionalizar el servicio policial.

La Constitución Política del Estado (2009), reconoce a la Policía Boliviana como una **institución fundamental del Estado**, estableciendo en su artículo 251 que tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, así como el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional.

A lo largo de casi dos siglos, la Policía Boliviana ha acompañado los principales procesos históricos del país, enfrentando conflictos internos, desafíos sociales y transformaciones estructurales del Estado, manteniendo como eje central su función de servicio a la sociedad.

En el año 2026, al conmemorarse los **200 años de su creación**, la institución reafirma su carácter histórico como una de las entidades más antiguas y permanentes del Estado boliviano, constituyéndose en pilar esencial para la seguridad y la convivencia pacífica en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Al conmemorarse en esta gestión el BICENTENARIO, de creación de la institución del verde olivo, esta Comisión considera pertinente otorgar un justo y merecido reconocimiento, por la función que cumple esta institución para la estabilidad democrática de Bolivia.

El presente análisis e informe se adecua a lo dispuesto por los artículos 3 inc b), 4 inc b) y d), 6. II. a) d) g), 7 par. IV, V del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa legal vigente, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores concluye:

1. Rendir un reconocimiento justo al hecho histórico de la fundación de la Policía Boliviana, acontecido un 24 de junio de 1826.
2. Al conmemorar en esta gestión su BICENTENARIO la institución del verde olivo como salvaguarda de la democracia en Bolivia.

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo ello, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR sin modificaciones** el presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta de Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaria de Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; (No firma por licencia) Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria de Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160, de la Constitución Política del Estado establece: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, la Policía Boliviana fue creada el 24 de junio de 1826, como una de las primeras instituciones organizadas de la naciente República, con la misión de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las leyes.

Que, la Policía Boliviana fue creada formalmente mediante el Decreto Supremo de 24 de junio de 1826, dictado durante el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre.

Que, la Policía Boliviana se consolida como fuerza pública permanente del Estado, con estructura jerárquica, régimen disciplinario propio y sistema de formación profesional, mediante Ley Orgánica de la Policía Nacional (1961), que estableció su estructura moderna; Ley N.º 734 de 8 de abril de 1985, que reorganizó la institución y reguló su régimen orgánico y disciplinario.

Que, a lo largo de dos siglos de historia, la institución policial ha acompañado los procesos históricos, sociales y políticos del Estado boliviano, constituyéndose en un pilar fundamental para la convivencia pacífica y la estabilidad democrática.

Que, la Constitución Política del Estado reconoce a la Policía Boliviana como una institución fundamental, cuya misión específica es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, ejerciendo sus funciones bajo principios de legalidad, disciplina, profesionalismo y servicio a la comunidad.

Que, durante 200 años de servicio ininterrumpido, mujeres y hombres policías han demostrado compromiso, vocación y sacrificio, incluso ofrendando sus vidas en el cumplimiento del deber, en defensa de la seguridad y tranquilidad del pueblo boliviano.

Que, es deber del Órgano Legislativo reconocer y destacar la trayectoria institucional de aquellas entidades que contribuyen de manera permanente al fortalecimiento del Estado de Derecho y la paz social.

Que, el Bicentenario de creación de la Policía Boliviana, institución fundamental del Estado, encargada de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público; los antecedentes históricos de su fundación en el año 1826, durante el gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, la hacen merecedora de reconocer públicamente su labor institucional en favor del pueblo boliviano.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la POLICÍA BOLIVIANA NACIONAL**, conmemorando el BICENTENARIO de su fundación, a celebrarse el 24 de junio de 2026, reconociendo 200 años de historia, vocación y servicio a la Patria.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4.6 La Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 055/2025-2026 a la "Asociación de Marinos Mercantes y Afines de Bolivia".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INFORME N° H.C. 03 C.S.- C.S.E.FF.AA.P.B.
09° SESIÓN DE COMISIÓN

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA

INFORME: Proyecto de Homenaje Camaral Nº 055/2025-2026 **A LA ASOCIACIÓN DE MARINOS MERCANTES Y AFINES" DE BOLIVIA.**

FECHA: La Paz, 26 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 16 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana el Proyecto de Homenaje Camaral Nº 055/2025-2026, presentado por la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas.

De la revisión se evidencia la siguiente documentación:

- Nota firmada por la senadora proyectista.
- Certificación N° 125/2025 - 2026 del Jefe de Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Exposición de motivos
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Anexos (Extracto de la Constitución Política del Estado, en lo referente a la materia marítima, Estatutos de la Asociación Boliviana de Marino Mercantes y Afines, Personería Jurídica 111/98, Resolución Administrativa Departamental 228/ 2020, Resolución Prefectural RAP 111 DE 24 DE ABRIL DE 1998, antecedentes de la marina).

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 268. El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley.

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52 (Funciones). - Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g). Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

2.3. REGLAMENTO ESPECIFICO DE HOMENAJES CAMARALES (Aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024 de 24 de julio de 2024).

Artículo 3 (Definiciones)
b) Hechos Histórico: Es un evento o acontecimiento único e irrepetible, ocurre en un espacio (lugar) y tiempo (día y año) especifico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero.

Artículo 4 (Alcance)
b) Personas jurídicas públicas o privadas.

Artículo 6 (Requisitos). II. Para personas jurídicas:
a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.
b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el Proyecto de Homenaje Camaral en formato digital editable.

d) Fotocopia simple de documentación que acredite Personalidad Jurídica, primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad. Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionadas al objeto del Homenaje Camaral.

g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionados al objeto del Homenaje Camaral.

Artículo 7 (Procedimiento).

IV. Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de (3) días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente.

V. La Comisión podrá solicitar a la senadora o senador proyectista, complementación de documentación. Esta solicitud tendrá efecto suspensivo respecto al plazo establecido en el inciso anterior. El o la proyectista tendrá el plazo de (3) tres días hábiles, para remitir o modificar lo solicitado. En caso de que la senadora o senador proyectista no realice las mismas, se remitirá a Secretaría General el informe de rechazo y no ameritará su presentación en el Pleno Camaral.

VIII. Los Homenajes Camarales, serán aprobados por mayoría absoluta de las Senadoras y Senadores presentes en sala.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

La Marina Mercante constituye uno de los pilares históricos del comercio internacional y del desarrollo económico de los Estados. Desde la antigüedad, el transporte marítimo ha sido un instrumento fundamental para el intercambio de bienes, la integración entre regiones y la expansión de las economías. Civilizaciones como los fenicios y los romanos desarrollaron importantes rutas comerciales marítimas que permitieron la consolidación de economías regionales y la difusión cultural a través del mar Mediterráneo.

Durante la Edad Media y la Edad Moderna, las repúblicas marítimas europeas fortalecieron el comercio naval, sentando las bases del derecho marítimo y de las primeras regulaciones sobre navegación comercial. Posteriormente, la Revolución Industrial marcó un punto de inflexión con la incorporación de la propulsión a vapor y, más adelante, del motor diésel, lo que incrementó significativamente la capacidad de transporte y redujo los tiempos de navegación.

En el siglo XX, la Marina Mercante adquirió una relevancia estratégica adicional. Durante los conflictos bélicos mundiales, el transporte marítimo comercial fue esencial para el abastecimiento de las economías nacionales. Paralelamente, se consolidó un marco normativo internacional bajo la coordinación de la Organización Marítima Internacional, que establece estándares sobre seguridad marítima, protección del medio ambiente y formación profesional de los marinos mercantes. En la actualidad, más del **80% del comercio mundial se realiza por vía marítima,** lo que demuestra que el transporte marítimo continúa siendo la columna vertebral del comercio global.

La Marina Mercante Boliviana surge como parte del esfuerzo histórico del país por mantener su vinculación con el mar y fortalecer su presencia en el ámbito marítimo internacional, incluso después de la pérdida del litoral en 1879. En ese contexto, en 1979 al cumplirse cien años de la pérdida de la costa boliviana se impulsó un proyecto estratégico que marcó el inicio del desarrollo de la marina mercante nacional.

Mediante la conformación de la empresa Líneas Navieras Bolivianas S.A.M. (LINABOL), resultado de una sociedad entre la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL) y la compañía alemana Hapag Lloyd AG, Bolivia logró incorporarse al comercio marítimo internacional. Este emprendimiento permitió contar con una flota que llegó a operar en rutas internacionales, especialmente hacia la costa oeste de Sudamérica y el Lejano Oriente, llevando la bandera boliviana a los mares del mundo.

Durante aproximadamente quince años de funcionamiento, la Marina Mercante Boliviana formó y consolidó recursos humanos altamente especializados. Pilotos, ingenieros navales, contramaestres, maquinistas, timoneles y marineros bolivianos demostraron su capacidad profesional en el ámbito marítimo internacional, contribuyendo al prestigio del país y adquiriendo experiencia en navegación y logística marítima.

No obstante, a partir de la década de 1990, las transformaciones del mercado naviero internacional y diversas dificultades económicas derivaron en la crisis y posterior cierre de la empresa LINABOL. Como consecuencia, numerosos marinos mercantes bolivianos quedaron sin espacio laboral en el país, pese a su formación y experiencia adquirida en años de navegación.

A pesar de estas dificultades, los marinos mercantes bolivianos han mantenido vivo el espíritu marítimo del país y continúan representando, desde su experiencia y trayectoria, el anhelo histórico de Bolivia de mantener presencia en los mares del mundo. Su labor constituye un aporte significativo a la memoria marítima nacional y al fortalecimiento de la reivindicación marítima boliviana.

Desde el siglo XX, el país ha impulsado el desarrollo de infraestructura portuaria en la **Cuenca del Plata** y en la **Cuenca Amazónica**, destacándose puertos estratégicos como Puerto Aguirre y Puerto Quijarro, que permiten la conexión con la Hidrovia Paraguay–Paraná, uno de los corredores fluviales más importantes de Sudamérica. Este sistema de navegación conecta a Bolivia con el océano Atlántico, facilitando la exportación de productos como soya, minerales y otros recursos estratégicos.
En este contexto, la Marina Mercante Boliviana comprende el conjunto de embarcaciones civiles dedicadas al transporte comercial, así como la formación y el desarrollo de personal especializado en navegación.

Es importante distinguirla de la Armada Boliviana, institución encargada de funciones de defensa y control fluvial, mientras que la marina mercante tiene una naturaleza civil y comercial vinculada al transporte y al comercio internacional. el Artículo 268 de la Constitución Política del Estado establece que el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, así como de la marina mercante, constituye una prioridad del Estado, señalando además que su administración, protección y desarrollo será ejercida por la Armada Boliviana conforme a la ley; en ese marco, resulta fundamental reconocer y valorar el aporte de las instituciones y organizaciones vinculadas al ámbito marítimo y de la marina mercante, cuya labor contribuye al fortalecimiento de los intereses estratégicos del Estado boliviano y al desarrollo del transporte y comercio en las vías navegables del país.

La actividad de la Marina Mercante en Bolivia se enmarca en disposiciones constitucionales relativas al comercio exterior, al derecho de libre tránsito y a la política marítima del Estado, así como en la legislación sectorial en materia de transporte, entre ellas la Ley N° 165 – Ley General de Transporte y su normativa reglamentaria.

En ese contexto institucional, la Asociación Boliviana de Marinos Mercantes y Afines se constituye en una entidad representativa que agrupa a ciudadanos comprometidos con el fortalecimiento de la actividad marítima, fluvial y lacustre del país. Los Marinos Mercantes Bolivianos cumplen una función estratégica al contribuir al transporte de mercancías y al desarrollo logístico del comercio exterior, especialmente mediante el aprovechamiento de las vías navegables internacionales y de los sistemas fluviales que conectan al país con los mercados regionales y globales.

Asimismo, la Asociación ha desarrollado una importante labor en la promoción de la formación y profesionalización del personal marítimo, impulsando valores de disciplina, responsabilidad y servicio al país. De igual manera, promueve la conciencia marítima y fluvial en Bolivia, manteniendo vivo el espíritu de vinculación del país con los mares y ríos del mundo, así como el compromiso permanente con el desarrollo de una marina mercante nacional. Por su trayectoria institucional, su aporte al desarrollo del transporte acuático y su compromiso con el progreso del país, corresponde que la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reconozca públicamente la labor de esta institución

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, ve por conveniente aprobar el presente Homenaje Camaral, como agradecimiento de esta institución que promueve los valores de la vida y aporta a la vida económica de los pueblos de Bolivia. Por lo que considera pertinente otorgar un justo y merecido reconocimiento, por la función que cumple esta institución para la estabilidad democrática de Bolivia

El presente análisis e informe se adecua a lo dispuesto por los artículos 3 inc b), 4 inc b) y d), 6. II. a) d) g), 7 par. IV, V del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa legal vigente, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores concluye:

1. Rendir un reconocimiento justo a la Asociación Boliviana de Marinos Mercantes y Afines por su aporte significativo en la economía de Bolivia.
2. Este reconocimiento también se da en el marco de la actividad que realiza esta institución como significado permanente de Bolivia y su aspiración de salida al mar boliviano.

RECOMENDACIÓN.

Por todo ello, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR sin modificaciones** el presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta de Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaria de Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; (No firma por licencia) Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria de Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 268 de la Constitución Política del Estado establece: *"El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley"*.

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: *"Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".*

Que, el Artículo 98 establece: (naturaleza y objeto) La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico.

Que, la Asociación Boliviana de Marinos Mercantes y Afines cuenta con Personería Jurídica N° 0111/98, otorgada mediante Resolución Administrativa emitida en el año 1998, por la cual el Estado boliviano reconoce legalmente su existencia y aprueba sus estatutos.

Que, la historia demuestra que la Marina Mercante ha sido, desde la antigüedad, un instrumento esencial para el desarrollo económico de las naciones. En el caso boliviano, pese a su condición mediterránea, el país ha buscado mecanismos alternativos para mantener y fortalecer su participación en el comercio internacional mediante la navegación fluvial y el ejercicio del derecho de libre tránsito.

Que, el estudio y fortalecimiento de la Marina Mercante Boliviana no solo responde a un interés histórico, sino también a una necesidad estratégica contemporánea vinculada al desarrollo económico, la integración regional y la soberanía logística del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la labor de los marinos mercantes contribuye al desarrollo del transporte acuático, al fortalecimiento del comercio exterior y a la integración económica del país.

Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervás, conforme al Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, propuso el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **HOMENAJE CAMARAL A LA ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE MARINOS MERCANTES Y AFINES**, en reconocimiento a su trayectoria institucional, su aporte al desarrollo del transporte acuático y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la actividad marítima, fluvial y lacustre del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4.7 La Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 056/2025-2026 a la "Confederación Nacional de Beneméritos de las Guerrillas de Ñancahuazú".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INFORME N° H.C. 02 C.S.- C.S.E.FF.AA.P.B.
09° SESIÓN DE COMISIÓN

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICÍA BOLIVIANA

INFORME: Proyecto de Homenaje Camaral Nº 056/2025-2026 **A LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE BENEMÉRITOS DE LAS GUERRILLAS DE ÑANCAHUAZU 1967 "CO.NA.BE. ÑA" – 67".**

FECHA: La Paz, 26 de marzo de 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 16 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana el Proyecto de Homenaje Camaral Nº 056/2025-2026, presentado por la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervas.

De la revisión se evidencia la siguiente documentación:

- Nota firmada por la senadora proyectista.
- Certificación N° 47/2025 - 2026 del Jefe de Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Exposición de motivos
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Anexos (Testimonio de Notaria de Gobierno N° 375/2005, Resolución Prefectural N° 721 de la Prefectura del Departamento de La Paz, pronunciamiento de la Confederación Nacional de Beneméritos de las Guerrillas de Ñancahuazú de febrero de 2019, Ley 3327, de 17 de enero de 2006, Decreto Supremo N° 7961 del 11 de abril

de 1967, Ley de 21 de diciembre de 1956. Decreto Supremo N° 4981 de 6 de julio de 2023, Certificados de Reconocimiento de varias instituciones, fotografías y un artículo de la prensa).

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 244. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país**. Artículo 245.** La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley**.**

Artículo 246. I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe. II. En caso de guerra, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones**. Artículo 249.** Todo boliviano estará obligado a prestar servicio militar, de acuerdo con la ley**.**

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 52 (Funciones). - Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g). Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

2.3. REGLAMENTO ESPECIFICO DE HOMENAJES CAMARALES (Aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024 de 24 de julio de 2024).

Artículo 3 (Definiciones)
b) Hechos Histórico: Es un evento o acontecimiento único e irrepetible, ocurre en un espacio (lugar) y tiempo (día y año) especifico. Provoca cambios significativos en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero.

Artículo 4 (Alcance)
b) Personas jurídicas públicas o privadas.

Artículo 6 (Requisitos). II. Para personas jurídicas:

a) Antecedentes que respalden el proyecto de Homenaje en fotocopia simple.

b) Medio magnético conteniendo la exposición de motivos y el Proyecto de Homenaje Camaral en formato digital editable

d) Fotocopia simple de documentación que acredite Personalidad Jurídica, primera acta de constitución y modificaciones cuando corresponda, para verificar su existencia y antigüedad. Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionadas al objeto del Homenaje Camaral.

g) Fotocopia simple de un reconocimiento u homenaje previo por otras instituciones privadas o públicas, relacionados al objeto del Homenaje Camaral.

Artículo 7 (Procedimiento).

IV. Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a la Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de (3) días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente.

V. La Comisión podrá solicitar a la senadora o senador proyectista, complementación de documentación. Esta solicitud tendrá efecto suspensivo respecto al plazo establecido en el inciso anterior. El o la proyectista tendrá el plazo de (3) tres días hábiles,

para remitir o modificar lo solicitado. En caso de que la senadora o senador proyectista no realice las mismas, se remitirá a Secretaría General el informe de rechazo y no ameritará su presentación en el Pleno Camaral.

VIII. Los Homenajes Camarales, serán aprobados por mayoría absoluta de las Senadoras y Senadores presentes en sala.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En el año 1967, jóvenes provenientes en su mayoría de familias humildes, muchos de ellos apenas iniciando su vida adulta, fueron enviados a cumplir una misión que exigía disciplina, valor y lealtad absoluta a la Patria. En las selvas de Ñancahuazú enfrentaron condiciones extremas, lejos de sus hogares, con recursos limitados, pero con un profundo sentido del deber.

Estos soldados no actuaron por interés personal ni por protagonismo histórico; actuaron porque **la Nación los llamó**, y respondieron con obediencia, coraje y sacrificio. Algunos entregaron su vida; otros cargaron para siempre las secuelas físicas y emocionales de su servicio. Los Beneméritos de Ñancahuazú, hombres y mujeres que, con valentía, sacrificio y profundo amor a la Patria, defendieron la soberanía, la paz y la institucionalidad del Estado boliviano, constituye uno de los episodios más significativos de nuestra historia contemporánea.

Ñancahuazú no es solo un punto geográfico; es un símbolo de compromiso con Bolivia, de lealtad a la Nación y de entrega desinteresada al servicio del pueblo. Los beneméritos que participaron en aquellos acontecimientos actuaron en circunstancias complejas y adversas, cumpliendo con su deber histórico y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del país.

Su accionar contribuyó a preservar la integridad del Estado, el orden democrático y la convivencia pacífica, valores que hoy continúan siendo pilares fundamentales de nuestra sociedad. Recordarlos y honrarlos no es solo un acto de justicia histórica, sino también un compromiso con las futuras generaciones, para que conozcan, valoren y respeten a quienes forjaron el destino de Bolivia con coraje y responsabilidad.

Rendir homenaje a los soldados de Ñancahuazú **no es reabrir divisiones**, sino reafirmar un principio fundamental: que Bolivia honra a quienes, desde las Fuerzas Armadas, cumplen su misión con lealtad a la Patria, al margen de coyunturas políticas o interpretaciones ideológicas.

La memoria histórica de un país debe ser **completa, responsable y justa**. No puede construirse olvidando a quienes sirvieron en silencio ni negando el sacrificio de quienes defendieron la institucionalidad del Estado en momentos críticos.

Por ello, este homenaje camaral expresa, nuestro respeto a los soldados caídos y sobrevivientes de Ñancahuazú, nuestra solidaridad con sus familias, nuestro compromiso de preservar una memoria histórica que reconozca el valor del servicio militar y la defensa de Bolivia.

Al conmemorarse en esta gestión el aniversario número 59 (LIX), de la lucha antiguerrilla por valerosos soldados bolivianos, esta Comisión considera pertinente otorgar un justo y merecido reconocimiento, a la Confederación Nacional de Beneméritos de las Guerrillas de Ñancahuazú 1967 "CO.NA.BE. ÑA" -67 por el rol protagónico que realizaron en la lucha contra la Guerrilla de "Che Guevara".

El presente análisis e informe se adecua a lo dispuesto por los artículos 3 inc b), 4 inc b) y d), 6. II. a) d) g), 7 par. IV, V del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa legal vigente, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores concluye:

1. Rendir un reconocimiento justo a la Confederación Nacional de Beneméritos de las Guerrillas de Ñancahuazú 1967 "CO.NA.BE. ÑA" -67.
2. Al conmemorar en esta gestión su LIX aniversario de lucha otorgar a la citada institución como salvaguarda del Estado de Derecho en Bolivia.

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo ello, la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR sin modificaciones** el presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta de Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaria de Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; (No firma por licencia) Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria de Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

El Artículo 98 establece: (Naturaleza y objeto) La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según reglamento específico.

Que, la Ley de 21 de diciembre de 1956 reconoce la calidad de Beneméritos de la Patria a las ciudadanas y ciudadanos que prestaron servicios relevantes en la defensa del Estado boliviano.
Que, la Ley N.º 574 de 30 de diciembre de 2014 ratifica el reconocimiento y los derechos de los Beneméritos de la Patria, estableciendo la obligación del Estado de preservar su memoria histórica y rendirles homenaje público.

Que, los Beneméritos de Ñancahuazú fueron soldados bolivianos que participaron en las operaciones militares desarrolladas en 1967 en la región de Ñancahuazú, Departamento de Santa Cruz, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la soberanía y el orden del Estado.

Que, su sacrificio y servicio han sido reconocidos como un acto de entrega a Bolivia, constituyéndose en un referente histórico del cumplimiento del deber militar y del compromiso con la Nación.

Que, los excombatientes que participaron en la Campaña de Ñancahuazú, en cumplimiento del deber y en defensa de la soberanía, el orden constitucional y la integridad del Estado, se encuentran comprendidos dentro del reconocimiento honorífico previsto por el ordenamiento jurídico nacional, siendo plenamente procedente el presente homenaje camaral.

Que, por los antecedentes mencionados, es justo rendir homenaje a los beneméritos soldados de Ñancahuazú, hombres bolivianos que, en circunstancias históricas complejas y adversas, cumplieron con el mandato constitucional de defender la soberanía, el orden y la integridad del Estado boliviano.
Que, la Senadora Wanda Ximena Medrano Hervás propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a los BENEMÉRITOS DE ÑANCAHUAZÚ**, quienes, con firmeza, coraje y con su sangre, hicieron posible la victoria en la campaña de Ñancahuazú, conmemorando sus (LIX) cincuenta y nueve años de la contraguerrilla del invasor Ernesto Che Guevara, en reconocimiento a su entrega, valentía y sacrificio por la Patria.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Dice ahí a los Beneméritos de Ñancahuazú también implicaría el homenaje a los que ya póstumo, porque yo quiero decirles que mi padre ha sido parte de eso, ya falleció hace varios años, pero me gustaría saber también va a implicar este tipo reconocimiento quizás tener la claridad de aquello, Presidente. Gracias o sugiero que también debería hacerse.

Sen. Presidente: Cuando hablamos de Beneméritos estamos hablando de todos los que han participado estén vivos o hayan fallecidos por algún motivo, no una exclusión en eso, entiendo que es a todos los que han estado involucrados en ese evento y hay alguien de la Comisión que quiera referirse de todas maneras al proyecto.

Tiente la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Simplemente para hacer algunas consultas, aquí el reconocimiento el Homenaje Camaral es para la Confederación no hay una lista seguramente de los beneficiarios con este reconocimiento, en este tipo de reconocimientos siempre es importante que se adjunte las lista los que van a ser reconocidos. Obviamente nosotros conocemos por historia todo eso, pero debe adjuntar necesariamente la lista a las personas que correspondan, porque aquí estamos hablando en forma genérica de una persona jurídica a la confederación nacional de Beneméritos. Por tanto, Presidente me consulta es a la Comisión si se ha considerado estos aspectos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidente, para aclararle al Senador Sánchez, informarle que bueno tenemos aproximadamente más de 200 Beneméritos de las Guerrillas de Ñancahuazú actualmente vivos y desde luego los póstumos es bastante complicado exclusive por el tema de edad que podamos pedirles todos los requisitos y las formalidades para hacer uno por uno los Homenajes Camarales, ellos se han conformado en una Confederación y es más y es histórico porque lamentablemente a pesar que el Estado ha hecho varias veces algunos actos de reivindicación para estos Beneméritos pues nunca ha sido realmente así y se han sentido más hasta desmerecidos y manipulados porque los han llevado y los han trasladado nunca les han hecho el reconocimiento que habían ofrecido.

En ese sentido, es que esto es procedente nuestros Beneméritos van a venir a la ciudad de La Paz porque todos los que puedan quieren recibirlo en conjunto aquí y van a hacerse presentes y desde luego todos los senadores van a estar invitados porque se va a coordinar con mucha anticipación en esa fecha para que todos puedan estar presentes, porque en realidad más que el Homenaje Camaral que se ve en las bonitas hojas que tenemos más el Porta títulos, creo que es más importante la presencia de todos los senadores que podamos estar presentes en ese acto y brindarles nosotros en persona ese homenaje hacia ellos, ese reconocimiento que nosotros les debemos. Eso sería.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

4.8 La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, remite el Informe sobre el Proyecto de Homenaje Camaral No. 90/2025-2026 al ciudadano "Ivar Rodríguez Alpire".

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

INFORME N° 007 C.S. - C.N.PIO.CI/H.C. N° 90/2025-2020
6 SESIÓN DE COMISIÓN

INFORME

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME: Proyecto de Homenaje Camaral N° 90/2025-2026 al ciudadano **"IVAR RODRIGUEZ ALPIRE"**

FECHA: La Paz, 2 de abril 2026.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 27 de marzo de 2026, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, remite a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad el Proyecto de Homenaje Camaral N° 90/2025-2026, presentado por el Sen. Erick Nelson Soruco Alpire.

De la revisión de documentos remitidos para la solicitud y tratamiento de Homenaje Camaral N° 90/2025-2026 solicitado por el Senador Proyectista a través de nota con CITE ALP/CS/CEHMYM/IQH/N° 339/2024-2025, remite la siguiente documentación:

- Nota firmada por el Senador proyectista.
- Certificación N° 46/2023-2024 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción.
- Antecedentes, Exposición de motivos y justificación.
- Proyecto de Homenaje Camaral.
- Cedula de identidad
- Reseña biográfica resumida (Ivar Rodríguez Yáñez)
- Anexos en formato digital (fotografías, reconocimientos y premios)

2. NORMATIVA LEGAL.

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 160, numeral I. Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley elaborar y aprobar su Reglamento

2.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 98. establece "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento específico

2.3. REGLAMENTO ESPECIFICO DE HOMENAJES CAMARALES (Aprobado mediante Resolución Camaral N° 46/2023-2024 de 24 de julio de 2024).

Artículo 4 inciso a) "Personas Naturales"

Artículo 6 parágrafo I incisos a), b), c), d) f) y g) que establecen los requisitos para personas las personas naturales

Artículo 7, parágrafo IV. señala "Una vez remitido el proyecto de Homenaje Camaral a Ja Comisión correspondiente, esta revisará y analizará la documentación y en un máximo de (3) días hábiles para emitir el Informe de aprobación o rechazo y posteriormente derivarlo al Pleno Camaral. El Pleno no podrá tratar ningún proyecto de Homenaje Camaral, sin el informe de la Comisión correspondiente."

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen y acreditan los siguientes aspectos

El Homenaje Camaral propuesto al ciudadano **"IVAR RODRIGUEZ YAÑEZ"** por su destacada trayectoria como músico, compositor, artista plástico y maestro ebanista, presentado por el Sen. Erick Soruco Alpire, se encuentra fundamentado en reconocimiento de su contribución a la preservación de la identidad cultural amazónica y aporte al patrimonio artístico del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

El ciudadano Ivar Rodríguez Yañez, nacido el 5 de agosto de 1967 en la ciudad de Riberalta, Provincia Vaca Diez del Departamento del Beni, en su formación tuvo un carácter polifacético y autodidacta en gran medida, complementada con una profunda vocación

de servicio al arte, destacándose como un Maestro Ebanista que ha transformando las maderas finas del bosque beniano en piezas de alto valor estético y técnico, siendo registrado este oficio como ocupación principal en su documento de identidad oficial.

Asimismo, como Maestro Ebanista, ha dedicado gran parte de su vida a la creación de mobiliario y tallados que requieren una precisión milimétrica, una paciencia artesanal y un conocimiento profundo de la materia prima regional. Esta destreza con las manos se traslada naturalmente al lienzo en su rol de Pintor, donde su obra plástica se convierte en un registro visual de la exuberancia del Beni capturando la luz y el color de la Amazonia, funcionando como un testimonio artístico de la geografía y las costumbres de Riberalta.

En el plano musical, su formación como Guitarrista de Requinto y Cantautor lo ha posicionado como un baluarte de la música tradicional y popular, con una trayectoria de más de 40 años de vida artística ininterrumpida, desde sus inicios en la década de los 80, demostró una visión orientada a la preservación de géneros románticos y folclóricos, iniciando este camino con la creación del Dúo "Los Amigos en 1980 y el Trio "Los Cardenales" en 1982. Sin embargo, uno de sus aportes más significativos a la diversidad musical de la región fue la fundación, en 1985, del Mariachi "Guajojó", reconocido históricamente como el primer mariachi del departamento del Beni, integrando asi la estética mexicana con la sensibilidad del norte boliviano.

A lo largo de los años, su liderazgo ha dado vida a conjuntos que han marcado épocas en Riberalta, tales como el Dúo "Riberalta" (1986), que recientemente celebró sus Bodas de Plata (25 años) de vida artística, recibiendo el reconocimiento del Círculo Cultural Siringa y el Gobierno Municipal por su aporte a la cultura amazónica. Asimismo, su versatilidad le permitió transitar por formatos corales y de cámara, conformando la Coral "Voces de mi Tierra" (1989) y el Cuarteto "Voces del Norte" (1990).

En las últimas décadas, ha mantenido vigente la tradición de la música de cuerdas a través del Dúo "Los Carreteros" (1993) y el Trío "Los Castañeros" (2010), este último siendo un referente directo de la identidad productiva y cultural de la región de la castaña. En la actualidad, continúa su labor artística como integrante del Trio "Los Serenateros", manteniendo viva la esencia de la serenata riberalteña y consolidándose como un maestro para las nuevas generaciones de músicos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

De igual manera como miembro del Coro de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, ha vinculado su talento a las expresiones más profundas de la fe y la tradición popular riberalteña, participando en las festividades que definen la cohesión social de la comunidad Esta labor ha sido reconocida por el Gobierno Municipal de Riberalta y su Concejo Municipal, quienes han identificado en su persona a un colaborador incansable y un embajador de la cultura amazónica.

Más allá de las fronteras departamentales, su trayectoria ha sido valorada como un aporte al acervo nacional, como lo demuestra la obtención del Premio Estatuilla Dorada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, demuestra reconocimiento otorgado por su meritoria trayectoria y su inquebrantable vocación cultural y social. En suma, Ivar Rodríguez Yañez no solo interpreta música, sino que construye identidad, reafirmando la presencia de la Amazonia en el mapa cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y asegurando que las futuras generaciones hereden un legado artístico con raíces profundas en el territorio beniano.

A lo largo de su dilatada carrera, Ivar Rodríguez Yañez ha sido objeto de numerosas distinciones otorgadas por instituciones públicas y privadas, las cuales dan fe de su compromiso inquebrantable con el arte y la sociedad. Estos galardones no solo premian su talento individual como músico y artista plástico, sino que reconocen su papel como un gestor del patrimonio cultural boliviano.

Entre las distinciones más destacadas se destacan:

- **Premio Estatuilla Dorada (2023):** Recibido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, este galardón constituye uno de los máximos reconocimientos a su trayectoria, destacando su "meritoria labor cultural, social y su profunda vocación" al servicio del país.

- **Reconocimiento a las "Bodas de Plata" del Dúo Riberalta:** Otorgado de forma conjunta por el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta y el Círculo Cultural Siringa, en mérito a sus 25 años de vida artística aportando de manera significativa a la cultura amazónica a través del arte de la música.

- **Reconocimiento del Concejo Municipal de Riberalta:** Una distinción oficial que resalta su constante colaboración y su aporte al desarrollo cultural de su municipio natal.

- **Pergamino de Reconocimiento al Conjunto "Los Castañeros":** Documento que acredita su liderazgo y éxito con esta agrupación, la cual se ha convertido en un símbolo musical de la región extractora de castaña.

- **Distinciones de Instituciones Cívicas:** Como el Pergamino de Reconocimiento del Club Social Riberalta, que subraya su impacto en la vida social y el prestigio que su arte brinda a las instituciones regionales.

- **Reconocimiento por el 126° Aniversario de Riberalta:** Un mérito especial otorgado en el marco de las efemérides regionales, consolidándolo como uno de los ciudadanos notables en el ámbito artístico.

Cada uno de estos méritos ha sido debidamente documentado y forma parte del respaldo que justifica la presente Declaración Camaral, demostrando que el ciudadano Ivar Rodríguez Yañez es un referente cuya obra ha sido validada tanto por sus pares artistas como por las autoridades constituidas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Finalmente, corresponde señalar que la trayectoria de este importante personaje no se limita al escenario, sino que se extiende a una participación activa y comprometida dentro de las instituciones que custodian la identidad y los valores de la región amazónica. Su presencia en estos espacios lo posiciona como un ciudadano ejemplar cuya labor social es inseparable de su vida artística.

Dentro de sus afiliaciones se destacan.

- **Miembro del Círculo Cultural Siringa:** Institución de alto prestigio en el norte boliviano dedicada a la preservación de la historia de la época del caucho y la identidad cultural de Riberalta.

- **Miembro Fundador del Centro Cultural Amazónico "Barranca Colorada":** Espacios desde el cual ha impulsado la creación de plataformas para la formación de nuevos talentos y la difusión de las artes plásticas y musicales en la región.

- **Miembro del Coro de la Catedral Nuestra Señora del Carmen:** Participación que demuestra su compromiso con las tradiciones religiosas y festividades patronales, donde la música es el vehículo de cohesión comunitaria.

- **Miembro de los Caballeros del Santo Sepulcro de la Catedral N.S.C.:** Labor que refleja su profundo arraigo a las costumbres cívico-religiosas de su ciudad natal y su respeto por el ceremonial institucional.

En ese entendido de acuerdo a los antecedentes presentados y señalados de acuerdo al análisis correspondiente el presente Homenaje Camaral se adecua y cumple con lo dispuesto y establecido en el Artículo 3 inc. c): Artículo 4 inc. a); Artículo 6 parágrafo 1 y Artículo 7 parágrafo IV del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores.

4. CONCLUSIÓN.

En mérito a los antecedentes presentados y revisada la normativa referente a lo establecido en el Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, concluye que el Homenaje Camaral presentado cumple con todos los requisitos solicitados, asimismo considera su viabilidad y para rendir un justo reconocimiento al ciudadano "IVAR RODRIGUEZ YAÑEZ" por su destacada trayectoria como músico, cantautor, artista plástico y maestro ebanista.

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo ello, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR el presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senador José Manuel Ormachea Mendieta, Presidente de Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; (No firma por licencia) Senadora Bertha Nurmy Gutiérrez Meneses, Secretaria de Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos; Senadora Bertha Cartagena Sánchez, Secretaria de Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece que: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno, a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que, el Artículo 6 del parágrafo I e incisos correspondientes del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores establecen los requisitos para la presentación de homenajes camarales para personas naturales.

Que, el Artículo 7, numeral IV, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores establece el procedimiento para el tratamiento del proyecto de Homenaje Camaral para su posterior derivación al Pleno Camaral.

Que, el ciudadano Ivar Rodríguez Yáñez, nacido el 5 de agosto de 1967 en la ciudad de Riberalta, Beni, es un artista integral y polifacético que ha dedicado más de 40 años de su vida a la música, la pintura y la ebanistería, convirtiéndose en un baluarte de la cultura amazónica.

Que, su trayectoria y aporte musical generó relevancia histórica para el Departamento del Beni, habiendo sido fundador de agrupaciones emblemáticas como el Mariachi "Guajojó" (1985), primer mariachi del Beni; el Dúo "Riberalta" (1986) y el Trío "Los Castañeros" (2010), entre otros, aportando al acervo musical con su maestría en la guitarra de requinto.

Que, además de su faceta musical, destaca como Maestro Ebanista y Pintor, oficios a través de los cuales transforma la materia prima de la selva beniana en obras de arte, reflejando una profunda conexión con la naturaleza y las tradiciones de su tierra natal.

Que, su compromiso social y cívico se manifiesta en su activa participación en instituciones como el Círculo Cultural Siringa, el Centro Cultural Amazónico "Barranca Colorada" y el Coro de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, donde su trabajo ha sido fundamental para fortalecer la cohesión social y la identidad regional.

Que, su labor artística fue reconocida a través de galardones de prestigio nacional, como el "Premio Estatuilla Dorada" (2023) por sus 40 años de trayectoria como cantautor; el reconocimiento al Mérito Municipal en el Orden del Servicio Ciudadano e Institucional, otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta; el reconocimiento al Mérito Cultural por su permanente aporte y contribución al desarrollo de la Cultura Regional, otorgado por el Gobierno Municipal de Riberalta, entre otros.

Que, el Senador Erick N. Soruco Alpire propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral al ciudadano IVAR RODRÍGUEZ YÁÑEZ**, por su destacada trayectoria como músico, cantautor, artista plástico y maestro ebanista, reconociendo su invaluable contribución a la preservación de la identidad cultural amazónica, su constante servicio a la comunidad de Riberalta y su aporte al enriquecimiento del patrimonio artístico del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

5. Asuntos Varios.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Simplemente antes que cierre la Sesión Presidente, una consulta estoy viendo colegas sin pedir permiso se han ausentado del Pleno se puede pedir de manera interna probablemente hayan hecho de manera interna fin de no interrumpir, pero hasta la fecha siempre hemos visto que se ha pedido a la Presidencia y se pone en consideración, simplemente para que posteriormente yo solicite de manera interna al Senador Presidente, nos gustaría que nos aclare por favor.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora es otro punto.

Sí, los senadores solicitaron el permiso de manera interna, hemos verificado que no afecta el Quórum y se les ha concedido, ellos tenían una reunión que nos avisaron al empezar la Sesión, se puede siempre cuando no afecta el Quórum de la Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Como ya estamos cerrando la Sesión, quiero si tal vez nos puedan informar la siguiente semana vamos a tener la Sesión en Tarija, si es que nos vamos a organizar de alguna manera sí es que tienen algo previsto, si nos pueden informar por favor al respecto.

Sen. Presidente: Esta todo ya organizado necesitamos solo la aprobación de la Cámara de Senadores para proceder con el proceso de contratación de pasajes y el Hotel donde se ha previsto y va a haber una carpeta con toda la información para cada Senador, esta también organizado en Tarija el lugar donde sesionaríamos que va a ser en la Casa de la Cultura, es decir, la parte administrativa de la Cámara de Senadores ha llevado adelante todo el proceso formal de preparación del mismo, para todos los aspectos operativos tanto traslado a Tarija como el retorno de los senadores a sus distintos lugares.

Vamos a tener todavía una Sesión el día jueves, mañana ustedes saben ahí Asamblea una Sesión de Asamblea obviamente el tiempo restante como corresponde ahora deberíamos dar lectura el Orden del Día para mañana espero hasta el día jueves, en la Sesión del día jueves podamos entregarles la carpeta con toda la información ya oficializada para el traslado de la Sesión a la ciudad de Tarija.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Octogésima Novena Sesión Ordinaria; miércoles 8 de abril; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, abril de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Queda concluida la presente Sesión.

Concluye la Sesión a horas: 20:10.

93ª SESIÓN ORDINARIA
Martes, 14 de abril de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta:	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidenta:	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretarios:	Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alcón Sánchez María Antonieta, Alarcón Arana Teresa, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Cárdenas Velásquez Claudia, Carlo Duran Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mallón Vargas Claudia, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Miserendino Romero Kathia Natalia, Moreno Cortez María Isabel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Pachacute Ticona María Elena, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Soruco Alpire Erick Nelson, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, a horas 09:30, correspondiente al día martes 14 de abril de 2026.

Previo a dar lectura al Orden del Día, solicito al Senador Secretario invitar a las senadoras y senadores a ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.

Sen. Secretario: Pedirle a las senadoras y senadores a ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.

-Se entona las sagradas notas del Himno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia-

Sen. Presidente: ¡Que viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las habilitaciones de las senadoras y senadores.

Sen. Secretario:

El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, habilita a la Senadora María Elena Pachacute Ticona del 13 al 17 de abril del 2026.

El Senador Branko Goran Marinkovic Jovicevic, habilita a la Senadora Kathia Natalia Miserendino Romero del 13 al 17 de abril del 2026.

El Senador Ernesto Suárez Sattori habilita a la Senadora Claudia Cárdenas Velázquez del 13 al 17 de abril del 2026.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de tolerancia de los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Jazmín Estivariz Villarroel, el Senador Freddy Castillo Chávez, la Senadora María Antonieta Alcón Sánchez y el Senador José Sánchez Aguilar solicitan tolerancia de 2 horas de acuerdo al artículo 30, retraso de vuelo para llegar a la ciudad de Tarija.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de tolerancia de los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria, martes 14 de abril; a horas 09:00. A efectuarse en el Salón de la Casa Dorada de la ciudad de Tarija en conmemoración del 200 aniversario cívico, recordando la batalla de la Tablada.

ORDEN DE DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informe de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

Tarija, abril de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Orden del Día.

Tiene la palabra, el Senador Secretario.

Sen. Secretario: Senador Presidente, solicito la modificación del Orden del Día de acuerdo al artículo 81 para que se pueda incorporar el tratamiento del Homenaje Camaral a la Asociación de Fútbol de Pando por sus 100 años de fundación que se celebrará el 16 de abril de este año.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, con relación al artículo 107, solicito la Dispensación de Trámite del Proyecto del Homenaje Camaral de la FEJUVE El Alto Sur en apego también al Reglamento Específico de los Homenajes Camarales otorgado al artículo 4 en su parágrafo IV.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno las dos propuestas de modificación al Orden del Día

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, como se había quedado en las sesiones anteriores estos reconocimientos tienen que ser de urgencia, entonces me gustaría que se tome en cuenta debido a que sino otra vez volveremos a lo que estuvimos haciendo antes. Se ha quedado claramente, si no son de urgencia o que los plazos se les haya pasado, es decir, que los reconocimientos tendrían que estar entre mañana y pasado. Sí es así, entonces se procede, eso es en lo que se había quedado. Me gustaría que esa parte se pueda aclarar para no volver a lo de antes.

Sen. Presidente: Gracias, Senadora por la aclaración.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Presidente**,** son 100 años que cumple la Asociación de Fútbol de Pando es la más antigua que existe en el país, en el territorio nacional de Colonia, se empezó a jugar el fútbol allá por el año de 1880 en nuestro territorio y en 1900 se conformó una Asociación interna, pero reconocida a partir del 16 de abril de 1926. Este 16 de abril el día jueves cumple 100 años de fundación, una Asociación que ha brindado y ha representado a nuestro país en eventos internacionales en Brasil, Perú y en nuestro país. Lamentablemente, como Departamento Pando siempre ha estado excluido del país recién empezamos a ser parte en 1989 pasamos de Amateur a profesionales, entonces creo que es importante, pido las disculpas porque debería haberlo presentado mucho antes, pero se nos dificultó, por eso es que se está pidiendo para tratarse hoy.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, la institución de la cual yo vengo y era como Ejecutivo, es el aniversario este 19 de abril, justamente la anterior semana por las sesiones que hemos tenido muy aceleradas, no se ha llevado, estaba en el cronograma de nuestra Sesión, por lo tanto, ratifico la solicitud.

Sen. Presidente: Como se ha visto, ambas solicitudes corresponden a aniversarios que se van a dar estos días en previo a nuestra próxima Sesión, por lo que se justificaría el tratar la Dispensación de Trámite.

Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Gracias, Presidente.

Creo que para nosotros es un privilegio el estar en el Departamento de Tarija en este aniversario tan importante. Presidente y colegas es importante no empañar este aniversario, porque la Cámara de Senadores tiene un objetivo, tiene una misión de dejar un precedente desde la Cámara de Senadores que nos trasladamos hasta el Departamento de Tarija. Presidente considero, en el marco del respeto al pueblo tarijeño, yo soy alteña, en El Alto tenemos varias organizaciones sociales, varias FEJUVEs, (Federación de Juntas Vecinales) también y creo que podríamos incluso confrontarlos, no es el momento pertinente, si bien es importante tratarlo, sí, pero que pase a la respectiva Comisión distinguido Presidente y colegas.

¡Que viva Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Senadora, no hay ningún problema en esto, podemos introducir las dos solicitudes de Homenaje Camaral, son obviamente justificadas las dos organizaciones, cumplen aniversario este fin de semana y no tendríamos ningún inconveniente.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Entonces, trataremos en su momento la Dispensación de Trámite y la aprobación de los Homenajes Camarales. No habiendo más sugerencias queda aprobado el Orden del Día con modificación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley.

1.1. El presidente de la Cámara de Diputados remite los siguientes proyectos de Ley N° 334/2025-2026, que aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto Construcción de Colectores, Emisario y Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) Cabeza de Toro".

Sen. Presidente: En mi calidad de Senador acogiéndome al artículo 107 del Reglamento de General de Debates de la Cámara de Senadores, solicito la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Proyecto de Ley. Como ustedes saben este Proyecto ha sido aprobado en las pasadas horas por la Cámara de Diputados y dado que hoy es la previa al aniversario de Tarija, solicito a los senadores, podamos aprobar la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Proyecto.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Ley N° 334/2025-2026, que aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto Construcción de Colectores, Emisario y Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) Cabeza de Toro".

Les agradezco a las senadoras y senadores. Solicito también a consideración el tratamiento a través del Artículo 107 de la Dispensación de Trámite para el siguiente Proyecto de Ley N° 175 que es la conclusión del Proyecto y Equipamiento del Hospital Oncológico de Tarija. Este Proyecto ha sido aprobado en pasadas horas en la Cámara de Diputados, de acuerdo a nuestro Reglamento, pasa a Comisión respectiva en la Cámara de Senadores, pero dado el tema del aniversario de Tarija, solicito nuevamente a las senadoras y senadores permitan aprobar para tratar este Proyecto con Dispensación de Trámite.

Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite
para el tratamiento del Proyecto de Ley N° 175/2025-2026, que es la conclusión del Proyecto y Equipamiento del Hospital Oncológico de Tarija, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Ley N° 175/2025-2026.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley N° 334 para su tratamiento en estación en grande y en detalle.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 334/2025-2026 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto Construcción de Colectores, Emisario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cabeza de Toro", suscrito el 4 de marzo de 2026, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto de hasta $us65.000.000.- (SESENTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, a asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo aprobado por la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de Revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los diez días del mes de abril del año dos mil veintiséis.

Firman: Diputado Roberto Julio Castro Salazar; Presidente; Diputado José Maldonado Gemio, Tercer Secretario; Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, por su intermedio saludar a las distintas autoridades que están presentes aquí e indicarles que efectivamente esta Sesión de la Cámara de Senadores que ha sido convocado aquí en la ciudad de Tarija por los 209 aniversario de la Batalla de Tablada estamos presentes. En ese sentido, Presidente, quiero referirme primero a las felicitaciones de esta tierra bendita y mi posición es que nuestra obligación como senadores es precisamente acercarnos al pueblo, abordar las necesidades de la población. Tenemos que tener un rumbo y nuestro actuar debe ser distinto la forma que ha sido manejado tanto la Cámara de Diputados, como la de la Cámara de Senadores durante los 20 años anteriores, hoy debemos marcar esa diferencia y me parece buena iniciativa que se haya convocado esta Sesión aquí en la ciudad de Tarija y traer proyectos de Ley.

Las necesidades que tiene el Departamento, la ciudad de Tarija y sus provincias en temas de educación y salud son las instituciones, sus senadores y sus autoridades las que conocen realmente qué necesidades tiene este Departamento. En ese sentido, querido Presidente, voy a solicitar que las posteriores convocatorias que se va a realizar en distintas regiones tengan el mismo tratamiento se nos acerca el aniversario de mi Departamento Chuquisaca, el 25 de mayo me gustaría que también se apruebe leyes o proyectos a favor del Departamento y me parece que nosotros como autoridades así sucesivamente, me imagino que esto será es el inicio, vendrán los aniversarios de los otros departamentos. Entonces debemos trabajar con el mismo entusiasmo de tener proyectos desde el Ejecutivo y la Cámara de Senadores debe colaborar de esta manera como lo estamos haciendo aquí en la ciudad de Tarija.

Eso sería de mi parte en ese sentido, la Bancada LIBRE va coadyuvar en la aprobación de distintos proyectos que necesita el Departamento de Tarija, pero también haciendo constar otra vez, reiterando, que debemos tener el mismo tratamiento los otros departamentos que también son de Bolivia. Por mi parte, eso sería y ¡Felicitaciones! a la ciudad de Tarija. Gracias por invitarnos y por acogernos.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, ayúdennos con el tema de la lista para ceder la palabra, ya que hoy no contamos con la opción digital. Usted nos va dando el orden de solicitudes de la palabra, para poder llevar adelante esta Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Buenos días, Presidente y a mis colegas. Bienvenidos a nuestra tierra, es realmente un gusto tenerlos aquí y además sesionar, sobre todo que podamos hacer una cosa que es importante para Tarija.

Todos sabemos que Tarija ha sido la que ha sostenido la economía boliviana en muchos años y por muchos años que en este momento que tenemos una condición diferente, necesitamos precisamente apoyo Legislativo, necesitamos del apoyo de sus ciudadanos para que podamos cumplir con sueños que tenemos desde hace mucho tiempo postergados y que este es el momento en el que tengamos la posibilidad a través de las leyes que vamos a emitir, que Tarija pueda avanzar.

Finalmente, con proyectos que son tan importantes o con necesidades como es del Oncológico o un Proyecto tan importante como el tratamiento de las Aguas Residuales para que Tarija pueda ser finalmente una ciudad que pretende ser modelo una ciudad que pretende acoger no solo a los bolivianos, sino a todo el mundo, porque tiene un potencial turístico muy grande. Por eso, es que agradezco a mis colegas que estén aquí y además el apoyo que nos brindan en estas necesidades. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, me voy a parar, por un Departamento tan hermoso. Primero quiero felicitar a esta tierra bendita, hermosa, Chura Tarija, a todos los compañeros que están presentes, autoridades políticas y a todas las autoridades que están presentes. Presidente, son importantes los proyectos en las gestiones pasadas han mirado departamentos y lo han dado a otros departamentos y a otros. Esto tiene que ser empiezo como la Asamblea Legislativa también de dar proyectos a todos los departamentos, estamos empezando que es muy importante el tema carretero en todos los departamentos, además para sacar la producción aquí está el Hospital Oncológico que dice que es importante para la salud. Ningún Proyecto no es que no beneficie, este Proyecto será muy beneficioso para este Departamento y así para los otros. Presidente, nosotros siempre vamos a apoyar al Departamento beneficioso en tema carretera, salud y educación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Por su intermedio, Presidente, compañeras, compañeros colegas y a todo el público, público selecto de Tarija que también nos acompaña, gracias por su presencia, por recibirnos en este hermoso Departamento en su aniversario.

Quiero referirme al punto, Presidente he leído que este Proyecto ha sido un anhelo durante los últimos 25 años para Tarija si bien es una cooperativa privada la que hoy administra este servicio de tratamiento de Aguas Residuales como ocurre en muchos de nuestras ciudades y departamentos, es también cierto que el Estado, el país, a través de la Constitución Política del Estado

específicamente en su artículo N° 20, está obligado a poder garantizar el servicio, el acceso a estos servicios básicos que para nuestras ciudades son fundamentales.

El río Guadalquivir en Tarija tenemos entendido de que es uno de los recursos que quizá está teniendo limitaciones por este mal tratamiento y este anhelo como en algún momento lo dijimos es la presión también de la ciudadanía la que quiere resultados inmediatos mucho más con una nueva gestión, es la que también nos aprestamos nosotros más allá de estas características y particularidades. Sí lo tengo que decir origen lo había observado, pero entendiendo de que es la característica también general de que son cooperativas privadas las que administran estos servicios, se pueda también disponer la construcción de una nueva planta.

Creo que es importante aclarar e informar también a los tarijeños de que no se trata de incrementar el costo del servicio de la administración y el tratamiento de esta de esta construcción de esta nueva planta, eso he leído en alguna difusión mediática lo que más bien vamos a aprobar en adelante es un crédito que lo asume el Estado Nacional Bolivia para que se pueda construir esta nueva planta y como dice también el Estatuto de la Cooperativa. Esta no tiene fines de lucro, lo que hace es que con todo lo que se cobra del servicio se lo tiene que reinvertir en la empresa, será también nuestra atribución el hecho de fiscalizar en adelante el tratamiento y la administración del servicio, pero no queda más que transmitir indicar que también vamos a aprobar este Proyecto de Ley, porque sabemos que es en beneficio los tarijeños mediante Dios va a resolver una demanda de años del Departamento. Que sea en buena hora y un saludo cordial desde la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz para todos los tarijeños.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mantasti: Buenos días a todas las senadoras y senadores. Gracias por estar aquí en mi tierra, gracias, Presidente, por hacer esto posible.

Gracias a todos los medios de prensa también un saludo cordial a todas las autoridades regionales, municipales y departamentales que están aquí en su Departamento, a las organizaciones vecinales las FEJUVEs y a otras organizaciones. Bienvenidos, porque vamos a aprobar un Proyecto de Ley importante como ya lo saben.

Presidente, quería tomar la palabra también primero, para poner una cronología de lo que ha sido esto para que sepan las senadoras y senadores lo que ha sido para nosotros, el hoy estar aquí aprobando esta Ley del Financiamiento para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Cabeza de Toro, no me gusta hablar mucho de otros gobiernos, por más que no compartan conmigo, pero la verdad es que 25 años hemos venido solicitando este Proyecto, sino pregunten a las organizaciones que están aquí han pasado 25 años en que los anteriores dos gobiernos, venían con estudios, promesas, papeles y lamentablemente los tarijeños cada aniversario pasábamos esperando.

Hoy hay que reconocer al actual Gobierno por la Gestión y por supuesto, por la conclusión de la Gestión con la aprobación de este crédito como corresponde y el financiamiento al 100% de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se los agradezco yo, no como Senador como un tarijeño más gracias, colegas.

Espero su apoyo para este importante Proyecto de Tarija otro que me lleva a comentarles también, tengo que decir por ahí, también la escuchaba a la Senadora Yarhui, que se tome en cuenta en la próxima a su región, que próximamente está de aniversario, de manera personal lo he dicho en medios de prensa y me ratifico aquí. Yo no quisiera que adelante sigamos diciendo que para mí aniversario me den proyectos o firmemos proyectos para cada uno de los ocho restantes departamentos de Bolivia. Yo he dicho en varias oportunidades como autonomista y federalista de formación quisiera que esta Gestión de Gobierno nos dé la oportunidad a cada una de las regiones de podernos regalarnos nosotros mismos a través de un nuevo modelo de administración del Estado, los regalos que nos corresponden en las diferentes regiones y no esperar que el Gobierno de turno nos diga, aquí está esto, aquí está aquello. Creo que Bolivia necesita ese cambio quiero dejar en claro que ojalá esta Gestión, nuestra Gestión, sirva para encaminar el federalismo en este país.

Presidente, lo digo y lo vuelvo a decir, me ratifico en aquello, ojalá llegue el día en que Sucre diga: Nos estamos regalando una Planta de Tratamiento, La Paz diga nos estamos regalando este Proyecto Tarija diga nos estamos regalando esto y para eso que el Gobierno nacional acompañe y no regala. Por eso y muchas otras cosas, gracias y finalmente ayúdenme, a decir:

¡Viva Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Presidente, buenos días a todos los senadores presentes, a todas las demás autoridades, personas, miembros de las diferentes fuerzas vivas de la sociedad civil tarijeña.

Presidente, como Senador del Departamento de Beni es un honor estar presente en esta Sesión en el Departamento de Tarija, que ha dado tanto al país Bolivia y que ha defendido la soberanía de Bolivia. Hoy lo vamos a hacer con la mayor voluntad, con la mayor predisposición y recojo las palabras de la Senadora Yarhui, donde también estaremos presentes en los hermanos departamentos cuando toque estar, porque Bolivia es grande y unida en su diversidad.

Presidente, es menester ponderar los proyectos que se van a aprobar hoy para para Tarija, justamente, entre ellos el Contrato de Préstamo para la Construcción de Colectores, Emisarios Y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, también la Conclusión y Equipamiento de su Hospital Oncológico y la incorporación de las rutas departamentales de la red vial es fundamental. Tantas cosas más que se merecería este Departamento, reitero, que ha dado tanto al país, entonces, lo vamos a hacer con la mayor voluntad, con la mayor predisposición desde la parte Legislativa para que se consolide una Ley y se ejecute, también como fiscalizadores nacionales del Estado vamos a hacer el seguimiento para que se lleve en calidad y se manejen correctamente estos recursos por el bien del pueblo tarijeño y del pueblo boliviano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Buenos días. Quiero saludar a todos mis colegas, todos los secretarios y a todos los presentes de Tarija.

En esta ocasión estamos en la parte de consideración y quisiera un poquito traer a memoria porque se está dando esta Sesión que es Ordinaria, no es una Sesión de Honor. Justamente estábamos corrigiendo el subtítulo que está en vivo en la Cámara de Senadores, porque no es una Sesión de Honor, es una Sesión Ordinaria la 93ª Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria, una idea que nació en un almuerzo de senadores gracias a Dios y al Presidente que nos escuchó que hagamos esta dinámica en cada Departamento para que ustedes puedan conocernos y nosotros conocer cada Departamento, tanto sus necesidades y sus propuestas.

En este caso me quiero referir a los jóvenes y a las mujeres que destaquen en esta Sesión cuántas mujeres sabemos y cuántos hombres sabemos. Kuña Mbarete mujeres fuertes, estamos aquí mayoría y también a los jóvenes que no tengan miedo de poner sus ideas, porque la política tiene que ser renovada poniendo ideas y también a los políticos con trayectoria que aprendan a escuchar.

Mañana se cumplen 209 años de la Batalla de Tablada es una de las batallas más cortas que ha librado Bolivia en su camino a la Independencia Tarija ha liderado esa Batalla juntamente con los hermanos argentinos hemos liberado una Batalla muy corta, muy contundente frente al rechazo de lo que nos estaban haciendo en ese momento. Ahora hemos determinado que por Constitución somos pluriculturales somos diversos y debemos conocernos en ese sentido la Constitución nos manda a conocernos y no solamente aprobar leyes sin conocerlas.

Estoy muy contenta, muy feliz porque Tarija hoy es el primero en recibir una de esas dinámicas que se realizará en cada Departamento esa es la regla, no solamente es una propuesta, es la regla que cada Departamento reciba a la Cámara de Senadores y conozca que va a ser muy dinámico y que tiene esta etapa de consideración donde todos y cada uno de nosotros decimos, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o quisiera que se consideren más cosas. En este caso, gracias a Tarija por recibirnos Chura Tarija, hermosa Tarija, aquí en la Casa Dorada que tiene mucha historia y que tenemos que conocerla.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo un saludo cordial a la Directiva, asimismo al Pleno de la Cámara de Senadores que hoy estamos sesionando en la ciudad de Tarija en conmemoración a sus a sus 209 años de la Gesta Libertaria.

Realmente estamos agradecidos por la invitación. Un saludo cordial a todas las autoridades departamentales, municipales y a las autoridades de las diferentes organizaciones sociales también que nos acompañan en esta Sesión. Queridos colegas, Senador Presidente, de verdad nos sentimos muy honrados por la invitación decirle también a nuestra población tarijeña que esto yo no veía antes, particularmente en mi condición de ciudadano, en mi condición de autoridad Municipal también. Segunda vez que visito esta bella ciudad, visité las gestiones pasadas cuando estaba en el Concejo Municipal y realmente es una ciudad tan bonita, acogedora de verdad estamos muy felices de estar presentes en esta Sesión y qué mejor regalo aprobar varios proyectos de Ley.

Mis colegas ya han anunciado precisamente los proyectos de ley que el día de hoy se va a tratar o se va a poner en consideración del Pleno, como por ejemplo el proyecto del PTAR, que es muy necesario en los diferentes departamentos, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales es muy necesario trabajar en este tipo de proyectos en todos los departamentos, porque hoy por hoy, particularmente en el Departamento de Cochabamba, tenemos serios problemas a raíz precisamente de los residuos sólidos y esto va a ser obviamente una solución, una respuesta a estos problemas que hoy por hoy nos aquejan en los diferentes departamentos.

Asimismo, se va a tratar también lo que es la declaratoria como prioridad nacional, la conclusión del Proyecto de Construcción y Equipamiento Oncológico en Tarija, igualmente el Proyecto de Ley que Declara como Patrimonio Cultural Inmaterial -las danzas de las regiones Chaqueña- la Chacarera, la Cueca, el Triunfo el Gato, realmente este tipo de proyectos hace que nosotros como país, como Estado Plurinacional de Bolivia y como regiones recuperemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra cultura. Como bolivianos nos sentimos orgullosos porque somos diversos en el tema de la cultura, además consideramos que es muy importante el tema de la infraestructura caminera.

Obviamente ya nos han informado que qué tramo se pretende declarar como Red Vial Fundamental y esto hace que nuestros hermanos productores puedan llevar sin ninguna dificultad la producción del campo a la ciudad. En eso sentido Presidente, yo felicito a los cuatro colegas senadores que están impulsando de manera conjunta estos importantes proyectos de ley, estos importantes financiamientos para el Departamento de Tarija, dejando de lado cualquier color político.

Este es el inicio y esperemos que estemos empezando con el pie derecho, porque me adhiero a las palabras que decía la colega Yarhui, consideramos que más que nadie conocemos sus representantes en este caso, los cuatro senadores que representamos a los diferentes departamentos conocemos las necesidades y prioridades de nuestros departamentos. En ese sentido, consideramos que de manera conjunta los cuatro senadores de cada Departamento vamos a priorizar los proyectos más necesarios, más importantes para nuestros departamentos y ojalá en este tipo de sesiones igual podamos priorizar sin objetar y sin cuestionar, porque yo no conozco particularmente las necesidades de Tarija, pero si hablamos de un planta de tratamiento de aguas residuales de proyectos camineros, de proyecto de construcción del Hospital Oncológico y la declaración de nuestras danzas típicas son pues prioridades que han viabilizado en este caso los cuatro senadores.

Pondero realmente Presidente, el trabajo que vienen realizando los cuatro senadores de este bello Departamento y quiero aprovechar pues para felicitar a todos los estantes y habitantes de esta bella tierra que los vio nacer, la Chura Tarija una ciudad tan bonita, casi tiene las mismas condiciones climatológicas que la llaqta. Yo soy cochabambino y realmente muy agradecido por la invitación nuevamente pues muchísimas ¡Felicidades! a todos y ayúdenme a decir:

¡Viva la Chura Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias, Senador Presidente por cederme la palabra. Y saludar a toda la población tarijeña, a todos los que están presentes y al público, también saludar a la prensa.

¡Felicidades! en su aniversario que está cumpliendo 209, ¡Felicidades! a todas las hermanas, hermanos tarijeños. Como ya anticiparon las compañeras, yo siempre pediría, Senador Presidente, que a cada Departamento que vaya cumpliendo los aniversarios, le rogaría de corazón que cada Departamento tenemos proyectos y leyes.

Hablando de mi Departamento de Potosí a la que yo represento dio mucho al pueblo boliviano, que no podemos olvidar, estamos conscientes cuando estamos cerca de su aniversario. Vamos a estar presentes también, rogaría que los proyectos se pueden aprobar a favor de mi Departamento de Potosí, estos proyectos en cada región, en nuestros departamentos, en nuestras comunidades es muy importante. Como autoridades ese es nuestro trabajo y le rogaría eso nada más que aquí estamos empezando en cada Departamento que se cumpla y este Proyecto que se apruebe porque es para nuestros hermanos tarijeños que aquí están escuchando y todos necesitan, yo sé que están necesitando las comunidades, el Departamento de Tarija que también dio mucho a Bolivia. Por lo cual le agradezco, Senador Presidente, por cederme la palabra y ayúdenme a decir:

¡Que viva el Departamento de Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Presidente, saludar a todas las autoridades que nos acompañan esta mañana y a los invitados especiales, como Senadora autonomista de Santa Cruz, claro que vamos a apostar por nuestras regiones, por fortalecer especialmente departamentos que fuimos castigados por la anterior Gestión con proyectos que sabemos que se necesitan. El tema de agua es prioridad para los sectores tener una planta de Tratamiento de Agua Residual que va a apoyar al sector productivo con la reutilización y estoy segura que no solamente la necesita Tarija, la necesitamos en todos los departamentos. Hay una Cámara de Senadores diferente decirle a todos los tarijeños pueden ver que vamos a buscar consenso, vamos a apostar por las regiones por recurso para que los municipios, las gobernaciones, nuestras universidades públicas, los pueblos indígenas puedan tener recursos

para los proyectos, programas, obras y desde la Cámara de Senadores vamos a aprobar todas estas leyes, créditos, para tener una mejor Bolivia. Creo que todos estamos apostando a que este país, ahora que se encuentra en una crisis salga adelante ese es el compromiso que tenemos y contentos de estar en el aniversario 209. de Tarija. ¡Felicidades! a todos los tarijeños.

¡Que viva Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente un saludo a la Directiva, a los colegas, por supuesto a la gente de Tarija que nos acompaña, a las autoridades, a todas y todos quienes están presentes y obviamente también a quienes están escuchándonos desde las redes y la televisión.

Presidente, yo vengo del Departamento de Pando, del otro extremo somos el único Departamento que en 20 años de ejecuciones maravillosas de más de 5.500 km de carretera que ha permitido unir y vincular a todos los departamentos en su capital somos la única Capital Cobija que no fue vinculada. Se nos postergó una vez, siempre bajo la excusa de que 1 km es extremadamente millonario 1 km de carretera para nuestro Departamento es 2 millones de dólares, estamos aprobando 65 millones para Tarija un Proyecto que tiene dos componentes de 238.000 beneficiarios, 11 distritos y 18 años de gracia para el pago entre los componentes algo que me llama la atención imprevistos técnicos, 5 millones. Me doy la tarea de dar esta información porque les toca a los concejales, asambleístas fiscalizar eso, porque esa es la tarea de las autoridades, al margen que en un acto protocolar y simbólico nosotros les digamos le vamos a dar esto hemos quedado como senadores que vamos a visitar tres regiones este año toca casualmente Tarija, Sucre y Potosí el siguiente año las tierras altas y al Oriente el segundo año.

Entonces, colegas espero y hago notar esos 2 millones es 1 km de carretera; nosotros tenemos carretera que tiene tres tramos y solo queremos por lo menos concluir un tramo que tiene 12 km por lo menos, porque nosotros comemos tierra en tiempo de sequía y barro, barro, barro. Yo felicito esta tarea que este compromiso que hemos tenido sabemos muy bien que hemos adquirido o hemos aprobado 550 millones de crédito CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), vemos que se va a beneficiar de esta manera. Conozco Tarija, he visitado muchos años Tarija y veo que realmente el progreso se ha ido lento, me imagino que este Proyecto realmente es de importancia para este municipio capital.

Le deseo la mayor de las felicidades Presidente, voy a apoyar el tratamiento de este Proyecto de Ley, porque creo que, aunque deberíamos hacer una serie de reflexiones mayores revisando el contrato, pero creo que merece en estos 209 años de aniversario tener el acceso a la posibilidad de mejorar los niveles de vida por supuesto, los proyectos de mayor envergadura son aquellos que tienen que ver con saneamiento básico. Entonces, también va a fortalecer el tema productivo y esa reflexión para todos, querido Presidente, queridos

Sen. Presidente: Antes de continuar otorgado la palabra, damos la bienvenida a los senadores, compañeros de Oruro, que por razones de conexión de vuelo no pudieron llegar al inicio de esta Sesión. Se considerará su asistencia importante en esta Sesión. Bienvenidos nuevamente.

Continuamos, tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, por su intermedio un saludo a la Directiva, a los queridos colegas un saludo fraterno. Traigo un saludo especial desde la ciudad madre de Bolivia desde la ciudad de Sucre, para este hermoso Departamento que mañana cumple sus 209 años de su Gesta Libertaria es un privilegio estar en este hermoso teatro, en esta casa histórica La Casa Dorada, también es un privilegio venir a festejar en honrar al pueblo tarijeño.

Esta Sesión como habíamos dicho en un momento, sea una Sesión honorífica donde el pueblo tarijeño recibe a los senadores con gusto, pero que vengan a trabajar, que vengan a ofrecerle y entregarle algo al pueblo tarijeño. En esta oportunidad considero que son tres proyectos importantes, que seguramente todos los departamentos tenemos las mismas necesidades, rescato las palabras que decía el Senador Mentasti en ese sentido que no esperemos el regalo en el futuro, no esperemos el regalo del centralismo, ojalá nosotros podamos regalarnos y por eso desde aquí le pido al Presidente Rodrigo Paz que implemente el 50/50, que los bolivianos, que los departamentos podamos decidir por nosotros mismos qué necesitamos, qué es urgente para nuestras regiones, al igual que el Centro Oncológico que vamos a aprobar hoy.

El Proyecto de Ley que exactamente igual necesitamos en la ciudad de Sucre estoy seguro que en todos los departamentos o en todas las ciudades importantes del país se requieren también proyectos de esta envergadura. Pero creo que no es el momento llegará el momento, llegará el 25 de mayo, llegará el 16 de julio, llegará el 10 de noviembre donde podamos festejar de la misma forma con obras para cada una de nuestros departamentos y nuestras ciudades.

Querido Presidente, como decía es un privilegio estar aquí y como estas sesiones se repitan en los nueve departamentos del país. Gracias por recibirnos, querido pueblo de Tarija a sus autoridades políticas, eclesiásticas, policiales, militares y a todos quienes nos visitan en esta histórica Casa de la Cultura.

¡Que viva Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Buenos días, Presidente a través suyo un saludo cordial a los miembros de la Directiva, a todos los colegas senadores que el día de hoy visitan el Departamento de Tarija, quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan en esta Sesión de Honor, a la Presidenta de la Asamblea Regional, quien tengo el placer de verla el día de hoy también formando parte de este evento.

Quiero señalar que el Departamento de Tarija durante décadas ha sido golpeado por el discurso separatista que nos ha llevado a un fraccionamiento, lamentablemente ha sido igual una postergación, sin embargo, a través del cambio de timón que ha vivido el país, a través del cambio de autoridades y la cesación del Movimiento Al Socialismo en la cúspide del poder se abre una puerta de esperanza, se abre una puerta de integración y este tipo de proyectos de Ley inclusivos de alguna manera son una esperanza para todos los que componemos el Departamento de Tarija.

Hace algunos meses atrás colegas senadores se acordarán, tuvimos que aprobar algunos créditos y nos pasaba el detalle de deudas desde el año 2020-2021 de proyectos de estrella que habían beneficiado aparte del país y con pesar muchos de nosotros veíamos que nuestros departamentos no estaban reflejados en el mapa de prioridades que tenía el Movimiento Al Socialismo. Hoy, a través de estas leyes, consideramos que estamos dando un cambio, un giro de 360° estamos dando la oportunidad de aquellos departamentos postergados a encontrar una reivindicación, a saldar deudas históricas que son muy importantes para la población.

Hoy aquí en Tarija estamos aprobando leyes que van a saldar muchas deudas históricas, que tienen que ver con carreteras, con servicios básicos, con un instituto Oncológico y otros. Muchos de los tarijeños hemos visto a nuestros familiares visitar diferentes departamentos en busca de atención Oncológica llegar a Sucre, a Santa Cruz muchas veces sin espacio y en soledad el día de hoy a través de esta Ley se abre la posibilidad de que nuestra gente también pueda ser atendida en el Departamento donde vive donde reside creo que es importante el día de hoy lo que se va a gestar y quiero agradecer y hacer un llamado a la unidad del Departamento Tarija, unida es mucho más fuerte que una Tarija fraccionada.

¡Que viva Tarija!

¡Que viva El Chaco!

¡Que viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Tengan ustedes buenos días.

¡Felicidades! por sus 209 aniversario estamos reunidos aquí para aprobar diferentes proyectos de Ley, lo cual es loable para cada uno de los tarijeños, sin embargo, dar a conocer a cada uno de mis colegas, también la Presidencia y a todos los que nos están viendo, son nueve departamentos que tiene Bolivia, nueve departamentos que tienen muchas necesidades, las mismas que en Tarija, en Pando, que en Santa Cruz y La Paz. La población de Tarija tiene más de 230.000 habitantes y es hermoso que venga un proyecto para el tema de aguas residuales, sin embargo, con la premura con la que se ha trabajado los proyectos, al no haberse revisado por las comisiones correspondientes puede sufrir ciertas observaciones técnicas.

Yo no he venido a mentir, yo no he venido a quedar bien, he venido para aprobar leyes que realmente sean efectivas, que no se quede en un proyecto, que no se quede en papeles como nuestros 200 proyectos PTAR que se tiene a nivel Bolivia donde el más del 70% no está funcionando. Hoy estamos aquí para aprobar diferentes proyectos de ley en beneficio de Tarija, pero lo que no está bien, no está bien. Cuando se aprueban las cosas rápido, sin que haya los filtros correspondientes sufren observaciones en su proceso, después Contraloría genera puertas cerradas**.**

Es por eso que para los próximos aniversarios pedirles a mis colegas no incurramos en ese error, porque nosotros queremos llegar no solamente con papeles en leyes, sino también plasmados en normativa, desde nosotros, desde la Cámara de Senadores, por lo menos desde la Comisión de Economía Plural y mi persona, vamos a dar seguimiento a que se haga cumplimiento la Ley N° 165, la Resolución Administrativa 115, así también los ITCP (Informe Técnico de Condiciones Previas) y los EDTPs (Estudio de Diseño Técnico de Preinversión) para que estos realmente se hagan, para que sean visibles y sean efectivos. Vamos a buscar la contraparte de cada uno de ellos porque un proyecto tiene que tener la contraparte para su mantenimiento, ejecución y sobre todo para su supervisión constante para que no quede en el olvido. Vamos a solicitar una auditoría conforme inicie cada uno de estos proyectos para que no sea un puente más y quede esto en el olvido vamos a solicitar que cada uno de estos proyectos realmente beneficie al Departamento de Tarija.

No estoy en contra del Proyecto de Ley estoy a favor, pero no es justo jugar con el corazón tarijeño y decirle que esto se va a ejecutar sin ningún problema. Los filtros son muy importantes, no por oponerse, sino los filtros son para subsanarse, porque cuando uno no tiene la solvencia técnica económica es ahí donde te dicen, este ya no va ir porque le falta eso, son 65 mil millones que se está hablando el día de hoy, 65 mil millones que tiene que llegar al Departamento. Su segundo PTAR el Departamento de La Paz tiene más de 1 millón 700 mil habitantes y no cuenta, no está mal que Tarija tenga sus proyectos, pero nosotros como legisladores tenemos que hacer que estos proyectos no se queden en papeles. Desde el día de hoy vamos hacer control estricto de su cumplimiento y acompañamiento de la auditoría que se había mencionado, Presidente. Aprobar en menos de dos semanas a veces tiene sus riesgos, sin embargo, no voy a ser quién para que se oponga para que este proyecto se lleve a cabo porque cada uno de los departamentos lo requiere y lo necesita.

¡Felicidades Tarija!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Buenos días, por intermedio del Presidente, a la Directiva, a nuestros colegas, a toda la gente querida tarijeña que nos está acompañando en este momento, autoridades y todas las demás personas.

Realmente mil felicitaciones en sus 209 de aniversario queridos hermanos tarijeños tengo el mismo sentimiento de ustedes, porque somos hermanos y qué bueno que ahora llegue al Sur algo, porque muchos años mis colegas ustedes saben, ya me antecedieron, ya lo dijeron muchos años se olvidaron del Sur y siempre se centralizaba todo al centro, no tenemos nada contra los otros departamentos, hermanos siempre lo voy a decir pero como Tarija ha sido olvidado y eso que el Departamento de Tarija ha sido muy rico en su petróleo, lo ha dado en su momento creo que es justo y merecido reconocimiento que se apruebe estos dos proyectos de ley, especialmente el Oncológico, realmente tienen mi apoyo, apruebo su proyecto. Es muy importante, hay muchas mujeres, no solo mujeres, muchas personas que mueren a causa del cáncer y los tratamientos son muy caros personalmente lo he vivo muy de cerca. ¡Felicidades!, hermanos tarijeños.

¡Felicidades! a todos los hermanos de esta Chura tierra realmente proyectos de igual manera, querido Presidente, me adhiero a toda la solicitud de todos mis colegas que no sea un regalo que realmente se dé lo que es a cada Departamento justo reconocimiento y que se reconozca todos los departamentos. Como ustedes ya saben, yo represento a mi querido Departamento de Potosí, siempre le voy a decir, mi amado Potosí que también es excluido es uno de los departamentos que más aporta. Espero que esta Gestión Presidente, a la cabeza del Presidente Rodrigo Paz Pereira, también el 10 de noviembre, que los vamos a tener con todo el cariño allá en nuestro Departamento de Potosí. Espero que también nuestros proyectos de ley se aprueben y sobre todo que demos prioridad siempre a la salud, educación y sobre todo a nuestras vidas que son importantes las carreteras.

En esto me despido antes de eso pedir al Gobierno Central una buena administración personalmente a Potosí, porque en este momento estamos atravesando por nuestras regalías que aportamos mucho nuestros minerales recursos naturales y ahora nuestro litio. Solo pedirle que si vamos a trabajar juntos que haga una buena administración para que no pase como en algún Departamento pasó. Simplemente eso. ¡Felicidades! y ayúdenme a decir, que:

¡Viva Tarija!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva mi Potosí!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenos días, Presidente, Directiva, colegas y a cada uno de ustedes a todas las autoridades de Tarija y pueblo en general. Les mando un gran abrazo desde Cochabamba también felicitarles por los 209 años que cumplen mañana por la Gesta Libertaria. ¡Felicidades! la Chura Tarija.

Como ya dijeron mis colegas bastante sobre Tarija, que es un Departamento más hermano de nosotros que necesita cada proyecto que se aprueba por una necesidad y Tarija lo necesita. Cada una de las autoridades sabemos qué necesidades tiene cada Departamento y nosotros estamos prestos a coadyuvar, a colaborar, pero sí también repetir lo que se dijo, especialmente la Senadora Crispín, que esto no se quede en papeles que se ejecute que tengamos resultados más allá de todo eso. Es la verdad, como autoridades queremos un cambio para nuestra amada Bolivia, más allá de los colores políticos, pienso yo que esta Gestión es nueva queremos trabajar por todas por todos nuestros departamentos. Entonces, solamente eso decirles, que se ejecute, tengamos resultados. ¡Felicidades Tarija!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Buenos días, a todos los que están presentes y así también a las autoridades, yo vengo de Potosí dicen que es muy alto, muy frío, pero no es así.

Se conmemora 209 años de Aniversario Cívico del Departamento de Tarija esa Batalla de la Tablada de Tolosoma ocurrido en 1817 esta fecha las tropas independentistas montoneros liberaron liderado por Eustaquio Moto Méndez derrotaron al Ejército Realista Español sellado con la libertad de esta región. Senadoras y senadores autoridades, por qué no aprobar proyectos o leyes a favor de este Departamento, a favor de esta región, es nuestra obligación como autoridades nacionales que estamos en esta Gestión, ninguna autoridad política puede negarse de aprobar los proyectos que anhela el Departamento de Tarija. Además, todavía existe algunos proyectos que no se han concluido, están inconclusas eso también tenemos que concluir. Senadores, autoridades, voy a terminar indicándoles:

¡Que viva la linda Tarija!**,** ¡Salud Tarija!**,** ¡Viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Ñawpaqpi kachun juk jatun napaykuy tata Presidente, mesa Directiva kachkankichik qamkunapaq, igualmente senadoras, senadores y seguramente kaypi kachkankutaq autoridades políticas, autoridades orgánicas. Ñuqa qhichwa qallupi parlasaq kani Departamento Chuquisacamanta jamuni juk comunidadmanta Centralía humilde lugarmanta jamuni, chayrakupi ñuqa seguramente piskunachus llaqtamasisniy kaqkuna Chuquisaca Departamentomanta wak departamentosmantapis qhichwa parlayta yachaqkuna uyarimuchkawankucha tukuy paykunapaq kachun juk jatun napaykuy. Kay diapi ñuqa siempre felicitani como tarijeños kachkankichik aniversarion kay 209 watasta cumplichkan como Tarija Felicidades. Ancha kusisqa kani kay ciudad Tarijapi rikukuspa y agradecillanitaq kaypi kachkan Presidente Senadomanta y tukuy senadores kaypi kachkallankutaq paykunamanpis, jinamanta imaynatacha ñuqanchik jamunchik departamentosninchikmanta, municipiosninchikmanta llamk'anapaq tukuy runapaq mana solamente sectoresninchikta qhawaspachu. Ñuqa ñisaqpuni jamunchik coloresmanta pero chayamunchik parlamento ukhumanqa, manaña kananchu tiyan chay coloresqa, ñuqanchik juk camisitata churasqajina llamk'ananchik tiyan ni qhawaspa ni oposicionta nitaq oficialismota. Ñuqaypataqa chay llamk'ayniyqa kanqa tukuypaq manataq nipipaq kanaychu tiyan contra si kan necesidades tukuy departamentospi, nueventin departamentospi kan necesidades municipiosninchikpi, provinciasninchikpi pero según necesidadmanjina chayanan tiyan tukuy ima proyectos ma qhasillamantachu mañakunchik ima proyectotapis mana qhasimantaqa nipi mañakunmanchu kaptin necesidad kaptin mañakunchik.

Entonces seguramente mana kay primera vez kayllamanchu jamusunchik qhipan killaspi Chuquisacaman risunchik igual chaypipis kanallantaq tiyan proyectos kaqkuna necesidades kaqkuna tukuy departamentos seguramente manacha chay iskay departamentosllamanchu risunchik. Nueventin departamentosman creeni chayananchikta kay phichqa wata junt'apiqa i creeni paykunaman tukuy runas piskunachus ñuqanchikman yanapawarqanchik, piskunachus tanqawarqanchik ñawpaqman chayanchikpaq autoridades kanachikpaq, entonces paykunaman ñuqanchik kutichinanchik tiyan. Imaynatacha yanapawanchik jina ñuqanchikpis proyectosta mask'aspa en coordinación tukuyninchik unida kaptinchikqa imapis atikunqa ruwayta, si ñuqanchik dividinaykusunchik chaypachaqa mana atisunchu hermanos senadores, senadoras ñuqa ñini unidad kananchik tiyan, chay pachaqa atisun ruwayta imatapis. Pero mana qhawanakuspa coloresta, mana ñinakuspa ni oficialismo, ni oposición ñispa ma ñinakuy atinchikchu ajina parlay kaptinqa ñuqataqa sunquy nanawan, porque ma ñuqa chay clase runachu kani. Kani juk persona pollerayuq kani juk lugar comunidadmanta, juk familia humildemanta lluqsini i paykunapaq llamk'ana tiyan piskunachus yanapawanchik paykunapaq. Chayta ñispa ñuqa ancha felicitani Señor Presidente, igualmente tarijeños kay aniversarioykichikpi muchas felicidades kachun qamkunapaq yanapariwaychik ñiyta. **Quechua.**

(**Traducción** (Antes un saludo, Senador Presidente, al Directorio, a las senadoras, a los senadores, a las autoridades políticas y autoridades orgánicas que están presentes. Yo hablaré en que quechua, vengo del Departamento de Chuquisaca de una comunidad de Centralia de un lugar humilde, por eso mis parientes ciudadanos del Departamento de Chuquisaca y de otros departamentos me deben estar escuchando, también todas las personas que hablan quechua para todos ellos un gran saludo. En este día felicito a todos los tarijeños que están de aniversario cumpliendo sus 209 años por esos Felicidades Tarija. Me siento muy feliz por estar en esta ciudad de Tarija y agradezco al Presidente del Senado y todos los senadores que están presentes. Como nosotros vinimos de nuestros departamentos y de nuestros municipios para trabajar por todas las personas no solamente viendo y trabajando para nuestros sectores. Yo diré siempre venimos de diferentes colores, pero juntos llegamos al parlamentario, ya no tiene que haber colores nosotros como si tuviéramos en una sola camisa tenemos que trabajar sin ver quien es de la oposición y quien es del oficialismo. Mi trabajo así será para todos sin estar en contra de nadie hay necesidades en los en los nueves departamentos, en los municipios, en las provincias y según esas necesidades tiene que llegar todos los proyectos. No pedimos así nos mas cualquier Proyecto y nadie puede pedir asi no más ningún Proyecto, porque necesidad por eso pedimos.

Entonces no será la primera vez que venimos aquí, el siguiente mes iremos a Chuquisaca igual allá también tiene que haber proyectos, todos los departamentos tienen necesidades, seguramente no iremos solamente a estos dos departamentos yo creo que llegaremos a los nueve departamentos en estos cinco años. A todas las personas que nos ayudaron, que nos apoyaron para llegar a ser autoridades a ellos tenemos que devolverles la ayuda, como nos ayudaron así nosotros igual tenemos que devolver buscando proyectos coordinando entre todos, sí todos estamos unidos todo podemos lograr, pero si nos nosotros nos dividimos no logaremos nada hermanas senadoras y senadores yo digo que tenemos que estar unidos solo así podremos lograr cualquier objetivo. Pero sin mirarse de que colores venimos sin decirnos si somos de oficialismo o de la oposición no debemos decirnos eso cuando se habla así a mí me duele mi corazón, porque yo no soy ese tipo de persona. Soy una persona de pollera vengo de una comunidad de una familia humilde para ellos tenemos que trabajar para los que nos ayudaron diciendo esto muchas felicidades en su aniversario Senador Presidente y a todos los tarijeños. Muchas felicidades para ustedes ayúdenme a decir)

¡Que viva Tarija!

¡Que viva Chuquisaca!

¡Que viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Gracias, Presidente. Un saludo muy cordial a todos nuestros colegas senadores que están presentes en esta tierra heroica bendita de Tarija en el aniversario de estos 209 años de la Batalla de la Tablada. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar presentes compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Saludar a nuestras autoridades eclesiásticas, judiciales, políticas, municipales, deportivas y universitarias. Aquí veo al Rector, gracias, por estar presente y a todos los amigos y hermanos tarijeños de este hermoso Departamento.

Presidente, antes que nada, quiero agradecerle a Usted, a la Directiva a todo el equipo de protocolo por esa gran recepción que nos han dado a todos y cada uno de los senadores que estamos presentes en Tarija. Decirles, queridos hermanos que nosotros venimos representando al Departamento Beni, también traemos nuestras felicitaciones y como siempre el mayor deseo de progreso, bienestar y éxito.

El día de hoy Presidente, queremos manifestarle que es un honor para nosotros aprobar este estos proyectos, porque no son cualquier proyecto que se está aprobando el día de hoy, son proyectos que significa la vida para Tarija y para sus regiones, como es la Construcción y el Equipamiento del Instituto Oncológico. Queridos hermanos, por eso estamos muy contentos el día de hoy y lógicamente a lo que decían nuestros queridos colegas senadores, también nosotros como Departamento tenemos demandas, necesidades y prioridades, pero confiamos en que estos 5 años van a ser de trabajo de mucho progreso de esfuerzo de cumplimiento de demanda y que nuestro Presidente, en la gestión que haga y el trabajo hagamos en coordinación con todos los Órganos del Estado vamos a llegar a todos y cada uno de nuestras regiones.

Nosotros como Beni, Presidente, también tenemos necesidades muy importantes necesidades históricas, proyectos que significan la vida, el bienestar para nosotros los benianos uno de ellos es la construcción del puente sobre el río Mamoré, que es una demanda histórica del Departamento del Beni. También necesitamos trabajar en lo que viene a hacer que baje la energía eléctrica en nuestro Departamento, tenemos la energía eléctrica más cara de Bolivia, yo creo que también es algo que en estos años lo tenemos que resolver todos nosotros y para eso hemos sido elegidos. Por eso, Presidente, no me queda más que en nombre del Departamento Beni, felicitar a esta hermosa tierra de Tarija. Que Dios los bendiga.

¡Que viva Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, buenos días a todos, a la Directiva y a todos los colegas asambleístas, sobre todo a las autoridades de Tarija. Mil disculpas por el retraso, no ha sido una irresponsabilidad nuestra, sin embargo, Presidente, muy contentos, muy felices la Brigada de Oruro de estar presente en este momento, sobre todo para compartir en principio estos 209 años de aniversario de Tarija y felicitarle Presidente, porque esta iniciativa de hacer sesiones en las diferentes regiones es fundamental e importante. Ya que todos los departamentos tenemos reivindicaciones sobre todo a algunos, como nosotros que somos enteramente mineros, tenemos deudas pendientes que el país debe naturalmente empezar a retribuir cuando hablo de retribución Presidente, hablo de que este es el momento después de 20 años de centralismo que todos los departamentos debemos luchar por la descentralización.

Creo que en esa línea nosotros vamos a apoyar todos aquellos trabajos que se puedan llevar, pero sobre todo también reivindicaciones departamentales nosotros, aún a pesar de haber tenido un Presidente, supuestamente nacido en Oruro 20 años de postergación, no hemos podido ser parte del Corredor Bioceánico, no hemos podido llevar adelante una zona franca, pero no estamos aquí para quejarnos estamos para compartir con todo el pueblo tarijeño este momento importante de reivindicación. En esa línea, Presidente, como Comisión Social vamos a apoyar todos estos proyectos que significan salud, educación, sobre todo carreteras que es fundamental para la integración de todo el país, por eso no quiero abundar mucho en este tema y felicitarle nuevamente y a todos los tarijeños.

¡Viva la Chura Tarija!

¡Viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcón.

Sen.ª Alcón: Buenos días distinguidas, distinguidos autoridades políticas y sociales. ¡Felicidades! Presidente de la Cámara de Senadores, por esta iniciativa que se ha tomado de hacer una Sesión en el aniversario de Tarija, esto es un inicio ya pasamos 20 años de postergación, 20 años de división, de odio que al parecer a muchos les gusta mantenerlo ello porque deben sacar sus créditos personales.

Personalmente como Oruro estoy en contra de un Gobierno que nos ha postergado durante 20 años un Gobierno que nos ha hecho vivir un país de fantasía y viendo en la realidad tenemos a una Bolivia en crisis, totalmente crisis y se tiene que ordenar la casa de diferentes maneras. En este aniversario de los 209 años de Tarija, es un honor y orgullo estar presente aquí, felicitarle a todos los tarijeños, también vamos a apoyar yo como orureña voy a apoyar estos proyectos de magnitud porque todo tarijeño espera un regalo en su cumpleaños qué mejor regalo que apoyar con estos proyectos de magnitud. Es un empiezo, pero también decirles que somos un nuevo Gobierno, somos un cambio.

Entre todos los colegas de los nueve departamentos hemos hecho una hermandad y un compromiso de apoyarnos entre departamentos entre hermanos, porque esos somos los bolivianos, a pesar de las diferencias de culturales, a pesar de la diferencia de nuestras regiones, somos hermanos, somos nueve hermanos de Bolivia. ¡Felicidades a Tarija!, un saludo desde la capital folclórica de Bolivia Oruro sé que es un inicio y vamos a continuar para las subsiguientes gestiones que vamos a realizar en los nueve departamentos es lo que se merece nuestra Bolivia. ¡Felicidades Tarija!, en sus 209 años de aniversario.

¡Que viva Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: En principio un saludo, querido Presidente, por medio de Usted a todos los colegas senadores, a nuestras autoridades políticas, a todas nuestras autoridades presentes en Tarija en esta Sesión es una bendición estar en esta tierra. Yo muy agradecido con nuestros colegas senadores, nuestra colega Senadora Romero y Mentasti queridos tarijeños un mensaje. Tarija ha sido bendecido en estos últimos años tienen un Presidente de Tarija, un Presidente de la Cámara de Senadores tarijeño, yo creo que algo se está haciendo bien. Desde luego que sí, pero también cada aniversario, cada gesta, cada cumpleaños, se

puede decir también que trae esperanza de algo nuevo, yo creo que estamos en tiempos de refrigerio, desde luego que sí, durante muchos años se ha esperado un cambio y hoy se va trabajando en ese cambio reestructurando el destino de la Patria.

Desde luego que sí, para el Departamento de Tarija veo aquí los proyectos de Ley son muy importantes el tema del Hospital Oncológico es muy importante, desde la Comisión de Constitución también va a tener todo el apoyo, porque es importante empezar a aportar todos unidos. En ese sentido, no quiero decir más, simplemente quiero hacer llegar un abrazo grande desde el Departamento de Oruro, de la tierra de los Urus a nuestros hermanos tarijeños. De verdad, salud en este día, mucha salud a Tarija y que Dios bendiga esta tierra es una tierra de bendición.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Estivariz.

Sen.ª Estivariz: Buenos días, Presidente y estimados colegas asambleístas la verdad yo me siento muy feliz y contenta por asistir en este querido Departamento de Tarija Chura que está cumpliendo 209 años. Me siento muy feliz y contenta con estos proyectos de Ley que se está presentando estoy muy comprometida de aprobar y apoyarles, nuevamente les digo 209 años que está cumpliendo el Departamento de Tarija, no es poco. Les deseo toda la felicidad más que todo nuestro Presidente que es tarijeño.

¡Que viva Tarija!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Presidente, un saludo a todas las colegas senadoras, senadores, autoridades presentes e invitados especiales quiero al pueblo de Tarija traerles un saludo desde el extremo Norte desde Pando al pueblo de Tarija.

Y celebro esta Sesión, porque permite que nosotros podamos llegar a la ciudadanía que puedan conocer el trabajo de la Cámara de Senadores. Comprendo particularmente los anhelos de Tarija, porque como el Departamento de Pando también tenemos muchos anhelos similares, he escuchado a casi todos nuestros colegas hablando de las grandes necesidades que tenemos de 20 años y creo que ese es el compromiso que tenemos como parlamentarios, también poder avanzar para que realmente se pueda ejecutar el 50/50, que fue parte de las promesas de nuestro Presidente. Porque todas las regiones tenemos grandes necesidades que significan grandes recursos eso es lo que queremos manifestar y aprovechar en esta Sesión que realmente vamos avanzando, además pedir que estas inversiones sean transparentes y eficientes, porque en nuestro país ha habido muchos recursos y lamentablemente esas inversiones no fueron eficientes, no vinieron a responder a las necesidades reales que tienen las regiones.

No podemos nosotros como Departamento de Pando estar más de 15 años esperando la conclusión de una carretera que nos tiene que unir con el resto del país, no tenemos una electrificación barata, no tenemos incentivos para la iniciativa privada. Realmente tenemos mucho por trabajar y desde regiones tan alejadas como el Sur de Bolivia y el Norte de nuestro país tenemos esas mismas necesidades; quiero manifestar mi aprobación para todos los proyectos que se están trayendo para Tarija, porque considero que son prioritarios, responden a las necesidades reales que tienen. Felicitar al pueblo de Tarija en sus 209 aniversario.

Sen. Presidente: Quiero también expresar unas palabras de agradecimiento a cada uno de las senadoras y senadores que han manifestado el apoyo por estos proyectos que hoy tratamos para Tarija, con el compromiso de que este mismo tipo de acciones vamos a llevar en todos los departamentos más bien vamos invitando a las Brigadas a empezar a trabajar los proyectos regionales. Sé que hay varios en curso, seguramente va a ser un gusto para todos nosotros poder estar en todas las regiones y poder dar cabida a la aprobación de los proyectos que son demandados por la población con tanta urgencia, tanta necesidad que apuntan a resolver los problemas de la gente. Este es un proyecto que tiene muchos años de maduración, tiene muchos años de discusión algún momento la Gobernación era la responsable del Proyecto, luego se traspasó otra vez al Municipio ambas instituciones en los momentos en que Tarija tenía recursos, hicieron su labor buscaron conseguir un cofinanciamiento para el mismo que fue negado sistemáticamente durante 20 años.

Yo quiero conocer la labor que han desarrollado los alcaldes, empezando en su momento por el Alcalde Rodrigo Paz Pereira, que impulsó este Proyecto, el actual Johnny Torres Terzo que consiguió los terrenos porque una de las acciones que nos pedían era cambiar de lugar del Proyecto, con eso nos tuvieron casi 10 años dando vueltas hasta conseguir un espacio donde pueda desarrollarse este Proyecto.

Quiero garantizar Senadora Crispín, que este es un Proyecto que ha sido trabajado con muchísimo detalle durante mucho tiempo, ha sido sometido a muchos análisis de control técnico, sin embargo, esa es la parte inicial como bien Usted ha dicho, va a ser una tarea de todos el poder fiscalizar la adecuada ejecución de la obra. Sobre todo, garantizar que el beneficio llegue a la población como un todo para Tarija este es un tema central que tiene que ver con salud, con todo el tema de saneamiento de nuestro río Guadalquivir, tiene que ver con las oportunidades de desarrollo para una ciudad y un Departamento que quiere trabajar

fuertemente el tema de turismo. No podemos pretender un desarrollo turístico acorde a lo que hoy ocurre si las necesidades básicas no estaban satisfechas quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al Presidente.

Él ha sido quien ha gestionado desde el primer momento la consecución de este crédito junto a varios créditos que van a favorecer a todos los departamentos del país hoy iniciamos con este tratamiento, este Proyecto por el hecho que es nuestro aniversario y quiero agradecer nuevamente a cada uno de los senadores por la voluntad que han manifestado de apoyarnos en estos proyectos. No es que estamos apoyando a Tarija, nos estamos apoyando Bolivia como un todo, porque si mejoramos algo en algún lugar de nuestro país, el beneficio es para todos los bolivianos así que nuevamente gracias.

Permítame volver a la formalidad del tratamiento, habiendo tenido ya las expresiones y las consideraciones de los senadores.

No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Solo con fines de informar a la población y autoridades que nos visitan quiero hacerles conocer que el Presidente no vota, solo en calidad de empate vota, por eso no puedo levantar la mano.

Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto Construcción de Colectores, Emisario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cabeza de Toro", suscrito el 4 de marzo de 2026, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto de hasta $us65.000.000.- (SESENTA Y CINCO MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, a asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo aprobado por la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Artículo Único. No habiendo observaciones solicito a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constituciones de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Presidente, por procedimiento también para tener totalmente saneado la aprobación de este importante crédito para nuestra región, solicito de conformidad al artículo 110 del Reglamento General la Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo para el "Proyecto Construcción de Colectores, Emisario y Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) Cabeza de Toro".

Sen. Presidente: Es parte del procedimiento que tenemos siempre que se aprueba un Proyecto para información de la Sala debe solicitarse la Reconsideración del mismo para cerrar la votación.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvase levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Señor Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración. Gracias nuevamente a todos los senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.1.2. Proyecto de Ley N° 175/2025-2026, "Que declara prioridad nacional la conclusión del proyecto "Construcción y Equipamiento Oncológico Tarija".

Sen. Presidente: Al haberse aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento de este Proyecto de Ley, Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley N° 175/2025-2026 para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 175/2025-2026 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1. Declárese de prioridad y de necesidad pública nacional la conclusión del proyecto "Construcción y Equipamiento Oncológico Tarija".

ARTÍCULO 2. Se encomienda al Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en el marco de sus atribuciones y competencias, dar continuidad al proyecto "Construcción y Equipamiento Oncológico Tarija".

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones que sean contrarias a la presente Ley.

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de revisión.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los diez días del mes de abril del año dos mil veintiséis.

Firman: Diputado Roberto Julio Castro Salazar; Presidente; Diputado José Maldonado Gemio, Tercer Secretario; Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Quiero informar a las senadoras y senadores que este es un Proyecto de Ley que también se ha construido con recursos departamentales, sin embargo, hasta el momento la contraparte nacional no fue puesta en ejecución, lo que ha impedido la conclusión del mismo que es un Proyecto que tiene en construcción cerca de 8 a 9 años. Es el principio de la infraestructura que la hacemos con recursos departamentales y una pequeña contraparte del nivel nacional lo que estamos buscando ahora es que como esta Ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados poder declarar la prioridad para la asignación de los recursos que permita concluir la obra e iniciar la fase de equipamiento del mismo como ustedes sabe en realidad en todo el país, pero especialmente en Tarija, hay una incidencia tremenda del cáncer.

Nuestros ciudadanos tienen que ausentarse a otros departamentos para los tratamientos que son costosos que llevan muchísimas dificultades con costos enormes para las personas que están en esta situación y sus familias. Este proyecto fue concebido en su

momento como un Proyecto que va a dar servicios no solo al Departamento de Tarija, sino a las áreas tanto del Departamento de Potosí, como de Chuquisaca que normalmente asisten al Departamento en busca de asistencia en salud en muchos otros casos.

Como tarijeños nos sentimos orgullosos de poder recibir a los hermanos de otros departamentos que están buscando su salud en algún momento tendremos la oportunidad también de trabajar y aprobar proyectos en salud de esta magnitud en los departamentos de todo el país. Quiero poner eso solo como antecedentes antes de iniciar la fase de consideración del Proyecto en su estación en grande, así que cedo la palabra a las senadoras y senadores para que emitan sus consideraciones sobre el presente Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: La salud es prioridad para todos los senadores de todos los departamentos y especialmente el tema de la necesidad de hospitales de Tercer Nivel e Institutos Oncológico en cada Departamento, soy Senadora de Santa Cruz he visto cómo llegan de todo el país. Cuando era Asambleísta vi acuerdos que firmó el Gobernador Rubén Costas Aguilera con otros departamentos justamente para la atención de pacientes con cáncer. Es una enfermedad muy costosa que estoy segura que aquí todos estamos de acuerdo en esa prioridad para que se concluya ese sueño anhelado de todos los tarijeños de tener su hospital, su Instituto Oncológico también esperamos que todos los departamentos puedan tener una mejor salud.

En este momento no hay Departamento donde no necesitemos más personal de salud, más equipamiento, más medicamento por eso creo que el compromiso es fortalecer nuestras regiones para que tengan recursos que a los municipios no falten los medicamentos para la atención del primer y segundo nivel. A través de las gobernaciones se atienda ese tercer nivel entonces, decirle a todos los tarijeños que cuenten con nuestro voto, porque todos queremos una mejor salud para todo Bolivia.

-Asume la Presidencia, la Senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara-

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Presidenta, por su intermedio un saludo a todos los colegas senadores, asimismo a las autoridades tarijeñas que hoy nos honran con su presencia, a los invitados especiales y empezar felicitándoles por los 209 años de su Gesta Libertaria un saludo muy especial desde la tierra cochabambina con mucho cariño. Hoy estamos muy contentos y muy felices de honrar este acto en la tierra chapaca, decirles que desde el ámbito de la Constitución Política del Estado la salud es una prioridad nacional. Ustedes llevan un proyecto desde el año 2016 en su ejecución con el Oncológico y es de lamentar que hasta la fecha no se haya podido consolidar su equipamiento. Pero sobre todo es más doloroso ver que cuántas personas vemos los datos estadísticos y aproximadamente 450 personas entre el año 2024 y 2025 en el Departamento de Tarija han sido diagnosticadas con cáncer.

Que tengan que recurrir a otros lugares, a otros departamentos, a tener que hacer un tratamiento alejados de sus familias es todavía más complicado, porque se complica desde el ámbito económico, pero también desde el ámbito emocional y esas son situaciones que no pueden acontecer más en todo el territorio nacional. Tengan por seguro que esta es una Asamblea Legislativa diferente sobre todo este es una Cámara de Senadores distinto, donde todos los que estamos aquí presentes nos vamos a preocupar por cada uno de los departamentos de Bolivia, así como hoy le toca a Tarija con estas reivindicaciones de tantos años será en todos los departamentos que vamos a pelear para que se restablezcan estas prioridades nacionales como son: la salud, la educación, el saneamiento básico, la infraestructura, etc. Hoy tenemos que dar el voto de confianza para que este equipamiento sea una realidad lo vamos a hacer con todo el agrado; vamos a aprobar todos estos proyectos de Ley que se han traído para el desarrollo de Tarija en su aniversario y realmente ¡Felicidades!, sigan con esa pujanza, sigan con ese crecimiento.

¡Que viva la tierra chapaca!

¡Que viva la Chura Tarija!

¡Vítores!

-Reasume la Presidencia, el Senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas-

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Presidente, por intermedio saludar nuevamente a la Directiva y sé que ya está el Presidente Rodrigo Paz Pereira ojalá me escuche, creo que este Proyecto de Ley de Construcción y Equipamiento Oncológico tiene y debe existir en los nueve departamentos, porque realmente todos tenemos la necesidad, hay muchas personas que fallecen. Personalmente yo lo digo un 15 de abril de hace 5 años falleció mi hermana, la que yo más amo fue a causa de que nosotros no tenemos equipamiento en Potosí, no tenemos un hospital hemos tenido que acudir como dice la colega hemos tenido que recurrir a Santa Cruz o La Paz. Lamentablemente te cambian las fechas, pasar por esta situación es complicado, es por eso que hago la solicitud colegas creo

que deberíamos exigir, yo le pido de todo corazón al Presidente Rodrigo Paz Pereira que tiene y debe existir en los nueve departamentos una construcción equipada de Oncológico para toda Bolivia.

Sen. Presidente: No habiendo más consideraciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. Declárese de prioridad y de necesidad pública nacional la conclusión del proyecto "Construcción y Equipamiento Oncológico Tarija".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. Se encomienda al Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Unidad de Proyectos Especiales - UPRE y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en el marco de sus atribuciones y competencias, dar continuidad al proyecto "Construcción y Equipamiento Oncológico Tarija".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones que sean contrarias a la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria Única. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria Única, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle, además las disposiciones Abrogatorias, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de Promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: De igual manera y por procedimiento, de conformidad al artículo 110 del Reglamento General, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 175 que es la conclusión del Proyecto y Equipamiento del Hospital Oncológico de Tarija.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 175 que es la conclusión del Proyecto y Equipamiento del Hospital Oncológico de Tarija, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley N° 175.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

1.2. El Presidente de la Cámara de Diputados, devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley C.S. N° 199/2024-2025, "Que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a las danzas de la Región Chaqueña: "La Chacarera", "La Cueca", "El Triunfo", "El Gato", y "El Escondido".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: Presidente, previo una aclaración quiero mencionar que este Proyecto de Ley ha sido de la Gestión pasada del mes de octubre que la misma ha sido derivada de la presente Gestión a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Nuevamente ha sido devuelta después de ser aprobada, lo único que se ha modificado ha sido el nombre del Ministerio, por ende, esto ya paso por ambas Cámaras. Ha sido objeto de informes favorables también ha contado con el apoyo respectivo de ambas cámaras; en tal sentido pediría el apoyo a todos los colegas presentes en día de hoy con el afán de brindarle también a la región del Gran Chaco el fortalecimiento de esta identidad cultural. Este matiz de alguna forma se traduce también en un estandarte para nuestro país bajo esos parámetros pedir su acompañamiento y su respectiva aprobación.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY C.S. N° 199/2025-2026

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a las danzas de la Región Chaqueña: "La Chacarera", "La Cueca", "El Triunfo", "El Gato" y "El Escondido", con su música y vestimenta, expresadas en sus coreografías tradicionales, autóctonas y estilizadas, por constituirse en manifestaciones de su identidad cultural.

ARTÍCULO 2. Se establece el 12 de agosto como "Día Nacional de las Danzas Chaqueñas", en conmemoración a la creación de la Provincia Gran Chaco, hoy Región Autónoma del Gran Chaco, y se celebrará en todo el territorio boliviano.

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folklore y Gastronomía, en coordinación con el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y las entidades territoriales autónomas correspondientes, en el marco de sus competencias y atribuciones, quedan encargados de formular políticas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia de las danzas chaqueñas, con su música y vestimenta.

Devuélvase a la Cámara de Senadores con MODIFICACIONES.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los diez días del mes de abril del año dos mil veintiséis.

Firman: Diputado Roberto Julio Castro Salazar; Presidente; Diputado José Maldonado Gemio, Tercer Secretario; Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al artículo 1 en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a las danzas de la Región Chaqueña: "La Chacarera", "La Cueca", "El Triunfo", "El Gato" y "El Escondido", con su música y vestimenta, expresadas en sus coreografías tradicionales, autóctonas y estilizadas, por constituirse en manifestaciones de su identidad cultural.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al artículo 2 en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. Se establece el 12 de agosto como "Día Nacional de las Danzas Chaqueñas", en conmemoración a la creación de la Provincia Gran Chaco, hoy Región Autónoma del Gran Chaco, y se celebrará en todo el territorio boliviano.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase a dar lectura al artículo 3 en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folklore y Gastronomía, en coordinación con el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y las entidades territoriales autónomas correspondientes, en el marco de sus competencias y atribuciones, quedan encargados de formular políticas de protección, promoción, recuperación y salvaguardia de las danzas chaqueñas, con su música y vestimenta.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: De conformidad al artículo 110 del Reglamento General, solicito la Reconsideración de la Ley "Que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a las danzas de la Región Chaqueña: "La Chacarera", "La Cueca", "El Triunfo", "El Gato", y "El Escondido".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Ley.

1.1. El Senador Diego E. M. Ávila Navajas, presenta el Proyecto de Ley "De Incorporación de Rutas Departamentales de Tarija a la Red Vial Fundamental"; en aplicación del artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: En mi calidad de Senador, solicito a la Sesión de hoy a los colegas senadores se pueda considerar este Proyecto de Ley con Dispensación de Trámite, el mismo como ustedes van a conocer y han conocido seguramente en los informes que se les ha hecho llegar, no ha pasado por la Comisión. Sin embargo, se han realizado todos los trabajos respecto a recabar toda información de las instancias nacionales involucradas, vale decir la ABC (Administración Boliviana de Carreteras), ustedes tienen la documentación, ahí está el informe favorable de la ABC para que podamos incorporar las rutas del Departamento de Tarija a la Red Vial Fundamental. Aquí también quiero informarles que son distintas obras del Departamento en su momento trataremos que han sido construidas con recursos departamentales en su momento, cuando teníamos cuantiosas regalías se solicitó al Estado la construcción por más de casi 100 años el camino al Chaco y el camino a Bermejo.

En ese momento no hubo la disposición para la construcción con recursos nacionales y fue la Gobernación quien asignó los recursos para la construcción de estos tramos carreteros, sin embargo, una vez acabado los mismos, se intentó que se apruebe

como parte de la Red Vial Fundamental nacional y los mismos nunca fueron considerado siquiera por el nivel nacional. Es por eso, que hoy pedimos en esta oportunidad el apoyo de todos los senadores para que podamos cumplir este requerimiento que tiene nuestra normativa Vial en el país y podamos incorporar estos proyectos a la Red Vial Nacional.

Ambos proyectos llegan hasta las fronteras de Argentina y Paraguay, por lo tanto, deben ser considerados como parte de la Red Vial Fundamental del país. No pueden seguir siendo considerados como proyectos viales de carácter departamental es por eso que pido en primera instancia la aprobación con Dispensación de Trámite de este Proyecto como corresponde luego será remitido a la Cámara de Diputados, también para su tratamiento y posterior promulgación cuando se apruebe por parte del Presidente del Estado.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para su tratamiento sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Ley. Agradezco a todas las senadoras y senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su tratamiento en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY 121/2025-2026 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DE INCORPORACIÓN DE RUTAS DEPARTAMENTALES DE TARIJA A LA RED VIAL FUNDAMENTAL

ARTÍCULO 1. (DECLARATORIA). Se declara prioridad nacional la incorporación a la Red Vial Fundamental - RVF, bajo tuición del nivel central del Estado a través de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC, las rutas de la Red Vial Departamental del Departamento de Tarija que se describen en el artículo 2 de la presente Ley.

ARTÍCULO 2. (RUTAS). Se incorpora a la Red Vial Fundamental - RVF las siguientes rutas:

Ruta 1: Cruce Ruta F11 (Ibibobo) - Esmeralda (Frontera Argentina/Paraguay).
Ruta 2: Cruce Ruta F9 (Villa El Carmen) - D'Orbigny (Frontera Argentina/Paraguay).
Ruta 3: Cruce Ruta F11 (Entre Ríos) - F33 (Las Sidras).
Ruta 4: Las Sidras - Bermejo.

ARTÍCULO 3. (COORDINACIÓN). El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, realizará las gestiones administrativas, técnicas y legales necesarias para la incorporación a la Red Vial Fundamental – RVF, de las rutas descritas en el Artículo 2 de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Me parece importante que pasen estos tramos departamentales a la Red Fundamental y quiero exponer un caso de Pando Presidente, que conste porque hemos tenido reuniones y lamentablemente no somos medidos con la misma vara. Entendemos de que la Ley N° 165 habla de la clasificación de las carreteras, cuáles son los requisitos para hacer Red Vial Fundamental, Red Vial Departamental, Red Municipal e inclusive Vecinal y Comunal. En el artículo 193 habla de estos requisitos nosotros en Pando tenemos más del 70% somos frontera con Perú y Brasil.

Pando tiene aproximadamente 6200 vías camineras o redes viales solo un 9% es administrado por la Red Fundamental, un 20% por el Gobierno Departamental y el 70% por los gobiernos municipales ahí hay un desequilibrio en la administración. Va a disculpar,

Presidente, pero es que tengo que decir tuvimos una reunión con ABC para que pase la Red Fundamental tiene que tener tres requisitos o uno de los tres.

Primero que vincule entre dos capitales que sean de conexión con carreteras internacionales que vinculen al país limítrofe dos redes fundamentales y eso lo está manejando la ABC que tenemos que cumplir los tres y creo que no es correcto. Entonces, Presidente, es por eso que decimos que no somos medidos con la misma vara yo tenía la obligación de hacer conocer porque nosotros en varias oportunidades hemos presentado proyectos para que pasen a la Red Fundamental y no somos tomados en cuenta, pero vamos a seguir presentando seguramente cumpliendo los requisitos. Las carreteras en nuestro país están deterioradas, pero en el Departamento Pando son verdaderamente intransitables. Van a disculpar en su aniversario, pero tenía que decir Presidente, para que se tome en cuenta que seamos medidos con la misma vara aquellos proyectos de Ley que cumplen los requisitos y tienen que ser administrados más allá de los recursos.

Sen. Presidente: Vamos a asumir también el apoyo a la Gestión del Departamento Pando y de los departamentos hermanos que estén en esta situación. Aclarar que el Senador es un Parlamentario que viene la anterior Gestión y varias de esas solicitudes han sido en la anterior Gestión, pero hoy queremos comprometernos también el apoyo para gestionar que se dé un tratamiento similar a todos los departamentos del país.

Tiene la palabra, la Senadora Miserendino.

Sen.ª Miserendino: Presidente, quiero saludar a los miembros de la Testera, colegas senadoras y senadores y el público presente desde Santa Cruz de la Sierra quiero hacerles llegar el cariño, respeto y la admiración de un pueblo hermano que reconoce a Tarija como una tierra de gente noble, trabajadora y profundamente comprometida con el desarrollo de Bolivia.

Hoy quiero referirme a este Proyecto no solamente como Legisladora, sino como alguien que viene del sector productivo que conoce la realidad del campo y lo que significa sacar la producción en condiciones difíciles. En la actualidad colegas hablamos de camino y cuando hablamos de esto no solamente hablamos de infraestructura, hablamos de oportunidades, por eso la incorporación de rutas de la Red Vial es fundamental es un paso muy importante, pero también quiero ser clara no debe quedar en un anuncio más, sino debemos dar viabilidad. Hoy nos unen valores, nos une el esfuerzo del sector productivo y nos une la visión de un país que crece desde sus regiones, porque no solamente dando curso a este Proyecto de Ley no solamente crece una región, crece toda Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Otra de las prioridades para los departamentos para las regiones, así como la salud es el tema de la ruta, de los caminos, de las carreteras que tiene que ver con los tres niveles de Gobierno Nacional, gobiernos departamentales y gobierno municipales que vamos aprobar hoy porque sabemos que las rutas departamentales las gobernaciones no tienen los recursos, a veces ni siquiera para hacer mantenimiento para hacer una vez al año que no es lo suficiente. Pero también necesitamos aprobar este tipo de leyes para todos los departamentos, la semana pasada hablaba de San Antonio Lomerío un Municipio indígena chiquitano que tiene una ruta nacional y que hasta ahora no han llegado los técnicos y así como dice el colega Romaña, todos tenemos que ser medidos con la misma vara.

A todos les tiene que llegar los recursos, las leyes y atender las necesidades, hablo como Santa Cruz, departamentos autonomistas olvidados que no nos llegaba nada del Gobierno nacional tenemos necesidades igual que Tarija. Somos igual que Pando, frontera con Paraguay y Brasil por eso que sabemos la necesidad y urgencia para atender lo que decía la Senadora Miserendino ese sector productivo, así sea el pequeño, mediano o productor grande; eso hará que Bolivia salga adelante.

Pero aquí colegas entre todos apoyémonos con todas estas leyes hay muchos caminos departamentales que tenemos que volverlo nacionales y que ABC cumpla esa función. En este momento en Santa Cruz los Valles por derrumbe están justo donde salen todas las verduras, hortalizas que no solamente alimentan a los cruceños, sino a todo Bolivia ahí necesitamos una atención urgente nacional con recursos también para las gobernaciones así tengan para mantener esas rutas departamentales y los municipios las rutas municipales. Vamos aprobar Presidente, pero también queremos igual para nuestras regiones y departamentos el tema de camino esté en buenas condiciones necesitamos nuevas carreteras a Paraguay, Brasil, en caso del Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, quiero hacer mención también cada vez que nosotros transferimos un tramo de carretera, implica el mantenimiento y la propia Ley establece en el artículo 321 que todo proyecto que implique los gastos e inversiones para el Estado deberá establecer las fuentes de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de la inversión, es decir, el mantenimiento. Si bien es cierto de acuerdo al análisis del carácter técnico indica que cumple los tres presupuestos que establece la Ley, pero me llama la atención que en ninguna parte del Proyecto ni del Informe hace referencia de estas cuatro rutas, cuántos kilómetros implica, qué tipo de carrera es, porque se supone que una ley departamental que establece el tramo y la longitud.

El Estado cuando transfiere uno de los requisitos es que una vez que lo asuma hay que entregarle en un estado de transitabilidad, por lo que tanto implica que el gobierno departamental hubiese destinado los recursos para el mantenimiento y solo así lo asume un hecho que no existe en este Proyecto ni en el Informe. Entonces llama la atención Presidente, sin el afán de ser odiosa, pero yo creo que sí hay que tener el cuidado de que esos aspectos debería haber contemplado, porque lo que hubiéramos hecho en los regulares sería devolverlo no contempla estos aspectos.

Pero Presidente, creo que en lo sucesivo bajo la tónica de que estamos siendo este amplios y también estamos tomando este de beneficio que estamos otorgando en este caso en el aniversario de Tarija, creo que también debe ser para nosotros una llamada de atención para que tratemos de cumplir esos aspectos. Presidente, porque sabemos muy bien hemos revisado la anterior hace unas dos semanas las partidas de mantenimiento de las carreteras esperando que Pando, como les dije, es un carril único nos asignaron un presupuesto mínimo. Entonces, imagínense que un tramo que no tengo idea la longitud de la que estamos traspasando, cual es la fuente financiamiento, cuánto va a implicar y qué tipo de carretera es eso es aspecto Presidente, pero obviamente me allano a lo que la mayoría diga, pero es importante ser responsables en el aspecto de hacer estas observaciones.

Sen. Presidente: Se tomará en cuenta lo especificado, sin embargo, hay que aclarar que toda la información ha sido remitida a la ABC para su consideración que ahí se estipula todos los aspectos. Señalar solamente que los cuatro tramos son asfaltados que se han realizado con recursos departamentales, lo que ahora se está buscando, es obviamente que pasen para la consideración nacional. Eso va a implicar una serie de acciones de mejoramiento en las mismas vías teniendo esa categoría van a permitir la incorporación de la parte Sur del país al Corredor Bioceánico, eso es sumamente importante para todo el país. Estos tramos van a desembocar en el Corredor Bioceánico Sur, por lo tanto, no solo va a cumplir los requerimientos nacionales obliga también que tomemos en cuenta que va a ser necesario invertir para tener acceso al Corredor Sur que esperamos entre por el país también.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, coincido en principio con todo lo aseverado por la Senadora que me ha antecedido justamente en esa línea iba mi preocupación y quiero hacer constar en grabación, Presidente.

Primero, creo que todos quienes estamos aquí representamos a los nueve departamentos en esa línea el trato debe ser igualitario, esta debe ser una constancia y una jurisprudencia para que también a futuro todos tengamos que exigir el trato correspondiente. Pero lo que más me preocupa Presidente, a la vista de los ojos son estos informes hechos por ingenieros y técnicos de la ABC es totalmente incompleto. Cuando uno hace un Informe Técnico respecto a carreteras, rutas que es en el caso de Oruro, también nosotros tenemos la Red Vial Fundamental F31 que hemos estado trabajando haciendo gestión para que se pueda viabilizar la incorporación en la Red. Respecto a estos informes Presidente, es una lástima porque no establece longitudes, costos o si habrá algún tipo de movimiento, una serie de aspectos que técnicamente deberían demostrarnos debe estar adjunto aquí para saber exactamente cuánto le va a costar al nivel central este tipo de adhesiones y este tipo de incorporaciones.

A todos nos interesa el tema de los caminos porque como alguien lo ha dicho son como las venas en una persona y nosotros como región Oruro hemos estado luchando más de 20 años por una Red Fundamental, sobre todo un Corredor Bioceánico Atlántico Pacífico por la ubicación geográfica, lamentablemente no se nos ha dado esa oportunidad de ser parte de esto. Sin embargo, Presidente, sería fundamental que incorporen porque hay que saber cuánto le va a costar todavía en esta visión centralista el costo de esta incorporación de estas cuatro rutas solo habla de las cuatro rutas y sus recomendaciones en verdad son vergonzosos. No creo que lo hubiesen hecho técnicos, porque cualquier técnico sabe movimiento de tierras, si habrá badenes, una serie de aspectos técnicos en carretera que no los consideran, nos dicen, va a beneficiar a tal población con tanta cantidad de habitantes y me parece una burla.

Simplemente quería hacer constar, reiterando que a nosotros como región, como Oruro, nos interesa muchísimo también que el tratamiento sea en forma igualitaria, como les reitero y concluyo con esto, nosotros también luchamos para que varias rutas sean incorporadas en la Red Vial Fundamental.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: Saludar una vez más a la Testera, a los colegas de los nueve departamentos, asimismo a todo el público en general, autoridades universitarias, vocales del Tribunal Supremo Electoral, autoridades departamentales, municipales y otros. Para mí es grato volver a Tarija en la anterior gestión como Diputada Nacional y Presidenta de la Comisión de Cultura gestionamos 59 viviendas en Entre Ríos**,** en Ñaurenda por un aluvión que tenían. Sí es complicado, pero se puede gestionar nosotros como autoridades fiscalizamos, legislamos y gestionamos, asimismo fiscalizamos firmemente el tema de Tariquía hermanos tarijeños, ustedes no están solos aquí estamos todas las autoridades. "Tarija es Bolivia y Bolivia es Tarija".

Hemos gestionado homenajes a grandes artistas que ustedes tienen Esther Marisol, Canarios del Chaco Boliviano entre otros, tal vez me estoy olvidando de algunos quiero decirle, querido pueblo de Tarija gracias a ustedes, gracias al pueblo guaraní, entiendo

que mi país no debe ser regionalista. A mí me dolía el corazón cuando escuchaba al pueblo Guaraní, me decían, hermana Pachacute, nosotros no conocemos lo que es un POA, lo que es un Plan Operativo Anual.

Cuando los recursos salen de este Departamento, salen de esas regiones y ustedes merecen un presupuesto justo adecuado y proyectos de ley que estén a su favor. Por eso el día de hoy hemos aprobado cuatro proyectos de ley para el Departamento de Tarija este enseguida se va a aprobar porque hay voluntad política hemos aprobado el Tratamiento de Aguas Residuales, el Proyecto de Construcción y Equipamiento Oncológico para Tarija, el Proyecto de Ley Patrimonial Cultural, la cultura también genera economía.

Desde la cultura podemos generar políticas públicas y por supuesto este tramo carretero, rutas departamentales de Tarija y Red Vial. Yo me comprometo y varios de nuestros colegas a que esto no termine aquí, sino se tiene que fiscalizar, se tiene que cumplir todos estos proyectos de ley obviamente hay que acudir al ente Ejecutivo para eso nosotros aprobamos y el Ejecutivo lo ejecuta como lo dice y nosotros queremos una ejecución transparente.

Para terminar, Presidente, como Usted lo había manifestado este Proyecto de Ley, Cámara de Origen es la Cámara de Senadores se va a remitir a la Cámara de Diputados y es importante el criterio de que un Proyecto de Ley tiene que cumplir todos los estándares, tiene que pasar por una Comisión, por un Comité, el Comité hace la investigación, mesas técnicas, entre otros. Presidente, es muy importante conocer ese parámetro, porque si no yo estoy de acuerdo con algunos, tampoco podemos aprobar por aprobar tiene que ser un presupuesto serio un cronograma de actividades. Los organismos financiadores cuánto va a ser y cómo va a ser creo que es algo muy importante colegas senadores de verdad querida ciudad de Tarija, que sea en buena hora. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando en varios temas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, revisada la documentación que se nos ha remitido esta mañana, haciendo una lectura selectiva revisando y efectivamente como dije en mi intervención es muy necesario que carreteras o caminos que estén declarados mediante un decreto departamental como red departamental, pero a veces en la práctica vemos con mucha pena, particularmente en el Departamento de Cochabamba, hay caminos que tienen su Declaración Departamental como Red Departamental, pero sabemos también que hay departamentos que no tenemos mucho presupuesto en nuestras gobernaciones y lamentablemente no cumplen a cabalidad pese a que están declarados mediante un decreto departamental, reitero, como Red Departamental. Ahora, si bien se pretende declarar como Red Vial Fundamental a través de una ley nacional, obviamente, el cual estamos tratando en este momento y vemos también los cuatro informes técnicos todos los informes con la misma fecha, recién calientito nos han pasado el 10 de abril de 2026. Ojalá, de verdad como hace rato dije, también felicito que la ABC quiero aprovechar a propósito a la ABC por la celeridad para la elaboración de estos informes que es muy necesario para el tratamiento de un Proyecto de Ley.

También vemos en este documento que nos pasan, efectivamente se tiene también los informes legales, pero como alguien hace rato me antecedía en este caso debería tener el Informe Financiero, de este Proyecto de Ley para establecer efectivamente cuánto de presupuesto requiere, porque se supone que, sí va a tener una declaración a través de una Ley Nacional como Red Vial Fundamental, efectivamente ya no se va a encargar la Gobernación del mantenimiento de ese tramo se va a encargar el Estado.

Pero para ese mantenimiento, ¿cuánto de presupuesto se requiere? eso es lo que lamentablemente no tiene este Informe faltaría su Informe Financiero, porque no vaya a ser que declaremos mediante una Ley como Red Vial Fundamental después los caminos, las comunidades que se encuentran a las orillas de estos caminos queden nuevamente abandonados. Eso es lo que también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta para hacer notar también al Pleno en esta Sesión de que necesariamente debería contar con los informes respectivos, reitero, como dije, financieros, simplemente hacer notar eso, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Solo con fines de aclaración toda la documentación referida a los temas técnicos y económicos se queda en la ABC en función del Informe del Proyecto como ustedes saben, el mantenimiento es anual, por lo tanto, los montos de esos mantenimientos se aprueban cada año al momento de aprobar el presupuesto de la institución. Por eso, todos esos datos que ustedes están preguntando con toda razón no están presentes en los informes, lo importante del Informe es de la ABC que reconocen los tramos, las características que son tramos que terminan en la vinculación internacional del país que al mismo tiempo se suman con las rutas principales y las rutas nacionales que vienen del país. Por eso es que el Informe llega sin esos añadidos de carácter económico, se va solicitar la complementación de todas maneras y año tras año iremos viendo cuánto se asigna en el mantenimiento para cada uno de estos tramos.

Tiene la palabra, el Senador Soruco.

Sen. Soruco: Presidente, una vez más voy a reiterar que es un honor para mí estar en esta Sesión en las efeméride departamentales de este hermoso y lindo Departamento Tarija que ha dado tanto a nuestro país y hoy nos complace también que se dé la incorporación de rutas departamentales de Tarija a la Red Vial Fundamental, pero al mismo tiempo como bolivianos,

querido Presidente, esto lo estoy haciendo para fundamentar también mi aprobación, porque aquí está el pueblo a través de sus representantes, a través de este órgano deliberante como es la Cámara de Senadores.

Quiero hacer alusión, Presidente, a las palabras y felicitarlo al Senador Romaña de Pando, porque yo soy Senador del Departamento Beni, también un Departamento que actualmente se encuentra postergado, marginado, con deficiencia en las carreteras y en las interconexiones donde no tenemos carreteras asfaltadas carecemos de puentes un Departamento rico como es en el Beni. Ojo que se viene la construcción del puente Binacional Guayaramerín - Guajará Mirim donde el mismo Presidente, apunta a que sea un polo de desarrollo no solo del Beni sino del país, pero al mismo tiempo carreteras de tierra donde al pequeño productor no se da la oportunidad sacar sus productos al mercado o que se convierta un mediano y gran productor pueda exportar esos recursos naturales, generar divisas económicas generar los dólares para el país en exportaciones y otros.

La comunicación caminera es vital para el desarrollo no solo de un Departamento, sino de todo el país, reitero, en este caso me complace Tarija que se vincule en cuanto en el tema caminero porque habrá mayor fluidez y movimiento económico, cuando yo le hacía alusión a la construcción del Puente Binacional Presidente, es menester que tenemos la plena fe que en su momento con el 50/50 que se van a fortalecer las gobernaciones, alcaldías y las entidades autónomas territoriales se va a ir consolidando. Pero también merecemos Presidente, que todos los bolivianos seamos medidos con la misma vara y así como estamos dando toda la solidaridad al pueblo tarijeño pedimos que también Beni y Pando siempre tengan el apoyo de todos los colegas senadores.

Presidente, no quiero ser muy extenso solamente quería también hacer gravitar las necesidades de los departamentos que son los más postergados y olvidados del país, por lo tanto, tiene toda mi aprobación para esta Ley.

Sen. Presidente: Gracias Senador por sus palabras.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: No tenemos ninguna finalidad de entorpecer este Proyecto de Ley, el primer punto que quiero aclarar a los que estamos sesionando y a los presentes también porque la idea no es aprobar nomás, sino que cómo se va a poner en funcionamiento eso porque aquí podemos venir con un discurso brillante demagógico y traemos todo para Tarija, pero después no hay una real aplicación de las normas y las leyes. En ese sentido, Presidente, claro que me gustaría primero creo que todos los que estamos aquí los senadores representando a nuestros departamentos tenemos estos problemas.

Es el primer tema que tiene que estar claro no solamente es Tarija, porque lo que están queriendo hacer con este Proyecto de Ley es precisamente que tenga un mantenimiento bueno esas carreteras porque, seguro que no hay recursos al pasar a la Red Fundamental pues la ABC se va a encargar para hacer el mantenimiento. Mi primera pregunta Presidente, es que, si está cumpliendo los requisitos que mencionó el Senador Romaña, cómo podríamos hacer para tener más información. No sé quién es el proyectista para que un poco más nos pueda explicar para no tener dudas y que los senadores que estamos presentes aquí realmente estemos convencidos que efectivamente se va a poner en aplicación debido a que si hay presupuesto las rutas cumplen los requisitos me gustaría que puedan ampliar un poco más la información.

Sen. Presidente: Mi persona es el proyectista, el Proyecto de Ley se ha trabajado conjuntamente con la ABC Regional, todas las características técnicas y presupuestarias fueron remitidas a la ABC nacional para su tratamiento como les explicaba, estos son cuatro tramos carreteros asfaltados con recursos departamentales y mantenidos hasta este momento como Red Vial Departamental, siendo que los mismos cumplen las condiciones establecidas para ser parte de la Red Nacional Fundamental. Ambos vinculan desde la frontera del Departamento hasta las fronteras de Argentina y Paraguay son caminos que están siendo utilizados para todo el tema de tránsito y transporte de mercancías que vienen a Tarija, pero que van al resto del país también en calidad de exportación a los países vecinos.

Informar nuevamente que el mantenimiento de estas carreteras se hace cada año como se estipula en el presupuesto se aprueba y pasará por nuestras manos cuando corresponda ahí se establecen los montos que requieren el mantenimiento. A diferencia de otros caminos donde podemos declarar la prioridad de la construcción ahí sí tendríamos los montos que requieren la inversión de la obra, pero tratándose de un mantenimiento está establecido por las normas nacionales que su inscripción está en el presupuesto de cada año.

También, quiero sí hacerles conocer a todos y con gusto vamos a pasarles la información de características técnicas de que fueron presentadas en el Proyecto original que contemplaba algunas vías más que a nivel nacional las rechazó. Por lo tanto, quedan estas cuatro vías que sí cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa nacional eran nueve vías al inicio nos aprobaron cuatro y vamos a seguir peleando por los cinco restantes, pero al momento tenemos estas cuatro rutas aprobadas por las condiciones que tienen. Siendo así pido a los senadores que nos apoyen en la aprobación de este Proyecto de Ley.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Analizaré antes un poco la parte política, si bien nuestra Senadora Cartagena de Sucre nos invitó a hacer un solo partido político, una sola bandera vamos a resaltar en esta Sesión que los anteriores proyectos han sido presentados por otras Bancadas que no son del Gobierno del Oficialismo, más bien las han impulsado, porque hace 25 años que vienen retrasando el avance de Tarija y se los ha puesto de forma prioritaria en el Orden del Día. Se pone de último y me identifico porque soy la única Senadora del Oficialismo en Santa Cruz y ya estoy pensando cómo voy a hacer cuando llegue esta Sesión a Santa Cruz para que mis proyectos también sean considerados en al Orden del Día, es importante analizar cómo se ha priorizado los últimos 20 años los proyectos de infraestructura en todo Bolivia ha sido una tranca como siempre se menciona, para aquellos departamentos que no se alineaban al Gobierno.

En este caso esta propuesta puede ser hecha por un Decreto Supremo directo no necesita un Proyecto de Ley puede hacerlo un Decreto, pero es tan fuerte nuestra inclinación hacia a la democracia de ponerlo en consideración en una Sesión para que podamos analizarlo. Hice un análisis rápido, violento con la ayuda de redes, con la ayuda de técnicos para poder evaluar esta propuesta de Ley, porque como bien dicen no es nomás aprobar, como dijo el Senador Sánchez cuántos kilómetros hay. Es una vergüenza no hay kilometraje rápido en redes de 60 a 95 km la ruta 2 es de 90 a 130 la ruta 3 es de 35 a 45 y la ruta 4 es de 140 a 180 esas son las rutas de incorporación Red Vial Fundamental, no las estamos construyendo de cero para que entienda la gente, para que no estemos presionando con el tema de números eso depende de un POA nacional depende del poder mantener una Red Vial Fundamental, es importante para el crecimiento de todo Bolivia.

Agradezco que en esta ocasión se haya podido también incorporar y no haya más retraso, que seamos importantes que estemos construyendo este maravilloso país juntos desde Tarija. Es un inicio, con el pie derecho tenemos 5 años para ir por cada Departamento es una invitación a todos los senadores de diferentes Bancadas a trabajar para cuando lleguen a nuestro Departamento y no tengamos que poner ningún, pero en esa Sesión porque tiene que ser de importancia central para nuestros departamentos como en este caso para el crecimiento de todo nuestro país. Así aquí tenemos a los representantes de cada Brigada, de cada Departamento también presentes, hagamos una Agenda positiva que nazca desde el ejemplo maravilloso de Tarija que la Batalla de Tablada, también ha sido importante para ir en contra del centralismo que en ese momento era España, en este caso el centralismo en Bolivia que nos ha trancado a todos los bolivianos.

Es importante tomar como prioridad la infraestructura, ahora vivimos en La Paz la mayoría de nosotros no nos movemos, tenemos un teleférico maravilloso que es un ejemplo para todo Bolivia. Estamos aprobando más rutas del teleférico ha sido un crecimiento importante para El Alto que todos los bolivianos estamos pagando y que con orgullo podemos decir el teleférico es nuestro de los bolivianos, así que de la misma forma la Red Vial Fundamental tiene que convertirse en un ejemplo de todo Sudamérica, asimismo el fortalecimiento de la Red Vial Fundamental será desde aquí.

Gracias, Presidente y a todos los presentes totalmente de acuerdo con esta propuesta de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Estimado Presidente, reiterar mis saludos a quienes se han incorporado a esta Sesión y felices de estar en esta hermosa tierra chapaca, cuando hablamos de vías camineras, seguramente todos reflexionamos y decimos qué mal que estamos en relación a otros países vecinos de Sudamérica. Lamentablemente todos los departamentos tenemos deficiencias seguramente nuestra mayor aspiración es tener conectividad al menos entre capitales del Departamento. En Chuquisaca venimos sufriendo por un proyecto que data de hace 40 años, la Diagonal Jaime Mendoza, que actualmente faltan 70 km y no podemos terminar su construcción seguramente será un tema que lo vamos a analizar y vamos a esperar que el 25 de mayo se haga realidad.

Respecto a este Proyecto de Ley, yo quiero hacer incidir que en la pasada Gestión en el Departamento de Chuquisaca hicimos este mismo proceso, transferir de la Red Departamental a la Red Fundamental un tramo que vincula los departamentos de: Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz denominada la Transversal Juana Azurduy de Padilla de 550 km aproximadamente. Cuando estaba en el ámbito Departamental el presupuesto asignado por la Gobernación para este tramo era aproximadamente 5 millones pasó a la ABC lamentablemente en esta Gestión se presupuestó para ese mismo tramo 1 millón 200 mil esto seguramente pasa en muchas regiones del país que ha sucedido, que ha sufrido o ha pasado de la Red Departamental a la Red Fundamental.

Es importante que tengamos conocimiento exacto de cuánto va a costar este tipo de proyectos no tengo ningún ánimo de entorpecer la aprobación de este Proyecto, pero es necesario que en futuros proyectos de ley que impliquen este proceso se incorpore su tratamiento, tal como lo establece el artículo 321 de la Constitución Política del Estado que nos sirva como recomendación y reflexión para futuros proyectos de ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Sobre el punto quería simplemente hacer una pregunta, porque en los antecedentes tenemos algunas disposiciones legales, entendiendo y leyendo el documento quería preguntar a los proyectistas si la Ley Departamental 094 del

año 2011 es la Disposición Normativa Departamental la cual reflejaría la voluntad de poder transferir estas vías, estas carreteras al nivel central, porque felicito la posibilidad de que el Departamento de Tarija haya tenido la posibilidad económica de construir estas carreteras. Probablemente esos detalles de información efectivamente son buenos que se conozca, no forman parte del Informe Técnico lo que puede hacer pensar es que se está queriendo transferir estas carreteras para buscar ejecución de construcción de obra y entiendo por la información que Usted ha mencionado de que eso no es así, más bien se quiere garantizar el mantenimiento no se quiere encaminar más bien esta dependencia, como dice la disposición nacional.

He buscado esta Ley Departamental, no menciona carreteras, por eso es que mi pregunta específica va a ello haré la mención también a una de las justificaciones que para nosotros como asambleístas y senadores que cuando uno va a otros países ve con envidia muchas veces el desarrollo principalmente carretero vial que se tiene, lo digo como representante del Departamento de La Paz.

Si bien tenemos una frontera con Chile y Perú el desarrollo vial es impresionante de los otros países y nosotros estamos demasiado atrasados, entonces habrá que hacer una petición a la ABC para que a través del Ministerio pueda revisar estas referencias por toda la nueva administración todos los principios del nuevo Gobierno de este enlace con el mundo. También tenemos que estar al nivel de ese enlace del mundo si queremos hablar de turismo de desarrollo productivo que es otro de los complementos de la economía nacional para poder garantizar no solamente un Estado extractivista, sino más bien un país que tiene toda la riqueza productiva habida también por haber si pudiéramos hablar de eso seguramente nos alargaríamos como departamentos y regiones.

Me parece bastante importante poder tratar este tipo de proyectos más haciéndolo en este aniversario, sin embargo, quiero saldar esa preocupación que tengo dentro del Proyecto creo que al haber una inversión ya de la Gobernación en estas vías, debería haber también la voluntad de disponer o entregar bajo el cuidado y el mantenimiento del Estado propiamente. Esa es la pregunta que tengo.

Sen. Presidente: Sí usted se fija es una Ley del año 2011, estamos en el año 2026 desde entonces Tarija viene pidiendo que se incorporen estas vías a la Red Vial Nacional, nunca hemos recibido siquiera una respuesta y se nos ha cerrado como a muchos departamentos las puertas en su momento. Esta Ley del 2011 establece que cumplen todos los requisitos de la Red Vial Fundamental Nacional estas carreteras para su traspaso al nivel central. Todos esos años tanto el proceso de construcción como el mantenimiento lo ha llevado adelante el Departamento con los recursos de regalía que tenía.

Inicialmente estas obras no deberían haber sido construidas con recursos departamentales, no correspondía, eran parte de la Red Vial Fundamental. Sin embargo, dadas las condiciones de urgencia que había de vincular al país con el resto de los países en su momento las autoridades de este nivel tomaron la decisión de asumir esta responsabilidad y construir estas partes de los tramos originalmente identificados como parte la Red Vial Fundamental que eran caminos de tierra construirlos con recursos departamentales, luego vino todo el proceso de negociación para la transferencia al nivel nacional y como les digo, nunca hubo la voluntad en su momento de reconocer este derecho son redes camineras que corresponden a la Red Vial Fundamental.

Básicamente el transporte es principalmente de vinculación de la frontera de Argentina y Paraguay con el resto de los departamentos de Bolivia no son tramos carreteros que vinculan solo la producción departamental. Por lo tanto, ya hace muchos años que estamos como Tarija tratando que se haga este reconocimiento y se asuma los gastos de mantenimiento de operación de las carreteras que hasta este momento siguen siendo consideradas como departamentales en la Red Vial Fundamental.

Eso como una pequeña aclaración, si ustedes ven en la parte de la justificación hay varios argumentos en la exposición de motivos, también hay varios argumentos que hacen referencia a distintas leyes nacionales demostrando que si estos proyectos cumplen con los requisitos establecidos en cada una de las leyes que deben cumplirse para ser parte de la Red Nacional. Así que consideramos que este Proyecto de Ley es ante todo un reconocimiento al esfuerzo que hizo Tarija para construir estos tramos camineros siendo que originalmente no le correspondía hacer la construcción, pero ante la mirada ausente que hubo durante esos años a las necesidades de desarrollo del país como un todo y de la región en concreto no las iban a construir nunca.

No dijimos nosotros nada más que apoyar la construcción del teleférico, la doble vía entre La Paz y Oruro, vías y proyectos que fueron construidos básicamente con los recursos que salían del gas, pero no nos daban el mismo trato los tarijeños. No nos aprobaban un solo proyecto de características nacionales la misma planta de tratamiento que hemos aprobado hace un momento, nos hicieron hacer un montón de estudios, sobre contratar empresas internacionales para que hagan los estudios, la aprobación y siempre había algún motivo porque el momento en que había que asignar los recursos no se lo hacía y ese motivo era la absoluta falta de voluntad de apoyar el desarrollo de los pueblos del Sur una visión concentrada en el nivel central que tampoco beneficiaba los proyectos más anhelados del nivel central del país del eje central, sino las urgencias y las necesidades de ese régimen que eran sobre todo necesidades de carácter político, hoy creo que estamos en una situación distinta en el país y creemos que es el momento de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden es reconocer lo que es la Red Vial Fundamental en el tema caminero y que esos caminos sean mantenidos por el nivel central. Como les digo, es un camino, son caminos carreteros que

básicamente lo que hacen es permitir la circulación de bienes y servicios para todo el país y no solo para el Departamento de Tarija. Bien, voy a ceder la palabra a la Senadora Romero.

Tiene la palabra, la Senadora Romero.

Sen.ª Romero: En el Departamento de Tarija tenemos una canción si bien no la voy a cantar, pero me gustaría decir parte de la letra "Quiero ir al Chaco, pero no sé cómo llegaré, cómo llegaré; será en un burro, será en un tractor. Pero al Chaco quiero llegar yo". Esta es la realidad que vive Tarija que la Capital del Departamento tiene que recorrerse muchos kilómetros de una carretera que no está en muy buenas condiciones para poder llegar al segundo Municipio con más población dentro del Departamento.

Yo entiendo lo que expresa este Proyecto de Ley es una declaración de prioridad, no implica la ejecución inmediata de carreteras, no implica un diseño inmediato, pero sí le da una competencia al Gobierno Central de hacerse cargo de estas rutas, de estas cuatro rutas que hoy son contempladas dentro de este Proyecto. Pero para quienes vivimos en frontera entendemos que esto no solamente es un beneficio para los fronterizos esto es una conexión importante e internacional de nuestro país con el mundo, con Sudamérica eso le da un plus mayor, porque cuando se nos ha dicho de que tenemos que sacar nuestros productos por Oruro para llevar a Chile hemos asentido, hemos avalado, hemos fomentado, pero hoy quizás nos dan la expectativa y nos dan la esperanza de que podamos hacer mucho comercio a través de estas rutas que muchas de ellas ya están avanzadas, pero requieren un mantenimiento.

Este Proyecto de Ley también manda la coordinación para hacer los trámites legales respectivos y las gestiones necesarias del Gobierno Departamental, el Ministerio de Obras Públicas de ABC para hacer ese cambio a Red Fundamental, entonces hay un trabajo muy grande todavía por hacer que va a lograr consolidar la declaración de Red Vial Fundamental. Entonces, hay un trabajo y considero que este Proyecto de Ley lo que hace es darnos ese marco para poder hacer ese traspaso.

Quiero dar un dato importante en Yacuiba, específicamente tenemos nosotros un trecho que se ha construido que es la famosa doble vía que tomó muchos años hacerla que se construyó con recursos en gran medida del Gran Chaco y en parte del Gobierno Central. Es Red Fundamental, pero invertimos nuestros recursos, dejamos programas sociales totalmente debilitados, dejamos de invertir en salud para darle prioridad a esa Red Fundamental nos dolió, nos complicó, nos generó problemas dentro de nuestra región, pero lo hicimos contribuyendo al Gobierno y a la obligación que tenía el Gobierno Central para con nosotros.

Entonces, el día de hoy creo que solamente estamos buscando ese marco legal que nos permita a nosotros declarar estas carreteras Red Fundamental paulatinamente se conseguirá recursos, se conseguirá financiamiento, se verá si es necesario invertir, mejorar las carreras, pero eso será paulatino. Creo que en este momento lo que estamos haciendo es declarar esto prioridad para que el Gobierno Central incorpore esta Red Vial Fundamental, que nos va a permitir estar articulados y no seguir atrasando con relación al avance que tienen los otros países que están alrededor de nuestra querida Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Senador Presidente, gracias por cederme la palabra.

Personalmente yo le rogaría que con los nueve departamentos sea igualitario no se puede aprovechar cuando es su aniversario aprobar, aprobar y aprobar. Yo hablando de mi Departamento, siempre de Potosí necesita carreteras y los mismo somos vecinos, ¿alguna vez Usted Presidente, ha viajado a mi Departamento? tiene demasiados baches, por lo cual yo le rogaría que el presupuesto que ponga monto el Presidente, también como se ha comprometido en su campaña 50/50 tiene que cumplir. No engañar a la población, porque en su campaña dijo 50/50 por eso apoyó el pueblo boliviano tiene que hacerlo siempre, yo voy a rogar que en todos los departamentos que estamos que no tenemos carreteras y sí necesitamos carreteras para unirnos, pero hay que poner de nuestra parte también como Asamblea, apoyarnos entre nosotros también, que el Presidente cumpla con su propuesta que dijo.

Decir también que este documento que nos hicieron llegar, quiero saber el monto que explique detalladamente, a veces debe saberse, cuánto es el monto para el mantenimiento esta carretera. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Gracias por las palabras, Senadora.

Como señalábamos hace un momento los montos de mantenimiento son de carácter anual y se inscriben en el presupuesto, este Proyecto de Ley va a dar recurso a que se haga la transferencia en eso hay que pasar toda la información necesaria, hacer las evaluaciones técnicas, económicas y financieras para que en el presupuesto se incorpore lo que costaría cada año el mantenimiento. Una Tasa que además es variable año tras año, depende mucho las características, cuándo ha sido construido cada tramo, cuándo requieren de mantenimiento, cuánto el mantenimiento es profundo o de carácter superficial. Es por eso que en el Proyecto no existe un monto asignado para el mantenimiento ese monto se define cada año en el presupuesto general de

la ABC, una vez que los tramos son parte de la ABC en función a sus recursos va priorizando los montos de mantenimiento que asigna a todas las carreteras del país.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: En principio quiero hacer constar que no tenemos ningún propósito de entorpecer eso se lo quiero dejar bien claro. Personalmente creo que es importante que los técnicos de la ABC aprendan a cumplir la Ley me voy a permitir dar lectura al artículo 321, parágrafo IV de la Constitución que dice claro y justificado. Al principio yo decía que esto debe estar incorporado el presupuesto por kilómetro que es fácil para un técnico considerar, por eso hablamos de presupuesto.

El parágrafo dice: Que todo Proyecto de Ley que implique gasto o inversiones para el Estado, deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos la forma de su inversión no estamos hablando de inversión, ya se ha justificado, pero estamos hablando de costos me preocupa porque en el Presupuesto General que tiene la ABC solo tiene presupuestado 313 millones de bolivianos para todas las regalías de país.

Por eso, Presidente, hubiese sido fundamental e importante para mi persona, por lo menos tomar en cuenta cuánto significa esta transferencia de rutas a la Red Fundamental. Presidente, yo solo quiero hacer constar, sé que es una prioridad está no cumple el marco legal porque estamos transfiriendo estos gastos al Gobierno Central y no por defenderlo al Gobierno, sino simplemente hacer constar, por lo menos personalmente yo voy a aprobar este Proyecto de Ley, sin embargo, haciendo constar que no cumple esto cuando menos deberían los técnicos conocer y ser responsables de dar cumplimiento a lo que dice la Constitución. Presidente, no es ningún invento en absoluto simplemente para que quede constancia en el Acta pertinente de todas maneras, esperamos y lo vuelvo a reiterar, que esta flexibilidad sea en todas las regiones y que tengamos el mismo tratamiento en cada región.

Sen. Presidente: Nuevamente recalcar que el Proyecto de Ley establece que se debe definir los montos, pero ese monto se identifica una vez que el tramo carretero ha sido asumido por la institución mientras tanto, lo que está determinando el Proyecto de Ley es que al ser transferido será con el presupuesto de ABC que se va a contemplar el mantenimiento. Como les digo, ese mantenimiento se hace año tras año, por lo tanto, es hacer un estimado del costo habría primero que definir cuánto tiempo van a durar las carreteras. En fin, es un programa mucho más grande lo que sí quiero dejar con absoluta claridad es que los tres requisitos establecidos por la ABC para que un tramo tenga características nacionales son cumplidos. Segundo, que la inversión ha sido hecha con recursos departamentales, por lo tanto, no hay inversión en este Proyecto, sino gastos de mantenimiento vuelvo a recalcar, se establecen cada año al elaborar el presupuesto general de la institución en este caso de la ABC.

Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Presidente, he estado mirando el Informe presentado por su Autoridad, en el cual este a lo mejor hay algunos errores de forma, querido Presidente, pero tenemos que saber un adagio muy importante, hay que restringir lo negativo y ampliar lo favorable. Lo favorable aquí directamente es el esfuerzo que ha hecho Tarija en la construcción de estas redes fundamentales, queridos colegas lo mínimo que tiene que hacer el Estado boliviano a través del ABC es el mantenimiento de estas redes, por eso es que nosotros la Bancada del Departamento de Beni los cuatro senadores vamos a votar para que se apruebe este Proyecto de Ley. Querido Presidente, porque es algo que se merece el Departamento de Tarija, que se merecen las provincias de Tarija y que se tiene que hacer justicia con este gran Departamento.

Sen. Presidente: Gracias, por sus palabras Senador, con carácter previo tiene la palabra a la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente, por su intermedio solicito con las recomendaciones que han hecho los senadores que han tomado la palabra Suficiente Discusión y podamos ir al a la votación correspondiente.

Sen. Presidente: En consideración la Moción de Suficiente Discusión solicito a las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la consideración de Suficiente Discusión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Pasamos a votación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Agradezco a todos los senadores se tomará en cuenta los aspectos de la deliberación que ha habido, el tema de la equidad en todo el país, el tema de la información debe llegar como corresponde. No, no piensen que eso va quedar así y vamos a apoyar desde esta Presidencia que todo el tema caminero en el país sea una prioridad, como el tema de salud se pasará a la fase en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 del presente Proyecto de Ley para su tratamiento en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (DECLARATORIA). Se declara prioridad nacional la incorporación a la Red Vial Fundamental - RVF, bajo tuición del nivel central del Estado a través de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC, las rutas de la Red Vial Departamental del Departamento de Tarija que se describen en el artículo 2 de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su tratamiento en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (RUTAS). Se incorpora a la Red Vial Fundamental - RVF las siguientes rutas:

Ruta 1: Cruce Ruta F11 (Ibibobo) - Esmeralda (Frontera Argentina/Paraguay).
Ruta 2: Cruce Ruta F9 (Villa El Carmen) - D'Orbigny (Frontera Argentina/Paraguay).
Ruta 3: Cruce Ruta F11 (Entre Ríos) - F33 (Las Sidras).
Ruta 4: Las Sidras - Bermejo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su tratamiento en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (COORDINACIÓN). El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, realizará las gestiones administrativas, técnicas y legales necesarias para la incorporación a la Red Vial Fundamental – RVF, de las rutas descritas en el artículo 2 de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle, siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Gracias por su apoyo senadoras y senadores.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Presidente, para dar cumplimiento a nuestro procedimiento Legislativo, de conformidad al artículo 110, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley Proyecto "De Incorporación de Rutas Departamentales de Tarija a la Red Vial Fundamental"; en aplicación del artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley Incorporación de Rutas Departamentales de Tarija a la Red Vial Fundamental, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyectos de Homenaje Camaral.

1. Proyecto de Homenaje Camaral a la Asociación de Fútbol de Pando.

Sen. Presidente: Habiéndose modificado el Orden del Día con la inclusión del Tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral para su consideración y posterior tratamiento.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CAMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 2 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores, establece que: "La Cámara de Senadores, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por el Art. 160, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, otorgará homenajes, según corresponda".

Que la Asociación de Fútbol de Pando fue fundada el 16 de abril de 1926 y pasó al profesionalismo recién en 1989, convirtiéndose así en la última asociación departamental en dejar el amateurismo; siendo clubes fundadores: Cobija Fútbol Club – Alfonso Fernández, Adolfo Mejido, Deportivo Pando – Alejandro Rivero, Oriente de Villa Busch, Litoral.

Que la Asociación de Fútbol Pando es el organismo rector del fútbol en Pando. Se encuentra afiliada a la Asociación Nacional de Fútbol como una de las 9 ligas que integran el sistema de competición a nivel regional en Bolivia.

Que la asociación organiza varios niveles de competencia, centrados principalmente en Cobija, y han demostrado que, a pesar de la baja densidad poblacional, pueden producir talento capaz de competir en la Liga Profesional.

Que la Asociación Boliviana de Fútbol de Pando ha recibido reconocimiento de la Federación Boliviana de Fútbol el 16 de abril de 2023.

Que la Asociación de Fútbol de Pando (AFP) es el pilar del balompié en el departamento más joven de Bolivia. Aunque históricamente ha sido una de las asociaciones con menores recursos, ha logrado hitos significativos que han puesto a Pando en el mapa del fútbol profesional boliviano.

Que, el Senador Julio Diego Romaña Galindo propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la "Asociación de Fútbol de Pando"**, conmemorando su 100 aniversario de fundación, a celebrarse el 16 de abril de 2026, destacando su aporte al fútbol en el Departamento de Pando.

Es dado en la Sala de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral, el Senador Romaña se hará cargo de su entrega a los homenajeados.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Homenaje Camaral a FEJUVESUR El Alto por su IV aniversario.

Sen. Presidente: Con la modificación del Orden del Día se pondrá en consideración el Proyecto de Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 1 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, la de "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, conforme Reglamento específico.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores tiene por rendir homenajes camarales, y establece su alcance para efemérides municipales y regionales, así como para naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros.

Que, conforme la documentación base, la Resolución Administrativa Departamental N° 320/2022 de fecha 19/05/2022 en el marco de su responsabilidad orgánica y social, convoca y participa en actos públicos orientados a la **unidad, convivencia pacífica** y fortalecimiento comunitario del **IV Aniversario de la Federación de Juntas de Vecinales El Alto Sur.**

Que, la conmemoración de una efeméride de la Federación de Juntas de Vecinos El Alto Sur constituye un hito relevante social al reafirmar la identidad local, la organización vecinal y la continuidad histórica de sus instituciones representativas, en correspondencia con los fines de reconocimiento público establecidos por la normativa camaral.

P O R T A N T O:

La Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 160 núm. 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y en aplicación del artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, así como del Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores,

O T O R G A:

HOMENAJE CAMARAL, A LA FEDERACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS EL ALTO SUR, en conmemoración a su **IV ANIVERSARIO**, a celebrarse el **19 de abril de 2026**, en reconocimiento a su identidad territorial y aporte a la cohesión social y convivencia pacífica en el ámbito municipal y regional.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Pachacute.

Sen.ª Pachacute: En mi calidad de Senadora alteña, es muy importante que el Pleno de la Cámara de Senadores conozca que si bien la FEJEVU la Federación de Juntas Vecinales antes del 2000 tenía una reivindicación sumamente importante de lucha social. Sin embargo, Presidente y colegas, esto se ha ido deteriorando hasta la fecha tenemos más de ocho juntas vecinales entonces, yo creo que es muy importante también dejar los antecedentes y precedentes escuchando la Moción es 4 años que cumple esta Federación de Juntas Vecinales, cuando sabemos que en el Reglamento de la Cámara de Senadores establece un parámetro histórico de lucha, de aporte hacia estas instituciones. Con todo respeto y no con el fin de alguna forma con el respeto que se merece el colega Nicanor, que es también una autoridad alteña es importante mantener ese margen de ética, de seriedad a los homenajes que vamos a otorgar.

Estimado Presidente y colegas creo que es importante mantener la postura y no conflictuar más, porque si damos homenaje a ciertas FEJUVEs, las otras también van a solicitar al final estamos degradando la institucionalidad que se debe de recuperar de estas instituciones de reivindicación social.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, hace días y semanas atrás, nuestro Presidente dijo cero trancas compañeros colegas, la FEJUVE Sur ha nacido hace 10 años atrás hemos sido postergados con la documentación, los colegas aquí saben y la colega que era exalcaldesa que está sentada también conoce la ciudad de El Alto que se ha ido deteriorando la política, han ido calando, porque la FEJUVE Sur se aleja el sector del Distrito 8 el centro de la FEJUVE se ha politizado. Respondía a una línea política por eso la FEJUVE Sur ha decidido alejarse del de todo, entonces se ha ido troncando son 10 años de su vida que ya viene gestionando sus proyectos, pero legalmente nos han otorgado recién hace 4 años siempre con una lucha social y al momento esta FEJUVE es más sano que puede decirse en El Alto que consigue todos sus proyectos.

A mí me place hoy aprobar en este escenario la propuesta de los senadores y debería de ser así en la ciudad de El Alto, no nos han regalado ni un Proyecto siempre ha sido una conquista social, por lo tanto, las anteriores FEJUVEs se han politizado, por eso hay dos, tres, pero la FEJUVE Sur tiene enmarcado su territorio, tiene sus urbanizaciones ya delimitadas, por ello solicito el apoyo de nuestros colegas senadores.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Ya hemos tratado leyes que tienen que ver con el Departamento de Tarija este es un tema que me parece que deberíamos más respeto por la audiencia este tema deberíamos tratar en otro momento debido a que hay dos posiciones que son de la misma ciudad de El Alto. Entonces, creo que lo más lógico es que pase a la Comisión se analice, porque una de las cosas que queremos aclarar es que no estamos en desacuerdo con las organizaciones sociales que funcionan como FEJUVE que debe haber otras organizaciones sociales también.

No queremos, yo particularmente no quiero tener ningún problema si hay que aprobarlos vamos a aprobar, pero que lo analicen debido a que hay varias posiciones, hay senadores que tenemos que representan a la ciudad de El Alto que obviamente vamos a respaldar todas las organizaciones que tenemos en nuestro Departamento. Pero por respeto a la audiencia que tenemos ahora, los proyectos de ley que se tienen que tratar por el Departamento de Tarija, me gustaría que podamos pasar a la Comisión correspondiente se pueda tratar y se pongan de acuerdo entre los senadores de la zona Senador Cochi, si se trata de aprobar los vamos a respaldar, téngalo por seguro, pero que vean entre los senadores del Departamento para no tener conflictos con una u otra organización.

Sen. Presidente: Hay una propuesta que vuelva a la Comisión, la solicitud del Senador es que se trate hoy, sin embargo, solicito que dejemos de momento la decisión, está llegando el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Considerando la propuesta de la Senadora Yarhui, que el Homenaje Camaral pase a la Comisión para su revisión las senadoras y senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la propuesta.

Solicito a las senadoras y senadores que se declare Cuarto Intermedio para dar la bienvenida en esta Sala al Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Rodrigo Paz Pereira.

-Cuarto Intermedio en Sala-

Sen. Presidente: A nombre de las senadoras y senadores queremos dar la más cordial bienvenida al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Licenciado Rodrigo Paz Pereira a esta Sesión excepcional que estamos teniendo aquí en el Departamento de Tarija.

Presidente, queremos informarle que hemos tenido una Sesión donde se ha aprobado varios proyectos en beneficio a la región y al país. Presidente, queremos que proceda en este momento con la promulgación de uno de los proyectos principales que se ha aprobado hoy, tal vez es el más grande en el cual el Presidente, ha generado una gestión especial para que llegue a tiempo para este 15 de abril la Ley ya sancionada por ambas cámaras de aprobación del crédito para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Cabeza de Toro en la ciudad de Tarija y los colectores. Este es un Proyecto importante, hemos tenido la expresión de todos los senadores en su momento y ha sido aprobado por unanimidad por esta Magna Asamblea de la Cámara de Senadores; en ese sentido vamos a pedir al Secretario que prepare la documentación correspondiente para la promulgación en situación especial la hacemos desde esta Sesión de la Cámara de Senadores.

Senador Presidente, tiene la palabra.

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira: Quiero agradecer desde la humildad como ciudadano, como tarijeño, a esta Cámara de Senadores por haber aprobado conjuntamente a la instancia de la Cámara de Diputados normas que vayan en beneficio del Departamento de Tarija.

Primero reciban mi agradecimiento a través de su Presidencia de la Cámara de Senadores, el saludo a la Directiva y a cada uno de los miembros de este plenario que hoy están sesionando en un ámbito muy especial para nosotros que es La Casa Dorada, lo cual agradecemos que hayan tomado esa determinación de estar en este Girón Patrio, en este rincón de la Patria que es Tarija, el Departamento más pequeño pero que siempre está con los brazos abiertos y del cual me ha tocado de esta ciudad, no solo ser Diputado Uninominal.

Hace unos minutos estaba en el Concejo, he sido Concejal como cualquier otro peleando mi espacio, después Alcalde, posterior Senador como ustedes, lo cual me identifica en el trabajo y la labor que conozco muy de cerca. Por eso agradecer su presencia y la determinación al final ustedes son dueños de su voto de esta acción que creo que va en función de normas y leyes que van a ir en favor del Departamento. Quisiera también aprovechar algo inusual, porque esto creo que nunca se ha dado, que un Presidente esté en una Sesión, se haga un Cuarto Intermedio para firmar algo que corresponde en la escala de la estructuración del poder.

Esta norma que nace desde el ámbito de la Cámara de Diputados, pasa después a la Cámara de Senadores como Cámara revisora y posteriormente es promulgada por un Presidente, la acción que están haciendo ustedes hoy que culminó. Yo por el proceso Administrativo Jurídico es algo que los bolivianos están esperando muchas normas con muchas iniciativas para cada una de sus regiones. Yo respeto profundamente a las organizaciones políticas o sus creencias de las cuales ustedes convergen, pero también llega un momento donde los procesos de los departamentos requieren coadyuvarse, de buscarse más allá de lo político, sino en el ejercicio de las soluciones de cada una de sus necesidades.

Una de ellas como ejemplo, hoy la Planta de Tratamiento de Tarija como muchos otros tarijeños yo he sido de aquellos, uno más, no como cabeza, sino como uno más junto también al Presidente actual de aquellos hemos trabajado muy arduamente para que el problema del agua sea resuelto en nuestra ciudad y en el Departamento. Son largos años aquí en la época de junio, julio, agosto se cortaba el agua por el esfuerzo de varias autoridades en varios momentos, se logró que ahora ya el agua sea algo estable, que sea potable, que si bien hay muchos barrios que todavía le falta llegada del agua, para que llegue otras cosas son las infraestructuras hoy ustedes están parte de que hemos construido en su momento una Planta Potabilizadora, una Planta de Tratamiento, nuevas tomas de agua de la ciudad, mega tanques para estabilizar la ciudad, en el agua la aprobación de la Planta de Tratamiento de hoy debe ser la obra más importante en inversión de los últimos 100 años de la ciudad de Tarija fácilmente.

Por eso mi agradecimiento porque no solo estoy actuando fungiendo por los intereses de la Patria en su conjunto en este caso sí, como tarijeño de algo que va a ser una obra de impacto, estoy seguro que muchos de sus departamentos necesitarán proyectos y estas alianzas que se generan en función de estos objetivos que le dan beneficio a los ciudadanos y ciudadanas. Creo que nos deja a todos tranquilos que hemos hecho el bien y que estamos actuando de buena manera.

Yo les agradezco por este espacio inusual yo creo que debe ser -vuelvo a reiterar-, la primera vez que debe ocurrir algo así, pero les agradezco el hecho de que me hayan dejado participar espero aprovechar la oportunidad. Vendrán a futuro proyectos que va a necesitar la Patria, leyes, nueva Ley de Minería, de Hidrocarburos, nuevos proyectos que ustedes van a poder analizar, ustedes podrán ya asumir sus posiciones si son buenos o malos, verán ustedes qué se agrega o se le quita, pero llegarán y serán parte de un debate. Creo que el país está esperando de todas sus instituciones empezando por el Ejecutivo que cumplamos nuestro mandato de cerrar un ciclo de la historia de Bolivia, empezar un nuevo ciclo que corresponde al esfuerzo que tendremos que tomar en el Parlamento, en el Ejecutivo y las diferentes instituciones.

Gracias de corazón, me siento muy emocionado, porque no saben lo que hemos peleado en Tarija por esta Planta hemos peleado años, años, y más años y ustedes con su voto han bendiciendo esta obra que va a ser de mucho beneficio para la salud, para todo lo que significa el futuro y el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro Departamento. Dios los bendiga, no puedo más que agradecer y con gusto voy a promulgar ante la presencia de ustedes esta norma y las otras normas que han aprobado. Muchas gracias de corazón.

En cada Departamento voy ir a firmar ya es un compromiso, después de ustedes yo me presento y la promulgamos sobre la marcha, está compromiso con todos los departamentos. Gracias, Dios los bendiga.

¡Que viva Bolivia!

¡Vítores!

Sen. Presidente: Agradecer nuevamente la presencia del Presidente en este evento se retoma la Sesión. Ya estamos en la parte final donde el Homenaje Camaral retorna a la Comisión.

Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Dos temas rápidos, yo sé que ya están todos cansados quisiera pedir, Presidente, que de conformidad la Disposición Final Segunda se proceda a la Dispensación de la Observación del Reglamento, solicito se modifique el Orden del Día para poder remitir un Proyecto de Ley que ha sido presentado el día de ayer para la creación de la Entidad Ejecutora de Carrizal el Senador que lo ha propuesto me ha pedido que se remita a Comisión. Segundo, Presidente, solicito también se pueda llevar adelante la entrega de un Homenaje Camaral que está pendiente.

Sen. Presidente: Va a seguir el tema de los homenajes camarales que tenemos pendientes y en Asuntos Varios vamos a reconsiderar lo que ha planteado el Senador Mentasti.

Senador secretario, sírvase dar lectura al Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E RA N D 0:

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y el artículo 6, Parágrafo II, del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, establecen la procedencia de rendir homenaje a pueblos, regiones y efemérides departamentales vinculadas a hechos trascendentales de la historia de nuestro país.

Que, el 15 de abril de 1817, se libró la histórica Batalla de La Tablada, acontecimiento decisivo en las luchas por la independencia en el sur del Alto Perú, en el que las fuerzas patriotas tarijeñas, bajo el liderazgo del coronel Eustaquio Méndez, derrotaron a las tropas realistas, consolidando el espíritu emancipador de la región.

Que, la gesta libertaria del pueblo tarijeño constituyó un aporte significativo al proceso independentista, que posteriormente daría lugar a la creación del Estado Boliviano, reafirmando los valores de libertad, dignidad y autodeterminación de los pueblos.

Que, la Batalla de La Tablada se ha constituido en un hito histórico y simbólico para el Departamento de Tarija, formando parte de la memoria colectiva y de la identidad cívica y cultural de la región.

Que, la conmemoración de los "Abriles de Tarija", desarrollada en torno al 15 de abril, constituye una manifestación cívica y cultural que reafirma la memoria histórica, las tradiciones regionales y el compromiso con los valores patrióticos.

Que, al conmemorarse 209 años de la Batalla de La Tablada, corresponde reconocer la importancia histórica de este acontecimiento y el aporte del Departamento de Tarija a la memoria histórica, cultural y cívica del Estado boliviano.

Que, el Senador Cesar Mentasti Padilla propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en su Artículo 160 numeral 7, Articulo 98, del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al Departamento de Tarija en conmemoración de los 209 años de la Batalla de La Tablada y su gesta libertaria y cívica, en reconocimiento a su aporte histórico al proceso emancipador ya su contribución a la memoria histórica, cultural y cívica del Estado boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: Este Homenaje Camaral se hará llegar a las autoridades departamentales. También en la anterior Sesión se ha aprobado Homenaje Camaral a la Bodega Milcast Corp. S.R.L. por su 50 aniversario. Solicito que el proyectista Senador Mentasti, pasar al frente para hacer entrega del Homenaje Camaral.

Invito a pasar al frente, adelante los representantes de la Bodega Milcast Corp. S.R.L. para recibir este Homenaje Camaral.

A tiempo de agradecer a todos los senadores por el Homenaje a tan merecida a esta empresa que representa en el país, al esfuerzo que han tenido desde una bodega muy pequeña a convertirse en una gran empresa. Queremos hacer el reconocimiento a la familia que representa esta empresa.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Nonagésima Tercera Sesión Ordinaria; miércoles 15 de abril de 2026; Orden del Día; Sesión de Comisiones; Tarija; abril de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Habiendo agotado lo estipulado del Orden del Día para hoy, para el cierre de la Sesión se les invita a entonar el Himno a Tarija en Homenaje a esta tierra.

-Se entona las sagradas notas del Himno al Departamento de Tarija-

Gracias a todos los senadores por estar presentes en esta Sesión.

¡Que viva Tarija!

¡Que viva Bolivia!

¡Vítores!

Queda clausurada la 93° Sesión de la Cámara de Senadores. Agradecemos las visitas que han estado presente en este acto, a la Directiva de la Cámara de Senadores, a los representantes de embajadas que nos acompañan, a las autoridades del Departamento y al pueblo de Tarija que nos ha acompañado en esta Sesión.

Gracias, buenos tardes a todos.

La Sesión Concluye.

102ª SESIÓN ORDINARIA
Lunes, 27 de abril de 2026

Presidente:	Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidencia:	Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara
Segunda Vicepresidencia:	Sen.ª Kathia Lisbeth Quiroga Fernández
Secretarios:	Sen.ª Yasmin Estivariz Villarroel
	Sen. Julio Diego Romaña Galindo
	Sen.ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Segunda Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 14:50, correspondiente al día lunes 27 de abril de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Branko Goran Marinkovic Jovicevic. Motivo de la licencia por el artículo 27 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Tiempo de licencia: por 24 horas. Fecha de inicio de la licencia: 27 de abril del 2026.

El Senador Erick Nelson Soruco Alpire. El motivo de licencia es: Baja médica por la Caja Petrolera de Salud. Tiempo de licencia: por las 48 horas. Fecha de licencia: 27 de abril de 2026.

El Senador José Manuel Ormachea Mendieta, solicita tolerancia por 2 horas de acuerdo al artículo 30 Motivo: Foro del Liderazgo Político. Adjunta la invitación.

El Senador Wilder Veliz Armas, solicita tolerancia por 2 horas de acuerdo al artículo 30. Motivo: Retraso de vuelo. Adjunta: Ticket de vuelo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencia de los senadores y la tolerancia de los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día de la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Segunda Sesión Ordinaria, lunes 27 de abril de 2026; a horas 14:30.

ORDEN DEL DÍA.

1. Informes de Comisiones.
2. Correspondencia.
3. Asuntos del Día.

4. Asuntos en Mesa.
5. Asuntos Varios.

La Paz, abril de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Orden del Día.

Antes quería comentar con ustedes cómo viene el día, en el Informe Comisiones tenemos el tema de la Sesión Reservada por el Informe de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana sería el primer punto que trataríamos. Eso tiene un tratamiento especial que lo vamos a ver en unos segundos.

Luego tendríamos el tratamiento de Correspondencia, para despejar la acumulada Correspondencia que tenemos, ya que la semana anterior no pudimos sesionar y al final del día lo que queríamos hacer es un ejercicio de la votación electrónica con todos presentes, para que a partir de la próxima Sesión todas las votaciones sean con eso, ya está habilitado el sistema, ha sido probado lo que correspondería ahora es que nos familiaricemos con el procedimiento para la votación. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy.

También quería comentarles que tenemos programada una Sesión para el día miércoles, sin embargo, varios de los senadores han pedido que traspasemos esa Sesión al día jueves, pues hay un evento importante sobre temas ambientales en Santa Cruz, a los que varios de los senadores han comprometido su asistencia. Eso lo vamos a tratar en su momento, pero igual quería ponerles en antecedentes para cuando llegue el momento podamos tomar una decisión.

El día jueves debería haber Sesión de la Asamblea para Interpelación, en realidad al exministro, están haciendo los procedimientos para evitar que se dé esa Sesión, porque obviamente no está el Ministro, el nuevo Ministro acaba de entrar y es difícil interpelarlo de entrada. Sin embargo, vamos a esperar la oficialización para poder saber qué ocurriría el día jueves. Entonces, vamos a una vez aprobado el Orden del Día, vamos a dar lectura al primer punto del día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 De la Comisión de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 008/2025-2026 referente a "Ascensos a Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas".

Sen. Presidente: Para proceder a instalar la Sesión Reservada se requiere que un Senador proponga la misma, y que haya el apoyo de dos y por dos tercios decidamos la instalación. Entonces, no sé si hay un Senador que propone que instalemos la Sesión Reservada.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la instalación de la Sesión Reservada, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Más de dos tercios.

Sen. Presidente: Vamos a instalar la Sesión Reservada.

Eso implica que nos quedamos solos los senadores; más como establece el Reglamento en el artículo 91 al 93, el Oficial Mayor y el Secretario General. Vamos a pedir al resto de las personas que nos acompañan hoy que, por favor, nos permitan la Sesión Reservada, se retiren con las disculpas del caso.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Gracias Presidente. Buenas tardes. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana Karina Velasco Añez por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Entonces están todos habilitados.

Senador Secretario, sírvase dar lectura desde el artículo 91 al artículo 93 referente a la Sesión Reservada para que todos sepamos cómo vamos a proceder.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario: La palabra, Senador Presidente.

"Artículo 91. (Sesión Reservada). La Sesión reservada se instalará a solicitud de una Senadora o Senador o a solicitud del Órgano Ejecutivo, cuando se traten asuntos de Seguridad del Estado, denuncias contra Senadoras y Senadores, Ratificación de Ascensos, nombramiento de Embajadores y de Ministros Plenipotenciarios.

La violación de la reserva será considerada como falta grave y se remitirá a la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores para su procesamiento.

Artículo 92. (Procedimiento). La solicitud de sesión reservada debe ser apoyada por dos Senadoras o Senadores y su procedencia se resolverá por dos tercios de votos de los presentes.

Declarada la sesión reservada, se observará lo siguiente:

a) Los asuntos tratados en sesión reservada se registrarán exclusivamente por el o la Oficial Mayor del Senado, asistidos por la o el Secretario General, Técnica o Técnico en grabación. Dichos funcionarias o funcionarios deberán prestar juramento de guardar reserva de cuánto se trate en la sesión bajo sanción mediante procedimiento administrativo por incumplimiento de la reserva, sin perjuicio de iniciarse las acciones penales que correspondan.

b) El Secretario General entregará todo documento tratado en la sesión reservada al Oficial Mayor quien lo guardará en una caja de seguridad, bajo su responsabilidad.

Artículo 93. (levantamiento de la reserva). I. El levantamiento de la reserva procederá a solicitud de cualquier Senadora o Senador, con el respaldo de dos tercios de votos de los presentes.

II. En casos excepcionales y por razones de Estado, el Pleno Camaral por dos tercios de votos podrá extender copia fotostática de los documentos reservados bajo juramento de guardar reserva. La reserva será levantada e forma automática transcurridos diez años."

-Sesión Reservada-

Sen. Presidente: Se levanta la Sesión Reservada.

Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Durán Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Castillo Chávez Freddy, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdón, Puerta Campos Cintia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romaña Galindo Julio Diego, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Existe Quórum Reglamentario.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario reinstalamos la Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Correspondencia.

8. Proyectos de Ley:

1.1 La Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Diputados, remite los siguientes Proyectos de Ley:

1.1.1 Proyecto de Ley Nº 116/2025-2026 que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-38/2024 para el "Programa Nacional de Emergencia para La Generación de Empleo - Fase II" suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata –FONPLATA.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Nuevamente saludar a todos los miembros del Pleno.

Evidentemente, gracias por cederme la palabra y voy a acudir a la tolerancia de todos los colegas en virtud de que he presentado un Proyecto de Homenaje Camaral para la Asociación de Periodistas de Oruro que cumple 100 años, ha cumplido en realidad 100 años el 16 de abril, ha sido fundado un 16 de abril de 1926.

Lamentablemente, ustedes saben no hemos tenido sesiones estos anteriores 15 días; por tanto, no pudimos considerar esto, sin embargo, creo que es importante hacer este reconocimiento, por tanto, yo pido a los colegas puedan apoyarme en la Dispensación de Trámite correspondiente y Voto de Urgencia para que pueda considerarse este Homenaje Camaral para esta Asociación de Periodistas del Departamento de Oruro que cumple -les reitero- 100 años y ha cumplido naturalmente todos los requisitos.

Sen. Presidente: Vamos a reconsiderar en Asuntos Varios, como corresponde.

Tenemos una gran cantidad de documentación para remitir a las Comisiones y también documentación que ha llegado de distintas instancias del Ejecutivo, devolviendo los PIEs con información requerida de eso se trata toda esta parte.

En consideración de las senadoras y los senadores si quieren que demos lectura a todo esto o como en alguna ocasión hemos hecho, se autorice a la Presidencia remitir la información a las instancias correspondientes.

Tiene la palabra, Senador Ormachea.

Sen. **Ormachea:** Gracias, Presidente.

A ver, esto no tiene un sentido de tratar de alargar innecesariamente la Sesión, sino lo que sea necesario conforme al trabajo que se nos ha conferido mediante el voto del pueblo boliviano, que nos ha puesto aquí para prestar atención y escuchar cuando se dé lectura a la Correspondencia, a los informes de Comisión, a los proyectos de todo tipo de instrumentos legislativos que nos llegan.

En alguna ocasión hemos tenido con nuestra Bancada discusiones sobre la pertinencia, por ejemplo, de que un proyecto o un instrumento legislativo pase por más de una Comisión y el momento en el que puede pasar por más de una Comisión es en el momento en el que el Presidente nos indica hacia dónde se va a remitir un Proyecto de Ley, un Proyecto de instrumento legislativo.

Muchas veces se remite solo a una Comisión cuando también es pertinente que se remita a más de una y es completamente posible por si acaso y totalmente ilegal que se envíe un instrumento legislativo a más de una Comisión para su revisión, por las características de ese mismo instrumento legislativo.

Entonces muchas veces es importante que escuchemos hacia dónde se está remitiendo cada proyecto para poder solicitar su remisión también a más de una Comisión si es que fuese necesario, no sé si me dejo entender, pero realmente imperativo en más de una ocasión, por ejemplo, en el Proyecto de Ley Especial de Procedimiento para el Tribunal Agroambiental, hubiese sido interesante que pueda haber llegado a manos, no solamente de la Comisión de Constitución, en este caso no exclusivamente, sino también a la Comisión de Medio Ambiente e inclusive a la Comisión de Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad, porque claramente guardan relación con este Proyecto de Ley Especial para el Procedimiento del Tribunal Agroambiental.

Entonces, en ese sentido, yo no voy a solicitar que se ponga a consideración si se lee completo la lectura de Correspondencia en esta oportunidad o no, sino que quisiera abrir un debate al respecto de la pertinencia de que podamos escuchar, porque cada uno de nuestros proyectos podría solicitarlo, cada uno de nosotros que vaya a más de una Comisión para ser revisado y que se pueda elevar los informes correspondientes en cada una de las Comisiones con el criterio de cada una de esas Comisiones, por qué, porque al final de cuentas quien vota la aprobación o rechazo de estos instrumentos legislativos es el Pleno.

Entonces, si cuenta con más de un Informe de Comisión es mejor todavía porque tenemos más de un criterio para poder aprobar o rechazar un Proyecto de cualquier tipo. Es todo, solamente para provocar el debate, si es que así lo considera el Pleno. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente. Buenas tardes, saludar a todos. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández por el Departamento de Santa Cruz. Y también presentar mi licencia por tolerancia, la cual no fue firmada por eso no fue recibida, pero tuvimos problemas de conexión y el tema de bloqueo en El Alto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suárez.

Sen. Suarez Sattori: Gracias, Presidente. Saludo a través suyo a Usted, a la Directiva y a los colegas. La misma situación Presidente, problemas de conexión, bloqueos, y no se pudo llegar a firmar oportunamente la licencia correspondiente, para justificar la inasistencia a la Sesión Reservada. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Ernesto Suarez Sattori por el Departamento del Beni.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenas tardes. Por intermedio de la Directiva a todo el Pleno. De la misma forma esta Autoridad ha solicitado permiso por 2 horas, precisamente por cuestión de vuelo. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Wilder Veliz Armas por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta y se instruye la respectiva presencia en la Sesión.

Retomamos entonces al tema de la discusión, no sé si los senadores quieren expresar el tema que ha planteado el Senador Ormachea o vamos por la sugerencia que yo hice. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Gracias, Senador Presidente.

Tal vez lo que podríamos hacer sería que para cuando se presente una Ley un Proyecto de Ley y se considere o considere el proyectista que pueda remitirse a diferentes comisiones, sea el proyectista el que haga la solicitud y al mismo tiempo, también alivianar un poco la lectura de todo esto, ya con las solicitudes que hubieran no habría el problema de que se remita solo a una, y además de que tiene que primar el criterio de la Presidencia para que se pueda remitir a las Comisiones que se consideren pertinentes.

Entonces, esto sería lo más práctico para evitar las lecturas que en muchos casos son cansadoras y que finalmente tienen que tener una verificación anterior por parte de las Comisiones para que puedan ser consideradas posteriormente en el Pleno.

Sen. Presidente: La propuesta entonces sería que lo leamos lo de los proyectos de ley o las leyes que tenemos para ver dónde las estamos remitiendo y los proyectistas en este caso, si consideran que puede ir a una Comisión más, lo tratamos aquí, el resto de la información así se acepta, la Presidencia remitiría a las Comisiones, a los senadores refiriendo específicamente de lo que se trata.

Estamos de acuerdo, procedamos a votación. Entonces, la votación sería por leer todos aquellos proyectos de ley o leyes que vienen para su tratamiento o su reposición, si hubiera el caso y para el resto de la documentación por esta vez la Directiva remitiría a la gente.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con esta Moción, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Perfecto, entonces procedemos así.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a todos los puntos que se refieren a proyectos de ley.

Sen. Secretario:

1.1.2 Proyecto de Ley Nº 083/2025-2026, que declara Patrimonio Cultural, Histórico, Inmaterial y Etnógrafo del Estado Plurinacional de Bolivia, a la ritualidad, música danza, canto y vestimenta del "Wayli Jach'atta" del Municipio de Escara del Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones, Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Manfred L. Pérez Hassenteufel, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

1.2.1 "Ley de creación de bonos de carbono con beneficios de seguro jubilatorio para el sector agropecuario comunitario de Chuquisaca".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.2.2 "Ley de creación de fondos financieros de reserva de oro del Departamento de Chuquisaca".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.3 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, presenta el Proyecto de Ley "Requerimientos de información a gobiernos autónomos".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

1.4 El Senador Marco A. Segovia Vargas, presenta el Proyecto de Ley "Ley de Creación de la Unidad Ejecutora Carrizal".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Economía Plural, Producción Industria e Industrialización.

Sen. Secretario:

1.5 La Senadora Claudia Mallon Vargas, presenta el Proyecto de Ley "Ley de modificación del parágrafo I, numeral 1, tabla 1 del Anexo del Artículo 79 de la Ley N° 843, para el establecimiento de rangos mínimos y máximos en la actualización del Impuesto al Consumo Específico".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.6 La Senadora Leonor Rosalva Romero Gutiérrez, presenta el Proyecto de Ley "Ley de previsión de legitimación de ganancias ilícitas y transparencia financiera en operaciones aduaneras".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

1.7 La Senadora Nurmy Gutiérrez Meneses, presenta el Proyecto de Ley "Que declara Patrimonio Cultural, Material, Arquitectónico, Monumental e Histórico del Estado Plurinacional de Bolivia al Santuario de Sumuri del Municipio de Colquechaca, Departamento de Potosí".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.8 La Senadora Susana Ruiz Zuleta, presenta los siguientes Proyectos de Ley:

1.8.1 Ley de modificación a la Ley N° 603 Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.8.2 Ley de incorporación de la materia de Seguridad Ciudadana en la Malla Curricular de Educación Regular.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.9 Los senadores Abdón Porcel Arancibia, Tomasa Yarhui Jacome, Bertha Cartagena Sánchez, Daniel Ortiz Velásquez y Marcelo Cortez Calvimontes, presentan el Proyecto de Ley de reconciliación histórica, acciones de desagravio a la Ciudad de Sucre y declaración del 24 de mayo como Día de la Interculturalidad".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones, Pueblos Indígenas Originario, Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.10 Los senadores Rosa Tatiana Añez Carrasco, Lorgio F. Pareja Saucedo y Daniel Ortiz Velásquez, presentan el Proyecto de Ley de modificación a la Ley N° 044 de 08 de octubre de 2010 "Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y de Ministerio Público.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Con carácter previo, tiene la palabra el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Buenas tardes, estimado Presidente. Por medio de Usted saludar a todos mis colegas senadores y senadoras, simplemente para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Freddy Castillo Chávez por el Departamento de Oruro. Y justificar que por el tema de bloqueo ha sido ha sido imposible llegar, pero estuvimos casi en hora. Nada más, querido Presidente.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen Ormachea: Presidente, solicito poner a consideración si es que el presente Proyecto de Ley que se está dando lectura en este momento, pueda ser también remitido a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Gracias.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la propuesta.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente.

En el sentido de tal vez evitar un poco que se dilate más el procedimiento, bueno, como proyectista no estoy de acuerdo, pero lo va a someter igual a votación porque tampoco conocen la modificación que estoy planteando, entonces eso viene a incluir algunas observaciones que vienen para adecuar a la norma internacional y para que pueda proseguir los procesos juicios de responsabilidades, toda vez de que actualmente no hay ninguna otra instancias ulteriores, por lo tanto, no garantizan un debido proceso.

En ese sentido va direccionado este Proyecto y yo considero que está bien que vaya a la Comisión de Constitución y meter a la Comisión de Justicia no correspondería.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente a través suyo saludar a la Directiva y a todos los colegas senadores.

Presidente, si vamos a enviar a nuestro criterio a dos Comisiones, nos va a generar un problema a lo posterior, quiero ser muy claro y hace rato Usted dijo también y algunos colegas dijeron, el Senador proyectista vea si en su criterio puede mandar a dos Comisiones adelante, pero si nosotros vamos a tratar de direccionar, a futuro vamos a tener problemas posteriores porque vamos a tener de dos Comisiones dos diferentes criterios, cómo vamos a abrir el debate aquí, yo creo que Presidente tiene que ser al criterio del Senador proyectista.

Sen. Presidente: Además, en los casos en que se proponga dos Comisiones hay que conformar una Comisión Especial, para que tenga un solo Informe.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Es totalmente válido remitir, no hay ningún impedimento en el Reglamento General de la Cámara de Senadores para poder remitir un proyecto, en este caso este proyecto de modificación, por ejemplo, este a más de una Comisión, no hay ni ningún impedimento, ni siquiera para que cualquier Senador en la lectura justamente de la Correspondencia pueda justamente solicitar que se remita a más de una Comisión, por cierto, Presidente, no es una Comisión Especial la que se apertura, es una Comisión Integrada y eso obviamente a solicitud de Usted justamente se puede aperturar.

Entonces, no habría ningún problema en esos casos para que no haya justamente más de un informe, no habría ningún problema, pero esa solicitud del Presidente de la Cámara de Senadores que se apertura una Comisión Integrada.

Tener más de un criterio no es complicar las cosas, es simplemente tener mayor información para hacerse cada uno criterio formado, para hacerse una opinión más formada; por tanto, simplemente en este caso y en todos los casos no hay ningún impedimento para poder justamente solicitar que se pueda remitir a más de una Comisión ya viene siendo la opinión, obviamente de cada uno si es que amerita, corresponde en el caso, por ejemplo, de este Proyecto de la Senadora Añez, del Senador Pareja, del Senador Ortiz de modificación, consideramos que obviamente se debe escuchar el criterio de una Comisión más, la Comisión en este caso de justicia, porque hay una relación evidente entre el proyecto justamente sobre la base de lo que ha expuesto la Senadora Añez y el sistema judicial de nuestro país.

Por qué, porque la Comisión de Constitución, obviamente revisa la posible, porque al final el que tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional, pero la posible constitucionalidad de un Proyecto de Ley, ese es el criterio para justamente remitirlo y casi todo entra por ahí, casi todo podría entrar a la Comisión de Constitución finalmente, es más el Movimiento Al Socialismo cuando en otras gestiones, cuando no quería que se trate un Proyecto de Ley en una Comisión que presidía un opositor, lo mandaba a Comisión de Constitución, donde tenía la mayoría permanente; es decir, no quería que se trate un Proyecto de Ley donde sobre medio ambiente donde la Presidencia lo tiene un diputado, un Senador de la Oposición, lo enviaba a Comisión de Constitución, porque es un vale todo directamente, calza y entra todo ahí.

Entonces, claramente en este caso se está tratando un tema específicamente de que le atañe al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público o sea en su enorme mayoría toca y modifica algo que le afecta a el Órgano Judicial, obviamente al Órgano Ejecutivo también, al Presidente, al Vicepresidente, pero la mayor cantidad de instituciones que se ven afectadas en un proceso de justamente juicio de juzgamiento, juicio de responsabilidades, viene a ser desde el Órgano Judicial.

Por tanto, la Comisión de Justicia también tiene algo que decir, tiene que tener un criterio. Entonces desde ese punto de vista, Presidente, sí solicito que se proceda a la votación, si se gana, perfecto si no, se va más a la Comisión que corresponde, no hay ningún problema. Es todo Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Medrano.

Sen.ª Medrano: Gracias, Presidente, un saludo a todos los colegas senadores.

Efectivamente, es un Proyecto de Ley muy importante, muy interesante y por tanto no veo óbice, en que ambas comisiones puedan trabajar en conjunto para evitar dilaciones, puede ser integrada, puede ser especial, no hay inconveniente que se le pueda denominar, quizás integrada es lo más apropiado, con la intención justamente de que puedan participar desde dos ópticas, desde la Comisión de Constitución en todas las atribuciones que ellos tienen, pero también el de Justicia, porque efectivamente es un tema de juzgamiento y ellos son de repente los que más van a poder aportar en las modificaciones que probablemente están incorporando a la Ley.

Es simplemente con la finalidad de que cuando llegue al Plenario tengamos menos puntos de debate, porque pienso que es interesante la propuesta, a pesar de que no la conozco, no la he leído, pero en cualquier momento todos hubiéramos querido hacerle modificaciones, así que, si trabaja la Comisión en su conjunto y, es más, seguramente muchos estamos adscritos a la de Constitución o a la de Justicia, vamos a participar y va a ser más fácil el tratamiento en el Plenario.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: En la misma línea de los asambleístas que me han antecedido Presidente, creo pertinente la solicitud que ha hecho el Senador Ormachea en virtud de que un Proyecto de Ley debe ser y la jurisprudencia nos enseña que tiene que tener opiniones diferentes al respecto en las diferentes Comisiones que sean pertinentes y en este caso creo que es totalmente pertinente en virtud de que la Comisión de Justicia Plural tiene bajo su atribución el tema del Consejo de la Magistratura del Ministerio Público.

Por tanto, creo que es pertinente esta solicitud y no podemos solo admitir el criterio de los proyectistas, porque eso ya nos haría ver de qué podemos tomar una responsabilidad que de pronto no está establecido en nuestro Reglamento. El Reglamento es claro cuáles son las instituciones o los espacios que debe tocar y en este caso la Comisión de Justicia Plural es su responsabilidad y el tratar estas modificaciones de estos proyectos de ley Presidente.

Y en su caso, naturalmente apoyo la Moción que se conforme una Comisión Integral para la consideración de este Proyecto de Ley, que por lo que no lo conozco, pero entiendo que puede ser importantísimo para llevar adelante de una vez el saneamiento del Órgano Judicial, que es un tema que nos debe preocupar a todos.

Seguramente cuando tengamos conocimiento cabal de este Proyecto de Ley emitiremos un criterio legal al respecto; sin embargo, ratifico mi posición respecto a que debe ser enviado este Proyecto de Ley a estas dos Comisiones y en este caso la solicitud del Senador Ormachea la respaldamos porque creo que es pertinente, es una atribución de esta Comisión tratar estas instancias. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Bueno, veo que existe bastante interés de parte de los colegas y creo que es importante, para que puedan interiorizarse de ese trabajo, de ese Proyecto que hemos presentado y que lo hemos coordinado también con el Órgano Judicial, yo creo que no hay ningún inconveniente, Presidente, pese a que es una facultad exclusiva de Usted de poder conformar este tipo de Comisiones integrales.

Pero solamente como proyectistas pedirle que este se trabaje y que se coordine, que no sea un mecanismo de obstaculizar más bien los proyectos de leyes, que no sea un instrumento de conformar una Comisión integral con el ánimo de poder de poner zancadillas a los senadores que realizan proyectos, como lo he sentido en una Sesión anterior cuando presenté un proyecto que afortunadamente se aprobó, que no tuvo el respaldo de muchos de ustedes que están aquí, que no sea esa la intención de trancar, de obstaculizar, porque al fin y al cabo todos tenemos la facultad de presentar leyes, así como los mismos que se oponen también sean ellos los que los que apoyen también y aprueben.

Es un proyecto que sin duda es importante para nosotros, para como Cámara de Senadores, porque va a permitir que se tenga una instancia de impugnación y va a permitir que estos procesos, estos juicios de responsabilidades puedan proseguir y no sean obstaculizados. Yo les agradezco a los que tienen toda la intención de colaborar de contribuir en este proyecto y le pido específicamente a la comisión, a los miembros de la Comisión de Justicia que le den la pertinencia, la agilidad que cumplan los plazos y que, al momento de la votación al ser un Proyecto de Ley trabajado por ambas comisiones, por supuesto, estos aprueben

el proyecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Gracias, Presidente.

Respecto a lo que decía la Senadora proyectista, cabe aclarar que yo creo que ningún Senador estamos aquí para obstaculizar ninguna iniciativa que puedan tener alguno de los senadores, si hacemos alguna observación es porque realmente estamos preocupados a que se pueda esclarecer y no se puede verter un criterio de esta naturaleza sin antes que lo veamos.

Permitan que lo veamos, seguramente lo vamos a observar, lo vamos a proponer, pero lo que quiero establecer claramente en esta Sesión es que nadie está aquí para poder obstaculizar, así es que permítanos todavía revisarlo en la Comisión correspondiente y si hay alguna observación será con fundamento, con seguridad, nadie está aquí para poder perjudicar ni un Proyecto de Ley, ninguna iniciativa de ninguna Senador o Senadora, si no estamos con la finalidad de aportar siempre, por lo menos de la Bancada LIBRE.

Sen. Presidente: No corresponde si quiere ir a votación, es una atribución de la Presidencia, vamos a conformar una Comisión Integrada y como establece nuestro Reglamento tienen un plazo de dos semanas para emitir el informe. Vamos a conformar mañana mismo la Comisión como se hacen estos casos otorgando un plazo máximo de dos semanas para que emita el informe respectivo. Continuemos entonces.

Senador Secretario, sírvase dar lectura si hay algo más en el tema de Correspondencia, sino los puntos siguientes de la Agenda.

Sen. Secretario:

9. Proyectos de Homenaje Camaral:

Sen. Presidente: Eso habíamos quedado que solo los Proyectos de Ley revisábamos aquí, los Proyectos de Homenaje Camaral se derivan directamente a sus comisiones. Hay el caso que ha pedido el Senador Sánchez, que lo vamos a tratar en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

10. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 Las senadoras Betty Canaviri Villanueva, Ana María Crispín Choque e Ilse F. Dávila Arancibia solicitan al MINISTERIO DE GOBIERNO, informe sobre:

- Planes de Seguridad Ciudadana "Escuela Segura" en Potosí.
- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad
- Implementación de manillas electrónicas en personas privadas de libertad o beneficiarias con medidas sustitutivas.
- La implementación de mecanismos de contratación para jóvenes de 18 a 30 años.
- La situación de las personas privadas de libertad en Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 Los senadores José Sánchez Aguilar y Ana María Crispín Choque, solicitan al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, informe sobre:

- El régimen tributario aplicable a cooperativas mineras auríferas, a través de Impuestos Nacionales.
- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- Políticas económicas y monetarias del Banco Central de Bolivia en el marco del Programa Fiscal Financiero 2025–2026.
- La implementación de políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 Los senadores José Sánchez Aguilar, Ana María Crispín Choque, Marcelino Flores Ordoñez y Nurmy Gutiérrez Meneses, solicitan al MINISTERIO DE MINERÍA METALURGIA, informe sobre:

- La cantidad de derechos mineros auríferos en Bolivia.
- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- Las políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.
- El número de empresas y cooperativas mineras que operan legalmente en los municipios de Vitichi y Cotagaita del Departamento de Potosí.
- La CANTIDAD DE contratos entregados por la autoridad jurisdiccional minera AJAM, en el municipio de Cotagaita del Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: En este caso creo que hay un tema que no corresponde preguntar al Ministerio de Minería Metalúrgica, que es el tema de vehículos afectados por el tema de la gasolina. Salvo eso, creo que todo lo demás corresponde al Ministerio de Minería.

Entonces, vamos a remitir al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

3.4 Los senadores Soledad Chapetón Tancara, Erick Soruco Alpire, Claudia Mallon Vargas, Judith Rosario García Coca y Ana María Crispín Choque solicitan al MINISTERIO DE DEFENSA, informe sobre:

- Los procesos de ascenso en las Fuerzas Armadas entre 2019 y 2021.
- La autorización de uso de maquinaria del Viceministerio de Defensa Civil en el Parque Nacional Tunari.
- La compensación por daños del incidente de la aeronave C-130 Hércules.
- El reporte de pérdidas de piezas en aeródromos.
- Las acciones ante un caso de presunta violación en Villa Montes.
- Cantidad de vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- La implementación de mecanismos de contratación para jóvenes de 18 a 30 años.

Sen. Presidente: Igual que en el caso anterior, no corresponde a este Ministerio el tema de los vehículos, todo lo demás remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 Los senadores Betty Canaviri Villanueva, Soledad Chapetón Tancara, Erick Soruco Alpire y Ana María Crispín Choque, solicitan al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, RURAL Y AGUA, informe sobre:

- La ejecución del proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito 4 de la ciudad de El Alto.
- El proyecto multipropósito de agua potable y riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto.
- El estado de la planilla de personal técnico administrativo del SENASAG en Riberalta.
- La implementación de políticas o mecanismos de contratación de jóvenes de 18 a 30 años en la institución y sus dependencias.
- Si el Ministerio ha validado los estudios de balance hídrico en las cuencas de los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 Los senadores Soledad Chapetón Tancara, Erick Soruco Alpire, Claudia Mallon Vargas, Ana María Crispín Choque, Julio Diego Romaña Galindo, Ilse F. Dávila Arancibia y Eliana Rina Acosta Quispe, solicitan al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, informe sobre:

- El proyecto del Hospital de Segundo Nivel de COSSMIL en Tarija.
- Programas y proyectos ejecutados por el FNDR en los municipios del Departamento de La Paz entre 2021 y 2026.
- El Stock de precintos de seguridad para exportación de castaña en Riberalta y Cobija, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras.
- La situación del personal, financiamiento y estructura organizacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras en Pando.
- El estado de proyectos de industrialización de frutas amazónicas como asaí, majo, copoazú y otros.
- El avance de rehabilitación y enlosetado en Distrito 6, del Programa BOL-34 en Cobija.
- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad, el presupuesto y contrataciones realizadas.

- Las políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.
- Informe sobre presupuesto programado a su cargo, las contrataciones realizadas y aspectos relacionados.
- El financiamiento a la Universidad Amazónica de Pando.
- El proyecto de gestión del conocimiento en sistemas agroforestales en el Departamento de Pando.
- El monto anual de cooperación internacional recibida por el Estado Plurinacional de Bolivia en los últimos 15 años, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
- El convenio de cooperación con el SERNAP.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 Los senadores, Erick Soruco Alpire, Ana María Crispín Choque, Nurmy Gutiérrez Meneses y Soledad Chapetón Tancara, solicitan al MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS informe sobre:

- Proyectos y procesos de contratación, por intermedio de ENDE.
- El proceso contra la empresa Velasco LTDA. por compra de diésel en 2023, por intermedio de la ANH.
- Vehículos afectados por gasolina de baja calidad.
- Políticas de contratación de jóvenes.
- La ubicación de su sede y oficinas a nivel nacional, por intermedio de YLB.
- Situación de los proyectos de inversión pública de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE corporación.
- Los procesos de contrataciones, adquisiciones suscritos por Yacimientos de Litio Boliviano desde la gestión 2021 hasta la fecha, a través de Yacimientos de Litio Boliviano.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 Las senadoras Ana María Crispín Choque, María Antonieta Alarcón Sánchez, Claudia Mallon Vargas, Tomasa Yarhui Jácome, Susana Ruiz Zuleta solicitan al MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, informe sobre:

- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- La implementación de políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.
- Factores técnicos, operativos y administrativos que provocaron la paralización del equipo de resonancia magnética del Hospital General San Juan de Dios de Oruro.
- Criterios técnicos y financieros utilizados en la distribución presupuestaria entre niveles de atención.
- El Decreto Supremo N° 56000 abroga o modifica el Decreto Supremo N° 3743 relacionado con el proyecto de la Unidad de Radioterapia en Chuquisaca.
- El examen de admisión al Sistema Nacional de Residencia Medica, Gestión 2026.
- Acciones concretas respecto a CENVICRUZ varones ante el desastre natural.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 Las senadoras Claudia Mallon Vargas, Judith Rosario García Coca, Ana María Crispín Choque, María Antonieta Alarcón Sánchez, Wilder Veliz Armas y José Roca Haensel solicitan al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA, informe sobre:
La cantidad de trámites de autorización de explotadores aéreos registrados en Bolivia., por intermedio de la DGAC.

- La cantidad de proyectos de infraestructura educativa y de salud ejecutados en el Departamento de Cochabamba, por intermedio de la UPRE.
- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- La implementación de políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.
- El proyecto de construcción de la Unidad Educativa Fernando López Loza en el Departamento de La Paz, a través de la UPRE.
- Listado de proyectos de infraestructura en ejecución en el Departamento de Beni.
- Cuantos vuelos nacionales e internacionales opero la Empresa Boliviana de Aviación BoA en los últimos cinco años.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 Las senadoras Judith Rosario García Coca, Ana María Crispín Choque y Mabel Giordano Sonnenschein solicitan al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, informe sobre:

- Si recibió una denuncia de la Sra. Mirian Alanoca Hidalgo contra la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia.
- El predio Villa Karina, ubicado en el municipio de Riberalta, provincia Vaca Díez del Departamento del Beni; a través del INRA.
- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- La implementación de políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

3.11 Las senadoras Ana María Crispín Choque, Carol Carlo Duran, Ilse F. Dávila Arancibia y Nicanor G. Cochi Condori solicitan al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, informe sobre:

- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- Políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.
- Actuaciones del Estado boliviano respecto a las represas hidroeléctricas de Jirau y San Antonio en el río Madeira.
- La política de cooperación internacional y donaciones externas.
- El número de ONGs internacionales registradas y operando en Bolivia en los últimos 15 años.
- Situación arancelaria de las exportaciones bolivianas en el mercado de los Estados Unidos y la viabilidad de gestionar reducción arancelaria.
- Estado del acceso de productos bolivianos al mercado de la Unión Europea.
- Acuerdos comerciales, mecanismos preferenciales y esquemas de inserción internacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Demoras de denuncias respecto de la carga boliviana de exportación que transita por el puerto de Arica y República de Chile.

- Barreras arancelarias que limitan el acceso de productos bolivianos al mercado de la República de China.
- Estrategia de impulsar un acuerdo comercial con la República de China.
- La viabilidad funcional al ATPDEA para las Exportaciones Bolivianas a Estados Unidos.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 Las senadoras Ana María Crispín Choque, Judith Rosario García Coca y Soledad Chapetón Tancara solicitan al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, informe sobre:

- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- Las actuaciones relacionadas con COTEL R.L.
- Políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.
- La denuncia de acoso laboral presentada por Rosario Trinidad Mendoza Vega.
- Si recibió una denuncia de la Sra. Mirian Alanoca Hidalgo contra la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 Las senadoras Ana María Crispín Choque, Ilse F. Dávila Arancibia y María Antonieta Alarcón Sánchez, solicitan al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, informe sobre:

- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- Políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.
- El número de Escuelas Superiores de Formación de Maestros en Sucre.
- Los centros de Educación Alternativa (jóvenes y adultos, alfabetización y post alfabetización) en Sucre y provincias de Chuquisaca.
- El número de unidades educativas estatales, de convenio y privadas en Sucre y provincias de Chuquisaca.
- La estructura de la Escuela Boliviana Intercultural de Música.
- La denuncia del becario Oscar Contreras Carrasco del programa de becas científicas y tecnológicas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 La senadora Ana María Crispín Choque, solicita al MINISTERIO DE TURISMO SOSTENIBLE, CULTURAS, FOLKLORE Y GASTRONOMÍA, informe sobre:

- Vehículos institucionales afectados por gasolina de baja calidad.
- La implementación de políticas de contratación de jóvenes de 18 a 30 años.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, pero ya me pasó donde dice vehículos afectados, se está pasando a todos los ministerios, disculpe, pero sin querer observar a los que han sido peticionarios, pero estamos leyendo que todos son vehículos afectados, estamos pidiendo sobre vehículos afectados de sus ministerios porque también a mí me pusieron igual, por eso reclamo, porque yo no he pedido eso.

Entonces, por qué se está repitiendo eso a distintos ministerios que no tienen que ver Presidente, porque además creo que debemos ser serios en las Peticiones de Informe Escrito no podemos, por lo menos yo no voy a pedir vehículos afectados a la Ministra de Salud, ahí me pusieron a mí así y el resto estamos así leyendo de todos vehículos afectados.

Sen. Presidente: En algunos casos han pedido de todos los vehículos afectados al Ministerio, han pedido al Ministerio de Hidrocarburos, entiendo de todos y en algunos casos en específico están pidiendo a los ministerios que informen sobre sus vehículos, de los vehículos de cada una de las instituciones por eso hay este caso, en los casos que no correspondía cuando pedían, por ejemplo, por decir algo, al Ministerio de Salud que informe sobre todos los vehículos afectados, no corresponde, pero sí corresponde de los vehículos del Ministerio de Salud, no sé si aclara.

Si se fijan, lo que hemos hecho es agrupar por ministerios todas las solicitudes que hay por eso se habla de varios senadores peticionantes, en los distintos casos no implica que todos hayan pedido lo mismo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Buenas tardes. Para aclaración, es mi persona quien está solicitando el informe de todos los vehículos que han sido afectados a razón de que se ha generado diferentes incidentes en los ministerios y eso ha sido durante las inspecciones que he hecho y necesito conocer cuántas movilidades han sido afectadas para poder llegar a una conclusión.

Eso es todo y creo que la sumatoria de todos los PIEs hacia un ministerio ha hecho de que muchos nombres estén involucrados, sino que estén pidiendo a todos la misma información.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Buenas tardes, Directiva de la Cámara de Senadores y a los colegas.

También la observación era esa, la aclaración que necesitaba, porque hay algunas cuestionantes que mi persona como autoridad no ha solicitado. Entonces, si lo están viendo desde el lado de agrupación entonces bueno yo me van a remitir lo que me corresponde al PIE, porque en ningún momento yo he pedido de los vehículos claro son competencias de cada Comisión y yo personalmente me aboco a lo que corresponde mi Comité más que todo. Es eso para aclarar y también hay un error, no es Alarcón, es Alcon.

Sen. Presidente: Esa es la situación, volvemos entonces.

Senador Secretario, sírvase continuar con la lista.

Sen. Secretario:

3.15 Los Senadores José Sánchez Aguilar y Erick Soruco Alpire, solicitan al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, informe sobre:

- El número de causas pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026, en cuanto a Acciones de Libertad, Acciones de Amparo Constitucional y Recursos Directos de Inconstitucionalidad.
- La carga procesal pendiente, adjuntando datos estadísticos.
- Las consecuencias de no contar con quórum en la Sala Plena.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Constitucional Plurinacional, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.16 Los Senadores Soledad Chapetón Tancara, Erick Soruco Alpire y Judith Rosario García Coca, solicitan al TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, informe sobre:

- Posibles irregularidades en actas de escrutinio y conteo del recinto "Esc. Mixto 16 de Julio" (Municipio de Puerto Pérez, La Paz) en las elecciones subnacionales 2026.
- El proceso CUD: 201502022503778 y otros aspectos relacionados.
- Denuncias de inscripción de ciudadanos en partidos políticos sin su consentimiento y el uso indebido de datos personales.
- El procedimiento legal para la resolución de empates electorales en procesos subnacionales, en el caso del Municipio de Quillacollo, a través del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.17 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, Wilder Veliz Armas solicitan al TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, informe sobre:

- El proceso de usucapión a favor de Juan Mario Siñani Quisbert en 1992, a través del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
- Cuántas personas procesadas por delitos de violencia sexual de la Ley 348 fueron detenidos preventivos en todo el país.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención**.**

Sen. Secretario:

3.18 Los senadores José Sánchez Aguilar y Soledad Chapetón Tancara, solicitan al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, informe sobre:

- Si Derechos Reales participa por manzanos en la Urbanización Sindicato Agrario Comunidad Campesino Vinto, registrada bajo matrícula N° 4.01.1.03.0012639i, a través del Registrador de Derechos Reales del Departamento de Oruro.
- Las matrículas N° 2.01.4.01.0094827 (asientos 2, 3, 4 y 5), N° 2.01.4.01.0095127 (asientos 2, 3, 4, 5 y 6) y N° 2.01.4.01.0283059 y remita respaldo documental, a través de las oficinas de Derechos Reales de El Alto.

Sen. Presidente: Aquí hay dos casos, el primero la solicitud que hace la Senadora Chapetón y el Senador Veliz, que va al Tribunal Supremo de Justicia y estos últimos que solicita el Senador José Sánchez y la Senadora Chapetón al Consejo de la Magistratura.

Entonces, vamos a remitir a esas instancias, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.19 Los senadores Erick Soruco Alpire, Soledad Chapetón Tancara, Judith Rosario García Coca y Ana María Crispín Choque, solicitan al FISCAL GENERAL DEL ESTADO, informe sobre:

- El estado actual del proceso penal por el delito de legitimación de ganancias ilícitas con CUD: 201102012400258.
- El avance del proceso de investigación contra el ciudadano Medrano Vedia Gutiérrez Paniagua por el delito de violencia física y psicológica con CUD: 201102012602669.
- Presuntas actividades mineras ilegales en los Municipios de Curva y Chulumani a través de las instancias competentes del Ministerio Público.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.20 Las senadoras Ana María Crispín Choque y Soledad Chapetón Tancara, solicitan al GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO, informe sobre:

- Las observaciones a la ejecución presupuestaria durante las gestiones 2021 a 2026.
- Las áreas públicas de las urbanizaciones Villa Esperanza y Anexo Villa Esperanza.
- Las gestiones ante presuntas ocupaciones ilegales y la denuncia de retardación de trámite en la Urbanización Mercedario 9 de Agosto, sector 3 Ex FONVIS.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.21 La Senadora Betty Canaviri Villanueva, solicita al GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ, informe sobre:

- El estado actual de los procesos de saneamiento urbano y regularización de predios en el municipio, a través de la Dirección de Catastro Urbano.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.22 Los senadores Erick Soruco Alpire, Wilder Veliz Armas solicitan al GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA, informe sobre:

- Si el terraceo con maquinaria del Ministerio de Defensa y del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en el predio ubicado del Parque Tunari, cuenta con aprobación de urbanización de la Secretaría de Planificación y Medio Ambiente.
- Cuándo la Fundación Una Brisa de Esperanza inició los trámites para la obtención de personería jurídica

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.23 El Senador Ilse F. Dávila Arancibia, solicita al GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA, informe sobre:

- El número total, actualizado y oficial de establecimientos que dependen de SEDEGES, bajo cualquier modalidad de administración, a través del Servicio Departamental de Gestión Social.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.24 La Senadora Soledad Chapetón Tancara, solicita al GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, informe sobre:

- La Situación del proyecto Embovedado del Río Jarañapampa del Macro Distrito Cotahuma.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para elaboración del informe correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1 Los ministerios de la Presidencia, Ministro de Minería y Metalurgia, Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Hidrocarburos y Energías; Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno remiten las siguientes respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 37; N° 54; N° 493; N° 478; N° 248; N° 464; N° 447; N° 512; N° 450; N° 510; N° 562; Nº 608; N° 432; N° 603; N° 563; N° 315; N° 362; N° 442; N° 468; N° 481; N° 459; N° 466; N° 504; N° 509; N° 469; N° 211; N° 292; N° 250; N° 561; N° 600; N° 605; N° 580; N° 446; N° 610; N° 564; N° 489; N° 554; N° 609; N° 604; N° 379; N° 582; N° 517; N° 360; N° 518; N° 487; N° 515; N° 531; N° 528; N° 530; N° 486; N° 429; N° 217; N° 352; N° 266; N° 583; N° 393; N° 586; N° 547; N° 623; N° 555. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen. Secretario:

4.2 Los Alcaldes de los Municipios de Santiago de Andamarca, Sipe Sipe; Potosí, El Alto, Sucre, Riberalta, Potosí, Quillacollo, Oruro, Tarija y Quillacollo, remiten respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 237; N° 621; N° 463; N° 336; N° 208; N° 115; N° 618; N° 620; N° 237; N° 114; N° 243. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen. Secretario:

4.3 Los Gobernadores de los Departamentos de Pando, de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, remiten respuestas a la Petición de Informe Escrito: N° 622; N° 285; N° 699; N° 406; N° 355; N° 750. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen. Secretario:

4.4 El Fiscal General del Estado, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 655; N° 698; N° 667; N° 694; N° 69. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen. Secretario:

4.5 La Universidad Amazónica de Pando y la Universidad Técnica de Oruro, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 732; N° 81. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento a conocimiento de los senadores peticionantes.

Sen. Secretario:

4.6 Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 396; N° 593; N° 522; N° 782; Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionantes.

Sen. Secretario:

4.7 El Presidente del Consejo de la Magistratura, remite respuestas a las Peticiones de Informe Escrito: N° 559; N° 453; Nº 452; Nº 454; N° 304; N° 628. Todos de la Legislatura 2025-2026.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionantes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Actas de Comisión:

5.1 El Senador Daniel Ortiz Velásquez, Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, remite Actas de la Octava y Novena Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.2 El Senador José Sánchez Aguilar, Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud, remite Actas de la Novena y Décima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.3 La Senadora Ana María Crispín Choque, Presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, remite Actas de la Décima Primera y Décima Segunda Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.4 El Senador Cesar Mentasti Padilla, Presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.5 El Senador Wilder Veliz Armas, Presidente de la Comisión Especial y Permanente de Participación y Deliberación Ciudadana, remite Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.6 La Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite Acta de la Décima Sesión Ordinaria de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.7 El Senador Branko G. Marinkovic Jovicevic, Presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, remite las Actas de la Segunda, Tercera Cuarta, Quinta y Sexta Sesiones Ordinarias de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

5.8 El Senador José Roca Haensel, Presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite Actas de la, Décimo Cuarta, Décimo Quinta y Décimo Sexta Sesiones Ordinarias de dicha Comisión.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

13. Adscripción:

6.1 El Senador Marcelino Flores Ordoñez, solicita su adscripción a las siguientes comisiones: de Planificación, Política, Económica y Finanzas; y de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Conocimiento de las comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

6.2 La Senadora Marcela Guerrero Vilca solicita su adscripción a las siguientes comisiones: de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Política Social, Educación y Salud; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Remítase a conocimiento de las Comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

14. Respuestas a Minutas de Comunicación:

7.1 El Ministro de Defensa, remite respuestas a las Minutas de Comunicación: N° 30; N° 27; Nº 29.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento al Senador proyectista.

Sen. Secretario:

7.2 El Presidente a.i. del Banco Central de Bolivia, remite respuesta de la Minuta de Comunicación N° 36.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento al Senador proyectista.

Sen. Secretario:

7.3 El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, remite respuesta a las Minutas de Comunicación: N° 28; N° 32.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los senadores proyectistas.

Sen. Secretario:

7.4 El Defensor del Pueblo, remite respuesta a la Minuta de Comunicación N° 40.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento al Senador proyectista.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

15. Remisión:

8.1 La Senadora Eliana Rina Acosta Quispe, solicita prórroga para la emisión de informes de los siguientes Proyectos de Ley: N° 115/2024-2025 C.D.; N° 170/2021-2022 C.S.; N° 132/2021-2022 C.D.; N° 105/2025-2026 C.S.; N° 233/2024-2025 C.S.; N° 178/2024-2025 C.D.; N° 339/2021-2022 C.D.

Sen. Presidente: Tómese nota y adjúntese a sus antecedentes.

Sen. Secretario:

8.2 El Senador El Senador Freddy Castillo Chávez, solicita de Moción de Reconsideración del Proyecto de Homenaje Camaral a la "Escuela Superior de Policías".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: No sé si podríamos solicitar al Senador Castillo que nos amplíe sobre qué se trata esta solicitud de Moción de Reconsideración del Proyecto Camaral a la Escuela Superior de Policías, es decir, sobre qué argumentos estaría solicitando la Moción de Reconsideración. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Estimado Presidente y a todos los colegas senadores.

Justamente es un Homenaje Camaral a la Escuela Superior de Policías, donde también estaba la presencia de nuestro Presidente, no estaba ese día allá. Entonces se ha solicitado en porque estaba cumpliendo un año, se ha cumplido con todos los requisitos establecidos por esa razón es que se ha podido solicitar este Homenaje Camaral para también fortalecer este acto cívico, mi estimado Presidente.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral a la Escuela Superior de Policías, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud de Reconsideración de la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral a la Escuela Superior de Policía, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

8.3 El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, solicita prórroga de 10 días para remitir respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 522/2025-2026.

Sen. Presidente: Se toma nota, remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen. Secretario:

8.4 El Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, solicita prórroga de 15 días para remitir respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 624/2025-2026.

Sen. Presidente: Se toma nota, remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Sen. Secretario:

8.5 El Senador José Ormachea Mendieta, solicita prórroga, para remitir Informe de los Proyectos de Ley: N° 092/2025-2026 C.S; N° 093/2025-2026 C.S.

Sen. Presidente: Se toma nota, remítase a conocimiento del Senador peticionante.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

16. Reposición de Proyecto de Ley:

9.1 El Senador Marcelino Flores Ordoñez, solicita la reposición del Proyectos de Ley Nº 192/2023-2024 C.D. "De delimitación intradepartamental del límite y/o tramo San Pedro de Quemes de la Provincia Nor Lípez- San Pablo de Lípez de la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, simplemente era para acotar y respaldar la Moción presentada por el Senador Castillo en virtud de que es importante también hacer una aclaración en este aspecto en la anterior Sesión fue tratado este tema, lo que quería saber es dónde estaba si se rechazó o se envió a alguna Comisión y cuáles son los antecedentes que se tienen al respecto, porque entiendo que en algún caso fue rechazado en virtud de que no cumplían algunos requisitos. Esa era la cuestionante que tenía, por favor, y si el peticionario, el proyectista nos puede absolver estas preguntas.

Sen. Presidente: En una anterior Sesión no estaba el Senador Castillo y remitimos a la Comisión respectiva y hoy ha pedido el tratamiento con Dispensación de Trámite, hemos aprobado la Dispensación de Trámite y en Asuntos Varios vamos a tratar el punto.

Senador Secretario, continúe con la lectura.

Sen. Secretario:

9.2 La Senadora María A. Alcon Sánchez, solicita la reposición del Proyecto de Ley: Nº 325/2024-2025 C.S. "Declaratoria de Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico de la Iglesia Colonial Caripaya del Municipio de Corque Provincia Carangas del Departamento de Oruro".

Sen. Presidente: Repóngase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

17. Peticiones de Informe Oral:

10.1 Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe los fundamentos por los cuales el Órgano Electoral Plurinacional decidió habilitar la candidatura del ciudadano Luis Revilla Herrero para Gobernador del Departamento de La Paz y sucesivamente inhabilitaron al candidato Mario Cossío Cortez como Gobernador del Departamento de Tarija en las Elecciones Subnacionales 2026; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto, solicitado por los senadores Tomasa Yarhui Jácome; María Isabel Moreno Cortez y Abdón Porcel Arancibia.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General, concedemos la palabra uno los senadores o a los senadores peticionantes para que fundamenten la importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, como ha sido de conocimiento público, las circunstancias en las que se ha inhabilitado a Mario Cosío han sido muy extrañas, porque idénticas condiciones hubiera tenido el otro ciudadano Luis Revilla Herrero, para Gobernador del Departamento de La Paz y sin embargo ha habido una inhabilitación para Mario Cosío y no así para Luis Revilla.

Entonces queremos conocer los fundamentos, queremos saber cuáles han sido los motivos porque nunca se nos ha explicado y es importante que venga a hasta este Hemiciclo el Presidente del Tribunal Supremo Electoral para que podamos hacerle las preguntas respectivas Senador Presidente.

Además de que esta Petición de Informe Oral ha sido presentada hace casi un mes, pero por las diferentes actividades que hemos tenido no se ha podido remitir hasta ahora. Entonces, igual queremos conocer, igual queremos saber cuáles han sido los fundamentos y por qué se ha determinado de esa manera en la Resolución del Tribunal Supremo Electoral.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, entiendo que no vamos a entrar en votación porque esto según el instrumento parlamentario, tiene que proseguir a notificación correspondiente al Presidente y a los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, debido a que se ha visto muchos actos que prácticamente han golpeado a la democracia, actos que deben ser esclarecidos, que deben venir a hablarle a través de la Cámara de Senadores ante el pueblo de Bolivia. Porque las elecciones subnacionales, Presidente, es una forma de fortalecer la democracia y todos tienen el mismo derecho a poder participar en estas elecciones, no importa si son del partido de Gobierno, no importa si son de la Oposición de un partido político o de una agrupación ciudadana o de un pueblo indígena.

Entonces, nosotros creemos que son varias dudas que se tiene que esclarecer y me parece que se debió convocar lo más antes posible y uno de los temas que voy a hacer el reclamo Presidente, probablemente no esté en sus manos, no sé cuál ha sido la razón para que no se programe lo más antes posible, pero no solamente en este tema, sino también en otros temas; queremos que vengan las autoridades en su debido momento y oportuno para que puedan hablarle al país.

Porque si nosotros empezamos a convocar después de dos meses de tres meses pierde la naturaleza de la Interpelación, la naturaleza del momento, de la coyuntura, de la necesidad, de la importancia que deben que presentamos nosotros porque vemos que temas que deben ser esclarecidos. Como en este caso del Tribunal Supremo Electoral, a pesar que ya pasaron la segunda

vuelta, ya pasó las elecciones, pero igual en el marco de nuestras competencias y sobre todo el Tribunal Supremo electoral, Presidente, cuando le hemos puesto todas las ganas para poder elegir a los nuevos Vocales del Tribunal Supremo Electoral, es para que trabajen el marco de la independencia, no para que nos decepcionen como lo han hecho en los últimos días y meses.

Lamentablemente, no solamente de estos dos casos, hay otros casos que deben explicar ante el país, queremos un Tribunal Supremo Electoral independiente, queremos un Tribunal Supremo Electoral que garanticen el derecho a ser elegidos, el derecho a poder emitir el voto, el derecho a que yo en el momento que vaya a emitir mi voto sé que va a estar respetado.

Entonces, hay varios temas, Presidente y dos cosas, quiero que se programe lo más antes posible. Segundo, cuando nosotros presentamos, ayúdenos a que se programe en dos, tres días, tal vez es por las sesiones que no hemos tenido. Pero creo que, no sé si estos temas tienen que venir a la Sesión y tienen que ser leídos, porque cuando se trata de una Petición de Informe Oral, el procedimiento no es que Usted convoca de manera directa y después en la Sesión se trata o los tenemos que aprobar en la Sesión, porque es un tema que no lo tengo claro porque debido a que ahora recién estoy viendo que se está leyendo recién estamos hablando, si no me equivoco, debe ser hace un mes atrás que nosotros presentamos esta Petición de Informe Oral.

Sen. Presidente: A ver, informar lo siguiente de la solicitud ha sido presentada el 7 de abril, luego tuvimos la Sesión de Tarija donde no consideramos este tema y necesariamente las Peticiones de Informe Oral tienen que ser aprobadas por el Plenario, así está establecido en el Reglamento, por eso no la pusimos en consideración antes; sin embargo, como Usted ha solicitado, vamos a pedir que se fije la fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, eso sí nos corresponde hacer y vamos a ver que sea la brevedad para que venga. En este caso se está pidiendo al Presidente del TSE (Tribunal Supremo Electoral) y no a todos los miembros.

La solicitud, entiendo viene directamente al Presidente del Tribunal Supremo Electoral; sin embargo, no tendríamos ningún inconveniente en pedirle que si quiere venga acompañado con los miembros del Tribunal Electoral.

Entonces, ese es el procedimiento, lastimosamente así está establecido en el Reglamento, no es como el caso de las interpelaciones donde solicitud de cualquier parlamentario, el Vicepresidente o Presidente de la Asamblea hace inmediatamente la consideración. Aclarados esos puntos, vamos a pedir que se fije fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de nuestro Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10.2 Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe de manera documentada dónde y cuándo, el partido político Nueva Generación Patriótica (NGP) presentó su nota de declinatoria de participación en la segunda vuelta electoral de Gobernador Departamental de La Paz; y otros puntos contenidos en el cuestionario enviado al efecto, solicitado por los senadores Judith Rosario García Coca; Wilder Veliz Armas; Ana María Crispín Choque; Yasmín Estivariz Villarroel; Nurmy Gutiérrez Meneses y Claudia Mallon Vargas.

Sen. Presidente: Estamos en el mismo caso que el punto anterior, no sé si hay alguien de la Comisión o los miembros de la Comisión que quieren hacer uso de la palabra para justificar la necesidad de este acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Efectivamente, como ya me antecedía la colega Yarhui, si bien se solicita un Informe Oral sobre algún tema álgido que se está atravesando, sin embargo, se entiende que la Sesión anterior fue en la ciudad de Tarija, donde efectivamente tal vez no se pudo tratar.

Sin embargo, creo que a este tipo de solicitudes se debe dar celeridad, Presidente, porque cuán importante hubiera sido que durante el proceso electoral de segunda vuelta escuchemos de manera oficial la versión del Presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque hay que tomar en cuenta que lamentablemente para todos los candidatos no se ha medido con la misma vara, hay que tomar en cuenta que dos casos similares, en este caso un candidato en la ciudad de Tarija a la Gobernación, ha sido inhabilitado y el otro candidato de la ciudad de La Paz para la Gobernación ha sido habilitado.

Entonces, eso obviamente genera incertidumbre, inseguridad también jurídica y asimismo estos actos obviamente afecta de gran manera a la democracia, porque en mi criterio sí se han vulnerado derechos individuales y también colectivos a elegir y ser elegido, eso dice nuestra Constitución, pero una Ley inferior a la Constitución a raja tabla, se ha aplicado y en ese sentido toda la población paceña ha sido afectada y asimismo todo el Departamento de Tarija también ha sido afectado, porque han inhabilitado un candidato que en su criterio del pueblo tarijeño era favorito, pese a que también la que ha sustituido, hoy es Gobernadora también y ahí se ve también la molestia del pueblo boliviano, el pueblo tarijeño en este caso.

Simplemente, Presidente, reiterar la solicitud que en este tipo de casos más celeridad a la Directiva para la programación de la Sesión, en este caso para que cualquier autoridad venga a brindar su Informe Oral, una situación similar ha sucedido cuando en su momento ha habido fallecidos en un en una intervención policial en el Departamento de Cochabamba, oportunamente hemos pedido la solicitud, pero sin embargo el Informe Oral vino brindar el Ministro después de casi tres meses, entonces, tarde, es importante que en este tipo de casos debe se debe dar mayor celeridad.

Sen. Presidente: También con fines de aclaración, la nota de solicitud de Informe llegó el día 8 de abril, el día 9 y el día 10 tuvimos el acto interpelatorio, la siguiente Sesión fue la de Tarija y luego tenemos esta Sesión, la semana anterior no tuvimos Sesión, porque no había Quórum en la Directiva y como dice el Reglamento, obviamente tiene que ser en el Plenario que se apruebe el acto interpelatorio.

Esta es la primera Sesión que estamos teniendo después de estos acontecimientos, así que como Directiva estamos siguiendo el Reglamento y no podemos acelerar si es que no hay una Sesión donde se apruebe el acto interpelatorio.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Como recomendación es importante recuperar la credibilidad de la población en temas de fiscalización por parte de la Cámara de Senadores, hemos tenido muchas no sé si decirlo, nos están viendo muy mal como parlamentarios por el tema de que no estamos generando soluciones, sabemos que en nuestras manos no están las soluciones, ya que es el Ejecutivo quien tiene que generar las mismas, pero también nosotros cuando solicitamos información nos llega a mucho tiempo o esperamos mucho tiempo para que puedan llegar las mismas.

Como comentario les informo a todos mis colegas que el día de hoy he podido tener una reunión con la Viceministra de Hidrocarburos, a quien le había solicitado las respuestas a los PIEs y ella me indica que han respondido todos los PIEs que ha llegado y extrañamente a nosotros no nos ha llegado y esto les estoy hablando del 4 de diciembre y los otros PIEs que se ha mandado en el mes pasado no les ha llegado a ellos.

Entonces hay un cuello de botella que está generando malestar ante la población porque nosotros debemos rendir informes a toda la gente que nos escucha y en ese mismo entendido pedirle, Presidente y a todos los que estamos aquí, creo es necesario por todo lo que está atravesando el país para empezar a generar soluciones, coadyuvar las mismas y generar coordinación constante, las nuestras sesiones deberían ser más constantes para que no tengamos que esperar una semana.

Hemos dicho en un determinado momento, tanto en campaña como en aquí ya sentados aquí que deberíamos trabajar 24/7, creo que es momento de que empecemos a presentar una parte de la Comisión de mi persona, decirles que deberíamos sesionar ya no dos, sino más veces a la semana para que no duerman las hojas de ruta y se mande con prioridad a los temas neurálgicos para que no avancen y avancen y avancen y tengamos que llegar a los PIOs (Petición de Informe Oral), la idea es sacar a nuestro país adelante, no ser enemigos de la Gestión pero pareciera que como no responden, como sesionamos solamente dos veces, no llega ni de allá de aquí, va constantemente.

Y por eso, colegas tenemos que un poquito pensar que las sesiones que ya no sean dos, antes era una, después dos ahora podría ser como hoy día seleccionamos lunes, miércoles y viernes para que todo lo que se tenga de salida o de entrada se pueda dar celeridad a estos procesos y si todos están de acuerdo sería excelente, para que no sea unos días nada más que estemos sesionando.

Se supone que nosotros empezamos a trabajar desde el lunes en la mañana, pero los lunes yo visito algunos colegas que tienen algunos proyectos pendientes que estoy haciendo seguimiento y lastimosamente no logro encontrar en el día y son sus mismos funcionarios los que mencionan de que no han venido, que todavía no ha llegado de viaje y creo yo tenemos que empezar a recuperar, no puede ser que solo los funcionarios públicos estén en la oficina porque la toma de decisiones es por parte de cada autoridad y si la autoridad no está, prácticamente las hojas de ruta o todo lo que conlleva la parte administrativa se queda congelada hasta el día martes y en algunos casos hasta miércoles, jueves.

Entonces pedirles a todos los colegas que empecemos a sesionar y damos así celeridad a estos temas porque ya es a destiempo, nosotros queríamos en su momento, antes de la segunda vuelta que se pueda solucionar y como bien lo dijo el Presidente no hemos sesionado, por qué, porque teníamos dos actividades más y en la cual no se ha podido tocar estos temas, creo que esta es una voluntad política de cada uno de nosotros aprobar ello y también que la Directiva considere ese tema importante, necesario y sobre todo urgente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Presidente, de la misma manera, apoyo a la Moción de los anteriores colegas que me han antecedido, este tipo de solicitudes deben ser considerados y de forma oportuna poder responder, por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso en Quillacollo.

Muchos han pedido que se pueda esclarecer el caso del empate que ha habido esta mañana ha habido un sorteo, lamentablemente por sorteo se ha de decidido quién iba a ser el último Concejal, imagínense si hubiéramos tenido aquí presente, por decir a la autoridad, al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, para que nos dé una información y podamos ser certeros en las decisiones que tomamos también, eso con anticipación pero ya ha pasado prácticamente a veces a destiempo vienen todos estos resultados y lamentablemente tenemos que dejarlo así, también pediría que se acelere cada uno de los PIOs según su prioridad que tenga.

Sen. Presidente: Creo que la norma electoral es la que define que en caso de empate se hace por sorteo, pero tendremos la información respectiva el momento en que hagamos la solicitud.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, a ver, la inquietud es legítima de por qué existen tantos cuellos de botella para que se nos responda en el momento propicio, adecuado, pertinente a nuestras Peticiones de Informe Escrito, en este caso, hay que ser justos con la Directiva, con el Presidente, porque muchas veces en la mayoría de los casos, la falencia recae en las instituciones del Órgano Ejecutivo, en las instituciones del Órgano Judicial, del Órgano Electoral y las demás instituciones independientes que tenemos en nuestro país, Contraloría, Defensoría del Pueblo, etc.

Quiero comentarles una experiencia sobre la base de lo que hemos vivido en la anterior Legislatura y es que nosotros enviábamos una Petición de Informe Escrito y pasaba el plazo de los 10 días, después hacíamos la conminatoria, pasaban 10 días más, hemos llegado a recibir respuestas de Peticiones de Informe Escrito dos, tres y hasta cuatro meses después y uno obviamente tiene que proceder a ir a instancias judiciales para iniciar una denuncia en contra de la Máxima Autoridad Ejecutiva de esa entidad, de esa institución.

Cuál es la respuesta muchas veces de esas instituciones que continuaban en plazo a pesar de que habían pasado los 10 los 20 días, por qué argumentaban que continuaban en plazo, porque por política interna de cada una de esas instituciones, ellos toman como que corre el plazo a partir de que llega a manos, ya sea del Ministro o de la autoridad a su despacho y ahí recién toman conocimiento de la petición, a pesar de que está con sello de recibido, pero lo hacen voltear y voltear y voltear adentro de la institución, muchas veces de manera intencional para que no le llegue al Ministro, al Viceministro, a la Autoridad.

Entonces, esa es la manera en la que muchas veces nos tomaban el pelo y por qué se produce ese cuello de botella, porque nosotros como legisladores deberíamos tratar de aprobar una normativa para que eso se homologue, para que los procesos de la llegada de una Petición de Informe Escrito sean las mismas para todas las instituciones y que cuente para nosotros, tanto como para ellos los mismos plazos, los primeros 10 días y la prórroga 20 días, desde el momento en el que sellan con recibido, no desde el momento en el que toma conocimiento el Ministro cuando a su secretario o secretaria le da -perdón por la palabra- la reverenda gana de ponérselo en su despacho.

Entonces, nos debemos una conversación al respecto, nos debemos probablemente legislación al respecto para que eso quede claro, quiero ser enfático en esto, en una gran proporción de las ocasiones de las veces que ocurre esto, no es culpa de la Directiva, no es culpa del Presidente, es culpa que no hay claridad de nuestra normativa y no hay claridad de la relación que tiene el Legislativo con los otros órganos del Estado.

Por tanto, creo que es necesaria una conversación al respecto que debemos empezar a tener como legisladores para que no respeten como institución para que respeten a el primer Órgano del Estado, no estoy hablando solo del Ejecutivo, estoy hablando de todos los poderes constituidos y todas las instituciones, desde la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), pasando por la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), terminando por el BCB (Banco Central de Bolivia) y pasando también por la CGE (Contraloría General del Estado), todas merecemos ese respeto y muchas veces no lo tenemos por esa falta de claridad de las reglas de juego.

Que también es diseño del Movimiento Al Socialismo, quién ha quién ha diseñado esa forma de proceder, el MAS para que nunca podamos fiscalizar cómo corresponde y en los plazos que corresponde. Entonces, nuevamente es para provocar una discusión que deberíamos tener entre todos para que esta Asamblea Legislativa y la Cámara de Senadores tenga el peso que corresponde en gestión, en legislación y en fiscalización. Es todo Presidente.

Sen. Presidente: Efectivamente, este es uno de los temas que está en la propuesta de modificaciones al Reglamento, para que se haga el envío directo a quien queremos hacer la petición y no a través de todo el trámite que va a las distintas instituciones, como señala el Senador, creo que valga la oportunidad para ver si esta semana terminamos la discusión en las Bancadas de las propuestas creo que hay varias de ellas que agilizarían el trámite aquí de todos estos aspectos.

También se está proponiendo, entre otras cosas, que para las Peticiones de Informe Oral ya no necesitemos venir a la Plenaria, basta que un Senador lo pida y se envía directamente por parte de la Directiva, así sí vamos a tener las peticiones en los tiempos oportunos. Valga la reflexión, ojalá esta semana podamos concluir la discusión, como digo las Bancadas de las propuestas habrá algunas que se aceptan, otras que no, pero creo que es urgente que tomemos una decisión sobre cómo alivianamos los procedimientos, muchos de ellos demasiado burocráticos en nuestro Reglamento y que nos impide ser ágiles y dar las respuestas que ustedes están requiriendo.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Yo solamente quería solicitar que se me apruebe un Homenaje Camaral que pedí de la Unidad Educativa Santa María "CENAFI" por sus 58 años se presentó con Dispensación de Trámite ya hace dos semanas y este jueves va a cumplir su aniversario.

Sen. Presidente: Vamos a verificar qué ha pasado, estamos ahorita en el punto del Informe Oral, en Asuntos Varios vamos a pedir que nos verifiquen los técnicos qué es lo que ha pasado con la solicitud Senadora.

Si no hay más en este punto, entonces vamos igual que en el caso anterior a fijar fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, ambas Peticiones de Informe Oral son a la misma persona sobre temas parecidos, si les parece vamos a solicitar que en un solo juntemos los dos y en un solo acto interpelatorio, obviamente cada Senador en función a las preguntas que ha presentado podamos llevar adelante y tengamos a la brevedad la respuesta a los temas que están inquietando con toda la razón del mundo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos del Día.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

Sen. Presidente: En Asuntos Varios tenemos dos temas Pendientes, uno ya aprobamos la Dispensación de Trámite para el Homenaje que presentó el Senador y deberíamos entrar a la votación y Dispensación de Trámites para lo propuesto por el Senador Sánchez.

Como hemos aprobado ya la Dispensación de Trámite para el Proyecto de Homenaje de presentado por el Senador José Sánchez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral, hay un error aquí al presentado por el Senador Castillo. Hemos aprobado la Dispensación de Trámite, empecemos por eso.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 91, reconoce la educación superior como un derecho fundamental y como una función esencial del Estado, orientada a la formación integral de profesionales con conciencia crítica, compromiso social y respeto a la diversidad cultural, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso sin discriminación.

C O N S I D E R A N D O:

Que, en este marco, la educación profesional superior constituye un pilar estratégico para el desarrollo nacional, al promover la investigación científica, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos altamente capacitados, capaces de responder a las necesidades de la sociedad y de fortalecer la institucionalidad democrática.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 08674, de fecha 26 de febrero de 1969, suscrito por el entonces Presidente Constitucional de la República, Gral. René Barrientos Ortuño, se creó la Escuela Superior para Jefes de la Policía Nacional, con el propósito de promover una mejor preparación de los cuadros superiores de la institución en las técnicas de mando y administración policial, estableciendo planes y programas de estudio que dotaran a los futuros jefes de conocimientos indispensables para dirigir, planificar, coordinar y evaluar los servicios públicos en materia policial.

Que, la creación de la Escuela Superior de Policías se consolidó el 5 de abril de 1973, constituyéndose en un foro académico donde se formaban ideas y pensamientos, y donde los jefes de la institución adquirían conocimientos que los situaban con expectativa para ocupar cargos ejecutivos de alto nivel, perfeccionando sus saberes técnicos y profesionales, promoviendo ciclos de conferencias y elevando el nivel cultural y académico de la Policía Nacional.

Que, el establecimiento y organización de este instituto fue confiado al Cnl. Adrián Palenque Balboa, diplomado en estudios superiores policiales en la República Federal del Brasil, quien materializó las actividades iniciales en la avenida Abel Iturralde. Posteriormente, bajo la gestión del Cnl. Pablo Caballero Díaz, Comandante General de la Policía, se cristalizó el sueño largamente anhelado, inaugurando la primera gestión académica y reorganizando la institución destinada a marcar época en la historia policial.

Que, la "Escuela Superior de Policías" ha cumplido con la misión de preparar a jefes y oficiales en funciones político-administrativas, de conducción institucional y análisis de la realidad nacional, liderazgo demostrativo motivacional, ajustando sus programas a los hechos históricos que se operan en la sociedad boliviana, aplicando una filosofía basada en los valores del pluralismo, la democracia, la solidaridad, la austeridad, la justicia, la libertad y la seguridad.

Que, como ente matriz de posgrado, la Universidad Policial capacita de manera integral a sus cursantes en diferentes jerarquías, aplicando conceptos educativos acordes al avance de la ciencia y la tecnología, logrando calidad, eficiencia y excelencia académica, consolidándose como centro de posgrado que desarrolla conocimientos y actuaciones profesionales acordes con los procesos de modernización y cambio del siglo XXI.

Que, en el presente año 2026, la "Escuela Superior de Policías" cumple 53 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con la formación académica, profesional y ética de los cuadros superiores de la Policía Boliviana, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad, la justicia y el bienestar común de la sociedad boliviana.

C O N S I D E R A N D O:

Que, corresponde la emisión de este Homenaje Camaral al Senador Proyectista Freddy Castillo Chávez.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y solemne **Homenaje Camaral a la "Escuela Superior de Policías"**, en conmemoración de sus 53 años de vida institucional, por su invaluable aporte histórico, académico y profesional en la formación de los cuadros superiores de la Policía Boliviana, contribuyendo al fortalecimiento del liderazgo del talento humano de la Policía Boliviana; de la seguridad; la justicia; y el bienestar común de la sociedad boliviana.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Primeramente, quiero disculparme de todos los colegas senadores.

Este Proyecto de Homenaje Camaral se había presentado antes del aniversario del viaje a Tarija, entonces creo que ha pasado el tiempo y un poquito me he encontrado en qué proceso estaba porque no estaba presente mi persona cuando se ha tratado el Homenaje, estaba mi suplente, la Senadora Vilma Colque, es en razón de eso que tal vez ha habido un poco de confusión.

Simplemente quiero para aclarar a todos, queridos compañeros, colegas senadores, realmente es una institución de una Escuela Superior de Policías donde ellos van formando oficiales de Policía con el grado académico de licenciatura en ciencias políticas con valores disciplina equivocación de servicio a la sociedad. En ese sentido, nada más para aclarar, querido Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente.

Es justamente para un poco ser consecuente con lo que uno dice y hace, en su momento habíamos solicitado que este tipo de Homenajes Camarales tienen que cumplir necesariamente los requisitos establecidos y en esa línea nosotros hemos revisado toda esa documentación, porque no se olvide que pasó a la Comisión este Proyecto de Homenaje Camaral; por tanto, respaldar esta propuesta, Presidente, porque son 53 años de esta institución creo que merece, tenemos la documentación correspondiente, por tanto, apoyo la Moción presentada por el Senador Castillo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores es que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Pasemos al segundo punto, consideráremos la solicitud de Dispensación de Trámite para el Homenaje Camaral que propone el Senador Sánchez, vayamos directamente al voto antes del Homenaje Camaral como corresponde para la Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores es que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Senador José Sánchez Aguilar solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, la Asociación de Periodistas de Oruro - APO, fundada el 16 de abril de 1926, con personería jurídica N° 0013/2006, es una de las instituciones gremiales más antiguas de Bolivia y del Departamento de Oruro. Su historia se vincula con la vida política, social y cultural del país, manteniendo como propósito central la defensa de la libertad de prensa, la ética profesional y la formación de periodistas, con vigencia pese a los nuevos desafíos digitales actuales.

Que, la Asociación de Periodistas de Oruro - APO nació a partir de la participación de representantes de medios escritos de la época, como La Patria, La Prensa, La Nación, Páginas Libres, La Acción, El Trabajo y otros. Este surgimiento se dio en el marco del intenso desarrollo periodístico de Oruro, considerada "cuna del periodismo boliviano" por la temprana aparición de imprentas y periódicos, y por la reunión de intelectuales que impulsaron el "Círculo de la Prensa".

Que, entre los momentos fundacionales destaca la reseña periodística que describe la instalación de la sesión preliminar y el nombramiento de un directorio para elaborar los estatutos del "Círculo de la Prensa", además de la participación de figuras como Betsabé Salmón Fariñas. En ese contexto, Oruro contaba con una vida periodística plural, con distintas líneas editoriales y una creciente población, y presencia de comunidades extranjeras que aportaban diversidad cultural e intelectual.

Que, la Asociación de Periodistas de Oruro – APO reafirma su compromiso con la ética, la veracidad y el buen ejercicio del periodismo. Sus ejes de acción se centran en la defensa de la libertad de prensa y de expresión; la dignificación del trabajo periodístico desde los "tiempos de tinta y pluma" hasta la era digital; y la formación y el desarrollo académico, cultural y laboral de sus afiliados.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento de **Homenaje Camaral a la Asociación de Periodistas de Oruro - APO**, por su destacada y meritoria trayectoria institucional, caracterizada por la defensa constante e irrestricta de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información; destacando además su firme compromiso con los principios democráticos, su valiosa contribución al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo de una comunicación social plural y responsable, al servicio del Departamento de Oruro y del pueblo boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, evidentemente es un poco para fundamentar nosotros tenemos toda la documentación, tiene los reconocimientos de la Asamblea Legislativa Departamental, del Concejo Municipal, tiene personería jurídica y todos los reconocimientos de esta trayectoria en defensa, particularmente de la democracia, en virtud de que son 100 años que ha cumplido el 16 de abril; por tanto, pido la colaboración de todos los asambleístas para que este Homenaje Camaral sea aprobado con Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores es que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Antes de cerrar la Sesión quería poner en consideración lo siguiente, teníamos programado una Sesión para el día de mañana previendo que iba a haber dos sesiones de Interpelación en esta semana, el día miércoles y el día jueves fueron convocados originalmente por el Vicepresidente e estas interpelaciones, luego las mismas fueron retiradas por los proyectistas, por lo tanto, al no haber las sesiones de interpelación estamos proponiendo llevar la Sesión del día de mañana, al día jueves.

Por qué motivo, porque hay un evento bien importante en Santa Cruz sobre temas de medio ambiente donde han sido invitados varios senadores que han pedido asistir; en ese caso, si bien no hemos podido discutir el tema en la Directiva, proponemos a la Sala directamente que posterguemos la Sesión del día de mañana para el día jueves de tal manera que podamos permitir a los colegas senadores que van a ser parte de este evento poder asistir al mismo.

Es realmente un evento bien importante sobre temas ambientales, va a haber personajes reconocidos en el tema que van a hacer exposiciones y creo que hace al trabajo de varias Comisiones y de los senadores en temas generales.

Entonces, si están de acuerdo, vamos a convocar al día jueves a las 9 de la mañana, porque entendemos que también ese día muchos senadores van a retornar a sus lugares dado que el día viernes es feriado, es el 1° de mayo.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Un marcado favor, mi suplente me había pedido de que se pueda, no sé si está en fila, una solicitud de Homenaje Camaral para los chóferes de automóviles en alquiler y para Caquiaviri, solamente su revisión y si corresponde si se podría aprobar por Dispensación porque no se ha leído y sin embargo me ha pedido ello, por favor.

Sen. Presidente: Está por el orden de llegada, Senadora Crispín, vamos a tratar el Proyecto en la siguiente Sesión.

Sen.ª Crispín: Está bien y el segundo punto era para ver si existiera la posibilidad de que se pueda preguntar a qué senadores van a asistir a este evento y si son mayoría, para que se pueda suspender el día de mañana, tengo entendido de que no son muchos, pero tal vez si corresponde o no y se haga la pregunta correspondiente.

Sen. Presidente: Han sido invitados varios senadores, no sé si me corresponde que le consultemos a quiénes van a ir, han sido invitados, están invitados además con todos los gastos cubiertos por parte de los organizadores.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Solamente reiterar mi solicitud del Homenaje Camaral que he solicitado. Solamente eso, se me considere.

Sen. Presidente: Señor Secretario General, sírvase informar qué ha pasado con el Homenaje Camaral de la Senadora, están verificando.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, de igual forma quería pedirle un favor, revisé la Agenda, Senador Presidente y no entró que estaba solicitando un Homenaje Camaral por Dispensación de Trámite que justamente el 1° de mayo está de aniversario FEDECOMIN, que es la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí cumple su aniversario, no sé si podríamos tal vez tratarlo hoy porque a veces se demora con la firma.

Sen. Presidente: Tenemos todavía pendiente la Sesión del día 30 y ahí podíamos aprobar y podemos entregar al día siguiente que es 1° de mayo.

Sen.ª Canaviri: El mismo día podría tal vez, Senador Presidente, Usted sabe que Potosí, irse a la noche. Gracias.

Sen. Presidente: Exacto, si ese mismo día firmamos todas las resoluciones. Es el mismo caso Senadora, vamos a tratar la próxima Sesión, el día jueves.

Entonces, a consideración de los senadores, vamos a solicitar la Dispensación del Trámite para tratar el Homenaje Camaral antes de cerrar la Sesión. Es al respecto Senador Veliz o es otro tema.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente.

A ver, yo voy a pedir un poquito de tal vez de que puedan tomar más atención a este tipo de solicitudes o trámites, Oficialía Mayor, Secretaría General, por algo se solicita por Dispensación de Trámite, efectivamente si es el jueves el aniversario de la institución prácticamente no llegaría a entregar el día de su aniversario, en este caso la proyectista; sin embargo, en lo que respecta al tema de la Dispensación de Trámite establecida en nuestro Reglamento General, precisamente cuando hay la necesidad del tratamiento urgente en este caso del trámite.

En consecuencia, consideramos que está justificado, Senador Presidente y solicito ponga en consideración del Pleno y el Pleno que decida efectivamente, si fuese la próxima semana todavía, obviamente la Comisión seguramente trataría o en todo caso diríamos que la próxima Sesión se va a tratar.

Entonces consideramos que es urgente, Senador Presidente y por respeto también a nuestras instituciones que queremos homenajear a nombre de la Cámara de Senadores en sus respectivos aniversarios y consideramos que está justificable para poder tratar en la presente Sesión.

Sen. Presidente: En eso estamos. En consideración de los senadores y senadoras la Dispensación del Trámite para el tratamiento del homenaje.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de más de dos senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores es que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Artículo 160, numeral 7 de la Constitución Política del Estado dispone las atribuciones de la Cámara de Senadores, en concordancia con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, que faculta la emisión de Declaraciones Camarales y Homenajes Camarales en reconocimiento a instituciones y personalidades que contribuyen al desarrollo del país.

Que, el numeral 17 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece como atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional otorgar honores y reconocimientos a quienes se destaquen por sus servicios a la Patria y a la sociedad.

Que, el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado establece que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, siendo obligatoria, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad, orientada a la formación integral de las personas.

Que, el Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara de Senadores rendirá homenaje a personajes, pueblos o hechos relevantes de la historia nacional.

Que, la Ley N° 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" dispone que el Sistema Educativo Plurinacional está orientado al desarrollo integral del ser humano, promoviendo valores éticos, morales, espirituales y sociales, en el marco de una educación inclusiva y con pertinencia cultural.

Que, la Unidad Educativa "SANTA MARÍA CENAFI", fundada el 1 de mayo de 1974, ha desarrollado una destacada labor educativa basada en principios de solidaridad, justicia social y servicio a la comunidad, contribuyendo a la formación integral de niños, niñas y jóvenes, particularmente de sectores campesinos, obreros y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Que, a lo largo de sus LVIII (58) años de vida institucional, dicha entidad educativa ha consolidado un modelo formativo que promueve la inclusión social, el fortalecimiento de valores y el compromiso ciudadano, en concordancia con los principios y fines de la educación establecidos en la normativa vigente.

Que, en la gestión 2026, al conmemorar LVIII (58) años de servicio a la comunidad, corresponde al Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Cámara de Senadores, reconocer y destacar su valioso aporte al desarrollo educativo, social y humano del país.

Que, la Senadora Judith Rosario García Coca, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, propuso el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Primero. Rendir **Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "SANTA MARÍA CENAFI"**, en reconocimiento a sus LVIII (58) años de vida institucional y a su destacada labor en la formación integral de la niñez y juventud boliviana.

Segundo. Destacar su compromiso con una educación basada en valores, orientada al desarrollo humano, social y académico, con especial énfasis en la inclusión y el servicio a la comunidad.

Tercero. Reconocer el esfuerzo sostenido de sus autoridades, personal docente y administrativo en la consolidación de una educación de calidad, contribuyendo al fortalecimiento de una sociedad con principios y responsabilidad social.

Cuarto. Disponer la entrega del presente Homenaje Camaral a sus representantes, como testimonio del reconocimiento institucional de la Cámara de Senadores.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

La Senadora proyectista, nos informe se cumple todos los elementos que están establecidos en el Reglamento para el Homenaje Camaral y cualquier otro tema.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Gracias, Senador Presidente y gracias colegas.

La Constitución Política del Estado es clara en su artículo 77 establece que la educación es la primera responsabilidad del Estado, pero esa responsabilidad no se cumple solo con normas, se cumple con hechos y hay instituciones como la Unidad Educativa Santa María "CENAFI" que en la práctica han sostenido ese mandato constitucional con compromiso real con vocación de servicio y con presencia en la comunidad.

Este Homenaje Camaral no es un simple acto protocolar, es una señal política, es reconocer que en Bolivia existen instituciones que han trabajado por los más vulnerables, por los hijos de campesinos, de obreros, de familias que buscan la oportunidad para salir adelante. Gracias por el apoyo.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Lo que acaba de suceder, informar a su Autoridad y a los colegas que la fecha 15 y 16 de abril es que se ha presentado estas solicitudes de Homenajes Camarales y como es esta semana rogaría se pueda tomar por Dispensación y cabe resaltar que son de mi suplente y no ha podido sesionar la anterior semana porque no ha habido ningún tipo de Sesión.

Sen. Presidente: Cuándo se cumplen los Homenajes Camarales.

Sen.ª Crispín: El viernes.

Sen. Presidente: El viernes primero, es el mismo caso.

Ahora voy a poner en consideración la Dispensación de Trámite para la consideración de los dos Homenajes Camarales.

Sen.ª Crispín: Es del Sindicato de Chóferes de Automóviles.

Sen. Presidente: Un momento, primero votaremos la Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores es que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los dos Proyectos de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los dos Proyectos de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, concordante con el inciso g), parágrafo II del artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el Sindicato de Choferes de Automóviles en Alquiler 1º de Mayo fue fundado en la ciudad de La Paz el 27 de diciembre de 1918, bajo el nombre de Sindicato de Choferes de Automóviles de Alquiler.
Que, mediante Resolución Suprema 227327, de 15 de mayo de 2007, realiza su cambio de razón social; así mismo, aprueba su reforma de Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.

Que, el desarrollo del transporte en la ciudad de La Paz ha sido determinante para el crecimiento urbano, económico y social, siendo los trabajadores del volante actores fundamentales en este proceso.

Que, durante la Guerra del Chaco, los choferes desempeñaron un rol estratégico como parte del Regimiento Tren, contribuyendo al abastecimiento logístico en condiciones adversas.

Que, la organización sindical de los choferes dio lugar a la creación de federaciones y de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, fortaleciendo la representación del sector a nivel nacional.
Que, el Sindicato de Choferes de Automóviles en Alquiler "1º de Mayo" constituye una institución histórica que ha contribuido de manera significativa al desarrollo del transporte y al servicio de la población.

Que, su trayectoria de más de un siglo representa un legado de lucha, organización, sacrificio y compromiso con la patria.

Que, el Senador Víctor Severo Quispe Santander propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido Homenaje Camaral al **SINDICATO DE CHOFERES DE AUTOMÓVILES EN ALQUILER "1º DE MAYO",** en conmemoración de sus 108 años de fundación y en reconocimiento a su trayectoria histórica y su valioso aporte al desarrollo del transporte en Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Gracias, Señor Presidente, ñawpaqpi kachun jatun napaykuy muy buenas noches senadoras, senadores. Ñuqa kaypi juk sugerencia personal munani parlayta, porque imaptin kay dispensaciones chayamuwanchik achkha porque kay ñawpaq semanapipis mana kanchu Sesión, entonces como mesa directivamantajina paykuna programakunanku tiyan mana jukllapi iskayninku atinkuchu habilitayta suplentesninkuta chay motivoniqta mana kanchu Sesión. Chayraykupitaq kay dispensaciones achkha rikhurin entonces manajina kananpaqqa turnakunanku tiyan, paykuna entre Presidente, Vicepresidenta y sapa juk turnakunankupaq cuando kaptinku habilitados suplentes kay Sesion Camaralpi Señor Presidente. Solamente chayta munani juk sugerencia personal churayta. Muchas Gracias. **Quechua.**

(**Traducción:** Gracias, Senador Presidente. Antes un gran saludo y buenas noches a las senadoras y senadores. Yo quiero hablar sobre una sugerencia personal por que las dispensaciones no están llegando tantos, porque la anterior semana no hubo Sesión, entonces como mesa directiva deben programarse no pueden habilitar los dos en uno solo a sus suplentes por ese motivo no hubo Sesión. Por eso, hay muchas dispensaciones, entonces para que no pase eso se tienen que turnar ellos entre el Presidente y el Vicepresidente cuando haya sesiones, Senador Presidente. Solamente eso quiero agregar como sugerencia personal.)

Sen. Presidente: Tomamos en cuenta la sugerencia, pero estamos haciendo lo que establece el Reglamento, lastimosamente es así, la Dispensación estamos aprobando, como hemos quedado de acuerdo, cuando no va a haber una Sesión antes del aniversario de la institución o la persona a la que estamos rindiendo un Homenaje Camaral. Eso es lo que establece nuestro Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Bueno, tal vez hoy es inoportuno, pero también quisiera hacer conocer y también hacer presente la solicitud de Dispensación de Trámite para el Proyecto de Homenaje Camaral al Magister Heider Justiniano de parte del Senador Erick Soruco, también para conocimiento, estimado Presidente.

Sen. Presidente: A ver, estamos en la consideración del Homenaje Camaral referido al Sindicato de Chóferes 1° de Mayo que entiendo, no sé si sobre el punto hay más temas, si no pasamos a la votación.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Leeremos el segundo Homenaje Camaral que está en curso y luego consideraremos lo que está solicitando el Senador Castillo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, concordante con el inciso g), parágrafo II del artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, establece que entre las atribuciones de la Cámara de Senadores se encuentra el: "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Estado establece que: "Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación".

Que, el artículo 77, parágrafos I, II y III, de la Constitución Política del Estado determina que: "I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio".

Que, la Unidad Educativa "Nacional de Caquiaviri", desde sus inicios, ha respondido a una necesidad social fundamental, brindando acceso a la educación secundaria a jóvenes de la provincia Pacajes, contribuyendo a reducir brechas educativas en la región.

Que, la creación de la institución impulsada por autoridades locales y vecinos, bajo el nombre José Fellman Velarde, en el año de 1965, a Colegio Nacional Mixto Caquiaviri, y desde 1994 lleva el nombre de Unidad Educativa Nacional de Caquiaviri.

Que, la institución cuenta con Resolución Ministerial N° 554, de 25 de abril de 1961, que autoriza su funcionamiento legal, consolidándose su fundación oficial el 1 de mayo de 1961, constituyéndose en un referente educativo en la región.

Que, la Unidad Educativa ha desarrollado una destacada trayectoria histórica, logrando en el año 1974 la primera promoción de bachilleres, contribuyendo desde entonces a la formación académica de generaciones de estudiantes.

Que, la institución ha permitido el acceso a la educación a estudiantes provenientes de diversos cantones y comunidades de la provincia Pacajes, consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo educativo regional.

Que, la Unidad Educativa "Nacional de Caquiaviri" cuenta con Resolución Administrativa N° 966/2011, de 28 de noviembre de 2011, así como con Registro de Unidad Educativa (RUE) N° 036233 y Código SIE N° 70710002, que regulan su funcionamiento legal en el marco del Sistema Educativo Plurinacional.

Que, la Unidad Educativa ha mantenido un funcionamiento ininterrumpido por más de seis décadas, consolidándose como un referente educativo en la provincia Pacajes.

Que, la Unidad Educativa "Nacional de Caquiaviri" ha contribuido de manera significativa a la formación de generaciones de estudiantes, promoviendo no solo el conocimiento académico, sino también valores de responsabilidad, compromiso social e identidad cultural.

Que, el Senador Víctor Severo Quispe Santander propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Unidad Educativa "Nacional de Caquiaviri"**, del Departamento de La Paz, en conmemoración a sus 65 años de fundación y en reconocimiento a su destacada trayectoria educativa integral, con compromiso permanente con la formación de estudiantes, contribuyendo al desarrollo social, educativo y humano del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Castillo.

Sen. Castillo: Estimado Presidente, como estaba anticipando ya respecto a esta solicitud de Dispensación de Trámite del Proyecto Camaral al Magister Heider Calar Justiniano, ya que tienen el día de la tradición Riberalteña, esta festividad de homenaje a las costumbres creencias, raíces culturales de la región amazónica que se va a llevar el 3 de mayo, Presidente.

Entonces este profesional cumple, tiene una trayectoria de 25 años, entre ellos también es escritor de muchos libros, de parte del Senador Soruco que no está presente, quisiera reconocer y también sea considerado en este Pleno.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Dispensación de Trámite y lastimosamente no podemos tratar el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

De igual forma vuelvo y pido al Pleno de los senadores, ya que es el mismo caso que la Senadora Ana Crispín, es el 1° de mayo y sea considerada la votación la Dispensación de Trámite. Senador Presidente, solicito que también mi Homenaje Camaral sea

puesto a votación.

Sen. Presidente: Hay una Sesión, el día jueves previo; sin embargo, a solicitud de la Senadora veamos si hay el apoyo de dos senadores para considerar la Dispensación del Trámite

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Homenaje Camaral, se decreta su consideración en Sala.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que la Senadora Betty Canaviri Villanueva solicita el presente Homenaje Camaral en el marco de sus atribuciones otorgadas por el artículo 160, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone: "Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que el artículo 348 de la Constitución Política del Estado señala que: "Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento".

Que el artículo 55 de la Constitución Política del Estado señala que: "El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley".

Que la Ley N° 356 "Ley General de Cooperativas" promociona y proyecta el desarrollo del sistema cooperativo como parte fundamental del nuevo modelo económico boliviano.

Que el artículo 160 establece que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: […] 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores instruye lo siguiente: "La Cámara rendirá homenaje en sesión del Pleno a la memoria de personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, según Reglamento Específico".

Que la Federación Departamental de Cooperativas Mineras Potosí (FEDECOMIN Potosí) representa a uno de los sectores más dinámicos de la economía boliviana.

Que el aporte de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras Potosí (FEDECOMIN Potosí) al Estado se manifiesta principalmente a través de mecanismos impositivos específicos y la generación de empleo masivo en la región.

Que el sistema cooperativista potosino ha demostrado ser un pilar fundamental del desarrollo económico y social de nuestro Departamento de Potosí y de Bolivia. Gracias al esfuerzo diario de miles de nuestros compañeros asociados que trabajan en los

profundos socavones del Cerro Rico de Potosí y en los diferentes yacimientos del área rural, nuestra Federación se mantiene viva, firme y con rumbo claro, unida con la finalidad de lograr resultados óptimos en beneficio del sector cooperativista.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **Homenaje Camaral a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí FEDECOMIN POTOSÍ R.L.**, por 71 años de vida institucional al servicio del sistema cooperativista minero, a celebrarse este 1° de mayo de 2026, reconociendo su trayectoria revolucionaria, su gran labor en el ámbito minero y constituirse en un pilar del desarrollo económico en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, Senador Cochi o es otro tema.

Sen. Cochi: Otro tema.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: De igual forma quiero pedir por Dispensación de Trámite, son varias, son casi cuatro Homenajes Camarales que habíamos pedido, las fechas que se cumplen son entre mañana y pasado.

Es la Unidad Educativa Illimani 26 de Abril, aniversario 26 de abril ya estamos en fecha y pasando. La Unidad Educativa Tocopilla Cantuyo, 28 años de igual forma es este 28 de abril. La Provincia José Manuel Pando, que es el 29 de abril su aniversario de la misma forma. Y también de la misma forma la Unidad Educativa Comanche Cantuyo, que de igual forma también cumple ese aniversario.

Yo quisiera pedir a los colegas también al aprobar estos Homenajes Camarales, estos cumplen todos, queridos colegas, todos tienen los requisitos necesarios para aprobar y quisiera pedirles a todos los colegas podamos aprobar y alivianar la Sesión que se va a llevar el día jueves. Gracias.

Sen. Presidente: Para proceder a votar primero la Dispensación de Trámites, necesitamos el apoyo de al menos dos senadores.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los Proyectos de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento de los Proyectos de Homenaje Camaral. Vamos a empezar el tratamiento de cada uno de los Proyectos de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, estimado Presidente.

A ver de verdad, a mí me causa, no sé si rabia o risa, esto ya está volviendo chacota y no está bien y yo llamo a la conciencia a todos los senadores, uno empieza y como seguidilla, como competencia, no sabemos si cumplen, no cumplen, estamos degradando los Homenajes Camarales. Yo les pido no es por cumplir, como pareciera que son como volantes estamos distribuyendo los Homenajes Camarales.

Yo particularmente escojo cuándo voy a hacer un Homenaje Camaral y siempre digo si corresponde o no corresponde, hago un análisis previo; entonces, yo llamo a la reflexión a la Directiva para que no dé paso a esto y a los senadores también que consideremos que un Homenaje Camaral debe tener la jerarquía que corresponde.

Sen. Presidente: Gracias, Senador por la reflexión. En cada caso vamos a tener que verificar aquí al haberse solicitado la Dispensación de Trámites si cumplen los requisitos.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen.ª Cartagena: Kaycitutawan ñuqa munani parlayta ñuqallanchiktaq juk Sesiónpi manaña chay dispensacionesta ruwasunchu ñirqanchik, entonces kunan ñuqallanchiktaq chay parlasqanchikta maki codonchikwan borrarpachkanchik además kayqa kanan karqa momentosninpi sesiones ruwakuptin, chaypi kanan karqa. Kunanri juk persona qayllarimun tukuyninchik munapunchik además mana según la convocatoria ma respetachkanchikchu iskay dispensacioneslla kanan karqa y kunanqa tukuy munanku entoncesqa si o si imanasuntaq wakinta ma atinchiktaqchu jark'akuyta. Chayraykupi sigue yanapanakuchkanchik puraqmanta pero jukpiwan amaña chay pasachunñachu respetana convocatoriamanjina chaymajina kay Sesión apakunanpaq Señor Presidente, chaysitutawan munani ñiyta. **Quechua.**

(**Traducción:** Yo esto más quiero hablar, nosotros mismos dijimos en una Sesión que ya no haremos pasar las dispensaciones, ahora nosotros mismos lo que hablamos los estamos borrando con nuestro codo, además eso tenía que ser en el momento que se está realizando las sesiones. Ahora una persona empezó y todos queremos y no estamos respetando la convocatoria, tenía que haber solo dos dispensaciones ahora todos piden y quieren las dispensaciones, entonces que podemos hacer tampoco podemos atajarlos. Por eso, debemos seguir ayudándonos entre todos, pero en otra que ya no pase eso, hay que respetar según la convocatoria para que se lleve adelante la Sesión eso más quiero decir, Senador Presidente.)

Sen. Presidente: Ese es el espíritu, es decir solo en los casos extremos, cuando hay el vencimiento antes de que tengamos una próxima Sesión estamos dando curso a estas solicitudes; sin embargo, queda también en conciencia, creo en cada uno de los senadores lo que manifestó hace un momento el Senador Porcel, es decir cuándo corresponde, cuándo no corresponde y obviamente eso es responsabilidad de cada uno de los senadores, a nosotros no nos queda otra que poner en consideración cuando así corresponda.

Vamos a empezar a tratar los Homenajes Camarales para los cuales hemos aprobado la Dispensación de Trámite.

Senador secretario, sírvase dar lectura al primer Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, conforme al Reglamento específico vigente.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores prevé la posibilidad de conferir homenajes a personas jurídicas públicas o privadas y a efemérides institucionales, estableciendo como estructura mínima los antecedentes y justificación, los anexos documentales de respaldo y el proyecto formal de homenaje.

Que, la Unidad Educativa "Illimani 26 de Abril B", ubicada en la zona Tarapacá D del Distrito Municipal 8 de la ciudad de El Alto, fue fundada el 2 de enero de 2002, consolidando desde entonces una trayectoria sostenida de servicio educativo en favor de niñas y niños de su comunidad.

Que, el Certificado de Registro de Unidad Educativa emitido por el Ministerio de Educación acredita el registro institucional de la Unidad Educativa "Illimani 26 de Abril B" bajo código SIE 40730440, reforzando su existencia formal dentro del Sistema Educativo Plurinacional.

Que, para la gestión 2026, la institución registra 513 estudiantes, 25 docentes y 4 administrativos, extremos que evidencian vigencia, estructura y servicio efectivo a la comunidad educativa de la zona sur de El Alto.

Que, las referencias pedagógicas y públicas complementarias localizadas muestran una vida escolar activa, con actividades artísticas, musicales, técnicas, ambientales, de valores y de articulación comunitaria, así como vinculación con acciones municipales de salud y mejora de infraestructura.

Que, la conmemoración de las Bodas de Plata de la Unidad Educativa "Illimani 26 de Abril B" constituye un hecho relevante para su comunidad, por cuanto simboliza veinticinco años de continuidad institucional, formación de generaciones de estudiantes, identidad territorial y aporte al derecho a la educación en la ciudad de El Alto.

Que, el Senador Nacional Nicanor Gonzalo Cochi Condori propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **HOMENAJE CAMARAL A LA UNIDAD EDUCATIVA "ILLIMANI 26 DE ABRIL B"**, en ocasión de sus BODAS DE PLATA - XXV ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, en reconocimiento a su trayectoria educativa iniciada en el año 2002; a su continuidad de servicio en favor de la niñez alteña; a su identidad territorial en la zona Tarapacá D del Distrito Municipal 8; y a su aporte sostenido a la educación fiscal y comunitaria del Departamento de La Paz.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, como lo dije hace minutos atrás, cuando tuve la oportunidad de intervenir, creo que hay una serie de requisitos que se tiene que cumplir, Presidente, tienen que tener antes reconocimientos de otras instituciones en este caso de la Gobernación, del Municipio, de la Cámara de Diputados, particularmente creo que como dijo algún Senador que me ha antecedido estamos desvaluando los reconocimientos camarales, 25 años no está establecido dentro de la reglamentación, sino a partir de los 50.

Por eso yo pido alguna consideración al respecto, que se respete todo lo que se ha hablado anteriormente y comparto con la Senadora que nos ha antecedido respecto a que estamos, creo pretendiendo aprovechar el momento coyuntural para poner en consideración estos aspectos que de acuerdo a mi percepción personal en el presente caso que se ha dado lectura no corresponde, Presidente.

Sen. Presidente: Vamos a pedir al proyectista, en este caso al Senador Cochi, que nos explique el cumplimiento de los requisitos establecidos, lo de 50 años, perdone la ignorancia, Senador creo que se refiere a unidades educativas o porque en algunos casos

son 5 años.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, no sé si la educación no se puede incentivar, yo quisiera preguntarle al Senador cómo podemos incentivar a la educación si hablamos de la educación es primero, me pregunto y si tenemos que cumplir los 50 años, en las provincias y en la ciudad de El Alto hay unidades educativas que ni la Gobernación, ni la Alcaldía se han recordado y cómo podemos homenajear a esa juventud a esa niñez que están en las aulas querido colega Senador, yo me pregunto, si esto no vale, yo creo que a conciencia de cada Senador de todos los senadores, pues se aplazará, pero nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que sé exige la Cámara de Senadores, en todos los aspectos, en todos los Proyectos de Homenaje Camaral.

Yo queridos colegas senadores, no sé en qué normativa, está taxativamente escrito de los 50 años para arriba, desconozco si Usted como Senador que objeta a este Homenaje Camaral a esta unidad educativa, escucharía de su expresión que me pueda señalar cuáles son los aspectos que rige.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Senador Presidente, primero debo decirle con absoluta claridad y respeto que no es una intención de perjudicar, simplemente ha sido un procedimiento en el marco de la jurisprudencia que se ha establecido estos aspectos; sin embargo, yo simplemente estoy dando a conocer estos aspectos porque fue un tema que se trató en una anterior oportunidad.

Y quiero decirle también como segundo punto que sí, la Constitución establece que es una prioridad para el Estado y para todos los servidores públicos la educación, la salud y como miembro de la Comisión, como Presidente de la Comisión Social que bajo cuya responsabilidad se encuentra salud y educación. Obviamente que es una prioridad para nosotros, yo simplemente estoy haciendo constar que hay una serie de condicionantes y que se fue discutido en su momento que deberíamos de dar cumplimiento a eso que se conversó, nada más, por eso lo dije hace minutos atrás que debemos cumplir con lo que decimos y hacemos. Simplemente eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Bueno, al respecto de los Homenajes Camarales, cada autoridad tomamos y consideramos la trayectoria de las personas o de las instituciones que vamos a hacer, vamos a designar con un Homenaje Camaral, entonces también llega a la Comisión y también se cumple todos los requisitos.

Ahora nosotros no estamos cometiendo la torpeza de anterior Gestión de Gobierno haciendo Homenajes Camarales haciendo el ridículo, recordemos y revisemos los Homenajes Camarales que han hecho las anteriores gestiones, yo parto siempre del reconocimiento; hay empresas privadas, hay personalidades privadas que han hecho más aporte a Bolivia en estos 20 años, que ellos han sido el bastión para soportar, para hacer el soporte económico del país. Yo pienso que en vida se tiene que dar los reconocimientos.

Ahora, es cierto que piden uno de los requisitos, reconocimiento de la Brigada Parlamentaria, reconocimiento del Concejo, el reconocimiento del Alcalde, sabemos que durante más de 20 años pues esas esas instituciones han estado plagadas de masistas que les van a dar los reconocimientos si cumplen esos reconocimientos.

Pero hay autoridades y personajes que han hecho su aporte a la sociedad y tienen el reconocimiento de la sociedad, que también es meritorio que se les haga el reconocimiento en vida, porque una vez muertos, discúlpenme no tiene sentido que hagamos un reconocimiento cuando muere y en este caso en la Comisión también se ha ido revisando y todos los Homenajes Camarales que han pasado se ha ido revisando los con todos los requisitos y cumplen colegas.

Entonces, yo pienso que aquí tampoco podemos desmotivar a los colegas y también decir, bueno, yo hago los Homenajes Camarales, uno sabe bajo su criterio personal que saca, reitero, tenemos que dar también estos reconocimientos de Homenaje Camaral a personas que han aportado económicamente y también han apostado por Bolivia y en cada Departamento, no han huido ni se han ido del país. Gracias.

Sen. Presidente: En este caso estamos viendo el tema de una Unidad Educativa, como estamos haciendo la Dispensación de Trámite, estamos pidiendo al proyectista que en cada caso verifique el cumplimiento no, se informe si se cumplen los requisitos, solo por el hecho de la Dispensación de Trámite, no han pasado por ninguna Comisión en este caso donde se verificaría.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, ya están en las Comisiones solo por el tiempo, seguramente que ya hubiéramos tratado la anterior

semana ya se ha mandado con tiempo y con todos los fundamentos y los requisitos que exige el Cámara de Senadores. Entonces como no hemos tenido la anterior semana Sesión, por eso es que no se ha leído, nos hemos atrasado, no vamos a mandar nosotros con un día anticipación y pedir prácticamente Dispensación de Trámite, nosotros pedimos con el tiempo y nos invitan también las invitaciones que llega vienen con tiempo, rara vez no viene el tiempo yo creo que, no sé, si a la educación no podemos fortalecer con alguna es un reconocimiento que la Cámara de Senadores puede honrar.

Yo creo que a criterio del Senador que manifestó, que a criterio no se puede y no corresponde prácticamente ya estamos dando un juicio de valor, lamentablemente por eso preguntaba y como el Senador dice, yo creo que colegas senadores no podemos aislar las unidades educativas a un lado viendo la realidad de la anterior Gestión.

Las Unidades Educativas no han sido apoyadas y esta no puede ser ese escenario de decir que no va además, son 25 años y sabemos las Unidades Educativas, si no tal vez no conocen del Departamento de La Paz, nosotros las unidades educativas en cuatro casos que he estado, en cuatro zonas que yo he vivido, hemos empezado como un unidades educativas particulares con nuestro propio dinero, hemos pagado docentes, así hemos empezado llegar ser una unidad educativa fiscal, en especial en El Alto y las provincias se ha hecho eso y ese sacrificio no queremos valorarla yo me pregunto, yo quisiera que colegas senadores pongamos una conciencia y podamos darle por lo menos ese granito, ese granito de incentivo a esa Unidad Educativa. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

De igual forma apoyo la Moción del colega Cochi, porque es cierto, lamentablemente ninguno de nuestros Homenajes Camarales llega a algunos colegios que están muy alejados y son unidades muy pequeñas, siempre son reconocidos, grandes y aparte queridos colegas, hay que entender una situación tenemos un Reglamento de Homenajes, lo cual ahí están los requisitos y se cumple y se presenta a Secretaría y ellos revisa, no sería algo absurdo que nosotros presentemos sin respaldo alguno. Es simplemente eso, qué buena Moción porque de verdad ya es hora que nuestras unidas pequeñas alejadas dentro de llegue.

Por otro lado, aprovecho, no me sorprendieron, un saludo especial para mi gente de Potosí que nos está visitando hoy día y al representante de la Cooperativa, sobre todo FEDECOMÍN, un saludo cordial de toda la Cámara de Senadores y a toda la gente Potosina. Gracias por estar aquí.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Homenaje Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Hablando de Homenaje Camaral, nuestro Departamento tiene varias escuelas, colegios, la educación que cumplen 50 años, 80 años, 100 años, seguramente en cualquier oportunidad vamos a hacer llegar las normas para que también nosotros apoyemos a la educación que tenemos en Bolivia y además de eso en Potosí.

Este 7 de mayo un importante Colegio que se llama Pichincha va a cumplir 200 años, 200 años de vida que ha formado profesionales, líderes seguramente de aquí a unos cuantos años esos líderes van a estar aquí, pero trabajando de verdad como profesionales. Este 1° de abril, las cooperativas que tenemos, más de 100 cooperativas también tienen su aniversario y estamos invitados las autoridades que representamos a Potosí.

El 1° de mayo, el día viernes, ahí están miles y miles de cooperativistas trabajando interior mina, porque trabajar en la mina no es tan facilito sentarse atrás del escritorio o estar así hablando como en aquí, el trabajo de la mina es sacrificado estamos bajo la tierra, vivos en vivo, estamos miles y miles de metros bajo la tierra eso es lo que están cumpliendo nuestros compañeros cooperativistas este 1° de mayo.

Colegas, senadoras y senadores, siempre nosotros vamos a hablar nuestra de nuestras empresas o cooperativas y así también de la educación que tenemos en el Departamento de Potosí. Gracias.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente Proyecto de Homenaje Camaral por el que hemos aprobado

en la Dispensación de Trámite.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, conforme al reglamento específico.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores tiene por objeto regular el procedimiento para rendir homenajes camarales por la Cámara de Senadores.

Que, la Unidad Educativa Tocopilla Cantuyo "A" se encuentra vinculada al Distrito Educativo Comanche, en la provincia Pacajes del departamento de La Paz, formando parte del Núcleo Educativo Tocopilla Cantuyo, donde desarrolla labores de educación inicial y primaria comunitaria vocacional, constituyéndose en una institución de importante servicio educativo para su comunidad.

Que, conforme a la documentación base, la trayectoria institucional de la Unidad Educativa Tocopilla Cantuyo "A" se inicia el 28 de abril de 1979, por lo que, en la gestión 2026, corresponde conmemorar su XLVII aniversario institucional, hecho que expresa la continuidad de su labor formativa al servicio de la niñez y de la comunidad educativa de su jurisdicción.

Que, la citada unidad educativa ha desarrollado una labor constante en favor de la educación de niñas y niños, fortaleciendo procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel inicial y primario, en estrecha relación con el contexto sociocomunitario, cultural y territorial de la región.

Que, la presencia institucional de la Unidad Educativa Tocopilla Cantuyo "A" dentro del Núcleo Educativo Tocopilla Cantuyo refleja su aporte sostenido a la formación comunitaria vocacional, a la preservación de valores de identidad local y a la consolidación del derecho a la educación en el ámbito rural del Municipio de Comanche.

Que, de acuerdo con la documentación de respaldo, su servicio permanente a la niñez boliviana, su arraigo dentro de la Comunidad de Tocopilla Cantuyo y los reconocimientos previos recibidos por su labor educativa constituyen méritos suficientes para que la Cámara de Senadores le otorgue un justo y merecido homenaje camaral.

Que, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **HOMENAJE CAMARAL A LA UNIDAD EDUCATIVA TOCOPILLA CANTUYO "A"**, del Municipio de Comanche, provincia Pacajes del departamento de La Paz, en conmemoración de su XLVII ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, a celebrarse el 28 de abril de 2026, en reconocimiento a su trayectoria educativa; a su servicio permanente en favor de la niñez boliviana; a su aporte a la formación inicial y primaria comunitaria vocacional; a su arraigo en la Comunidad de Tocopilla Cantuyo; y a su contribución al fortalecimiento del derecho a la educación.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, conforme al reglamento específico.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores regula el procedimiento y alcance de los homenajes camarales, así como la necesidad de acompañar antecedentes, justificación, anexos documentales y proyecto formal.

Que, la Unidad Educativa "Comanche" fue fundada el 2 de mayo de 1962; depende del Distrito Educativo Comanche, tiene carácter fiscal y presta servicio educativo en los niveles Inicial en Familia Comunitaria Vocacional y Primaria Comunitaria Vocacional, constituyéndose en una institución formadora de generaciones de niñas y niños de la provincia Pacajes del departamento de La Paz.

Que, la Unidad Educativa "Comanche" ha acreditado una trayectoria histórica sostenida, inserción comunitaria, participación activa en actividades científicas, culturales, cívicas y de lectura, así como reconocimientos oficiales de distintas entidades públicas; entre ellos, la Gran Orden Boliviana de la Educación en el grado de "Oficial" y, posteriormente, en el grado de "Comendador".

Que, la conmemoración de su LXIV aniversario institucional constituye una ocasión legítima para reconocer públicamente su aporte a la educación boliviana, al fortalecimiento de la identidad cultural y al servicio social permanente prestado en beneficio de su comunidad y del Estado.

Que, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **HOMENAJE CAMARAL A LA UNIDAD EDUCATIVA "COMANCHE"**, en conmemoración de su LXIV (64) ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, que se celebra el 2 de mayo de 2026, en reconocimiento a su trayectoria histórica; a su servicio permanente en favor de la educación regular fiscal; a su contribución en la formación integral de la niñez de la provincia Pacajes; y a su valioso aporte educativo, cultural y comunitario al departamento de La Paz y al Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

C O N S I D E R A N D O:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece, entre las atribuciones de la Cámara de Senadores, la de "reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado".

Que, el artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone que la Cámara rendirá homenaje, en sesión del Pleno, a personajes, pueblos o hechos de la historia nacional y universal, conforme al reglamento específico.

Que, el Reglamento Específico de Homenajes Camarales otorgados por la Cámara de Senadores regula el otorgamiento de estos reconocimientos y comprende, entre sus alcances, homenajes vinculados a efemérides municipales y regionales.

Que, la Provincia General José Manuel Pando fue creada mediante la Ley Nº 849 de 29 de abril de 1986, en la jurisdicción de la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, estableciéndose como capital de la primera sección a Santiago de Machaca y como capital de la segunda sección a la población de Catacora, constituyendo desde entonces una unidad político-territorial con identidad propia, memoria histórica y trayectoria institucional; en consecuencia, en la gestión 2026 corresponde la conmemoración de su XL aniversario de creación.

Que, la efeméride provincial del 29 de abril no constituye un dato meramente cronológico, sino la expresión de un proceso histórico de afirmación territorial, social y comunitaria de las poblaciones del altiplano paceño, que, a través de sus autoridades originarias, gobiernos municipales, organizaciones sociales y población en general, han sostenido una presencia activa en una región de especial importancia para el Departamento de La Paz y para el país.

Que, la Provincia General José Manuel Pando resguarda una valiosa riqueza cultural material e inmaterial, vinculada a la crianza de camélidos, al tejido artesanal, al uso de fibras de llama, alpaca y oveja, así como a expresiones musicales tradicionales como la zampoñada y la tarqueada, elementos que forman parte de una identidad territorial transmitida de generación en generación y que fortalecen la diversidad cultural boliviana.

Que, la vestimenta tradicional, la organización comunitaria, la presencia de autoridades originarias y las prácticas ceremoniales propias de la región constituyen manifestaciones vivas de un patrimonio cultural que se preserva en la cotidianidad de sus comunidades, reafirmando el sentido de pertenencia y cohesión social de la provincia.

Que, la Provincia General José Manuel Pando forma parte de la región Altiplano Sur del Departamento de La Paz, espacio territorial caracterizado por su relevancia productiva, comunitaria y estratégica, donde se desarrollan actividades vinculadas a la producción agropecuaria, forrajera y ganadera, consolidando su aporte al desarrollo regional.

Que, de acuerdo con la documentación base que respalda la presente iniciativa, la provincia continúa proyectándose como un territorio de integración, articulación comunitaria y fortalecimiento institucional, con necesidades y potencialidades propias que justifican plenamente el reconocimiento público de la Cámara de Senadores.

Que, asimismo, conforme a la documentación de respaldo, en la gestión 2026 se ha previsto la conmemoración oficial del XL aniversario de la Provincia General José Manuel Pando, con actos públicos y participación de autoridades nacionales, departamentales, provinciales, municipales, originarias y sociales, lo que confirma la vigencia de la efeméride y la pertinencia institucional del presente homenaje.

Que, el Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori propuso, en el marco de sus atribuciones, el presente Homenaje Camaral.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones especificas determinadas por la Constitución Política del Estado en el numeral 7 del Artículo 160 y Artículo 98 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y Reglamento Específico de Homenajes Camarales;

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido **HOMENAJE CAMARAL A LA PROVINCIA GENERAL JOSÉ MANUEL PANDO**, del Departamento de La Paz, en conmemoración de su XL ANIVERSARIO DE CREACIÓN, a celebrarse el 29 de abril de 2026, en reconocimiento a su trayectoria histórica; a su identidad territorial; a su aporte a la organización comunitaria y productiva del altiplano paceño; y a la preservación de expresiones culturales y saberes ancestrales que enriquecen la diversidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Queridos colegas, gracias, Presidente, gracias por el apoyo.

Este último que hemos aprobado es una es una provincia aquí está a con fronterizo con el país del Perú y también nuestro vecino país que es Chile, ahí es una provincia pequeña, pero alejado. Yo agradecerles, queridos colegas, por el apoyo y también de la misma forma el apoyo a las unidades educativas, cómo podemos incentivar nuestra educación adelante hay que pensarlo mucho. Gracias, queridos colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, simplemente para dejar en claro en el marco del absoluto respeto de que en ningún momento nos vamos a oponer a algún reconocimiento que esté enmarcado en lo correcto. A ver, lo que quiero poner en consideración de todos los colegas senadores y haciendo eco de las palabras que ha expresado el Senador Marcelino Flores respecto a esas instituciones educativas, colegios, sobre todo fiscales que van a cumplir 200 años en esta Gestión y le doy algunas menciones.

El Pichincha en Potosí, el Colegio Simón Bolívar en Santa Cruz, el Colegio Nacional Florida en Santa Cruz y otros colegios en los diferentes departamentos que es importante en Oruro, el Colegio Simón Bolívar, -perdón por la equivocación- creo que debemos crear un nuevo reconocimiento porque estos colegios ya tienen el máximo reconocimiento.

El "Cóndor de los Andes" hemos sido revisando toda la trayectoria que tienen estos colegios; por tanto, yo le voy a pedir a los colegas senadores nos puedan hacer algunas sugerencias al respecto nosotros estamos trabajando en un Proyecto de Ley o de Resolución para que la Cámara de Senadores creé un nuevo reconocimiento para estas instituciones que, como ustedes saben, son muy pocas, que son bicentenarios que van a cumplir 200 años de creación. Por tanto, creo Presidente, que esto es haciéndome eco de las palabras de Marcelino, pues pongo en consideración esta sugerencia, esta Moción, por favor. Gracias.

Sen. Presidente: Queda creo en como labor de la Comisión hacer la propuesta, creo que todos aceptamos y corresponde para este caso

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la consideración propuesta por el Senador Sánchez, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda entonces establecida la tarea de la Comisión para que nos presente un Proyecto que estipule un reconocimiento especial a estas unidades educativas que cumplen 200 años.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2025-2026; Centésima Tercera Sesión Ordinaria; martes 28 de abril; Orden del Día, Sesión de Comisiones; La Paz, abril de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la presente Sesión. Agradeciendo a las senadoras y los senadores por su participación.

La Sesión concluye a horas 20:35.

105ª A SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 30 de abril de 2026

Presidente: Sen. Diego Esteban Mateo Ávila Navajas
Primera Vicepresidenta: Sen.ª Carmen Soledad Chapetón Tancara

Secretarios: Sen. ª Yasmin Estivariz Villarroel
Sen. ª Rosa Tatiana Añez Carrasco

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutierrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Marinkovic Jovicevic Branco Goran, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdon, Puerta Campos Cinthia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Senador Presidente, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas: Buenas días, senadores y senadoras. Antes de instalar la presente Sesión, Senadora Secretaria, solicito se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senadora Secretaria, Yasmin Estivariz Villarroel: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Centésima Quinta Sesión Ordinaria, Legislatura 2025-2026, a horas 11:27, correspondiente al día jueves 30 de abril de 2026.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencia de las senadoras y los senadores.

Sen.ª Secretaria:

El Senador Erick Nelson Soruco Alpire, solicita licencia de acuerdo al artículo 26. Motivo de la licencia: Infección aguda de vías respiratorias superiores. Adjunta: Baja Médica.

El Senador Fredy Castillo Chávez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo: Declaración de Comisión Oficial. Adjunta: Solicitud.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Motivo: Asistencia e invitación a la ciudad de Santa Cruz, cierre de alcance del estado de proyectos de ley. Adjunta: Invitación.

El Senador José Sánchez Aguilar, solicita tolerancia por 2 horas de acuerdo al artículo 30. Motivo: Reunión con autoridades y Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencia de los senadores y la tolerancia del Senador. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen.ª Secretaria: Cámara de Senadores, Legislatura 2025-2026, Centésima Quinta Sesión Ordinaria, jueves 30 de abril; a horas 11:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.

5. Asuntos Varios.

La Paz, abril de 2026; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, bien, antes que se apruebe el Orden del Día de la Sesión del día de hoy, quisiera pedir Modificación del Orden del Día debido a que voy a presentar una Declaración Camaral respecto a lo que ha sucedido el día de hoy, que se ha dejado sin efecto la Interpelación que estaba programada el día de hoy y me imagino que no sé qué pasará para las próximas interpelaciones, es un tema súper preocupante para la Asamblea Legislativa, esto sobrepasa ya los colores políticos, sobrepasa ya de quiénes, de qué partidos estamos aquí estamos como legisladores, como senadores, diputados, representando a distintos departamentos.

En ese sentido, creo que es fundamental la pronunciación que debe hacer desde la Cámara de Senadores respecto a este Golpe a la democracia, al Parlamento y me parece que es oportuno que podamos manifestarnos sobre ese tema, en ese sentido, voy a presentar un Proyecto de Declaración Camaral que quisiera que se inserte dentro del Orden del Día para el día de hoy.

Sen. Presidente: En consideración la propuesta de la Senadora Yarhui.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente.

Por intermedio suyo saludar a su Autoridad, a la distinguida Directiva, por supuesto, a todas las senadoras y senadores de los nueve departamentos y a los medios de comunicación y a todos quienes nos acompañan en el piso de arriba en el palco.

Presidente, la Acción de Amparo Constitucional admitida en la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto es una verdadera falta de respeto a esta Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en su totalidad. Lo hemos conversado Presidente inclusive podemos tener opiniones distintas sobre la pertinencia o no pertinencia de que en este preciso momento al nuevo Ministro de Hidrocarburos se le interpele, ¿No es cierto?, puede haber obviamente dudas razonables que sea el momento para interpelar a el Ministro de Hidrocarburos y es completamente legítimo pensar por algunos asambleístas que no es el momento y no correspondería.

Sin embargo, Presidente ya hemos vivido esta situación como Asamblea Legislativa durante el proceso de elecciones judiciales en la anterior Legislatura, donde permanentemente nos interponían amparos, acciones de todo tipo, desde estas Salas Constitucionales de todos los departamentos, que desde nuestro criterio y desde nuestro punto de vista muchas veces al mejor postor, se prestan para frenar procesos y procedimientos e instrumentos que devienen de esta Asamblea Legislativa. No olvidemos colegas que tenemos el mismo peso jerárquico que el Órgano Judicial, la anterior Legislatura nos hemos parado en frente del Órgano Judicial, no nos hemos dejado, si nos hubiéramos dejado, jamás hubiéramos tenido elecciones judiciales nos guste mucho, poco o nada el Procedimiento Constitucional de una elección judicial, a mí personalmente no me gusta, no me gusta el hecho de que haya elecciones judiciales pero es un mandato constitucional y si nosotros hubiéramos sucumbido, nos hubiéramos subyugado ante el Órgano Judicial, en este momento no tendríamos ni un Magistrado en el Tribunal Constitucional, ahorita tenemos cuatro, en este preciso momento tendríamos cero.

Entonces, yo invito a que apoyemos la Moción de la Senadora Yarhui para poder poner en consideración un Proyecto de Declaración Camaral justamente para rechazar esta actitud artera y que, por cierto, a mí personalmente y -perdón la expresión- ya me tiene arto, que desde otro Órgano del Estado pretendan obligarnos a legislar de una manera, que pretendan obligarnos a sesionar de alguna manera, que pretendan obligarnos a interpretar nuestro Reglamento de la manera que ellos quieren, que en este caso nos obliguen a frenar una Interpelación, no era el camino Presidente, no era el camino, el camino era quedarnos todos, ponernos todos de acuerdo con que se reprograme y que el Señor Blanco tenga un poco más de tiempo para ambientarse en su despacho, en su cartera ministerial que se naturalice, que habite su cargo como corresponde y después le hacemos las preguntas que nos interesan, pero esta no era la forma, no era la salida Presidente. Por tanto, corresponde definitivamente que nos pronunciemos como Ente Camaral.

Sen. Presidente: A ver, no estamos considerando el fondo, creo que ahí podemos tener plena coincidencia, lo que estamos por considerar ahorita es el cambio del Orden del Día no, entonces permítame que ponga en consideración la propuesta de cambio del Orden del Día, cuando llegue el momento haremos todas las argumentaciones.

Entonces pido al Plenario que nos pronunciemos para el tema del cambio del Orden del Día. Sí tiene la palabra, el Senador Veliz.

Por favor, les pido no entrar al fondo del tema, sino solo a la acción del Orden del Día.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenos días a la Directiva. Por intermedio de la Directiva al Pleno Camaral.

A ver, Presidente, antes de apoyar o rechazar la Moción de la colega Senadora, necesariamente tenemos que argumentar y fundamentar, no nos puede decir Presidente, qué cosa vamos a venir a hablar a este Congreso, a la Cámara de Senadores y qué cosa no vamos a decir.

Y por consiguiente Presidente, permítame manifestar lo siguiente, es muy preocupante que nuestro rol de fiscalización se esté judicializando, es muy preocupante que otro Órgano esté metiendo sus narices a este primer Órgano del Estado, ningún otro Órgano va a decir a este Órgano Legislativo qué debemos hacer y qué no debemos hacer y por lo tanto, con la firme convicción y con esa firmeza que nos caracteriza, la vamos a pelear y vamos a hacer prevalecer nuestras prerrogativas que están establecidas en la Constitución Política del Estado, no se puede pisotear la Constitución Política del Estado, un Órgano, en este caso una Sala Constitucional, no puede venir a decirnos si interpelamos, no interpelamos.

En ese sentido, el día de ayer nos hemos enterado de una Acción de Amparo Constitucional que había interpuesto el nuevo Ministro en fecha 28 de abril, hace días, al día siguiente la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto admite rapidito esta Acción de Amparo Constitucional y en el día notifican al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional; dense cuenta colegas, cómo la justicia constitucional tarda para hacer prevalecer los derechos vulnerados, ya sean individuales o colectivos tardan hasta 2, 3 meses.

Es de conocimiento del Pleno Camaral que esta autoridad por el tema de la gasolina basura hemos interpuesto una Acción Popular después de casi 3 meses la Sala Constitucional señala audiencia, cuando el artículo 56 del Código Procesal Constitucional señala admitida la acción tutelar, la Sala especializada tiene la obligación de señalar audiencia en 48 horas, en este caso, para cuidar a un Ministro, la justicia constitucional rapidito se activa, pero para hacer restablecer los derechos individuales o colectivos vulnerados, se toman su tiempo. Es muy preocupante.

En ese sentido, queridos colegas, yo estoy trabajando en un Proyecto de Ley de Abrogación de la Ley N° 1104 de fecha 28 de septiembre de 2018, de creación de estas Salas Constitucionales o estas Salas Especializadas, porque de nada sirve que la justicia constitucional para algunos funciona rapidito y para otros dilata, como antes, antes de la creación de esta Ley, esta Ley N° 114 de creación de las Salas Constitucionales o de las Salas Especializadas que atiendan cualquier juzgado de turno, sean en Materia Civil, Familiar, Comercial, Penal, etc.

Hoy por hoy es muy preocupante, hemos visto casos donde la justicia constitucional no actúa con celeridad, pero en este caso para frenar a una Asamblea Legislativa Plurinacional donde radica el poder, la representación del pueblo, un Órgano nos va a decir, no interpelen a este Ministro y como medida cautelar hasta la realización de la audiencia de Amparo Constitucional, donde seguramente se va a entrar al análisis de fondo, donde seguramente va a determinar la Sala Constitucional, pero sin embargo, reitero el artículo 158, numeral 18, está en plena vigencia de la Constitución Política del Estado y las interpelaciones y censuras está en plena vigencia; no lo he dicho yo, lo ha dicho la Presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional y lo dice la Constitución Política del Estado.

Por consiguiente, como establece nuestro Reglamento, si hay una Moción debe ser apoyada por uno o más senadores y, por consiguiente, Senador Presidente para hacer respetar nuestras prerrogativas establecidas en la Constitución Política del Estado, apoyo la Moción de la colega Yarhui.

Sen. Presidente: Vuelvo a recalcar que estamos discutiendo la Modificación del Orden del Día y creo que hay plena coincidencia en que así sea, no hace falta que entremos en este momento a la discusión de fondo, sin embargo, sin el ánimo de coartar el derecho a la palabra a nadie.

Tiene la palabra, el Senador Ortiz.

Sen. Ortiz: Gracias, Presidente. Buenos días. Por intermedio de ustedes, saludos a mis colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Daniel Antonio Ortiz Velásquez por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente. Buenos días a la Directiva, a los colegas senadores y a los presentes.

Para tratar el Orden del Día, yo les pediría a los colegas senadores analizar de fondo para poner en el Orden del Día por varias razones, la más importante es que no podemos tener una fundamentación de que si algunas cosas sí se pueden poner en la jurisdicción ordinaria y otras no, o en lo judicial no, acaba de mencionar el colega que me antecedió que sí se presentó una Acción Popular para justamente modificar nuestras acciones aquí en la Asamblea o ya sea en la Cámara de Senadores. Asimismo, sabemos el comportamiento errático de las anteriores interpelaciones vergonzosas para nuestra Asamblea, plagada de nulidad en todo aspecto, hemos quedado realmente mal por cómo se han dirigido esas interpelaciones.

Entonces, no creo que el Ministro haya querido evadir una Interpelación, más sí ha querido evadir otra vergonzosa Sesión que se lleve a cabo de todas formas, aun justificando y que nosotros estemos presentes en una Asamblea entre cuartos intermedios, 24 horas o hasta 76 horas para deducir que el Señor Ministro va a venir otro día, entonces creo que no da lugar a que lo pongamos en el Orden del Día tenemos muchas cosas que tratar hoy día, creo que vamos a estar todo el día hasta el amanecer. Así que no da a lugar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Gracias, querido Presidente, por su intermedio un saludo a la Directiva y a todos los colegas aquí presentes.

A ver, no voy a entrar al fondo del tema, pero creo que es importante para justificar el apoyo para que se incorpore este tema en el Orden del Día creo que es necesario señalar solo un elemento no, no es posible que una Sala Constitucional y sabemos qué tipo de Sala Constitucional, sabemos cuál es el accionar no, y hablaremos posteriormente qué acciones se deben analizar respecto a la conducta de estas Salas Constitucionales, pero creo que es importante que la Cámara de Senadores se pronuncie sobre lo que ha sucedido el día de ayer.

Yo solo con una definición, es un cercenamiento a la democracia y al Derecho Constitucional de la Asamblea Legislativa querer cuartar este derecho, pero lo voy a fundamentar más adelante cuando estemos en el tratamiento mismo, por ahora quiero pedirles a los colegas que apoyemos, que se introduzca en el Orden del Día este tema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Gracias, Senador Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Roca Haensel por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Gracias, Senador Presidente. Buenos días a todo el Directorio la Cámara de Senadores y por intermedio suyo un saludo a todos los colegas.

Es para dar mi apoyo a la acción de la colega Yarhui, la Modificación del Orden del Día y también por este medio en el debate que tengamos vamos a exigir lo que es el respeto a la independencia de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Gracias, Presidente. Nuevamente dar los buenos días a todos los colegas y colegas, a la gente que nos visita en el Hemiciclo.

Presidente quiero solicitarle en Sala muy amablemente, por favor, me pueda dar permiso de una hora en mi oficina, tengo una reunión pendiente con la CONALJUVE (Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia).

Sen. Presidente: Perfecto, resolveremos el tema del Orden del Día y vemos ese punto Senador.

Bien, no hay más consideraciones. Quiero poner en consideración entonces a través del voto la Modificación del Orden del Día de acuerdo a lo propuesto por la Senadora Yarhui.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la modificación del Orden del Día y el punto lo tratamos en Asuntos Varios.

Sí, por favor, si nos puede hacer pasar a Secretaría para que hagamos circular el Proyecto de Resolución.

Queda aprobado el Orden del Día con la modificación correspondiente.

Bien, pongo también en consideración la solicitud de licencia del Senador Mentasti de una hora. Aprobado. Bien puede proceder Senador. Gracias.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1. La Presidenta de la Cámara de Diputados en Ejercicio, remite los siguientes Proyectos de Ley:

1.1.1. Proyecto de Ley Nº 053/2024-2025, "Que aprueba el Contrato de Préstamo y de Ejecución del Programa BMZ-Nº.2019.6509.4 para el Programa Generación de Energía Renovable-Proyecto: Planta Solar Contorno Bajo I, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt fur wiederaufbau- KfW, Frankfurt Main".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Secretaria:

1.1.2. Proyecto de Ley Nº 246/2024-2025, "Ley de Alivio Tributario".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen.ª Secretaria:

1.2. Los senadores Julio Romaña Galindo, Jorge Antonio Quispe Flores, Carolina Giese Urresti, presentan el Proyecto de Ley de Protección Integral de los Animales Dida".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.ª Secretaria:

1.3. El Senador Marcelo Cortez Calvimontes, presenta el Proyecto de Ley de "De verdad histórica, reparación moral y protección de la imagen de la Ciudad de Sucre".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.ª Secretaria:

1.4. El Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori, presenta el Proyecto de Ley que Abroga la Ley N° 1720 de 10 de abril de 2026.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.ª Secretaria:

1.5. La Senadora Tomasa Yarhui Jacome, presentan el Proyecto de Ley sobre Modificación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen.ª Secretaria:

1.6. La Senadora Ana María Crispín Choque, presenta el Proyecto de Ley "De estabilidad tributaria unificada del Impuesto al Tabaco, medidas de control al consumo y fortalecimiento del control del mercado formal".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Por favor, antes de dar lectura al siguiente punto, tenemos varios asuntos de Correspondencia quería proponer a la Cámara que nos permitan hacer la derivación directa a las Comisiones e instancias respectivas de estos puntos y si les parece pasaríamos luego de la votación y sus consideraciones directamente al segundo punto del Orden del Día sí, tenemos varios aspectos, son la mayoría homenajes camarales que requieren ser revisados por la Comisión, las Comisiones respectivas y están, digamos, en los plazos que nos permitan tener los informes respectivos hasta la próxima Sesión, hay Peticiones de Informe Escrito que derivaríamos directamente a las instancias del poder Ejecutivo y otras instancias para que se tome directamente las acciones correspondientes y bueno, todo este tipo de acciones que son de Correspondencia.

Por lo tanto, propongo y pido a los senadores y senadores que se manifiesten al respecto, poder permitirnos mandar esto directamente vía la Directiva a las instancias respectivas.

En consideración del Pleno, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo en que los restantes temas comprendidos en el punto de Correspondencia sean enviados directamente por la Directiva a las instancias correspondientes, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Por lo tanto, estos asuntos los enviaremos directamente en el día.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Ley:

1.1. Los senadores Judith Rosario García Coca*,* Wilder Veliz Armas, Ana María Crispín Choque y Nurmy Gutiérrez Meneses, presentan el Proyecto de Ley de que Abroga la Ley N° 1720; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Solo hacer recuerdo que hace unos momentos hemos derivado un proyecto similar a la Comisión. Por lo tanto, creo que correspondería que creo que tienen el mismo tenor, incluso también se ha remitido a la Comisión para su análisis.

Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Proyecto Ley para su tratamiento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2. Proyectos de Resolución Camaral:

2.1. Proyecto de Resolución Camaral, de conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de Condecoración "Símbolos Patrios", de conformidad al artículo 8 del Reglamento de Condecoraciones.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al artículo 8 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Secretaria:

"**Artículo 8. (Comisión de Evaluación).**

I. Se conformará una Comisión Especial de análisis y evaluación, para establecer la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las Senadoras o los Senadores.

II. La Comisión estará presidida por la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, por la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y por la

Presidenta o el Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud."

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución para la Conformación de la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de las propuestas de Condecoración "Símbolos Patrios".

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artículo 160, en su numeral 7, de la Constitución Política del Estado establece: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: (...) 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que el Artículo 167, parágrafo V, del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala: *"Las condecoraciones que otorga el Senado se sujetarán a las disposiciones del Reglamento respectivo"*.

Que el Artículo 8 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores dispone: (Comisión de Evaluación). *"I. Se conformará una Comisión Especial de análisis y evaluación, para establecer la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las senadoras o los senadores. II. La Comisión estará presidida por la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, por la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y por la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud"*.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores;

R E S U E L V E:

PRIMERO. Conformar la Comisión Especial de análisis y evaluación de las propuestas a la Condecoración "Símbolos Patrios", designándose a los siguientes senadores:

1.	Sen. Soledad Chapetón Tancara	**Primera Vicepresidenta.**
2.	Sen. Daniel Ortiz Velásquez	**Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.**
3.	Sen. José Sánchez Aguilar	**Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.**

SEGUNDO. Esta Comisión deberá emitir los informes, estableciendo la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas para la Condecoración "Símbolos Patrios".

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Eliana Rina Acosta Quispe por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral.

Sí no hay un proyectista sobre el tema, pero sí hay la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento, hay que conformar esta Comisión para que haga el tratamiento de estos asuntos, y según el Reglamento; está establecido en nuestro Reglamento ¿no?, y el Reglamento define también quiénes lo conforman. El tema es que ya han llegado algunos requerimientos de proceder con este tipo de acciones y necesitamos que la Comisión evalúe los mismos para poder dar curso positiva o negativamente a los mismos.

Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Gracias, Senador Presidente. En representación al Senador Erik Soruco, la verdad, él había presentado dos homenajes camarales y todos lo han pasado a las Comisiones, si no me equivoco, pero no sé si puedo todavía apelar a eso.

Sen. Presidente: Estamos en otro punto, volveremos sí.

Sen.ª Puerta: Podríamos a lo último tal vez.

Sen. Presidente: Sí, vamos a tratarlos al final sí, muy bien.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Sí, perdón, Presidente, pero me gustaría que se pueda leer el artículo correspondiente, como Usted indica en el Reglamento para la conformación exclusivamente, si dice exactamente.

Sen. Presidente: Ya dimos lectura, pero se puede volver a leer sin problema, por favor. Otra vez, la lectura del artículo 8.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Indica que me imagino que debe decir Presidente la Comisión Mixta.

Sen. Presidente: Sí, es el artículo.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Y uno de la Presidencia uno de la Directiva.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura nuevamente sl artículo 8 del Reglamento de Condecoraciones de la Cámara de Senadores.

-Asume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

"**Artículo 8. (Comisión de Evaluación).**

I. Se conformará una Comisión Especial de análisis y evaluación, para establecer la procedencia o improcedencia de las propuestas y solicitudes realizadas por las Senadoras o los Senadores.

II. La Comisión estará presidida por la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores, por la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y por la Presidenta o el Presidente de la Comisión de Política Social, Educación y Salud."

Sen. Presidente: Gracias. No, y esa es obviamente la conformación que estamos proponiendo.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Resolución Camaral que conforma la Comisión, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral, que conforma la Comisión Especial de Análisis y Evaluación de

Condecoración "Símbolos Patrios".

Tiene la palabra, la Senadora Carlo.

Sen.ª Carlo: Gracias, Presidente. Buen día. Saludar a todos los colegas, a la Presidencia. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Carol Carlo Durán por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente. Buenos días al Pleno. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Betty Canaviri Villanueva por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Buenos días al Directorio y a los colegas asambleístas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Sánchez Aguilar por el Departamento de Oruro, Presidente aún a pesar de que pedí la licencia necesaria, le agradezco.

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

2.2. Proyecto de Resolución Camaral, por la cual se dispone la realización de Sesión Ordinaria en fecha 26 de mayo en la ciudad de Sucre, en conmemoración de su 217 aniversario, reconocida como el Primer Grito Libertario de América.

Sen. Presidente: En conformidad al artículo 72, parágrafo IV del Reglamento General, a efecto de llevar a cabo las sesiones en cualquiera de las ciudades de los departamentos del país, debemos aprobar la realización de la misma en Sesión.

Por lo tanto, en consideración de la Sala, la realización de la Sesión Ordinaria y Sesión de Honor de esta Sala en la ciudad de Sucre el día 24 y la presencia de los senadores los días 24 y 25 en la ciudad de Sucre.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, no sin antes agradecerle esta voluntad política y también el cumplimiento de la Constitución y el Reglamento de poder establecer sesiones en distintas partes del territorio y obviamente el 25 de mayo para nosotros es una fecha muy importante, creo para todos los bolivianos, en particular para los sucrenses porque recordamos el Primer Grito Libertario, o sea, eso para todos los bolivianos es de suma importancia y estamos muy agradecidos los chuquisaqueños, los senadores que estamos en representación del Departamento.

Lo que sugiero Presidente, es que se pueda coordinar, entiendo que también la Cámara de Diputados va a sesionar en la ciudad de Sucre nos gustaría que las sesiones se hagan no paralelas sino continua, es decir, si es el 24 que va a sesionar la Cámara de Diputados, me imagino que lo hará por la mañana. Entonces sugerimos que por la tarde sea la Sesión de la Cámara de Senadores para fines que esté en la Resolución la fecha y la hora correspondiente para esta Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores.

Reitero otra vez todo mi agradecimiento, estoy seguro que van a aprobar de manera anticipada y mi agradecimiento a todos los senadores, senadoras de esta voluntad, como decía y del cumplimiento para poder realizar esta Sesión correspondiente en la ciudad de Sucre, recordando el Primer Gesto Libertario, como decía y que esperemos que de verdad que estas iniciativas yo estoy seguro que lo va a valorar el pueblo de Bolivia y particularmente los chuquisaqueños y los sucrenses. Solamente para aclarar que por favor se coordine bien con la Cámara de Diputados.

Sen. Presidente: Sí estamos en esa tarea, estamos coordinando, sabemos que la Cámara de Diputados va a tratar algunos proyectos que después deberíamos tratar nosotros en la tarde no, estamos llevando adelante toda la coordinación necesaria también con el Poder Ejecutivo, de tal manera que podamos tener sesiones y la presencia de los senadores para realzar también la fecha del 25 de mayo.

Bien, en consideración entonces de la Cámara la Resolución Camaral que aprueba la presencia y la Sesión de la Cámara de Senadores con motivo del aniversario de Chuquisaca, lo que en principio implicaría sesionar el día 24 participar, en los actos cívicos del día 25. En consideración, la Cámara de Diputados también van a sesionar el día 24 en la mañana.

Ya los detalles organizativos pido también que los dejemos en coordinación de la dirección y el apoyo técnico que tenemos para

llevar adelante estas sesiones, tal como lo hemos hecho en Tarija en su oportunidad.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

C O N S I D E R A N D O:

Que el parágrafo IV del Artículo 153 de la Constitución Política del Estado, determina que la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá sesionar en un lugar distinto al habitual dentro del territorio del Estado, por decisión de la Plenaria y a convocatoria de su Presidenta o Presidente.

Que el Artículo 160 de la Constitución Política del Estado dispone: *"Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento (...)"*.

Que el inciso a) del artículo 18 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: *"Las senadoras y senadores tienen el derecho de participar con derecho a voz y voto en las sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores, Comisiones, Comités y Brigadas de las cuales formen parte; (…)"*.

Que el inciso e) del artículo 19 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina que las senadoras y los senadores tienen el deber de *"Asistir puntualmente a las sesiones de la Cámara de Senadores…"*.

Que el artículo 34 del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece: *"El Pleno Camaral constituye el nivel máximo de decisión y deliberación. Está compuesto por las senadoras y senadores en ejercicio"*.

Que el artículo 72 del Reglamento General de la Cámara de Senadores prevé: *"(...) II. Las sesiones ordinarias de la Cámara serán permanentes, realizándose de lunes a viernes y durante todas las semanas del mes. (...) IV. Conforme dispone el artículo 153, parágrafo IV, de la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cámara de Senadores podrán sesionar en un lugar distinto al habitual dentro del territorio del Estado, por decisión del Plenario y a convocatoria de su Presidenta o Presidente"*.

Que el artículo 73 del Reglamento General de la Cámara de Senadores determina: *"I. Las sesiones del Pleno Camaral y de las Comisiones se llevarán a cabo los días hábiles de la semana, a convocatoria de sus respectivos presidentes (...)"*.

Que el artículo 163 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dispone: *"Las resoluciones camarales son disposiciones obligatorias en el ámbito de la Cámara de Senadores y, en el marco del ejercicio de sus competencias y atribuciones, tienen efecto vinculante respecto a las personas, entidades y autoridades involucradas en ese ejercicio"*.

Que, conforme establece el parágrafo IV del artículo 72 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, no existe impedimento para que la Cámara de Senadores lleve a cabo una sesión ordinaria en otro departamento, siempre y cuando se cuente con el apoyo de su Pleno Camaral. Esta decisión deberá ser aprobada mediante una Resolución Camaral, que se constituye en el instrumento legislativo que permite ejercer sus competencias y atribuciones.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 34 y artículo 163 de su Reglamento General;

R E S U E L V E:

PRIMERO. Disponer la realización de Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, para el día domingo 24 de mayo de 2026, en homenaje y conmemoración del 217 aniversario de la Revolución de Chuquisaca del 25 de mayo de 1809, reconocida como el "Primer Grito Libertario de América".

SEGUNDO. Autorizar al Oficial Mayor, en su calidad de responsable del Sistema Administrativo y Financiero, adoptar a través de sus unidades administrativas las medidas técnicas, logísticas y financieras necesarias para el desarrollo de la Sesión Ordinaria a

ser realizada en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca, incluyendo el traslado de las senadoras y senadores, así como del personal técnico y administrativo de apoyo.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Resolución Camaral. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Resolución Camaral.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria:

3. Solicitud de Consideración Inmediata:

3.1. La Senadora Susana G. Ruiz Zuleta, solicita conforme al Artículo 7 del Reglamento de Homenajes Camarales, solicita la Consideración Inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral Nº 126/2025-2026, a la Selección Boliviana de Fútbol.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Homenaje Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE HOMENAJE CAMARAL

CONSIDERANDO:

Que, la **Senadora Susana Gabriela Ruiz Zuleta**, solicita se rinda homenaje camaral a la SELECCIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL (LA VERDE), en reconocimiento a su trayectoria histórica y su HEROICA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE LA FIFA 2026, sellada tras las victorias en el repechaje intercontinental.

Que, el artículo 160 numeral 7 de la Constitución Política del Estado faculta a la Cámara de Senadores a rendir homenajes y reconocimientos a instituciones que hayan contribuido de manera relevante a la identidad y desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Reglamento de Homenajes Camarales de la Cámara de Senadores establece el Homenaje Camaral como un reconocimiento institucional otorgado mediante Resolución Camaral para destacar aportes significativos a la nación.

Que, la Selección Boliviana de Fútbol, tras 32 años de ausencia en la máxima cita del balompié mundial, ha logrado una hazaña sin precedentes al vencer consecutivamente a las selecciones de Surinam (26 de marzo de 2026) y de Irak (31 de marzo de 2026), asegurando su presencia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Que, este logro deportivo sin precedentes, gestado bajo una sólida defensa de la soberanía geográfica en escenarios como el Estadio Municipal de El Alto (Villa Ingenio) y el Estadio Hernando Siles de La Paz, ha ratificado ante la comunidad internacional que se juega donde se vive, convirtiendo la altitud en el baluarte de la identidad deportiva boliviana.

Que, la heroica clasificación se consolidó mediante una campaña impecable en el repechaje intercontinental, iniciando el día jueves 26 de marzo de 2026 con la victoria por 2-1 ante la Selección de Surinam, donde la garra y el orden táctico de "La Verde" abrieron el camino a la gloria, y culminando con el triunfo definitivo el día martes 31 de marzo de 2026 ante la Selección de Irak, resultado histórico que selló el boleto oficial a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Que, estas victorias consecutivas obtenidas en marzo de la presente gestión, han generado un sentimiento de unidad nacional incalculable, logrando que los nueve departamentos se fundan en un solo abrazo bajo el orgullo de la tricolor nacional, rompiendo una sequía mundialista de 32 años y devolviendo la fe a las nuevas generaciones de deportistas.

Que, la Selección Nacional no solo representa la excelencia deportiva, sino que se constituye en el máximo símbolo de resiliencia y patriotismo de las y los bolivianos, proyectando la dignidad y la fuerza del Estado Plurinacional de Bolivia ante los ojos del mundo entero el mismo día de su consagración.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores, en cumplimiento a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el artículo 98 del Reglamento General y Reglamento Específico de la Cámara de Senadores.

OTORGA:

HOMENAJE CAMARAL a la SELECCIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL (LA VERDE), en reconocimiento a su trayectoria histórica, su invaluable aporte a la Unidad Nacional y su heroica CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE LA FIFA 2026, sellada tras las épicas y consecutivas victorias obtenidas ante las selecciones de SURINAM (26 de marzo) e IRAK (31 de marzo) en el repechaje intercontinental, elevando la bandera del Estado Plurinacional de Bolivia a la cumbre del deporte mundial y devolviendo la esperanza y el orgullo a todo el pueblo boliviano.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen. Presidente: Es una pequeña información, este proyecto está en la Comisión, pero la Senadora ha pedido la Consideración Inmediata. Por eso, como está establecido en el artículo 7 en el Reglamento lo estamos poniendo en consideración.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Homenaje Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Presidente, en conformidad a lo establecido en el parágrafo VI del artículo 7 del Reglamento Específico de Homenajes Camarales, habiendo transcurrido más de 3 días hábiles en la Comisión de Política Social y Educación, Salud desde el 9 de abril del año en curso, solicito la Consideración Inmediata del Proyecto de Homenaje Camaral N° 126/2025-2026 de conocimiento a la Selección Boliviana de Fútbol, siendo que el acto de reconocimiento se efectuará este lunes 4 de mayo del presente año, en un acto en honor en el piso 16 de este edificio en el que se presentará el equipo femenino de la Fundación Alalay que participará en el Street Child World Cup 2026 en la ciudad de México, es en apoyo al trámite que está haciendo la Senadora Susana Ruiz. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, a ver, en coherencia a lo que siempre he dicho, no debemos degradar los homenajes camarales. En este caso, no es que no esté de acuerdo con el homenaje a la selección nacional, pero sabemos, hay errores ahí en el texto que han leído dice que hemos clasificado al mundial, no hemos clasificado, dice que hemos ganado a Irak, no hemos ganado, por eso nos han eliminado.

Entonces, quisiera que vaya nomás a la Comisión para que se revise y no es de urgencia que hagamos un homenaje ahora, entonces solicito que pase a la Comisión. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, tenemos dos propuestas, una la proyectista que plantea el urgente tratamiento y otro el Senador Porcel que está pidiendo que derivemos nomás a la Comisión el tema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Un poco en la línea del Senador que me ha antecedido, evidentemente está en la Comisión, se les ha comunicado a los responsables de haber presentado esta solicitud en virtud que falta documentación correspondiente para respaldar aquello.

Sin embargo, también estamos modificando ese reconocimiento, porque ahí, como ha podido percibir, habla de clasificación a la

copa -perdón- al mundial, que se hubieran ganado algunos partidos que no son ciertos. Por tanto, estamos presentando el informe con la modificación necesaria, no nos estamos oponiendo Presidente, creo que sí corresponde, sin embargo, hay que complementar con documentación y además rehacer el reconocimiento porque están induciéndonos a alguna equivocación, la información que se presenta no es la más adecuada. Simplemente como información Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, a ver, en una oportunidad, Senador Presidente, lo he leído en su integridad el artículo 107, que habla de la Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, en este caso, la naturaleza del tratamiento por Dispensación de Trámite tiene que ser algo urgente, como dice este artículo.

Sin embargo, acabamos de escuchar del Presidente de la Comisión que hay errores, efectivamente hemos perdido con Irak, no hemos clasificado al mundial, efectivamente el hecho de llegar al repechaje corresponde otorgarles un Homenaje Camaral porque la pelearon, la batallaron, ¿no es cierto?, nuestros jugadores de la selección boliviana.

Sin embargo, si hay alguna documentación que falta, Senador Presidente, consideramos que no corresponde tratar por Voto de Urgencia conforme establece el artículo 107. Además, este artículo establece que, si algo yo proyecto, tengo cinco minutos para defender y el Pleno decide, ¿No es cierto?, en ese sentido, consideramos que vaya nomás en la Comisión y la Comisión remita el informe ante el Pleno Camaral para que nosotros podamos aprobarla en una Sesión próxima.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, a ver, existe un formato para poder reconocer a distintas personalidades, artistas, deportistas, entre otros, que no necesariamente corresponde al Homenaje Camaral, porque estoy notando que muchos colegas están tratando de entregar los homenajes camarales al filo del tiempo, a un día, inclusive a horas, no necesitamos con urgencia porque después de esta Sesión nos tenemos que ir a entregar el Homenaje Camaral, pasa eso ya lo ha escuchado en más de una oportunidad.

Entonces, en este caso, por ejemplo, se tienen que hacer correcciones y no sé si alcancen para el evento que los proyectistas requieren, para que podamos aprobar este Homenaje Camaral, porque están al filo, queda muy poco tiempo.

Por si acaso, las presidencias de Comisión y las secretarías de Comité y por suerte en la Cámara de Senadores, a diferencia de la Cámara de Diputados, todos tienen Secretaría de Comité, pueden otorgar algo que se llama reconocimiento de Comisión, reconocimiento de Comité, entonces ustedes y es absolutamente legal, está en el marco d. nuestras atribuciones pueden firmar reconocimientos que no necesariamente son homenajes que requieren de un tratamiento más largo, más complejo, Entonces, ustedes pueden entregar esos reconocimientos; es más, pueden sesionar en sus comisiones quienes son presidentes de Comisión y entregar en conjunto dos o más miembros de la Comisión a nombre de la Comisión completa pueden hacer reconocimientos de Brigada también, desde las brigadas se puede hacer y es mucho más sencillo si alguno de ustedes preside una Brigada Departamental o forma parte de la Directiva, es mucho más expedito que este procedimiento.

Entonces, para descongestionar un poco, les recomiendo que exploren la posibilidad de comenzar con los reconocimientos de Comisión, los reconocimientos de Comité, los reconocimientos de Brigada e inclusive reconocimientos personales firmados por ustedes mismos, no hay ningún problema, entendemos que siempre tiene un peso mayor cuando es de toda la Cámara, pero en todo caso en muchas oportunidades están al filo del tiempo y no se sabe si se va a aprobar o no, entonces, por comprometerse podrían quedar mal con la gente con la que obviamente se han comprometido a asistir a un evento y entregar un homenaje de estas características. Entonces, mi recomendación Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Correcto, hay esa posibilidad también y también desde la Presidencia invitamos a que se tomen en cuenta esas acciones, no, que permiten que son mucho más ágiles y que nos dan el tiempo necesario para tratar los temas cuando corresponde.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente. Un saludo a toda la Directiva, todos los colegas aquí.

De acuerdo con los colegas que me precedieron, hay que ver bien todas las cosas, pero por un tema de principio Presidente, me gustaría que demos homenaje a los que clasifican o a los que ganan, por favor, no incentivemos el que no ganó, sin quitarle homenaje a los que jugaron los chicos, se rajaron todo lo que quieran, pero creo que el país necesita homenajear aquellos que de verdad lleguemos a donde tenemos que llegar. Nada más, Presidente, por un tema que mejoremos el deporte.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, en la misma línea, yo creo que es momento en el que todos los colegas tengamos que tener en cuenta que estas solicitudes de Homenajes Camarales tienen que hacerse con el tiempo debido, con el que no tengamos que estar en ese extremo de que mañana tienen que entregar la declaración o el Homenaje Camaral y que tengamos que estar con la Dispensación de Trámite y en muchos casos omitiendo algunas cosas que tendríamos que observar.

Por otra parte, Senador Presidente, no tenemos que desvirtuar los homenajes camarales estamos haciendo homenajes camarales a todos, a todo, por todo y por nada, entonces, eso ya van a empezar a circular como volantes donde se va a perder esa distinción que tiene que tener una institución como la nuestra, en la que, si les damos a todos y a todo, ya no tiene ese mismo sentido.

Entonces, precisamente ese es el trabajo de las Comisiones en las que se tienen que ver cuáles son las condiciones, si se cumplen con todas las condiciones y las dispensaciones de trámite son en muchos casos un atajo en el que no vamos a cumplir con las formalidades que están establecidas en nuestros propios reglamentos. Entonces cumpliremos con los reglamentos, cumpliremos con las formalidades, porque estamos desvirtuando estos homenajes camarales que cada día son más y que ocupan mucha parte de nuestro trabajo en este Hemiciclo, precisamente porque es con Dispensación de Trámite, entonces tenemos que hacerla y tenemos que estar levantando la mano como en aquellas épocas que por cosas en las que realmente tendríamos que tener un informe previo. Gracias y perdón, no he saludado a los colegas ni a la Directiva, ni a Usted Senador Presidente, saludos para todos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Tengan ustedes buenas tardes.

Bueno, en el tema de homenajes camarales pareciera que nos estamos encargando de aprobar más homenajes camarales que leyes que de verdad pueden ayudar en nuestro país. Por otro lado, coincido plenamente que los homenajes camarales son un reconocimiento para distinguir la participación o la vida o todo lo que ha hecho en bien del país en todos los ámbitos que corresponde. Pero ya parece competencia, Homenaje Camaral para esto, para lo otro.

El municipio de La Paz tiene 20 provincias, la ciudad de El Alto tiene 14 distritos y tiene muchísimas más de mil urbanizaciones; si yo voy a hacer homenajes camarales, entonces voy a tener que hacer como unos diez mil homenajes camarales y creo que ya perdemos el valor que se tiene al Homenaje Camaral, porque creo en este escenario estamos para debatir proyectos que vayan a generar soluciones para el país y estos proyectos de Homenaje Camaral decirles a todos los colegas, no lo trabajaremos a última hora porque –repito- y lo he dicho anteriormente, el que realmente se quiera dar un Homenaje Camaral se debe presentar con la documentación correspondiente y se debe llegar a la Comisión para que lo revise, porque en este caso si no fuera el fútbol que todos conocen qué es lo que ha pasado, es que se ha llegado a hacer las observaciones correspondientes y es de conocimiento de todos.

Pero, qué pasaría si fuese un Homenaje Camaral de algo que no conocemos y se lo aprueba por dispensación y qué tal si va y lleva este tipo de errores, es por eso que los homenajes camarales no deberían ser el eje principal de todas las sesiones que tenemos y si existen estos homenajes directamente pasen a la Comisión y que ya no haya estas motivaciones a último momento, en algunos casos especiales y que sean grandes; le daremos valor a estos homenajes camarales y como bien menciona el colega Ormachea también podemos generar otro tipo de reconocimientos que pueden ayudar a llevar a nuestra región y así no tener que estar en estos espacios debatiendo si le damos o no le damos homenajes camarales, porque esto lo está viendo prensa, lo están viendo todos y nos van a decir más se están dedicando a hacer homenajes camarales, otra vez, que los proyectos que son necesarios. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Presidente, saludo a través suyo a la Directiva y a los colegas senadores.

Yo sé que este es el Parlamento Presidente y el Parlamento está para eso, para hablar, pero creo que este caso no amerita más discusión Presidente, hay dos mociones, planteo al Pleno que se someta a votación.

Sen. Presidente: Informarles que tenemos 12 proyectos de Homenajes Camarales adicional a este con Dispensación de Trámite, sí, planteados por siete senadores. Para ordenar un poco la votación y no tengamos que votar por cada uno, lo que sugiero después de la Moción del Senador Suárez que votemos por los 12, si les parece, sí, para ver si los mismos van a Comisión o tratamos cada uno de acuerdo a cómo vienen.

Adicionalmente tenemos casi 40 proyectos de Homenaje Camaral que ya han pasado por las comisiones eso sí tendríamos que aprobarlos estoy hablando de en realidad 13 proyectos de Homenaje Camaral con Dispensación de Trámite, el primero que por la solicitud de tratamiento de urgencia lo hemos tratado, lo estamos tratando en realidad en este momento.

Entonces, si les parece pongo en consideración el tratamiento similar para los 12 proyectos de Homenaje Camaral con Dispensación de Trámite.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo que en el tratamiento los homenajes camarales con Dispensación de Trámite vayan a las respectivas Comisiones para el análisis y la consideración de lo que está establecido en el Reglamento como requisitos, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: 22 votos, existe dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Bien, entonces estos 13 proyectos de Homenaje Camaral que solicitaron la Dispensación de Trámite por el tema de fechas, básicamente, van a las Comisiones y volvemos a recalcar lo señalado por el Senador Ormachea hay otros instrumentos para poder llevar, si hay algún compromiso con alguna de las organizaciones, homenajes, reconocimientos en realidad de las Comisiones y los Comités, y manifestarles que yo como Presidente no tendría ningún inconveniente en firmar también esos certificados para que tengan un poco más de relevancia, sí, bien, perfecto.

Bien, por lo tanto, ya aprobado lo que está establecido. Es en el sentido que tenga un poco más de representación, claro.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5. Proyectos de Minuta de Comunicación:

5.1. El Senador Leonardo Roca Egüez, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Gobierno, que en virtud de las graves violaciones a los derechos humanos y el Estado de Derecho cometidas en el marco del denominado caso Hotel Las Américas, para solicitar la extradición del ex fiscal Marcelo Sosa; en aplicación del Artículo 107 del Reglamento General.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

"RECOMIENDESE al Ministerio de Gobierno que, en virtud de las graves violaciones a los derechos humanos y al Estado

de Derecho cometidas en el marco del denominado Caso Hotel Las Américas, que derivo en ejecuciones extrajudiciales, presos políticos y exilio forzado de ciudadanos bolivianos, disponga la adopción de las siguientes acciones:

Primera. Coordinar con el Ministerio Público y las instancias del sistema de justicia penal el inicio formal de los tramites diplomáticos, judiciales y administrativos necesarios para solicitar la **EXTRADICION** del ex Fiscal **MARCELO SOSA**, actualmente fuera del territorio boliviano, a efectos de que comparezca ante los tribunales competentes del Estado Plurinacional de Bolivia y rinda cuentas por su participación activa en la fabricación, conducción y sostenimiento del proceso judicial conocido como Caso Hotel Las Américas, en el cual se vulneraron sistemáticamente las garantías constitucionales de los imputados mediante prevaricato, abuso de poder y privación indebida de libertad.

Segunda. Disponer la identificación, investigación penal y procesamiento de **TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO** - policiales, fiscales, judiciales y de gobierno que participaron en cualquier grado de responsabilidad en la fabricación del Caso Hotel Las Américas, incluyendo a quienes ordenaron, ejecutaron, encubrieron o se beneficiaron de las ejecuciones extrajudiciales del 16 de abril de 2009, de la detención arbitraria de presos políticos y del hostigamiento que forzó al exilio a ciudadanos bolivianos.

Tercera. Coordinar con la Procuraduría General del Estado la presentación de los requerimientos de **REPARACION INTEGRAL** en favor de las víctimas del Caso Hotel Las Américas: presos políticos. exiliados y sus familias, comprendiendo la reparación económica, moral, social e institucional conforme a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia.

Cuarta. Adoptar las medidas institucionales necesarias para que los hechos constitutivos del Caso Hotel Las Américas sean incorporados formalmente en la MEMORIA HISTÓRICA E INSTITUCIONAL DEL ESTADO BOLIVIANO, como acto de reconocimiento público a las víctimas y como garantía de no repetición de prácticas de persecución política desde el aparato estatal, en cumplimiento de los compromisos internacionales de Bolivia en materia de verdad, justicia y reparación."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

El Senador proyectista no está hoy en la Sesión, es el Senador Roca, no sé si su titular quiere hacer uso de la palabra, adelante Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Gracias, Presidente. Saludar a todos los colegas senadores.

Esta es una solicitud del Senador Leonardo Roca, que es el Senador suplente, pero sin embargo es una causa justa los que somos del Departamento de Santa Cruz y que venimos de la lucha autonómica y que hemos resistido 20 años de persecución, de abuso del Movimiento Al Socialismo y este Caso del Hotel Las Américas es un caso vergonzoso de abuso de poder y creo que es el momento de demostrar que la justicia tiene que llegar.

Entonces es la solicitud para que a través del Ministro de Gobierno se pueda solicitar la extradición y que venga y que rinda ante la justicia boliviana por todo este abuso de poder, aquí hay personas que han sufrido por el Caso del Hotel Las Américas que tuvo que salir al exilio el Senador Branco Marinkovic, está el Senador Ernesto Suárez que también ha sido víctima de todo lo que fue la persecución política del Movimiento Al Socialismo. Yo les pido a todos los colegas senadores, no está hoy Leonardo que podamos apoyar para que haya una justicia como corresponde proba, que venga y que se someta a la justicia boliviana, ya han pasado 18 años, pero la justicia tiene que llegar tarde o temprano.

Sen. Presidente: Continúa en consideración, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, el Senador Suarez.

Sen. Suarez Sattori: Presidente, yo quiero sumar algunas cosas adicionales porque quienes nos tocó vivir ese momento, creo que es bueno que pongamos en conocimiento de todos, porque no solamente fue la persecución judicial, no solamente fue la destrucción de familias cuando se ha perseguido a mucha gente que tuvo que salir del país y a muchas otras que encarcelaron, hubo presos políticos por más de 8 años, 9 años, sin que se les inicie el proceso.

Aparte de eso, Presidente, es de conocimiento de todos en esa época que este sujeto -porque no hay otra forma de llamarlo- utilizó el poder que tenía a través del Gobierno para extorsionar a todos los que no comulgábamos con ese Gobierno en su momento, hayan tenido algo o nada que ver lo utilizaron para extorsionar y sacarle recursos, muchos tuvieron que salir del país, muchos fueron a la cárcel y otros muchos fueron también extorsionados.

Por lo tanto, creo que es justo que todos aprobemos esta Resolución para que se pueda traer ante la justicia a este sujeto y que se pueda hacer justicia con todos quienes han sufrido en su momento el abuso de poder que se ejerció en esa época.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, creo que todos los bolivianos somos conscientes de lo nefasto que ha sido este ciudadano ha sido el títere de Evo Morales y realmente le ha hecho un daño grave a la democracia.

Yo apoyo y quisiera que todos apoyemos esta Minuta de Comunicación, porque creo que va a ser el inicio de otras acciones que debe llevar adelante el Estado boliviano para resarcir el daño que ha ocasionado este Caso del Hotel de Las Américas con un protagonista discutible, si vale el término, como ha sido el Fiscal Sosa y no solo el Fiscal Sosa, sino todos quienes han orquestado esto aquí deberían estar, lamentablemente están pavoneándose en la Argentina Linera, el hermano Raúl Linera y otros actores que han sido partícipes o autores intelectuales.

Entonces, creo que esto yo felicito al Senador Roca por haber presentado, porque creo que es el inicio de algo que tenemos que hacer como sociedad, como Estado; es revertir esa situación y los que tengan que estar en la cárcel tienen que estar, no podemos permitir que hayan habido ejecuciones extrajudiciales y no pase nada y ojalá el Gobierno nacional ya tome las cartas sobre el tema y otros temas que están en el tapete y que no está actuando, no es posible que hasta la fecha el Señor Evo Morales nos esté poniendo en vilo la estabilidad del país y el Gobierno siga permitiendo esta situación. Yo insto a las autoridades para que se cumpla la Ley como debe ser, seguir el procedimiento para que se cumpla y los que han sido culpables estén donde tengan que estar. Por eso apoyo y pido que se apoye esta Minuta de Comunicación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Presidente, quiero sumarme a los senadores que me antecedieron en lo que ha sucedido en nuestro Departamento de Santa Cruz.

Además, sumar información que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este caso en particular, sobre la violación a los derechos de muchos que han quedado presos, detenidos indebidamente, todo ese caso en si puede dilucidar toda la estrategia de persecución que tuvo el Movimiento Al Socialismo en contra de sus opositores, al cambiar el juez natural, por ejemplo, empezó desde ahí cuando detenían en Santa Cruz a todo opositor, a todo el que pensaba diferente y se lo traían aquí a La Paz. Ahí también la Juez Yañiquez -si no me equivoco-era todo un equipo, era un equipo dirigido para perseguir a la gente del Oriente, que éramos los autonomistas, los que liderábamos la Oposición fuerte en contra del Movimiento Al Socialismo y también hay muchos casos que se pueden ir dilucidando, el Fiscal Departamental también tiene que responder, pero este es un buen inicio y me sumo a esta Minuta.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase a las instancias correspondientes.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5.2. La Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Contraloría General del Estado que ante la determinación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, que obliga al Estado Boliviano al pago de 105 millones de dólares a favor de BBVA, disponer la realización de una auditoria a las actuaciones administrativas, normativas y operativas vinculadas al proceso de transición entre Previsión BBVA AFP y la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo.

Sen. Presidente: Bien, en este caso igual están solicitando la Dispensación de Trámite, debería haber al menos el apoyo de dos senadores para que podamos proceder el tiempo. Sí, hay más de dos senadores. Votaremos la Dispensación de Trámite.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

> *"**RECOMIENDA** la **Contraloría General del Estado** que, ante la determinación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, que obliga al Estado boliviano al pago de aproximadamente 105 millones de dólares a favor de BBVA, esto por vulneración de estándares internacionales de protección de inversiones, particularmente respecto a la forma de implementación del proceso de transición entre la Previsión BBVA AFP y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, se disponga la adopción de las siguientes acciones:*
>
> ***Primera.** Disponer la realización de una auditoría respecto a las actuaciones administrativas, normativas y operativas vinculadas al proceso de transición entre Previsión BBVA AFP y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que derivaron en el laudo arbitral internacional en el caso BBVA.*
>
> ***Segunda.** Que, como resultado de la auditoría, incorpore en sus informes la determinación expresa del daño económico y la identificación de los responsables, a efectos de viabilizar y respaldar el ejercicio de la acción de repetición prevista en el Parágrafo II del Artículo 113 de la Constitución Política del Estado, promoviendo la recuperación de los recursos públicos erogados por el Estado.*
>
> ***Tercera.** Determinar la existencia de responsabilidades por la función pública, identificando a las autoridades y/o servidores públicos que, por acción u omisión, hubieren ocasionado daño económico al Estado, en el marco de la Ley Nº 1178.*
>
> ***Cuarta.** Establecer el grado de responsabilidad administrativa, civil y/o ejecutiva de los involucrados, conforme a los resultados de la auditoría, y remitir los antecedentes a las instancias competentes para la prosecución de las acciones legales que correspondan.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Presidente, son dos Minutas de Comunicación que he presentado, porque todos hemos conocido un fallo las semanas pasadas con el caso de la Gestora que el Estado tiene que pagar 105 millones de dólares que es un fallo ya definitivo, inapelable que se tiene que pagar al Banco Bilbao Vizcaya de la Argentina (BBVA) y sabemos aquí quiénes son los responsables, porque son los que nacionalizaron la Gestora ¿y quién era? cuando era Ministro de Economía Luis Arce- Presidente Morales y el que defiende este fallo es ya cuando es Presidente Luis Arce, qué Acciones concretas estamos pidiendo. Una es a la Contraloría para que se haga la auditoría y se dé con los responsables, porque no tiene por qué pagar el Estado los que tienen que pagar son los que nacionalizaron, los que mal defendieron esta nacionalización fallida.

Y la otra es a la Procuraduría, porque la Procuraduría para que haga una acción de repetición; con esa acción de repetición, esos responsables son los que tienen que pagar y no el Estado boliviano, imagínense 105 millones de bolivianos de dólares, mejor dicho, que deberían ir a nuestras carreteras que tanto necesitamos en el país, que estén en mejor estado, que deberían ir a salud

porque no hay departamento donde no tengamos problema de salud, a educación en esta crisis, es inhumano que salga del Gobierno estos 105 millones.

Entonces, estas acciones concretas, sé que hay una Comisión de Gestora que está trabajando desde la Cámara de Senadores, pero sin embargo creo que se puede ir adelantando con estas acciones a través de la Procuraduría y a través de la Contraloría. Entonces les pido a todos los colegas asambleístas que nos puedan dar ese apoyo con su voto para que se envíen estas Minutas de Comunicación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, por la misma línea, Presidente creo que es importante dar y aprobar esta Minuta, ya lo dijo muy bien la colega que me anticipó; se establece que a través de un proceso de una auditoría la Contraloría pueda establecer realmente, primero las operaciones que ha implicado todo esto, una se cuantifique el daño y por supuesto podamos llegar al grado de en el marco de la responsabilidad por la función pública, aquellos que hubieran cometido tendrían responsabilidad sea ejecutiva, como es en el caso de, sin lugar a duda, quienes han ocasionado esto a través de y lo calificó muy bien una falsa nacionalización, no solo de esto, sino de lastimosamente una serie de entidades.

Asimismo, también vamos a poder establecer el accionar de la Procuraduría, porque también conocemos muy bien que ha habido negligencia en esos casos no, y muy bien una auditoria va a establecer el grado de responsabilidad a quienes también deberían haber tenido la habilidad y el argumento, porque si le animaron para hacer la nacionalización, seguramente también habrán tenido el argumento de defensa para evitar una responsabilidad que al final nos ya han calificado el daño y tenemos ya una carga sobre el Estado que bien debe ser, más bien que debe caer sobre quienes han sido realmente responsables, entonces considero que es importante apoyar. Solo eso, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, dos puntitos. Uno, el apoyo total a las senadoras en esto y creo que hay que ir un poco más allá y hacer una Ley que voy a presentar de la réplica que todos los daños que causan estos señores tengan que pagarlos ellos y así no se pueden habilitar nunca más a ser candidatos por las deudas que van a tener con el Estado, porque realmente el daño que han ocasionado es terrible. Entonces, tienen que en algún momento ser responsables, aquellos que han sido irresponsables con los bienes del Estado.

Quisiera pedirle Presidente, por favor, para mí y los senadores que están en la Comisión de la gasolina que nos den 20 minutos, por favor, que podamos darle de licencia para cumplir plazos con unos pedidos que necesitamos hacer, por favor.

Sen. Presidente: En consideración la solicitud del Senador Marinkovic. Perfecto. Tienen licencia los miembros de la Comisión de Hidrocarburos.

Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, con respecto al tema, informar a su Autoridad que soy yo la que preside la Comisión de Investigación de la AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones) y la Gestora y que hemos estado realizando las diligencias necesarias como para hacer los PIEs correspondientes y las reuniones, porque ya hemos tenido una reunión con el Procurador General del Estado para que nos explique, nos informe de manera directa cuál ha sido el motivo o cuáles son los motivos que hubieran determinado esa sentencia firme ya, de que el Estado boliviano tiene que pagar los 105 millones y tengo que decirles de que no solo serían los 105 millones sino los intereses que van corriendo mientras no se haga el pago respectivo.

Sin embargo, también nos ha informado el Procurador que hay la posibilidad de una negociación porque se trata de una resolución de un laudo arbitral, entonces esa negociación tendría que hacerse a cargo de las autoridades, obviamente, que se designen, en la que nosotros no tenemos participación. De todos modos, apoyo el proyecto de Minutas de Comunicación que ha presentado la Senadora Quiroga, porque son pertinentes y además no tienen ninguna, no entorpecen el trabajo que estuviera realizando la Comisión, por el contrario, nos ayuda a dilucidar muchos otros de los temas.

Y con respecto a quiénes tienen que pagar, obviamente es el Estado boliviano es el que tiene que pagar, así se haga una negociación inicialmente con la Procuraduría o con el propio Estado boliviano para que se pueda cerrar ese caso no, y en todo caso, luego que el Estado haga el pago correspondiente se tiene que hacer la acción de repetición, el Estado boliviano tiene que generar las acciones necesarias en contra de quienes hubieran tenido la decisión o hubieran enviado también, o sea, hubieran tenido a su cargo las causas en las que el Estado boliviano ha perdido y tiene que pagar semejantes sumas de dinero. Es importante que se haga sí una Ley específica, a pesar de que ya existe esa normativa, pero tendríamos que ser más taxativos con aquello que estas personas tampoco pueden postularse nunca más a ningún cargo público.

La Ley de réplica es una buena iniciativa que tendríamos que apoyar en su momento, pero quería informar esto Senador Presidente, la Comisión está en pleno trabajo y que sobre todo hay la posibilidad de una negociación.

Sen. Presidente: Felicidades al trabajo de la Comisión, es algo que es una responsabilidad para todos no.

Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Senador Presidente, bueno, también es el apoyo no, a esta Minuta de Comunicación que está presentando la colega Kathia Lizbeth, porque es justo y necesario recuperar nuestra soberanía, lamentablemente 20 años de despilfarro, 20 años de daño económico al Estado, tiene que haber responsabilidades y con la Ley N° 004 los delitos por la función pública no prescriben y se tiene que llegar a estas responsabilidades porque no es un solo laudo que hemos perdido, son varios y son millones y esos millones nos afecta la economía del país, razón por la que en este momento nuestro país está atravesando una crisis económica, la cual lamentablemente y sinvergüenzamente esta gente que nos ha llevado esta crisis está empezando a causar sedición y caos con estos bloqueos, con estas marchas. Es justo y necesario y apoyo la Moción de la Minuta de Comunicación.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen. Cartagena: Ñawpaqpi kachun jatun napaykuy Señor Presidente, igualmente tukuy senadoras, senadores kaqkunapaq muy buenas tardes. Señor Presidente, ñuqa juk rato munani permisota mañakuyta respetuosamente, waqyamuchkawanku Gestoramanta chaypaq munani permisitota qurinawaykita, kutimuytawan igual asistimullasaq Sesiónman. Muchas gracias, Señor Presidente. **Quechua.**

(**Traducción:** Antes un gran saludo Senador Presidente, a las senadoras y a los senadores presentes, buenas tardes. Senador Presidente, solicito permiso de un rato respetuosamente me están llamando de la Gestora para eso solicito permiso, regresando igual asistiré a la Sesión. Gracias Senador Presidente.)

Sen. Presidente: En consideración la solicitud de la Senadora. Puede proceder Senadora.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

5.3. La Senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda a la Procuraduría General del Estado, que ante la determinación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, que obliga al Estado Boliviano al pago de 105 millones de dólares a favor de BBVA, iniciar de manera inmediata las acciones para identificar a las autoridades y/o servidores públicos hubieran incurrido en actuaciones arbitrarias generando la vulneración de los estándares internacionales de protección de inversión.

Sen. Presidente: Al igual que en el caso anterior, vamos a ver si hay el apoyo dos senadores, están solicitando la Dispensación de Trámite si existe.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvase a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Sala.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Minuta de Comunicación.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

> **"*RECOMIENDA*** *la* ***Procuraduría General del Estado*** *que, ante la determinación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, que obliga al Estado boliviano al pago de aproximadamente 105 millones de dólares a favor de BBVA, esto por vulneración de estándares internacionales de protección de inversiones, particularmente respecto a la forma de implementación del proceso de transición entre la Previsión BBVA AFP y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, se disponga la adopción de las siguientes acciones**:***
>
> ***Primera.*** *Iniciar de manera inmediata las acciones necesarias para identificar a las autoridades y/o servidores públicos que, por acción u omisión en el cumplimiento de la normativa vigente, hubieren incurrido en actuaciones arbitrarias o deficientes, generando la vulneración de estándares internacionales de protección de inversiones, particularmente en la implementación del proceso de transición entre Previsión BBVA AFP y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, de lo cual emergió un daño económico al Estado boliviano, derivado del laudo arbitral emitido en el caso BBVA.*
>
> ***Segunda.*** *Promover las acciones legales correspondientes contra las autoridades y/o servidores públicos que, por acción u omisión, hubieren incurrido en una gestión negligente, arbitraria o contraria a la normativa vigente durante la implementación del proceso de transición entre Previsión BBVA AFP y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que derivó en daño económico al Estado.*
>
> ***Tercera.*** *Promover la acción de repetición, conforme a lo dispuesto por el Parágrafo II del Artículo 113 de la Constitución Política del Estado, a fin de que la obligación emergente del laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones no recaiga indebidamente sobre el erario público, sino que sea asumida por los responsables del daño, resguardando así los recursos estatales, particularmente en un contexto de austeridad fiscal, para su adecuada asignación a sectores prioritarios como salud y educación.*

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sí, ya ha habido ya la argumentación de la proyectista en el caso anterior, pero tienen la palabra si hay alguna consideración adicional los senadores y senadoras.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase a las instancias correspondientes.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

3. Asuntos de Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen.ª Secretaria:

4. Informes de Comisión.

1. Proyectos de Minuta de Comunicación:

1.1. La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Defensa, ante la situación emergente que atraviesa el Municipio de San Antonio de Lomerío, del Departamento de Santa Cruz ocasionada por las intensas lluvias e inundaciones que han provocado el deterioro de caminos disponga a través del Viceministro de Defensa Civil, realizar una evaluación técnica inmediata de caminos y vías de acceso afectados por las inundaciones en el Municipio de San Antonio de Lomerío, con el objeto de identificar los tramos críticos que requieren intervención urgente y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

INF. M.C. CSEFFAAPB N° 012/2025 -2026

INFORME
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS
Y POLICIA BOLIVIANA

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE DEFENSA.

FECHA: LA PAZ, 1 DE ABRIL DE 2026.

I. ANTECEDENTES.

Cursa en esta Comisión Proyecto de Minuta de Comunicación presentado por la legisladora Katia Lisbeth Quiroga al MINISTERIO DE DEFENSA en referencia a las inundaciones que está padeciendo el Municipio Autónomo de San Antonio de Lomerío del Departamento de Santa Cruz.

El Proyecto de Minuta de Comunicación presentada se encuentra sustentada en la relación de hecho que refiere que el citado municipio está atravesando una grave situación de emergencia ocasionada por las intensas precipitaciones pluviales y el desborde de ríos, hechos que han provocado severas inundaciones, afectando caminos, infraestructura vial, viviendas y medios de subsistencia de las comunidades de la región.

De acuerdo con información difundida por autoridades locales y medios de comunicación, numerosas comunidades han quedado incomunicadas, debido a la intransitabilidad de las principales vías de acceso, lo cual ha generado dificultades para el traslado de personas, el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como para el desarrollo de las actividades productivas de la zona. Esta situación ha motivado incluso la declaratoria de desastre municipal, ante la magnitud de los daños ocasionados.

En ese contexto, corresponde recordar que el artículo 108 numeral 11 de la Constitución Política del Estado establece el deber de las autoridades y de la población de socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastre natural y otras contingencias, mientras que el Artículo 316 numeral 6 del mismo cuerpo constitucional dispone que el Estado tiene la obligación de promover políticas orientadas a la prevención y atención de desastres naturales, garantizando la protección de la población y de sus medios de vida.

Esta emergencia no puede seguir siendo ignorada. Cada día de inacción significa más hambre, más pérdidas y más vulneración de derechos.

II. MARCO NORMATIVO.

1. Artículo 175 de la Constitución Política del Estado. I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: 1. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del Gobierno. 2. Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. 3. La gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente. 4. Dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia. 5. Proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la Presidenta o el Presidente del Constitución Política del Estado (CPE) - 6. Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio (…)

2. LEY Nº 602 – LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS. Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.

Artículo 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene por finalidad definir y fortalecer la intervención estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida y desarrollando la cultura de la prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados.

Artículo 17. (ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA). El Ministerio de Defensa, en materia de gestión de riesgos, tiene las siguientes atribuciones:
a) Planificar, organizar, controlar y ejecutar las acciones de gestión de riesgos de corto plazo en coordinación con los ministerios, las entidades territoriales autónomas y otras entidades públicas e instituciones privadas, nacionales e internacionales.
d) Ejecutar las decisiones del Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias - CONARADE.
e) Ejercer y dirigir la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias - CONARADE, a través del Viceministerio de Defensa Civil.
h) Organizar y coordinar los grupos de búsqueda, salvamento y rescate de las Fuerzas Armadas, grupos de voluntarios y bomberos, en situaciones de desastre y/o emergencias.
j) Informar sobre riesgos no percibidos, tales como radiación, contaminación y otros, a las entidades territoriales autónomas.
m) Formular lineamientos, directrices y coordinar las acciones para la prevención y preparación contingencias, atención de desastres, emergencias y recuperación temprana para su implementación en los ámbitos sectorial y territorial.

DECRETO SUPREMO Nº 19386 (17 DE ENERO DE 1983) CREACIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSA CIVIL
Artículo 1°.- Créase el Sistema de Defensa Civil como parte integrante de la Defensa Nacional, con la finalidad de proteger a las poblaciones de los destructores efectos de las catástrofes, preservando su vida, así como sus bienes materiales y elementos de su subsistencia y todo aquello indispensable para su supervivencia y el desarrollo de la nación.
Artículo 2°.- Son objetivos del sistema de Defensa Civil:

a) Reducir en el Territorio Nacional la vulnerabilidad de las personas y de las comunidades de daños lesiones y mortandad resultantes de catástrofes.
b) Establecer medidas preparatorias para llevar a cabo inmediata y eficientemente el salvamento, ciudadano y tratamiento de las víctimas o los amenazados por un desastre.
c) Crear un ambiente viable a la recuperación rápida y ordenada de las personas y propiedades afectadas por los desastres.
d) Establecer y apoyar programas de divulgación sobre el Sistema de Defensa Civil y capacitar a la población sobre el comportamiento a seguir y las responsabilidades por asumir en caso de desastre.
e) Autorizar y establecer coordinación y cooperación para prevenir, tomar medidas preparatorias y acción correctiva y recuperación en casos de desastre y a todo lo concerniente a programas de prevención, preparativos acciones de emergencia y re habilitación, por las agencias del Estado, Departamentales, Provincia les, así como de las agencias extranjeras.
f) Coordinar y administrar las ayudas que brindan al país gobiernos amigos internacionales, centralizando las donaciones para una eficiente y pronta atención.
g) Prever una organización administrativa que atienda eficientemente todos los aspectos de preparación pre-desastre y post-desastre y desarrollar las acciones específicas que se relacionen con el cumplimiento de los objetivos fundamentales.

Artículo 3°.- Constituyen el Sistema de Defensa Civil el conjunto de organismos encargados de tomar las medidas permanentes coordinadas y de todo orden destinadas a prevenir, atender y reparar los daños a personas y bienes que pudieran causar los desastres de cualquier tipo.

Artículo 5°.- Todas las organizaciones públicas y/o privadas, instituciones voluntarias, de servicio y en general todos los bolivianos son parte integrante de la Defensa Civil y están obligados a prestar su concurso en situaciones de emergencia.

III. ANÁLISIS SOBRE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARLAMENTARIO.

La Constitución Política del Estado, establece las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su art. 158 numeral 17), disponiendo que es atribución de la Asamblea "Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas" la facultad fiscalizadora abarca el poder impulsar mejorar en la administración del Nivel Central del Estado, cuando estas impactan en el ejercicio de derechos fundamentales como en la seguridad ciudadana.

El art. 17 inc. c) del Reglamento General de la Cámara de Senadores establece como competencia institucional: *"(Gestión) los Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado".*

En suma, reconoce a las Minutas de Comunicación como instrumentos formales de fiscalización entre poderes. El art. 160 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dispone que estas son recomendaciones institucionales del Senado en Bolivia, dirigidas a los órganos centrales del Estado, Gobiernos Autónomos, entidades de control, defensa pública, sistema de justicia y universidades, dentro del cauce tradicional de control parlamentario.

Asimismo, el art. 161 de la citada norma fija un trámite ordinario: Todo Senador puede presentar proyectos ante la Comisión competente, la cual debe resolver su procedencia en un plazo máximo de 3 días hábiles, si es aprobado, se eleva al Pleno para decisión final y posterior impresión y remisión física al destinatario en 24 horas. Ante la omisión de resolución en comisión el proyectista mantiene la potestad de solicitar su tratamiento directo ante el Pleno, preservando la continuidad formal del proceso legislativo.

El propio Reglamento establece que es obligación de respuesta institucional del destinatario en 15 días hábiles desde su recepción y de no existir pronunciamiento, la Presidencia del Senado debe activar el reclamo formal mediante nota escrita, conforme a la práctica parlamentaria de Seguimiento y control estatal.

IV. SOBRE LA MATERIA OBJETO DE EXHORTO DEL PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN.

El presente Proyecto de Minuta de Comunicación está sustentada sobre la realidad que está atravesando el Municipio Autónomo de San Antonio de Lomerío del departamento de Santa Cruz que se declaró en desastre por inundaciones porque quedó incomunicado, los ríos San Miguelito y San Julián inundaron 5 kilómetros de la vía principal; el municipio cumple 30 días incomunicado. El alcalde Ángel Sumami reporta escasez crítica de medicamentos, víveres y combustible, además del encarecimiento de la canasta básica.

La determinación fue asumida en sesión extraordinaria del Concejo Municipal debido al desborde de los ríos San Miguelito y San Julián, cuyas aguas anegaron cerca de cinco kilómetros de la vía principal que conecta la localidad con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El alcalde Ángel Sumami solicitó ayuda urgente a la Gobernación cruceña y al Gobierno nacional, advirtiendo que el aislamiento ha provocado escasez crítica de medicamentos, combustible y alimentos, además del incremento en los precios de la canasta básica. La autoridad municipal pidió maquinaria pesada para habilitar una ruta alterna, actualmente la única vía de salida, y alertó sobre las dificultades para trasladar enfermos hacia centros de atención médica. Con la declaratoria, la Alcaldía queda autorizada a ejecutar gastos de emergencia y gestionar asistencia ante la Gobernación de Santa Cruz y el Viceministerio de Defensa Civil para atender a las comunidades afectadas.

La Comisión considera necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación al Sr. Ministro de Defensa, en el marco normativo establecido en el art. 12 de la norma fundamental del estado que establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y electoral, esta organización esta cimentada y fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, los miembros de esta Comisión determinaron de manera unánime, remitir este instrumento Camaral.

V. RECOMENDACIÓN.

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda al Pleno Camaral APROBAR, el presente Proyecto de Minuta de Comunicación al Ministerio de Defensa, con la finalidad de la intervención inmediata al Municipio Autónomo de San Antonio de Lomerío del Departamento de Santa Cruz, mediante el Viceministerio de Defensa Civil salvo mejor criterio camaral.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaria Comité Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento a la atribución 17ª del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

"*RECOMIENDA* *al* ***Ministerio de Defensa*** *que, ante la situación de emergencia que atraviesa el municipio de San Antonio de Lomerío, en el departamento de Santa Cruz, ocasionada por las intensas lluvias e inundaciones que han provocado el deterioro de caminos, daños en puentes y el aislamiento de diversas comunidades, disponga la adopción de las siguientes acciones:*

Primera. *Disponer, a través del Viceministerio de Defensa Civil, la evaluación técnica inmediata de los caminos y vías de acceso afectados por las inundaciones en el municipio de San Antonio de Lomerío, con el objeto de identificar los tramos críticos que requieren intervención urgente y determinar las medidas necesarias para restablecer la transitabilidad.*

Segunda. *Coordinar con las entidades competentes del nivel central del Estado, así como con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de San Antonio de Lomerío, el despliegue de maquinaria pesada, personal técnico y recursos logísticos, destinados a la habilitación provisional, limpieza, rehabilitación y restablecimiento de la transitabilidad de las vías afectadas.*

Tercera. *Gestionar el apoyo logístico y operativo de las Fuerzas Armadas, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, para la ejecución de labores de asistencia, apertura de rutas de emergencia y apoyo en la rehabilitación de accesos, con el objetivo de garantizar el ingreso de ayuda humanitaria y el traslado de personas, bienes esenciales y equipos de emergencia.*

Cuarta. *Implementar, a través de las instancias competentes, acciones de atención y asistencia humanitaria para las comunidades que se encuentran aisladas o con dificultades de acceso, priorizando el suministro oportuno de alimentos, medicamentos, agua potable y otros insumos de primera necesidad, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales*.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.2. La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Gobierno, disponer la revisión, adecuación y modificación del reglamento disciplinario interno de la Academia Nacional de Policías, a fin de eliminar cualquier disposición o practica que establezca sanciones directas o indirectas vinculadas al acceso al área de sanidad, tales como las restricción de salidas en franco, precautelando la integridad física y desarrollo adecuado de su proceso de formación de los aspirantes; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

INFORME
COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICIA BOLIVIANA

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO.

FECHA: LA PAZ, 1 DE ABRIL DE 2026.

I. ANTECEDENTES.

En fecha 19 de marzo de 2026, mediante comunicación cursada vía WhatsApp el Diputado Mario Lima Paz puso en conocimiento de mi persona, así como de otras Diputadas y Senadores del Estado, que la progenitora de un aspirante a la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) habría tomado contacto con su autoridad, denunciando un presunto hecho de violencia y tortura ocurrido al interior de dicha institución, en contra del aspirante Pablo Reboso Valencia , situación que habría derivado en su internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Corazón de Jesús.

En atención a la gravedad de los hechos denunciados y en el marco de las atribuciones de fiscalización y control, el 19 de marzo de 2026, se procedió a coordinar y ejecutar una inspección in situ tanto en instalaciones de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL) como en el Hospital Corazón de Jesús, con la participación de Diputadas, Diputados y Senadores, con la finalidad de verificar el estado de salud del aspirante afectado, recabar información directa y exigir el inicio de las investigaciones correspondientes por parte de las instancias competentes, velando por el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2026, a través de medios de comunicación de circulación nacional, se tomó conocimiento del lamentable fallecimiento del aspirante Pablo Reboso Valencia, hecho que reviste especial gravedad y que refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva, transparente y conforme a derecho.

Finalmente, en fecha 24 de marzo de 2026, personal técnico dependiente del Diputado Mario Lima Paz, así como el Fiscal asignado al caso, Favio Maldonado Parada, comunicaron la realización del Registro del Lugar de los Hechos, programado para horas 14:00. En mérito a dicha actuación investigativa, se instruyó al personal técnico bajo mi dependencia acompañar el desarrollo de la referida diligencia, no solo con la finalidad de verificar el cumplimiento estricto de los protocolos legales y procedimentales aplicables, sino también de constatar las condiciones materiales, institucionales y formativas en las que se desenvuelven los aspirantes al interior de la Academia, identificar posibles vulneraciones a derechos fundamentales, así como evaluar la capacidad operativa, disponibilidad de equipamiento y condiciones de atención del área de sanidad, todo ello orientado a prevenir la reiteración de hechos de similar naturaleza y coadyuvar al esclarecimiento integral de los hechos investigados.

II. DESARROLLO Y OBSERVACIONES IDENTIFICADAS.

Constituidos en instalaciones de la Academia Nacional de Policías, se evidenció la presencia de personal técnico de diversas instituciones públicas en calidad de veedores, incluida la Defensoría del Pueblo, quienes se encontraban realizando labores de observación, sin intervención directa en los actos investigativos, en resguardo del principio de objetividad y la independencia de la investigación penal.

En el marco de la verificación in situ, se procedió a recabar testimonios referenciales de aspirantes, compañeros del aspirante fallecido y cadetes de cursos superiores, de cuyos relatos se identificó un patrón de conducta reiterado, consistente en la omisión de reportar dolencias físicas, lesiones u otras afecciones de salud, motivada por el temor a la aplicación de disposiciones internas vinculadas al régimen disciplinario. En particular, los entrevistados señalaron que, conforme a prácticas institucionales vigentes, el envío al área de sanidad conllevaría la restricción de salida en "franco" durante fines de semana, lo cual generaría un incentivo negativo para la comunicación oportuna de afecciones médicas. En ese contexto, manifestaron que, en el caso concreto, el aspirante presuntamente habría evitado informar sobre sus dolencias, con la intención de acceder a salida de franco y procurar atención médica externa.

Asimismo, de los testimonios recogidos se estableció que, desde el mes de enero de 2026, en el periodo correspondiente a los cursos prefacultativos, existiría una alta incidencia de afecciones respiratorias agudas de carácter colectivo (brote epidemiológico), caracterizadas por cuadros persistentes de tos, resfríos y sintomatología asociada, situación que habría afectado a un número significativo de aspirantes. Este extremo fue posteriormente corroborado por instructores y personal del área de sanidad, quienes señalaron que resulta frecuente la atención de casos, incluso con compromiso del sistema respiratorio, incluyendo patologías de orden neumológico.

Por otra parte, se identificó que dentro del régimen interno disciplinario de la institución se contemplan sanciones ante diversas faltas, incluyendo aquellas relacionadas con el orden y limpieza en aulas, cuya aplicación podría derivar en la restricción de salidas

en franco, aspecto que, según los testimonios, también habría incidido en que el aspirante no pudiera hacer uso de dicha salida en el periodo correspondiente (sábado 14 y domingo 15 de marzo).

Durante la inspección se constató que aspirantes, cadetes y personal policial al interior de la Academia se encontraban utilizando barbijos como medida de bioseguridad. Consultados sobre la implementación de dicha medida, se informó que la instrucción de uso fue dispuesta con posterioridad al hecho que derivó en el fallecimiento del aspirante, lo que evidencia una reacción institucional posterior a la ocurrencia del evento crítico.

En relación al área de sanidad, el personal de enfermería (identificado como Verónica Tambo Tambo y su asistente) informó que la cobertura médica presenta limitaciones estructurales en cuanto a disponibilidad de personal, toda vez que durante fines de semana únicamente permanecen enfermeras en la institución, mientras que la atención médica profesional se brinda de lunes a viernes en horarios determinados (De 08:00 a 20:00). Asimismo, se indicó la existencia de una profesional médica con especialidad en neumología, que desempeña sus funciones únicamente de lunes a viernes de 09:00 a 14:00, quien al igual que la Doctora de esa área no se encontraba de turno el día domingo 15 de marzo de 2026, fecha en la que el aspirante presentó la descompensación, motivo por el cual la primera valoración realizada careció de especialidad médica, limitándose a una evaluación básica realizada por las enfermeras.

De igual manera, se evidenció que la unidad de sanidad no cuenta con stock de medicamentos, ni siquiera para la atención de afecciones comunes, situación que reviste especial gravedad. Ante esta carencia, se informó que existe un "encargado de sanidad" designado entre los propios cadetes en formación, quien, previa instrucción del médico de turno, es responsable de adquirir los medicamentos prescritos en farmacias externas a la institución, lo cual pone en evidencia una tercerización informal de la provisión de insumos médicos básicos.

Finalmente, de la reconstrucción de los hechos a partir de los testimonios recabados, se presume que, ante la primera evaluación realizada aproximadamente a horas 20:20, el personal de enfermería no identificó la gravedad del cuadro clínico ni su posible correlación con los síntomas manifestados (Neumonía), disponiendo que el aspirante retorne a su dormitorio para reposo. No obstante, ante la persistencia e intensificación del dolor, el mismo retornó al área de sanidad a horas 23:00, momento en el cual recién se tomó contacto con la Dra. Sara Revilla, Directora del Policonsultorio Zona Sur, gestionándose su posterior traslado al Hospital Virgen de Copacabana (Sopocachi), no habiéndose dispuesto su derivación inmediata a un centro hospitalario de mayor complejidad. Asimismo, se observó que el Aspirante posteriormente fue trasladado al Hospital Corazón de Jesús, circunstancias que resultan relevante a efectos de la determinación de responsabilidades.

III. MARCO NORMATIVO APLICABLE.

a) Constitución Política del Estado
b) Reglamento General de la Cámara de Senadores
c) Ley N° 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia)
d) Ley N° 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación

IV. ANÁLISIS LEGAL Y JUSTIFICACIÓN.

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO.

El Numeral 17 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado faculta a las y los legisladores a ejercer funciones de fiscalización y control sobre los órganos e instituciones del Estado, atribución que se materializa, entre otros instrumentos, a través de la Minuta de Comunicación, en resguardo del interés público y la vigencia de los derechos fundamentales.

Conforme a los Artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Minuta de Comunicación constituye un mecanismo formal mediante el cual se recomienda, solicita o exhorta a las autoridades competentes la adopción de medidas orientadas al cumplimiento de la Constitución y las leyes, especialmente en situaciones que involucren posibles vulneraciones de derechos.

El marco constitucional boliviano establece obligaciones claras y directas para el Estado en materia de protección de derechos fundamentales. Así, el Artículo 18 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la salud, estableciendo que el Estado tiene la obligación indeclinable de proteger la salud de la población, asegurando el acceso oportuno, con calidad y calidez a los servicios de salud, principio que se extiende a todos los centros de formación estatal bajo su dependencia, como es el caso de la Academia Nacional de Policías.

El Artículo 35 de la Constitución Política del Estado dispone que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo, debiendo garantizar, por consiguiente, condiciones adecuadas de infraestructura, personal y provisión de insumos médicos.

En ese marco, las deficiencias identificadas en el área de sanidad (como la ausencia de médicos en horarios críticos, la inexistencia de medicamentos y la falta de protocolos eficaces) constituyen indicios de incumplimiento de obligaciones estatales.

El Artículo 37 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, siendo una función suprema y primera responsabilidad financiera, debiendo priorizar la prevención de enfermedades. Lo anterior implica la dotación suficiente de personal médico calificado, medicamentos e insumos básicos, especialmente en instituciones bajo su tuición directa, y que, ante el conocimiento de una alta incidencia de afecciones respiratorias agudas de carácter colectivo entre los aspirantes y cadetes al interior de la institución, debieron prevenir su propagación y que la condición de salud se agrave.

El Artículo 46 de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a condiciones laborales dignas, seguras y saludables, principio que, por analogía y conforme a estándares de protección, resulta aplicable a los procesos de formación institucional, en los cuales el Estado asume una posición de garante respecto a la integridad y bienestar de los aspirantes.

El Artículo 109 de la Constitución Política del Estado establece que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, obligando a todas las autoridades públicas a su respeto, protección y cumplimiento efectivo.

El Artículo 114 de la Constitución Política del Estado dispone que queda prohibida toda forma de violencia física o moral ejercida por servidores públicos, siendo responsables por los actos que vulneren derechos fundamentales, lo cual adquiere especial relevancia en contextos institucionales jerárquicos como los de formación policial.

El Artículo 256 de la Constitución Política del Estado establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables prevalecerán en su aplicación, incorporando estándares como los previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que protegen el derecho a la vida, la integridad personal y la salud.

La Ley N° 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) y la Ley N° 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, refuerzan el deber estatal de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia en espacios institucionales, consolidando un marco general de protección contra prácticas abusivas.

SC 1580/2011 de 11 de octubre, sostuvo que: "*Es el primero de los derechos fundamentales y que da inicio al catálogo desarrollado por el art. 15.I de la CPE; derecho primigenio cuyos alcances ya han sido establecidos por este Tribunal, que en el entendido de que es el bien jurídico más importante, señaló que: '**es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento**' -(SCP 687-2000-R de 14 de julio)-*" (las negrillas son nuestras).

En ese contexto jurisprudencial, se tiene que el derecho a la vida se constituye en aquel derecho fundamental, consagrado constitucionalmente, cuya importancia trascendental se funda en que el citado derecho es el presupuesto para la titularidad de derechos y obligaciones y, constituyéndose en la condición previa necesaria para la realización y disfrute del resto de los derechos, en ese sentido entendimiento expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia de 4 de julio de 2006, pronunciada dentro del caso Ximenes Lopes Vs Brasil, al señalar que: "*124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo".*

El referido derecho se encuentra relacionado de manera intrínseca con el derecho a la salud, respecto al cual la jurisprudencia señala en la SC 1580/2011 de 11 de octubre, citando a la SC 0026/2003-R de 8 de enero, señala lo siguiente: "*Derecho, sobre cuyo entendimiento este Tribunal en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, estableció que: 'es el derecho en virtud del cual la persona humana y los grupos sociales -especialmente la familia- como titulares del mismo, pueden exigir de los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las condiciones adecuadas para que aquellos puedan alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social y garanticen el mantenimiento de esas condiciones. **El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida'.** Entendimiento que en el actual orden constitucional encuentra mayor eficacia puesto que **la salud es un valor y fin del***

Estado Plurinacional, un valor en cuanto el bienestar común respetando o resguardando la salud, conlleva al vivir bien*, como previene el art. 8.II de la CPE; pero también es un fin del Estado, tal cual lo establece el art. 9 num. 5) de la CPE, al señalar que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley 'Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo'"* (las negrillas nos pertenecen). Del entendimiento jurisprudencial expuesto se tiene que, dentro de los alcances del derecho a la salud, se encuentra una existencia con calidad de vida.

A os derechos se encuentran relacionados con el derecho a la seguridad social, cuyo entendimiento jurisprudencial se encuentra plasmado en la SC 1488/2011 de 10 de octubre, sostuvo que: *"El derecho a la seguridad social estaba reconocido en el art. 7 inc. k) de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) como derecho fundamental, estableciendo el art. 158 constitucional los principios inspiradores de los regímenes de seguridad social: universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.*

Desarrollando dichas normas constitucionales, los arts. 1 del Código de Seguridad Social (CSS) y 1 de su Reglamento, Decreto Supremo (DS) 24469, de 17 de enero de 1997, así como con el art. 1 de la Ley de Pensiones (LP) -vigentes al momento de la interposición de la acción de amparo venida en revisión ante este Tribunal Constitucional- aseguran la continuidad de los medios de subsistencia de la población a través de los regímenes de la seguridad social, es decir, las prestaciones de corto plazo bajo los preceptos del Código de Seguridad Social y las prestaciones de largo plazo por la Ley de Pensiones.

*En dicho contexto normativo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional definió este derecho '…****es la potestad o facultad que tiene toda persona a la cobertura integral de sus contingencias y a que se le garanticen los medios materiales que le aseguren una existencia humana digna, preservando su vida y salud física y mental,*** *su seguridad económica, el descanso y la protección de su núcleo familiar. Este derecho comprende la cobertura a contingencias inmediatas y mediatas. Por lo mismo, resulta ser un derecho irrenunciable de carácter prestacional para el trabajador activo o retirado' (SC 0058/2004 de 24 de junio).*

La Constitución vigente, en el Capítulo Quinto de la Segunda Parte, Derechos sociales y económicos, en la Sección II, desarrolla los derechos a la salud y a la seguridad social. Así sobre este último derecho, el art. 45 de la CPE, señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia" (el resaltado nos corresponde).

Dicho derecho, se encuentra intrínsecamente vinculado a los derechos a la vida y a la salud, encontrando el derecho a la seguridad social, trascendental importancia, cuando se encuentra en relación a personas cuya debilidad por enfermedad y necesidad de acceder a las prestaciones de seguridad social en relación a su salud, es patente y manifiesta; en ese sentido se ha pronunciado el entonces Tribunal Constitucional en la SC 0026/2003-R de 8 de enero, al establecer que: "*El derecho a la vida, como lo ha proclamado la SC 687/2000-R,* ***es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales*** *previstos en el art. 7 de la Constitución; es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos; es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. (...).* ***El derecho a la salud no significa solamente el derecho a estar en contra de la enfermedad sino el derecho a una existencia con calidad de vida. (….) El derecho a la seguridad social, como derecho constitucional, adquiere su esencia de fundamental cuando atañe a las personas cuya debilidad es manifiesta, es decir, que requieren de la misma para seguir con vida, tal el caso de los pacientes con enfermedades crónicas o incurables****"* (las negrillas nos corresponden).

V. CONCLUSIÓN.

De los hechos verificados en la inspección in situ, se evidencian indicios preocupantes de posibles vulneraciones a derechos fundamentales, tales como:

a) Posible vulneración del derecho a la salud, por deficiencias estructurales en la atención médica, la insuficiencia de condiciones en el área de sanidad, incluyendo la ausencia de medicamentos y limitada disponibilidad de personal médico especializado
b) Posible riesgo a la vida e integridad personal, por la falta de atención oportuna y adecuada.
c) Presunta existencia de prácticas institucionales que generan incentivos negativos para el reporte de afecciones médicas.
d) Presunta negligencia institucional en la gestión de emergencias médicas.
e) Presunta existencia de un brote epidemiológico no contenido oportunamente.

En ese contexto, corresponde al Estado, a través de las autoridades competentes, y en particular en el Presente Caso a Través del Ministerio de Gobierno como ente rector de la Academia Nacional de Policías, adoptar medidas inmediatas, estructurales y correctivas, orientadas a garantizar condiciones adecuadas de formación, prevenir vulneraciones a derechos humanos, y asegurar que hechos de similar naturaleza no se repitan en el futuro, en estricto cumplimiento de su rol como garante de los derechos fundamentales.

V. RECOMENDACIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, en función al marco legal señalado, la Comisión de Seguridad del Estado Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores, recomienda APROBAR EL PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN CON MODIFICACIONES, salvo mejor criterio que tenga el Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Judith Rosario García Coca, Presidenta Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Ana Karina Velasco Añez, Secretaria Comité Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; Senadora Paola Limbania López Zeballos, Secretaria Comité de Seguridad del Estado y Lucha contra el Narcotráfico.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en mérito a las atribuciones y competencias instituías en el Art. 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia de los Artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda.

AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO:

1) Disponer la revisión, adecuación y modificación del reglamento disciplinario interno de la Academia Nacional de Policías, a fin de eliminar cualquier disposición o práctica que establezca sanciones directas o indirectas vinculadas al acceso al área de sanidad, tales como la restricción de salidas en "franco". Esta medida deberá orientarse a garantizar que los aspirantes y cadetes reporten oportunamente afecciones de salud, sin temor a represalias disciplinarias, precautelando su integridad física y el desarrollo adecuado de su proceso de formación.

2) Instruir la dotación inmediata, suficiente y permanente de medicamentos esenciales, insumos médicos y equipamiento de primeros auxilios en el área de sanidad de la Academia Nacional de Policías, garantizando su disponibilidad para la atención oportuna de contingencias médicas. Asimismo, disponer la realización de un estudio estadístico y epidemiológico interno, que permita identificar las patologías de mayor incidencia, a efectos de planificar y adecuar la provisión de medicamentos e insumos conforme a las necesidades reales de la población en formación.

3) Gestionar y garantizar la presencia permanente de personal médico profesional en la Academia Nacional de Policías, durante las 24 horas del día y los siete (7) días de la semana, a fin de asegurar una atención médica oportuna, continua y especializada, especialmente en situaciones de emergencia, a fin de evitar la demora en la valoración clínica y derivación de pacientes, reduciendo riesgos que puedan derivar en agravamiento de cuadros clínicos o pérdida de vidas humanas evitables.

4) Evaluar y, en su caso, reestructurar el modelo de funcionamiento del área de sanidad, a fin de eliminar prácticas informales, como la delegación de adquisición de medicamentos a cadetes en formación, garantizando que la atención en salud sea prestada exclusivamente por personal calificado y bajo responsabilidad institucional directa.

5) Generar, aprobar e implementar un Protocolo Integral de Atención en Salud y Emergencias Médicas al interior de la Academia Nacional de Policías, que establezca procedimientos claros, tiempos máximos de respuesta, criterios de derivación obligatoria a centros de mayor complejidad y responsabilidades del personal interviniente, conforme a estándares de atención médica.

6) Disponer la realización de una auditoría médica, técnica e institucional independiente al área de sanidad de la Academia Nacional de Policías, a efectos de evaluar sus condiciones de funcionamiento, capacidad operativa, cumplimiento de protocolos y eventuales responsabilidades por deficiencias estructurales.

7) Implementar medidas de vigilancia epidemiológica y control sanitario permanentes, incluyendo campañas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de enfermedades transmisibles, particularmente aquellas de tipo respiratorio, a fin de evitar la propagación de brotes epidemiológicos dentro de la institución.

8) Establecer mecanismos formales, confidenciales y seguros para la denuncia de posibles vulneraciones a derechos humanos, incluyendo hechos de violencia, tratos crueles o negligencia institucional, garantizando la protección de denunciantes contra represalias.

9) Disponer la capacitación obligatoria del personal instructor, administrativo y de sanidad en materia de derechos humanos, primeros auxilios, detección temprana de signos de gravedad clínica y manejo de emergencias médicas, fortaleciendo las capacidades institucionales de respuesta.

10) Colaborar en las investigaciones administrativas y penales en curso, garantizando el respeto al debido proceso, así como la remisión periódica de informes oficiales sobre el avance de las mismas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco del principio de transparencia y rendición de cuentas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, y sobre el punto simplemente, bueno, estoy viendo aquí los Proyectos de Minuta de Comunicación no son pocos, son bastantes y para tener un criterio más formado, a pesar de que obviamente cada Bancada parlamentaria en su mayoría tiene representación en cada Comisión y obviamente se confía en que habrá deliberado y habrán expuesto sus puntos a favor, sus puntos en contra y habrán emitido su votación. Simplemente invitar a los miembros de cada Comisión, por lo menos a su Presidente, a que puedan exponer un poco en cuestión de minutos, como lo ha hecho la Senadora Quiroga, sobre la relevancia, la importancia, la urgencia de estas Minutas de Comunicación, porque claro, el lenguaje es bastante técnico y por supuesto todos tenemos que conocer el lenguaje técnico que corresponde.

Sin embargo, como son tantos, sería importante no, insto a que los miembros de las distintas comisiones puedan hacer una breve exposición, porque son muchos elementos o muchos puntos que se tocan en cada una de las Minutas de Comunicación recomendando una serie de aspectos de carácter muy específico y detallado.

Entonces, en ese sentido, no es una solicitud de llevar a votación para que lo hagamos, sino simplemente una invitación a los miembros de la Comisión, a que puedan realizar una muy breve explicación en un lenguaje que nos permita tener una Moción más clara sobre la importancia de sus proyectos de minutas. Es todo, Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, estamos en el momento que se ha votado esta Minuta de Comunicación y pasamos la aprobación de la Minuta de Comunicación con la consideración que plantea el Senador Ormachea.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen.ª Secretaria:

1.3. La Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, remite el Informe sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, disponga y ejecute acciones necesarias para la creación, implementación y puesta en funcionamiento del Instituto de Investigaciones Científicas de la Amazonia Boliviana para el Desarrollo Sustentable, en cumplimiento de la Ley N° 576 de 3 de octubre de 2014; y otras disposiciones relacionadas al tema.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORME: CTTRNMA/MC No. 005/2025-2026

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN.

FECHA: 16 de abril de 2026.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Cursa en la Comisión de Tierra y Territorio. Recursos Naturales y Medio Ambiente nota CITE: CMPC/CMABAAPyCC-CS/INT/No. 058/2025-2026 de 8 de abril de 2026 presentada por la Senadora Cintia Mónica Puerta Campos remitiendo Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente para su tratamiento respectivo.

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 158 parágrafo I numeral 17 señala que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la de: "*17. controlar y fiscalizar los Órganos del Estado y las Instituciones Públicas".*

Por su parte el Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 160 establece que:

> ***Artículo 160. (Naturaleza y Objeto).*** *"Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado. Universidades Públicas y demás entidades públicas".*

En concordancia con el precitado, el artículo 161 del mismo cuerpo normativo. señala el procedimiento para el trámite para las Minutas de Comunicación estableciendo lo siguiente:

> **Artículo 161. (Trámite).** *"I. Cualquier Senadora a Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.*
>
> **II.** *De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.*
>
> **III.** *Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno".*

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Minuta de Comunicación se inscribe dentro de las atribuciones constitucionales de fiscalización y recomendación de la Cámara de Senadores, conforme al Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los Artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Su objeto es instar al Órgano Ejecutivo a la creación, implementación y puesta en funcionamiento del Instituto de Investigaciones Científicas de la Amazonía Boliviana para el Desarrollo Sustentable (ININCIABO-DS), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 576 de 2014.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se sustenta en la identificación de una problemática estructural consistente en la inexistencia operativa del Instituto, pese a haber sido legalmente creado hace más de diez años; los argumentos descritos son sólidos y evidencia una omisión administrativa prolongada, caracterizada por la falta de reglamentación, ausencia de estructura institucional, inexistencia de designación de autoridades y carencia de mecanismos de financiamiento, lo que ha impedido la materialización de los objetivos previstos por la normativa vigente.

El proyecto identifica incumplimientos concretos del Órgano Ejecutivo, tales como la falta de reglamentación en el plazo establecido, la ausencia de instrumentos normativos para garantizar el financiamiento del Instituto, la inoperatividad del Consejo de Investigadores Científicos y la vulneración de principios de gestión pública establecidos en la Ley Nº 1178. Estos elementos

fortalecen el sustento del proyecto, al no limitarse a una recomendación general, sino al evidenciar causas específicas que han impedido la implementación de la política pública.

En el ámbito jurídico, el proyecto presenta una adecuada fundamentación normativa, articulando disposiciones constitucionales relativas al derecho a un medio ambiente sano, el deber del Estado de conservar los recursos naturales y la especial protección de la Amazonía boliviana como región estratégica. En este sentido, el proyecto no crea una nueva obligación, sino que exige el cumplimiento de una norma vigente, lo que refuerza su legitimidad jurídica.

Desde una perspectiva institucional, la propuesta es pertinente, en tanto la ausencia de una instancia científica especializada limita la generación de información técnica estratégica para la toma de decisiones en políticas públicas ambientales, afectando la planificación, conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la región amazónica.

Bajo ese contexto el Proyecto de Minuta de Comunicación es pertinente, oportuno y sólidamente fundamentado, en tanto aborda una omisión administrativa de carácter estructural que afecta la implementación de una política pública estratégica para el desarrollo sostenible de la Amazonía boliviana. Por consiguiente, su aprobación contribuiría a fortalecer las funciones de fiscalización legislativa y a promover el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

Finalmente, se deja constancia de que se identifican aspectos de forma que requieren atención, por cuanto su modificación resulta pertinente a efectos de mejorar la técnica legislativa y la precisión en la redacción.

IV. CONCLUSIONES.

Los miembros de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, han realizado un análisis sobre el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, llegando a concluir que la misma se encuentra dentro de las facultades parlamentarias establecidas en el Reglamento General de la Cámara de Senadores

V. RECOMENDACIÓN.

En consecuencia, el Pleno de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones. recomienda **APROBAR CON ENMIENDAS** el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.

Es cuanto informamos para fines consiguientes, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Carol Carlo Duran, Presidenta en Ejercicio Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Kathia Natalia Miserendino Romero, Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente; Senadora Cinthia Mónica Puerta Campos, Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

En cumplimiento de la atribución 17º del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

Recomiéndese al Ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente:

1. Disponga y ejecute las acciones necesarias para la creación. implementación y puesta en funcionamiento del Instituto de Investigaciones Científicas de la Amazonía Boliviana para el Desarrollo Sustentable (ININCIABO-DS), en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 576 de 3 de octubre de 2014. Y que dicha implementación contemple la conformación de su estructura organizativa, la designación de autoridades y personal técnico, la constitución del Consejo de Investigadores Científicos, la habilitación de su sede principal en la ciudad de Cobija y la asignación de los recursos financieros necesarios para su funcionamiento.

2. Establezca un cronograma de implementación con plazos definidos, garantizando el inicio de actividades de investigación científica, la coordinación con universidades públicas y entidades territoriales autónomas, así como la promoción de mecanismos de cooperación nacional e internacional.

3. Remita un informe detallado a la Cámara de Senadores sobre el cumplimiento de la presente recomendación, a efectos de realizar el seguimiento correspondiente en el marco de las funciones de fiscalización legislativa.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. o sé si los miembros de la Comisión quieren hacer primero uso de la palabra.

No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Mayoría absoluta, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación.

Vamos a declarar un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Senadora Secretaria, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Rosa Tatiana Añez Carrasco-

Sen.ª Secretaria:

Verificación de Quórum:

Acosta Quispe Eliana Rina, Alarcón Arana Teresa, Alcon Sánchez María Antonieta, Añez Carrasco Rosa Tatiana, Ávila Navajas Diego Esteban Mateo, Canaviri Villanueva Betty, Carlo Duran Carol, Cartagena Sánchez Bertha, Cochi Condori Nicanor Gonzalo, Chapetón Tancara Carmen Soledad, Crispín Choque Ana María, Estivariz Villarroel Yasmin, Flores Ordoñez Marcelino, García Coca Judith Rosario, Gutiérrez Meneses Bertha Nurmy, López Zeballos Paola Limbania, Mallon Vargas Claudia, Marinkovic Jovicevic Branco Goran, Medrano Hervas Wanda Ximena, Mentasti Padilla Cesar, Moreno Cortez María Isabel, Ormachea Mendieta José Manuel, Ortiz Velásquez Daniel Antonio, Porcel Arancibia Abdon, Puerta Campos Cinthia Mónica, Quiroga Fernández Kathia Lisbeth, Roca Haensel José, Romero Gutiérrez Leonor Rosalva, Sánchez Aguilar José, Suarez Sattori Ernesto, Velasco Añez Ana Karina, Veliz Armas Wilder, Yarhui Jacome Tomasa.

Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Retomamos la Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Para hace constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Crispín Choque, por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala. Senador Nicanor Gonzalo Cochi Condori por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Buenas tardes, Presidente, a la Directiva y a todos los colegas.

Bueno, era para poder pedir una Moción de Reconsideración según el artículo 110, ya que todavía no se está cerrando el tratamiento de todos los puntos del Proyecto de Ley que presentamos con el Senador Wilder Veliz, la Senadora Nurmy Gutiérrez, son cinco senadores que hemos presentado sobre la Abrogación del Proyecto de Ley N° 1720, entonces solicito la Moción de Reconsideración. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mentasti.

Sen. Mentasti: Gracias, Presidente. Nuevamente saludar a los colegas y a la gente. Para hacer constar mi presencia en Sala,

Senador Cesar Mentasti Padilla por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Branco Goran Marinkovic Jovicevic por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador José Manuel Ormachea Mendieta por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Bien, está planteando la Senadora García la Reconsideración de una solicitud de tratamiento de un Proyecto de Ley para la abrogación de la Ley N° 1720 habíamos aprobado esta mañana, hay en realidad dos proyectos que tienen el mismo tenor prácticamente que es con artículo 1 de abrogación de la Ley N° 1720; ambos los mandamos a la Comisión esta mañana, sí, para su tratamiento no solo estoy poniendo en contexto los temas, están pidiendo la Reconsideración ahora del tema y necesitaríamos dos tercios para reconsiderar esa situación.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, simplemente para solicitar tal vez que la Bancada Oficialista, la Bancada del PDC (Partido Demócrata Cristiano), tomando en consideración todo lo que ha vertido el Presidente del Estado, el Presidente Rodrigo Paz, con respecto a sus reuniones, por ejemplo, con la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) ¿No es cierto?, en su momento hace, creo una semana atrás, donde indicó que nos iba a hacer llegar un Proyecto de Ley corto, modificatorio de la Ley N° 1720, donde incorporase un artículo hasta donde he tenido conocimiento o hasta donde he llegado a entender, un artículo más un artículo adicional para consolidar, para garantizar la protección de los territorios de los pueblos indígenas originarios campesinos de nuestro país, a pesar de que hemos hecho un análisis aquí, y realmente no guarda mucha relación.

Sin embargo, simplemente para que estén más tranquilos, en cuanto a su soberanía como territorios indígenas, eso es lo que el Presidente señaló, es más firmaron un acuerdo, ¿No es verdad?, posteriormente escuchamos al Viceministro de Gobierno, al Señor Paredes, que indica que iban a acudir al Tribunal Constitucional para ver la constitucionalidad de este Proyecto de Ley.

Entonces, sería interesante que la Bancada del PDC nos pueda indicar si es que no habría algún tipo de contradicción entre las acciones que el Oficialismo en el Órgano Ejecutivo, representado en el Órgano Ejecutivo, tiene una hoja de ruta de qué hacer versus lo que nosotros estaríamos planteando aquí, entonces para no entrar en contradicciones y que el pueblo boliviano sepa exactamente cuál va a ser el rumbo de la Ley N° 1720, otrora 157, sería interesante escucharlos. Eso es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas.

A ver, como decía la colega Senadora Judith, si bien hay algo que se trata, que se define en el Pleno, sin embargo, también es importante escuchar a la población, hay una movilización, hay una marcha por más de 2 semanas que ya están prácticamente llegando a la Sede de Gobierno y no hay señales de solución por parte de algún Viceministro o Ministro y esto es preocupante y lamentable no, si bien en su momento varios hemos solicitado que se pueda socializar, que se pueda postergar, sin embargo se ha aprobado en la Cámara de Senadores.

En ese sentido, Presidente, siempre bajo la línea que cualquier normativa debe salir socializado, debe ser socializado con las organizaciones e instituciones, en ese sentido, si bien está aprobada la Ley N° 1720, sin embargo, con la firma de cinco senadores, precisamente hemos presentado el Proyecto de Ley para su tratamiento y aprobación posterior por Dispensación de Trámite, si bien su Autoridad cuando se leyó la nota ha remitido a la Comisión, pero considerando que hay una movilización Presidente, es que la colega Senadora, en virtud del artículo 110 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, formula lo que es la Moción de Reconsideración y creo que es importante que pueda tratarse esta solicitud en esta Sesión Ordinaria. En consecuencia, apoyo la Moción de mi colega García, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca Haensel: Presidente, aquí tenemos que ser claros entre todos nosotros, queridos colegas senadores, yo quiero manifestarme sobre la Ley N° 1720, que es una Ley no solamente buena, es buenísima Presidente, porque en primer lugar que ya no viene de esta legislación, viene de la anterior legislación, el Senador Branco Marinkovic la ha repuesto, pero no solamente

eso, también se ha sociabilizado. Yo quiero decirles a todos los colegas senadores que de ninguna manera esta Ley, de ninguna, pero en lo más mínimo afecta a las propiedades colectivas, indígenas, campesinas, TCO más bien directamente le da algo que no tenían ante los pequeños propietarios, que es el derecho al crédito, a la seguridad jurídica, al mejorar ese patrimonio que muchos a lo mejor lo tienen casi trabajando a media fuerza.

Por eso, Presidente es muy importante recalcar que mayormente cuando hay una manifestación, hay una observación, es del sector que se ve afectado por la Ley, pero aquí no están afectados ni los campesinos, ni los indígenas. Es más, es una Ley de carácter voluntaria con declaración jurada y que se está trabajando en el tema de la reglamentación que ahí va a estar claramente dicho, especificado el tema directamente que no comprenden ninguna clase de comunidades campesinas como indígenas. Por eso Presidente, yo creo que tenemos que tener la seriedad del caso, aquí nosotros debatimos, discutimos esa Ley y la aprobamos.

Por ello Presidente, yo quisiera que este tema lo demos por zanjado directamente, ya es una Ley aprobada, es una Ley promulgada y lo que tenemos que hacer nosotros como parlamentarios, como senadores, es cumplir la presente Ley. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Gracias, Presidente, queridos colegas.

Ha habido mucha controversia generada con cosas falsas sobre la Ley de que afecta las tierras comunitarias a las comunidades campesinas y como lo mencionaba mi colega el Senador Roca, no afecten absolutamente nada, la Ley es muy clara, más bien da muchas ventajas, este yo leí todas las cartas que me mandó la Fundación Tierra se quejaban del cumplimiento de la FES (Fundación Friedrich-Ebert) en realidad, cuando la propiedad considerada pequeña no cambia de estatus, la FES no se tiene que cumplir nunca. Entonces, más bien eso es un avance en el cumplimiento de la FES hace un cumplimiento y un avance en el tema medioambiental, porque ya los desmontes y todo eso pasan a través de planes de ordenamiento predial, donde tienen que cumplir ya normativas ambientales que en su momento cuando se consideran pequeñas no tienen que cumplir.

Sé que hay una marcha, he tenido la oportunidad de hablar con el líder de los marchistas ayer, el Senador Roca de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y hablé con él y él me dijo. Sí, estoy consciente que no nos afecta, pero es que nosotros también queremos crédito, me dice. Entonces le dije, bueno, ven a la Cámara de Senadores conversemos y hablemos de cómo pueden ser tener acceso a crédito, pero no perjudiquemos a una gran cantidad de campesinos por una marcha, porque vamos a sentar un precedente, viene Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería, viene un sinfín de leyes que, si vamos a actuar de esta manera y vamos a retroceder sobre nuestros pasos, vamos a tener muchísimos problemas.

Se van a mandar esas leyes a consulta al Ejecutivo, las dos que se han planteado, está en todo su derecho la colega de pedir la Reconsideración, eso es parte de la democracia, pero lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos mentir a la población y decir que esto afecta a las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) a las tierras comunitarias, porque en ninguna manera las afecta, únicamente aquellas tierras que ya están tituladas como pequeña propiedad.

Entonces, no se ve afectado ni uno de ellos, los que se verán afectados y vamos a tener y les aseguro, una marcha mucho más grande, va a ser de aquellos campesinos que en este momento veían con mucha esperanza de que iban a poder salir adelante, que iban a poder tener muchísimas más oportunidades a esa gente le vamos a hacer un daño terrible yendo hacia atrás, porque ni a las TCO, ni a las tierras que están hechas en comunidad se les está haciendo ningún daño con esta Ley porque no los afecta y es clara la Ley. Además de ser una Ley voluntaria el que quiera quedarse como pequeña propiedad se va a quedar, porque no tiene ninguna obligación de la transformación, el hecho de que estén diciendo de que van a perder sus tierras, también es otro argumento falso porque lo único que puede hacer el pequeño campesino es vender su tierra es lo único que puede hacer no podía hacer más nada con ella, pero la podía vender y yo conozco muchísimos casos que han tenido que vender su tierra por las deudas acumuladas con tasas de interés usureras que les ponían casas comerciales y muchos otros porque no tienen acceso a crédito.

Entonces, realmente sería un despropósito muy grande nuestro y hacerle daño a una gran cantidad de campesinos; le estoy hablando de cientos de miles que se van a ver afectados, porque yo he estado con comunidades, no comunidades sino con pequeños campesinos, cañeros que siembran maíz, arroceros, especialmente en el Norte de Santa Cruz, que se van a ver muy afectados de que esto no salga adelante, porque están con mucha esperanza y realmente tienen una esperanza única de poder salir del hueco en el que están para salir adelante en esta crisis que atraviesa el país. Hoy y se los digo como agricultor, para aquellos que no lo saben y que no están entendiendo lo que se está haciendo, con lo que hemos tenido el problema el cambio hoy, las casas comerciales les están dando tasas de interés de entre 25 y 30% a un campesino para poder sembrar una mala siembra lo obliga a vender esa tierra porque es lo único que puede hacer, no puede ni siquiera vender un pedazo, urbanizar un pedazo de su tierra está imposibilitado de cómo estaba la Ley.

Esta Ley lo único que hace es facilitarle a aquellos que ya tienen su título, que tienen su pequeña propiedad, que es de ellos para que puedan tener acceso a crédito, para que puedan tener las oportunidades, algunos que están cerca de manchas urbanas, urbanizar una parte y realmente cambiar sus vidas y pasar a mejor vida, tener más oportunidades para ellos, para sus hijos, para

muchísimos que se ven afectados en esto para aquellos, hay algunos que tienen 400 hectáreas consideradas pequeñas, quieren adelantar la herencia y repartir entre de sus hijos no pueden, no lo pueden hacer.

Si nosotros aquí en la ciudad tenemos el derecho a comprar a crédito una casa, un Departamento, un lote y hacer lo que nos dé la gana, creo que el campesino tiene que tener el mismo derecho que tenemos aquí en la ciudad y la teoría de que ellos la van a perder, porque no saben es menospreciar la inteligencia de nuestros campesinos, porque créanme tienen la misma capacidad que tenemos nosotros y lo pueden hacer muy bien.

Los demás argumentos son, que esto va a consolidar y todo lo demás son falsos porque pueden vender el pequeño campesino hasta 500 hectáreas lo único que puede hacer es vender sus tierras ya tenía ese derecho, démosle el derecho que tenemos todos nosotros que estamos sentados aquí en este Hemiciclo, no seamos mezquinos con estas personas y saquémoslo de esa esclavitud en la que viven de las leyes bolivianas que se han hecho.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gutierrez.

Sen.ª Gutierrez Meneses: Gracias, Senador Presidente por cederme la palabra y también agradecer a los compañeros.

Decirle que como la compañera estaba antecediendo más antes, yo le pediría que esta Ley que se considera que, entre el tratamiento en esta Sesión, solo le rogaría ahí para profundizar, hablar sobre esta Ley personalmente ese día no estuve de acuerdo, pero hay que ser también no voté yo.

Entonces tengo que ser decir al pueblo boliviano que no estuve de acuerdo siempre que como pueblos indígenas originarios del campo soy de ese Comité no lo puedo permitir eso, entonces yo analizo, pero sabemos que no ha sido bien socializado, yo le rogaría que se pueda tratar en esta Sesión. Eso sería, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Senador Presidente, ya hemos sacado en el Orden del Día y se han pasado estas notas a Comisión y hemos aprobado. Uno. Dos, el decir que no estaba socializado no podemos mentirnos, ni podemos mentir a la población en general, una vez cuando se ha aprobado en esta Cámara de Senadores esta Ley N° 1720 era deber y obligación de cada parlamentario bajar a su región y hacer la respectiva socialización, creo que algunas autoridades estamos descuidando ello.

Aparte de ello, decir que yo no he votado y por eso no lo socializo, yo pienso que tenemos que actuar como autoridades de manera coherente, aquí se lleva a votación, aquí no hubo ninguna presión para aprobar la Ley N° 1720 que tiene muchos beneficios y tampoco podemos seguir obstaculizando, y tampoco podemos estar incitando más a las marchas, cada marcha, cada bloqueo perjudica la economía del país. Creo que nuestro país ya ha sido bastante golpeado durante más de 20 años las personas nos hablamos, nos entendemos hablando y nosotros como autoridades nacionales tenemos el deber y obligación de bajar a nuestras regiones y hacer la socialización de cada Ley que se aprueba aquí en la Cámara de Senadores, porque toda Ley que se aprueba es de beneficio para todos los bolivianos, sin discernir si es campo o ciudad.

Entonces, aquí también llamo a la reflexión de nuestras autoridades nacionales que asumamos el rol que nos corresponde, no se trata de quedar bien y decir, yo no he votado, aquí se ha votado por mayoría y estamos viendo, se ha aprobado por dos tercios, se aprueba por mayoría y eso se respeta y empecemos a discernir las leyes y empecemos a bajar y socializar de manera más saludable sin llegar y ni llevar a la confrontación entre bolivianos, porque Bolivia merece levantarse, merece salir de toda esta crisis, crisis política, social en la que nos han dejado durante estos 20 años.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente. A través suyo saludar a los compañeros colegas.

Presidente, lo único quiero que decir esta mañana creo que ya hemos mandado la Comisión y a través de la Comisión yo invito a los colegas que han presentado también, ahí decía nuestro compañero colega Ormachea, justamente es para ajustar, habíamos planteado, pero se discute en la Comisión posterior sea este el escenario para debatirla ¿No es cierto?, si vamos a manejar de forma rápida y muy instantánea sin tener el conocimiento del proyecto a fondo, pienso que nos equivocaremos, porque si bien hemos lecturado bien, algunos tal vez no lo han lecturado bien, no lo han interpretado bien o no lo hemos leído bien.

Para los que han leído, yo creo que aquí en la Sala apoya mucho, ayuda mucho y si bien falta algo, pues sea el escenario la Comisión en el cual vamos a debatirlo, entonces, yo creo Presidente que se mantenga en la Comisión los dos proyectos de Ley que modifica la Ley N° 1720.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, solamente quizás no estoy coincidiendo con la idea que tiene la Senadora de Oruro, el Proyecto de Ley, cada Proyecto de Ley que tiene que aprobarse aquí, antes tiene que ser socializado, no después de aprobar podemos bajar a las bases y a socializar, solamente eso y he reiterado varias veces, por favor socialicemos y aprobemos para no tener dificultades siempre he dicho eso cuando he intervenido. Solamente eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, creo que la Reconsideración de una Ley se hace para cuando se estuviera resolviendo ya por su aprobación y en ese caso para refrendar o para asegurar de que no hubiera recursos ulteriores; en este momento se está enviando a la Comisión para que haga un análisis de la misma, entonces, en este momento no es pertinente la solicitud de Reconsideración porque estamos en otra instancia, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López: Presidente, con referencia a la socialización que está haciendo referencia la Senadora Judith y la Senadora de Oruro María Antonieta, hacerles saber que esta Ley ha sido presentada el año pasado en la anterior Gestión, ha sido socializada, el año pasado cuando estábamos en campaña nosotros los senadores, diputados del PDC, cuando hacíamos campaña con la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) ofrecíamos esta Ley, así que es un tema del Oriente y entiendo que no lo entiendan porque ustedes no viven allá.

En este caso, al Senador Ormachea le respondo, en PDC en el partido del Oficialismo como Usted menciona, solo somos dos que representamos al Oriente, es la Senadora Mónica y mi persona quienes le podemos explicar aquí detalle, pero si quieren que regrese a la Comisión y que se vuelva a revisar la constitucionalidad, he estado con muchos debates tanto con la prensa como con campesinos, indígenas, líderes con respecto a la constitucionalidad o no de esta Ley y ninguno sabe explicar lo inconstitucional de esta Ley ninguno, nadie; solamente es un deseo de un grupo, me imagino, de interculturales, como menciona el Senador Marinkovic, que quieren también tener sus créditos para sus tierras TCO porque la Ley es solamente para los pequeños productores.

Entonces ese debate no es parte de esta Ley, eso es otro tratamiento, porque la Ley INRA trata la clasificación de tierras y en este caso esta Ley solamente afecta a los pequeños productores del Oriente. Yo les llamo la reflexión a mi Bancada les pedido que por más que seamos minoría la Senadora Mónica y yo, pues nos puedan colaborar en ese sentido, porque ustedes no conocen, entiendo la Ley porque no conocen las necesidades de nuestra región, pero es el deber, como menciona la Senadora María Antonieta que lo sepan, es el deber que ustedes vayan a nuestra región si tienen alguna duda y puedan socializar y recibir información, como también proponer algún cambio a la región a los pequeños productores.

Sen. Presidente: Bien, ya hemos dado la palabra a todos. En realidad, quiero solo orientar un poco, estamos ante la solicitud de reconsiderar un nuevo cambio del Orden del Día, porque ya definimos este tema y están pidiendo que reconsideremos algo que hemos aprobado esta mañana al iniciar la Sesión.

Para eso necesitamos dos tercios antes de entrar al fondo de la cuestión, eso estamos discutiendo la Ley, no estamos discutiendo la validez, la socialización de la misma. Sí le voy a dar la palabra, no se preocupe. Solo para que ordenemos un poco la discusión, lo que ha solicitado la Senadora García es que volvamos a tratar algo que ya hemos definido esta mañana y que corresponde hacerlo por dos tercios.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, simplemente bueno, por alusión y como una Moción de aclaración, tal vez no me he dejado entender a cabalidad. Lo que estaba solicitando por parte de la Bancada PDC, ya sé, podría decir la Bancada de PDC que apoya, respalda, forma parte del Oficialismo expresado en el Órgano Ejecutivo, es decir, la Bancada que acompaña al Presidente Paz específicamente, pueda darnos más luces de qué es lo que el Ejecutivo nacional pretende realizar desde sus iniciativas con respecto a esta Ley N° 1720, porque hemos escuchado varias versiones que vienen del propio Oficialismo. Una, ya lo repito nuevamente, era un Proyecto de Ley corto modificatorio para simplemente incorporar un artículo que le dé mayor tranquilidad a los pueblos indígena originario campesinos, lo hemos escuchado todos en la televisión el fin de semana cuando se reunió el Presidente Paz con un representante de la CIDOB (Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia), con la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano ¿No es cierto?, y lo segundo es un Viceministro, el Viceministro Paredes, que indicaba que su hoja de ruta era acudir al Tribunal Constitucional, aquí hay una intención de que no pase a Comisión este proyecto de abrogación, sino que se trate inmediatamente aquí en el Pleno.

Entonces, por eso era la consulta que sí, en parte la Senadora Paola López me lo ha aclarado y por cierto, creo Senadora que es un tanto excesivo indicar que las necesidades de otras regiones no las conocen desde nuestras regiones. Todos tenemos algo de conocimiento de cómo es nuestro país en los nuevos departamentos, en ese caso no, creo que en esta situación en particular no sería lo más adecuado digamos, poner en el tapete ese tipo de consideraciones. Es una opinión absolutamente personal, pero de todas maneras creo que la explicación ya está dada, desde la campaña de PDC y de Rodrigo y Edmand Lara en su momento a la Presidencia y la Vicepresidencia, aparentemente ya habrían empezado a proponer, es decir en su propuesta país se indicaba que esto iba a ser parte del programa de Gobierno, de las normas que pretendía poner en consideración ante de la Asamblea Legislativa de ganar Rodrigo Paz ¿No es cierto?, o si ves se perdió también con la Bancada que le tocase.

Entonces esa era mi inquietud, que tal vez la Bancada del PDC, la que apoya, la que respalda a la Gestión de Gobierno este nos pueda aclarar cuál es la hoja de ruta que pretenden para esta norma, para que no entremos en contradicciones, para que no entremos en un enredo cuando a la población se le ha dicho una cosa y después tratamos de someter a votación otra cosa. Tal vez lo más conveniente sea que vaya directamente a Comisión como es lo esperable o es lo que podría ser más adecuado, no lo sabemos, pero comprendan que todos nos preguntan, no solo a ustedes, también a la Oposición a nosotros nos preguntan ¿Están de acuerdo?, ¿No están de acuerdo?,¿En qué partes están de acuerdo?, ¿En qué partes no están en desacuerdo? Y es un entramado de avisos que vienen por todo lado de qué es lo que se podría hacer o se debería hacer con esta Ley que ya entró en vigencia, ya está en Gaceta Oficial, por cierto, ya está, ya forma parte del ordenamiento jurídico en nuestro país forma parte.

Y es con esa consideración que, en primer lugar, bueno, para finalizar, en realidad tienen que entender los colegas que y esto nos ha tocado mucho en la legislación pasada que es muy subjetivo el tema de se ha socializado o no por qué digo que es muy subjetivo, porque en todos los proyectos de Ley, quienes están de acuerdo indican que sea social lo suficiente y quienes no están de acuerdo dicen, no se ha socializado en absoluto, por qué, porque cada uno toma como legítimo la organización social que le conviene y la otra la desconoce con la que ha socializado el otro lado.

Entonces, hay que tener en consideración eso Presidente, para no esgrimir el hecho mero de que desde mi punto de vista y criterio subjetivo no se ha socializado eso lo tenemos que superar. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: A ver, volveremos un poco al tema en cuestión, solo aclarar un tema sí, yo quisiera que no entremos a la discusión del tema.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, a ver, si se quiere introducir una Ley Abrogatoria, tienen que tener dos tercios, entonces si queremos la Dispensación de Trámite, entraríamos directamente a rechazar o aprobar la Ley que la Senadora está pidiendo, entonces perdería inmediatamente, entonces yo creo que le conviene más que vaya a la Comisión.

Sen. Presidente: Si a ver, no estamos considerando la Ley, la propuesta de la Ley, estamos considerando solo si vamos a volver a considerar en el Orden del Día el tratamiento de esta Ley que esta mañana ya hemos definido que se va a una Comisión, sí, se va a la Comisión que tiene el tema en la mano, es decir, la Comisión que corresponde, que es la de Tierra, Territorio y bien, no voy a dar más la palabra. Someteremos a votación la Reconsideración del tratamiento de lo que piden los compañeros.

Entonces, voy a pedir a los senadores y los senadores que estén de acuerdo con volver a tratar esa Ley y reponerla en el Orden del Día, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: No existe dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Por lo tanto, el tema está resuelto, la Ley se va a la Comisión para su tratamiento en la misma.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Secretaria: Presidente, si bien se ha rechazado el tratamiento de la Abrogación de la Ley a pedido de los senadores que han formulado, no significa Presidente que puedan tratar lo más antes posible en la Comisión por la situación que vive el país, me gustaría los que van a estar en la Comisión traten con carácter de emergencia este tema debido a que tenemos muchos conflictos, o sea, no estoy en contra de lo que decía el Senador Marinkovic, efectivamente ese día hemos aprobado en el buen sentido, creo yo también porque pensábamos que también nuestras comunidades campesinas estarían de acuerdo, pero ahora tenemos movilización de muchos departamentos y eso no es un tema tampoco que hay que menospreciar, o sea, hay que escucharlos, o sea, cuál es el pedido también de los departamentos que no están de acuerdo con esa Ley. Nosotros, en el buen sentido, pensando que estábamos yendo por el mejor camino de poder coadyuvar en el tema de desarrollo agropecuario, pero bueno, hay que

escuchar son varios departamentos que no están de acuerdo, que están en movilización.

Entonces, por eso le pido Presidente, con carácter de emergencia, no como cualquier otra Ley que tiene sus tiempos, por la situación emergente que vive el país, tratemos lo más antes posible porque cuidado que después entremos realmente en una confusión primero y segundo también se generen más conflictos, yo sé que una Ley siempre no va a ser de contento para todos, pero mínimamente que sea, digamos un Proyecto de Ley que beneficie en general, sin golpear a los unos a los otros creo que de eso se trata el Proyecto de Ley y esperemos que la Comisión eleve o evacúe el informe lo más antes posible.

Sen. Presidente: Eso ya corresponde a la Comisión, estamos conociendo toda su recomendación, lo que le pido es que no magnifiquemos también las demandas, no son departamentos enteros los que se están levantando, son algunos grupos que obviamente tienen su representación en algunos departamentos, pero pongamos las cosas en claro.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Buenas tardes. Pido al Pleno se me puede otorgar permiso de una hora, por favor, para una reunión ya programada en la semana atrás.

Sen. Presidente: En consideración, aprobado, puede proceder Senadora.

Tiene la palabra, el Senador Marinkovic.

Sen. Marinkovic: Presidente, yo también pido licencia, tengo que ir al Ministerio de Hidrocarburos por el tema de la Comisión del Combustible.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moreno.

Sen.ª Moreno: Senador Presidente, de la misma manera, junto con la Senadora Rosalva Romero, tenemos que tomar el avión, que es el único que hay en este momento para irnos a Tarija, mañana no hay vuelos ya, o sea, no tenemos el espacio, solicito licencia por el resto de la Sesión.

Sen. Presidente: En consideración. Pueden proceder.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores: Gracias, Senador Presidente. Solicito licencia para viajar a mi distrito porque en mi distrito hay bastantes actividades que hay que realizar de los cooperativistas, tanto para el Colegio Pichincha, bueno toda esta semana hay esa actividad, por lo tanto, necesito licencia para viajar.

Sen. Presidente: Bien, en consideración. Aprobado.

Bien a ver, vamos a poner en consideración es entendible varios senadores y senadoras tienen que retornar a sus regiones, hay muchos que no tienen la opción de tomar un vuelo más tarde no, entonces voy a poner en consideración en el que declaremos un Cuarto Intermedio en la Sesión hasta lo un día que nos pongamos de acuerdo ahora en la próxima semana.

Sin embargo, hay una solicitud de un asunto previo de la Senadora Yarhui y voy a darle la palabra.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, como ya había explicado yo sobre el Proyecto de Resolución Camaral, que prácticamente gracias a todos los senadores, senadores que tenemos la firma, si no mayoritaria o más para la presentación de este Proyecto de Resolución, me gustaría que este tema se trate ahora por la delicada situación que estamos viviendo respecto a este tema y posteriormente sí estoy de acuerdo que se pueda dar un Cuarto Intermedio suspensión, pero este tema, por favor, Presidente ponga en consideración debido a que además los que ya han pedido licencia han dejado firmado de respaldo a este Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Presidente: Vamos a ponerlo en consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Senador Presidente, en ese sentido, lo mismo también y en apoyo al Senador Soruco no, sobre su Proyecto de Homenaje Camaral que sea con Dispensación de Trámite y en ese sentido quisiera leerle lo que él me dijo, pero tal vez después,

no sé, son dos y es el 30 es para este 30, está cerquita, algo así me explicó.

Sen. Presidente: Vamos a poner en consideración todo lo que se proponga. Yo también tengo una propuesta adicional en la perspectiva de que podamos declarar el Cuarto Intermedio y dada la cantidad de Minutas de Comunicación que tenemos y que han sido ya revisadas en sus respectivas instancias, propondría que las haremos una votación de aprobación de todas en conjunto, las Minutas de Comunicación, cosa que también liberamos la Agenda para la próxima semana.

Entonces, sí, les voy a dar la palabra a todos, no se preocupe, sí, estamos proponiendo cómo ver si es posible cerrar o no esta Sesión aquí, hay algunos temas que requieren de tratamiento, los vamos a poner en consideración.

Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Presidente, apoyo la Moción del tema de las Minutas de Comunicación que podemos aprobar todo lo que está en el Orden del Día.

Aparte, colegas, lo que tenemos que ver también la cantidad de asistencia que vamos a tener, no vamos a alcanzar en los asistentes que muchos tienen viaje, entendemos nosotros por el tema de los vuelos y mañana es feriado, sobre todo, no hay mucho pedido no, entendemos y yo creo que Presidente para una forma de avanzar más rápido y dar también el tiempo para los colegas senadores. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, plenamente de acuerdo que podamos declarar Cuarto Intermedio para poder tratar los demás temas pendientes en la presente Sesión.

Sin embargo, como Moción Previa ha planteado la Senadora Tomasa, el cual consideramos que es urgente e importante, sin embargo, Presidente antes de que declare Cuarto Intermedio hay un tema que yo quiero tocar Presidente, referente al Oficial Mayor, demasiadas cosas, se está atribuyendo y tiene que conocer el Pleno de la Cámara de Senadores y este tema hoy quiero tratarlo Presidente, por favor.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Buenas tardes, Presidente. Ahí a todos los colegas. Una consulta, bueno, dos consultas no, el tema de esto de los Homenajes Camarales rato no entendí bien, entendí que todo se va a pasar ya a la Comisión.

Sen. Presidente: Así es.

Sen.ª Canaviri: Qué pasa, digamos, con aquellos homenajes camarales, por ejemplo, yo presenté la anterior semana o hace dos semanas, creo y la actividad ya pasó porque no hubo Sesión, en ese caso ¿Qué es lo que va a pasar?, ¿La Comisión va a aprobar o va a hacerlo Usted, Senador Presidente?

Sen. Presidente: No, todos los homenajes camarales hemos quedado que deberían ir a la Comisión para que se verifique el cumplimiento de los requisitos. En los casos que se han pedido con Dispensación de Trámite sí van a las comisiones para su respectivo análisis, lo que también se ha informado aquí, es que hay otros instrumentos para hacer una serie de conocimientos ya sea de Comités o Comisiones, esos reconocimientos de Comité y Comisiones, yo he manifestado que estoy también dispuesto a firmarlos, en el caso de los reconocimientos o de los homenajes camarales van a ir a las Comisiones todos no, y si tienen informe positivo de la Comisión aquí lo trataremos cuando corresponda.

Por eso lo que pedíamos era que los senadores tengan las previsiones de tiempo necesario para en caso en que los tiempos se estén venciendo estos días antes de la próxima Sesión, por ejemplo, hay estos otros instrumentos que podemos usar, sí, eso es lo que hemos resuelto esta mañana.

Bien, a ver entonces tenemos varias propuestas, empecemos por la que propuso la Senadora Tomasa Yarhui, sí, a propuesto que antes de considerar el Cuarto Intermedio tratemos la Resolución Camaral con el tema de la Interpelación, es decir, la minuta del Tribunal que nos impedía llevar adelante una Interpelación sí, creo que la misma ha sido ya argumentada esta mañana con suficiente participación de los senadores, así que si les parece pasaremos a la votación.

Solicito que se dé lectura entonces para su tratamiento, entramos a la fase de tratamiento.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral.

Sen.ª Secretaria:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

C O N S I D E R A N D O:

Que, conforme dispone el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado (CPE), la soberanía reside en el pueblo boliviano, y su ejercicio se realiza de manera directa y delegada mediante los órganos del poder público.

Que el Artículo 158 de la CPE asigna al Órgano Legislativo la titularidad exclusiva de la potestad legislativa, comprendiendo el ejercicio de deliberación, fiscalización, control político y producción legislativa, así como la determinación política de legislar, modificar, rechazar o no legislar conforme a juicio de oportunidad y deliberación plural.

Que el Artículo 12 de la CPE establece la separación de funciones en el Estado, disponiendo que el Órgano Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral ejercen funciones específicas, prohibiéndose la sustitución o superposición competencial.

Que, en fecha 4 de diciembre de 2025, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó la Resolución Constitucional N° 332/2025 dentro de la Acción Popular promovida por el ciudadano Rafael Arcángel Quispe Flores, disponiendo de manera imperativa el trámite legislativo del Proyecto de Ley 22/2025, su dispensación de trámites, su aprobación forzada en plazo perentorio y su remisión al Órgano Ejecutivo para promulgación, eliminando la posibilidad de deliberación, modificación, rechazo o archivo legislativo.

Que dicha decisión constituye una afectación directa y manifiesta a las atribuciones constitucionales del Órgano Legislativo, configurando un acto de sustitución funcional incompatible con la forma de Estado prevista en la Constitución, vulnerando principios esenciales del orden democrático representativo, la soberanía popular y el sistema de frenos y contrapesos.

Que, reincidentemente, en fecha 29 de abril de 2026, la misma Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió un auto constitucional admitiendo una Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el nuevo Ministro de Hidrocarburos y Energías, Carlos Pedro Marcelo Blanco Quintanilla, disponiendo: "LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL ACTO DE INTERPELACIÓN SEÑALADO PARA FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO POR LA AUTORIDAD SEÑALADA"; lo cual, una vez más expone un daño institucional al Estado Plurinacional, al alterar la relación funcional entre órganos del poder público y condicionar la actuación parlamentaria a un mandato jurisdiccional sin base constitucional, situación que obliga a la Asamblea Legislativa Plurinacional a preservar la integridad del orden constitucional por vía de pronunciamiento.

Que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional defender el Estado de Derecho y, en particular, contra el auto constitucional de referencia, a fin de restablecer el orden constitucional, preservar la soberanía popular delegada y determinar las responsabilidades que correspondan.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 34 y artículo 163 de su Reglamento General;

R E S U E L V E:

PRIMERO. RECHAZAR de manera expresa, fundada y categórica el contenido del Auto Constitucional emitido por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de fecha 29 de abril de 2026, bajo NUREJ 204296747, correspondiente a una Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Ministro de Hidrocarburos y Energías, Carlos Pedro Marcelo Blanco Quintanilla, en el cual admite dicha acción de defensa supuesta, disponiendo la suspensión temporal del acto de interpelación señalado para dicho ministro para fecha 30 de abril de 2026; proceder que vulnera flagrantemente la Constitución Política del Estado, el principio democrático, la soberanía popular delegada y la autonomía funcional del Órgano Legislativo en el ejercicio exclusivo de la potestad legislativa.

SEGUNDO. DISPONER la presentación de denuncia penal, ante el Ministerio Público, contra los magistrados de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ricardo Guisbely Limachi y Grover Jhonn Cori Paz, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, previstos por los Artículos 153, 154 y 173 del Código Penal.

TERCERO. EXHORTAR al Tribunal Constitucional Plurinacional a que disponga, de manera inmediata, restablecer el orden constitucional mediante la anulación de los efectos del auto constitucional de referencia y ulteriores actuados y resoluciones de esta Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, NUREJ 204296747, tutelando las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional previstas en la Constitución Política del Estado.

CUARTO. DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la opinión pública y la comunidad internacional, a efectos de exponer la grave violación al Estado de Derecho que se pretende materializar en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: A ver, primero hay un tema de aclaración sobre qué instrumento es el que estamos usando, es una Resolución Camaral o una Declaración Camaral, creo que el proyecto está presentado como declaración, pero en la nota dice Resolución ¿verdad?, entonces si les parece pondríamos a consideración y votaríamos obviamente el tema asumiendo que es una Declaración Camaral en ambos casos.

Bien, vamos a poner en consideración para discutir el tema, primer tema solo con asuntos de tratamiento, segundo ya sea Declaración, Resolución o Minuta de Comunicación necesitamos hacer el voto con mayoría absoluta estamos con 22 senadores presentes, lo cual implicaría que la mayoría es 12, sí, para la consideración.

Entonces, está en consideración el Proyecto de Declaración/Resolución o que es Declaración o Minuta de Comunicación o lo que corresponda y resuelto este tema, vamos a la votación, ¿les parece?, muy bien tienen la palabra, directo. Pero, qué votamos, una Declaración, una Resolución.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Para dejarlo absolutamente claro, esto debería ser un Proyecto de Resolución Camaral porque resuelve acciones en contra de estos vocales, estos Magistrados de la Sala Tercera en lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Departamental del Departamento de la Paz en su Sala de El Alto.

Por tanto, si se activa acciones en contra de estos Magistrados, de estos Vocales, corresponde que sea un Proyecto de Resolución y no solamente algo declarativo, sino algo que acciona, un instrumento para que tenga efecto de cumplimiento y que tenga efecto en lo legal en contra de estos Magistrados, estos Vocales. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Presidente, le solicito, ya que estamos tratando del fondo de esta Resolución en título no, porque como indica el Senador Ormachea esto resuelve, o sea, manda hacer algo, no solamente es una declarativa como estaba queriendo firmar la nota, si se hiciese, si se trata de votar sobre eso, podríamos leer la parte resolutoria de ese Amparo, por favor, si lo pueden exponer si es que nos está quitando derechos a la Asamblea o le está otorgando al ciudadano algún tipo de derecho sobre sus derechos, no sé, tal vez vulnerados, no sé.

Sen. Presidente: Vamos a pedir a la Secretaría que preparen y se dé lectura a la parte Resolutiva de la Acción.

Senadora Secretaria, sírvase dar lectura lectura a la parte Resolutiva de la Acción.

Sen.ª Secretaria:

"**SALA CONSTITUCIONAL TERCERA DEL ALTO ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL N° 2042966747.**

VISTOS.

Se admite la presente Acción de Amparo Constitucional. Se dispone la notificación de la parte accionada **Edmand Lara Montaño, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional**, señalándose para el verificativo de la audiencia pública el día martes 5 de mayo de 2026 a horas 12 pm. la parte accionante tiene la carga de gestionar la notificación legal de las partes en forma personal o mediante cédula.

Asimismo, se dispone que la parte accionada proceda a remitir ante esta Sala Constitucional todos los antecedentes y las pruebas que tuvieran su poder antes de la audiencia señalada. Por otra parte, de conformidad lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N°

254, procede a hacer la notificación de los terceros interesados **Senador Diego Ávila, Presidente de la Cámara de Senadores, Diputado Roberto Castro Presidente de la Cámara de Diputados, Mauricio Zamora Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, José Gabriel Espinoza Yáñez Ministro de Economía y Finanzas Públicas y Raúl Marcelo Salinas Gamarra Ministro de Defensa,** debiendo la parte accionante, gestionar su legal notificación.

Se hace conocer a las partes que al ser la audiencia un acto público, las partes tienen la facultad de asistir de forma presencial a la audiencia señalada o en su caso ingresar a la plataforma por Zoom.

Al **OTROSÍ PRIMERO**, a efectos de evitar daños irreparables irremediables, de conformidad a lo previstos en el artículo 34 de la Ley N° 254 como medida cautelar, esta Sala Constitucional dispone la **Suspensión Temporal del Acto de Interpelación** señalado para fecha 30 de abril del año en curso suscrito por la autoridad accionada. A tal efecto, se dispone la notificación a las autoridades accionantes para su efectivo cumplimiento hasta en tanto se resuelva la presente petición tutelar.

OTROSÍ PRIMERO SEXTO, se tiene adjuntada la documentación.

Téngase presente.

Remítase lo principal."

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Presidente, no sé si recuerdan en la segunda vuelta para la Gobernación del Departamento de Santa Cruz, que un Juez determinó que un medio de comunicación no pueda evidenciar, presentar ante la opinión pública una encuesta y que hubo todo un problema porque un juez le dijo a un medio de comunicación está prohibido de socializar esta encuesta, demostrarla a la población y dispuso que el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental también prohíban desde su Órgano que estos estas encuestas salgan, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz respondieron de una manera absolutamente contundente, qué respondieron. Este juez no tiene jurisdicción sobre nosotros, no tiene, directamente nosotros somos un Órgano del Estado con el mismo peso, con la misma jerarquía que estos señores de las Salas Constitucionales.

Por tanto, no nos pueden obligar a impedirle a los medios de comunicación a un medio en particular UNITEL, que muestre esa encuesta que daba por ganador al candidato que ganó finalmente, cómo es posible que el Órgano Electoral sí se defiende y nosotros no, el Órgano Electoral Plurinacional con su subsidiaria el Tribunal Electoral Departamental del Departamento de Santa Cruz, se han defendido y han procedido a que se muestre esa encuesta y no lo han prohibido, no lo han prohibido, por tanto, aplica la misma lógica en este caso.

Otro caso, ya lo he dicho esta mañana en el momento de las Elecciones Judiciales nos llenaban de estos amparos y nosotros decidimos y resolvimos como Asamblea Legislativa en la anterior Legislatura hacer caso omiso a este tipo de amparos, directamente caso omiso ni nos presentábamos en las audiencias, simplemente avanzábamos con la tarea y es por ese coraje, por esa hidalguía de los asambleístas en su momento que hemos podido tener Elecciones Judiciales y que el pueblo ha votado por los distintos magistrados y que por eso por lo menos tenemos cuatro Magistrados l Tribunal Constitucional y tenemos también Magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, aunque faltan algunos, es una tarea que nos debemos.

Sin embargo, si no hubiéramos resistido a esos embates que venían de otro Órgano del Estado, hubiéramos aceptado, por ejemplo, como cuando vienen de las Salas Constitucionales y nos dicen, tienen que aprobar este Proyecto de Ley y además con Dispensación de Trámite ¿Qué les pasa?, ¿Cómo se les ocurre que nosotros vayamos a aceptar eso? No tiene pies ni cabeza, nosotros somos el primer Órgano del Estado y no lo decimos de manera convenenciera.

Entendemos que el bloque de constitucionalidad y la jerarquía formalmente en Bolivia indica que los cuatro órganos tienen la misma y requieren, no hay uno primero, segundo, tercero, cuarto, no hay, pero lo consideramos el Legislativo, el primer Órgano del Estado porque es el único de todos los órganos que cuenta con representación del voto de la totalidad de las expresiones y las preferencias del pueblo boliviano, las expresiones de voluntad de poner a un representante aquí en esta Asamblea Legislativa del 100%; el Ejecutivo cuenta con el voto de en el caso del Presidente Paz creo que 54, 55% o 60, bueno, en la segunda vuelta 60, pero no del 100 ¿No es cierto?.

El Órgano Judicial, que también hay Elecciones Judiciales un porcentaje de la población ha votado en favor de un candidato al Consejo de la Magistratura, un candidato al Tribunal de Ambiental, un candidato al Tribunal Supremo de Justicia, un candidato al Tribunal Constitucional, pero no han votado por todos, han votado por algunos y algunos han conseguido un porcentaje y han entrado, pero aquí está representado el 100% del pueblo boliviano, el voto del 100% de las bolivianas y de los bolivianos, no del 50%, no del 55, no del 20, no del 100% aquí está expresado el 100% de Bolivia.

Por eso consideramos que es el primer Órgano de Estado y como primer Órgano del Estado merecemos respeto, merecemos garantías para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, tenemos esa soberanía, tenemos esa autonomía funcional, tenemos esa autonomía constitucional, tenemos esa autonomía normativa, estamos amparados de la Constitución Política del Estado, no somos ciudadanos comunes, no en el mal sentido de la palabra, sino que no aplica exactamente la jurisdicción ordinaria para nosotros, nuestro Reglamento de una forma es nuestra propia jurisdicción, nuestros reglamentos internos no son nuestra propia jurisdicción, nuestro Tribunal de Ética es nuestra propia jurisdicción, es solo a través del Tribunal de Ética que se puede juzgar a nuestros padres, no desde la jurisdicción ordinaria.

Por tanto, no podemos aceptar esto colegas, no lo podemos seguir aceptando tenemos que hacernos respetar como Órgano del Estado, porque si no nos van a pisotear permanentemente y vamos a terminar siendo algo ornamental, un florero, como siempre pretendió el Movimiento Al Socialismo que seamos, tenemos que cambiar esa actitud y tenemos que empezar a creérnosla hay que creérnosla; cada uno de nosotros tiene en su haber durante 5 años el poder del voto que le ha conferido millones y millones de bolivianos y lo tenemos que ejercer, no podemos estar supeditados, subyugados, pisoteados por otros Órganos del Estado, nunca más compañeros porque ya han sido 20 años de eso y no se puede volver a repetir y con el voto suyo para aprobar este instrumento Legislativo, vamos a dar una señal clarísima al país que a nosotros nadie nos somete como legisladores. Es todo, Presidente.

Sen. Presidente: Sí, hay varios que están. Perfecto, Senadora gracias, está en la Sala ella ha vuelto ha pedido permiso y ha vuelto, se toma en cuenta Senadora.

A ver, tenemos varios en la lista, vamos a dar la palabra a todos no, pero creo que hay que precisar algunas cosas no, la Resolución del Tribunal, qué es de Amparo, no es una resolución de suspensión de la competencia de llevar adelante una impugnación, es una suspensión temporal entonces sí, hasta que se resuelva, estoy de acuerdo, igual se puede o no se pueda, pero en el instrumento de la resolución que saquemos, que se indique eso con precisión, nadie nos está cortando la posibilidad de tener, sí, hay que redactarlo bien para que no estemos apuntando a decir con la resolución de la Cámara algo que no está pasando si, lo que está pasando es que nos ha instruido al Vicepresidente que pare lo que es la interpelación hasta que haya la acción judicial, la reunión judicial sí, solo la audiencia en concreto no, eso para tener en cuenta que yo creo que debemos corregir en el proyecto.

Después creo que las palabras del Senador Ormachea, las comparto 100% sin ninguna duda.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Senador Presidente, de la misma manera apoyo a la Moción del Senador Ormachea hay que ser bien cautos en tomar estas decisiones, porque lamentablemente pienso que se están tomando recetas anteriores de la anterior Gestión, así también ha habido una Acción de Amparo Constitucional que hasta ahorita no ha sido resuelto y por esa razón también se ha amparado algunas interpelaciones no, ¿y ahora qué está, como resultado qué ha sido? Todo el acto de corrupción que tenemos por no haber tenido interpelaciones.

Entonces, esos resultados nosotros tenemos que ver bien de buena manera, no volvamos a cometer los mismos errores hagamos bien las cosas y respaldemos a nuestra Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa tenemos que hacernos respetar como Órgano Independiente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Bueno, ya se aclaró creo, respecto a si era una resolución o una declaración, creo que ya no hay duda, el artículo 163 de nuestro Reglamento establece bien qué implica la Resolución y qué implica la Declaración Camaral, entonces creo que no hay duda, esta es una Resolución.

Respecto al fondo de la Resolución planteada creemos que todos los senadores y en general la ciudadanía del país está esperando tanto del Legislativo como del Ejecutivo le demos respuestas concretas a la crisis que estamos sufriendo la crisis que atraviesa el país realmente como alguien lo ha dicho es multidimensional y es grave por lo para decir, parafraseando lo que decía el expresidente estadista Víctor Paz Estenssoro y yo creo que estamos en puertas de una situación tal, Bolivia se nos muere si no asumimos responsablemente todas las acciones, tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

Y desde luego que todos sabemos que hay intenciones mal habidas de algunos políticos que sabemos dónde están, bien escondidos para desestabilizar al Gobierno, cosa que seguramente quienes creemos en la democracia no tenemos la mínima intención, pero este tipo de acciones a las cuales está acudiendo el Gobierno nacional para evitar las interpelaciones, también son actos que ponen en vilo la democracia y están en la misma línea de quienes quieren desestabilizar, porque cuartar un derecho constitucional, una atribución constitucional con operadores de justicia sabemos que se prestan seguramente, por no sé si por centavos o por millones, pero se están prestando y ya habíamos visto en la época previa a las elecciones nacionales, cómo estas Salas

Constitucionales estaban poniendo también en riesgo la realización de las elecciones.

Entonces, no es un hecho menor y no es solamente a la acción de Interpelación específica que debió realizarse hoy día y lo digo abierta y claramente, cuando se interpela a un Ministro la intención y particularmente mía no es la censura, la intención es de que los ministros o cualquier autoridad a través de este Órgano Legislativo vengan y le expliquen al país de los problemas que estamos teniendo, cómo se van a resolver los problemas y digo específicamente el tema que nos lleva que debió realizarse hoy día la Interpelación, la suspensión solo es un anuncio de lo que puede hacer el Gobierno central para evitar que hayan las interpelaciones y eso definitivamente no podemos permitir, como bien decía el Senador Ormachea nosotros, si bien el Legislativo estamos al mismo nivel de los otros órganos del Estado, nosotros tenemos la representación legítima del pueblo boliviano, porque nosotros tenemos mandantes y con las disculpas del caso, los ministros no, los ministros son designados.

Entonces, Senador Presidente creo que es importante que activemos todos los mecanismos que tenemos en el Legislativo y en la Cámara de Senadores para evitar y esto independientemente del color político aquí no debiera importarnos si somos de LIBRE, del PDC, si somos laristas, no son laristas nada, aquí nos debe interesar, Senador Presidente, el bienestar, el bien de la gente muchísima gente se llena la boca diciendo que defienden los intereses del pueblo, lamentablemente con estas acciones están demostrando que no es así.

Por eso, Senador Presidente, apoyo que saquemos esta Resolución Camaral que obligue a que se accionen lo que se debe realizar para que y seguramente vamos tenemos que pensar en algún mecanismo para que estas Salas Constitucionales ya no existan, algo tenemos que hacer porque estos están poniendo en vilo la democracia, la credibilidad de los Órganos del Estado. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Senador una sola cuestión de aclaración, hay varios en la lista, no es el Gobierno el que ha pedido, es una persona que es Ministro, sin duda, pero es una persona.

Tiene la palabra, la Senadora Mallón.

Sen.ª Mallón: Presidente, a ver, yo le voy a leer a la Cámara de Senadores los miserables argumentos del Ministro que ha solicitado este Amparo Constitucional, por ejemplo, aquí se dice que se afectaría la dignidad del Ministro al ponerlo en público como si es que se llevara a cabo una Censura y esto nos deja claramente establecido que lamentablemente las viejas mañas del tilinismo cuando se utilizaba la justicia para cercenar las prerrogativas de esta Asamblea Legislativa, se vuelve vuelven a repetir y el hecho no es que se concrete o no, sino es la perversa intencionalidad de algunos ministros que además ni siquiera responden las Peticiones de Informe Escrito, sobrepasan las fechas y yo tengo más de una veintena de Peticiones de Informe Escrito que no son resueltas.

Existe un Viceministerio de Coordinación que más bien es un Viceministerio tranca que no facilita absolutamente nada, que se ha convertido definitivamente en un obstáculo entre el Ejecutivo y esta Asamblea Legislativa y como decía mi colega Porcel, las interpelaciones no se deben interpretar como una Censura de repente salen aplaudidos los ministros si es que traen respuestas que logren convencer a la ciudadanía porque uno recurre a la Interpelación cuando existen dudas coherentes y el tema del Ministerio de Hidrocarburos, por supuesto que es razonable, continúa circulando la gasolina contaminada, hay un sobreprecio, no son supuestos.

Entonces, estos temas están afectando no solamente al Gobierno, sino también la credibilidad de nosotros como parlamentarios y nuestra labor de fiscalización, no estamos aquí para aplaudir como focas, como lo han hecho durante 20 años los del Movimiento Al Socialismo todos queremos que le vaya bien, no solo a este Gobierno, sino que se respete la democracia Rodrigo Paz, Edmand Lara han llegado a través del voto popular en democracia y de ninguna manera desde APB SÚMATE vamos a aceptar o vamos a aplaudir a quienes pretendan desestabilizar al Gobierno, pero sí debemos cumplir nuestro rol de fiscalización dentro de esta Asamblea Legislativa y no podemos permitir de ninguna manera que Salas Constitucionales o que un Ministro entrante tenga siquiera la intencionalidad de acallar esa labor de fiscalización de esta Asamblea Legislativa.

Y yo voy a reiterar una vez más el pedido de que se cierre ese Viceministerio de Coordinación que es un Viceministerio tranca que genera más gasto y que no genera ningún resultado, al contrario, ha separado más aún al Ejecutivo de esta Asamblea Legislativa, lo que se quiere es mayor celeridad, respuestas, que se transparente la información y para eso estamos aquí, las Peticiones de Informe Escrito, las Peticiones de Informe Oral nos sirven para aclarar las dudas, para que podamos profundizar la investigación y desde aquí denunciaremos lo que está mal y aprobaremos, viabilizaremos lo que haga bien al país para salir de esta profunda crisis económica.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, me sumo a las versiones que han dado los anteriores colegas.

A ver Presidente, esta es una Gestión Legislativa totalmente diferente, yo no quiero pasar a la historia levantando mi mano yo quiero cumplir mis atribuciones, tal como dice la Constitución y el Reglamento he venido electa por el Departamento de Chuquisaca y he jurado aquí ante el pueblo de Bolivia para cumplir y hacer cumplir la Ley. Y nosotros como Órgano Legislativo, Presidente y por eso también aplaudo a cada uno de los senadoras y senadores que hayan firmado esta Resolución Camaral, porque no se trata de mí, no se trata de Usted, no se trata de LIBRE, no se trata de un partido, se trata de un Golpe a la Democracia y un Golpe al Órgano Legislativo es un tema que tiene que estar claramente establecido cómo es posible Presidente, además, ponen en los antecedentes que nosotros tenemos que hacer una Petición de Informe Oral, Escrito y recién la Interpelación, de dónde se han inventado eso.

O sea, ni siquiera conocen la Constitución y el Reglamento estos señores ministros y tenemos, mire cómo es no la vida, tenemos a un Ministro nuevo que prácticamente ha entrado con este Recurso a dar Golpe al Órgano Legislativo, yo no sé si para salvarse o porque no tenía claridad, podía haber dicho tranquilamente o pedía un poco más de tiempo no a ir a un Amparo Constitucional y hacer que se pare las interpelaciones aquí al que quiera defender que no se trata de eso, ya son chicanerías; aquí lo que quiere el Gobierno es por la misma estrategia del MAS (Movimiento Al Socialismo) y parar las interpelaciones. Eso está totalmente, claro ahí están los ministros firmando.

Sen. Presidente: Uno.

Sen.ª Yarhui: Y además lo que bueno, son tres, son tres Presidente.

Sen. Presidente: Uno.

Sen.ª Yarhui: Son tres.

Sen. Presidente: Se hace referencia a tres y firma uno.

Sen.ª Yarhui: Y además, Presidente, Usted en su calidad de Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados están como terceros interesados, Presidente yo le pido, le ruego, defienda al Órgano Legislativo, Usted como nosotros es Senador y preside la Cámara de Senadores, nosotros queremos que Usted en representación de todos los diputados y senadores que conformamos esta Asamblea Legislativa defienda en el marco a la Constitución y al Reglamento, porque no puede ser o que ustedes no permitan este Golpe al Órgano Legislativo.

Además, estos ministros ponen en el Amparo diciendo que nosotros vamos a afectar su fuente de trabajo se imaginan, esta misma frase yo recuerdo bien que usaron los masistas porque supuestamente hicieron lo mismo, un Amparo que se le estaba afectando su fuente de trabajo y qué hicieron los masistas después que se le censuraron, creo eso me podrán aclarar los anteriores legisladores que cuando lo censuraron lo llevaron de premio a ser embajadores, porque se les había afectado su fuente de trabajo, cuando hay miles y miles de bolivianos afectados por la crisis y no digo por la crisis ocasionado por este Gobierno, estamos viviendo por la crisis ocasionado por el Gobierno del MAS, por los 20 años de destrucción de la gastadera, del desfilfarro del dinero que en su auge que estuvimos los bolivianos, el MAS se lo farreó y ahora escuchamos la misma frase en el Amparo que igual se le estaría afectando su fuente de trabajo, si es que estuvieran o si es que se les censuraría a estos ministros.

En el fondo Presidente, es que el Gobierno no quiere venir a la Interpelación y quiere cuartar y cercenar al Órgano Legislativo y eso nosotros no podemos permitir, porque nosotros más allá de cualquier color somos legisladores, hemos recibido un voto y por tanto debemos cumplir la Constitución y el Reglamento y ser la voz de los bolivianos, no podemos pues aquí estar aplaudiendo frente a errores que cometen los errores, como el tema de la gasolina basura o los ministros, o sea, en este caso, entonces no vamos a hacer y usar los instrumentos que nos permite de fiscalización o sea nos vamos a callar, vamos a aplaudirlos no los vamos a llamar, o sea, van a cercenar nuestra voz también de nosotros de los parlamentarios, no, por eso este tema es fundamental, por esto este tema es muy importante para nosotros de lo contrario vamos a pasar a la historia como parlamentarios nefastos, como los anteriores no vamos a poder hacer nada.

Y eso debemos elevar nuestra voz ahora, mañana ya es tarde y va a venir una tras otra una tras otra si hoy nosotros no hacemos no frenamos, no paramos este este golpe, este abuso, no sé cuál es la palabra correcta, de que puedan estar este usando los amparos cuando fácilmente los anteriores incluso ministros han explicado que no podían, que no tenían tiempo, tienen los mecanismos necesarios para decir y venir y explicar si es que no podían, probablemente el Ministro nuevo todavía no se estaba informándose bien, pero no era la forma yo no sé si conoce este tema el Presidente Rodrigo, no sé porque si conoce yo creo que no va a estar de acuerdo porque su Gobierno es totalmente distinto a la del Gobierno del MAS y nosotros también aquí queremos diferenciarnos Presidente, yo no voy a aceptar aquí de venir uno más como los anteriores asambleístas y de levantar la mano, no me lo permitan usar los instrumentos que me permite la Constitución y el Reglamento.

En ese sentido, Presidente creo que todavía estamos todavía digo porque ojalá que no vengan más amparos, no vengan más

pretextos, no vengan más chicanerías jurídicas y además Presidente extrañamente a la misma Sala tocó todo estás tocando a la misma Sala, el tema de Yahuasi tocó a la misma Sala, ahora igual la misma Sala no sé cómo es el procedimiento del Órgano Judicial no lo estoy culpando a Usted Presidente solamente estoy poniendo aquí como ejemplo, es extraño que esté yendo a la misma Sala y estos señores que tanto daño han hecho el Órgano Judicial Presidente merece pues una respuesta y además tiene que sufrir una profunda reestructuración el Órgano Judicial.

Estos temas de chicanerías que yo digo con mucha pena porque la justicia pues está para impartir justicia, es un Órgano independiente y no, lamentablemente no estoy hablando solamente de este Gobierno pero los anteriores se dan la vuelta al Gobierno que está y a la justicia inmediatamente se da la vuelta no, entonces tenemos que dejar un precedente claro estos señores deben tener un proceso penal los vocales de esta Sala Constitucional y claramente han cometido delitos, por ejemplo Prevaricato, Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado, Incumplimiento de Deberes que está establecido claramente en los artículos 153, 154 y 173 del Código Penal, si ellos siendo parte operadores de la justicia no cumplen la Constitución entonces cómo vamos a cumplir, o sea, si ellos están constantemente violando la Constitución, o sea, qué se puede esperar.

No más Presidente, o sea, durante los 20 años han hecho lo que han querido, han interpretado como han querido y resulta que ahora continúan con eso, o sea, es un tema que tenemos que pararlo por el bien del país, por el bien del Órgano Legislativo, del Ejecutivo por el bien de los bolivianos estos señores que son operadores de la justicia tienen que impartir justicia, como dice su nombre.

En ese sentido, me parece que está claro que la resolución el Proyecto de Resolución de la Cámara de Senadores debe dar un señal claro respecto a lo que ha ocurrido el día de ayer y hoy día teníamos Interpelación, precisamente por eso creo que se ha postergado en los comunicados nos hemos informado todos los senadores y diputados pero nosotros no podemos quedar al margen y por eso también este Proyecto de Resolución al cual estoy totalmente agradecido a todos los senadores, diputados, absolutamente a todos que han firmado y quiere decir que todos estamos unidos en esto para defender la democracia, para defender la institucionalidad y sobre todo para defender el Órgano Legislativo.

Sen. Presidente: Por alusión, voy a responder alguna afirmaciones que Usted ha hecho aquí directamente a mi persona, si ha dicho que tengo que defender a la Cámara de Senadores y a esta Cámara estoy totalmente de acuerdo, pero no voy a aceptar la insinuación de que yo estaría detrás de esta acción judicial o que estaría en alguna acción que corresponda un ataque directo a esta Cámara o a la Asamblea como un todo pero sí lo ha expresado Senadora y para que no quede en el aire esta acción me corresponde decirle eso con todo respeto y pedirle que esas palabras no las voy a aceptar.

Segundo, hacerle conocer que no es el Gobierno el que está eludiendo la Interpelación, es un solo Ministro que ha pedido esta acción y es también de conocimiento público que el Ministro de Gobierno ha pedido que lo interpelen, y estamos a la espera de esta acción. Entonces por favor las generalizaciones no ayudan, no creo que haya un Senador que no esté de acuerdo en que paremos esta acción judicial y que tomemos todas las acciones, pero no achaquen las culpas donde no corresponden sí, esta es una acción que ha sido llevada por una persona, es una acción que no la compartimos ni como Gobierno ni como representantes del PDC en ninguna de las instancias y no ha habido tampoco una adhesión, hasta el momento en que yo conozco de ninguno de nuestros senadores esta acción judicial; así que no generalicemos los temas sí. Les pido por favor ese respeto para que nos entendamos bien y llevemos las sesiones como corresponden. Gracias.

Tiene la palabra, la Senadora López.

Sen.ª López Zeballos: Gracias, Presidente.

Una de las razones por las que había rechazado que se ponga en Orden del Día es que los senadores podamos conocer a detalle esta situación, también me pasaron el documento de resolución y no lo firmé porque quería conocer más a fondo, de todas las formas, obviamente que tenemos que rechazar todo aquello que cuarte el poder de la Asamblea, pero como también había mencionado antes, lamentablemente la anterior Asamblea y todas las asambleas que hemos tenido, absolutamente todas por desconocimiento al Reglamento, por mala aplicación del Reglamento, nuestra Asamblea quedó y disminuyó mucha su legitimidad por las personas que lo dirigían, yo estoy muy contenta por cómo maneja la Cámara de Senadores los PIOs (Peticiones de Informe Oral), los PIEs (Peticiones de Informe Oral), han venido aquí ministros, han resuelto preguntas, se han comprometido a ciertos cambios y la Cámara de Senadores sí ha establecido un orden.

Entonces, observando el Amparo que me otorgaron aquí en Secretaría y les pido a todos los senadores que lo pidan este Amparo Constitucional que también es una institución que no debemos dejar que se pierda el valor un Amparo Constitucional es una protección a derechos vulnerados y en este caso lo presenta una persona en contra de una persona, no lo presenta en contra de una Asamblea, es en contra de Edmand Lara específicamente y no en contra ni de la Directiva, ni nada puedo terminar de hablar, porque estoy analizando el documento, si me dejan analizar, ya que quieren tratarlo ahorita, por eso quiero que podamos analizar conociendo el documento.

En esta parte inicial dice medida precautoria una medida precautoria ustedes deben saber, bueno la gente que se ha formado en leyes, es una medida obligatoria cuando uno presenta un Amparo Constitucional si la parte lo pide, eso funciona automático no se razona en el fondo, no se razona si es cierto, si fue verdad el Señor Edmand Lara no podría presidir una Interpelación hasta que se resuelva un Amparo Constitucional porque tiene una medida precautoria no es que el Amparo se admitió de fondo, se omitió tal vez de forma y se solicitó una medida precautoria en ese caso Senador Presidente, la resolución no amerita sí una declaración, una declaración taxativa muy fuerte de que no se debe vulnerar obviamente la fuerza de la Asamblea.

En este en este Amparo pues mencionan que nosotros como Asamblea no estaríamos haciendo, estaríamos vulnerando una Sentencia Constitucional que nos manda y nos exhorta a modificar nuestras normas para que no sean tan ambiguas resulta que el masismo nos ha dejado una Constitución y ha creado leyes que distorsionan toda acción judicial en ese caso, conociendo las intenciones del Ministro de que sí quiere venir aquí, sí quiere ser parte y responder, pero lo único que entiendo es que se ha conforme al Reglamento y a norma no lo quiero defender, pero sí estoy de acuerdo en una declaratoria de rechazo a que una Interpelación sea suspendida por una sentencia o por una medida precautoria.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Bueno, primeramente, creo que sería bueno que entre nosotros no nos aludimos, no nos faltamos el respeto desde hace rato se están generalizando cosas que están fuera de lugar, no generalicemos a todos.

Primeramente, personalmente yo no apruebo algunas conductas del Senador Presidente de la Asamblea Legislativa, que es el Señor Lara no, como tampoco apruebo lo que está haciendo Rodrigo Paz y por ellos yo no puedo venir a faltar respeto a nuestros colegas.

Segundo, creo que el día que nosotros hemos sido electos, hemos vuelto a que la gente aporte sus votos y que confíe en nosotros para representar a cada uno de los departamentos, para demostrar que podemos cambiar esta Gestión. No sé si a ustedes les está pasando, pero personalmente yo voy a hablar de mi Departamento de Potosí el día de esta mañana yo recibí una llamada de muchas personas y prensa y COMCIPO (Comité Cívico de Potosí) donde me sorprende de una firma que la verdad desconozco y de un Decreto que ayer había sacado el Presidente Rodrigo Paz, la cual me sorprendo.

Primero, creo que es momento de que la Asamblea se pronuncie y haga notar lo que nosotros realmente somos electos por cada uno de nuestros departamentos, por cada uno de los ciudadanos de nuestros departamentos y la población, tanto Presidente, Vicepresidente, senadores, diputados, titulares, suplentes, que estamos dando la cara en cada momento hacemos, el Departamento de Potosí personalmente a mí, ahí tengo mis cosas y yo no sé por qué, solo a mí o tal vez a mis colegas igual les pasa, no sé qué están haciendo hasta ¿Cuándo van a hacer algo para evitar los decretazos?, ¿Ya no son nada?, ¿Ya no se hacen respetar?, o sea, comentarios que como senadores realmente nos apena, me apena personalmente ¿Qué nos hacen decir?, ¿Qué nos dicen? que o bien nos estamos haciendo comprar, uno omite un criterio y ya que trabajamos, que no trabajamos, que no se nos compre, que no.

A mí me apena mucho esta situación, por qué, porque se supone que la política debe ser pues o nosotros políticos que somos elegidos la política, indistintamente de cualquier partido político que sea, la política debe ser sinónimo de servicio, de transparencia y sobre todo de resultado a nuestro país y a nuestros propios departamentos al actuar o al tener esta conducta los ministros, ¿Qué es lo que está haciendo?

A ver, el Ministro o cualquier Ministro o cualquier autoridad que es electa tiene que ser competente a la talla o a donde se le está nombrando, yo tenía una Comisión, no está ahorita la Presidenta de mi Comisión, lo cual tenía que presentarse un PIO el nuevo Ministro, su justificativo no tenía de inasistencia, bueno por votación mi Comisión se ganó eso que correspondía colegas, Interpelación, pero bueno como es nuevo Ministro, no tiene no la culpa del otro Ministro ¿Qué es lo que hemos pedido? programación perfecto, pero ahora yo me sorprendo cuando se presenta este Amparo, este Ministro o estos tres ministros indicando que se mella su dignidad y nuestra dignidad como asambleístas qué, nuestra dignidad, dónde va a quedar si este Gestión no hacemos respetar esta Asamblea, estamos para hacer cumplir la Constitución Política del Estado y la estamos mellando en nuestras asambleas y cuando quieren lo hacen valer y cuando no, no.

Principalmente es mi primera experiencia política representando a mi Departamento de Potosí y lo digo aquí en esta Sesión no me voy a vender, no me voy a inclinar a ningún lado voy a representar a mi Departamento de Potosí soy imparcial con toda la Asamblea también cuando es incorrecto lo digo no es que mi partido, porque yo soy de LIBRE pero nunca me han impuesto nada, soy gracias a Dios, respeto y voy a hacer respetar la democracia.

Entonces, qué significa esto, ni yo que soy electa por votación tengo tantas atribuciones que un Ministro ahora si se está llamando una interpelación, por qué el Ministro tiene tanto miedo o el Presidente tiene tanto miedo de mandar a sus ministros a que los interpelemos. Yo no entiendo el por qué el Ministro puede venir, ya lo dije en la Asamblea a escucharlo, no siempre con censura

ya lo hecho los colegas, aparte todo el ministro se supone pues que cuentan con un currículum vitae de una excelencia, me imagino que todos los ministros son nombrados de manera intachable, sin antecedentes, pero qué pena porque también se está viendo nombramientos que siguen trabajan con el MAS.

Colegas, no actuemos como el MAS porque algunos piensan que nosotros estamos ya actuando con el MAS basta, nosotros hagamos respetar nuestros derechos y ahora otro punto que hablaba el Ministro que se vulnera su fuente laboral discúlpeme, qué fuente laboral habla y ahora sí, yo le digo y me refiero ahora sí a todos los ministros, exceptuando dos ministros que en un momento he visto sus ganas de querer atendernos al Ministro de Minería, al Viceministro de Políticas, muy bien, porque él sí se preocupa de sector y ya muy bien, los otros ministros que –pucha- yo he visto en estos acontecimientos la Viceministra con su edecán alado nosotros somos senadores nacionales a veces nos vamos de fiscalización a nivel nacional a lugares alejados con sectores donde podemos correr riesgo y no tenemos alguien que nos cuide y el Ministro cuidado con su edecán, con su chófer, peor que el rey y aun así un Ministro dice que está vulnerando el trabajo, cuando el Ministro recibe más beneficios que los propios senadores, el Ministro, los ministros están creyendo más que cualquier otra cosa, nosotros hemos ingresado con humildad y respeto y transparencia para defender a nuestros departamentos y a nivel nacional pero y el Ministro qué, mandamos una nota a los ministros, nos reciben de dos, tres meses, mandamos un solicitud de PIE informe, no le da la gana de responder.

Ahora hay un Reglamento hay una Constitución Política del Estado y tenemos nuestros reglamentos internos donde no se ha modificado colegas y el día que se modifique, que venga, que nos diga cualquier Amparo ya pues, mis señores ministros, dejen de ser sinvergüenzas y si no tienen la talla de hacer la representación, presenten su renuncia porque ante todo ustedes son puestos a dedo, no como nosotros en jerarquía somos distintos.

Para mí este Amparo Constitucional es una falta de respeto hacia la Asamblea Legislativa, cómo nos van a venir a coartar el derecho de hacer respetar la normativa. La Interpelación se tiene que dar en vez de que los ministros estén viajándose, estén con un edecán al lado, con su propio chófer y encima cuando uno le saluda se hace más al grande que se creen estos ministros, más bien les digo señores ministros hagan mover a su gente, respóndanos inmediatamente los PIEs, vayan a inspeccionar temas muy importantes, como yo al Ministro ya los he priorizado muchas veces Ministro de Gobierno de Defensa, en Potosí hay muertes por juqueo en el cerro rico, el cerro rico está declarado patrimonio ya está hundiéndose otra vez, ya se hundido otro más, he solicitado inspección inmediata, ningún Ministro, ahora la Viceministra de Hidrocarburos Aguas, gracias brillando por su ausencia y todavía de que no te puedo recibir, toma mi equipo técnico yo qué voy a hacer con el equipo técnico. Aqui entre autoridades tenemos que poner decisiones.

Por lo cual yo les pido y aplaudo también, colegas que nosotros aprobemos esta resolución donde estos ministros cómo van a venir a faltarse respeto más al contrario, los ministros también deberían elegir la Asamblea por meritocracia y ya no pues mas masismo, por favor, ya no conductas del MAS yo le pido y de verdad hagamos respetar la normativa y les recuerdo esto, colegas realmente nuevamente culmino con esto porque estoy muy molesto con todos los ministros, la política es sinónimo de servicio a nuestro pueblo de manera transparente y con resultados a un cambio simplemente eso ahora sí y si el tema es sáquenlos por favor sáquenlos y ya, pero ya basta de que nos mellen a los senadores, a los diputados asambleístas por culpa de la Gestión de Evo Morales, los senadores ya no somos tan respetados.

Antiguamente a mí me han contado mis abuelos todo, un Senador, un Diputado ingresaba a un lado, era respetado, solicitaba un informe inmediatamente, en cambio ahora va uno, depende quién, de qué partido eres, qué estás haciendo, o sea, que barbaridad hasta lineamiento hay, cuando ellos deberían trabajar para todo Bolivia, no por colores políticos. Simplemente eso. Gracias, Senador Presidente y colegas.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Quiroga.

Sen.ª Quiroga: Presidente, qué es lo que necesita nuestro país, que se respete la independencia en los Órganos del Estado 20 años criticamos esa falta de independencia, que la justicia se la utilice y creo que con este Amparo estamos volviendo a lo que era el masismo, es por eso que estamos indignados, molestos, yo quiero pensar que fue mal asesorado el Ministro nuevo, porque ayer yo creo que todos vimos que presentó una nota pidiendo que esta Interpelación se la reprograme, yo creo que todos estamos de acuerdo a reprogramarla, porque es un Ministro nuevo que se tiene que empapar, más bien yo vi con ojos buenos ver que iba a haber una reestructuración, una reingeniería que pidió a disposición todos los cargos, que también es un tema que criticamos, que sigue la misma gente que trabajó con el Movimiento Al Socialismo y yo creo que en Bolivia tiene que llamarse a convocatorias abiertas, que hay gente capaz, que hay gente proba para que ocupe esos espacios.

Entonces, Presidente, creo que todos estamos de acuerdo con esta resolución, porque esta resolución va marcar un antes y un después que no podemos volver a lo mismo exigimos al Tribunal Constitucional que se nos respete, que actúe de acuerdo a la legalidad a la Constitución; un Amparo es para proteger los derechos fundamentales, no es para que un Ministro de Estado no acuda a una Interpelación, entonces Presidente, creo que Usted, que es el que nos representa, tiene que velar por esa independencia, porque se respeten los mecanismos de fiscalización que tenemos todos los senadores, nuestros PIEs, nuestros PIOs, las interpelaciones, por qué, porque Bolivia necesita saber qué pasó con la gasolina seguimos con el problema de la gasolina

y los ministros no tienen por qué tener temor a venir, es el lugar donde tienen que venir a informarnos qué es lo que está pasando si se los está convocando es porque hay problema.

Y Bolivia está en crisis, lo que necesita es que le resolvamos los problemas, pero también yo aquí les pido a todos los senadores, porque aparte que sabemos de todas las leyes que necesitamos, tenemos que reformar la justicia, la justicia en nuestro país está mal hace 20 años y creo que entre todos deberíamos también un tema en Agenda, trabajar en esta Gestión, esa reforma a la justicia que no solamente es la falta de recursos, hay que reformar la justicia y hay que volver a la independencia de los Órganos del Estado Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen.ª Veliz: Buenas tardes a todos.

A ver, primero que nada, escuchando las intervenciones de verdad quiero felicitar a todos los colegas de todas las Bancadas por su firmeza en hacer prevalecer nuestras prerrogativas establecidas en la Constitución Política del Estado si nosotros no vamos a defender, quién va a defender colegas y por eso los felicito, no importa de qué Bancada seamos y por primera vez sí estamos hablando un solo idioma y eso se pondera cuando se trata de defender esta Asamblea que de un tiempo esta parte ha perdido totalmente la credibilidad pero si se trata de defender esta Asamblea, sus prerrogativas, debemos estar firmes en nuestras decisiones queridos colegas.

Senador Presidente yo estoy de verdad muy decepcionado la gente creyó en un cambio, la gente apostó por un cambio, hoy por hoy se repiten las mismas artimañas del arcismo, del anterior Gobierno, ministros de Estado, lamentablemente no venían a las interpelaciones, se amparaban en la Sentencia Constitucional N° 0020 que declara la inconstitucionalidad de la Ley N° 1350 que regula los efectos de una Censura en los tiempos del Señor Arce, qué se veía. Se destituía un Ministro, al igual que en la Gestión de Jeanine Añez y al día siguiente nuevamente lo posesionaba en el mismo cargo faltaría que Rodrigo Paz haga lo mismo una vez que algún Ministro sea censurado. Y de qué cambio hemos hablado, por qué cambio hemos pregonado, hemos apostado.

Por eso Presidente, yo estoy decepcionado, peor aún de manera descarada pretenden utilizar a la justicia constitucional para eludir de sus responsabilidades, no quiero pensar que la justicia actual esté totalmente parcializada y alineada al Gobierno, pareciera que nuevamente no hay independencia que tanto hemos esperado en este nuevo Órgano Judicial, en las nuevas autoridades.

Por eso Presidente, hace rato decía y hoy estamos en consideración ya para el debate hace rato decía alguna acción tutelar cuando interponemos para la restitución de los derechos vulnerados, la justicia constitucional se toma su tiempo, pareciera que se confabula y saben cómo dilatar y después cómo salirse por la tangente; pero aun así no han podido, el exministro ha sido convocado a una audiencia de Acción Popular donde la justicia constitucional nos da la razón, pero esta justicia constitucional en esta oportunidad ha actuado pues con bastante dilación, en más de dos meses recién han señalado audiencia y eso es totalmente preocupante.

Y en esta oportunidad, esta Acción de Amparo Constitucional que hace ingresar el nuevo Ministro de Hidrocarburos hace ingresar en fecha 28 de abril y al día siguiente, 29 de abril emite el Auto de Admisión la Sala Constitucional Tercera, no ha tardado ni un día y el mismo día, en fecha 29 de abril, notifican al Presidente de la Asamblea Legislativa creo que algunos somos abogados y entendemos perfectamente, pero un colega decía que no se está demandando a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados, se está demandando al Presidente de la Asamblea y quién es el máximo representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es el Vicepresidente Edmand Lara Montaño, obviamente está como Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En consecuencia, cualquier acción tutelar, obviamente va a llegar en contra de él.

Y para fines de aclaración para algunos colegas, efectivamente el artículo 31 de la Ley N° 254 señala de que se debe notificar también pues a los terceros interesados y quiénes somos los terceros interesados, diputados y senadores, quiénes nos presentan, en este caso, nuestro Presidente de la Cámara de Senadores, el Senador Ávila y en la Cámara de Diputados el Diputado Castro, pero sí, nosotros podemos queridos colegas, apersonarnos como tercer interesado. A propósito, yo me estoy apersonando como tercer interesado y voy a estar en la audiencia para pelear con uñas y dientes para hacer respetar nuestros derechos y les invito también a cada uno de ustedes queridos colegas, ya sea por Bancadas o de manera individual, apersónense como tercer interesado, porque somos los terceros interesados, queridos colegas.

Pero sí voy a pedirte querido Presidente muy encarecidamente a través del abogado que vaya a defender en esta audiencia, que defienda como debe defender a esta Asamblea para hacer respetar el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, porque es muy preocupante cómo se está pretendiendo utilizar la justicia constitucional –reitero- para eludir de sus responsabilidades algunos ministros y desde aquí insto al Tribunal Constitucional Plurinacional que se pronuncien al respecto y estoy totalmente de acuerdo que esta resolución, que este Proyecto de Resolución debe ser aprobado y estoy seguro que se va a aprobar por unanimidad porque es un manoseo a nuestras atribuciones y el Tribunal Constitucional Plurinacional debe pronunciarse al respecto,

de qué manera están obrando algunos vocales de algunas Salas Constitucionales obviamente no todos, hay vocales de algunas Salas Constitucionales muy capaces y sus decisiones están totalmente apegados en derecho, en jurisprudencia, en Sentencias Constitucionales pero hay vocales que se prestan a este tipo de situaciones, los cuales no se puede permitir.

Estoy totalmente de acuerdo que los antecedentes deben ser remitidos ante el Ministerio Público para que estos dos vocales que han emitido el Auto de Admisión en fecha 29 de abril, sean investigados por Incumplimiento de Deberes, por Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes y obviamente por Prevaricato, porque se tiene que sentar un buen precedente para que ningún vocal pretenda meter su pico y afectar nuestras prerrogativas constitucionales.

En ese sentido un colega me antecedía también, hay que hacer algo decía, y adhiérase querido colega Porcel, ya ahora tenemos listo el Proyecto de Ley de Abrogación a la Ley N° 114 que crea las Salas Constitucionales Especializadas; si no están cumpliendo, como hace rato decía, para algunos casos, para algunas demandas rapidito actúa la justicia constitucional y para otros casos se dan se toman su tiempo, inclusive vulnerando lo que establece el artículo 56 del Código Procesal Constitucional y por lo tanto, si no está dando resultados desde el 2018, pues hay que abrogarla esta Ley, también está en nuestras manos y que nuevamente se restituya para que los vocales de las diferentes, en este caso para que los Jueces Ordinarios en Materia Civil, Penal, Comercial, Laboral, ellos tengan conocimiento las demandas constitucionales, pero hoy por hoy pareciera un botín de corrupción algunas Salas Constitucionales, principalmente en Cochabamba.

Y me consta y lo digo con conocimiento de causa, he sido cuando era Concejal uno de los que ha sufrido la vulneración flagrante de mis derechos constitucionales como Concejal, donde han visto pues, que un Concejal suplente viene, los suplentes se sientan en nuestros curules y eligen a su Presidente, dónde se ha visto. Ha habido flagrante vulneración de derechos y algunos vocales de las Salas Constitucionales, lamentablemente se han prestado a todo esto, -reitero- es un botín de corrupción las Salas Constitucionales, algunos obviamente no todos, y por esa razón creo que es importante y necesario el inmediato tratamiento de este Proyecto de Ley de Abrogación de la Ley N° 1104 y así seguramente de alguna forma va la justicia va a destituir y va a recuperar su independencia.

Porque que es establece el Código Procesal Constitucional, después de escuchar a las partes, los jueces, los vocales tienen que tener la capacidad de dictar resolución en plena audiencia, pero qué se ve hoy por hoy Cuarto Intermedio, en ese Cuarto Intermedio ¿con alguien tienen que comunicarse?, ¿algunas órdenes tienen que recibir? si no hay capacidad, pues lamentablemente vamos a seguir con una justicia podrida, con una justicia constitucional totalmente parcializada.

En ese sentido, Presidente, recalco nuevamente que el abogado que vaya a defender nuestros derechos como asambleístas nacionales que asuma defensa sólida, porque no se puede permitir, desde ningún punto de vista que con una Resolución Constitucional como Medida Cautelar hayan suspendido nuestras funciones y atribuciones, aunque de manera temporal, pero han suspendido, efectivamente cuando se entre al análisis de fondo en audiencia, seguramente levantarán la Medida Cautelar no hay donde perderse, la Constitución está en plena vigencia el artículo 158 no ha sufrido ninguna modificación, la Constitución no ha sufrido ninguna modificación, ni parcial ni total. En consecuencia, debemos nosotros pelear para hacer prevalecer nuestros derechos, en este caso como senadores. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Gracias, Presidente. Buenas tardes nuevamente, yo voy a ser dos veces más breve que mi colega que me ha antecedido.

Bien, Presidente creo que es un tema que a todos nos preocupa por la importancia del tema y aquí se trata de respetar algo que hemos jurado, el respeto a la Constitución, la Constitución artículo 158, parágrafo I, numeral 18, dice con absoluta claridad que esa es una atribución de la Cámara de Senadores, de un Senador o de cualquier asambleísta o diputado, la Interpelación correspondiente.

Por tanto, Presidente está en nuestras manos el hacer respetar la institucionalidad, sobre todo de la Cámara de Senadores y en particular naturalmente de toda la Asamblea Legislativa y eso significa de una vez buscar el respeto a los cuatro órganos del Estado, la independencia con la cual debieran trabajar, debiéramos trabajar. Por eso Presidente, lo que a mí me preocupaba en este tema es algo que también ya han mencionado los colegas que me han antecedido, los argumentos para presentar este Amparo Constitucional en verdad son ridículos, afectación a su dignidad, al derecho al trabajo pero sobre todo algo que nos han mencionado en una carta, en una anterior interpelación, dice que es un requisito primero hacer un PIE (Petición de Informe Escrito) es decir, un informe escrito, luego un Informe Oral, algo que no está ni en la Constitución ni en nuestro Reglamento, por favor, Presidente por su intermedio creo que alguien proponía que hay un Viceministerio que solo gasta recursos, que no tiene la capacidad de coadyuvar, de apoyar al Presidente Rodrigo Paz, creo que ese Viceministerio lo único que hace es gastar recursos.

Por tanto, Presidente creo que está en nuestras manos el hacer respetar de una vez que no se nos vaya a quitar derechos constitucionales y eso es lo más importante que en este momento debemos luchar, respeto a la democracia, respeto a la

institucionalidad, porque ya es un inicio, cuando en una Sala Constitucional como la que ahora ha llegado, curiosamente llega siempre a esa Sala Constitucional Tercera de El Alto y siempre ha sacado fallas, perdón, en contra de la Constitución y por eso yo apoyo la Moción presentada, respecto a que debemos iniciar las acciones penales correspondientes, porque ya ha emitido una medida precautoria y quiero decirle y todos sabemos que una medida cautelar o precautoria se la emite cuando hay una solicitud de aquel que es el demandante. Por tanto, Presidente ya se ha tomado una decisión, se tomó la decisión de suspender una Interpelación que debía llevarse el día de hoy y eso ya es una intromisión.

Por tanto, Presidente con el respeto que Usted se merece, yo le pido y estoy convencido que Usted va a hacer una defensa férrea de la institucionalidad y sobre todo el respeto a la Constitución, porque les reitero y repito por enésima vez, porque la mayoría de los que han intervenido anteriormente lo han dicho, es un derecho constitucional y no podemos ceder por principio de respeto a nosotros mismos, porque de eso se trata, se ha especulado mucho que antes sí, en los 20 años se ha vulnerado estos derechos, pero es porque lo permitieron los asambleístas de ese momento, creo que como todos hemos dicho, ha habido un cambio el país ha votado por un cambio, no solo de Gobierno, sino también de conducta de los asambleístas y todos estamos aquí representando cada uno de nosotros, a nuestros sectores, a nuestras regiones.

Por tanto, Presidente creo que es viable aprobar esta Resolución Camaral para que el Tribunal Constitucional, que por cierto tiene muchísimas observaciones no tiene Sala Plena, tiene un Presidente nombrado de una manera irregular, ilegal, porque la Sala Plena no está constituida y ese también es un tema que nosotros debemos tratar inmediatamente porque existen solicitudes de sectores sociales para que de una vez se complemente, se complete el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Supremo de Justicia, existen proyectos de ley que de acuerdo a las reuniones que se han tenido, su Presidencia la debe priorizar para que estos temas sean tratados.

Sin embargo, concluyo diciéndole Presidente, yo soy un convencido que Usted va a defender como corresponde que no se nos vulnere, ni derechos constitucionales, ni se vulnere la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, pero sobre todo se exige el respeto, la independencia de los cuatro Órganos del Estado. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: No lo dude, esa es la posición que yo tengo y la voy a mantener.

Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias, Senador Presidente, por cederme la palabra.

Quiero decir a las colegas, a los compañeros que están presentes, ya no mencionaremos el discurso de 20 años, pero estamos más que 20 años, también hay que ver cómo estamos trabajando, todos estamos permitiendo que se maneje este Gobierno a decretazos, más peor estamos hay que quedarnos consciente, hay que ser cómo estamos, cómo estamos defendiendo la Constitución Política del Estado ¿Estamos defendiendo?, no, para mí no estamos defendiendo si están manejando todas decretazos.

Decimos aquí que no haya el miramiento entre nosotros, que no haya laristas, que no haya rodriguistas, que no haya tutistas, decimos, pero yo les rogaría, trabajaremos si no nos queremos mirar los políticos partidos, hay que trabajar de mano, hay que trabajar por Bolivia, pero como Asamblea nos hacemos respetar también, nos haremos respetar no hay que permitir que se maneje todo a decretazos. Yo le rogaría que nuestro Vicepresidente ha sido escogido, no es puesto al dedo él convoca a esos tres ministros incapaces que no saben responder al pueblo tienen que responder como parlamentarios, como fiscalizadores, nosotros podemos pedir que puedan ser censurados o tal vez no, pero eso es nuestro deber, que ellos tienen que asistir donde nosotros convocamos, ellos tienen que dar la información al pueblo boliviano, no con mentiras, no cuando le da la gana, tienen que venir a dar la información, eso nosotros pedimos como nosotros somos fiscalizadores, pedimos a los ministros que estén presentes, no siempre para interpelar, para que se vayan, sino pueden decir aquí los compañeros dicen que puede ser aplaudidos todavía, pero tienen que dar la cara al pueblo boliviano.

Yo rogaría, compañeros, haremos respetar la Constitución Política del Estado, ya no ese discurso es que manejamos 20 años ya no, sabíamos dónde estábamos metiéndonos, en qué condiciones vamos a encontrar el Estado, sabíamos si no nos gustaba por qué no hemos dejado en nuestras campañas, por qué no hemos retirado, por qué no hemos dado ese, no voy a ser ya partícipe de este, pero lamentablemente aquí el discurso que manejan 20 años, más peor parece estamos nosotros.

Yo le rogaría a las compañeras si quieren trabajar, bueno trabajaremos sin miramiento entre nosotros, por favor y decirle también a estos vocales que esos dos vocales que no están cumpliendo su función, trabajen por el pueblo boliviano si no quieren trabajar, bueno tienen que irse nomás, es que el pueblo boliviano queremos que se respete la Constitución Política del Estado, mi persona, yo quiero que se respete la Constitución Política del Estado, porque a nosotros nos ha costado hacer esta Constitución al pueblo boliviano, cuántos millones se ha gastado para que se haya esta Constitución, yo le rogaría que estos dos vocales que sean investigados, cómo nos va a sobrepasar ellos a esta Asamblea. Parece ya no tiene el respeto por eso ya no nos están respetando, porque nos miramos entre nosotros yo les digo compañeros, si queremos trabajar de mano bueno trabajaremos yo no me he

venido a hacerme comprar y no lo voy a hacerlo, jamás he venido para trabajar, para dar información al pueblo boliviano y eso lo voy a hacer yo.

Yo les rogaría a estos vocales que sean investigados, no podemos permitir que nos estén humillando a esta Asamblea, por su culpa yo siempre voy a ser consciente por este Gobierno que está sacando decretazos, por eso ya no nadie nos están respetando, en vano estamos parece aquí si están manejando de decretos, justamente la compañera antecedió de Potosí lo mismo me pregunta en la prensa, me dicen, si están manejando con decretos ustedes qué hacen, por qué no defienden la democracia, por qué no defienden la Constitución Política del Estado. Eso me preguntan a mí, yo le digo, tengo que responder la verdad a las cosas que está pasando aquí y jamás puedo venderme y jamás me voy a mentir al pueblo boliviano.

Sen. Presidente: Bien, solo un par de aclaraciones para que no se establezcan mentiras como si fueran verdades, que creo que eso también hace mucho daño a la democracia.

El Decreto es un instrumento absolutamente legal y democrático sí, entonces no estén hablando de decretazos como si fuera anticonstitucional y es una atribución presidencial y que quede claro que este Presidente es el Presidente que menos ha usado decretos en el periodo de tiempo que está comparado con todos los otros presidentes no. Entonces, pido por favor eso.

Segundo, si Usted sabe de algún parlamentario que ha venido a venderse aquí, le pido que lo denuncie y no generalice esas acciones no está bueno que empiecen a poner cosas que no son reales Senadora, le pido respeto a todos. Bueno, tiene sí, estoy dirigiendo la Sesión, pero no puedo permitir que se digan cosas que no corresponden.

Tiene la palabra, el Senador Ormachea.

Sen. Ormachea: Gracias, Presidente. Bueno, llamaremos al decoro tomando en consideración que está haciendo uso de la palabra la siguiente persona, la siguiente asambleísta. Gracias Senadora.

A ver, Presidente y colegas, les voy a plantear un caso hipotético, ya, un caso ilustrativo e hipotético qué pasaría si el Vicepresidente Lara no acata ese Amparo de la Sala Penal Constitucional Tercera de El Alto, qué pasaría si no acata, desde el punto de vista seguramente de esa Sala Constitucional estaría incurriendo en un delito del artículo 179, específicamente del Código Penal, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de constitucionalidad que tiene una pena de reclusión de 2 a 6 años, ¿No es cierto?, una pena de reclusión de 2 a 6 años, terminaría en la cárcel el Vicepresidente Lara, que hay que decirlo, siendo el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta no es una defensa de Lara, una defensa y su investidura, siempre hay que dejarlo claro, es un asambleísta más, saben por qué es un asambleísta más el Vicepresidente? porque también en un caso de empate en una Sesión de Asamblea dirime con su voto, por tanto, es un asambleísta más, no es cierto.

Aquí tengo una suerte de bueno, la credencial no, carnet, una credencial que se nos entrega a todas las senadoras y a todos los senadores y a los diputados también se les entrega cuando iniciamos nuestras funciones, que está cada uno con su carita no, y su nombre y además dice su alianza, su organización política, su Departamento y en la parte de atrás se menciona un artículo de la Constitución Política del Estado, cuál es ese artículo, es artículo 151, no sé si alguna vez han leído el artículo 151, que señala la inviolabilidad de los asambleístas y dice en el parágrafo I, "Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a este por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones y atentos a esto final, no podrán ser procesados penalmente, los asambleístas no podrán ser procesados penalmente con lo que respecta al ejercicio de sus funciones.

Por tanto, aquí hay una contradicción si es que se pretende que nosotros como asambleístas estamos enmarcados en la misma jurisdicción que un ciudadano del común no lo estamos y esto no tiene que ver con una forma de pensar elitista, una forma de pensar que nosotros tenemos privilegios por sobre el pueblo boliviano que se tiene que someter a la jurisdicción ordinaria, al Código Penal, como todos los bolivianos se someten, nosotros también nos sometemos al Código Penal si es que nosotros cometemos delitos por fuera de nuestras funciones como parlamentarios no tenemos el derecho al fuero parlamentario ¿Saben lo que es el fuero parlamentario? por ejemplo, en Argentina los parlamentarios gozan del Fuero Parlamentario, no pueden ser procesados penalmente por absolutamente nada, ese es el fuero parlamentario, por absolutamente nada cuando acaban sus funciones, recién son procesados, pero en el momento en el que están ejerciendo sus funciones, los 5 años, 4 años que son parlamentarios, no pueden ser procesados por absolutamente nada.

Nosotros no llegamos a ese nivel y me parece bien que no lleguemos a ese nivel porque en la Asamblea Legislativa en otras gestiones ha habido casos muy complicados, abusos sexuales, por ejemplo, delitos de corrupción muy complejos, narcotráfico, entre otros y que han sido juzgados por la vía penal, ordinaria, normal los asambleístas. En otros países ni siquiera pasaría eso, pero nosotros tenemos que defender lo que dice la Constitución Política del Estado, artículo 151 y aquí indica claramente de manera absolutamente inequívoca y taxativa, si nosotros realizamos una Interpelación no podemos, bajo ningún concepto ser procesados penalmente, inclusive si no acatamos lo que indica la justicia en El Alto, la Sala Tercera Constitucional, si Lara no lo

acatase igual no podría ser sometido a un proceso penal.

Entonces, qué hacemos cumplir esa Sala Constitucional lo que nos dice o la Constitución Política del Estado, por supuesto que sí, entonces creo que ya no hay mucha más discusión Presidente está más claro agua, creo no nos podemos someter a esa Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, no podemos hacerlo; simplemente estaríamos faltando la Constitución Política del Estado si lo hacemos, si le dejamos pasar esto, es más, el comunicado del Vicepresidente Lara, yo ya estaba en desacuerdo yo dije qué le pasa Vicepresidente, cómo señala que bueno se suspende la Sesión porque me indica la Sala Constitucional Tercera y ahí dices un golpe a la democracia, no, al final de su comunicado no, pues debería haber dicho: yo no voy a acatar esto, no tengo por qué acatarlo.

Entonces, desde ese ángulo tampoco estoy de acuerdo con el comunicado del Presidente, no es cierto, entonces dejaremos las cosas absolutamente claras sobre cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función y cuáles son nuestras atribuciones constitucionales. Presidente, Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Gracias, Presidente. Buenas tardes a Usted y a todos los compañeros.

Creo que es importante a manera también un poco de entrar probablemente a la conclusión de este debate, quiero pronunciarme también a favor de la propuesta emitida, creo que es importante manifestar nuestra representación y no es simplemente un tema de honor o de respeto a nuestros cargos, es un tema de respeto a quiénes nosotros representamos y por qué nosotros estamos en esta función pública, no es defensa aquí de ningún ni del Presidente de la Asamblea Legislativa, que creo que como lo ha dicho quién me ha antecedido, tiene su responsabilidad, tendría que tener su justificación para hacer acción a su responsabilidad y a su función y a su cargo, que para mí también no lo está cumpliendo a cabalidad.

Y lo que yo creo que lo que nosotros pretendemos al apoyar esta iniciativa es dejar sentado y claro de que al ser funcionarios electos, al tener una representación de la población, al estar aquí para poder hacer la función para lo cual se nos ha elegido, que es gestionar, fiscalizar, legislar y una de las atribuciones constitucionales ya es parte del juramento del cumplimiento que hemos hecho al poder acceder a este cargo, nosotros todos hemos jurado defender y hacer cumplir la Constitución Política del Estado.

Y hoy día lo que vamos a hacer es exigir de que se cumpla el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, creo que es importante decirles a los ministros que no tengan miedo a venir a responderle al pueblo boliviano nosotros estamos aquí, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí para poder coadyuvar al nuevo Gobierno, porque el país elegido un nuevo Gobierno, pero de ninguna manera podemos aceptar una interpretación errada de este caso, este ministerio.

Y quiero para socializar también con los colegas que probablemente piensan que esto es una reacción para defenderlo al Vicepresidente o piensan que esto es una reacción político partidaria de que lastimosamente la denuncia o el Amparo solicitado por el actual Ministro de Hidrocarburos tiene una parecida redacción de justificación a la del exministro del Castillo, quien ha utilizado el Poder Judicial para poder frenar una responsabilidad de ese funcionario público las características son similares porque además involucra , por qué dice la redacción del amparo o la resolución más bien dicho de esta Acción Constitucional, dice que se lo convoca al Ministro de Obras Públicas se lo convoca y claro Usted decía, no son ellos los que están firmando el Amparo, es verdad, pero el memorial redactado por el Ministerio los involucra a ellos porque ellos también han sido convocados Interpelación.

Entonces, lo que determina esta Sala los puede también involucrar a ellos porque dice que también estarían siendo vulnerados sus derechos, entonces por eso hablo del parecido pese Presidente, que yo aquí quiero hacer también una recomendación al Oficial Mayor, el día de ayer a las 6 de la tarde se nos ha pasado parte del documento presentado por el Ministerio y dice textual el mensaje, por instrucción del Presidente de la Cámara de Senadores comunico, transmito este documento y comunico lo siguiente, pero no nos pasan en el documento completo falta los anversos, yo no sé cómo los senadores que han presentado la iniciativa, me imagino que han buscado la documentación, se han visto, se han dado la forma de encontrar el documento o han pedido seguramente al Vicepresidente, no sé, pero es que no hay, yo le he pedido al Secretario y no lo tiene no.

Entonces creo que es bueno de que se revise lo que se nos está cursando, para tener también la posibilidad de que todos en igual de condiciones podamos emitir pronunciamiento sobre esto, este tipo de instrumentos.

Entonces, quiero cerrar el paréntesis para poder hacer esta recomendación y pedir a los colegas a que podamos apoyar esta Resolución que como lo han dicho es una decisión de esta Cámara de Senadores a que no se vulneren los derechos constitucionales y por ende la Constitución Política del Estado, a los vocales, ellos también juran, ustedes también juran para poder hacer cumplir la Constitución Política del Estado, los vocales no estaban obligados a poder frenar la Interpelación si sentían, si es muy bueno, muy buena la denuncia, pueden haber resguardado derechos, pero sin perjudicar las obligaciones que tiene esta Asamblea Legislativa, bueno esta Cámara de Senadores de la que es parte de la Asamblea Legislativa, entonces está a lugar perfectamente

la redacción que se está planteando para poder aprobar este pronunciamiento. Hubiera querido decir algunos detalles más pero creo que es oportuno, Presidente ir a votación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Cochi.

Sen. Cochi: Gracias, Presidente.

También apoyando esta Moción, pero yo quisiera recomendar a los colegas senadores no, muchos hablan ya con tinte político no, y se siente no, si es sano hagamos sano, tiene que ser respetada la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa, adelante hay que apoyarlo, pero sanamente con una expresión sana.

Por tanto, Presidente sugiero que entremos en votación para esta Resolución Camaral y por lo tanto Presidente solicito permiso por netamente asunto familiar, por favor, a los colegas senadores, lo pido por favor, por un incidente en mi familia.

Sen. Presidente: Vaya, Senador, creo que consideración tiene. Sí, adelante Senador.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui. Sin embargo, ya hizo uso la palabra sobre el tema creo que no ha habido una sola exposición en contra de la resolución sí, no sé si lo que quiere plantear es la suficiente discusión es la última de todas maneras no, o entramos directamente a ver el tema ya de votar, nadie es opuesto, nadie ha dicho que no vaya adelante la Resolución, nadie ha cuestionado que sea una Resolución sí.

Perfecto, le vamos a ceder la palabra. Yo solo quisiera que incrementemos un artículo más a la Resolución que viene en la línea de lo que planteó el Senador Ormachea, que instemos al Señor Vicepresidente a hacer cumplir lo establecido en el artículo 151 si perfecto 51 y 58 y por lo tanto obviamente convoque a la Interpelación como corresponde.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, sí, bien Usted lo dijo que yo ya tomé la palabra efectivamente, dos cosas nada más, Presidente con todo cariño, respeto hacia su persona Usted igual es una Autoridad importante para la Cámara de Senadores, pero hay un tema que no debo dejar de pasar en el sentido
En el sentido de que, a ver, estamos aquí para defender la institucionalidad Presidente más el día de los colores si a Usted le demandarían estaría firme aquí igual no se trata de personas, o sea, nosotros somos totalmente pasajeros; hoy estamos aquí en la Asamblea, pero este precedente no podemos dejar de pasar para los próximos que vienen, es una defensa institucional.

Yo quiero que se me entienda en ese sentido, porque no quiero que cuando yo hablo pareciera que Usted lo toma como si le estaría atacando Usted, no, no, lo estamos en ese sentido cuando yo me dirigí a su persona quién es el representante de la Cámara de Senadores pues Presidente, Usted institucionalmente ahora, entonces Usted está en la obligación de defender, o sea, eso es lo que he querido decir, o sea, quiero que se me entienda en ese sentido, quién es el Presidente de la Asamblea Legislativa, es pues el Vicepresidente Lara, él está en la obligación de defenderla institucionalidad.

Ahora, quiénes vamos a coadyuvar a eso, somos nosotros no importa de qué color somos esa parte Presidente porque, o sea, creo que se me ha malentendido no quiero es un tema muy delicado, importante y en ese sentido quiero que hagamos una defensa institucional todos a la cabeza de Usted Presidente, a la cabeza del Presidente de la Cámara de Diputados, a la cabeza de la Asamblea Legislativa, es muy importante devolverle la credibilidad a la población, entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que Usted planteaba en el artículo que se pueda incrementar ese otro artículo más y con en ese sentido, como he presentado yo el Proyecto de Resolución, planteo también Suficiente Discusión y vayamos al voto.

Sen. Presidente: Mi respuesta solo fue para que no quede ninguna duda de que yo también estaba al lado de la acción que estamos haciendo, y pareció en las palabras que Usted vertía como si yo me hubiese opuesto en algún momento; que eso quede claro, yo sé que no es parte de una discusión seria, pero como esto sale abierto en línea abierta y se queda grabado, por eso a veces es bueno que algunas cosas queden grabadas con absoluta claridad, para que conozcamos también cuál ha sido la posición de cada uno de nosotros.

Se ha planteado la suficiente discusión. Sin embargo, la Senadora Canaviri pide una cuestión previa.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Gracias, Senador Presidente.

Y voy a tocar el punto que acaba decir, ya que está prensa también y a veces se graba y a veces se malinterpreta que aclarar, por favor, especialmente para mi Departamento Potosí, que algunos malos comentarios de nuestros colegas creo que no es debido,

personalmente a mí nadie me da un centavo, discúlpeme, lo voy a decir, porque luego hay malas interpretaciones en la prensa de nuestros propios colegas, en nuestros propios departamentos, por si acaso, yo nunca he recibido ni un centavo de nada ni de nadie y creo que nadie tampoco de la Asamblea dice nadie o si hay como lo dijo Senador Presidente y le apoyo que se denuncie y creo que esas cosas no se deben hablar.

Y, por otro lado, Senador Presidente tampoco estoy como los 20 años o no estoy haciendo nada contra estos decretazos, mi pueblo me juzgará y Dios no, creo que estoy transparente y trabajar para el Departamento no apoyo, nunca voy a apoyar al socialismo, ni al masismo, discúlpenme.

Y, por otro lado, por favor, sí, creo que es lo correcto, hagamos respetar simplemente nuestra normativa y vayamos a la vota simplemente para aclarar, porque como se queda grabado y se mal interpreta. Eso, Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Ha pedido también el Señor Veliz como con carácter previo, yo le rogaría, creo que hemos tenido suficiente discusión el apoyo de todos, creo que no hay uno que no apoya, si son cuestiones previas, efectivamente no vamos a pasar la palabra, pero sería bueno ya que resolvamos el tema.

Sen. Presidente: Con carácter previo, tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Gracias, Senador Presidente. He pedido la palabra simplemente, Senador Presidente para cumplir lo establecido en el artículo 109 Moción de Cierre de debate que ha formulado la colega Yarhui y por formalismo tiene que existir el apoyo de dos o más senadores, en consecuencia, mi solicitud de la palabra simplemente ha sido para apoyar la Moción, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alcon.

Sen.ª Alcon: Presidente, también me voy a referir no, a las acusaciones que recibimos aquí de manera verbal de parte de algunas autoridades nacionales, de que se está cobrando, que estamos recibiendo pago.

Entonces, vamos a pedir también cordura a estas autoridades y que, sin ningún tipo de pruebas, no podemos estarlo haciendo público, les recuerdo que somos autoridades nacionales y todo lo que sale, lamentablemente se malinterpreta no, y no me parece correcto que sigamos vertiendo esas palabras acusando sin fundamento, sin pruebas. Para acusar, para señalar, para difamar y calumniar se tiene que tener pruebas no, por ser autoridad voy a soltar a mi libre albedrio todo lo que se me viene a mi boca simplemente pido y exijo respeto de parte de todas las autoridades que merecemos respeto y si en caso tiene las pruebas correspondientes la colega, entonces también tiene que presentar con las pruebas de descargo y acusar a las personas no generalizar. Gracias.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Resolución propuesta por la Senadora Yarhui con los aditamentos y las correcciones establecidas en el debate, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

-Reasume la Secretaría, la Senadora Yasmin Estivariz Villarroel-

Sen.ª Secretaria: Existen 21 votos, dos tercios, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Es unanimidad.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad.

Sen. Presidente: Si todos los senadores han votado, es por unanimidad.

Queda aprobado la Resolución Camaral.

Bien, continuando con lo que habíamos establecido en la anterior votación, hay dos propuestas más que deberíamos tomar en cuenta antes de ver si declaramos un Cuarto Intermedio en una propuesta que hice en mi calidad de Senador que aprobemos todas las Minutas de Comunicación que están pendientes de aprobar, tal vez en una sola votación, todas han sido revisadas en las instancias y corresponden y por eso solicitaba que nos autoricen para aligerar el trámite administrativo y aligerar las próximas sesiones donde deberíamos ya concentrarnos en el tema de leyes que están pendientes para su tratamiento, nos permitan hacer la aprobación y la derivación obviamente, a las instancias que corresponden.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Simplemente es con un temita de aclaración sobre el documento anteriormente que es en los nombres, dice Carlos y quiere decir Carlos, dice es Ricardo y dice Ricardo y en el tercero que me parece sí un temita importante, porque entiendo que es ahí que no se puede pedir la anulación de los efectos del Auto Constitucional, se tiene que pedir la Revocatoria del Auto Constitucional, que son los términos que se manejan en el ámbito legal solamente era para hacer esa petición y esa precisión solamente.

Sen. Presidente: Perfecto, estamos de acuerdo en esas correcciones si, bien pedimos a Secretaría que se tome nota de lo establecido y se corrija como corresponde.

Si bien, entonces vamos a votación para ver si todas las Minutas de Comunicación que tenemos en mesa se aprueban y las derivamos a las instancias que corresponde si hay alguna consideración al respecto, bien no habiendo consideraciones, pasemos a la votación.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con esta solicitud, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senadora Secretaria.

Sen.ª Secretaria: Unanimidad, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado la solicitud.

Finalmente, teníamos una solicitud del Senador Veliz que quería hacer una exposición sobre algunas actitudes del Oficial Mayor.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: En este punto voy a permitirme, uno informar y también denunciar sobre las actitudes que está teniendo el Señor Oficial Mayor, hoy nomás hemos escuchado una queja de la Vicepresidenta de que lamentablemente nos comunica de alguna situación institucional al Pleno a través del grupo de WhatsApp y nos remite documentación incompleta y eso es total irresponsabilidad Senador Presidente. Sin embargo, esta autoridad a la fecha ha estado sufriendo una serie de atropellos por parte del Señor Oficial Mayor y no solamente con esta autoridad Senador Presidente, toda persona, todo trabajador, no importa qué cargo tenga, merece ser tratado de buena forma no se puede denigrar, peor se puede se debe subestimar a cualquier servidor público.

En ese sentido, muchos servidores Senador Presidente, se nos quejan que reciben malos tratos permanente constantemente por parte del Oficial Mayor y me consta que en la ciudad de Tarija he visto a funcionarios públicos llorar, Senador Presidente hasta se han quedado sin comida.

Sen. Presidente: No, eso no es.

Sen. Veliz: Y eso no puede volver a suceder Senador Presidente, no se puede hacer llorar a los servidores públicos y esas actitudes es impermisible, con razón con esta autoridad este Señor actuaba pues de la misma forma, si está presente en el Hemiciclo para su información, esta autoridad representa un Departamento y a todo el país, en cambio este Señor es designado a dedo y está para coadyuvar, para ayudar a resolver los problemas, para facilitar a los 36 senadores, independientemente de qué Bancadas sean, también quiero denunciar que una de mis colegas de la Bancada viene llorando en mi oficina, informándome, quejándose de que el Oficial Mayor le dicho de que si quieres esto tienes que alinearte al Gobierno, quién es él para para que venga a decirnos o para alinearnos? él es un funcionario público, él cumple una función en esta Cámara de Senadores.

En ese sentido, Presidente, hace rato lo ha leído el Senador Ormachea, el artículo 151 no es privilegio, pero sí es un derecho como parlamentarios, tenemos el derecho a la inviolabilidad, uno de nuestras oficinas, de nuestros domicilios particulares, de nuestros vehículos particulares y de nuestros vehículos oficiales; pero este Señor se ha atribuido a decomisar la llave de mi vehículo oficial asignada a esta autoridad de manera arbitraria, autoritaria.

Sen. Presidente: No es cierto, eso tampoco.

Sen. Veliz: Y eso no se puede permitir Senador Presidente, vulnerando mi derecho, mi derecho a la inviolabilidad, lo estoy analizando si le voy a iniciar un proceso penal en todo caso un proceso administrativo porque no lo voy a tolerar ni permitir esta clase de actitudes Senador Presidente y todavía tiene la testarudez de decir que no hay que darles mucha potestad a los senadores, de verdad cuando escucho, cuando vienen, principalmente los exfuncionarios públicos que vienen a informarlos de la actitud del Señor deja mucho que pensar.

Por otro lado, nos quiere imponer personal en nuestras comisiones quién es él, he mandado mediante nota para que inmediatamente vinculen en mi Comisión de la cual soy Presidente, me responde con una nota indicando que no deberían ser los criterios, de que no reúne el perfil necesario o sea, él toma las decisiones aquí por encima del Pleno, la máxima autoridad del Senado es el Pleno, ni siquiera es el Presidente, ni la Directiva, es el Pleno para su información de este Señor, porque definitivamente ya nos hemos cansado, Presidente hemos mirado hasta ahora, ya estamos a 6 meses en nuestros cargos pero hemos mirado, nomás, pero no hay señales de cambio de actitud por parte de este Señor.

Por otro lado, Presidente, se ha atribuido, me ha hecho llegar un ex servidor un documento, se ha atribuido a vincular, no sé si es con su conocimiento Senador Presidente o con conocimiento de algún miembro de la Directiva, a 25 funcionarios públicos en la Cámara de Senadores y aquí está la lista señores yo voy a hablar con documentos, con sueldos de 18 mil bolivianos, 14 mil bolivianos, 8 mil, 10 mil bolivianos, erogándose de manera anual un total de 258 mil 197 bolivianos y de manera mensual 195 mil 810 bolivianos.

Como Senador del Partido Oficialista no voy a tolerar ni permitir Presidente, si bien a nuestra gente que han hecho ese trabajo sacrificado en la campaña con nosotros, si bien en el Ejecutivo les han cerrado las puertas, pero aquí no voy a permitir que personas que ni siquiera probablemente hayan trabajado se tomen atribuciones, decidan quiénes entrar, quiénes van a trabajar y quiénes no, en la parte administrativa y Legislativa hasta aquí hemos mirado de palco Senador Presidente y por eso públicamente lo estoy denunciando al Oficial Mayor.

Y justamente Presidente, estamos a días de celebrar el Día del Trabajador en empatía, en solidaridad de los ex servidores que han sido maltratados por parte de este Señor y han sufrido abusos por parte del Oficial Mayor, yo voy a pedir Presidente su inmediata destitución, porque no se puede permitir tener un Oficial Mayor que debería estar para ayudarnos en nuestras comisiones, para vincular inmediatamente al personal con quienes queremos trabajar en nuestras comisiones, quién es él para tomar decisiones? También he recibido denuncias de algunos funcionarios que ni al Presidente le hace caso.

Sen. Presidente: No diga eso.

Sen. Veliz: Y seguramente los servidores públicos van a dar fe de esto, obviamente tienen miedo pues, a denunciarlo y tampoco voy a divulgar qué ex servidor me hizo llegar ese documento, pero sí he visto a funcionarios públicos llorar, Senador Presidente y eso no se puede permitir y por lo tanto voy a reiterar Presidente, mi solicitud de su inmediata destitución del Oficial Mayor y se contrate inmediatamente otro Oficial Mayor y esto que se trate en Directiva, porque la Directiva tiene las atribuciones para esto, que se contrate un Oficial Mayor que realmente venga a trabajar en la parte administrativa, que no se meta en temas políticos, él debe trabajar de manera igual para todas las autoridades que somos de las diferentes Bancadas.

Sen. Presidente: Yo voy a pedirle que nos haga llegar su solicitud no, sin embargo, hay algunos temas que vale la pena aclarar aquí para conocimiento de los senadores.

Referente al tema de la movilidad que estaba asignada a la Brigada de Cochabamba hemos recibido de los miembros de la Brigada una denuncia diciendo que Usted tenía la llave y no les permitía usar y la usaba de manera personal, por eso se ha retirado la movilidad y va a ser devuelta el momento en que la Brigada la solicite sí, tenemos las notas que hacen el respaldo. Lo mismo ocurre con las llaves de la oficina de la Brigada, la oficina es de la Brigada, no de un Senador en concreto, por más que sea el Presidente de la Brigada si y hemos recibido las notas al respecto.

Otro tema que hay que aclarar, en ningún momento y creo que ningún funcionario se ha quedado sin alimentación en la estadía en Tarija sí, es cierto que algunos de los funcionarios que fueron no estaban invitados a algún evento, pero sí se les ha dado los viáticos y además se les ha dado la alimentación que correspondía. También eso me parece que es una exageración de su parte.

Segundo, respecto a las contrataciones y a los montos que Usted plantea con semejante admiración, son los que están establecidos en la escala salarial y corresponde a los cargos que están aprobados en nuestro presupuesto, la designación si Usted se fija en la reglamentación corresponde la designación administrativa al Oficial Mayor, eso está establecido también en el procedimiento el quién entra o no entra es ha sido fruto de acuerdos entre los distintos senadores, pero el procedimiento administrativo de designación corresponde al Oficial Mayor, entonces si bien puede haber algunas observaciones de su parte, no todas son como Usted las está señalando.

Sin embargo, no quiero hacer un debate de este tema y le solicito, por favor, nos haga llegar la solicitud que ha expresado aquí verbalmente, nos la haga llegar si hay algún otro Senador que se sume, la vamos a analizar con toda responsabilidad, pero esa no es una acción que corresponda tomar decisión a esta Sala está también establecido en el Reglamento quién designa al Oficial Mayor sí, voy a tomar en cuenta las sugerencias que ustedes hagan, las denuncias que hagan, hay las instancias para procesar a cualquier funcionario, sea electo o no, y por lo tanto creo que podríamos tal vez declarar ahí suficiente discusión sobre el tema. Perdón, qué ha pedido.

Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: A ver, algunas aclaraciones que ha realizado su Autoridad, también voy a aclararlas y con documentos Presidente.

Precisamente a raíz de ese tipo de aseveraciones infundadas, me han hecho una serie de calumnias en este mismo Hemiciclo me han denunciado públicamente sobre un supuesto vehículo que está asignado a la Brigada Parlamentaria y obviamente cuando el daño ya está, bueno, ya ha sido denigrado, ya ha sido difamado, pero de manera responsable pedido informes al mismo Oficial Mayor que si el vehículo con placa de circulación tantos ha sido asignado a la Brigada o a esta autoridad ¿Y qué dice en el informe? Que el vehículo ha sido asignado mediante acta con fecha a esta autoridad ese vehículo nunca ha sido asignado a la Brigada.

Asimismo, me han dicho que utilizo combustible, hago carguíos a nombre del Senado, aunque así debería ser al respecto he pedido informes también de todas las comisiones, cuánto de combustible han utilizado durante los meses de diciembre y enero y algunas comisiones gastaron 500 L, 400 L y el vehículo asignado a esta autoridad, un solo litro le dio durante estos dos meses cuando tenía que llevar Homenajes Camarales a provincias a 4 o 5 horas de viaje.

En ese sentido, Presidente, para su aclaración a solicitud de esta autoridad, porque tenía que entregar Homenajes Camarales en provincias, su autoridad me dijo: presente la nota, he presentado la solicitud de asignación de un vehículo para el desempeño de mis funciones y se me ha asignado ese vehículo pero ahora que se diga sin documentos que ha sido asignada a la Brigada, hay acta de entrega, en consecuencia, está bien a cualquier servidor público le quite la llave, que se entre a su oficina, está bien, pero nosotros estamos amparados por el artículo 151, parágrafo II senadores.

Y por lo tanto, lo estoy haciendo Presidente en esta Sesión de manera pública no me pida notas pues Senador Presidente y veremos cuáles más se sumen, has escuchado hoy día la queja de la Vicepresidenta y por lo tanto, analice la Directiva seguramente, pero yo voy a ratificar mi petición Presidente, solicito por lo menos por el Día del Trabajador para que los servidores públicos de este Senado, que han sido maltratados, por lo menos como premio no ve que sea destituido este Senador Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Mallón.

Sen.ª Mallón: Gracias, Presidente. A ver, primero me gustaría aclarar cuando Usted hace a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, mi persona jamás ha firmado ningún documento para reclamar el uso de ningún vehículo, tampoco de ningún espacio físico dentro de la Brigada Parlamentaria, mi firma no está ahí.

Por lo tanto, el hablar en términos generales no está bien y aprovecho la oportunidad para una vez más decirle que en reiteradas oportunidades he mandado una nota de manera formal para que su Directiva analice, pero además respaldada con jurisprudencia ya que el año 2008 hubo un solo Senador de Unidad Nacional, un solo Senador del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, ambos fueron reconocidos como Jefes de Bancada, en mi caso no sucede lo mismo cuando Usted hace mención de que se habrían llegado a acuerdos para ese número de personal que se habría contratado yo los respeto, pero claro analizo y mi persona es invisible en esta Asamblea Legislativa cuando se habla de Jefaturas de Bancadas, yo me tengo que enterar cuando llego aquí, cuál va a ser el Orden del Día y tengo que asumir las decisiones que ustedes toman porque soy invisible y debo tomarlo eso también como violencia política porque se violan mis derechos políticos.

Yo había hablado con Usted y le había pedido de la manera más respetuosa que se reconozca como Jefatura de Bancada y jamás le he pedido ni personal, ni presupuesto, simplemente por un derecho político que debe ser reconocido, no por un tema de un espacio físico de contratar gente o de un vehículo.

Pero claro, entonces aquí soy un paria que no pertenece ni al PDC, ni a la alianza que ustedes tienen con Alianza UNIDAD, ni a LIBRE ni a nada, entonces no veo una respuesta, no veo coherencia cuando mi personal ha sido maltratado también por el Oficial Mayor cuando se la emplaza y se le dice por qué la Senadora sella como Jefa de Bancada si no ha sido reconocida, quién es el Oficial Mayor para cuestionar mi sello y lo voy a hacer durante los 5 años, por más de que su Directiva no quiera reconocer aquello y le reitero una vez más, eso es violencia política.

Presidente, yo no le he pedido a Usted ni presupuesto, ni vehículo, ni espacio físico, ni contratar gente, entonces, lo mínimo que deben hacer ya llegando a mayo es una reunión para reconocer como Jefatura de Bancada, hay jurisprudencia, lo que no hay es voluntad política, que hay miedo de parte de LIBRE o de algún Senador que tengan menos una Comisión para que puedan tener ese espacio y acomodar gente, yo no estoy detrás de pegas Presidente, entonces también le pido un mínimo de respeto a mi personal es mujer, se la ha emplazado y se le ha cuestionado el por qué, yo soy seguir haciendo y le digo a Usted con vehemencia además.

Entonces, esos temas son temas de fondo en los cuales el personal no tiene por qué cuestionar y le pido a Usted de la manera más respetuosa que respete, que se reconozca SÚMATE como Jefatura de Bancada no puede ser que a estas alturas yo siga

enterándome de lo que sucede o cuál va a ser el Orden del Día por obra y gracia del espíritu santo cuando llego aquí y me siento, entonces soy invisible para ustedes lo he hecho de manera respetuosa, no exijo absolutamente nada, pegas ni mucho menos, soy la persona menos conflictiva y en Cochabamba yo no estoy envuelta en problemas que hacen además a los suplentes, a los cuales también el Oficial Mayor les ha dado demasiado espacio en contra de nosotros mismo que somos titulares no, con cartas, con anuncios que no tienen nada que ver al Reglamento, es claro y los suplentes deben asumir su rol, deben ser convocados cuando el titular así lo disponga en todas las gestiones, pero el darles más alas y el prestarse a ese juego de desprestigiar a esta Asamblea Legislativa es el colmo.

Entonces, le ruego también a Usted, a la Directiva que tomen cartas en el asunto, porque aquí los funcionarios tienen un reglamento, tienen un Manual de Funciones y deben cumplir a cabal.

Sen. Presidente: Se toma en cuenta lo que Usted ha manifestado, pero sí hay que aclarar algunos temas no, la solicitud que Usted hizo de ser tratada como Brigada ha sido tratada en Directiva sí y ha habido una respuesta formal al respecto, de la Directiva no ha sido una decisión que bueno, no ha sido una decisión tampoco del Oficial Mayor.

Sin embargo, hay toda la predisposición en la Directiva a rever el tema sí, los otros asuntos los tomamos en cuenta.

Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: Bueno, colegas, he podido escuchar el criterio del colega Wilder, así también de la compañera, de la Senadora Mallón y quizás muchos con el hecho de ser senadores y digo muchos porque sí en pasillo se escucha muchas quejas de los funcionarios públicos en el tema de -van a disculpar colegas- que lo diga más bien ya no está prensa, pero hay colegas que están pidiendo aportes, que están pidiendo sueldos y nadie tiene pruebas de ello porque los funcionarios fines de semana se reúnen, comparten se quejan de nosotros y es ahí donde se escucha esto.

Por otro lado, también he escuchado y no es poco lo que están se quejan porque ellos mismos dicen: me pidiera alguito puedo darle, pero el 50%, entonces, estos comentarios puede que sea mentira, puede que sean falsos, pero donde río suena es porque piedras lleva.

Por otro lado, funcionarios que no trabajan, que solo marcan y le cargan el trabajo a unos cuantos que también la misma queja nace de ellos y en la parte administrativa que ya nos responde a nosotros, sí he podido ver denuncias maltrato, que nos abusan, que son jefes, que nos tratan de mala manera, y evidentemente en el viaje he escuchado también ese rumor que yo creí que solamente me lo habían hecho conocer a mí y que no habían comido, que se les había tratado peor, que a los que a los esclavos no, parece.

Entonces creo tenemos que reflexionar estamos como senadores quién sabe si terminamos la Gestión 5 años y por ello en esta Gestión no significa que no vamos a ser simples ciudadanos y el hecho de que tengamos hoy que estar como autoridades no implica que tengamos que tratar mal a la gente. alguna vez le dije al Presidente Diego, no andes por tu ascensor le dije, por qué, porque te desligas de lo que está pasando en todo tu entorno, el ver, andar, estar en el pasillo, escuchas cómo está la situación, cómo manda tu situación y estas quejas que se ha escuchado de los funcionarios llega a ser pues maltrato hacia ellos y hay que reflexionar, pero esa reflexión si bien con lleva desde las autoridades de la parte administrativa también conlleva a muchos de los colegas que estamos trabajando.

Por otro lado, acabo de escuchar los puestos laborales, yo desconozco la verdad, no sé cuántas personas trabajan en la parte administrativa, hemos ganado las elecciones con el PDC, pero los problemas internos han generado este quiebre, pero en este ámbito político muchos confían en la esperanza de en ese entonces del PDC que todo se iba a salir adelante y ganamos y todos nos alegramos; imagino que en cada partido ha pasado lo mismo, tanto LIBRE, tanta UNIDAD, con la esperanza de tener una oportunidad laboral, muchos nos han acompañado pero viendo el escenario, les hablo de manera personal aquí en el Departamento de La Paz y El Alto, la verdad es que no se les ha dado cobertura.

Y con la información que acaba de verter de 18 personas o más creo, pero era más 25 personas me llaman la atención y yo les voy a hacer franca en aquí en el Parlamento en gracias a la colaboración del Presidente tengo dos personas trabajando, dos a nivel nacional, a nivel nacional en todo lado por qué, porque son personas que necesitan, pero que una persona traiga personas de que no hayan tenido esa lucha, esa fuerza y es lo mismo que se decía no, en el Ministerio de Hidrocarburos tenemos que trabajar con personas que crean en este proyecto, bien lo dijo una Viceministra que ha trabajado Montaño, que creo que no conocía el proyecto y hoy ha salido del Viceministerio y porque desconoce qué es lo que se trabajaba, cuál era la consigna, nos conocíamos la ayuda y no vaya a ser como dijo en un determinado momento alguien que la solidaridad recién se está hablando si no se muestra en el camino y en campaña.

Entonces Presidente, pedirle yo desconocía estos temas, me estoy enterando, pero pedirle, reflexionemos porque un momentito

estamos en el poder y estar en el poder no significa maltratar a la gente, estar en el poder significa luchar por la gente, generar trabajo, empezar a luchar por los ideales que hemos perseguido y el escuchar lo que hoy estoy viendo que a una de las colegas más haya llorado, que gente haya llorado, que funcionarios estén llorando aquí y obvio que no van a dar la cara porque si alguien sale a decir, a mí me han maltratado, yo estoy segura o le van a maltratar, le van a sacar del trabajo, no lo van a hacer, yo pienso eso, dudo mucho que la persona se vaya a presentar porque hoy conseguir trabajo es bien difícil, reflexionemos todos y al Presidente pedirle que cuando las cosas están mal, cuando realmente se escucha ese ruidito, hay que cambiar las cosas y la humildad nunca se debe perder, este poder que se nos ha otorgado es poder para poder cambiar la injusticia, para poder cambiar la corrupción, aprovecharemos en ese momento.

Hoy tenemos la oportunidad de dirigir nuestro país por un mejor camino, pero no para maltratar a la gente, no para que se nos suba los humos, trabajemos en bien, les pido colegas, como una reflexión y si se confirma el hecho que haya habido maltrato Presidente de todo corazón no con el afán de molestar pero si se tiene que destituir a una persona que genera ese malestar en funcionarios públicos que por el hecho de no estar no ser Senador, porque a mí me trata bien, pero sabemos pues que cuando uno es autoridad te soban el lomo, pero cuando uno está por debajo a veces los pisotean. Gracias por escuchar.

Sen. Presidente: Creo que han llegado los reclamos los voy a atender, no vale la pena entrar a otro tipo de consideraciones aquí, hay varios que tienen la palabra, pero ya no quisiera que se remitan este tema ya estamos ya han llegado los reclamos, creo que se está queriendo llevar a un lugar que no corresponde, voy a dar la palabra a los que no han hablado Senador Veliz sí, ya hemos oído los reclamos que Usted hizo, hemos oído los de los otros senadores y tomaremos las acciones que hay que tomar sí.

Creo que no vale la pena entrar ya a desgranar una serie de cuestiones que no corresponden a esta instancia y que lo único que hacen es demostrar que parecería que nos interesa más otra cosa que lo importante que es tratar las leyes, tratar las acciones que corresponden sí, tengan conciencia de que si ha habido estas acciones, yo voy a tomar las decisiones y de algunas sí tengo la plena conciencia, otras me parece que tampoco corresponden, pero no duden en eso y además solo para decir porque se ha mencionado, por favor, si hay algún funcionario que se sienta maltratado, que me busque, yo abro y atiendo a todo el mundo y nunca he tomado esas acciones que se me están achacando en este momento.

Tiene la palabra, la Senadora Chapetón.

Sen.ª Chapetón: Básicamente, bueno, puntualizar solamente mi calidad de Vicepresidenta conjuntamente con la Senadora Katia, escuchando estos detalles y más allá de lo que decía la Senadora Crispín, de hecho, todas las sesiones son abiertas no, o sea, nos están escuchando, por supuesto y está bien que haya estos detalles nosotros solamente queremos brindar como parte de la, tenemos reuniones de Directiva nosotros y bueno, por lo menos dejar claro que hasta ahora nunca nos han buscado para tocar estos temas no, sería bueno que lo hagamos para poder especificar porque también en cualquier procedimiento tiene que haber parte y contraparte, o sea, nosotros creo que también estamos en esa obligación y con toda la reserva y exclusividad que sea necesaria para poder también tomar alguna posición.

Entonces, simplemente pedirles estimados colegas de que sea algunas otras denuncias particulares de este mismo tipo, tomemos la posibilidad de hablar en Directorio, ya el tema de espacios para el PDC o no sé qué, eso ya son temas mucho más inclusive político partidarios que sinceramente no creo que vengan a que se mencionen este tipo de sesiones, solamente pedirles de que eso lo tomen en cuenta en reuniones político partidarias que tienen. Gracias.

Sen. Presidente: Bien, a lo dicho, les pido por favor, es decir, no recalquemos sobre lo mismo, ya está la denuncia presentada, la vamos a tomar con toda la seriedad del caso sí, tanto lo que ha manifestado, no sé si hay algún tema de carácter previo, si no, si les parece declararíamos el Cuarto Intermedio previo definiendo hasta cuándo.

Bien, yo les pediría por favor no es en esta instancia que corresponde que aclaremos eso, sí, no corresponde ahí eso lo vamos a tratar en la Directiva y ya se ha conocido las denuncias de varios de los senadores y creo que corresponde y vamos a hacer las acciones para convocar a todos para aclarar sí.

Bien, alguien quiere con carácter previo, les pido por favor, este tema no lo vamos a seguir ventilando si hay algún tema con carácter, se va a ventilar donde corresponde que es en la Directiva y vamos a llevar adelante, hay algo con carácter previo, hay alguien que quiera hablar.

Tiene la palabra, la Senadora Gutiérrez.

Sen.ª Gutiérrez Meneses: Gracias, Senador Presidente. Solamente como con carácter previo, Senador Presidente, le haré hacer llegar la nota, por favor, eso es nada más que Usted que me tome en cuenta.

Sen. Presidente: Claro que sí, Senadora, con todo gusto.

Tiene la palabra, la Senadora Cartagena.

Sen. Cartagena: Gracias, Señor Presidente. Más que todo kay denuncias chayamuchkanku parte de Oficial Mayorman ñuqa munayman chay denuncias mana parlayllapichu kachun, kachun escritos presentakuchun mayqin funcionariotataq maltratan, mayqin senadoresmantaq malta tratan entonces chay kanan tiyan presentakunan tiyan mediante directivamanjina juk escritos. Asi parlaykunasllapi mana atisunchu chaykunas ruwaytaqa, pero escritospiri atisunchik mayqin funcionariotataq tratawanchik malta mayqin autoridadtataq entonces chaypi yachasunchik haber ciertomanta kachkan chay maltratos. Mana qhasillamantachu kachkan chaypi clarificakusunchik chaypi recién lluqsichisunchik sut'inman juk momentopitaq, juk Sesiónpitaq kay ukhullapitaq tratasunchik si verdad karqa chay maltratos. Chaylla kachkarqa ñuqap palabraypis pisi palabras. Muchas gracias, Señor Presidente. **Quechua.**

(**Traducción:** Más que todo estas denuncias están llegando al Oficial Mayor, yo quisiera que esas denuncias no se queden solo en palabras, que se presenten de manera escrita, él a que funcionario y a que senadores maltrató, eso se tiene que presentar a la directiva mediante escrito, así hablando no mas no podemos decir, pero en escrita sabremos a que funcionario o a que autoridad maltrató y si es cierto también sabremos, esos maltratos no son de nada ahí, aclararemos ahí sabremos la verdad en un momento en una Sesión aquí adentro también trataremos sí era verdad esos maltratos, eso sería en mis pocas palabras. Gracias, Senador Presidente.)

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, yo voy por el lado que no hay que manipular los nombres, eso es muy importante proteger, no importa de qué lado son, yo no he tenido problema con el Oficial Mayor, yo soy de la Oposición, pero probablemente sí los compañeros pero que no sea esto el ambiente para tratar, yo ahí voy con una sugerencia, todos tenemos jefes de bancada o a no ser, digamos, si hay algún problema en alguna Jefatura de Bancada, sea esa el camino, digamos, si tengo problemas con los senadores de LIBRE pues yo voy a representar en la reunión que tenemos de los Jefes de Bancada y esa sea la instancia para poder tratar, porque ahorita no sé si esto está transmitiéndose.

Entonces, no es bueno este tocar nombres, o sea, no sé, el Oficial Mayor nosotros no lo podemos poner, es una atribución del Presidente, simplemente una sugerencia que obviamente que deben tratar deben tratar de manera igualitaria todos los senadores y todo el personal que está ahí, porque si no vamos a terminar mal, hasta nosotros con nuestros funcionarios, entonces no es bueno manipular los nombres.

Yo sugiero que, en la próxima Presidente en la reunión de Bancada que tengamos sea esa la instancia para poder tratar, porque si no probablemente estamos juzgando a una persona inocente o tal vez tiene razón, no lo sé, pues que sea esa la instancia que se pueda tratar, por favor.

Sen. Presidente: Así corresponde y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, evitar que se siga vertiendo una serie de afirmaciones a un lugar que no corresponde, hay las instancias se puede hacer todas las denuncias, sea electo o no al funcionario y obviamente hay las instancias para tratarlo.
Bien, tiene la palabra, la Senadora García, pero ruego, por favor sí, ya no nos refiramos a los temas en concreto.

Tiene la palabra, la Senadora García.

Sen.ª García: Gracias, Senador Presidente. Solo con fines aclarativos, en la Brigada compartimos la oficina con el Senador Veliz ya el que digan que él está agarrando la llave, incluso me incluye a mí más, sería no, entonces por favor, solo con fines aclarativos.

Sen. Presidente: Sí con fines aclarativos, aquí tengo la carta de miembros de la Brigada firmada y eso igual lo vamos a analizar sí, por eso me he referido a la Brigada, está bien pero como digo, no es este el lugar para resolver estos asuntos.

Bien, vamos a entonces poner en consideración hasta cuándo declaramos el Cuarto Intermedio, que es el punto que nos tocaría establecer, yo les hago recuerdo que estamos pidiendo una Resolución Camaral que se mantenga el rol de llevar adelante exacto una Interpelación hay una que está convocada para el día martes, por lo tanto, el día martes atendiendo que las interpelaciones son largas y llevan bastante discusión, sugerimos o lunes en la tarde o el día miércoles.

Tiene la palabra, la Senadora Yarhui.

Sen.ª Yarhui: Presidente, sí, sobre el punto, mucho me exige Presidente.

Bueno, yo sugiero que sea el día miércoles a las 9 de la mañana debido a que el día lunes Presidente, hay posesión de gobernadores, entonces siempre los senadores queremos participar también en nuestras regiones y el día martes es la Interpelación, entonces va a ser difícil y creo que sería lo correcto que lo hagamos el día miércoles a las 9 de la mañana.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Acosta.

Sen.ª Acosta: Presidente, hoy día han entrado leyes importantes que son de tratamiento urgente y necesario, encima tenemos también la interpelación y sabemos que puede recorrer, puede ser hacerse en dos días, así que yo solicito mañana el feriado muchos se van a ir hoy día, así que considero que el día lunes en la tarde debemos reinstalar, o sea, después de este Cuarto Intermedio, porque vamos a tener otras sesiones también entre la semana, las que corresponden a la semana, así que considero que debe ser el día lunes en la tarde, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Crispín.

Sen.ª Crispín: De la misma manera, el día de mañana es feriado y creo yo sábado, domingo, dos días el lunes me parece pertinente para poder llevar esta Sesión.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Porcel.

Sen. Porcel: Presidente, con el respeto que corresponde y en nombre de mis colegas de Chuquisaca, nosotros los días lunes en la mañana tenemos Brigada Parlamentaria y este lunes es muy importante porque vamos a tratar temas de la Agenda del 25 de mayo.

Entonces, rugo que la Sesión la hagamos el día miércoles, considerando que el martes tenemos la Interpelación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Puerta.

Sen.ª Puerta: Presidente, yo sugiero igual que por favor sea lunes en la tarde, ya que yo la mayoría llegamos en la mañana en el avión, entonces que sea el lunes en la tarde, por favor y aquellos que no pueden el lunes, pues tienen de acuerdo a normas pedir permiso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Sánchez.

Sen. Sánchez: Presidente, muy cortito, realmente nosotros en Oruro tenemos nosotros Sesión, reunión de la Brigada Parlamentaria todos los lunes, reuniones con los diferentes sectores sociales. Por tanto, el trasladarnos rápidamente después de la 1 de la tarde es muy difícil para nosotros, por tanto, le pido a Usted sea la Sesión para el día miércoles Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Canaviri.

Sen.ª Canaviri: Senador Presidente, de igual forma le quería pedir que este lunes Potosí, los lunes hacemos en la Brigada igual Sesión y es importante tocar un tema y este lunes se va a tocar ese tema lo cual, por favor, pido que sea el día miércoles.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Veliz.

Sen. Veliz: Presidente, a ver, al punto consideramos que a la mayoría de nosotros nos han hecho llegar las invitaciones nuestras autoridades electas en estas pasadas Elecciones Subnacionales, que es el día lunes, verdad. En ese sentido, particularmente mi persona tiene otra invitación por un alcalde en el Departamento de Cochabamba para el día martes, entonces creo que hay diferentes posturas, entiendo que también varios senadores van a asistir a sus Brigadas y aparte de las Brigadas al Acto de Posesión de las Autoridades Municipales.

En ese sentido, probablemente no lleguemos para el día lunes y no nos gustaría que no exista el Quórum, para que no se reinstale la Sesión en ese sentido, considerando que el día martes hay Asamblea, consideramos que es pertinente convocar o reinstalar esta Sesión el día miércoles, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Roca.

Sen. Roca: Presidente, hemos escuchado lo justificativo de los compañeros y colegas senadores de los diferentes departamentos y creo que valdría la pena considerar lo que han dicho. Por eso mi persona también está de acuerdo que la Sesión de reinstalación la llevemos el día miércoles, además de ello compañero, muchos tenemos que estar presente en las distintas posiciones de alcaldes, gobernadores, subgobernadores, corregidores que tenemos en nuestro Departamento, por lo cual Presidente, yo estoy muy de acuerdo que la reinstalación sea el día miércoles.

Sen. Presidente: Perfecto. No, no va a haber votación para esto es una decisión la que corresponde, hemos oído y en función a lo establecido por la mayoría, la solicitud de la mayoría, vamos a convocar a la Reinstalación de la Sesión el día miércoles a las

9 de la mañana.

-Cuarto Intermedio